

RESOLUCIÓN 46 DE 2019

(julio 26)

Diario Oficial No. 51.030 de 30 de julio 2019

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Por la cual se reglamenta el Decreto número [1165](#) del 2 de julio de 2019.

Resumen de Notas de Vigencia

NOTAS DE VIGENCIA:

- Modificada por la Resolución 242 de 24 de diciembre de 2025, 'por medio de la cual se dictan disposiciones relativas a la restricción de ingreso y a la exigencia de la declaración anticipada para algunas mercancías, adicionando unos numerales a los artículos [124](#) y [125](#) de la Resolución número 46 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 53.347 de 26 de diciembre de 2025. Rige a partir del enero de 2026.
- Modificada por la Resolución [235](#) de 19 de noviembre de 2025, 'por medio de la cual se modifican los incisos segundo y tercero, así como el inciso segundo del párrafo del artículo [514](#) de la Resolución número 46 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 53.310 de 20 de noviembre de 2025. Rige a partir del 6 de diciembre de 2025.
- Modificada por la Resolución [223](#) de 9 de septiembre de 2025, 'por medio de la cual modifica el numeral 1 y se derogan el numeral 7 del artículo [125](#) y el artículo [127](#) de la Resolución número 095 de 2019, eliminando restricciones y condiciones al ingreso de mercancía de procedencia extranjera por la jurisdicción de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá.', publicada en el Diario Oficial No. 53.246 de 17 de septiembre de 2025. Rige a partir del 3 de octubre 2025.
- Modificada por la Resolución [10061](#) de 3 de septiembre de 2025, 'por la cual se modifica el numeral 1 del artículo [369](#) de la Resolución número 46 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 53.233 de 3 de septiembre de 2025. Rige a partir del 20 de septiembre 2025.
- Modificada por la Resolución [9021](#) de 11 de agosto de 2025, 'por medio de la cual se modifica el numeral 9 y adiciona el numeral 10 al artículo [278](#), y se adiciona un párrafo al artículo [458](#) de la Resolución número 46 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 53.210 de 12 de agosto de 2025. Rige a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
- Modificada por la Resolución [192](#) de 13 de febrero de 2025, 'por la cual se modifica el Anexo 1 de la Resolución número [46](#) del 26 de julio de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 53.030 de 14 de febrero de 2025. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Modificada por la Resolución [185](#) de 18 de octubre de 2024, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución número [46](#) de 2019 y el artículo [16](#) de la Resolución número 095 de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.913 de 18 de octubre de 2024. Rige a partir del 3 de noviembre de 2024.
- Modificada por la Resolución [177](#) de 13 de septiembre de 2024, 'por medio de la cual se adiciona el numeral cuarto al artículo [552](#) de la Resolución número 46 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 52.878 de 13 de septiembre de 2024. Rige a partir del 14 de septiembre de 2024.

- Modificada por la Resolución [101](#) de 2024, 'por la cual se modifica el artículo [140](#) de la Resolución número 46 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 52.801 de 28 de junio de 2024. Rige a partir del 14 de junio de 2024.
- Modificada por la Resolución [97](#) de 2024, 'por la cual se modifica el artículo [523](#) de la Resolución número 46 de 2019, por la cual se reglamenta el Decreto número [1165](#) de 2 de julio de 2019.', publicada en el Diario Oficial No. 52.779 de 6 de junio de 2024. Rige a partir del 7 de junio de 2024.
- Modificada por la Resolución [1](#) de 2024, 'por la cual se autorizan temporalmente operaciones de comercio exterior por la jurisdicción aduanera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís, adicionando un párrafo transitorio al artículo [125](#) de la Resolución número 46 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 52.649 de 25 de enero de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Modificada por la Resolución [110](#) de 2023, 'por la cual se autorizan temporalmente operaciones de comercio exterior por la jurisdicción aduanera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís, adicionando un párrafo transitorio al artículo [125](#) de la Resolución número 46 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 52.469 de 27 de julio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Modificada por la Resolución [101](#) de 2023, 'por la cual se adiciona el artículo [514-1](#) a la Resolución número 46 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 52.446 de 4 de julio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Modificada por la Resolución [98](#) de 2023, 'por la cual se modifica el numeral 4 del artículo [128](#) de la Resolución número 46 de 2019 modificado por el artículo [10](#) de la Resolución número 73 de 2019, en relación con las mercancías sujetas a cupos', publicada en el Diario Oficial No. 52.441 de 29 de junio de 2023. Rige a partir del 30 de junio de 2023.
- Modificada por la Resolución [95](#) de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.434 de 22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Modificada por la Resolución [5](#) de 2023, 'por la cual se modifican los numerales 2 y 10 del artículo [128](#) de la Resolución número 46 de 2019 y los artículos [513](#) y [514](#) de la Resolución número 46 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 52.290 de 31 de enero de 2023. Rige a partir del 16 de febrero de 2023.
- Modificada por la Resolución [4](#) de 2023, 'por la cual se autorizan temporalmente operaciones de comercio exterior por la jurisdicción aduanera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís adicionando un párrafo transitorio al artículo [125](#) de la Resolución número 46 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 52.290 de 27 de enero de 2023. Rige a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial.
- Modificada por la Resolución [495](#) de 2022, 'por la cual se derogan las Resoluciones 000049 de 2021 y 000019 de 2021 y se fijan los precios de venta al público, para la comercialización de bienes y servicios propios de la entidad para el año 2022', publicada en el Diario Oficial No. 52.030 de 10 de mayo de 2022. Rige a partir del 11 de mayo de 2022.
- Modificada por la Resolución [168](#) de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [46](#) de 2019, en relación con el costo de los servicios de clasificación arancelaria, resoluciones anticipadas y de valor permanente', publicada en el Diario Oficial No. 51.904 de 31 de diciembre de 2021.

- Modificada por la Resolución [145](#) de 2021, 'por la cual se modifica el inciso primero del artículo de la Resolución 046 de 2019, y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. de 6 de diciembre de 2021.
- Modificada por la Resolución [108](#) de 2021, 'por medio de la cual se modifica el artículo [651-1](#) de la Resolución número 46 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.819 de 6 de octubre de 2021.
- Modificada por la Resolución [55](#) de 2021, 'por la cual se reglamentan unas garantías en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publicada en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.
- Modificada por la Resolución [52](#) de 2021, 'por la cual se modifica el numeral 7 del artículo [672](#) de la Resolución número 046 de 2019, y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 51.715 de 24 de junio de 2021.
- Modificada por la Resolución [39](#) de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.
- Modificada por la Resolución [34](#) de 2021, 'por la cual se adiciona el Anexo 1 de la Resolución 000046 del 26 de julio de 2019, de conformidad con lo previsto en el Decreto [414](#) de 2021, y se dicta otra disposición', publicada en el Diario Oficial No. 51.663 de 3 de mayo de 2021.
- Modificada por la Resolución [31](#) de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.633 de 31 de marzo de 2021.
- Modificada por la Resolución [1](#) de 2021, 'por la cual se adiciona un párrafo transitorio al artículo de la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.555 de 12 de enero de 2021.
- Modificada por la Resolución [100](#) de 2020, 'por la cual se adiciona el Anexo 1 de la Resolución 000046 del 26 de julio de 2019 de conformidad con lo previsto en la Ley [1979](#) de 2019, y se dicta otra disposición', publicada en el Diario Oficial No. 51.487 de 3 de noviembre de 2020.
- Modificada por la Resolución [93](#) de 2020, 'por la cual se modifica el artículo [651-1](#) de la Resolución número 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.452 de 29 de septiembre de 2020.
- Modificada por la Resolución [91](#) de 2020, 'por la cual se adiciona un párrafo transitorio al artículo [502](#) de la Resolución número 000046 de 26 de julio de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.441 de 14 de septiembre de 2020.
- Modificada por la Resolución [88](#) de 2020, 'por la cual se adiciona un artículo transitorio a la Resolución número 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.428 de 05 de septiembre de 2020.
- Modificada por la Resolución [69](#) de 2020, 'por la cual se adicionan códigos de modalidades aduaneras de importación al Anexo 1 de la Resolución número 000046 del 26 de julio de 2019 de conformidad con lo previsto en el Decreto número [789](#) de 2020, y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 51.355 de 24 de junio de 2020.
- Modificada por la Resolución [2403](#) de 2020, 'por la cual se adicionan códigos de modalidades aduaneras de importación al Anexo 1 de la Resolución 000046 del 26 de julio de 2019 de conformidad con lo previsto en el Decreto [410](#) de 2020, y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 51.284 de 13 de abril de 2020.

- Modificada por la Resolución [11](#) de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 0 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero 2020. Rige a partir del 6 de febrero 2020.
- Modificada por la Resolución [89](#) de 2019, 'por la cual se adiciona el Anexo 1 de la Resolución 0 del 26 de julio de 2019 y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 51.173 de diciembre 2019.
- Modificada por la Resolución [75](#) de 2019, 'por la cual se adiciona el Anexo 1 de la Resolución 0000046 del 26 de julio de 2019 y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 51.129 de 6 de noviembre 2019.
- Modificada por la Resolución [73](#) de 2019, 'por la cual se modifica el artículo [128](#) de la Resolución 0000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.129 de 6 de noviembre 2019.
- Modificada por la Resolución [63](#) de 2019, 'por la cual se adiciona al anexo 1 de la Resolución 0000046 de 2019 y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 51.095 de 3 de octubre 2019.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [11082](#) de 2023.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN),

en uso de las facultades legales y, en especial, las dispuestas en el artículo [20](#) de la Ley 1609 de 2013, numeral 2 del artículo [30](#) y numerales 5 y 12 del artículo [60](#) del Decreto número 4048 de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno nacional, con el propósito de otorgar seguridad y certeza jurídica y facilitar la logística de las operaciones de comercio exterior, expidió el Decreto número [1165](#) del 2 de julio de 2019, por el cual se dictan disposiciones relativas al régimen de aduanas en desarrollo de la Ley [1609](#) de 2013.

Que el Decreto número [1165](#) del 2 de julio de 2019, desarrolló la Ley Marco de Aduanas, por lo que es necesario reglamentarla a través de Resoluciones de Carácter General, aplicando los principios y criterios generales previstos en la ley marco de aduanas, con el fin de garantizar certeza y seguridad jurídica que permitan su cumplimiento efectivo y real.

Que, uno de los objetivos consagrados por la ley marco de aduanas, es facilitar y agilizar las operaciones de comercio exterior, para garantizar la dinámica del intercambio comercial, el acceso de los productos y servicios a los mercados internos y externos y la competitividad de los productos y servicios colombianos en el mercado internacional.

Que también constituye criterio general consagrado por la ley marco de aduanas el de dotar a la norma que se expida, de los elementos de seguridad jurídica, dentro de los cuales se encuentra el de evitar dispersión y proliferación normativa.

Que el proyecto de resolución se publicó en la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), durante los días 22 de octubre al 5 de noviembre de 2023, dando cumplimiento al artículo [80](#) de la Ley 1437 de 2011.

Que el Decreto número [1165](#) del 2 de julio de 2019 fue publicado en el Diario Oficial número 51.0 de julio de 2019, por tanto, su vigencia comenzará el día 2 de agosto de 2019, de conformidad con establecido por su artículo [775](#).

Que es necesario que la resolución reglamentaria del Decreto número [1165](#) de 2019, entre a regir en la misma fecha en que comienza la vigencia del decreto que reglamenta, garantizando así certeza y seguridad jurídica en la aplicación de la regulación aduanera.

Que por esta especial circunstancia, se hace necesario dar aplicación a la excepción contemplada por el parágrafo 2 del artículo [20](#) de la Ley Marco de Aduanas 1609 de 2013, estableciendo como fecha de entrada en vigencia de la presente resolución el día 2 de agosto de 2019.

Que para facilitar y agilizar las operaciones de comercio exterior, adoptar procedimientos simplificados, promover la implementación de nuevas tecnologías y el cumplimiento de los tratados y pactos internacionales, se expide la presente resolución.

RESUELVE:

TÍTULO 1.

ARTÍCULO 1o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente resolución se aplica en la totalidad del Territorio Aduanero Nacional y regula las relaciones jurídicas que se establecen entre la administración aduanera y quienes intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y salida de las mercancías, hacia y desde el Territorio Aduanero Nacional, con sujeción a la Constitución y la ley.

Así mismo, se aplica sin perjuicio de las disposiciones especiales y las resultantes de acuerdos o tratados internacionales a los que haya adherido o adhiera Colombia.

TÍTULO 2.

SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADUANEROS.



ARTÍCULO 2o. FALLAS EN LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS ELECTRÓNICOS. En cumplimiento del artículo [27](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, cuando los usuarios no puedan cumplir una obligación o trámite establecido en la normatividad aduanera a través de los servicios informáticos electrónicos, deben reportar el hecho a través de los canales institucionales que disponga la entidad, anexando las imágenes de las pantallas del error y la explicación del problema, en el formato dispuesto para tal fin en la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Cada uno de los usuarios aduaneros recibirá un número de registro de reporte que incluye la fecha y hora del mismo, en el momento en que se surta el reporte.

Cuando se identifique la ocurrencia de una falla en los servicios informáticos electrónicos a nivel nacional o en una Dirección Seccional en particular, y esta no se solucione máximo en (2) dos días calendario siguientes a la recepción del reporte de la falla, la Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones, o quien haga sus veces, certificará el hecho y lo informará a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o a la correspondiente Subdirección responsable del procedimiento o trámite que se soporta en dichos canales, quien declarará la contingencia y autorizará el trámite manual. Para tal efecto, el usuario aduanero reportará en forma física o a través de medios magnéticos la documentación e información requerida.

Cuando la Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones, o quien haga sus veces, informe que en un determinado período no estarán disponibles total o parcialmente los servicios informáticos electrónicos, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios aduaneros.

informáticos electrónicos dispuestos para el cumplimiento de las formalidades u obligaciones aduaneras. La Dirección de Gestión o la correspondiente Subdirección responsable del procedimiento o trámite que soporta en dichos servicios, declarará la contingencia y autorizará el trámite manual.

Cuando al usuario aduanero se le presenten fallas en el servicio informático electrónico, originadas por causas propias del sistema, en la realización de una operación o trámite aduanero, deberá reportar e informar en la forma establecida en el inciso primero de este artículo. Transcurridos dos (2) días calendario, desde la fecha del reporte de la falla y sin solución al problema, el jefe de las Divisiones de Gestión de Control Carga o de la Operación Aduanera o quien haga sus veces en la Dirección Seccional; o la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero; o la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera; o la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior, según el caso, podrá autorizar el trámite manual sin lugar a declarar la contingencia.

<Inciso modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
Restablecidos los sistemas informáticos, los usuarios deben actualizar la información en éstos, con operaciones o trámites que tuvieron trámite manual, conforme a la obligación establecida en la normativa aduanera para los usuarios aduaneros, cuando el sistema esté dispuesto para tal fin.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> Restablecidos los sistemas informáticos, estos se deberán actualizar con las operaciones o trámites que tuvieron trámite manual, conforme a la obligación establecida en la normatividad aduanera para los usuarios aduaneros.

En los eventos en que se autorice el trámite manual o a través de un mecanismo diferente, el área competente debe justificar y dejar el registro de los antecedentes del caso.

La declaratoria de contingencia y la autorización de trámite manual de que trata el presente artículo amparará el trámite particular, y los subsiguientes que dependan directamente de este, bien sea que encuentren en cabeza del usuario aduanero donde se origina el daño u otros intervinientes dentro de la cadena de la operación de comercio exterior.

PARÁGRAFO 1o. La Dirección de Gestión de Aduanas por circunstancias excepcionales debidamente motivadas, podrá mediante acto administrativo, autorizar que se realicen en forma manual las obligaciones o trámites aduaneros que no puedan cumplirse de manera permanente a través de los servicios informáticos electrónicos en una Dirección Seccional específica o a nivel nacional.

PARÁGRAFO 2o. Se podrá autorizar el trámite manual o a través de un mecanismo diferente en un tiempo inferior a los dos (2) días previstos en el presente artículo, cuando el procedimiento esté sometido a circunstancias imperiosas o por la naturaleza de la mercancía o por necesidad apremiante debidamente justificada. La autorización será otorgada por el jefe de las Divisiones de Gestión de Control Carga o de la Operación Aduanera o quien haga sus veces en la Dirección Seccional; o la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero; o la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera; o la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior, según sea el caso.

PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo siguiente:> Cuando las fallas del servicio informático electrónico indicadas en los incisos 2 y 3 del artículo se presentan para la expedición de certificados de origen, la Subdirección Técnica Aduanera, en un término máximo de tres (3) días, para declarar la contingencia, autorizar el trámite manual y notificar a los países miembros del respectivo acuerdo comercial.

Notas de Vigencia

- Parágrafo modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

PARÁGRAFO 3o. Cuando las fallas del servicio informático electrónico se presentan para la expedición de certificados de origen, la Subdirección de Gestión de Técnica Aduanera tendrá un término máximo de cinco (5) días, contados a partir de reporte de la falla por parte del usuario aduanero, para declarar la contingencia, autorizar el trámite manual y notificar a los países miembros del respectivo acuerdo comercial.

PARÁGRAFO 4o. En los eventos en los cuales, por una falla generalizada de los servicios informáticos electrónicos, se vea afectada de manera notoria la prestación del servicio aduanero, la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior, podrá autorizar los trámites manuales sin la declaratoria de contingencia, perjuicio de que adelante las gestiones necesarias con la Subdirección de Gestión de Tecnología para el restablecimiento del servicio.

Concordancias

Resolución DIAN 59 de 2019; Art. [6o](#).

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [19132](#) de 2025



ARTÍCULO 3o. PROCEDENCIA DE LA AUTORIZACIÓN DE TRÁMITE MANUAL O A TRÁMITE DE UN MECANISMO DIFERENTE. La autoridad aduanera autorizará el trámite manual o un mecanismo diferente para el cumplimiento de trámites u obligaciones aduaneras, en los siguientes casos:

1. Procederá la autorización de trámite manual, en los siguientes eventos:

1.1. Cuando se presenten los eventos señalados en el artículo [2o](#) de esta resolución.

1.2. Cuando una operación particular en razón a su especial naturaleza, no se encuentre soportada por los Servicios Informáticos Electrónicos para el cumplimiento de un trámite u obligación aduanera, y el operador no está dispuesto para la operación.

1.3. Cuando se generen circunstancias imprevisibles e irresistibles en los sistemas propios de los usuarios aduaneros, debidamente soportadas, que impidan el uso de los Servicios Informáticos Electrónicos de conformidad con lo dispuesto en el numeral 11 del artículo [137](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

En este evento, la solicitud de trámite manual deberá presentarse, cumpliendo con los requisitos ex el numeral 11 del artículo [137](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, y ante las Divisione Gestión de Control Carga o de la Operación Aduanera o quien haga sus veces en la Dirección Secc Subdirección de Gestión de Registro Aduanero; o la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera; o Subdirección de Gestión de Comercio Exterior, según el caso, quienes resolverán de manera inmed

1.4. Cuando el usuario aduanero pierda la autorización o habilitación o la misma se encuentre susp se cancele el registro aduanero, y se deban finalizar obligaciones aduaneras en curso con usuario di

1.5. Cuando la falla en los sistemas propios se refiera a la expedición de certificados de origen, el t para autorizar el trámite manual será el señalado en el parágrafo 3 del artículo [20](#) de esta resolución

El trámite manual se adelantará, sin perjuicio de la obligación de entregar la información a través d servicio informático electrónico, cuando sea restablecido.

2. No procederá la autorización de trámite manual, en los siguientes eventos:

2.1. No se cumplen las condiciones previstas en el artículo [20](#) de esta resolución y en el presente ar para la solicitud de declaratoria de contingencia y autorización de trámite manual.

2.2. No seguir los procedimientos para la presentación de la información a través de los Servicios Informáticos Electrónicos en la forma y términos exigidos en las disposiciones que regulen la mate

2.3. Los daños en el mecanismo de la firma electrónica establecida por la Unidad Administrativa E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

2.4. El olvido de las claves asociadas al certificado digital por quienes deben cumplir dicho deber.

2.5. Por mala y/o indebida manipulación de los servicios informáticos electrónicos.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [19132](#) de 2025

Oficio DIAN [21444](#) de 2019



ARTÍCULO 4o. ACTUACIÓN DIRECTA. <Artículo modificado por el artículo [2](#) de la Resolu de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> De conformidad con lo previsto en el artículo [33](#) del Decr de 2019, para la actuación directa como importador o exportador en los trámites aduaneros inheren régimen o modalidad de importación, exportación o tránsito, se deberán atender los siguientes pres

1. Cuando el importador o exportador o declarante sea una persona natural, las declaraciones aduan deben ser suscritas por dicha persona natural.

2. Cuando el importador o exportador sea una persona jurídica, las declaraciones aduaneras deben s suscritas por quien ostente la representación legal de la empresa.

En el evento en que el representante legal delegue en un empleado de la empresa el deber formal de trámites aduaneros en materia de importación, exportación y transito aduanero, asistir a diligencias cumplir con lo siguiente:

2.1. El empleado como persona natural debe estar inscrito en el Registro Único Tributario (RUT), y responsabilidad "Obligado a cumplir deberes formales a nombre de terceros", y

2.2. El representante legal de la persona jurídica deberá actualizar el Registro Único Tributario (RUT) empresa, asignando a dicha persona como tipo de representación "funcionario delegado para cumplir formales", aportando la prueba de la vinculación laboral de dicha persona natural con la empresa.

3. Cuando en cumplimiento de lo establecido en el párrafo del artículo [33](#) del Decreto 1165 de 2019, el grupo empresarial asigne una persona natural que represente a las empresas que conforman el grupo para la realización de los trámites aduaneros, debe cumplirse con lo siguiente:

3.1. La persona natural asignada por las empresas del grupo económico debe estar inscrito en el Registro Único Tributario (RUT), y tener la responsabilidad "cumplir obligaciones a nombre de terceros".

3.2. Los representantes legales de las empresas del grupo empresarial deben actualizar el Registro Único Tributario (RUT), de cada una de sus empresas, incluyendo a dicha persona con el tipo de representación "representante aduanero para grupos empresariales", y aportando la prueba de la vinculación laboral de la persona natural, con una de las empresas del grupo empresarial.

PARÁGRAFO 1o. Cuando una persona natural no obligada a inscribirse en el RUT, de conformidad con lo establecido en el párrafo 1 del artículo [1.6.1.2.6](#) del Decreto 1625 de 2016 y las normas que lo modifican o adicionen, vaya a actuar como importador o exportador en una declaración aduanera, debe solicitar a la Dirección Seccional de Aduanas, o de Impuestos y Aduanas con jurisdicción en el lugar donde se encuentra la mercancía, se le asigne transitoriamente clave de acceso al servicio informático electrónico, en calidad de importador o exportador.

PARÁGRAFO 2o. Los representantes legales de que trata el numeral segundo del presente artículo y los representantes aduaneros para grupos empresariales de que trata el numeral 3 ibidem, podrán a través del servicio informático electrónico dispuesto para el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, asignar a las personas de su organización, la ejecución de roles en dichos servicios a través del cual deban cumplir con las obligaciones, siempre y cuando dichas obligaciones no estén establecidas en la normatividad aduanera, o aquellas que deben ser cumplidas directamente por quienes ostente la representación legal.

La autorización para la ejecución de dichos roles no exime de la responsabilidad frente al cumplimiento de la obligación, de los representantes legales o representantes aduaneros que la concedieron.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [2](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [14502](#) de 2025

Oficio DIAN [904506](#) de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 4. El usuario aduanero importador o exportador que actúe de forma directa en los términos del artículo [33](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, podrá actuar ante la Administración Aduanera, a través de su representante legal o apoderado debidamente acreditado.



ARTÍCULO 5o. REGISTRO EN EL SERVICIO INFORMÁTICO ELECTRÓNICO. Todo usuario aduanero que realice operaciones de importación, exportación o tránsito aduanero, o que participe en el desarrollo de dichos procesos, deberá solicitar su registro en el Servicio Informático Electrónico de conformidad con lo dispuesto en el artículo [7o](#) de la presente resolución.

☐ ARTÍCULO 6o. REGISTRO DE LOS USUARIOS ADUANEROS PARA EFECTOS INFORMÁTICOS. De acuerdo con sus características, los usuarios aduaneros para efectos informáticos se dividen en:

1. Usuario habitual. Es aquella persona natural o jurídica que, para desarrollar sus actividades dentro del proceso aduanero, debe obtener ante la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), su autorización, inscripción o habilitación, según corresponda.

También se considerará usuario habitual, el operador económico autorizado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Así mismo, el importador o exportador que actúe directamente ante la Administración Aduanera, de conformidad con lo señalado en el artículo [33](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

2. Usuario ocasional. <Numeral modificado por el artículo [3](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Es aquella persona natural o jurídica que realiza cambio de modalidad respecto de mercancías que excedan los cupos o el tipo de mercancías autorizadas, establecidos en el régimen aduanero para las modalidades de importación de viajeros, menajes y tráfico postal y envíos urgentes y realicen máximas estas operaciones de importación en un periodo de un (1) año calendario.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [3](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

2. Usuario ocasional. Es aquella persona natural o jurídica que ocasionalmente desarrolla una operación aduanera de importación o exportación, y que actúa directamente ante la Administración Aduanera.

PARÁGRAFO. Los usuarios aduaneros serán responsables por el correcto uso de los servicios informáticos aduaneros ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), tales como el ingreso, oportunidad, exactitud, veracidad y la confiabilidad de la información allí registrada, conforme a la legislación aduanera vigente.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [904506](#) de 2021.

☐ ARTÍCULO 7o. TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE REGISTRO EN EL SERVICIO INFORMÁTICO ELECTRÓNICO. <Artículo modificado por el artículo [4](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La solicitud de registro en el Servicio Informático Electrónico deberá ser presentada por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, o su apoderado, debidamente acreditado.

el efecto, indicando los datos de la persona que administrará el sistema, y quien para todos los efectos será llamado delegado de cuenta, cuando proceda. Los usuarios podrán solicitar el registro, de la siguiente manera:

1. Los usuarios aduaneros autorizados, habilitados e inscritos por la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero, serán registrados en el sistema informático SYGA importaciones, por la Subdirección de Registro Aduanero.

2. Los Operadores Económicos Autorizados, serán registrados en el sistema informático SYGA importaciones por la Coordinación del Operador Económico Autorizado o la dependencia que haga veces.

3. Los importadores habituales u ocasionales, que actúen directamente deberán solicitar el registro en el sistema informático SYGA importaciones, ante la Dirección Seccional de Aduanas o Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales con operación aduanera, por la cual realizará sus operaciones.

Los usuarios habituales deben presentar en el Servicio Informático Electrónico los siguientes documentos: formato FT-COA-1924 solicitud registro cuenta siglo XXI - usuarios habituales; certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, cuando no esté conectada al Registro Único Empresarial -RUE o el documento que demuestre su existencia y representación legal; vigencia de expedición no superior a un (1) mes al momento de la presentación de la solicitud; copia del documento de identificación de quien solicita el registro; y, poder suscrito por el representante legal o se actúe a través de apoderado.

Respecto al numeral 3, los usuarios ocasionales deberán allegar el formato 1931 activación cuenta, debidamente diligenciado, con los documentos soporte de la operación.

Los usuarios que pretendan activación de cuenta como usuario habitual y que hayan tenido cuenta de otro tipo de usuario o han actuado a través de agencia de aduanas, deberán acreditar este hecho al momento de la solicitud e indicar si se les ha asignado cuenta en otras direcciones seccionales.

Los importadores habituales u ocasionales que soliciten cuenta por primera vez deben acreditar la existencia de comercio a realizar.

La cuenta debe ser asignada dentro de los tres días hábiles siguientes a la solicitud.

PARÁGRAFO. Cuando haya lugar al cambio de delegado de cuenta, la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, deberá informarlo a la dependencia competente deberá elevar solicitud ante la dependencia que le haya otorgado inicialmente la cuenta, indicando nombre completo e identificación del nuevo delegado de cuenta y anexando fotocopia de su documento de identificación.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [4](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

- Oficio DIAN [904506](#) de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 7. La solicitud de registro en el Servicio Informático Electrónico deberá ser presentada por el representante legal de la persona natural o jurídica, o su apoderado, debidamente acreditado para el efecto, indicando los datos de la persona que administrará el sistema, y quien para todos los efectos legales será el delegado de cuenta, cuando proceda. Los usuarios podrán solicitar el registro, de la siguiente forma:

1. Los usuarios aduaneros autorizados, habilitados e inscritos por la Subdirección de Gestión de Información Aduanera, serán registrados en el sistema informático SYGA importaciones, por la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero.
2. Los Operadores Económico Autorizados, serán registrados en el sistema informático SYGA importaciones por la Coordinación del Operador Económico Autorizado o la dependencia que haya a su cargo.
3. Los importadores habituales u ocasionales, que actúen directamente deberán solicitar el registro en el sistema informático SYGA importaciones, ante la Dirección Seccional de Aduanas o Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales con operación aduanera, por la cual realizará sus operaciones.

Respecto a los numerales 1 y 2, deberá presentar en el Servicio Informático Electrónico debidamente diligenciado los siguientes documentos: formato 1924 solicitud registro cuenta, certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio correspondiente o el documento que demuestre su existencia y representación legal, con vigencia de expedición no superior a un (1) mes al momento de la presentación de la solicitud, copia del documento de identificación de quien solicita el registro y poder suscrito por el representante legal, cuando se actúe a través de apoderado.

Respecto al numeral 3, los usuarios ocasionales deberán allegar el formato 1931 activación cuenta debidamente diligenciado, con los documentos soporte de la operación. Por su parte, para los usuarios habituales, además del formato, los documentos señalados en el inciso anterior.

PARÁGRAFO. Cuando haya lugar al cambio de delegado de cuenta, la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, deberá elevar solicitud escrita ante la dependencia que le haya otorgado inicialmente la cuenta, indicando nombre completo e identificación del nuevo delegado de cuenta, anexando fotocopia de su documento de identificación.



ARTÍCULO 8o. CLAVE ELECTRÓNICA CONFIDENCIAL. Para efectos de lo establecido en el artículo 26 del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), otorgará al usuario registrado en el Servicio Informático Electrónico una clave electrónica confidencial, que en adelante se denominará cuenta, la que consistirá en un mecanismo por medio del cual el usuario aduanero puede acceder al Servicio Informático Electrónico.

Las cuentas se clasificarán así:

1. Delegado de cuenta: Se otorga a las personas jurídicas, que requieren crear cuentas de usuarios de la aplicación para el manejo, control y administración de sus operaciones a través del Servicio Informático Electrónico;
2. Cuenta de usuario de aplicación: Se otorga a las personas naturales o jurídicas que no cuenten con

propios para realizar sus operaciones a través del Servicio Informático Electrónico.

PARÁGRAFO. La clave electrónica confidencial podrá asignarse mediante el mecanismo de firma certificación digital conforme con los presupuestos que establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para el acceso a los servicios informáticos electrónicos.



ARTÍCULO 9o. MECANISMOS DE CERTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA. Los procedimientos aduaneros previstos en el Decreto número [1165](#) del 2 de julio de 2019, que requieren utilización del mecanismo de certificación y firma electrónica, se adelantarán en la forma y condiciones establecidas en la Resolución [70](#) de 2016 proferida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y las normas que la modifiquen o adicionen

Concordancias

Estatuto Tributario; Art. [596](#) Num. 5o.; Art. [579-2](#)

Ley 527 de 1999; Art. [7](#)

Resolución DIAN 51 de 2018; Art. [11](#) Inc. 2o.; Art. [12](#) .



ARTÍCULO 10. VIGENCIA, CANCELACIÓN E INACTIVACIÓN DE LAS CUENTAS.

<Inciso modificado por el artículo [5](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La vigencia de la cuenta de los usuarios habituales podrá ser hasta por tres (3) años de acuerdo con la solicitud del usuario, quienes actuarán de manera personal y directa y/o a través de su representante legal, apoderado o representante aduanero.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [5](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO > La vigencia de la cuenta de los usuarios habituales será de tres (3) años, quienes actuarán de manera personal y directa y/o a través de su representante legal o apoderado.

Para los usuarios que ocasionalmente desarrollan una operación aduanera de importación o exportación de cinco (5) días, contados a partir de la fecha de su creación en el Servicio Informático Electrónico

1. La cancelación de la cuenta se puede presentar en los siguientes casos:

1.1. Cuando al usuario se le cancele la autorización, reconocimiento, inscripción o habilitación según el tipo de usuario, y

1.2. Por expresa solicitud del representante legal de la persona jurídica, indicando si comprende la revocatoria del delegado de cuenta o incluye las cuentas otorgadas por este.

2. La inactivación de la cuenta procede en los siguientes eventos:

2.1. Cuando a un usuario habitual se le suspenda su autorización, reconocimiento, inscripción, habiéndose renovado, y

2.2. Cuando el usuario intente ingresar a la aplicación por más de tres (3) veces consecutivas sin lograrlo utilizando una contraseña incorrecta.

PARÁGRAFO. Se podrán reactivar las cuentas, mediante solicitud del representante legal, del mismo delegado, o del usuario de aplicación, ante quien otorgó la cuenta, previa verificación de los datos registrados en el Servicio Informático Electrónico.



ARTÍCULO 11. ACTUALIZACIÓN DE DATOS. El usuario deberá informar por escrito, el cambio de datos, tales como: razón social, representante legal, delegado de cuenta, dirección, teléfono y correo electrónico, para que se actualice su información en el Servicio Informático Electrónico.



ARTÍCULO 12. RESPONSABILIDAD POR EL USO DE LA CUENTA Y EL USO DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS ELECTRÓNICOS. <Artículo modificado por el artículo 6 de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Los usuarios aduaneros registrados en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), serán responsables del manejo y administración de la cuenta, toda vez que esta es de carácter personal e intransferible.

Para efectos de lo establecido en el numeral 1.3 del artículo 634 del Decreto 1165 de 2019, se entenderá como uso indebido de los servicios informáticos electrónicos, la ocurrencia de cualquiera de las siguientes situaciones:

1. Cuando se presenten y acepten declaraciones de importación, tránsito o exportación, duplicadas, cuando quede demostrado que produce afectación en la operación o perjuicio a la Administración.

2. Cuando los importadores o exportadores en las declaraciones de importación, tránsito aduanero o exportación que se tramiten ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), no correspondan con aquellos que efectuaron las operaciones. De igual manera, el consignatario o destinatario de un documento de transporte cuya información se presente a través del servicio informático electrónico, no corresponde a quien efectuó la operación.

3. Cuando se realice la formalización de la reserva de una porción o cantidad del cupo o contingente, sin utilizar el mecanismo de primero llegado/primero servido, sin justificación alguna o sin que se preteña solicitar el levante dentro del término establecido para que se haga efectiva la asignación del cupo o contingente arancelario.

4. Presentar y aceptar declaraciones de importación con información sustancialmente diferente a la que indique la naturaleza de la mercancía o documentos soporte, hasta obtener levantes automáticos.

5. Usar en el sistema calidades aduaneras que no han sido autorizadas por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

6. Cuando realizada la trazabilidad en los procesos administrativos, técnicos y contables de los usuarios aduaneros del servicio informático electrónico, se establezca que por parte del delegado de cuenta:

6.1. No existe un control en el uso de claves para una "única" persona (usuario).

6.2. Realice creación y consienta uso de cuentas y usuarios, a personal del que se demuestre que tiene acceso a la información.

relación simultánea directa o indirecta con otras sociedades de actividad económica igual o parecida a la agencia de aduanas.

7. Presentar en la solicitud de registro en el servicio informático electrónico, información falsa, o que corresponde a la realidad.

8. Presentar una declaración de importación tipo inicial, que haya sido precedida de una suspensión o ampliación de la diligencia de inspección, que no haya sido subsanada.

9. Registrar en el servicio informático electrónico una subpartida arancelaria diferente a la subpartida arancelaria general de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, cuando la guía original no exista alguna desde su emisión en origen.

10. Presentar declaración de importación obteniendo levante automático cuando la mercancía se encuentre en abandono.

11. Cualquier otro caso en el que se constate el uso indebido del sistema informático aduanero.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [6](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

- Oficio DIAN [902905](#) de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 12. Los usuarios aduaneros registrados en el Servicio Informático Electrónico serán responsables del manejo y administración de la cuenta, toda vez que esta es de carácter personal e intransferible.

De igual manera, en aplicación de la sanción de que trata el numeral 1.3 del artículo [634](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, se entenderá como uso indebido de los servicios informáticos electrónicos, la ocurrencia de cualquiera de las siguientes situaciones:

1. Cuando se presenten y acepten declaraciones de importación, tránsito aduanero o exportación, duplicadas.
2. Cuando los importadores o exportadores en las declaraciones de importación, tránsito aduanero o exportación que se tramiten ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), no correspondan con aquellos que efectuaron las operaciones. De igual manera cuando se trate del consignatario o destinatario de un documento de transporte cuya información presente a través del servicio informático electrónico.
3. Cuando se realice la formalización de la reserva de una porción o cantidad del cupo o contingente utiliza el mecanismo de primero en llegar/primer servido, sin justificación alguna o sin que se presente solicitud el levante dentro del término establecido para que se haga efectiva la asignación del cupo o contingente arancelario.
4. Presentar y aceptar declaraciones de importación con información sustancialmente diferente a la

indique la naturaleza de la mercancía o documentos soportes, hasta obtener levantes automáticos.

5. Usar el sistema para asignarse calidades aduaneras que no han sido autorizadas por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

6. Presentar información sobre el Cuadro Insumo Producto de los Sistemas Especiales de importación y exportación, sin los soportes reales de la operación o para simular la realización de una operación.

7. Cuando realizada la trazabilidad en los procesos administrativos, técnicos y contables de los usuarios aduaneros del servicio informático electrónico, se establezca que por parte del delegado de cuentas:

7.1. No existe un control en el uso de claves para una 'única' persona (usuario).

7.2. Realice creación y consienta uso de cuentas y usuarios, a personal del que se demuestre que tiene relación simultánea directa o indirecta con otras sociedades de actividad económica igual o parecida de la agencia de aduanas.

8. Presentar en la solicitud de registro en el servicio informático electrónico, información falsa, o que no corresponde a la realidad.

9. Presentar una declaración de importación tipo inicial, que haya sido precedida de una suspensión o ampliación de la diligencia de inspección, que no haya sido subsanada.

10. Registrar en el servicio informático electrónico una subpartida arancelaria diferente a la subpartida arancelaria general de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, cuando la guía original no registró ninguna desde su emisión en origen.

11. Presentar declaración de importación obteniendo levante automático cuando la mercancía se encuentra en abandono.

12. Cualquier otro caso en el que se constate el uso indebido del sistema informático aduanero.



ARTÍCULO 12-1. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTE. <Artículo adicionado al artículo [7](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando se trate de la conservación de documentos soporte electrónicos en los regímenes de importación, exportación y tránsito, se deberá mantener en un medio de almacenamiento electrónico que garantice su seguridad y conservación.

Cuando se trate de documentos físicos, los mismos podrán conservarse en medio físico o digitalizado anterior sin perjuicio de ser exhibidos cuando la autoridad aduanera lo requiera.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo [7](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [909842](#) de 2021

Oficio DIAN [905655](#) de 2021.

TÍTULO 3.

GARANTÍAS.



ARTÍCULO 13. CLASES DE GARANTÍAS. Las garantías para asegurar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, serán globales o específicas, deberán constituirse ante una entidad bancaria o una compañía de seguros.

Las globales son las que se constituyen para respaldar varias operaciones de un mismo responsable o específicas para respaldar una sola operación.

<Inciso modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 55 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La modalidad de transporte internacional de mercancías por carretera, 'los vehículos y unidades de carga' registrados ante la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero o la dependencia que haga sus veces, constituyen de pleno derecho como garantía exigible para responder por los gravámenes a la importación, así como por los tributos, finalización de la modalidad y el cumplimiento de los trámites aduaneros establecidos en Colombia.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan una garantía en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publicada en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> Las garantías podrán ser reales únicamente para la modalidad de transporte internacional de mercancías por 'carretera'. En este caso 'los vehículos y unidades de carga' registrados ante la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero o la dependencia que haga sus veces, se constituyen de pleno derecho como garantía exigible para responder por los gravámenes a la importación, así como por los tributos, finalización de la modalidad y el cumplimiento de los trámites aduaneros establecidos en Colombia.

PARÁGRAFO. En el texto de las garantías de compañías de seguros o bancarias constituidas a favor de la Nación Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, deberá constar expresamente la mención de que renuncian al beneficio de excusión.

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo [1](#) de la Resolución 55 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Lo dispuesto en los artículos [14](#) a [14-5](#) de la presente resolución, también aplica a las garantías específicas.

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo [1](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan una garantía en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publicada en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.2.16.2](#); [3.3.12](#).

CAPÍTULO 1.

GARANTÍAS GLOBALES PARA LOS USUARIOS ADUANEROS.



ARTÍCULO 14. TIPO DE GARANTÍA GLOBAL. <Artículo modificado por el artículo [2](#) de la Resolución 55 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> De conformidad con lo señalado en el artículo del Decreto 1165 de 2019, para la constitución de garantías se podrá optar por alguno de los siguientes:

1. De compañía de seguros.
2. De entidad bancaria.
3. Hipotecaria.
4. Fiducia mercantil en garantía.
5. Prenda sin tenencia.
6. Certificado de depósito a término.
7. Fianza.

Las garantías señaladas en los numerales 1, 2, 4 y 6 deberán ser expedidas por entidades que se encuentren sometidas a inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Financiera de Colombia.

En las garantías señaladas en los numerales 3 a 5, los bienes y recursos monetarios sobre los que se constituyen la garantía podrán ser de propiedad de los obligados a constituirla o de un tercero solvente.

PARÁGRAFO 1o. En cualquier momento se podrá modificar el tipo de garantía, a solicitud del usuario, cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) determine que la garantía no cubre el monto de la obligación garantizada.

Una vez modificada la garantía, a solicitud del usuario la misma no podrá volverse a modificar en un periodo inferior a seis (6) meses.

PARÁGRAFO 2o. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá realizar verificación a los bienes objeto de garantía, que permitan determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la constitución de las garantías.

PARÁGRAFO 3o. Los bienes dados en garantía no afectarán la determinación del patrimonio líquido de los usuarios aduaneros que tengan dicho requisito.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [2](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan u otorgan garantías en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publicada en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 14. De conformidad con lo señalado en el artículo [28](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, para la constitución de garantía global se podrá optar por alguno de los siguientes:

1. De Compañía de seguros.
2. De Entidad Bancaria.

Estas garantías deberán ser expedidas por entidades que se encuentren sometidas a inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

ARTÍCULO 14-1. HIPOTECARIA. <Artículo adicionado por el artículo [3](#) de la Resolución 55 de 2019, cuyo nuevo texto es el siguiente:> El usuario aduanero podrá constituir hipoteca a favor de la Nación - Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sobre bienes inmuebles o aeronaves de su propiedad o de propiedad de un tercero solvente, la cual deberá ser en primer lugar pública y mínimo por el monto asegurado correspondiente.

Para garantías específicas esta sólo podrá amparar una operación aduanera.

La garantía hipotecaria deberá otorgarse mediante escritura pública en la cual se determinará la descripción completa del bien con sus especificaciones, avalúo e inscripción ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Capitanía de Puerto u Oficina de Registro Aeronáutico Nacional, según corresponda, con las normas que regulan la materia.

La garantía corresponde a la escritura pública de hipoteca y el certificado de tradición y libertad, cedente de la capitanía del puerto de matrícula o registro aeronáutico nacional según sea el caso, en donde conste el registro de la hipoteca a favor de la Nación -Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Previo a la suscripción de la garantía hipotecaria y con el fin de determinar la viabilidad de aceptar por hipotecar, el usuario aduanero deberá enviar por correo electrónico a la Subdirección de Gestión y Registro Aduanero cuando se trate de garantía global o a la Dirección Seccional en la que se esté adelantando el trámite sujeto a garantizarse cuando se trate de garantía específica, los documentos indicados en los numerales 1 y 2.2.1 del artículo [17](#) de la presente resolución cuando se trate de garantías globales y en los numerales 1.1. y 2.2.1. del artículo [17](#) y numeral 2.2 del artículo [31](#) de la presente resolución cuando se trate de garantías específicas, e informar el correo electrónico del usuario aduanero en donde se recibieron las comunicaciones.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) verificará el cumplimiento de los requisitos y anexos establecidos para este tipo de garantía en un término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del correo electrónico. Vencido este término, informará a los correos electrónicos suministrados por el usuario aduanero y el que se encuentre registrado en el Registro Único Tributario (RUT), sobre el resultado de la verificación, comunicación respectiva, la cual no procederá recurso alguno.

La determinación de la viabilidad de aceptar el bien por hipotecar se hará con base en las características del bien, avalúo, estado, conservación y demás condiciones que a criterio de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se requieran.

Aceptado el bien por hipotecar por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el usuario aduanero podrá optar por cualquiera de las modalidades de garantía global o específica.

Aduanas Nacionales (DIAN), el usuario aduanero procederá a enviar por correo electrónico la minuta hipoteca a la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero cuando se trate de garantía global o a la Dirección Seccional en la que se esté adelantando el trámite sujeto a garantizarse cuando se trate de específica

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) verifica minuta, el cumplimiento de los requisitos establecidos para este tipo de garantía en un término de días hábiles, contados a partir de la fecha de radicación de la misma.

Vencido este término se informará a los correos electrónicos suministrados por el usuario aduanero se encuentre registrado en el Registro Único Tributario (RUT), sobre el resultado de la verificación minuta. Lo anterior, sin perjuicio del trámite de evaluación señalado en los artículos [19](#) o [32](#) de la resolución, según sea el caso.

Una vez validado el cumplimiento de los requisitos de la minuta, se procederá con los trámites de constitución de hipoteca mediante escritura pública ante la Notaría que sea informada por la Entidad suscripción por las partes. Posteriormente, el usuario deberá registrarla, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Capitanía de Puerto u Oficina de Registro Aeronáutico Nacional, según sea

Firmada y registrada la escritura pública, el usuario aduanero deberá radicarla junto con el certificado tradición y libertad, certificado de la capitanía del puerto de matrícula o registro aeronáutico nacional sea el caso, con una expedición no superior a treinta (30) días calendario, en donde conste el registro hipoteca a favor de la Nación -Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a través del Servicio Informático Electrónico de Garantías conforme a lo dispuesto en el artículo [16](#) o [31](#) de la presente resolución, según sea el caso.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo [3](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan unas garantías en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publicada en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.

ARTÍCULO 14-2. FIDUCIA MERCANTIL EN GARANTÍA. <Artículo adicionado por el artículo 3 de la Resolución 55 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El contrato de fiducia en garantía deberá ser irrevocable y se ceñirá a las normas que regulan el negocio fiduciario y a las demás disposiciones normativas aplicables.

El contrato de fiducia en garantía solo será aceptado cuando los bienes fideicomitidos sean inmuebles o recursos monetarios.

La garantía corresponde al certificado de garantía expedido por la sociedad fiduciaria mediante el cual se certificará la suficiencia de recursos en el patrimonio autónomo para responder por las obligaciones garantizadas.

Para las garantías específicas se podrá celebrar un solo contrato de fiducia mercantil en garantía de recursos monetarios, siempre que los recursos económicos sean suficientes para expedir un único certificado de garantía para la operación aduanera.

Previo a la celebración del contrato de fiducia, el usuario aduanero deberá enviar para su verificación minuta expedida por la fiduciaria por correo electrónico a la Subdirección de Registro Aduanero cuando se trate de garantía global o a la Dirección Seccional ante la cual se esté adelantando el trámite sujeto

cuando se trate de garantía específica, junto con los anexos indicados en los numerales 1. y 2.3.1. d [17](#) de la presente resolución cuando se trate de garantías globales o en los numerales 1.1. y 2.3.1 de [17](#) y numeral 2 del artículo [31](#) de la presente resolución cuando se trate de garantías específicas, se corresponda, e informar los correos electrónicos del usuario aduanero y de la fiduciaria en donde se comuniquen, sin perjuicio del trámite de evaluación señalado en los artículos [19](#) o [32](#) de la presente resolución, según corresponda.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) realizará verificación de los requisitos y anexos establecidos para este tipo de garantía en un término de diez hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del correo electrónico por el cual se envía la minuta señalada en el inciso anterior. Esta verificación no implicará la aceptación del bien ni la suficiencia de la garantía y no impedirá que se efectúen de manera concomitante los trámites requeridos por la fiduciaria para el perfeccionamiento del contrato de fiducia mercantil en garantía.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), informará los correos electrónicos suministrados por el usuario aduanero y los que se encuentren registrados en el Registro Único Tributario (RUT), sobre el resultado de la verificación, comunicación sobre la cual no procede recurso alguno.

Aprobada la minuta, el usuario aduanero deberá radicar la garantía junto con sus anexos ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a través del Servicio Informático Electrónico de Garantías conforme a lo dispuesto en los artículos [16](#) o [31](#) de la presente resolución, según sea el caso.

Aprobada o aceptada la garantía a través del Servicio Informático Electrónico de Garantías, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) procederá a realizar inscripción del contrato de fiducia y del certificado de garantía a través del Sistema de Registro de Bienes Muebles, y informará a la fiduciaria.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo [4](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan las garantías en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publicada en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.

ARTÍCULO 14-3. PRENDA SIN TENENCIA. <Artículo adicionado por el artículo [5](#) de la Resolución 55 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Solo serán admitidos como garantías los bienes sujetos a registro.

La garantía corresponderá al contrato debidamente suscrito.

Previo a la suscripción del contrato de prenda, el usuario aduanero deberá enviar la minuta del contrato por correo electrónico para su verificación a la Subdirección de Registro Aduanero cuando se trate de garantía global o a la Dirección Seccional ante la cual se esté adelantando el trámite sujeto a garantía cuando se trate de garantía específica junto con los anexos indicados en los numerales 1. y 2.4.1. del artículo [17](#) de la presente resolución cuando se trate de garantías globales o en los numerales 1.1. y 2.4.1 del artículo [17](#) y numeral 2.2. del artículo [31](#) de la presente resolución cuando se trate de garantías específicas, según corresponda, e informar el correo electrónico del usuario aduanero en donde se recibirán comunicaciones, con el fin de determinar la viabilidad de aceptar el bien en prenda. Lo anterior, sin perjuicio del trámite de evaluación señalado en los artículos [19](#) o [32](#) de la presente resolución, según sea el caso.

La determinación de la viabilidad de aceptar el bien en prenda se hará, con base en las características

estado, conservación y demás condiciones que a criterio de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se requieran.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) realizará verificación de los requisitos y anexos establecidos para este tipo de garantía en un término de diez hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del correo electrónico por el cual se envía la minuta.

Vencido el término señalado en el inciso anterior, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informará a los correos electrónicos suministrados por el usuario a los que se encuentren registrados en el Registro Único Tributario (RUT), sobre el resultado de la verificación, comunicación sobre la cual no procederá recurso alguno.

Aceptado el bien dado en prenda, el usuario aduanero procederá con la radicación del contrato de prenda debidamente firmado en original. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) procederá a la firma del contrato dentro de los cinco (5) días siguientes a la radicación siempre y cuando se encuentre conforme con la minuta antes verificada.

Firmado el contrato de prenda sin tenencia por las partes, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) procederá a realizar la inscripción del documento a través del Sistema de Registro de Garantías Mobiliarias.

Una vez el Sistema de Registro de Garantías Mobiliarias genere copia de confirmación de inscripción, el usuario aduanero deberá radicar la garantía ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a través del Servicio Informático Electrónico de Garantías conforme dispuesto en los artículos [16](#) o [31](#) de la presente resolución, según sea el caso.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo [5](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan unas garantías en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publicada en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.

ARTÍCULO 14-4. CERTIFICADO DE DEPÓSITO A TÉRMINO. <Artículo adicionado por el artículo 6 de la Resolución 55 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El certificado de depósito a término podrá ser físico o digital y se ceñirá a las normas que regulan la materia.

Cuando se trate de certificado de depósito a término físico, la garantía corresponde al certificado original emitido por la entidad bancaria debidamente endosado a favor de la Nación - Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el documento en donde se certifique la inscripción de este en el registro del emisor.

Tratándose de certificado de depósito a término digital, la garantía corresponde al certificado emitido en forma digital por la entidad bancaria y el documento en donde se certifique la existencia, el endoso a favor de la Nación - Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la inscripción de este en el registro del emisor.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo [6](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan unas garantías en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publicada en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.

ARTÍCULO 14-5. FIANZA. <Artículo adicionado por el artículo [7](#) de la Resolución 55 de 2021. El texto es el siguiente:> El usuario aduanero podrá constituir fianza con una compañía afianzadora, p respaldar el cumplimiento de sus obligaciones con la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La fianza deberá ser irrevocable, no podrán existir cofiadores, se ceñirá a las normas que regulen es y las especiales contempladas en la regulación aduanera.

La garantía corresponderá al contrato de fianza, el cual deberá constar por escrito y estar debidame suscrito por las partes.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo [7](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan u garantías en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publ en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [908592](#) de 2022.



ARTÍCULO 15. REQUISITOS DE LA GARANTÍA GLOBAL. Las garantías deberán contener

1. Asegurado/Beneficiario: La Nación – Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Nacionales NIT. 800.197.268-4.
2. Tomador/Garantizado/Ordenante de la garantía: Nombre completo e identificación. Esta informa deberá corresponder con la que se encuentre registra da, al momento de constituir la garantía, en el Certificado de Existencia y Representación Legal o en el Registro Mercantil, o documento que hag veces.
3. Objeto: El objeto contenido en la garantía global debe ser el previsto en el artículo [29](#) del Decret 1165 del 2 de julio de 2019, o en las normas especiales, según el caso.
4. Monto: <Numeral modificado por el artículo [8](#) de la Resolución 55 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El valor mínimo debe ser el previsto para cada usuario aduanero, en el caso de garantías globales; cuando el monto se encuentre establecido en dólares de los Estados Unidos de América, e convertirá a pesos colombianos aplicando la tasa representativa del mercado publicada por la Superintendencia Financiera para el día hábil anterior a la fecha de expedición de la garantía.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [8](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan u garantías en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publ en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

4. Monto: El previsto para cada usuario aduanero, en el caso de garantías globales; cuando el monto encuentre establecido en dólares de los Estados Unidos de América, este se convertirá a pesos colombianos aplicando la tasa representativa del mercado publicada por la Superintendencia Financiera para el día hábil anterior a la fecha de expedición de la garantía.

5. Vigencia: <Numeral modificado por el artículo [8](#) de la Resolución 55 de 2021. El nuevo texto es siguiente:> La prevista en el artículo [30](#) del Decreto 1165 de 2019 y las normas que lo reglamenten o en las normas especiales, según el caso.

La fecha de constitución y expedición de la garantía global deberá ser posterior a la de ejecutoria del acto administrativo que ordene su constitución. Para los casos de renovación, la fecha de constitución y expedición deberá ser antes de la fecha de vencimiento de la garantía que se pretende renovar.

Para las garantías señaladas en los numerales 3 a 6 del artículo [14](#) de la presente resolución, la vigencia mantendrá hasta que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), certifique el cumplimiento de las obligaciones aduaneras.

La fecha de inicio de la vigencia de las garantías señaladas en los numerales 3 a 7 del artículo [14](#) de la presente resolución, serán las siguientes:

5.1. Hipotecaria: La de inscripción de la escritura pública en el registro de instrumentos públicos.

5.2. Fiducia mercantil en garantía: La de expedición del certificado de garantía.

5.3. Prenda sin tenencia: La fecha indicada en el contrato de prenda o en su defecto la fecha de suscripción del mismo.

5.4. Certificado de depósito a término: La de inscripción del endoso en el registro del emisor.

5.5. Fianza: La fecha de inicio establecida en el contrato de fianza.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [8](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan las garantías en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publicada en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

5. Vigencia: La prevista en el artículo [30](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019 y las normas que lo reglamenten o en las normas especiales, según el caso. La fecha de constitución y expedición de la garantía global deberá ser posterior a la de ejecutoria del acto administrativo que ordene su constitución. Para los casos de renovación la fecha de constitución y expedición deberá ser antes de la fecha de vencimiento de la garantía que se pretende renovar.

6. Firma: <Numeral modificado por el artículo [8](#) de la Resolución 55 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Deberá estar firmada por quien esté facultado legalmente para expedirla, con su nombre

número de identificación. En todo caso, será válida la firma mecánica y electrónica.

Para los casos de garantías de compañía de seguros se aceptará la remisión electrónica de la garantía en los casos permitidos legalmente y autorizados expresamente por la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales, se aceptará la firma electrónica.

Las garantías señaladas en los numerales 3 y 5 del artículo [14](#) de la presente resolución deberán ser por quien tenga la competencia para suscribir la garantía por parte de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [8](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan las garantías en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publicada en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

6. Firma: Deberá estar firmada por quien esté facultado legalmente para expedirla, con su nombre y número de identificación. Es válida la firma mecánica.

Para los casos de garantías de compañía de seguros se aceptará la remisión electrónica de la garantía en los casos permitidos legalmente y autorizados expresamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se aceptará la firma electrónica.

7. Clausulado: <Numeral modificado por el artículo [8](#) de la Resolución 55 de 2021. El nuevo texto siguiente:> No podrá contener cláusulas que puedan impedir la efectividad de la garantía.

Para las garantías señaladas en los numerales 4 y 5 del artículo [14](#) de la presente resolución, se debe tener en cuenta lo siguiente:

7.1. Fiducia mercantil en garantía: No podrá contener cláusulas que:

7.1.1. Desnaturalicen el negocio fiduciario.

7.1.2. Desvíen su objeto original.

7.1.3. Exoneren de responsabilidad a la fiduciaria, por el incumplimiento de sus obligaciones dentro del contrato.

7.1.4. Limiten los derechos del beneficiario.

7.1.5. Otorguen facultades a la fiduciaria o al fideicomitente para modificar el contenido de las cláusulas antes de dar por terminado anticipadamente el contrato o apartarse de la gestión encomendada.

7.1.6. Remitan a la figura del Tribunal de Arbitramento como solución de controversias.

7.2. Prenda sin tenencia: No podrá contener cláusulas que:

7.2.1. Permitan la venta, arrendamiento y disposición del bien sobre el que se constituye la prenda por parte del deudor prendario.

7.2.2. Exoneren de responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones del deudor prendario.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [8](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan u garantías en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publ en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

7. Clausulado: No podrá contener cláusulas que puedan impedir la efectividad de la garantía.

8. Condiciones: <Numeral adicionado por el artículo [8](#) de la Resolución 55 de 2021. El nuevo texto siguiente:> Los tipos de garantías señalados en los numerales 3 a 7 del artículo [14](#) de la presente re tendrán como mínimo las siguientes condiciones:

8.1. Hipotecaria:

8.1.1. La garantía hipotecaria deberá ser en primer grado, abierta y por el monto asegurado correspo

8.1.2. El bien deberá estar libre de cualquier gravamen que pueda afectarlo, no podrá ser vendido n sin previa y expresa autorización de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y A Nacionales.

8.1.3. El bien debe estar ubicado, registrado o matriculado en el territorio nacional.

8.1.4. Los bienes inmuebles por destinación o muebles por anticipación que hagan parte del bien in hipotecado no podrán ser objeto de venta o remoción.

8.1.5. Los aparejos y utensilios destinados permanentemente al servicio e indispensables para la uti de la nave, los documentos de a bordo, los repuestos y las provisiones que constituyan la reserva cc necesaria de la nave hipotecada, no podrán ser objeto de venta o remoción por parte del titular de lc salvo que se reemplacen para permitir su funcionamiento óptimo.

8.1.6. La célula, las unidades motopropulsoras, los equipos electrónicos y cualquier otra pieza desti servicio de la aeronave, incorporada en ella en forma permanente, aunque fuere momentáneamente de la aeronave, no podrán ser objeto de venta o remoción por parte del titular de los bienes, salvo q reemplacen para permitir su funcionamiento óptimo.

8.1.7. Los gastos asociados a la constitución y cancelación de la hipoteca deberán ser asumidos por constituye la garantía hipotecaria.

8.1.8. Tratándose de un bien inmueble que se encuentre ubicado en zona urbana se garantizará hast del valor del bien y cuando se encuentre ubicado en zona rural se garantizará hasta el 60% de su va

8.2. Fiducia mercantil en garantía:

8.2.1. La Nación - Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales : único beneficiario del contrato fiduciario.

8.2.2. La fiduciaria deberá contar con la provisión para pago de impuestos que se generen con ocas

encargo fiduciario

8.2.3. El contrato de fiducia solo deberá ser suscrito por el fideicomitente y la fiduciaria.

8.2.4. Durante la vigencia del contrato, la comisión fiduciaria estará a cargo del fideicomitente. La comisión no se podrá pagar con los recursos o bienes fideicomitados.

8.2.5. Los gastos asociados a la constitución y cancelación de la fiducia deberán ser asumidos por el fideicomitente.

8.2.6. No se podrá ceder el contrato de fiducia, salvo cuando se trate de fusión o escisión de sociedad o evento en el cual, se podrá ceder el contrato al nuevo responsable de las obligaciones aduaneras, siempre cuando incluya la cesión de registro aduanero.

8.2.7. La fiduciaria se obligará a expedir el certificado de garantía, el cual deberá ser aceptado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

8.2.8. La fiduciaria deberá dar cumplimiento al contrato de fiducia en garantía una vez la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) le informe sobre el incumplimiento de las obligaciones garantizadas.

8.2.9. La fiduciaria deberá advertir a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) sobre las situaciones que afectan las condiciones del beneficiario y de los bienes fideicomitados que puedan afectar el pago de las obligaciones.

8.2.10. Cuando la fiducia incluya un bien inmueble deberá estar libre de gravámenes y limitaciones.

8.2.11. Tratándose de un bien inmueble que se encuentre ubicado en zona urbana se garantizará hasta el 80% del valor del bien y cuando se encuentre ubicado en zona rural se garantizará hasta el 60% de su valor.

8.2.12. En caso de incumplimiento la fiduciaria se obligará a vender el inmueble para responder por la obligación garantizada en un término de seis (6) meses. Vencido este término sin que se haya realizado la venta, la fiduciaria deberá entregar el bien inmueble a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y deberá demostrar la gestión realizada para la venta, la comisión y el soporte para el pago de la comisión.

Si el bien no es vendido dentro del término señalado, este deberá entregarse a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para que inicie el proceso de embargo, secuestro, remate y adjudicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo [840](#) del Estatuto Tributario.

8.2.13. El avalúo comercial, el estudio de títulos, la verificación de la suficiencia del bien y que esté fácilmente realizable, estará a cargo de la fiduciaria.

8.2.14. La fiduciaria podrá entregar al fideicomitente los bienes inmuebles en comodato precario de carácter independiente al contrato de fiducia.

8.2.15. Para las garantías globales, realizada la garantía de un bien inmueble, el excedente monetario resultante de la venta deberá ser destinado a una fiducia mercantil en garantía de recursos monetarios, siempre que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) certifique el cumplimiento de las obligaciones o se modifique el tipo de garantía.

8.2.16. Cuando se trate de fiducia mercantil en garantía de recursos monetarios, ni el fideicomitente ni la fiduciaria podrán disponer de los recursos sin autorización del beneficiario.

8.3. Prenda sin tenencia:

8.3.1. El único acreedor prendario sobre el bien dado en prenda deberá ser la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

8.3.2. El deudor prendario es el usuario aduanero.

8.3.3. Para las garantías globales, el bien dado en prenda será admisible para garantizar un único trámite aduanero.

8.3.4. Para las garantías específicas, el bien dado en prenda será admisible para varias operaciones, cuando no se superen los topes del valor del bien de acuerdo con las condiciones señaladas en el numeral 8.3.8 del presente artículo. Para este efecto, se debe constituir una garantía de prenda por cada operación aduanera en particular.

8.3.5. El bien dado en prenda deberá ser registrable y deberá permanecer dentro del territorio nacional.

8.3.6. El usuario aduanero o el tercero solvente deberá acreditar mediante documento público y/o privado la existencia, condición, titularidad, tradición y posesión del bien dado en prenda por la entidad que corresponda. El documento deberá tener una vigencia no superior a tres (3) meses.

8.3.7. Los gastos asociados a la constitución y cancelación de la prenda deberán ser asumidos por el acreedor prendario.

8.3.8. El monto que se determine en el avalúo comercial del bien dado en prenda deberá ser superior o igual a un veinticinco por ciento (25%) al total de la obligación garantizada.

8.3.9. No podrán existir otras prendas constituidas sobre el bien dado en prenda, salvo lo señalado en el numeral 8.3.4. del presente artículo.

8.3.10. El bien deberá estar libre de cualquier limitación jurídica o gravamen que pueda afectarlo. Asimismo, no podrá tener deudas por concepto de impuestos, cuando a ello haya lugar.

8.3.11. El acreedor prendario podrá realizar inspección periódica mínimo cada doce (12) meses a propósito de la aprobación de la garantía, donde se validarán las condiciones de estado y conservación del bien dado en prenda.

8.3.12. El contrato deberá contener una cláusula que indique la imposibilidad del deudor prendario de enajenar, arrendar o disponer del bien dado en prenda.

8.3.13. En la modalidad de importación temporal a largo plazo, el bien importado podrá ser dado en prenda como garantía de la importación temporal.

8.4. Certificado de depósito a término:

8.4.1. El documento de certificación del emisor deberá contener la información que permita identificar y individualizar el certificado.

8.4.2. El certificado deberá constituirse por un término de seis (6) meses, el cual se renovará hasta el momento en que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) certifique el cumplimiento de las obligaciones.

8.4.3. El certificado de depósito a término deberá ser constituido únicamente a favor del usuario aduanero.

8.4.4. Los gastos asociados a la constitución, endoso, cancelación y costos financieros del certificado de depósito a término deberán ser asumidos por el usuario aduanero.

8.4.5. El certificado deberá constituirse indicando que los intereses se pagarán al finalizar el plazo estipulado, los cuales serán restituidos al usuario aduanero.

8.4.6. En caso de hacer efectiva la garantía, se procederá a realizar la devolución de la diferencia al usuario aduanero, si a ello hubiere lugar.

8.5. Fianza:

8.5.1. La compañía afianzadora deberá contar con un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas y Destrucción Masiva (SAGRILAF).

8.5.2. La compañía afianzadora deberá contar con un patrimonio mínimo de 27.543 UVT.

Concordancias

Estatuto Tributario; Art. [868](#) -Unidad de Valor Tributario-.

8.5.3. La compañía afianzadora deberá renunciar al beneficio de excusión.

8.5.4. La compañía afianzadora deberá pagar "a primer requerimiento" la obligación afianzada.

8.5.5. La fianza no podrá expirar por falta de pago de la remuneración.

8.5.6. La compañía afianzadora debe contar con un reaseguro el cual deberá tener una calificación de inversión mínima de BBB o su equivalente en el exterior, certificada por una Sociedad Certificadora de Riesgo inscrita en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores o la entidad que haga sus veces en el exterior. Dicha sociedad certificadora deberá contar con permiso de funcionamiento por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia o de quien haga sus veces en el exterior.

Notas de Vigencia

- Numeral 8 y subnumerales adicionados por el artículo [8](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan unas garantías en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publicada en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.

9. Contrato: <Numeral adicionado por el artículo [8](#) de la Resolución 55 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Para los tipos de garantías señalados en los numerales 3 a 5 y 7 del artículo [14](#) de la presente resolución, en el contrato se deberán incluir las condiciones mínimas señaladas en la minuta preestablecida autorizada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Cualquier modificación que se pretenda realizar deberá ser notificada y autorizada por esta Entidad.

Notas de Vigencia

- Numeral adicionado por el artículo [8](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan unas garantías en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publicada en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.2.1](#); [3.2.5](#);



ARTÍCULO 16. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA GLOBAL. Para efecto establecido en los artículos [28](#), [30](#), [129](#) y [134](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, el representante legal de la sociedad o su apoderado debidamente constituido deberá presentar la garantía global junto con sus anexos ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a través del Servicio Informático Electrónico de Garantías.

El manejo de las garantías se hará a través de los servicios informáticos electrónicos, en los términos y condiciones señalados en la presente Resolución.

<Inciso modificado por el artículo [9](#) de la Resolución 55 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Las garantías señaladas en los numerales 2 al 7 del artículo [14](#) de la presente resolución deberán radicarse físicamente antes de la radicación electrónica.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [9](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan una garantía en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publicada en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> Las garantías de entidad bancaria deberán radicarse físicamente antes de la radicación electrónica.

Las garantías globales se entenderán presentadas a través del Servicio Informático Electrónico de C en los siguientes momentos:

1. Garantía de compañía de seguros: En el momento que el Servicio Informático Electrónico de G genere el número y fecha de la radicación de la Garantía. A partir de esta fecha se contarán los términos para evaluar la solicitud.
2. <Numeral modificado por el artículo [9](#) de la Resolución 55 de 2021. El nuevo texto es el siguiente> Las garantías de los numerales 2 al 7 del artículo [14](#) de la presente resolución, en el momento que el Servicio Informático Electrónico de Garantías genere el número y fecha de la radicación de la garantía siempre cuando se hubiere radicado previamente la garantía en forma física. A partir de esta fecha se contarán los términos para evaluar la solicitud.

La radicación física se debe realizar en original ante la Coordinación de Comunicaciones Oficiales de Registros de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en su oficina del Nivel Central o la dependencia que haga sus veces.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [9](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan las garantías en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publicada en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

2. Garantía de entidad bancaria: En el momento que el Servicio Informático Electrónico de Garantías genere el número y fecha de la radicación de la Garantía siempre y cuando se hubiere radicado previamente la garantía en forma física. A partir de esta fecha se contarán los términos para evaluación de la solicitud.

La radicación física se debe realizar en original ante la Coordinación de Comunicaciones Oficiales y el Control de Registros de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en su oficina del Nivel Central o la dependencia que haga sus veces.

PARÁGRAFO 1o. Previo a la presentación de la garantía global, el obligado aduanero podrá dirigirse a la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero o la dependencia que haga sus veces, para la verificación de los aspectos de forma de la garantía global y sus anexos, sin perjuicio del trámite de evaluación señalado en el artículo [19](#) de la presente resolución.

PARÁGRAFO 2o. Una vez las garantías de entidad bancaria sean emitidas de manera electrónica, se presentarán conforme lo señalado para las garantías de compañía de seguros.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [907044](#) de 2022

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.2.3](#); [3.2.9](#); [3.2.10](#); [3.3.1](#).



ARTÍCULO 17. ANEXOS A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA GLOBAL
<Artículo modificado por el artículo [10](#) de la Resolución 55 de 2021. El nuevo texto es el siguiente
En el momento de presentar la garantía se deberán adjuntar los siguientes documentos:

1. Generales.

1.1. Certificado de existencia y representación legal de los obligados a constituir la garantía y del gestor fiduciario, cuando la cámara de comercio que los expida no esté conectada al Registro Único Empresarial (RUE).

1.2. Documento en el que se relacionen los valores que se tuvieron en cuenta para realizar el cálculo de la garantía global en los casos en que el monto de la garantía no se encuentre establecido en UVT.

1.3. Cuando se trate de renovación o modificación del tipo de garantía global, el usuario deberá indicar el porcentaje de disminución que tuvo en cuenta al momento de realizar el cálculo del monto de la correspondiente garantía que se trate, siempre que cumpla las condiciones establecidas para ello.

1.4. Cuando se trate de la renovación o modificación del tipo de garantía de depósitos, se debe presentar informe suscrito por el revisor fiscal o contador público y por el representante legal en el cual se declare el valor en aduanas de las mercancías almacenadas durante el año inmediatamente anterior, en los casos

que el monto corresponda a un porcentaje de dicho valor.

1.5. Cuando se trate de la renovación o modificación del tipo de garantía global de puertos o muelle entrada y salida de mercancías, se deberá presentar informe suscrito por el revisor fiscal o contador por el representante legal en el cual se certifique el valor CIF de las mercancías que fueron objeto de descargue y manipulación, durante el año anterior.

1.6. Tratándose de garantías globales para Uniones Temporales y Consorcios, se deberá allegar adicionalmente lo siguiente:

1.6.1. Copia del documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal, en el que se indique el ser consignatario de mercancías bajo control aduanero.

1.6.2. Copia del contrato suscrito con el Estado en desarrollo de la Ley [80](#) de 1993, o demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.

1.6.3. Relación y valor FOB en dólares de los Estados Unidos de América de las mercancías que se sometidas a importación, exportación o tránsito aduanero, durante el primer año de ejecución de operaciones de comercio exterior.

1.7. Cuando se trate de la renovación o modificación del tipo de garantía para el ingreso de embarcaciones objeto de reparación o acondicionamiento bajo la modalidad de importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital constituidas por los astilleros habilitados como instalaciones industriales, se debe presentar informe suscrito por el revisor fiscal o contador público y por el representante legal en el cual se certifique el valor de los tributos aduaneros que se cancelarían por la importación ordinaria de las embarcaciones cuyo declarante sea el astillero y que fueron objeto de reparación o acondicionamiento, durante los seis (6) meses anteriores.

1.8. Cuando se trate de la renovación o modificación del tipo de garantía de los puntos de ingreso y salida para la importación y/o exportación por poliductos y/u oleoductos, se debe presentar certificación suscrita por el revisor fiscal o contador público y por el representante legal en la cual se certifique el valor FOB de las importaciones y exportaciones realizadas durante los doce (12) meses inmediatamente anteriores y la proyección de las importaciones y exportaciones que se pretendan realizar durante un (1) año, según el caso.

2. Específicos.

2.1. De compañía de seguros y de entidad bancaria:

2.1.1. La garantía expedida para el asegurado o beneficiario, según el tipo de garantía de que se trate.

2.1.2. Clausulado bajo el cual fue expedida.

2.1.3. Certificado de pago de la prima cuando se trate de compañías de seguros o certificado de honorarios de remuneración cuando se trate de entidad bancaria o manifestación expresa de que la garantía se encuentra pagada o de que no expirará por falta de pago.

2.2. Hipotecaria:

2.2.1. Para el trámite señalado en el artículo [14-1](#) de la presente resolución, los siguientes anexos deberán enviarse por correo electrónico, para su estudio:

2.2.1.1. Minuta de constitución de garantía hipotecaria.

2.2.1.2. Copia de la escritura pública del bien por hipotecar, si a ello hubiere lugar.

2.2.1.3. En el evento en que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, la Capitanía de Puerto Aeronáutica Civil que los emita, no permitan la consulta y expedición gratuita por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el usuario deberá presentar certificado de tradición y libertad, certificado de la capitanía del puerto de matrícula o registro aeronacional, según sea el caso, con una expedición no superior a treinta (30) días calendario.

2.2.1.4. Acta mediante la cual se autorice al representante legal para suscribir la hipoteca cuando exista limitación.

2.2.1.5. Avalúo comercial realizado por evaluadores registrados en el Registro Abierto de Avaluadores Superintendencia de Industria y Comercio. El avalúo debe tener una vigencia no superior a un (1) año.

2.2.1.6. Cuando se trate de bienes inmuebles, además de lo señalado en los numerales 2.2.1.1 a 2.2.1.5. de este artículo, deberá anexar:

2.2.1.6.1. En el evento en que el ente recaudador del Impuesto Predial no permita la consulta y expedición gratuita por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el usuario deberá enviar copia del pago del impuesto predial unificado del último año.

2.2.1.6.2. En el evento en que el Instituto de Desarrollo Urbano o entidad municipal que tenga dicha competencia no permita la expedición gratuita a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el usuario deberá enviar paz y salvo por concepto de contribución de valorización, con una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, en caso de que este aplique.

2.2.1.6.3. Paz y salvo de administración en caso de propiedad horizontal.

2.2.1.6.4. con una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario.

2.2.1.7. Cuando se trate de naves, además de lo señalado en los numerales 2.2.1.1 a 2.2.1.5. de este artículo, deberá anexar copia de la matrícula de la nave, a menos que la autoridad competente permita la consulta y expedición gratuita por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

2.2.1.8. Cuando la autoridad competente no permita la consulta y expedición gratuita por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y se trate de aeronaves, además de lo señalado en los numerales 2.2.1.1 a 2.2.1.5. de este artículo, deberá anexar:

2.2.1.8.1. Certificado de matrícula de la aeronave.

2.2.1.8.2. Certificado de aeronavegabilidad.

2.2.2. Para el trámite señalado en el artículo [14-1](#) de la presente resolución, los siguientes anexos deberán radicarse por el Servicio Informático Electrónico de Garantías, sin perjuicio de lo señalado en los artículos [16](#) o [31](#) de esta resolución, según sea el caso:

2.2.2.1. Primera copia de la escritura pública de la hipoteca.

2.2.2.2. En el evento en que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, la Capitanía de Puerto Aeronáutica Civil que los emita, no permitan la consulta y expedición gratuita por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el usuario deberá presentar

certificado de tradición y libertad, certificado de la capitanía del puerto de matrícula o registro aeronacional, según sea el caso, con una expedición no superior a treinta (30) días calendario en donde registro de la hipoteca.

2.3. Fiducia mercantil en garantía:

2.3.1. Para el trámite señalado en el artículo [14-2](#) de la presente resolución, deberá enviarse por correo electrónico, la minuta de constitución de fiducia mercantil.

2.3.2. Para el trámite señalado en el artículo [14-2](#) de la presente resolución, los siguientes anexos deberán radicarse por el Servicio Informático Electrónico de Garantías, sin perjuicio de lo señalado en los artículos [16](#) o [31](#) de esta resolución, según sea el caso:

2.3.2.1. Certificado de garantía original expedido por la fiduciaria.

2.3.2.2. Contrato de fiducia en garantía original.

2.3.2.3. En el evento en que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos no permita su consulta o expedición gratuita por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el usuario deberá enviar el certificado de tradición donde conste la transferencia de dominio del bien a título de beneficio en fiducia mercantil, cuando se trate de bienes inmuebles.

2.4. Prenda sin tenencia:

2.4.1. Para el trámite señalado en el artículo [14-3](#) de la presente resolución, los siguientes anexos deberán enviarse por correo electrónico:

2.4.1.1. Minuta de contrato de prenda.

2.4.1.2. Contrato de prenda debidamente firmado en original por el deudor prendario.

2.4.1.3. Documento de registro público y/o privado donde conste la existencia, condición, titularidad y tradición y posesión del bien dado en prenda debidamente registrado ante la entidad que corresponda. Cuando hubiere lugar, se deberá suministrar el número de la declaración de importación que acredite la introducción del bien dado en prenda al territorio aduanero nacional.

2.4.1.4. Avalúo comercial realizado por evaluadores registrados en el Registro Abierto de Avaluadores de la Superintendencia de Industria y Comercio. El avalúo debe tener una vigencia no superior a seis (6) meses.

2.4.1.5. Manifestación del usuario aduanero en la que se indique expresamente que el bien dado en prenda encuentra libre de cualquier limitación jurídica, material o de dominio que pueda afectarlo. Así mismo, se deberá declarar que no existen otras prendas constituidas sobre el bien dado en prenda, salvo en los eventos descritos en el numeral 8.3.4 del artículo [15](#) de la presente resolución.

2.4.1.6. Historial crediticio debidamente expedido por las centrales de riesgo con una expedición no superior a un (1) mes salvo para sociedades que se encuentren en proceso de reorganización o reestructuración.

2.4.1.7. Cuando se trate de prenda sobre establecimientos de comercio, además se deberán adjuntar los siguientes documentos:

2.4.1.7.1. Certificado de matrícula en el registro mercantil del establecimiento de comercio con una expedición no superior a treinta (30) días calendario, cuando la cámara de comercio que lo emita no permita su consulta y expedición.

2.4.1.7.2. Estados financieros y notas a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la presente solicitud, debidamente certificados por contador público o revisor fiscal, según corresponda

2.4.1.7.3. Manifestación expresa del deudor prestatario en el que se certifique el cumplimiento de lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1801 de 2016.

2.4.2. Para el trámite señalado en el artículo [14-3](#) de la presente resolución, la garantía deberá radicarse en el Servicio Informático Electrónico de Garantías.

2.5. Certificado de depósito a término:

2.5.1. Cuando se trate de certificado de depósito a término físico, deberá ser anexado en original debidamente endosado junto con el documento en donde se certifique la inscripción del endoso en el libro de registro del emisor.

2.5.2. Cuando se trate de certificado de depósito a término digital, deberá ser anexado junto con el documento en donde se certifique la existencia, esto es, la identificación plena del certificado con todos los datos que lo componen, el endoso y la inscripción de este en el registro del emisor.

2.5.3. Documento suscrito por el usuario aduanero en el cual se indique el número del certificado, el valor asegurado, el objeto garantizado, el registro aduanero, la operación o el trámite aduanero en particular y la clase de garantía.

2.6 Fianza:

2.6.1. La garantía expedida para el asegurado o beneficiario.

2.6.2. Certificado expedido por contador público o revisor fiscal de la compañía afianzadora, sobre cumplimiento del patrimonio mínimo exigido.

2.6.3. Certificación de la calificación del reaseguro en grados de inversión expedida por una Sociedad Certificadora de Riesgos inscrita en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores o la entidad que haga sus veces en el exterior.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [10](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan las garantías en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publicada en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.
- Numeral 7 modificado, y numerales 10 y 11 adicionados por el artículo [8](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 10 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [1.5.1](#); [3.2.8](#); [3.2.16.9](#); [3.2.16.12](#).

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019, parcialmente modificada por la Resolución 39 de 2021.

ARTÍCULO 17. Al momento de presentar la garantía de compañía de seguros o entidad bancaria, deberán adjuntar los siguientes documentos:

1. La garantía expedida para el asegurado o beneficiario, según el tipo de garantía de que se trate.
2. Clausulado bajo el cual fue expedida.
3. Certificado de pago de la prima o manifestación expresa de que la misma se encuentra paga o no, o que no expirará por falta de pago.
4. Certificado de Existencia y Representación Legal del tomador, garantizado u ordenante de la garantía, y del garante, cuando la Cámara de Comercio que los expida no esté conectada al Registro Único Empresarial (RUE).
5. Documento en el que se relacionen los valores que se tuvieron en cuenta para realizar el cálculo de la garantía global en los casos en que el monto de la garantía no se encuentre establecido en UVT.
6. Cuando se trate de renovación de una garantía global, el usuario deberá indicar el porcentaje de disminución que tuvo en cuenta al momento de realizar el cálculo del monto asegurado para la correspondiente garantía que se trate. Siempre que cumpla las condiciones señaladas.
7. <Numeral modificado por el artículo [8](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Cuando se trate de la renovación de la garantía de depósitos, se debe presentar informe suscrito por el revisor fiscal o contador público y por el representante legal en el cual se certifique el valor en aduana de las mercancías almacenadas durante el año inmediatamente anterior, en los casos en los que el valor correspondiente corresponda a un porcentaje de dicho valor.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

7. Cuando se trate de la renovación de la garantía global exigida en los numerales 1, 2, 4 y 7 del artículo [109](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, se deberá presentar informe suscrito por el revisor fiscal o contador público y por el representante legal en el cual se certifique el valor en aduanas de las mercancías almacenadas en el año inmediatamente anterior a la renovación.

8. Cuando se trate de la renovación de la garantía global de puertos o muelles para la entrada y salida de mercancías, se deberá presentar informe suscrito por el revisor fiscal o contador público y por el representante legal en el cual se certifique el valor CIF de las mercancías que fueron objeto de carga, descarga, cargue y manipulación, durante el año anterior.

9. Tratándose de garantías globales para Uniones Temporales y Consorcios, se deberá allegar adicionalmente lo siguiente:

- 9.1. Copia del documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal, en el que se indique el representante legal que puede ser consignatario de mercancías bajo control aduanero.

- 9.2. Copia del contrato suscrito con el Estado en desarrollo de la Ley [80](#) de 1993, o demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.

- 9.3. Relación y valor FOB en dólares de los Estados Unidos de América de las mercancías que se someten a importación, exportación o tránsito aduanero, durante el primer año de ejecución de operaciones de comercio exterior.

10. <Numeral adicionado por el artículo [8](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Cuando se trate de la renovación de la garantía para el ingreso de embarcaciones objeto de reparación o acondicionamiento bajo la modalidad de importación temporal para perfeccionamiento activo de capital constituidas por los astilleros habilitados como instalación industrial, se debe presentar informe suscrito por el revisor fiscal o contador público y por el representante legal en el cual se certifique el valor de los tributos aduaneros que se cancelarían por la importación ordinaria de las embarcaciones cuyo declarante sea el astillero y que fueron objeto de reparación o acondicionamiento durante los seis (6) meses anteriores.

11. <Numeral adicionado por el artículo [8](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Cuando se trate de la renovación de la garantía de los puntos de ingreso y/o salida para la importación o exportación por poliductos y/u oleoductos, se debe presentar certificación suscrita por el revisor fiscal o contador público y por el representante legal en la cual se certifique el valor FOB de las importaciones y exportaciones realizadas durante los doce (12) meses inmediatamente anteriores o la proyección de importaciones y exportaciones que se pretendan realizar durante un (1) año, según sea el caso.



ARTÍCULO 18. TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA GLOBAL. Para efectos del presente artículo, el término de presentación de la garantía global previsto en los artículos [28](#), [30](#), [129](#) y [134](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019 las garantías globales deberán presentarse ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dentro de los siguientes términos.

1. Garantías con ocasión de la habilitación, inscripción o autorización: <Numeral modificado por el artículo [11](#) de la Resolución 55 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Deben presentarse dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria del correspondiente acto administrativo.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [11](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan las garantías en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publicada en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

1. Garantías con ocasión de la habilitación, inscripción o autorización: Deben presentarse dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria del correspondiente acto administrativo.

2. Renovación de garantías: Debe presentarse a más tardar dos (2) meses antes de la fecha de vencimiento de la garantía aprobada y hasta antes del vencimiento de la misma. La garantía podrá radicarse dentro de los dos (2) meses sin perjuicio de la suspensión prevista en el artículo [30](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

3. Modificación de la garantía: Cuando se exija la modificación, esta se deberá presentar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que imponga esta obligación.

Si la modificación de la garantía global no se presenta dentro de este término, el acto administrativo que ordena la modificación quedará sin efecto sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.

Tratándose de cambio de razón social habrá lugar a la modificación de la garantía al momento de presentarse la renovación de la misma.

4. Modificación del tipo de garantía: <Numeral adicionado por el artículo [11](#) de la Resolución 55 de 2021, cuyo nuevo texto es el siguiente:> Se deberá aplicar lo señalado en el párrafo 1 del artículo [14](#) de la presente resolución.

Conforme lo señalado en el párrafo 1 del artículo [14](#) de la presente resolución, cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) determine que las garantías señaladas en los numerales 3 a 7 del artículo [14](#) de esta resolución no cubren el monto de la obligación garantizada, el usuario aduanero deberá modificar la garantía ajustando el valor o el tipo de garantía dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al oficio por medio del cual se comuniquen dicha situación. Si la modificación no se presenta dentro de este término, el registro aduanero quedará sin efecto sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.

Notas de Vigencia

- Numeral adicionado por el artículo [11](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan las garantías en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publicada en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Ver Notas del Editor> Para efectos de lo establecido en el último párrafo del artículo [766](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, si la modificación de la garantía se presenta antes de la fecha allí indicada, las autorizaciones o habilitaciones amparadas con la garantía del Usuario Aduanero Permanente y/o Usuario Altamente Exportador, quedarán sin efecto, a partir del 1 de marzo de 2020, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.

Notas del Editor

En criterio del editor para la interpretación de este párrafo debe tenerse en cuenta que el artículo 766 del Decreto número 1165 de 2019 fue modificado por normas posteriores.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.2.4](#); 3.2.4.5

Oficio DIAN [908618](#) de 2021.



ARTÍCULO 19. EVALUACIÓN DE LAS GARANTÍAS GLOBALES. Las garantías globales presentadas dentro de los términos establecidos en el artículo [18](#) de la presente Resolución, serán evaluadas por la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero o la dependencia que haga sus veces.

Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la garantía, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), encuentra que esta no cumple con los requisitos exigidos para su aprobación, se requerirá, a través del Servicio Informático Electrónico, por primera vez al tomador, indicándole claramente los ajustes que debe hacer a la garantía, la información y los documentos que hagan falta.

Se entenderá como fecha de acuse de recibo del requerimiento aquella en la que al solicitante le fue asignada la bandeja de tareas del servicio informático electrónico de garantías, el oficio de requerimiento.

En los casos de garantía inicial, la respuesta al requerimiento de información deberá presentarse dentro del mes siguiente a la fecha del acuse de recibo del mismo.

En el caso de renovación de la garantía, el término para dar respuesta al requerimiento será de diez hábiles.

La decisión sobre la aprobación o rechazo de la garantía, se comunicará al solicitante a través del servicio informático electrónico.

PARÁGRAFO 1. <Parágrafo derogado por el artículo [219](#) de la Resolución 39 de 2021>

Notas de Vigencia

- Parágrafo derogado por el artículo [219](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Notas del Editor

- En criterio del editor para la interpretación de este parágrafo debe tenerse en cuenta que el inciso numeral 2 del artículo [30](#) del Decreto número 1165 de 2019 fue eliminado con la modificación introducida al a ese artículo por el artículo [8](#) del Decreto 360 de 2021, 'por el cual se modifica el Decreto número [1165](#) de 2019 relativo al Régimen de Aduanas y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 51.638 de 7 de abril de 2021. Entra en vigencia una vez transcurridos treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

PARÁGRAFO 1o. <Ver Notas del Editor> La publicación a que hace referencia el inciso 8 del numeral 2 del artículo [30](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, sólo se aplica cuando el trámite realice de forma manual.

PARÁGRAFO 2o. En los casos que se permita constituir una garantía global en reemplazo de la garantía específica, y mientras se surte el trámite de aprobación, el interesado podrá continuar operando siempre cuando constituya y le sea aprobada la garantía específica exigida en la respectiva operación.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [907044](#) de 2022

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [1.9](#); [3.2.15](#).



ARTÍCULO 20. TÉRMINO PARA APROBAR O RECHAZAR LA GARANTÍA GLOBAL. La Subdirección de Gestión de Registro Aduanero o la dependencia que haga sus veces, aprobará o rechazará la garantía a través del servicio informático electrónico, en los siguientes términos:

1. Garantía con ocasión de la habilitación, inscripción, autorización o modificación: <Numeral modificado por el artículo [12](#) de la Resolución 55 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Un (1) mes contado desde:

1.1. La fecha de presentación de la garantía, cuando la misma no haya sido objeto de requerimiento

1.2. La fecha de presentación de la respuesta al requerimiento.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [12](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan garantías en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publicado en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

1. Garantía inicial: Un (1) mes conforme a lo señalado en los artículos [129](#) y [134](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, contado a partir de:

1.1. La fecha de presentación de la garantía, cuando la misma no haya sido objeto de requerimiento.

1.2. La fecha de presentación de la respuesta al requerimiento.

2. Renovación: El término para aprobar o rechazar la garantía será de (2) dos meses, conforme a lo establecido en el numeral 2 del artículo [30](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, contados a partir de la fecha de presentación de la garantía.

Este término se suspenderá desde la fecha de acuse de recibo del requerimiento y hasta la fecha de recepción de la respuesta al mismo o hasta el vencimiento del plazo para responderlo, cuando no se hubiere dado respuesta.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [1.5.2](#).



ARTÍCULO 21. DESISTIMIENTO. Se entenderá que se ha desistido del trámite de aprobación de la garantía si el solicitante no da respuesta al requerimiento dentro del término establecido para ello; en tal caso, se requerirá acto administrativo que declare tal desistimiento. En este caso se cerrará la solicitud en el sistema informático electrónico de garantías a partir del día siguiente al vencimiento del término para dar respuesta al requerimiento y se remitirá correo electrónico al solicitante informando tal situación.

El interesado podrá presentar una nueva solicitud de aprobación, siempre y cuando no se hayan verificado los plazos señalados en el artículo [18](#) de la presente resolución.

Cuando el desistimiento opere con posterioridad a los plazos señalados en el citado artículo o haya sido voluntario, la autorización o habilitación otorgada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), quedará sin efecto, sin necesidad de acto administrativo que declare a partir del día siguiente al vencimiento de la garantía vigente, si la hubiere, en caso contrario quedará sin efecto inmediatamente.

Cuando ocurra el desistimiento y se haya radicado físicamente la garantía, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, devolverá al solicitante la garantía radicada, a través de correo físico con comprobante de entrega.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.3.16](#).



ARTÍCULO 22. APROBACIÓN DE LA GARANTÍA GLOBAL. <Artículo modificado por el >

[13](#) de la Resolución 55 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando la garantía cumpla los requisitos exigidos dentro de los términos señalados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), esta se aprobará mediante documento generado a través del servicio informático electrónico, que contendrá como mínimo: la identificación del obligado a constituir la garantía, el beneficiario y el garante o fiduciaria, datos de la garantía aprobada, vigencia, fecha de aprobación, nombre y cargo del funcionario responsable.

La fecha de aprobación de la garantía será la de expedición del documento generado a través del servicio informático electrónico.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [13](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan las garantías en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publicada en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.2.7](#).

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 22. Para efectos de lo establecido en los artículos [28](#), [30](#), [129](#) y [134](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, cuando la garantía cumpla los requisitos exigidos, dentro de los términos señalados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), esta se aprobará mediante Certificación de Garantía generada a través del servicio informático electrónico, que contendrá como mínimo: la identificación del tomador, el beneficiario y el garante de la garantía aprobada, vigencia, fecha de aprobación, nombre y cargo del funcionario responsable.

La fecha de aprobación de la garantía será la de expedición de la Certificación de Garantía.



ARTÍCULO 23. RECHAZO. Para efectos de lo establecido en los artículos [28](#), [30](#), [129](#) y [134](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, las garantías globales se rechazarán en los siguientes casos:

1. Cuando se adjunte un documento que no corresponda a una garantía o modificación de la misma.
2. Cuando se presente una garantía o modificación que ya haya sido aprobada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), o que se encuentre vencida o no corresponda con la información de la solicitud.
3. Cuando la respuesta al requerimiento único no subsane las inconsistencias encontradas, caso en el cual se rechazará de plano la solicitud.
4. Cuando se presente una garantía por fuera del término establecido en el artículo [18](#) de la presente resolución.
5. <Numeral modificado por el artículo [14](#) de la Resolución 55 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Cuando las garantías establecidas en los numerales 2 a 7 del artículo [14](#) de la presente resolución no físicamente no correspondan con las presentadas a través del sistema informático electrónico de garantías.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [14](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan garantías en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publ en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

5. Cuando la garantía de entidad bancaria entregada físicamente, no corresponda con la presentada a través del sistema informático electrónico de garantías.

6. <Numeral modificado por el artículo [14](#) de la Resolución 55 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Cuando las garantías establecidas en los numerales 2 a 7 del artículo [14](#) de la presente resolución no se presenten de forma física y electrónica en los términos exigidos en los artículos [16](#) y [18](#) de la presente resolución.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [14](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan garantías en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publ en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

6. Cuando la garantía de entidad bancaria no se presente de forma física y electrónica en los términos exigidos en los artículos [16](#) y [18](#) de la presente resolución.

Al configurarse las causales señaladas en los numerales 1, 2, 4, 5 y 6 del presente artículo, no habrá lugar al requerimiento y se rechazará de plano la solicitud.

En todos los casos, el rechazo se informará al solicitante a través del servicio informático electrónico, indicando los motivos del rechazo, entendiéndose como fecha de rechazo de la solicitud, la fecha de expedición de dicha comunicación.

Cuando se rechace la garantía, el interesado podrá presentar una nueva solicitud de aprobación, siempre cuando no se hayan vencido los plazos señalados en el artículo [18](#) de la presente resolución, en el caso de presentarse con posterioridad a dicho término, se rechazará la garantía presentada.

Si el rechazo se produce con posterioridad al vencimiento del término para radicar la garantía, la autorización, habilitación o inscripción otorgada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), quedará sin efecto, sin necesidad de acto administrativo que declare, a partir de la fecha de vencimiento de la garantía aprobada, si la hubiere, en caso contrario sin efecto inmediatamente.

Concordancias

Resolución DIAN 55 de 2021; Art. [22](#) (R. DIAN 46 de 2019; Art. [32-1](#)).

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.2.11](#)

Oficio DIAN [908329](#) de 2021

Oficio DIAN [907964](#) de 2021.



ARTÍCULO 24. VIGENCIA DE LA RENOVACIÓN DE LAS GARANTÍAS GLOBALES. Para efectos de lo establecido en el artículo [30](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, la vigencia de la garantía de los usuarios aduaneros en los casos de renovación, deberá comenzar a partir del día calendario siguiente al vencimiento de la garantía objeto de renovación, sin solución de continuidad.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [906344](#) de 2022

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.2.4](#).



ARTÍCULO 25. RENOVACIÓN DE LAS GARANTÍAS GLOBALES.

<Inciso modificado por el artículo [15](#) de la Resolución 55 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de lo establecido en el numeral 2 del artículo [30](#) del Decreto 1165 de 2019, el usuario aduanero al momento de presentar la renovación o modificación del tipo de garantía deberá indicar el porcentaje de disminución que tuvo en cuenta al momento de realizar el cálculo del monto asegurado para la correspondiente garantía que se trate. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) verificará que el monto por el cual se constituyó y entregó la garantía por parte del usuario aduanero corresponda al que tiene derecho el mismo."

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [15](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan unificación de garantías en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publicada en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> Para efectos de lo establecido en el numeral 2 del artículo [30](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, el usuario aduanero al momento de presentar la renovación de la garantía, deberá indicar el porcentaje de disminución que tuvo en cuenta al momento de realizar el cálculo del monto asegurado para la correspondiente garantía que se trate. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), verificará que el monto por el cual se constituyó y entregó la garantía por parte del usuario aduanero corresponda al que tiene derecho el mismo.

Para efectos de la disminución prevista en el numeral en mención, el porcentaje será calculado sobre el monto exigido para la constitución de la garantía de acuerdo con lo establecido para cada uno de los usuarios aduaneros.

Si al momento de presentar cualquiera de las renovaciones de que trata el numeral 2 del artículo [30](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, no se cumplen las condiciones previstas para obtener beneficios, la renovación de la garantía será por el ciento por ciento (100%) del monto exigido para

constitución de la misma, caso en el cual la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuesto Aduanas Nacionales (DIAN), informará al usuario aduanero, a efectos de realizar los ajustes en el r asegurado de la correspondiente garantía.

PARÁGRAFO. El termino de los treinta y seis (36) meses a que hace referencia el numeral 2 del artículo 14 del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, respecto a las disminuciones del monto de las garantías contabilizará para los Centros de Distribución Logística Internacional, a partir del 18 de octubre de 2019.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.2.4](#); [3.2.4.1](#); [3.2.4.2](#); [3.2.4.2.2](#); [3.2.4.2.3](#)



ARTÍCULO 26. REDUCCIÓN DE LAS GARANTÍAS GLOBALES. <Artículo modificado por el artículo [16](#) de la Resolución 55 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Al momento de renovación de la garantía global y cuando proceda, el obligado aduanero solo puede aplicar una reducción de las garantías de acuerdo con la normatividad vigente.

Cuando haya modificación de la garantía o del tipo de garantía de las señaladas en los numerales 3 y 4 del artículo [14](#) de la presente resolución, solo podrán aplicar las reducciones de que trata el artículo [30](#) del Decreto 1165 de 2019, cuando hayan transcurrido mínimo veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de inicio de la vigencia de la garantía que se encuentra aprobada.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [16](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan las garantías en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publicada en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.
- Artículo modificado por el artículo [9](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Notas del Editor

En criterio del editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta la modificación introducida al artículo [78](#) del Decreto número 1165 de 2019 por el artículo [22](#) del Decreto 360 de 2021, 'por el cual se modifica el Decreto número [1165](#) de 2019 relativo al Régimen de Aduanas y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 51.638 de 7 de abril de 2021. Entra en vigencia una vez transcurridos treinta (30) días comunes contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 26. <Artículo modificado por el artículo [9](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Al momento de renovación de la garantía global y cuando proceda, el obligado aduanero puede aplicar una reducción de las previstas en la normatividad vigente.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 26. <Ver Notas del Editor> Al momento de renovación de la garantía y cuando proceda, el obligado aduanero deberá aplicar solamente la reducción prevista en el artículo [30](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, o la prevista de acuerdo al tipo de usuario, en los incisos 3, 4 y 5 del artículo [78](#), incisos 3 y 4 de los numerales 1 y 2 del artículo [109](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, el numeral 6 del artículo [100](#) y los incisos 2 y 3 del artículo [92](#) de la presente Resolución.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.2.4.2](#); [3.2.4.2.2](#); [3.2.4.2.3](#).

ARTÍCULO 27. EFECTIVIDAD DE GARANTÍA GLOBAL. <Artículo modificado por el artículo 55 de la Resolución 55 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Tratándose de las garantías señaladas en los numerales 3 a 7 del artículo [14](#) de la presente resolución, una vez se encuentre en firme el acto que declara el incumplimiento de las obligaciones aduaneras se suspenderá el registro aduanero y se dará inicio al proceso administrativo de cobro coactivo en los términos del Estatuto Tributario. Durante dicho proceso, el usuario podrá realizar el pago de las obligaciones o presentar otra garantía, hasta antes de que se fije fecha de diligencia de remate del bien hipotecado o del bien dado en prenda o hasta antes de que se haga efectiva la garantía. En el evento en el que el usuario aduanero realice el pago de las obligaciones o presente otra garantía, se reestablecerá el registro aduanero, la garantía seguirá vigente y terminará el proceso de

Si no se realiza el pago de las obligaciones o la presentación de otra garantía en los términos establecidos en el inciso anterior, el registro aduanero quedará sin efecto sin necesidad de acto administrativo que lo declare y se continuará con la ejecución de la garantía.

Para efectos de lo previsto en el artículo [31](#) del Decreto 1165 de 2019, al momento de hacerse efectiva la garantía global vigente, la dependencia que ordenó la efectividad de la garantía deberá informar a la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero, dentro de los cinco (5) días siguientes a este hecho por el cual se hizo efectiva la respectiva garantía, con el fin de verificar y controlar su ajuste.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [17](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan las garantías en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publicada en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [1.6](#); [3.2.12](#)

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 27. INFORME DE EFECTIVIDAD DE GARANTÍA GLOBAL. Para efectos de lo establecido en el artículo [31](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, al momento de hacerse efectiva la garantía global vigente, la dependencia que ordenó la efectividad de la garantía, deberá informar a la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero, dentro de los cinco (5) días siguientes a este hecho, el monto por el cual se hizo efectiva la respectiva garantía, con el fin de verificar y controlar su ajuste.



ARTÍCULO 28. CUSTODIA Y CONSERVACIÓN. La dependencia competente ante la cual se certificó o aceptó la garantía global será responsable de la custodia y conservación de las mismas y expedir certificados, copia o fotocopias de estas.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.2.13](#).

ARTÍCULO 29. DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS GLOBALES. <Artículo modificado por el artículo [18](#) de la Resolución 55 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Las garantías globales señaladas en los numerales 1, 2 y 7 del artículo [14](#) de la presente resolución que se hubieren presentado de forma física se devolverán al interesado transcurridos dos (2) años, contados a partir de la finalización de su vigencia, siempre que no haga parte de un proceso ejecutivo de cobro y dejando copia digitalizada de la misma.

Las garantías señaladas en los numerales 3 a 6 del artículo [14](#) de la presente resolución se devolverán siempre que se certifique el cumplimiento de las obligaciones aduaneras amparadas en dichas garantías.

Transcurridos los términos señalados en los incisos anteriores, se informará tal situación al correo electrónico informado en el Registro Único Tributario del obligado a constituir la garantía y de su representante legal, para que este o la persona debidamente autorizada, se presente en la oficina de la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero, o la dependencia que haga sus veces y retire la garantía.

Para las garantías señaladas en los numerales 1, 2, 4 y 7 del artículo [14](#) de la presente resolución, transcurrido un (1) mes desde el envío del correo electrónico al obligado a constituir la garantía, si no se hubiera hecho presente, se devolverá la garantía, a través de correo físico certificado con constar entrega a la dirección que reposa en el Registro Único Tributario. En el evento en que el correo sea dirigido a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se realizará la devolución a la compañía de seguros, bancaria, fiduciaria o afianzadora, según el caso.

Las garantías globales señaladas en los numerales 3, 5 y 6 del artículo [14](#) de la presente resolución que hubieren presentado de forma física se devolverán al interesado, previa certificación del cumplimiento de las obligaciones dejando copia digitalizada de las mismas.

Las garantías presentadas a través del Servicio Informático Electrónico de Garantías no tendrán lugar de devolución.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [18](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan garantías en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publicada en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.

- Inciso modificado por el artículo [10](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.2.14](#); [3.3.12](#)

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019, parcialmente modificado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 29. DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS GLOBALES AL TOMADOR O ASEGURADOR. Las garantías globales que se hubieren presentado de forma física, se devolverán al interesado transcurridos dos (2) años, contados a partir de la finalización de su vigencia, siempre haga parte de un proceso ejecutivo de cobro y dejando copia digitalizada de la misma.

Transcurrido el término señalado en el inciso anterior, se informará tal situación al correo electrónico informado en el Registro Único Tributario del tomador y de su representante legal, para que esta persona debidamente autorizada, se presente en la oficina de la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero, o la dependencia que haga sus veces y retire la garantía.

Transcurrido un (1) mes desde el envío del correo electrónico al tomador sin que este se hubiera presentado, se devolverá la garantía, a través de correo físico certificado con constancia de entrega a la dirección que reposa en el Registro Único Tributario. En el evento que el correo sea devuelto a la Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se realizará la devolución a la compañía de seguros o bancaria según el caso.

<Inciso modificado por el artículo [10](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: En el evento en que no sea posible entregarla a la compañía de seguros o a la entidad bancaria, o estas no la reciban o la devuelvan, la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero o la dependencia que haga sus veces, procederá a la destrucción elaborando el acta correspondiente. Las garantías presentadas al Servicio Informático Electrónico de Garantías no tendrán lugar a devolución.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 29. DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS GLOBALES AL TOMADOR O ASEGURADOR. Las garantías globales que se hubieren presentado de forma física, se devolverán al interesado transcurridos dos (2) años, contados a partir de la finalización de su vigencia, siempre haga parte de un proceso ejecutivo de cobro y dejando copia digitalizada de la misma.

Transcurrido el término señalado en el inciso anterior, se informará tal situación al correo electrónico informado en el Registro Único Tributario del tomador y de su representante legal, para que esta persona debidamente autorizada, se presente en la oficina de la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero, o la dependencia que haga sus veces y retire la garantía.

Transcurrido un (1) mes desde el envío del correo electrónico al tomador sin que este se hubiera presentado, se devolverá la garantía, a través de correo físico certificado con constancia de entrega a la dirección que reposa en el Registro Único Tributario. En el evento que el correo sea devuelto a la

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se realizará la devolución a la compañía de seguros o bancaria según el caso.

Las garantías presentadas a través del Sistema Informático Electrónico de Garantías, no tendrán la devolución.



ARTÍCULO 30. TRÁMITE MANUAL PARA GARANTÍAS GLOBALES. <Artículo modifica artículo [11](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En los casos en que no es disponible el servicio informático electrónico para el trámite de las garantías globales, se establece mecanismo alternativo, el siguiente procedimiento para el trámite manual de aprobación de garantías globales. Lo no previsto en este artículo, se regirá por lo señalado en este capítulo.

La solicitud de aprobación de garantía firmada por el representante legal o su apoderado, junto con anexos, se radicarán de forma física ante la Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registros de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos o la dependencia que haga sus veces en el Nivel Central.

Se entenderá presentada la garantía y sus correspondientes anexos, con el número y fecha de radicación asignado.

Dentro de los tres (3) días siguientes a la radicación de la garantía global, la Subdirección de Gestión de Registros Aduaneros, podrá verificar los aspectos de forma de los documentos radicados e informar al solicitante por correo electrónico los aspectos a subsanar, para el efecto, el solicitante tendrá un término de tres (3) días para subsanar. Lo anterior sin perjuicio del trámite de evaluación señalado en el artículo 29 de la presente resolución.

El requerimiento de información se notificará conforme a lo previsto en los artículos [759](#), o [763](#) de la Ley 1165 del 2 de julio de 2019.

El solicitante deberá radicar los documentos e información solicitados en el requerimiento, dentro del término para dar respuesta al mismo en el Nivel Central. Se entenderá presentada la respuesta al requerimiento, con el número y fecha de radicación asignado.

La decisión sobre la aprobación o rechazo de la garantía, se comunicará al solicitante a la dirección informada en la solicitud o en su defecto, en el Registro Único Tributario. Se entenderá como fecha de comunicación, la fecha de recibo del certificado u oficio, de acuerdo con la certificación expedida por la entidad o área competente designada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para tal fin.

<Inciso modificado por el artículo [19](#) de la Resolución 55 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Si se opere el desistimiento de la solicitud o se rechace la garantía, se procederá a archivar la solicitud y devolver la garantía presentada, mediante correo físico. En el evento en que el correo sea devuelto a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se seguirá el procedimiento previsto en el artículo [29](#) de la presente resolución, en lo que sea pertinente.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [19](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan un procedimiento para la aprobación de garantías en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publicada en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

<INCISO> Cuando ocurra el desistimiento de la solicitud o se rechace la garantía, se procederá a archivar la solicitud y a devolver la garantía presentada, mediante correo físico con constancia de entrega. En el evento que el correo sea devuelto a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), realizará la devolución a la compañía de seguros o entidad bancaria, según el caso.

PARÁGRAFO. El procedimiento previsto en este artículo aplicará cuando se haya declarado la conformidad del servicio informático electrónico de garantías, caso en el cual, la garantía radicada físicamente se devolverá una vez digitalizada.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [11](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Notas del Editor

<1> En criterio del editor para la interpretación de este inciso debe tenerse en cuenta que el inciso numeral 2 del artículo [30](#) del Decreto número 1165 de 2019 fue eliminado con la modificación introducida al a ese artículo por el artículo [8](#) del Decreto 360 de 2021, 'por el cual se modifica el Decreto número [1165](#) de 2019 relativo al Régimen de Aduanas y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 51.638 de 7 de abril de 2021. Entra en vigencia una vez transcurridos treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 30. Mientras está dispuesto el servicio informático electrónico de garantías, se establece como mecanismo alternativo, el siguiente procedimiento para el trámite manual de aprobación de garantías globales. Lo no previsto en este artículo, se regirá por lo señalado en este capítulo.

La solicitud de aprobación de garantía firmada por el representante legal o su apoderado, junto con los documentos soportes originales, se radicarán de forma física ante la Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registros de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos en sus oficinas de Nivel Central.

Se entenderá presentada la garantía y sus correspondientes anexos, con el número y fecha de radicación asignado por dicha Coordinación.

Dentro de los tres (3) días siguientes a la radicación de la garantía global, la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero, podrá verificar los aspectos de forma de los documentos radicados e informar al solicitante por correo electrónico los aspectos a subsanar, para el efecto, el solicitante tendrá un término de tres (3) días para radicar alcance a la solicitud inicial, subsanando los aspectos de forma. Lo anterior sin perjuicio del trámite de evaluación señalado en el artículo [19](#) de la presente resolución.

El requerimiento de información se notificará por correo conforme a lo previsto en el artículo [76](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

<Ver Notas del Editor 1> En el evento previsto en el inciso 8 del numeral 2 del artículo [30](#) del Decreto [1165](#) del 2 de julio de 2019, para el requerimiento devuelto por correo, se procederá conforme lo señalado en el artículo [764](#) del mencionado Decreto.

El solicitante deberá radicar los documentos e información solicitados en el requerimiento, dentro del término para dar respuesta al mismo, ante la Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registros de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos en sus oficinas del Nivel Central. Se entenderá presentada la respuesta al requerimiento, con el número y fecha de radicado asignado por la Coordinación.

La decisión sobre la aprobación o rechazo de la garantía, se comunicará al solicitante a la dirección informada en el Registro Único Tributario o la indicada en la solicitud. Se entenderá como fecha de comunicación, la fecha de recibo del certificado u oficio, de acuerdo con la certificación expedida por la parte de la entidad designada por la Dirección de Impuestos y Aduanas para tal fin.

Cuando opere el desistimiento de la solicitud, la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero, procederá a archivar la solicitud y a devolver mediante correo físico con constancia de entrega, la garantía presentada.

PARÁGRAFO. El procedimiento anteriormente dispuesto además se aplicará, cuando se haya de la contingencia del servicio informático electrónico de garantías, caso en el cual se devolverá la garantía radicada físicamente una vez digitalizada.

ARTÍCULO 30-1. REQUISITOS DE LA GARANTÍA ESPECÍFICA. <Artículo adicionado por el artículo [20](#) de la Resolución 55 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Además de los requisitos señalados en los numerales 1, 2 y 5 a 9 del artículo [15](#) de la presente resolución, las garantías específicas deberán cumplir con:

1. Objeto: El objeto contenido en la garantía específica debe corresponder a la descripción de la obligación garantizada que comprenda el riesgo asegurado o el cumplimiento de la obligación que se avala, en forma precisa y completa según el Decreto [1165](#) de 2019 y la presente resolución. Además, deberá indicarse en cada caso, la correspondiente disposición legal que contiene la obligación que ampara.

2. Monto: Corresponde al valor asegurado que respalda la obligación o riesgo objeto de garantía, cuando se encuentra establecido en la normatividad aduanera vigente para cada caso en especial.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo [20](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan los requisitos para la presentación y estudio de las garantías en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publicada en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.2.15](#).

CAPÍTULO 2.

GARANTÍAS ESPECÍFICAS.



ARTÍCULO 31. PRESENTACIÓN Y ESTUDIO. <Artículo modificado por el artículo [21](#) de la Resolución 55 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Para la presentación y estudio de las garantías específicas, el solicitante deberá radicar los documentos e información solicitados en el requerimiento, dentro del término para dar respuesta al mismo, ante la Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registros de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos en sus oficinas del Nivel Central. Se entenderá presentada la respuesta al requerimiento, con el número y fecha de radicado asignado por la Coordinación.

específicas, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

1. Las garantías específicas se entenderán presentadas a través del Servicio Informático Electrónico de Garantías, en los siguientes momentos:

1.1. Las garantías de los numerales 2 a 7 del artículo [14](#) de la presente resolución, en el momento que el Servicio Informático Electrónico de Garantías genere el número y fecha de la radicación de la garantía, siempre y cuando se hubiere radicado previamente la garantía en forma física. A partir de esta fecha contarán los términos para evaluar la solicitud.

La radicación física se debe realizar en original ante la Dirección Seccional de Aduanas o Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas, según el caso, en la que se esté adelantando el trámite sujeto a garantizarse.

Las garantías específicas serán estudiadas y aceptadas por las Divisiones de Gestión de la Operación Aduanera o por la dependencia competente que requirió su constitución.

2. Además de los anexos señalados en los numerales 1.1. y 2 del artículo [17](#) de la presente resolución, las garantías específicas se deberá adjuntar la documentación correspondiente al régimen u operación aduanera que se pretende garantizar.

PARÁGRAFO 1o. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá aceptar la firma mecánica de las pólizas de cumplimiento de disposiciones legales aplicables, siempre y cuando la dependencia valide directamente con la compañía de seguros su autenticidad por aceptación.

PARÁGRAFO 2o. Una vez las garantías de entidad bancaria sean emitidas de manera electrónica, se presentarán conforme lo señalado para las garantías de compañía de seguros.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [21](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan las garantías en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publicada en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.
- Numeral 12. modificado por el artículo [12](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.2.16.3](#); [3.3.12](#); [5.1](#)

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 31. Para la presentación y estudio de las garantías específicas, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

1. El representante legal de la sociedad, o su apoderado debidamente constituido, deberá presentar la garantía específica, de Compañía de Seguros o Entidad Bancaria, junto con los siguientes anexos, ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a través del Servicio Informático Electrónico de Garantías:

1.1. La garantía expedida para el asegurado o beneficiario, según el tipo de garantía de que se trat

1.2. <Numeral modificado por el artículo [12](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Clausulado bajo el cual fue expedida, el cual deberá cumplir con los mismos requisitos previstos para las garantías globales, establecidos en el artículo [15](#) de la presente resolución.

1.3. Certificado de pago de la prima o manifestación expresa de que la misma se encuentra paga c
expirará por falta de pago.

1.4. Certificado de Existencia y Representación Legal del tomador de la garantía, y del garante, c
Cámara de Comercio que los expida no esté conectada al Registro Único Empresarial (RUE).

2. Las garantías específicas se entenderán presentadas a través del Servicio Informático Electrónico de Garantías, en los siguientes momentos:

2.1. Garantía de Compañía de seguros: Se entenderá presentada en el momento que el Servicio Informático Electrónico de Garantías genere el número y fecha de la Radicación de la Garantía. A partir de esta fecha se contarán los términos para su aceptación.

2.2. Garantía de Entidad Bancaria: Se entenderá presentada en el momento que el Servicio Informático Electrónico de Garantías genere el número y fecha de la radicación de la Garantía siempre y cuando hubiere radicado previamente la garantía en forma física. A partir de esta fecha se contarán los términos para evaluar la solicitud.

La radicación física se debe realizar en original ante la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas, según el caso, en la que se esté adelantando el trámite sujeto a garantizarse.

3. Las garantías específicas serán estudiadas y aceptadas por las Divisiones de Gestión de la Operación Aduanera o por la dependencia competente que requirió su constitución.

PARÁGRAFO 1o. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), podrá aceptar la firma mecánica de las pólizas de cumplimiento de disposiciones legales aduaneras, siempre y cuando la dependencia valide directamente con la compañía de seguros su autenticidad previa su aceptación.

PARÁGRAFO 2o. Una vez las garantías de entidad bancaria sean emitidas de manera electrónica se presentarán conforme lo señalado para las garantías de compañía de seguros.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 31. Para la presentación y estudio de las garantías específicas, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

1. El representante legal de la sociedad, o su apoderado debidamente constituido, deberá presentar la garantía específica, de Compañía de Seguros o Entidad Bancaria, junto con los siguientes anexos, ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a través del Servicio Informático Electrónico de Garantías:

1.1. La garantía expedida para el asegurado o beneficiario, según el tipo de garantía de que se trat

1.2. Clausulado bajo el cual fue expedida.

1.3. Certificado de pago de la prima o manifestación expresa de que la misma se encuentra paga c

expirará por falta de pago.

1.4. Certificado de Existencia y Representación Legal del tomador de la garantía, y del garante, con la Cámara de Comercio que los expida no esté conectada al Registro Único Empresarial (RUE).

2. Las garantías específicas se entenderán presentadas a través del Servicio Informático Electrónico de Garantías, en los siguientes momentos:

2.1. Garantía de Compañía de seguros: Se entenderá presentada en el momento que el Servicio Informático Electrónico de Garantías genere el número y fecha de la Radicación de la Garantía. A partir de esta fecha se contarán los términos para su aceptación.

2.2. Garantía de Entidad Bancaria: Se entenderá presentada en el momento que el Servicio Informático Electrónico de Garantías genere el número y fecha de la radicación de la Garantía siempre y cuando hubiere radicado previamente la garantía en forma física. A partir de esta fecha se contarán los términos para evaluar la solicitud.

La radicación física se debe realizar en original ante la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas, según el caso, en la que se esté adelantando el trámite sujeto a garantizarse.

3. Las garantías específicas serán estudiadas y aceptadas por las Divisiones de Gestión de la Operación Aduanera o por la dependencia competente que requirió su constitución.

PARÁGRAFO 1o. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), podrá aceptar la firma mecánica de las pólizas de cumplimiento de disposiciones legales aduaneras, siempre y cuando la dependencia valide directamente con la compañía de seguros su autenticidad previa su aceptación.

PARÁGRAFO 2o. Una vez las garantías de entidad bancaria sean emitidas de manera electrónica se presentarán conforme lo señalado para las garantías de compañía de seguros.



ARTÍCULO 32. TRÁMITE DE ACEPTACIÓN, INADMISIÓN O RECHAZO. La decisión sobre la aceptación, inadmisión o rechazo de la garantía, se comunicará al solicitante a través del servicio informático electrónico.

Cuando la garantía específica no cumpla con los requisitos para su aceptación, la dependencia competente a través del servicio informático electrónico informará al tomador sobre las inconsistencias a más tardar la siguiente de su presentación, las cuales podrán ser subsanadas dentro del término legal según corresponda.

El plazo para aceptación, inadmisión o rechazo de la garantía específica no suspende los términos establecidos por la normatividad para el cumplimiento de las obligaciones aduaneras que se pretendan amparar. En todo caso, el usuario debe presentar con una antelación suficiente las garantías para surtir el procedimiento que trata la presente resolución, que permita atender las actuaciones que se susciten del mismo.

PARÁGRAFO. Cuando se trate de una operación amparada con garantía global, el declarante debe presentar ante la División de Gestión de la Operación Aduanera de la jurisdicción donde se surta el trámite la copia de la certificación de aprobación de la misma con los documentos soporte de la operación que la ampara, previo al trámite que corresponda.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.2.16.3](#); [3.3.13](#).



ARTÍCULO 32-1. RECHAZO DE GARANTÍAS ESPECÍFICAS. <Artículo adicionado por el [22](#) de la Resolución 55 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Además de las causales de rechazo señaladas en los numerales 1, 2 y 5 del artículo [23](#) de la presente resolución, la garantía específica se rechazará en los siguientes casos:

1. Cuando las garantías establecidas en los numerales 2 a 7 del artículo [14](#) de la presente resolución presenten de forma física en los términos exigidos en el artículo [31](#) de la presente resolución.
2. Cuando la garantía no se presente en la Dirección Seccional en la que se esté adelantando el trámite a garantizarse.
3. Cuando se presente una garantía por fuera del término legal aplicable a la operación garantizada.

En todos los casos, el rechazo se informará al solicitante a través del servicio informático electrónico indicando los motivos del rechazo, entendiéndose como fecha de rechazo de la solicitud la fecha de expedición de dicha comunicación.

Cuando se rechace la garantía, el interesado podrá presentar una nueva solicitud de aceptación, siempre cuando no se hayan vencido los términos establecidos para la operación garantizada. En el evento que se presente con posterioridad a dicho término, se rechazará la garantía presentada.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo [22](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan las garantías en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publicada en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.

ARTÍCULO 32-2. DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ADUANERAS <Artículo adicionado por el artículo [23](#) de la Resolución 55 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: una vez finalizadas las obligaciones garantizadas, el usuario aduanero deberá presentar la solicitud de declaratoria de cumplimiento a través del Servicio Informático Electrónico de Garantías o de forma física cuando la garantía se hubiere presentado de esta forma.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dentro del término de dos (2) meses contados a partir de la fecha de la solicitud de declaratoria de cumplimiento, efectuará su estudio.

Verificado el cumplimiento de las obligaciones aduaneras garantizadas, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) declarará el cumplimiento de la obligación a través del Servicio Informático Electrónico o de forma física cuando la garantía se hubiere presentado de esta forma.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo [23](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan las garantías en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publicada en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.

SECCIÓN 1.

MODALIDADES DE IMPORTACIÓN.



ARTÍCULO 33. GARANTÍA PARA LA IMPORTACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE GARANTÍA PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL INCISO FINAL DEL ARTÍCULO [199](#) DEL DECRETO NÚMERO 1165 DEL 2 DE JULIO DE 2019, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA QUE ASEGURE LA EXPORTACIÓN O DESTRUCCIÓN DE LA MERCANCÍA INICIALMENTE IMPORTADA SERÁ EQUIVALENTE AL CIENTO POR CIENTO (100%) DEL VALOR DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS DE LA MERCANCÍA.

La vigencia de la misma será de un año, contado a partir de la fecha de aceptación de la Declaración de Importación de la mercancía importada.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.3.1.5](#).



ARTÍCULO 34. GARANTÍA PARA LA IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA REEXPORTACIÓN AL MISMO ESTADO. Para efectos de lo dispuesto en el artículo [205](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, la vigencia de la garantía en la modalidad de importación temporal para reexportación al mismo estado, será igual al término de permanencia de la mercancía dentro del territorio aduanero fijado para cada caso en particular.

Para los bienes importados temporalmente bajo contrato de arrendamiento financiero "leasing", la garantía deberá constituirse por el término señalado en el contrato de arrendamiento. Cuando la vigencia de la garantía sea superior a cinco (5) años, la garantía deberá prorrogarse por el término del plazo de permanencia de la mercancía en el país.

Cuando vencidos los cinco (5) años se amplíe el plazo de la importación temporal bajo contrato de arrendamiento financiero "leasing", al modificar la garantía el monto de la misma será equivalente a la sanción por la no finalización del régimen.

Tratándose de importación temporal a Largo Plazo y hayan transcurrido los primeros cinco (5) años de la modalidad, la prórroga de la garantía se hará por el monto equivalente a la sanción por la no finalización del régimen.

PARÁGRAFO. Tratándose de las importaciones temporales de aeronaves realizadas por las empresas nacionales de transporte público aéreo de pasajeros y carga con permiso y/o certificado de operación expedido por la entidad competente, el monto de la garantía bancaria o de compañía de seguros que constituirse será equivalente al diez por ciento (10%) de los tributos aduaneros correspondientes, por el término de duración de la importación temporal.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.3.1.6](#); [3.3.1.6.6.8](#).



ARTÍCULO 35. GARANTÍA PARA LA IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO DE BIENES DE CAPITAL. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de lo dispuesto en los artículos [205](#) del Decreto 1165 de 2019 y [238](#) de la presente resolución, el objeto de la garantía específica será el cumplimiento de las obligaciones contempladas en dicho artículo. En el caso de los astilleros, la garantía

debe cubrir el traslado del bien entre instalaciones habilitadas.

La vigencia de la garantía será por el término de permanencia de la mercancía dentro del territorio aduanero nacional.

PARÁGRAFO. Cuando la importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital realice sobre cualquier clase de embarcación marítima o fluvial o aeronave y sus repuestos y/o partes, el monto de la garantía debe constituirse será equivalente al diez por ciento (10%) de los tributos aduaneros correspondientes y su vigencia será por el término de duración de la importación temporal.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [13](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.3.1.8](#)

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 35. Para efectos de lo dispuesto en el artículo [225](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, el objeto de la garantía será el cumplimiento de las obligaciones contempladas en dicho artículo.

La vigencia de la garantía será por el término de permanencia de la mercancía dentro del territorio aduanero nacional.

PARÁGRAFO. Cuando la importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital realice sobre cualquier clase de aeronave y sus repuestos y/o partes, el monto de la garantía bancaria o compañía de seguros que debe constituirse será equivalente al diez por ciento (10%) de los tributos aduaneros correspondientes y su vigencia será por el término de duración de la importación temporal.



ARTÍCULO 36. GARANTÍA PARA LA MODALIDAD DE ENTREGAS URGENTES. Para efectos de lo dispuesto en el artículo [265](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, el objeto de la garantía será respaldar la obligación de presentar la Declaración de Importación correspondiente, dentro de los dos (2) meses siguientes a la entrega de la mercancía, liquidando y cancelando los tributos aduaneros y/o sanciones que haya lugar.

El monto asegurable de la garantía es el ciento por ciento (100%) de los tributos aduaneros y su vigencia será de dos (2) meses.

En desarrollo de lo previsto en el inciso 3 del artículo [265](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, no habrá lugar a la constitución de la garantía para la importación de material y equipo profesional de cinematografía, audiovisuales y películas cinematográficas impresionadas y reveladas mudas o con impresión de imagen a que se refiere el numeral 6 del artículo [278](#) de la presente Resolución, siempre y cuando no cuente con el visto bueno previo otorgado por el Ministerio de Cultura o la entidad que actúe como Comisión Fílmica Nacional.

Concordancias

Resolución DIAN 46 de 2019; Art. [150](#) .

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.3.1.9](#); [3.3.1.9.5](#).

SECCIÓN 2.

MODALIDADES DE EXPORTACIÓN.



ARTÍCULO 37. GARANTÍA PARA LA EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA REIMPORTAR EL MISMO ESTADO DE BIENES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN. Para efecto de lo dispuesto en el párrafo del artículo [374](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, se otorgará una garantía equivalente al ciento por ciento (100%) del valor consignado en la Declaración de Exportación.

La vigencia de la garantía será por término de duración de la exportación temporal.

SECCIÓN 3.

RÉGIMEN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE MULTIMODAL, CABOTAJE Y TRANSBORDO.



ARTÍCULO 38. GARANTÍA QUE DEBE OTORGAR EL DECLARANTE DEL TRÁNSITO. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo [436](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, la vigencia de la garantía específica será igual al término señalado para finalizar el régimen.

<Inciso adicionado por el artículo [14](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
La vigencia de la garantía de que trata el inciso anterior será el de respaldar el pago de tributos aduaneros y sanciones que haya lugar; así como respaldar las obligaciones de finalización del régimen dentro de los plazos autorizados y por la correcta ejecución de la operación de tránsito aduanero.

Notas de Vigencia

- Inciso adicionado por el artículo [14](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

PARÁGRAFO. En el régimen de tránsito aduanero nacional o internacional, cuando se trate de mercancías que viajen por sus propios medios, el declarante deberá constituir una garantía específica por el valor del 100% de los tributos aduaneros y tendrá una vigencia por el término de autorización del tránsito.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.3.4](#); [3.3.4.1.3](#).



ARTÍCULO 39. GARANTÍA PARA OPERACIÓN DE TRÁNSITO EN MEDIO DE TRANSPORTE DEL DECLARANTE. Para efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del numeral 2 del artículo [4](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, la vigencia de la garantía específica será igual al término señalado para la finalización del régimen.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.3.4.1.2](#).



ARTÍCULO 40. GARANTÍA EN EL TRÁNSITO ADUANERO COMUNITARIO. En desarrollo previsto en el artículo [449](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, en toda operación de tránsito aduanero comunitario que se efectúe bajo cualquier modalidad de transporte, el obligado principal (declarante) deberá constituir una garantía económica, a fin de garantizar el pago de los tributos aduanares, recargos, intereses y sanciones, que los Países Miembros eventualmente puedan exigir por las mercancías que circulen en sus territorios, con ocasión de una operación de tránsito aduanero comunitario. Esta garantía será por el ciento cincuenta por ciento (150%) del Valor CIF de las mercancías a transportarse al término de la vigencia de la obligación aduanera y seis (6) meses más.

Cuando un transportista se encuentre habilitado de conformidad con la Decisión 837 de la Comunidad Andina o la que la sustituya o modifique, y actúe como obligado principal, los vehículos habilitados y unidades de carga registradas por la Aduana se constituyen, de pleno derecho, en garantía exigible por el monto de los tributos aduanares, recargos, intereses y sanciones que los Países Miembros eventualmente puedan exigir por las mercancías que circulen en sus territorios con relación a una operación de Tránsito Aduanero Comunitario.

<Inciso modificado por el artículo [15](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El transportista autorizado podrá solicitar ante la autoridad aduanera que le permita sustituir sus vehículos como garantía ante la aduana, por una garantía global bancaria, de compañía de seguros o de otro tipo autorizada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por el monto de cien mil Unidades de Valor Tributario (100.000 UVT), que establece al artículo [43](#) de la Decisión Andina 617, o la norma que la modifique o sustituya.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [15](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Concordancias

Estatuto Tributario; Art. [868](#) -Unidad de Valor Tributario-.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.3.4.2](#).

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> El transportista autorizado podrá sustituir que sus vehículos habilitados se conviertan en prenda de garantía ante la aduana, por una garantía global de carácter económico por el monto de cien mil Unidades de Valor Tributario (100.000 UVT), que establece al artículo [40](#) de la Decisión Andina 636, o la norma que la modifique o sustituya.

SECCIÓN 4.

GARANTÍAS EN EL PUERTO LIBRE DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA



— ARTÍCULO 41. SALIDA TEMPORAL DE MEDIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y MARÍTIMOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS Y PARTES DE LOS MISMOS. Para efecto de lo dispuesto en el artículo [522](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, el término de vigencia de la garantía será de tres (3) meses, prorrogable por un término igual. Su objeto será garantizar la obligación de reingresar la mercancía al territorio insular dentro del término autorizado o el pago de los tributos aduaneros y/o sanciones e intereses que se generen por dicho incumplimiento.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.3.6](#).

SECCIÓN 5.

OTRAS GARANTÍAS QUE ASEGURAN OBLIGACIONES ADUANERAS.

☐ ARTÍCULO 42. GARANTÍA POR CONTROVERSIAS DE VALOR. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo [185](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, la garantía deberá constituirse por el ciento por ciento (100%) de los tributos aduaneros que pudiesen causarse por la diferencia en el valor declarado por el importador y el precio que sustenta la controversia efectuada por el funcionario competente durante la diligencia de inspección aduanera, según lo previsto en el artículo [347](#) de la Ley de Aduanas.

En el evento en que exista exención total o parcial de tributos aduaneros, la garantía específica se constituirá por el cinco por ciento (5%) del valor FOB de las mercancías, sin que en ningún caso supere el monto de los tributos que deberían pagarse en caso de no existir exención.

El objeto de la garantía es asegurar el pago de los tributos aduaneros a que pudieran estar sujetas las mercancías importadas objeto de controversia.

El término de vigencia será de dos (2) años, contados a partir de la fecha del Acta de Inspección.

☐ ARTÍCULO 43. GARANTÍA POR ERROR EN LA SUBPARTIDA ARANCELARIA, TARIFA, TASA DE CAMBIO, SANCIONES, OPERACIÓN ARITMÉTICA, MODALIDAD Y TRATAMIENTO PREFERENCIAL. Para efecto de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo [185](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, la garantía deberá constituirse por el ciento por ciento (100%) de la diferencia de los tributos aduaneros establecida entre la liquidación declarada y la establecida por la autoridad aduanera.

Cuando no haya lugar al pago de tributos aduaneros, se constituirá por el ciento por ciento (100%) de los tributos aduaneros correspondientes.

El término de vigencia será de un (1) año, contado a partir de la fecha del Acta de Inspección.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.3.1.2.2](#).

☐ ARTÍCULO 44. GARANTÍA CON POSTERIORIDAD A LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ESPECIAL ADUANERO. Para efecto de lo dispuesto en el artículo [186](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, la garantía se constituirá por la suma en discusión y por el término de un (1) año.



ARTÍCULO 45. GARANTÍA POR VALOR PROVISIONAL. Para efectos de lo previsto en los numerales 1 y 2 del artículo [338](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, la garantía se constituirá por el diez por ciento (10%) del valor declarado como base gravable provisional, en cuyo caso, el término de vigencia será de doce meses (12), contados a partir de la fecha de aceptación de la Declaración de Importación y se podrá prorrogar en los términos establecidos en el artículo [338](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

El objeto de la garantía es asegurar el pago de los tributos aduaneros y sanciones que pudieran causar responder por la obligación de presentar y entregar la Declaración de Corrección de que trata el artículo 1 del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.3.2.1](#).



ARTÍCULO 46. GARANTÍA POR DEMORAS EN LA DETERMINACIÓN DEFINITIVA DE VALOR. Para efectos de lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, cuando sea posible aceptar o determinar el valor en aduana definitivo, la garantía se constituirá por el dos por ciento (200%) de los tributos aduaneros declarados.

En el evento en que exista exención total o parcial de tributos aduaneros, la garantía específica se constituirá por el cinco por ciento (5%) del valor FOB de las mercancías, sin que en ningún caso supere el monto de los tributos que deberían pagarse en caso de no existir exención.

El objeto de la garantía es asegurar el pago de los tributos a que pudieran estar sujetas las mercancías importadas objeto de controversia.

El término de vigencia será de dos (2) años, contados a partir de la fecha del Acta de Inspección.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.3.1.2.5](#); [3.3.1.4](#); [3.3.2](#); [3.3.2.1](#).

ARTÍCULO 47. GARANTÍA POR CONTROVERSIA DE ORIGEN. <Artículo modificado por el [16](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Para efecto de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo [185](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el objeto de la garantía será garantizar la entrega de la prueba de origen en debida forma o los documentos que prueben las condiciones de expedición directa, tránsito y/o transbordo o, el pago de los tributos aduaneros y sanciones a que haya lugar. La garantía se constituirá por el cien por ciento (100%) de los tributos aduaneros dejados de pagar y la sanción imponible en los numerales 1 o 2 según corresponda del artículo [639](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

El término para entregar la prueba de origen o los documentos que prueben las condiciones de expedición directa, tránsito y/o transbordo será el señalado en el respectivo acuerdo comercial, en caso de que no se señale, la prueba de origen o los documentos que prueben las condiciones de expedición directa, tránsito y/o transbordo se deberán entregar dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de constitución de la garantía.

El término de vigencia de la garantía será de un (1) año, contado a partir de la fecha del acta de inspección, salvo que el respectivo acuerdo comercial establezca un plazo diferente.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [16](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.3.1.2.3](#)

Oficio DIAN [908329](#) de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 47. GARANTÍA PARA ENTREGA DE CERTIFICADO DE ORIGEN O PAGO DE TRIBUTOS ADUANEROS. Para efecto de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo [185](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, o cuando el certificado de origen ofrezca dudas, el objeto de garantía será garantizar la entrega del certificado de origen o los documentos que prueben las condiciones de expedición directa, tránsito y/o transbordo o, en su defecto, el pago de los tributos aduaneros y sanciones a que haya lugar. La garantía se constituirá por el ciento por ciento (100%) de los tributos aduaneros dejados de pagar y la sanción prevista en el numeral 2.1 del artículo [615](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

El término para entregar el certificado de origen o los documentos que prueben las condiciones de expedición directa, tránsito y/o transbordo será el señalado en el respectivo acuerdo comercial, en caso de que no lo señale, el certificado de origen o los documentos que prueben las condiciones de expedición directa, tránsito y/o transbordo se deberá entregar dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de constitución de la garantía.

El término de vigencia de la garantía será de un (1) año, contado a partir de la fecha del Acta de Inspección, salvo que el respectivo acuerdo comercial establezca un plazo diferente.



ARTÍCULO 48. GARANTÍAS EN LA IMPORTACIÓN DE PAPEL DESTINADO A LA EDICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y CULTURAL. De conformidad con lo previsto en el artículo [30](#) del Decreto 2893 de 1991, previa a la presentación y aceptación de la Declaración de Importación, se deberá constituir garantía bancaria o de compañía de seguros, ante la División de Operación Aduanera o de la dependencia que haga sus veces, de la jurisdicción donde se encuentre la mercancía por el valor de los gravámenes arancelarios más el diez por ciento (10%) de dicho valor, término de un (1) año, contado a partir de la fecha de aceptación de la Declaración de Importación. La garantía es responder por el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el Decreto [2893](#) de 1991.

SECCIÓN 6.

OTRAS DISPOSICIONES.



ARTÍCULO 49. CUSTODIA Y CONSERVACIÓN. La dependencia competente ante la cual se constituyó y aceptó la garantía será responsable de su custodia y conservación y podrá expedir certificados y fotocopias de estas.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.3.14](#).

ARTÍCULO 50. DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS ESPECÍFICAS. Artículo modificado por artículo [24](#) de la Resolución 55 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando una obligación ad haya sido respaldada con una garantía específica presentada en forma física y aquella se haya cumpl totalidad, la dependencia competente de la correspondiente Dirección Seccional declarará el cumpl de la obligación y devolverá la garantía custodiada al interesado, previo registro expreso de tal hec original y copias. La dependencia encargada de la custodia de las garantías dejará en sus archivos c digitalizada de las mismas.

El procedimiento para efectuar la devolución de una garantía se hará de la siguiente manera:

1. Una vez declarado el cumplimiento de la obligación, el interesado retirará la garantía específica.
2. La Dirección Seccional de Aduanas o Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas, según el cas constancia de la devolución de la garantía al obligado a constituirla o garante asegurador o a sus representantes.
3. Para las garantías señaladas en los numerales 1, 2 y 7 del artículo [14](#) de la presente resolución, si transcurridos dos (2) años desde la fecha de declaratoria de cumplimiento el interesado no ha solici garantía, se procederá a remitirla por correo certificado a la dirección del usuario inscrita en el Reg Único Tributario (RUT) y se guardará constancia del envío. En los casos en que no sea posible ider dirección de notificación del usuario o cuando el correo sea devuelto por las empresas de mensajerí diferentes circunstancias, se enviará la garantía por correo certificado a la Compañía de Seguros o e bancaria que actuó como garante.
4. Para la garantía señalada en el numeral 4 del artículo [14](#) de la presente resolución, si transcurrido año desde la fecha de declaratoria de cumplimiento el interesado no ha solicitado la garantía, se prc remitirla por correo certificado a la dirección del usuario inscrita en el Registro Único Tributario (E guardará constancia del envío. En los casos en que no sea posible identificar la dirección de notifica usuario o cuando el correo sea devuelto por las empresas de mensajería por diferentes circunstancias enviará la garantía por correo certificado a la fiduciaria.
5. Las garantías específicas señaladas en los numerales 3, 5 y 6 del artículo [14](#) de la presente resolu se hubieren presentado de forma física se devolverán al interesado, previa certificación del cumplin las obligaciones dejando copia digitalizada de las mismas.
6. Las garantías presentadas a través del Sistema Informático Electrónico de Garantías no tendrán l devolución.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [24](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan garantías en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publ en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.3.15](#).

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 50. DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS AL TOMADOR O ASEGURADOR. Cuando una obligación aduanera haya sido respaldada con una garantía específica presentada en forma física y aquella se haya cumplido en su totalidad, la dependencia competente de la correspondiente Dirección Seccional declarará el cumplimiento de la obligación y devolverá la garantía custodiada al interesado previo registro expreso de tal hecho en el original y copias. La dependencia encargada de la custodia de las garantías o títulos dejará en sus archivos copia digitalizada de las mismas.

El procedimiento para efectuar la devolución de una garantía se hará de la siguiente manera:

1. Una vez declarado el cumplimiento de la obligación, el interesado retirará la garantía específica.
2. La Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas, según el caso, dejará constancia de la devolución de la garantía al tomador o asegurador o a su representante.
3. Si transcurridos dos (2) años desde la fecha de declaratoria de cumplimiento, el interesado no ha solicitado la garantía, se procederá a remitirla por correo certificado a la dirección del usuario inscrito en el Registro Único Tributario (RUT), y se guardará constancia del envío. En los casos que no sea posible identificar la dirección de notificación del usuario o cuando el correo sea devuelto por las empresas de mensajería por diferentes circunstancias, se enviará por correo certificado el original de la garantía a la Compañía de Seguros o entidad bancaria que actuó como garante.
4. Las garantías presentadas a través del Sistema Informático Electrónico de Garantías, no tendrán devolución.



ARTÍCULO 51. RIESGOS ASEGURABLES Y TÉRMINO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS. Los objetos o riesgos asegurables previstos en el Decreto número [1165](#) del 2 de julio de 2019 y en el presente capítulo para cada tipo de garantía, deberán ser incluidos en los textos de las mismas y ser requisito para su aceptación.

El término de vigencia de las garantías específicas, será el establecido en la presente resolución o, en defecto, el previsto en el Decreto número [1165](#) del 2 de julio de 2019, para cada caso.



ARTÍCULO 52. TRÁMITE MANUAL PARA GARANTÍAS ESPECÍFICAS. Mientras está disponible el servicio informático electrónico de garantías, se establece como mecanismo alternativo, el siguiente procedimiento para el trámite manual de presentación y aceptación de garantías específicas.

Las garantías específicas deberán presentarse ante la Dirección Seccional de Impuestos o de Impuestos y Aduanas, según el caso, en la que se esté agotando el trámite sujeto a garantizarse, y serán estudiadas y aprobadas por las Divisiones de Gestión de la Operación Aduanera o por la dependencia competente que requirió su constitución.

Las garantías específicas que cumplan con las disposiciones señaladas para tal caso serán aceptadas por el mismo cuerpo del documento, mediante la imposición de un sello, a más tardar al día siguiente de su presentación, debiéndose entregar copia de la misma al interesado.

Cuando la garantía específica no cumpla con los requisitos para su aceptación, la dependencia competente deberá informar al tomador sobre las inconsistencias a más tardar al día siguiente de su presentación, las cuales podrán ser subsanadas dentro del término legal según corresponda.

El plazo para aceptación o rechazo de la garantía específica no suspende los términos previstos por normatividad para el cumplimiento de las obligaciones aduaneras que se pretendan amparar. En tal el usuario debe presentar con una antelación suficiente las garantías para surtir el procedimiento de la presente resolución, que permita atender las actuaciones que se susciten del mismo.

PARÁGRAFO 1o. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), podrá aceptar la firma mecánica de las pólizas de cumplimiento de disposiciones legales a siempre y cuando la dependencia valide directamente con la compañía de seguros su autenticidad por aceptación.

PARÁGRAFO 2o. Cuando se trate de una operación amparada con garantía global, el declarante deberá presentar ante la División de Gestión de la Operación Aduanera de la jurisdicción donde se surta el copia de la certificación de aprobación de la misma con los documentos soporte de la operación que amparada con esta, previo al trámite que corresponda.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.3.17](#).

TÍTULO 4.

USUARIOS ADUANEROS QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN, RECONOCIMIENTO, INSC Y CALIFICACIÓN.

CAPÍTULO 1.

AGENCIAS DE ADUANAS.



ARTÍCULO 53. OBJETO SOCIAL PRINCIPAL. En concordancia con lo establecido en los artículos [36](#) y [36](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, y salvo disposición especial, se considerarán operaciones o procedimientos inherentes al agenciamiento aduanero, todos los trámites, diligencias actividades y demás actos relacionados con la importación, exportación y tránsito aduanero de mercancías que se adelanten ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), u otra entidad.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [7078](#) de 2025

Oficio DIAN [903355](#) de 2022.



ARTÍCULO 54. AUTORIZACIÓN PARA EJERCER EL AGENCIAMIENTO ADUANERO. En cumplimiento a lo establecido en los artículos [36](#) y [39](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, el solicitante deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. <Numeral modificado por el artículo [17](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Se incluye la expresión "agencia de aduanas" en la razón social de la persona jurídica de que trata el parágrafo 1 del artículo [34](#) del Decreto 1165 de 2019, deberá realizarse una vez ejecutoriada la resolución administrativa de autorización.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [17](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

1. La razón social de la persona jurídica cumpla con las condiciones de que trata el parágrafo 1 de artículo [34](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.
2. <Numeral modificado por el artículo [17](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el sigue verificar el patrimonio líquido a que hace referencia el numeral 4 del artículo [36](#) del Decreto 1165 de julio de 2019, se debe allegar lo siguiente:
 - 2.1. Estado de situación financiera.
 - 2.2. Estado del resultado y otro resultado integral del período.
 - 2.3. Estado de cambios en el patrimonio del período.
 - 2.4. Estado de flujos de efectivo del período.
 - 2.5. Notas, revelaciones y políticas a los Estados Financieros.

Estos deben tener fecha de corte a 31 de diciembre del año anterior o intermedios, antes de la fecha radicación de la solicitud, preparados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas en Colombia mediante Ley 1314 de 2009 y demás normatividad vigente, deberán estar certificados por el representante legal, contador público y dictaminados por el revisor fiscal cuando

Las sociedades constituidas durante el año de presentación de la solicitud deberán adjuntar el balance o de apertura y/o estados financieros intermedios antes de la fecha de radicación de la solicitud de conformidad con las normas contables vigentes, con sus respectivas notas explicativas, revelaciones y políticas contables.

Se deberá allegar el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores del contador y revisor fiscal según sea el caso, con una vigencia no superior a tres (3) meses y copia de la tarjeta profesional.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), podrá verificar que los saldos reflejados en los estados financieros estén sustentados por los soportes contables.

La sociedad extranjera representada legalmente en el país deberá acreditar este requisito con los estados financieros de la sucursal establecida en Colombia.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [17](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

2. Para verificar el patrimonio líquido a que hace referencia el numeral 4 del artículo [36](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, se deberá allegar lo siguiente:

- 2.1. Estado de situación financiera.
- 2.2. Estado del resultado y otro resultado integral del período.
- 2.3. Estado de cambios en el patrimonio del período.
- 2.4. Estado de flujos de efectivo del período.
- 2.5. Notas, revelaciones y políticas a los Estados Financieros.

Estos deben tener fecha de corte a 31 de diciembre del año anterior o máximo un (1) mes antes de la fecha de radicación de la solicitud, preparados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), adoptadas en Colombia mediante Ley 1314 de 2009 y demás normatividad vigente, deberán estar certificados por el representante legal, contador público y dictaminados por el revisor cuando se exija.

Las sociedades constituidas durante el año de presentación de la solicitud deberán adjuntar el balance inicial o de apertura y estados financieros intermedios de conformidad con las normas contables vigentes y con sus respectivas notas explicativas, revelaciones y políticas contables, con una fecha de corte no mayor a tres (3) meses anteriores a la radicación de la solicitud.

Se deberá allegar el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, del contador y revisor fiscal según sea el caso, con una vigencia no superior a tres meses y copia de la tarjeta profesional.

3. <Numeral modificado por el artículo [17](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Informar y demostrar el cumplimiento de requisitos de las personas que pretenden acreditar como auxiliares aduanas.

La información y cumplimiento de requisitos de las personas que pretenden acreditar como auxiliares aduanas, se realizará en este momento o con posterioridad a la autorización.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [17](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

3. Informar y demostrar el cumplimiento de requisitos de las personas que pretenden acreditar como agentes de aduanas.

La información y cumplimiento de requisitos de las personas que pretenden acreditar como auxiliares podrá realizarse en este momento o con posterioridad a la autorización.

De igual forma se deberán indicar las direcciones seccionales de aduanas ante las cuales actuarán acreditando la idoneidad profesional. Tratándose de las agencias de aduanas niveles 1 y 2, los agentes de aduanas y auxiliares podrán actuar en todo el territorio nacional;

4. Manifestar que ni sus socios, ni el representante legal, ni los empleados que pretende acreditar como agentes de aduanas, se encuentran incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades de que trata el artículo [55](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

5. Tratándose de las agencias de los niveles 3 y 4, informar la jurisdicción de la Dirección Seccional de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), donde pretenden ejercer su actividad;

6. Las hojas de vida de que trata el numeral 4 del artículo [39](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, deberán incluir únicamente la información general de identificación. En el caso de los agentes de aduanas auxiliares además deberá incluir la experiencia y estudios realizados relacionados con la actividad de comercio exterior. La persona responsable del cumplimiento del Código de Ética deberá acreditar experiencia en el área de recursos humanos.

7. Lo previsto en el numeral 8 del artículo [36](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, se aplicará con documento suscrito por el representante legal o apoderado del solicitante, en el cual se describa la ubicación, instalaciones físicas, número de empleados, organigramas, procedimientos, sistemas informáticos y de comunicación y demás información que demuestre la prestación del servicio y el adecuado desempeño de las labores de acuerdo al volumen de operaciones.

PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo modificado por el artículo [17](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Aprobada la garantía global y modificada la razón social conforme lo señalado en el numeral 1 del artículo [34](#) del Decreto 1165 de 2019, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), actualizará de manera oficiosa en el Registro Único Tributario la calidad de 'usuario aduanero agencia de aduanas'.

Notas de Vigencia

- Parágrafo modificado por el artículo [17](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

PARÁGRAFO 1o. Aprobada la garantía global, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), actualizará de manera oficiosa en el Registro Único Tributario la calidad de 'usuario aduanero agencia de aduanas'.

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo modificado por el artículo [17](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo es el siguiente:> Para efectos de lo previsto en el parágrafo 2 del artículo [36](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, las agencias de aduanas nivel 1 deberán solicitar y tener aprobada dicha reducción por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), previo a la reducción de su patrimonio líquido mínimo.

Notas de Vigencia

- Parágrafo modificado por el artículo [17](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

PARÁGRAFO 2o. Las agencias de aduanas nivel 1 deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el parágrafo 2 del artículo [36](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, con los siguientes documentos:

Manifestación suscrita por el representante legal en la cual se relacionen los actos administrativos de autorización para ejercer la actividad de agenciamiento aduanero.

Certificación suscrita por el representante legal y revisor fiscal en la que se acredite el valor FOB de las operaciones realizadas en los doce (12) meses inmediatamente anteriores a la solicitud.

Certificaciones de idoneidad profesional y transparencia en la prestación del servicio de agenciamiento durante el ejercicio de su actividad, expedida por los representantes legales de por lo menos tres (3) de sus principales clientes, o certificaciones de calidad de sus procesos, expedidas conforme con las disposiciones legales especiales.

Igualmente, se podrá negar solicitud de reducción de patrimonio o de modificación de nivel de agencia de aduanas cuando la sociedad se encuentre incurso en la presunta comisión de una infracción grave que dé lugar a la cancelación de la autorización o se esté adelantando un proceso sancionatorio que dé lugar a la cancelación de la misma.

PARÁGRAFO 3o. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), podrá ejercer sus facultades de verificación de la información presentada con la solicitud.

PARÁGRAFO 4o. <Parágrafo modificado por el artículo [17](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo es el siguiente:> En el caso de fusiones por absorción, para acreditar los requisitos establecidos en el parágrafo 2 del artículo [36](#) del Decreto 1165 de 2019, se podrá tener en cuenta la sumatoria de la experiencia, operaciones, transparencia e idoneidad profesional de las personas jurídicas que se fusionan.

Notas de Vigencia

- Parágrafo modificado por el artículo [17](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

PARÁGRAFO 4o. En el caso de fusiones por absorción, los requisitos establecidos en el presente artículo deberán ser acreditados por la sociedad absorbente.

Para acreditar el requisito establecido en los numerales 1.1, 2.1 y 3.1 del párrafo 2 del artículo 36 del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, se deberán informar los actos administrativos de autorización para ejercer la actividad de agenciamiento aduanero de cualquiera de las sociedades fusionan.

Para el cumplimiento de lo previsto en el numeral 1.2, 2.2 y 3.2 del párrafo 2 del artículo 36 de Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, se podrá tener en cuenta la sumatoria de los valores las operaciones realizadas por las personas jurídicas que se fusionan, cuando a ello haya lugar.

PARÁGRAFO 5o. Una vez autorizada como agencia de aduanas, la misma debe contar con agente aduanas y auxiliares de aduanas cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 57 de la p resolución.

PARÁGRAFO 6o. <Párrafo adicionado por el artículo 17 de la Resolución 39 de 2021. El nuevo el siguiente:> En concordancia con lo señalado en el numeral 1 del presente artículo, la sociedad so actuar como agencia de aduanas hasta tanto modifique su razón social, actualice su registro mercan encuentre actualizado el Registro Único Tributario (RUT).

Lo anterior, sin perjuicio de la constitución y aprobación de la garantía correspondiente, en los términos señalados en el Decreto 1165 de 2019 y en la presente resolución.

Notas de Vigencia

- Párrafo adicionado por el artículo 17 de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN 9464 de 2025

Concepto DIAN 8185 de 2025

Oficio DIAN 904518 de 2022

Oficio DIAN 913054 de 2021.



ARTÍCULO 55. CONDICIONES Y REQUISITOS ESPECIALES PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE LAS AGENCIAS DE ADUANAS NIVEL 1. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. La creación del comité de control y auditoría previsto en el artículo 46 del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, se acreditará con los estatutos societarios en los cuales debe estar prevista la regulación de la actividad. El comité deberá iniciar sus actividades dentro del mes siguiente a la ejecutoria del acto administrativo de autorización.

2. <Numeral modificado por el artículo 18 de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:

cumplimiento de lo previsto en el numeral 3 del artículo [37](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la agencia de aduanas de nivel 1 deberá dentro del mes siguiente a la ejecutoria del acto administrativo de autorización, tener en funcionamiento la página web, donde deberá mantener información básica y actualizada sobre los datos de identificación general de sus representantes legales, gerentes, agentes de aduanas y auxiliares incluyendo un resumen de su experiencia y formación académica relacionada con las operaciones de comercio exterior. Así mismo, deberá relacionar los diferentes servicios que ofrece, su cobertura a nivel nacional e informar el número de la resolución que los autorizó o renovó;

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [18](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Notas del Editor

* En criterio del editor para la interpretación del texto original de este numeral debe tenerse en cuenta que el requisito de publicación en la web de los estados financieros fue eliminada, con la modificación introducida al numeral 3 del artículo [37](#) del Decreto número 1165 de 2019, por el artículo [13](#) del Decreto 1360 de 2021, 'por el cual se modifica el Decreto número [1165](#) de 2019 relativo al Régimen de Aduanas y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 51.638 de 7 de abril de 2021. En vigencia una vez transcurridos treinta (30) días comunes contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

2. <Ver Notas del Editor> En cumplimiento de lo previsto en el numeral 3 del artículo [37](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, la agencia de aduanas de nivel 1 deberá dentro del mes siguiente a la ejecutoria del acto administrativo de autorización, tener en funcionamiento la página web, donde deberá mantener información básica y actualizada sobre sus estados financieros*; datos de identificación de sus representantes legales, gerentes, agentes de aduanas y auxiliares incluyendo un resumen de su experiencia y formación académica relacionada con las operaciones de comercio exterior. Así mismo, deberá relacionar los diferentes servicios que ofrece, su cobertura a nivel nacional e informar el número de la resolución que los autorizó o renovó; .
3. Los manuales señalados en el numeral 7 del artículo [39](#) en concordancia con el artículo [49](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, deberán desarrollarse y ajustarse teniendo en cuenta las metodologías estandarizadas existentes en normas de calidad, para cada uno de ellos. Los manuales deberán actualizarse de manera permanente, teniendo en cuenta las modificaciones normativas;
4. Para acreditar la designación y mantenimiento del empleado de que trata el numeral 4 del artículo 4 del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019 se deberá allegar copia del organigrama de la sociedad que se observe este cargo.

PARÁGRAFO. <Ver Notas del Editor> Para el cumplimiento de lo establecido en el numeral 2 del artículo, las Agencias de Aduanas al publicar y actualizar anualmente con corte a 31 de diciembre la información básica de sus estados financieros deberá indicar como mínimo el total de las siguientes: Activos corrientes y no corrientes, pasivo corriente y no corriente, ingresos, costos, gastos.

Notas del Editor

- En criterio del editor para la interpretación de este párrafo debe tenerse en cuenta que el requisito de publicación en la web de los estados financieros fue eliminada, con la modificación introducida al numeral 3 del artículo [37](#) del Decreto número 1165 de 2019, por el artículo [13](#) del Decreto 360 de 2021 'por el cual se modifica el Decreto número [1165](#) de 2019 relativo al Régimen de Aduanas y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 51.638 de 7 de abril de 2021. Entra en vigencia una vez transcurridos treinta (30) días comunes contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [913054](#) de 2021.



ARTÍCULO 56. COBERTURA PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE AGENCIAMIENTO ADUANERO. Para garantizar la prestación del servicio de agenciamiento aduanero, las agencias de aduanas deberán tener en cuenta que:

Las agencias de aduanas de los niveles 1 y 2, deben ejercer el agenciamiento aduanero en todo el territorio nacional, para lo cual podrán actuar en un lugar del territorio nacional diferente al de su domicilio particular a través de sus agentes de aduanas o auxiliares mediante el desplazamiento físico hacia el lugar donde prestará el servicio, o por medio de sus sucursales conforme lo establece el Código de Comercio.

La agencia de aduanas podrá promover su actividad comercial a través de agencias comerciales de conformidad con lo establecido en los artículos 264 y 1317 del Código de Comercio quienes no podrán representarla para las operaciones de comercio exterior.

Las agencias de aduanas del nivel 1 podrán ejercer la actividad de agenciamiento aduanero en las jurisdicciones aduaneras de las Direcciones Seccionales de Impuestos y/o Aduanas de Arauca, Inírida, Leticia, Puerto Asís, Puerto Carreño, San Andrés, Tumaco y Yopal a través de convenios celebrados con agencias de aduanas del nivel 4. Para tal efecto, los agentes de aduanas y auxiliares de las agencias de nivel 4 actuarán amparados en el respectivo convenio a nombre y en representación de las agencias de nivel 1. Estas últimas serán las responsables de la actividad de agenciamiento aduanero que se ejerza en dichas circunstancias.

Las agencias de aduanas de los niveles 3 y 4 deberán ejercer su actividad de agenciamiento aduanero exclusivamente en una sola de las jurisdicciones señaladas en los numerales 3 y 4 del artículo [41](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019 respectivamente y solo respecto de operaciones sobre las cuales exista limitación alguna, so pena de la aplicación de las sanciones a que haya lugar.

PARÁGRAFO. De conformidad con lo previsto en los artículos [41](#) y [42](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, el acto administrativo por medio del cual se establezcan restricciones o limitaciones a las operaciones de comercio exterior deberá señalar el nivel o niveles de las agencias de aduanas que podrán desarrollar la actividad de agenciamiento sobre dichas operaciones.

En ningún caso se aplicarán limitaciones o restricciones en el agenciamiento aduanero a las agencias de aduanas nivel 2, cuando se trate de operaciones de comercio exterior sobre mercancías consignadas y endosadas a usuarios aduaneros permanentes* o usuarios altamente exportadores*, que ostenten la condición de grandes contribuyentes.

Notas del Editor

* Destaca el editor que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo [766](#) del presente decreto, los Usuarios Aduaneros Permanente y los Usuarios Altamente Exportador perdieron su vigencia.

Tampoco se aplicarán las limitaciones o restricciones en el agenciamiento aduanero a las agencias o aduanas de cualquier nivel, cuando se trate de operaciones de comercio exterior sobre mercancías consignadas o endosadas a agentes diplomáticos, consulares y organismos internacionales acreditados en el país.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [7078](#) de 2025

Oficio DIAN [913054](#) de 2021.



ARTÍCULO 57. REQUISITOS DE LOS AGENTES DE ADUANAS, REPRESENTANTES ADUANEROS Y AUXILIARES. Sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos establecidos en el Decreto número [1165](#) del 2 de julio de 2019, los agentes de aduanas, representantes aduaneros y auxiliares deben cumplir con las siguientes condiciones:

1. Agentes de aduanas. Título profesional o título de tecnólogo en comercio exterior o carreras afines de acuerdo a los núcleos básicos del conocimiento determinados en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), o en su defecto acreditar cinco (5) años de experiencia relacionados con actividades de comercio exterior. Los representantes aduaneros deberán cumplir igualmente con este requisito;
2. Auxiliares: <Numeral modificado por el artículo [19](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto siguiente:> Título profesional, tecnólogo o técnico; o título de bachiller con dos (2) años de experiencia certificada en actividades de comercio exterior. Si no cuenta con un título, se debe acreditar tres (3) años de experiencia relacionados con actividades de comercio exterior.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [19](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

2. Auxiliares: Título de Técnico o Título de bachiller con dos (2) años de experiencia certificada en actividades de comercio exterior. En sustitución del título se podrán acreditar dos (2) años de experiencia relacionados con actividades de comercio exterior.

PARÁGRAFO 1o. Los agentes de aduanas, representantes aduaneros y auxiliares de los usuarios y de la función pública aduanera, solo podrán actuar a nombre y por encargo de una sola persona jurídica.

En los casos en que exista convenio de operación entre una agencia de aduanas nivel 1 y otra nivel 4, conforme lo establece el parágrafo del artículo [41](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, los agentes de aduanas y los auxiliares de la agencia de aduanas nivel 4 actuarán en representación de la agencia de aduanas de nivel 1, previa suscripción del contrato respectivo. Para tal efecto, el agente de aduanas

agencia de aduanas nivel 4, firmará los documentos aduaneros correspondientes, sin perjuicio de la responsabilidad en el ejercicio del agenciamiento, la cual estará a cargo de la agencia de aduanas ni

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo modificado por el artículo [19](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo el siguiente:> Los agentes de aduanas y los representantes aduaneros deberán estar inscritos en el Registro Único Tributario con la responsabilidad 22: "Obligado a cumplir deberes formales a nombre de ter

Notas de Vigencia

- Parágrafo modificado por el artículo [19](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [14074](#) de 2025

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

PARÁGRAFO 2o. Los agentes de aduanas y los representantes aduaneros deberán estar inscritos en el Registro Único Tributario en la calidad, con la responsabilidad correspondiente.

PARÁGRAFO 3o. Los auxiliares podrán asistir a las diligencias de inspección y suscribir las actas haya lugar, siempre y cuando actúen en representación de la agencia de aduanas a través de poder e debidamente otorgado por el representante legal.



ARTÍCULO 58. PRESENTACIÓN DE HOJAS DE VIDA, REGISTRO DE VINCULACIÓN Y REGISTRO DE DESVINCULACIÓN DE PERSONAS. El representante legal del usuario obligado a presentar la información de que trata esta resolución, presentará las hojas de vida, efectuará el registro de vinculación y desvinculación y mantendrá actualizada la información de las personas a través del Sistema Informático Electrónico dispuesto por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

El envío de la información correspondiente a la presentación de hojas de vida, registro de vinculación y actualización de personas, quedará formalizado ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), cuando en el Servicio Informático Electrónico de Presentación de Información por Envío de Archivos, el estado del envío sea "Solicitud Exitosa", y cuando en el Servicio Informático Electrónico de Gestión de Personas, la consulta de la persona genere el "Formato 1526 Presentación de personas" con marca de agua "Recibido", las especificaciones técnicas del formato encuentran en el anexo 2 de la presente resolución.

El registro de desvinculación de personas, quedará formalizado ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), cuando en el Servicio Informático Electrónico de Gestión de Personas, la consulta de la persona genere el Formato 1783 – "Reporte desvinculación de personas" con marca de agua "Recibido".

El documento soporte que acredita la información presentada, se deben conservar por parte del usuario y serán puestos a disposición de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en el momento que esta lo solicite.

De acuerdo con la información registrada, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos

Aduanas Nacionales (DIAN) actualizará de oficio el Registro Único Tributario de la organización informante, incluyendo las personas que actúan como agentes y representantes aduaneros, siempre que estas personas cuenten con su respectiva inscripción en el Registro Único Tributario como persona así mismo, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) actualizará de oficio el Registro Único Tributario de la organización informante, excluyendo las personas que dejarán de actuar como agentes y representantes aduaneros.

PARÁGRAFO 1o. Para todos los efectos, se entiende hoja de vida de una persona, el Formato 1526- Presentación de Personas.

PARÁGRAFO 2o. Se entenderá registrada la vinculación, con la presentación de la hoja de vida a través del Formato 1526- Presentación de Personas.

PARÁGRAFO 3o. La actualización en la información de la persona presentada, reemplaza totalmente la información existente; lo anterior sin perjuicio de la nueva verificación de la información que pueda realizar la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

PARÁGRAFO 4o. Cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) lo establezca, el representante legal también podrá realizar la presentación de la hoja de vida, registro de vinculación y actualización de la información de personas, en el Servicio Informático Electrónico de Gestión de Personas.

PARÁGRAFO 5o. El reporte de la desvinculación puede darse por retiro de la persona de la organización porque ya no ostenta ninguno de los roles que comprende la funcionalidad.

PARÁGRAFO 6o. El registro de la desvinculación de personas, aplica para todas las personas señaladas en el artículo [61](#) de la presente resolución.



ARTÍCULO 59. ÁMBITO DE APLICACIÓN. <Artículo modificado por el artículo [20](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El registro de hojas vida, la vinculación y desvinculación de personas para:

1. Las agencias de aduanas, los usuarios aduaneros permanentes* y los usuarios altamente exportadores deben vincular y desvincular sus representantes, agentes y auxiliares aduaneros.

Notas del Editor

* Destaca el editor que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo [766](#) del Decreto 1165 de 2019, los Usuarios Aduaneros Permanente y los Usuario Altamente Exportador perdieron su vigencia.

2. Los usuarios aduaneros que se encuentren reconocidos, inscritos, autorizados y habilitados que deben cumplir el requisito de presentar hojas vida, deben registrarlas.

El mantenimiento del requisito de hojas de vida establecido para los registros aduaneros se demostró con la actualización de las mismas en el Servicio Informático Electrónico dispuesto para tal fin, en los términos señalados en la normatividad aduanera.

PARÁGRAFO. Lo señalado en este artículo no aplica para los operadores económicos autorizados y los usuarios aduaneros con trámite simplificado. Si son titulares de otros registros aduaneros, deberán cumplir dicha obligación por cada uno.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [20](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [904506](#) de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 59. La presentación de hojas vida, el registro de vinculación y desvinculación, aplica:

1. Las Agencias de Aduanas, los Usuarios Aduaneros Permanentes y los Usuarios Altamente Exportadores, que deban presentar ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), información de las personas vinculadas a su organización como representantes, agentes y auxiliares aduaneros y/o reportar la desvinculación de los mismos;
2. Los usuarios aduaneros que se encuentren reconocidos, inscritos, autorizados y habilitados ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y que deben cumplir el requisito de presentar hojas de vida.



ARTÍCULO 60. ÁMBITO DE ACTUACIÓN. El ámbito de actuación para los representantes, auxiliares aduaneros, corresponde al tipo de autorización, reconocimiento, inscripción.

El representante legal de la agencia de Aduanas, Usuario Aduanero Permanente* y del Usuario Altamente Exportador*, a través del Servicio Informático Electrónico de Gestión de Personas, podrá delimitar su ámbito de actuación, las Direcciones Seccionales de Aduanas donde actuarán sus representantes, agentes y auxiliares aduaneros.

Notas del Editor

* Destaca el editor que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo [766](#) del Decreto 1165 de 2019, los Usuarios Aduaneros Permanente y los Usuario Altamente Exportador perdieron su vigencia.

El registro del ámbito de actuación, quedará formalizado ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en el Servicio Informático Electrónico de Gestión de Personas, en la consulta de ámbito de actuación.



ARTÍCULO 61. ROLES DE LAS PERSONAS SOBRE LAS QUE SE DEBE PRESENTAR INFORMACIÓN. <Artículo modificado por el artículo [21](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Los usuarios indicados en el artículo [59](#) de la presente resolución realizarán el registro de información de vida, vinculación y desvinculación así:

1. La presentación de hojas de vida aplica para los roles correspondientes a:
 - 1.1. Representantes legales principales y suplentes.
 - 1.2. Directivos.

1.3. Socios.

1.4. Responsable del Código de Ética.

1.5. Administradores de depósitos.

2. El registro de vinculación y desvinculación aplica para:

2.1. Representantes aduaneros.

2.2. Agentes de aduanas.

2.3. Auxiliares aduaneros.

PARÁGRAFO. A través del rol señalado en el numeral 1.2, se registran las hojas de vida de los miembros de la junta directiva y de las personas que manejan las operaciones de comercio exterior, señalando en formato a cuál de estas dos calidades corresponde.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [21](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 61. Los usuarios indicados en el artículo [59](#) de la presente resolución realizarán la presentación de hojas de vida, el registro de vinculación y desvinculación a través de uno de los siguientes roles:

1. Representantes legales principales y suplentes;
2. Directivos;
3. Socios;
4. Responsable del Código de Ética
5. Administradores de depósitos.
6. Representantes aduaneros;
7. Agentes aduaneros;
8. Auxiliares aduaneros.

PARÁGRAFO. A través del rol señalado en el numeral 2 se presentan las hojas de vida de los miembros de la junta directiva y de las personas que manejan las operaciones de comercio exterior, señalando en formato de hoja de experiencia a cuál de estas dos calidades corresponde.



ARTÍCULO 62. INFORMACIÓN A PRESENTAR DE LAS PERSONAS. La información que se debe presentar de las personas señaladas en el artículo anterior, es la siguiente:

1. Datos generales;

2. Educación formal;

3. Experiencia laboral.

ARTÍCULO 63. DISPOSICIONES DE LOS REPRESENTANTES ADUANEROS PARA OPERAR OPERADORES ECONÓMICOS AUTORIZADOS Y LOS USUARIOS ADUANEROS CON TRÁMITE SIMPLIFICADO. <Artículo modificado por el artículo [22](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Los operadores económicos autorizados y los usuarios aduaneros con trámite simplificado podrán actuar a través de representantes aduaneros, quienes deberán estar inscritos en el Registro Único Tributario (RUT) con la responsabilidad "Obligado a cumplir deberes formales a nombre de terceros" y en el Registro Único Tributario (RUT), de la sociedad con el tipo de representación "funcionario delegado para cumplir deberes formales".

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [22](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 63. CONDICIONES PARA LOS AGENTES DE ADUANAS, REPRESENTANTE ADUANEROS Y AUXILIARES. Las Agencias de Aduanas, los importadores o exportadores directos, los Usuarios Aduaneros Permanentes y los Altamente Exportadores y Operadores Económicos Autorizados, deberán acreditar que sus agentes de aduanas, representantes aduaneros y/o auxiliares cumplan con las condiciones, establecidas en el artículo [57](#) de la presente resolución.

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos establecidos en el Decreto número [1165](#) del 2 de julio de 2019.



ARTÍCULO 64. TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE HOJAS DE VIDA.

<Inciso modificado por el artículo [23](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La presentación de hojas de vida de las personas de que trata el numeral 1 del artículo [61](#) de la presente resolución, se realizará una vez se obtenga, la inscripción, autorización o habilitación.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [23](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> La presentación de hojas de vida de las personas de que trata el artículo [61](#) de la presente resolución, se realizará una vez se obtenga el reconocimiento, inscripción, autorización o habilitación.

La actualización de la información de las personas o la presentación de hojas de vida de nuevas personas se realizará al momento que se genere el hecho.



ARTÍCULO 65. TÉRMINO PARA EL REGISTRO DE VINCULACIÓN DE PERSONAS. <A modificado por el artículo [24](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El registro de vinculación de las personas de que trata el numeral 2 del artículo [61](#) de la presente resolución, se realizará una vez se obtenga la autorización.

La vinculación de los representantes y auxiliares aduaneros se realizará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a que ésta se produzca.

La vinculación de agentes de aduanas y auxiliares aduaneros de las agencias de aduanas se realizará al momento que se genere el hecho.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [24](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 65. El registro de la vinculación de las personas de que tratan los numerales 6, 7 y 8 del artículo [61](#) de la presente resolución, se realizará una vez se obtenga el reconocimiento, inscripción y autorización.

La actualización y registro de vinculación de nuevos Representantes Aduaneros, Agentes Aduaneros y Auxiliares Aduaneros, se realizará al momento que se genere el hecho.



ARTÍCULO 66. TÉRMINO PARA EL REGISTRO DE LA DESVINCULACIÓN DE PERSONAS. El registro de desvinculación de los agentes, representantes y auxiliares aduaneros, se realizará según lo establecido en el numeral 17 del artículo [51](#) y en el numeral 11 de los artículos [58](#) y [64](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Para los demás roles señalados en el artículo [61](#) de esta resolución, se realizará al momento que se genere el hecho.

El incumplimiento de la anterior obligación dará lugar a las infracciones aduaneras a que haya lugar.



ARTÍCULO 67. CONTINGENCIA. Durante la declaratoria de contingencia si el usuario requiere presentar hojas de vida, registrar la vinculación y/o registrar la desvinculación de las personas que se encuentren vinculadas, podrá realizarlo por correo electrónico o por correo certificado dirigido a la dependencia competente de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dentro de los plazos señalados en la presente resolución.

Lo anterior sin perjuicio de que una vez se restablezca el servicio, el solicitante deberá incorporar la información a través del Servicio Informático Electrónico a más tardar al día siguiente, de emitida la comunicación en la que se declare la terminación de la contingencia.

PARÁGRAFO. Para efectos de lo dispuesto en la presente resolución, el usuario que requiera presentar información, deberá prever con suficiente antelación el adecuado funcionamiento de los medios necesarios para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la validez y estado de su certificado

En ningún caso se podrá justificar la no presentación de la información por los daños en los sistemas conexiones y/o equipos informáticos del informante; los daños en el mecanismo de firma con certificado digital; el olvido de las claves asociadas al mismo, por quienes deben cumplir el deber de informar; agotar los procedimientos previos a la presentación de la información, como el trámite de inscripción o actualización en el Registro Único Tributario y/o de la activación del mecanismo de firma digital o asignación de uno nuevo.



ARTÍCULO 68. ACTUACIÓN ANTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN). El representante legal y los agentes de aduanas deberán realizar sus actuaciones ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de manera directa a través de los servicios informáticos electrónicos.

El representante legal o los agentes de aduanas deberán autorizar a través de los servicios informáticos electrónicos el acceso de los auxiliares, con el fin de que los mismos puedan realizar los trámites de aduanas a las autorizaciones que se les otorguen.



ARTÍCULO 69. CARNÉS. Las agencias de aduanas y los demás usuarios aduaneros que de conformidad con los artículos [51](#), [58](#) y [64](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, están obligados a cargar sus agentes de aduanas, auxiliares, representantes aduaneros, autorizado o empleados, según corresponda, deberán expedir dentro del mes siguiente a la ejecutoria del acto administrativo correspondiente, lo siguiente con las siguientes características:

1. Calidad: PVC polivinilo seguridad o similar.

2. Tamaño: 54 por 85 mm.

3. Diseño.

3.1. Anverso: Fotografía de 2 x 3 cm. Ubicada al lado superior derecho. Nombre, NIT, Logotipo de la persona jurídica ubicado al lado superior izquierdo, así como la inclusión de la calidad de su autorización: agencia de aduanas, usuario aduanero permanente*, usuario altamente exportador* o a cargo internacional según corresponda.

Notas del Editor

* Destaca el editor que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo [766](#) del Decreto 1165 de 2019, los Usuarios Aduaneros Permanente y los Usuario Altamente Exportador perdieron su vigencia.

Lado inferior izquierdo nombres y apellidos e identificación del empleado. Lado inferior derecho: Información de Carné, Código del Usuario e indicar si es agente de aduanas, auxiliar, representante aduanero cuando ello hubiere lugar o autorizado.

3.2. Reverso: Impresión de la leyenda: "Personal e intransferible. Presentarlo para todos los trámites de diligencias aduaneras".

4. Fondo: Irisado de seguridad

5. Impresión: VID CARD

6. Firma Autorizada: Representante Legal.

PARÁGRAFO. Los agentes de carga internacional deberán también carnetizar a las personas que adelantarán trámites ante las autoridades aduaneras en su nombre y representación.

ARTÍCULO 70. PUBLICIDAD DE LA SOLICITUD DE AGENCIAMIENTO ADUANERO. <Artículo modificado por el artículo [25](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Para el efecto señalado en el artículo [45](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero o la dependencia que haga sus veces, recibirá por escrito las observaciones presentadas en la solicitud de agencia de aduanas publicada en la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y evaluará su incidencia frente a la decisión de autorización de la persona jurídica como agencia de aduanas.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [25](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 70. PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LAS AGENCIAS DE ADUANAS. Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en los artículos [125](#) y [126](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero, de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), o la dependencia que haga sus veces, una vez realizado el trámite previsto en dichos artículos deberá publicar a través de la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales el aviso de que trata el artículo [45](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

Dentro del término señalado en el artículo [45](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, dicha dependencia, recibirá por escrito las observaciones presentadas y evaluará su incidencia frente a la decisión de autorización de la persona jurídica como agencia de aduanas.



ARTÍCULO 71. CONTENIDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE AUTORIZACIÓN, DE LAS AGENCIAS DE ADUANAS. En la parte resolutoria del acto administrativo de autorización a las agencias de aduanas deberá quedar expresamente establecido, como mínimo:

1. La autorización como agencia de aduanas indicando su razón social y NIT;
2. Nivel de la agencia de aduanas y su ámbito de cobertura;
3. La asignación de un código que deberá emplear en todos los actos y actuaciones que realice como agencia de aduanas;
4. La obligación de constituir la garantía y los términos y condiciones en que esta debe otorgarse;
5. <Numeral modificado por el artículo [26](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Obligación de modificar la razón social una vez ejecutoriado el acto administrativo, indicando que la sociedad no podrá actuar como agencia de aduanas hasta tanto no actualice el registro mercantil y se actualice de oficio el Registro Único Tributario. Así mismo, que la persona jurídica adquiere las obligaciones a que se refiere el artículo [51](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [26](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

5. Que la persona jurídica adquiere las obligaciones a que se refiere el artículo [51](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019;.
6. La forma de notificación y los recursos que proceden contra el acto administrativo.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [904518](#) de 2022.



ARTÍCULO 72. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LAS AGENCIAS DE ADUANAS
Las agencias de aduanas responderán con su actuación en los términos previstos en artículo [53](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

Para efectos de la responsabilidad directa respecto del pago de tributos aduaneros y sanciones pecuniarias prevista en el parágrafo del citado artículo, se entenderá la ocurrencia de alguna de las circunstancias consagradas en el numeral 9 del artículo [597](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, respecto al importador o exportador, cuando se pueda establecer que en el desarrollo de la operación de comercio exterior:

1. La dirección informada al declarante e incorporada por este en las declaraciones de los regímenes aduaneros no corresponde con la verificada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN);
2. La identificación de las personas naturales o jurídicas registradas en las declaraciones de los regímenes aduaneros no corresponda a ellas;
3. El usuario de comercio exterior no cuenta con inscripción en el Registro Único Tributario, estando obligado a tenerla;
4. El usuario no ha nacido a la vida jurídica o si lo hizo desapareció de la misma;
5. Tratándose de personas jurídicas, las mismas no cuentan con el Certificado de Existencia y Representación Legal o el acto de constitución, cuando a ello hubiere lugar;
6. Tratándose de personas naturales, no cuentan con el correspondiente documento de identificación;
7. Cuando se ha utilizado de manera fraudulenta el nombre y la identificación de personas naturales o jurídicas para realizar operaciones de comercio exterior.

PARÁGRAFO. En cumplimiento de lo establecido en el artículo [51](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, las agencias de aduanas deberán conservar a disposición de la autoridad aduanera los documentos de soporte en los términos y condiciones previstas en el artículo [177](#) del citado decreto.



ARTÍCULO 73. MANTENIMIENTO DEL REQUISITO DE PATRIMONIO LÍQUIDO MÍNIMO

<Artículo modificado por el artículo [27](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente efectos de verificar el mantenimiento del requisito de patrimonio líquido mínimo previsto en el artículo [40](#) del Decreto 1165 de 2019, en concordancia con lo dispuesto en el artículo [40](#) del citado Decreto, la Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), podrá realizar visitas, efectuar requerimientos de información o consultar los registros o bases de datos de las declaraciones tributarias y aduaneras presentadas por la respectiva agencia de aduanas y demás actuaciones que considere pertinentes.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [27](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [900614](#) de 2022.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 73. Para efectos de verificar el cumplimiento del requisito previsto en artículo [40](#) de Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá realizar visitas, efectuar requerimientos de información o consultar los registros o bases de datos de las declaraciones tributarias presentadas por la respectiva agencia de aduanas y demás actuaciones que considere pertinentes.



ARTÍCULO 74. COMITÉ DE CONTROL Y AUDITORÍA. El comité deberá desarrollar las funciones establecidas en los estatutos societarios, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo [46](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, para lo cual deberá:

Promover la realización de capacitaciones, evaluaciones y demás actividades que propendan a la actualización permanente de sus agentes de aduanas y auxiliares, así como a estimular y promover comportamientos éticos en sus puestos de trabajo, señalando de manera expresa las acciones u omisiones que se consideren antiéticas en su actividad de agenciamiento por atentar contra el concepto de solvencia.

Realizar auditorías sobre trámites específicos con el fin de verificar el debido cumplimiento de la actividad de la agencia de aduanas, y el reporte de actividades sospechosas relacionadas con la evasión, contrainfracciones cambiarias y lavado de activos. El resultado y recomendaciones de la auditoría deberán reportarse mediante informe a la agencia de aduanas y a las autoridades competentes.

Los informes deberán encontrarse en los archivos a disposición de la autoridad aduanera de manera permanente.

Así mismo, para dar cumplimiento a lo señalado en el numeral 4 del artículo [46](#) y en el artículo [50](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, el comité deberá realizar seguimiento y evaluación por los mecanismos utilizados por la agencia de aduanas para el conocimiento de sus clientes. El resultado y recomendaciones deberán reportarse mediante informe a la agencia de aduanas.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [900514](#) de 2021.

Oficio DIAN [900514](#) de 2021



ARTÍCULO 75. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE. Las Agencias de Aduanas deberán establecer mecanismos de control que les permitan asegurar una relación transparente con sus clientes, para lo cual podrán realizar visitas a dichos usuarios.

En desarrollo de las visitas y con el fin de verificar la información requerida por el inciso 2 del artículo del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, las Agencias de Aduanas deberán como mínimo solicitar a sus clientes y conservar los siguientes documentos:

1. Personas Jurídicas:

1.1. Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica, expedido por la respectiva Cámara de Comercio con vigencia de expedición no superior a (1) un mes a la fecha en que se realiza el estudio.

1.2. Copia del balance general y estado de resultados, certificado y dictaminado por Revisor Fiscal Contador Público según sea el caso, con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior o balance inicial cuando se trate de compañías constituidas en el mismo año en que se realiza la verificación de la información.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [6916](#) de 2025

Oficio DIAN [908316](#) de 2022

Oficio DIAN [903831](#) de 2022

1.3. Registro Único Tributario.

1.4. Información sobre el banco intermediario que utiliza para el pago de las operaciones de comercio exterior.

1.5. Fotocopia de la Resolución vigente emitida por la autoridad competente, mediante la cual se autoriza la inscripción a Comercializadoras Internacionales.

2. Personas Naturales Comerciantes:

2.1. Certificado de Matrícula Mercantil, con vigencia de expedición no superior a (1) un mes a la fecha en que se realiza el estudio.

2.2. Copia del balance general y estado de resultados certificado y dictaminado por Contador Público según sea el caso, con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior o balance inicial cuando se trate de empresas constituidas en el mismo año en que se realiza la verificación de la información.

2.3. Registro Único Tributario.

2.4. Información sobre el banco intermediario que utiliza para el pago de las operaciones de comercio exterior.

3. Demás Personas Naturales:

3.1. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía.

3.2. Registro Único Tributario, si a ello hubiere lugar.

3.3. Información sobre el banco intermediario que utiliza para el pago de las operaciones de comercio exterior si a ello hubiere lugar.

PARÁGRAFO 1o. Se exceptúan de la exhibición del balance general y estado de resultados, así como información bancaria a los Operadores Económicos Autorizados, Usuarios Aduaneros Permanentes, Usuarios Altamente Exportadores, Grandes Contribuyentes, Agentes Diplomáticos, la Nación, entidades territoriales y las entidades descentralizadas, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, titulares de menajes domésticos, viajeros, consignatarios de los envíos que lleguen al territorio nacional a la red oficial de correos y envíos urgentes cuando exista cambio de modalidad; igualmente a los turistas viajeros para el trámite de importación temporal de vehículos de turista.

PARÁGRAFO 2o. En todo caso, las Agencias de Aduanas podrán solicitar, además de los relacionados en el presente artículo, otros documentos que consideren necesarios para asegurar la validez de la información suministrada por los usuarios.

PARÁGRAFO 3o. Para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente artículo, los importadores y exportadores deberán entregar la información solicitada a las Agencias de Aduanas. Después de realizada la visita, las agencias de Aduanas deberán elaborar y suscribir un acta con la relación de los documentos solicitados y recibidos.

Notas del Editor

- En criterio del Editor, se debe tener en cuenta la adición del párrafo 2o. al artículo [50](#) del Decreto 1165 de 2019 por el artículo [5](#) del Decreto 659 de 2024, 'por el cual se modifica parcialmente el artículo [1165](#) de 2019', publicado en el Diario Oficial No. 52.764 de 22 de mayo de 2024. Entra en vigor transcurridos quince (15) días comunes contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [14490](#) de 2025

Concepto DIAN [6916](#) de 2025

Oficio DIAN [914807](#) de 2021

Oficio DIAN [907364](#) de 2021

Oficio DIAN [905410](#) de 2021

Oficio DIAN [900514](#) de 2021

Oficio DIAN [27434](#) de 2019.



ARTÍCULO 76. VINCULACIÓN DIRECTA Y FORMAL DE EMPLEADOS DE LAS AGENCIAS DE ADUANAS. Para efectos de la obligación establecida en el numeral 12 del artículo [51](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la vinculación directa y formal a que se refiere dicha disposición se de

cumplir en relación con los empleados que desempeñen funciones propias de la actividad de agencia aduanero autorizados para actuar ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Nacionales (DIAN).

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [14074](#) de 2025

Oficio DIAN [913054](#) de 2021.



ARTÍCULO 77. MANTENIMIENTO DE REQUISITOS. En cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, la autoridad aduanera deberá verificar el mantenimiento de los requisitos generales y especiales.

El requisito a que se refieren los numerales 1.2, 2.2 y 3.2 del párrafo 2 del artículo [36](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, solamente se debe acreditar al momento de radicación de la solicitud.



ARTÍCULO 78. AVISO DE INSPECCIÓN PREVIA DE LA MERCANCÍA. <Artículo modificado por la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En aplicación del artículo 36 del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, el importador o la agencia de aduanas antes de la presentación de la declaración aduanera de importación o de la actualización de la información tratándose de declaración anticipada, deberá dar aviso a través de los servicios informáticos electrónicos o por correo electrónico al buzón establecido para el efecto por cada Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas o de Aduana respectiva jurisdicción en el lugar donde se encuentre la mercancía, informando el lugar, fecha y hora de realización de la inspección, y el documento de transporte sobre el cual realizará la misma. Sin el cumplimiento del aviso en las condiciones previstas en el presente artículo, no podrá adelantarse la diligencia de inspección previa de la mercancía.

La inspección previa también podrá realizarse una vez finalice el régimen de tránsito en la modalidad correspondiente, para lo cual el importador o la agencia de aduanas, previo aviso del depósito o la zona franca, en concordancia con los numerales 5 y 13 del artículo [647](#) del Decreto 1165 de 2019, podrá adelantarla dentro de los cinco (5) días siguientes a la detección de las inconsistencias a que hace referencia el inciso 3 artículo [448](#) del Decreto 1165 de 2019.

Transcurridos los cinco (5) días siguientes al aviso de inconsistencias, sin que se haya realizado la inspección previa y la autoridad aduanera verifique que en efecto hay sobrantes o excesos procederá la aprehensión de los mismos.

En el evento de no generarse reporte de sobrantes o excesos o mercancía diferente, por parte del declarante de la zona franca, el importador o la agencia de aduanas podrá realizar la inspección previa, con anterioridad a la presentación y aceptación de la declaración de importación.

El importador o la agencia de aduanas podrán extraer muestras de la mercancía objeto de la inspección previa, en cuyo caso en el aviso se debe informar que se tomará muestras y presentar la correspondiente justificación de toma de las mismas. En este caso la autoridad aduanera, podrá estar presente al momento de realizarse la diligencia, para lo cual la toma de la muestra se realizará siguiendo lo establecido en el respectivo manual expedido por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Para estos efectos entiéndase por muestra una porción tomada de un "todo" (lote o pieza), la cual de

todas las características que la hagan representativa, de manera que su composición cualitativa y cuantitativa sea la misma que la del lote o pieza de donde proviene.

Cuando la mercancía se encuentre en un depósito habilitado o en una zona franca el aviso de inspección previa de la mercancía deberá presentarse mínimo seis (6) horas antes de su realización.

Cuando la mercancía se encuentre en un lugar de arribo, el aviso deberá presentarse mínimo con un día de antelación.

La diligencia de inspección previa de la mercancía debe concluirse en el mismo lugar donde se inicien los casos debidamente justificados, en los cuales puede iniciarse en lugar de arribo y finalizarse en depósitos. En estos efectos, deberá informar previamente a través del buzón de la Dirección Seccional según corresponda la continuación de la diligencia de inspección, sin perjuicio de las verificaciones que deba efectuar la autoridad aduanera. En este evento se deberán elaborar dos informes de resultados de la diligencia, uno corresponde al lugar de arribo y otro al depósito.

La inspección previa de que trata el presente artículo podrá ser realizada después de presentada una declaración anticipada y antes de que se active la selectividad como resultado de la aplicación del sistema de gestión del riesgo. En estos casos no se complementará la declaración con la información de los documentos de viaje o la información del registro o licencia de importación, hasta tanto se realice la diligencia.

El aviso de inspección previa de la mercancía se entiende recibido con el acuse de recibo de los sistemas informáticos electrónicos o de la entrega en el medio electrónico dispuesto por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

El aviso de inspección previa no está sujeto a respuesta por parte de la autoridad aduanera.

En aplicación del numeral 9 del artículo [81](#), numeral 11 del artículo [110](#), numeral 3 del artículo [111](#), numeral 13 del artículo [159](#) y numeral 18 del artículo [494](#); del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019 los titulares de los lugares donde se encuentre la carga deben permitir dicha diligencia siempre y cuando cumpla con las condiciones y requisitos exigidos por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para su realización.

Para los efectos previstos en el inciso anterior, el importador o su representante legal o la persona a cargo para tal fin, o la agencia de aduanas, deberán exhibir al responsable del lugar:

1. Copia del documento de transporte, el que debe estar consignado o endosado al importador.
2. Constancia del envío del aviso a que hace referencia el presente artículo.
3. El mandato aduanero, si el importador actúa a través de una agencia de aduanas.
4. Acreditación del cargo o rol con el cual actúan las personas que participan en la diligencia en representación del importador o la agencia de aduanas.

El transportador, puerto o depósito, según corresponda, deberá dejar registro en sus sistemas propios de la salida de las muestras.

PARÁGRAFO 1o. En los eventos en que, por situaciones logísticas, no se realice la inspección previa a la fecha prevista, deberá presentarse un nuevo aviso de inspección previa de la mercancía en la forma prevista en el presente artículo. Igual procedimiento se aplicará cuando en el aviso se presenten errores de transcripción o transposición de dígitos.

PARÁGRAFO 2o. El análisis integral frente a los documentos soporte no procederá cuando la mercancía relacionada en la Declaración Única de Tránsito sea diferente a la inspeccionada en el momento de recepción de la mercancía en el depósito o zona franca.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [28](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 78. En aplicación del artículo [52](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, el importador o la agencia de aduanas antes de la presentación de la declaración aduanera de importación o de la actualización de la información tratándose de declaración anticipada, deberá dar aviso a través de los servicios informáticos electrónicos o por correo electrónico al buzón establecido para el efecto en cada Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas o de Aduanas de la respectiva jurisdicción en el lugar donde se encuentre la mercancía, informando el lugar, fecha y hora de la realización de la inspección previa en el documento de transporte sobre el cual realizará la misma. Sin el cumplimiento del aviso en las condiciones previstas en el presente artículo, no podrá adelantarse la diligencia de inspección previa de la mercancía.

El importador o la agencia de aduanas podrán extraer muestras de la mercancía objeto de la inspección previa, en cuyo caso en el aviso se debe informar que se tomará muestras y presentar la correspondiente justificación de toma de las mismas. En este caso la autoridad aduanera, podrá estar presente al momento de realizarse la diligencia, para lo cual la toma de la muestra se realizará siguiendo lo establecido en el respectivo manual expedido por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Para estos efectos entiéndase por muestra una porción tomada de un 'todo' (lote o pieza), la cual contendrá todas las características que la hagan representativa, de manera que su composición cualitativa y cuantitativa sea la misma que la del lote o pieza de donde proviene.

Cuando la mercancía se encuentre en un depósito temporal habilitado, ubicado fuera de lugar de arribo y/o al interior de una zona franca el aviso de inspección previa de la mercancía deberá presentarse con un mínimo seis (6) horas antes de su realización.

Cuando la mercancía se encuentre en un lugar de arribo, el aviso deberá presentarse mínimo con una hora de antelación.

La diligencia de inspección previa de la mercancía debe concluirse en el mismo lugar donde se inició, salvo casos debidamente justificados, en los cuales puede iniciarse en lugar de arribo y finalizarse en el depósito. A estos efectos, deberá informarse previamente a través del buzón de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas para que la División de Gestión de Control Carga o de la Operación Aduanera, según corresponda, autorice de forma inmediata, por este mismo medio, la continuación de la diligencia de inspección previa sin perjuicio de las verificaciones que deba efectuar la autoridad aduanera. En este evento se deberán elaborar dos informes de resultados de la diligencia, uno que corresponde al lugar de arribo y otro al depósito.

Cuando se haya presentado una declaración anticipada, respecto de la mercancía objeto de inspección previa, no se complementará la declaración con la información de los documentos de viaje o la

información del registro o licencia de importación, hasta tanto se realice la diligencia.

El aviso de inspección previa de la mercancía se entiende recibido con el acuse de recibo de los sistemas informáticos electrónicos o de la entrega en el medio electrónico dispuesto por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

El aviso de inspección previa no está sujeto a respuesta por parte de la autoridad aduanera.

En aplicación del numeral 9 del artículo [81](#), numeral 11 del artículo [110](#), numeral 3 del artículo [1](#) numeral 13 del artículo [159](#) y numeral 18 del artículo [494](#); del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019 los titulares de los lugares donde se encuentre la carga, deben permitir dicha diligencia siempre cuando se cumpla con las condiciones y requisitos exigidos por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para su realización.

Para los efectos previstos en el inciso anterior, el importador o su representante legal o la persona acreditada para tal fin, o la agencia de aduanas, deberán exhibir al responsable del lugar:

1. Copia del documento de transporte, el que debe estar consignado o endosado en propiedad al importador.
2. Constancia del envío del aviso a que hace referencia el presente artículo.
3. El mandato aduanero, si el importador actúa a través de una agencia de aduanas.
4. Acreditación del cargo o rol con el cual actúan las personas que participan en la diligencia en representación del importador o la agencia de aduanas.

El transportador, puerto o depósito, según corresponda, deberá dejar registro en sus sistemas propios de la salida de las muestras.

PARÁGRAFO. En los eventos en que, por situaciones logísticas, no se realice la inspección previa en la fecha prevista, deberá presentarse un nuevo aviso de inspección previa de la mercancía en la forma señalada en el presente artículo. Igual procedimiento se aplicará cuando en el aviso se presenten errores de transcripción o transposición de dígitos.



ARTÍCULO 79. DOCUMENTO RESULTADO DE LA INSPECCIÓN PREVIA. En aplicación del numeral 3.8 del artículo [10](#) y numeral 26 del artículo [51](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, el formato "Informe de Resultados de Inspección Previa", deberá contener como mínimo.

1. Fecha, hora y lugar de la diligencia.
2. Nombre y NIT del importador o declarante y/o Agencia de Aduanas.
3. Número y fecha del documento de transporte.
4. Nombre y NIT o cédula del consignatario.
5. Número de aceptación de la declaración presentada de manera anticipada, si a ello hubiere lugar.
6. Número y fecha de la factura comercial u otro documento que soporte la operación comercial.
7. Informe de la situación encontrada conforme al formato establecido.

8. Descripción y cantidad de la mercancía encontrada en exceso respecto de las relacionadas en la factura comercial y demás documentos de la operación comercial.

9. Descripción y cantidad de la mercancía diferente.

10. Peso de la mercancía, cuando la inconsistencia corresponda a diferencias de peso frente al documento de transporte, planilla de recepción o declaración aduanera, según el caso.

11. Descripción detallada de la mercancía que se retira como muestra, la cantidad y peso. Cuando sea un solo elemento o bien indivisible, no procederá la toma de muestra.

12. Nombre, identificación, cargo o rol, y firma de los intervinientes de la diligencia. (Declarante, Importador y/o Agencia de Aduanas, Puerto, Transportador o Depósito según corresponda; funcionario de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) cuando así lo requiera la diligencia).

El "Informe de Resultados de Inspección Previa" se presentará en el formato dispuesto por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [908093](#) de 2021

Oficio DIAN [902958](#) de 2021.



ARTÍCULO 80. INFORME DEL RESULTADO DE LA INSPECCIÓN PREVIA DE LA MERCANCÍA. Si con ocasión de la inspección previa de la mercancía el importador o la agencia de aduanas detecta mercancías en exceso, mercancías diferentes o con mayor peso, respecto de las relacionadas en la factura comercial y demás documentos soporte de la operación comercial, deberá dejar constancia de este hallazgo en el "Informe de Resultados de Inspección Previa", y presentarlo como documento soporte a través de los servicios informáticos electrónicos o por correo electrónico al buzón establecido para el efecto, ante el funcionario de la División de Gestión de la Operación Aduanera o quien haga sus veces de la Seccional de Impuestos y Aduanas o de Aduanas, con jurisdicción en el lugar donde se encuentre la mercancía, a más tardar el día hábil siguiente a la finalización de dicha diligencia, anexando copia del documento debidamente diligenciado y firmado.

Cuando en la diligencia de inspección previa se detecten mercancías en exceso o con mayor peso o mercancías diferentes, que no vayan a ser reembarcadas, deben ser declaradas sin pago de suma alguna al concepto de rescate. Para el efecto y hasta tanto entren en funcionamiento los nuevos servicios informáticos para el cumplimiento de los trámites aduaneros de nacionalización en importaciones, se deberá presentar la declaración de legalización, a través de la plataforma SYGA y con las condiciones establecidas en el Decreto número [1165](#) del 2 de julio de 2019.

El Informe de Resultados de Inspección Previa solamente se considera documento soporte de la declaración aduanera de importación, en los casos en que se haya dado cumplimiento al plazo y condiciones establecidos en este artículo y a los requisitos señalados en el artículo [79](#) de la presente resolución. En tal caso, el informe debe acreditarse al momento de la presentación de la declaración aduanera de importación y la diligencia de inspección, cuando proceda.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [908093](#) de 2021.

CAPÍTULO 2.

USUARIOS ADUANEROS PERMANENTES.



ARTÍCULO 81. GARANTÍA GLOBAL DE LOS USUARIOS ADUANEROS PERMANENTES. <Ver Notas del Editor> Para efectos de lo dispuesto en artículo [57](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, el monto de la renovación de la garantía corresponderá a la sumatoria de:

1. El dos por ciento (2%) del valor FOB de las importaciones realizadas durante los 12 meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de renovación de la garantía; y
2. El uno (1) por mil del valor FOB de las exportaciones realizadas durante los 12 meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de renovación de la garantía.

O podrá tomarse como base el mismo valor en dólares de los Estados Unidos de América establecido en la ocasión del reconocimiento e inscripción inicial del Usuario, a conveniencia del mismo.

Para efectos de lo previsto en el inciso 3 del numeral 2 del artículo [436](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, cuando un usuario aduanero permanente pretenda realizar la operación de tránsito aduanero por medios de transporte propios con mercancía de su propiedad, la finalización de la modalidad estará amparada por la garantía global constituida como Usuario Aduanero Permanente.

PARÁGRAFO. Las sociedades matrices, filiales o subsidiarias reconocidas e inscritas como usuarios aduaneros permanentes, podrán asegurar sus obligaciones aduaneras mediante la constitución de una garantía global, siempre y cuando cada una de ellas figure como tomador.

Notas del Editor

Destaca el editor lo dispuesto en el artículo [766](#) del texto original del Decreto 1165 de 2019: 'Lo reconhecimientos e inscripciones otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto, a los usuarios aduaneros permanentes y a los usuarios altamente exportadores, continuarán vigentes hasta el 22 de marzo de 2020, sin necesidad de trámite de homologación alguno, siempre y cuando se mantenga la vigencia, renovación y certificación de las garantías exigibles, en los términos previstos en el presente decreto. [...] '.

Consultar directamente el artículo [766](#) sobre posteriores modificaciones y prórrogas.



ARTÍCULO 82. ENTREGA Y RECIBO DE LA DECLARACIÓN. <Ver Notas del Editor> <Agregado y modificado por el artículo [29](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En las direcciones seccionales con procedimientos manuales, y en aquellas en las que se presenten fallas en el servicio informático electrónico, el usuario aduanero que realice pagos consolidados deberá entregarlos físicamente o mediante radicación en buzón electrónico, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la realización del pago de la Declaración Consolidada de Pagos, a la División de Gestión de la Operación Aduanera, o la dependencia que haga sus veces de la Dirección Seccional competente, copia de la Declaración Consolidada de Pagos, conjuntamente con una relación de las declaraciones de importación, indicando sus datos de identificación, el número del autoadhesivo y fecha asignada por la entidad recaudadora, número interno de la declaración, valor de los tributos aduaneros cancelados y la suma

discriminados por arancel, impuesto sobre las ventas, otros y/o sanciones a que hubiere lugar.

Notas del Editor

Destaca el editor lo dispuesto en el artículo [766](#) del texto original del Decreto 1165 de 2019: 'Lo reconocimientos e inscripciones otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia del presente a los usuarios aduaneros permanentes y a los usuarios altamente exportadores, continuarán vigentes el 22 de marzo de 2020, sin necesidad de trámite de homologación alguno, siempre y cuando se mantenga la vigencia, renovación y certificación de las garantías exigibles, en los términos previstos en el presente decreto. [...] '.

Consultar directamente el artículo [766](#) sobre posteriores modificaciones y prórrogas.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [29](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 82. En las direcciones seccionales con procedimientos manuales, y en aquellas en las que presenten fallas en el servicio informático electrónico, el Usuario Aduanero Permanente deberá entregar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la realización del pago de la Declaración Consolidada de Pagos, a la División de Gestión de la Operación Aduanera, o la dependencia que haga sus veces de la Dirección Seccional competente, copia de la Declaración Consolidada de Pagos, conjuntamente con la relación de las declaraciones de importación, indicando sus datos de identificación, el número del código autoadhesivo y fecha colocado por la entidad recaudadora, número interno de la declaración, valores de los tributos aduaneros cancelados y la suma total, discriminados por arancel, impuesto sobre las ventas y/o sanciones a que hubiere lugar.

La División de Gestión de Operación Aduanera, o la dependencia que haga sus veces de la Dirección Seccional competente, deberá verificar que en la Declaración Consolidada de Pagos aparezca la constancia de cancelación de los tributos aduaneros, sanciones y/o rescate en la entidad recaudadora, y constatará la coincidencia entre los valores cancelados y los consignados en las declaraciones de importación.

Si el pago realizado en la Declaración Consolidada de Pagos fuere inferior a los valores consignados en la relación aportada, o si se encuentra alguna inconsistencia, el Jefe de Gestión de Operación Aduanera de la dependencia que haga sus veces, dará traslado a la División de Fiscalización, para lo de su competencia.



ARTÍCULO 83. REQUISITOS DE LOS REPRESENTANTES Y AUXILIARES DE LOS USUARIOS ADUANEROS PERMANENTES Y SU VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN. <Ver Notas de Vigencia>
Las personas naturales que los Usuarios Aduaneros Permanentes pretendan acreditar como sus representantes y auxiliares deberán cumplir los requisitos señalados en el artículo [57](#) de la presente resolución, según corresponda.

Para efectos de la vinculación y desvinculación de los representantes y auxiliares de los Usuarios Aduaneros Permanentes se seguirá el procedimiento establecido en el artículo [58](#) de la presente resolución.

Notas del Editor

Destaca el editor lo dispuesto en el artículo [766](#) del texto original del Decreto 1165 de 2019: 'Lo reconocimientos e inscripciones otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto, a los usuarios aduaneros permanentes y a los usuarios altamente exportadores, continuarán vigentes hasta el 22 de marzo de 2020, sin necesidad de trámite de homologación alguno, siempre y cuando se mantenga la vigencia, renovación y certificación de las garantías exigibles, en los términos previstos en el presente decreto. [...] '.

Consultar directamente el artículo [766](#) sobre posteriores modificaciones y prórrogas.



ARTÍCULO 84. REQUISITOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO DE HABILITACIÓN DE LOS DEPÓSITOS PRIVADOS PARA DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL Y/O PARA PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE LOS USUARIOS ADUANEROS PERMANENTES. <Ver Notas del Editor> De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo [766](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, el Usuario Aduanero Permanente que requiera ampliación del término de la habilitación de los depósitos privados para distribución internacional y/o para procesamiento industrial deberán presentar ante la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero o la dependencia que haga las veces, a más tardar del 17 de enero de 2020, solicitud en dicho sentido, suscrita por el representante apoderado debidamente constituido, adjuntando la modificación de la garantía con el fin de incluir la ampliación del término a que se refiere el artículo [766](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

En caso de no presentar en la fecha indicada la modificación de la garantía global, la habilitación de los depósitos privados para distribución internacional y/o para procesamiento industrial quedarán sin efecto a partir del 23 de marzo de 2020, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.

Notas del Editor

Destaca el editor lo dispuesto en el artículo [766](#) del texto original del Decreto 1165 de 2019: 'Lo reconocimientos e inscripciones otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto, a los usuarios aduaneros permanentes y a los usuarios altamente exportadores, continuarán vigentes hasta el 22 de marzo de 2020, sin necesidad de trámite de homologación alguno, siempre y cuando se mantenga la vigencia, renovación y certificación de las garantías exigibles, en los términos previstos en el presente decreto. [...] '.

Consultar directamente el artículo [766](#) sobre posteriores modificaciones y prórrogas.

CAPÍTULO 3.

USUARIOS ALTAMENTE EXPORTADORES.



ARTÍCULO 85. REQUISITOS DE LOS REPRESENTANTES Y AUXILIARES Y SU VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN. <Ver Notas del Editor> Las personas naturales que los Usuarios Altamente Exportadores pretendan acreditar como sus representantes y auxiliares, deberán cumplir los requisitos señalados en el artículo [57](#) de la presente resolución, según corresponda.

Para efectos de la vinculación y desvinculación de los representantes y auxiliares de los Usuarios Altamente Exportadores se seguirá el procedimiento establecido en el artículo [58](#) de la presente resolución.

Notas del Editor

Destaca el editor lo dispuesto en el artículo [766](#) del texto original del Decreto 1165 de 2019: 'Lo reconocimientos e inscripciones otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia del presente (a los usuarios aduaneros permanentes y a los usuarios altamente exportadores, continuarán vigentes el 22 de marzo de 2020, sin necesidad de trámite de homologación alguno, siempre y cuando se mantenga la vigencia, renovación y certificación de las garantías exigibles, en los términos previstos el presente decreto. [...] '.

Consultar directamente el artículo [766](#) sobre posteriores modificaciones y prórrogas.



ARTÍCULO 86. REQUISITOS PARA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO DE LA HABILITACIÓN DE LOS DEPÓSITOS PRIVADOS PARA PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE LOS USUARIOS ALTAMENTE EXPORTADORES. <Ver Notas del Editor> De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo [766](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, el Usuario Altamente exportador que requiera ampliación del término de la habilitación de los depósitos privados para procesamiento industrial, deberán presentar ante la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero dependencia que haga sus veces, a más tardar el 17 de enero de 2020, solicitud en dicho sentido, su representante legal o apoderado debidamente constituido, adjuntando la modificación de la garantía con fin de incluir la ampliación del término a que se refiere el artículo [766](#) del Decreto número 1165 de julio de 2019.

En caso de no presentar en la fecha indicada la modificación de la garantía global, la habilitación de los depósitos privados para procesamiento industrial quedarán sin efecto a partir del 23 de marzo de 2020, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.

Notas del Editor

Destaca el editor lo dispuesto en el artículo [766](#) del texto original del Decreto 1165 de 2019: 'Lo reconocimientos e inscripciones otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia del presente (a los usuarios aduaneros permanentes y a los usuarios altamente exportadores, continuarán vigentes el 22 de marzo de 2020, sin necesidad de trámite de homologación alguno, siempre y cuando se mantenga la vigencia, renovación y certificación de las garantías exigibles, en los términos previstos el presente decreto. [...] '.

Consultar directamente el artículo [766](#) sobre posteriores modificaciones y prórrogas.



ARTÍCULO 87. GARANTÍA GLOBAL DE LOS USUARIOS ALTAMENTE EXPORTADORES. <Ver Notas del Editor> Para efectos de lo dispuesto en el artículo [62](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, el monto de la renovación de la garantía global, corresponderá a la sumatoria de:

1. El dos por ciento (2%) del valor FOB de las importaciones realizadas durante los 12 meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de renovación de la garantía; y
2. El uno (1) por mil del valor FOB de las exportaciones realizadas durante los 12 meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de renovación de la garantía.

O podrá tomarse como base el mismo valor en dólares de los Estados Unidos de América establecido en la ocasión del reconocimiento e inscripción inicial del Usuario, a conveniencia del mismo.

Para efectos de lo previsto en el inciso 3 del numeral 2 del artículo [436](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, cuando un usuario altamente exportador pretenda realizar la operación de tránsito aduanero, se aplicará lo dispuesto en el artículo [436](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

medios de transporte propios con mercancía de su propiedad la finalización de la modalidad estará por la garantía global constituida como Usuario Altamente Exportador.

La garantía global constituida por los Usuarios Altamente Exportadores cubrirá sus obligaciones con depósito privado habilitado, sin que se requiera la constitución de otra garantía para el efecto.

Cuando el usuario altamente exportador pretenda actuar como productor del bien final en los programas especiales de exportación, la garantía global constituida amparará el cumplimiento de las obligaciones inherentes al desarrollo de dichos programas.

PARÁGRAFO. Las sociedades matrices, filiales o subsidiarias que sean reconocidas e inscritas como Usuarios Altamente Exportadores, podrán asegurar sus obligaciones aduaneras mediante la constitución de una sola garantía global, siempre y cuando cada una de ellas figure como tomadora.

Notas del Editor

Destaca el editor lo dispuesto en el artículo [766](#) del texto original del Decreto 1165 de 2019: 'Lo reconocimientos e inscripciones otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto a los usuarios aduaneros permanentes y a los usuarios altamente exportadores, continuarán vigentes hasta el 22 de marzo de 2020, sin necesidad de trámite de homologación alguno, siempre y cuando se mantenga la vigencia, renovación y certificación de las garantías exigibles, en los términos previstos en el presente decreto. [...] '.

Consultar directamente el artículo [766](#) sobre posteriores modificaciones y prórrogas.

CAPÍTULO 4.

SOCIEDADES DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL.



ARTÍCULO 88. REQUISITOS PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL. Las personas jurídicas domiciliadas o representadas legalmente en Colombia, que pretendan ser autorizadas como Sociedades de Comercialización Internacional, deberán cumplir y presentar ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o quien haga sus veces, además de lo señalado en el artículo [119](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, los siguientes requisitos:

1. Consignar en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio, el domicilio social principal de que trata el artículo [65](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, además de los sectores económicos respecto de los cuales va a desarrollar su actividad como Sociedad de Comercialización Internacional, sin perjuicio de la actualización en el Registro Único Tributario.

2. <Ver Notas del Editor> Acreditar que al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la solicitud, poseen un patrimonio líquido cuyo valor sea igual o superior a cuatro mil quinientas unidades tributarias (4.500 UVT). Este valor se acreditará mediante certificación suscrita por Contador Público Revisor Fiscal según el caso. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de revisión que tiene la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de verificar esta información registrada en las declaraciones tributarias.

Notas del Editor

- En criterio del Editor, para la interpretación de este numeral, se debe tener en cuenta el parágrafo adicionado del artículo [119](#) del Decreto 1165 de 2019 por el artículo [15](#) del Decreto 659 de 2024, cual se modifica parcialmente el Decreto [1165](#) de 2019', publicado en el Diario Oficial No. 52.76 de mayo de 2024. Entra en vigor transcurridos quince (15) días comunes contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial. El cual establece:

'El requisito de patrimonio líquido, para la inscripción, autorización o habilitación para ejercer actividades bajo control aduanero, no aplicará para las entidades de derecho público previstas en numeral 8 del artículo [32](#) de este decreto o las entidades cobijadas por convenios internacionales ratificados y vigentes. Esta excepción no aplica a las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta.'

Concordancias

Estatuto Tributario; Art. [868](#) -Unidad de Valor Tributario-.

3. Estados Financieros Básicos de la persona jurídica solicitante de los dos (2) años anteriores a la fecha de la solicitud, con corte 31 de diciembre y sus notas explicativas debidamente certificados por el Representante Legal y Contador, dictaminados por el Revisor Fiscal, de ser el caso, adjuntando los estados contables de los activos corrientes y de los activos de mayor valor, certificaciones bancarias de los extractos de cuentas y de los activos líquidos financieros (CDT, bonos, acciones, fiducias, y demás títulos relacionados).

Las sociedades creadas en el mismo año de la solicitud, deberán presentar el Balance Inicial, adjuntando soportes contables de los activos que respaldan el patrimonio neto contable.

4. El estudio de mercado que incorpore el plan exportador de la sociedad, el cual deberá contener como mínimo la siguiente información:

4.1. Antecedentes: Presentación de la empresa, relación de las actividades desarrolladas desde su constitución hasta la fecha de la solicitud de autorización como Sociedad de Comercialización Internacional de productos, infraestructura (relación de oficinas, plantas, cultivos, señalando la dirección y el tipo de titularidad de cada uno).

4.2. Plan Estratégico: Misión, visión, objetivos y matriz DOFA.

4.3. Productos a exportar: Descripción de los productos, subpartidas arancelarias, trayectoria en el sector de los mismos (know how), capacidad de producción de los bienes a exportar (si es productora), capacidad logística para la comercialización de los bienes, estrategias y canales para su comercialización.

4.4. Mercados objeto de exportación: Relación de los países a los que se efectuarán las exportaciones indicando para cada uno de ellos: Justificación de la oportunidad del negocio, nombre de los clientes, ubicación de los clientes (teléfono, ciudad y país), análisis del nicho de mercado. La sociedad solicitante deberá anexar comunicación escrita del comprador en el exterior en la que se evidencie que tiene la intención de adquirir los productos objeto de exportación e informar el tipo de filiación societaria con el comprador en el exterior, en caso de que exista.

4.5. Proyección de las exportaciones: Relacionar por el término de tres (3) años indicando para cada uno de ellos la proyección de exportaciones en valor FOB, cantidad y tipo de producto a exportar.

4.6. Proveedores: Relación de los proveedores en Colombia que suministran los productos y/o insumos relacionados con las actividades de exportación, indicando para cada proveedor el tipo de producto

servicios; especificando si se trata de materia prima, insumos, producto terminado o servicio, acompañada una certificación comercial original de cada uno de ellos donde se indique: Nombres y apellidos con razón social del proveedor, NIT, profesión, oficio o actividad económica, dirección, teléfono, tiempo de relación comercial, infraestructura y capacidad de producción de los bienes a proveer. En importar insumos requeridos para la producción de los bienes objeto de exportación, deberá relacionar nombres de los proveedores en el exterior, indicando para cada uno de ellos la ubicación (ciudad, país, teléfono) e informar el tipo de filiación con el comprador en el exterior en caso de que exista.

4.7. Informe de factibilidad financiera y económica de las actividades a desarrollar por la sociedad solicitante, flujo de caja, estado de fuentes y usos proyectados a tres (3) años.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [17471](#) de 2025

5. Certificación expedida por el Representante Legal de la Sociedad en la que se compromete a con entregar garantía global de compañía de seguros vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia en los términos y montos establecidos en el artículo [91](#) de la presente resolución.

6. Anexar manuales, instructivos, imágenes de pantallas, o documentos que describan el funcionamiento del sistema informático, con módulos especializados en el control de inventarios, que le permita efectuar verificaciones y controles sobre los productos y/o materias primas comprados y exportados, bajo los beneficios de las Sociedades de Comercialización Internacional.

El sistema informático deberá permitir como mínimo:

6.1. Clasificar los productos y/o materias primas, adquiridas bajo el beneficio de Sociedades de Comercialización Internacional, señalando para cada uno de ellos la fecha de compra, cantidad, valores en pesos, nombre e identificación del proveedor, el número y fecha de la factura y del Certificado al Proveedor.

6.2. Clasificar los productos y/o materias primas adquiridas sin el beneficio de Sociedades de Comercialización Internacional, señalando para cada uno de ellos la fecha de compra, cantidad, valores en pesos, nombre del proveedor y el número y fecha de la factura.

6.3. Generar señales de alerta que permitan observar y controlar los términos para la exportación de productos y/o materias primas adquiridos bajo el beneficio de Sociedades de Comercialización Internacional.

6.4. Registrar los números y fechas de las Declaraciones de Exportación correspondientes a los productos y/o materias primas adquiridas bajo el beneficio de Sociedades de Comercialización Internacional.

6.5. En los casos en que se efectúen devoluciones de productos y/o materias primas a los proveedores adquiridos por parte de la Sociedad de Comercialización Internacional, se deberá permitir registrar: la que se efectúa la devolución, valor en pesos, tipo y cantidad de los productos y/o materias primas de devolución, número y fecha del certificado al proveedor y de las facturas correspondientes y la cantidad de productos devueltos.

6.6. Generar reportes que permitan verificar el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de las obligaciones de exportación, cuando corresponda.

PARÁGRAFO 1o. Teniendo en cuenta lo señalado en el parágrafo del artículo [643](#) del Decreto número 2717 del 2 de julio de 2019, las sociedades que presenten solicitud de autorización como Sociedad de

Comercialización Internacional, deberán tener en cuenta que ni ella, ni los socios, administradores o representantes legales que hayan sido sancionados con la cancelación de la autorización podrán volver a presentar la solicitud ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pasados cinco (5) años contados desde la ejecutoria del acto administrativo sancionatorio.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [17471](#) de 2025

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo modificado por el artículo [30](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El estudio de mercado deberá ser actualizado al cambiar las condiciones de mercado cuando estén disponibles para cuando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lo solicite.

Notas de Vigencia

- Parágrafo modificado por el artículo [30](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [7857](#) de 2025

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.2.16.11](#).

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

PARÁGRAFO 2o. El Estudio de Mercado deberá ser actualizado al cambiar las condiciones de mercado y deberá estar disponible para cuando la autoridad aduanera lo solicite.



ARTÍCULO 89. MECANISMO PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN, MODIFICACIÓN O TERMINACIÓN. La persona jurídica que pretenda ser autorizada como Sociedad de Comercialización Internacional, deberá presentar solicitud ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o quien sus veces, acreditando el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo [66](#) del Decreto número 2 de julio de 2019, y el artículo [88](#) de la presente resolución.

De igual manera, las solicitudes de modificación de las autorizaciones y/o terminación voluntaria, deberán presentarse ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o ante la dependencia que haga sus veces.



ARTÍCULO 90. CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL. <Artículo modificado por el artículo [31](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando se modifique la razón social de la sociedad de comercialización internacional, esta deberá actualizar el Registro Único Tributario, de acuerdo con el numeral 3 del artículo [658-3](#) del Estatuto Tributario, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, dentro de los cinco (5) días siguientes, la sociedad deberá radicar la solicitud de modificación de la autorización que la autorizó como sociedad de comercialización internacional, ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [31](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 90. Cuando se modifique la razón social de la Sociedad de Comercialización Internacional esta deberá actualizar el Registro Único Tributario RUT, de acuerdo con el numeral 3 del artículo [658-3](#) del Estatuto Tributario o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, y dentro de los cinco días siguientes la sociedad deberá radicar la solicitud de modificación de la resolución que la autoriza como Sociedad de Comercialización Internacional, ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En igual sentido, se deberá radicar ante la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la nueva garantía de modificación de la razón social del tomador de la misma.



ARTÍCULO 91. GARANTÍA DE LAS SOCIEDADES DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL. Para efectos de lo dispuesto en el artículo [67](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, el monto asegurado de la garantía que deben constituir las Sociedades de Comercialización Internacional se fijará de la siguiente manera:

El dos por ciento (2%) del valor FOB de las exportaciones realizadas durante los doce (12) meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de autorización, sin que en ningún caso inferior a nueve mil (9.000) Unidades de Valor Tributario (UVT).

Cuando no se hubiere realizado operaciones de exportación, su monto será del dos por ciento (2%) proyección de exportaciones según el estudio de mercado, sin que en ningún caso sea inferior a nueve mil (9.000) Unidades de Valor Tributario (UVT).

Concordancias

Estatuto Tributario; Art. [868](#) -Unidad de Valor Tributario-.



ARTÍCULO 92. RENOVACIÓN DE GARANTÍAS DE LAS SOCIEDADES DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL. Para efectos de la renovación de la garantía, el monto será del 2% del valor FOB de las exportaciones realizadas durante los doce (12) meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de renovación de la misma, sin que en ningún caso sea inferior a nueve mil (9.000) Unidades de Valor Tributario (UVT).

<Inciso modificado por el artículo [32](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
la Sociedad de Comercialización Internacional no presente sanciones aduaneras e incumplimientos o obligaciones establecidas en el artículo [69](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, dentro de los treinta y seis (36) meses anteriores a la presentación de la solicitud de renovación de la garantía, el monto será del 1.5% del valor FOB de las exportaciones realizadas durante los doce (12) meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de renovación, sin que en ningún caso sea inferior a nueve mil (9.000) Unidades de Valor Tributario (UVT).

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [32](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO 2> Cuando la Sociedad de Comercialización Internacional no presente incumplimiento obligaciones establecidas en el artículo [69](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, dentro de treinta y seis (36) meses anteriores a la presentación de la solicitud de renovación de la garantía, el monto será del 1.5% del valor FOB de las exportaciones realizadas durante los doce (12) meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de renovación, sin que en ningún caso sea inferior a nueve mil (9.000) Unidades de Valor Tributario (UVT).

El monto de la siguiente renovación y de las posteriores, será del 1% del valor FOB de las exportaciones realizadas durante los doce (12) meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de renovación de la misma, sin que en ningún caso sea inferior a nueve mil (9.000) Unidades de Valor Tributario (UVT), siempre y cuando se mantengan las condiciones establecidas en el inciso segundo del presente artículo.

<Inciso modificado por el artículo [32](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En el momento de presentar cualquiera de las renovaciones de que trata este artículo, se determina que no cumplen las condiciones previstas para obtener dichos beneficios, la renovación de la garantía será el monto señalado en el inciso primero del presente artículo. En caso de no ajustar la garantía se procederá conforme lo previsto en el numeral 2.1 del artículo [643](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [32](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO 4> Cuando se determine la existencia de incumplimiento en las obligaciones establecidas en el artículo [69](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, se perderán los beneficios anteriormente señalados, y dentro del mes siguiente la sociedad deberá ajustar la garantía al 2% del valor FOB de las exportaciones realizadas en los doce (12) meses inmediatamente anteriores a la fecha en que se determine el incumplimiento, sin que en ningún caso sea inferior a nueve mil (9.000) Unidades de Valor Tributario (UVT). En caso de no ajustar la garantía se procederá conforme lo previsto en el numeral 2.1 del artículo [643](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

PARÁGRAFO. El incumplimiento en las obligaciones establecidas, en el artículo [69](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, se presenta cuando exista acto administrativo debidamente ejecutoriado que lo determine.

Concordancias

Estatuto Tributario; Art. [868](#) -Unidad de Valor Tributario-.



ARTÍCULO 93. FORMATO Y FORMA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO AL PROVEEDOR. El cumplimiento de lo establecido en el artículo [69](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, establece el formato modelo 640 tanto para el documento inicial, como las modificaciones o anulaciones. El mismo, el cual será de uso obligatorio por parte de las sociedades de comercialización internacional, para la expedición de los certificados al proveedor a través de los servicios informáticos electrónicos.

La información requerida para expedir el certificado al proveedor se presentará a través del servicio informático electrónico de presentación de información por envío de archivos. Una vez se informe del portal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la recepción exitosa de la información, el representante legal o la persona debidamente autorizada para cumplir la obligación, debe proceder a firmar electrónicamente el documento.

La obligación de expedir el certificado al proveedor, se entiende cumplida cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a través del servicio informático informe que el certificado emitido satisfactoriamente, debiendo entregar una copia del mismo al proveedor.

La información que contiene el certificado al proveedor, deberá enviarse teniendo en cuenta las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo 3, el cual hace parte integral de esta resolución.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [17471](#) de 2025

Concepto DIAN [7857](#) de 2025

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.2.16.11](#).



ARTÍCULO 94. TÉRMINO PARA LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO AL PROVEEDOR. El certificado al proveedor debe ser expedido por la sociedad de comercialización internacional, al momento que se reciba la mercancía y se expida por parte del proveedor la factura o documento equivalente a los términos establecidos en la normatividad vigente; siempre que se cumplan en su conjunto las dos condiciones, independiente de cuál de los dos eventos ocurra primero.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [17471](#) de 2025

Concepto DIAN [7857](#) de 2025



ARTÍCULO 95. MODIFICACIÓN DEL CERTIFICADO AL PROVEEDOR, CP. Se entiende que el certificado al proveedor se modifica cuando la sociedad de comercialización internacional devuelve al proveedor parte de la mercancía. La modificación de los certificados al proveedor debe realizarse a través de los servicios informáticos electrónicos expidiéndose un nuevo certificado en el formato 640 "certificado al proveedor" bajo el concepto modificación.

El certificado al proveedor modificado de conformidad con el párrafo del artículo [70](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, deberá expedirse a más tardar al día siguiente a que el proveedor reciba la mercancía de la sociedad de comercialización internacional la mercancía objeto de devolución parcial. En todo caso, la devolución parcial de las mercancías deberá efectuarse antes de la exportación final de las mercancías, antes del vencimiento del término establecido para realizar la exportación, lo que suceda primero.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [17471](#) de 2025



ARTÍCULO 96. ANULACIÓN DEL CERTIFICADO AL PROVEEDOR, CP. Se entiende que certificado al proveedor se anula cuando la sociedad de comercialización internacional devuelve al proveedor la totalidad de la mercancía. La anulación del certificado al proveedor de que trata el par artículo [70](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, deberá efectuarse a través de los servicios informáticos electrónicos. La anulación del certificado, debe realizarse el día en que el proveedor o la sociedad de comercialización internacional la mercancía objeto de devolución total. En todo caso, la devolución de las mercancías deberá efectuarse antes de la exportación final de las mercancías o de vencimiento del término establecido para realizar la exportación, lo que suceda primero.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [17471](#) de 2025

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.2.16.11](#)

Oficio DIAN [909851](#) de 2021.



ARTÍCULO 97. PROCEDIMIENTO PREVIO A LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO AL PROVEEDOR A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS ELECTRÓNICOS. Los responsables de expedir el certificado al proveedor en forma virtual deberán cumplir en forma previa el siguiente procedimiento:

1. Estar inscrito en el RUT como usuario aduanero en la calidad de sociedad de comercialización internacional.
2. El representante legal de la sociedad de comercialización internacional o la persona autorizada para cumplir esta obligación, deben figurar en el registro único tributario RUT de dicha sociedad, así mismo deben tener su propio RUT con la responsabilidad de "Obligado a cumplir deberes formales a nombre de terceros"
3. Adelantar, el trámite de emisión y activación del mecanismo de firma digital respaldado con certificado digital de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mínimo diez días hábiles de antelación al vencimiento del término para expedir el certificado y siguiendo el procedimiento señalado en la Resolución número [070](#) del 3 de noviembre de 2016 de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [17471](#) de 2025

Concepto DIAN [7857](#) de 2025

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.2.16.11](#).



ARTÍCULO 98. CONTINGENCIA. Cuando por inconvenientes técnicos no haya disponibilidad de servicios informáticos electrónicos y, en consecuencia, el obligado no pueda cumplir con la expedición del certificado al proveedor como se refiere la presente resolución en forma virtual, la subdirección de

tecnología y telecomunicaciones o la dependencia que haga sus veces, deberá establecer que la no disponibilidad de los servicios informáticos electrónicos, impide cumplir efectivamente con la obligación de generar el certificado al proveedor, así lo dará a conocer mediante comunicado en este evento la sociedad comercializadora internacional, podrá cumplir con el respectivo deber legal al día siguiente de restablecido el servicio sin que ello implique extemporaneidad.

PARÁGRAFO. Para efectos de lo dispuesto en la presente resolución, el obligado a expedir virtual certificado al proveedor, deberá prever con suficiente antelación el adecuado funcionamiento de los recursos requeridos para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones.

En ningún caso constituirán causales de justificación de la extemporaneidad en la expedición del certificado al proveedor a través de los servicios informáticos electrónicos los daños en los sistemas, conexión de equipos informáticos del informante; los daños en el mecanismo de firma con certificado digital; el extravío de las claves asociadas al mismo, por quienes deben cumplir el deber formal de declarar; el no agotar los procedimientos previos a la presentación de la información, como el trámite de Inscripción o actualización en el registro único tributario y/o de la activación del mecanismo de firma digital o asignación de usuario.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [17471](#) de 2025



ARTÍCULO 99. CERTIFICADOS AL PROVEEDOR FORMATO 640 - VERSIÓN 1. El formato de los certificados al proveedor, debe enviarse en archivo XML y cumplir las especificaciones técnicas señaladas en el anexo 3 de la presente resolución.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [17471](#) de 2025

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.2.16.11](#).

CAPÍTULO 5.

TRATAMIENTOS ESPECIALES PARA LOS OPERADORES ECONÓMICOS AUTORIZADOS



ARTÍCULO 100. TRATAMIENTOS ESPECIALES PARA LOS USUARIOS ADUANEROS QUE NO TENGAN LA AUTORIZACIÓN DE OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO. Los Operadores Económicos Autorizados, gozarán de los tratamientos especiales previstos en numeral 2 del artículo 23 del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1. El tratamiento especial previsto en el numeral 2.1 del artículo [23](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, consistente en no constituir garantías para respaldar el cumplimiento de sus obligaciones aduaneras, se otorgará de la siguiente forma:

1.1. El Operador Económico Autorizado en el tipo de usuario importador, no tendrá que constituir garantías específicas para ninguna de las obligaciones derivadas del pago consolidado, del régimen de importación de mercancías y de las importaciones de maquinaria y equipo a las zonas de régimen aduanero especiales. Tampoco constituirá garantías en el régimen de tránsito aduanero, cuando éste se efectúe en los vehículos propios del importador. Tampoco se constituirá garantía en las operaciones de reembarque.

1.2. El Operador Económico Autorizado en el tipo de usuario exportador, no tendrá que constituir garantías específicas para ninguno de los trámites y obligaciones derivados del régimen de exportación y sus modalidades.

1.3. Los Operadores Económicos Autorizados no deberán constituir garantías para asegurar las operaciones aduaneras que correspondan al tipo de usuario que adquirió la autorización como Operador Económico Autorizado.

1.4. Los obligados aduaneros autorizados, inscritos, habilitados que ostenten la calidad de Operador Económico Autorizado, no deberán constituir garantía global por el tipo de usuario por el que adquirió la autorización como Operador Económico Autorizado.

1.5. No se exigirá la constitución de garantía global para los usuarios aduaneros autorizados como sociedades de comercialización internacional, cuando hayan adquirido la autorización de Operador Económico Autorizado en el tipo de usuario exportador.

1.6. No se exigirá la constitución de garantía global para los usuarios aduaneros a los que se les hubiere habilitado como muelles o puertos públicos y privados, cuando se haya adquirido la autorización de Operador Económico Autorizado en el tipo de usuario instalación portuaria.

1.7 <Numeral adicionado por el artículo [33](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: se exigirá la constitución de garantía global para los usuarios aduaneros habilitados como depósito para procesamiento industrial, cuando hayan adquirido la autorización de Operador Económico Autorizado en los tipos de usuario importador y exportador.

Notas de Vigencia

- Numeral adicionado por el artículo [33](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

2. El tratamiento especial previsto en el numeral 2.2 del artículo [23](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, consistente en presentar la solicitud de autorización de embarque en el lugar de embarque, solamente se otorgará al operador económico autorizado en el tipo de usuario exportador.

3. <Ver Notas del Editor> El tratamiento especial previsto en el numeral 2.3 del artículo [23](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, consistente en no presentar declaración anticipada en los casos en los que esta sea obligatoria, solamente se otorgará al operador económico autorizado en el tipo de usuario importador.

Notas del Editor

El numeral 2.3 del artículo 23, que desarrolla este numeral, queda derogado por el artículo [68](#) del Decreto 659 de 2024 -por el cual se modifica parcialmente el Decreto [1165](#) de 2019', publicado en el Diario Oficial No. 52.764 de 22 de mayo de 2024-, una vez la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN certifique la entrada en funcionamiento de los Servicios Informáticos Electrónicos correspondiente.

4. <Numeral modificado por el artículo [33](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: El tratamiento especial previsto en el numeral 2.4 del artículo [23](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, consistente en reembarcar las mercancías, solamente se otorgará al Operador Económico Autorizado en los tipos de usuario importador y exportador, conforme lo previsto en el artículo [422](#) de la presente resolución.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [33](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

4. <Ver Notas del Editor> El tratamiento especial previsto en el numeral 2.4 del artículo [23](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, consistente en reembargar las mercancías, solamente se otorga al Operador Económico Autorizado en el tipo de usuario importador, conforme lo previsto en el artículo [422](#) de la presente resolución.

Notas del Editor

En criterio del editor para la interpretación de este numeral debe tenerse en cuenta la modificación introducida al numeral 2.4 del artículo [23](#) del Decreto número 1165 de 2019 por el artículo [8](#) del Decreto número 360 de 2021, 'por el cual se modifica el Decreto número [1165](#) de 2019 relativo al Régimen de Aduanas y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 51.638 de 7 de abril de 2021. En vigencia una vez transcurridos treinta (30) días comunes contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial. El cual quedó así:

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'2.4 Reembargar las mercancías que, al momento de la intervención aduanera en el control previo simultáneo, resulten diferentes a las negociadas y que llegaron al país por error del proveedor, lo aplica para el operador económico autorizado (OEA) tipo importador o tipo exportador'. <Subrayado por el editor>.

5. El tratamiento especial previsto en el numeral 2.5 del artículo [23](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, consistente en obtener atención preferencial en los controles aduaneros realizados o en los controles manuales que adelante en el tipo de usuario aduanero en que hubiese sido autorizado como Operador Económico Autorizado, se otorgará de la siguiente forma:

- 5.1. Se dará atención prioritaria al Operador Económico Autorizado en el tipo usuario importador, en el control previo y simultáneo, cuando realice operaciones en el régimen de importación y sus modalidades; en el régimen de tránsito aduanero, cuando se realicen las diligencias de reconocimiento e inspección; trámites o formalidades que deba cumplir en forma manual en el régimen de importación y tránsito aduanero.

En el control posterior, solo realizarán verificaciones durante el traslado de la carga, cuando existan indicios de incumplimiento de las obligaciones aduaneras, caso en el cual la verificación se realizará en el lugar indicado por el Operador Económico Autorizado que se encuentre dentro de la misma jurisdicción aduanera en la que se vaya a efectuar el control, o en los recintos de almacenamiento con los cuales la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tenga contratos o acuerdos ubicados en la misma jurisdicción aduanera en la que se estuviere efectuando la verificación.

- 5.2. Se dará atención prioritaria al Operador Económico Autorizado en el tipo usuario exportador, en el control simultáneo, cuando realice operaciones en el régimen de exportación y sus modalidades, cu

realicen las diligencias de inspección; y en los trámites o formalidades que deba cumplir en forma manual en el régimen de exportación.

5.3. Se dará atención prioritaria al Operador Económico Autorizado en el tipo de usuario agencia de aduana, en el control previo y simultáneo, cuando actúe como declarante de cualquier importador o exportador en el régimen de importación y sus modalidades, en las modalidades de reembarque y reexportación, al realizar las diligencias de reconocimiento e inspección; y en los trámites o formalidades que deba cumplir en forma manual en cualquier régimen aduanero.

5.4. Se dará atención prioritaria al Operador Económico Autorizado en el tipo de usuario instalación portuaria, en los trámites de ampliación, reducción, modificación de registro aduanero como puerto habilitado.

5.5. Los Operadores Económicos Autorizados, tendrán atención prioritaria para los trámites de habilitación de puertos o muelles privados.

6. El tratamiento especial previsto en el numeral 2.7 del artículo [23](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019 consistente en la reducción de las garantías específicas y garantías globales, solamente se podrá utilizar por parte de los operadores económicos autorizados, en los casos que deban constituir garantía para los tipos de usuarios respecto de los cuales no cuenten con la autorización de Operador Económico Autorizado.

La reducción del monto de las garantías será del veinte por ciento (20%) del monto total final que resulte del cálculo para la constitución o renovación de las respectivas garantías. Este tratamiento especial no podrá coexistir con las reducciones y/o disminuciones previstas en el Decreto número [1165](#) del 2 de julio de 2019, en el caso en el cual, el Operador Económico Autorizado deberá indicar si se acoge a este tratamiento es de las demás reducciones y/o disminuciones.

7. <Numeral modificado por el artículo [33](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: El tratamiento especial previsto en el numeral 2.9 del artículo [23](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 consistente en no registrar en el original de cada uno de los documentos soporte, el número y fecha de declaración de importación a la cual corresponden, solamente se otorgará al operador económico autorizado en el tipo de usuario importador.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [33](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Notas del Editor

- En criterio del editor para la interpretación del texto original de este numeral debe tenerse en cuenta el texto del numeral 2.9 del artículo [23](#) del Decreto número 1165 de 2019 cambió con la modificación introducida artículo [8](#) del Decreto 360 de 2021, 'por el cual se modifica el Decreto número [1165](#) de 2019 relativo al Régimen de Aduanas y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 51.638 de 7 de abril de 2021. Entra en vigencia una vez transcurridos treinta (30) días comunes contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial. El cual queda

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'2.9 Número <sic, No> registrar en el original de cada uno de los documentos soporte, el número de la declaración de importación a la cual corresponden.'

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

7. <Ver Notas del Editor> Para el otorgamiento del tratamiento especial previsto en el numeral 2. artículo [23](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, la agencia de aduanas deberá obtener la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la habilitación como depósito y/o la autorización como transportador y/o la inscripción como agente de carga, con cumplimiento de los requisitos establecidos para cada uno.

8. <Numeral adicionado por el artículo [33](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Para el tratamiento especial previsto en el numeral 2.10 del artículo [23](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, consistente en corregir las declaraciones de importación presentadas durante el mes y sobre las cuales haya realizado el pago consolidado, sin necesidad de autorización por parte de la autoridad aduanera, solamente se otorgará al operador económico autorizado en el tipo de usuario importador.

Notas de Vigencia

- Numeral adicionado por el artículo [33](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

PARÁGRAFO 1o. Se exceptúa del tratamiento especial previsto en el numeral 1.1 y en el numeral artículo la garantía en reemplazo de aprehensión de que trata el artículo [662](#) del Decreto número 1165 de julio de 2019, y cualquier otra póliza exigida en normas que regulen temas de naturaleza distinta aduanera.

PARÁGRAFO 2o. Cuando sea cancelada la autorización como Operador Económico Autorizado, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que cancela su autorización, deberá constituir la respectiva garantía global que ampare el registro aduanero por el que tenía el tratamiento especial de no constituir la garantía. De no presentarse la garantía dentro de dicho término, la autorización, habilitación o inscripción quedará sin efecto sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.

Para la aprobación de esta garantía se aplicará lo previsto para garantías globales en el Capítulo 1 del artículo 3 de la presente resolución. El usuario aduanero no podrá ejercer las actividades para las que se le otorgó la autorización, habilitación o inscripción hasta tanto se apruebe la respectiva garantía global.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.2.4.2.1](#); [3.2.16.10](#); [4.1](#).

CAPÍTULO 6.

OBSERVADORES EN LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN.



ARTÍCULO 101. OBSERVADOR EN LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN. El observador en las operaciones de importación es la persona natural propuesta como tal por una asociación gremial reconocida que contando con conocimientos y experiencia en un sector económico industrial o comercial específico, obtenga autorización de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para apoyar técnicamente la labor de los funcionarios inspectores que laboran en las dependencias de Gestión de Operación Aduanera de las Direcciones Seccionales de Aduanas o de Impuestos y Aduanas.

La participación del observador en las operaciones de importación respecto de las diligencias de inspección física o documental de mercancías, previas al levante, es facultativa y su autorización para actuar como tal no implica ni constituye vínculo contractual de ningún tipo con la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y, por tanto, no causará erogación alguna del tesoro nacional. Dicha participación no genera para el observador en las operaciones de importación responsabilidades disciplinarias o penales en relación con el desarrollo de la respectiva actuación administrativa, salvo que incurra en hechos fraudulentos.



ARTÍCULO 102. OBJETO Y FUNCIONES. La actuación de los observadores estará encaminada a brindar apoyo en las labores de lucha contra el contrabando, la subfacturación y cualquier otro tipo de prácticas que puedan constituir fraude aduanero, y apoyar con sus conocimientos técnicos a la Dirección Seccional de Aduanas en las diligencias de inspección de mercancías previas al levante.



ARTÍCULO 103. CONDICIONES Y APROBACIÓN DEL OBSERVADOR EN LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN. Para actuar en las operaciones de importación, en calidad de Observador, se deben reunir las siguientes condiciones:

1. Ser persona natural.
2. Hacer parte de las listas de elegibles aprobadas por la Comisión Nacional Mixta de Gestión Tributaria y Aduanera, lo cual implica tener amplia experiencia y conocimientos en un sector económico, producción o comercial.
3. Haber obtenido la autorización por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para ejercer la actividad de Observador de las operaciones de importación.

Para la aprobación de las listas por parte de la Comisión Nacional Mixta de Gestión Tributaria y Aduanera, los gremios presentarán a la Secretaría de la misma la lista de los candidatos para realizar las actividades de observación de las operaciones de importación, señalando la jurisdicción aduanera en donde actuarán.

Para acreditar los méritos académicos y la experiencia que sustentan la idoneidad técnica del respectivo Observador, los gremios deberán acompañar las hojas de vida de los candidatos, en las cuales se conste su experiencia profesional y un breve resumen sobre el perfil profesional, conocimientos, experiencia y aptitudes técnicas de interés para la función de Observador en las operaciones de importación.



— ARTÍCULO 104. AUTORIZACIÓN. La Subdirección de Gestión de Registro Aduanero autoriza mediante resolución motivada a los Observadores de las operaciones de importación, indicando el tipo de mercancías sobre las cuales realizará sus labores y las jurisdicciones aduaneras en donde ejercerá, con base en las listas de elegibles aprobadas por la Comisión Nacional Mixta de Gestión Tributaria y Aduanera.

Los observadores de las operaciones de importación, podrán iniciar las funciones de acuerdo con su competencia, con la sola presentación de la resolución de autorización que los acredita como tales y en coordinación con el respectivo Director Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas con competencia en la respectiva jurisdicción aduanera.

<Inciso modificado por el artículo [34](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La autorización de los observadores podrá ser terminada a solicitud del gremio, del observador, de la Comisión Nacional Mixta de Gestión Tributaria y Aduanera o del Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y será notificada al observador y al gremio que lo presentó.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [34](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> La autorización de los Observadores podrá ser cancelada a solicitud del gremio, de la Comisión Nacional Mixta de Gestión Tributaria y Aduanera o del Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y será comunicada al Observador y al gremio que lo presentó.



ARTÍCULO 105. ALCANCE Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. El respectivo Director de Aduanas o de Impuestos y Aduanas con competencia en la respectiva jurisdicción aduanera, directamente o a través de la División de Gestión de Operación Aduanera, o la dependencia que haga sus veces, suministrará a los observadores de las operaciones de importación la información relacionada con las mercancías seleccionadas para inspección, junto con los datos, documentos o cualquier información de utilidad para valorar las operaciones de importación objeto de observación, siempre que dicha documentación no tenga el carácter legal de reservada.

Las recomendaciones del observador no interferirán en el término y desarrollo de la diligencia de inspección. El Observador deberá emitir siempre concepto técnico por escrito, en un formato cuyas características de contenido será fijado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



ARTÍCULO 106. CONFLICTO DE INTERESES. No podrán actuar como Observadores quienes tengan un interés directo en una operación de importación, en razón de su actividad económica, laboral o profesional.

Si el Director Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas de la jurisdicción donde se realiza la importación conoce de la existencia del conflicto de intereses a que se refiere el inciso primero de este artículo, deberá informar de forma inmediata a la Subdirección de Gestión Comercio Exterior para

disponga que el Observador incurso en dicha situación no intervenga en tal calidad en la operación importación.

PARÁGRAFO. El incumplimiento de lo previsto en este artículo dará lugar a la cancelación de la autorización del Observador, así como a las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar para los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (

CAPÍTULO 7.

AGENTES DE CARGA INTERNACIONAL.



ARTÍCULO 107. REQUISITOS PARA SER INSCRITO COMO AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL EN EL MODO MARÍTIMO. Para efectos de lo establecido en los artículos [11](#) artículo [119](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el solicitante deberá acreditar y cumplir los siguientes requisitos y documentos:

1. Contar con los equipos e infraestructura de computación, informática y comunicaciones y garantizar actualización tecnológica requerida por la entidad para la presentación y transmisión electrónica de documentos de transporte y demás información.
2. Manifestación en la cual se compromete a carnetizar a las personas que adelantarán trámites en su representación, ante las autoridades aduaneras, conforme a lo establecido en el artículo [69](#) de la presente resolución.
3. Indicar las direcciones seccionales en las cuales ejercerá su actividad.



ARTÍCULO 108. CONTENIDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE INSCRIPCIÓN DEL AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL EN EL MODO MARÍTIMO. En la parte resolutive del acto administrativo de inscripción del Agente de Carga Internacional deberá quedar expresamente establecido:

1. La inscripción como Agente de Carga Internacional, su razón social, NIT y las direcciones seccionales en las cuales ejercerá su actividad.
2. La asignación de un código el cual deberá emplear en sus actividades.
3. La obligación de presentar la garantía, los términos y condiciones en que esta debe otorgarse.
4. Indicar que la persona jurídica adquiere las obligaciones a que se refiere el artículo [161](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.
5. La forma de notificación y los recursos que proceden contra el acto administrativo.



ARTÍCULO 109. REPRESENTANTE DEL TRANSPORTADOR MARÍTIMO. De conformidad con lo previsto en el artículo 1492 del Código de Comercio, cuando el Agente Marítimo actúe como representante del transportador en Colombia, deberá cumplir con las obligaciones establecidas para este en los diferentes regímenes aduaneros.

CAPÍTULO 8.

INTERMEDIARIOS DE LA MODALIDAD DE TRÁFICO POSTAL Y ENVÍOS URGENTES Y DEPÓSITOS PARA ENVÍOS URGENTES.



ARTÍCULO 110. REQUISITOS PARA SER INSCRITO COMO INTERMEDIARIO DE LA MODALIDAD DE TRÁFICO POSTAL Y ENVÍOS URGENTES Y PARA LA HABILITACIÓN DE DEPÓSITOS PARA ENVÍOS URGENTES. Para efectos de lo establecido en los artículos [96](#) y [11](#) Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos:

1. Requisitos para ser inscrito en la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes.

1.1. <Numeral modificado por el artículo [35](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Presentar fotocopia de las licencias de tránsito de los vehículos que se utilizarán en la operación de postal y envíos urgentes, adjuntando la prueba que acredite su tenencia.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [35](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

1.1. Presentar fotocopia de la tarjeta de propiedad de los vehículos que se utilizarán en la operación de tráfico postal y envíos urgentes, adjuntando la prueba que acredite su tenencia.

1.2 <Numeral modificado por el artículo [35](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Certificación en donde conste que el solicitante o su interconectante internacional tiene presencia comercial en al menos en tres continentes y autorización para operar en los mismos y que el acuerdo con dicho interconectante cubre la prestación de los servicios del interconectante al interconectado a dichos países.

Esta certificación debe ser expedida por cualquiera de las siguientes agremiaciones internacionales o el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones determine:

Cladec [Latin American Association of Express]

Capec [Conference of Asia Pacific Express Carriers]

EEA [European Express Association]

GEA [Global Express Association]

CLDA [Customized Logistics and Delivery Association].

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [35](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

1.2. Certificación en donde conste que el solicitante o su interconectante internacional tiene presencia comercial al menos en tres continentes y autorización para operar en los mismos y que el acuerdo dicho interconectante cobija la prestación de los servicios del interconectante al interconectado a destinos.

Esta certificación debe ser expedida por cualquiera de las siguientes agremiaciones internacionales

Cladec [Latin American Association of Express]

Capec [Conference of Asia Pacific Express Carriers]

EEA [European Express Association]

GEA [Global Express Association]

XLA [Express Delivery and Logistics Association].

1.3 <Numeral modificado por el artículo [35](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente. Para verificar el capital social a que hace referencia el numeral 1.4 del artículo [96](#) del Decreto 1165 de julio de 2019, se deberá allegar lo siguiente:

1.3.1. Estado de situación financiera

1.3.2. Estado del resultado y otro resultado integral del periodo

1.3.3. Estado de cambios en el patrimonio del período

1.3.4. Estado de flujos de efectivo del período

1.3.5. Notas, revelaciones y políticas a los Estados Financieros

Los conceptos enumerados anteriores, deben tener fecha de corte a 31 de diciembre del año anterior. Los estados financieros intermedios, antes de la fecha de radicación de la solicitud, preparados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas en Colombia mediante Ley 1314 de 2009 y demás normativa vigente, deberán estar certificados por el representante legal, contador público y dictaminados por el contador público y el representante legal, cuando se exija.

Las sociedades constituidas durante el año de presentación de la solicitud deberán adjuntar el balance de apertura y/o estados financieros intermedios antes de la fecha de radicación de la solicitud de conformidad con las normas contables vigentes, con sus respectivas notas explicativas, revelaciones y políticas contables.

Se deberá allegar el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores del contador y revisor fiscal, según sea el caso, con una vigencia no superior a tres (3) meses y copia de la tarjeta profesional.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), podrá verificar que los saldos reflejados en los estados financieros estén sustentados por los soportes contables.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [35](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 00046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

1.3. Para verificar el capital social a que hace referencia el numeral 1.4 del artículo [96](#) del Decreto del 2 de julio de 2019, se deberá allegar lo siguiente:

- 1.3.1. Estado de situación financiera.
- 1.3.2. Estado del resultado y otro resultado integral del período.
- 1.3.3. Estado de cambios en el patrimonio del período.
- 1.3.4. Estado de flujos de efectivo del período.
- 1.3.5. Notas, revelaciones y políticas a los Estados Financieros.

Estos deben tener fecha de corte a 31 de diciembre del año anterior o máximo un (1) mes antes de fecha de radicación de la solicitud, preparados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas en Colombia mediante Ley 1314 de 2009 y demás normatividad vigente, deberán estar certificados por el representante legal, contador público y dictaminados por el revisor cuando se exija.

Las sociedades constituidas durante el año de presentación de la solicitud deberán adjuntar el balance inicial o de apertura y estados financieros intermedios de conformidad con las normas contables vigentes con sus respectivas notas explicativas, revelaciones y políticas contables, con una fecha de corte no mayor a tres (3) meses anteriores a la radicación de la solicitud.

Se deberá allegar el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, del contador y revisor fiscal según sea el caso, con una vigencia no superior a tres meses y copia de la tarjeta profesional.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá verificar que los saldos reflejados en los estados financieros estén sustentados por los soportes contables.

2. Requisitos para obtener la habilitación de depósitos para envíos urgentes.

2.1. El área útil plan deberá ser continua, mayor o igual a cien (100) metros cuadrados y ser destinada exclusivamente para las labores operativas de almacenamiento de los envíos urgentes. Dentro de la misma se deberán reservar además del sitio de almacenamiento general, espacios independientes y debidamente demarcados para inspección y para almacenamiento de mercancía aprehendida y/o abandonada a favor de la nación;

2.2. Manifestación expresa formulada por el representante legal donde se compromete a cumplir con las especificaciones técnicas de almacenamiento y a adoptar las medidas de seguridad que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) determine;

2.3. Adjuntar plano general en formato pliego o medio pliego, que debe contener como mínimo:

2.3.1. Localización geográfica general del predio en la zona, sector o manzana.

2.3.2. Ubicación del norte.

2.3.3. Cuadro de linderos generales indicando longitud en metros lineales y descripción de cada uno (norte, sur, oriente y occidente).

2.3.4. Cuadro de convenciones.

2.3.5. Resaltar el área objeto de habilitación.

2.3.6. Todas las áreas enunciadas deben estar debidamente georreferenciadas perimetralmente, en e de coordenadas Magna Sirgas, siempre y cuando el área a habilitar sea igual o mayor a 1.000 m².

2.3.7. Rótulo que especifique: Razón social, dirección del predio, matrícula inmobiliaria, contenido plano, fecha, escala y firma del profesional en arquitectura, o ingeniería civil o ingeniería catastral o topografía que lo elaboró.

2.3.8 <Numeral modificado por el artículo [35](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales de quien elaboró los planos, expedidos por la Entidad que regula la profesión, con una expedición no superior a treinta (

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [35](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

2.3.8. Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales de quien elaboró los planos, expedidos por la Entidad que regula la profesión, con una vigencia no superior a 30 días.

2.4. Adjuntar plano del área específica en formato pliego o medio pliego, que debe contener como mínimo:

2.4.1. Linderos específicos trazados y acotados (norte, sur, oriente, occidente).

2.4.2. Indicar el área específica objeto de la solicitud, en color o achurado diferente.

2.4.3. Mostrar la ubicación de cámaras de seguridad.

2.4.4. Señalar el norte.

2.4.5. Incluir un cuadro de linderos específicos de cada una de las áreas objeto de la solicitud, indicando longitud en metros lineales y descripción en texto de cada uno (norte, sur, oriente y occidente).

2.4.6. Identificar todas las puertas de acceso peatonal y vehicular.

2.4.7. Identificar vías de acceso y flujos de circulación de vehículos y/o camiones.

2.4.8. Cuadro de convenciones.

2.4.9. Todas las áreas enunciadas deben estar debidamente georreferenciadas perimetralmente, en e

de coordenadas Magna Sirgas, siempre y cuando el área a habilitar sea igual o mayor a 1.000 m2.

2.4.10. Rótulo que especifique: Razón social, dirección del predio, matrícula inmobiliaria, contenido plano, fecha, escala y firma del profesional en arquitectura, o ingeniería civil o ingeniería catastral o topografía que lo elaboró.

2.4.11. <Numeral modificado por el artículo [35](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales de quien elaboró los planos, expedidos por la Entidad que regula la profesión, con una expedición no superior a treinta (30) días.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [35](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

2.4.11. Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales de quien elaboró los planos, expedidos por la entidad que regula la profesión, con una vigencia no superior a treinta (30) días.

2.5 <Numeral modificado por el artículo [35](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Demostrar la propiedad o tenencia del inmueble sobre el que se solicita la habilitación y allegar certificado de tradición actualizado no mayor a tres (3) meses.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [35](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

2.5. Demostrar la propiedad o tenencia del inmueble sobre el que se solicita la habilitación.

2.6. Allegar copia del contrato de vigilancia y seguridad vigente o certificación de vigencia de dicho contrato, expedida por la empresa que presta el servicio con una vigencia no superior a 30 días. En caso de que la vigilancia y seguridad sea prestada por el mismo usuario aduanero, se deberá adjuntar la licencia vigente expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

La empresa que realice la vigilancia y seguridad debe contar con licencia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y contar con sucursal o agencia autorizada en el lugar donde se presta el servicio cuando así lo requiera la Superintendencia.

2.7 <Numeral adicionado por el artículo [35](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Acreditar que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tendrá acceso en las instalaciones del depósito o de manera remota, en tiempo real a las imágenes de las cámaras que tienen cobertura en las áreas de ingreso, salida, almacenamiento e inspección de las mercancías, así como en todas las áreas en las que hubiere intervención de la autoridad aduanera.

Notas de Vigencia

- Numeral adicionado por el artículo [35](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [1751](#) de 2023.



ARTÍCULO 111. CONTENIDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE INSCRIPCIÓN COMO INTERMEDIARIO DE LA MODALIDAD DE TRÁFICO POSTAL Y ENVÍOS URGENTES. En resolutive del acto administrativo de inscripción como intermediario de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes deberá quedar expresamente establecido, como mínimo, lo siguiente:

1. La inscripción como intermediario de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, indicando administraciones aduaneras en las cuales ejercerá su actividad y su razón social y NIT.
2. La asignación de un código, el cual deberá emplear en sus actividades.
3. La obligación de constituir la garantía y los términos y condiciones en que esta debe otorgarse.
4. <Numeral modificado por el artículo [36](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Indicar que la persona jurídica adquiere las obligaciones a que se refieren los artículos [264](#) y [388](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [36](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

4. Indicar que la persona jurídica adquiere las obligaciones a que se refiere el artículo [264](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.
5. La forma de notificación y los recursos que proceden contra el acto administrativo.
6. <Numeral modificado por el artículo [36](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: En el mismo acto administrativo se habilita un depósito para envíos urgentes, deberá indicarse lo establecido en el artículo [147](#) de la presente Resolución.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [36](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

6. Ubicación del depósito habilitado para envíos urgentes, indicando el área de almacenamiento, inspección y de abandonos.

CAPÍTULO 9.

TRANSPORTADORES.



ARTÍCULO 112. REQUISITOS PARA REALIZAR OPERACIONES BAJO LA MODALIDAD DE TRÁNSITO ADUANERO Y CABOTAJE. Además de cumplir los requisitos generales señalados en el artículo [119](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el representante legal o el apoderado debidamente constituido, de la empresa transportadora que pretenda realizar operaciones bajo la modalidad de tránsito aduanero y cabotaje, deberá adjuntar fotocopia del permiso o licencia otorgado por la autoridad competente.



ARTÍCULO 113. CONTENIDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE INSCRIPCIÓN DE LOS TRANSPORTADORES. En la parte resolutoria del acto administrativo de inscripción de los transportadores deberá quedar expresamente establecido:

1. La inscripción del peticionario como transportador, indicando su razón social y NIT.
2. Modo de transporte para el cual se inscribe.
3. Asignación de un código, el cual deberá emplear en sus actividades.
4. Indicar que la persona jurídica adquiere las obligaciones y responsabilidades a que se refieren los artículos [434](#) y [435](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.
5. La forma de notificación y los recursos que proceden contra el acto administrativo.



ARTÍCULO 114. GARANTÍA CABOTAJE. La garantía global constituida por el agente marítimo se refiere al artículo [455](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, amparará las operaciones de las empresas de transporte que él represente.

ARTÍCULO 115. REGISTRO DE TRANSPORTADORES, VEHÍCULOS HABILITADOS Y UNIDADES DE CARGA PARA REALIZAR OPERACIONES DE TRÁNSITO ADUANERO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS POR CARRETERA. <Artículo modificado por el artículo [37](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> De conformidad con lo establecido en las Decisiones [617](#), [636](#) y 837 y la Resolución [2101](#) de la Comunidad Andina de Naciones, aquellas que las sustituyan, adicionen o modifiquen, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), una vez recibido del Ministerio de Transporte o la dependencia que haga sus veces la comunicación sobre el certificado de idoneidad, permiso de prestación de servicios, certificados de habilitación de vehículos o unidades de carga, o los documentos que hagan sus veces, realizará el registro de los transportadores internacionales autorizados, dentro de los cuatro (4) días siguientes al recibo de la comunicación.

Una vez realizado el registro de los transportadores internacionales autorizados, los vehículos y las unidades de carga habilitados por la autoridad de transporte competente, se entenderán registrados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sin necesidad de tenerlos inscritos en el Registro de Transportadores Internacionales.

acto administrativo que así lo declare.

Los transportistas internacionales no domiciliados o no residentes en país, deberán conforme al literal artículo 38 de la Decisión 837 de la Comunidad Andina de Naciones, tener representante legal en Colombia. La persona natural o jurídica, que represente en Colombia al transportista internacional autorizado, estar inscrita en el Registro Único Tributario (RUT), de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con la responsabilidad 22: "Obligado a cumplir deberes a nombre de terceros". Cuando la representación en Colombia de la empresa internacional autorizada ejerza una persona jurídica, su representante legal debe registrarse en el Registro Único Tributario (RUT) con tal responsabilidad.

Los transportadores internacionales no domiciliados o no residentes en Colombia, deberán cumplir obligaciones inherentes al transporte internacional de mercancías sujetas al control aduanero, previstas en las Decisiones [617](#), 837 y demás que las modifiquen, adicionen, sustituyan o reglamenten y en el Decreto del 2 de julio de 2019, a través de sus representantes legales en Colombia.

PARÁGRAFO. Cuando exista un acuerdo para realizar operaciones de tránsito aduanero internacional de transporte internacional de mercancías por carretera con un país que no sea miembro de la Comunidad Andina de Naciones, se aplicará lo previsto en este artículo en lo que sea pertinente.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [37](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [6.3](#)

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 115. De conformidad con lo establecido en las Decisiones 837 y [617](#), modificada por la Decisión [636](#) y la Resolución 300 de la Comunidad Andina, o aquellas que las sustituyan o modifiquen, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), una vez recibido del Ministerio de Transporte o la dependencia que haga sus veces la comunicación sobre el Certificado de Idoneidad o Permiso de Prestación de Servicios y los Certificados de Habilitación de vehículos o unidades de carga, realizará el registro de los transportadores internacionales autorizados como los vehículos y las unidades de carga, dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación.

Los transportistas internacionales no domiciliados o no residentes en el país, deberán, conforme al artículo 16 de la Resolución 300 de la Comunidad Andina, tener representante legal en Colombia. La persona natural o jurídica, que represente en Colombia al transportista internacional autorizado, deberá estar inscrita en el Registro Único Tributario de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con la responsabilidad 22: 'usuarios a cumplir deberes formales a nombre de terceros'. Cuando la representación en Colombia de la empresa internacional autorizada, la ejerza una persona jurídica, su representante legal debe registrarse en el RUT con tal responsabilidad.

Los transportadores internacionales no domiciliados o no residentes en Colombia, deberán cumplir

obligaciones inherentes al transporte internacional de mercancías sujetas al control aduanero, previas las Decisiones 837 y [617](#), modificada por la Decisión [636](#) y la Resolución 300 de la Comunidad Andina, o aquellas que las sustituyan o modifiquen, y en el Decreto [1165](#) del 2 de julio de 2019 a través de representantes legales en Colombia.

CAPÍTULO 10.

EXPORTADOR AUTORIZADO.



ARTÍCULO 116. EXPORTADOR AUTORIZADO. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo [22](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, solo podrá optar por la calidad de exportador autorizado, quien cumpla con los requisitos exigidos en los acuerdos comerciales que contemplen la calidad de exportador autorizado y en el numeral 2 del artículo [10](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.



ARTÍCULO 117. CONDICIONES PARA EJERCER LA CALIDAD DE EXPORTADOR AUTORIZADO. De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo [23](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la persona autorizada como exportador autorizado podrá certificar el origen de su mercancía mediante declaración en factura o declaración de origen para los acuerdos comerciales que contemplen esta condición, siempre y cuando se encuentre vigente la declaración juramentada de origen al momento de expedición de la prueba de origen. El exportador autorizado deberá consignar en la declaración en factura y declaración de origen que expida, el número de exportador autorizado que le asigne la Dirección Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



ARTÍCULO 118. SOLICITUD DE LA AUTORIZACIÓN COMO EXPORTADOR AUTORIZADO. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo [10](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la persona natural o el representante legal de la persona jurídica que pretenda ser autorizada como exportador autorizado, o su apoderado debidamente constituido, deberá presentar solicitud dirigida a la Coordinación del Servicio de Origen de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera de la Dirección de Gestión Aduanera, o quien haga sus veces, que deberá contener como mínimo lo siguiente:

1. Relación de los números de las declaraciones juramentadas de origen vigentes presentadas por el exportador en el Sistema Informático Electrónico de Origen, que amparen los productos a exportar bajo los acuerdos comerciales que establecen la declaración en factura o declaración de origen. Cuando el exportador no sea el productor de los bienes, deberá informar además el número de las declaraciones juramentadas de origen del productor.
2. Dirección o ubicación física de la planta o plantas de producción de los productos a exportar.
3. Manifestación bajo juramento de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica que entiende prestado con la firma del documento, que las mercancías a exportar cumplen con las normas de origen y demás requisitos establecidos en los acuerdos comerciales para los que se pretenda expedir la declaración en factura o declaración de origen.
4. Relación de las declaraciones aduaneras de exportación definitivas a los países que establecen la calidad de exportador autorizado, bajo el marco del respectivo marco comercial, presentadas en el año inmediatamente anterior a la solicitud, acreditando más de cuatro (4) operaciones.
5. Poder general o especial, en el evento en que la solicitud de autorización sea presentada por medio de apoderado.

La Coordinación del Servicio de Origen podrá solicitar a las Divisiones de Gestión de la Operación Aduanera de las Direcciones Seccionales de Aduanas o Direcciones Seccionales de Impuestos y A

con competencia para expedir certificados de origen, la realización de visitas a productores y exportadores que se encuentren en su jurisdicción, la cual se deberá realizar dentro del término de 15 días calendarios siguientes a la solicitud efectuada por la Coordinación del Servicio de Origen.

La dependencia que realizará la visita informará al solicitante a través del correo electrónico registrado en el RUT la fecha de realización de la visita y el objeto de la misma, mínimo con tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la visita.

Cuando la visita sea realizada por las Divisiones de Gestión de la Operación Aduanera de las Direcciones Seccionales de Aduanas o Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas con competencia para expedir certificados de origen, estas deberán remitir a la Coordinación del Servicio de Origen el auto comisivo, el acta de visita y los documentos aportados por el productor o exportador.



ARTÍCULO 121. ACTO ADMINISTRATIVO DE AUTORIZACIÓN COMO EXPORTADOR AUTORIZADO. <Artículo modificado por el artículo [38](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La Coordinación del Servicio de Origen o la dependencia que haga sus veces de la Subdirección Técnica Aduanera será la competente para decidir la solicitud de exportador autorizado dentro de los tres (3) meses siguientes al recibo de la misma.

En la parte resolutive del acto administrativo por el cual se autoriza un exportador autorizado, se deberá indicar:

1. El nombre o razón social y NIT del exportador;
2. La asignación de un número de autorización de diez (10) dígitos alfanuméricos, conformados por los dígitos "CO" que corresponden al Código ISO ALPHA del país/cuatro dígitos correspondientes al año de autorización/cuatro dígitos del consecutivo de autorización;
3. Que el exportador debe cumplir las obligaciones a que se refieren los numerales 3 y 4 del artículo 118 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y las establecidas en los acuerdos comerciales para los cuales el exportador debe declarar el origen de la mercancía mediante declaraciones en factura y/o declaraciones de origen;
4. La forma de notificación y los recursos que proceden contra el acto administrativo.
5. La remisión a la Dirección Seccional competente para la actualización del RUT.

La autorización como exportador autorizado es de carácter indefinido, siempre que se mantengan los requisitos exigidos y se cumplan las obligaciones establecidas.

Si posterior a la expedición del acto administrativo que lo autoriza como exportador autorizado, se desea adicionar o retirar un producto, el exportador autorizado deberá presentar solicitud por escrito a la Coordinación del Servicio de Origen relacionando los productos para los que desea la modificación indicando el número de las declaraciones juramentadas de origen correspondientes; cuando el exportador sea el productor de los bienes deberá informar además el número de las declaraciones juramentadas de origen del productor.

La Coordinación del Servicio de Origen o la dependencia que haga sus veces realizará la respectiva verificación del cumplimiento de los requisitos e informará los resultados al solicitante mediante comunicación escrita; una vez recibida dicha comunicación el exportador autorizado podrá expedir declaraciones en factura o de origen según corresponda. Cuando se requiera adicionar un nuevo acto administrativo debe presentar una nueva solicitud atendiendo el procedimiento previsto en el artículo [118](#) de esta Ley.

resolución, conservándose en todos los casos el número de autorización otorgado como exportador autorizado.

PARÁGRAFO. La notificación del requerimiento de información, así como el acto administrativo que decide la solicitud de exportador autorizado, procederá conforme a lo establecido en el artículo [759](#) Decreto 1165 de 2019. En el evento en que no sea posible llevar a cabo esta notificación se notifica conforme los artículos [763](#) y [764](#) del citado decreto.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [38](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 121. La Coordinación del Servicio de Origen de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera será la competente para decidir la solicitud de exportador autorizado dentro de los tres meses siguientes al recibo de la solicitud.

En la parte resolutive del acto administrativo por el cual se autoriza un exportador autorizado, se indicará:

1. El nombre o razón social, NIT del exportador;
2. La asignación de un número de autorización de diez (10) dígitos alfanuméricos, conformados por letras 'CO' que corresponden al Código ISO ALPHA del país / cuatro dígitos correspondientes al autorización / cuatro dígitos del consecutivo de autorización;
3. Que el exportador debe cumplir las obligaciones a que se refieren los numerales 3 y 4 del artículo del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y las establecidas en los acuerdos comerciales para los cuales certifique el origen de la mercancía mediante declaraciones en factura y/o declaraciones de origen;
4. La forma de notificación y los recursos que proceden contra el acto administrativo.

La autorización como exportador autorizado es de carácter indefinido, siempre que se mantengan requisitos exigidos y se cumplan las obligaciones establecidas.

Si posteriormente a la expedición del acto administrativo que lo autoriza como exportador autorizado requiere adicionar o retirar un producto, el exportador autorizado deberá informar a la Coordinación del Servicio de Origen los productos y el número de las declaraciones juramentadas de origen correspondientes, sin que se requiera la expedición de un nuevo acto administrativo. Cuando se re adicionar un nuevo acuerdo, se debe realizar una nueva solicitud atendiendo el procedimiento previsto en el artículo [118](#) de la presente resolución, conservándose en todos los casos el número de autorización que hace referencia el numeral 2 del presente artículo.



ARTÍCULO 122. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES Y MANTENIMIENTO DE REQUISITOS DEL EXPORTADOR AUTORIZADO. La Coordinación del Servicio de Origen de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera verificará el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el numeral 2 del artículo [10](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y el mantenimiento de los requisitos exigidos al exportador autorizado señalados en el numeral 2 del artículo [10](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Para el efecto, dentro del proceso podrá utilizar diferentes mecanismos como la realización de visitas y requerimientos de información.

La Coordinación del Servicio de Origen podrá solicitar a las Divisiones de Gestión de la Operación Aduanera de las Direcciones Seccionales de Aduanas o Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas que expiden certificados de origen, la realización de visitas a productores y exportadores que se encuentren en su jurisdicción.

La dependencia que realizará la visita informará al solicitante a través del correo electrónico registrado en RUT la fecha de realización de la visita y el objeto de la misma, mínimo con tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la visita.

Cuando la visita sea realizada por las Divisiones de Gestión de la Operación Aduanera de las Direcciones Seccionales de Aduanas o Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas que expiden certificados de origen, deberán remitir a la Coordinación del Servicio de Origen el auto comisorio, el acta de visita y los documentos aportados por el productor o exportador.

<Inciso adicionado por el artículo [39](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La Coordinación del Servicio de Origen o la dependencia que haga sus veces finalice la verificación del resultado de ella se observe el cumplimiento de las obligaciones y el mantenimiento de requisitos, se procederá al archivo de la investigación

Notas de Vigencia

- Inciso adicionado por el artículo [39](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo adicionado por el artículo [39](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El requerimiento de información para la verificación de obligaciones y mantenimiento de requisitos, así como el oficio de comunicación de configuración de causal de pérdida se notificarán a lo dispuesto en el artículo [759](#) del Decreto 1165 de 2019. En el evento en que no sea posible llevar a cabo esta notificación se notificará conforme los artículos [763](#) y [764](#) del citado decreto

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo [39](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo [39](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> De conformidad con lo establecido en el artículo [22](#) del Decreto 1165 de 2019, la Resolución que determina la pérdida de la autorización como exportador autorizado por las causales de que trata los numerales 1.2.1. a 1.2.7 de la misma norma, así como el auto de archivo se notificarán conforme a lo dispuesto en el artículo [759](#) del Decreto 1165 de 2019. En el evento en que no sea posible llevar a cabo esta notificación se notificará conforme los artículos [763](#) y [764](#) del citado decreto.

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo [39](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

TÍTULO 5.

ZONAS PRIMARIAS ADUANERAS Y HABILITACIÓN DE USUARIOS ADUANEROS.

CAPÍTULO 1.

LUGARES DE ARRIBO.



ARTÍCULO 123. OPORTUNIDAD PARA DECLARAR. <Artículo modificado por el artículo Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Las mercancías que en desarrollo del inciso del artículo [175](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, estén obligadas a presentar declaración de importación en forma anticipada a la llegada de la mercancía, deberán hacerlo de conformidad con señalado en el artículo [124](#) de la presente resolución.

Cuando se trate de declaración de importación anticipadas voluntarias, éstas se deberán presentar a llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional, de conformidad con lo previsto en el inciso del artículo [175](#) del Decreto 1165 de 2019.

PARÁGRAFO 1o. En desarrollo del numeral 2 del artículo [189](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la declaración anticipada obligatoria no producirá efecto cuando se presente por fuera de los términos para este tipo de declaración.

Notas del Editor

- En criterio del Editor, para la interpretación de este artículo, se debe tener en cuenta la modificación introducida al artículo [175](#) del Decreto 1165 de 2019 por el artículo [21](#) del Decreto 659 de 2024, 'por la cual se modifica parcialmente el Decreto [1165](#) de 2019', publicado en el Diario Oficial No. 52.76 de mayo de 2024. Entra en vigor a partir del día siguiente en el que la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN certifique la entrada en funcionamiento de los Servicios Informáticos Electrónicos correspondientes, mediante una resolución que se publicará en el Diario Oficial (Art. [67](#)).

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [40](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [17593](#) de 2025

Oficio DIAN [903508](#) de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 123. Las mercancías que en desarrollo del inciso tercero del artículo [175](#) del Decreto del 2 de julio de 2019, estén obligadas a presentar declaración de importación en forma anticipada, llegada de la mercancía, deberán hacerlo de conformidad con lo señalado en el artículo [124](#) de la presente resolución.

Cuando se trate de mercancías que no estén obligadas a presentar declaración de importación anti la presentación de dicha declaración deberá realizarse dentro del término previsto en el inciso pri del artículo [175](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

PARÁGRAFO 1o. Para las mercancías que no estén obligadas a presentar declaración de importa anticipada, y arriben al territorio aduanero nacional en las condiciones señaladas en el numeral 1. del artículo [124](#) de la presente resolución, serán aplicables los términos allí previstos.

PARÁGRAFO 2o. En desarrollo del numeral 2 del artículo [189](#) del Decreto 1165 del 2 de julio d la declaración anticipada no producirá efecto cuando se presente por fuera de los términos señalad este tipo de declaración, de conformidad con lo establecido en el presente artículo.



ARTÍCULO 124. PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN ANTICIPADA OBLIGATORIA. < modificado por el artículo [41](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La pres de la declaración en forma anticipada, de conformidad con lo establecido en el artículo [175](#) del Dec del 2 de julio de 2019, procede bajo las siguientes condiciones:

Notas del Editor

- En criterio del Editor, para la interpretación de este artículo, se debe tener en cuenta la modifica introducida al artículo [175](#) del Decreto 1165 de 2019 por el artículo [21](#) del Decreto 659 de 2024, cual se modifica parcialmente el Decreto [1165](#) de 2019', publicado en el Diario Oficial No. 52.76 de mayo de 2024. Entra en vigor a partir del día siguiente en el que la Unidad Administrativa Esj Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN certifique la entrada en funcionamiento de Servicios Informáticos Electrónicos correspondientes, mediante una resolución que se publicará e Diario Oficial (Art. [67](#)).

1. <Numeral modificado por el artículo [26](#) de la Resolución 55 de 2021. El nuevo texto es el sigueie importación de mercancías sujetas a la obligación de la declaración de importación de manera antic que arriben al territorio aduanero nacional en los modos marítimo y aéreo deberá hacerse en los térn establecidos en el artículo [175](#) del Decreto 1165 de 2019, para el caso del modo terrestre, la declara anticipada deberá presentarse con una antelación no inferior a un (1) día calendario a la llegada de l mercancía.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [26](#) de la Resolución 55 de 2021, 'por la cual se reglamentan garantías en materia aduanera y se dicta una disposición relativa a la declaración anticipada', publ en el Diario Oficial No. 51.731 de 10 de julio de 2021. Rige a partir del 11 de julio de 2021.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

1. La importación de mercancías sujetas a la obligación de presentar la declaración de importación anticipada, deben hacerlo con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles a la llegada mismas.

2. Mercancías sujetas a la obligación de declaración anticipada:

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [900207](#) de 2022

Oficio DIAN [2312](#) de 2020

Oficio DIAN [28614](#) de 2019.

2.1. Importación de materias textiles y sus manufacturas y calzado, clasificables en la Sección XI - 50 a 64, ambos inclusive, del Arancel de Aduanas.

2.2. Importación de mercancías que clasifiquen por las subpartidas arancelarias 8429.11.00.00, 8429.19.00.00, 8429.51.00.00, 8429.52.00.00, 8429.59.00.00, 8431.41.00.00, 8431.42.00.00 y 8905.10.00.00, correspondiente a maquinaria y sus partes.

2.3. Mercancía clasificable en la subpartida arancelaria 2805.40.00.00 correspondiente a mercurio.

2.4. Mercancías que clasifiquen por las siguientes subpartidas arancelarias de los capítulos 72, 73 y

7210.12.00.00	7214.30.10.00	7227.90.00.90
7210.30.00.00	7214.91.20.00	7228.30.00.00
7210.41.00.00	7214.91.90.00	7228.50.10.00
7210.49.00.00	7214.99.10.00	7228.70.00.00
7210.50.00.00	7214.99.90.00	7229.20.00.00
7210.70.90.00	7215.10.10.00	7304.19.00.00
7210.90.00.00	7215.50.10.00	7304.29.00.00
7211.23.00.00	7216.10.00.00	7304.90.00.00
7212.10.00.00	7216.21.00.00	7306.19.00.00
7212.20.00.00	7216.50.00.00	7306.29.00.00
7212.30.00.00	7216.69.00.00	7306.30.10.00
7212.40.00.00	7216.99.00.00	7306.30.99.00
7212.50.00.00	7217.10.00.00	7306.40.00.10
7213.10.00.00	7217.20.00.00	7306.50.00.00
7213.20.00.00	7217.30.00.00	7306.61.00.00
7213.91.10.10	7217.90.00.00	7306.69.00.00
7213.91.90.10	7225.91.00.90	7306.90.00.00
7213.99.00.10	7225.92.00.90	7313.00.10.00
7213.99.00.90	7225.99.00.90	7326.20.00.00
7214.10.00.00	7226.99.00.00	7604.21.00.00
7214.20.00.00	7227.90.00.11	7604.29.20.00

2.5. Mercancías originarias y/o procedentes de la República Bolivariana de Venezuela clasificadas en las siguientes partidas y subpartidas arancelarias:

Partida o subpartida	Descripción mercancía
01.02	Animales vivos de la especie bovina.
01.03	Animales vivos de la especie porcina.
01.04	Animales vivos de las especies ovina o caprina.
02.01	Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada.
02.02	Carne de animales de la especie bovina, congelada.
02.03	Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada.
02.07	Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados.
03.03	Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04.
03.04	Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados.
04.01	Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante.
04.02	Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante.
04.03	Suero de mantequilla (de manteca) leche y nata (crema) cuajadas, yogurt, kéfir, leche y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, con o sin adición de azúcar u otro edulcorante, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao.
04.04	Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; y productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte.
Partida o subpartida	Descripción mercancía
04.05	Mantequilla (manteca) y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas para uso industrial.
04.06	Queso y requesón.
04.07	Huevos de ave con cáscara (cascarón), frescos, conservados o cocidos.
04.08	Huevos de ave sin cáscara (cascarón) y yemas de huevo, frescos, secos, cocidos o vapor, moldeados, congelados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.
07.08	Hortalizas de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas.
07.10	Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas.
08.04	Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y maní, frescos o secos.
08.05	Agrios (cítricos) frescos o secos.
08.06	Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas.
08.07	Melones, sandías y papayas, frescos.
08.08	Manzanas, peras y membrillos, frescos.
08.09	Damascos (albaricoques, chabacanos), cerezas, duraznos (melocotones) (incluyendo griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos.
08.10	Las demás frutas u otros frutos, frescos.
08.11	Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con o sin adición de azúcar u otro edulcorante.
08.12	Frutas y otros frutos, conservados provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso, agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para dicha conservación) todavía impropios para consumo inmediato.

08.13	Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; mezclas de otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este capítulo.
08.14	Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas o preparadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para su conservación provisional.
09.01	Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos de café que contengan café en cualquier proporción.
10.05	Maíz.
10.06	Arroz.
11.01	Harina de trigo o de morcajo (tranquillón).
11.02	Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón).
11.03	Grañones, sémola y "pellets", de cereales.
11.04	Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: mondados, aplastados, copos, perlados, troceados o quebrantados), excepto el arroz de la partida 10.06 de cereales entero, aplastado, en copos o molido.
11.05	Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y "pellets", de papa (patata)
11.06	Harina de las hortalizas de la partida 07.13, de sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 07.14 o de los productos del capítulo 8.
12.08	Harina de semillas o de frutos oleaginosos.
1214.10.00.00	Harina y "pellets" de alfalfa.
15.07	Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente.
15.11	Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente.
15.12	Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente.
Partida o subpartida	Descripción mercancía
15.15	Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba), y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente.
15.17	Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites, de este Capítulo, excepto las grasas alimenticias y sus fracciones, de la partida 15.16.
16.01	Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos.
16.04	Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevo de pescado.
17.01	Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido.
19.02	Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, raviolos, canelones; cuscús, incluso preparado.
19.05	Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares.
21.03	Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazónadores, con o sin harina de mostaza y mostaza preparada.
23.01	Harina, polvo y "pellets", de carne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos o invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones.
23.02	Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos de los cereales o de las leguminosas, incluso en "pellets".

23.03	Residuos de la industria del almidón y residuos similares, pulpa de remolacha, baga de caña de azúcar y demás desperdicios de la industria azucarera, heces y desperdicios de cervecería o de destilería, incluso en "pellets".
23.04	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso en "pellets".
23.05	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de maní (cacahuate), incluso molidos o en "pellets".
23.06	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales molidos o en "pellets", excepto los de las partidas 23.04 o 23.05.
Partida o subpartida	Descripción mercancía
23.08	Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales, incluso en "pellets", de los tipos utilizados para la alimentación de los animales, no expresamente comprendidos en otra parte.
23.09	Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales.
26.11	Minerales de volframio (tungsteno) y sus concentrados.
2615.90.00.00	Coltán.
2616.90.10.00	Minerales de metales preciosos y sus concentrados, de oro.
2843.10.00.00	Oro en estado coloidal.
2843.30.00.00	Compuestos de oro.
2849.90.10.00	Carburos, aunque no sean de constitución química definida, de volframio (tungsteno).
3901.10.00.00	Polietileno de densidad inferior a 0.94.
3901.20.00.00	Polietileno de densidad superior o igual a 0.94.
4818.10.00.00	Papel higiénico.
4818.20.00.00	Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas.
4818.30.00.00	Manteles y servilletas.
71.08	Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo.
71.11	Chapado (plaqué) de platino sobre metal común, plata u oro, en bruto semilabrado o en polvo.
7112.91.00.00	Desperdicios y desechos y demás desperdicios de oro o de chapado (plaqué) excepto las barreduras que contengan otro metal precioso.
7204.10.00.00	Desperdicios y desechos de fundición.
7204.20	Desperdicios y desechos, de aceros aleados:
7204.21.00.00	De acero inoxidable.
7204.29.00.00	Los demás.
7204.30.00.00	Desperdicios y desechos, de hierro o acero estañado.
7204.40	Los demás desperdicios y desechos:
7204.41.00.00	Torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras (de amolado, aserrado, limado) y rebarbas o de corte, incluso en paquetes.
7204.49.00.00	Los demás.
7204.50.00.00	Lingotes de chatarra.
74.04	Desperdicios y desechos, de cobre.
75.03	Desperdicios y desechos, de níquel.
76.02	Desperdicios y desechos, de aluminio.
79.02	Desperdicios y desechos, de cinc.
80.02	Desperdicios y desechos, de estaño.
81.01	Volframio (tungsteno) y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos.

8101.10.00.00	Polvo.
8101.94.00.00	Volframio (tungsteno) en bruto, incluidas las barras simplemente obtenidas por sinterizado.
8101.96.00.00	Alambre.
8101.97.00.00	Desperdicios y desechos, de volframio (tungsteno).
8101.99.00.00	Los demás.
8102.97.00.00	Desperdicios y desechos, de molibdeno.
8103.30.00.00	Desperdicios y desechos, de tantalio.
8104.20.00.00	Desperdicios y desechos, de magnesio.
8105.30.00.00	Desperdicios y desechos, de cobalto.
8106.00.20.00	Desperdicios y desechos, de bismuto.
8108.30.00.00	Desperdicios y desechos, de titanio.
8109.30.00.00	Desperdicios y desechos, de circonio.
Partida o subpartida	Descripción mercancía
8111.00.12.00	Desperdicios y desechos, de manganeso.
8112.22.00.00	Desperdicios y desechos, de cromo.
8112.52.00.00	Desperdicios y desechos, de talio.
8112.92.20.00	Desperdicios y desechos de germanio, de vanadio, de galio, de hafnio (celtio), de niobio (colombio), de renio.
8209.00.10.00	Plaquillas, varillas, puntas y artículos similares para útiles, sin montar, de carburos de tungsteno (volframio).
8539.21.00.00	Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia, excepto las de rayos ultravioleta, halógenos de volframio (tungsteno).

2.6. Mercancías que se introduzcan al amparo del régimen aduanero especial de Maicao, Uribe y Nariño.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [900822](#) de 2021.

2.7. <Numeral adicionado por el artículo 1 de la Resolución 242 de 2025. El nuevo texto es el siguiente: Mercancías clasificadas en la partida arancelaria 88.06 y sus partes clasificables en la partida 88.07 Arancel de Aduanas.

Para las partes clasificables en la partida 88.07, la restricción aplicará únicamente a aquellas destinadas a ser utilizadas en aeronaves no tripuladas de la partida 88.06

Notas de Vigencia

- Numeral adicionado por el artículo 1 de la Resolución 242 de 24 de diciembre de 2025, 'por medio de la cual se dictan disposiciones relativas a la restricción de ingreso y a la exigencia de la declaración anticipada para algunas mercancías, adicionando unos numerales a los artículos [124](#) y [125](#) de la Resolución número 046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 53.347 de 26 de diciembre de 2025. Rige a partir del 8 de enero de 2026.

3. Importación de mercancías señaladas en normas especiales. En estos eventos, cuando la norma establezca condiciones particulares, la importación se registrará por dichas normas; en caso contrario, las condiciones de importación serán las establecidas en la norma general.

las establecidas en el presente artículo.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [900207](#) de 2022.

4. Excepciones a la obligación de presentación de declaración de importación en forma anticipada: exceptúan de la obligación de presentación de la declaración de importación en forma anticipada, los siguientes casos:

4.1. Importaciones realizadas por un operador económico autorizado tipo importador.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [900207](#) de 2022.

4.2. Las importaciones realizadas por la nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas así como por los agentes diplomáticos, consulares, los organismos internacionales acreditados en el país y los diplomáticos colombianos que regresan al término de su misión.

4.3. Las importaciones que se realicen bajo la modalidad de viajeros, tráfico postal y envíos urgentes de transformación y/o ensamble, procesamiento industrial, sistemas especiales de importación - exportación, entregas urgentes de mercancías que ingresen como auxilio para damnificados de catástrofes o siniestros, en los casos indicados en los numerales 2.1, 2.3, 2.4 y 2.5 del presente artículo.

4.4. Las importaciones que se realicen a la zona de régimen aduanero especial de Leticia y al puerto de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en los casos de los numerales 2.1, 2.3 y 2.5.

4.5. Las operaciones de ingreso de mercancías consignadas a una zona franca procedentes del resto del mundo, en los casos de los numerales 2.1, 2.2, 2.3 y 2.5.

4.6. Las mercancías consignadas a un Centro de Distribución Logística Internacional para ser distribuidas en su totalidad al resto del mundo, para los casos que hace el numeral 2.4 del presente artículo o cuando existan normas especiales que así lo establezcan.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [28614](#) de 2019.

4.7. Para los casos a que hace referencia el numeral 2.1, la obligación de presentar declaración anticipada aplica para la importación de mercancías clasificadas por las siguientes partidas del Arancel de Aduana: 52.01 y 59.11, y en las subpartidas arancelarias 5607.50.00.00, 5609.00.10.00, 5609.00.90.00, 5910.00.00.00 y 6307.90.30.00.

4.8. Para los casos a que hace referencia el numeral 2.4., la obligación de presentar declaración anticipada aplica para:

4.8.1. Las importaciones realizadas al amparo de las modalidades de importación de transformación y de los sistemas especiales de importación y exportación –Plan Vallejo–.

4.8.2. Las importaciones realizadas al amparo del Programa de Fomento para la Industria Automotriz (Profia; Programa de Fomento para la Industria de Astilleros (Proastilleros);

4.8.3. Las mercancías destinadas a los usuarios industriales de zona franca;

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [901351](#) de 2021.

4.8.4. Las importaciones amparadas en el sistema de licencia anual.

4.9. De conformidad con lo previsto en el párrafo del artículo [555](#) del Decreto 1165 de 2019, para que hace referencia el numeral 2.6 del presente artículo, los bienes de capital, maquinaria y equipos importados para proyectos de obras públicas de infraestructura o de obras para el desarrollo económico social, así como para proyectos de producción de bienes, de nuevas industrias o el ensanche de las mismas en las zonas de régimen aduanero especial de Maicao, Uribia y Manaure.

PARÁGRAFO 1o. Cuando los términos para la presentación de la declaración de importación se vean afectados por el anticipo o demora en el arribo del medio de transporte, la autoridad aduanera deberá tener en cuenta la fecha y hora estimada de llegada informada por itinerario por parte de los transportadores, para efectos de considerar cumplida la obligación aduanera prevista en esta disposición.

Se entenderá cumplida la obligación prevista en el presente artículo para las mercancías que, por circunstancias propias de la operación logística de transporte, arriben en envíos parciales, siempre y cuando aquellas se encuentren amparadas con una declaración de importación anticipada presentada en los términos y condiciones previstas.

Para los casos previstos en este párrafo, no será necesario tramitar una nueva declaración, salvo en circunstancias excepcionales, el cambio de ruta implique el arribo de la mercancía por una aduana diferente a la inicialmente prevista, caso en el cual se deberá presentar la correspondiente declaración de corrección.

Cuando siendo obligatoria la presentación de la declaración de importación anticipada, esta no se presente dentro de los términos establecidos, la sanción prevista en el numeral 2.6 del artículo [615](#) del Decreto 1165 de 2019 se liquidará y pagará en las siguientes condiciones, como requisito para autorizar el levante:

1. En la declaración anticipada presentada antes de la llegada de la mercancía al país, o a través de la declaración de corrección de dicha declaración o con Recibo Oficial de Pago de Tributos Aduaneros y Sanciones Cambiarias.
2. En declaración inicial, si el medio de transporte ya llegó al país, la cual reemplaza en todos sus efectos a la declaración anticipada obligatoria, a través de la corrección de dicha declaración.

Cuando haya lugar a la sanción del numeral 2.6 del artículo [615](#) del Decreto 1165 de 2019, por no haberse presentado la declaración anticipada obligatoria, esta deberá liquidarse y pagarse en una de las declaraciones de importación asociadas al documento de transporte correspondiente o mediante Recibo Oficial de Pago de Tributos Aduaneros y Sanciones Cambiarias.

PARÁGRAFO 2o. De conformidad con lo previsto en el párrafo del artículo [293](#) del Decreto 1165 de julio de 2019, para las mercancías que se importen al territorio aduanero nacional, en las que se cometan errores u omisiones en la descripción de la mercancía, se podrá presentar declaración de legalización con pago de rescate, cuando se haya realizado inspección previa de la mercancía a la llegada de las mismas al territorio nacional, en los términos y condiciones previstas en el artículo [52](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

PARÁGRAFO 3o. De conformidad con lo establecido en el artículo [189](#) del Decreto 1165 de 2019 en el control posterior se encuentre mercancía sobre la cual existía la obligación de presentar declaración anticipada, y se obtuvo el levante de la declaración anticipada presentada en forma extemporánea o declaración inicial que la reemplazó, sin liquidar y pagar la sanción a que hace referencia el número artículo [615](#) del citado decreto, se entenderá que dichas declaraciones no producen efectos.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [41](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Notas del Editor

En criterio del editor para la interpretación del texto original de este artículo debe tenerse en cuenta con la modificación introducida al artículo [175](#) del Decreto número 1165 de 2019 por el artículo [175](#) del Decreto 360 de 2021 -'por el cual se modifica el Decreto número [1165](#) de 2019 relativo al Régimen Aduanas y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 51.638 de 7 de abril de 2021, se eliminó el párrafo 2o.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [17593](#) de 2025

Concepto DIAN [8461](#) de 2025

Concepto DIAN [21348](#) de 2023

Oficio DIAN [906343](#) de 2022

Oficio DIAN [903742](#) de 2022

Oficio DIAN [903508](#) de 2021

Oficio DIAN [903001](#) de 2021

Oficio DIAN [900518](#) de 2021

Oficio DIAN [29844](#) de 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 124. <Ver Notas del Editor> La presentación de la declaración en forma anticipada, conformidad con los criterios mencionados en el parágrafo 2 de artículo [175](#) del Decreto 1165 de julio de 2019, procede bajo las siguientes condiciones:

1. Términos para la presentación de la declaración anticipada: La importación de mercancías sujeta a obligación de presentar la declaración de importación de manera anticipada, deben hacerlo dentro de los siguientes plazos:

1.1. Para las mercancías que arriben al territorio aduanero nacional bajo los modos de transporte terrestre, la declaración de importación deberá presentarse con una antelación no superior a quince días calendario y no inferior a un (1) día calendario a la llegada de las mismas.

1.2. Para las mercancías que arriben al territorio aduanero nacional bajo el modo marítimo cuyo transporte desde el país de procedencia hacia Colombia sea considerado como trayecto corto, la declaración de importación deberá presentarse con una antelación no superior a quince (15) días calendario y no inferior a dos (2) días calendario a la llegada de las mismas.

1.3. Para las demás mercancías que arriben al territorio aduanero nacional diferentes a los casos p en los numerales anteriores, la declaración de importación deberá presentarse con una antelación superior a quince (15) días calendario y no inferior a cinco (5) días calendario a la llegada de las i

2. Mercancías sujetas a la obligación de declaración anticipada:

2.1. Importación de materias textiles y sus manufacturas y calzado, clasificables en la Sección XI Capítulos 50 a 64, ambos inclusive, del Arancel de Aduanas.

2.2. Importación de mercancías que clasifiquen por las subpartidas arancelarias 8429.11.00.00, 8429.19.00.00, 8429.51.00.00, 8429.52.00.00, 8429.59.00.00, 8431.41.00.00, 8431.42.00.00 y 8905.10.00.00, correspondiente a maquinaria y sus partes.

2.3. Mercancía clasificable en la subpartida arancelaria 2805.40.00.00 correspondiente a mercurio

2.4. Mercancías que clasifiquen por las siguientes subpartidas arancelarias de los capítulos 72, 73

7210.12.00.00	7214.30.10.00	7227.90.00.90
7210.30.00.00	7214.91.20.00	7228.30.00.00
7210.41.00.00	7214.91.90.00	7228.50.10.00
7210.49.00.00	7214.99.10.00	7228.70.00.00
7210.50.00.00	7214.99.90.00	7229.20.00.00
7210.70.90.00	7215.10.10.00	7304.19.00.00
7210.90.00.00	7215.50.10.00	7304.29.00.00
7211.23.00.00	7216.10.00.00	7304.90.00.00
7212.10.00.00	7216.21.00.00	7306.19.00.00
7212.20.00.00	7216.50.00.00	7306.29.00.00
7212.30.00.00	7216.69.00.00	7306.30.10.00
7212.40.00.00	7216.99.00.00	7306.30.99.00
7212.50.00.00	7217.10.00.00	7306.40.00.10
7213.10.00.00	7217.20.00.00	7306.50.00.00
7213.20.00.00	7217.30.00.00	7306.61.00.00
7213.91.10.10	7217.90.00.00	7306.69.00.00
7213.91.90.10	7225.91.00.90	7306.90.00.00
7213.99.00.10	7225.92.00.90	7313.00.10.00
7213.99.00.90	7225.99.00.90	7326.20.00.00
7214.10.00.00	7226.99.00.00	7604.21.00.00
7214.20.00.00	7227.90.00.11	7604.29.20.00

2.5. Mercancías originarias y/o procedentes de la República Bolivariana de Venezuela clasificada las siguientes partidas y subpartidas arancelarias:

Partida subpartida	o Descripción mercancía
01.02	Animales vivos de la especie bovina.
01.03	Animales vivos de la especie porcina.
01.04	Animales vivos de las especies ovina o caprina.
02.01	Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada.
02.02	Carne de animales de la especie bovina, congelada.
02.03	Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada.
02.07	Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados.
03.03	Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04.
03.04	Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados.
04.01	Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante.
04.02	Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante.
04.03	Suero de mantequilla (de manteca) leche y nata (crema) cuajadas, yogurt, kéfir y demás leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, con adición de azúcar u otro edulcorante, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao.
04.04	Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte.
04.05	Mantequilla (manteca) y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas para untar.

04.06	Queso y requesón.
04.07	Huevos de ave con cáscara (cascarón), frescos, conservados o cocidos.
04.08	Huevos de ave sin cáscara (cascarón) y yemas de huevo, frescos, secos, cocidos en agua o vapor, moldeados, congelados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.
07.08	Hortalizas de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas.
07.10	Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas.
08.04	Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.
08.05	Agrios (cítricos) frescos o secos.
08.06	Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas.
08.07	Melones, sandías y papayas, frescos.
08.08	Manzanas, peras y membrillos, frescos.
08.09	Damascos (albaricoques, chabacanos), cerezas, duraznos (melocotones) (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos.
08.10	Las demás frutas u otros frutos, frescos.
08.11	Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.
08.12	Frutas y otros frutos, conservados provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para dicha conservación), pero todavía impropios para consumo inmediato.
08.13	Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este capítulo.
08.14	Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para su conservación provisional.

09.01	Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.
10.05	Maíz.
10.06	Arroz.
11.01	Harina de trigo o de morcajo (tranquillón).
11.02	Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón).
11.03	Grañones, sémola y "pellets", de cereales.
11.04	Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: mondados, aplastados, en copos, perlados, troceados o quebrantados), excepto el arroz de la partida 10.06; germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido.
11.05	Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y "pellets", de papa (patata)
11.06	Harina de las hortalizas de la partida 07.13, de sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 07.14 o de los productos del capítulo 8.
12.08	Harina de semillas o de frutos oleaginosos.
1214.10.00.00	Harina y "pellets" de alfalfa.
15.07	Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente.
15.11	Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente.
15.12	Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente.

Partida o subpartida	Descripción mercancía
15.15	Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba), y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente.
15.17	Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites, de este Capítulo, excepto las grasas y aceites alimenticios y sus fracciones, de la partida 15.16.
16.01	Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos.
16.04	Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado.
17.01	Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido.
19.02	Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado.
19.05	Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares.
21.03	Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada.
23.01	Harina, polvo y "pellets", de carne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones.

23.02	Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos de los cereales o de las leguminosas, incluso en "pellets".
23.03	Residuos de la industria del almidón y residuos similares, pulpa de remolacha, bagazo de caña de azúcar y demás desperdicios de la industria azucarera, heces y desperdicios de cervecería o de destilería, incluso en "pellets".
23.04	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en "pellets".
23.05	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de maní (cacahuete, cacahuate), incluso molidos o en "pellets".
23.06	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso molidos o en "pellets", excepto los de las partidas 23.04 o 23.05.
23.08	Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales, incluso en "pellets", de los tipos utilizados para la alimentación de los animales, no expresados ni comprendidos en otra parte.
23.09	Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales.
26.11	Minerales de volframio (tungsteno) y sus concentrados.
2615.90.00.00	Coltán.
2616.90.10.00	Minerales de metales preciosos y sus concentrados, de oro.
2843.10.00.00	Oro en estado coloidal.
2843.30.00.00	Compuestos de oro.
2849.90.10.00	Carburos, aunque no sean de constitución química definida, de volframio (tungsteno).
3901.10.00.00	Polietileno de densidad inferior a 0.94.
3901.20.00.00	Polietileno de densidad superior o igual a 0.94.
4818.10.00.00	Papel higiénico.
4818.20.00.00	Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas.

4818.30.00.00	Manteles y servilletas.
71.08	Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo.
71.11	Chapado (plaqué) de platino sobre metal común, plata u oro, en bruto semilabrado.
7112.91.00.00	Desperdicios y desechos y demás desperdicios de oro o de chapado (plaqué) de oro, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso.
7204.10.00.00	Desperdicios y desechos de fundición.
7204.20	Desperdicios y desechos, de aceros aleados:
7204.21.00.00	De acero inoxidable.
7204.29.00.00	Los demás.
7204.30.00.00	Desperdicios y desechos, de hierro o acero estañado.
7204.40	Los demás desperdicios y desechos:
7204.41.00.00	Torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras (de amolado, aserrado, limado) y recortes de estampado o de corte, incluso en paquetes.
7204.49.00.00	Los demás.
7204.50.00.00	Lingotes de chatarra.
74.04	Desperdicios y desechos, de cobre.
75.03	Desperdicios y desechos, de níquel.
76.02	Desperdicios y desechos, de aluminio.
79.02	Desperdicios y desechos, de cinc.
80.02	Desperdicios y desechos, de estaño.
81.01	Volframio (tungsteno) y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos.
8101.10.00.00	Polvo.
8101.94.00.00	Volframio (tungsteno) en bruto, incluidas las barras simplemente obtenidas por sinterizado.
8101.96.00.00	Alambre.
8101.97.00.00	Desperdicios y desechos, de volframio (tungsteno).
8101.99.00.00	Los demás.
8102.97.00.00	Desperdicios y desechos, de molibdeno.
8103.30.00.00	Desperdicios y desechos, de tantalio.
8104.20.00.00	Desperdicios y desechos, de magnesio.
8105.30.00.00	Desperdicios y desechos, de cobalto.
8106.00.20.00	Desperdicios y desechos, de bismuto.
8108.30.00.00	Desperdicios y desechos, de titanio.
8109.30.00.00	Desperdicios y desechos, de circonio.

Partida subpartida	Descripción mercancía
8111.00.12.00	Desperdicios y desechos, de manganeso.
8112.22.00.00	Desperdicios y desechos, de cromo.
8112.52.00.00	Desperdicios y desechos, de talio.
8112.92.20.00	Desperdicios y desechos de germanio, de vanadio, de galio, de hafnio (celtio), de indio, de niobio (colombio), de renio.
8209.00.10.00	Plaquillas, varillas, puntas y artículos similares para útiles, sin montar, de cermet, de carburos de tungsteno (volframio).
8539.21.00.00	Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia, excepto las de rayos ultravioletas o infrarrojos, halógenos de volframio (tungsteno).

2.6. Mercancías que se introduzcan al amparo del régimen aduanero especial de Maicao, Uribia y Manaure.

3. Importación de mercancías señaladas en normas especiales. En estos eventos, cuando la norma establezca condiciones particulares, la importación se registrará por dichas normas; en caso contrario las condiciones serán las establecidas en el presente artículo.

4. Excepciones a la obligación de presentación de declaración de importación en forma anticipada: exceptúan de la obligación de presentación de la declaración de importación en forma anticipada, siguientes casos:

4.1. Importaciones realizadas por un operador económico autorizado tipo importador.

4.2. Las importaciones realizadas por la nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas, así como por los agentes diplomáticos, consulares, los organismos internacionales acreditados en el país y los diplomáticos colombianos que regresan al término de su misión.

4.3. Las importaciones que se realicen bajo la modalidad de viajeros, tráfico postal y envíos urgentes de transformación y/o ensamble, procesamiento industrial, sistemas especiales de importación - exportación y entregas urgentes de mercancías que ingresen como auxilio para damnificados de catástrofes o siniestros, en los casos indicados en los numerales 2.1, 2.3, 2.4 y 2.5 del presente artículo.

4.4. Las importaciones que se realicen a la zona de régimen aduanero especial de Leticia y al puerto de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en los casos de los numerales 2.1, 2.3, y 2.5.

4.5. Las operaciones de ingreso de mercancías consignadas a una zona franca procedentes del extranjero, en los casos de los numerales 2.1, 2.2, 2.3 y 2.5.

4.6. Las mercancías consignadas a un Centro de Distribución Logística Internacional para ser distribuidas en su totalidad al resto del mundo, para los casos que hace el numeral 2.4 del presente artículo o cuando existan normas especiales que así lo establezcan.

4.7. Para los casos a que hace referencia el numeral 2.1, la obligación de presentar declaración anticipada, no aplica para la importación de mercancías clasificadas por las siguientes partidas de Arancel de Aduanas: 52.01 y 59.11, y en las subpartidas arancelarias 5607.50.00.00, 5609.00.10.00, 5609.00.90.00, 5910.00.00.00 y 6307.90.30.00.

4.8. Para los casos a que hace referencia el numeral 2.4., la obligación de presentar declaración

anticipada, no aplica para:

4.8.1. Las importaciones realizadas al amparo de las modalidades de importación de transformación y de los sistemas especiales de importación y exportación -Plan Vallejo-.

4.8.2. Las importaciones realizadas al amparo del Programa de Fomento para la Industria Automotriz (Profia; Programa de Fomento para la Industria de Astilleros (Proastilleros);

4.8.3. Las mercancías destinadas a los usuarios industriales de zona franca;

4.8.4. Las importaciones amparadas en el sistema de licencia anual.

PARÁGRAFO 1o. Se consideran trayectos cortos para el modo de transporte marítimo los previstos en la tabla correspondiente al mencionado modo de transporte establecida en el artículo [189](#) de la presente resolución.

PARÁGRAFO 2o. Cuando los términos para la presentación de la declaración de importación se vean afectados por el anticipo o demora en el arribo del medio de transporte, la autoridad aduanera deberá tener en cuenta la fecha y hora estimada de llegada informada por itinerario por parte de los transportadores, para efectos de considerar cumplida la obligación aduanera prevista en esta disposición.

Para los casos previstos en este párrafo, no será necesario tramitar una nueva declaración, salvo por circunstancias excepcionales, el cambio de ruta implique el arribo de la mercancía por una aduana diferente a la inicialmente prevista, caso en el cual se deberá presentar la correspondiente declaración de corrección.

Se entenderá cumplida la obligación prevista en el presente artículo para las mercancías que por circunstancias propias de la operación logística de transporte, arriben en envíos parciales, siempre cuando aquellas se encuentren amparadas con una declaración de importación anticipada presentada dentro de los términos y condiciones previstas.

PARÁGRAFO 3o. De conformidad con lo previsto en el párrafo del artículo [293](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, para las mercancías que se importen al territorio aduanero nacional, en las que se detecten errores u omisiones en la descripción de la mercancía, se podrá presentar declaración de legalización sin pago de rescate, cuando se haya realizado inspección previa de la mercancía a la salida del territorio nacional, de las mismas al territorio nacional, en los términos y condiciones previstas en el artículo [52](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

PARÁGRAFO 4. Cuando no se presente la declaración anticipada obligatoria en la oportunidad prevista, se entenderá que no produce efecto, de conformidad con el artículo [189](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, salvo que se pague la multa establecida en el numeral 2.6 del artículo [615](#) del mismo Decreto, la cual se determinará por operación aduanera, es decir, por documento de transporte. En caso de que se nacionalice la totalidad de la carga en un solo formulario se deberá reflejar el valor de la sanción en este; si la mercancía debe presentarse en más de una declaración, el valor de la sanción se autoliquidará y pagará en un recibo oficial de pago en bancos que formará parte de los documentos de soporte respectivos.



ARTÍCULO 125. RESTRICCIONES AL INGRESO DE MERCANCÍAS. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo del artículo [75](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, son medidas de libre ingreso de mercancías:

1. <Numeral modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 223 de 2025. El nuevo texto es el siguiente: La importación de materias textiles y sus manufacturas, clasificables en la Sección XI- Capítulos 50 a 64 del Arancel de Aduanas, únicamente podrá realizarse por los puertos, aeropuertos y lugares de arribo, ubicados en las jurisdicciones de las Direcciones Seccionales de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ipiales, Leticia, Medellín, Pereira, San Andrés y Santa Marta; o por el punto habilitado ubicado en la jurisdicción de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá. Lo dispuesto en este numeral, se aplica igualmente a las importaciones de mercancías procedentes de las Zonas Francas permanentes.

La restricción de ingreso, no aplica para la importación de mercancías clasificadas por las siguientes partidas del Arancel de Aduanas: 50.01, 50.02, 50.03, 51.01, 51.02, 51.03, 51.04, 51.05, 52.01, 52.02, 52.03, 52.04, 53.01, 53.02, 53.03, 53.05, 54.01, 54.04, 54.05, 55.01, 55.02, 55.03, 55.04, 55.05, 55.06, 55.07, 55.08, 59.11, y en las subpartidas 5607.50.00.00, 5609.00.10.00, 5609.00.90.00, 5910.00.00.00 y 6307.90.30.00.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 223 de 9 de septiembre de 2025, 'por medio de la cual modifica el numeral 1 y se derogan el numeral 7 del artículo [125](#) y el artículo [127](#) de la Resolución número 046 de 2019, eliminando restricciones y condiciones al ingreso de mercancías de procedencia extranjera por la jurisdicción de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá', publicada en el Diario Oficial No. 53.246 de 17 de septiembre de 2025. Rige a partir del 3 de octubre de 2025.

- Numeral modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero de 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 11 de 2020:

1.<Numeral modificado por el artículo 1 de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente: La importación de materias textiles y sus manufacturas, clasificables en la Sección XI- Capítulos 50 a 64 del Arancel de Aduanas, únicamente podrá realizarse por los puertos, aeropuertos y lugares de arribo, ubicados en las jurisdicciones de las Direcciones Seccionales de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ipiales, Leticia, Medellín, Pereira, San Andrés y Santa Marta; o por el punto habilitado ubicado en la jurisdicción de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá. Lo dispuesto en este numeral, se aplica igualmente a las importaciones de mercancías procedentes de las Zonas Francas permanentes.

La restricción de ingreso, no aplica para la importación de mercancías clasificadas por las siguientes partidas del Arancel de Aduanas: 50.01, 50.02, 50.03, 51.01, 51.02, 51.03, 51.04, 51.05, 52.01, 52.02, 52.03, 52.04, 53.01, 53.02, 53.03, 53.05, 54.01, 54.04, 54.05, 55.01, 55.02, 55.03, 55.04, 55.05, 55.06, 55.07, 55.08, 59.11, y en las subpartidas 5607.50.00.00, 5609.00.10.00, 5609.00.90.00, 5910.00.00.00 y 6307.90.30.00.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

1. La importación de materias textiles y sus manufacturas, clasificables en la Sección XI - Capítulos 50 a 64 del Arancel de Aduanas, únicamente podrá realizarse por los puertos, aeropuertos y lugares de arribo, ubicados en las jurisdicciones de las Direcciones Seccionales de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ipiales, Leticia, Medellín, Pereira, San Andrés y Santa Marta; o por el punto habilitado ubicado en la jurisdicción de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá. Lo dispuesto en este numeral, se aplica igualmente a las importaciones de mercancías procedentes de las Zonas Francas permanentes.

dispuesto en este numeral, se aplica igualmente a las importaciones de mercancías procedentes de Zonas Francas permanentes.

2. <Numeral modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente: Bienes clasificados en la partida arancelaria 17.01, azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido, originario y/o procedente de Venezuela, únicamente podrán ser importados por los pasos de frontera San Antonio - Cúcuta, por el Puente Internacional Simón Bolívar y Ureña - Cúcuta, por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero de 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

2. La restricción de ingreso, no aplica para la importación de mercancías clasificadas por las siguientes partidas del Arancel de Aduanas: 50.01, 50.02, 50.03, 51.01, 51.02, 51.03, 51.04, 51.05, 52.01, 52.03, 52.04, 53.01, 53.02, 53.03, 53.05, 54.01, 54.04, 54.05, 55.01, 55.02, 55.03, 55.04, 55.05, 55.07, 55.08, 59.11, y en las subpartidas 5607.50.00.00, 5609.00.10.00, 5609.00.90.00, 5910.00.00.00, 6307.90.30.00. Los bienes clasificados en la partida arancelaria 17.01, azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido, originario y/o procedente de Venezuela, únicamente podrán ser importados por los pasos de frontera San Antonio - Cúcuta, por el Puente Internacional Simón Bolívar y Ureña - Cúcuta, por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander.

3. Las mercancías clasificables por las subpartidas arancelarias del Arancel de Aduanas 9613.10.00 correspondiente a encendedores de gas no recargables de bolsillo y 9613.20.00.00, correspondiente a encendedores de gas recargables de bolsillo, deberán ingresar e importarse exclusivamente por las jurisdicciones de las Direcciones Seccionales de Cartagena y Buenaventura.

4. La mercancía clasificable en la subpartida arancelaria 2805.40.00.00 correspondiente a mercurio, deberá ingresar e importarse exclusivamente por las jurisdicciones de los puertos y aeropuertos de las Direcciones Seccionales de Barranquilla, Buenaventura, Cali, Cartagena, Bogotá, Medellín y Santa Marta.

5. Las mercancías clasificables por las subpartidas arancelarias 8429.11.00.00, 8429.19.00.00, 8429.51.00.00, 8429.52.00.00, 8429.59.00.00, 8431.41.00.00, 8431.42.00.00 y 8905.10.00.00, correspondiente a maquinaria y sus partes, únicamente podrán ingresar por los puertos ubicados en las jurisdicciones de las Direcciones Seccionales de Cartagena, Barranquilla, Buenaventura, Santa Marta y Simón Bolívar en la jurisdicción de la Dirección Seccional de Riohacha en el departamento de La Guajira.

La restricción no aplica en los siguientes casos:

5.1 <Numeral modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente: Operaciones de ingreso de mercancías procedentes de un usuario calificado en zona franca hacia el aduanero nacional.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero de 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

5.1. Las operaciones de ingreso de mercancías consignadas a un usuario calificado en zona franca

5.2. El cruce de frontera ubicado en la jurisdicción de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales, se encuentra habilitado para el ingreso de maquinaria y sus partes destinadas única y exclusivamente al desarrollo de proyectos de infraestructura vial.

La Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales, en el marco de sus competencias ejerce controles a la importación necesarios a fin de garantizar que estas mercancías se destinen para el uso exclusivo que requieran estas obras de infraestructura vial, para lo cual verificará la existencia del contrato de obra pública o concesión y hará especial revisión de la descripción de la mercancía, de modo que se garantice su identificación e individualización plena.

6. Las mercancías clasificables en las subpartidas arancelarias del Arancel de Aduanas 8517.12.00, correspondiente a teléfonos móviles inteligentes, teléfonos móviles celulares y 8517.70.00.00, correspondiente a sus partes, deberán ingresar e importarse exclusivamente por las jurisdicciones de las Direcciones Seccionales de Bogotá, Barranquilla, Medellín; Buenaventura y Cartagena.

La restricción para el ingreso no aplica para teléfonos móviles inteligentes y teléfonos móviles que los viajeros en cantidad no superior a tres (3) unidades y que hagan parte de sus efectos personales, dispuesto en el parágrafo 1 del artículo [30](#) del Decreto 2025 de 2015, modificado por el Decreto [21](#) de 2016.

7. <Numeral derogado por el artículo [3](#) de la Resolución 223 de 2025>

Notas de Vigencia

- Numeral derogado por el artículo [3](#) de la Resolución 223 de 9 de septiembre de 2025, 'por medio de la cual modifica el numeral 1 y se derogan el numeral 7 del artículo [125](#) y el artículo [127](#) de la Resolución 046 de 2019, eliminando restricciones y condiciones al ingreso de mercancía de procedencia extranjera por la jurisdicción de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá.', publicado en el Diario Oficial No. 53.246 de 17 de septiembre de 2025. Rige a partir del 3 de octubre de 2025.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

7. Mercancías clasificables por las subpartidas arancelarias 0207.13.00.10, 0207.13.00.90, 0207.14.00.90, 0207.26.00.00, 0207.27.00.00, 0207.54.00.00, 0207.55.00, 1507.90.90.00, 1512.19.10.00, 1512.19.20.00, 1517.90.00.00, 17.01, 40.11, 40.12 y 40.13 no podrán ingresar por la jurisdicción de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá. Lo anterior no aplica si se declara bajo la modalidad de importación ordinaria, cuando se cumplan las disposiciones señaladas en el artículo [127](#) de la presente resolución.

Previo cumplimiento de los requisitos exigido en el inciso anterior, la Dirección de Gestión de Aduanas expedirá el acto administrativo respectivo, mediante el cual le autoriza al operador, el ingreso de mercancías por el cumplimiento de los requisitos mencionados y mientras se mantengan las condiciones de infraestructura, a efectos de que las mercancías se declaren en la modalidad de importación ordinaria.

8. Mercancías clasificables por las subpartidas arancelarias 1507.90.90.00, 1512.19.10.00, 1512.19.20.00, 1517.90.00.00, y partidas 10.06, no podrán ingresar por la jurisdicción de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao y Riohacha. La anterior restricción no aplica para las mercancías que ingresen al territorio aduanero nacional por las Seccionales de Maicao y Riohacha a través del cruce de la frontera de Paraguachón o por Puerto Bolívar, respectivamente.

9. Mercancías clasificables por las subpartidas arancelarias 40.11, 40.12 y 40.13 del Arancel de Aduanas no podrán ingresar por las jurisdicciones de las Direcciones Seccionales de Maicao y Riohacha. La anterior restricción no aplica para las mercancías que ingresen al territorio aduanero nacional por la de Seccional de Riohacha a través de Puerto Bolívar.

10. Mercancías clasificables por las partidas arancelarias 10.06, 17.01, 40.11, 40.12 y 40.13, y las subpartidas 1507.90.90.00, 1512.19.10.00, 1512.19.20.00 y 1517.90.00.00, no podrán ingresar por la jurisdicción de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tumaco.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [915030](#) de 2022.

11. <Numeral adicionado por el artículo 2 de la Resolución 242 de 2025. El nuevo texto es el siguiente: Las mercancías clasificables en la partida arancelaria 88.06 del Arancel de Aduanas, deberán ingresar e importarse exclusivamente por los puertos de la jurisdicción de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena y por el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá de la jurisdicción de la Dirección Seccional de Aduanas Bogotá - Aeropuerto El Dorado.

Esta exigencia también aplicará a las partes clasificables en la partida 88.07, destinadas únicamente a aeronaves no tripuladas de la partida 88.06.

Estas mercancías no podrán ingresar al país bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes.

Notas de Vigencia

- Numeral adicionado por el artículo 2 de la Resolución 242 de 24 de diciembre de 2025, 'por medio de la cual se dictan disposiciones relativas a la restricción de ingreso y a la exigencia de la declaración anticipada para algunas mercancías, adicionando unos numerales a los artículos [124](#) y [125](#) de la Resolución número 046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 53.347 de 26 de diciembre de 2025. Rige a partir del 8 de enero de 2026.

PARÁGRAFO 1o. En desarrollo a lo dispuesto en el numeral 9 del artículo [177](#) del Decreto 1165 de 2019, las mercancías clasificadas en las siguientes partidas y subpartidas arancelarias 72.04, 75.03, 76.02, 78.02, 79.02, 80.02, 8101.97.00.00, 8102.97.00.00, 8103.30.00.00, 8104.20.00.00, 8105.30.00.00, 8106.00.20.00, 8107.30.00.00, 8108.30.00.00, 8109.30.00.00, 8110.20.00.00, 8111.13.00.00, 8112.22.00.00, 8112.52.00.00, 8112.92.20.00 del Arancel de Aduanas, correspondiente a chatarra ferrosa y no ferrosa, que ingresen por las jurisdicciones de las Direcciones Seccionales de Aduanas de Cúcuta, Maicao, Riohacha y Puerto Carreño, deberán presentar como documento soporte de la declaración de importación, copia de la Declaración de Exportación o el documento que acredite la exportación por la autoridad aduanera de la República Bolivariana de Venezuela; lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos establecidos para la importación de estas mercancías.

PARÁGRAFO 2o. Cuando en el presente artículo se hace referencia a la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, lo establecido en este, no aplica para el ingreso de mercancías que se realice por los puertos ubicados en el municipio de Santiago de Tolú.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Parágrafo adicionado por el artículo [1](#) de la Resolución 1 de 2025, cuyo nuevo texto es el siguiente:> La importación de materias textiles y sus manufacturas, clasificables en la Sección XI - Capítulos 50 a 64 del Arancel de Aduanas, podrá realizarse por el cruce de frontera de jurisdicción de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís (Putumayo). Lo anterior aplica igualmente a las importaciones de mercancías procedentes de las Zonas Francas permanentes.

La restricción de ingreso no aplica para la importación de mercancías clasificadas por las partidas del Arancel de Aduanas 50.01, 50.02, 50.03, 51.01, 51.02, 51.03, 51.04, 51.05, 52.01, 52.02, 52.03, 52.04, 53.01, 53.02, 53.03, 53.05, 54.01, 54.04, 54.05, 55.01, 55.02, 55.03, 55.04, 55.05, 55.06, 55.07, 55.08, 55.09, 55.10, 55.11, y las subpartidas 5607.50.00.00, 5609.00.10.00, 5609.00.90.00, 5910.00.00.00 y 6307.90.30.

El cruce de frontera ubicado en la jurisdicción de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís, se encuentra habilitado para el ingreso de maquinaria y sus partes destinadas única y exclusivamente al desarrollo de proyectos de infraestructura vial.

La Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís, en el marco de sus competencias, realizará los controles a la importación necesarios a fin de garantizar que estas mercancías se destinen para el propósito exclusivo que requieran estas obras de infraestructura vial, para lo cual verificará la existencia del contrato de obra pública o concesión y hará especial revisión de la descripción de la mercancía, de modo que se garantice su identificación e individualización plena.

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo [1](#) de la Resolución 1 de 2024, 'por la cual se autorizan temporalmente operaciones de comercio exterior por la jurisdicción aduanera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís, adicionando un parágrafo transitorio al artículo [125](#) de la Resolución número 46 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 52.649 de 25 de enero de 2024, a partir de su publicación en el Diario Oficial.

'Su duración será por el término de tres (3) meses, salvo que las condiciones de emergencia en la vía Panamericana desaparezcan antes del vencimiento de dicho término. Una vez se reestablezcan las condiciones normales sobre la vía Panamericana, la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís continuará atendiendo por esta vía el normal desarrollo de las operaciones aduaneras que se presenten dentro de su jurisdicción, y la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís podrá continuar realizando dichas operaciones autorizadas temporalmente, con ocasión a esta situación (Art. [3](#))

- Parágrafo adicionado por el artículo [1](#) de la Resolución 110 de 2023, 'por la cual se autorizan temporalmente operaciones de comercio exterior por la jurisdicción aduanera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís, adicionando un parágrafo transitorio al artículo [125](#) de la Resolución número 46 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 52.469 de 27 de julio de 2023, a partir de su publicación en el Diario Oficial.

'Su duración será por el término de seis (6) meses, salvo que las condiciones de emergencia en la vía Panamericana desaparezcan antes del vencimiento de dicho término. Una vez se reestablezcan las condiciones normales sobre la vía Panamericana, la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís continuará atendiendo por esta vía el normal desarrollo de las operaciones aduaneras que se presenten dentro de su jurisdicción, y la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís podrá continuar realizando dichas operaciones autorizadas temporalmente, con ocasión a esta situación (Art. [3](#))

- Parágrafo adicionado por el artículo [1](#) de la Resolución 4 de 2023, 'por la cual se autorizan temporalmente operaciones de comercio exterior por la jurisdicción aduanera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís adicionando un parágrafo transitorio al artículo [125](#) de la Resolución 46 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 52.290 de 27 de enero de 2023. Rige desde el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial.

Su duración será por el término de tres (3) meses, el cual podrá ser prorrogado hasta por tres (3) meses más, siempre y cuando se mantengan las condiciones de la emergencia vial ocurrida. Una vez se reestablezcan las condiciones normales de operación por la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís se podrá levantar la medida de manera anticipada. (Art. [3](#)).

Legislación Anterior

Texto adicionado por la Resolución 110 de 2023, duración por 3 meses:

PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Parágrafo adicionado por el artículo [1](#) de la Resolución 110 de 2023. El nuevo texto es el siguiente:> La importación de materias textiles y sus manufacturas, clasificables en la Sección XI- Capítulos 50 a 64 del Arancel de Aduanas, podrá realizarse por el cruce de frontera en la jurisdicción de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís (Putumayo). Lo anterior se aplica igualmente a las importaciones de mercancías procedentes de las Zonas Francas permanentes.

La restricción de ingreso, no aplica para la importación de mercancías clasificadas por las siguientes partidas del Arancel de Aduanas: 50.01, 50.02, 50.03, 51.01, 51.02, 51.03, 51.04, 51.05, 52.01, 52.02, 52.03, 52.04, 53.01, 53.02, 53.03, 53.05, 54.01, 54.04, 54.05, 55.01, 55.02, 55.03, 55.04, 55.05, 55.06, 55.07, 55.08, 59.11, y en las subpartidas 5607.50.00.00, 5609.00.10.00, 5609.00.90.00, 5910.00.00.00, 6307.90.30.00.

El cruce de frontera ubicado en la jurisdicción de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís, se encuentra habilitado para el ingreso de maquinaria y sus partes destinadas única y exclusivamente al desarrollo de proyectos de infraestructura vial.

La Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís, en el marco de sus competencias ejercerá controles a la importación necesarios a fin de garantizar que estas mercancías se destinen al propósito exclusivo que requieran estas obras de infraestructura vial, para lo cual verificará la existencia del respectivo contrato de obra pública o concesión y hará especial revisión de la descripción de la mercancía, de tal manera que se garantice su identificación e individualización plena.

Texto adicionado por la Resolución 4 de 2023, duración por 3 meses:

PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Parágrafo adicionado por el artículo [1](#) de la Resolución 4 de 2023. El nuevo texto es el siguiente:> La importación de materias textiles y sus manufacturas, clasificables en la Sección XI- Capítulos 50 a 64 del Arancel de Aduanas, podrá realizarse por el cruce de frontera en la jurisdicción de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís (Putumayo). Lo anterior se aplica igualmente a las importaciones de mercancías procedentes de las Zonas Francas permanentes.

La restricción de ingreso, no aplica para la importación de mercancías clasificadas por las siguientes partidas del Arancel de Aduanas: 50.01, 50.02, 50.03, 51.01, 51.02, 51.03, 51.04, 51.05, 52.01, 52.02, 52.03, 52.04, 53.01, 53.02, 53.03, 53.05, 54.01, 54.04, 54.05, 55.01, 55.02, 55.03, 55.04, 55.05, 55.06, 55.07, 55.08, 59.11, y en las subpartidas 5607.50.00.00, 5609.00.10.00, 5609.00.90.00, 5910.00.00.00, 6307.90.30.00.

El cruce de frontera ubicado en la jurisdicción de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís, se encuentra habilitado para el ingreso de maquinaria y sus partes destinadas única y exclusivamente al desarrollo de proyectos de infraestructura vial.

La Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís, en el marco de sus competencias ejercerá controles a la importación necesarios a fin de garantizar que estas mercancías se destinen al propósito exclusivo que requieran estas obras de infraestructura vial, para lo cual verificará la existencia del respectivo contrato de obra pública o concesión y hará especial revisión de la descripción de la mercancía, de tal manera que se garantice su identificación e individualización plena.



ARTÍCULO 126. EXCEPCIONES A LAS RESTRICCIONES DE INGRESO. En aplicación de lo previsto en el parágrafo del artículo [75](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y lo señalado en el artículo 126 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019:

[125](#) de la presente resolución, son excepciones generales a las restricciones en el ingreso de mercancías siguientes:

1. Las importaciones realizadas por un operador económico autorizado tipo importador.
2. Las importaciones realizadas por la nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas como por los agentes diplomáticos, consulares, los organismos internacionales acreditados en el país y los diplomáticos colombianos que regresan al término de su misión.



ARTÍCULO 127. DISPOSICIONES ESPECIALES. <Artículo derogado por el artículo [3](#) de la Resolución 223 de 2025>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [3](#) de la Resolución 223 de 9 de septiembre de 2025, 'por medio del cual modifica el numeral 1 y se derogan el numeral 7 del artículo [125](#) y el artículo [127](#) de la Resolución 046 de 2019, eliminando restricciones y condiciones al ingreso de mercancías de proceder extranjero por la jurisdicción de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá.', publicada en el Diario Oficial No. 53.246 de 17 de septiembre de 2025. Rige a partir del 3 de octubre de 2025.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 127. DISPOSICIONES ESPECIALES. El ingreso de las mercancías clasificables por subpartidas arancelarias 0207.13.00.10, 0207.13.00.90, 0207.14.00.10, 0207.14.00.90, 0207.26.00.00, 0207.27.00.00, 0207.54.00.00, 0207.55.00.00, 1507.90.90.00, 1512.19.10.00, 1512.19.20.00, 1517.90.00.00 y los Capítulos 50 a 63 del Arancel de Aduanas, ambos inclusive, que se realicen a través de los operadores para el comercio exterior con permiso para operar por la jurisdicción de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá, estará condicionado al cumplimiento de los compromisos acordados por parte de los operadores, en las diferentes mesas de trabajo realizadas con las entidades de control referidas a la adecuación de la infraestructura necesaria para atender el proceso aduanero, sanitario, fitosanitario, zoosanitario y de antinarcóticos, a fin de gestionar la operación de comercio exterior en las mejores condiciones de seguridad, eficiencia y eficacia.

Previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el inciso anterior, la Dirección de Gestión de Aduanas expedirá el acto administrativo respectivo, mediante el cual le autoriza al operador, el ingreso de mercancías por el cumplimiento de los requisitos mencionados y mientras se mantengan las condiciones de infraestructura, a efectos de que las mercancías se declaren en la modalidad de importación ordinaria.



ARTÍCULO 128. CUPOS PARA EL INGRESO DE MERCANCÍAS CON RESTRICCIONES Y PROHIBICIONES. <Artículo modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 73 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Las siguientes mercancías podrán ingresar a la Zona de Régimen Aduanero Especial de Uribe y Manaure por la Sociedad Portuaria de la Península-Pensoport. A estas importaciones se le aplicarán para las partidas y subpartidas que se señalan a continuación, las siguientes condiciones de cantidades y montos anuales para su ingreso, siempre y cuando se cumplan con los requisitos exigidos por las normas aduaneras:

- 1) Subpartidas 40.11.10.10.00, 40.11.10.90.00, 40.11.20.10.00, 40.11.20.90.00 y 40.11.40.00.00: la cantidad total autorizada para todas las mercancías previstas en este numeral equivale a sesenta y seis mil (66.000) unidades.

unidades.

2) Subpartidas 40.12.90.10.00: la cantidad autorizada equivale a trece mil setecientos noventa y tre unidades.

3) Subpartidas 40.13.10.00.00: la cantidad autorizada equivale a veintisiete mil quinientos ochenta (27.586) unidades.

4. Subpartidas: <Numeral modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 98 de 2023. El nuevo texto siguiente:>

5209.31.00.00; 5209.39.00.00; 5211.32.00.00; 5309.29.00.00; 5311.00.00.00; 5407.52.00.00; 5407.61.00.00; 5515.12.00.10; 5515.12.00.90; 5516.14.00.00; 6104.42.00.00; 6104.43.00.00; 6104.52.00.00; 6104.53.00.00; 6104.62.00.00; 6105.10.00.00; 6105.20.90.00; 6106.10.00.00; 6106.20.00.00; 6108.21.00.00; 6108.22.00.00; 6109.10.00.00; 6110.20.10.00; 6115.95.00.00; 6115.96.00.00; 6203.22.00.00; 6203.23.00.00; 6203.42.10.00; 6203.42.90.00; 6203.49.00.00; 6204.22.00.00; 6204.23.00.00; 6204.29.00.00; 6204.32.00.00; 6204.42.00.00; 6204.43.00.00; 6204.52.00.00; 6204.53.00.00; 6204.62.00.00; 6204.69.00.00; 6205.20.00.00; 6205.30.00.00; 6206.10.00.00; 6206.30.00.00; 6206.40.00.00; 6207.11.00.00; 6207.19.00.00; 6208.21.00.00; 6208.22.00.00; 6209.20.00.00; 6209.30.00.00; 6212.10.00.00; 6213.20.00.00; 6302.21.00.00; 6302.22.00.00; 6302.31.00.00; 6302.32.00.00; 6302.40.10.00; 6302.51.00.00; 6302.60.00.00; 6303.12.00.00; 6304.19.00.00; 6304.93.00.00

El monto total anual autorizado para las mercancías previstas en este numeral es de Cinco millones y dos mil ochenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 5.052.080).

El monto anual previsto en este artículo empezará a contabilizarse a partir del 2 de agosto de 2023.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 98 de 2023, 'por la cual se modifica el numeral del artículo [128](#) de la Resolución número 46 de 2019 modificado por el artículo [10](#) de la Resolución número 73 de 2019, en relación con las mercancías sujetas a cupos', publicada en el Diario Oficial 52.441 de 29 de junio de 2023. Rige a partir del 30 de junio de 2023.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 73 de 2019:

4) Subpartidas

5209.31.00.00, 5209.39.00.00, 5211.32.00.00, 5309.29.00.00, 5311.00.00.00, 5407.52.00.00, 5407.61.00.00, 5515.12.00.00, 5516.14.00.00, 6104.42.00.00, 6104.43.00.00, 6104.52.00.00, 6104.53.00.00, 6104.62.00.00, 6105.20.90.00, 6106.20.00.00, 6108.21.00.00, 6108.22.00.00, 6109.10.00.00, 6110.20.10.00, 6115.95.00.00, 6115.96.00.00, 6203.22.00.00, 6203.23.00.00, 6203.42.10.00, 6203.42.90.00, 6203.49.00.00, 6204.29.00.00, 6204.32.00.00, 6204.62.00.00, 6204.69.00.00, 6205.20.00.00, 6206.30.00.00, 6207.11.00.00, 6207.19.00.00, 6208.21.00.00, 6208.22.00.00, 6212.10.00.00, 6213.20.00.00, 6302.21.00.00, 6302.22.00.00, 6302.31.00.00, 6302.32.00.00, 6302.40.10.00, 6302.51.00.00, 6302.60.00.00, 6303.12.00.00, 6304.19.00.00, 6304.93.00.00.

El monto total anual autorizado para las mercancías previstas en este numeral equivale a quinient veinte nueve mil seiscientos sesenta y seis (529.666) Unidades de Valor Tributario (UVT).

5) 64.01.10.00.00 a la 64.05.10.00.00: la cantidad total autorizada para las mercancías previstas en numeral equivalen a cinco millones quinientos ochenta y tres mil trescientos sesenta y seis (5.583.636) Unidades de Valor Tributario (UVT).

Los montos y cantidades anuales autorizados en importación incluyen el total de las subpartidas antes enunciadas. En todo caso las declaraciones de importación de que trata el presente artículo deberán presentadas directamente por las asociaciones o cooperativas creadas para el efecto, que agrupen a los comerciantes e importadores de estos productos ubicados en la zona.

PARÁGRAFO 1o. Para efectos de dar estricto cumplimiento a lo previsto en este artículo, la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao deberá efectuar los controles necesarios para garantizar que estas autorizaciones se efectúen, según lo establecido en las disposiciones vigentes. La dirección se informará mensualmente a la dirección de gestión de aduanas el comportamiento de estas importaciones en la forma en que esta lo determine.

Las asociaciones de comerciantes e importadores deberán presentar un informe mensual a la División de Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao con la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior, de conformidad con lo establecido en el instructivo OA-0125.

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo derogado por el artículo [219](#) de la Resolución 39 de 2021>

Notas de Vigencia

- Parágrafo derogado por el artículo [219](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

PARÁGRAFO 2o. La utilización de los cupos será revisada periódicamente por la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior. En caso de encontrarse incumplimiento en su destinación o utilización los cupos podrán ser revisados, modificados o revocados mediante resolución de carácter general expedida por el Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Si la evaluación de la utilización de los cupos por parte de la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior resultare favorable, los mismos se renovarán automáticamente, en los montos y cantidad señalados en este artículo, sin que se requiera la expedición de acto administrativo previo.

PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo adicionado por el artículo [42](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de la mercancía a que hace referencia el presente artículo, la introducción de mercancías a la zona de régimen aduanero especial de Maicao, Uribia y Manaure, provenientes del extranjero consignadas a comerciantes ubicados en dicha zona, que ingresen por los aeropuertos Ernesto Cortissoz de Barranquilla, Simón Bolívar de Santa Marta y Almirante Padilla de Riohacha y los puertos habilitados, ubicados en las mismas jurisdicciones aduaneras, no se requerirá la presentación de una declaración de tránsito aduanero, debiéndose expedir para su traslado la correspondiente planilla de traslado con destino al depósito habilitado en la zona de régimen aduanero especial.

El traslado de la mercancía deberá realizarse en medios de transporte y unidades de carga precintadas, utilizando dispositivos de trazabilidad de carga.

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo [42](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 73 de 2019, 'por la cual se modifica el artículo [128](#) de la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.129 de 6 de noviembre de 2019. Rige a partir del 21 de noviembre de 2019.

Concordancias

Estatuto Tributario; Art. [868](#) -Unidad de Valor Tributario-
Resolución DIAN 145 de 2021; Art. [2](#).

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [900730](#) de 2022.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 128. Las siguientes mercancías podrán ingresar a la Zona de Régimen Aduanero Especial de Maicao, Uribia y Manaure por la Sociedad Portuaria de la Península - Pensoport. A estas importaciones se les aplicará, para las partidas y subpartidas que se señalan a continuación, las siguientes condiciones de cantidades y montos anuales para su ingreso, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de

por las normas aduaneras:

1. Subpartidas 4011.10.10.00, 4011.10.90.00, 4011.20.10.00, 4011.20.90.00 y 4011.40.00.00: La cantidad total autorizada para todas las mercancías previstas en este numeral equivale a sesenta y (66.000) unidades.
2. Subpartida 4012.90.10.00: La cantidad autorizada equivale a once mil (11.000) unidades.
3. Subpartida 4013.10.00.00: La cantidad autorizada equivale a veintidós mil (22.000) unidades.

Subpartidas 5209.31.00.00, 5209.39.00.00, 5211.32.00.00, 5309.29.00.00, 5311.00.00.00, 5407.52.00.00, 5407.61.00.00, 5515.12.00.00, 5516.14.00.00, 6104.42.00.00, 6104.43.00.00, 6104.52.00.00, 6104.53.00.00, 6104.62.00.00, 6105.20.90.00, 6106.20.00.00, 6108.21.00.00, 6108.22.00.00, 6109.10.00.00, 6110.20.10.00, 6115.95.00.00, 6115.96.00.00, 6203.22.00.00, 6203.23.00.00, 6203.42.10.00, 6203.42.90.00, 6203.49.00.00, 6204.29.00.00, 6204.32.00.00, 6204.62.00.00, 6204.69.00.00, 6205.20.00.00, 6206.30.00.00, 6207.11.00.00, 6207.19.00.00, 6208.21.00.00, 6208.22.00.00, 6212.10.00.00, 6213.20.00.00, 6302.21.00.00, 6302.22.00.00, 6302.31.00.00, 6302.32.00.00, 6302.40.10.00, 6302.51.00.00, 6302.60.00.00, 6303.12.00.00, 6304.19.00.00, 6304.93.00.00.

El monto total anual autorizado para las mercancías previstas en este numeral equivalen a: cuatro millones doscientos trece mil cuatrocientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América (4.213.440).

4. Subpartidas 6401.10.00.00 a la 6405.10.00.00: La cantidad total autorizada para las mercancías previstas en este numeral equivalen a cuatro millones cuatrocientos cincuenta y dos mil ochocientos (4.452.800) pares.

Los montos y cantidades anuales autorizados, para efectuar importaciones incluyen el total de las subpartidas antes enunciadas. En todo caso, las declaraciones de importación de que trata el presente artículo deberán ser presentadas directamente por las asociaciones o cooperativas creadas para el efecto que agrupen a los comerciantes e importadores de estos productos ubicados en la zona.

PARÁGRAFO 1o. Para efectos de dar estricto cumplimiento a lo previsto en este artículo, la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao deberá efectuar los controles necesarios para garantizar que estas autorizaciones se efectúen según lo establecido en las disposiciones vigentes. La Dirección Seccional informará mensualmente a la Dirección de Gestión de Aduanas el comportamiento de las importaciones, en la forma en que esta lo determine.

PARÁGRAFO 2o. La utilización de los cupos será revisada periódicamente por la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior. En caso de encontrarse incumplimiento en su destinación o utilización, los cupos podrán ser revisados, modificados o revocados mediante resolución de carácter general expedida por el Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Si la evaluación de la utilización de los cupos por parte de la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior resultare favorable, los mismos se renovarán automáticamente, en los montos y cantidad señalados en este artículo, sin que se requiera la expedición de acto administrativo previo.

CAPÍTULO 2.

AEROPUERTOS, PUERTOS O MUELLES.



ARTÍCULO 129. HABILITACIÓN DE AEROPUERTOS. Se entenderán habilitados automáticamente para efectos aduaneros, los aeropuertos: José María Córdova de Rionegro, Aeropuerto Internacional Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento de Bogotá, Alfonso Bonilla Aragón de Cali, Ernesto Cortisso Barranquilla, Rafael Núñez de Cartagena, Matecaña de Pereira, Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés, Simón Bolívar de Santa Marta, Camilo Daza de Cúcuta, Palonegro de Bucaramanga, Alfredo Vásquez de Leticia, San Luis de Ipiales.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) coordinará las autoridades aeroportuarias y con los administradores de los aeropuertos habilitados, la adopción y aplicación de los reglamentos necesarios para efectos del control aduanero y la realización de las operaciones de carga, descarga, custodia, almacenamiento y traslado de las mercancías bajo control aduanero.

Así mismo, coordinará las acciones necesarias para garantizar que las áreas destinadas para los efectos mencionados, cuenten con la debida infraestructura física y con los sistemas y dispositivos de seguridad que garanticen la seguridad de las mercancías y el pleno ejercicio del control y del servicio aduanero. Igualmente coordinará el establecimiento de controles para la circulación y acceso de vehículos o personas.

PARÁGRAFO 1o. Si dentro de las instalaciones aeroportuarias se solicita la habilitación de un depósito, deberá cumplir con lo dispuesto en el Capítulo 2 del Título 3 del Decreto [1165](#) del 2 de julio de 2010, consagrado en los artículos [141](#) y siguientes de la presente resolución.

PARÁGRAFO 2o. Los aeropuertos que a la fecha de entrada en vigencia del Decreto [1165](#) de 2010 encuentren habilitados por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), no requerirán una nueva habilitación.

Concordancias

Decreto 360 de 2021; Art. [21](#) (D. 1165; Art. [76](#)).



ARTÍCULO 130. REQUISITOS PARA HABILITACIÓN DE AEROPUERTOS PARA EFECTOS ADUANEROS. <Título modificado por el artículo [43](#) de la Resolución 39 de 2021>

Notas de Vigencia

- Título modificado por el artículo [43](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 130. REQUISITOS PARA HABILITACIÓN AEROPUERTOS INTERNACIONALES

El representante legal de la sociedad que pretenda obtener esta habilitación deberá formular solicitud dirigida a la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero, cumpliendo los siguientes requisitos:

1. Allegar copia del Acto mediante el cual la autoridad competente otorgó la concesión, cuando a ello hubiere lugar.

2. Estar clasificado como aeropuerto internacional por la aeronáutica civil.
3. Indicar la ubicación y dirección del predio en el que se encuentran las áreas objeto de la solicitud de habilitación.
4. Adjuntar plano general en formato pliego o medio pliego, que debe contener como mínimo:
 - 4.1. Localización geográfica general del predio en la zona, sector o manzana.
 - 4.2. Ubicación del norte.
 - 4.3. Cuadro de linderos generales indicando longitud en metros lineales y descripción de cada uno (norte, sur, oriente y occidente).
 - 4.4. Cuadro de convenciones.
 - 4.5. Resaltar el área objeto de habilitación.
 - 4.6. Todas las áreas enunciadas deben estar debidamente georreferenciadas perimetralmente, en el sistema de coordenadas Magna Sirgas.
 - 4.7. Rótulo que especifique: Razón social, dirección del predio, matrícula inmobiliaria, contenido del plano, fecha, escala y firma del profesional en arquitectura, o ingeniería civil o ingeniería catastral o topografía, o quien lo elaboró.
 - 4.8. <Numeral modificado por el artículo [43](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales de quien elaboró los planos, expedidos por la Entidad que regula la profesión, con una expedición no superior a treinta (30) días.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [43](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

- 4.8. Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales de quien elaboró los planos, expedidos por la entidad que regula la profesión, con una vigencia no superior a 30 días.
5. Adjuntar plano del área específica en formato pliego o medio pliego, que debe contener como mínimo:
 - 5.1. Linderos específicos trazados y acotados (norte, sur, oriente, occidente).
 - 5.2. Indicar el área específica objeto de la solicitud, en color o achurado diferente.
 - 5.3. Mostrar la ubicación de cámaras de seguridad.
 - 5.4. Señalar el norte.
 - 5.5. Incluir un cuadro de linderos específicos de cada una de las áreas objeto de la solicitud, indicar longitud en metros lineales y descripción en texto de cada uno (norte, sur, oriente y occidente).

- 5.6. Identificar todas las puertas de acceso peatonal y vehicular.
- 5.7. Identificar vías de acceso y flujos de circulación de vehículos y/o camiones.
- 5.8. Cuadro de convenciones.
- 5.9. Todas las áreas enunciadas deben estar debidamente georreferenciadas perimetralmente, en el sistema de coordenadas Magna Sirgas.
- 5.10. Rótulo que especifique: Razón social, dirección del predio, matrícula inmobiliaria, contenido, fecha, escala y firma del profesional en arquitectura, o ingeniería civil o ingeniería catastral o topografía, o quien lo elaboró.
- 5.11. <Numeral modificado por el artículo [43](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales de quien elaboró los planos, expedidos por la Entidad que regula la profesión, con una expedición no superior a treinta (30) días.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [43](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

- 5.11. Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales de quien elaboró los planos, expedidos por la entidad que regula la profesión, con una vigencia no superior a 30 días.
6. <Numeral adicionado por el artículo [43](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Allegar copia del contrato de vigilancia y seguridad vigente o certificación de vigencia de dicho contrato expedida por la empresa que presta el servicio con una vigencia no superior a 30 días. En el caso que la vigilancia y seguridad sea prestada por el mismo usuario aduanero, se deberá adjuntar la licencia de vigilancia y seguridad expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

La empresa que realice la vigilancia y seguridad debe contar con licencia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y contar con sucursal o agencia autorizada en el lugar donde se presta el servicio.

El contrato o certificación deberá especificar las áreas en las que se presta el servicio.

Notas de Vigencia

- Numeral adicionado por el artículo [43](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Concordancias

Decreto 360 de 2021; Art. [21](#) (D. 1165; Art. [76](#)).



ARTÍCULO 131. HABILITACIÓN DE MUELLES O PUERTOS PARA EL INGRESO Y SALIDA DE VIAJEROS Y/O MERCANCÍAS BAJO CONTROL ADUANERO. Para efectos de lo establecido en el artículo [77](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el solicitante deberá acreditar además de los requisitos

exigidos en el artículo [119](#) del mencionado decreto, los siguientes:

1. Requisitos para la habilitación de muelles o puertos para el ingreso y salida de mercancías bajo control aduanero:

Concordancias

Decreto 659 de 2024; Art. [11](#) Par. 3 (D. 1165 Art. [75](#) Par. 3).

1.1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio correspondiente a su domicilio principal cuando la Cámara de Comercio que los expida no esté conectada al Registro Empresarial (RUE) o no sea posible su consulta por parte de la Entidad. o mención de la norma que regula la creación de la entidad de derecho público.

1.2. Copia del acto administrativo por el cual se otorgó la concesión portuaria, expedido por la autoridad competente; y del respectivo contrato de concesión.

1.3. Indicar en el plano, la ubicación, dirección, linderos y coordenadas del predio para el cual se solicita la habilitación, anexando planos del mismo, identificando las bodegas, cobertizos y patios que estarán destinados a la realización de las operaciones aduaneras. Igualmente, se deberá señalar dónde se encuentran ubicados los silos, tanques o cualquier otro medio de almacenamiento indicando su capacidad y anexar una tabla de aforo de los mismos.

1.4. Indicar el valor CIF de un trimestre promedio, el cual será el resultado de dividir entre 4 el valor estimado de las mercancías que serán objeto de cargue, descargue y manipulación durante un año.

1.5. Contar con básculas que permitan establecer el peso de la carga y montacargas para la debida manipulación de la carga, u otros mecanismos que permitan establecer el volumen y peso de la carga.

1.6. Disponer de las instalaciones necesarias para que la autoridad aduanera pueda cumplir su gestión de control, servicio y facilitación de las operaciones de comercio exterior.

1.7. Permitir la instalación de equipos para ejercer el control y servicio aduanero.

1.8. Identificar en el plano, las puertas para el ingreso y salida de mercancías.

1.9. Indicar el nombre o razón social y NIT de los operadores portuarios y la función que desempeñan.

1.10. Contar con los equipos tecnológicos, así como realizar los ajustes y actualización de la infraestructura tecnológica que sean necesarios para garantizar su conexión al servicio informático electrónico.

1.11. Allegar copia del contrato de vigilancia y seguridad vigente o certificación de vigencia de dicho contrato, expedida por la empresa que presta el servicio con una vigencia no superior a 30 días. En caso de que la vigilancia y seguridad sea prestada por el mismo usuario aduanero, se deberá adjuntar la licencia vigente expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

La empresa que realice la vigilancia y seguridad debe contar con licencia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y contar con sucursal o agencia autorizada en el lugar donde se presta el servicio cuando así lo requiera la Superintendencia.

1.12. <Numeral modificado por el artículo [44](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Demostrar la propiedad o tenencia del inmueble sobre el que se solicita la habilitación y allegar cer

de tradición actualizado no mayor a tres (3) meses.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [44](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

- 1.12. Demostrar la propiedad o tenencia del inmueble sobre el que se solicita la habilitación.
2. Requisitos para la habilitación de muelles o puertos para el ingreso y salida de viajeros:
 - 2.1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio correspondiente a su domicilio principal, cuando la Cámara de Comercio que los expida no esté conectada al Registro Empresarial (RUE) o no sea posible su consulta por parte de la entidad o mención de la norma que regula la creación de la entidad de derecho público.
 - 2.2. Copia del acto administrativo expedido por la autoridad competente, mediante el cual se otorga la concesión portuaria que permita el ingreso y salida de viajeros; así como del respectivo contrato de concesión.
 - 2.3. Indicar, en el plano, la ubicación, dirección y linderos del predio para el cual se solicita la habilitación, anexando planos del mismo.
 - 2.4. Indicar el número de pasajeros estimado por trimestre que ingresarán y saldrán por el puerto, discriminado por mes y por día.
 - 2.5. Disponer de las instalaciones necesarias para que la autoridad aduanera pueda cumplir su gestión de control, servicio y facilitación de las operaciones de comercio exterior.
 - 2.6. Contar con los equipos tecnológicos, así como realizar los ajustes y actualización de la infraestructura tecnológica que sean necesarios para garantizar su conexión al servicio informático electrónico, cuando ello hubiere lugar.
 - 2.7. Allegar copia del contrato de vigilancia y seguridad vigente o certificación de vigencia de dicho contrato, expedida por la empresa que presta el servicio con una vigencia no superior a 30 días. En caso de que la vigilancia y seguridad sea prestada por el mismo usuario aduanero, se deberá adjuntar la licencia vigente expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
 - 2.8. La empresa que realice la vigilancia y seguridad debe contar con licencia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y contar con sucursal o agencia autorizada en el lugar donde se presta el servicio cuando así lo requiera la Superintendencia.
 - 2.9 <Numeral modificado por el artículo [44](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Demostrar la propiedad o tenencia del inmueble sobre el que se solicita la habilitación y allegar certificación de tradición actualizado no mayor a tres (3) meses.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [44](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

2.9. Demostrar la propiedad o tenencia del inmueble sobre el que se solicita la habilitación.

3. Los planos a que se refiere este artículo, se deben presentar en formato pliego o medio pliego y con el siguiente:

3.1 Plano general:

3.1.1 Localización geográfica general del predio en la zona, sector o manzana.

3.1.2 Ubicación del norte.

3.1.3 Cuadro de linderos generales indicando longitud en metros lineales y descripción de cada uno (norte, sur, oriente y occidente).

3.1.4 Cuadro de convenciones.

3.1.5 Resaltar el área objeto de la solicitud.

3.1.6 Todas las áreas enunciadas deben estar debidamente georreferenciadas perimetralmente, en el sistema de coordenadas Magna Sirgas.

3.1.7 Rótulo que especifique: Razón social, dirección del predio, matrícula inmobiliaria, contenido, fecha, escala y firma del profesional en arquitectura, o ingeniería civil o ingeniería catastral o topografía, quien lo elaboró.

3.2 Plano del área específica:

3.2.1 Linderos específicos trazados y acotados (norte, sur, oriente, occidente).

3.2.2 Indicar el área específica objeto de habilitación, modificación u homologación, en color o achaque diferente.

3.2.3 Mostrar la ubicación de cámaras de seguridad.

3.2.4 Señalar el norte.

3.2.5 Incluir un cuadro de linderos específicos de cada una de las áreas objeto de la solicitud, indicando longitud en metros lineales y descripción en texto de cada uno (norte, sur, oriente y occidente).

3.2.6 Identificar todas las puertas de acceso peatonal y vehicular.

3.2.7 Identificar vías de acceso y flujos de circulación de vehículos y/o camiones.

3.2.8 Cuadro de convenciones.

3.2.9 Todas las áreas enunciadas deben estar debidamente georreferenciadas perimetralmente, en el sistema de coordenadas Magna Sirgas.

3.2.10 Rótulo que especifique: Razón social, dirección del predio, matrícula inmobiliaria, contenido plano, fecha, escala y firma del profesional en arquitectura, o ingeniería civil o ingeniería catastral o topografía que lo elaboró.

<Inciso modificado por el artículo [44](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales de quien elaboró los planos expedidos por la Entidad que regula la profesión, con una expedición no superior a treinta (30) días

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [44](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales de quien elaboró los planos, expedido por la entidad que regula la profesión, con una vigencia no superior a treinta días.

PARÁGRAFO 1o. Si dentro del puerto se solicita la habilitación de un depósito, se deberá aplicar lo dispuesto en el Capítulo [2](#) del Título 3 del Decreto [1165](#) del 2 de julio de 2019, así como lo establece el artículo [141](#) y siguientes de la presente resolución.

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo modificado por el artículo [44](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando en el puerto o muelle habilitado para movilización de viajeros, se vaya a movilizar equipaje, se deberá contar previo al inicio de operaciones, con los equipos de inspección no intrusivos que permitan la verificación del equipaje y la detección de mercancías peligrosas, divisas, armas y demás mercancías de ingreso y/o salida restringida y/o prohibida.

Notas de Vigencia

- Parágrafo modificado por el artículo [44](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

PARÁGRAFO 2o. En el caso de que en el puerto o muelle habilitado para movilización de pasajeros se vaya a movilizar equipaje, se deberá contar previo al inicio de operaciones, con los equipos de inspección no intrusiva que permitan la verificación del equipaje y la detección de mercancías peligrosas, divisas, armas y demás mercancías de ingreso restringido y/o prohibido.

PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo modificado por el artículo [44](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Los puertos o muelles que a la entrada en vigencia del Decreto [1165](#) del 2 de julio de 2019, encuentren habilitados para el ingreso y/o salida de mercancías bajo control aduanero y que estuvieran operando como puertos o muelles para el ingreso y/o salida de viajeros en la misma área, podrán continuar su operación cumpliendo las obligaciones establecidas para este registro, previa la presentación de una comunicación ante la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero o la dependencia que haga sus veces.

la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), adjunta de la concesión otorgada por autoridad competente, en la cual se permita la movilización de viajeros y modificación de la garantía global, en la que se indique que el amparo de la garantía cubre esta nueva habilitación.

Aprobada la modificación de la garantía global señalada en el inciso anterior, se entenderán habilitados como puertos o muelles para el ingreso y/o salida de viajeros. En caso contrario, no podrán continuar operaciones para el ingreso y/o salida de viajeros.

Dentro de los seis (6) meses siguientes a la aprobación de la modificación de la garantía de que trató el inciso anterior, el usuario deberá hacer las adecuaciones necesarias para el mantenimiento de los requisitos para este tipo de habilitación.

Notas de Vigencia

- Parágrafo modificado por el artículo [44](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Concordancias

Resolución DIAN [36](#) de 2020.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [6174](#) de 2023.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

PARÁGRAFO 3o. Los puertos o muelles que a la entrada en vigencia del Decreto [1165](#) del 2 de julio de 2019, se encuentren habilitados para el ingreso y/o salida de mercancías bajo control aduanero y que estuvieren operando como puertos o muelles para el ingreso y/o salida de viajeros en la misma área podrán continuar su operación previa presentación de una comunicación escrita en tal sentido ante la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero o quien haga sus veces de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

A este escrito se adjuntará copia de la concesión otorgada por autoridad competente, en la cual se permita la movilización de viajeros y modificación de la garantía global, en la que se indique que el amparo cubre esta nueva habilitación.



ARTÍCULO 132. HABILITACIÓN DE PUERTOS O MUELLES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA EL CABOTAJE AL PUERTO LIBRE DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. Los puertos y muelles que se habiliten en el resto de territorio aduanero nacional y que tengan por objeto principal y exclusivo realizar operaciones que permitan el embarque de mercancías en cabotaje al Puerto Libre de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 1 del artículo [131](#) de esta resolución, salvo el previsto en el numeral 1.5.

Para efectos de lo establecido en el artículo [77](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el monto de la garantía inicial será el equivalente al 0.125% del resultado de dividir entre 4 el valor CIF de las mercancías que se estime serán objeto de carga, descarga y manipulación durante un año.

La renovación de la garantía, se constituirá por el 0.0625% del resultado de dividir entre 4 el valor

mercancías objeto de cargue, descargue y manipulación durante el año anterior. Cuando en este período se realicen operaciones, el valor será el exigido en la resolución de habilitación.

ARTÍCULO 133. CONTENIDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE HABILITACIÓN DE AEROPUERTOS, MUELLES O PUERTOS. <Título modificado por el artículo [45](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.>

Notas de Vigencia

- Título modificado por el artículo [45](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 133. CONTENIDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE HABILITACIÓN DE MUELLES O PUERTOS.

<Inciso modificado por el artículo [45](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> parte resolutive del acto administrativo de habilitación de aeropuertos para efectos aduaneros, muelles, deberá quedar expresamente establecido, como mínimo, lo siguiente:

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [45](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> En la parte resolutive del acto administrativo de habilitación de muelles o puertos deberá quedar expresamente establecido, como mínimo, lo siguiente:

1. Razón social y NIT.
2. La asignación de un código que deberá emplear en sus actividades.
3. <Numeral modificado por el artículo [45](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente> obligación de constituir la garantía en los términos y condiciones en que esta debe otorgarse, cuando hubiere lugar.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [45](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

3. La obligación de constituir la garantía y los términos y condiciones en que ésta debe otorgarse.

4. Indicar que la persona jurídica adquiere las obligaciones a que se refiere el artículo [81](#) del Decreto del 2 de julio de 2019.

5. <Numeral modificado por el artículo [45](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: ubicación, dirección, linderos y áreas habilitadas como aeropuerto, puerto o muelle.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [45](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

5. La ubicación, dirección, linderos y áreas habilitadas como puerto o muelle.
6. La forma de notificación y los recursos que proceden contra el acto administrativo.

Concordancias

Resolución DIAN [36](#) de 2020.



ARTÍCULO 134. RENOVACIÓN DE LA GARANTÍA DE PUERTOS O MUELLES PÚBLICOS O PRIVADOS. Para efectos de lo establecido en el artículo 7 [7](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el monto de la renovación de la garantía, será el 0.125% del resultado de dividir entre 4 el valor CIF, de las mercancías que fueron objeto de cargue, descargue y manipulación durante el año anterior.

Cuando en este periodo no se realicen operaciones, el valor será el exigido en la resolución de habilitación.



ARTÍCULO 135. GARANTÍA DE ASTILLEROS PARA REPARACIÓN, O ACONDICIONAMIENTO DE EMBARCACIONES MARÍTIMAS O FLUVIALES. <Artículo modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 185 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de lo establecido en el parágrafo del artículo [75](#), artículo [224](#) y artículo [225](#) del Decreto número 1165 de 2019, el astillero habilitado como instalación industrial para el ingreso de embarcaciones objeto de reparación o acondicionamiento, o para la construcción de embarcaciones, deberá constituir una garantía global cuyo objeto será el establecido en el artículo [29](#) del Decreto número 1165 de 2019 y cuyo valor será equivalente al 1% del valor FOB de las embarcaciones que proyecte recibir en proceso de reparación o acondicionamiento durante un periodo de seis (6) meses a partir de la fecha de ejecución del acto administrativo de habilitación.

La renovación de la garantía se constituirá por el 1% del valor FOB de las embarcaciones que fueren objeto de reparación o acondicionamiento, durante los seis (6) meses anteriores.

Cuando en este periodo no se realicen operaciones, se tendrá en cuenta el valor FOB indicado en el primer párrafo del presente artículo.

Una vez certificada la garantía global, el astillero podrá operar como instalación industrial para reacondicionamiento activo de embarcaciones marítimas o fluviales que arriben, siempre y cuando la garantía esté vigente.

Los astilleros habilitados como instalación industrial que a la entrada en vigencia de la presente resolución

tengan aprobada una garantía global deberán, dentro del mes siguiente a la entrada en vigencia de la resolución, presentar la modificación de dicha garantía en relación con el objeto, el monto, la calidad del sujeto, incluyendo que ampara el cumplimiento de las actividades propias de las operaciones realizadas como lugar de ingreso y salida exclusivamente para las embarcaciones marítimas o fluviales.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 185 de 18 de octubre de 2024, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución número [46](#) de 2019 y el artículo [16](#) de la Resolución número 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.913 de 18 de octubre de 2024. Rige a partir del 3 de noviembre de 2024..
- Artículo modificado por el artículo [46](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 00046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 135. <Artículo modificado por el artículo [46](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de lo establecido en el artículo [225](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el astillero habilitado como instalación industrial, para el ingreso de embarcaciones objeto de reparación o acondicionamiento, deberá constituir una garantía global cuyo valor será equivalente al 0.25% del valor FOB de las embarcaciones que proyecte recibir para proceso de reparación o acondicionamiento durante un periodo de seis (6) meses a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo de habilitación.

La renovación de la garantía se constituirá por el 0.25% del valor FOB de las embarcaciones que sean objeto de reparación o acondicionamiento, durante los seis (6) meses anteriores. Cuando en este periodo no se realicen operaciones, se tendrá en cuenta el valor FOB indicado en el inciso primero del presente artículo.

Una vez certificada la garantía global, el astillero podrá operar como instalación industrial para el perfeccionamiento activo de embarcaciones marítimas o fluviales que arriben, siempre y cuando la garantía esté vigente.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 135. Para efectos de lo establecido en el artículo [225](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el astillero habilitado como instalación industrial, para el ingreso de embarcaciones objeto de reparación o acondicionamiento, deberá constituir una garantía global cuyo valor será equivalente al 0.25% de los tributos aduaneros que se cancelarían por la importación ordinaria de las embarcaciones repuestos y/o partes que se estimen serán sometidas a un proceso de reparación o acondicionamiento durante un periodo de seis (6) meses.

La renovación de la garantía, se constituirá por el 0.125% de los tributos aduaneros que se cancelen por la importación ordinaria de las embarcaciones repuestos y/o partes que fueron objeto de reparación o acondicionamiento, durante los seis (6) meses anteriores. Cuando en este periodo no se realicen operaciones, el valor será el exigido en la resolución de habilitación.

Constituida esta garantía, no se exigirán garantías específicas para la importación temporal por perfeccionamiento activo de embarcaciones marítimas o fluviales.

PARÁGRAFO. Cuando la instalación industrial se encuentre ubicada en un muelle o puerto habilitado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), no requerirá la constitución de la garantía señalada en el presente artículo.



ARTÍCULO 136. HABILITACIONES PARCIALES. Las habilitaciones parciales de que trata el artículo 80 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 son competencia de la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero o la dependencia que haga sus veces.

CAPÍTULO 3.

LUGARES HABILITADOS PARA LA EXPORTACIÓN DE CAFÉ.



ARTÍCULO 137. HABILITACIÓN DE LUGARES PARA EXPORTACIÓN DE CAFÉ. Los lugares habilitados para la exportación de café serán los establecidos por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), previo concepto de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.



ARTÍCULO 138. LUGARES HABILITADOS PARA LA EXPORTACIÓN DE CAFÉ. Son lugares habilitados para la exportación de Café:

1. MARÍTIMOS: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S. A., Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura S. A.-TCBUEN, Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S. A., Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, Terminal de Contenedores de Cartagena S. A. (Contecar), Compañía de Puertos Asociados S. A. (Compas), Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S. A., Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S. A.
2. AÉREOS: Aeropuertos Internacionales El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento de Bogotá, José María Córdova de Rionegro, Alfonso Bonilla Aragón de Cali, Matecaña de Pereira.
3. TERRESTRES: Por los cruces de frontera del Puente Internacional San Antonio- Cúcuta con la República Bolivariana de Venezuela, Paraguachón-Guarero con la República Bolivariana de Venezuela y Rumichaca con Ecuador.
4. FLUVIALES: Por los terminales fluviales ubicados en los canales de Zungo y Nueva Colonia.

PARÁGRAFO 1o. La Subdirección de Gestión de Registro Aduanero de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante resolución, previo concepto de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, podrá restringir o autorizar nuevos sitios por donde efectuar la exportación de Café, así como deshabilitar los existentes.

Para la habilitación de estos lugares, el solicitante deberá contar con habilitación como lugar para entrada y/o salida de mercancías bajo control aduanero por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y con la concesión otorgada por autoridad competente al aeropuerto, que le permita la movilización de este tipo de mercancía.

PARÁGRAFO 2o. Los lugares para la exportación de café que a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 1165 de 2019, se encuentren habilitados por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), no requerirán una nueva habilitación.



ARTÍCULO 139. ÁREAS RESTRINGIDAS PARA MOVILIZACIÓN DE CAFÉ. Son áreas restringidas para la movilización de café:

1. En aguas territoriales colombianas, el transporte en embarcaciones de cabotaje marítimo: Por el río Magdalena y el Canal del Dique, aguas debajo de Calamar.

2. Por vía terrestre, el transporte en empresas ferroviarias, empresas de transporte público o privado por carretera: Por los departamentos de Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cundinamarca, Putumayo, Arauca y Casanare en toda su extensión; o el departamento de Antioquia desde todo punto al norte de Dabeiba hacia el litoral atlántico; o por el departamento de Nariño, desde todo punto al occidente de Túquerres hacia el océano Pacífico; por El Encano hacia el Putumayo; y desde El Pedregal hacia la frontera con Ecuador; o por los departamentos de Boyacá, Santander, Norte de Santander y Cesar en el área comprendida entre la frontera con Venezuela y la línea que pasa por la Sierra Nevada del Cocuy, Cúcuta, la carretera que de Toledo conduce a Cúcuta pasando por Chinácota, Sardinata, El Salado, Pailitas, Riohondo y La Paz hasta el límite con el departamento de La Guajira; o por los departamentos del Valle del Cauca, y el Cauca, en la zona comprendida entre la carretera troncal occidental y el litoral pacífico; áreas que se definan como restringidas por problemas de orden público o fuerza mayor y que así lo determine la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

CAPÍTULO 4.

CRUCES DE FRONTERA.



ARTÍCULO 140. HABILITACIÓN DE CRUCES DE FRONTERA. <Artículo modificado de la [1](#) de la Resolución 101 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> Además de los señalados en el artículo 140 del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, se entenderán como cruces de frontera habilitados para efectos aduaneros, como zona primaria aduanera, dentro de los cruces de frontera, los Centros Nacionales de Atención en Frontera (CENAF).

También se considerará zona primaria aduanera, las instalaciones de los Centros Binacionales de Atención en Frontera, (CEBAF), aprobados mediante acuerdos suscritos entre países y ubicados en una porción del territorio de Colombia o de otro país colindante, aledaño a un cruce de frontera, donde se presta el servicio de control integrado de mercancías, equipajes y vehículos.

PARÁGRAFO. Los cruces de frontera que se establezcan por acuerdos binacionales se entenderán habilitados sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado de la artículo [1](#) de la Resolución 101 de 2024, 'por la cual se modifica el artículo [140](#) de la Resolución 46 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 52.801 de 28 de junio de 2024, a partir del 14 de julio de 2024.
- Incisos y párrafo adicionados por el artículo [47](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019, parcialmente adicionado por la Resolución 6383 de 2021

ARTÍCULO 140. Además de los señalados en el artículo [79](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2010, se entenderán como cruces de frontera habilitados, los siguientes:

El Puente Internacional 'La Unión', sobre el río La Grita, como cruce de Frontera- Puerto Santander (Colombia)-Boca-Grita (Venezuela), ubicado dentro de la jurisdicción de la Dirección Seccional Aduanas de Cúcuta, para la exportación de las mercancías clasificadas en las siguientes subpartidas arancelarias: 2701.11.00.00, 2701.12.00.10, 2701.12.00.90, y 2704.00.10.00.

El 'Cruce de Frontera-Boca-Grita' (República Bolivariana de Venezuela)-Puerto Santander (Colombia), el cual se encuentra ubicado dentro de la jurisdicción de la Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta para la importación desde la República Bolivariana de Venezuela de las mercancías que a continuación se señalan y las cuales se clasifican por las siguientes partidas y subpartidas arancelarias:

0105.94.00 Gallinas vivas con peso inferior o igual a 2000 grs.

0105.94.00 Gallinas vivas con peso superior a 2000 grs.

03.02 Pescado fresco o refrigerado

03.06 Mariscos

0702.00.00.00 Tomates frescos y refrigerados

0703.10.00.00 Cebollas y chalotes

0709.90.90.00 Las demás hortalizas frescas o refrigeradas

0714.10.00.00 Yuca

0803.10.10.00 Bananas o plátanos frescos tipo 'plantain'

0803.90.11 Bananas o plátanos frescos tipo 'cavendish valery'

0804.40.00.00 Aguacates frescos o secos

0804.50.20.00 Mangos y mangostones

0807.11.00.00 Sandías

0807.19.00.00 Melones

0807.20.00.00 Papaya

0809.30.00.00 Durazno

0810.90.10.10 Granadilla

0810.90.90.90 Tamarindo

<Inciso adicionado por el artículo [47](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: efectos aduaneros se entenderán habilitados como zona primaria aduanera dentro de los cruces de frontera los Centros Nacionales de Atención en Frontera (CENAF).

<Inciso adicionado por el artículo [47](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: También se considerará zona primaria aduanera, las instalaciones de los Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF) aprobados mediante acuerdos suscritos entre países y ubicados en porción del territorio de Colombia o de otro país colindante, aledaño a un cruce de frontera, donde

presta el servicio de control integrado de mercancías, equipajes y vehículos.

PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo [47](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Los cruces de frontera que se establezcan por acuerdos binacionales se entenderán habilitados sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.

CAPÍTULO 5.

DEPÓSITOS HABILITADOS.



ARTÍCULO 141. CRITERIOS PARA LA HABILITACIÓN DE DEPÓSITOS. Para efectos de lo previsto en el parágrafo 1 del artículo [83](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la Subdirección de Registro Aduanero, de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá realizar evaluaciones técnicas que le permitan establecer claramente la capacidad de almacenamiento en las diferentes jurisdicciones aduaneras.



ARTÍCULO 142. REQUISITOS PARA LA HABILITACIÓN DE DEPÓSITOS PÚBLICOS. En cumplimiento de lo establecido en los artículos [84](#) y [119](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se tienen en cuenta lo siguiente:

1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio principal, cuando la Cámara de Comercio que los expida no esté conectada al Registro Único Empresarial (RUE) o no sea posible su consulta por parte de la Entidad, o mención de la norma que regula la creación de la entidad de derecho público.

2. <Numeral modificado por el artículo [48](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente> verificar el patrimonio líquido a que hace referencia el artículo [84](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, deberá allegar lo siguiente:

2.1. Estado de situación financiera.

2.2. Estado del resultado y otro resultado integral del periodo.

2.3. Estado de cambios en el patrimonio del período.

2.4. Estado de flujos de efectivo del período.

2.5. Notas, revelaciones y políticas a los Estados Financieros.

Estos deben tener fecha de corte a 31 de diciembre del año anterior o intermedios, antes de la fecha de radicación de la solicitud, preparados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas en Colombia mediante Ley 1314 de 2009 y demás normatividad vigente, deberán estar certificados por el representante legal, contador público y dictaminados por el revisor fiscal cuando corresponda.

Las sociedades constituidas durante el año de presentación de la solicitud deberán adjuntar el balance o de apertura y/o estados financieros intermedios antes de la fecha de radicación de la solicitud de conformidad con las normas contables vigentes, con sus respectivas notas explicativas, revelaciones y políticas contables.

Se deberá allegar el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores del contador y revisor fiscal, según sea el caso, con una vigencia no superior a tres (3) meses y copia

tarjeta profesional.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá verificar que los saldos reflejados en los estados financieros estén sustentados por los soportes contables.

La sociedad extranjera representada legalmente en el país deberá acreditar este requisito con los estados financieros de la sucursal establecida en Colombia.

El patrimonio líquido mínimo y el porcentaje de vinculación a que se refiere el parágrafo 1 del artículo 1 del Decreto 1165 de 2019, deberá actualizarse a 31 de diciembre de cada año conforme a la Unidad Tributaria (UVT) vigente.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [48](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

2. Para verificar el patrimonio líquido a que hace referencia el artículo [84](#) del Decreto 1165 del 2019, se deberá allegar lo siguiente:

- 2.1. Estado de situación financiera
- 2.2. Estado del resultado y otro resultado integral del período
- 2.3. Estado de cambios en el patrimonio del período
- 2.4. Estado de flujos de efectivo del período
- 2.5. Notas, revelaciones y políticas a los Estados Financieros

Estos deben tener fecha de corte a 31 de diciembre del año anterior o máximo un (1) mes antes de la fecha de radicación de la solicitud, preparados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas en Colombia mediante Ley 1314 de 2009 y demás normatividad vigente, deberán estar certificados por el representante legal, contador público y dictaminados por el revisor cuando se exija.

Las sociedades constituidas durante el año de presentación de la solicitud deberán adjuntar el balance inicial o de apertura y estados financieros intermedios de conformidad con las normas contables vigentes y con sus respectivas notas explicativas, revelaciones y políticas contables, con una fecha de corte no mayor a tres (3) meses anteriores a la radicación de la solicitud.

Se deberá allegar el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, del contador y revisor fiscal según sea el caso, con una vigencia no superior a tres meses y copia de la tarjeta profesional.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá verificar que los saldos reflejados en los estados financieros estén sustentados por los soportes contables.

3. Plano general, en formato pliego o medio pliego y debe contener:

- 3.1. Localización geográfica general del predio en la zona, sector o manzana.
- 3.2. Ubicación del norte.
- 3.3. Cuadro de linderos generales indicando longitud en metros lineales y descripción de cada uno (norte, sur, oriente y occidente).
- 3.4. Cuadro de convenciones.
- 3.5. Resaltar el área objeto de habilitación.
- 3.6. Todas las áreas enunciadas deben estar debidamente georreferenciadas perimetralmente, en el sistema de coordenadas Magna Sirgas.
- 3.7. Rótulo que especifique: Razón social, dirección del predio, matrícula inmobiliaria, contenido de la obra, fecha, escala y firma del profesional en arquitectura, o ingeniería civil o ingeniería catastral o topografía, o quien lo elaboró.
- 3.8. <Numeral modificado por el artículo [48](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales de quien elaboró los planos, expedidos por la Entidad que regula la profesión, con una expedición no superior a treinta (30) días.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [48](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

- 3.8. Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales expedido por la Entidad que regula la profesión, con una vigencia no superior a 30 días.
4. Plano del área específica en formato pliego o medio pliego y debe contener como mínimo:
 - 4.1. Linderos específicos trazados y acotados (Norte, Sur, Oriente, Occidente).
 - 4.2. Indicar el área específica objeto de la solicitud en color o achurado diferente.
 - 4.3. Indicar el área útil plana de almacenamiento (área cubierta, el área descubierta), áreas de inspección, área donde se encuentran ubicados los silos, tanques o cualquier otro medio de almacenamiento indicando capacidad, área de oficinas administrativas y de control aduanero.
 - 4.4. Mostrar la ubicación de cámaras de seguridad.
 - 4.5. Señalar el norte.
 - 4.6. Incluir un cuadro de linderos específicos de cada una de las áreas objeto de la solicitud indicando longitud en metros lineales y descripción en texto de cada uno (norte, sur, oriente y occidente).
 - 4.7. Identificar todas las puertas de acceso peatonal y vehicular.
 - 4.8. Identificar vías de acceso y flujos de circulación de vehículos y/o camiones.

4.9. Cuadro de convenciones.

4.10. Todas las áreas enunciadas deben estar debidamente georreferenciadas perimetralmente, en el de coordenadas Magna Sirgas.

4.11. Rótulo que especifique: Razón social, dirección del predio, matrícula inmobiliaria, contenido fecha, escala y firma del profesional en arquitectura, o ingeniería civil o ingeniería catastral o topog lo elaboró.

4.12. <Numeral modificado por el artículo [48](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el sig Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales de quien elaboró planos, expedidos por la Entidad que regula la profesión, con una expedición no superior a treinta (

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [48](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

4.12. Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales expedido Entidad que regula la profesión, con una vigencia no superior a 30 días.

5. <Numeral modificado por el artículo [48](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el sigue Demostrar la propiedad o tenencia del inmueble sobre el que se solicita la habilitación y allegar cer de tradición actualizado no mayor a tres (3) meses.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [48](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

5. Acreditar la tenencia o propiedad del inmueble donde funcionará el depósito.

6. Allegar copia del contrato de vigilancia y seguridad vigente o certificación de vigencia de dicho expedida por la empresa que presta el servicio con una vigencia no superior a 30 días. En el caso q vigilancia y seguridad sea prestada por el mismo usuario aduanero, se deberá adjuntar la licencia vi expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

La empresa que realice la vigilancia y seguridad debe contar con licencia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y contar con sucursal o agencia autorizada en el lugar donde se pres servicio cuando así lo requiera la Superintendencia.

7. Indicar los equipos que serán utilizados para el cargue, descargue, pesaje, almacenamiento y con de las mercancías y su respectiva identificación.

8. <Numeral modificado por el artículo [48](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el sigue

Acreditar que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tendrá acceso en las instalaciones del depósito o de manera remota, en tiempo real a las imágenes de las cámaras que tienen cobertura en las áreas de ingreso, salida, almacenamiento e inspección de las mercancías, así como en todas las áreas en las que hubiere intervención de la autoridad aduanera.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [48](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

8. Garantizar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el acceso en las instalaciones del depósito o de manera remota, en tiempo real a las imágenes de las cámaras que tienen cobertura en las áreas de ingreso, salida, almacenamiento e inspección de mercancías, así como en todas las áreas en las que hubiere intervención de la autoridad aduanera.

Concordancias

Resolución DIAN [36](#) de 2020.



ARTÍCULO 143. AMPLIACIÓN DEL ÁREA HABILITADA COMO DEPÓSITO PÚBLICO A LAS INSTALACIONES NO ADYACENTES.

<Ver Nota del Editor> <Inciso modificado por el artículo [49](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo inciso es el siguiente:> De conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo [82](#) del Decreto 1165 de 2019, en casos especiales debidamente justificados, la Subdirección* de Gestión de Registro Aduanero o la dependencia que haga sus veces, podrá autorizar la ampliación del área habilitada como depósito público a instalaciones no adyacentes, siempre que el área sobre la cual se solicite la ampliación encuentre ubicada dentro del mismo municipio o área metropolitana donde se encuentra el depósito habilitado.

Notas del Editor

* La referencia a la 'Subdirección de Gestión de Registro Aduanero' debe entenderse a la 'Subdirección de Registro y Control Aduanero' de acuerdo con la modificación introducida al parágrafo 2 del artículo [82](#) del Decreto 1165 de 2019 por el artículo [12](#) del Decreto 659 de 2024, 'por el cual se modifica parcialmente el Decreto [1165](#) de 2019', publicado en el Diario Oficial No. 52.764 de 22 de mayo de 2024. Entra en vigor transcurridos quince (15) días comunes contados a partir del día siguiente a la publicación en el Diario Oficial.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [49](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> De conformidad con lo establecido en el párrafo 2 del artículo [82](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, en casos especiales debidamente justificados, la Subdirección de Gestión de Registros Aduaneros o la dependencia que haga sus veces, podrá autorizar la ampliación del área habilitada para depósito público a instalaciones no adyacentes, siempre que el área sobre la cual se solicite la ampliación se encuentre ubicada dentro del mismo municipio donde se encuentra el depósito habilitado.

En el área que se habilite como ampliación del depósito se deberán cumplir las obligaciones previstas en el artículo [110](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, y los requisitos establecidos en los numerales 7 y 8 del artículo [142](#) de la presente resolución.

Los Centros de Distribución Logística Internacional deberán cumplir lo previsto en el párrafo 2 del artículo [82](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y los requisitos señalados en los numerales 5, 6, 10 y 12 del artículo [161](#) de la presente resolución.

La garantía global constituida por el depósito público asegurará el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo [110](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, en las respectivas áreas no adyacentes habilitadas por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Para el traslado de la mercancía desde el lugar de arribo a cualquiera de las áreas habilitadas del depósito, deberá dar cumplimiento a las disposiciones previstas en los artículos [198](#) y siguientes de la presente resolución, señalando para efectos del control, en la correspondiente planilla, la dirección del área a la que ingresa la mercancía.

PARÁGRAFO. En cumplimiento de lo previsto en el inciso 3 del párrafo 2 del artículo [82](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, en casos excepcionales, cuando se requiera el traslado de mercancías que se encuentren dentro del término de permanencia de que trata el artículo [171](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, hacia un área habilitada no adyacente del respectivo depósito o desde el área no adyacente al respectivo depósito, se deberá solicitar autorización previa ante el Jefe de la División de Operación Aduanera o la dependencia que haga sus veces de la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas con jurisdicción en el municipio donde opera el depósito público.

El traslado procederá sobre la totalidad de la mercancía amparada en el respectivo documento de transporte y en ningún caso se autorizará el traslado de mercancías clasificables en los Capítulos 50 al 64 del Arancel de Aduanas, salvo que se trate de bienes cuyo documento de transporte se encuentre consignado o endosado a la Nación, a las entidades territoriales, las entidades descentralizadas o a las personas jurídicas reconocidas e inscritas como Usuarios Aduaneros Permanentes*, Usuarios Altamente Exportadores, Operador Económico Autorizado o con destino a los Centros de Distribución Logística Internacional.

Notas del Editor

* Destaca el editor que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo [766](#) del Decreto 1165 de 2019, los Usuarios Aduaneros Permanente y los Usuario Altamente Exportador perdieron su vigencia.

La autorización se realizará a través de una planilla de traslado donde el Jefe de la División de Operación Aduanera o la dependencia que haga sus veces, señalará las características de la mercancía, su cantidad, peso, número del documento de transporte y demás datos que permitan efectuar un adecuado control de la operación.

La autorización de traslado no suspende los términos de permanencia de la mercancía en el respectivo depósito, y el traslado deberá efectuarse dentro del término de la distancia.

La autoridad aduanera podrá efectuar seguimiento o acompañamiento a este proceso.



ARTÍCULO 144. CONTENIDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE HABILITACIÓN DE DEPÓSITOS PÚBLICOS. En la parte resolutive del acto administrativo que habilite el depósito público deberá especificarse, entre otras cosas, lo siguiente:

1. Razón Social de la persona jurídica beneficiaria y NIT.
2. Ubicación y delimitación del depósito habilitado, incluyendo las áreas.
3. La asignación de un código, el cual deberá emplear el Depósito habilitado en todas las actuaciones que realice en dicha calidad.
4. La obligación de constituir la garantía y los términos y condiciones en que esta debe otorgarse.
5. Indicar que la persona jurídica adquiere las obligaciones a que se refiere el artículo [110](#) del Decreto del 2 de julio de 2019.
6. La forma de notificación y los recursos que proceden contra el acto administrativo.



ARTÍCULO 145. REQUISITOS PARA LA HABILITACIÓN DE DEPÓSITOS PRIVADOS. En cumplimiento de lo establecido en los artículos [86](#) y [119](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el solicitante deberá allegar los siguientes documentos:

1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio principal, cuando la Cámara de Comercio que los expida no esté conectada al Registro Único Empresarial (RUE) o no sea posible su consulta por parte de la Entidad o mención de la norma que regula la creación de la entidad de derecho público.
2. <Numeral modificado por el artículo [50](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: efectos de lo señalado en el numeral 1 del artículo [86](#) del Decreto 1165 de 2019, las personas jurídicas peticionarias deberán acreditar que a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior o antes de la radicación de la solicitud, poseían el patrimonio señalado en dicho numeral, para lo cual se deberá allegar el siguiente:
 - 2.1. Estado de situación financiera.
 - 2.2. Estado del resultado y otro resultado integral del periodo.
 - 2.3. Estado de cambios en el patrimonio del período.
 - 2.4. Estado de flujos de efectivo del período.
 - 2.5. Notas, revelaciones y políticas a los Estados Financieros.

Estos deben tener fecha de corte a 31 de diciembre del año anterior o intermedios, antes de la fecha de radicación de la solicitud, preparados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas en Colombia mediante Ley 1314 de 2009 y demás normatividad vigente, deberán estar certificados por el representante legal, contador público y dictaminados por el revisor fiscal cuando

Las sociedades constituidas durante el año de presentación de la solicitud deberán adjuntar el balance o de apertura y/o estados financieros intermedios antes de la fecha de radicación de la solicitud de conformidad con las normas contables vigentes, con sus respectivas notas explicativas, revelaciones y políticas contables.

Se deberá allegar el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, del contador y revisor fiscal, según sea el caso, con una vigencia no superior a tres (3) meses y copia de la tarjeta profesional.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá verificar que los saldos reflejados en los estados financieros estén sustentados por los soportes contables.

La sociedad extranjera representada legalmente en el país deberá acreditar este requisito con los estados financieros de la sucursal establecida en Colombia.

El patrimonio al que se refiere el numeral 1 del artículo [86](#) del Decreto 1165 de 2019 deberá actualizarse el 31 de diciembre de cada año conforme a la Unidad de Valor Tributario (UVT) vigente.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [50](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

2. Para verificar el patrimonio líquido a que hace referencia el artículo [86](#) del Decreto 1165 del 2019, se deberá allegar lo siguiente:

- 2.1. Estado de situación financiera
- 2.2. Estado del resultado y otro resultado integral del período
- 2.3. Estado de cambios en el patrimonio del período
- 2.4. Estado de flujos de efectivo del período
- 2.5. Notas, revelaciones y políticas a los Estados Financieros

Estos deben tener fecha de corte a 31 de diciembre del año anterior a la fecha de radicación de la solicitud, preparados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptada en Colombia mediante Ley 1314 de 2009 y demás normatividad vigente, deberán estar certificados por el representante legal, contador público y dictaminados por el revisor fiscal cuando se exija.

Las sociedades constituidas durante el año de presentación de la solicitud deberán adjuntar el balance inicial o de apertura y estados financieros intermedios de conformidad con las normas contables vigentes, con sus respectivas notas explicativas, revelaciones y políticas contables, con una fecha de corte no mayor a tres (3) meses anteriores a la radicación de la solicitud.

Se deberá allegar el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, del contador y revisor fiscal, según sea el caso, con una vigencia no superior a tres meses y copia de la tarjeta profesional.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá verificar que los saldos reflejados en los estados financieros estén sustentados por los soportes co

3. Plano general, en formato pliego o medio pliego y debe contener:

3.1. Localización geográfica general del predio en la zona, sector o manzana.

3.2. Ubicación del norte.

3.3. Cuadro de linderos generales indicando longitud en metros lineales y descripción de cada uno (norte, sur, oriente y occidente).

3.4. Cuadro de convenciones.

3.5. Resaltar el área objeto de habilitación.

3.6. Todas las áreas enunciadas deben estar debidamente georreferenciadas perimetralmente, en el sistema de coordenadas Magna Sirgas, siempre y cuando el área a habilitar sea igual o mayor a 1.000 m².

3.7. Rótulo que especifique: Razón social, dirección del predio, matrícula inmobiliaria, contenido del plano, fecha, escala y firma del profesional en arquitectura, o ingeniería civil o ingeniería catastral o topografía, quien lo elaboró.

3.8. <Numeral modificado por el artículo [50](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales de quien elaboró el plano, expedidos por la Entidad que regula la profesión, con una expedición no superior a treinta (30) días.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [50](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

3.8. Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales, de quien se elaboró el plano, expedido por la Entidad que regula la profesión, con una vigencia no superior a 30 días.

4. Plano del área específica en formato pliego o medio pliego y debe contener como mínimo:

4.1. Linderos específicos trazados y acotados (Norte, Sur, Oriente, Occidente).

4.2. Indicar el área específica objeto de la solicitud en color o achurado diferente.

4.3. Indicar el área útil plana de almacenamiento (área cubierta, el área descubierta), áreas de inspección, área donde se encuentran ubicados los silos, tanques o cualquier otro medio de almacenamiento indicando capacidad, área de oficinas administrativas y de control aduanero.

4.4. Mostrar la ubicación de cámaras de seguridad.

4.5. Señalar el norte.

- 4.6. Incluir un cuadro de linderos específicos de cada una de las áreas objeto de la solicitud indican longitud en metros lineales y descripción en texto de cada uno (norte, sur, oriente y occidente).
- 4.7. Identificar todas las puertas de acceso peatonal y vehicular.
- 4.8. Identificar vías de acceso y flujos de circulación de vehículos y/o camiones.
- 4.9. Cuadro de convenciones.
- 4.10. Todas las áreas enunciadas deben estar debidamente georreferenciadas perimetralmente, en el de coordenadas Magna Sirgas, siempre y cuando el área a habilitar sea igual o mayor a 1.000 m2.
- 4.11. Rótulo que especifique: Razón social, dirección del predio, matrícula inmobiliaria, contenido fecha, escala y firma del profesional en arquitectura, o ingeniería civil o ingeniería catastral o topog lo elaboró.
- 4.12. <Numeral modificado por el artículo [50](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el sig Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales de quien elaboró planos, expedidos por la Entidad que regula la profesión, con una expedición no superior a treinta (

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [50](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

- 4.12. Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales, de quien el plano, expedido por la Entidad que regula la profesión, con una vigencia no superior a 30 días.

5. <Numeral modificado por el artículo [50](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el sigue Demostrar la propiedad o tenencia del inmueble sobre el que se solicita la habilitación y allegar cer de tradición actualizado no mayor a tres (3) meses.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [50](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

5. Acreditar la propiedad o tenencia del inmueble donde funcionará el depósito.

6. Allegar copia del contrato de vigilancia y seguridad vigente o certificación de vigencia de dicho expedida por la empresa que presta el servicio con una vigencia no superior a 30 días. En el caso q vigilancia y seguridad sea prestada por el mismo usuario aduanero, se deberá adjuntar la licencia vi expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

La empresa que realice la vigilancia y seguridad debe contar con licencia de la Superintendencia de

Vigilancia y Seguridad Privada y contar con sucursal o agencia autorizada en el lugar donde se preste el servicio cuando así lo requiera la Superintendencia.

7. Oficio suscrito por el representante legal en el cual describa el tipo de mercancías que pretende almacenar en el depósito objeto de habilitación.

8. Indicar la naturaleza y volumen de las mercancías que se pretendan almacenar, cuando se desee la habilitación para un depósito con un área inferior a 500 metros.

9. Copia del acto de reconocimiento como industria de transformación y/o ensamble, expedida por la autoridad competente, cuando se trate de la solicitud de habilitación de un depósito para transformación o ensamble.

10. Manifestación expresa formulada por el representante legal donde se compromete a cumplir con las especificaciones técnicas de almacenamiento y a adoptar las medidas de seguridad que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) determine.

11. Manifestación donde se exprese el compromiso de contratar una firma de auditoría, cuando se trate de la habilitación de depósitos para procesamiento industrial, para efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo [246](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

12. Manifestación donde se exprese el compromiso de contratar una firma de auditoría, cuando se trate de la habilitación de depósitos de distribución internacional, para efectos de lo previsto en el artículo [90](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

13. Indicar los equipos que serán utilizados para el cargue, descargue, pesaje, almacenamiento y conservación de las mercancías y su respectiva identificación.

14. <Numeral modificado por el artículo [50](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Acreditar que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tendrá acceso en las instalaciones del depósito o de manera remota, en tiempo real a las imágenes de las cámaras que tienen cobertura en las áreas de ingreso, salida, almacenamiento e inspección de las mercancías, así como en todas las áreas en las que hubiere intervención de la autoridad aduanera.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [50](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

14. Garantizar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el acceso en las instalaciones del depósito o de manera remota, en tiempo real a las imágenes de las cámaras que tienen cobertura en las áreas de ingreso, salida, almacenamiento e inspección de las mercancías, así como en todas las áreas en las que hubiere intervención de la autoridad aduanera.

15. Para la habilitación de depósitos privados transitorios, se deberán describir las mercancías que se pretenden almacenar en el depósito objeto de habilitación, indicando cantidad y valor FOB expresado en dólares de los Estados Unidos de América.

PARÁGRAFO 1o. La Policía Nacional y las Fuerzas Militares constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, podrán ostentar de manera simultánea la calidad de titulares de depósitos privados y transportadores, para lo cual deberán cumplir con los requisitos y obligaciones establecidos en la normatividad aduanera, para cada una de estas calidades.

Concordancias

Resolución DIAN [185](#) de 2024; Art. [2](#) (R. DIAN 46 de 2019; Art. [151](#) Inc. 3)

Resolución DIAN [36](#) de 2020.



ARTÍCULO 146. AMPLIACIÓN DEL ÁREA HABILITADA COMO DEPÓSITO PRIVADO. INSTALACIONES NO ADYACENTES.

<Inciso modificado por el artículo [51](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> conformidad con lo establecido en el párrafo 2 del artículo [82](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, en casos especiales debidamente justificados, la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero podrá autorizar la ampliación del área habilitada como depósito privado para transformación y/o ensamble o depósito de provisiones de a bordo para consumo y para llevar o depósitos privados en instalaciones no adyacentes, siempre que la zona sobre la cual se solicite la ampliación se encuentre dentro del mismo municipio o área metropolitana donde se encuentra el depósito habilitado. Así mismo podrá autorizar la ampliación del área habilitada como depósito privado aeronáutico o depósito franco en instalaciones no adyacentes, siempre que la zona sobre la cual se solicite la ampliación se encuentre en el mismo lugar habilitado para ingreso y/o salida de mercancías en donde se encuentra habilitado el depósito.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [51](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> De conformidad con lo establecido en el párrafo 2 del artículo [82](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, en casos especiales debidamente justificados, la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero, podrá autorizar la ampliación del área habilitada como depósito privado para transformación y/o ensamble o depósito de provisiones de a bordo para consumo y para llevar o depósitos privados en instalaciones no adyacentes, siempre que la zona sobre la cual se solicite la ampliación se encuentre ubicada dentro del mismo municipio donde se encuentra el depósito habilitado. Así mismo podrá autorizar la ampliación del área habilitada como depósito privado aeronáutico o depósito franco, en instalaciones no adyacentes, siempre que la zona sobre la cual se solicite la ampliación se encuentre ubicada en el mismo lugar de arribo en donde se encuentra habilitado el depósito.

En el área que se habilite como ampliación del depósito, igualmente se deberán cumplir las obligaciones previstas en el artículo [110](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, y los requisitos establecidos en los numerales 3, 4, 5, 6, 10, 13 y 14 del artículo [145](#) de la presente resolución.

Para el traslado de la mercancía a cualquiera de las áreas habilitadas del depósito, se deberá dar cumplimiento a las disposiciones previstas en los artículos [198](#) y siguientes de la presente resolución.

señalar para efectos del control, en la planilla de envío, la dirección correspondiente al área a la cual ingresa efectivamente la mercancía.

PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo modificado por el artículo [51](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo es el siguiente:> Para efectos del traslado o desplazamiento de mercancías en la modalidad de importación transformación y/o ensamble, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo [259](#) de la presente resolución.

Notas de Vigencia

- Parágrafo modificado por el artículo [51](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

PARÁGRAFO 1o. Para efectos del traslado o desplazamiento de mercancías en la modalidad de importación para transformación y/o ensamble, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 259 de la presente resolución.

La garantía global constituida por el depósito privado para transformación y/o ensamble igualmente asegurará el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo [110](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, en las respectivas áreas no adyacentes habilitadas por la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

PARÁGRAFO 2o. En cumplimiento de lo previsto en el inciso 3 del parágrafo 2 del artículo [82](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, en casos excepcionales, cuando se requiera el traslado de mercancías que se encuentren dentro del término de permanencia, hacia un área habilitada no adyacente del respectivo depósito o desde el área no adyacente al respectivo depósito, se deberá solicitar autorización previa ante el Jefe de la División de Operación Aduanera o la dependencia que haga sus veces de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas con jurisdicción en el municipio donde opera el depósito.

El traslado procederá sobre la totalidad de la mercancía amparada en el respectivo documento de transporte y en ningún caso se autorizará el traslado de mercancías clasificables en los Capítulos 50 al 64 del Arancel de Aduanas, salvo que se trate de bienes cuyo documento de transporte se encuentre consignado o consignado a la Nación, a las entidades territoriales, las entidades descentralizadas o a las personas jurídicas reconocidas e inscritas como Usuarios Aduaneros Permanentes*, Usuarios Altamente Exportadores, Operador Económico Autorizado o con destino a los Centros de Distribución Logística Internacional.

Notas del Editor

- * Destaca el editor que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo [766](#) del Decreto 1165 de 2019, los Usuarios Aduaneros Permanente y los Usuario Altamente Exportador perdieron su vigencia.

La autorización se realizará a través de una planilla de traslado donde el Jefe de la División de Operación Aduanera o la dependencia que haga sus veces, señalará las características de la mercancía, su cantidad, peso, número del documento de transporte y demás datos que permitan efectuar un adecuado control de la operación.

La autorización de traslado no suspende los términos de permanencia de la mercancía en el respectivo depósito.

depósito, y el traslado deberá efectuarse dentro del término de la distancia.

La autoridad aduanera podrá efectuar seguimiento o acompañamiento a este proceso.



ARTÍCULO 147. CONTENIDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO. En la parte resolutive del acto administrativo que habilite el depósito privado deberá especificarse, entre otras cosas lo siguiente:

1. Razón Social de la Persona Jurídica beneficiaria y NIT.
2. Ubicación y delimitación del depósito habilitado, incluyendo las áreas.
3. La asignación de un código, el cual deberá emplear en su condición de depósito privado.
4. Monto y término de constitución de la garantía.
5. Indicar que la persona jurídica adquiere las obligaciones a que se refiere el artículo [110](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.
6. La forma de notificación y los recursos que proceden contra el acto administrativo.



ARTÍCULO 148. DEPÓSITOS PRIVADOS TRANSITORIOS. De conformidad con lo previsto en el artículo [87](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos Internos, según el caso, con jurisdicción en donde se encuentre ubicado el respectivo depósito, podrá habilitar depósitos transitorios por un término máximo de tres (3) meses contados a partir de la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional, siempre que se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

1. Especial naturaleza de las mercancías en cuanto a peso, volumen o características físico-químicas, que impliquen condiciones de almacenamiento específicas no previstas por los depósitos habilitados en la jurisdicción.
2. Inexistencia de infraestructura adecuada de almacenamiento para atender las exigencias del comercio exterior, teniendo en cuenta los depósitos habilitados en la jurisdicción.

PARÁGRAFO 1o. Solo podrán habilitarse depósitos transitorios para almacenar mercancías amparadas por más de un documento de transporte, siempre y cuando estén relacionadas en el mismo Manifiesto de Carga.

PARÁGRAFO 2o. La habilitación como depósito privado transitorio no se podrá otorgar a la misma persona jurídica por más de seis (6) meses durante un mismo año, en una jurisdicción aduanera.

PARÁGRAFO 3o. De conformidad con lo previsto en el numeral 3 del artículo [109](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la garantía de los depósitos privados transitorios se otorgará por el término de la habilitación del depósito transitorio.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.2.16.2](#).



ARTÍCULO 149. HABILITACIÓN DE DEPÓSITOS PRIVADOS TRANSITORIOS. El representante legal de la persona jurídica o su apoderado debidamente constituido, deberá formular solicitud escrita sustentando en la misma, alguna de las condiciones establecidas en el artículo anterior, además de cumplir con los requisitos previstos en los artículos [87](#) y [119](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.



ARTÍCULO 150. DEPÓSITOS PRIVADOS AERONÁUTICOS. Las empresas nacionales de transporte aéreo regular de pasajeros y de carga no están obligadas a constituir la garantía establecida en el artículo 94 de esta resolución, para efectos de la autorización de levante del material aeronáutico que se encuentre almacenado en el depósito privado aeronáutico habilitado a su nombre.

Para la habilitación de estos depósitos, se deberá dar cumplimiento a los requisitos previstos en los artículos 94 y 119 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y en el artículo 145 de la presente resolución, en lo que hubiere lugar.



ARTÍCULO 151. HABILITACIÓN DE DEPÓSITOS DE PROVISIONES DE A BORDO PARA CONSUMO Y PARA LLEVAR. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Resolución 185 de 2024, cuyo nuevo texto es el siguiente:> Estos depósitos deberán habilitarse dentro de las instalaciones de los aeropuertos y de los puertos marítimos con operación internacional habilitados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Cuando quien solicite la habilitación sea el titular de un aeropuerto, puerto o muelle con operación internacional, deberá acreditar esta calidad con la correspondiente concesión.

Para la habilitación de estos depósitos, se debe cumplir con los artículos 86, 97 y 119 del Decreto 1165 de 2019 y el artículo 145 de esta Resolución.

PARÁGRAFO. Excepcionalmente podrán concederse habilitaciones de estos depósitos fuera de las instalaciones de los aeropuertos y de los puertos marítimos con operación internacional habilitados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), cuando en los lugares existan limitaciones físicas de espacio, debidamente certificadas por la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil o el concesionario.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 2 de la Resolución 185 de 18 de octubre de 2024, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 46 de 2019 y el artículo 16 de la Resolución número 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.913 de 18 de octubre de 2024. Rige a partir del 3 de noviembre de 2024.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 151. Estos depósitos deberán habilitarse dentro de las instalaciones de los aeropuertos y de los puertos marítimos con operación internacional habilitados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Para la habilitación de estos depósitos, se deberá dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 94 y 119 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

PARÁGRAFO. Excepcionalmente podrán concederse habilitaciones de estos depósitos fuera de las instalaciones de los aeropuertos y de los puertos marítimos con operación internacional habilitados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), cuando en los lugares existan limitaciones físicas de espacio, debidamente certificadas por la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil o el concesionario.



ARTÍCULO 152. MERCANCÍAS QUE PUEDEN SER INTRODUCIDAS A LOS DEPÓSITO PROVISIONES DE A BORDO PARA CONSUMO Y PARA LLEVAR. <Artículo modificado por artículo [3](#) de la Resolución 185 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> En los depósitos de provisiones de a bordo para consumo y para llevar, podrán almacenarse mercancías destinadas al consumo de los pasajeros y miembros de la tripulación de las naves o aeronaves, y las mercancías necesarias para su funcionamiento y conservación, incluyendo los combustibles, carburantes y lubricantes. Se excluyen las piezas de recambio y el equipo del medio de transporte.

En los eventos en que el titular de los depósitos de que trata el presente artículo sea un aeropuerto, muelle, en este depósito también podrán almacenarse mercancías para ser vendidas a las empresas de transporte aéreo y marítimo internacional, siempre que estas estén destinadas exclusivamente a garantizar servicios de operación o mantenimiento a las naves o aeronaves. Se excluyen las piezas de recambio y el equipo del medio de transporte.

Las provisiones de a bordo para la venta a pasajeros y miembros de la tripulación de las naves o aeronaves que pueden almacenarse en estos depósitos, serán las necesarias para proveer el consumo por parte de los pasajeros y la tripulación durante los trayectos del viaje. Por lo tanto, deben venderse al transportado en cantidades razonables para su venta a los pasajeros o tripulantes en las cantidades no comerciales previstas en el artículo [266](#) del Decreto número 1165 de 2019.

La autoridad aduanera realizará los controles correspondientes para verificar que se trata de mercancías necesarias para el correcto funcionamiento de las naves o aeronaves.

En los depósitos de provisiones de a bordo para consumo y para llevar, podrán almacenarse equipo de emergencia, de conformidad con el Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC), previo concepto favorable de la Aeronáutica Civil. Para el efecto, el depósito deberá cumplir con las condiciones de seguridad, almacenamiento y conservación definidas por el fabricante de los equipos, así como con los requisitos, autorizaciones y registros exigidos por la autoridad competente.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [3](#) de la Resolución 185 de 18 de octubre de 2024, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución número [46](#) de 2019 y el artículo [16](#) de la Resolución número [16](#) de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.913 de 18 de octubre de 2024. Rige a partir del 3 de noviembre de 2024..
- Artículo modificado por el artículo [52](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [8559](#) de 2024.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 152. <Artículo modificado por el artículo [52](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En los depósitos de provisiones de a bordo para consumo y para llevar, podrán almacenarse mercancías destinadas al consumo de los pasajeros y miembros de la tripulación de las naves o aeronaves, y las mercancías necesarias para el funcionamiento y la conservación de los mismos, incluyendo los combustibles, carburantes y lubricantes. Se excluyen las piezas de recambio y de repuesto del medio de transporte.

Las provisiones de a bordo para la venta a pasajeros y miembros de la tripulación de las naves o aeronaves, que pueden almacenarse en estos depósitos, serán las contempladas en el artículo [156](#) de la presente resolución.

Por otro lado, en los depósitos de provisiones de a bordo para consumo y para llevar, podrán almacenarse equipos de emergencia, de conformidad con el Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC), previo concepto técnico favorable de la Aeronáutica Civil. Para el efecto, el depósito deberá cumplir con las condiciones de seguridad, almacenamiento y conservación definidas por el fabricante de los equipos, así como con los vistos buenos, autorizaciones y registros exigidos por la autoridad competente.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 152. En los depósitos de provisiones de a bordo para consumo y para llevar, podrán almacenarse mercancías destinadas al consumo de los pasajeros y miembros de la tripulación de las naves o aeronaves, y las mercancías necesarias para el funcionamiento y la conservación de los mismos, incluyendo los combustibles, carburantes y lubricantes. Se excluyen las piezas de recambio y de repuesto del medio de transporte.

Las provisiones de a bordo para la venta a pasajeros y miembros de la tripulación de las naves o aeronaves, que pueden almacenarse en estos depósitos, serán las contempladas en el artículo [156](#) de la presente resolución.

Por otro lado, en los depósitos de provisiones de a bordo para consumo y para llevar, podrán almacenarse equipos de emergencia, de conformidad con el (RAC) Reglamento Aeronáutico Colombiano, RAC 'Normas de Aeronavegabilidad y Operaciones de Aeronaves', numeral 4.5.6.6, 'Equipo de Emergencia', literal d), previo concepto técnico favorable de la Aeronáutica Civil. Para el efecto, el depósito deberá cumplir con las condiciones de seguridad, almacenamiento y conservación definidas por el fabricante de los equipos, así como con los vistos buenos, autorizaciones y registros exigidos por la autoridad competente.

PARÁGRAFO. Para efectos aduaneros, los depósitos de provisiones de a bordo para consumo y para llevar que almacenen equipos de emergencia señalados en el inciso tercero del presente artículo, se considerarán depósitos de tránsito especial.



ARTÍCULO 153. DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍAS EN DEPÓSITOS DE PROVISIONES DE A BORDO, PARA CONSUMO Y PARA LLEVAR. <Artículo modificado por el artículo [53](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En concordancia con lo previsto en el artículo [99](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, para la destrucción de mercancías que se encuentren vencidas, presenten estado de deterioro o descomposición, el depósito de provisiones de a bordo para consumo y para llevar deberá informar sobre la destrucción por escrito al Grupo Interno de Trabajo de Control a Usuarios de Dependencia que haga sus veces de la Dirección Seccional con jurisdicción donde se encuentre el depósito.

indicando:

1. El lugar, fecha y hora de la misma.
2. Las razones que ameritan la destrucción de la mercancía.
3. Nombre e identificación del depósito donde se encuentran las mercancías objeto de la diligencia.
4. <Numeral modificado por el artículo [4](#) de la Resolución 185 de 2024. El nuevo texto es el siguiente Documento de transporte o planilla de envío, cuando no se trate de mercancía nacional o nacionalizada

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [4](#) de la Resolución 185 de 18 de octubre de 2024, 'por la cual modifica parcialmente la Resolución número [46](#) de 2019 y el artículo [16](#) de la Resolución número 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.913 de 18 de octubre de 2024. Rige a partir del 3 de noviembre de 2024..

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

4. Documento de transporte, planilla de envío.
5. Descripción de la mercancía.
6. Permisos y autorizaciones de salud y medio ambiente respectivas cuando dé lugar a ello.

Dicho informe deberá ser presentado por lo menos con dos (2) días de antelación a la fecha programada para la diligencia o inmediatamente ocurra el hecho en aquellos casos que no es posible prever.

De la diligencia de destrucción de la mercancía, y su resultado, se deberá levantar acta, firmada por los intervinientes. La autoridad aduanera podrá estar presente al momento de realizarse la diligencia.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [53](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 153. En concordancia con lo previsto en el artículo [99](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, para la destrucción de mercancías que se encuentren vencidas, presenten grave estado de deterioro o descomposición, el depósito de provisiones de a bordo para consumo y para llevar deberá solicitar destrucción por escrito al Grupo Interno de Trabajo de Control a Usuarios, o la dependencia que le haga sus veces de la Dirección Seccional con jurisdicción donde se encuentre el depósito, indicando:

1. El lugar, fecha y hora de la misma.
2. Las razones que ameritan la destrucción de la mercancía.
3. Nombre e identificación del depósito donde se encuentran las mercancías objeto de la diligencia.
4. Documento de transporte, planilla de envío.
5. Descripción de la mercancía.
6. Permisos y autorizaciones de salud y medio ambiente respectivas cuando dé lugar a ello.

Dicha solicitud deberá ser presentada por lo menos con ocho (8) días de antelación a la fecha programada para la diligencia o inmediatamente ocurra el hecho en aquellos casos que no es posible prever.

De la diligencia de destrucción de la mercancía, y su resultado, se deberá levantar acta, firmada por quienes en ella intervinieron. La autoridad aduanera podrá estar presente al momento de realizarse la diligencia.



ARTÍCULO 154. INFORMES BIMESTRALES DE LOS DEPÓSITOS DE PROVISIONES DE A BORDO PARA CONSUMO Y PARA LLEVAR. <Artículo modificado por el artículo [54](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El depósito de provisiones de a bordo para consumo y para llevar deberá presentar bimestralmente a la División de Gestión de la Operación Aduanera, o la dependencia que haga sus veces, el informe de movimiento de entrada y salida de mercancía del depósito. Dicho informe deberá ser presentado, dentro de los quince (15) días siguientes a la finalización de cada bimestre, indicando con relación a los ingresos, salidas y destrucciones de las mercancías, lo siguiente:

1. Cantidad y valor en dólares de los Estados Unidos de América
2. Descripción e identificación.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [54](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 154. El depósito de provisiones de a bordo para consumo y para llevar deberá presentarse bimestralmente a la División de Gestión de la Operación Aduanera, o la dependencia que haga su informe de movimiento de entrada y salida de mercancía del depósito. Dicho informe podrá ser presentado en medio magnético, dentro de los quince (15) días siguientes a la finalización de cada bimestre calendario, indicando lo siguiente:

1. Cantidad y valor en dólares de los Estados Unidos de América de los ingresos y salidas de mercancía del depósito.
2. Descripción e identificación de las mercancías ingresadas al depósito.
3. Cantidad y valor en dólares de los Estados Unidos de América de las mercancías egresadas del depósito.
4. Cantidad y descripción de mercancía destruida.



ARTÍCULO 155. DEPÓSITOS FRANCO. Para la habilitación de estos depósitos, se deberá dar cumplimiento a lo previsto en los artículos [101](#) y [119](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [29274](#) de 2019.

ARTÍCULO 156. MERCANCÍA PARA ALMACENAMIENTO Y VENTA EN LOS DEPÓSITOS FRANCO. <Artículo modificado por el artículo [55](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En los depósitos franco se podrán almacenar mercancías nacionales, nacionalizadas o extranjeras, para la venta en cantidades no comerciales, a viajeros que ingresen desde el exterior o en el territorio aduanero nacional o se encuentren en tránsito.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [55](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [8559](#) de 2024

Oficio DIAN [29274](#) de 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 156. MERCANCÍA QUE SE PUEDE EXPENDER EN LOS DEPÓSITOS FRANCOS. Las mercancías extranjeras que pueden expender los depósitos francos a los viajeros al exterior, en los puertos marítimos y aeropuertos son: Bebidas y líquidos alcohólicos, artículos de confitería, preparaciones alimenticias, cigarrillos, cigarros y demás tabacos, perfumes y aguas de tocador, preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel, antisolares y bronceadores, preparaciones manicuras o pedicuros, preparaciones capilares, preparaciones para higiene bucal o dental, hilo dental, preparaciones para antes y después del afeitado, desodorantes, jabones de tocador, rollos fotográficos, artesanías, estatuillas y demás artículos de adorno, artículos de cuero, pañuelos, corbatas y bufandas, paraguas y bastones, artículos de joyería y orfebrería, bisutería, máquinas de escribir, calculadora bolsillo, computadores portátiles, pilas eléctricas, planchas eléctricas, afeitadoras y máquinas de cortar pelo, secadores de pelo, lámparas eléctricas portátiles, teléfonos, grabadoras portátiles, discos compactos, radioreceptores, reproductores de DVD, reproductores de audio y video y sus accesorios, televisores hasta de 10 pulgadas, pantallas de plasma y LCD hasta de 23 pulgadas, filmadores de video, accesorios para cámaras y filmadores de video, instrumentos musicales, gafas de sol, binoculares, cámaras fotográficas y flashes, relojes de pulsera, bolsillo y despertadores, pulseras para reloj, juguetes, juegos, artículos para recreo o deporte, surtidos de viaje para aseo personal, libros, bolígrafos, estilógrafo, lapiceros y lápices, encendedores y mecheros, pipas y boquillas para cigarros o cigarrillos, confección y calzado'.

Se consideran 'portátiles' los artículos que pueden funcionar autónomamente por medio de batería corriente y baterías, y cuyo peso y volumen les permite ser transportados en el interior de la nave aeronave, en el sitio destinado al pasajero.

Por ningún motivo podrán exhibirse estas mercancías ni tomarse pedidos de las mismas fuera de la aduanera internacional.

PARÁGRAFO. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo [103](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, excepcionalmente procederá la entrega de las mercancías de que trata el presente artículo en las instalaciones de los depósitos francos, al momento de su venta al viajero al exterior.



ARTÍCULO 157. DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍAS EN DEPÓSITOS FRANCOS. <Artículo modificado por el artículo [56](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En concordancia con lo previsto en el artículo [103](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, para la destrucción de mercancías que se encuentren vencidas, que presenten grave estado de deterioro o descomposición y mercancías probadores para dar a conocer una marca, el depósito franco deberá informar sobre la destrucción a la División de Viajeros o la dependencia que haga sus veces de la Dirección Seccional con jurisdicción en el lugar donde se encuentre el depósito, indicando:

1. El lugar, fecha y hora de la misma.
2. Las razones que ameritan la destrucción de la mercancía.
3. Nombre e identificación del depósito donde se encuentran las mercancías objeto de la diligencia.
4. Documento de transporte, planilla de envío, Declaración de Exportación cuando sea el caso.
5. Descripción de la mercancía.

6. Permisos y autorizaciones de salud y medio ambiente respectivas cuando haya lugar a ello.

Dicho informe deberá ser presentado por lo menos con dos (2) días de antelación a la fecha programada para la diligencia o inmediatamente ocurra el hecho en aquellos casos que no es posible prever.

De la diligencia de destrucción de la mercancía, y su resultado, se deberá levantar acta, firmada por quienes en ella intervinieron. La autoridad aduanera podrá estar presente al momento de realizarse la diligencia.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [56](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 157. En concordancia con lo previsto en el artículo [103](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, para la destrucción de mercancías que se encuentren vencidas según sticker del fabricante, presenten grave estado de deterioro o descomposición, el depósito franco deberá solicitar la destrucción por escrito a la División de Viajeros o la dependencia que haga sus veces de la Dirección Sección de Aduanas en la jurisdicción donde se encuentre el depósito, indicando:

1. El lugar, fecha y hora de la misma.
2. Las razones que ameritan la destrucción de la mercancía.
3. Nombre e identificación del depósito donde se encuentran las mercancías objeto de la diligencia.
4. Documento de transporte, planilla de envío, Declaración de Exportación cuando sea el caso.
5. Descripción de la mercancía.
6. Permisos y autorizaciones de salud y medio ambiente respectivas cuando haya lugar a ello.

Dicha solicitud deberá ser presentada por lo menos con ocho (8) días de antelación a la fecha programada para la diligencia o inmediatamente ocurra el hecho en aquellos casos que no es posible prever.

De la diligencia de destrucción de la mercancía, y su resultado, se deberá levantar acta, firmada por quienes en ella intervinieron. La autoridad aduanera podrá estar presente al momento de realizarse la diligencia.

ARTÍCULO 158. OPERACIONES PERMITIDAS PARA MERCANCÍAS ALMACENADAS EN DEPÓSITOS FRANCO. <Artículo modificado por el artículo [57](#) de la Resolución 39 de 2021. El texto es el siguiente:> La autoridad aduanera podrá autorizar las siguientes operaciones:

1. La reimportación en el mismo estado de las mercancías nacionales que hayan sido introducidas al depósito franco, siempre y cuando se acrediten los requisitos y documentos establecidos en el artículo 103 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.
2. Someter por parte del titular de la habilitación del depósito franco, a la modalidad de reembarque, mercancías de procedencia extranjera, de conformidad con el artículo [108](#) del Decreto 1165 de 2019.
3. El reingreso de mercancías a zona franca, cuando han sido objeto de la operación prevista en el artículo 103 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

[104](#) del Decreto 1165 de 2019.

4. La importación de mercancías de procedencia extranjera que hayan sido introducidas a un depósito bajo la modalidad que corresponda, cuando la habilitación quede sin efecto o sea cancelada por el é competente, dentro del mes siguiente a su ocurrencia.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [57](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [20986](#) de 2025

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 158. REIMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS NACIONALES. La autoridad aduanera autorizará la reimportación en el mismo estado de las mercancías nacionales que hayan sido introducidas a un depósito franco, siempre y cuando se acrediten los requisitos y documentos establecidos en el artículo [198](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.



ARTÍCULO 159. INFORME BIMESTRAL DE LOS DEPÓSITOS FRANCOS. <Artículo modificado por el artículo [58](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Cada depósito franco habilitado dentro de los quince (15) días siguientes a la finalización de cada bimestre calendario, deberá presentar a la División de Gestión de Operación Aduanera, o la dependencia que haga sus veces, el informe de entradas y salidas de mercancía del inventario del depósito, indicando lo siguiente:

1. Descripción genérica, marca y demás características de la mercancía.
2. Inventario inicial y final, compras, ventas, reimportaciones, reembarques y destrucciones del período respectivo.
3. Valor unitario de compra y venta en dólares de los Estados Unidos de América.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [58](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [905178](#) de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 159. Cada depósito franco habilitado deberá presentar bimestralmente a la División Gestión de Operación Aduanera, o la dependencia que haga sus veces, el informe de movimiento entrada y salida de mercancía del depósito. Dicho informe podrá ser presentado en medio magnético dentro de los quince (15) días siguientes a la finalización de cada bimestre calendario, indicando lo siguiente:

1. Descripción genérica, marca y demás características.
2. Inventario inicial, inventario final, compras y ventas del período respectivo.
3. Valor unitario de compra y valor unitario de venta en dólares de los Estados Unidos de América.



ARTÍCULO 160. GARANTÍA DEPÓSITOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS. <Artículo modificado por el artículo 59 de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de lo establecido en los artículos 109, 513, 515 y 517 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Tratándose de los depósitos señalados en los numerales 1 y 2 del artículo 109 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019:

1.1. Para determinar el valor en aduanas de las mercancías almacenadas, solo se tendrán en cuenta los montos de las mercancías declaradas bajo las modalidades de importación ordinaria y temporales por reexportación en el mismo Estado que hubiere almacenado el depósito público y/o privado, según corresponda, durante el año inmediatamente anterior a la renovación.

1.2. <Ver Notas del Editor> No formarán parte de la base para la renovación de la garantía, las importaciones de mercancías cuyo importador sea una persona jurídica que tenga la calidad de usuario aduanero permanente o usuario altamente exportador que hayan sido almacenadas en el correspondiente depósito público y/o privado, según corresponda, y que hubiesen obtenido la respectiva autorización de importación por adelantado.

Notas del Editor

- Destaca el editor que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 766 del Decreto 1165 de 2019, los Usuarios Aduaneros Permanente y los Usuario Altamente Exportador perdieron su vigencia.

1.3. Si el valor en aduanas de las mercancías almacenadas es cero o si durante el año anterior a la renovación, no se realizaron operaciones, la garantía se constituirá por el valor exigido en los incisos de los numerales 1 y 2 del artículo 109 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, según corresponda.

2. Tratándose de los depósitos señalados en los numerales 4 y 7 del artículo 109 y en los artículos 513 y 517 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, si durante el año anterior a la renovación no se realizaron operaciones, la garantía se constituirá por el valor exigido para la garantía inicial.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 59 de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [3521](#) de 2025

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 160. Para efectos de lo establecido en el artículo [109](#) del Decreto 1165 del 2 de julio 2019, se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Tratándose de los depósitos señalados en los numerales 1 y 2 del citado artículo:

1.1. Para determinar el valor en aduanas de las mercancías almacenadas, solo se tendrán en cuenta los montos de las mercancías declaradas bajo las modalidades de importación ordinaria y temporales reexportación en el mismo estado, que hubiere almacenado el depósito público y/o privado, según corresponda, durante el año inmediatamente anterior a la renovación.

1.2. No formarán parte de la base para la renovación de la garantía, las importaciones de mercancías cuyo importador sea una persona jurídica que tenga la calidad de usuario aduanero permanente o usuario altamente exportador que hayan sido almacenadas en el correspondiente depósito público y/o privado según corresponda y que hubiesen obtenido la respectiva autorización de levante.

1.3. Si el valor en aduanas de las mercancías almacenadas es cero o si durante el año anterior a la renovación no se realizaron operaciones, la garantía se constituirá por el valor exigido en los incisos primero de los numerales 1 y 2 del artículo [109](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, según corresponda.

2. Tratándose de los depósitos señalados en los numerales 4 y 7 del mismo artículo, si durante el año anterior a la renovación no se realizaron operaciones, la garantía se constituirá por el valor exigido en la garantía inicial.

CAPÍTULO 6.

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA INTERNACIONAL.



ARTÍCULO 161. REQUISITOS PARA HABILITACIÓN DE LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA INTERNACIONAL. En cumplimiento de lo establecido en el artículo [93](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, para obtener la habilitación como Centro de Distribución Logística Internacional deberán acreditar los siguientes requisitos:

1. Tener en su objeto social principal, entre otras, las actividades descritas en el artículo [91](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

2. Suministrar el nombre y número de identificación de los representantes legales, los miembros de la directiva, socios, accionistas y controlantes directos e indirectos.

3. Certificado de composición accionaria vigente al momento de la solicitud, suscrito por su Revisor Contador, y el Representante Legal.

4. Manifestación escrita del solicitante o de su representante legal, en la que se indique lo establecido en el numeral 9 del artículo [93](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

5. Infraestructura Física:

5.1 <Numeral modificado por el artículo [60](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Demostrar la propiedad o tenencia del inmueble sobre el que se solicita la habilitación y allegar certificado de tradición actualizado no mayor a tres (3) meses.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [60](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

- 5.1. Allegar el documento idóneo que acredite la propiedad o tenencia del área para la cual se solicita la habilitación.
- 5.2. El área para la cual se solicita la habilitación deberá ser continua y estar físicamente delimitada por cerramiento definitivo.
- 5.3. Las áreas de almacenamiento, deberán contar con control de acceso de ingreso y salida de mercancías, personas y vehículos.
- 5.4. Zona para control aduanero, el área requerida para estas zonas dependerá del movimiento y volumen de las operaciones. Deberán contar con zonas de circulación, áreas adecuadas para revisión e inspección de mercancía, las cuales deberán estar demarcadas y contar con señalización.
- 5.5. Área de oficinas para los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que deberán contar con:
 - 5.5.1. Punto de atención al usuario aduanero, con acceso independiente a las áreas administrativas y operativas.
 - 5.5.2. Oficinas independientes para cada autoridad, que cuenten con áreas de archivo, rack y acceso a computadores, lockers, sala de juntas, baños, cocineta y comedor.
 - 5.5.3. Las oficinas deberán tener ventanas que permitan una directa observación hacia las áreas de control y inspección de exportación e importación.
 - 5.5.4. Disponer de puestos de trabajo para los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dotada de computadores, accesos a puntos de voz y datos, impresoras y fotocopadoras. La cantidad de puestos de trabajo y de la dotación dependerá del volumen de la operación.
 - 5.5.5. Zonas para control aduanero, el área para estas zonas deberá contar con zonas de circulación, áreas adecuadas para la inspección y revisión de mercancías, las cuales deberán estar demarcadas y señalizadas, contar con cámaras de seguridad e iluminación.
- 5.6. Adjuntar plano general del área para la cual se solicita la habilitación en formato pliego o medio que debe contener:
 - 5.6.1. Localización geográfica general del predio en la zona, sector o manzana.

5.6.2. Ubicación del norte.

5.6.3. Cuadro de linderos generales indicando longitud en metros lineales y descripción de cada uno (norte, sur, oriente y occidente).

5.6.4. Cuadro de convenciones.

5.6.5. Resaltar el área objeto de habilitación.

5.6.6. Todas las áreas enunciadas deben estar debidamente georreferenciadas perimetralmente, en e de coordenadas Magna Sirgas.

5.6.7. Rótulo que especifique: Razón social, dirección del predio, matrícula inmobiliaria, contenido plano, fecha, escala y firma del profesional en arquitectura, o ingeniería civil o ingeniería catastral (topografía que lo elaboró.

5.6.8. <Numeral modificado por el artículo [60](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales de quien elaboró los planos, expedidos por la Entidad que regula la profesión, con una expedición no superior a treinta (30) días.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [60](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

5.6.8. Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales expedido por la Entidad que regula la profesión, con una vigencia no superior a 30 días.

5.7. Adjuntar plano del área específica en formato pliego o medio pliego que debe contener:

5.7.1. Linderos específicos trazados y acotados (Norte, Sur, Oriente, Occidente).

5.7.2. Indicar el área específica objeto de la solicitud en color o achurado diferente.

5.7.3. Mostrar la ubicación de cámaras de seguridad.

5.7.4. Señalar el norte.

5.7.5. Incluir un cuadro de linderos específicos de cada una de las áreas objeto de la solicitud, indicando longitud en metros lineales y descripción en texto de cada uno (norte, sur, oriente y occidente).

5.7.6. Identificar todas las puertas de acceso peatonal y vehicular.

5.7.7. Identificar vías de acceso y flujos de circulación de vehículos y/o camiones.

5.7.8. Cuadro de convenciones.

5.7.9. Todas las áreas enunciadas deben estar debidamente georreferenciadas perimetralmente, en e de coordenadas Magna Sirgas.

5.7.10. Rótulo que especifique: Razón social, dirección del predio, matrícula inmobiliaria, contenido plano, fecha, escala y firma del profesional en arquitectura, o ingeniería civil o ingeniería catastral o topografía que lo elaboró.

5.7.11. <Numeral modificado por el artículo [60](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales de quien elaboró los planos, expedidos por la Entidad que regula la profesión, con una expedición no superior a treinta (30) días.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [60](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

5.7.11. Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales expedidos por la Entidad que regula la profesión, con una vigencia no superior a 30 días.

6. El cumplimiento del cronograma a que hace referencia el numeral 12 del artículo [93](#) del Decreto 2 de julio de 2019, no podrá superar los tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución de habilitación, so pena de quedar sin efecto la habilitación sin necesidad de acto administrativo que a ello declare. Mientras no haya cumplido en su totalidad este cronograma no se podrán iniciar las actividades en el área para las cuales fue habilitada.

7. Presentar certificación suscrita por el representante legal en la que se indique que las características técnicas de construcción de las bodegas, tanques, patios, oficinas, silos y las vías de acceso, son adecuadas para el tipo, naturaleza, características, volumen y peso de las mercancías que se pretenden almacenar. Igualmente deberá indicar el movimiento y volumen de mercancías estimado al iniciar operaciones.

8. Infraestructura Administrativa:

8.1. El Representante Legal deberá aportar certificado en el que se describa la infraestructura administrativa de la sociedad.

8.2 <Numeral modificado por el artículo [60](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Relación de las personas que manejan las operaciones de comercio exterior y hojas de vida de las mismas en las que se indique nombres, identificación, educación formal y experiencia laboral.

Se entenderán como personas que manejan las operaciones de comercio exterior, las siguientes:

8.2.1. Las personas que en representación del solicitante, actuarán a través de los servicios informáticos electrónicos para el cumplimiento de las obligaciones y trámites establecidos en la normatividad administrativa vigente.

8.2.2. Las personas que acorde a las exigencias de ley se encuentren facultadas por el solicitante, para presentar ante la autoridad aduanera y atender las visitas y actuaciones de la misma.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [60](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

8.2. Adjuntar certificación suscrita por el representante legal en la que se relacione los nombres de personas encargadas del cumplimiento de los trámites aduaneros.

8.3 <Numeral modificado por el artículo [60](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Acreditar que las personas que manejan las operaciones de comercio exterior cuentan con dos (2) años de experiencia certificada en actividades de comercio exterior y título profesional, tecnólogo o técnico en comercio exterior o carreras afines de acuerdo con los núcleos básicos del conocimiento determinados por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) o título de bachiller. En sustitución del título se podrán acreditar tres (3) años adicionales de experiencia relacionados con actividades de comercio exterior.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [60](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

8.3. Acreditar que las personas encargadas del cumplimiento de los trámites aduaneros, cumplen las siguientes condiciones:

Título profesional o Título de Técnico o Título de bachiller con dos (2) años de experiencia certificada en actividades de comercio exterior. En sustitución del título se podrán acreditar dos (2) años de experiencia relacionados con actividades de comercio exterior.

9. La infraestructura Informática, Tecnológica, y de Comunicaciones, se acreditará mediante certificación del representante legal, indicando que cuenta con dispositivos equipados con el software adecuado (sistema operativo, navegador de internet, paquete ofimático y otros) y son compatibles para el acceso y uso de servicios informáticos electrónicos, respetando los protocolos y procedimientos establecidos y debiendo contar con la capacidad para realizar trámites y operaciones ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y que cuenta con una red de comunicaciones que permita el acceso a los dispositivos fijos, móviles, o portátiles.

10. Infraestructura de Seguridad.

10.1. Vigilancia y seguridad: Allegar copia del contrato de vigilancia y seguridad vigente o certificación de vigencia de dicho contrato, expedida por la empresa que presta el servicio con una vigencia no superior a 365 días. En el caso que la vigilancia y seguridad sea prestada por el mismo usuario aduanero, se deberá allegar la licencia vigente expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

La empresa que realice la vigilancia y seguridad debe contar con licencia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y contar con sucursal o agencia autorizada en el lugar donde se presta el servicio.

servicio cuando así lo requiera la Superintendencia.

10.2. Cámaras de Seguridad: deberá contar con cámaras de vigilancia, indicando cantidad, ubicación tipo de cámara si son fijas o domo, las cámaras deben cubrir el perímetro y el área de almacenamiento contar con centro de monitoreo.

10.3. Informar el Sistema de control de incendios a implementar o implementado en el área a habilitar.

11. <Numeral modificado por el artículo [60](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente. Para efectos de lo señalado en el inciso segundo del artículo [91](#) del Decreto 1165 de 2019, se entenderán los centros de distribución logística internacional cuentan con lugares de ingreso y/o salida de mercancías bajo control aduanero habilitados, cuando estos se encuentren ubicados en puertos, aeropuertos o infraestructuras logísticas especializadas (ILE) que cuenten con lugares de ingreso y/o salida de mercancías bajo control aduanero habilitados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [60](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

11. Se entenderá que el concepto al que hace referencia el numeral 11 del artículo [93](#) del Decreto del 2 de julio de 2019, es favorable cuando la calificación de riesgo realizada por la Coordinación de Administración y perfilamiento de riesgos de la Subdirección de Análisis Operacional o la dependencia que haga sus veces de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sea medio o bajo.

12. <Numeral modificado por el artículo [60](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente. Acreditar que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tendrá acceso en las instalaciones del depósito o de manera remota, en tiempo real a las imágenes de las cámaras que tienen cobertura en las áreas de ingreso, salida, almacenamiento e inspección de las mercancías, así como en todas las áreas en las que hubiere intervención de la autoridad aduanera.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [60](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

12. Garantizar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el acceso en las instalaciones del depósito o de manera remota, en tiempo real a las imágenes de las cámaras que tienen cobertura en las áreas de ingreso, salida, almacenamiento e inspección de las mercancías, así como en todas las áreas en las que hubiere intervención de la autoridad aduanera.

13. <Numeral adicionado por el artículo [60](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente.

Para efectos de lo señalado en el parágrafo 2 del artículo [93](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el requisito se acreditará allegando certificación en la que se indique la fecha en la cual se implementó el sistema, así como la norma y entidad que lo exigió.

Notas de Vigencia

- Numeral adicionado por el artículo [60](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo adicionado por el artículo [60](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Una vez vencido el término señalado en el numeral 6 del presente artículo, la Dirección Seccional de la jurisdicción donde se encuentre ubicada el área habilitada verificará el cumplimiento de los cronogramas.

Vencido el término a que hace referencia el numeral 10 del artículo [93](#) del Decreto 1165 de 2019, la Coordinación de Control y Prevención de Lavado de Activos de la Dirección de Gestión de Fiscalización, o la dependencia que haga sus veces, verificará el cumplimiento del cronograma.

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo [60](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.



ARTÍCULO 162. PROCEDIMIENTO APLICABLE A LAS MERCANCÍAS EN LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA INTERNACIONAL. <Artículo modificado por el artículo [62](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> De conformidad con lo señalado en el artículo 162 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, las mercancías que ingresen y salgan de estos centros, cumplirán con lo siguiente:

1. Mercancías extranjeras:

La entrega de mercancías a los centros de distribución logística internacional, se hará con la planilla de envío, según el caso.

Cuando el titular de la habilitación del Centro de Distribución Logística Internacional sea el mismo del puerto, se exceptúa de la obligación de elaborar la planilla de envío.

Una vez recibidas las mercancías en los Centros de Distribución Logística Internacional se hará la recepción.

Cuando las mercancías almacenadas en un Centro de Distribución Logística Internacional vayan a salir al resto del territorio aduanero nacional, se deben someter a un régimen de importación con el pago de los tributos aduaneros a que haya lugar.

Cuando las mercancías vayan a salir al exterior, se someterán al reembarque.

2. Mercancías nacionales o en libre circulación.

El ingreso de mercancía nacional o en libre circulación a un Centro de Distribución Logística Internacional debe informarse al puerto, aeropuerto o infraestructuras logísticas especializadas (ILE), donde esté el Centro, a través de una comunicación enviada por el propietario de la mercancía o su representante, en la que indique la descripción general de la mercancía, cantidad de bultos y el Centro de Distribución Logística.

Internacional al cual va a ingresar.

Los Centros de Distribución Logística Internacional controlarán el ingreso y salida de estas mercancías registrando en sus sistemas como mínimo la siguiente información, datos del titular de la mercancía, cantidad de bultos, peso, descripción general de las mismas y propósitos de almacenamiento.

Para las mercancías objeto de exportación que estén en un Centro de Distribución Logística Internacional ubicado en el lugar de embarque, la solicitud de autorización de embarque, se entiende autorizada y presentada en el mismo lugar.

Cuando tales mercancías regresen al resto del territorio aduanero nacional, se registra su salida en los sistemas informáticos propios del Centro de Distribución Logística Internacional, caso en el cual no es necesario que se sometan a un régimen aduanero.

3. Preparación para la distribución y mejoramiento o acondicionamiento de la presentación de mercancías que permanecen en los Centros de Distribución Logística Internacional.

Siempre que la operación no altere o modifique la naturaleza de las mercancías que permanecen en los Centros de Distribución Logística Internacional o no afecten la base gravable de las mercancías extranjeras, en las operaciones de preparación para la distribución y mejoramiento o acondicionamiento de la presentación de las mercancías, en las que se involucren mercancías nacionales o en libre circulación y extranjeras, las mercancías se someterán al ingreso y salida a lo previsto en los numerales 1, 2 y 4, sin que para el efecto se exija la individualización de las mercancías.

4. Mercancías en proceso de finalización de una importación temporal o de transformación y/o ensamble.

El ingreso de estas mercancías a los Centros de Distribución Logística Internacional, se hará con la modalidad de recepción, indicando como mínimo datos del declarante de la mercancía, la modalidad a la que se someterá, cantidad de bultos, peso y descripción general de las mismas.

Una vez ingresadas, las mercancías podrán permanecer por el término previsto en el artículo 92 del 1165 del 2 de julio de 2019. La permanencia de las mercancías en los centros no implica la ampliación del plazo de finalización de la modalidad, según corresponda y el responsable de la finalización de la misma será el declarante.

Cuando tales mercancías salgan al exterior, se someterán a la modalidad de exportación que corresponda. Cuando regresen al resto del territorio aduanero nacional, deberá descargarse del sistema de inventarios del Centro de Distribución Logística Internacional y de ser procedente cumplirse las condiciones que para el efecto establezca la modalidad de importación correspondiente.

5. Destrucción de mercancías.

Aquellas mercancías que presenten grave estado de deterioro, descomposición, daño total o demérito absoluto, podrán ser destruidas bajo la responsabilidad del titular de la habilitación del Centro de Distribución Logística Internacional, este deberá informar a la Dirección Seccional con jurisdicción en el lugar donde encuentre ubicado el CDLI sobre la práctica de la diligencia de destrucción de la mercancía, indicando:

5.1. El lugar, fecha y hora de la misma.

5.2. Las razones que ameritan la destrucción de la mercancía.

5.3. Nombre e identificación del propietario o tenedor de las mercancías objeto de la diligencia.

5.4. Documento de transporte con que fueron introducidas las mercancías.

5.5. Descripción de la mercancía.

5.6. Permisos y autorizaciones de salud y medio ambiente respectivas.

Dicha información deberá ser remitida con una anticipación mínima de dos (2) días hábiles a la fecha programada para la diligencia o inmediatamente ocurra el hecho en aquellos casos que no es posible.

De esta diligencia el titular elaborará el acta correspondiente que suscribirán los participantes en la diligencia.

6. Informes periódicos

El informe a que hace referencia el numeral 2 del artículo [111](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2010 deberá presentarse en forma anual, a más tardar el 30 de abril de cada año, con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, al Grupo Interno de Trabajo de Control a Usuarios o la dependencia o sus veces, de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas o de Aduanas de la jurisdicción donde se encuentre el CDLI, relacionando:

1. Mercancía nacional o nacionalizada o mercancía extranjera.
2. Planilla de entrega o planilla de envío, cuando corresponda y planilla de recepción y fechas.
3. Descripción genérica de las mercancías, cantidad, peso.
4. Número del documento de transporte y fecha, cuando haya lugar.
5. Destino de las mercancías que comprende:

5.1 Régimen al que se sometió y número y fecha de declaración aduanera.

5.2 Destrucción.

5.3 Reingreso al Territorio Aduanero Nacional de mercancía nacional o nacionalizada o mercancía en proceso de finalización de una importación temporal o de transformación y/o ensamble.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [62](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 162. En aplicación al artículo [91](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, las mercancías que ingresen y salgan de estos centros, tendrán el siguiente procedimiento:

1. Mercancías extranjeras:

La entrega de mercancías a los centros de distribución logística internacional, se hará con la planilla de entrega o con la planilla de envío, según el caso.

En el documento de transporte que ampara carga con destino a un Centro de Distribución Logística

Internacional, se debe informar el código de identificación asignado al Centro de Distribución Logística Internacional por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), además de la disposición de la carga que se indique en el mismo documento.

Cuando el titular de la habilitación del Centro de Distribución Logística Internacional sea el mismo titular del puerto, se exceptúa de la obligación de elaborar la planilla de envío.

Una vez recibidas las mercancías en los Centros de Distribución Logística Internacional se hará la planilla de recepción.

Cuando las mercancías almacenadas en un Centro de Distribución Logística Internacional vayan al resto del territorio aduanero nacional, se deben someter a un régimen de importación con el pago de los tributos aduaneros a que haya lugar.

Cuando vayan a salir al exterior, se someterán al reembarque y no a un régimen aduanero de exportación.

2. Mercancías nacionales o en libre circulación.

El ingreso de mercancía nacional o en libre circulación a un Centro de Distribución Logística Internacional, debe informarse al puerto o aeropuerto, donde esté ubicado el Centro, a través de una comunicación enviada por el propietario de la mercancía o su representante, donde indique la descripción general de la mercancía, cantidad de bultos y el Centro de Distribución Logística Internacional al que va a ingresar.

La recepción en los Centros de Distribución Logística Internacional se hará con la planilla de recepción indicando como mínimo datos del titular de la mercancía, cantidad de bultos, peso, descripción general de las mismas y propósitos de almacenamiento.

Para las mercancías objeto de exportación que estén en un Centro de Distribución Logística Internacional ubicado en el lugar de embarque, la solicitud de autorización de embarque, se entiende autorizada cuando se presenta en el mismo lugar.

Cuando tales mercancías regresen al resto del territorio aduanero nacional, se registra su salida en los sistemas informáticos propios del Centro de Distribución Logística Internacional, caso en el cual es necesario que se sometan a un régimen aduanero.

3. Preparación para la distribución y mejoramiento o acondicionamiento de la presentación de mercancías que permanecen en los Centros de Distribución Logística Internacional.

Siempre que la operación no altere o modifique la naturaleza de las mercancías que permanecen en el Centro o no afecten la base gravable de las mercancías extranjeras, en las operaciones de preparación para la distribución y mejoramiento o acondicionamiento de la presentación de las mercancías, cuando se involucren mercancías nacionales o en libre circulación y extranjeras, las mercancías se someten para su ingreso y salida a lo previsto en los numerales 1, 2 y 4, sin que para el efecto se exija la individualización de las mercancías.

4. Mercancías en proceso de finalización de una importación temporal o de transformación y/o en

La recepción en los Centros de Distribución Logística Internacional, se hará con la planilla de recepción indicando como mínimo datos del declarante de la mercancía, la modalidad a la que está sometida, cantidad de bultos, peso y descripción general de las mismas.

Una vez ingresadas, las mercancías podrán permanecer por el término previsto en el artículo [92](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019. La permanencia de las mercancías en los centros, en ningún caso implicará la ampliación del plazo de finalización de la modalidad, según corresponda y en todo caso responsable de la finalización de la modalidad será el declarante.

Cuando tales mercancías salgan al exterior, se someterán a la modalidad de exportación o a la reexportación, según corresponda. Si regresan al resto del territorio aduanero nacional, deben someterse a una modalidad de importación con el pago de los tributos aduaneros a que haya lugar en el forma establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DL

5. Destrucción de mercancías.

Aquellas mercancías que presenten grave estado de deterioro, descomposición, daño total o demé absoluto, podrán ser destruidas bajo la responsabilidad del titular de la habilitación del Centro de Distribución Logística Internacional, este deberá informar por escrito, o a través del servicio informático a la Dirección Seccional con jurisdicción donde se encuentre ubicado el CDLI sobre la práctica de diligencia de destrucción de la mercancía, indicando:

5.1. El lugar, fecha y hora de la misma.

5.2. Las razones que ameritan la destrucción de la mercancía.

5.3. Nombre e identificación del propietario o tenedor de las mercancías objeto de la diligencia.

5.4. Documento de transporte con que fueron introducidas las mercancías.

5.5. Descripción de la mercancía.

5.6. Permisos y autorizaciones de salud y medio ambiente respectivas.

Dicha información deberá ser remitida con una anticipación mínima de dos (2) días hábiles a la fecha programada para la diligencia o inmediatamente ocurra el hecho en aquellos casos que no es posible prever.

De esta diligencia el titular elaborará el acta correspondiente que suscribirán los participantes en la diligencia.

PARÁGRAFO 1o. La planilla de entrega será elaborada en los sistemas informáticos propios del aduanero. La información de la planilla de recepción en los casos de mercancía nacional o libre circulación y de la planilla de entrega, se remitirá mensualmente en forma consolidada a la División de Gestión de la Operación Aduanera o quien haga sus veces, de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas o de Aduanas de la jurisdicción donde se encuentre la mercancía.

PARÁGRAFO 2o. Cuando el documento de transporte señale que la carga ingresará a un Centro de Distribución Logística Internacional, y ampare mercancías que serán sometidas a distintos destinos aduaneros, para cada uno de tales destinos, deberá acompañarse el documento que soporte la operación comercial, junto con la copia del documento de transporte mediante el cual ingresó la mercancía a

En el informe señalado en el numeral 2 del artículo [111](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se deberá registrar por cada uno de los documentos de transporte, los regímenes o modalidades a los que sometan las mercancías.

CAPÍTULO 7.

ZONAS DE VERIFICACIÓN PARA LA MODALIDAD DE TRÁFICO POSTAL Y ENVÍOS UR



ARTÍCULO 163. REQUISITOS GENERALES PARA LA HABILITACIÓN DE LAS ZONAS DE VERIFICACIÓN PARA LA MODALIDAD DE TRÁFICO POSTAL Y ENVÍOS URGENTES. <A> modificado por el artículo [63](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de lo establecido en los artículos [120](#), [121](#) y [132](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. Certificado de composición accionaria del solicitante vigente a la fecha de la solicitud, indicando identificación, porcentaje de participación de los socios y accionistas cuya participación supere el treinta por ciento (30%). También se deberán indicar los controlantes directos e indirectos.

2. Infraestructura administrativa:

2.1. Hojas de vida de los representantes legales, los miembros de la junta directiva y de los socios cuya participación en la sociedad supere el treinta por ciento (30%) de las acciones, cuotas partes o intereses en las que se indique: nombres, identificación, educación formal y experiencia laboral.

2.2. Relación de las personas que manejan las operaciones de comercio exterior y hojas de vida de las mismas, en las que se indique, nombres, identificación, educación formal y experiencia laboral.

Se entenderán como personas que manejan las operaciones de comercio exterior, las siguientes:

2.2.1. Las personas que en representación del solicitante actuarán a través de los servicios informáticos electrónicos para el cumplimiento de las obligaciones y trámites establecidos en la normatividad actual vigente.

2.2.2. Las personas que acorde a las exigencias de ley se encuentren facultadas por el solicitante, para ante la autoridad aduanera y atender las visitas y actuaciones de la misma.

2.3. Acreditar que las personas que manejan las operaciones de comercio exterior cuentan con dos (2) años de experiencia certificada en actividades de comercio exterior y título profesional, tecnólogo o técnico en comercio exterior o carreras afines de acuerdo con los núcleos básicos del conocimiento determinados por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) o título de bachiller. En sustitución del título se podrán acreditar tres (3) años de experiencia relacionados con actividades de comercio exterior.

3. En el caso señalado en el párrafo 2 del artículo [120](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, este requisito se acreditará allegando certificación en la que se indique la fecha en la cual se implementó la norma y entidad que lo exigió.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [63](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Notas del Editor

En criterio del editor para la interpretación de los numerales 1 y 2 originales debe tenerse en cuenta mediante el Decreto 360 de 2021 -'por el cual se modifica el Decreto número [1165](#) de 2019 relativo al Régimen de Aduanas y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 51.638 de 7 de abril de 2021-, se modificaron varios apartes del Decreto 1165 de 2019 que establecían el porcentaje de participación de los socios de las sociedades anónimas para ser reportados; disminuyendo este porcentaje al 30%. Entre otros se modificó el artículo [137](#).

Para la interpretación del numeral 10 original, debe tenerse en cuenta que el numeral 12 del artículo del Decreto número 1165 de 2019 fue derogado por el artículo [148](#) del Decreto 360 de 2021 -'por el cual se modifica el Decreto número [1165](#) de 2019 relativo al Régimen de Aduanas y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 51.638 de 7 de abril de 2021-.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 163. Para efectos de lo establecido en los artículos [120](#) y [132](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. <Ver Notas del Editor> Certificado de composición accionaria del solicitante vigente a la fecha de la solicitud, indicando nombre, identificación, porcentaje de participación de los socios y accionistas cuya participación supere el cuarenta por ciento (40%). También se deberán indicar los controlantes directos e indirectos.
2. <Ver Notas del Editor> Hojas de vida del representante legal, los miembros de la junta directiva y los socios cuya participación en la sociedad supere el cuarenta por ciento (40%) de las acciones, o partes o interés social, en la que se indique: nombres, identificación, educación formal y experiencia laboral.
3. Hojas de vida de las personas que manejan las operaciones de comercio exterior, en la que se indiquen los nombres e identificación, educación formal y experiencia laboral.
4. Se entenderán como personas que manejan las operaciones de comercio exterior, las siguientes:
 - 4.1. Las personas que en representación del solicitante, actuarán a través de los servicios informáticos electrónicos para el cumplimiento de las obligaciones y trámites establecidos en la normatividad aduanera vigente.
 - 4.2. Las personas que acorde a las exigencias de ley se encuentren facultadas por el solicitante, para actuar ante la autoridad aduanera y atender las visitas y actuaciones de la misma.
5. Acreditar que las personas encargadas del cumplimiento de los trámites aduaneros cuentan con dos (2) años de experiencia certificada en actividades de comercio exterior y título profesional o tecnológico técnico en comercio exterior o carreras afines de acuerdo a los núcleos básicos del conocimiento determinados en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) o título de bachiller. En sustitución del título de bachiller se podrán acreditar dos (2) años de experiencia relacionados con actividades de comercio exterior.
6. La infraestructura administrativa prevista en el numeral 7 del artículo [120](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se acreditará mediante certificación suscrita por el representante legal, en la que se describa la estructura organizacional de la sociedad.

7. Certificación suscrita por el representante legal en la que se indique que los sistemas informáticos propios son y se mantendrán compatibles con los Servicios Informáticos Electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

8. Manifestación escrita en la que el representante legal indique lo establecido en el numeral 9 de artículo [120](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, frente a sanciones impuestas a la persona jurídica, representantes legales de la persona jurídica, miembros de junta directiva o socios.

9. Cronograma de implementación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, indicando claramente la fecha en que será cumplido el mismo.

En el caso señalado en el párrafo 2 del artículo [120](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, es requisito se acreditará allegando certificación en la que se indique la fecha en la cual se implemente como la norma y entidad que lo exigió.

10. <Ver Notas del Editor> Se entenderá que el concepto al que hace referencia el numeral 12 del artículo [120](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, es favorable cuando la calificación de riesgo realizada por la Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos de la Subdirección de Análisis Operacional de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sea medio o bajo.



ARTÍCULO 164. REQUISITOS ESPECIALES PARA LA HABILITACIÓN DE LAS ZONAS VERIFICACIÓN PARA LA MODALIDAD DE TRÁFICO POSTAL Y ENVÍOS URGENTES. <Modificado por el artículo [64](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos previstos en los artículos [120](#), [121](#) y [132](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. El cumplimiento del cronograma a que hace referencia el numeral 1 del artículo [121](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 no podrá superar los seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución de habilitación, so pena de quedar sin efecto la habilitación sin necesidad de acto administrativo que lo declare. Mientras no haya cumplido en su totalidad con el cronograma no se podrán iniciar las actividades para las cuales fue habilitada el área.

2. Certificación suscrita por el representante legal en la que se indique las especificaciones técnicas de construcción y materiales de las bodegas, tanques, patios, oficinas, silos y vías de acceso y que son adecuados para el tipo, naturaleza, características, volumen y peso de las mercancías que ingresarán a las áreas.

3. Documento idóneo que acredite la propiedad o tenencia del área para la cual se solicita la habilitación, allegar certificado de tradición actualizado no mayor a tres (3) meses.

4. Infraestructura física:

4.1. El área para la cual se solicita la habilitación deberá ser continua en su interior y estar físicamente delimitada con un cerramiento definitivo.

Deberá contar con materiales de construcción propicios para el desarrollo de la actividad y debidamente iluminado, ventilado, libre de humedad y demás agentes externos que puedan deteriorar o contaminar los elementos y mercancías que se encuentran en su interior.

4.2. El área deberá contar con control de ingreso y salida de mercancías, personas y vehículos.

4.3. Disponer de un área de inspección y revisión de los envíos de la modalidad de tráfico postal y urgentes y un área de aprehensión, las cuales deben estar demarcadas, con cerramiento perimetral y puerta con cierre de seguridad, contar con zonas de circulación, señalización e iluminación.

4.4. Disponer de áreas de trabajo para los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que deberán contar con:

4.4.1. Punto de atención al usuario aduanero, con acceso independiente a las áreas administrativas y operativas.

4.4.2. Oficinas que cuenten con áreas de archivo, rack y acceso a lockers, sala de juntas, baños, cocina y comedor.

4.4.3. Las oficinas deberán tener ventanas que permitan una directa observación hacia las áreas de control y inspección de exportación e importación.

4.4.4. Disponer de puestos de trabajo para los funcionarios, dotada de computadores, accesos a internet, teléfono, voz y datos, impresoras y fotocopadoras. La cantidad de puestos de trabajo y de la dotación depende del volumen de la operación.

4.5. En caso en que se requiera bodega para productos congelados y refrigerados (cuartos fríos), se permitirá la regulación, el control y la conservación de las temperaturas deseadas en su interior, cortinas, aire acondicionado, mesa de inspección en acero inoxidable.

4.6. Plano general del área para la cual se solicita la habilitación, en formato pliego o medio pliego que contenga:

4.6.1. Localización geográfica general del predio en la zona, sector o manzana.

4.6.2. Ubicación del norte.

4.6.3. Cuadro de linderos generales indicando longitud en metros lineales y descripción de cada uno (norte, sur, oriente y occidente).

4.6.4. Cuadro de convenciones.

4.6.5. Resaltar el área objeto de habilitación.

4.6.6. Todas las áreas deben estar debidamente georreferenciadas perimetralmente, en el sistema de coordenadas Magna Sirgas.

4.6.7. Rótulo que especifique: Razón social, dirección del predio, matrícula inmobiliaria, contenido del plano, fecha, escala y firma del profesional en arquitectura, o ingeniería civil o ingeniería catastral o topografía que lo elaboró.

4.7. Plano del área específica en formato pliego o medio pliego que debe contener:

4.7.1. Linderos específicos trazados y acotados (norte, sur, oriente, occidente).

4.7.2. Indicar el área específica objeto de la solicitud, en color o achurado diferente.

4.7.3. Mostrar la ubicación de cámaras de seguridad.

4.7.4. Señalar el norte.

4.7.5. Incluir un cuadro de linderos específicos de cada una de las áreas objeto de la solicitud, indicando longitud en metros lineales y descripción en texto de cada uno (norte, sur, oriente y occidente).

4.7.6. Identificar todas las puertas de acceso peatonal, vehicular y vías de acceso y flujos de circulación de vehículos y/o camiones.

4.7.7. Cuadro de convenciones.

4.7.8. Todas las áreas deben estar debidamente georreferenciadas perimetralmente, en el sistema de coordenadas Magna Sirgas.

4.7.9. Rótulo que especifique: Razón social, dirección del predio, matrícula inmobiliaria, contenido plano, fecha, escala y firma del profesional en arquitectura o ingeniería civil o ingeniería catastral o topografía que lo elaboró.

4.8. Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales de quien firme los planos, expedido por la Entidad que regula la profesión, con una fecha de expedición no superior a

5. La infraestructura informática, tecnológica y de comunicaciones, se acreditará mediante certificado del representante legal, indicando que cuenta con dispositivos equipados con el software adecuado (sistema operativo, navegador de internet, paquete ofimático y otros), son y se mantendrán compatibles para el uso de los servicios informáticos electrónicos, respetando los protocolos y procedimientos establecidos para realizar trámites y operaciones ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y que cuenta con una red de comunicaciones que permita el acceso a internet.

6. Infraestructura de seguridad:

6.1. Vigilancia y seguridad: La empresa que realice la vigilancia y seguridad debe contar con licencia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y contar con sucursal o agencia autorizada en el lugar donde se prestará el servicio.

En caso de que el servicio lo preste un tercero, deberá aportar copia del contrato de vigilancia, monitoreo y seguridad vigente o certificación de vigencia de dicho contrato, expedida por la empresa que presta el servicio con una vigencia no superior a 30 días.

El contrato o certificación deberá especificar las áreas en las que se presta el servicio.

6.2. Cámaras de Seguridad: Indicar la cantidad de cámaras de vigilancia, ubicación, capacidad, tipo de almacenamiento, el tipo de cámara si son fijas o domos; las cámaras deben cubrir el perímetro y cubrir las áreas solicitadas de habilitación, estas cámaras deben estar conectadas a un centro de monitoreo y grabación con capacidad de grabación.

6.3. Informar los equipos de sistema contra incendio, evacuación y de seguridad, indicando las características, capacidades y cantidad.

7. Los equipos de inspección no intrusiva exigidos en el numeral 1.3. del artículo [121](#) del Decreto 1075 de julio de 2019, deberán permitir la verificación de los envíos y la detección de mercancías de ingreso restringido y/o prohibido y su cantidad debe estar acorde al volumen de carga proyectado por el usuario.

8. Acreditar que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tendrá acceso en las instalaciones de la zona de verificación para la modalidad de tráfico postal y en urgentes o de manera remota, en tiempo real a las imágenes de las cámaras que tienen cobertura en de ingreso, salida, almacenamiento e inspección de las mercancías, así como en todas las áreas en la hubiere intervención de la autoridad aduanera.

PARÁGRAFO 1o. Una vez vencido el término señalado en el numeral 1 del presente artículo, la D Seccional de la jurisdicción donde se encuentre ubicada el área habilitada verificará el cumplimiento cronogramas.

Vencido el término a que se refiere el numeral 11 del artículo [120](#) del Decreto 1165 de 2019, la Coordinación de Control y Prevención de Lavado de Activos de la Dirección de Gestión de Fiscalización la dependencia que haga sus veces, verificará el cumplimiento del cronograma.

PARÁGRAFO 2o. La persona jurídica solo podrá ser titular de una habilitación como zona de verificación para la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes por cada ciudad en cuya jurisdicción aduanera encuentren los lugares habilitados para el ingreso y/o salida de mercancías bajo control aduanero.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [64](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 164. Para efectos de lo previsto en los artículos [120](#) y [121](#) del Decreto 1165 del 2 de 2019, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. El cumplimiento del cronograma a que hace referencia el numeral 1 del artículo [121](#) del Decreto del 2 de julio de 2019, no podrá superar los seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución de habilitación, so pena de quedar sin efecto la habilitación sin necesidad de acto administrativo que así lo declare. Mientras no haya cumplido en su totalidad este cronograma no podrán iniciar las actividades del área para las cuales fue habilitada.
2. Certificación suscrita por el representante legal en la que se indique las especificaciones técnicas construcción y materiales de las bodegas, tanques, patios, oficinas, silos y vías de acceso, y que sean adecuados para el tipo, naturaleza, características, volumen y peso de las mercancías que ingresar estas áreas.
3. Documento idóneo que acredite la propiedad o tenencia del área para la cual se solicita la habilitación.
4. Certificado de tradición actualizado, correspondiente al predio en el que se ubica el área para la cual se solicita habilitación expedido por la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos del lugar donde encuentre ubicado el inmueble.
5. Indicar las áreas objeto de habilitación.
6. Infraestructura Física:
 - 6.1 El área para la cual se solicita la habilitación deberá ser continua en su interior y estar físicamente delimitada con un cerramiento definitivo.

Deberá contar con materiales de construcción en buen estado, propicios para el desarrollo de la actividad y debidamente iluminado, ventilado, libre de humedad y demás agentes externos que puedan deteriorar o contaminar los elementos y mercancías que se encuentran en su interior.

6.2 El área deberá contar con control de ingreso y salida de mercancías, personas y vehículos.

6.3 Disponer de un área de reconocimiento de los envíos de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes y un área de aprehensión, las cuales deberán estar demarcadas, con cerramiento perimetral, techo, puerta con cierre de seguridad, contar con señalización, cámaras de seguridad e iluminación.

6.4 Disponer de áreas de trabajo para los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que deberán contar con:

6.4.1. Punto de atención al usuario aduanero, con acceso independiente a las áreas administrativas y operativas.

6.4.2. Oficinas que cuenten con áreas de archivo, rack y acceso a lockers, sala de juntas, baños, cocina y comedor.

6.4.3. Las oficinas deberán tener ventanas que permitan una directa observación hacia las áreas de operación e inspección de exportación e importación.

6.4.4. Disponer de puestos de trabajo para los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dotada de computadores, accesos a punto de voz y datos, impresoras y fotocopadoras. La cantidad de puestos de trabajo y de la dotación depende del volumen de la operación.

6.5 Zonas para control aduanero, el área para estas zonas deberá contar con zonas de circulación, adecuadas para la inspección y revisión de mercancías, las cuales deberán estar demarcadas y señalizadas, contar con cámaras de seguridad e iluminación.

6.6 En caso en que se requiera bodega para productos Congelados y Refrigerados (cuartos fríos), tener en cuenta:

6.6.1. Permitir la regulación, el control y la conservación de las temperaturas deseadas en su interior, cortina de aire, mesa de inspección en acero inoxidable.

6.6.2. Puertas de acceso.

6.6.3. Contar con cámaras de vigilancia.

6.7 Plano general del área para la cual se solicita la habilitación, en formato pliego o medio pliego, debe contener:

6.7.1. Localización geográfica general del predio en la zona, sector o manzana.

6.7.2. Ubicación del norte.

6.7.3. Cuadro de linderos generales indicando longitud en metros lineales y descripción de cada uno con texto (norte, sur, oriente y occidente).

6.7.4. Cuadro de convenciones.

6.7.5. Resaltar el área objeto de habilitación.

6.7.6. Todas las áreas enunciadas deben estar debidamente georreferenciadas perimetralmente, en sistema de coordenadas Magna Sirgas.

6.7.7. Rótulo que especifique: Razón social, dirección del predio, matrícula inmobiliaria, contenido plano, fecha, escala y firma del profesional en arquitectura, o ingeniería civil o ingeniería catastral topografía que lo elaboró.

6.8 Plano del área específica en formato pliego o medio pliego que debe contener:

6.8.1. Linderos específicos trazados y acotados (norte, sur, oriente, occidente).

6.8.2. Indicar el área específica objeto de la solicitud, en color o achurado diferente.

6.8.3. Mostrar la ubicación de cámaras de seguridad.

6.8.4. Señalar el norte.

6.8.5. Incluir un cuadro de linderos específicos de cada una de las áreas objeto de la solicitud, indicando longitud en metros lineales y descripción en texto de cada uno (norte, sur, oriente y occidente).

6.8.6. Identificar todas las puertas de acceso peatonal y vehicular.

6.8.7. Identificar vías de acceso y flujos de circulación de vehículos y/o camiones.

6.8.8. Cuadro de convenciones.

6.8.9. Todas las áreas enunciadas deben estar debidamente georreferenciadas perimetralmente, en sistema de coordenadas Magna Sirgas.

6.8.10. Rótulo que especifique: Razón social, dirección del predio, matrícula inmobiliaria, contenido plano, fecha, escala y firma del profesional en arquitectura, o ingeniería civil o ingeniería catastral topografía que lo elaboró.

Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales de quien firma el documento expedido por la Entidad que regula la profesión, con una vigencia no superior a 30 días.

7. La infraestructura informática, tecnológica, y de comunicaciones, se acreditará mediante certificado del representante legal, indicando que cuenta con dispositivos equipados con el software adecuado (sistema operativo, navegador de internet, paquete ofimático y otros) y son compatibles para el uso de los servicios informáticos electrónicos, respetando los protocolos y procedimientos establecidos determinados para realizar trámites y operaciones ante la Unidad Administrativa Especial Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y que cuenta con una red de comunicaciones que permita acceso a internet en los dispositivos fijos, móviles, o portátiles.

8. Infraestructura de Seguridad.

8.1. Vigilancia y seguridad: La empresa que realice la vigilancia y seguridad debe contar con licencia vigente de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y contar con sucursal o agencia autorizada en el lugar donde se prestará el servicio cuando así lo requiera la Superintendencia.

En caso de que el servicio lo preste un tercero, deberá aportar copia del contrato de vigilancia, monitoreo y/o seguridad vigente o certificación de vigencia de dicho contrato, expedida por la empresa que

servicio con una vigencia no superior a 30 días.

El contrato o certificación deberá especificar las áreas en las que se presta el servicio.

8.2. Cámaras de Seguridad: Indicar la cantidad de cámaras de vigilancia, ubicación, capacidad, tipo de almacenamiento, el tipo de cámara si son fijas o domos; las cámaras deben cubrir el perímetro y el interior de las áreas solicitadas de habilitación, estas cámaras deben estar conectadas a un centro de monitoreo con capacidad de grabación.

8.3. Informar los equipos de sistema contra incendio, evacuación y de seguridad, indicando las características, capacidades y cantidad.

9. Los equipos de inspección no intrusiva exigidos en el numeral 1.3. del artículo [121](#) del Decreto del 2 de julio de 2019, deberán permitir la verificación de los envíos y la detección de mercancías de ingreso restringido y/o prohibido y su cantidad debe estar acorde al volumen de carga proyectado por el usuario.

10. Garantizar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el acceso en las instalaciones del depósito o de manera remota, en tiempo real a las imágenes de las cámaras que tienen cobertura en las áreas de ingreso, salida, almacenamiento e inspección de mercancías, así como en todas las áreas en las que hubiere intervención de la autoridad aduanera.

PARÁGRAFO 1o. Una vez vencido el término para el cumplimiento de los cronogramas señalados en este artículo, la Dirección Seccional de la jurisdicción donde se encuentre ubicada el área habilitada verificará su cumplimiento.

PARÁGRAFO 2o. Una misma persona jurídica solo podrá ser titular de una habilitación de una zona de verificación para la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes por cada ciudad en cuya jurisdicción aduanera se encuentren los lugares habilitados para el ingreso y/o salida de mercancías bajo control aduanero.



ARTÍCULO 165. ZONAS DE VERIFICACIÓN PARA LA MODALIDAD DE TRÁFICO POSTAL Y ENVÍOS URGENTES. <Artículo modificado por el artículo [65](#) de la Resolución 39 de 2021. El numeral es el siguiente:> En desarrollo de lo señalado en el artículo [132](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, una vez habilitadas las zonas de verificación para cada ciudad por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), estos serán los lugares donde se deberá efectuar la verificación de los envíos urgentes por parte de las empresas de mensajería especializada* que no cuentan con sus propios depósitos en las zonas primarias de los aeropuertos internacionales.

Notas del Editor

En relación con la actualización de la definición de 'mensajería especializada' de que trata el artículo de la Resolución 39 de 2021, destaca el editor que la definición de 'mensajería expresa' contenida en el artículo 3 de la Ley 1369 de 2019, es '2.3 Servicio de Mensajería Expresa. Servicio postal urgente exige la aplicación y adopción de características especiales para la recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega de objetos postales hasta de 5 kilogramos. Este peso será reglamentado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones.'. <subraya el editor>

En criterio del editor, al limitar la definición se 'mensajería especializada' a 'mensajería expresa', estaría restringiendo únicamente al servicio postal urgente, dejando por fuera los otros servicios p a los que se refiere el mismo artículo [132](#) del Decreto 1165 de 2019.

Notas de Vigencia

* Establece el artículo [218](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 00 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

'De conformidad con lo dispuesto por la Ley 1369 de 2009, cuando se haga referencia a 'mensajería especializada' se entenderá como 'mensajería expresa'.'.

Ver Notas del Editor.

En casos excepcionales, la autoridad aduanera permitirá que las mercancías consignadas a los intermediarios de tráfico postal y envíos urgentes que tengan depósitos habilitados en los aeropuertos internacionales sean verificadas en las zonas de verificación. En consecuencia, se entenderá que estos intermediarios no podrán hacer uso de las áreas de verificación de sus depósitos para operaciones de otros intermediarios.

En la zona de verificación, se efectuará la revisión simultánea por parte de las diferentes entidades de control, quienes constatarán el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos para la legal introducción de los envíos que ingresan bajo esta modalidad.

La autoridad aduanera verificará que las mismas correspondan a las contenidas en la guía de envíos y/o documentos soporte, que cumplan con los requisitos exigidos para esta modalidad.

La correspondencia y los envíos que ingresen al territorio aduanero nacional por la red oficial de correo deberán ir a la zona de verificación.

PARÁGRAFO. En el evento en que el envío no cuente con los vistos buenos, permisos y autorizaciones previas de las autoridades competentes, la autoridad aduanera lo pondrá a disposición de quien corresponda en el evento en el cual se suspenderá el término de almacenamiento hasta que la entidad competente se presente sobre la misma.

En los casos en que la autoridad competente determine la destrucción de la mercancía, esta actividad será a cargo de la entidad que lo ordene.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [65](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 165. En desarrollo de lo señalado en el artículo [132](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, una vez habilitadas las zonas de verificación para cada ciudad por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), este será el único lugar donde se efectuar la verificación de los envíos urgentes por parte de las empresas de mensajería especializadas, las cuales no cuenten con sus propios depósitos en las zonas primarias de los aeropuertos internacionales.

En casos excepcionales, la autoridad aduanera podrá autorizar que los usuarios aduaneros autorizados en la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes que tengan depósitos habilitados en las zonas primarias de los aeropuertos internacionales hagan su verificación en las zonas de verificación para la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes.

En consecuencia, se entenderá que los intermediarios en la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes que tengan depósitos habilitados en las zonas primarias de los aeropuertos internacionales, no podrán hacer uso de las áreas de verificación de sus depósitos para operaciones de terceros.

La correspondencia y los envíos que ingresen al territorio aduanero nacional por la red oficial de correo no deberán ir a la zona de verificación.

En esta zona se efectuará la revisión simultánea por parte de las diferentes entidades de control, que constatarán el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos para la legal introducción de los envíos que ingresan bajo esta modalidad.

Cuando las mercancías que ingresen bajo esta modalidad sean objeto de revisión, la autoridad aduanera verificará que las mismas correspondan a las contenidas en la guía de envíos urgentes y/o documento de soporte, que cumplan con los requisitos exigidos para esta modalidad y con las restricciones legales y administrativas a que haya lugar.

PARÁGRAFO. En el evento en que el envío no cuente con los vistos buenos, permisos y autorizaciones previas de las autoridades competentes, la autoridad aduanera lo pondrá a disposición de quien corresponda, evento en el cual se suspenderá el término de almacenamiento hasta que la entidad competente se pronuncie sobre la misma.

En el caso de que la autoridad competente no otorgue el visto bueno, permiso o autorización, la mercancía podrá ser objeto de reembarque, abandono, aprehensión o destrucción. Esta última estará a cargo de la entidad reguladora de la misma.

CAPÍTULO 8.

TRÁMITE PARA LA SOLICITUD DE HABILITACIÓN DE LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA INTERNACIONAL Y LAS ZONAS DE VERIFICACIÓN PARA LA MODALIDAD DE TRÁFICO POSTAL Y ENVÍOS URGENTES.



ARTÍCULO 166. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD. Para efectos de lo establecido en el artículo 132 del Título 4 del Decreto número [1165](#) del 2 de julio de 2019, la solicitud de habilitación debe ser presentada ante la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), firmada por el representante legal o el apoderado debidamente constituido de la sociedad, adjuntando los documentos que soportan los requisitos generales y especiales exigidos.



ARTÍCULO 167. EVALUACIÓN. Una vez presentada la solicitud, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), realizará la evaluación a que se refiere el artículo [133](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

En la habilitación de áreas, cuando se considere necesario para realizar el requerimiento de información, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dentro de (15) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud podrá efectuar visita de verificación.

El solicitante podrá manifestar que renuncia al término restante para dar respuesta al requerimiento o respuesta al mismo o en cualquier momento dentro del término concedido para cumplir dicha obligación.

El término de un (1) mes para resolver la solicitud, se contará a partir de:

1. <Numeral modificado por el artículo [66](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: El día hábil siguiente a la fecha de presentación de la solicitud, cuando la misma no haya sido objeto de requerimiento.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [66](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

1. La fecha de presentación de la solicitud cuando la misma no haya sido objeto de requerimiento.
2. El día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del término para dar respuesta al requerimiento.
3. El día hábil siguiente a la fecha de renuncia al término restante para dar respuesta al requerimiento.

Una vez comience a contarse el término para resolver la solicitud, esta se evaluará con los documentos e información que a dicha fecha se hubiesen allegado.

La suspensión prevista en el inciso 6 del artículo [133](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019 requerirá acto administrativo que la declare y operará únicamente en los siguientes casos:

1. Cuando la Entidad requiera realizar visita de verificación para establecer el cumplimiento de los requisitos de información allegada con la solicitud de autorización o habilitación o en la respuesta al requerimiento de información.
2. Cuando la entidad requiera información de otras entidades; en este caso, dicha solicitud de información será realizada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) dentro de los quince días siguientes a la suspensión.

PARÁGRAFO. Cuando se haya presentado la documentación y acreditado los requisitos exigidos para la obtención de una habilitación, no se exigirán de nuevo los requisitos y documentos comunes ya acreditados, en caso de requerir otro registro. Para tal efecto, el solicitante debe dejar constancia expresa de tal circunstancia en su solicitud.

Se podrá exigir que se actualicen los documentos o información ya acreditados en una solicitud de

habilitación anterior, cuando para evaluar una nueva solicitud se considere pertinente, en razón a su expedición o vigencia.



ARTÍCULO 168. DESISTIMIENTO. Se entenderá que se ha desistido del trámite de habilitación si el solicitante no da respuesta al requerimiento dentro del término establecido para ello.

No se requerirá acto administrativo que declare este desistimiento y se procederá a archivar la solicitud.



ARTÍCULO 169. CONTENIDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Para efecto de lo previsto en el artículo [133](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, el acto administrativo que decide la solicitud de habilitación deberá contener en su parte resolutive, como mínimo, lo siguiente:

1. Nombre e identificación del usuario aduanero.
2. Registro aduanero otorgado.
3. Ubicación, linderos específicos y áreas habilitadas.
4. Código asignado para identificarse ante las autoridades aduaneras.
5. Monto, vigencia y término de presentación de la garantía.
6. Obligaciones adquiridas según el registro otorgado.
7. Forma de notificación y los recursos que proceden contra el acto administrativo.
8. Remisión a la dependencia competente para la actualización del RUT.

Este acto se notificará de conformidad a las reglas generales previstas en el artículo [60](#) y siguientes del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.



ARTÍCULO 170. MODIFICACIONES POSTERIORES A LA HABILITACIÓN. <Artículo derogado por el artículo [219](#) de la Resolución 39 de 2021>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [219](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 170. Las modificaciones a las habilitaciones se efectuarán a petición del interesado y surtirán el trámite previsto en el artículo [133](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, en concordancia con los artículos [166](#) y [167](#) de la presente resolución.

Además de las previstas en el artículo [136](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, también considerarán modificaciones las siguientes:

1. Ampliación y/o reducción del área habilitada.
2. Traslado de áreas habilitadas.

Para estas modificaciones, solo se requerirá acreditar, la propiedad o tenencia del área y los requisitos de infraestructura física, informática, tecnológica, de comunicaciones y seguridad.



ARTÍCULO 171. OBLIGACIONES GENERALES. Para el cumplimiento de las obligaciones señaladas en los numerales 5, 6, 7 y 8 del artículo [137](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, se tienen en cuenta lo siguiente:

1. Los cambios o actualización de la información deberán realizarse a través del Servicio Informático Electrónico dispuesto para tal fin.
2. La información exigida en los numerales 5 y 6 del citado artículo, se deberá remitir dentro del mes siguiente a los hechos allí señalados.
3. Certificar que se brindó la capacitación y actualización de que trata el numeral 8 del citado artículo, al menos una vez al año.



ARTÍCULO 172. PÉRDIDA DE LA AUTORIZACIÓN, HABILITACIÓN O INSCRIPCIÓN. Modificado por el artículo [67](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de la pérdida de la autorización, habilitación o inscripción prevista en el artículo [139](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se tendrá en cuenta lo siguiente:

En los casos en que el usuario aduanero solicite la terminación voluntaria o renuncie a la autorización, habilitación o inscripción, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), podrá negar la solicitud cuando se encuentre en curso un proceso sancionatorio que conlleve la cancelación de la inscripción, autorización o habilitación, mediante resolución motivada. Se entenderá establecida la configuración de la causal prevista en el numeral 4 del artículo [139](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, cuando la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero o la dependencia que haga sus veces, determine que no se mantuvo alguno de los requisitos con los que se obtuvo el registro aduanero previa verificación realizada por las Direcciones Seccionales, por la Dirección de Gestión de Registro Aduanero o Subdirecciones de la Entidad o por otra autoridad.

La causal prevista en el numeral 5 del artículo [139](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se entenderá configurada cuando la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero reciba el informe emitido por las Divisiones de Operación Aduanera o la dependencia que haga sus veces, en el que se determine la configuración del citado numeral.

Una vez la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero o la dependencia que haga sus veces ten

conocimiento de la configuración de las causales señaladas en los numerales 4 y 5 del artículo [139](#) Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, tendrá un término de quince (15) días hábiles para expedir el c el que comunicará este hecho al usuario aduanero y continuará con el trámite previsto en el artículo Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

En la resolución que ordene la pérdida de la autorización, habilitación o inscripción, se indicará que ejecutoriado el acto, el usuario aduanero no podrá iniciar nuevas operaciones de comercio exterior acuerdo con las obligaciones propias de la calidad y solo podrá finalizar las que se encuentren en tr Esta resolución se notificará conforme lo señalado en los artículos [759](#) o [760](#) del Decreto 1165 de 2

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [67](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 00[0046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Notas del Editor

* Las referencias a los numeral 5 y 7 del artículo 139 del texto original deben entenderse a los nu 4 y 5 respectivamente, y , a partir de la modificación introducida al artículo [139](#) del Decreto número 1165 de 2019 por el artículo [47](#) del Decreto 360 de 2021, 'por el cual se modifica el Decreto número [1165](#) de 2019 relativo al Régimen de Aduanas y se dictan otras disposiciones', publicado en el Di Oficial No. 51.638 de 7 de abril de 2021. Entra en vigencia una vez transcurridos treinta (30) días comunes contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [20986](#) de 2025

Oficio DIAN [906449](#) de 2022

Oficio DIAN [904854](#) de 2022

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 172. Para efectos de la pérdida de la autorización, habilitación o inscripción prevista artículo [139](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, se tendrá en cuenta lo siguiente:

En los casos en que el usuario aduanero solicite la terminación voluntaria o renuncie a su autorización, habilitación o inscripción, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), podrá negar la solicitud cuando se encuentre en curso un proceso sancionatorio diere lugar a la cancelación de la autorización o habilitación, en tal caso se expedirá resolución m

<Ver Notas del Editor> Se entenderá que se estableció la configuración de la causal prevista en el numeral 5* del artículo [139](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, cuando la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero o la dependencia que haga sus veces, determine que alguno de los requisitos con los que fue habilitado no se mantuvieron, previo informe de la verificación realizada todos sus soportes, efectuada por las Direcciones Seccionales, por la Dirección de Gestión de Adm las Subdirecciones de la Entidad o por otra autoridad.

<Ver Notas del Editor> La causal prevista en el numeral 7* del artículo [139](#) del Decreto número del 2 de julio de 2019, se entenderá configurada cuando la Subdirección de Gestión de Registro

Aduanero reciba el informe emitido por las Divisiones de Operación Aduanera o quien haga sus veces en la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior, en el que se determine la configuración del citado numeral.

<Ver Notas del Editor> Una vez la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero o la dependencia que haga sus veces tenga conocimiento de la configuración de las causales señaladas en los numerales 7* del artículo [139](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, tendrá un término de quince días hábiles para expedir el oficio en el que comunicará este hecho al usuario aduanero y continuará el trámite previsto en el artículo [139](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

<Ver Notas del Editor> Para los casos contenidos en los numerales 2* y 4* del artículo [139](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, en la resolución que ordene la pérdida de la habilitación, se indica que una vez ejecutoriado el acto el usuario aduanero, no podrá iniciar nuevas operaciones de comercio exterior de acuerdo a las obligaciones propias de su calidad y solo podrá finalizar las que se encuentren en trámite.

CAPÍTULO 9.

PUNTOS DE INGRESO Y/O SALIDA PARA LA IMPORTACIÓN Y/O EXPORTACIÓN.



ARTÍCULO 173. HABILITACIÓN DE LOS PUNTOS DE INGRESO Y/O SALIDA PARA LA IMPORTACIÓN Y/O EXPORTACIÓN POR POLIDUCTOS Y/U OLEODUCTOS. Los puntos de ingreso y/o salida del territorio aduanero nacional de petróleo y/o combustibles líquidos derivados de petróleo que se importen o exporten a través de poliductos y/u oleoductos se deberán habilitar dentro del territorio aduanero nacional. La mercancía objeto de importación, exportación o transporte internacional a través de dichos poliductos y/u oleoductos podrá corresponder al titular del punto o a terceros.

Concordancias

Resolución DIAN 46 de 2019; Art. [202](#).

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [903002](#) de 2021.



ARTÍCULO 174. REQUISITOS PARA LA HABILITACIÓN DE LOS PUNTOS PARA EL INGRESO Y/O SALIDA PARA LA IMPORTACIÓN Y/O EXPORTACIÓN POR POLIDUCTOS Y/U OLEODUCTOS. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo [117](#) y [119](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, el titular deberá ser una persona jurídica y acreditar lo siguiente:

1. Relación de los socios, accionistas y miembros de junta directiva y controlantes indicando para cada uno de ellos los nombres, apellidos y número del documento de identificación;
2. Manifestación escrita en la que se indique que dispone de la infraestructura física del poliducto y/u oleoducto, administrativa, informática, de comunicación y de seguridad, necesarias para el adecuado funcionamiento del punto que se pretenda habilitar, así como de los equipos y elementos logísticos necesarios para que la autoridad aduanera realice las labores de reconocimiento, inspección o fiscalización en general, permitir, facilitar y colaborar con la práctica de cualquier otra diligencia ordenada por la autoridad aduanera;

3. Manifestación escrita bajo la gravedad de juramento, en la que se garantice que dispone de los procedimientos de medición y control y dispositivos de seguridad necesarios para el desarrollo de la actividad, de acuerdo con los requerimientos de calibración y las normas técnicas que la autoridad competente expide para tal fin;

4. Relación de los equipos de medición y control con las especificaciones técnicas, o de los procedimientos de medición que permitan inferir el volumen;

5. <Numeral modificado por el artículo [68](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Demostrar la propiedad o tenencia del inmueble en el que se encuentre el punto para el cual se solicita la habilitación y allegar certificado de tradición actualizado no mayor a tres (3) meses.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [68](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

5. Acreditar la propiedad o tenencia del área para la cual se solicita la habilitación;
6. Documento en el que se indique el lugar donde se encuentra el punto que se pretenda habilitar, especificando coordenadas Magna Sirgas.
7. Presentar los permisos, licencias, autorizaciones y certificaciones emitidas por las entidades competentes para la importación, exportación, distribución y transporte de petróleo y/o combustibles líquidos de petróleo a través de la conexión de un poliducto y/u oleoducto;
8. Presentar un sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo con el propósito de protegerse de prácticas relacionadas con el lavado de activos, contrabando, evasión de impuestos, financiación del terrorismo y cualquier otra conducta irregular, en el que se indiquen los mecanismos de control que le permitan asegurar una relación contractual transparente con sus clientes, que contenga como mínimo la siguiente información:
 - 8.1. Existencia de la persona natural o jurídica.
 - 8.2. Nombres y apellidos completos o razón social.
 - 8.3. Dirección, domicilio y teléfonos de la persona natural o jurídica.
 - 8.4. Profesión, oficio o actividad económica.
 - 8.5. Capacidad financiera para realizar la operación de comercio exterior.

El titular podrá adicionar otros requisitos que considere necesarios y pertinentes para un adecuado conocimiento y control de sus clientes.

La información a que se refiere este numeral deberá verificarse, y actualizarse, por lo menos una vez en los términos indicados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN);

9. <Numeral modificado por el artículo [68](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Presentar certificación suscrita por el revisor fiscal o contador público y el representante legal de la empresa, indicando el valor FOB de las importaciones y exportaciones que se hayan realizado dentro de los doce (12) meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.

Si no se efectuaron importaciones y exportaciones durante los doce (12) meses anteriores a la presentación de la solicitud, deberá presentarse la certificación señalando la proyección de importaciones y exportaciones que se pretendan realizar durante un año por el poliducto y/u oleoducto habilitado.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [68](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Notas del Editor

En criterio del editor para la interpretación del texto original de este numeral debe tenerse en cuenta que el numeral 12 del artículo [117](#) del Decreto número 1165 de 2019 fue derogado por el artículo [148](#) del Decreto 360 de 2021 -'por el cual se modifica el Decreto número [1165](#) de 2019 relativo al Régimen Aduanero y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 51.638 de 7 de abril de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

9. <Ver Notas del Editor> Para dar cumplimiento con el requisito señalado en el numeral 12 del artículo [117](#) Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, se entenderá que el concepto es favorable cuando la calificación de riesgo realizada por la Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgo, la Subdirección de Análisis Operacional o la dependencia que haga sus veces de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sea medio o bajo.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [903002](#) de 2021.



ARTÍCULO 175. EQUIPOS Y/O PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL. Los equipos y/o procedimientos de medición y control del petróleo y/o combustibles líquidos derivados del petróleo que ingresen o salgan a través del mismo, estarán ubicados en el punto habilitado o en los lugares de entrada al sistema de transporte del petróleo y/o combustibles líquidos derivados del petróleo demarcados como estaciones de bombeo, en los cuales se realizará la medición volumétrica de los productos. En cuyo caso, los equipos deberán estar instalados en la jurisdicción aduanera que otorgue la habilitación.

Cada equipo y/o procedimiento de medición y control deberá arrojar el resultado del petróleo y/o combustibles líquidos derivados del petróleo que ingrese o salga a través del mismo, mediante reporte físico o electrónico del sistema y un resumen del procedimiento en el que se evidencie como mínimo la descripción del producto, calidad, cantidad, fecha por cada suministro. Una vez efectuado el proceso de medición volumétrica por calidad, se entregará el volumen de crudo correspondiente a cada remitente.

La Dirección Seccional con jurisdicción donde se encuentre el punto para la importación, exportación o transporte internacional por poliductos y/u oleoductos y los medidores, será la competente para el control de la operación.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [903002](#) de 2021.



ARTÍCULO 176. CONTENIDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE HABILITACIÓN DEL PUNTO PARA EL INGRESO Y/O SALIDA PARA LA IMPORTACIÓN Y/O EXPORTACIÓN POR POLIDUCTOS Y/O OLEODUCTOS. En la parte resolutive del acto administrativo de habilitación punto para el ingreso y/o salida por poliductos y/o oleoductos, deberá quedar expresamente establecido:

1. Razón social y NIT, del titular del punto.
2. La ubicación del lugar en donde va a funcionar el punto habilitado y los equipos de medición y control.
3. Operaciones de comercio exterior para las cuales se confiere la habilitación.
4. La obligación de constituir la garantía y los términos y obligaciones en que esta debe otorgarse; así como la renovación de la misma.
5. La indicación de que la persona jurídica adquiere las obligaciones a que se refiere el artículo [117](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.
6. La forma de notificación y los recursos que proceden contra el acto administrativo.

Una vez habilitado el punto y certificada la garantía, el representante legal de la sociedad deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo [58](#) de la presente resolución.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [903002](#) de 2021.



ARTÍCULO 177. TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE HABILITACIÓN DEL PUNTO PARA EL INGRESO Y/O SALIDA PARA LA IMPORTACIÓN Y/O EXPORTACIÓN POR POLIDUCTOS Y/O OLEODUCTOS. El trámite para atender y decidir de fondo las solicitudes será el establecido en el artículo [2](#) del Título 4 del Decreto número [1165](#) del 2 de julio de 2019.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [903002](#) de 2021.

ARTÍCULO 178. RENOVACIÓN DE LA GARANTÍA GLOBAL PARA LOS PUNTOS DE INGRESO Y/O SALIDA PARA LA IMPORTACIÓN Y/O EXPORTACIÓN POR POLIDUCTOS Y/O OLEODUCTOS. <Artículo modificado por el artículo [69](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El monto de la renovación de la garantía global será por un monto igual al dos por ciento (2%) del valor FOB de las importaciones y exportaciones realizadas durante los doce (12) meses inmediatamente anteriores a la presentación de la renovación de la garantía.

Cuando no se hayan realizado operaciones de importación y exportación, el monto será del dos por ciento (2%) de la proyección de importaciones y exportaciones durante un (1) año, sin que en ningún caso sea inferior a nueve mil (9.000) Unidades de Valor Tributario (UVT).

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [69](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 00046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [903002](#) de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 178. GARANTÍA GLOBAL PARA LA HABILITACIÓN DE UN PUNTO DE INGRESO Y/O SALIDA PARA LA IMPORTACIÓN Y/O EXPORTACIÓN POR POLIDUCTOS Y/O OLEODUCTOS. Para efectos de la constitución y renovación de las garantías deberá tenerse en cuenta lo señalado en los artículos [28](#), [29](#), [30](#) y [117](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, y artículo [30](#) de la presente resolución.

Para lo establecido en el artículo [117](#) citado, el valor FOB de las importaciones y exportaciones que hayan realizado durante los doce (12) meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de habilitación, deberá ser certificada por el revisor fiscal o contador público y representante legal de la sociedad que efectuó la solicitud.

Si no se efectuaron importaciones y exportaciones durante los doce (12) meses anteriores a la presentación de la solicitud, deberá presentarse una certificación del revisor fiscal o contador público y del representante legal de la sociedad que efectuó la solicitud, en la que se señale la proyección de importaciones y exportaciones que se pretendan realizar durante un año por el poliducto y/u oleoducto habilitado.



ARTÍCULO 179. HABILITACIÓN DEL PUNTO DE INGRESO Y/O SALIDA PARA LA IMPORTACIÓN Y/O EXPORTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y/O GAS. La Subdirección de Gestión de Registro Aduanero lo habilitará, previa solicitud de la empresa interesada. Esta habilitación, de acuerdo con las circunstancias, podrá ser permanente o transitoria.

Cuando por necesidades logísticas de la operación, se requiera que un punto de exportación habilitado previamente a un exportador sea utilizado por otra empresa interesada, la Dirección Seccional en cuya jurisdicción se encuentre el punto, podrá autorizar su utilización. La empresa interesada deberá cumplir con las obligaciones establecidas en este capítulo.



ARTÍCULO 180. REQUISITOS PARA LA HABILITACIÓN DEL PUNTO DE INGRESO Y/O SALIDA PARA LA IMPORTACIÓN Y/O EXPORTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y/O GAS. La empresa interesada deberá cumplir con los requisitos previstos en los numerales 1, 2, 3, 6 y 8 del artículo [119](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019 y los señalados en los numerales 2, 3, 4, 5, 6 y artículo [174](#) de la presente resolución.

Los equipos de medición y control, señalados en el artículo [174](#) de la presente resolución, deberán llevar el registro de la cantidad de energía eléctrica y/o gas importada o exportada durante cada mes del calendario y deberán ubicarse en el lugar donde se habilite el punto de ingreso de la energía eléctrica.

De igual manera, deberá contar con los dispositivos de seguridad necesarios para el desarrollo de su actividad, de acuerdo con los requerimientos de calibración y las normas técnicas que la autoridad

PARÁGRAFO. Cuando se trate de la autorización para la utilización de un punto previamente habi interesado además de lo señalado en el numeral 7 del artículo [174](#) de la presente resolución, deberá certificación del titular de la habilitación en la que se indique:

- ## CAPÍTULO 10.

7

Notas de Vigencia

- ## Legislación Anterior

ARTÍCULO 181. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tendrá la facultad de verificar, cuando lo considere pertinente, la veracidad de los documentos presentados y lo indicado en las manifestaciones o certificaciones exigidas como requisito para la solicitud de habilitación, autorización, inscripción o modificación de los usuarios de que tratan los Capítulos 2 a 4 del Título 2, Capítulos 1 y 2 del Título 3 Capítulo 1 del Título 4 y Título 7 del Decreto número [1165](#) del 2 de julio de 2019 y las normas que los reglamenten. En el caso de encontrarse con lo indicado no es veraz, se dará por no cumplido el requisito.

7

7

— ARTÍCULO 183. MODIFICACIONES POSTERIORES A LA INSCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN. <Artículo modificado por el artículo [71](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Tratándose de los registros aduaneros de competencia de la Subdirección de Gestión de Registros Aduaneros o de las Direcciones Seccionales de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se considerarán modificaciones las siguientes:

1. Ampliación y/o reducción del área habilitada.
2. Traslado de áreas habilitadas.
3. Actualización de áreas habilitadas.
4. Modificación por fusión o escisión.
5. Reducción de patrimonio de agencias de aduanas nivel 1.
6. Modificación de subpartidas arancelarias.
7. Modificación de jurisdicciones.
8. Cambio de razón social.

Para las modificaciones de que tratan los numerales 1 a 3, solo se requerirá acreditar los requisitos de propiedad o tenencia del área, infraestructura física, informática, tecnológica, de comunicaciones y seguridad, según corresponda.

La modificación de que trata el numeral 2, solo podrá realizarse dentro de la misma jurisdicción en donde se encuentre el área habilitada a trasladar.

La actualización de áreas de que trata el numeral 3, corresponde a redistribución de las áreas habilitadas, de modo que no haya modificación del área total habilitada. Así mismo, con esta actualización se podrá realizar la creación de nuevas áreas habilitadas cuando existan diferencias en las medidas de las áreas con respecto al correspondiente acto administrativo, siempre y cuando corresponda al mismo lugar habilitado.

En el caso señalado en el numeral 4, cuando con ocasión de la fusión o escisión se ceda un registro se deberá allegar la escritura pública o documento idóneo que acredite la fusión o escisión debidamente registrada en el certificado de existencia y representación legal. En los casos de escisión, se deberá constatar la cesión expresa de la cesión del registro aduanero en dicho documento.

Para la modificación de que trata el numeral 5, la agencia de aduanas nivel 1 deberá estar cumpliendo el requisito de patrimonio líquido mínimo exigido con el cual se encuentra autorizado y no estar incurso en presunta comisión de una infracción gravísima que dé lugar a la cancelación de la autorización o se adelantando un proceso sancionatorio que diere lugar a la cancelación de la misma, para lo cual deberá allegar los siguientes documentos:

1. Manifestación suscrita por el representante legal en la cual se relacionen los actos administrativos de autorización para ejercer la actividad de agenciamiento aduanero.
2. Certificación suscrita por el representante legal y revisor fiscal en la que se acredite el valor FOE de las operaciones realizadas en los doce (12) meses inmediatamente anteriores a la solicitud.
3. Certificaciones de idoneidad profesional y transparencia en la prestación del servicio de agenciamiento durante el ejercicio de su actividad, expedida por los representantes legales de por lo menos tres (3) agencias de aduanas nivel 1.

principales clientes, o certificaciones de calidad de sus procesos, expedidas conforme con las disposiciones legales especiales.

Para la modificación de que trata el numeral 6, se deberá allegar, según sea el caso, la información subpartidas arancelarias, acto administrativo expedido por autoridad competente en el que señale la modificación de las subpartidas, descripción del proceso industrial, mercancías que han de ser transformadas, ensambladas o sometidas al proceso industrial y de los productos que obtendrán.

Para la modificación de que trata el numeral 7, se deberá allegar la información de las jurisdicciones, acto administrativo expedido por autoridad competente con sus respectivos soportes, cuando sea necesario para obtener el registro aduanero.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [71](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 183. Tratándose de los usuarios aduaneros de que tratan los Capítulos 2 a 4 del Título 1 y Capítulos 1 y 2 del Título 3, Capítulo 1 del Título 4 y Título 7 del Decreto número [1165](#) del 2 de julio de 2019 y las normas que los reglamenten, se considerarán modificaciones las siguientes:

1. Cambio de razón social.
2. Ampliación y/o reducción del área habilitada.
3. Traslado de áreas habilitadas.

En el caso previsto en el numeral 1, cuando el usuario aduanero realice la actualización en el Registro Único Tributario por cambio de razón social, la autorización, habilitación o inscripción se entenderá actualizada automáticamente, sin necesidad de expedir acto administrativo por parte de la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero o de la Dirección Seccional de Aduanas, de Impuestos y Aduanas, según el caso.

Las modificaciones a las habilitaciones señaladas en los numerales 2 y 3, se efectuarán a petición del interesado y surtirán el trámite previsto en el Capítulo 2 del Título 4 del Decreto número [1165](#) de julio de 2019. Para estas modificaciones, solo se requerirá acreditar los requisitos de planos, pertenencia del área, infraestructura física, informática, tecnológica, de comunicaciones y seguridad.

PARÁGRAFO. La cesión de registros aduaneros solamente podrá realizarse con ocasión de una fusión o escisión.

ARTÍCULO 183-1. PROCEDIMIENTO PARA MODIFICACIONES POSTERIORES. <Artículo adicionado por el artículo [72](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Para las modificaciones posteriores de que trata el artículo [183](#) de la presente resolución, se seguirán los siguientes procedimientos:

1. Para las modificaciones de que tratan los numerales 1 a 7:

El interesado deberá presentar una solicitud ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas.

y Aduanas Nacionales (DIAN).

Recibida y revisada la solicitud de modificación si no reúne los requisitos exigidos, se requerirá por vez al solicitante dentro del mes siguiente contado a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la solicitud, indicando los documentos o información que haga falta.

Cuando se requiera la verificación de áreas para realizar el requerimiento de información, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, podrá efectuar visita de verificación.

El requerimiento se notificará conforme los artículos [759](#) o [763](#) del Decreto 1165 de 2019.

Si el solicitante no da respuesta al requerimiento en el término de un (1) mes contado a partir de la recepción de este, se entenderá que ha desistido de la solicitud y se procederá al archivo.

La autoridad aduanera resolverá la solicitud en el término de un (1) mes, contado a partir de:

1.1. El día hábil siguiente a la fecha de presentación de la solicitud, cuando la misma no haya sido objeto de requerimiento.

1.2. El día hábil siguiente a la fecha de respuesta al requerimiento.

1.3. El día hábil siguiente a la fecha en que la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero o la dependencia que haga sus veces, reciba la información sobre la decisión tomada por la Comisión Mixta de Gestión Tributaria y Aduanera, para el caso de los observadores en las operaciones de importación.

Dicho plazo se suspenderá por el término máximo de un (1) mes cuando se requiera realizar visita de verificación para establecer el cumplimiento material de la información allegada con la solicitud o la respuesta al requerimiento de información, verificación en los archivos o bases de datos de la entidad o de otras entidades o prueba que interese dentro de la actuación administrativa.

La resolución que decide sobre la solicitud de modificación deberá notificarse conforme los artículos [759](#) y [760](#) del Decreto 1165 de 2019. Contra esta resolución procederá el recurso de reposición.

2. Para la modificación de que trata el numeral 8:

Cuando el usuario aduanero realice la actualización en el Registro Único Tributario por cambio de domicilio, la autorización, habilitación o inscripción se entenderá actualizada automáticamente, sin necesidad de expedir acto administrativo por parte de la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero o de la Inspección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas, según sea el caso.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo [72](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.



ARTÍCULO 184. TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE LA AUTORIZACIÓN, HABILITACIÓN O INSCRIPCIÓN. La solicitud de terminación voluntaria de la habilitación, autorización, inscripción de usuarios de que tratan los Capítulos 2 a 4 del Título 2, Capítulos 1 y 2 del Título 3, Capítulo 1 del Título 7 del Decreto número [1165](#) del 2 de julio de 2019 y las normas que los reglamenten, se resolverá mediante resolución motivada, la cual se notificará según lo establecido en los artículos [760](#) y siguientes del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

TÍTULO 6.

RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN.

CAPÍTULO 1.

LLEGADA DE LA MERCANCÍA AL TERRITORIO ADUANERO NACIONAL.



ARTÍCULO 185. AVISO DE ARRIBO. La empresa transportadora marítima o aérea, responsable del medio de transporte procedente del exterior sin carga o únicamente con pasajeros, a través de los sistemas informáticos electrónicos, deberá dar aviso de la fecha y hora en que el mismo arribará al territorio nacional, con anticipación mínima de seis (6) horas si se trata de modo marítimo y de una (1) hora, correspondiente a modo aéreo, indicando el puerto, muelle o aeropuerto por donde arribará.

PARÁGRAFO. Cuando un medio de transporte con carga con destino a otros países, deba arribar al territorio nacional para realizar una escala técnica u otra operación inherente a su itinerario de viaje en los términos y condiciones previstas en los artículos [141](#) y [149](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, presentar los correspondientes avisos de arribo y de llegada.

En estos eventos la carga transportada solo podrá descargarse con fines logísticos o cuando el medio de transporte vaya a ser objeto de reparación, para lo cual el transportador deberá obtener autorización por parte del Jefe de la División de Gestión de Control Carga o del Grupo Interno de Trabajo de Control Carga y Tránsito o la dependencia que haga sus veces de la Dirección Seccional correspondiente. En caso necesario, la mercancía podrá ser objeto de transbordo en cumplimiento de lo previsto en las disposiciones aduaneras.



ARTÍCULO 186. MEDIOS DE TRANSPORTE QUE INGRESAN AL PAÍS PARA SER REPARADOS. El medio de transporte que ingrese al país para ser reparado podrá ingresar con carga con destino al territorio nacional, para lo cual deberá dar cumplimiento a lo establecido en los artículos siguientes de la presente resolución a efectos de la recepción del medio de transporte y la entrega de la información de los documentos de viaje.

Surtido lo anterior, el medio de transporte podrá ser declarado en la modalidad de importación que corresponda o reparado en los términos y condiciones previstos en el artículo [238](#) de la presente resolución.



ARTÍCULO 187. CONTENIDO DEL MANIFIESTO DE CARGA. Para efectos de lo previsto en el artículo [144](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, el manifiesto de carga debe contener la siguiente información:

1. Identificación del medio de transporte, señalando: modo de transporte, número de matrícula, nombre y apellido del capitán o comandante de la nave.
2. Datos del viaje, señalando entre otros aspectos los siguientes: modalidad del viaje: normal, charter, asociación de transportadores; número de viaje; tipo de viaje: carga, pasajeros, combinado, en lastre; lugares de embarque, y fecha y hora estimada de llegada.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [21348](#) de 2023.

3. Número de los conocimientos de embarque, guías aéreas o cartas de porte, según corresponda.
4. Número de unidades de carga a transportar.
5. Número de bultos.
6. Peso.
7. Identificación genérica de las mercancías.
8. Indicación de carga consolidada cuando así viniere, señalándose en este caso, el número del documento de transporte máster.
9. Identificación y características de los contenedores vacíos, en cuyo caso, se debe indicar el tipo, tara y número de identificación, por cada contenedor, si los hubiere, para el modo marítimo o terrestre.

PARÁGRAFO 1o. No se aceptará como identificación genérica de las mercancías expresiones tales como: mercancías varias, mercancías según factura, mercancías misceláneas, mercancías en general, mercancías según registro, químicos, carga seca, carga no peligrosa, carga no perecedera, mercancía para almacén, mercancías y mercancías a granel. Cuando se trate de carga consolidada, se aceptará como identificación genérica de las mercancías en el Manifiesto de Carga, la indicación de tal circunstancia.

PARÁGRAFO 2o. En el transporte marítimo la identificación del medio de transporte corresponde al número de matrícula conforme lo señala la Organización Marítima Internacional.

PARÁGRAFO 3o. Se entenderá por documentos que modifican o corrigen el Manifiesto de Carga, las notas o documentos que el transportador expida antes de que se informe el aviso de llegada. Esta información deberá presentarse a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Las adiciones de documentos de transporte al manifiesto de carga, podrán presentarse siempre y cuando la información del documento de transporte que se adiciona, haya sido presentada dentro de la oportunidad prevista en los incisos primero al cuarto del artículo [147](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2011.

PARÁGRAFO 4o. La información relativa a la identificación y características de los contenedores que trata el presente artículo deberá presentarse a través de los servicios informáticos electrónicos, en el manifiesto de carga independiente al que se debe presentar para la carga transportada, el cual podrá ser corregido por el transportador con posterioridad a la entrega del aviso de llegada del medio de transporte dentro de las 48 horas siguientes a la presentación del aviso de finalización de descargue.

PARÁGRAFO 5o. <Parágrafo modificado por el artículo [73](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La información a suministrar por parte de los transportadores y agentes marítimos, sobre el manifiesto de carga y contenedores vacíos, deberá presentarse en el Formato 1165 (Manifiesto de carga/importaciones-carga), teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 1, el cual hace parte integral de la presente resolución.

Notas de Vigencia

- Parágrafo modificado por el artículo [73](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [906343](#) de 2022

Oficio DIAN [903742](#) de 2022

Oficio DIAN [908061](#) de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

PARÁGRAFO 5o. La información por suministrar por parte de los transportadores y agentes marítimos sobre el manifiesto de carga y contenedores vacíos deberá presentarse en el Formato 11165, Versión 1.0 (Manifiesto de carga / importaciones-carga), teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4, el cual hace parte integral de la presente resolución.



ARTÍCULO 188. INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE TRANSPORTE Y AGENTES MARÍTIMOS Y CONSOLIDADORES. De conformidad con lo previsto en el artículo [145](#) del Decreto número 1165 de julio de 2019, deberá tenerse en consideración lo siguiente:

1. El documento de transporte debe contener como mínimo la siguiente información:

1.1. Tipo, número y fecha de los documentos de transporte, precisando si se trata de un documento maestro, hijo, guía de mensajería especializada* o tiquete.

Notas del Editor

En relación con la actualización de la definición de 'mensajería especializada' de que trata el artículo 3 de la Ley 1369 de 2009, destaca el editor que la definición de 'mensajería expresa' contenida en el artículo 3 de la Ley 1369 de 2009, es '2.3 Servicio de Mensajería Expresa. Servicio postal urgente exige la aplicación y adopción de características especiales para la recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega de objetos postales hasta de 5 kilogramos. Este peso será reglamentado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones.'. <subraya el editor>

En criterio del editor, al limitar la definición se 'mensajería especializada' a 'mensajería expresa', estaría restringiendo únicamente al servicio postal urgente, dejando por fuera los otros servicios p

Notas de Vigencia

* Establece el artículo [218](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 00039 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

'De conformidad con lo dispuesto por la Ley 1369 de 2009, cuando se haga referencia a 'mensajería especializada' se entenderá como 'mensajería expresa'.'

Ver Notas del Editor.

1.2. Características del contrato de transporte: señalando si se trata de un contrato único, multimodal o combinado; términos de la responsabilidad del transportador; tipo de negociación en términos FCL o LCL; remitente, destinatario; tipo de carga indicando si la mercancía corresponde a precursores o si es mercancía peligrosa, persona de contacto para mercancía peligrosa.

1.3. Valor del flete y los demás gastos de transporte, expresado en dólares de los Estados Unidos de

América.

1.4 <Numeral modificado por el artículo [74](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Identificación, tamaño, tara y capacidad de la unidad de carga, cuando se trate de carga en contenedor, así como el número de precinto y/o dispositivo de trazabilidad de carga, si es del caso.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [74](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

- 1.4. Identificación, tamaño, tara y capacidad de la unidad de carga, cuando se trate de carga en contenedor, así como el número de precinto.
 - 1.5. Identificación genérica de la mercancía, para lo cual se tendrá en cuenta lo previsto en el parágrafo artículo [187](#) de la presente resolución.
 - 1.6. La indicación del trámite o destino que se le dará a la mercancía una vez descargada en el lugar de llegada.
 - 1.7. Indicación de las partidas o subpartidas arancelarias, y cantidades de las mercancías e identificación del consignatario de la mercancía en Colombia, cuando a ello hubiere lugar.
 - 1.8. El transportador terrestre y el intermediario de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes adicionalmente informará el valor FOB de la mercancía asociada al documento de transporte sobre el cual se presenta la información.
 2. El documento consolidador deberá contener como mínimo la siguiente información:
 - 2.1. Número de documento de transporte máster a que corresponde la carga consolidada.
 - 2.2. Identificación del agente o agentes de carga internacional y del transportador que intervienen en la operación.
 - 2.3. Cantidad de bultos, peso o volumen, según corresponda.
 - 2.4. Relación de los documentos hijos.
 - 2.5. Identificación de la unidad de carga.
- PARÁGRAFO 1o. Por trámite o destino para efectos de lo previsto en el artículo [145](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se entenderá la indicación de cualquiera de los siguientes eventos:
1. La entrega en lugar de arribo.
 2. Ingreso a depósito o zona franca después del descargue en el lugar de arribo.
 3. Descargue de mercancía directamente en el depósito o zona franca.
 4. Tránsito aduanero, o

5. Entrega urgente.

PARÁGRAFO 2o. En cumplimiento de lo previsto en el presente artículo, la siguiente información carácter de opcional y por lo tanto su inclusión a través de los servicios informáticos electrónicos de por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se en la medida en que se conozca por parte del transportador o agente de carga, según sea el caso.

1. Tipo de carga indicando si se trata de mercancía peligrosa y persona de contacto para la misma.
2. Valor del flete y los demás gastos de transporte.
3. Tara y capacidad en volumen de la unidad de carga.

PARÁGRAFO 3o. La información mínima de los documentos a que se refiere el presente artículo, corresponde a los datos que deben ser entregados a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

PARÁGRAFO 4o. Cuando el documento máster o consolidado relacione en su totalidad documentos de transporte hijos con operación de transbordo directo, el transportador o agente de carga internacional deberá entregar la información del documento de transporte máster, indicando en cada caso la cantidad de documentos hijos asociados, sin que sea necesario entregar la información específica de cada uno de los documentos hijos. Para estos efectos se deberá señalar como tipo de documento de viaje: "máster de transbordo".

PARÁGRAFO 5. La información a suministrar por parte de los transportadores, agentes marítimos de carga internacional, intermediarios de tráfico postal y envíos urgentes, sobre documentos de transbordo, documentos consolidadores, manifiesto expreso, unidades de carga y contenido de las mismas, deberá presentarse en el Formato 1166, Versión 7, (Documentos de transporte y unidades de carga), teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4, el cual hace parte integral de la presente resolución.

PARÁGRAFO 6. <Parágrafo modificado por el artículo [74](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo [145](#) del Decreto 1165 de 2010, los intermediarios de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes deberán informar la subpartida arancelaria sobre la cual se declaran, liquidan y pagan los tributos aduaneros, ya sea que se trate de subpartida general, o la específica suministrada por el remitente al momento del despacho, cuando sea el caso.

Notas de Vigencia

- Parágrafo modificado por el artículo [74](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [12147](#) de 2025

Oficio DIAN [908061](#) de 2021

Oficio DIAN [903001](#) de 2021.



ARTÍCULO 189. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN SOBRE DOCUMENTOS DE VIAJE.]

de la información de los documentos de transporte directos y del manifiesto de carga por parte del transportador, se cumplirá dentro de los términos previstos en el artículo [147](#) del Decreto número 1 de julio de 2019, salvo que se configure el arribo forzoso de que trata el artículo 1541 del Código de Comercio.

Los agentes de carga internacional en el modo de transporte marítimo entregarán la información de documentos de transporte hijos 238 y de los documentos consolidadores de carga, con una anticipación mínima de doce (12) horas a la llegada del medio de transporte al territorio nacional.

El transportador en el modo de transporte marítimo deberá cumplir con lo establecido en el inciso 4 del presente artículo, independientemente del cumplimiento de la obligación de entrega de la información por parte de los agentes de carga internacional.

Las correcciones y modificaciones de los documentos de viaje, así como las adiciones de documentos de transporte contempladas en el artículo [147](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, se podrán presentar antes del aviso de llegada del medio de transporte. Esta información deberá presentarse a los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

En el transporte fluvial y terrestre la entrega de la información de los documentos de viaje por parte del transportador se cumplirá dentro de los términos previstos en el inciso 4 del artículo [147](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo modificado por el artículo [75](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Se entiende como trayectos cortos, aquellos en los cuales, en condiciones normales de operación en términos de tiempo, para el modo aéreo entre el último aeropuerto de salida del medio de transporte en el exterior y el primer aeropuerto de destino en Colombia, existan máximo tres (3) horas.

En el modo marítimo es aquel que esté localizado a una distancia igual o inferior a las dos mil (2.000) millas náuticas desde el último puerto de salida del exterior al primer puerto de destino en Colombia. La distancia en millas náuticas será tomada de puerto a puerto.

Para efectos de lo dispuesto en este parágrafo, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) establecerá los casos donde se cumplen dichos parámetros y los publicará en su página web.

Notas de Vigencia

- Parágrafo modificado por el artículo [75](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [18197](#) de 2025

Concepto DIAN [14](#) de 2026

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

PARÁGRAFO 1o. Se entiende como trayectos cortos, aquellos en los cuales, en condiciones normales de operación en términos de tiempo, entre el último puerto o aeropuerto de salida del medio de transporte en el exterior y el primer aeropuerto de destino en Colombia, existan máximo tres (3) horas.

el exterior y el primer puerto o aeropuerto de destino en Colombia, existan máximo doce (12) horas para el modo de transporte marítimo y tres (3) horas para el modo de transporte aéreo.

De conformidad con lo previsto en el inciso anterior se considerarán como trayectos cortos, los siguientes:

Modo de transporte marítimo:

Puerto/terminal y país	Puertos en Colombia
Orangestaad (Aruba)	Ubicados en la Costa Atlántica
Willemstaad (Curazao)	Ubicados en la Costa Atlántica
Puerto Limón (Costa Rica)	Ubicados en la Costa Atlántica
Miami, Port Everglades, Houston y Charleston (EE. UU.)	Ubicados en la Costa Atlántica
Kingston (Jamaica)	Ubicados en la Costa Atlántica
Altamira, Veracruz y Tampico (México)	Ubicados en la Costa Atlántica
Río Haina, Caucedo (República Dominicana)	Ubicados en la Costa Atlántica
Bonaire y Trinidad y Tobago	Ubicados en la Costa Atlántica
Cabello, Guaira, Maracaibo, Guaranao (Venezuela)	Ubicados en la Costa Atlántica
Puerto Caldera (Costa Rica)	Ubicados en la Costa Pacífica
Guayaquil, Manta (Ecuador)	Ubicados en la Costa Pacífica
Puerto Quetzal (Guatemala)	Ubicados en la Costa Pacífica
Manzanillo (México)	Ubicados en la Costa Pacífica
Paita, El Callao, Pisco (Perú)	Ubicados en la Costa Pacífica
Cristóbal, Colón, Balboa, Manzanillo (Panamá)	Ubicados en las costas Atlántica o Pacífica

Modo de transporte aéreo:

País	Ciudad Colombia
Honduras/Todas	Todas las ciudades del territorio aduanero nacional con aeropuerto habilitado para operaciones internacionales.
Nicaragua/Todas	
Salvador/Todas	
Costa Rica/Todas	
Panamá/Todas	
Venezuela/Todas	
Surinam/Todas	
Guyana Francesa/Todas	
Guayana/Todas	
Cuba/Todas	
Haití/Todas	
Rep. Dominicana/Todas	
Puerto Rico/Todas	
Aruba/Todas	
Curazao/Todas	
Ecuador/Todas	
Perú/Todas	
Bolivia/ La Paz	
Brasil/Manaus	
México/Todas	
Usa/Miami	
Usa/ Fort Lauderdale	
USA/Orlando	
Guatemala/Todas	

PARÁGRAFO 2o. En los casos de transporte consorciado, la obligación de presentar la información de llegada y del manifiesto de carga se deberá cumplir por cada uno de los transportadores as que presta el servicio de transporte de mercancías en el mismo medio de transporte.

PARÁGRAFO 3o. Tratándose de medios de transporte que ingresen por sus propios medios como mercancía, la entrega del manifiesto de carga previsto en el artículo [146](#) del Decreto número 1165 de julio de 2019 se deberá efectuar al momento de la llegada ante la Dirección Seccional con jurisdicción en el lugar de arribo.

PARÁGRAFO 4o. En los eventos en que el transportador o el agente de carga internacional, en el transporte marítimo, haya entregado la información del manifiesto de carga y de los documentos de transporte, según el caso, y el medio de transporte arribe con anterioridad a la hora estimada, se entenderá que los documentos han sido entregados dentro de la oportunidad legal siempre que se acredite que la entrega se surtió tomando como referencia la fecha y hora estimada.



ARTÍCULO 190. INFORME SOBRE SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS. Si en el Manifiesto de Carga estuvieren relacionadas sustancias químicas controladas por el Consejo Nacional de Estupefacientes, que puedan ser utilizadas en la fabricación de estupefacientes, el transportador deberá informar de este hecho al funcionario de la División de Gestión de la Operación Aduanera, o de la dependencia que haga sus veces, y este a su vez deberá informar, de manera inmediata, a la policía o aeroportuaria o a la autoridad que haga sus veces.



ARTÍCULO 191. MEDIDA CAUTELAR DE INMOVILIZACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE CARGA. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 191. En ejercicio de las facultades de control de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), como resultado del reconocimiento de la carga se podrá aplicar la medida cautelar de inmovilización y aseguramiento de la misma, para verificar los documentos que justifiquen las inconsistencias reportadas referentes a sobranes en el número de unidades en el peso si se trata de mercancía a granel.

Para el efecto, quien efectúe la diligencia de reconocimiento, deberá inmovilizar y asegurar la carga mediante acta motivada en la que se indique el número de bultos, peso, número de unidades de carga, descripción genérica de la mercancía y el sustento legal correspondiente. Una vez el transportador o agente de carga según el caso, suscriba el acta de diligencia, la misma se entenderá notificada.

Cuando la inmovilización de la carga se produzca en el depósito o la zona franca en la que fue descargada directamente la mercancía en la forma prevista en el inciso 5 del artículo [194](#) de la presente resolución, hasta tanto no se levante la medida cautelar, no procederá la presentación de la declaración de importación.

importación.

Con la verificación y aceptación por parte de la autoridad aduanera de los documentos presentados y la justificación, se procederá a levantar la medida cautelar de inmovilización a través del acta de diligencia para que el transportador o agente de carga documente la carga cuando a ello hubiere lugar, y con el traslado o entrega de la misma, en la forma prevista en las disposiciones vigentes.

En todos los casos, los costos de los bodegajes serán asumidos por el usuario aduanero, desde el momento de la inmovilización hasta cuando se levante la medida.

En caso de no aceptarse la justificación o no presentarse la misma dentro de la oportunidad establecida, se procederá a la aprehensión de conformidad con lo previsto en el artículo [647](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, sin perjuicio de las sanciones establecidas para el transportador, si a ello hubiere lugar.

PARÁGRAFO. Cuando existan errores en la identificación de las mercancías de conformidad con lo dispuesto en el artículo [151](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, y en los eventos en que, previa autorización del Jefe de la División de Gestión de Control Carga o quien haga sus veces se requiera ejercer control a la carga, procederá la medida cautelar de inmovilización y aseguramiento por un plazo máximo de cinco (5) días, término dentro del cual el usuario podrá presentar la documentación que soporte la operación comercial. En caso de no encontrarse conformidad o no presentarse la documentación procederá la aprehensión de la mercancía en cumplimiento de lo establecido en el artículo [647](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.



ARTÍCULO 192. AVISO DE LLEGADA DEL MEDIO DE TRANSPORTE. El aviso de llegada deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo [149](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

<Inciso modificado por el artículo [76](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En el modo de transporte marítimo el aviso de llegada deberá presentarse en el momento o con anterioridad a que la autoridad marítima otorgue la libre plática o autorice el inicio anticipado de la operación. Cuando se trate de buques graneleros este aviso también se podrá efectuar al momento en que se realice el atraque de los mismos.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [76](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> En el modo de transporte marítimo el aviso de llegada deberá presentarse en el momento o con anterioridad a que la autoridad marítima otorgue la libre plática o autorice el inicio anticipado de la operación. Cuando se trate de buques graneleros este aviso también se podrá efectuar al momento en que se efectúe el atraque de los mismos.

En el aviso de llegada que se presente a través de los servicios informáticos electrónicos, deberá registrarse la fecha y hora en que llegue el medio de transporte.

Cuando el medio de transporte marítimo traiga carga para diferentes puertos o muelles ubicados de misma jurisdicción, el transportador deberá presentar un aviso de llegada por cada puerto o muelle efectuará el descargue. En el primer puerto o muelle el aviso de llegada se deberá presentar al momento con anterioridad a que la autoridad marítima otorgue la libre plática o autorice el inicio anticipado de la operación, en los puertos o muelles de destino posteriores se deberá registrar la fecha y hora de arribo.

El aviso de llegada de la mercancía en los modos de transporte terrestre y fluvial, lo efectuará la Dirección Seccional con jurisdicción en el lugar de ingreso, al momento de la llegada del medio de transporte.

<Inciso modificado por el artículo [76](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En el modo de transporte terrestre, cuando la mercancía amparada en una carta de porte arribe al territorio nacional en diferentes medios de transporte, para efectos aduaneros se tendrá como fecha de llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional la fecha y hora de acuse de recibo del primer aviso de llegada a través de los servicios informáticos electrónicos. En los eventos en que un medio de transporte arribe con parte de la carga al territorio aduanero nacional vencido el mes de que trata el inciso 1 del artículo [171](#) del Decreto 1165 de julio de 2019, el interesado deberá previo al vencimiento de dicho término solicitar prórroga de almacenamiento en la forma prevista en el artículo [205](#) de la presente resolución.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [76](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> En el modo de transporte aéreo el aviso de llegada deberá presentarse en el momento en que la aeronave se ubique en el lugar de parqueo del aeropuerto de destino.

En el modo de transporte terrestre, cuando la mercancía amparada en una carta de porte arribe al territorio nacional en diferentes medios de transporte, para efectos aduaneros se tendrá como fecha de llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional la fecha y hora de acuse de recibo del primer aviso de llegada a través de los servicios informáticos electrónicos. En los eventos en que parte de la carga arribe al territorio aduanero nacional vencido el mes de que trata el inciso 1 del artículo [171](#) del Decreto número 1165 de julio de 2019, el interesado deberá previo al vencimiento de dicho término solicitar prórroga de almacenamiento en la forma prevista en el artículo [200](#) de la presente resolución.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN UNIFICADO 468 de 2020 - Abandono de mercancías-; Num. [3.7](#).



ARTÍCULO 193. AVISO DE FINALIZACIÓN DEL DESCARGUE. De conformidad con lo establecido en el artículo [150](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, se entenderá finalizado el descargue cuando la totalidad de la carga con destino a un puerto, muelle o aeropuerto, sea descargada del medio de transporte, independiente de las operaciones subsiguientes de desconsolidación, desagrupamiento, y despaletización.

Cuando se trate de transporte consorciado, el aviso de finalización de descargue lo deberá presentar el transportador asociado o el titular del puerto o muelle según sea el caso, por cada manifiesto de carga.



ARTÍCULO 194. INFORME DE DESCARGUE E INCONSISTENCIAS.

<Inciso modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 145 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> conformidad con lo previsto en el artículo [151](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el transportador respecto de la carga relacionada en el manifiesto de carga podrá entregar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), uno o varios informes de descargue e inconsistencias, siempre que dichos informes se presenten antes del vencimiento de la oportunidad en el citado artículo.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 145 de 2021, 'por la cual se modifica el inciso primero del artículo [194](#) de la Resolución 046 de 2019, y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 51.880 de 6 de diciembre de 2021.
- Inciso modificado por el artículo [77](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

<Inciso modificado por el artículo [77](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> conformidad con lo previsto en el artículo [151](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, en el modo marítimo, el transportador respecto de la carga relacionada en el manifiesto de carga podrá entregar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), uno o varios informes de descargue e inconsistencias, siempre que dichos informes se presenten antes del vencimiento de la oportunidad prevista en el citado artículo.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> De conformidad con lo previsto en el artículo [151](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, el transportador respecto de la carga relacionada en el manifiesto de carga podrá entregar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), uno o varios informes de descargue e inconsistencias, siempre que dichos informes se presenten antes del vencimiento de la oportunidad prevista en el citado artículo.

El informe de descargue e inconsistencias deberá relacionar la cantidad de bultos y peso totalmente descargado de la carga por cada documento de transporte o documento consolidador de carga, el número del manifiesto de carga, los números de los documentos de transporte, los sobrantes o faltantes en número de bultos y exceso o defecto en peso para el caso de las mercancías a granel así como los números de los documentos de transporte no relacionados en el manifiesto de carga.

La mercancía amparada en un mismo documento de transporte relacionado en el manifiesto de carga podrá ser objeto de varios informes de descargue. Las inconsistencias encontradas deberán ser reportadas en el último informe de descargue e inconsistencias.

Cuando se trate de carga consolidada en el modo marítimo, los agentes de carga podrán presentar uno o varios informes de descargue e inconsistencias de la carga consolidada efectivamente descargada, en los términos señalados en el presente artículo.

Cuando por razones logísticas y/o por la naturaleza de las mercancías el descargue se realice directamente en un depósito habilitado o zona franca, no habrá lugar a la presentación del informe de descargue e inconsistencias contemplado en el artículo [151](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, sin perjuicio de la obligación del transportador o agente de carga internacional, según el caso, de justificar las inconsistencias que sean reportadas en la planilla de recepción por el depósito habilitado o usuario de zona franca, de conformidad con lo previsto en el artículo [198](#) de la presente resolución.

Lo previsto en este inciso no aplica para la mercancía relacionada en los documentos de transporte que ingrese al territorio aduanero nacional por el modo de transporte marítimo, respecto de la cual deberá presentarse el informe de descargue e inconsistencias y la justificación en la forma establecida en la presente resolución.

PARÁGRAFO 1o. Los errores de identificación de las mercancías en el manifiesto de carga y los documentos de transporte, podrán corregirse por el funcionario competente de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a través de los servicios informáticos electrónicos, a más tardar antes de presentarse la planilla de envío o antes de la expedición de la planilla de recepción en los eventos consagrados en el artículo [199](#) de la presente resolución, en los que se excluye la obligación de presentar la planilla de envío.

Cuando los errores cometidos en la entrega de la información se refieran al consignatario, o correspondan a errores de transcripción o transposición de dígitos en la identificación del manifiesto de carga o en los documentos de transporte, podrán corregirse a más tardar antes de presentarse la declaración de importación en la forma prevista en el inciso anterior. Para este evento, el transportador o el agente de carga internacional deberá presentar solicitud escrita ante la División de Gestión de la Operación Aduanera o la División de Gestión de Control de Carga o quien haga sus veces de la Dirección Seccional con jurisdicción en el depósito habilitado por donde ingresa la carga, anexando como soporte el original del documento de transporte, el manifiesto de carga, así como los documentos que soportan la operación comercial.

En todo caso, los errores se corregirán siempre y cuando la autoridad aduanera pueda verificar con fundamento en el análisis de la información contenida en los servicios informáticos electrónicos, en el manifiesto de carga o en los documentos de transporte y en los documentos que soportan la operación comercial que los errores u omisiones cometidos por el transportador o el agente de carga internacional conlleven amparar mercancías diferentes, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que haya lugar.

PARÁGRAFO 2o. Cuando en las condiciones del contrato de transporte se pacte la recepción y entrega en un contenedor en términos FCL/FCL o LCL/FCL, el transportador y el Agente de Carga Internacional, al momento de presentar el informe de descargue e inconsistencias, reportará como bultos descargados la cantidad informada al momento de la entrega de la información del manifiesto de carga, en los términos que establece el artículo [147](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

Lo anterior también procederá cuando por razones logísticas y/o por la naturaleza de las mercancías el descargue se realice directamente en depósito o zona franca, caso en el cual se reportarán como bultos descargados la cantidad prevista en el inciso anterior.

En los anteriores eventos, no se deberán justificar las inconsistencias de la carga embalada dentro del contenedor.

PARÁGRAFO 3o. Cuando por razones logísticas y/o por naturaleza de la mercancía o tratándose de mercancía granel o mercancía que corresponda a grandes volúmenes de hierro, acero, tubos, láminas o vehículos que requieran ser entregados en lugar de arribo, el transportador o agente de carga internacional una vez recibido el aviso de llegada podrá realizar el informe de descargue de inconsistencias de que trata el artículo

Decreto número 1165 de 2019, a través de los servicios informáticos electrónicos, reportando como peso descargado la cantidad informada en el manifiesto de carga.

Teniendo en cuenta que este informe de inconsistencias puede presentar imprecisiones o errores fre mercancía que realmente arriba al territorio aduanero nacional, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al descargue efectivo de la carga o ingresada esta a depósito, el transportador o agente de internacional podrá presentar el informe definitivo, en el que deberá indicar las diferencias que imp sobrantes o faltantes en el número de bultos y/o exceso o defecto en el peso, mediante oficio dirigido Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de la jurisdicción donde se encuentre la mercancía.

Cuando se trate de mercancía a granel cuyo peso definitivo no supere el margen de tolerancia, cons el artículo [153](#) ibídem, se podrá amparar la mercancía con una declaración de importación tipo inic siempre y cuando se haya cumplido con el requisito de informar a la autoridad aduanera sobre este

Para mercancías a granel que superen el margen de tolerancia o mercancías que corresponden a gra volúmenes, se podrá presentar una declaración de legalización sin que haya lugar al pago de rescate y cuando se hayan cumplido las obligaciones de informar y justificar las inconsistencias encontrada

La declaración de legalización no procede para el otorgamiento de cupos bajo los mecanismos de p llegado primer servido.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [16122](#) de 2025

Concepto DIAN [22314](#) de 2024

Concepto DIAN [6174](#) de 2023

Concepto DIAN [5602](#) de 2023.

ARTÍCULO 194-1. INFORME DE FECHA DE ZARPE O DESPEGUE. <Artículo adicionado artículo [5](#) de la Resolución 185 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos del cumplimi establecido en el párrafo 7o. del artículo [151](#) del Decreto número 1165 de 2019, el transportador de carga internacional deberá a través de sus sistemas poner a disposición o consulta la información fecha y hora de zarpe y despegue de los medios de transporte a más tardar tres (3) horas después de produzca el zarpe o despegue. El incumplimiento de este comportamiento podrá tenerse en cuenta j valoración del riesgo.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo [5](#) de la Resolución 185 de 18 de octubre de 2024, 'por la cual modifica parcialmente la Resolución número [46](#) de 2019 y el artículo [16](#) de la Resolución número 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.913 de 18 de octubre de 2024. Rige a partir del 3 de noviembre de 2024.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [695](#) de 2025



ARTÍCULO 195. INFORME DE DETALLES DE CARGA Y UNIDADES DE CARGA. De conformidad con lo establecido en el párrafo 2 del artículo [151](#) del Decreto número 1165 del 2 d

2019, el responsable del puerto o muelle en el modo de transporte marítimo, debe entregar a través servicios informáticos electrónicos, el informe de los detalles de la carga y de las unidades de carga efectivamente descargadas en sus instalaciones, dentro de las doce (12) horas siguientes a la presentación de aviso de finalización del descargue.

El informe deberá contener como mínimo:

1. Número y fecha del manifiesto de carga.
2. Número y fecha del documento de transporte correspondiente.
3. Detalles de las unidades de carga: Número y estado de la unidad de carga, y si contienen carga o vacíos.
4. Tipo de carga señalando las características de la misma tales como: carga suelta, contenerizada, a granel o mercancía que ingresa por sus propios medios.
5. Peso bruto en kilogramos para carga suelta o a granel.

PARÁGRAFO 1o. El responsable del puerto o muelle podrá presentar a través de los servicios informáticos electrónicos corrección de la información entregada sobre los detalles de la carga, dentro de las doce horas siguientes al vencimiento del término previsto en el presente artículo.

PARÁGRAFO 2o. La información a suministrar por los puertos o muelles de servicio público y privada en relación a los detalles de las unidades de carga descargadas en estos lugares, deberá presentarse en el Formato 1210, Versión 7, (Informe de los Detalles de la Carga Recibida), teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4, el cual hace parte integral de la presente resolución.



ARTÍCULO 196. JUSTIFICACIÓN DE LAS INCONSISTENCIAS. De conformidad con lo previsto en el artículo [152](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, cuando en el informe de descargue se registren inconsistencias, el transportador o agente de carga internacional, según corresponda, dispondrá de cinco (5) días contados a partir de la presentación de dicho informe para entregar los documentos que las justifiquen.

Cuando se pretendan justificar inconsistencias sobre faltantes o defectos mediante el ingreso de la mercancía en un viaje posterior, se deberá dentro de los dos (2) meses siguientes a la presentación del informe de descargue e inconsistencias, demostrar la llegada de la mercancía con el correspondiente manifiesto de embarque. Salvo que se demuestre que el contrato de transporte ha sido rescindido y el documento que soporta la operación comercial entre el exportador en el exterior y el consignatario de la mercancía ha sido modificado en lo relativo al faltante.

Para los excesos o sobrantes de mercancías respecto de las cuales se hayan advertido inconsistencias, mientras estas no sean justificadas, no se permitirá la expedición de la Planilla de Envío, o su traslado a entrega al declarante y las mismas quedarán bajo responsabilidad del transportador.

Tratándose de mercancías que por su naturaleza y/o por razones logísticas, su descargue se haya realizado directamente en un depósito habilitado o zona franca, el término previsto en el presente artículo para justificar las inconsistencias, se contará a partir de la planilla de recepción que elabore el depósito o zona franca, según el caso.

Si las inconsistencias advertidas son por excesos o sobrantes no se permitirá la presentación de la

declaración de importación, mientras estas no sean justificadas.



ARTÍCULO 197. CAMBIO DE TRÁMITE, DESTINO, DEPÓSITO O UNIDAD DE CARGA. descargada la mercancía y antes de la expedición de la planilla de envío prevista en el artículo [198](#) presente resolución, cuando a ella hubiere lugar, o antes de la presentación de la planilla de recepción en los eventos en que se exceptúe de la obligación de presentar planilla de envío; el transportador, el agente de carga internacional, el titular del puerto o muelle o el consignatario de la mercancía, según sea el caso, podrá solicitar a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el cambio de trámite, destino, depósito o unidad de carga, siempre que se presenten las siguientes situaciones:

1. Cuando el documento de transporte sea endosado a un usuario de zona franca.
2. Cuando el consignatario o puerto, según el caso, asigne un depósito habilitado o zona franca dentro del término y condiciones establecidas en el inciso tercero del artículo [169](#) del Decreto número 1165 de julio de 2019.
3. Cuando opere el cambio de modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, de manera voluntaria o provocada por la autoridad aduanera.
4. Cuando la operación de tránsito no sea ejecutada, autorizada o previamente informada.
5. Cuando el consignatario solicite que la mercancía sea despachada como entrega directa y la misma sea consignada a un depósito habilitado o zona franca.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá autorizar al viajero, al intermediario de tráfico postal y envíos urgentes o al importador, determinar el depósito habilitado al cual se trasladará la mercancía para los casos de cambio de modalidad de importación de viajeros o tráfico postal y envíos urgentes, de mercancía que llega al país por sus propios medios o mercancía que ingresa en vuelos charter.

PARÁGRAFO. En los siguientes eventos el transportador, el agente de carga internacional, el titular del puerto o muelle o el consignatario, según sea el caso, podrá presentar solicitud de cambio de depósito a través de los servicios informáticos electrónicos hasta antes de que se presente la planilla de recepción:

1. Cuando el depósito informado inicialmente no pueda recibir la mercancía por encontrarse suspendida o cancelada su habilitación, por no tener capacidad de almacenamiento o porque la mercancía requiere condiciones especiales de almacenamiento.
2. Cuando la mercancía sea consignada a un depósito diferente al de destino, siempre que dichos depósitos sean del mismo titular.
3. Cuando se requiera efectuar corrección debido a error en la información entregada a través de los servicios informáticos electrónicos respecto al depósito o zona franca, siempre que la misma pueda ser verificada en el documento de transporte.
4. Cuando se indicó en el documento de transporte, un depósito al que por su naturaleza, la mercancía no pueda ingresar. En este evento, dicha mercancía deberá ser reasignada a un depósito público.

Notas del Editor

- En criterio del Editor, para la interpretación de este artículo, se debe tener en cuenta la modificación introducida al artículo [169](#) del Decreto 1165 de 2019 por el artículo [19](#) del Decreto 659 de 2024, cual se modifica parcialmente el Decreto [1165](#) de 2019', publicado en el Diario Oficial No. 52.76 de mayo de 2024. Entra en vigor transcurridos quince (15) días comunes contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial. Entra en vigor a partir del día siguiente en el que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN certifique la entrada en funcionamiento de los Servicios Informáticos Electrónicos correspondientes, mediante resolución que se publicará en el Diario Oficial (Art. [67](#)).

Concordancias

Resolución DIAN 46 de 2019; Art. [202](#) Num. 1.5.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [903001](#) de 2021.



ARTÍCULO 198. PLANILLA DE ENVÍO. Para efectos del traslado de mercancías a un depósito habilitado o a una zona franca, el transportador, agente de carga internacional o titular de puerto o receptor, según el caso, deberá presentar a través de los servicios informáticos electrónicos que disponga la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la información requerida para la expedición de la planilla de envío.

1. La planilla deberá contener como mínimo la siguiente información:

1.1. Identificación del depósito o zona franca a la cual va dirigida la mercancía.

1.2. Identificación del transportador nacional y del vehículo que realiza el traslado de la mercancía.

1.3. Número y fecha de los documentos de transporte.

1.4. Peso.

1.5. Número de bultos, y

1.6. Cuando se trate de contenedores en los que se traslade la carga, se deberá informar su identificación.

La planilla de envío se deberá diligenciar por cada vehículo que traslade las mercancías y por cada depósito habilitado o zona franca de destino.

Por razones debidamente justificadas, los datos referentes a la identificación del transportador nacional y del vehículo que realiza el traslado de la mercancía, consignados en la planilla de envío podrán ser corroborados a través de los servicios informáticos electrónicos que disponga la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), antes de la entrega de las mercancías al depósito o zona franca, según el caso.

2. Se exceptúan de la obligación de presentar la planilla de envío:

2.1. Las mercancías que ingresen al territorio aduanero nacional por el modo de transporte terrestre por razones logísticas y/o por la naturaleza de las mercancías, el descargue se realice directamente al depósito habilitado o zona franca, y

2.2. Cuando se trate de mercancías que vayan a ser almacenadas en un depósito habilitado ubicado mismo lugar de arribo, siempre que el titular de la habilitación del depósito sea el mismo que ostente concesión portuaria.

En estos eventos, con la información del documento de transporte se generará automáticamente la planilla de envío.

PARÁGRAFO. El traslado a depósito o a zona franca de sobrantes en el número de bultos, o exceso de peso si se trata de mercancías a granel, a que se refiere el artículo [151](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019 deberá realizarse dentro de los términos establecidos en el artículo [169](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019 a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la aceptación o justificación de las inconsistencias por parte de la autoridad aduanera.

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo [78](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando en virtud de la entrega directa de la mercancía al importador, no se haya obtenido el levante de la totalidad de la mercancía contenida en un documento de transporte y el transportador internacional o agente de carga por efectos del vencimiento de términos previsto en el artículo [169](#) del Decreto 1165 de 2019 deba trasladarla a un depósito, en estos eventos, la planilla de envío se realizará con los datos de la mercancía que no ha obtenido levante. El mismo procedimiento se aplicará a las mercancías trasladadas a un depósito que en lugar de arribo hayan obtenido levante parcial.

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo [78](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.



ARTÍCULO 199. TRASLADO DE LA MERCANCÍA AL DEPÓSITO O A LA ZONA FRANCA O ENTREGA DIRECTA AL DECLARANTE O AL IMPORTADOR. El traslado de las mercancías a depósito habilitado, o a la zona franca, o su entrega directa en el lugar de arribo al declarante o al importador, se realizará dentro de los términos y conforme a lo establecido en el artículo [169](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

Sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, el traslado de las mercancías a depósito o a zona franca deberá realizarse aunque se hayan vencido los términos consagrados para el efecto.

PARÁGRAFO. En cumplimiento de lo previsto en el presente artículo, en los cruces de frontera territorial habilitados se podrá efectuar la entrega directa al importador o declarante de las mercancías en los términos y condiciones establecidas en el artículo [169](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [11617](#) de 2025



ARTÍCULO 200. DISPOSICIONES ESPECIALES PARA TRANSPORTE MARÍTIMO. Cuando se trate de vehículos, mercancía a granel o mercancía que corresponda a grandes volúmenes de hierro, tubos o láminas, que implique su transporte en varios vehículos automotores desde el buque hasta el depósito, se deberá diligenciar a través de los servicios informáticos electrónicos, una planilla de envío en cada documento de transporte.

PARÁGRAFO. En los eventos previstos en este artículo, no habrá lugar a la presentación del informe de descargue e inconsistencias contemplado en el artículo [151](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

sin perjuicio de la obligación del transportador o agente de carga internacional, según el caso, de justificar las inconsistencias que sean reportadas en la planilla de recepción por el depósito habilitado o usuario operador de zona franca, de conformidad con lo previsto en el artículo [196](#) de la presente resolución.

Lo previsto en este párrafo no aplica para la mercancía relacionada en los documentos de transporte, que ingrese al territorio aduanero nacional por este modo de transporte, respecto de la cual deberá presentar el informe de descargue e inconsistencias y la justificación en la forma establecida en la presente resolución.



ARTÍCULO 201. INGRESO DE MERCANCÍAS A DEPÓSITO O A ZONA FRANCA. De conformidad con lo previsto en el artículo [170](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, la planilla de recepción que elabore el responsable del depósito o usuario operador de zona franca, según el caso, al momento del ingreso de las mercancías a sus instalaciones, deberá contener como mínimo la siguiente información:

1. Fecha y hora de recepción.
2. Número del documento de transporte.
3. Número de bultos y peso recibido.

<Inciso modificado por el artículo [79](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En el evento en que se presenten inconsistencias entre los datos consignados en la planilla de envío y la carga recibida, o si se detectan posibles adulteraciones en dicho documento, o irregularidades en los empaques, embalajes y precintos aduaneros y/o dispositivos de trazabilidad de carga si es del caso de la carga que es objeto de entrega, o esta se produce por fuera de los términos previstos en el artículo [169](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, o cualquier otra circunstancia que deba ser comunicada a la autoridad aduanera, el depósito o el Usuario Operador de la Zona Franca consignará estos datos en la planilla de recepción, la cual una vez transmitida a través de los servicios informáticos electrónicos hará las veces de Acta de Inconsistencias.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [79](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [907890](#) de 2022.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> En el evento en que se presenten inconsistencias entre los datos consignados en la planilla de envío y la carga recibida, o si se detectan posibles adulteraciones en dicho documento, o irregularidades en los empaques, embalajes y precintos aduaneros de la carga que es objeto de entrega, o esta se produce por fuera de los términos previstos en el artículo [169](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, o cualquier otra circunstancia que deba ser comunicada a la autoridad aduanera, el depósito o el Usuario Operador de la Zona Franca, consignará estos datos en la planilla de recepción, la cual una vez transmitida a través de los servicios informáticos electrónicos hará las veces de Acta de Inconsistencias.

Notas del Editor

- En criterio del Editor, para la interpretación de este artículo, se debe tener en cuenta la modificación introducida al artículo [170](#) del Decreto 1165 de 2019 por el artículo [20](#) del Decreto 659 de 2024, 'cual se modifica parcialmente el Decreto [1165](#) de 2019', publicado en el Diario Oficial No. 52.76 de mayo de 2024. Entra en vigor a partir del día siguiente en el que la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN certifique la entrada en funcionamiento de los Servicios Informáticos Electrónicos correspondientes, mediante una resolución que se publicará en el Diario Oficial (Art. [67](#)).

Concordancias

Resolución DIAN 46 de 2019; Art. [202](#) Num. 1.7.

ARTÍCULO 201-1. DIVISIÓN DE BULTOS EN DEPÓSITO. <Inciso adicionado por el artículo [8](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando se requiera nacionalizar parcialmente mercancías contenidas en un mismo bulto y relacionadas en un mismo documento de transporte, se deberá presentar la solicitud ante la División de Gestión de la Operación Aduanera o la dependencia que haya competencia de la jurisdicción donde se encuentra el depósito.

La autorización correspondiente será documento soporte de las declaraciones de importación correspondientes.

Notas de Vigencia

- Inciso adicionado por el artículo [80](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.



ARTÍCULO 202. CONTINGENCIA EN CARGA. De conformidad con lo previsto en el artículo 1165 del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, en casos de contingencia, cuando se presenten fallas o interrupción de funcionamiento de los servicios informáticos electrónicos que impidan iniciar, continuar o culminar los procedimientos correspondientes a las operaciones de recepción del medio de transporte, entre otros, documentos de viaje, descargue, traslado y recepción de mercancías, se realizarán ante la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas con jurisdicción en el lugar por donde ingresó la mercancía al territorio aduanero nacional, como se indica a continuación:

1. Procedimientos de contingencia

1.1 La entrega física de la información del aviso de arribo y del aviso de llegada deberán presentarse escritos, acompañados de una copia del plan de vuelo o declaración general al momento de la llegada del medio de transporte;

1.2 La entrega física del manifiesto de carga y de los documentos que lo corrijan, modifiquen o adicionen se realizará al momento de la llegada del medio de transporte.

El funcionario competente, asignará número y fecha al manifiesto de carga, dejando constancia de la cantidad de documentos de transporte relacionados en dicho manifiesto, así como del total de bultos en kilogramos, y autorizará el descargue de la mercancía.

Para efecto de lo establecido en los artículos [157](#) y [171](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019 y el artículo [173](#) de esta resolución, se entenderá como fecha de llegada de la mercancía la fecha y hora asignada al manifiesto de carga.

En el modo de transporte aéreo, los documentos de transporte, los documentos consolidadores y los documentos hijos, así como el informe de descargue e inconsistencias, serán entregados por el transportador a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dentro de doce (12) horas siguientes a la entrega del Manifiesto de Carga. Cuando se trate de carga consolidada por razones debidamente justificadas, el director seccional de aduanas o quien haga sus veces podrá prorrogar mediante acto administrativo y sólo para efectos de la presentación del informe de descargue e inconsistencias el plazo contenido en el presente inciso hasta por doce (12) horas más.

Tratándose de transporte marítimo, el transportador deberá entregar los documentos de transporte de carga, el manifiesto de carga, el informe de descargue e inconsistencias dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la entrega del Manifiesto de Carga.

El Agente de Carga Internacional, en el modo de transporte marítimo, entregará los documentos consolidadores, los documentos de transporte hijos, junto con el informe de descargue e inconsistencias dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la entrega del Manifiesto de Carga. Por razones debidamente justificadas el director seccional de aduanas o quien haga sus veces podrá prorrogar mediante acto administrativo y sólo para efectos de la presentación del informe de descargue e inconsistencias el plazo contenido en el presente inciso hasta por cuarenta y ocho (48) horas más.

Cuando se trate de los modos de transporte terrestre y fluvial, el manifiesto de carga y los documentos de transporte deberán ser entregados por el transportador al momento de la llegada del medio de transporte.

1.3 La entrega física de la información del aviso de finalización de descargue, la efectuará el transportador o el responsable del puerto, por escrito, de conformidad con lo establecido en el artículo [150](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019;

1.4 La selección de carga para reconocimiento la hará el funcionario competente conforme al procedimiento y perfiles de riesgo determinados, una vez recibido el informe de descargue e inconsistencias, e informados el transportador, puerto, muelle o agente de carga internacional los documentos de transporte sobre los cuales se realizará el correspondiente reconocimiento de carga;

1.5 Las solicitudes de cambio de trámite o destino de la mercancía o de depósito, consagradas en el artículo [197](#) de esta resolución, se presentarán por escrito, debiendo el funcionario competente dar respuesta a la solicitud a más tardar al día siguiente de su presentación;

1.6 La planilla de envío se elaborará por el transportador, agente de carga internacional, puerto o muelle, según el caso y se presentará por escrito a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), antes del traslado de la mercancía al depósito habilitado o a la Zona Franca;

1.7 El depósito o zona franca al momento de recibir la mercancía, verificará los aspectos señalados en el artículo [201](#) de la presente resolución y elaborará por escrito la planilla de recepción, dejando constancia de las inconsistencias u observaciones frente a la planilla de envío. Copia de la planilla de recepción deberá ser remitida a la División de la Operación Aduanera o quien haga sus veces.

La División competente en cada administración llevará un Libro de Control de avisos de llegada y de finalización de descargue, manifiestos de carga, e informes de descargue e inconsistencias, registrados por números o radicación y fechas.

2. Entrega de Información Electrónica.

El transportador o el agente de carga internacional deberá entregar a la Unidad Administrativa Especial

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la información de los documentos de transporte directos o hijos, según corresponda, a través del servicio informático electrónico de presentación de información por envío de archivos, dentro del término establecido en el inciso 4 del artículo [169](#) de número 1165 del 2 de julio de 2019 para el modo de transporte marítimo o aéreo.

Para los modos de transporte terrestre o fluvial la obligación señalada en el inciso anterior deberá cumplirse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional.

La información que se debe entregar es la siguiente:

2.1. Datos del manifiesto de carga: número de Formato 1165 - manifiesto de carga -, fecha de llegada al medio de transporte, Dirección Seccional de Aduanas o Impuestos y Aduanas por donde ingresó el transporte al territorio aduanero nacional, Puerto, Aeropuerto o Paso de Frontera y carácter del transporte o agente de carga internacional que presenta el informe, modo de transporte.

2.2. Datos del transportador o agente de carga internacional: tipo y número de documento de identificación, nombres y apellidos o razón social.

2.3. Datos de la actividad asociada al procedimiento de ingreso de carga a partir de la cual se presenten en los servicios informáticos electrónicos.

2.4. Otros datos: total bultos y peso en kilogramos.

2.5. Datos sobre cada uno de los documentos de transporte directos: número de Formato 1166 y datos definitivos de peso en kilogramos, cantidad de bultos, disposición de carga y depósito o zona franca, y fecha del documento de transporte.

2.6. Datos sobre cada uno de los documentos de transporte hijos: número y fecha documento de transporte máster nivel 1, número y fecha de documento de transporte máster nivel 2, número de Formato 1166 documento de transporte - y datos definitivos de peso en kilogramos, bultos, disposición de carga y de zona franca.

La información debe presentarse en el Formato 1353 Versión 8 (Informe Posterior Documentos de Transporte) teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas en el Subanexo 10.1, el cual forma parte integral de la presente resolución.

La declaración del régimen aduanero se efectuará con base en la información suministrada en cumplimiento del procedimiento señalado en este artículo.

PARÁGRAFO 1o. Los datos definitivos resultantes del cumplimiento de los procedimientos establecidos en los artículos [151](#), [152](#) y [155](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, cuando haya lugar a ello, estarán soportados en la información presentada a través de los servicios informáticos electrónicos y/o soportes físicos de los procedimientos realizados en forma manual. El Usuario aduanero será responsable de la veracidad de dicha información.

PARÁGRAFO 2o. Para los fines de traslado de mercancía, cuando sea del caso, la planilla de envío deberá ser reportada a partir de la información suministrada en cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo. En este evento, en la información de cada uno de los documentos de transporte deberá incluirse el número de identificación del medio de transporte nacional y/o de la unidad de carga en la cual se transporta la mercancía al depósito o zona franca, así como la identificación, nombres y apellidos del conductor del vehículo.

PARÁGRAFO 3o. Si el transportador o agente de carga internacional no puede hacer entrega de la información a través del servicio informático electrónico de presentación de información por envío archivos o cuando se presenten diferencias entre la información reportada por el transportador y la información por el depósito o zona franca, el trámite de declaración del régimen aduanero deberá efectuarse en forma manual.

CAPÍTULO 2.

PROCESO DE IMPORTACIÓN.



ARTÍCULO 203. TÉRMINO DE PERMANENCIA DE LA MERCANCÍA EN EL DEPÓSITO. De conformidad con el Decreto número [1165](#) del 2 de julio de 2019, los términos de permanencia de la mercancía en depósito, serán los siguientes:

1. Depósitos públicos, privados y privados transitorios, un (1) mes contado a partir de la fecha de llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional, prorrogable por una sola vez y hasta por un (1) mes más;
2. Depósitos privados para transformación y/o ensamble, quince (15) días contados a partir de la fecha de llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional o desde la terminación del régimen de tránsito aduanero cuando la mercancía fue sometida a este. Y por el tiempo que dure la producción del bien no más de dos (2) meses más.
3. Depósitos privados para distribución internacional, un (1) año contado a partir de su llegada al territorio aduanero nacional.
4. Depósitos privados aeronáuticos, un (1) año contado a partir de la fecha de llegada del material aeronáutico al territorio aduanero nacional;
5. Depósitos para envíos urgentes, un (1) mes contado a partir de la fecha de llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional.
6. Depósitos de provisiones de a bordo para consumo y para llevar, dieciocho (18) meses contados a partir de la llegada de las provisiones de a bordo para consumo y para llevar al territorio aduanero nacional.

En los depósitos francos y en los depósitos privados para procesamiento industrial, no hay término de permanencia de la mercancía en depósito.

PARÁGRAFO. Los depósitos señalados en el presente artículo, así como los Centros de Distribución Logística Internacional, serán responsables solidariamente con el importador, por permitir el retiro de la mercancía del mismo, cuando la autoridad aduanera ha informado que no se debe permitir su salida del recinto de almacenamiento.



ARTÍCULO 204. COMPETENCIA Y ACEPTACIÓN DE MERCANCÍAS OFRECIDAS EN ABANDONO VOLUNTARIO. La competencia para aceptar el abandono voluntario de mercancías corresponde a la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas con jurisdicción en el lugar donde se encuentra la mercancía.

Para el efecto, el interesado deberá solicitar por escrito la aceptación del abandono voluntario, ante la División de Gestión de Operación Aduanera o la dependencia que haga sus veces, indicando en dicha solicitud la descripción o naturaleza de los bienes, el valor, el estado, la ubicación y la cantidad.

<Inciso modificado por el artículo [81](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
solicitud de que trata el inciso anterior deberá presentarse con una antelación no inferior a diez (10) hábiles al vencimiento del término de permanencia en depósito sin que hubiese sido presentada y aceptada la Declaración de Importación; o cuando se pretenda finalizar una modalidad de importación temporal o la modalidad de Importación para transformación y/o ensamble, de acuerdo con lo establecido en los artículos [226](#), [232](#), [249](#) y [252](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [81](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> La solicitud de que trata el inciso anterior, deberá presentarse con una antelación no inferior a diez (10) días hábiles al vencimiento del término de permanencia en depósito sin que hubiese sido presentada y aceptada la Declaración de Importación; o cuando se pretenda finalizar una modalidad de importación temporal o la modalidad de Importación para transformación y/o ensamble, de acuerdo con lo establecido en los artículos [214](#), [226](#), [232](#), [249](#) y [252](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

La División de Gestión de Operación Aduanera o la dependencia que haga sus veces, asignará un funcionario para que dentro de los tres (3) días siguientes a la recepción de la solicitud, realice el reconocimiento de la mercancía de manera conjunta con un funcionario del Grupo Interno de Trabajo División de Comercialización o la dependencia que haga sus veces. En el reconocimiento se deberá establecer las características, marcas y números que identifiquen plenamente la mercancía y el respectivo concepto de la División de Comercialización o quien haga sus veces, sobre la viabilidad de su disposición.

Surto el trámite anterior, la División de Gestión de Operación Aduanera o quien haga sus veces, dentro de los dos (2) días siguientes presentará un informe al Director Seccional respectivo, quien dentro de los dos (2) días siguientes al recibo del mismo, mediante acto administrativo decidirá si acepta o no el abandono voluntario de las mercancías. Copia de este acto administrativo será comunicado a la División de Comercialización o a la dependencia que haga sus veces.

Aceptado el abandono voluntario, el oferente deberá sufragar los gastos que con ocasión de esta acción se generen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo [30](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

En caso de no aceptarse el abandono voluntario, se procederá de la siguiente manera:

1. Las mercancías en término de almacenamiento deberán ser reembarcadas;
2. Las mercancías sometidas a una modalidad de importación temporal, deberán terminar esta modalidad de conformidad con los artículos [214](#), [226](#), [232](#) y [249](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.
3. Las mercancías importadas bajo la modalidad de transformación y/o ensamble, finalizarán el régimen de conformidad con los términos del artículo [252](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [902027](#) de 2021

Concepto DIAN UNIFICADO 468 de 2020 - Abandono de mercancías-; Num. [7.1](#).



ARTÍCULO 205. PRÓRROGA DEL TÉRMINO DE PERMANENCIA DE LA MERCANCÍA DEPÓSITO. En concordancia con lo previsto en el numeral 1 del artículo [203](#) de la presente resolución, la prórroga del término de permanencia de la mercancía en el depósito será concedida de manera inmediata sin que medie para el efecto acto administrativo de autorización. Lo anterior siempre que la solicitud de prórroga se presente antes del vencimiento del término de almacenamiento previsto en el artículo [1](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

La información de la prórroga concedida deberá ser incorporada a través de los servicios informáticos electrónicos, con el fin de garantizar que la operación aduanera se desarrolle en su totalidad a través de medios informáticos.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [236](#) de 2024

CAPÍTULO 3.

IMPORTACIÓN ORDINARIA.



ARTÍCULO 206. PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN. Para efectos de lo previsto en el artículo [176](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la Declaración de Importación deberá presentarse ante la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas con jurisdicción en el lugar donde se encuentra la mercancía, mediante su incorporación a los servicios informáticos electrónicos.

Para el diligenciamiento de la declaración de importación en el régimen de importación se deberán tener en cuenta los códigos establecidos en el Anexo 1 de la presente resolución.



ARTÍCULO 207. PROCEDIMIENTOS EN LAS ADUANAS PARCIALMENTE SISTEMATIZADAS. En aquellas Direcciones Seccionales en las que en los servicios informáticos electrónicos no se encuentra habilitada la opción de impresión de la Declaración de Importación, esta se diligenciará en el formato establecido por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sobre ella se dejará constancia del pago de los tributos aduaneros, de la diligencia de inspección aduanera y de la autorización de levante de las mercancías.

En las Direcciones Seccionales donde no exista la infraestructura de comunicaciones que permita la transmisión electrónica de datos, la Declaración de Importación se presentará mediante su incorporación a los servicios informáticos electrónicos utilizando los equipos e infraestructura informática instalados en los depósitos habilitados de la jurisdicción, o en las Direcciones Seccionales cuando la mercancía se encuentre en un depósito habilitado sin conexión a los servicios informáticos electrónicos.



ARTÍCULO 208. PROCEDIMIENTOS MANUALES EN LAS ADUANAS NO SISTEMATIZADAS. En las Administraciones de Aduana que no tengan sistematizados los procedimientos de presentación y aceptación de la Declaración de Importación, pago de los tributos aduaneros, selección para inspección y autorización de levante de las mercancías, los trámites se realizarán conforme se indica a continuación:

1. La Declaración de Importación deberá diligenciarse en el formulario establecido por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
2. La presentación de la Declaración de Importación deberá realizarse ante la División de Gestión de la Operación Aduanera, o la dependencia que haga sus veces, en la jurisdicción del lugar donde se encuentre la mercancía.
3. El funcionario competente de la División de Gestión de la Operación Aduanera, o de la dependencia que haga sus veces, revisará las causales de no aceptación de la Declaración de Importación a que se refiere el artículo [178](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.
4. Efectuada la verificación a que se refiere el numeral anterior, el funcionario competente, el mismo día de la presentación de la Declaración de Importación, la aceptará o la devolverá al declarante informándole las discrepancias advertidas que no permitan su aceptación, para efecto de que se subsanen o corrijan.
5. Una vez aceptada la Declaración, el declarante cancelará los tributos aduaneros a que hubiere lugar en los bancos y demás entidades financieras autorizadas para recaudar por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y entregará dos (2) copias de la Declaración de Importación a la entidad recaudadora.
6. Con la constancia de recibo de la Declaración de Importación por parte de la entidad recaudadora y el pago de los tributos aduaneros, si a ello hubiere lugar, el declarante solicitará el levante de la mercancía al jefe de la División de Gestión de la Operación Aduanera, o de la dependencia que haga sus veces. Allí se determinará si se debe practicar inspección física o documental a la mercancía, o si se autoriza el levante automático de la misma, de conformidad con los perfiles de riesgo determinados por la Dirección de Aduanas y por el Director Seccional de la jurisdicción.
7. Autorizado el levante de la mercancía por parte del funcionario competente de la Dirección Seccional, el empleado del depósito verificará que tal circunstancia se encuentre consignada en la Declaración de Importación y que exista constancia en la misma del pago de los tributos aduaneros a que hubiere lugar.



ARTÍCULO 209. ACEPTACIÓN DE LA DECLARACIÓN. Se entenderá aceptada la Declaración de Importación, cuando el sistema verifique la inexistencia de causales establecidas en el artículo [178](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y asigne número y fecha y autorice la impresión de la declaración. A partir de este momento, se hace exigible el cumplimiento de todos los requisitos legales para la obtención del levante bajo la modalidad de importación declarada.

Vencido el término de permanencia de la mercancía en depósito, sin que se haya obtenido el levante de la misma, el depósito deberá reportar a la División de Gestión de la Operación Aduanera o a la dependencia que haga sus veces, la ocurrencia del abandono legal de las mercancías.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [10572](#) de 2024.



ARTÍCULO 210. PAGO DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS. La Declaración de Importación aceptada, se entiende habilitada como recibo de pago para la cancelación de los tributos aduaneros en los bancos y demás entidades financieras autorizadas por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para recaudar.

Con la Declaración de Importación presentada y aceptada y dentro del término de permanencia de la mercancía en depósito, se realizará el pago de los tributos aduaneros a que hubiere lugar.

En las administraciones aduaneras con procedimientos manuales y en los eventos en que se presenten en los servicios informáticos electrónicos, se utilizarán los formatos establecidos por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para el efecto.

PARÁGRAFO 1o. La transacción de pago de los tributos aduaneros y sanciones exigibles en una declaración de importación, se podrá realizar a través de canales electrónicos utilizando recibos oficiales de pago diligenciados a través de los servicios informáticos electrónicos que para tal efecto disponga la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Lo anterior aplica para el pago consolidado a que hacen referencia los artículos [60](#) y [263](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, por parte de los Usuarios Aduaneros Permanentes y los intermediarios de la modalidad de tránsito postal y envíos urgentes.

Cuando la totalidad del pago se realice a través de canales electrónicos, no será necesario presentar físicamente las respectivas declaraciones de importación ante las entidades autorizadas para recaudar.

PARÁGRAFO 2o. Las declaraciones de importación Formulario 500 y declaración de importación simplificada Formulario 510, que no generen la obligación de pago inmediato de los tributos aduaneros como condición para obtener la autorización de levante, no deben presentarse en las entidades autorizadas para recaudar. En adelante, el sistema informático SYGA Importaciones realizará internamente la asignación de número y fecha de adhesivo con el cual se adelantará el proceso de nacionalización de mercancías.

Las declaraciones de importación a que se refiere el inciso anterior, junto con los documentos soporte de la operación, se deberán conservar por el término de cinco (5) años, debiendo presentarlos cuando los soliciten las autoridades aduaneras, de conformidad con lo previsto en el artículo [11](#) y el artículo [177](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

En las declaraciones de importación se deberá plasmar la firma autógrafa del declarante.

En las Direcciones Seccionales que no cuenten con el sistema informático SYGA Importaciones, las declaraciones de importación seguirán presentándose en Bancos para efectos de poder continuar con el trámite correspondiente a la operación.

Notas del Editor

- En criterio del Editor, para la interpretación de este artículo, se debe tener en cuenta que una vez la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN certifique el funcionamiento de los Servicios Informáticos Electrónicos correspondientes, se entenderá derogado el artículo [180](#) del Decreto 1165 de 2019 por el artículo [68](#) del Decreto 659 de 2024, 'por el cual se modifica parcialmente el Decreto [1165](#) de 2019', publicado en el Diario Oficial No. 52.76 de mayo de 2024.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [13400](#) de 2025



ARTÍCULO 211. INSPECCIÓN FÍSICA. El declarante deberá presentarse el día designado por la autoridad aduanera en el horario señalado, en la Zona Primaria Aduanera donde se encuentre la mercancía, para entregar al inspector, todos los documentos soporte de la declaración, prestando la colaboración necesaria.

para llevar a cabo la diligencia.

El inspector aduanero, constatará la presencia del declarante, de no encontrarse, dejará constancia en el acta respectiva. El declarante podrá solicitar nuevamente la práctica de la diligencia de inspección siempre que no se haya vencido el término de permanencia de la mercancía en depósito.

En todos los casos los servicios informáticos electrónicos reportarán a la División de Fiscalización el hecho, para la imposición de la sanción correspondiente.

De acuerdo con las directrices que imparta el Director de Gestión de Aduanas, la práctica de la inspección física podrá incluir la toma de muestras de las mercancías para su análisis físico o químico, sin que implique la pérdida de continuidad de la diligencia.

PARÁGRAFO. De acuerdo a las condiciones y/o características de la mercancía, así como la operatividad de la gestión eficaz en el marco de la logística, el inspector podrá optar por la inspección no intrusiva o de arribo, dejando constancia en el acta, la evidencia que refleje la lectura de imágenes.



ARTÍCULO 212. PROCEDENCIA DE LA TOMA DE MUESTRAS POR PARTE DE LA AUTORIDAD ADUANERA. <Artículo modificado por el artículo [82](#) de la Resolución 39 de 2021 cuyo nuevo texto es el siguiente:> De conformidad con lo establecido en los artículos [184](#) y [576](#) del Decreto 1073 de 2019, la toma de muestras para análisis físico-químico será procedente en cualquier momento de la diligencia aduanera para conocer, confirmar, cuantificar y en general para establecer las características físico-químicas de las mercancías, que son necesarias entre otras, para la identificación y/o clasificación arancelaria de las mismas, y que solo pueden ser determinadas o comprobadas en el análisis del laboratorio mediante aplicación de métodos de ensayo físicos, químicos, microbiológicos, o demás que sean necesarios.

Tratándose de muestras sin valor comercial no procederá la toma de muestras, excepto si se tiene información de que se trate de mercancías de prohibida importación o con restricciones legales o administrativas.

La autoridad aduanera teniendo en cuenta lo establecido en el documento o instructivo que contiene los lineamientos para la toma de muestras, recolectará la muestra y la enviará al laboratorio de la respectiva Dirección Seccional de Aduanas donde exista Laboratorio, de lo contrario las muestras se remitirán a la Coordinación del Servicio del Laboratorio de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

En caso de que el Laboratorio de la Dirección Seccional de Aduanas no cuente con los equipos adecuados para realizar los análisis físicoquímicos, deberá enviar la muestra a la Coordinación del Servicio del Laboratorio.

Cuando la autoridad aduanera determine la toma de la muestra para análisis físicoquímico de las mercancías se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

1. La toma de muestra se hará en presencia del interesado o tenedor.
2. El funcionario encargado de la toma de la muestra:
 - 2.1. Deberá seguir los lineamientos establecidos en los instructivos aduaneros desarrollados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para la toma de la muestra.
 - 2.2. Tomará la muestra por duplicado (muestra y contramuestra) excepto en los casos que por sus características o volumen no sea procedente.

2.3. La rotulará y la colocará en un embalaje, el cual se sella, de modo que al abrirlo se rompa el sellado.

2.4. Tratándose de sustancias peligrosas, mercancía de naturaleza estéril, o de bajo recuento microbiano, el interesado deberá disponer del personal idóneo para que tome la muestra y la contramuestra, así como el embalaje apropiado para la custodia de las mismas manteniendo las características de seguridad y condiciones de conservación específicas (cadena de frío, esterilidad, entre otras). Estas muestras deberán igualmente cumplir con los requisitos señalados anteriormente.

Esta actuación se surtirá en presencia del funcionario competente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

3. En el acta de la diligencia se debe dejar constancia de la toma de muestra.

4. La muestra tomada se registrará en el sistema informático del laboratorio, donde se ingresa la información relacionada con la mercancía.

De no ser posible registrar la información en el sistema informático se llenará el formato establecido al efecto. Al final, se enviará la solicitud con copia de los documentos soporte e información técnica a la Coordinación de los Servicios de Laboratorio o al laboratorio de la Seccional de Aduanas correspondiente o la dependencia que haga sus veces. Una vez restablecido el sistema informático, la dependencia que remite la muestra deberá registrar la información en el mismo sistema.

5. La muestra y la contramuestra, cuando haya lugar a ello, se enviarán al laboratorio correspondiente. El análisis fisicoquímico se realizará sobre la muestra; la contramuestra se conservará intacta para posterior análisis, si fuera el caso.

6. Una vez recibida la muestra en el laboratorio, se verifica el embalaje a efectos de revisar que el mismo esté debidamente sellado.

Verificada la integridad de la muestra, en el sistema informático se le asignará un código que la identifique para efectos de su control, trazabilidad y respuesta.

7. Una vez se emita el resultado del análisis físico-químico, el informe respectivo se deberá enviar a la dependencia solicitante con copia a la Coordinación del Servicio de Arancel o la dependencia que haga sus veces, cuando sea del caso.

8. Si con ocasión de la respuesta al Requerimiento Especial Aduanero, el interesado controvierte el resultado del análisis del laboratorio, podrá, previa justificación, pedir un segundo análisis. Si procede, la dependencia competente solicitará el análisis, el cual se realizará por parte de la Coordinación de los Servicios de Laboratorio, sobre la contramuestra o el remanente de muestra.

Si el primer análisis fue efectuado por el laboratorio de una Dirección Seccional, el segundo análisis se realizará por la Coordinación de los Servicios del Laboratorio.

La contramuestra y remanente de la muestra analizada, en caso de existir, se conservarán máximo por (5) años contados a partir de la fecha de la toma de la muestra, sin perjuicio de que se puedan destruir antes de ese tiempo menor, cuando las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informen que no son requeridas porque hay conformidad entre el resultado declarado en el documento aduanero o por circunstancias excepcionales según la naturaleza de la mercancía.

9. De acuerdo a lo establecido en el artículo [655](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 cuando los análisis requeridos no puedan ser realizados en los laboratorios de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), tratándose de solicitud del usuario previa justificación, a dependencia que adelanta el proceso administrativo, el usuario deberá hacer los trámites que corresponda informar por escrito el laboratorio acreditado seleccionado para el análisis pertinente donde se realice el ensayo. La Coordinación de los Servicios de Laboratorio, enviará la muestra al laboratorio acreditado designado, garantizando en todo momento la adecuada custodia de la misma.

El laboratorio acreditado deberá remitir el resultado del análisis al área competente de la Dirección de Aduanas o de Impuestos y Aduanas Nacionales que autorizó la práctica de la prueba de laboratorio. La Coordinación de los Servicios de Laboratorio, y copia del mismo al solicitante.

Para efecto de lo establecido en el presente numeral, el costo del análisis físico químico de las mercancías será asumido por el usuario.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [82](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto GENERAL PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DIAN [1465](#) de 2019; Num. [2.8](#).

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 212. En concordancia con el artículo [576](#), en armonía con el artículo [184](#) del Decreto del 2 de julio de 2019, la toma de muestras para análisis físico químico será procedente en cualquier momento del control aduanero para conocer, confirmar, cuantificar y en general para establecer las características fisicoquímicas de las mercancías, que son necesarias entre otras, para la identificación y clasificación arancelaria de las mismas, y que solo pueden ser determinadas o comprobadas en el laboratorio mediante la aplicación de métodos de ensayo físicos o químicos.

Tratándose de muestras sin valor comercial no procederá la toma de muestras, excepto si se tiene indicios de que se trate de mercancías de prohibida importación o con restricciones.

La autoridad aduanera teniendo en cuenta lo establecido en el documento o instructivo que contenga los lineamientos para la toma de muestras, recolectará la muestra y la enviará a más tardar dentro del hábil siguiente al laboratorio de la respectiva Dirección Seccional de Aduanas donde exista Laboratorio. De lo contrario las muestras se remitirán a la Coordinación del Servicio del Laboratorio de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Cuando el lugar donde se tome la muestra esté ubicado en un sitio distante que no disponga de la logística para el envío, la autoridad aduanera la remitirá a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recolección.

En caso que el Laboratorio de la Dirección Seccional de Aduanas no cuente con los equipos adecuados para realizar los análisis fisicoquímicos, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo, deberá enviar la muestra a la Coordinación del Servicio del Laboratorio.

Cuando la autoridad aduanera determine la toma de la muestra para análisis físico químico de las mercancías, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

1. La toma de muestra se hará en presencia del interesado o tenedor.
2. El funcionario encargado de la toma de la muestra:
 - 2.1. Deberá seguir los lineamientos establecidos en los instructivos aduaneros desarrollados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para la toma de la muestra.
 - 2.2. Tomará la muestra por duplicado (muestra y contramuestra) excepto en los casos que por sus características o volumen no sea procedente. El interesado o tenedor podrá solicitar una tercera muestra para disponerla según su necesidad.
 - 2.3. La rotulará y la colocará en un embalaje, el cual se sella, de modo que al abrirlo se rompa el embalaje, igualmente irá rotulado y con las firmas del funcionario que tomó la muestra y del interesado o tenedor.
3. En el acta de la diligencia se debe dejar constancia de la toma de muestra.
4. La muestra tomada se registrará en el sistema informático del laboratorio, donde se ingresa la información relacionada con la mercancía.

De no ser posible registrar la información en el sistema informático se llenará el formato establecido para tal fin, se envía la solicitud con copia de los documentos soporte e información técnica a la Coordinación de los Servicios de Laboratorio o al laboratorio de la Seccional de Aduanas correspondiente.

5. La muestra y la contramuestra, cuando haya lugar a ello, se enviarán al laboratorio correspondiente. La tercera muestra la conservará el interesado o tenedor cuando la haya solicitado. El análisis físico-químico se realizará sobre la muestra; la contra muestra se conservará intacta para posteriores análisis, si fuese el caso.
 6. Una vez recibida la muestra en el laboratorio, se le asignará un código de muestra que la identifique para efectos de su control, trazabilidad y respuesta. Se verifica el embalaje a efectos de revisar que esté debidamente sellado, acto seguido se abre, momento en que se rompe el sello.
 7. Una vez se emita el resultado del análisis físico químico, el informe respectivo se debe enviar a la dependencia solicitante con copia a la Coordinación del Servicio de Arancel o quien haga sus veces cuando sea del caso.
 8. Con ocasión del resultado del análisis del laboratorio, la dependencia solicitante podrá solicitar aclaración a la misma cuando lo considere pertinente. Si como resultado del análisis del laboratorio se pronuncia un pronunciamiento técnico emitido por la Coordinación del servicio de arancel o dependencia que lo emite, se profiere un requerimiento especial aduanero, como respuesta al mismo, el usuario podrá solicitar un segundo análisis.
- Si el primer análisis fue efectuado por el laboratorio de una Dirección Seccional, la solicitud de un segundo análisis se realizará por la Coordinación de los Servicios del Laboratorio. En el evento que el primer análisis inicial lo haya realizado el laboratorio del Nivel Central, el segundo análisis se deberá solicitar a esta misma Coordinación a efectos de verificar nuevamente el análisis efectuado.
9. Cuando haya lugar a realizar un segundo análisis, el mismo se efectuará en presencia de un representante técnico calificado por parte del usuario externo. Los resultados se registrarán en un acta firmada por el analista y el delegado del usuario, donde se podrán agregar sus opiniones personales. Los

resultados del segundo análisis serán para todos los efectos los definitivos.

Las contramuestras y remanentes se conservarán máximo por cinco años contados a partir de la fecha de la toma de la muestra, sin perjuicio que se puedan destruir en un tiempo menor, cuando las dependa de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informe que no son requeridas porque hay conformidad entre el resultado y lo declarado en el documento aduanero o por circunstancias excepcionales según la naturaleza de la mercancía.

PARÁGRAFO. De acuerdo a lo establecido en el artículo [655](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, cuando los ensayos requeridos no puedan ser realizados en los laboratorios de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la autoridad aduanera indicará al usuario los organismos de evaluación de la conformidad que se encuentran acreditados, para que realice todos los trámites previos e informe por escrito a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) quien procederá a la remisión de las muestras garantizando todo momento la adecuada custodia de las mismas. En estos eventos el costo del análisis físico de las mercancías será asumido por el interesado o solicitante.



ARTÍCULO 213. INSPECCIÓN DOCUMENTAL. El declarante deberá presentarse el día designado por la autoridad aduanera en el lugar y hora señalados, entregar al inspector todos los documentos soporte de la declaración y prestar la colaboración necesaria para llevar a cabo la diligencia.

El inspector aduanero, constatará la presencia del declarante, de no encontrarse, dejará constancia en el acta respectiva. El declarante podrá solicitar nuevamente la práctica de la diligencia de inspección siempre que no se haya vencido el término de permanencia de la mercancía en depósito.

En todos los casos los servicios informáticos electrónicos reportarán a la División de Fiscalización el hecho, para la imposición de la sanción correspondiente.

Cuando en la inspección documental se determine la existencia de errores u omisiones parciales en el número que identifican la mercancía, o errores u omisiones en la descripción, diferentes a la serie, o descripción incompleta que impida la identificación de la mercancía, el inspector, de conformidad con el inciso primero del artículo [183](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, podrá suspender hasta por tres días la diligencia para efectuar el reconocimiento físico de las mercancías y así verificar la exactitud de la información declarada.



ARTÍCULO 214. ACTA DE INSPECCIÓN. Una vez terminada la diligencia, el funcionario aduanero elaborará a través del sistema el acta de inspección, en donde dejará consignado los resultados totales o parciales de la diligencia, indicando si hubo autorización de levante, improcedencia del mismo y/o aprehensión de las mercancías. En este último evento deberá diligenciar el acta de aprehensión.



ARTÍCULO 215. TÉRMINO PARA LA INSPECCIÓN ADUANERA. Para efectos de lo previsto en el artículo [183](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. Cuando se hayan vencido los términos previstos en los numerales 4 y 7 del artículo [185](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y no se hayan subsanado las causales que dieron origen a la suspensión de la diligencia de inspección, se deberá proceder de manera inmediata a realizar la aprehensión de la correspondiente mercancía.

2. Cuando se reanuden los términos de almacenamiento de conformidad con lo previsto en el artículo

del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el declarante podrá dentro del término restante presentar la respectiva declaración de corrección acreditando el cumplimiento de las opciones previstas en los r 5, 6, 7 y 8 del artículo [185](#) ibídem, con el pago de los tributos aduaneros y sanciones a que hubiere.

3. Cuando dentro del término previsto en los numerales 6 y 7 del artículo [185](#) del Decreto 1165 del de 2019, se hayan presentado los documentos soporte que pretenden acreditar que la mercancía no encuentra incurso en restricción legal o administrativa y estos no correspondan con la operación de exterior o no acrediten el cumplimiento de los requisitos a que hubiere lugar, se deberá proceder a la aprehensión de la mercancía de conformidad con lo previsto en el artículo [647](#) del Decreto 1165 de julio de 2019.

Notas del Editor

- En criterio del Editor, para la interpretación de este artículo, se debe tener en cuenta la modificación introducida al artículo [183](#) del Decreto 1165 de 2019 por el artículo [25](#) del Decreto 659 de 2024, cual se modifica parcialmente el Decreto [1165](#) de 2019', publicado en el Diario Oficial No. 52.76 de mayo de 2024. Entra en vigor a partir del día siguiente en el que la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN certifique la entrada en funcionamiento de Servicios Informáticos Electrónicos correspondientes, mediante una resolución que se publicará en el Diario Oficial (Art. [67](#)).

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [908329](#) de 2021

Oficio DIAN [907285](#) de 2021.



ARTÍCULO 216. RETIRO DE LA MERCANCÍA. Una vez autorizado el levante por la autoridad aduanera, el declarante o la persona autorizada para el efecto, podrá retirar las mercancías del depósito habilitado. Para el efecto, el declarante imprimirá la declaración, la firmará y la exhibirá al depósito.

El empleado del depósito deberá verificar la existencia de la declaración, el pago de los tributos aduaneros y la autorización de levante de la mercancía.

Notas del Editor

- En criterio del Editor, para la interpretación de este artículo, se debe tener en cuenta la modificación introducida al artículo [187](#) del Decreto 1165 de 2019 por el artículo [28](#) del Decreto 659 de 2024, cual se modifica parcialmente el Decreto [1165](#) de 2019', publicado en el Diario Oficial No. 52.76 de mayo de 2024. Entra en vigor a partir del día siguiente en el que la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN certifique la entrada en funcionamiento de Servicios Informáticos Electrónicos correspondientes, mediante una resolución que se publicará en el Diario Oficial (Art. [67](#)).

ARTÍCULO 217. IMPORTACIÓN DE MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL Y MATERIAL PUBLICITARIO. <Artículo modificado por el artículo [83](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> De conformidad con lo establecido en el artículo [192](#) del Decreto 1165 de 2019, se permite la importación de muestras sin valor comercial a cualquier mercancía importada cuyo valor FOB no supere los cinco dólares de los Estados Unidos de América (US\$5.000), siempre que no supere las diez (10) unidades por ítem, tomando en cuenta la unidad de medida de la subpartida específica del Arancel de Aduanas que corresponda, que no estén destinadas a la venta y que cumplan con las siguientes condiciones:

1. Que estén claramente identificadas como muestras sin valor comercial o que se demuestre que la mercancía no será destinada para la venta, y
2. Que sea importada con el objeto de ser utilizada en estudios de mercado, investigación, desarrollo pruebas de laboratorio, ensayos, u obtención de documentos de control previo u otros requisitos sin

El importador deberá presentar la declaración de importación junto con los documentos de soporte correspondan según las normas legales vigentes. Si como resultado del control aduanero, se determinan las mercancías no cumplen con las características mencionadas anteriormente, deberá efectuar la corrección de la declaración a la modalidad de importación ordinaria, sin perjuicio de los intereses y sanciones hubiere lugar.

Igualmente, se considera muestra sin valor comercial, el material publicitario que ingresa al país de manera ocasional para participar en ferias, exposiciones y/o promocionar mercancías, siempre que su presentación lo descalifique para la venta, su cantidad no refleje intención alguna de carácter comercial y su valor FOB no exceda de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$5.000).

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [83](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [909848](#) de 2021

Oficio DIAN [25019](#) de 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 217. IMPORTACIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO. Se entenderá por material publicitario, el material que ingresa al país de manera ocasional para participar en ferias, exposiciones y/o promocionar mercancías, siempre que su presentación lo descalifique para la venta, su cantidad no refleje intención alguna de carácter comercial y su valor FOB no exceda de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$5.000).

SECCIÓN 1.

CUPOS Y CONTINGENTES ARANCELARIOS.



ARTÍCULO 218. ADMINISTRACIÓN DEL CUPO O CONTINGENTE. La Subdirección de Comercio Exterior de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales encargará de administrar y controlar los contingentes o cupos arancelarios, denominados "primero o llegar/primer servido" para los productos establecidos en los acuerdos comerciales vigentes suscritos por Colombia.



ARTÍCULO 219. SOLICITUD DE RESERVA. Para efectos de la aplicación de la preferencia, la reserva de una porción o cantidad del cupo, se entenderá efectuada con la presentación y aceptación de la declaración de importación a través de los Servicios Informáticos Electrónicos, conforme al artículo

siguientes del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.



ARTÍCULO 220. FORMALIDADES DE LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN. La Declaración de Importación a través de la cual se formaliza la reserva de una porción o cantidad de cupo, debe acompañarse a una declaración de importación inicial ordinaria y deberá cumplir con lo siguiente:

1. Ser presentada a través de los Servicios Informáticos Electrónicos dispuestos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales;
2. Contar con todos los documentos soporte, conforme a lo previsto en el artículo [177](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, antes de la presentación y aceptación de la declaración de importación;
3. Que no corresponda a una declaración anticipada;
4. <Numeral modificado por el artículo [84](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Incorporar en la casilla 67 denominada Código de Acuerdo los dígitos correspondientes al código numérico asignado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIANE) para los acuerdos que contemplan el mecanismo primero en llegar/ primer servido; excepto para los vehículos eléctricos establecidos en el Decreto [1116](#) de 2017 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [84](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

4. Incorporar en la casilla 67 denominada Código de Acuerdo los dígitos correspondientes al código numérico asignado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para los acuerdos que contemplan el mecanismo primero en llegar/ primer servido; excepto para los vehículos eléctricos híbridos.
5. Solicitar el levante, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación y aceptación de la declaración de importación, una vez surtidas los trámites aduaneros de la llegada de la mercancía al aduanero nacional, previsto en el [Capítulo 1](#) del Título 5 del Decreto [1165](#) del 2 de julio de 2019, y encontrándose tales mercancías físicamente en el lugar de arribo o en el deposito habilitado.

Sin perjuicio del cumplimiento de las formalidades contempladas en el presente artículo, se considera causal de no aceptación de la declaración de importación, cuando se haya agotado el contingente cupo arancelario de que trata el artículo [219](#) de esta resolución o cuando la cantidad declarada exceda el saldo disponible.

PARÁGRAFO 1o. El levante se deberá obtener dentro del término de vigencia del contingente.

PARÁGRAFO 2o. Si el importador, declarante o la agencia de aduanas cuando actúa a nombre y por cuenta del importador o declarante, no solicita el levante en el término establecido en el numeral 5 del presente artículo, no podrá presentar declaraciones de importación aplicando al cupo del contingente sobre el cual realizó la reserva. Solo podrá volver a presentar declaraciones sobre ese cupo transcurridos siete (7) días calendario, después de haberse vencido el término para solicitar el levante. Lo anterior sin perjuicio

acciones de control a que hubiere lugar.

PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo modificado por el artículo [84](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo es el siguiente:> Para el caso de los vehículos híbridos que se acojan a los beneficios del Decreto [1116](#) o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, se utilizarán los códigos de modalidades señalados en el [Anexo 1](#) de la presente resolución.

Notas de Vigencia

- Parágrafo modificado por el artículo [84](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

PARÁGRAFO 3o. Para el caso de los vehículos eléctricos e híbridos, se utilizarán los códigos de modalidades señalados en el Anexo 1 de la presente resolución.

PARÁGRAFO 4o. Cuando el vehículo automotor que se va a nacionalizar al amparo del Decreto [1](#) junio 29 de 2017, haya ingresado al territorio aduanero nacional bajo una declaración de importación modalidad de importación temporal de corto plazo, la declaración de importación a través de la cual formaliza el cupo deberá corresponder a una declaración de importación de modificación, para finalizar la modalidad de importación temporal de corto plazo a ordinaria, siguiendo todo el procedimiento establecido en la presente sesión.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [909846](#) de 2021.



ARTÍCULO 221. PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN. La porción o cantidad del cupo se asigna en el orden cronológico de presentación y aceptación de la declaración de importación, conforme a lo establecido en el artículo [219](#) de la presente resolución.

La liquidación de los tributos aduaneros, se realizará según lo establecido en las líneas arancelarias específicas de cada acuerdo.

El saldo de la cantidad dentro de un cupo o contingente arancelario se podrá visualizar en el portal de la Unidad Administrativa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) (www.dian.gov.co).

Si la solicitud no cumple con las formalidades establecidas en el artículo [220](#) de la presente resolución como resultado de la diligencia de inspección no procede el levante total o sólo procede levante parcial de la cantidad que no se autorice se restablecerá al contingente, Cuando el cupo esté agotado y se restituya la cantidad, esta se asignará a la siguiente solicitud presentada a partir de ese momento.



ARTÍCULO 222. CONTINGENCIA. En caso de contingencia de los servicios informáticos electrónicos declarada por las áreas competentes de la Unidad Administrativa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se surtirá el siguiente procedimiento: En la correspondiente Dirección Sección de jurisdicción del lugar donde se encuentre la mercancía, se hará la solicitud de reserva de la porción o cantidad del cupo mediante la presentación y aceptación de la declaración de importación en el Formulario 500, que cumpla las mismas formalidades señaladas en el artículo 220 de la presente resolución, con

excepción del numeral 1).

El funcionario encargado de la División de Gestión de la Operación Aduanera de la respectiva Dirección Seccional anotará en la declaración, la fecha y hora exacta con minutos y segundos, de la presentación de la declaración y la enviará de inmediato escaneada al buzón TLC_CONTINGENCIA_CUPOS@dian.gov.co. la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior, con el fin de que se verifique si hay lugar a la reserva o cantidad del cupo. Una vez realizada la verificación, la Subdirección informará a la Dirección Seccional respecto de la disponibilidad.

Si hay lugar a la reserva, en la Dirección Seccional se aceptará la declaración y comunicará tal circunstancia al declarante para que proceda al pago en bancos y solicite el levante correspondiente en los términos establecidos en la presente resolución. Si no hay lugar a la reserva, se comunicará al declarante este resultado y se devolverán los documentos presentados, dejando los respectivos registros.

La Dirección Seccional que aceptó la declaración de importación verificará si se solicitó o no el levante durante el día hábil siguiente e informará de inmediato al buzón TLC_CONTINGENCIA_CUPOS@dian.gov.co.

Solicitado el levante y una vez surtida la diligencia de inspección si hay lugar a ella, la Dirección Seccional correspondiente informará inmediatamente al buzón TLC_CONTINGENCIA_CUPOS@dian.gov.co el resultado de la misma para que se proceda al descuento o la restitución de la cantidad o porción del cupo para la actualización de la base de datos.

En el evento de no encontrarse disponible el buzón TLC_CONTINGENCIA_CUPOS@dian.gov.co por fallas tecnológicas, las Direcciones Seccionales remitirán a la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior, la información por el medio más expedito.

En todas las etapas de la contingencia se dejarán las evidencias correspondientes, de acuerdo con las instrucciones que se impartan.



ARTÍCULO 223. PUBLICIDAD SOBRE UTILIZACIÓN DEL CUPO. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, dispondrá, a través del portal web institucional, la información actualizada sobre la utilización de los cupos, para consulta de los usuarios y de las autoridades de comercio exterior.

CAPÍTULO 4.

OTRAS MODALIDADES DE IMPORTACIÓN.

SECCIÓN 1.

IMPORTACIÓN CON FRANQUICIA.



ARTÍCULO 224. REQUISITOS EN LA IMPORTACIÓN CON FRANQUICIA. Cuando el reconocimiento de la exención requiera concepto previo, certificación o visto bueno de alguna entidad gubernamental, estos deberán obtenerse con anterioridad a la presentación y aceptación de la Declaración de Importación y conservarse junto con los demás documentos soporte establecidos en el artículo 177 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

SECCIÓN 2.

REIMPORTACIÓN POR PERFECCIONAMIENTO PASIVO.



ARTÍCULO 225. TÉRMINO PARA EFECTUAR LA REIMPORTACIÓN POR PERFECCIONAMIENTO PASIVO. De conformidad con lo establecido en el artículo [369](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la reimportación de la mercancía exportada temporalmente para elaboración, reparación o transformación deberá efectuarse antes del vencimiento del término de permanencia de la mercancía en el exterior, señalado por la Aduana.

SECCIÓN 3.

REIMPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO.



ARTÍCULO 226. ADUANA DE IMPORTACIÓN. La Declaración de Importación bajo la modalidad de reimportación en el mismo estado, deberá presentarse en la misma jurisdicción aduanera por la que se efectuó la exportación de la mercancía.

En situaciones debidamente justificadas, se podrá autorizar la presentación de la declaración de importación bajo la modalidad de reimportación en el mismo estado, por jurisdicción aduanera diferente a la de exportación.

Para el efecto, el declarante con una antelación de quince (15) días a la presentación de la declaración de importación, deberá solicitar autorización a la División de Gestión de la Operación Aduanera o, en sus veces, en la Administración donde se encuentra la mercancía, mediante escrito acompañado de documentos que acrediten la necesidad de la reimportación por jurisdicción diferente.

PARÁGRAFO. En consonancia con lo previsto en el parágrafo del artículo [374](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, los bienes que forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación podrán ser objeto de reimportación en el mismo estado, dentro del término autorizado en la Declaración de Exportación, en ningún caso exceda de tres (3) años, contados a partir de la exportación, constituyendo la garantía que trata el artículo [413](#) de la presente resolución.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [14525](#) de 2025

SECCIÓN 4.

IMPORTACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE GARANTÍA.



ARTÍCULO 227. IMPORTACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE GARANTÍA, SIN LA EXPORTACIÓN PREVIA. De conformidad con el artículo [199](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, en casos debidamente justificados ante el Jefe de la División de Gestión de la Operación Aduanera, o la dependencia que haga sus veces, el declarante podrá importar la mercancía que sustituye la averiada, defectuosa, destruida o impropia sin exigir su exportación previa, constituyendo la garantía de que trata el artículo [33](#) de la presente resolución.

En todo caso, la exportación de la mercancía averiada, defectuosa, destruida o impropia deberá realizarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la autorización de levante de la mercancía importada.

PARÁGRAFO. En casos debidamente justificados se podrá solicitar ante el Jefe de la División de Gestión de la Operación Aduanera, o la dependencia que haga sus veces, prórroga para la exportación de la

mercancía averiada, defectuosa, destruida o impropia, hasta por un término de tres meses, con una prórroga no inferior a diez (10) días hábiles al vencimiento del plazo inicial.



ARTÍCULO 228. DESTRUCCIÓN DE LA MERCANCÍA AVERIADA, DEFECTUOSA, DESTRUIDA O IMPROPIA. Para efectos de lo previsto en el parágrafo del artículo [199](#) del Decreto 1165 del 2 de mayo de 2019, el jefe de la División de Fiscalización podrá autorizar la destrucción de la mercancía averiada, defectuosa o impropia para el fin para el cual fue importada. Para el efecto, el declarante o importador deberá presentar solicitud por escrito, o a través del servicio informático electrónico a la Dirección Sección de Aduanas, para la práctica de la diligencia de destrucción de la mercancía, indicando:

1. Las razones que ameritan la destrucción de la mercancía.
2. Nombre del propietario o tenedor de las mercancías objeto de la diligencia.
3. Declaración de Importación correspondiente a la mercancía.
4. Descripción de la mercancía.
5. Copia de la garantía vigente expedida por el fabricante o proveedor de la mercancía.
6. Permisos y autorizaciones de salud y medio ambiente respectivas, cuando a ello hubiere lugar.

La Declaración de Importación en cumplimiento de garantía deberá presentarse dentro del año siguiente a la destrucción de la mercancía autorizada por la autoridad aduanera.



ARTÍCULO 229. ACTA DE DESTRUCCIÓN. De la diligencia de destrucción se levantará un acta, la cual deberá ser firmada por el funcionario competente de la División de Fiscalización en la que conste:

1. El lugar, fecha y hora de la misma.
2. Número y fecha de radicación de la solicitud.
3. Las razones que ameritan la destrucción de la mercancía.
4. Nombre del propietario o tenedor de las mercancías objeto de la diligencia.
5. Declaración de Importación que ampara las mercancías.
6. Descripción de la mercancía.
7. Permisos y autorizaciones de salud y medio ambiente respectivas, cuando a ello hubiere lugar.
8. Firma de los intervinientes.

El acta de destrucción deberá acreditarse al momento de la presentación y aceptación de la Declaración de Importación correspondiente a la mercancía que se importa en cumplimiento de garantía.

SECCIÓN 5.

IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA REEXPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO.



ARTÍCULO 230. PRÓRROGA EN LA IMPORTACIÓN TEMPORAL DE CORTO PLAZO. E

importación temporal de corto plazo, el declarante podrá solicitar por una sola vez, prórroga de tres meses del plazo inicialmente declarado, con una antelación no inferior a diez (10) días hábiles a su vencimiento, siempre que esta no se exceda de nueve (9) meses, de conformidad con lo señalado en numeral 1 del artículo [201](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Para el efecto, se deberá modificar la garantía una vez se haya presentado y aceptado la correspondiente modificación de la declaración.

Para la importación de vehículos de turistas, la prórroga estará condicionada al tiempo de permanencia del turista en el país otorgado en su visa, cuando haya lugar al otorgamiento de este documento, sin que ningún evento exceda de seis (6) meses, salvo que se autorice un plazo mayor en caso de accidente debidamente comprobado, teniendo en cuenta el tiempo requerido para su reparación o salida del país, y en condiciones mínimas de seguridad, en cuyo caso, la Dirección Seccional competente para otorgar y ampliar la prórroga, será aquella bajo la cual se encuentre el vehículo accidentado, o por la que se produjo el accidente, a elección del turista.



ARTÍCULO 231. AUTORIZACIÓN DE PLAZO MAYOR. Cuando el fin al cual se destine la importación temporalmente a largo plazo requiera un plazo mayor al máximo consagrado en el artículo 1 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el declarante, antes de la presentación de la declaración inicial, deberá presentar la solicitud respectiva, aduciendo las razones que justifiquen el plazo mayor.

Tratándose de importaciones temporales a corto plazo, la solicitud de autorización de plazo mayor, presentada antes de la presentación de la declaración inicial o antes del vencimiento del plazo inicialmente declarado o de su prórroga, aduciendo en ambos eventos, las razones que justifiquen el plazo mayor.

Dicha solicitud deberá ser entregada a la división de Gestión de la Operación Aduanera, o a la dependencia que haga sus veces, acompañada de todos los documentos que acrediten la necesidad de un plazo mayor.

La Dirección Seccional podrá autorizar hasta seis (6) meses más de plazo mayor al máximo autorizado para las importaciones temporales de corto plazo.

Una vez autorizado el plazo mayor, presentada y aceptada la declaración de importación y previo al despacho de la mercancía, deberá constituirse la garantía de que trata el artículo [205](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

PARÁGRAFO. Cuando se trate de embarcaciones de recreo o deporte, que permitan la navegación de que trata el inciso 2 del artículo [236](#) de la presente resolución, la División de Gestión de la Operación Aduanera, o la dependencia que haga sus veces, podrá autorizar un plazo de importación temporal de hasta un (1) año, cumpliendo con lo previsto en el citado artículo, prorrogable por un año más.



ARTÍCULO 232. MERCANCÍAS QUE SE PUEDEN IMPORTAR TEMPORALMENTE A CORTO PLAZO. Podrán declararse en importación temporal de corto plazo, en las condiciones y términos previstos en los artículos [200](#) y siguientes del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, y conforme a los parámetros señalados en el artículo [202](#) del mismo Decreto, las siguientes mercancías:

1. Destinadas a ser exhibidas o utilizadas para acondicionamiento de aquellas, en exposiciones, ferias culturales, sin que puedan ser vendidas durante el transcurso del evento.
2. El material que se traiga con el fin exclusivo de ser usado en conferencias, seminarios, foros y eventos académicos o culturales.

3. El vestuario, decoraciones, máquinas, útiles, instrumentos musicales, vehículos, y animales para espectáculos teatrales, circenses u otros de entretenimiento público.
4. Las placas y películas fotográficas impresionadas y reveladas correspondientes a la partida 37.05 películas cinematográficas (filmes), impresionadas y reveladas, con registro de sonido o sin él, o cc de sonido solamente, pertenecientes a la partida 37.06.
5. Máquinas, aparatos, instrumentos, herramientas y sus partes o accesorios que vengan al país para maquinaria, montar fábricas, puertos u oleoductos, destinados a la exploración o explotación de la nacional o ejecutar otras instalaciones similares, siempre que no formen parte de estos.
6. Instrumentos, útiles y material de campaña de expediciones científicas.
7. Los planos, maquetas, muestras y prototipos para el desarrollo de productos o proyectos nacional.
8. Los vehículos de uso privado contemplados en el artículo [216](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de cuando sean conducidos por el turista o lleguen con él y los artículos necesarios para su uso personal profesional durante el tiempo de su estadía que sean empleados en las giras temporales por viajeros.
9. Vehículos y equipos que se traigan con el fin de tomar parte en competencias deportivas.
10. Los sacos, envolturas, embalajes y otros envases destinados a reexportarse.
11. Las estampillas y otras especies valoradas de un Estado extranjero que se introduzcan al país para reexportación adheridas a documentos que se utilizan para el tráfico de mercancías o pasajeros.
12. Los animales vivos destinados a participar en demostraciones, eventos deportivos, culturales o científicos.
13. Los bienes de capital a que se refiere el Decreto [676](#) de 2019, así como las partes y repuestos necesarios para su funcionamiento, inclusive cuando estos sean puestos provisional y gratuitamente a disposición del importador, mientras se realiza en el exterior la reparación de las especies sustituidas.

Notas del Editor

La referencia al Decreto 676 de 2019, debe entenderse al Decreto [1446](#) de 2022, 'por el cual se es una lista de bienes de capital', el cual derogó el Decreto 676 de 2019.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [906344](#) de 2022.

14. El equipo necesario para adelantar obras públicas para el desarrollo económico y social del país para el servicio público importados por la Nación, entidades territoriales y entidades descentralizadas.
15. Los moldes o matrices de uso industrial.
16. Los maletines de materiales plásticos de confección estándar y los envases de cartón especiales para proteger mercancías en el embarque o desembarque, usados por las empresas aéreas, destinados a los pasajeros que viajen al extranjero, siempre que tengan grabados en forma destacada e indeleble el nombre de la empresa que los importa.
17. Las grúas portátiles, los remolques y demás vehículos de uso exclusivo en labores de puertos,

aeropuertos o terminales de transporte terrestre y otras maquinarias y elementos utilizados en los puertos del país para la carga o descarga de mercancías de las naves o aeronaves o el embarque o desembarque de pasajeros, siempre que estén marcados indeleblemente con el nombre de la empresa que los utiliza.

18. Los contenedores y similares, destinados a servir de envase general, que las compañías de transporte internacional utilizan para facilitar la movilización de la carga y protección de las mercancías, así como repuestos propios para la reparación de los contenedores refrigerados.

19. Soportes sobre los que se presentan habitualmente acondicionadas las mercancías, que se suministran a título de préstamo por el proveedor al importador.

20. Los muestrarios utilizados para la venta, entendiéndose por tales el surtido de objetos variados y coleccionados que se traen para dar a conocer en el país las mercancías que ellos representan.

21. Aparatos y materiales para laboratorio y los destinados al trabajo, la investigación, el diagnóstico y la experimentación en cualquier profesión y los que sean necesarios para tratamiento quirúrgico.

22. El material de guerra o reservado a que se refiere el Decreto 695 de 1983.

Concordancias

Decreto Único 1625 de 2016; Art. [1.3.1.14.18](#); Art. [1.3.1.14.19](#); Art. [1.3.1.14.20](#).

23. Los aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso de la Subpartida Arancelaria 27.09.00.00 transportados por oleoducto.

24. Equipos, aparatos y materiales necesarios para la producción y realización cinematográfica, obras audiovisuales de cualquier género, así como los accesorios fungibles de que trata el artículo 2.10.3. del Decreto 1080 de 2015, siempre que cuenten con autorización del Ministerio de Cultura o la entidad que actúe como Comisión Fílmica Nacional. Así mismo, los equipos, aparatos, materiales y bienes fungibles necesarios para la producción y realización de pauta publicitaria, acreditando las autorizaciones a que hubiere lugar.

PARÁGRAFO. <Parágrafo modificado por el artículo [85](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de lo dispuesto en este artículo, el importador o el declarante deberá acreditar la importación ante la División de Gestión de la Operación Aduanera o a la dependencia que haga sus veces de la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas de la Jurisdicción donde se presente la declaración de importación temporal, el documento que permita verificar la destinación y uso de la mercancía.

Notas de Vigencia

- Parágrafo modificado por el artículo [85](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [17933](#) de 2025

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

PARÁGRAFO. Para efectos de lo dispuesto en este artículo, el importador o el declarante deberá a la División de Gestión de la Operación Aduanera o a la dependencia que haga sus veces de la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas de la Jurisdicción donde se presente la declaración de importación temporal, el documento idóneo que permita verificar la destinación y uso de la mercancía.



ARTÍCULO 233. MERCANCÍAS QUE SE PUEDEN IMPORTAR TEMPORALMENTE A LARGO PLAZO. <Artículo modificado por el artículo [86](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Podrán declararse en importación temporal de largo plazo, en las condiciones y términos previstos en los artículos [200](#) y [201](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y conforme a los parámetros señalados en los artículos [203](#) y siguientes del mismo Decreto, los bienes de capital, sus accesorios, repuestos correspondientes a las subpartidas arancelarias establecidas en el Decreto [676](#) de 2019 o en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Concordancias

Decreto [1446](#) de 2022.

PARÁGRAFO. Para el caso de los bienes de capital indicados en el artículo [547](#) del Decreto 1165 serán los mismos establecidos en el inciso primero del presente artículo.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [86](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 233. Podrán declararse en importación temporal de largo plazo, en las condiciones y términos previstos en los artículos [200](#) y [201](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y conforme a los parámetros señalados en los artículos [203](#) y siguientes del mismo Decreto, los bienes de capital, sus accesorios, partes y repuestos correspondientes a las siguientes subpartidas arancelarias:

Subpartida Arancelaria	Subpartida Arancelaria	Subpartida Arancelaria
7308.10.00.00	7308.20.00.00	7309.00.00.00
7311.00.10.00	7311.00.90.00	7611.00.00.00
7613.00.00.00	8401.10.00.00	8401.20.00.00
8402.11.00.00	8402.12.00.00	8402.19.00.00
8402.20.00.00	8403.10.00.00	8404.10.00.00
8404.20.00.00	8405.10.00.00	8406.10.00.00
8406.81.00.00	8406.82.00.00	8407.10.00.00
8407.29.00.00	8407.90.00.10	8407.90.00.90
8408.10.00.00	8410.11.00.00	8410.12.00.00
8410.13.00.00	8411.11.00.00	8411.12.00.00
8411.21.00.00	8411.22.00.00	8411.81.00.00
8411.82.00.00	8412.10.00.00	8412.21.00.00
8412.29.00.00	8412.31.00.00	8412.39.00.00
8412.80.10.00	8412.80.90.00	8413.11.00.00
8413.19.00.00	8413.40.00.00	8413.50.00.00
8413.60.00.00	8413.70.11.00	8413.70.19.00
8413.70.21.00	8413.70.29.00	8413.81.10.00
8413.81.90.00	8413.82.00.00	8414.10.00.00
8414.40.10.00	8414.40.90.00	8414.80.22.00
8414.80.23.10	8414.80.23.90	8416.10.00.00
8416.20.10.00	8416.20.20.00	8416.20.30.00
8416.30.00.00	8417.10.00.00	8417.20.10.00
8417.20.90.00	8417.80.20.00	8417.80.90.00
8418.50.00.00	8418.61.00.00	8418.69.11.10

Subpartida Arancelaria	Subpartida Arancelaria	Subpartida Arancelaria
8418.69.11.90	8418.69.12.00	8418.69.91.00
8418.69.99.10	8419.20.00.00	8419.31.00.00
8419.32.00.00	8419.39.10.00	8419.39.20.00
8419.40.00.00	8419.50.10.00	8419.50.90.00
8419.60.00.00	8419.89.10.00	8419.89.91.10
8419.89.91.90	8419.89.92.00	8419.89.93.00
8419.89.99.10	8419.89.99.90	8420.10.10.00
8420.10.90.00	8421.11.00.00	8421.12.00.00
8421.19.10.00	8421.19.20.00	8421.19.30.00
8421.19.90.00	8421.21.90.00	8421.29.10.00
8421.29.20.00	8421.29.90.00	8421.39.10.00
8421.39.20.00	8421.39.90.00	8422.20.00.00
8422.30.10.00	8422.30.90.10	8422.30.90.20
8422.30.90.90	8422.40.10.00	8422.40.20.00
8422.40.90.10	8422.40.90.90	8423.20.00.00
8423.30.10.00	8423.30.90.00	8423.82.10.00
8423.82.90.00	8423.89.10.00	8423.89.90.00
8424.30.00.00	8424.41.00.00	8424.89.00.10
8424.89.00.90	8425.11.00.00	8425.19.00.00
8425.31.10.00	8425.31.90.00	8425.39.10.00
8425.41.00.00	8426.11.00.00	8426.12.10.00
8426.19.00.00	8426.20.00.00	8426.30.00.00
8426.41.10.00	8426.41.90.00	8426.49.00.00
8426.99.10.00	8426.99.20.00	8426.99.90.00
8427.10.00.00	8427.20.00.00	8427.90.00.00
8428.10.90.00	8428.20.00.00	8428.31.00.00
8428.32.00.00	8428.33.00.00	8428.39.00.00
8428.40.00.00	8428.60.00.00	8428.90.90.10
8428.90.90.90	8429.11.00.00	8429.19.00.00
8429.20.00.00	8429.30.00.00	8429.40.00.00
8429.51.00.00	8429.52.00.00	8429.59.00.00
8430.10.00.00	8430.31.00.00	8430.39.00.00
8430.41.00.00	8430.49.00.00	8430.50.00.00
8430.61.10.00	8430.61.90.00	8430.69.10.00
8430.69.90.00	8432.10.00.00	8432.21.00.00
8432.29.10.00	8432.29.20.00	8432.31.00.00
8432.39.00.00	8432.41.00.00	8432.42.00.00
8432.80.00.00	8433.20.00.00	8433.30.00.00
8433.40.00.00	8433.51.00.00	8433.52.00.00
8433.53.00.00	8433.59.10.00	8433.59.20.00
8433.59.90.00	8433.60.10.00	8433.60.90.00
8434.10.00.00	8434.20.00.00	8435.10.00.00
8436.10.00.00	8436.21.00.00	8436.29.10.00
8436.29.20.00	8436.29.90.00	8436.80.10.00
8436.80.90.00	8437.10.11.00	8437.10.90.00
8437.80.11.00	8437.80.19.00	8437.80.91.00
8437.80.99.00	8438.10.10.00	8438.10.20.00
8438.20.10.00	8438.20.20.00	8438.30.00.00
8438.40.00.00	8438.50.10.00	8438.50.90.00
8438.60.00.00	8438.80.10.00	8438.80.20.00
8439.10.00.00	8439.20.00.00	8439.30.00.00
8440.10.00.00	8441.10.00.00	8441.20.00.00
8441.30.00.00	8441.40.00.00	8441.80.00.00
8442.30.10.00	8442.30.20.00	8443.11.00.00
8443.12.00.00	8443.19.10.00	8443.19.90.00
8443.14.00.00	8443.15.00.00	8443.16.00.00
8443.17.00.00	8443.19.90.00	8443.20.00.00
8443.31.00.00	8443.32.11.00	8443.32.19.00
8443.32.90.00	8443.39.90.00	8443.91.00.00
8443.99.00.00	8444.00.00.00	8445.11.00.00
8445.12.00.00	8445.13.00.00	8445.19.10.00
8445.19.90.00	8445.20.00.00	8445.30.00.00
8445.40.00.00	8445.90.00.00	8446.21.00.00
8446.29.00.00	8446.30.00.00	8447.11.00.00
8447.12.00.00	8447.20.20.00	8447.20.30.00
8447.90.00.00	8448.11.00.00	8448.19.00.00
8449.00.10.00	8451.10.00.00	8451.29.00.00
8451.30.00.00	8451.40.10.00	8451.40.90.00
8451.50.00.00	8451.80.00.00	8452.21.00.00
8452.29.00.00	8453.10.00.00	8453.20.00.00
8453.80.00.00	8454.10.00.00	8454.20.00.00
8454.30.00.00	8455.10.00.00	8455.21.00.00
8455.22.00.00	8456.20.00.00	8456.30.00.00
8456.90.00.00	8457.10.00.00	8457.20.00.00
8457.30.00.00	8458.11.10.00	8458.11.20.00
8458.11.90.00	8458.19.10.00	8458.19.20.00
8458.19.30.00	8458.19.90.00	8458.91.00.00

Subpartida Arancelaria	Subpartida Arancelaria	Subpartida Arancelaria
8458.99.00.00	8459.10.10.00	8459.10.20.00
8459.10.30.00	8459.10.40.00	8459.21.00.00
8459.29.00.00	8459.31.00.00	8459.39.00.00
8459.41.00.00	8459.49.00.00	8459.51.00.00
8459.59.00.00	8459.61.00.00	8459.69.00.00
8459.70.00.00	8460.12.00.00	8460.19.00.00
8460.22.00.00	8460.23.00.00	8460.24.00.00
8460.29.00.00	8460.31.00.00	8460.39.00.00
8460.40.00.00	8460.90.10.00	8460.90.90.00
8461.20.00.00	8461.30.00.00	8461.40.00.00
8461.50.00.00	8461.90.10.00	8461.90.90.00
8462.10.10.00	8462.10.21.00	8462.10.22.00
8462.10.29.00	8462.21.00.00	8462.29.10.00
8462.29.90.00	8462.31.10.00	8462.31.20.00
8462.31.90.00	8462.39.10.00	8462.39.20.00
8462.39.90.00	8462.41.10.00	8462.41.20.00
8462.41.90.00	8462.49.10.00	8462.49.20.00
8462.49.90.00	8462.91.00.00	8462.99.00.00
8463.10.10.00	8463.10.90.00	8463.20.00.00
8463.30.00.00	8463.90.10.00	8463.90.90.00
8464.10.00.00	8464.20.00.00	8464.90.00.00
8465.10.00.00	8465.94.10.10	8465.91.10.90
8465.91.91.00	8465.91.92.00	8465.91.99.00
8465.91.10.10	8465.91.10.90	8465.92.90.10
8465.91.90.90	8465.93.10.00	8465.93.90.00
8465.94.10.10	8465.94.10.90	8465.94.90.10
8465.94.90.90	8465.95.10.00	8465.95.90.10
8465.95.90.90	8465.96.00.00	8465.99.10.10
8465.99.10.90	8465.99.90.90	8468.20.10.00
8468.20.90.00	8468.80.00.00	8471.30.00.00
8471.41.00.00	8471.49.00.00	8471.50.00.00
8471.60.20.00	8471.60.90.00	8471.70.00.00
8471.80.00.00	8471.90.00.00	8474.10.10.00
8474.10.90.00	8474.20.10.00	8474.20.90.10
8474.20.90.90	8474.31.10.00	8474.31.90.00
8474.32.00.00	8474.39.10.00	8474.39.20.00
8474.39.90.00	8474.80.10.00	8474.80.20.00
8474.80.30.00	8474.80.90.00	8475.10.00.00
8475.21.00.00	8475.29.00.00	8477.10.00.00
8477.20.00.00	8477.30.00.00	8477.40.00.00
8477.51.00.00	8477.59.10.00	8477.59.90.00
8477.80.00.00	8478.10.10.00	8478.10.90.00
8479.10.00.00	8479.20.10.00	8479.20.90.00
8479.30.00.00	8479.40.00.00	8479.50.00.00
8479.60.00.00	8479.81.00.00	8479.82.00.00
8479.89.10.00	8479.89.20.00	8479.89.30.00
8479.89.40.00	8479.89.90.00	8480.10.00.00
8480.41.00.00	8480.49.00.00	8480.50.00.00
8480.60.00.00	8480.71.10.00	8480.71.90.00
8480.79.00.00	8483.40.91.00	8486.10.00.00
8486.20.00.00	8486.30.00.00	8486.40.00.00
8486.90.00.00	8501.20.11.00	8501.20.19.00
8501.20.21.00	8501.20.29.00	8501.31.10.00
8501.31.20.00	8501.31.30.00	8501.32.10.00
8501.32.21.00	8501.32.29.00	8501.32.40.00
8501.33.10.00	8501.33.20.00	8501.33.30.00
8501.34.10.00	8501.34.20.00	8501.34.30.00
8501.40.11.10	8501.40.11.90	8501.40.19.00
8501.40.21.10	8501.40.21.90	8501.40.31.10
8501.40.31.90	8501.40.39.00	8501.40.41.00
8501.40.49.00	8501.51.10.10	8501.51.10.90
8501.51.90.00	8501.52.10.10	8501.52.10.90
8501.52.20.00	8501.52.30.00	8501.52.40.00
8501.53.00.00	8501.61.10.00	8501.61.20.00
8501.61.90.00	8501.62.00.00	8501.63.00.00
8501.64.00.00	8502.11.10.00	8502.11.90.00
8502.12.10.00	8502.12.90.00	8502.13.10.00
8502.13.90.00	8502.20.10.00	8502.20.90.00
8502.31.00.00	8502.39.10.00	8502.39.90.00
8502.40.00.00	8504.21.10.00	8504.21.90.00
8504.22.10.00	8504.22.90.00	8504.23.00.10
8504.23.00.90	8504.31.10.90	8504.32.90.00
8504.33.00.00	8504.34.10.00	8504.34.20.00
8504.34.30.00	8504.40.10.00	8504.40.90.10
8504.40.90.90	8505.90.10.00	8514.10.00.00
8514.20.00.00	8514.30.10.00	8514.30.90.00
8514.40.00.00	8515.19.00.00	8515.21.00.00

Subpartida Arancelaria	Subpartida Arancelaria	Subpartida Arancelaria
8515.29.00.00	8515.31.00.00	8515.39.00.00
8515.80.10.00	8515.80.90.00	8517.12.00.00
8517.30.20.00	8517.30.90.00	8517.50.00.00
8517.61.00.00	8517.62.90.00	8517.69.90.10
8517.69.90.90	8523.29.90.00	8523.51.00.00
8523.59.10.00	8523.59.90.00	8523.80.10.00
8523.80.90.00	8525.60.10.00	8525.60.20.00
8526.10.00.00	8526.91.00.00	8526.92.00.00
8527.91.00.00	8527.92.00.00	8527.99.00.00
8535.10.10.00	8535.10.90.00	8535.21.00.00
8535.29.00.00	8535.30.00.00	8535.40.10.00
8535.40.20.00	8535.90.10.00	8535.90.90.00
8537.10.10.00	8537.10.90.00	8537.20.00.00
8543.10.00.00	8543.20.00.00	8543.30.10.00
8543.30.90.00	8543.70.10.00	8543.70.20.00
8543.70.30.00	8543.70.90.00	8601.10.00.00
8601.20.00.00	8602.10.00.00	8602.90.00.00
8603.10.00.00	8603.90.00.00	8604.00.10.00
8604.00.90.00	8605.00.00.00	8606.10.00.00
8606.30.00.00	8606.91.00.00	8606.92.00.00
8606.99.00.00	8608.00.00.00	8609.00.00.00
8701.10.00.00	8701.30.00.00	8701.91.00.00
8701.92.00.00	8701.93.00.00	8701.94.00.00
8701.95.00.00	8704.10.00.10	8704.10.00.90
8705.20.00.00	8705.30.00.00	8705.40.00.00
8705.90.11.00	8705.90.19.00	8705.90.20.00
8705.90.90.00	8716.20.00.00	8716.31.00.00
8716.39.00.10	8716.39.00.90	8802.11.00.00
8802.12.00.00	8802.20.10.00	8802.20.90.00
8802.30.10.00	8802.30.90.00	8802.40.00.00
8802.60.00.00	8805.10.00.00	8805.21.00.00
8805.29.00.00	8901.10.11.00	8901.10.19.00
8901.10.20.00	8901.20.11.00	8901.20.19.00
8901.30.11.00	8901.30.19.00	8901.90.11.00
8901.90.19.00	8902.00.11.00	8902.00.19.00
8902.00.20.00	8904.00.10.00	8904.00.90.00
8905.10.00.00	8905.20.00.00	8905.90.00.00
8906.10.00.00	8906.90.10.00	8906.90.90.00
9005.80.00.00	9006.30.00.00	9006.51.00.00
9006.52.10.00	9006.52.90.00	9006.53.10.00
9006.53.90.00	9006.59.10.00	9006.59.90.00
9010.10.00.00	9010.50.00.00	9011.10.00.00
9011.20.00.00	9011.80.00.00	9012.10.00.00
9013.20.00.00	9014.10.00.00	9014.20.00.00
9014.80.00.00	9015.10.00.00	9015.20.10.00
9015.20.20.00	9015.30.00.00	9015.40.10.00
9015.40.90.00	9015.80.10.00	9015.80.90.00
9016.00.11.00	9016.00.12.00	9017.10.00.00
9017.20.90.00	9017.30.00.00	9017.80.10.00
9017.80.90.00	9018.11.00.00	9018.12.00.00
9018.13.00.00	9018.14.00.00	9018.19.00.00
9018.20.00.00	9018.41.00.00	9018.50.00.00
9018.90.10.00	9018.90.90.00	9019.10.00.00
9019.20.00.00	9020.00.00.00	9021.10.10.00
9021.10.20.00	9021.40.00.00	9021.90.00.00
9022.12.00.00	9022.13.00.00	9022.14.00.00
9022.19.10.00	9022.19.20.00	9022.21.00.00
9022.29.00.00	9022.30.00.00	9022.90.00.00
9024.10.00.00	9024.80.00.00	9025.80.30.00
9025.80.41.00	9025.80.49.00	9025.80.90.00
9026.10.12.00	9026.10.19.00	9026.80.11.00
9026.80.19.00	9027.10.10.00	9027.10.90.00
9027.20.00.00	9027.30.00.00	9027.40.00.00
9027.50.00.00	9027.80.20.00	9027.80.30.00
9027.80.90.00	9027.90.10.00	9028.10.00.10
9028.10.00.90	9028.20.10.00	9028.20.90.00
9028.30.10.00	9028.30.90.00	9029.10.20.00
9030.10.00.00	9030.20.00.00	9030.31.00.00
9030.32.00.00	9030.39.00.00	9030.40.00.00
9030.82.00.00	9030.84.00.00	9030.89.00.00
9031.10.10.00	9031.10.90.00	9031.20.00.00
9031.49.10.00	9031.49.20.00	9031.49.90.00
9031.80.20.00	9031.80.30.00	9031.80.90.00
9402.10.10.00	9402.90.10.00	9402.90.90.00
9405.10.10.00	9508.10.00.00	9606.90.00.00

ARTÍCULO 233-1. MODIFICACIÓN MODALIDAD IMPORTACIÓN TEMPORAL A LARGO PLAZO

<Artículo adicionado por el artículo 87 de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:

conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 208 del Decreto 1165 de 2019, ejecute el acto administrativo que declara el incumplimiento de la modalidad de importación temporal a largo plazo.

el jefe de la División de Gestión de Operación Aduanera proferirá acto administrativo de cúmplase ordene la modificación de oficio de la declaración.

Cuando frente a las mercancías objeto de modificación de oficio se deban cumplir restricciones legales administrativas, previa a la expedición del acto administrativo de modificación, el importador debe los documentos correspondientes.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo [87](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.



ARTÍCULO 234. PAGO DE TRIBUTOS ADUANERO. De conformidad con lo establecido en artículo [215](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, cuando se pretenda reexportar la mercancía ir temporalmente, el declarante deberá acreditar el pago de los tributos aduaneros correspondientes al que efectivamente haya permanecido la mercancía en el territorio aduanero nacional. Cuando hubie transcurrido una fracción incompleta del semestre o periodo de liquidación de la cuota, la misma se proporcionalmente por la fracción de tiempo transcurrida.



ARTÍCULO 235. DESTRUCCIÓN DE LA MERCANCÍA. Cuando la mercancía declarada bajo modalidad de importación temporal para reexportación en el mismo estado se destruya por fuerza mayor o caso fortuito, el declarante deberá dar aviso de la destrucción y anexar prueba de la ocurrencia del hecho. El Jefe de la División de Gestión de Operación Aduanera, o al de la dependencia que haga sus veces, o la autoridad de jurisdicción donde se encuentre la mercancía.

Doctrina Concordante

- Oficio DIAN [905061](#) de 2022.



ARTÍCULO 236. IMPORTACIÓN TEMPORAL DE VEHÍCULOS DE TURISTAS.

<Inciso modificado por el artículo [88](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> perjuicio de lo previsto en el artículo [219](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la importación de vehículos de transporte de uso privado conducidos por los turistas o que lleguen con ellos no requerirá declaración de importación, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

1. Estén amparados en tarjeta de ingreso, libreta o carné de paso, tríplico o cualquier otro documento internacionalmente reconocido o autorizado en convenios o tratados públicos de los cuales Colombia sea parte y documento que acredite la propiedad del medio de transporte o contrato de arrendamiento consularizado cuando se trate de vehículos para transporte terrestre.
2. Contar con la patente de navegación vigente cuando se trate de embarcaciones de recreo o de deporte de uso privado, si hay lugar a ello; o título o documento que acredite la propiedad del medio de transporte o documento consularizado que acredite el alquiler o utilización en calidad de préstamo y la salida del vehículo desde el exterior, cuando se trate de los demás medios de transporte.
3. Tener Pasaporte o documento de identidad del propietario o responsable del medio de transporte.
4. Demostrar el término de permanencia autorizado al turista por parte de la autoridad competente en Colombia.

5. Aportar las improntas que identifican el medio de transporte, las cuales pueden ser tomadas por la autoridad aduanera. En el caso de medios de transporte que no cuenten con improntas, se exigirá cualquier otra identificación que permita individualizar el bien.
6. Contar con la Visa o Certificado de residencia en el exterior para los nacionales colombianos no residentes en el país, expedido por el Cónsul colombiano en el país de residencia.
7. Presentar relación de mercancías y accesorios extranjeros que vengan dentro de la embarcación, trate de embarcaciones de recreo o deporte que permitan la navegación de altura.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [88](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO 1> Sin perjuicio de lo previsto en el artículo [202](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2011, la importación de medios de transporte de uso privado conducidos por los turistas o que lleguen con el fin de ser utilizados en el territorio aduanero nacional por carga, no requerirá Declaración de Importación, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

1. Estén amparados en tarjeta de ingreso, libreta o carné de paso, tríplico o cualquier otro documento internacionalmente reconocido o autorizado en convenios o tratados públicos de los cuales Colombia haga parte y documento que acredite la propiedad del medio de transporte o contrato de arrendamiento consularizado cuando se trate de vehículos para transporte terrestre.
2. Contar con la patente de navegación vigente cuando se trate de embarcaciones de recreo o de uso privado, si hay lugar a ello; o título o documento que acredite la propiedad del medio de transporte o documento consularizado que acredite el alquiler o utilización en calidad de préstamo cuando se trate de los demás medios de transporte.
3. Tener Pasaporte o documento de identidad del propietario o responsable del medio de transporte.
4. Demostrar el Término de permanencia autorizado al turista por parte de la autoridad competente en Colombia.
5. Aportar las improntas que identifican el medio de transporte, las cuales pueden ser tomadas por la autoridad aduanera. En el caso de medios de transporte que no cuenten con improntas, se exigirá cualquier otra identificación que permita individualizar el bien.
6. Contar con la Visa o Certificado de residencia en el exterior para los nacionales colombianos no residentes en el país, expedido por el Cónsul colombiano en el país de residencia.
7. Presentar relación de mercancías y accesorios extranjeros que vengan dentro de la embarcación cuando se trate de embarcaciones de recreo o deporte que permitan la navegación de altura.

Cuando se trate de embarcaciones de recreo o deporte que permitan la navegación de altura y que no ingresen al territorio aduanero nacional por carga, se podrán someter a la modalidad de importación a que se refiere el presente artículo, sin que se requiera el diligenciamiento de una declaración de importación, y bastará con la presentación de una solicitud escrita dirigida al Jefe de la División de

de Operación Aduanera, o de la dependencia que haga sus veces, donde se indique el nombre y banco y número de matrícula y las características de la embarcación, tales como: Eslora, manga, capacidad de tonelaje neto, tonelaje bruto y peso muerto y demás características que lo individualicen. Además, se consignará el nombre, identificación, domicilio o lugar de residencia del turista y/o propietario. Si durante su permanencia en el territorio aduanero nacional la embarcación sufre averías, se aplicará lo previsto en el inciso final del artículo [143](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Para efectos de lo contemplado en el inciso anterior, las embarcaciones podrán arribar por los lugares y zonas de fondeo autorizados y habilitados por la autoridad marítima.

Los residentes en el territorio aduanero nacional, no podrán acogerse a los beneficios de este régimen.

PARÁGRAFO 1o. Con la autorización de ingreso que realice la Aeronáutica Civil o el permiso de permanencia expedido por la Capitanía de Puerto, respecto de las aeronaves, lanchas y naves a las que se refieren los artículos [216](#) y [217](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se entenderá que las mismas han sido presentadas ante la autoridad aduanera.

En todo caso, dentro de los cinco (5) días, contados a partir de la fecha de la autorización de que trata el inciso anterior, se deberán realizar los trámites y obtener la autorización de la importación temporal que refiere el presente artículo por parte de la autoridad aduanera, de lo contrario, se considerará no debidamente procedida la aprehensión de la mercancía de conformidad con el artículo [647](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

PARÁGRAFO 2o. Tratándose de embarcaciones de recreo y/o deportivas que ingresen por la jurisdicción del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el término contemplado en el parágrafo anterior, no podrá ser superior a quince (15) días, contados a partir de la autorización expedida por la capitanía de puerto.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [909846](#) de 2021.



ARTÍCULO 237. CONTENEDORES Y SIMILARES QUE INGRESAN Y SALEN DEL PAÍS. Consonancia con lo establecido en el artículo [210](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, los contenidos en los envases generales reutilizables que se emplean para facilitar la movilización de la carga y la protección de las mercancías, no están sujetos a la presentación de Declaración de Importación.

El tratamiento previsto en el inciso anterior se aplicará igualmente a los sellos electrónicos, reutilizables que se instalan en el interior o exterior de los contenedores para la seguridad y seguimiento de las mercancías que se emplean por parte de las empresas que prestan el servicio internacional de seguridad y monitoreo de mercancías. El tratamiento lo recibirán los sellos electrónicos independientemente de que se encuentren instalados en el contenedor o ingresen o salgan como carga, siempre y cuando estén debidamente identificados e individualizados.

Cuando las unidades de carga, envases o sellos generales reutilizables que ingresen al territorio aduanero nacional, en los términos que establece el artículo [210](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se quedan definitivamente en el país, el responsable o propietario de los mismos debe presentar una declaración de importación inicial, bajo la modalidad de importación ordinaria, indicando en el campo de la declaración que la operación que precede dicha declaración es un ingreso temporal de unidades de carga, envases o sellos generales reutilizables. Así mismo, como documento soporte, debe señalar el documento de transporte y el manifiesto de carga con el cual se formalizó su ingreso al país y el documento que acredite la

responsabilidad o propiedad de las unidades de carga, envases o sellos generales.

Cuando las unidades de carga, envases o sellos generales reutilizables queden inservibles por accidente u otras circunstancias que impidan su salida del país, el transportador internacional, agente de carga internacional, el operador de transporte multimodal o el responsable de los mismos según corresponda, deberá informar a la División de Gestión de Control Carga o de la Operación Aduanera o la dependencia que haga sus veces de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas o de Aduanas por donde ingresaron lo siguiente:

1. Descripción detallada por la cual las unidades de carga, envases y sellos reutilizables quedaron inservibles.
2. Características que identifique la unidad de carga, envases y sellos reutilizables que se reportan como inservibles.
3. Número de manifiesto de carga y documento de transporte con los cuales ingresó al país la unidad de carga o el envase, que fueron presentados a la autoridad aduanera a través de los servicios informáticos electrónicos al momento del ingreso de las unidades de carga, envases y sellos reutilizables al país,
4. Si son de propiedad de quien informa o de una empresa que los suministra para su uso con obligación de entrega en Colombia.

El informe a que hace referencia el inciso anterior debe presentarse antes del vencimiento del término para la salida de las unidades de carga, envases y sellos reutilizables previsto en el artículo [210](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Una vez presentado el informe anterior, el responsable o el propietario de la unidad de carga, envases o sellos generales reutilizables, que resulten inservibles, podrá declararlos bajo el régimen de importación ordinaria con el pago de los tributos aduaneros a que haya lugar, teniendo en cuenta al determinar el valor en aduana y la subpartida arancelaria, el estado de la mercancía al momento de presentar la declaración de importación, y bajo las condiciones que se establecen en el presente artículo.

PARÁGRAFO. Para efectos de lo previsto en el parágrafo del artículo [210](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, en los eventos en que se requiera prórroga del término inicialmente otorgado para el trámite de nacionalización de las unidades de carga, envases o sellos generales reutilizables, el transportador internacional, agente de carga internacional, el operador de transporte multimodal o el responsable de los mismos según corresponda, podrá solicitarla ante las Divisiones de Gestión de Control Carga o de la Operación Aduanera o la dependencia que haga sus veces de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas o de Aduanas por donde ingresaron, con una antelación no inferior a quince (15) días al vencimiento del término inicial.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [4046](#) de 2024

Oficio DIAN [900726](#) de 2022

Oficio DIAN [908061](#) de 2021.

SECCIÓN 6.

IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO.

PARTE 1.

IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO DE BIENES DE CAPITAL



ARTÍCULO 238. BIENES DE CAPITAL QUE SE PUEDEN IMPORTAR TEMPORALMENTE PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO. <Artículo modificado por el artículo [89](#) de la Resolución 39 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:> Podrán declararse en importación temporal para perfeccionamiento en las condiciones y parámetros establecidos en el artículo [223](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2012 los bienes de capital a que se refiere el artículo [233](#) de la presente resolución y para los cuales el solicitante acredite que dispone de las instalaciones industriales idóneas para realizar su reparación o acondicionamiento.

Para declarar esta modalidad de importación se debe contar con la autorización de la Dirección Seccional de Aduanas de la jurisdicción donde se encuentren ubicadas las instalaciones industriales del importador.

Para el efecto, el importador del bien de capital deberá presentar la respectiva solicitud a la División de Gestión de Operación Aduanera, o a la dependencia que haga sus veces adjuntando el concepto técnico que justifique la reparación o acondicionamiento, e indicando:

- Bien de capital que será sometido a reparación o acondicionamiento.
- Tiempo que se requiere para adelantar el procesamiento.
- Dirección de las instalaciones industriales donde se realizará.
- Garantía global, si cuenta con ella.

En el acto administrativo que autorice al solicitante para declarar la modalidad, se habilitarán las instalaciones industriales, se señalará el término de la habilitación y el monto de la garantía específica si hubiere lugar a ello, en caso de no contar con garantía global.

Cuando el importador cuente con garantía global vigente aprobada por la Subdirección de Gestión de Aduanas y Registro Aduanero, no se exigirá la constitución de garantía específica. En caso contrario, la garantía específica se constituirá para amparar el cumplimiento de la operación en la instalación industrial habilitada por el cien por ciento (100%) de los tributos aduaneros correspondientes a la mercancía importada.

Las instalaciones industriales solo se entienden habilitadas para los efectos relacionados con el procesamiento del bien de capital para el cual se solicita la autorización.

PARÁGRAFO 1o. En concordancia con el artículo [186](#) de la presente resolución, también podrán declararse en importación temporal para perfeccionamiento activo, las aeronaves y embarcaciones marítimas y fluviales que ingresen al territorio aduanero nacional para ser objeto de reparación o acondicionamiento.

Las embarcaciones marítimas, fluviales o las aeronaves para reparación o acondicionamiento deberán ingresar por sus propios medios o a través de remolque cuando sea necesario, con el cumplimiento de los trámites aduaneros de que trata en los artículos [185](#) y siguientes de la presente resolución, así como los efectos de la recepción del medio de transporte y la entrega de la información de los documentos de transporte.

El lugar donde se desarrollará la actividad de construcción, reparación o acondicionamiento de aeronaves o embarcaciones marítimas o fluviales será reconocido y habilitado por el Director Seccional de la jurisdicción donde se encuentre ubicado el astillero como instalación industrial, a la Persona Jurídica que cuente con licencia de explotación comercial que lo acredite como Industria Naval de la Dirección General de Aduanas.

En el mismo acto administrativo que autorice al solicitante para declarar la modalidad, la División de Gestión de Operación Aduanera o la dependencia que haga sus veces, autorizará el ingreso de las embarcaciones marítimas o fluviales por lugar no habilitado, considerando las circunstancias específicas de esta mercancía que ingresa navegando por sus propios medios y en virtud de lo señalado en el segundo inciso del artículo [140](#) del Decreto 1165 de 2019.

En casos debidamente justificados, el Director Seccional de la Jurisdicción donde se encuentre la instalación industrial, podrá autorizar plazos superiores a los previstos en este artículo, de acuerdo con la naturaleza de la operación. En todo caso, el plazo superior deberá tener en cuenta el plazo establecido en la licencia de explotación comercial que lo acredita como Industria Naval.

Antes del vencimiento del plazo, el bien de capital deberá reexportarse para terminar la modalidad de importación temporal para perfeccionamiento activo, presentando la Solicitud de Autorización de Importación en la instalación industrial señalada en el acto administrativo.

Cuando se requiera el traslado de embarcaciones y/o de sus partes, de un astillero a otro igualmente reconocido y habilitado como instalación industrial con el fin de complementar trabajos técnicos, se requerirá, además de la declaración de importación temporal, la autorización del Director Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas de la jurisdicción donde se presentó dicha declaración. Para el caso de traslado, el importador deberá presentar la solicitud respectiva ante la Dirección Seccional donde se presentó la declaración inicial, para lo cual deberá justificar las razones técnicas para realizar dicho proceso en el astillero diferente al inicialmente autorizado, así como los procesos o subprocesos a realizar, el nuevo domicilio del astillero que lo elaborará y el término durante el cual la embarcación permanecerá en el lugar. En todo caso, el astillero que reciba la embarcación deberá tener vigentes la correspondiente habilitación.

La responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la modalidad estará a cargo del importador.

Para efectos de la terminación de la modalidad consagrada en el artículo [226](#) del Decreto 1165 de 2019, el importador podrá reexportar la mercancía por la jurisdicción aduanera donde se encuentre ubicado el astillero donde se encuentre la misma.

<Inciso modificado por el artículo [6](#) de la Resolución 185 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:>
La declaración de importación de las partes o repuestos necesarios para la reparación o acondicionamiento de las embarcaciones marítimas o fluviales, así como los insumos, productos intermedios, repuestos, accesorios, partes y piezas, podrá ser presentada por la misma o por jurisdicción diferente por la cual se otorgó la autorización correspondiente a la embarcación. Cuando estas mercancías ingresen por una jurisdicción diferente, su ingreso y traslado a la embarcación se hará de acuerdo con el procedimiento de importación establecido en el [título 5](#) del presente decreto y declararse bajo la modalidad de importación correspondiente.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [6](#) de la Resolución 185 de 18 de octubre de 2024, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución número [46](#) de 2019 y el artículo [16](#) de la Resolución número 185 de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.913 de 18 de octubre de 2024. Rige a partir del 3 de noviembre de 2024..

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

<INCISO> La declaración de importación de las partes o repuestos necesarios para la reparación o acondicionamiento de las embarcaciones marítimas o fluviales, así como los insumos, productos intermedios, repuestos, accesorios, partes y piezas, deberá ser presentada por la misma jurisdicción a la cual se otorgó la autorización correspondiente a la embarcación.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [89](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 00046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Concordancias

Resolución DIAN 39 de 2021; Art. [13](#) (R. DIAN 46 de 2019; Art. [35](#))

Resolución DIAN 46 de 2019; Art. [35](#) .

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 238. Podrán declararse en importación temporal para perfeccionamiento activo, en las condiciones y parámetros establecidos en el artículo [223](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, bienes de capital a que se refiere el artículo [233](#) de la presente resolución y para los cuales el solicitante acredite que dispone de las instalaciones industriales idóneas para realizar su reparación o acondicionamiento.

Para declarar esta modalidad de importación se debe contar con la autorización de la Dirección Seccional de la jurisdicción donde se encuentren ubicadas las instalaciones industriales del importador.

Para el efecto, el importador del bien de capital deberá presentar la respectiva solicitud a la División de Gestión de Operación Aduanera, o a la dependencia que haga sus veces, indicando qué bien de capital será sometido a reparación o acondicionamiento, tiempo que se requiere para adelantar el proceso y dirección de las instalaciones industriales donde se realizará, acompañada del concepto técnico que justifique la reparación o acondicionamiento.

En el acto administrativo que autorice al solicitante para declarar la modalidad, se habilitarán las instalaciones industriales, se señalará el término de la habilitación y el monto de la garantía que deberá constituirse.

La garantía global se constituirá por el cien por ciento (100%) de los tributos aduaneros correspondientes a la mercancía importada.

Las instalaciones industriales solo se entienden habilitadas para los efectos relacionados con el procesamiento del bien de capital para el cual se solicita la autorización.

PARÁGRAFO 1o. En concordancia con el artículo [186](#) de la presente resolución, también podrán declararse bajo la modalidad temporal para perfeccionamiento activo, las aeronaves y embarcaciones marítimas o fluviales que ingresen al territorio aduanero nacional para ser objeto de reparación o acondicionamiento.

Las embarcaciones marítimas, fluviales o las aeronaves para reparación o acondicionamiento cuya

arriben con carga y/o contenedores vacíos, deberán ingresar, con el cumplimiento de las correspondientes trámites aduaneros de que trata en los artículos [185](#) y siguientes de la presente resolución a efecto de recepción del medio de transporte y la entrega de la información de los documentos de viaje.

Tratándose de las embarcaciones marítimas o fluviales el plazo a otorgar será de tres (3) años, con partir de la obtención del levante en la declaración de importación. En casos debidamente justificados el Director Seccional de la Jurisdicción donde se encuentre la instalación industrial, podrá autorizar plazos superiores a los previstos en este artículo hasta por un término igual al otorgado inicialmente, de acuerdo con la naturaleza de la operación.

PARÁGRAFO 2o. Las partes o repuestos necesarios para la reparación o acondicionamiento de los bienes de capital, así como los insumos, productos intermedios, repuestos, accesorios, partes y piezas materialmente incorporados en las embarcaciones reparadas o acondicionadas, incluyendo aquellas mercancías que son absorbidas por las mismas, podrán ser importados bajo esta modalidad.



ARTÍCULO 239. TERMINACIÓN DE LA MODALIDAD DE IMPORTACIÓN PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO DE BIENES DE CAPITAL POR DESTRUCCIÓN. Cuando la mercancía declarada bajo la modalidad de importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital se destruya por fuerza mayor o caso fortuito, el declarante deberá dar aviso de la destrucción por prueba de la ocurrencia del hecho al Jefe de la División de Gestión de Operación Aduanera, o al de dependencia que haga sus veces, informando el número de la declaración que amparaba la mercancía.

PARTE 2.

IMPORTACIÓN TEMPORAL EN DESARROLLO DE SISTEMAS ESPECIALES DE IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN.



ARTÍCULO 240. DILIGENCIAMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN. Al efectuar la declaración de importación temporal, el usuario deberá indicar en la casilla correspondiente la declaración de las mercancías, los datos no contemplados en casillas individuales del formulario que permitan de manera clara el programa de Sistemas Especiales de Importación-Exportación que desarrolla, tales como las disposiciones legales del Decreto-ley [444](#) de 1967 que ampara la importación, fecha máxima para la presentación del estudio de demostración (dd/mm/aa).



ARTÍCULO 241. REEXPORTACIÓN Y REIMPORTACIÓN. Para efectos de la aplicación de las disposiciones sobre reexportación, reexportación temporal, reimportación temporal o definitiva, en los programas de Sistemas especiales de Importación-Exportación, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1649 de 2016 y las normas que las sustituyan o modifiquen.



ARTÍCULO 242. MODALIDAD DE IMPORTACIÓN. Los bienes de capital y repuestos importados con el amparo del Sistema Especial de Importación-Exportación para la Exportación de Servicios, deberán someterse a la modalidad de importación temporal en desarrollo del Sistema Especial de Importación-Exportación consagrada en los artículos [228](#) y siguientes del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019. En consecuencia, de ello, en las declaraciones de importación temporal de bienes de capital y sus repuestos se liquidarán los tributos aduaneros, pero no serán objeto de pago. Las mercancías así importadas quedan con disposición restringida.



— ARTÍCULO 243. SALIDA TEMPORAL. La salida temporal de mercancía importada temporal para perfeccionamiento activo en desarrollo del Sistema Especial de Importación-Exportación para exportación de servicios para reparación o reemplazo, requiere de aprobación de las Divisiones de Operación Aduanera o las dependencias que hagan sus veces, previa a la solicitud de autorización de embarque de la reexportación, para lo cual deberá adjuntar los siguientes documentos:

1.1 Justificación de la salida temporal.

1.2 Original de la garantía expedida por el fabricante o proveedor de la mercancía en la cual conste operación de reparación o reemplazo se hará en cumplimiento de la misma, la que debe encontrarse en la fecha de la reexportación; cuando el bien esté amparado con esta garantía al momento de la importación.

1.3 Solicitud de Autorización de Embarque marcando la casilla 66 de la declaración de exportación casilla que la sustituya, indicando que corresponde a una exportación de los Sistemas Especiales de Importación-Exportación.

1.4 Señalar el número de formulario y fecha de la declaración importación inicial de importación temporal con cargo al Sistema Especial de Importación-Exportación para la exportación de servicios y el plazo para reimportar, el cual no podrá exceder al determinado en el mismo programa para efectuar y demostrar cumplimiento de los compromisos de exportación.

1.5 Copia de la declaración de importación que amparó la importación temporal en desarrollo de los Sistemas Especiales de Importación-Exportación.

La importación de bienes en cumplimiento de garantía podrá ser autorizada por la autoridad competente cuando se requiera la reexportación previa, cuando la mercancía a reemplazar se encuentre en estado de destrucción o grave avería y para el efecto deberá adjuntar:

2.1 Justificación de la importación en cumplimiento de garantía.

2.2 Original de la garantía expedida por el fabricante o proveedor de la mercancía en la cual conste operación de reparación o reemplazo se hará en cumplimiento de la misma, la que debe encontrarse en la fecha de la reexportación.

2.3 Acta suscrita por el representante legal del usuario y del funcionario de la autoridad competente que conste el estado de destrucción o grave avería que justifique la no reexportación.

2.4 Número de formulario y fecha de la declaración de importación inicial de importación temporal con cargo al sistema especial de importación-exportación para la exportación de servicios.

2.5 Plazo para la importación, el cual no podrá exceder al determinado en el mismo programa para demostrar el cumplimiento de los compromisos de exportación.

2.6 Copia de la declaración o declaraciones de importación que ampararon la importación temporal en desarrollo del Sistema Especial de Importación-Exportación.

Para efecto de las verificaciones, evaluación y decisión la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) seguirá el procedimiento descrito en los artículos [125](#) y [126](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y la notificación del acto administrativo se realizará conforme lo previsto en el artículo [763](#) del mismo decreto.

El acto administrativo de autorización expedido para estos efectos se constituye en un documento s los previstos en el numeral 2) del artículo [349](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, para el trámite exportación ante la Dirección Seccional de la jurisdicción aduanera donde se encuentre la mercancía

PARÁGRAFO. La importación de bienes en cumplimiento de garantía para reemplazar mercancías estado de destrucción o grave avería en un programa de importación-exportación para la exportación servicios, se realiza conforme con lo previsto en el artículo 2o del Decreto 2331 de 2001, artículo [2](#) siguientes del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y el artículo [242](#) de la presente resolución.



ARTÍCULO 244. REEXPORTACIÓN DEFINITIVA DE MERCANCÍA PARA REEMPLAZO GARANTÍA. La salida definitiva de bienes importados temporalmente para perfeccionamiento en desarrollo del Sistema Especial de Importación-Exportación para exportación de servicios podrá ser autorizada por la División de Gestión de Operación Aduanera, División de Servicio de Aduanas o la dependencia que haga sus veces previa a la solicitud de autorización de embarque de la reexportación lo cual deberán adjuntar los siguientes documentos:

1. Justificación de la salida definitiva.
2. Garantía que ampara la importación de la mercancía que reemplaza a la que se reexporta.
3. Certificación expedida por el fabricante o proveedor en donde conste que el reemplazo se hará en cumplimiento de garantía.
4. Solicitud de Autorización de Embarque marcando la casilla 66 de la declaración de exportación que corresponde a una exportación de los Sistemas Especiales de Importación-Exportación, señalar número del programa, el número de formulario y fecha de la declaración importación.
5. Plazo para reimportar, el cual no podrá exceder al determinado en el mismo programa para efectos demostrar el cumplimiento de los compromisos de exportación.
6. Copia del registro, cuando hubiere lugar a ello y de la declaración de importación inicial que ampara importación temporal en desarrollo de Sistemas Especiales de Importación-Exportación.



ARTÍCULO 245. REEXPORTACIÓN DEFINITIVA DE MERCANCÍAS DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA. La salida definitiva de bienes importados temporalmente para perfeccionamiento en desarrollo del Sistema Especial de Importación-Exportación para la exportación de servicios en el literal b) del artículo 13 del Decreto 2331 de 2001, requiere de la aprobación de las Divisiones de Gestión de Operación Aduanera o la Dependencia que haga sus veces cuando su salida no implique modificación al programa vigente.

- 1.1 Justificación de la salida definitiva;
- 1.2 Solicitud de Autorización de Embarque en el que se señale que la reexportación se realiza en desarrollo de lo establecido en el literal b) del artículo 13 del Decreto 2331 de 2001, marcar la casilla 66 de la declaración de exportación o la casilla que la sustituya, indicando que corresponde a una exportación de los Sistemas Especiales de Importación-Exportación, el número del programa, el número del formulario y fecha de la declaración importación con la cual se importó temporalmente.
- 1.3 Copia de la declaración de importación que amparó la importación temporal en desarrollo de un Programa de Sistemas Especiales de Importación-Exportación.

Cuando la salida definitiva de un bien importado temporalmente en desarrollo del Sistema Especial Importación-Exportación para la exportación de servicios implique la modificación de algún aspecto del programa vigente, la solicitud se debe presentar ante la autoridad competente adjuntando los siguientes documentos:

2.1 Justificación de la salida definitiva;

2.2 Estudio parcial del cumplimiento de compromisos de exportación a la fecha de la solicitud;

2.3 Relacionar el número del Programa, el número del formulario y fecha de la declaración importada a la cual se importó temporalmente;

2.4 Copia de la declaración de importación que amparó la importación temporal en desarrollo de un Programa de Sistemas Especiales de Importación-Exportación.

Para efecto de las verificaciones, evaluación y decisión la Unidad Administrativa Especial Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) seguirá el procedimiento descrito en los artículos [125](#), [126](#), [128](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y la notificación del acto administrativo se realizará conforme con lo previsto en el artículo [763](#) del mismo Decreto.

El acto administrativo de autorización expedido para estos efectos se constituye en un documento con los previstos en el numeral 2) del artículo [349](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 para el trámite de exportación ante la Dirección Seccional de la jurisdicción aduanera donde se encuentre la mercancía.

PARÁGRAFO. No podrán ser objeto de reexportación definitiva los elementos individualizados que componen un bien de capital, con función definida, importados en desarrollo de un programa al amparo del Sistema Especial de Importación-Exportación.



ARTÍCULO 246. REEXPORTACIÓN DEFINITIVA POR IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR LOS COMPROMISOS DE EXPORTACIÓN. La salida definitiva de mercancía importada para perfeccionamiento activo en desarrollo del Sistema Especial de Importación-Exportación para la exportación de servicios por la imposibilidad de cumplir los compromisos de exportación, requiere la autorización de la autoridad competente o la dependencia que haga sus veces previa a la solicitud de autorización de exportación de la reexportación en desarrollo del artículo 16 del Decreto 2331 de 2001, para lo cual deberá adjuntarse los siguientes documentos:

1. Solicitud de salida definitiva con su correspondiente justificación;

2. Relacionar el número del Programa, el número del formulario y fecha de la declaración importada a la cual se importó temporalmente;

3. Copia de la declaración de importación que amparó la importación temporal en desarrollo de un Programa de Sistemas Especiales de Importación-Exportación.

Para efecto de las verificaciones, evaluación y decisión, la Unidad Administrativa Especial Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) seguirá el procedimiento descrito en los artículos [125](#) y [126](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y la notificación del acto administrativo se realizará conforme con lo previsto en el artículo [763](#) del mismo Decreto.

El acto administrativo de autorización expedido para estos efectos se constituye en un documento con los previstos en el numeral 2) del artículo [349](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, para el trámite de exportación ante la Dirección Seccional de la jurisdicción aduanera donde se encuentre la mercancía.

exportación ante la Dirección Seccional de la Jurisdicción Aduanera donde se encuentre la mercancía.

PARÁGRAFO. No podrán ser objeto de reexportación definitiva los elementos individualizados que componen un bien de capital, con función definida, importados en desarrollo de un programa al amparo del Sistema Especial de Importación-Exportación.



ARTÍCULO 247. REEXPORTACIÓN DEFINITIVA POR CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE EXPORTACIÓN. La salida definitiva de mercancía importada para perfeccionamiento activo en desarrollo del Sistema Especial de Importación-Exportación para la exportación de servicios por cumplimiento de compromisos de exportación, se debe realizar por parte del usuario, si opta por esta alternativa, dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de la expedición de la certificación de cumplimiento por parte de la autoridad competente.

La certificación de cumplimiento expedida para estos efectos se constituye en un documento soportado en medios electrónicos previstos en el numeral 2) del artículo 349 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, para el trámite de la exportación ante la Dirección Seccional de la Jurisdicción Aduanera donde se encuentre la mercancía.

PARÁGRAFO. No podrán ser objeto de reexportación definitiva los elementos individualizados que componen un bien de capital, con función definida, importados en desarrollo de un programa al amparo del Sistema Especial de Importación-Exportación.



ARTÍCULO 248. IMPORTACIÓN ORDINARIA DE BIENES POR IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE EXPORTACIÓN. Ante la imposibilidad de cumplir total o parcialmente los compromisos de exportación en desarrollo del Sistema Especial de Importación-Exportación por exportación de servicios conforme con lo previsto por el artículo 16 del Decreto 2331 de 2001, el usuario podrá optar en desarrollo del artículo 14 del citado Decreto por solicitar la autorización de la importación ordinaria por la autoridad competente previo a la declaración de importación ordinaria, para lo cual adjuntar los siguientes documentos:

1. Solicitud de la importación ordinaria con su correspondiente justificación;
2. Estudio parcial del cumplimiento de los compromisos de exportación a la fecha de la solicitud, incluida la información referida a los números de formularios y fecha de la declaración de importación con la que se importó temporalmente;
3. Copias de las declaraciones de importación que ampararon la importación temporal en desarrollo del Programa de Sistemas Especiales de Importación-Exportación.

Para efecto de las verificaciones, evaluación y decisión la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) seguirá el procedimiento descrito en los artículos 125 y 126 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y la notificación del acto administrativo se realizará conforme lo previsto en el artículo 763 de este Decreto.

El acto administrativo de autorización expedido para estos efectos se constituye en un documento soportado en medios electrónicos previstos en el artículo 177 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, para el trámite de la declaración de importación ordinaria ante la Dirección Seccional de la jurisdicción aduanera donde se encuentre la mercancía.

Los declarantes de la Declaración para la Finalización de los Sistemas Especiales de Importación-Exportación, deben presentar la declaración de la siguiente forma:

4. Presentar la información contenida en la hoja 2 del formulario 520 relacionada a continuación, en virtual a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dir Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en el formato 1082 versión 2007 a que hace referencia e de esta resolución, haciendo uso del mecanismo de firma digital.

4.1 No. de ítem.

4.2 Número y fecha de la declaración de importación bajo la modalidad de Sistemas Especiales de Importación-Exportación, que se está finalizando.

4.3 Número y fecha del registro de importación.

4.4 Número del contrato o programa de sistemas especiales.

4.5 Número y fecha del certificado o resolución de cumplimiento, incumplimiento o imposibilidad cumplir.

4.6 Tipo de terminación.

4.7 Porcentaje de incumplimiento, cuando a este hubiere lugar.

4.8 Código del acuerdo.

4.9 Modalidad.

4.10 Subpartida arancelaria.

4.11 Código Complementario.

4.12 Código Suplementario.

4.13 Valor FOB declaración inicial USD.

4.14 Valor FOB actualizado USD.

4.15 Valor ajustes USD.

4.16 Valor en aduana USD.

4.17 Cantidad.

4.18 Tasa de cambio.

4.19 Fecha hasta la cual está vigente la tasa de cambio que se registra.

4.20 Tarifa, base gravable y valor a pagar por concepto de arancel.

4.21 Tarifa, base gravable y valor a pagar por concepto de IVA.

4.22 Tarifa, base gravable y total a pagar por concepto de Salvaguardia.

4.23 Tarifa, base gravable y total a pagar por concepto de Derechos Compensatorios.

4.24 Tarifa, base gravable y total a pagar por concepto de Antidumping.

4.25 Tarifa, base gravable y valor a pagar por concepto de sanciones.

4.26 Tarifa, base gravable y total a pagar por concepto de rescate.

4.27 Total a pagar por ítem.

4.28 Tipo de declaración.

Presentada y validada la información, se comunicará al declarante el resultado de dicho proceso. Si el resultado es de conformidad, el declarante debe continuar con el numeral 2; si es de inconformidad, corregir la información y presentarla nuevamente;

5. Diligenciar, firmar y presentar virtualmente la hoja 1 de la declaración, a través de los servicios informáticos electrónicos y usando el mecanismo de firma con certificado digital;

6. Los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le pedirá al declarante diligenciar e imprimir el correspondiente "Recibo Oficial de Pago de Tributos Aduaneros y Sanciones Cambiarias", para proceder al pago de los tributos aduaneros en las entidades autorizadas.

PARÁGRAFO 1o. No podrán ser objeto de importación ordinaria parcial los elementos individualizados que componen un bien de capital, con función definida, importados en desarrollo de un programa al amparo del Sistema Especial de Importación-Exportación.

PARÁGRAFO 2o. La presentación, aceptación, pago y levante de la Declaración para la Finalización de Sistemas Especiales de Importación-Exportación, debe realizarse en los términos y condiciones establecidos en los artículos [232](#) a [242](#) y [289](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

PARÁGRAFO 3o. Para efectos de la presentación de la información, a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de la hoja 2 del Formulario 520 Versión año 2007, en el Formato 1082, deberá enviarse teniendo en cuenta las especificaciones técnicas contenidas en los formatos establecidos en el Anexo 5, el cual hace parte integral de esta resolución.



ARTÍCULO 249. IMPORTACIÓN ORDINARIA DE BIENES POR CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE EXPORTACIÓN. La importación ordinaria de bienes inicialmente importados en desarrollo de un programa del Sistema Especial de Importación-Exportación para la exportación de bienes por cumplimiento de compromisos de exportación, se debe realizar por parte del usuario, si opta por la alternativa, dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de la expedición de la certificación de cumplimiento por parte de la autoridad competente.

La certificación de cumplimiento expedida para estos efectos se constituye en un documento soportado en los medios previstos en el artículo [177](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, para el trámite de la declaración de importación ordinaria ante la Dirección Seccional de la Jurisdicción Aduanera donde se encuentre la mercancía.

PARÁGRAFO. No podrán ser objeto de importación ordinaria parcial los elementos individualizados que componen un bien de capital, con función definida, importados en desarrollo de un programa al amparo del Sistema Especial de Importación-Exportación.

PARTE 3.

IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA PROCESAMIENTO INDUSTRIAL.



ARTÍCULO 250. IMPORTADORES AUTORIZADOS. <Artículo modificado por el artículo [9](#) Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Solo podrán declarar bajo la modalidad de importación temporal para procesamiento industrial, las personas jurídicas que hayan sido autorizadas como Operador Económico Autorizado en los tipos de usuario importador y exportador y los Usuarios de Simplificado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Los usuarios altamente exportadores podrán declarar bajo esta modalidad de importación, siempre y cuando tengan vigente su reconocimiento.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [90](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Notas del Editor

En criterio del editor para la interpretación del texto original de este artículo debe tenerse en cuenta la modificación introducida al artículo [244](#) del Decreto número 1165 de 2019 por el artículo [64](#) del Decreto 360 de 2021 -'por el cual se modifica el Decreto número [1165](#) de 2019 relativo al Régimen de Admisión de mercancías de origen extranjero y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 51.638 de 7 de abril de 2021-. El texto quedó así:

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 64. Modifíquese el artículo [244](#) del Decreto número 1165 de 2019, el cual quedará así:

Artículo [244](#). Importación temporal para procesamiento industrial. Es la modalidad bajo la cual se importan temporalmente materias primas e insumos que van a ser sometidos a transformación, procesamiento o manufactura industrial, por parte de los Operadores Económicos Autorizados tipo importador o tipo exportador y de los beneficiarios de la condición de usuario aduanero con trámite simplificado, con base en la cual su disposición quedará restringida.

Los importadores y exportadores citados, para utilizar esta modalidad, deberán presentar la declaración de importación indicando la modalidad para procesamiento industrial y sin el pago de tributos aduaneros.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) impartirá las instrucciones para el desarrollo de esta modalidad y habilitará el depósito dentro del cual se realizarán las operaciones de procesamiento industrial'.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 250. <Ver Notas del Editor> Solo podrán declarar bajo la modalidad de importación temporal para procesamiento industrial, las personas jurídicas que hayan sido reconocidas e inscritas como Usuarios Altamente Exportadores por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



ARTÍCULO 251. AUTORIZACIÓN PARA DECLARAR. <Artículo modificado por el artículo [9](#) Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de obtener la autorización para

bajo la modalidad de importación temporal para procesamiento industrial, los Operadores Económicos Autorizados en los tipos de usuario Importador y Exportador y los Usuarios de Trámite Simplificado deberán, al momento de presentar la solicitud de habilitación del depósito privado para procesamiento industrial, en el cual pretendan realizar procesos de transformación, procesamiento o manufactura industrial ante la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero o la dependencia que haga sus veces, describir el proceso industrial a realizar, las subpartidas arancelarias correspondientes a las materias primas e insumos y el objeto de dicho proceso y de los productos que se obtendrán.

La autorización para declarar se entenderá otorgada con la ejecutoria de la resolución de habilitación del depósito privado para procesamiento industrial.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [91](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Notas del Editor

En criterio del editor para la interpretación del texto original de este artículo debe tenerse en cuenta la modificación introducida al artículo [244](#) del Decreto número 1165 de 2019 por el artículo [64](#) del Decreto 1360 de 2021 -'por el cual se modifica el Decreto número [1165](#) de 2019 relativo al Régimen de Admisión de mercancías y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 51.638 de 7 de abril de 2021-. El texto quedó así:

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 64. Modifíquese el artículo [244](#) del Decreto número 1165 de 2019, el cual quedará así:

Artículo [244](#). Importación temporal para procesamiento industrial. Es la modalidad bajo la cual se importan temporalmente materias primas e insumos que van a ser sometidos a transformación, procesamiento o manufactura industrial, por parte de los Operadores Económicos Autorizados tipo importador o tipo exportador y de los beneficiarios de la condición de usuario aduanero con trámite simplificado, con base en la cual su disposición quedará restringida.

Los importadores y exportadores citados, para utilizar esta modalidad, deberán presentar la declaración de importación indicando la modalidad para procesamiento industrial y sin el pago de tributos aduaneros.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) impartirá las instrucciones para el desarrollo de esta modalidad y habilitará el depósito dentro del cual se realizarán las operaciones de procesamiento industrial'.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 251. <Ver Notas del Editor> Para efectos de obtener la autorización para declarar bajo modalidad de importación temporal para procesamiento industrial, los Usuarios Aduaneros Permanentes y Altamente Exportadores deberán, al momento de presentar la solicitud de habilitación del depósito privado para procesamiento industrial, en el cual pretendan realizar procesos de transformación, procesamiento o manufactura industrial, ante la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero o dependencia que haga sus veces, describir el proceso industrial a realizar, las subpartidas arancelarias correspondientes a las materias primas e insumos objeto de dicho proceso y de los productos que obtendrán.

La autorización para declarar se entenderá otorgada con la ejecutoria de la resolución de habilitación de depósito privado para procesamiento industrial.



ARTÍCULO 252. DESPLAZAMIENTO DE MERCANCÍAS. Cuando la industria autorizada para procesamiento, transformación o manufactura industrial, requiera desplazar la mercancía o parte de ella a otras instalaciones de la misma industria, se requerirá la autorización de la Dirección Seccional donde se presentó la declaración de procesamiento industrial, para lo cual la industria o el declarante respectivo deberá presentar la solicitud justificando las razones del desplazamiento, el lugar donde se trasladará la mercancía y el término por el cual permanecerá en dicho lugar.

Así mismo, cuando por necesidades del procesamiento industrial, la industria autorizada requiera desplazar la mercancía o parte de ella a otras instalaciones de la misma industria, o a un lugar distinto de la instalación autorizada, previamente deberá solicitar autorización a la Dirección Seccional donde se presentó la declaración de procesamiento industrial, justificando las razones técnicas para realizar un proceso industrial en las instalaciones donde se pretende desplazar la mercancía, señalará igualmente los procesos de transformación, procesamiento o manufactura que se realizarán, los procesos de que consta cada una de ellas, el nombre y domicilio de la industria que los elaborará y el término durante el cual las mercancías permanecerán en dichos procesos.

La industria autorizada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para utilizar la modalidad de importación temporal para procesamiento industrial, será la única responsable por el manejo de la operación de desplazamiento y quedará obligada a entregar a la Dirección Seccional de la jurisdicción donde se presentó la declaración de procesamiento industrial un informe trimestral del desplazamiento de mercancías y de los bienes procesados, transformados o manufacturados por las empresas involucradas.

El Director Seccional de Aduanas autorizará el desplazamiento de la mercancía si la solicitud cumple con los requisitos señalados y enviará copia de la autorización y de la declaración de procesamiento industrial a la Dirección Seccional de la jurisdicción correspondiente al lugar al cual se desplazará la mercancía.

<Inciso modificado por el artículo [92](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La garantía global constituida para respaldar las obligaciones del Usuario Aduanero Permanente* o Usuario Altamente Exportador* o Usuario Aduanero con trámite simplificado, podrá cubrir los riesgos de la operación de desplazamiento, siempre que el objeto de la misma consagre esta especificación. Cuando el desplazamiento implique el traslado de las mercancías a instalaciones de dichos usuarios, en otra jurisdicción, una vez finalizado el procesamiento industrial, la declaración de importación podrá presentarse en la Dirección Seccional de Aduanas del lugar al cual se autorizó el desplazamiento.

Notas del Editor

* Destaca el editor que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo [766](#) del Decreto 1165 de 2019, Usuarios Aduaneros Permanente y los Usuario Altamente Exportador perdieron su vigencia.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [92](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Res 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Notas del Editor

En criterio del editor para la interpretación del texto original de este inciso debe tenerse en cuenta modificación introducida al artículo [244](#) del Decreto número 1165 de 2019 por el artículo [64](#) del 360 de 2021 -'por el cual se modifica el Decreto número [1165](#) de 2019 relativo al Régimen de Ad se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 51.638 de 7 de abril de 2021-. E quedó así:

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 64. Modifíquese el artículo [244](#) del Decreto número 1165 de 2019, el cual quedará :

Artículo [244](#). Importación temporal para procesamiento industrial. Es la modalidad bajo la cual s importan temporalmente materias primas e insumos que van a ser sometidos a transformación, procesamiento o manufactura industrial, por parte de los Operadores Económicos Autorizados tip importador o tipo exportador y de los beneficiarios de la condición de usuario aduanero con trámi simplificado, con base en la cual su disposición quedará restringida.

Los importadores y exportadores citados, para utilizar esta modalidad, deberán presentar la declar de importación indicando la modalidad para procesamiento industrial y sin el pago de tributos ad

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) impar instrucciones para el desarrollo de esta modalidad y habilitará el depósito dentro del cual se realiz operaciones de procesamiento industrial'.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> <Ver Notas del Editor> La garantía global constituida para respaldar las obligaciones Usuario Aduanero Permanente o Usuario Altamente Exportador, podrá cubrir los riesgos de la op de desplazamiento, siempre que el objeto de la misma consagre esta especificación. Cuando el desplazamiento implique el traslado de las mercancías a instalaciones del mismo Usuario Aduane Permanente o Usuario Altamente Exportador, en otra jurisdicción, una vez finalizado el procesan industrial, la declaración de importación podrá presentarse en la Dirección Seccional de Aduanas lugar al cual se autorizó el desplazamiento.

PARÁGRAFO. <Parágrafo modificado por el artículo [92](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo te siguiente:> La autorización para el desplazamiento puede ser global o por períodos no superiores a meses.

Notas de Vigencia

- Parágrafo modificado por el artículo [92](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

PARÁGRAFO. La autorización para el desplazamiento puede ser global o por períodos no superiores a doce (12) meses, sin que en ningún caso exceda el término previsto para la exportación de los bienes de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo [246](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.



ARTÍCULO 253. INFORME MERCANCÍAS IMPORTADAS Y EXPORTADAS. <Artículo modificado por el artículo [93](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> De conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo [246](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, los Operadores Económicos Autorizados tipo de usuario Importador y Exportador y los usuarios aduaneros de tránsito simplificado deberán presentar a la Dirección Seccional de la jurisdicción, bimestralmente a partir de los dos (2) meses siguientes a la fecha de ejecutoria de la resolución de habilitación del depósito, un informe detallado donde se relacionen el número de las operaciones de importación y exportación realizadas indicando el número de cada declaración y los saldos iniciales y finales de materias primas, insumos y productos en proceso y bienes terminados.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [93](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 253. De conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo [246](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, los Usuarios Altamente Exportadores deberán presentar a la Dirección Seccional de la jurisdicción, bimestralmente a partir de los dos (2) meses siguientes a la fecha de ejecutoria de la resolución de habilitación del depósito, un informe detallado donde se relacionen el número de las operaciones de importación y exportación realizadas, indicando el número de cada declaración y los saldos iniciales y finales de materias primas, insumos, productos en proceso y bienes terminados.



ARTÍCULO 254. DESTRUCCIÓN DE LA MERCANCÍA. Cuando la mercancía declarada bajo la modalidad de importación temporal para procesamiento industrial se destruya por fuerza mayor o caso fortuito, el declarante deberá dar aviso escrito de la destrucción al jefe de la División de Gestión de Operación Aduanera, o de la dependencia que haga sus veces, de la jurisdicción donde se encuentre la mercancía, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho, para lo cual deberá anexar las respectivas pruebas.

SECCIÓN 7.

IMPORTACIÓN PARA TRANSFORMACIÓN Y/O ENSAMBLE.



ARTÍCULO 255. AUTORIZACIÓN PARA DECLARAR LA MODALIDAD. La Subdirección

Gestión de Registro Aduanero, en la misma resolución que otorga la habilitación del depósito para transformación y/o ensamble autorizará la industria, para declarar la importación de mercancías bajo modalidad.

Para el efecto, deberá acompañar o indicar en la solicitud los siguientes requisitos:

1. Fotocopia legible del acto mediante el cual la autoridad competente lo reconoció como industria transformación y/o ensamble, debidamente ejecutoriado.
2. Descripción y términos del proceso industrial, indicándose la subpartida y descripción de las mercancías que han de ser transformadas o ensambladas y de los productos que se obtendrán.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [16975](#) de 2025

Oficio DIAN [904854](#) de 2022.



ARTÍCULO 256. CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN DE TRANSFORMACIÓN Y/O ENSAMBLE. En la declaración deberá indicarse la mercancía que ha de ser transformada o ensamblada, teniendo en cuenta especialmente los siguientes aspectos:

1. Las subpartidas arancelarias deberán declararse bajo la modalidad de importación para transformación y/o ensamble;
2. La descripción comprenderá el nombre o denominación comercial de la mercancía, cuando los componentes se declaren en forma individual. Cuando se declare el conjunto desarmado se indicará el modelo, cilindraje y características generales;
3. La mercancía declarada deberá estar comprendida en un solo documento de transporte. Se podrá declarar la parte de la mercancía comprendida en un documento de transporte siempre que se trate de bultos completos.



ARTÍCULO 257. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN Y/O TRANSFORMACIÓN Y/O ENSAMBLE.

<Inciso modificado por el artículo [94](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La declaración deberá presentarse en la Dirección Seccional de la jurisdicción donde se encuentra ubicado el depósito privado para transformación y/o ensamble, salvo que se opte por presentar declaración ante la Aduana de la jurisdicción donde se encuentra ubicado el depósito privado para transformación y/o ensamble, en los términos previstos en la presente resolución.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [94](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO 1> La declaración deberá presentarse en la Dirección Seccional de la jurisdicción donde se encuentra ubicado el depósito privado para transformación y/o ensamble.

Cuando la mercancía, por razones del proceso industrial, deba desplazarse a un lugar diferente al habilitado para la transformación y/o ensamble, la Declaración de Importación de esta modalidad deberá presentarse ante la Dirección Seccional de la jurisdicción del lugar de arribo de la mercancía al país; esta declaración cubre las mercancías hasta su llegada al depósito privado para transformación y/o ensamble.



ARTÍCULO 258. PLAZO PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE TRANSFORMACIÓN Y/O ENSAMBLE. La Declaración de Importación de transformación y/o ensamble deberá presentarse dentro de los quince (15) días siguientes contados a partir de la llegada a territorio aduanero nacional. Cuando la mercancía haya sido sometida al régimen de tránsito, este término se contará desde la terminación del régimen.



ARTÍCULO 259. REQUISITOS PARA EL DESPLAZAMIENTO. <Artículo modificado por el artículo [95](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando por necesidades del proceso industrial, por razones logísticas o técnicas se tenga que desplazar la mercancía o parte de ella, a un lugar diferente de la industria autorizada para la transformación y/o ensamble, se requerirá, además de la declaración de esta modalidad, la autorización de la Dirección Seccional donde se presentó la declaración de transformación y/o ensamble.

Para el efecto, el declarante de la modalidad de transformación y/o ensamble hará la solicitud respectiva justificando las razones técnicas para realizar un proceso industrial en lugar diferente a sus instalaciones; indicará los subensambles o proceso industrial que se harán fuera de estas, los componentes de que consta cada uno, el nombre y domicilio de la industria que lo elaborará y el término durante el cual estas no podrán permanecer fuera de sus instalaciones.

La garantía global constituida para respaldar las obligaciones del Depósito de Transformación y/o Importación deberá cubrir los riesgos de la operación de desplazamiento, siempre que el objeto de la misma con su especificación.

El Director Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas, autorizará el desplazamiento de la mercancía si la solicitud cumple con los requisitos señalados en el presente artículo y enviará copia de la autorización de la declaración de transformación y/o ensamble a la Dirección Seccional de la Jurisdicción donde se encuentra el lugar reconocido y autorizado como industria para el proceso de transformación y/o ensamble.

La industria ensambladora del bien final será la única responsable por el manejo de estas operaciones; queda obligada a entregar a la Dirección Seccional de su jurisdicción, un informe trimestral del desplazamiento de mercancías y de los subensambles o procesos elaborados por las otras empresas.

PARÁGRAFO. La autorización para el desplazamiento puede ser global o anual.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [95](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 259. Cuando por necesidades del proceso industrial, se tenga que desplazar la mercancía parte de ella, a lugar diferente de la industria autorizada para la transformación y/o ensamble, se requerirá, además de la declaración de esta modalidad, la autorización de la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas, si se presentó la declaración de transformación y/o ensamble. Para el efecto, el declarante de la modalidad de transformación y/o ensamble hará la solicitud respectiva, justificando las razones técnicas para realizar un proceso industrial en lugar diferente a sus instalaciones e indicará los subensambles o procesos industriales que se harán fuera de estas, los componentes de que consta cada uno, el nombre y domicilio de la industria que lo elaborará y el término durante el cual estas mercancías permanecerán fuera de las instalaciones.

La industria ensambladora del bien final será la única responsable por el manejo de estas operaciones. La industria quedará obligada a entregar a la Dirección Seccional de su jurisdicción, un informe trimestral del desplazamiento de mercancías y de los subensambles o procesos elaborados por las otras empresas.

El Director Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas, autorizará el desplazamiento de la mercancía previa la constitución de una garantía específica, bancaria o de Compañía de Seguros por un monto equivalente al 35% del valor en aduana, que garantice las obligaciones contraídas por el declarante. La vigencia de la garantía será por el término solicitado para el desplazamiento.

El Director Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas, autorizará el desplazamiento de la mercancía, si la solicitud cumple con los requisitos señalados y enviará copia de la autorización y declaración de transformación y/o ensamble a la Dirección Seccional de la Jurisdicción donde se encuentra el lugar reconocido y autorizado como industria para el proceso de transformación y/o ensamble.

En los eventos en que el declarante sea una persona jurídica reconocida e inscrita como Usuario Aduanero Permanente, la garantía global constituida para respaldar sus obligaciones podrá cubrir los riesgos de la operación de desplazamiento, siempre que el objeto de la misma consagre esta especificación. Cuando el desplazamiento implique el traslado de las mercancías a instalaciones o procesos en el mismo Usuario aduanero permanente, en otra jurisdicción finalizado el proceso de transformación y/o ensamble, la declaración de importación podrá presentarse en la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas del lugar al cual se autorizó el desplazamiento.

PARÁGRAFO 1o. La autorización para el desplazamiento puede ser global o anual.

PARÁGRAFO 2o. Cuando la industria autorizada para la transformación y/o ensamble, por razones logísticas o técnicas tenga que desplazar la mercancía o parte de ella a otro lugar de la misma industria, se requerirá autorización de la Dirección Seccional donde se presentó la declaración de transformación y/o ensamble, para lo cual deberá presentar la solicitud señalando las razones que justifican el desplazamiento, el lugar donde se trasladará la mercancía, el término por el cual permanecerá en dicho lugar; indicando cuando sea el caso, las razones técnicas para realizar un proceso industrial en dicho lugar, los procesos que se realizarán, los componentes de que consta cada uno, y el término durante el cual las mercancías permanecerán en dichos procesos.



ARTÍCULO 260. TERMINACIÓN DE LA MODALIDAD. De conformidad con el artículo 259 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la modalidad de importación de transformación y/o ensamble terminará en todo o en parte, cuando las mercancías sean declaradas en importación ordinaria o en

importación con franquicia, exportadas, reexportadas, destruidas de manera que carezcan de valor o abandonadas.

PARÁGRAFO. Por razones debidamente justificadas, la Dirección Seccional con operación aduanera en la jurisdicción donde se encuentre la industria, podrá autorizar el desplazamiento de los productos desde el depósito de transformación y/o ensamble a un Centro de Distribución Logístico Internacional, para que se presente allí la Solicitud de Autorización de Embarque y se surta la exportación de tales productos. Para el efecto las industrias de transformación y/o ensamble deberán amparar esta operación a través de la garantía constituida en su condición de Usuario Aduanero Permanente*, Usuario Altamente Exportador* o del Depósito de Transformación y/o ensamble, según sea el caso, modificando el correspondiente objeto de la póliza.

Notas del Editor

* Destaca el editor que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo [766](#) del Decreto 1165 de 2019, los Usuarios Aduaneros Permanente y los Usuario Altamente Exportador perdieron su vigencia.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [16975](#) de 2025

Oficio DIAN [904854](#) de 2022.



ARTÍCULO 261. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN ORDINARIA. La Declaración de Importación ordinaria del producto final, deberá presentarse en la Dirección Seccional de la jurisdicción donde se realizó el proceso de transformación o ensamble, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de la obtención del producto, cancelando los tributos aduaneros a que hubiere lugar.

La Declaración de Importación ordinaria de los residuos, desperdicios o partes resultantes de la transformación o de la mercancía defectuosa, deberá presentarse dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de obtención del residuo, desperdicio o parte, o del conocimiento del daño, pagando los tributos aduaneros.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [904854](#) de 2022.



ARTÍCULO 262. DESTRUCCIÓN DE LA MERCANCÍA. Cuando la mercancía declarada bajo la modalidad de transformación y/o ensamble deba ser destruida, de tal forma que quede sin valor comercial, la industria autorizada para declarar la modalidad de transformación y/o ensamble deberá, previamente a la destrucción, dar aviso al Jefe de la División de Fiscalización, o a la dependencia que haga sus veces, informando el lugar, hora y lista de la mercancía a destruir, indicando subpartida arancelaria, cantidad y número de la declaración bajo la cual ingresó la mercancía al país. De dicha circunstancia también deberá dar aviso a las autoridades sanitarias y ambientales de la jurisdicción.

De la destrucción deberá levantarse un acta, en la cual se consignará el lugar, hora y detalle de las mercancías clasificadas por subpartidas indicando las cantidades respectivas. El acta de destrucción deberá conservarse en los términos señalados en el artículo [177](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

SECCIÓN 8.

TRÁFICO POSTAL Y ENVÍOS URGENTES.



ARTÍCULO 263. INTERMEDIARIOS DE LA IMPORTACIÓN BAJO ESTA MODALIDAD. intermediarios de la importación bajo esta modalidad:

1. La Sociedad Servicios Postales Nacionales para las labores de recepción, almacenamiento y entrega de importaciones por tráfico postal, en la forma de envíos de correspondencia y envíos que lleguen al territorio nacional por la red oficial de correos;
2. Las empresas legalmente autorizadas por la Sociedad Servicios Postales Nacionales para la recepción y entrega de importaciones por tráfico postal, en la forma de envíos de correspondencia y envíos que lleguen al territorio nacional por la red oficial de correos;
3. Las empresas de transporte internacional que cuentan con licencia del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como empresas de mensajería especializada*, debidamente inscritas en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para la recepción, almacenamiento y entrega, relacionadas con envíos de correspondencia y envíos urgentes.

Notas del Editor

En relación con la actualización de la definición de 'mensajería especializada' de que trata el artículo 3 de la Resolución 39 de 2021, destaca el editor que la definición de 'mensajería expresa' contenida en el artículo 3 de la Ley 1369 de 2009, es '2.3 Servicio de Mensajería Expresa. Servicio postal urgente exige la aplicación y adopción de características especiales para la recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega de objetos postales hasta de 5 kilogramos. Este peso será reglamentado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones.'. <subraya el editor>

En criterio del editor, al limitar la definición se 'mensajería especializada' a 'mensajería expresa', estaría restringiendo únicamente al servicio postal urgente, dejando por fuera los otros servicios p

Notas de Vigencia

* Establece el artículo [218](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 00039 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

'De conformidad con lo dispuesto por la Ley 1369 de 2009, cuando se haga referencia a 'mensajería especializada' se entenderá como 'mensajería expresa'.'

Ver Notas del Editor.



ARTÍCULO 264. LUGAR PARA REALIZAR LOS TRÁMITES DE LA IMPORTACIÓN. De conformidad con lo previsto en el artículo [256](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, todos los trámites de importación bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, deberán realizarse por el puerto o aeropuerto de la aduana de ingreso de las mercancías al territorio aduanero nacional. Se exceptúa de lo anterior, la obligación de pago de la declaración consolidada de pagos prevista en el artículo [263](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

En desarrollo de lo establecido en dicho artículo, el intermediario autorizado deberá contar con un local habilitado para el manejo y almacenamiento de mercancías bajo esta modalidad.

La Sociedad Servicios Postales Nacionales verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos

artículo [254](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 en su central de clasificación.

PARÁGRAFO. Cuando el depósito del intermediario se encuentre ubicado en el lugar de arribo, la verificación del cumplimiento de los requisitos y prohibiciones establecidos en el artículo [254](#) se lleve a cabo en dicho depósito, para cuyos efectos se debe contar con los equipos de escáner o de inspección intrusiva. De igual manera se efectuarán los controles aduaneros, cuando haya lugar a ello. En estos casos debe ser utilizada la zona de verificación para los envíos de tráfico postal o envíos urgentes de que trata el artículo [132](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [4941](#) de 2025



ARTÍCULO 265. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS A LA AUTORIDAD ADUANERA. Cuando en el medio de transporte procedente del exterior lleguen mercancías importadas bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, el transportador, deberá entregar el Manifiesto de Carga dentro de la oportunidad prevista en el artículo [147](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Dentro del mismo término, la empresa de mensajería especializada* entregará a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el manifiesto expreso que comprende la relación total de las guías de mensajería especializada*, así como la siguiente información de cada una de las guías:

Notas del Editor

En relación con la actualización de la definición de 'mensajería especializada' de que trata el artículo 3 de la Ley 1369 de 2019, destaca el editor que la definición de 'mensajería expresa' contenida en el artículo 3 de la Ley 1369 de 2019, es '2.3 Servicio de Mensajería Expresa. Servicio postal urgente exige la aplicación y adopción de características especiales para la recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega de objetos postales hasta de 5 kilogramos. Este peso será reglamentado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones.'. <subraya el editor>

En criterio del editor, al limitar la definición de 'mensajería especializada' a 'mensajería expresa', estaría restringiendo únicamente al servicio postal urgente, dejando por fuera los otros servicios de mensajería.

Notas de Vigencia

* Establece el artículo [218](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000100 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

'De conformidad con lo dispuesto por la Ley 1369 de 2009, cuando se haga referencia a 'mensajería especializada' se entenderá como 'mensajería expresa'.'

Ver Notas del Editor.

1. Número y fecha de expedición.
2. Nombre del remitente y consignatario.
3. Peso en kilogramos.

4. Número de bultos.

5. <Numeral modificado por el artículo [96](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el sigue Descripción de la mercancía. Se debe relacionar la denominación común de la mercancía, con expresiones tales como, neveras, camisetas, gallinas, celulares, etc.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [96](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

5. Descripción de la mercancía.

6. Valor FOB en dólares de los Estados Unidos de América, conforme a la factura que exhiba el receptor de acuerdo al valor que el mismo declare en el lugar de despacho.

Dentro del término establecido en el inciso 4 del artículo [169](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el transportador entregará la carga a las empresas de mensajería especializada* en el lugar de arribo y diligenciará a través de los servicios informáticos electrónicos la "planilla de entrega de la carga". Las empresas de mensajería especializada* al momento de recibir la carga verificarán en el área de inspección señalada por la autoridad aduanera en el lugar de arribo, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo [254](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 e informarán diligenciando la planilla de recepción a través de los servicios informáticos electrónicos, los detalles de la carga efectivamente recibida y las inconsistencias frente al manifiesto expreso.

Notas del Editor

En relación con la actualización de la definición de 'mensajería especializada' de que trata el artículo 3 de la Ley 1369 de 2009, destaca el editor que la definición de 'mensajería expresa' contenida en el artículo 3 de la Ley 1369 de 2009, es '2.3 Servicio de Mensajería Expresa. Servicio postal urgente exige la aplicación y adopción de características especiales para la recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega de objetos postales hasta de 5 kilogramos. Este peso será reglamentado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones.'. <subraya el editor>

En criterio del editor, al limitar la definición se 'mensajería especializada' a 'mensajería expresa', estaría restringiendo únicamente al servicio postal urgente, dejando por fuera los otros servicios p

Notas de Vigencia

* Establece el artículo [218](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

'De conformidad con lo dispuesto por la Ley 1369 de 2009, cuando se haga referencia a 'mensajería especializada' se entenderá como 'mensajería expresa'.'

Ver Notas del Editor.

Cuando como consecuencia de la verificación efectuada por las empresas de mensajería especializada

detecten inconsistencias, mercancías que no correspondan a la modalidad, o mercancías declaradas valor inferior, el funcionario de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) elaborará a través de los servicios informáticos electrónicos, el acta de diligencia en la cual dejará constancia de las circunstancias encontradas y señalará el trámite procedente según el caso.

Notas del Editor

En relación con la actualización de la definición de 'mensajería especializada' de que trata el artículo 3 de la Resolución 39 de 2021, destaca el editor que la definición de 'mensajería expresa' contenida en el artículo 3 de la Ley 1369 de 2019, es '2.3 Servicio de Mensajería Expresa. Servicio postal urgente exige la aplicación y adopción de características especiales para la recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega de objetos postales hasta de 5 kilogramos. Este peso será reglamentado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones.'. <subraya el editor>

En criterio del editor, al limitar la definición se 'mensajería especializada' a 'mensajería expresa', estaría restringiendo únicamente al servicio postal urgente, dejando por fuera los otros servicios postales.

Notas de Vigencia

* Establece el artículo [218](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 00 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

'De conformidad con lo dispuesto por la Ley 1369 de 2009, cuando se haga referencia a 'mensajería especializada' se entenderá como 'mensajería expresa'.'

Ver Notas del Editor.

Cuando las mercancías ingresen a través de la Sociedad Servicios Postales Nacionales, el transportador deberá realizar la planilla de envío de la mercancía amparada en el documento de transporte máster. El traslado de mercancías hacia la central de clasificación será realizado bajo responsabilidad de la Sociedad Servicios Postales Nacionales. En los eventos en que el traslado de la mercancía implique cambio de jurisdicción la Sociedad Servicios Postales Nacionales deberá presentar la Declaración de tránsito a tierra o de cabotaje, según corresponda.

Recibida la carga, la Sociedad Servicios Postales Nacionales diligenciará la planilla de recepción a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La Sociedad Servicios Postales Nacionales o quien haga sus veces presentará a través de los servicios informáticos electrónicos dispuestos por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dentro de los dos (2) días siguientes al ingreso de la mercancía a su central de clasificación, la información específica sobre remitente, consignatario, peso en kilogramos, número de bultos, descripción de la mercancía, valor FOB y valor de los fletes y seguros de cada una de las guías que amparan los envíos.

Cuando como consecuencia de la verificación efectuada por la Sociedad Servicios Postales Nacionales se detecten inconsistencias, mercancías que no correspondan a la modalidad, o mercancías declaradas valor inferior, el funcionario de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) elaborará a través de los servicios informáticos electrónicos, el acta de diligencia en la cual dejará constancia de las circunstancias encontradas y señalará el trámite procedente según el caso.

PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo modificado por el artículo [96](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo el siguiente:> Las guías emitidas por las empresas de mensajería especializada*, que hacen las veces de documentos de transporte de cada paquete o envío, deberán venir completamente diligenciadas desde el lugar de origen, con inclusión del valor de la mercancía conforme a la factura que presente el remitente, en concordancia con lo previsto en el inciso 4 del artículo [257](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Notas del Editor

En relación con la actualización de la definición de 'mensajería especializada' de que trata el artículo 3 de la Resolución 39 de 2021, destaca el editor que la definición de 'mensajería expresa' contenida en el artículo 3 de la Ley 1369 de 2009, es '2.3 Servicio de Mensajería Expresa. Servicio postal urgente exige la aplicación y adopción de características especiales para la recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega de objetos postales hasta de 5 kilogramos. Este peso será reglamentado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones.'. <subraya el editor>

En criterio del editor, al limitar la definición de 'mensajería especializada' a 'mensajería expresa', estaría restringiendo únicamente al servicio postal urgente, dejando por fuera los otros servicios p

Notas de Vigencia

* Establece el artículo [218](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

'De conformidad con lo dispuesto por la Ley 1369 de 2009, cuando se haga referencia a 'mensajería especializada' se entenderá como 'mensajería expresa'.'

Ver Notas del Editor.

Cuando para la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes se declare una subpartida arancelaria específica, esta deberá ser registrada desde origen en el documento de transporte correspondiente por el cual la liquidación de los tributos aduaneros se realice respecto a dicha subpartida.

El envío urgente deberá arribar al territorio aduanero nacional, junto con la correspondiente factura y el documento que acredite la operación, el cual deberá ser acreditado por parte del intermediario de la modalidad, cuando la autoridad aduanera lo exija, ya sea en el lugar de arribo o con ocasión del correo se efectúe en el depósito habilitado del intermediario de tráfico postal y envíos urgentes. En este último caso, la factura deberá acreditarse a más tardar dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha de su exigencia.

Notas de Vigencia

- Parágrafo modificado por el artículo [96](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

PARÁGRAFO 1o. Las guías emitidas por las empresas de mensajería especializada, que hacen la de documentos de transporte de cada paquete o envío, deberán venir completamente diligenciada el lugar de origen, con inclusión del valor de la mercancía conforme a la factura que presente el remitente, en concordancia con lo previsto en el inciso 4 del artículo [257](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

El envío urgente deberá arribar al territorio aduanero nacional, junto con la correspondiente factura documento que acredite la operación, el cual deberá ser acreditado por parte del intermediario de la modalidad, cuando la autoridad aduanera lo exija, ya sea en el lugar de arribo o con ocasión del despacho que se efectúe en el depósito habilitado del intermediario de tráfico postal y envíos urgentes. En el último caso la factura deberá acreditarse a más tardar dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha de exigencia.

PARÁGRAFO 2o. Cuando se informen inconsistencias en la planilla de recepción, que impliquen errores o faltantes en el número de bultos, el intermediario de la modalidad deberá justificarlas en la forma establecida en el artículo [152](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

PARÁGRAFO 3o. Cuando se presenten fallas en los servicios informáticos electrónicos, para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo que impidan la entrega de la información del manifiesto expreso y las guías de mensajería especializada*, la empresa de mensajería especializada* intermediaria de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes deberá presentar físicamente ante la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas por donde ingresó la carga, el correspondiente manifiesto expreso y las guías de mensajería especializada*, dentro del término establecido en el inciso tercero del numeral 1.2 del artículo [202](#) de la presente Resolución.

Notas del Editor

En relación con la actualización de la definición de 'mensajería especializada' de que trata el artículo 3 de la Ley 1369 de 2009, destaca el editor que la definición de 'mensajería expresa' contenida en el artículo 3 de la Ley 1369 de 2009, es '2.3 Servicio de Mensajería Expresa. Servicio postal urgente exige la aplicación y adopción de características especiales para la recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega de objetos postales hasta de 5 kilogramos. Este peso será reglamentado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones.'. <subraya el editor>

En criterio del editor, al limitar la definición se 'mensajería especializada' a 'mensajería expresa', estaría restringiendo únicamente al servicio postal urgente, dejando por fuera los otros servicios p

Notas de Vigencia

* Establece el artículo [218](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 00 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

'De conformidad con lo dispuesto por la Ley 1369 de 2009, cuando se haga referencia a 'mensajería especializada' se entenderá como 'mensajería expresa'.'

Ver Notas del Editor.

La empresa de Servicios Postales Nacionales o quien haga sus veces, deberá presentar físicamente

Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas donde se encuentre la central de clasificación que recibe la carga, las guías de tráfico postal asociadas al documento de transporte máster dentro del término establecido en el inciso 2 del artículo [256](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [10195](#) de 2025



ARTÍCULO 266. DUDA EN EL VALOR DECLARADO. En los eventos de la verificación de que lleguen al territorio nacional por la red oficial de correos o los envíos urgentes en que resulte una diferencia entre el valor consignado en el documento de transporte y los precios de referencia de la base de datos del sistema de administración de riesgos o los provenientes de otras fuentes, se procederá de la siguiente manera:

Cuando el valor consignado en el documento de transporte resulte inferior al precio de referencia, el funcionario competente planteará la duda correspondiente considerando dicho precio y los otros parámetros del sistema de administración de riesgo, cuando corresponda. La entrega de la mercancía bajo esta modalidad procederá si dentro del término legal de permanencia de la misma en el depósito, el intermediario presenta a la autoridad aduanera los documentos que demuestran el precio realmente pagado o por pagar, o realiza de forma libre y voluntaria el respectivo ajuste.

El ajuste del precio conservando la modalidad solo se aceptará cuando no conlleve al cambio de la modalidad.

PARÁGRAFO 1o. Cuando el intermediario dentro del término legal de permanencia de la mercancía en el depósito no acredite en debida forma el precio o no lo ajuste libre y voluntariamente, operará el abajamiento del precio legal.

PARÁGRAFO 2o. En los eventos en que la propuesta de ajuste conlleve al cambio de modalidad, la mercancía será trasladada a depósito habilitado en aplicación de lo establecido en el artículo [269](#) de la presente resolución, a fin de que se someta a otra modalidad de importación. En los casos en que el intermediario sea susceptible de ser demostrado de conformidad con lo establecido en el segundo inciso del presente artículo, el intermediario podrá acreditarlo antes de realizar el traslado de la mercancía a depósito, en el cual contará con un término de cinco (5) días siguientes a la fecha del planteamiento de la duda. Vencido este término sin que se haya acreditado el precio realmente pagado o por pagar procederá el cambio de modalidad y el traslado a depósito habilitado.



ARTÍCULO 267. CAMBIO DE MODALIDAD. Si con ocasión de la verificación efectuada por los intermediarios de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes se advierte que los envíos no cumplen los requisitos establecidos en el artículo [254](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el intermediario o el titular de la modalidad informará a través de los servicios informáticos electrónicos a la autoridad aduanera y de conformidad con su responsabilidad el traslado de las mercancías a un depósito habilitado, mediante la expedición de la respectiva planilla de envío, a efectos de que las mismas se sometan al cambio de modalidad de importación.

Cuando la autoridad aduanera, con posterioridad a la verificación realizada por los intermediarios o el titular de la modalidad, encuentre, en las instalaciones de los depósitos habilitados para envíos urgentes, mercancías que incumplen los requisitos establecidos, dispondrá el cambio de modalidad de importación e impondrá la sanción a que se refiere el numeral 3.7 del artículo [635](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Las mercancías a que se refiere el presente artículo podrán ser sometidas a importación ordinaria o a cualquier modalidad, de conformidad con la legislación aduanera.

Bajo ninguna circunstancia podrá darse a las mercancías detectadas para cambio de modalidad, el tratamiento establecido en la presente resolución para los envíos que lleguen al territorio nacional por vía oficial de correos o para los envíos urgentes, ni podrán entregarse a la empresa de mensajería especializada a la que vengan consignadas para su recepción, ni trasladarse a su depósito habilitado, ni podrán ingresar para su ingreso a Zona Franca.

Notas del Editor

En relación con la actualización de la definición de 'mensajería especializada' de que trata el artículo 3 de la Resolución 39 de 2021, destaca el editor que la definición de 'mensajería expresa' contenida en el artículo 3 de la Ley 1369 de 2009, es '2.3 Servicio de Mensajería Expresa. Servicio postal urgente exige la aplicación y adopción de características especiales para la recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega de objetos postales hasta de 5 kilogramos. Este peso será reglamentado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones.'. <subraya el editor>

En criterio del editor, al limitar la definición de 'mensajería especializada' a 'mensajería expresa', estaría restringiendo únicamente al servicio postal urgente, dejando por fuera los otros servicios de mensajería.

Notas de Vigencia

* Establece el artículo [218](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 00199 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

'De conformidad con lo dispuesto por la Ley 1369 de 2009, cuando se haga referencia a 'mensajería especializada' se entenderá como 'mensajería expresa'.'

Ver Notas del Editor.

La autoridad aduanera permitirá que aquellas mercancías con destino a otros países que hayan llegado al territorio aduanero nacional, puedan ser devueltas inmediatamente, elaborando un anexo al manifiesto expreso donde conste tal hecho.

PARÁGRAFO 1o. Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo [254](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, no se consideran expediciones comerciales aquellas mercancías que se introduzcan de manera ocasional, y que por su naturaleza o por su cantidad no reflejen intención al carácter comercial. Se entiende por 'unidad de la misma clase', aquella forma de disposición o presentación de la mercancía para su venta al por menor.

PARÁGRAFO 2o. En cumplimiento de lo previsto en los incisos 1 y 4 del presente artículo, una vez determinado el cambio de modalidad, el interesado podrá presentar en el lugar de arribo, la declaración de importación en la modalidad que corresponda y obtener el levante dentro de los términos establecidos en el artículo [169](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

PARÁGRAFO 3o. Las mercancías que arriben al territorio nacional sin el cumplimiento de lo previsto en el inciso segundo del párrafo 1 del artículo [265](#) de la presente resolución, deberán ser sometidas a cambio de modalidad en los términos previstos en este artículo.



ARTÍCULO 268. IDENTIFICACIÓN DE LA MERCANCÍA. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo [257](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el rótulo podrá ser reemplazado por una etiqueta guía de la Empresa de Mensajería Especializada*, siempre y cuando contenga la misma información.

para el rótulo.

Notas del Editor

En relación con la actualización de la definición de 'mensajería especializada' de que trata el artículo 3 de la Resolución 39 de 2021, destaca el editor que la definición de 'mensajería expresa' contenida en el artículo 3 de la Ley 1369 de 2019, es '2.3 Servicio de Mensajería Expresa. Servicio postal urgente exige la aplicación y adopción de características especiales para la recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega de objetos postales hasta de 5 kilogramos. Este peso será reglamentado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones.'. <subraya el editor>

En criterio del editor, al limitar la definición se 'mensajería especializada' a 'mensajería expresa', estaría restringiendo únicamente al servicio postal urgente, dejando por fuera los otros servicios p

Notas de Vigencia

* Establece el artículo [218](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 00199 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

'De conformidad con lo dispuesto por la Ley 1369 de 2009, cuando se haga referencia a 'mensajería especializada' se entenderá como 'mensajería expresa'.'

Ver Notas del Editor.



ARTÍCULO 269. TRASLADO DE MERCANCÍAS POR CAMBIO DE MODALIDAD. Para el traslado de mercancías a los depósitos públicos habilitados, de las mercancías que sean objeto de cambio de modalidad, se diligenciará la planilla de envío a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de conformidad con lo previsto en el artículo [265](#) de la presente resolución. En estos eventos la empresa de mensajería especializada* deberá trasladar la mercancía al depósito público habilitado, bajo su responsabilidad

Notas del Editor

En relación con la actualización de la definición de 'mensajería especializada' de que trata el artículo 3 de la Resolución 39 de 2021, destaca el editor que la definición de 'mensajería expresa' contenida en el artículo 3 de la Ley 1369 de 2019, es '2.3 Servicio de Mensajería Expresa. Servicio postal urgente exige la aplicación y adopción de características especiales para la recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega de objetos postales hasta de 5 kilogramos. Este peso será reglamentado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones.'. <subraya el editor>

En criterio del editor, al limitar la definición se 'mensajería especializada' a 'mensajería expresa', estaría restringiendo únicamente al servicio postal urgente, dejando por fuera los otros servicios p

Notas de Vigencia

* Establece el artículo [218](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 00199 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

'De conformidad con lo dispuesto por la Ley 1369 de 2009, cuando se haga referencia a 'mensajería especializada' se entenderá como 'mensajería expresa'.'

Ver Notas del Editor.

<Inciso modificado por el artículo [97](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
el trámite de traslado de mercancías objeto de cambio de modalidad, el depósito público habilitado diligenciará la planilla de recepción de que trata el artículo [201](#) de esta resolución.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [97](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [907967](#) de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> Surtido el trámite de traslado de mercancías objeto de cambio de modalidad, el depósito público habilitado diligenciará la planilla de recepción de que trata el artículo [172](#) de esta resolución.



ARTÍCULO 270. LIQUIDACIÓN Y RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS. <Ver Notas Editor> La entrega de mercancías importadas bajo la modalidad de tráfico postal y de envíos urgentes, excepto la excepción de los envíos de correspondencia, causa la obligación de cancelar: el gravamen arancelario correspondiente a la subpartida arancelaria específica de la mercancía, o a la subpartida arancelaria 9807.10.00.00, 9807.20.00.00 del Arancel de Aduanas cuando el remitente no haya indicado expresamente la subpartida específica; y el impuesto a las ventas liquidado de acuerdo a la descripción de la mercancía.

<Inciso modificado por el artículo [7](#) de la Resolución 185 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:>
mismo documento de transporte o guía, la empresa de mensajería especializada deberá liquidar los tributos aduaneros que serán los vigentes en la fecha de llegada de la mercancía.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [7](#) de la Resolución 185 de 18 de octubre de 2024, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución número [46](#) de 2019 y el artículo [16](#) de la Resolución número 000023 de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.913 de 18 de octubre de 2024. Rige a partir del 3 de noviembre de 2024..

* Establece el artículo [218](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

'De conformidad con lo dispuesto por la Ley 1369 de 2009, cuando se haga referencia a 'mensajería especializada' se entenderá como 'mensajería expresa'.'

Ver Notas del Editor.

Notas del Editor

En relación con la actualización de la definición de 'mensajería especializada' de que trata el artículo de la Resolución 39 de 2021, destaca el editor que la definición de 'mensajería expresa' contenida en el artículo 3 de la Ley 1369 de 2019, es '2.3 Servicio de Mensajería Expresa. Servicio postal urgente exige la aplicación y adopción de características especiales para la recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega de objetos postales hasta de 5 kilogramos. Este peso será reglamentado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones.'. <subraya el editor>.

Concordancias

Resolución DIAN 39 de 2021; Art. [218](#) .

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> En el mismo documento de transporte o guía, la empresa de mensajería especializada deberá liquidar los tributos aduaneros causados, al momento de la entrega de la mercancía a cada destinatario.

<Inciso modificado por el artículo [98](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> efectos de la liquidación de los tributos aduaneros, los intermediarios tomarán como base gravable declarado por el remitente al momento del envío incrementado con los costos de transporte, y el valor de los seguros a la tasa de cambio vigente que corresponda al último día hábil de la semana anterior a la fecha de llegada de la mercancía.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [98](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> Para efectos de la liquidación de los tributos aduaneros, los intermediarios tomarán como base gravable el valor declarado por el remitente al momento del envío incrementado con los costos de transporte, y el valor de los seguros a la tasa de cambio vigente que corresponda al último día hábil de la semana anterior a la entrega de la mercancía al destinatario.

<Inciso adicionado por el artículo [98](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> la liquidación de los tributos aduaneros se realice tomando como base la subpartida arancelaria correspondiente, esta se debe haber informado al momento del envío de la información del documento de transporte.

Notas de Vigencia

- Inciso adicionado por el artículo [98](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

PARÁGRAFO. Los intermediarios de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes podrán efectuar la liquidación de tributos con anterioridad a la entrega de la mercancía siempre que la misma se ajuste a las disposiciones previstas en el inciso tercero de este artículo.

Notas del Editor

- En criterio del editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta el párrafo adicionado al artículo [261](#) del Decreto 1165 de 2019 por el artículo [1](#) del Decreto 1090 de 2020, 'cual se adiciona un párrafo al artículo [261](#) del Decreto número 1165 de 2019', publicado en el I Oficial No. 51.395 de 03 de agosto de 2020. Rige a partir del 18 de agosto de 2020, el cual establece:

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

'PARÁGRAFO. Los envíos que lleguen al territorio aduanero nacional por la red oficial de correo electrónico, los envíos urgentes que ingresen al país bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, cuyo valor FOB sea igual o inferior a doscientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$200) sin los gastos de entrega, no estarán sujetos al pago del gravamen arancelario correspondiente a la subpartida arancelaria específica de la mercancía o a las subpartidas arancelarias 98.07.10.00.00 o 98.07.20.00 del arancel de aduanas'.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [13400](#) de 2025

Oficio DIAN [902172](#) de 2021.



ARTÍCULO 271. DECLARACIÓN CONSOLIDADA DE PAGOS. De conformidad con lo señalado en el artículo [263](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, los intermediarios de la importación bajo esta modalidad, serán responsables ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por los tributos aduaneros que se causen por la importación de estas mercancías.

Para tal efecto, dentro de los tres (3) días siguientes del día (15) quince y al último día de cada mes, el usuario aduanero deberá presentar a través de los servicios informáticos electrónicos, el formulario consolidado correspondiente a los envíos sometidos a la modalidad durante los quince (15) días inmediatamente anteriores de la siguiente forma:

1. Presentar la información contenida en la hoja 2 del formulario 540 relacionada a continuación, en formato virtual a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en el formato 1084 versión 2007 a que hace referencia el artículo 1 de esta Resolución, haciendo uso del mecanismo de firma digital.

1.1 No. de ítem.

1.2 Fecha de liquidación.

1.3 Número y fecha del Manifiesto de carga.

1.4 Número y fecha del documento consolidador.

1.5 Número y fecha del documento de transporte.

1.6 Apellidos y nombres o razón social del destinatario.

1.7 Dirección del destinatario.

1.8 Código departamento del destinatario.

- 1.9 Código ciudad / municipio del destinatario.
- 1.10 Descripción de la mercancía.
- 1.11 Subpartida.
- 1.12 Código Complementario.
- 1.13 Código Suplementario.
- 1.14 Tasa de cambio.
- 1.15 Valor FOB USD.
- 1.16 Valor fletes USD.
- 1.17 Valor seguros USD.
- 1.18 Valor en aduana USD.
- 1.19 Tarifa, base gravable y total liquidado y recaudado por concepto de arancel.
- 1.20 Tarifa, base gravable y total liquidado y recaudado por concepto de IVA.
- 1.21 Tarifa, base gravable y total liquidado y recaudado por concepto de Salvaguardias.
- 1.22 Tarifa, base gravable y total liquidado y recaudado por concepto de Derechos Compensatorios
- 1.23 Tarifa, base gravable y total liquidado y recaudado por concepto de Derechos Antidumping.
- 1.24 Tarifa, base gravable y total liquidado y recaudado por concepto de Rescate.
- 1.25 Total liquidado y recaudado por ítem.

Presentada y validada la información, se comunicará al declarante el resultado de dicho proceso. Si resultado es de conformidad, el declarante debe continuar con el numeral 2; si es de inconformidad corregir la información y presentarla nuevamente;

2. Diligenciar, firmar y presentar virtualmente la hoja 1 de la declaración, a través de los servicios informáticos electrónicos y usando el mecanismo de firma con certificado digital;

3. Los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le p al intermediario diligenciar e imprimir el correspondiente "Recibo Oficial de Pago de Tributos Adu y/o Sanciones Cambiarias".

Una vez presentado el formulario de pago consolidado, el intermediario efectuará el pago a través c servicios informáticos electrónicos, en los términos previstos en el artículo [18](#) del Decreto 1165 del julio de 2019. El incumplimiento de este término dará lugar al cobro de intereses moratorios de cor con lo establecido en los artículos [634](#) y [635](#) del Estatuto Tributario.

Cuando por razones de contingencia la Declaración Consolidada de Pagos se deba presentar en for manual, al día siguiente de su presentación y pago, el intermediario entregará el original de dicha d a la División de Gestión de Operación Aduanera de la Dirección Seccional, o a la dependencia que veces. Así mismo deberá entregar la información de la hoja 2 del formulario a la Unidad Administr

Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), mediante el servicio de presentación de información por envío de archivos a través de los servicios informáticos electrónicos, al día siguiente al restablecimiento de las circunstancias que ocasionaron la contingencia.

PARÁGRAFO. Para efectos de la presentación de la información, a través de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN, de la hoja 2 del Formulario 540 Versión año 2007, en el Formato 1084, deberá enviarse teniendo en cuenta las especificaciones técnicas contenidas en los formatos establecidos en el Anexo 5, el cual hace parte integral de esta resolución.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [13400](#) de 2025

SECCIÓN 9.

ENTREGAS URGENTES.



ARTÍCULO 272. ENTREGA URGENTE DE LA MERCANCÍA QUE INGRESE COMO AUXILIO PARA DAMNIFICADOS DE CATÁSTROFES O SINIESTROS. El Jefe de la División de Gestión de Operación Aduanera, o de la dependencia que haga sus veces, correspondiente al lugar de arribo de la mercancía que ingrese como auxilio para damnificados de catástrofes o siniestros, ordenará dar prelación para la incorporación o registro del manifiesto y de los documentos de transporte. El levante de la mercancía podrá autorizarse por el Jefe de la División de Gestión de Operación Aduanera o quien haga sus veces, de la jurisdicción del lugar de arribo o de la jurisdicción en donde se encuentre almacenada la misma.

PARÁGRAFO 1o. El procedimiento previsto en la presente sección para la entrega urgente de las mercancías que ingresan como auxilio para damnificados de catástrofes o siniestros, se aplicará a los numerales 1 al 5 del artículo [265](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

PARÁGRAFO 2o. Los productos objeto de donaciones internacionales con fines humanitarios para otros países, podrán ingresar bajo la modalidad de entregas urgentes con el procedimiento y las condiciones establecidas para las mercancías que ingresen como auxilio para damnificados de catástrofes o siniestros.

Podrán ser sometidas a una de las modalidades de importación establecidas en el Decreto [1165](#) del 2 de julio de 2019, según corresponda, en los términos y condiciones allí consagrados, las mercancías que se encuentren almacenadas en los Centros de Distribución Humanitaria que no puedan ser entregadas a un tercer país por la ocurrencia de hechos notorios, por alteración del orden público o desastres naturales.

Lo anterior aplicará, inclusive, para las mercancías que, a la fecha de entrada en vigencia del Decreto del 2 de julio de 2019 y la presente resolución, se encuentren almacenadas en los Centros de Distribución Humanitaria y no hayan podido ser entregadas a un tercer país por los hechos ya enunciados.



ARTÍCULO 273. CONDICIONES PARA TENER LA CALIDAD DE AUXILIO. La mercancía que arribe al territorio aduanero nacional en calidad de auxilio para damnificados de catástrofes o siniestros deberá venir consignada a entidades públicas o a instituciones privadas de beneficencia sin ánimo de lucro, al receptor de la donación u organismo internacional y estar destinada al restablecimiento de la normalidad en la distribución en forma gratuita a los damnificados.



ARTÍCULO 274. LUGAR Y PLAZO PARA PRESENTAR LA RELACIÓN. <Artículo modificado>

el artículo [99](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando la mercancía le en la forma prevista en el artículo [272](#) de esta resolución, haya ingresado al país en calidad de auxil damnificados de catástrofes o siniestros, el usuario a quien se le entregó la mercancía deberá preser relación de la misma a la División de Gestión de Operación Aduanera, o en la dependencia que hag veces, donde se realizó el levante, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de su entrega.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [99](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 274. Cuando la mercancía levantada en forma prevista en el artículo anterior, haya ingresado al país en calidad de auxilio para damnificados de catástrofes o siniestros, el usuario a le entregó la mercancía, deberá presentar una relación de la misma en la División de Gestión de Operación Aduanera, o en la dependencia que haga sus veces, donde se realizó el levante, dentro dos (2) meses siguientes a la fecha de su entrega.



ARTÍCULO 275. REQUISITOS DE LA RELACIÓN. La relación de la mercancía deberá prese original y copia, señalando el número de documento de transporte, la fecha de llegada de la mercan y describiéndola de tal forma que contenga como mínimo clase, cantidad y valor de la misma.



ARTÍCULO 276. ENTREGA URGENTE DE LA MERCANCÍA POR SU ESPECIAL NATUE O POR NECESIDAD APREMIANTE. El Jefe de la División de Gestión de Operación Aduanera, o dependencia que haga sus veces, correspondiente al lugar de arribo de la mercancía, ordenará dar p la incorporación o registro del manifiesto y de los documentos de transporte, de la mercancía que ir como entrega urgente por su especial naturaleza o por necesidad apremiante.

El levante de la mercancía, podrá ser autorizado por el Jefe de la División de Gestión de Operación Aduanera o quien haga sus veces de la jurisdicción del lugar de arribo o de la jurisdicción en donde encuentre almacenada la misma, previa constitución de garantía a favor de la Nación –Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales–, por el monto señalado en artículo [36](#) de la presente Resolución.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Parágrafo adicionado por el artículo [1](#) de la Resolución 6141 de nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de la entrega urgente por necesidad apremiante de las me correspondientes a vacunas contra la Coronavirus COVID-19, no se requerirá la constitución previ garantía a favor de la Nación -Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones y formalidades aduaner exigidas que se deben cumplir después de obtenido el levante especial y de las sanciones derivadas incumplimiento.

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo [1](#) de la Resolución 1 de 2021, 'por la cual se adiciona un párrafo transitorio al artículo [276](#) de la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.357 de 12 de enero de 2021. Estará vigente por el término de vigencia de la Resolución número 385 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, modificada por las Resoluciones números 844, 1462 y 0002230 de 2020, o de las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, para efectos de la presente solicitud de la Entrega Urgente (Art. [2](#)).

Notas de Vigencia

- Artículo 4 del Decreto 436 de 2020 modificado por el artículo [2](#) del Decreto 881 de 2020, 'por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de operaciones de comercio exterior y se dictan otras disposiciones para mitigar los efectos causados por la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19', publicado en el Diario Oficial No. 51.357 de 26 de junio de 2020:

'ARTÍCULO [4o](#). A partir de la expedición del presente decreto y hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2020, se suspende la exigencia de la constitución de la garantía prevista en el artículo [276](#) de la Resolución 46 de 2019, expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para la importación por entrega urgente de los bienes previstos en los Decretos [410](#) y [463](#) de marzo de 2020 y en las normas que los modifiquen, sustituyan o adicionen. Este plazo se extenderá hasta el día en que termine la emergencia sanitaria establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución número 844 de 26 de mayo del 2020, y en las que posteriormente sean expedidas en el mismo sentido.'

- Establece el artículo [4](#) del Decreto 436 de 2020, 'por el cual se adoptan medidas aduaneras transitorias en relación con los usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 51.261 de 19 de marzo 2020:

'ARTÍCULO [4o](#). Se suspende a partir de la expedición del presente decreto y hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2020, la exigencia de la constitución de la garantía prevista en el artículo [276](#) de la Resolución 46 de 2019 para la importación por entrega urgente de los bienes previstos en el Decreto 410 de 2020 y en las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen. Este plazo se extenderá hasta el día en que termine la emergencia sanitaria y la emergencia económica, social y ecológica, establecida mediante acto administrativo que para el efecto emitan las autoridades competentes. '.



ARTÍCULO 277. ENTREGA URGENTE POR RAZÓN DE SU NATURALEZA. Podrán importarse bajo esta modalidad las siguientes mercancías:

1. Órganos, sangre y plasma sanguínea humanos;
2. Materias perecedoras destinadas a la investigación médica y agentes etiológicos;
3. Materias radioactivas;
4. Animales vivos;
5. Géneros perecederos como carnes, pescados, leche y productos lácteos, huevos, frutas frescas, hortalizas y legumbres y otros productos alimenticios;
6. Plantas vivas y flores cortadas;
7. Diarios, revistas y publicaciones periódicas;

8. El conjunto de armas y municiones de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional calificado como reservado a que se refiere el Decreto 695 de 1983.

9. Las muestras de café que se hubieren exportado bajo la modalidad de exportación de muestras si comercial, por la Federación Nacional de Cafeteros, o las que de este producto se realicen mediante programas de exportación autorizados por la Federación.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.3.1.9](#); [3.3.1.9.5](#).



ARTÍCULO 278. ENTREGA URGENTE POR NECESIDAD APREMIANTE. Podrán importar esta modalidad, las siguientes mercancías:

1. Medicamentos y vacunas;
2. Piezas de recambio;
3. Material científico y médico;
4. Material para investigaciones o encuestas;
5. Material y equipo para necesidades de prensa, radiodifusión y televisión;
6. Material y equipo profesional para cinematografía, audiovisuales y películas cinematográficas impresionadas y reveladas mudas o con la impresión de imagen.
7. Los soportes de sonido, discos cilíndricos, ceras, preparados para la grabación o grabados, matrices, moldes galvánicos para fabricación de discos.
8. Petróleo, gasolina para motores, carburantes tipo gasolina, queroseno, gasoils y fueloils;
9. <Numeral modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 9021 de 2025. El nuevo texto es el siguiente: Insumos, partes, repuestos y demás equipo y/o material necesario para la navegabilidad o aeronavegación.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 9021 de 11 de agosto de 2025, 'por medio de la cual se modifica el numeral 9 y adiciona el numeral 10 al artículo [278](#), y se adiciona un parágrafo al artículo [458](#) de la Resolución número 46 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 53.210 de 1 de agosto de 2025. Rige a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 3349 de 2017:

9. Material aeronáutico, definido en los términos del artículo [94](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 1983.
10. <Numeral adicionado por el artículo [1](#) de la Resolución 9021 de 2025. El nuevo texto es el siguiente: Bienes, materiales y equipos necesarios para garantizar el suministro y distribución de energía eléctrica, como transformadores, conductores eléctricos, postes, vehículos especiales, herramientas, y demás partes y/o repuestos, que se requieran para el ejercicio de dichas actividades.

Notas de Vigencia

- Numeral adicionado por el artículo [1](#) de la Resolución 9021 de 11 de agosto de 2025, 'por medio de la cual se modifica el numeral 9 y adiciona el numeral 10 al artículo [278](#), y se adiciona un parágrafo al artículo [458](#) de la Resolución número 46 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 53.210 de 1 de agosto de 2025. Rige a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.3.1.9](#).



ARTÍCULO 279. DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN. El usuario que haya recibido la mercancía en los términos señalados en el artículo [276](#) de esta resolución, deberá presentar Declaración de Importación bajo la modalidad que corresponda.

La Declaración de Importación se registrará por lo establecido en las normas pertinentes respecto de su presentación y aceptación, pago de tributos aduaneros a que hubiere lugar y determinación de inspección levante.

Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes.



ARTÍCULO 280. LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN, ACEPTACIÓN Y LEVANTE DE LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN. La Declaración de Importación deberá presentarse, aceptarse y obtener el levante dentro del término de dos (2) meses contados a partir del levante especial de la mercancía ante la División de Gestión de Operación Aduanera, o la dependencia que haga sus veces, en la Dirección Seccional de Aduanas bajo la cual se produjo la entrega de la mercancía.



ARTÍCULO 281. CANCELACIÓN DE TRIBUTOS ADUANEROS. Las mercancías objeto de importación urgente por razón de su naturaleza, o por responder a una necesidad apremiante, pagarán una vez pagados y aceptada la Declaración de Importación, los tributos aduaneros a que hubiere lugar.



ARTÍCULO 282. ENTREGA DE LA DECLARACIÓN. La Declaración de Importación deberá entregarse ante la Dirección Seccional de Aduana que autorizó el levante de la mercancía.



ARTÍCULO 283. ENTREGAS URGENTES DE MATERIAL AERONÁUTICO. Al levante, en la declaración y pago de tributos aduaneros del material aeronáutico almacenado en los depósitos privados aeronáuticos, les será aplicable, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos [206](#) a [227](#) de la presente resolución, para lo cual, el titular del depósito, deberá adelantar dichos trámites de conformidad con lo dispuesto en los artículos [32](#) y [33](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.



ARTÍCULO 284. LEVANTE ESPECIAL. Para los efectos legales de esta modalidad, se entenderá el levante de la mercancía, la autorización para que esta pueda ser entregada al usuario.

SECCIÓN 10.

VIAJEROS.



ARTÍCULO 285. PROCEDENCIA Y ALCANCE. La modalidad de importación de viajeros, se

aplicable a las mercancías que no constituyan expedición comercial y que sean introducidas por los viajeros en los términos y condiciones previstos en los artículos [266](#) y siguientes del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Para tales efectos, no se considerará expedición comercial hasta diez (10) unidades de la misma clase por viajero, de aquellas mercancías que se introduzcan de manera ocasional y consistan exclusivamente en bienes reservados al uso personal o familiar, o bienes que estén destinados a ser ofrecidos como regalo que por su naturaleza o su cantidad reflejen intención alguna de carácter comercial. Al efecto, debe tenerse en cuenta que:

1. No hará parte del equipaje el material de transporte comprendido en los Capítulos 86, 87, 88 y 89 del Arancel de Aduanas.
2. Se podrá traer una sola unidad o un solo juego de accesorios o de repuestos que requiera el vehículo para el uso particular del viajero, cuando llegue como equipaje acompañado, y se trate de accesorios o repuestos nuevos.
3. Las misiones médicas debidamente acreditadas podrán ingresar como equipaje acompañado o no acompañado los insumos necesarios para el desarrollo de las jornadas de salud organizadas por fundaciones sin ánimo de lucro, en cuyo caso no estarán sujetos a las cantidades y restricciones establecidos en el presente artículo.

PARÁGRAFO. En lo que respecta al numeral primero del presente artículo, se exceptúan de lo anterior los accesorios para vehículos y las mercancías que se clasifiquen por las siguientes subpartidas arancelarias:

8712.00.00.00 Bicicletas y demás velocípedos (incluidos los triciclos de reparto), sin motor.

8713.10.00.00 Sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos, sin mecanismo de propulsión.

8713.90.00.00 Los demás sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos, incluso con motor u otro mecanismo de propulsión.

8715. 00.10.00 Coches, sillas y vehículos similares para transporte de niños.



ARTÍCULO 286. OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE EQUIPAJE. En virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo [267](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el viajero y la unidad familiar están obligados a presentar completamente diligenciada la declaración de equipaje, únicamente en los siguientes casos:

1. Cuando el equipaje esté sujeto al pago de tributo único.
2. Cuando el monto de cualquier clase de divisas o moneda legal colombiana en efectivo o de títulos representativos de divisas y/o de moneda legal colombiana que el viajero porte al momento de su ingreso o salida del país, sea superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 10.000) o su equivalente en otras monedas.
3. <Numeral modificado por el artículo [100](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Cuando exista norma especial que exija una información específica para mercancías ingresadas por viajeros internacionales incluyendo las cantidades permitidas por las autoridades de control y administrativas.

- Numeral modificado por el artículo [100](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

3. Cuando exista norma especial que exija una información específica para mercancías ingresadas por viajeros internacionales.
4. Cuando se ingresen vegetales, animales y sus productos reglamentados e insumos agropecuarios, incluyendo los animales de compañía o mascotas.
5. Cuando se ingresen mercancías que constituyan patrimonio de la Nación o de otras naciones.
6. Cuando se ingresen mercancías sujetas a los requisitos establecidos por el Ministerio de Cultura, Ambiente y Desarrollo Sostenible.
7. Cuando el viajero sea residente en el exterior y pretenda introducir temporalmente y libre de impuestos artículos para su uso personal, profesional o bienes que vaya a usar durante su estadía en Colombia para reexportación en el mismo Estado al momento de la salida del viajero al resto del mundo. Dicha mercancía deberá ser presentada por el viajero al momento de su salida.
8. Cuando las misiones médicas acreditadas en el país ingresen como equipaje acompañado o no acompañado los insumos necesarios para el desarrollo de las jornadas de salud organizadas.
9. Cuando el viajero haya enviado o pretenda enviar equipaje no acompañado.
10. Cuando el viajero traiga en su equipaje mercancías que constituyan cantidades comerciales.
11. Cuando el viajero ingrese mercancías que implique efectuar cambio de modalidad.

Lo anterior, sin perjuicio de someter a revisión de la autoridad aduanera conforme sistema de perfil de riesgos, los elementos que componen el equipaje.

La presentación de la Declaración de Equipaje, de Dinero en Efectivo y de Títulos Representativos – Viajeros ante la autoridad aduanera, se cumplirá en el formulario 530 preescrito por la Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

PARÁGRAFO. Todo viajero deberá pasar por el puesto de control que establezca la autoridad aduanera ubicado antes de las bandas de revisión. Cuando el viajero esté obligado a presentar la declaración de equipaje, deberá entregarla al funcionario de la aduana completamente diligenciada, para que este verifique el contenido de la misma, y si es del caso, le indique al viajero si debe completarla o corregirla.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [4640](#) de 2023.



ARTÍCULO 287. REVISIÓN SELECTIVA DE LOS EQUIPAJES. Con el fin de facilitar el flujo de viajeros a su llegada al país, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá seleccionar aleatoriamente, de acuerdo a los perfiles de riesgo, quienes son sujetos a verificación, independientemente de que esté obligado a presentar la declaración de equipaje.

El procedimiento de revisión selectiva se aplicará sin perjuicio de la facultad de inspeccionar los efectos que por su volumen o características, así lo ameriten, para lo cual las Direcciones Seccionales dispondrán que, en casos de duda surgidas por el número de bultos, empaques, o el tamaño de los mismos, podrán someterse a revisión dichos equipajes.

PARÁGRAFO. Sin perjuicio de la selectividad a que hace referencia el presente artículo, en todos los casos en los que el viajero en la Declaración de Viajeros informe a la autoridad aduanera que ingresa mercancías sujetas al pago del tributo único, este será enviado a la banda de revisión para realizar verificación del equipaje.



ARTÍCULO 288. PROCEDIMIENTO EN LA REVISIÓN DEL EQUIPAJE. De conformidad con lo establecido en el artículo [267](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, si el funcionario al término de la revisión del equipaje identifica alguna de las siguientes situaciones, deberá proceder así:

1. Si el viajero ingresa mercancías admisibles por la modalidad de viajeros, con franquicia del tributo de que trata el artículo [268](#) del mencionado Decreto, este podrá salir de la zona de revisión de equipaje dispuesta por la Aduana, sin cumplir ninguna formalidad adicional.
2. Si el viajero ingresa con mercancías sujetas al pago del tributo único de que trata el artículo [269](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, y presentó la declaración de equipaje, se procederá a su liquidación y pago por el viajero en las entidades autorizadas para recaudar por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en los formatos prescritos para ello.
3. Si el viajero presentó la declaración de equipaje, introduciendo mercancías que no cumplen con los requisitos y condiciones previstos para la modalidad de viajeros en los artículos [266](#) y siguientes del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el funcionario competente de la División de Gestión de Operación Aduanera de la dependencia que haga sus veces, dispondrá el traslado de dichas mercancías a un depósito habilitado donde podrán permanecer dentro del plazo de que trata el artículo [171](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, para que sean sometidas a importación ordinaria. De lo contrario, operará el abandono legal.
4. Si el viajero ingresa con mercancías sujetas al pago del tributo único de que trata el artículo [269](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, y presentó la declaración de equipaje por un menor valor, el viajero podrá corregir la declaración, liquidando y pagando el mayor valor del tributo, siempre y cuando no exceda el valor total del cupo señalado en el artículo [269](#) ibídem, en entidades autorizadas para recaudar por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en los formatos prescritos para ello. Cuando presente declaración de equipaje con un valor que exceda el valor del cupo, deberá proceder de conformidad con lo expuesto en el numeral anterior.

<Inciso modificado por el artículo [101](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: 'En el evento en que las mercancías introducidas por los viajeros como equipaje deban ser sometidas a cualquier otra modalidad, podrán someterse a importación ordinaria o a otra modalidad dando cumplimiento a los requisitos de ley y al procedimiento establecido en los artículos [206](#) y siguientes de la presente resolución'.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [101](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> En el evento en que las mercancías introducidas por los viajeros como equipaje debar sometidas a importación ordinaria, se seguirá el procedimiento establecido en los artículos [206](#) y siguientes de la presente resolución.

PARÁGRAFO. Siempre que proceda el traslado de la mercancía a un depósito habilitado, se dejará constancia de dicha situación en la Declaración de Viajeros, indicando los números, marca, cantidad y demás datos que permitan la correcta identificación de la mercancía.



ARTÍCULO 289. MERCANCÍAS NO RELACIONADAS EN LA DECLARACIÓN DE VIAJE. Cuando el viajero no informe a la autoridad aduanera en la Declaración de Viajeros, que ingresan distintas a sus efectos personales, y la autoridad aduanera encuentra mercancías sujetas al pago del impuesto de mercancías en mayor valor o cantidad a las admisibles dentro del equipaje con pago del tributo único, mercancías diferentes a las autorizadas para la modalidad de viajeros, o el viajero no cumple las condiciones de permanencia mínima en el exterior, se dará cumplimiento a lo previsto en inciso primero del Parágrafo del artículo [267](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.



ARTÍCULO 290. EQUIPAJE NO ACOMPAÑADO. <Artículo modificado por el artículo [102](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Los viajeros que introduzcan equipaje no acompañado deberán declarar expresamente este hecho en la declaración de equipaje y títulos representativos de dinero viajeros. En este caso, el viajero debe cumplir el siguiente procedimiento para el retiro del equipaje no acompañado:

1. A la llegada del viajero al territorio aduanero:

1.1 Diligenciar la declaración de equipaje y títulos representativos de dinero viajeros señalando en la casilla correspondiente de la declaración que se trata de equipaje no acompañado y la presentará en el puestito de llegada del aeropuerto de llegada, ante la dependencia de la Aduana, junto con las facturas si se trata de mercancías y el pasaporte.

1.2 El funcionario competente de la División de Gestión de Operación Aduanera, o de la dependencia correspondiente, haga sus veces, revisará los documentos y procederá a hacer entrega de fotocopia de la declaración de equipaje y títulos representativos de dinero viajeros al viajero.

2. Solicitud de entrega de equipaje no acompañado.

2.1 El funcionario competente de la División de Gestión de Operación Aduanera, o de la dependencia correspondiente, haga sus veces, revisará los documentos y procederá a localizar la declaración de equipaje y títulos representativos de dinero viajeros que presentó el viajero en el momento de su llegada al país, para constatar que en ella haya dejado constancia de dicha circunstancia y del cupo utilizado;

2.2 Cumplido lo anterior, se procederá a la revisión del equipaje, verificando el cumplimiento de los requisitos y condiciones de la modalidad de viajeros; concluida la revisión respectiva, y si todo se encuentra en orden, el funcionario validará su actuación en la casilla correspondiente de la declaración de equipaje y títulos representativos de dinero viajeros.

2.3 El viajero procederá al pago del tributo único en el formato que se prescriba para tal fin, cuando corresponda;

2.4 La conversión monetaria para recibir el pago en moneda de libre convertibilidad se hará de conformidad con lo dispuesto en el inciso 7 del artículo [15](#) del Decreto 1165 de 2019.

PARÁGRAFO 1o. Los efectos personales que lleguen como equipaje no acompañado del viajero no sometidos al pago del tributo único, ni contarán para la determinación del cupo de mercancías con el mismo.

PARÁGRAFO 2o. Cuando el viajero no haya diligenciado la declaración de equipaje y títulos representativos de dinero viajeros a su llegada al país o no haya señalado en la casilla correspondiente la declaración que traería equipaje no acompañado, en todo caso en la diligencia de inspección se procederá a la entrega solo de los efectos personales previa verificación del cumplimiento de los requisitos y condiciones de la modalidad de viajeros.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [102](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 290. Los viajeros que introduzcan equipaje no acompañado, deberán declarar expresamente este hecho en la Declaración de Viajeros. En este caso, el viajero debe cumplir el siguiente procedimiento para el retiro de su equipaje no acompañado:

1. A la llegada del viajero al territorio aduanero;

1.1 Diligenciar la Declaración de Viajeros señalando en la casilla correspondiente de la declaración si se trata de equipaje no acompañado y la presentará en el puerto o aeropuerto de llegada, ante la dependencia de la Aduana, junto con las facturas, el pasaporte y el documento de transporte donde aparezcan las mercancías consignadas a su nombre;

1.2 El funcionario competente de la División de Gestión de Operación Aduanera, o de la dependencia que haga sus veces, revisará los documentos y procederá a hacer entrega de fotocopia de la Declaración de Equipaje al viajero.

2. A la llegada de solicitud de entrega de equipaje no acompañado.

2.1 El funcionario competente de la División de Gestión de Operación Aduanera, o de la dependencia que haga sus veces, revisará los documentos y procederá a localizar la Declaración de Viajeros que presentó el viajero en el momento de su llegada al país, para verificar que en ella haya dejado constancia de dicha circunstancia y del cupo utilizado;

2.2 Cumplido lo anterior, se procederá a la revisión de las mercancías, confrontándolas con lo consignado en los documentos y verificando el cumplimiento de los requisitos y condiciones de la modalidad de viajeros; concluida la revisión respectiva, y si todo se encuentra en orden, el funcionario validará su actuación en la casilla correspondiente de la Declaración de Viajeros, estampando su firma y sello;

2.3 El viajero procederá al pago del tributo único en el formato que se prescriba para tal fin;

2.4 La conversión monetaria para recibir el pago en moneda de libre convertibilidad se hará de acuerdo

con la tasa de cambio representativa de mercado que informe la Superintendencia Financiera de Colombia para el día hábil anterior;

2.5 La conversión monetaria para recibir el pago en moneda de libre convertibilidad se hará de acuerdo con la tasa de cambio representativa de mercado que informe la Superintendencia Financiera de Colombia para el día hábil de la semana inmediatamente anterior al momento de solicitar su nacionalización;

PARÁGRAFO. Los efectos personales que lleguen como equipaje no acompañado del viajero no sometidos al pago del tributo único, ni contarán para la determinación del cupo de mercancías con franquicia del mismo.



ARTÍCULO 291. IMPORTACIÓN TEMPORAL. De conformidad con el artículo [276](#) del Decreto del 2 de julio de 2019, los viajeros residentes en el exterior que ingresen temporalmente al territorio aduanero nacional, podrán importar temporalmente, con franquicia de tributos y sujetos a reexportación artículos necesarios para su uso personal o profesional durante el tiempo de su estadía, siempre que declaren en el momento de su ingreso.

Para el efecto se cumplirá el siguiente procedimiento:

1. El viajero presentará ante la autoridad aduanera la Declaración de Viajeros diligenciada en su totalidad relacionando detalladamente la mercancía correspondiente en la casilla establecida para el efecto;
2. El funcionario aduanero procederá a efectuar el reconocimiento de la mercancía y con base en el mismo revisará que el viajero haya colocado en la declaración todos los detalles y características de las mercancías que permitan identificarla y distinguirla claramente. En todos los casos, como mínimo deberán consignarse la cantidad, marca, modelo, series y color;
3. Posteriormente el funcionario estampará un sello en el pasaporte que dirá "Importación Temporal Pendiente" y la fecha. Este sello significa que el viajero deberá acreditar a la Aduana al momento de la salida del país, que lleva consigo la mercancía que fue objeto de importación temporal;
4. Al término de su actuación el funcionario numerará, fechará y firmará la declaración entregando al viajero. Cada Dirección Seccional mantendrá un archivo de estas declaraciones;
5. A la salida del territorio aduanero nacional, el viajero deberá presentar las mercancías a la autoridad aduanera. El funcionario encargado deberá verificar la mercancía constatando que se trata de la misma que ingresó conforme la documentación de que trata el numeral 2) del presente artículo.

El término para realizar la reexportación de la mercancía estará sujeto al término de permanencia del viajero en el territorio aduanero nacional.

Para realizar la reexportación de la mercancía de que trata el presente artículo, el viajero cuenta con un máximo de 6 meses a partir de la fecha de ingreso de la misma al país, prorrogables por el mismo tiempo para salir con ella. Vencido este término sin que se hubiese producido su reexportación, procederá a la aprehensión de la mercancía de conformidad con lo establecido en el artículo [647](#) del Decreto 1165 de julio de 2019.

PARÁGRAFO 1o. El viajero deberá acreditar ante la autoridad aduanera el carácter de no residente en el país de la visa o documento otorgado por el país actual de residencia.

PARÁGRAFO 2o. Cuando al momento de su salida del país el viajero no lleve las mercancías que declarado en importación temporal, de acuerdo con el procedimiento establecido en este artículo, el funcionario aduanero se abstendrá de levantar el sello correspondiente, salvo que el viajero demuestre mediante pruebas documentales, el cambio de régimen aduanero o la pérdida de las mercancías importadas temporalmente.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [905411](#) de 2021.



ARTÍCULO 292. TITULAR DEL MENAJE DOMÉSTICO. Para efectos de la aplicación del artículo [279](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, entiéndase como residente en el exterior la persona que reside en el exterior por lo menos veinticuatro (24) meses continuos o discontinuos, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a su llegada al país, para fijar su residencia en el territorio aduanero nacional.

En los casos donde el menaje doméstico, sea de una persona que fallece siendo residente en el exterior, el documento de transporte deberá venir consignado a la persona que presente dicha declaración en calidad de heredero, legatario, representante de los herederos o liquidador de la sucesión, quien actuará como declarante.

Serán documentos soporte de dicha declaración, el documento que acredite la calidad con que actúa como declarante y la correspondiente acta de defunción de la persona fallecida que tenía el derecho de importar el menaje doméstico.



ARTÍCULO 293. MERCANCÍAS QUE CONSTITUYEN EL MENAJE DOMÉSTICO. <Artículo modificado por el artículo [103](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> De conformidad con lo establecido en el artículo [281](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el menaje doméstico está constituido por los artículos señalados a continuación:

1. Muebles: los propios para amoblar una casa y de conformidad con los integrantes de la unidad familiar.
2. Electrodomésticos: los propios para cocina, aseo, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, entretenimiento familiar, belleza, aparatos para entrenamiento físico doméstico, computadores de escritorio o portátiles, de conformidad con los integrantes de la unidad familiar.
3. Efectos personales que no hayan sido ingresados como equipaje.
4. Artículos deportivos incluidos los exceptuados en el parágrafo 2 del artículo [269](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, hasta seis (6) unidades de la misma clase y de conformidad con los integrantes de la unidad familiar.
5. Artículos decorativos, obras de arte certificadas, que no constituyan patrimonio cultural de la Nación.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [103](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 293. De conformidad con lo establecido en el artículo [281](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el menaje doméstico está constituido por los artículos señalados a continuación:

de 2019, el menaje doméstico estará constituido exclusivamente por los artículos y en las cantidades señaladas a continuación:

MUEBLES

Artículo	Cantidad
Alcoba matrimonial	Un (1) juego
Alcobas adicionales	Un (1) juego por miembro familiar
Comedor	Un (1) juego
Mesas y demás enseres auxiliares	Cantidades no comerciales
Sala	Un (1) juego

APARATOS DE USO DOMÉSTICO

Artículo	Cantidad
Aire acondicionado	Hasta tres (3) unidades
Aparatos para procesar alimentos	Una (1) unidad de cada tipo
Aspiradora	Una (1) unidad
Brilladora	Una (1) unidad
Compactador de basura	Una (1) unidad
Congelador	Una (1) unidad
Equipo de sonido	Una (1) unidad
Filmadora	Una (1) unidad
Grabadoras	Hasta tres (3) unidades
Grabador-reproductor de video	Una (1) unidad
Juego electrónico para televisión	Una (1) unidad
Lavadora de Ropa	Una (1) unidad
Lavaplatos	Una (1) unidad
Lavatapetes	Una (1) unidad
Máquina calculadora	Una (1) unidad
Máquina de coser	Una (1) unidad
Máquina de escribir	Una (1) unidad
Máquina tejedora	Una (1) unidad
Microcomputador personal	Una (1) unidad
Nevera	Una (1) unidad
Plancha para ropa	Una (1) unidad
Proyector	Una (1) unidad
Radios	Hasta tres (3) unidades
Secadora de ropa	Una (1) unidad
Teléfono	Hasta tres (3) unidades
Televisor con su respectiva antena	Dos (2) unidades
Triturador de desperdicios	Una (1) unidad
Ventiladores	Hasta tres (3) unidades

ACCESORIOS

Artículo	Cantidad
Alfombras	Hasta tres (3) unidades
Artículos deportivos	Un (1) juego o unidad de cada tipo
Báscula pequeña	Una (1) unidad
Cortinas, con su respectivo cortinero	Cantidades no comerciales
Cristalería	Cantidades no comerciales
Gabinete para baño	Un (1) juego
Gabinete para cocina	Un (1) juego
Herramientas para el hogar	Un (1) juego o unidad de cada tipo
Instrumentos musicales	Una (1) unidad de cada tipo
Juegos de salón (ajedrez, otros)	Un (1) juego de cada tipo
Juguetería para niños	Cantidades no comerciales
Porcelanas, cerámica y demás adornos	Cantidades no comerciales
Productos para bebé (coches, cunas, corrales, etc.)	Una (1) unidad de cada tipo
Discos	Cantidades no comerciales
Reproducciones y grabados	Cantidades no comerciales
Tapetes (para baño y similares)	Cantidades no comerciales
Utensilios para cocina	Un (1) juego de cada tipo
Vajillas	Un (1) juego de cada tipo
Vaporizador	Una (1) unidad
Bibliotecas	Cantidades no comerciales
Pinturas originales	Cantidades no comerciales

PARÁGRAFO. No hará parte del menaje doméstico el material de transporte comprendido en la XVII del Arancel de Aduanas, con excepción de los artículos cuyas subpartidas arancelarias relacionadas en el parágrafo 2 del artículo [269](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, de los cuales podrá introducirse una unidad.



ARTÍCULO 294. EQUIPAJE DE LOS VIAJEROS PROCEDENTES DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. Para efectos de lo dispuesto en el artículo [286](#) del Decreto del 2 de julio de 2019, la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de San Andrés y la Administración hacia la que se dirija el viajero, una relación de las mercancías y la identificación del viajero.

SECCIÓN 11.

IMPORTACIÓN DE PETRÓLEO Y/O COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO POR POLIDUCTOS Y/O OLEODUCTOS.



ARTÍCULO 295. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPORTACIÓN. En desarrollo de lo previsto en el artículo [288](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la presentación y aceptación de la declaración de importación, se realizará a través de los Servicios Informáticos Electrónicos y ante la División de Control de la Operación Aduanera, o quien haga sus veces, en la jurisdicción aduanera donde se encuentre el punto de ingreso habilitado.

Para tal efecto, las declaraciones de importación correspondientes al mes calendario anterior, se presentarán el primer día hábil del mes siguiente, con la información de las cantidades registradas en los equipos y/o procedimientos de medida y control de que trata el presente artículo. Para el efecto, el registro de los equipos y/o procedimientos de medida y control deben contener como mínimo: Nombre del importador

número de barriles efectivamente importados, calidad del producto de acuerdo con los estándares internacionales y fecha de llegada al territorio aduanero nacional.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [21444](#) de 2019.



ARTÍCULO 296. DOCUMENTOS SOPORTE DE LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
conformidad con lo dispuesto en el artículo [288](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, el declarante deberá obtener y conservar por un periodo de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de presentación y aceptación de la Declaración de Importación, el original de cada uno de los siguientes documentos soporte, los cuales deberá poner a disposición de la autoridad aduanera cuando esta así lo requiera:

1. Factura Comercial expedida por el proveedor, la cual deberá contener como mínimo la cantidad y el precio de la mercancía puesta en el punto de ingreso;
2. Certificado de la cantidad volumétrica de la mercancía importada durante el respectivo mes calendario, el cual deberá contener como mínimo el nombre del exportador, los volúmenes importados, calidad de la mercancía de acuerdo con los estándares internacionales y los ingresos diarios registrados.
3. El certificado debe ser emitido por un certificador acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), o el organismo que haga sus veces, contratado directa o indirectamente por el titular de la habilitación del punto para la importación y/o exportación por poliductos y/u oleoductos;
4. Registro o licencia de importación que ampare la mercancía, cuando a ello hubiere lugar;
5. Mandato cuando actúe como declarante una Agencia de Aduanas;
6. Documento de certificación de pago de transporte, expedido por el titular de la habilitación del punto para la importación y/o exportación por poliductos y/u oleoductos;
7. Certificado de origen cuando se requiera para la aplicación de disposiciones especiales.



ARTÍCULO 297. PROCEDIMIENTO EN CASO DE CONTINGENCIA. <Artículo modificado por el artículo [104](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando se presenten fallas en el funcionamiento de los Servicios Informáticos Electrónicos, o no se cuente con los desarrollos informáticos que impidan a los usuarios y funcionarios aduaneros iniciar, continuar o culminar con los procedimientos previstos en los artículos [295](#) y [296](#) de la presente resolución, el trámite se realizará en forma manual, atendiendo lo establecido en el artículo 2 de esta resolución.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [104](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 297. Cuando se presenten fallas en el funcionamiento de los Servicios Informáticos Electrónicos, o no se cuente con los desarrollos informáticos que impidan a los usuarios y funcionarios aduaneros iniciar, continuar o culminar con los procedimientos previstos en los artículos [295](#) y [296](#) de la presente resolución, el trámite se realizará en forma manual, atendiendo lo establecido en el artículo 177 de esta resolución.

SECCIÓN 12.

IMPORTACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y/O GAS.



ARTÍCULO 298. DOCUMENTOS SOPORTE DE LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN. Al momento de la presentación de la Declaración de Importación, el declarante deberá obtener y conservar, en los términos del artículo [177](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, los siguientes documentos:

1. Factura comercial expedida por el proveedor, donde conste la cantidad y el precio de la energía eléctrica y/o gas en el punto de ingreso. Cuando se trate de importación de gas, la factura comercial podrá contemplar el precio y las cantidades previstas de acuerdo con el contrato de compraventa.
2. Certificado de origen, cuando se requiera.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [902816](#) de 2020.

3. Mandato, cuando no exista endoso aduanero y la declaración se presente a través de una Agencia Aduanas o apoderado;.
4. Declaración andina del valor y sus documentos justificativos, cuando a ello hubiere lugar.

PARÁGRAFO. Como soporte de la transacción, el interesado deberá acreditar el contrato de suministro de la energía eléctrica y/o gas a importar.

De igual manera, deberá presentar el documento donde se registre la cantidad de energía eléctrica y/o gas importada durante el respectivo mes calendario.



ARTÍCULO 299. DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y/O GAS.

<Inciso modificado por el artículo [105](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: En el caso de energía eléctrica, el declarante deberá presentar una declaración simplificada de importación el último día de cada mes, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 1 del artículo [175](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [105](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO 1> Para el caso de energía eléctrica, el declarante deberá presentar una declaración simplificada de importación, el último día de cada mes, de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo [175](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

Para el caso de gas, la declaración aduanera se presentará el último día del mes siguiente.

CAPÍTULO 5.

DECLARACIONES DE LEGALIZACIÓN, CORRECCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN



ARTÍCULO 300. TIPOS DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN. Las declaraciones de importación pueden ser:

1. Declaración inicial. Es aquella declaración con autorización de levante que no está precedida de declaración;
2. Declaración anticipada. <Numeral modificado por el artículo [106](#) de la Resolución 39 de 2021. El texto es el siguiente:> Es aquella que se presenta con una antelación antes de la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional. Esta declaración procede para cualquier modalidad del régimen de importación. La autorización de levante de las mercancías que sean objeto de una declaración anticipada, se obtendrá en Zona Primaria Aduanera, bien sea en el lugar de arribo para su entrega directa, o en el depósito habilitado, cuando se haya producido su traslado;

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [106](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

2. Declaración anticipada. Es aquella que se presenta con una antelación no superior a quince (15) días antes de la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional. Esta declaración procede para cualquier modalidad del régimen de importación. La autorización de levante de las mercancías que sean objeto de una Declaración Anticipada, se obtendrá en Zona Primaria Aduanera, bien sea en el lugar de arribo para su entrega directa, o en el depósito habilitado, cuando se haya producido su traslado;
3. Declaración de corrección. Es aquella declaración que se diligencia para subsanar los errores de declaración, de conformidad con lo previsto en el artículo [296](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019. De conformidad con lo previsto en el segundo del citado artículo, la Declaración de Corrección voluntaria solo procede por una vez para las declaraciones que hayan sido aceptadas, presentadas y con levante. La Declaración de Corrección por la autoridad aduanera procederá en los siguientes eventos:

3.1 En el proceso de importación:

Dentro de los cinco (5) o treinta (30) días siguientes a la práctica de la diligencia de inspección aduanera según corresponda, de conformidad con lo establecido en el artículo [185](#) del Decreto número 1165

julio de 2019.

Dentro de los seis (6) meses siguientes a la aceptación de la declaración, cuando el importador tenga conocimiento del valor definitivo en aduanas, o

Dentro del mes siguiente a la notificación oficial del valor en aduana definitivo, conforme a lo establecido en el artículo [338](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

3.2 A solicitud del declarante o del importador, cuando se pretenda corregir errores en la diligencia de la Declaración de Importación, diferentes a los contemplados en el inciso primero del artículo [296](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

3.3 En el procedimiento sancionatorio, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del Requerimiento Especial Aduanero, en el que se propone liquidación oficial de corrección o de revisión de valor. No procederá la Declaración de Corrección cuando se hubiere formulado liquidación oficial de corrección o revisión.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [10064](#) de 2024.

4. Declaración de legalización. Es aquella que, de conformidad con el artículo [290](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, procede para declarar las mercancías de procedencia extranjera presentadas en la Aduana en el momento de su importación, respecto de las cuales se hubiere incumplido alguna obligación aduanera que dé lugar a su aprehensión. Cuando haya intervención de la autoridad aduanera, la Declaración de Legalización se entenderá provocada, en los demás casos será voluntaria.

La declaración de legalización presentada voluntariamente con el fin de subsanar la descripción parcial, incompleta, errores u omisiones en la marca y/o serial procederá por una sola vez. En el evento que requiera una nueva legalización, deberá mediar la autorización por parte de la División de Gestión y Operación Aduanera o la dependencia que haga sus veces, previa motivación por parte del declarante o importador.

También procede la declaración de legalización, en el caso previsto en el inciso 1 del párrafo 1 del artículo [171](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

5. Modificación de la declaración. Es aquella que, de conformidad con lo previsto en el artículo [291](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, también procede para terminar la modalidad de transferencia y/o ensamble o una modalidad de importación temporal. La modificación de la declaración se presentará a través del Servicio Informático Electrónico, y siempre y cuando la declaración a modificar haya sido levantada.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [17593](#) de 2025

Concepto DIAN [16241](#) de 2025

Concepto DIAN [8461](#) de 2025

Oficio DIAN [909845](#) de 2021.

□

— ARTÍCULO 301. TRÁMITE DE LAS DECLARACIONES. El trámite de las declaraciones: ante la autoridad aduanera, la corrección, la modificación de la declaración y de las declaraciones de legalización seguirán el procedimiento previsto en el presente Título, salvo las excepciones expresamente señaladas para cada caso de declaración.

Para efectos de lo establecido en el artículo [292](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, el declarante deberá entregar una copia de la Declaración de Legalización a la División de Fiscalización Aduanera de la Dirección Seccional de la jurisdicción.



ARTÍCULO 302. PROCEDENCIA DEL ANÁLISIS INTEGRAL. <Artículo modificado por el artículo [107](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> De conformidad con lo previsto en los artículos [30](#), [295](#) y [578](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, cuando habiéndose incurrido en errores u omisiones en la serie o descripción errada o incompleta de la mercancía en la Declaración de Importación que no conlleve que se trate de mercancía diferente porque mantiene su naturaleza, y la autoridad aduanera pueda establecer, con fundamento en el análisis integral de la información consignada en la declaración de importación y en los documentos soporte, que la mercancía corresponde a la inicialmente declarada, no habrá lugar a su aprehensión, pudiéndose subsanar a través de la presentación de una declaración de legalización sin el pago de rescate. El análisis integral procederá con ocasión de la intervención aduanera.

El análisis integral no procederá cuando la mercancía declarada frente a la inspeccionada sea diferente en cuanto a su naturaleza.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [107](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [915422](#) de 2021

Oficio DIAN [900514](#) de 2021

Oficio DIAN [21444](#) de 2019.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 302. De conformidad con lo previsto en los artículos [30](#) y [295](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, cuando habiéndose incurrido en errores, omisiones o descripción parcial o incorrecta de la mercancía en la Declaración de Importación, que no conlleven a que se trate de mercancía diferente y la autoridad aduanera pueda establecer, con fundamento en el análisis integral de la información consignada en la declaración de importación y en los documentos soporte, que la mercancía corresponde a la inicialmente declarada, no habrá lugar a su aprehensión, pudiéndose subsanar a través de la presentación de una declaración de legalización sin el pago de rescate. El análisis integral procederá con ocasión de la intervención aduanera.



ARTÍCULO 303. CRITERIOS PARA APLICAR LAS DEFINICIONES DE DESCRIPCIÓN ERRADA O INCOMPLETA Y MERCANCÍA DIFERENTE. <Artículo modificado por el artículo [8](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.>

185 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> Para aplicar las definiciones de 'descripción errada o incompleta', 'descripción errada o incompleta del serial' y 'mercancía diferente' previstas en el artículo 293 del Decreto número 1165 de 2019, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

La resolución vigente de descripciones mínimas señala las características únicas exigibles para las mercancías importadas que deberán consignarse en la declaración de importación.

La autoridad aduanera no puede exigir descripciones adicionales a las previstas en la resolución de descripciones mínimas. Cuando se consigne de manera errónea en la declaración de importación características no exigibles, estas no producirán efecto adverso alguno para el declarante.

1. Criterios para la determinación de mercancía diferente.

En concordancia con la definición de mercancía diferente, las características fundamentales de las mercancías se refieren al término "producto" y al "error total u omisión total en el serial".

El término "producto" es una característica contemplada en la resolución de descripciones mínimas para todas las mercancías del universo arancelario y hace referencia en su sentido general a la denominación común de la mercancía.

De esta manera, por ejemplo, la mercancía se considerará diferente cuando verificada documental o físicamente frente a la declarada no puede ser denominada de la misma manera, es decir, el "producto" corresponde al declarado, como cuando se declaran botas y se encuentran sandalias.

Un producto puede tener distintas denominaciones, como cuando se declara polera y se encuentra camiseta. En este caso no hay mercancía diferente, pues las diferentes denominaciones obedecen a costumbres comerciales o sinónimos que deben ser analizados por la autoridad aduanera.

Se entenderá que hay error total u omisión total en el serial que dé lugar a que se trate de mercancía diferente cuando:

a) Se trate de un error en la ubicación de la totalidad de los números y letras que componen el serial exigido como parte de las descripciones mínimas. Por ejemplo, si el serial verificado en la mercancía documental es 654321, pero el declarado es 123456, habrá mercancía diferente, pues, aunque la totalidad de números que componen el serial real está en la declaración, ninguno está en la ubicación correcta.

b) No se indica ninguno de los dígitos o letras que componen el serial y este es exigido como parte de las descripciones mínimas. Por ejemplo, cuando el serial real es 1234 y se declara 5678.

Cuando se presente un error en la ubicación de la totalidad de números y letras que componen el serial y este no se exija como parte de las descripciones mínimas, no se entenderá que hay mercancía diferente.

No procederá la aprehensión cuando mediante la aplicación del análisis integral previsto en el artículo 293 del Decreto número 1165 de 2019 se puede determinar que las características fundamentales referidas en los términos "producto" y "error total u omisión total en el serial" sí corresponden con la mercancía declarada, si estas puedan corroborarse, mediante análisis integral. Si no procede el análisis integral, se entenderá que hay mercancía diferente, pudiéndose legalizar en los términos del numeral 2 del artículo 293 del Decreto 1165 de 2019.

Cuando la resolución de descripciones mínimas exija serial, el error total u omisión total en esta característica conllevará a la aprehensión de la mercancía, excepto que proceda la aplicación del análisis integral.

integral. Si del resultado del análisis, persiste el error total u omisión total en el serial, se entenderá mercancía diferente, pudiéndose legalizar en los términos del numeral 2 del artículo [293](#) del Decreto 1165 de 2019.

2. Criterios para la determinación de descripción errada o incompleta.

El concepto de descripción errada o incompleta se da cuando la declaración de importación o facturación nacionalización contiene errores u omisiones parciales en una o varias características de las que accede al término "producto" exigibles en la resolución de descripciones mínimas, tales como la marca, la composición, el uso, etc.

También se considera descripción errada o incompleta el error parcial u omisión parcial del "serial" ejemplo, cuando el serial verificado es 12345 y el declarado es 54321, porque hay coincidencia en la ubicación del número 3 pues en ambos seriales ocupa el tercer lugar.

Se entenderá por marca el nombre, término, signo, símbolo, diseño o combinación de los mismos, que identifica a los productos en el mercado.

La marca exigible será aquella que se encuentra físicamente estampada en el producto, y únicamente requerirá la del empaque, envase y embalaje cuando la mercancía no sea susceptible de comercializarse sin los mismos.

Si en los documentos soporte de la declaración de importación aparece consignada la marca, pero físicamente el producto no la ostenta, no será exigible dicha característica.

No procederá la aprehensión cuando mediante la aplicación del análisis integral previsto en el artículo del Decreto número 1165 de 2019 se puede determinar que la descripción errada o incompleta de la mercancía pueda corroborarse mediante análisis integral. Dentro de los términos del control simultáneo la descripción errada o incompleta no es exigible la aplicación del análisis integral para los casos que el declarante subsane esta, mediante declaración de legalización sin rescate.

3. Criterios para la determinación de descripción errada o incompleta del serial.

El concepto de descripción errada o incompleta del serial se concreta cuando la declaración de importación contiene errores parciales u omisiones parciales en el serial; esto es, cuando en la declaración se accede a la ubicación de al menos un número o letra del serial, en los eventos en los que el serial es exigido conforme a las descripciones mínimas.

A la descripción errada o incompleta del "serial" le aplican los tratamientos previstos en el Decreto 1165 de 2019 y en la presente resolución respecto de la expresión "descripción errada e incompleta del serial".

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [8](#) de la Resolución 185 de 18 de octubre de 2024, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución número [46](#) de 2019 y el artículo [16](#) de la Resolución número 185 de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.913 de 18 de octubre de 2024. Rige a partir del 3 de noviembre de 2024..
- Artículo modificado por el artículo [108](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [900515](#) de 2021.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 303. <Artículo modificado por el artículo [108](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo es el siguiente:> Para efectos de aplicar las definiciones de descripción errada o incompleta y mercancía diferente previstas en el artículo [30](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

La resolución vigente de descripciones mínimas señala las características únicas exigibles para la mercancías importadas que deberán consignarse en la declaración de importación.

La autoridad aduanera deberá tener presente que no puede exigir descripciones adicionales no previstas en la resolución de descripciones mínimas. Cuando se consigne de manera errónea en la declaración de importación características no exigibles, estas no producirán efecto legal alguno.

En las descripciones que contempla dicha resolución para el universo arancelario se encuentra el 'producto' que hace referencia en su sentido general a la denominación común de la mercancía, constituyéndose en la base para determinar si se trata o no de mercancía diferente. Las demás descripciones asociadas a cada producto son de carácter particular y pueden diferir de acuerdo a la clasificación arancelaria de la mercancía.

El concepto de descripción errada o incompleta, entendido como la información con errores u omisiones parciales en la descripción exigible de la mercancía en la declaración aduanera o factura de nacionalización, distintos al serial, que no conlleven a que se trate de mercancía diferente, esto es descripción errada o incompleta, se concreta cuando la declaración de importación contiene errores u omisiones en una o varias características exigibles en la resolución de descripciones mínimas, siempre que cuando el 'producto' siga siendo el mismo frente al verificado físicamente; como cuando se declara un pantalón con error u omisión en su composición porcentual, aunque implique cambio de clasificación arancelaria.

Los errores u omisiones relacionados con la marca exigidos en la resolución de descripciones mínimas enmarcan dentro de las definiciones de descripción errada o incompleta.

Cuando la resolución de descripciones mínimas exija serial, el error u omisión en esta característica conllevará la aprehensión de la mercancía, excepto que proceda la aplicación del análisis integral. Como resultado del análisis, persiste el error u omisión en serial, se entenderá como mercancía diferente pudiéndose legalizar en los términos del inciso 8 del numeral 2 del artículo [293](#) del Decreto número 1165 de 2019.

Se entenderá por marca el nombre, término, signo, símbolo, diseño o combinación de los mismos que identifica a los productos en el mercado.

La marca exigible será aquella que se encuentra físicamente consignada en el producto, y únicamente requerirá la del empaque, envase y embalaje cuando la mercancía no sea susceptible de comercializarse sin los mismos.

Si en los documentos soporte de la declaración de importación aparece consignada la marca, pero físicamente el producto no la ostenta, no será exigible dicha característica.

En concordancia con la definición de mercancía diferente, el cambio de naturaleza se configura cuando la mercancía verificada documental o físicamente frente a la declarada no puede ser denominada de la misma manera, es decir, el 'producto' no corresponde al declarado, como cuando se declaran botas y se encuentran sandalias.

Aun tratándose de denominaciones distintas, debe evaluarse si obedece a costumbres o usos propios comerciales o sinónimos, como cuando se declara polera y se encuentra camiseta.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 303. Para efectos de aplicar las definiciones de descripción errada o incompleta y mercancía diferente previstas en el artículo [30](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

La resolución vigente de descripciones mínimas señala las características únicas exigibles para la mercancías importadas que deberán consignarse en la declaración de importación.

La autoridad aduanera deberá tener presente que no puede exigir descripciones adicionales no previstas en la resolución de descripciones mínimas. Cuando se consigne de manera errónea en la declaración de importación características no exigibles, estas no producirán efecto legal alguno.

En las descripciones que contempla dicha resolución para el universo arancelario se encuentra el 'producto' que hace referencia en su sentido general a la denominación común de la mercancía, constituyéndose en la base para determinar si se trata o no de mercancía diferente. Las demás descripciones asociadas a cada producto son de carácter particular y pueden diferir de acuerdo a la clasificación arancelaria de la mercancía.

El concepto de descripción errada o incompleta, entendido como la información con errores u omisiones parciales en la descripción exigible de la mercancía en la declaración aduanera o factura de nacionalización, distintos al serial, que no conlleven a que se trate de mercancía diferente, esto es, descripción parcial o incompleta, se concreta cuando la declaración de importación contiene errores u omisiones en una o varias características exigibles en la resolución de descripciones mínimas, siempre que cuando el 'producto' siga siendo el mismo frente al verificado físicamente; como cuando se declara un pantalón con error u omisión en su composición porcentual, aunque implique cambio de clasificación arancelaria.

Los errores u omisiones relacionados con la marca exigidos en la resolución de descripciones mínimas se enmarcan dentro de las definiciones de descripción parcial o incompleta.

Si la resolución de descripciones mínimas exige marca, pero no serial, el error u omisión en la marca implicará la aprehensión de la mercancía, excepto que proceda la aplicación del análisis integral.

Cuando la resolución de descripciones mínimas exija serial, el error u omisión en esta característica conllevará la aprehensión de la mercancía, excepto que proceda la aplicación del análisis integral. Si el resultado del análisis, persiste el error u omisión en serial, se entenderá como mercancía diferente pudiéndose legalizar en los términos del inciso 8 del numeral 2 del artículo [293](#) del Decreto número 1165 de 2019.

Cuando la resolución de descripciones mínimas exija marca y serial a la vez, y se presente error u omisión en la marca encontrándose bien descrito el serial, se le dará el tratamiento de descripción errada o incompleta, es decir, que se podrá presentar declaración de legalización en los términos del inciso 8 del numeral 2 del artículo [293](#) del Decreto número 1165 de 2019.

artículo [291](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

Se entenderá por marca el nombre, término, signo, símbolo, diseño o combinación de los mismos identifica a los productos en el mercado.

La marca exigible será aquella que se encuentra físicamente consignada en el producto, y únicamente requerirá la del empaque, envase y embalaje cuando la mercancía no sea susceptible de comercializarse sin los mismos.

Si en los documentos soporte de la declaración de importación aparece consignada la marca, pero físicamente el producto no la ostenta, no será exigible dicha característica.

En concordancia con la definición de mercancía diferente, el cambio de naturaleza se configura cuando la mercancía verificada documental o físicamente frente a la declarada no puede ser denominada de la misma manera, es decir, el 'producto' no corresponde al declarado; como cuando se declara bota y se encuentran sandalias.

Aun tratándose de denominaciones distintas, debe evaluarse si obedece a costumbres o usos propios comerciales o sinónimos, esto con el fin de no incurrir en aplicar arbitrariamente el alcance de la definición de mercancía diferente, como cuando se declara polera y se encuentra camiseta.

TÍTULO 7.

RESOLUCIONES ANTICIPADAS, CLASIFICACIÓN ARANCELARIA, ORIGEN Y VALORACIÓN

CAPÍTULO 1.

RESOLUCIONES ANTICIPADAS.



ARTÍCULO 304. PRESENTACIÓN Y RADICACIÓN DE LA SOLICITUD DE RESOLUCIÓN ANTICIPADA. <Artículo modificado por el artículo [9](#) de la Resolución 185 de 2024. El nuevo texto siguiente:> La solicitud de resolución anticipada debe presentarse y radicarse antes de la importación de la mercancía al territorio aduanero nacional, por el interesado, directamente o a través de su representante en Colombia, apoderado o mandatario en Colombia debidamente constituidos.

La solicitud de resolución anticipada de que tratan los numerales 1, 2 y 3 del artículo [298](#) del Decreto número 1165 de 2019 deberá presentarse, radicarse y tramitarse a través del servicio informático electrónico dispuesto por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La solicitud de resolución anticipada de que tratan los numerales 4, 5 y 6 del artículo [298](#) del Decreto número 1165 de 2019, debe presentarse en el formato establecido por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el cual puede obtenerse a través de su página web o a través del servicio informático electrónico que se establezca para tal fin.

El formato debidamente diligenciado, así como sus documentos anexos se deberán enviar por correo certificado o radicarse directamente en la Coordinación de Correspondencia y Notificaciones de la Subdirección Administrativa o en cualquier Dirección Seccional de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

PARÁGRAFO. La solicitud de resolución anticipada prevista en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 298 del Decreto 1165 de 2019, será atendida por la dependencia competente de la Subdirección Técnica de Aduanas Nacionales (DIAN).

quien haga sus veces y las de los numerales 4, 5 y 6, por la Subdirección de Operación Aduanera o quien haga sus veces, según corresponda.

Con respecto a lo dispuesto en el numeral 6, esta solicitud solo será atendida por la Subdirección de Operación Aduanera cuando el cupo sea administrado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [9](#) de la Resolución 185 de 18 de octubre de 2024, 'por la cual modifica parcialmente la Resolución número [46](#) de 2019 y el artículo [16](#) de la Resolución número 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.913 de 18 de octubre de 2024. Rige a partir del 3 de noviembre de 2024..

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 304. La solicitud de resolución anticipada de que trata el artículo [298](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, debe presentarse en el formato establecido por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el cual puede obtenerse a través de la página web o a través del servicio informático electrónico que se establezca para tal fin.

El formato debidamente diligenciado, así como sus documentos anexos se deberán enviar por correo certificado o radicarse directamente en la Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control del Registro de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos o en cualquier Dirección Seccional de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La solicitud de expedición de una resolución anticipada debe ser presentada antes de la importación de mercancía al territorio aduanero nacional, por un exportador, un productor, un importador o cualquier particular legitimado, directamente o a través de sus representantes en Colombia mediante poder o mandato.

PARÁGRAFO. La solicitud de resolución anticipada prevista en los numerales 1, 2 y 3 del artículo del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, debe dirigirse a la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera, y las de los numerales 4, 5 y 6, a la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior o quien haga sus veces, según corresponda. Con respecto al numeral 6, se atenderá cuando el cupo sea administrado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



ARTÍCULO 305. SOLICITUD DE LA RESOLUCIÓN ANTICIPADA. <Artículo modificado por el artículo [10](#) de la Resolución 185 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> La solicitud de resolución anticipada debe presentarse cumpliendo con los siguientes requisitos:

1. Para las solicitudes de resolución anticipada de que tratan los numerales 1, 2 y 3 del artículo [298](#) del Decreto número 1165 de 2019, se deberá diligenciar la totalidad de la información solicitada a través del servicio informático electrónico dispuesto por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, anexando los documentos que soportan la solicitud y el comprobante del pago correspondiente. Los anexos deben estar en idioma español o con traducción oficial, cuando se encuentre en idioma diferente.

2. Para las solicitudes de resolución anticipada de que tratan los numerales 4, 5 y 6 del artículo [298](#) Decreto número 1165 de 2019, diligenciar el formato establecido por la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales para cada tipo de solicitud:

2.1 Nombre o razón social completos del solicitante, con indicación de su documento de identidad y dirección de notificaciones.

2.2 Calidad del solicitante: productor, importador, exportador o particular legitimado.

2.3 El objeto de la petición.

2.4 Identificación de la mercancía: descripción, nombre técnico y comercial.

2.5 Información y anexos de acuerdo al tipo de solicitud. Los anexos deben estar en idioma español o traducción oficial, cuando se encuentren en idioma diferente:

2.5.1. Aplicación de devoluciones, suspensiones u otras exoneraciones de derechos de aduana.

Indicar en el caso de devolución de derechos de aduana: la subpartida arancelaria de la mercancía que se importó, descripción, valor y cantidad de los insumos importados que fueron incorporados o consumidos en la producción del bien a exportar, acuerdo comercial que contempla la devolución, número y fecha de las correspondientes declaraciones de importación y de las declaraciones de exportación mediante las cuales se exportó el bien final.

En el caso de suspensión y de exoneración de derechos de aduanas, se debe indicar la subpartida arancelaria de la mercancía que se pretende importar, descripción, valor y cantidad y uso que se va a dar a la mercancía en el país.

2.5.2. Mercancía reimportada después de su exportación para perfeccionamiento pasivo, cuando es para tratamiento libre de derechos de aduana.

Indicar la subpartida arancelaria de la mercancía a reimportar, el acuerdo comercial, la descripción, valor y cantidad de la mercancía objeto de la exportación temporal por perfeccionamiento pasivo, y de la mercancía que se pretende reimportar, la descripción de los procesos de reparación o alteración que fue objeto de la mercancía exportada, el número y fecha de las correspondientes declaraciones de exportación.

Anexo: contratos o facturas que acrediten la operación de perfeccionamiento en la otra parte del acuerdo comercial.

2.5.3. La aplicación de una cuota bajo un contingente arancelario. Indicar el acuerdo comercial, el valor y subpartida arancelaria de la mercancía.

2.6. El solicitante debe indicar si tiene conocimiento de un proceso administrativo en curso ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o ante la jurisdicción contenciosa administrativa o ente gubernamental de una mercancía idéntica cuando corresponda.

2.7. Cualquier información complementaria que el solicitante considere necesaria, aportar.

3. Solicitudes por tipo de resolución anticipada.

Por cada tipo de resolución anticipada contemplada en los numerales 1 a 6 del artículo [298](#) del Decreto número 1165 de 2019, se deberá presentar una solicitud individual; así:

3.1. Clasificación arancelaria, la solicitud de resolución anticipada se deberá solicitar para un único

o unidad funcional.

3.2. Origen preferencial y no preferencial, el interesado debe presentar una solicitud por producto, o mismo productor o exportador y acuerdo comercial o país de origen, según corresponda.

3.3. Valoración aduanera, por cada negociación siempre y cuando para toda la mercancía se cumpla las mismas condiciones.

3.4. Si mercancía reimportada después de su exportación para perfeccionamiento pasivo, es elegible para el tratamiento libre de derechos de aduana, se debe presentar una solicitud por cada exportación temporal para perfeccionamiento pasivo realizada.

3.5. La aplicación de una cuota bajo un contingente arancelario, se debe presentar una solicitud por embarque.

3.6. Aplicación de devoluciones, suspensiones u otras exoneraciones de derechos de aduana. En el caso de suspensión de aranceles aduaneros, se presentará un formato por cada solicitud de aplicación de sus exoneraciones de aranceles aduaneros.

Para la devolución o exoneración de derechos de aduana, se presentará un formato por cada solicitud.

PARÁGRAFO 1o. El valor del servicio de expedición de la Resolución Anticipada será el que determine la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de la Resolución.

Cada solicitud debe acompañarse con el comprobante de consignación o documento equivalente de pago. Cuando el solicitante no efectúe el pago del servicio o lo efectúe en forma incompleta, no habrá lugar al estudio de la solicitud y se procederá a su archivo, en cuyo caso se informará al peticionario mediante oficio para que si lo estima pertinente vuelva a presentar la solicitud con el pago completo y cumpliendo los requisitos o solicite la devolución del pago parcial realizado. En el caso en que se presente un mismo comprobante de consignación o documento equivalente para varias solicitudes, procederá el estudio de la única solicitud y sobre las demás se procederá a su archivo, en cuyo caso se informará al peticionario mediante oficio, para que si lo estima pertinente vuelva a presentar la solicitud con el pago de los restantes o solicite la devolución del pago sobrante.

PARÁGRAFO 2o. Cuando se actúe a través de apoderado o mandatario, se debe adjuntar el correspondiente poder o mandato.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [10](#) de la Resolución 185 de 18 de octubre de 2024, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución número [46](#) de 2019 y el artículo [16](#) de la Resolución número 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.913 de 18 de octubre de 2024. Rige a partir del 3 de noviembre de 2024..

- Parágrafo derogado por el artículo [13](#) de la Resolución 495 de 2022, 'por la cual se derogan las Resoluciones 000049 de 2015 y 000019 de 2021 y se fijan los precios de venta al público, para la comercialización de bienes y servicios propios de la entidad para el año 2022', publicada en el Diario Oficial No. 52.030 de 10 de mayo de 2022. Rige a partir del 11 de mayo de 2022.

- Parágrafo modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 168 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [46](#) de 2019, en lo relacionado con el costo de los servicios de clasificación arancelaria, resoluciones anticipadas y ajustes de valor permanente', publicada en el Diario Oficial No. 51.904 de diciembre de 2021.

- Artículo modificado por el artículo [109](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Concordancias

Resolución DIAN 495 de 2022; Art. [1](#) .

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [12147](#) de 2025

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021, parcialmente modificada por la Resolución 168 de 2021:

ARTÍCULO 305. <Artículo modificado por el artículo [109](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo es el siguiente:> La solicitud de resolución anticipada debe presentarse cumpliendo con los siguientes requisitos:

1. Contenido de la solicitud.

1.1. Nombre o razón social completos del solicitante, con indicación de su documento de identidad y la dirección de notificaciones.

1.2. Calidad del solicitante: productor, importador, exportador o particular legitimado.

1.3. El objeto de la petición.

1.4. Identificación de la mercancía. Descripción, nombre técnico y comercial.

1.5. Información y anexos de acuerdo al tipo de solicitud. Los anexos deben estar en idioma español con traducción oficial, cuando se encuentren en idioma diferente.

1.5.1. Clasificación arancelaria. Indicar subpartida arancelaria sugerida si se conoce; e indicar si la solicitud corresponde a una unidad funcional.

Anexos: Fichas técnicas, catálogos, fotografías, planos, certificados de análisis de laboratorio, etc

1.5.2. Criterios de valoración aduanera. Indicar las condiciones y circunstancias de la transacción comercial; y el estado de la mercancía. La solicitud debe estar referida a una transacción comercial concreta.

Anexos: Documentos que soporten los elementos de hecho de la transacción comercial, sobre los que se solicita el criterio.

1.5.3. Criterios de origen. Cuando la solicitud se efectúe para una resolución anticipada de origen marco de un acuerdo comercial se deberá indicar el acuerdo comercial sobre el cual prevé, amparar importación de la mercancía para acogerse al tratamiento preferencial; país de origen y criterio de sujeción si se conoce; subpartida arancelaria de la mercancía, descripción del listado de materiales utilizados para su fabricación con la subpartida arancelaria y país de origen correspondiente, proceso productivo y valor de contenido regional cuando aplique.

Cuando la solicitud se efectúe para una resolución anticipada de origen no preferencial se deberá indicar país de origen, descripción y subpartida arancelaria de la mercancía, subpartida arancelaria de los materiales utilizados en su fabricación y país de origen de los mismos, valor de contenido regional cuando aplique y proceso productivo.

Anexos. Certificado de análisis de laboratorio si lo hay, ficha técnica, diagrama de flujo del proceso de materiales, catálogos, declaraciones juramentadas de origen, cálculo del valor de contenido regional, aumento de valor o reducción de valor, o costo neto.

1.5.4. Aplicación de devoluciones, suspensiones u otras exoneraciones de derechos de aduana.

Indicar en el caso de devolución de derechos de aduana: la subpartida arancelaria de la mercancía importada, descripción, valor y cantidad de los insumos importados que fueron incorporados o consumidos en la producción del bien a exportar, acuerdo comercial que contempla la devolución, número y fecha de las correspondientes declaraciones de importación y de las declaraciones de exportación mediante las cuales se exportó el bien final.

En el caso de suspensión y de exoneración de derechos de aduanas, se debe indicar la subpartida arancelaria de la mercancía que se pretende importar, descripción, valor y cantidad y uso que se va a dar a la mercancía en el país.

1.5.5. Mercancía reimportada después de su exportación para perfeccionamiento pasivo, es elegible para el tratamiento libre de derechos de aduana. Indicar subpartida arancelaria de la mercancía a reimportar, acuerdo comercial, descripción, valor y cantidad de la mercancía objeto de la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, y de la mercancía que se pretende reimportar, descripción de los procesos de reparación o alteración que fue objeto la mercancía exportada, número y fecha de las correspondientes declaraciones de exportación.

Anexo: contratos o facturas que acrediten la operación de perfeccionamiento en la otra parte del acuerdo.

1.5.6. La aplicación de una cuota bajo un contingente arancelario. Indicar el acuerdo comercial, el país de origen y subpartida arancelaria de la mercancía.

1.6. El solicitante debe indicar si tiene conocimiento de un proceso administrativo en curso ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o ente gubernamental de una mercancía idéntica a la que se solicita, o que corresponda.

1.7. Cualquier información complementaria que el solicitante considere necesaria aportar.

2. Solicitudes por tipo de resolución anticipada.

Por cada tipo de resolución anticipada contemplada en los numerales 1 a 6 del artículo [298](#) del D 1165 del 2 de julio de 2019, se deberá presentar una solicitud individual.

2.1. Clasificación arancelaria, la solicitud de resolución anticipada se debe solicitar para un único producto o unidad funcional.

2.2. Criterio de origen, el interesado debe presentar una solicitud por cada mercancía, de un mismo productor o exportador y acuerdo comercial o país de origen, en este último caso en el evento de resolución anticipada de origen no preferencial

2.3. Valoración aduanera, por cada negociación siempre y cuando para toda la mercancía se cumplan las mismas condiciones.

2.4. Si mercancía reimportada después de su exportación para perfeccionamiento pasivo, es elegible para el tratamiento libre de derechos de aduana, se debe presentar una solicitud por cada exportación territorial para perfeccionamiento pasivo realizada.

2.5. La aplicación de una cuota bajo un contingente arancelario, se debe presentar una solicitud por embarque.

2.6. Aplicación de devoluciones, suspensiones u otras exoneraciones de derechos de aduana. En el caso de la suspensión de aranceles aduaneros, se presentará un formato por cada solicitud de aplicación o suspensión de aranceles aduaneros.

Para la devolución o exoneración de derechos de aduana, se presentará un formato por cada solicitud.

PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo derogado por el artículo [13](#) de la Resolución 495 de 2022> <Parágrafo modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 168 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La verificación y/o análisis de la solicitud para la expedición de la resolución anticipada tendrá un valor equivalente a catorce (14) unidades de valor tributario (UVT), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Cuando se trate de la expedición de una resolución anticipada de clasificación arancelaria o unidad funcional, el valor será de veintiocho (28) unidades de valor tributario (UVT), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El valor resultante en cada caso deberá aproximarse al múltiplo más cercano de mil (1.000) más cercano.

Cada solicitud debe acompañarse con el comprobante de consignación o documento equivalente al pago. Cuando el solicitante no efectúe el pago del servicio o lo efectúe en forma incompleta, no habrán lugar al estudio de la solicitud y se dará por no presentada, en cuyo caso se informará al peticionario mediante oficio, para que si lo estima pertinente vuelva a presentar la solicitud con el llenado de los requisitos.

No se acepta la consolidación de varios pagos en un mismo comprobante de consignación o documento equivalente.

PARÁGRAFO 2o. Cuando se actúe a través de representante o apoderado, se debe adjuntar el correspondiente poder o mandato.

Texto modificado por la Resolución 39 de 2020:

ARTÍCULO 305. <Artículo modificado por el artículo [109](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo es el siguiente:> La solicitud de resolución anticipada debe presentarse cumpliendo con los siguientes requisitos:

1. Contenido de la solicitud.

1.1. Nombre o razón social completos del solicitante, con indicación de su documento de identidad y la dirección de notificaciones.

1.2. Calidad del solicitante: productor, importador, exportador o particular legitimado.

1.3. El objeto de la petición.

1.4. Identificación de la mercancía. Descripción, nombre técnico y comercial.

1.5. Información y anexos de acuerdo al tipo de solicitud. Los anexos deben estar en idioma español con traducción oficial, cuando se encuentren en idioma diferente.

1.5.1. Clasificación arancelaria. Indicar subpartida arancelaria sugerida si se conoce; e indicar si la solicitud corresponde a una unidad funcional.

Anexos: Fichas técnicas, catálogos, fotografías, planos, certificados de análisis de laboratorio, etc.

1.5.2. Criterios de valoración aduanera. Indicar las condiciones y circunstancias de la transacción comercial; y el estado de la mercancía. La solicitud debe estar referida a una transacción comercial concreta.

Anexos: Documentos que soporten los elementos de hecho de la transacción comercial, sobre los cuales se solicita el criterio.

1.5.3. Criterios de origen. Cuando la solicitud se efectúe para una resolución anticipada de origen preferencial de un acuerdo comercial se deberá indicar el acuerdo comercial sobre el cual prevé, amparar la importación de la mercancía para acogerse al tratamiento preferencial; país de origen y criterio de valoración sugerido si se conoce; subpartida arancelaria de la mercancía, descripción del listado de materiales utilizados para su fabricación con la subpartida arancelaria y país de origen correspondiente, proceso productivo y valor de contenido regional cuando aplique.

Cuando la solicitud se efectúe para una resolución anticipada de origen no preferencial se deberá indicar país de origen, descripción y subpartida arancelaria de la mercancía, subpartida arancelaria de los materiales utilizados en su fabricación y país de origen de los mismos, valor de contenido regional cuando aplique y proceso productivo.

Anexos. Certificado de análisis de laboratorio si lo hay, ficha técnica, diagrama de flujo del proceso de materiales, catálogos, declaraciones juramentadas de origen, cálculo del valor de contenido regional, aumento de valor o reducción de valor, o costo neto.

1.5.4. Aplicación de devoluciones, suspensiones u otras exoneraciones de derechos de aduana.

Indicar en el caso de devolución de derechos de aduana: la subpartida arancelaria de la mercancía importada, descripción, valor y cantidad de los insumos importados que fueron incorporados o consumidos en la producción del bien a exportar, acuerdo comercial que contempla la devolución, número y fecha de las correspondientes declaraciones de importación y de las declaraciones de exportación mediante las cuales se exportó el bien final.

En el caso de suspensión y de exoneración de derechos de aduanas, se debe indicar la subpartida arancelaria de la mercancía que se pretende importar, descripción, valor y cantidad y uso que se va a la mercancía en el país.

1.5.5. Mercancía reimportada después de su exportación para perfeccionamiento pasivo, es elegible tratamiento libre de derechos de aduana. Indicar subpartida arancelaria de la mercancía a reimportar, acuerdo comercial, descripción, valor y cantidad de la mercancía objeto de la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, y de la mercancía que se pretende reimportar, descripción de los procedimientos de reparación o alteración que fue objeto la mercancía exportada, número y fecha de las correspondientes declaraciones de exportación.

Anexo: contratos o facturas que acrediten la operación de perfeccionamiento en la otra parte del acuerdo.

1.5.6. La aplicación de una cuota bajo un contingente arancelario. Indicar el acuerdo comercial, el origen y subpartida arancelaria de la mercancía.

1.6. El solicitante debe indicar si tiene conocimiento de un proceso administrativo en curso ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o ente gubernamental de una mercancía idéntica que corresponda.

1.7. Cualquier información complementaria que el solicitante considere necesaria aportar.

2. Solicitudes por tipo de resolución anticipada.

Por cada tipo de resolución anticipada contemplada en los numerales 1 a 6 del artículo [298](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se deberá presentar una solicitud individual.

2.1. Clasificación arancelaria, la solicitud de resolución anticipada se debe solicitar para un único producto o unidad funcional.

2.2. Criterio de origen, el interesado debe presentar una solicitud por cada mercancía, de un mismo productor o exportador y acuerdo comercial o país de origen, en este último caso en el evento de resolución anticipada de origen no preferencial.

2.3. Valoración aduanera, por cada negociación siempre y cuando para toda la mercancía se cumplan las mismas condiciones.

2.4. Si mercancía reimportada después de su exportación para perfeccionamiento pasivo, es elegible tratamiento libre de derechos de aduana, se debe presentar una solicitud por cada exportación temporal para perfeccionamiento pasivo realizada.

2.5. La aplicación de una cuota bajo un contingente arancelario, se debe presentar una solicitud por embarque.

2.6. Aplicación de devoluciones, suspensiones u otras exoneraciones de derechos de aduana. En el caso de la suspensión de aranceles aduaneros, se presentará un formato por cada solicitud de aplicación de suspensión de aranceles aduaneros.

Para la devolución o exoneración de derechos de aduana, se presentará un formato por cada solicitud.

PARÁGRAFO 1o. La verificación y/o análisis de la solicitud para la expedición de la resolución

anticipada tendrá un valor equivalente al cincuenta por ciento (50%) de un salario mínimo legal vigente, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Cuando se trate de la expedición de una resolución anticipada de clasificación arancelaria de una unidad funcional, el valor será de un salario mínimo legal mensual vigente incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El valor resultante en caso deberá aproximarse al múltiplo de mil (1.000) más cercano.

Cada solicitud debe acompañarse con el comprobante de consignación o documento equivalente al pago. Cuando el solicitante no efectúe el pago del servicio o lo efectúe en forma incompleta, no habrá lugar al estudio de la solicitud y se dará por no presentada, en cuyo caso se informará al peticionario mediante oficio, para que si lo estima pertinente vuelva a presentar la solicitud con el lleno de los requisitos.

No se acepta la consolidación de varios pagos en un mismo comprobante de consignación o documento equivalente.

PARÁGRAFO 2o. Cuando se actúe a través de representante o apoderado, se debe adjuntar el correspondiente poder o mandato.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 305. La solicitud de resolución anticipada debe presentarse cumpliendo con los siguientes requisitos:

1. Contenido de la solicitud.

1.1. Nombre o razón social completos del solicitante, con indicación de su documento de identidad y la dirección de notificaciones.

1.2. Calidad del solicitante: productor, importador, exportador o particular legitimado.

1.3. El objeto de la petición.

1.4. Identificación de la mercancía. Descripción, nombre técnico y comercial.

1.5. Información y anexos de acuerdo al tipo de solicitud. Los anexos deben estar en idioma español con traducción oficial, cuando se encuentren en idioma diferente.

1.5.1. Clasificación arancelaria. Indicar subpartida arancelaria sugerida si se conoce; e indicar si la solicitud corresponde a una unidad funcional.

Anexos: Fichas técnicas, catálogos, fotografías, planos, certificados de análisis de laboratorio, etc.

1.5.2. Criterios de valoración aduanera. Indicar las condiciones y circunstancias de la transacción comercial; y el estado de la mercancía. La solicitud debe estar referida a una transacción comercial concreta.

Anexos: Documentos que soporten los elementos de hecho de la transacción comercial, sobre los que se solicita el criterio.

1.5.3. Criterios de origen. Cuando la solicitud se efectúe para una resolución anticipada de origen marco de un acuerdo comercial se deberá indicar el acuerdo comercial sobre el cual prevé amparar importación de la mercancía para acogerse al tratamiento preferencial; país de origen y criterio de sugerido si se conoce; subpartida arancelaria de la mercancía, descripción del listado de materiales

utilizados para su fabricación con la subpartida arancelaria y país de origen correspondiente, proceso productivo y valor de contenido regional cuando aplique.

Cuando la solicitud se efectúe para una resolución anticipada de origen no preferencial se deberá indicar el país de origen, descripción y subpartida arancelaria de la mercancía, subpartida arancelaria de los materiales utilizados en su fabricación y país de origen de los mismos, valor de contenido regional cuando aplique y proceso productivo.

Anexos. Certificado de análisis de laboratorio si lo hay, ficha técnica, diagrama de flujo del proceso de materiales, catálogos, declaraciones juramentadas de origen, cálculo del valor de contenido regional, aumento de valor o reducción de valor, o costo neto.

1.5.4. Aplicación de devoluciones, suspensiones u otras exoneraciones de derechos de aduana.

Indicar en el caso de devolución de derechos de aduana: la subpartida arancelaria de la mercancía importada, descripción, valor y cantidad de los insumos importados que fueron incorporados o consumidos en la producción del bien a exportar, acuerdo comercial que contempla la devolución, número y fecha de las correspondientes declaraciones de importación y de las declaraciones de exportación mediante las cuales se exportó el bien final.

En el caso de suspensión y de exoneración de derechos de aduanas, se debe indicar la subpartida arancelaria de la mercancía que se pretende importar, descripción, valor y cantidad y uso que se va a dar a la mercancía en el país.

1.5.5. Mercancía reimportada después de su exportación para perfeccionamiento pasivo, es elegible para el tratamiento libre de derechos de aduana. Indicar subpartida arancelaria de la mercancía a reimportar, acuerdo comercial, descripción, valor y cantidad de la mercancía objeto de la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, y de la mercancía que se pretende reimportar, descripción de los procesos de reparación o alteración que fue objeto la mercancía exportada, número y fecha de las correspondientes declaraciones de exportación.

Anexo: contratos o facturas que acrediten la operación de perfeccionamiento en la otra parte del acuerdo.

1.5.6. La aplicación de una cuota bajo un contingente arancelario. Indicar el acuerdo comercial, el país de origen y subpartida arancelaria de la mercancía.

1.6. El solicitante debe indicar si tiene conocimiento de un proceso administrativo en curso ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o ente gubernamental de una mercancía idéntica a la que corresponde.

2. Otros anexos:

2.1. En casos donde se actúe a través de representante o apoderado, se debe adicionar el correspondiente poder o mandato.

2.2. Comprobante de pago del servicio. Realizar el pago del servicio y aportar el correspondiente comprobante. No se acepta la consolidación de varios pagos en un mismo comprobante de consignación o documento equivalente.

2.3. Cualquier información complementaria que el solicitante considere necesaria, aportar.

3. Solicitudes por tipo de resolución anticipada.

Por cada tipo de resolución anticipada contemplada en los numerales 1 a 6 del artículo [298](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, se deberá presentar una solicitud individual.

3.1. Clasificación arancelaria, la resolución anticipada se expedirá para un único producto o unidad funcional.

3.2. Criterio de origen, el interesado debe presentar una solicitud por cada mercancía, de un mismo productor o exportador y acuerdo comercial o país de origen, en este último caso en el evento de resolución anticipada de origen no preferencial.

3.3. Valoración aduanera, por cada negociación siempre y cuando para toda la mercancía se cumplan las mismas condiciones.

3.4. Si la mercancía reimportada después de su exportación para perfeccionamiento pasivo, es elegible para tratamiento libre de derechos de aduana, se debe presentar una solicitud por cada exportación temporal para perfeccionamiento pasivo realizada.

3.5. La aplicación de una cuota bajo un contingente arancelario, se debe presentar una solicitud por cada embarque.

3.6. Aplicación de devoluciones, suspensiones u otras exoneraciones de derechos de aduana. En el evento de la suspensión de aranceles aduaneros, se presentará un formato por cada solicitud de aplicación o suspensión de aranceles aduaneros.

Para la devolución o exoneración de derechos de aduana, se presentará un formato por cada solicitud.

PARÁGRAFO. La verificación y/o análisis de la solicitud para la expedición de la resolución anticipada tendrá un valor equivalente al cincuenta por ciento (50%) de un salario mínimo legal mensual vigente incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Cuando se trate de la expedición de una resolución anticipada de clasificación arancelaria de una unidad funcional, el valor será de un salario mínimo legal mensual vigente incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El valor resultante en cada caso deberá aproximarse al múltiplo de mil (1.000) más cercano.



ARTÍCULO 306. ESTUDIO DE LA SOLICITUD. <Artículo modificado por el artículo [11](#) de la Resolución 185 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> Presentada y radicada la solicitud con los documentos soporte, el funcionario competente verificará que la información esté completa y se hayan anexado los documentos correspondientes. De faltar información o algún documento o muestras de mercancía o de ser necesaria alguna aclaración de la información remitida con la solicitud, se requerirá al solicitante por una sola vez, dentro del mes siguiente contado a partir del día siguiente a la fecha de radicación de la solicitud.

El solicitante deberá aportar la información y/o documentación requerida a través del servicio informático electrónico cuando se trate de solicitudes de resoluciones anticipadas de que tratan los numerales 1 a 3 del artículo [298](#) del Decreto número 1165 de 2019 y por correo electrónico cuando se trate de solicitudes de resoluciones anticipadas de que trata los numerales 4, 5 y 6 del artículo [298](#) del decreto mencionado, dentro de los dos (2) meses contados a partir de la fecha de la comunicación del requerimiento.

Cuando se trate de solicitudes de resoluciones anticipadas de que tratan los numerales 1, 2 y 3 del artículo [298](#) del Decreto número 1165 de 2019, el interesado podrá solicitar por una sola vez, antes del vencimiento del término, la expedición de la resolución anticipada.

del plazo, prórroga para dar respuesta, hasta por el mismo término, a través del servicio informático electrónico. La prórroga se entenderá otorgada siempre que el servicio informático le informe el nuevo plazo.

Cuando se trate de solicitudes de resoluciones anticipadas de que trata los numerales 4, 5 y 6 del artículo 10 del decreto mencionado, el solicitante podrá solicitar al área competente y por una sola vez una prórroga para dar respuesta, hasta por el mismo término, el cual se entenderá otorgado con la respuesta que al respecto emita dicha área.

Cuando el interesado responda el requerimiento de información antes del vencimiento del plazo, podrá renunciar al término restante para dar respuesta, en este caso no podrá allegar información adicional.

La dependencia competente expedirá el acto administrativo que decide de fondo, dentro de los dos meses contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud o conforme con lo previsto en el acuerdo de que se trate. Este término se suspenderá desde la fecha de comunicación del requerimiento y se contará a partir del día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo para dar respuesta al requerimiento o a partir del día hábil siguiente a la fecha de renuncia al término restante para dar respuesta al requerimiento.

Contra los actos administrativos que deciden de fondo una solicitud de resolución anticipada, procede el recurso de apelación, ante el superior de la dependencia que profirió el acto, en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Conforme a lo señalado en el artículo [299](#) del Decreto número 1165 de 2019, las resoluciones anticipadas son de obligatorio cumplimiento, ya sea que el importador actúe o no de manera directa.

PARÁGRAFO 1o. Si como resultado del estudio de la solicitud de resolución anticipada de clasificación arancelaria de una unidad funcional, se identifican máquinas, equipos, partes o accesorios que no hacen parte de la misma, no se tendrán en cuenta en la clasificación arancelaria de la unidad funcional.

Si en el estudio de la solicitud de resolución anticipada de clasificación arancelaria se encuentra:

1. Más de una unidad funcional o varias máquinas que no conforman una unidad funcional o,
2. Que arancelariamente, la mercancía a clasificar no corresponde a un surtido o juego o,
3. Más de un producto a clasificar.

En estos eventos, se oficiará al peticionario para que dentro de los cinco (5) días siguientes a la comunicación del requerimiento, elija una unidad funcional, una máquina o un producto a clasificar que corresponda.

Si no se recibe respuesta por parte del interesado dentro del término señalado, la autoridad aduanera hará la selección y emitirá la resolución de clasificación arancelaria siempre y cuando la información permita identificar plenamente la mercancía.

En el evento de requerirse clasificación arancelaria para las demás unidades funcionales, máquinas o productos, se deberá presentar una nueva solicitud con el lleno de requisitos, según corresponda.

Si en el estudio de la solicitud de resolución anticipada de origen se encuentra más de un producto a clasificar, la clasificación de origen, se oficiará al peticionario para que dentro de los cinco (5) días siguientes a la comunicación del requerimiento indique el producto para el cual requiere la clasificación de origen; recibir respuesta dentro del término señalado, la autoridad aduanera hará la selección y emitirá la resolución.

anticipada de origen siempre y cuando la información se encuentre completa.

Lo previsto en este párrafo no suspende los términos establecidos en el artículo [300](#) del Decreto número 1165 de 2019.

PARÁGRAFO 2o. En concordancia con el artículo [298](#) del Decreto número 1165 de 2019, el interesado deberá obtener la resolución anticipada, antes de la importación de la mercancía.

PARÁGRAFO 3o. La Unidad Administrativa Especial Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales podrá realizar reuniones técnicas con la asistencia del interesado, quien podrá asistir en compañía de un técnico especializado en la materia, para que haga las precisiones a que haya lugar, sobre la información allegada con la solicitud o en respuesta del requerimiento de información. El acta de reunión hará parte de los antecedentes y soporte de la solicitud. Esta reunión no interrumpe los términos de que trata este artículo.

PARÁGRAFO 4o. Cuando se trate de solicitudes de resolución anticipada de que tratan los numerales 3 del artículo [298](#) del Decreto número 1165 de 2019, el requerimiento de información y las demás comunicaciones dirigidas al solicitante, previas a la expedición del acto administrativo que decide sobre la solicitud, se remitirán a través del servicio informático electrónico, los cuales deberán visualizarse por parte del solicitante ingresando al sistema.

Para las solicitudes de resolución anticipada de que tratan los numerales 4, 5 y 6 del Decreto número 1165 de 2019, la comunicación de los requerimientos de información y comunicaciones a que hace referencia el presente artículo se enviarán por parte del área competente al correo electrónico informado por el solicitante en su solicitud.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [11](#) de la Resolución 185 de 18 de octubre de 2024, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución número [46](#) de 2019 y el artículo [16](#) de la Resolución número 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 52.913 de 18 de octubre de 2024. Rige a partir del 3 de noviembre de 2024..
- Artículo modificado por el artículo [110](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 306. <Artículo modificado por el artículo [110](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo es el siguiente:> Presentada la solicitud y los anexos correspondientes, el funcionario competente evaluará la solicitud, verificará que la información esté completa y se hayan anexado los documentos correspondientes, que permitan evaluar integralmente la solicitud; de faltar información o algún documento o muestras de la mercancía, se requerirá al solicitante por una sola vez, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la radicación de la solicitud.

El solicitante debe aportar la información o documentación requerida, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de recibo del requerimiento. Cuando responda antes de dicho término, podrá solicitar si renuncia al tiempo restante para dar respuesta. El solicitante podrá solicitar al área competente una sola vez un plazo adicional para dar respuesta, hasta por el mismo término, el cual se entenderá otorgado con la respuesta que al respecto emita dicha área.

La Subdirección de Gestión de Técnica Aduanera, o de Gestión de Comercio Exterior o las dependencias que hagan sus veces, expedirán el correspondiente acto administrativo, dentro de los tres (3) meses siguientes contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de radicación de la solicitud cuando la misma no ha sido objeto de requerimiento. Este término se suspenderá desde la fecha de recibo del requerimiento y se reanudará a partir del día hábil siguiente a la fecha de vencimiento para dar respuesta al requerimiento, o a partir del día hábil siguiente a la fecha de renuncia al término restante para dar respuesta al requerimiento.

Contra los actos administrativos que deciden de fondo derivados del estudio de una Resolución anticipada, procede el recurso de apelación, ante el superior de la dependencia que profirió el acto, dentro de los términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Conforme a lo señalado en el artículo [299](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, las resoluciones anticipadas son de obligatorio cumplimiento, ya sea que el importador actúe o no de manera directa.

PARÁGRAFO 1o. Si como resultado del estudio de la solicitud de resolución anticipada de clasificación arancelaria de una unidad funcional, se identifican máquinas, partes o accesorios que no hacen parte de la misma, estas no serán tenidas en cuenta en la clasificación arancelaria solicitada.

Así mismo, si en el estudio de la solicitud de resolución anticipada de clasificación arancelaria se encuentra:

1. Más de una unidad funcional o varias máquinas que no conforman una unidad funcional, o
2. Que arancelariamente, la mercancía a clasificar no corresponde a un surtido o juego, o
3. Más de un producto a clasificar.

En estos eventos, se oficiará al peticionario para que dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del requerimiento indique la unidad funcional, máquina o producto para el cual requiere la clasificación. Si no recibe respuesta, la autoridad aduanera hará la selección y emitirá la resolución de clasificación arancelaria siempre y cuando la información se encuentre completa. Lo previsto en este inciso no suspende los términos establecidos en el artículo [300](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

En el evento de requerirse clasificación arancelaria para las demás unidades funcionales, máquinas o productos, se deberá presentar una nueva solicitud conforme al artículo [305](#) de la presente resolución, dentro del pago de que trata este artículo.

PARÁGRAFO 2o. En concordancia con el artículo [298](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el acto administrativo que decide de fondo deberá ser obtenido por el interesado antes de la importación de los bienes.

PARÁGRAFO 3o. La Unidad Administrativa Especial Dirección Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), podrá realizar reuniones técnicas con la asistencia del interesado, para que haga las precisiones sobre la información allegada con la solicitud o en respuesta del requerimiento adicional, el acta de la reunión hará parte de los antecedentes y soporte de la solicitud. Esta reunión no interrumpe los términos de que trata este artículo. Lo anterior no aplica cuando se trate de solicitudes de resolución anticipada sobre la aplicación de criterios de valoración aduanera.

PARÁGRAFO 4o. La comunicación de los requerimientos a que hace referencia el presente artículo se enviará por parte del área competente al correo electrónico informado por el peticionario en su solicitud.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 306. Presentada la solicitud y los anexos correspondientes, el funcionario competente evaluar la solicitud, verificará que la información esté completa y se hayan anexado los documentos de soporte, que permitan evaluar integralmente la solicitud; de faltar información o documento de soporte, que permitan evaluar integralmente la solicitud, se requerirá al solicitante por una sola vez, a través del servicio informático, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la radicación de la solicitud.

El solicitante debe aportar la información o documentación requerida, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de recibo del requerimiento. Cuando responda antes de dicho término, podrá si renuncia al tiempo restante para dar respuesta. El solicitante podrá solicitar al área competente una sola vez un plazo adicional para dar respuesta, hasta por el mismo término, el cual se entiende otorgado con la respuesta que al respecto emita dicha área.

La Subdirección de Gestión de Técnica Aduanera, o Gestión de Comercio Exterior o las dependencias que haga sus veces, expedirá el correspondiente acto administrativo, dentro de los tres (3) meses siguientes, contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud cuando la misma no ha sido objeto de requerimiento. Este término se suspenderá desde la fecha de recibo del requerimiento y se reanuda a partir del día hábil siguiente a la fecha de vencimiento para dar respuesta al requerimiento, o a partir del día hábil siguiente a la fecha de renuncia al término restante para dar respuesta al requerimiento.

Contra los actos administrativos que deciden de fondo derivados del estudio de una resolución anticipada, procede el recurso de apelación, ante el superior de la dependencia que profirió el acto, dentro de los términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Conforme a lo señalado en el artículo [299](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, las resoluciones anticipadas son de obligatorio cumplimiento, ya sea que el importador actúe o no de manera directa.

PARÁGRAFO. Si como resultado del estudio de la solicitud de resolución anticipada de clasificación arancelaria de una unidad funcional, se identifican máquinas, partes o accesorios que no hacen parte de la misma, estas no serán tenidas en cuenta en la clasificación arancelaria solicitada.

Así mismo, si en el estudio de la solicitud de resolución anticipada de clasificación arancelaria se encuentra:

1. Más de una unidad funcional o varias máquinas que no conforman una unidad funcional, o
2. Que arancelariamente, la mercancía a clasificar no corresponde a un surtido o juego, o
3. Más de un producto a clasificar.

En estos eventos, se oficiará al peticionario para que dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del requerimiento indique la unidad funcional, máquina o producto para el cual requiere la clasificación arancelaria. Si no recibe respuesta, la autoridad aduanera hará la selección y emitirá la resolución de clasificación arancelaria siempre y cuando la información se encuentre completa. Lo previsto en este inciso no suspende los términos establecidos en el artículo [300](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

En el evento de requerirse clasificación arancelaria para las demás unidades funcionales, máquinas,

productos, se deberá presentar una nueva solicitud conforme al artículo [305](#) de la presente resolución el pago de que trata este artículo.

Cuando el solicitante no efectúe el pago del servicio no habrá lugar al estudio de la solicitud. En los casos se informará al peticionario mediante oficio.



ARTÍCULO 307. NEGACIÓN, DESISTIMIENTO O IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD. RESOLUCIÓN ANTICIPADA. <Artículo modificado por el artículo [12](#) de la Resolución 185 de 2019, cuyo nuevo texto es el siguiente:> Se expedirá acto administrativo de negación, desistimiento o improcedencia de la solicitud, en los siguientes casos:

1. Negación de la solicitud. Cuando antes de que se expida la resolución anticipada, se determine que existe una investigación en curso por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o que existe un proceso en la jurisdicción de lo contencioso administrativo o un fallo relacionado con el objeto de la solicitud, de conformidad con el artículo [298](#) del Decreto número 2700 de 2019.

Se entenderá que sobre la operación de comercio y/o mercancía, objeto de la solicitud, existe un proceso de verificación o está en una instancia de revisión o de apelación o un fallo ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o cualquier ente gubernamental o la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes eventos:

1.1 En materia de clasificación arancelaria: Cuando las mercancías sean idénticas en sus características técnicas, independiente que correspondan al mismo solicitante u otra persona.

1.2 En materia de calificación de origen: las mercancías sean idénticas en sus características técnicas y proceso productivo, el mismo exportador o productor, país de origen y en virtud del mismo acuerdo comercial. En materia de origen no preferencial, las mercancías sean idénticas en sus características técnicas y proceso productivo, el mismo exportador o productor y el mismo país de origen.

1.3 En materia de aplicación de criterios de valoración aduanera: las mercancías sean idénticas en sus características técnicas, la misma operación o factura comercial, los mismos intervinientes y circunstancias de la venta.

1.4 En el caso de una mercancía reimportada después de su exportación para perfeccionamiento: las mercancías sean idénticas en sus características técnicas y correspondan al mismo exportador.

1.5 En materia de aplicación de una cuota bajo un contingente arancelario cuyo cupo administre la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN): las mercancías sean idénticas en sus características técnicas, en virtud del mismo acuerdo comercial.

1.6 En la aplicación de devoluciones, suspensiones u otras exoneraciones de derechos de aduana: las mercancías sean idénticas en sus características técnicas, en virtud del mismo acuerdo comercial en el caso de devoluciones.

2. Desistimiento de la solicitud. Se entenderá desistida la solicitud cuando el usuario no responda al requerimiento de información dentro del término establecido; o la información aportada no dé respuesta al solicitado en el requerimiento; o la respuesta esté incompleta. El solicitante también podrá desistir expresamente en cualquier estado del proceso.

Cuando se produzca el desistimiento tácito, la autoridad aduanera lo declarará y archivará la solicitud.

mediante acto administrativo motivado.

3. Improcedencia de la solicitud. Cuando se trate de consultas generales sobre el sentido y alcance de las normas, casos hipotéticos, asuntos que no sean competencia de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o cuando se presente la solicitud después de la importación de la mercancía.

También se considera improcedente la solicitud de resolución anticipada en los siguientes eventos:

En materia de clasificación arancelaria, cuando la mercancía sea de fabricación nacional o mercancía nacionalizada o vaya a ser objeto de exportación, o en los casos en los que radicada la solicitud el solicitante solicite el cambio de trámite a una resolución de clasificación ordinaria.

En materia de origen cuando la solicitud se enmarque en los eventos del artículo [333](#) de la presente resolución.

En materia de valoración aduanera, cuando se solicite con el fin de establecer el valor en aduana de la mercancía, o cuando verse sobre una transacción comercial que no sea concreta.

Los actos administrativos a que se refiere el presente artículo deben estar debidamente motivados, y se deben explicar las razones de la negación, desistimiento e improcedencia. En estos casos se ordenará el archivo de la solicitud mediante acto administrativo motivado, actos contra el cual procederá el recurso de apelación en los términos previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO 1o. Cuando se desista expresamente de la solicitud de resolución anticipada de que tratan los numerales 1, 2 y 3 del artículo [298](#) del Decreto número 1165 de 2019, la misma se archivará mediante oficio de trámite emitido por el servicio informático electrónico sin que proceda recurso alguno. No obstante, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá continuar de oficio la actuación, si la considera necesaria por razones de interés general.

Cuando se desista expresamente de la solicitud de resolución anticipada de que tratan los numerales 1, 2 y 3 del artículo [298](#) del Decreto número 1165 de 2019, la misma se archivará mediante oficio y sin que proceda recurso alguno. No obstante, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), podrá continuar de oficio la actuación, si la considera necesaria por razones de interés general.

PARÁGRAFO 2o. En los eventos a que hace referencia el presente artículo, se entenderá prestado por parte de la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) habrá lugar a la devolución o compensación de los pagos realizados por el solicitante.

PARÁGRAFO 3o. Cuando se produzca el desistimiento, el solicitante podrá presentar una nueva solicitud con el cumplimiento de los requisitos legales.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [12](#) de la Resolución 185 de 18 de octubre de 2024, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución número [46](#) de 2019 y el artículo [16](#) de la Resolución número 185 de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.913 de 18 de octubre de 2024. Rige a partir del 3 de noviembre de 2024..

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 307. Se expedirá acto administrativo de negación, desistimiento o improcedencia de solicitud, en los siguientes casos:

1. Negación de la solicitud. Si antes de que se expida la resolución anticipada, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), tiene investigaciones en curso relacionadas con el producto o bienes de conformidad con el artículo [298](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

Se entenderá que sobre la operación de comercio y/o mercancía, objeto de la solicitud, existe un proceso de verificación o está en una instancia de revisión o de apelación ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), o cualquier ente gubernamental o en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes eventos:

1.1. En materia de clasificación arancelaria. Las mercancías sean idénticas en sus características técnicas e independientes que correspondan al mismo solicitante u otra persona.

1.2. En materia de reglas de origen establecidas en los acuerdos en vigor para Colombia: Las mercancías sean idénticas en sus características técnicas y proceso productivo, el mismo exportador o productor de origen y en virtud del mismo acuerdo comercial. En materia de origen no preferencial, las mercancías sean idénticas en sus características técnicas y proceso productivo, el mismo exportador o productor del mismo país de origen.

1.3. En materia de aplicación de criterios de valoración aduanera: Las mercancías sean idénticas en sus características técnicas, la misma operación o factura comercial, los mismos intervinientes y las mismas circunstancias de la venta.

1.4. En el caso de una mercancía reimportada después de su exportación para perfeccionamiento: Las mercancías sean idénticas en sus características técnicas y correspondan al mismo exportador.

1.5. En materia de aplicación de una cuota bajo un contingente arancelario cuyo cupo administre la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN): Las mercancías sean idénticas en sus características técnicas, en virtud del mismo acuerdo comercial.

1.6. En la aplicación de devoluciones, suspensiones u otras exoneraciones de derechos de aduana: Las mercancías sean idénticas en sus características técnicas, en virtud del mismo acuerdo comercial o en el caso de devoluciones.

2. Desistimiento de la solicitud. Se entenderá que el usuario ha desistido de su solicitud cuando no responda o no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido, solicite por escrito. El usuario también podrá desistir expresamente en cualquier estado del proceso.

Cuando se produzca el desistimiento tácito, la autoridad aduanera lo declarará y archivará la solicitud mediante acto administrativo motivado, que se notificará por correo conforme a lo establecido en los artículos [763](#) y [764](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

3. Improcedencia de la solicitud. La solicitud de resolución anticipada se considerará improcedente cuando se trate de consultas generales sobre el sentido y alcance de las normas, casos hipotéticos, que no sean competencia de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), o cuando se presente después de la importación de la mercancía.

También se considera improcedente la solicitud de resolución anticipada en materia de origen cuando

presente respecto de mercancías nacionales objeto de exportación, o cuando la solicitud se enmarque dentro de las excepciones que contempla la no presentación de la prueba de origen no preferencia materia de valoración aduanera, cuando se solicite con el fin de establecer el valor en aduana de una mercancía, o cuando verse sobre una transacción comercial que no sea concreta.

Los actos administrativos a que se refiere el presente artículo deben estar debidamente motivados dejando claras las razones de la negación, desistimiento e improcedencia. En estos casos se ordena el archivo de la solicitud mediante acto administrativo motivado.

PARÁGRAFO 1o. Cuando el usuario desista expresamente de su solicitud, la misma se archivará mediante acto administrativo y sin que proceda recurso alguno. No obstante, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), podrá continuar de oficio la actuación si la considera necesaria por razones de interés general.

PARÁGRAFO 2o. En los eventos a que hace referencia el presente artículo, se entenderá prestado el servicio por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y no habrá lugar a la devolución o compensación de los pagos realizados por el solicitante.

PARÁGRAFO 3o. Cuando se produzca el desistimiento, el solicitante podrá presentar una nueva solicitud con el cumplimiento de los requisitos legales.



ARTÍCULO 308. MUESTRAS APORTADAS A LA SOLICITUD. Cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a través de la coordinación del servicio de arancel o quien haga sus veces, solicite muestra de la mercancía para efectos del estudio de la solicitud, resolución anticipada, el solicitante al momento de aportarla deberá indicar si requiere su devolución; así la misma debe ser retirada por el solicitante, o por la persona autorizada para ello, dentro de los meses siguientes a la fecha de expedición de la resolución o del archivo de la solicitud.

Para muestras aportadas, sobre las cuales no se solicite devolución o que como objeto del estudio queden inservibles, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) decidirá su disposición final.



ARTÍCULO 309. CONFIDENCIALIDAD. Todo documento o información que aporte el interés público se señale como confidencial, no podrá ser revelado sin la autorización expresa de la persona natural o representante legal o apoderado, según el caso, que la suministra, salvo las excepciones previstas en la ley.

No se podrá solicitar confidencialidad sobre la información que sea de dominio público, contenida en empaques, hojas de seguridad, fichas técnicas, página web del productor o solicitante, y similares.



ARTÍCULO 310. RESOLUCIONES ANTICIPADAS QUE NO PRODUCEN EFECTO. Cuando, en virtud de lo establecido en los incisos 3 y 4 del artículo [299](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, la resolución anticipada no produzca efecto, se dará traslado de los documentos a la dependencia competente para las acciones a que haya lugar.



ARTÍCULO 311. NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN. <Artículo modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 185 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> El acto administrativo que resuelve una solicitud de resolución anticipada se notificará electrónicamente, conforme a lo establecido en el artículo [75](#) del Decreto número 1165 de 2019. En el evento en que no sea posible llevar a cabo esta notificación, se

notificará conforme los artículos [763](#) y [764](#) del citado decreto.

Una vez en firme, tratándose de resolución anticipada de clasificación arancelaria se publicará en el **Oficial**, para que surta efectos frente a terceros

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [13](#) de la Resolución 185 de 18 de octubre de 2024, 'por la cual modifica parcialmente la Resolución número [46](#) de 2019 y el artículo [16](#) de la Resolución número 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.913 de 18 de octubre de 2024. Rige a partir del 3 de noviembre de 2024..

- Artículo modificado por el artículo [111](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 311. <Artículo modificado por el artículo [111](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo es el siguiente:> La notificación procederá conforme a lo establecido en el artículo [759](#) del Decreto de 2019. En el evento en que no sea posible llevar a cabo esta notificación se notificará conforme artículos [763](#) y [764](#) del citado decreto.

Una vez en firme, tratándose de resolución de clasificación arancelaria será publicada en el Diario Oficial, para que pueda surtir efectos a terceros.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 311. La notificación procederá conforme a lo establecido en los artículos [763](#) y [764](#) Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, una vez en firme, la resolución anticipada de clasificación arancelaria será publicada en el Diario Oficial, de manera que sus efectos se surtan respecto de te



ARTÍCULO 312. TRÁMITE MANUAL. Para el caso del trámite de las resoluciones anticipadas tratan los numerales 1, 2 y 3 del artículo [298](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, cuando declare contingencia en el servicio informático electrónico, el usuario deberá presentar físicamente solicitud en el formato que disponga la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), acompañada de los documentos anexos correspondientes y presentarla ante la dependencia competente, cumpliendo con las demás condiciones establecidas en la presente resolución.

CAPÍTULO 2.

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA.

ARTÍCULO 313. PRESENTACIÓN Y RADICACIÓN DE LA SOLICITUD DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ORDINARIA. <Artículo modificado por el artículo [14](#) de la Resolución 185 de 2024, el nuevo texto es el siguiente:> La solicitud de resolución de clasificación arancelaria de que trata el artículo [304](#) del Decreto número 1165 de 2019, debe presentarse, radicarse y tramitarse a través del servicio informático electrónico establecido por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La solicitud de expedición de una resolución de clasificación arancelaria ordinaria debe ser presentada

interesado, su representante, mandatario, o apoderado, y se resolverá por parte de la Coordinación de Clasificación Arancelaria de la Subdirección Técnica Aduanera de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), o quien haga sus veces.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [14](#) de la Resolución 185 de 18 de octubre de 2024, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución número [46](#) de 2019 y el artículo [16](#) de la Resolución número 223 de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.913 de 18 de octubre de 2024. Rige a partir del 3 de noviembre de 2024..

Notas del Editor

- En criterio del Editor, La referencia al numeral 3 del artículo [304](#) (original) del Decreto 1165 de 2019 debe entenderse al numeral 2, en adelante solicitud ordinaria, con la modificación introducida al artículo [304](#) del mismo decreto por el artículo [40](#) del Decreto 659 de 2024, 'por el cual se modifica parcialmente el Decreto [1165](#) de 2019', publicado en el Diario Oficial No. 52.764 de 22 de mayo de 2024. Entiéndase en vigor transcurridos quince (15) días comunes contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [15667](#) de 2025

Oficio DIAN [904843](#) de 2022

Oficio DIAN [901302](#) de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 313. PRESENTACIÓN Y RADICACIÓN DE LA SOLICITUD DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA A PETICIÓN DE CUALQUIER INTERESADO. La solicitud de resolución de clasificación arancelaria de que trata el numeral 3 del artículo [304](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, debe presentarse en el formato establecido por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el cual puede obtenerse a través de su página web o a través del servicio informático electrónico que se establezca para tal fin.

La solicitud de expedición de una resolución de clasificación arancelaria debe ser presentada por el interesado, su representante o su apoderado, dirigida a la Coordinación del Servicio de Arancel de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

ARTÍCULO 314. DE LA SOLICITUD. <Artículo modificado por el artículo [15](#) de la Resolución 185 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> La solicitud de una resolución de clasificación arancelaria ordinaria debe presentarse por el sistema informático electrónico anexando los documentos que la soportan, o el comprobante de pago correspondiente y referirse a una sola mercancía o unidad funcional. Los anexos deben estar en idioma español o con traducción oficial, cuando se encuentren en idioma diferente.

El estudio de la solicitud y los anexos correspondientes será realizado por el funcionario competente quien verificará que la información esté completa y se hayan anexado los documentos soporte, que permitan

evaluar integralmente la solicitud. De faltar información o documentos soporte, o de requerirse información adicional o muestras de la mercancía, dentro del mes siguiente a la radicación de la solicitud y por una sola vez, se requerirá al solicitante a través del servicio informático electrónico.

El solicitante deberá aportar la información o documentación requerida a través del servicio informático electrónico máximo dentro de los dos (2) meses contados a partir de la fecha de la comunicación de requerimiento.

El solicitante a través del sistema informático electrónico por una sola vez y antes del vencimiento podrá solicitar prórroga para dar respuesta, hasta por el mismo término. La prórroga se entenderá otorgada siempre que el servicio informático le informe el nuevo plazo, para lo cual se remitirá oficio de comunicación de la prórroga del plazo.

Cuando el interesado responda el requerimiento de información antes del vencimiento del plazo, podrá renunciar al término restante para dar respuesta, en este caso no podrá allegar información adicional.

La Coordinación de Clasificación Arancelaria de la Subdirección Técnica Aduanera, o quien haga sus veces, expedirá el correspondiente acto administrativo, dentro de los dos (2) meses contados a partir de la radicación de la solicitud. Este término se suspenderá a partir de la comunicación del requerimiento de información y se reanudará el día hábil siguiente a la fecha del vencimiento del plazo para dar respuesta, a partir del día hábil siguiente a la renuncia expresa al término restante para dar respuesta.

Contra los actos administrativos que deciden de fondo una solicitud de clasificación arancelaria, podrá interponerse recurso de apelación, ante el superior de la dependencia que profirió el acto, en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Si como resultado del estudio de la solicitud de resolución de clasificación arancelaria ordinaria de una unidad funcional, se identifican máquinas, equipos, partes o accesorios que no hacen parte de ella, se tendrán en cuenta en la clasificación arancelaria de la unidad funcional.

Si en el estudio de la solicitud de resolución de clasificación arancelaria ordinaria se encuentra:

1. más de una unidad funcional o varias máquinas que no conforman una unidad funcional, o
2. que arancelariamente, la mercancía a clasificar no corresponde a un surtido o juego, o
3. más de un producto a clasificar.

Se oficiará al peticionario para que dentro de los cinco (5) días siguientes a la comunicación del requerimiento elija una unidad funcional, una máquina o un producto a clasificar, según corresponda.

Si no se recibe respuesta por parte del interesado dentro del término señalado, la autoridad aduanera seleccionará y emitirá la resolución de clasificación arancelaria siempre y cuando la información permita identificar plenamente la mercancía.

Lo previsto en el inciso anterior no suspende los términos establecidos en el artículo [305](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

En el evento de requerirse clasificación arancelaria para las demás unidades funcionales, máquinas o productos, se deberá presentar una nueva solicitud.

PARÁGRAFO 1o. El valor del servicio de expedición de la Resolución de Clasificación Arancelaria Ordinaria será el que determine la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas.

Nacionales (DIAN) a través de resolución.

Cuando el solicitante no efectúe el pago del servicio o lo efectúe en forma incompleta, o presente un comprobante de consignación o documento equivalente para varias solicitudes, no habrá lugar al es la solicitud y se procederá a su archivo, en cuyo caso se informará al peticionario mediante oficio, y si lo estima pertinente, vuelva a presentar la solicitud con el lleno de los requisitos.

PARÁGRAFO 2o. Cuando se actúe a través de apoderado o mandatario, se debe adjuntar el correspondiente poder o mandato.

PARÁGRAFO 3o. La Unidad Administrativa Especial Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales podrá realizar reuniones técnicas con la asistencia del interesado, quien podrá asistir en compañía de un técnico especializado en la materia, para que haga las precisiones a que haya lugar, sobre la información allegada con la solicitud o en respuesta del requerimiento adicional. El acta de reunión hará parte de los antecedentes y soporte de la solicitud. Esta reunión no interrumpe los términos de que trata este artículo.

PARÁGRAFO 4o. El requerimiento de información y las demás comunicaciones dirigidas al solicitante previas a la expedición del acto administrativo que decide de fondo la solicitud, se remitirán a través del sistema informático electrónico los cuales deberán visualizarse por parte del solicitante ingresando al sistema.

PARÁGRAFO 5o. Cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), solicite muestra de la mercancía para efectos del estudio de la solicitud de rescisión de clasificación arancelaria, el solicitante al momento de aportarla deberá indicar si requiere su devolución. Así la misma debe ser retirada por el solicitante, o por la persona autorizada para ello, dentro de (2) meses siguientes a la fecha de expedición del acto administrativo que decide de fondo la solicitud.

Para las muestras aportadas, sobre las cuales no se solicite devolución o que como objeto del estudio resulten inservibles, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) decidirá su disposición final.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [15](#) de la Resolución 185 de 18 de octubre de 2024, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución número [46](#) de 2019 y el artículo [16](#) de la Resolución número 185 de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.913 de 18 de octubre de 2024. Rige a partir del 3 de noviembre de 2024..
- Parágrafo derogado por el artículo [13](#) de la Resolución 495 de 2022, 'por la cual se derogan las Resoluciones 000049 de 2015 y 000019 de 2021 y se fijan los precios de venta al público, para la comercialización de bienes y servicios propios de la entidad para el año 2022', publicada en el Diario Oficial No. 52.030 de 10 de mayo de 2022. Rige a partir del 11 de mayo de 2022.
- Parágrafo modificado por el artículo [2](#) de la Resolución 168 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [46](#) de 2019, en lo relacionado con el costo de los servicios de clasificación arancelaria, resoluciones anticipadas y ajustes de valor permanente', publicada en el Diario Oficial No. 51.904 de diciembre de 2021.
- Artículo modificado por el artículo [112](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Concordancias

Estatuto Tributario; Art. [868](#) -Unidad de Valor Tributario-

Resolución DIAN 495 de 2022; Art. [1](#) .

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [15667](#) de 2025

Oficio DIAN [904843](#) de 2022.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021, parcialmente modificado por la Resolución 168 :

ARTÍCULO 314. REQUISITOS Y ESTUDIO DE LA SOLICITUD. <Artículo modificado por el artículo [112](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La solicitud de clasificación de cualquier interesado debe presentarse cumpliendo con los siguientes requisitos:

1. Contenido de la solicitud.

1.1. Nombre o razón social completos del solicitante, con indicación de su documento de identidad y la dirección de notificaciones.

1.2. El objeto de la petición.

1.3. Identificación de la mercancía. Descripción, nombre técnico y comercial.

1.4. Información y anexos de acuerdo al tipo de solicitud. Los anexos deben estar en idioma español con traducción oficial, cuando se encuentren en idioma diferente.

1.5. Clasificación arancelaria. Indicar subpartida arancelaria sugerida si se conoce; e indicar si la solicitud corresponde a una unidad funcional.

1.6. Cualquier información complementaria que el solicitante considere necesaria, aportar anexos fichas técnicas, catálogos, fotografías, planos, certificados de análisis de laboratorio, etc.

PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo derogado por el artículo [13](#) de la Resolución 495 de 2022> <Parágrafo modificado por el artículo [2](#) de la Resolución 168 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La verificación y/o análisis de la solicitud para la expedición de la resolución de clasificación arancelaria de cualquier interesado tendrá un valor equivalente a catorce (14) unidades de valor tributario (UVT), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Cuando se trate de la expedición de una resolución de clasificación arancelaria de una unidad funcional, el valor será de veintiocho (28) unidades de valor tributario (UVT) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El valor resultante en caso de no ser múltiplo de mil (1.000) deberá aproximarse al múltiplo de mil (1.000) más cercano.

Cada solicitud debe acompañarse con el comprobante de consignación o documento equivalente al pago. Cuando el solicitante no efectúe el pago del servicio o lo efectúe en forma incompleta, no habrá lugar al estudio de la solicitud y se dará por no presentada, en cuyo caso se informará al peticionario mediante oficio, para que si lo estima pertinente vuelva a presentar la solicitud con el llenado de los requisitos.

No se acepta la consolidación de varios pagos en un mismo comprobante de consignación o docu

equivalente.

PARÁGRAFO 2o. Cuando se actúe a través de representante o apoderado, se debe adjuntar el correspondiente poder o mandato

PARÁGRAFO 3o. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), podrá realizar reuniones técnicas con la asistencia del interesado, quien podrá asistir en compañía de un técnico especializado en la materia para que haga las precisiones sobre la información allegada a la solicitud o en respuesta del requerimiento adicional, el acta de reunión hará parte de los antecedentes de la solicitud. Esta reunión no interrumpe los términos de que trata este artículo.

PARÁGRAFO 4o. La comunicación de los requerimientos a que hace referencia el presente artículo se enviará por parte de la Coordinación del Servicio de Arancel o la dependencia que haga sus veces por correo electrónico informado por el peticionario en su solicitud.

PARÁGRAFO 5o. Cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), solicite muestra de la mercancía para efectos del estudio de la solicitud de resolución de clasificación arancelaria, el solicitante al momento de aportarla deberá indicar si requiere su devolución; de ser así la misma debe ser retirada por el solicitante, o por la persona autorizada para ello, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de expedición de la resolución o del archivo de la solicitud.

Para las muestras aportadas, sobre las cuales no se solicite devolución o que como objeto del estudio queden inservibles, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) decidirá su disposición final.

Texto modificado por la Resolución 39 de 2020:

ARTÍCULO 314. REQUISITOS Y ESTUDIO DE LA SOLICITUD. <Artículo modificado por el artículo [112](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La solicitud de clasificación arancelaria de cualquier interesado debe presentarse cumpliendo con los siguientes requisitos:

1. Contenido de la solicitud.

1.1. Nombre o razón social completos del solicitante, con indicación de su documento de identidad y la dirección de notificaciones.

1.2. El objeto de la petición.

1.3. Identificación de la mercancía. Descripción, nombre técnico y comercial.

1.4. Información y anexos de acuerdo al tipo de solicitud. Los anexos deben estar en idioma español con traducción oficial, cuando se encuentren en idioma diferente.

1.5. Clasificación arancelaria. Indicar subpartida arancelaria sugerida si se conoce; e indicar si la solicitud corresponde a una unidad funcional.

1.6. Cualquier información complementaria que el solicitante considere necesaria, aportar anexos como fichas técnicas, catálogos, fotografías, planos, certificados de análisis de laboratorio, etc.

PARÁGRAFO 1o. La verificación y/o análisis de la solicitud para la expedición de la resolución de clasificación arancelaria a petición de cualquier interesado tendrá un valor equivalente al cincuenta (50%) de un salario mínimo legal mensual vigente, incluido el Impuesto al Valor Agregado.

Cuando se trate de la expedición de una resolución de clasificación arancelaria de una unidad funcional, el valor será de un salario mínimo legal mensual vigente incluido el Impuesto al Valor Agregado. El valor resultante en cada caso deberá aproximarse al múltiplo de mil (1.000) más cercano.

Cada solicitud debe acompañarse con el comprobante de consignación o documento equivalente al pago. Cuando el solicitante no efectúe el pago del servicio o lo efectúe en forma incompleta, no habrá lugar al estudio de la solicitud y se dará por no presentada, en cuyo caso se informará al peticionario mediante oficio, para que si lo estima pertinente vuelva a presentar la solicitud con el lleno de los requisitos.

No se acepta la consolidación de varios pagos en un mismo comprobante de consignación o documento equivalente.

PARÁGRAFO 2o. Cuando se actúe a través de representante o apoderado, se debe adjuntar el correspondiente poder o mandato

PARÁGRAFO 3o. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), podrá realizar reuniones técnicas con la asistencia del interesado, quien podrá asistir en compañía de un técnico especializado en la materia para que haga las precisiones sobre la información allegada a la solicitud o en respuesta del requerimiento adicional, el acta de reunión hará parte de los antecedentes de la solicitud. Esta reunión no interrumpe los términos de que trata este artículo.

PARÁGRAFO 4o. La comunicación de los requerimientos a que hace referencia el presente artículo se enviará por parte de la Coordinación del Servicio de Arancel o la dependencia que haga sus veces por correo electrónico informado por el peticionario en su solicitud.

PARÁGRAFO 5o. Cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), solicite muestra de la mercancía para efectos del estudio de la solicitud de resolución de clasificación arancelaria, el solicitante al momento de aportarla deberá indicar si requiere su devolución; de ser así la misma debe ser retirada por el solicitante, o por la persona autorizada para ello, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de expedición de la resolución o del archivo de la solicitud.

Para las muestras aportadas, sobre las cuales no se solicite devolución o que como objeto del estudio queden inservibles, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) decidirá su disposición final.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 314. La solicitud de resolución de clasificación arancelaria de que trata el numeral 3 del artículo [304](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, bajo las siguientes condiciones y requisitos:

1. Contenido de la solicitud.

1.1. Nombre o razón social completos del solicitante, con indicación de su documento de identidad y la dirección de notificación.

1.2. El objeto de la petición.

1.3. Identificación de la mercancía. Descripción, nombre técnico y comercial.

1.4. Indicar subpartida arancelaria sugerida si se conoce; y establecer si la solicitud corresponde a

unidad funcional.

2. Anexos:

2.1. Fichas técnicas, catálogos, fotografías, planos y certificados de análisis de laboratorio.

2.2. En casos donde se actúe a través de apoderado o agencia de aduanas, se debe adicionar el correspondiente poder o mandato aduanero.

2.3. Comprobante de pago del servicio. Realizar el pago del servicio y aportar el correspondiente comprobante. No se acepta la consolidación de varios pagos en un mismo comprobante de consignación o documento equivalente.

2.4. Cualquier información complementaria que el solicitante considere necesaria aportar.

3. La solicitud de resolución de clasificación arancelaria debe presentarse para una sola mercancía. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), expedirá una resolución para un único producto o unidad funcional y contener información correcta y veraz.

El estudio de la solicitud y los anexos correspondientes serán realizados por el funcionario competente, quien verificará que la información esté completa y se hayan anexado los documentos soporte, que permitan evaluar integralmente la solicitud; de faltar información o documento soporte, o requerir información adicional o muestras de la mercancía, se requerirá al solicitante por una sola vez a través del servicio informático, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la radicación de la solicitud.

El solicitante debe aportar la información o documentación requerida, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de recibo del requerimiento, cuando responda antes de dicho término, podrá solicitar si renuncia al tiempo restante para dar respuesta. El solicitante podrá solicitar al área competente una sola vez un plazo adicional para dar respuesta, hasta por el mismo término, el cual se entenderá otorgado con la respuesta que al respecto emita dicha área.

La Subdirección de Gestión Técnica Aduanera, expedirá el correspondiente acto administrativo, dentro de los tres (3) meses siguientes, contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud cuando la misma no ha sido objeto de requerimiento. Este término se suspenderá desde la fecha de recibo del requerimiento y se reanudará a partir del día hábil siguiente a la fecha de vencimiento para dar respuesta al requerimiento, o a partir del día hábil siguiente a la fecha de renuncia al término restante para dar respuesta al requerimiento.

Contra los actos administrativos que deciden de fondo derivados del estudio de una solicitud de clasificación arancelaria, procede el recurso de apelación, ante el superior de la dependencia que emitió el acto, dentro de los términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Si como resultado del estudio de la solicitud de resolución de clasificación arancelaria de una unidad funcional, se identifican máquinas, partes o accesorios que no hacen parte de la misma, estas no se tienen en cuenta en la clasificación arancelaria para dicha solicitud.

Así mismo, si del estudio de la solicitud de resolución de clasificación arancelaria se encuentra:

a) Más de una unidad funcional o varias máquinas que no conforman una unidad funcional, o

- b) Que arancelariamente, la mercancía a clasificar no corresponde a un surtido o juego, o
- c) Más de un producto a clasificar.

En estos eventos, se oficiará al peticionario para que dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento indique la unidad funcional, máquina o producto para la cual requiere la clasificación. Si no recibe respuesta, la autoridad aduanera hará la selección y emitirá la resolución de clasificación arancelaria siempre y cuando la información se encuentre completa. Lo previsto en este inciso no suspende los términos establecidos en el artículo [305](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

Cuando el solicitante no efectúe el pago del servicio no habrá lugar al estudio de la solicitud. En otros casos se informará al peticionario mediante oficio.

En el evento de requerirse clasificación arancelaria para las demás unidades funcionales, máquinas o productos, se deberá presentar una nueva solicitud conforme al artículo [313](#) de la presente resolución y el pago de que trata este artículo.

PARÁGRAFO 1o. La verificación y/o análisis de la solicitud para la expedición de la resolución tendrá un valor equivalente al cincuenta por ciento (50%) de un salario mínimo legal mensual vigente incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Cuando se trate de la expedición de una resolución de clasificación arancelaria de una unidad funcional, el valor será de un salario mínimo legal mensual vigente incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El valor resultante en cada caso deberá aproximarse al múltiplo de mil (1.000) más cercano.

PARÁGRAFO 2o. Cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), solicite muestra de la mercancía para efectos del estudio de la solicitud de resolución de clasificación arancelaria, el solicitante al momento de aportarla deberá indicar si requiere su devolución; de ser así, la misma debe ser retirada por el solicitante, o por la persona autorizada para ello, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de expedición de la resolución o del archivo de la solicitud.

Para las muestras aportadas, sobre las cuales no se solicite devolución o que como objeto del estudio queden inservibles, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) decidirá su disposición final.



ARTÍCULO 315. DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD. <Artículo modificado por el artículo 185 de la Resolución 185 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> Se entenderá que el usuario ha desistido de la solicitud cuando no responda el requerimiento de información dentro del término establecido o cuando la información aportada no dé respuesta a lo solicitado en el requerimiento o la información esté incompleta. El solicitante también podrá desistir expresamente en cualquier estado del proceso.

Cuando se produzca el desistimiento tácito, la autoridad aduanera lo declarará y archivará la solicitud mediante acto administrativo motivado que se notificará electrónicamente conforme a lo establecido en el artículo [759](#) del Decreto número 1165 de 2019.

PARÁGRAFO 1o. Cuando se desista expresamente de su solicitud, la misma se archivará mediante comprobante emitido por el servicio informático electrónico sin que medie acto administrativo y si procede recurso alguno por tratarse de un acto de trámite. No obstante, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá continuar de oficio la actuación, si la considera necesaria por razones de interés general.

PARÁGRAFO 2o. En los eventos en que opere el desistimiento, se entenderá prestado el servicio por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y no habrá lugar a la devolución o compensación de los pagos realizados por el solicitante.

PARÁGRAFO 3o. Cuando se produzca el desistimiento, el solicitante podrá presentar una nueva solicitud con el lleno de los requisitos legales.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [16](#) de la Resolución 185 de 18 de octubre de 2024, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución número [46](#) de 2019 y el artículo [16](#) de la Resolución número 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.913 de 18 de octubre de 2024. Rige a partir del 3 de noviembre de 2024..

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [904843](#) de 2022.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 315. Se entenderá que el usuario ha desistido de su solicitud cuando no responda o no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido, solicite prórroga. El usuario también podrá desistir expresamente en cualquier estado del proceso.

Cuando se produzca el desistimiento tácito, la autoridad aduanera lo declarará y archivará la solicitud mediante acto administrativo motivado, que se notificará por correo conforme a lo establecido en los artículos [763](#) y [764](#) Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

PARÁGRAFO 1o. Cuando el usuario desista expresamente de su solicitud, la misma se archivará mediante acto administrativo y sin que proceda recurso alguno. No obstante, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), podrá continuar de oficio la actuación si la considera necesaria por razones de interés general.

PARÁGRAFO 2o. En los eventos a que hace referencia el presente artículo, se entenderá prestado el servicio por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y no habrá lugar a la devolución o compensación de los pagos realizados por el solicitante.

PARÁGRAFO 3o. Cuando se produzca el desistimiento, el solicitante podrá presentar una nueva solicitud con el lleno de los requisitos legales.



ARTÍCULO 316. UNIDADES FUNCIONALES. <Artículo modificado por el artículo [17](#) de la Resolución 185 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de la clasificación arancelaria de unidades funcionales, en el artículo [307](#) del Decreto número 1165 de 2019, se debe tener en cuenta lo previsto en la Nota Sección XVI o la Nota Legal 3 del Capítulo 90 del Arancel de Aduanas.

La solicitud de clasificación arancelaria de unidades funcionales deberá atenerse al procedimiento establecido en la presente resolución, para las solicitudes de resolución anticipada de clasificación arancelaria de unidades funcionales según corresponda. La Resolución de clasificación arancelaria de una Unidad Funcional solo será para ese importador y para la mercancía objeto de dicha Resolución.

De conformidad con lo establecido en el inciso 5o. del artículo [307](#) del Decreto número 1165 de 2019.

interesado también podrá presentar el formato de radicación de la solicitud generado por el servicio informático electrónico, en el cual se observe el número de radicado, el tipo de solicitud y la fecha, soporte de la declaración de importación.

Lo mencionado en el inciso anterior no es aplicable cuando se trate de solicitudes de resolución ante clasificación arancelaria de mercancías que no correspondan a unidades funcionales.

En el evento en que, durante el proceso de nacionalización o control posterior, se encuentre que no importó dentro del plazo establecido la totalidad de máquinas y equipos amparados en la resolución de clasificación arancelaria, el declarante deberá corregir las declaraciones de importación presentadas declarando cada máquina o equipo importado por la subpartida arancelaria que le corresponda según su propio régimen.

En los casos en que, durante el proceso de nacionalización o control posterior, se encuentren declaradas máquinas y equipos como componentes de una unidad funcional, que no estén amparados en la resolución de clasificación arancelaria de la unidad funcional, deberá presentarse declaración de corrección con o sin sanción según corresponda, declarando cada máquina y equipo que no esté amparado en la resolución de clasificación arancelaria que le corresponda a cada uno y seguir su propio régimen.

Cuando se presente como documento soporte de la declaración de importación una solicitud de clasificación arancelaria ordinaria y la subpartida arancelaria determinada en la resolución de clasificación arancelaria genere la liquidación de menores tributos aduaneros, el declarante deberá solicitar una liquidación o corrección, de conformidad con lo establecido en el artículo [101](#) del Decreto 920 de 2023 o norma que modifique o adicione.

De conformidad con lo establecido en el artículo [307](#) del Decreto número 1165 de 2019, la resolución de clasificación arancelaria de la unidad funcional será documento soporte de la declaración de importación para lo cual, en ejercicio de los controles simultáneo y posterior, deberá evaluarse junto con la totalidad de los documentos soporte a que hace referencia el artículo [177](#) del decreto en mención.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [17](#) de la Resolución 185 de 18 de octubre de 2024, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución número [46](#) de 2019 y el artículo [16](#) de la Resolución número 1165 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 52.913 de 18 de octubre de 2024. Rige a partir del 3 de noviembre de 2024..
- Inciso modificado por el artículo [113](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Notas del Editor

- En criterio del Editor, para la interpretación de este artículo, se debe tener en cuenta la modificación introducida al artículo [307](#) del Decreto 1165 de 2019 por el artículo [44](#) del Decreto 659 de 2024, 'por el cual se modifica parcialmente el Decreto [1165](#) de 2019', publicado en el Diario Oficial No. 52.76 de mayo de 2024. Entra en vigor transcurridos quince (15) días comunes contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [15667](#) de 2025

Concepto DIAN [12147](#) de 2025

Concepto DIAN [3108](#) de 2024

Oficio DIAN [904843](#) de 2022.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2029, parcialmente modificado por la Resolución 39 de 2021.

ARTÍCULO 316. Para efectos de la clasificación arancelaria referida en el artículo [307](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, se debe tener en cuenta lo previsto en la Nota 4 de la Sección la Nota legal 3 del Capítulo 90 del Arancel de Aduanas.

De conformidad con lo establecido en el párrafo del artículo [307](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, el interesado podrá presentar en reemplazo de la resolución de clasificación arancelaria una unidad funcional, el documento generado por el sistema electrónico dispuesto por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en el cual se observe el número de radicado, el tipo de solicitud y la fecha.

<Inciso modificado por el artículo [113](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente. El mencionado anteriormente no es aplicable cuando se trate de solicitudes de resolución anticipada de clasificación arancelaria.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 316. Para efectos de la clasificación arancelaria referida en el artículo [307](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, se debe tener en cuenta lo previsto en la Nota 4 de la Sección la Nota legal 3 del Capítulo 90 del Arancel de Aduanas.

De conformidad con lo establecido en el párrafo del artículo [307](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, el interesado podrá presentar en reemplazo de la resolución de clasificación arancelaria una unidad funcional, el documento generado por el sistema electrónico dispuesto por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en el cual se observe el número de radicado, el tipo de solicitud y la fecha.

Lo previsto en el párrafo del artículo [307](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019 solo aplica para las solicitudes de clasificación arancelaria a petición de cualquier interesado.



ARTÍCULO 317. PRÓRROGA PARA EL ARRIBO E IMPORTACIÓN DE LA UNIDAD FUNCIONAL. Para efectos de lo previsto en el inciso tercero del artículo [307](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, en los eventos en que se requiera prórroga del término inicialmente otorgado para el ingreso y declaración de todas las mercancías que componen la unidad funcional, el declarante deberá presentar la solicitud de prórroga ante la División de Gestión de la Operación Aduanera, o quien haya delegado, de la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas de la jurisdicción por donde se presentó y aceptó la declaración aduanera del primer envío.

Para el efecto, el declarante dentro de la solicitud además de justificar la necesidad de la prórroga deberá relacionar el número de la resolución de clasificación arancelaria, los números de las declaraciones

aduaneras de importación de las mercancías que ya fueron importadas y la relación de las mercancías encuentran pendientes de importación a la fecha de dicha solicitud. La citada dependencia podrá autorizar la prórroga mediante acto administrativo.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [3108](#) de 2024

Oficio DIAN [904843](#) de 2022.



ARTÍCULO 318. CONFIDENCIALIDAD. Todo documento o información que aporte el interés de la solicitud de la clasificación arancelaria, y señale como confidencial, no podrá ser revelado sin la autorización expresa de la persona natural o jurídica, representante legal o apoderado, según el caso, salvo las excepciones previstas en la ley.

No se podrá solicitar confidencialidad sobre la información que sea de dominio público, contenida en empaques, hojas de seguridad, fichas técnicas, página web del productor, solicitante y similares.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [904843](#) de 2022.



ARTÍCULO 319. NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA. <Artículo modificado por el artículo [114](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La notificación procederá conforme a lo establecido en el artículo 763 del Decreto 1165 de 2019. En el evento en que no sea posible llevar a cabo esta notificación se notificará conforme los artículos [763](#) y [764](#) del citado decreto. Una vez en firme, la resolución de clasificación arancelaria será publicada en el Diario Oficial, para que pueda surtir efectos a terceros.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [114](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [15667](#) de 2025

Oficio DIAN [904843](#) de 2022

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 319. La notificación procederá conforme a lo establecido en los artículos [763](#) y [764](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, una vez en firme, la resolución de clasificación arancelaria será publicada en el Diario Oficial, para que pueda surtir efectos a terceros.



ARTÍCULO 320. TRÁMITE MANUAL. Para el caso del trámite de las resoluciones de clasificación arancelaria a petición de particular o cualquier interesado, cuando se declare contingencia en el servicio informático electrónico, el usuario deberá presentar físicamente la solicitud en el formato que dispone la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), acompañada

documentos anexos correspondientes y presentarla ante la dependencia competente, cumpliendo con las demás condiciones establecidas en la presente resolución.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [904843](#) de 2022.

CAPÍTULO 3.

ORIGEN DE LAS MERCANCÍAS.



ARTÍCULO 321. DECLARACIÓN JURAMENTADA DE ORIGEN. De conformidad con lo establecido en el artículo [312](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, la declaración juramentada de origen puede ser presentada por:

1. El productor del bien, o

2. El exportador del bien, cuando:

2.1. Se trate de productos del sector agropecuario, pesca, acuicultura que califiquen como totalmente obtenidos de conformidad con lo señalado en los acuerdos comerciales, siempre y cuando conserve registros y documentos que demuestren que la mercancía califica como originaria, de conformidad con lo establecido en los acuerdos comerciales y en el artículo [317](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

2.2. Corresponda a productos de elaboración artesanal que califiquen como totalmente obtenidos, e insumos a partir de materias vegetales o arcilla, siempre y cuando conserve los registros y documentos que demuestren que la mercancía califica como originaria, de conformidad con lo establecido en los acuerdos comerciales y en el artículo [317](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

2.3. El proceso de producción se efectúe mediante contrato de maquila y el exportador es el contratista que suministre los materiales para producir el bien y participe en el proceso productivo, siempre y cuando conserve los registros y documentos que demuestren que la mercancía califica como originaria, de conformidad con lo establecido en los acuerdos comerciales y en el artículo [317](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

3. Las empresas ensambladoras de vehículos automotores establecidas en territorio colombiano para la obtención de certificados de origen que amparen los vehículos automotores señalados en el Anexo 1 del Convenio de Complementación en el Sector Automotor de la Comunidad Andina que se ensamble para la comercialización en el mercado subregional.

La declaración juramentada de origen debe ser presentada a través del servicio informático electrónico de origen, por parte del representante legal del productor, exportador o a través de mandatario y lo habilitará automáticamente para expedir certificados de origen. Lo anterior sin perjuicio de las verificaciones posteriores que pueda realizar la autoridad aduanera.

Una vez presentada la declaración juramentada de origen por parte del productor y este no sea quien expone el producto, deberá autorizar al exportador a través del servicio informático electrónico de origen de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Una vez autorizado, el sistema generará una declaración juramentada de origen de manera simplificada que habilitará al exportador para presentar las solicitudes de expedición de certificados de origen ante la

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

PARÁGRAFO 1o. La declaración juramentada de origen deberá estar vigente al momento de la exportación de una declaración de origen o declaración en factura expedida por un exportador en el marco de los acuerdos comerciales que establezcan este tipo de prueba de origen.

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo modificado por el artículo [115](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo es el siguiente:> Los solicitantes de una autorización como exportador autorizado y los exportadores autorizados deberán tener una declaración juramentada de origen por cada producto, en la que se incluyan únicamente los criterios de origen para los acuerdos que contemplen la figura del exportador autorizado.

Notas de Vigencia

- Parágrafo modificado por el artículo [115](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

PARÁGRAFO 2o. Los exportadores autorizados deberán tener una declaración juramentada de origen por cada producto, en la que se incluyan únicamente los criterios de origen para los acuerdos que contemplen la figura del exportador autorizado.

PARÁGRAFO 3o. Las planillas A y B de calificación de material originario de la subregión a que se refiere el artículo 10 de la Resolución número 336 de la Comunidad Andina que presenten las empresas fabricantes de autopartes harán las veces de declaración juramentada de origen cuando se incorporen o vayan a incorporarse en los vehículos automotores señalados en el Anexo 1 del Convenio de Complementación del Sector Automotor de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el Anexo de la Resolución número 336 de la Comunidad Andina antes del 31 de octubre de cada año, a la Coordinación de Servicio de Origen de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera, quien deberá calificar el origen de los materiales cuando cumplan con las normas de origen vigentes o proceder a su devolución en caso contrario dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de las planillas.

Concordancias

Circular DIAN [9](#) de 2022.



ARTÍCULO 322. VIGENCIA DE LA DECLARACIÓN JURAMENTADA DE ORIGEN. La declaración juramentada de origen tendrá una vigencia de dos (2) años a partir de la fecha de presentación en el sistema informático electrónico de origen de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sin perjuicio de lo señalado en los acuerdos comerciales en vigor para Colombia.

No obstante, si antes de dicho plazo se presentan cambios en el producto, el proceso de producción o los materiales utilizados, criterios de origen aplicables, se debe presentar una nueva declaración juramentada de origen.

PARÁGRAFO 1o. La vigencia de la declaración juramentada de origen que ampare vehículos automotores bajo el marco del convenio de complementación en el sector automotor de la Comunidad Andina será de diciembre de cada año.

PARÁGRAFO 2o. La vigencia de las planillas A y B de calificación de material originario de la subregión

que se refiere el artículo 10 de la Resolución número 336 de la Comunidad Andina será de un (1) a partir de la fecha de calificación; no obstante, deberá actualizarse por parte del fabricante del material cuando se produzcan cambios en la información de las mismas, que afecte la calificación de origen.



ARTÍCULO 323. CANCELACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURAMENTADA DE ORIGEN La información contenida en una declaración juramentada de origen podrá ser verificada en cualquier momento por parte de la Coordinación del Servicio de Origen o de las Divisiones de Gestión de la Operación Aduanera de las Direcciones Seccionales de Aduanas o Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas con competencia para expedir certificados de origen. La verificación puede implicar la solicitud de información al productor o la realización de visitas a las instalaciones industriales.

Si como resultado de la verificación se encuentra que la información suministrada en la declaración juramentada de origen no permite determinar la calificación de origen o el producto no cumple con las normas de origen de los acuerdos comerciales en vigor para Colombia, la autoridad aduanera, cancelará la declaración juramentada de origen en el servicio Informático Electrónico e informará al productor o exportador los motivos de tal decisión.

Si el productor o exportador, manifiesta su inconformidad con la decisión de cancelación de la declaración juramentada de origen demostrando el cumplimiento de los criterios de origen para su producto, la autoridad aduanera reactivará en el servicio informático electrónico la declaración juramentada cancelada. Si la decisión de cancelación fue por información insuficiente, el productor o exportador deberá presentar una nueva declaración juramentada en los términos establecidos en la presente resolución.

También procederá la cancelación de la declaración juramentada de origen como resultado de un procedimiento de verificación de origen de mercancías exportadas, cuando no se haya demostrado que la mercancía que ampara califica como originaria.

La cancelación de declaraciones juramentadas de origen de exportadores autorizados solo podrá realizarse por parte de la Coordinación del Servicio de origen en el marco de un proceso de verificación de obligaciones y mantenimiento de requisitos del exportador autorizado.

El productor, exportador o exportador autorizado podrá cancelar sus declaraciones juramentadas de origen cuando existan cambios en las condiciones de producción de la mercancía.



ARTÍCULO 324. RESPONSABILIDAD DE LOS PRODUCTORES Y EXPORTADORES. <A partir del 1 de mayo de 2021, modificado por el artículo [116](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Los productores y exportadores que presenten una declaración juramentada de origen son responsables del cumplimiento de las normas de origen establecidas en el respectivo acuerdo comercial, de la veracidad de la información registrada en la misma, y de la conservación de los registros contables y demás documentos que demuestren que la mercancía es originaria, por el término establecido en el respectivo acuerdo comercial.

En el evento en que el acuerdo comercial no lo contemple, la información de que trata en el inciso anterior debe conservarse mínimo por cinco (5) años.

Los documentos que demuestren el carácter originario de la mercancía deberán reflejar la trazabilidad de las materias primas empleadas, la información técnica necesaria para verificar la clasificación arancelaria de los materiales y productos, los soportes de producción en relación con los consumos de los materiales, la estructura de costos y gastos del producto, los registros de pagos de costos y gastos, los documentos de importación y soportes de origen de los materiales, los registros de ingresos y salidas de materiales.

procesamiento fuera de las instalaciones del productor, los contratos de maquila, y cualquier documento fundamente la información registrada en la declaración juramentada.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [116](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 324. Los productores y exportadores que presenten una declaración juramentada de son responsables del cumplimiento de las normas de origen establecidas en el respectivo acuerdo comercial, de la veracidad de la información registrada en la misma, y de la conservación de los registros contables y demás documentos que demuestren que la mercancía es originaria, por el término establecido en el respectivo acuerdo comercial.

Los documentos que demuestren el carácter originario de la mercancía deberán reflejar la trazabilidad de las materias primas empleadas, la información técnica necesaria para verificar la clasificación arancelaria de materiales y productos, los soportes de producción en relación con los consumos de los materiales, la estructura de costos y gastos del producto, los registros de pagos de costos y gastos, los documentos de importación y soportes de origen de los materiales, los registros de ingresos y salidas de materiales, los contratos de procesamiento fuera de las instalaciones del productor, los contratos de maquila, y cualquier documento que fundamente la información registrada en la declaración juramentada.



ARTÍCULO 325. EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE ORIGEN. El exportador podrá solicitar la expedición de un certificado de origen por autoridad competente, a través del Servicio Informático Electrónico de origen de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y para el efecto deberá adjuntar la factura comercial y los demás documentos que disponga en el respectivo acuerdo comercial.

Cuando se trate de certificados de origen digitales expedidos en el marco de los acuerdos comerciales, si los dispongan, el funcionario competente de la División de Gestión de Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas o de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas o quien haga sus veces, expedirá el certificado de origen digitalmente, el cual puede ser consultado por el exportador y por la autoridad competente del país importador en el sistema dispuesto para tal fin.

Para el caso de los certificados de origen físicos, el funcionario competente firmará y expedirá el certificado de origen en forma física, el cual debe ser reclamado por el exportador y firmado por este.

PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo modificado por el artículo [117](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de interpretar la definición del concepto de prueba de origen contenida en los textos de los acuerdos comerciales y en el artículo [3o](#) del Decreto 1165 de 2019, entiéndase el Certificado de Origen como uno de los documentos que permiten calificar a una mercancía como originaria, para acceder a un tratamiento arancelario preferencial, en el marco de un acuerdo comercial.

Para la expedición de un certificado de origen para bienes automotores en el marco del Convenio de Complementación del sector automotor de la Comunidad Andina, de conformidad con el artículo 9o de la Resolución 336 de enero 12 de 2000, de la Secretaría General de la Comunidad Andina se deberá adoptar el formato que establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

(DIAN) que suple la factura comercial.

Notas de Vigencia

- Parágrafo modificado por el artículo [117](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

PARÁGRAFO 1o. Para la expedición de un certificado de origen para bienes automotores en el marco del Convenio de Complementación del Sector Automotor de la Comunidad Andina, de conformidad con el artículo 9o de la Resolución número 336 de la Secretaría General de la Comunidad Andina se deberá adjuntar el formato que establezca la Dirección de Impuestos Nacionales que suple la factura comercial.

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo modificado por el artículo [117](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En aquellos eventos en que la factura comercial esté expedida en moneda diferente al dólar de los Estados Unidos de América, al momento de presentar la solicitud del certificado de origen, se deberá diligenciar la casilla correspondiente en dólares de los Estados Unidos de América, utilizando la tasa de cambio vigente a la fecha de la factura comercial de conformidad con las fuentes establecidas en el artículo [15](#) del Decreto 1165 de 2019.

Notas de Vigencia

- Parágrafo modificado por el artículo [117](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

PARÁGRAFO 2o. En aquellos eventos en que la factura comercial esté expedida en moneda diferente al dólar de los Estados Unidos de América, al momento de presentar la solicitud del certificado de origen se deberá diligenciar la casilla correspondiente en dólares de los Estados Unidos de América, utilizando la tasa o tipo de cambio vigente a la fecha de la factura comercial.

PARÁGRAFO 3o. El exportador podrá solicitar ante la dependencia competente de la División de Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas o de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas o quien haga sus veces Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que expidió el certificado de origen en el formato establecido para el efecto, la misma en los siguientes casos: pérdida, no embarque de la mercancía o error de la información en el mismo, siempre que no haya sido utilizado para solicitar trato arancelario preferencial en el momento de la importación.

Cuando se trate de un certificado de origen digital expedido en el marco de los acuerdos comerciales, lo dispongan, se deberá enviar la solicitud al buzón designado por el área competente, adjuntando el formato y si hay lugar a ello.

Para el caso de los certificados de origen físicos, se deberá enviar la solicitud a la División de Gestión Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas o de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas, o quien haga sus veces que expidió el certificado de origen, adjuntando, en el caso de pérdida, el formato.

denuncia respectiva y en el evento de no embarque de la mercancía o de error en la información reglados los dos (2) originales del certificado expedido y el mandato si hay lugar a ello.

En todos los casos se deberá informar al exportador al correo electrónico informado en la solicitud, anuló o no el certificado respectivo, indicando las razones cuando no proceda la anulación.

Concordancias

Circular DIAN [9](#) de 2022.



ARTÍCULO 326. CERTIFICADO DE ORIGEN A POSTERIORI. La División de Gestión de Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas o de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), quien haga sus veces de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), podrá emitir un certificado de origen después de la exportación de los productos, cuando el comercio internacional así lo prevea.

Para tal efecto, el exportador según el caso deberá:

1. Presentar ante la División de Gestión de Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas o de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales, o quien haga sus veces solicitud escrita en la que indique el número y fecha de la declaración de exportación de los productos a los cuales se refiere el certificado de origen, y señalar las razones que justifiquen su solicitud, o
2. Presentar ante la dependencia competente solicitud escrita en la que indique número y fecha del certificado de origen que no fue aceptado, adjuntando el documento mediante el cual la autoridad aduanera del país importador cuestionó el certificado de origen.

En el certificado de origen expedido deberá consignarse la expresión o frase indicada en el acuerdo comercial correspondiente.



ARTÍCULO 327. DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE ORIGEN. Para los acuerdos comerciales de libre comercio, el exportador podrá solicitar a través del Servicio Informático Electrónico de origen el duplicado de un certificado de origen en caso de hurto, pérdida o destrucción, adjuntando una solicitud escrita dirigida a la División de Gestión de Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas o de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales, o quien haga sus veces de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que expidió el certificado de origen respectiva denuncia, la factura comercial y los demás documentos que disponga el respectivo acuerdo comercial.

Para el efecto, el funcionario competente emitirá un certificado de origen con la fecha del certificado original y el número consecutivo que genere el sistema.

En el duplicado del certificado de origen deberá consignarse la expresión o frase indicada en el acuerdo comercial correspondiente.



ARTÍCULO 328. RECTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE ORIGEN. El exportador podrá solicitar por escrito a la División de Gestión de Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas o de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales, o quien haga sus veces de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que expidió el certificado de origen, la rectificación del mismo, cuando la autoridad aduanera del país de importación lo rechace, anexando el documento de rechazo.

mediante el cual la autoridad aduanera del país importador cuestionó el certificado de origen.

En estos casos, el funcionario competente deberá revisar si procede realizar la rectificación del certificado de origen, previa verificación de lo señalado por el país importador y siempre que la mercancía califique originaria en el marco del Acuerdo Comercial correspondiente. En este evento, se deberá expedir un certificado de origen rectificatorio, que deberá contener la enmienda, el número y la fecha del certificado de origen que se está rectificando y la firma e identificación de quien la expide o un certificado de origen que reemplace al anterior, salvo los eventos en los cuales el acuerdo comercial contenga disposición específica.



ARTÍCULO 329. CERTIFICADO DE ORIGEN DE REEXPORTACIÓN. Para efectos de lo dispuesto en el artículo [13](#) de la Decisión 416 de la Comunidad Andina, un exportador que vaya a reexportar mercancía originaria de otro País Miembro de la Comunidad Andina que se encuentre en libre disposición de circulación a otro País Miembro podrá solicitar la expedición de un certificado de origen a través del Servicio Informático Electrónico de origen, adjuntando carta de solicitud, el certificado de origen vigente emitido en el país de producción y la factura comercial.

El certificado de origen expedido deberá contener la mención "Reexportación".



ARTÍCULO 330. CUPOS DE EXPORTACIÓN DE ORIGEN BAJO EL MARCO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES. Para la asignación de los cupos de origen bajo el marco de los acuerdos comerciales suscritos por Colombia cuya administración es de competencia de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y corresponda al mecanismo "Primero en tiempo, primero en derecho", el declarante o la agencia de aduanas deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. Asignación del cupo y autorización del certificado de origen. El declarante o agencia de aduanas deberá solicitar el certificado de origen y cupo en la División de Gestión de Operación Aduanera, o quien lo autorice, de la Dirección Seccional con jurisdicción en donde se llevará a cabo la exportación.

El certificado de origen deberá indicar la cantidad correspondiente al cupo solicitado.

Recibida la solicitud, el funcionario competente la remitirá al buzón cuposorigen@ dian.gov.co, administrado por la Coordinación del Servicio de Origen de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera, dependencia que a más tardar al día siguiente de recibida la solicitud, a través del buzón señalado, deberá autorizar el cupo solicitado, de acuerdo a la disponibilidad que se tenga. Una vez autorizado el cupo, se expedirá el certificado de origen por la parte de la Dirección Seccional.

La solicitud de autorización de embarque debe tener las siguientes características: tipo de embarque, datos definitivos al embarque, en la casilla preferencia arancelaria señalar el código del acuerdo, en el tipo de documento seleccionar certificado de origen, en la casilla número de documento registrar el número de aprobación del certificado de origen y señalar la subpartida arancelaria sujeta a cupos de exportación.

2. Utilización del cupo. A partir de la fecha de expedición del certificado de origen, el declarante o la agencia de aduanas contará con 45 días calendario para informar a la División de Gestión de Operación Aduanera y a la Dirección Seccional que expidió el certificado de origen, con copia al buzón cuposorigen@dian.gov.co, el número de la declaración de exportación que ampare el cupo total de mercancías señalado en el certificado de origen, indicando el número del certificado de origen mediante el cual se le asignó el cupo. El consumo del cupo será efectivo con la declaración de exportación.

Cuando dentro del término contemplado en el artículo [375](#) de la presente resolución no se efectúe el embarque de la mercancía, el exportador deberá solicitar la cancelación del certificado de origen.

correspondiente ante la División de Gestión de Operación Aduanera de la Dirección Seccional que certificado de origen. En este caso se restituye la cantidad sin utilizar al saldo del cupo pendiente de asignación.

PARÁGRAFO 1o. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a través del portal web institucional publicará la información actualizada sobre la utilización del cupo.

PARÁGRAFO 2o. En el evento de no encontrarse disponible el buzón cuposorigen@bian.gov.co y tecnologías, las Direcciones Seccionales remitirán la información a la Coordinación del Servicio de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera, por el medio más expedito.



ARTÍCULO 331. NORMAS DE ORIGEN NO PREFERENCIAL. Las normas de origen no preferencial que trata el artículo [319](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, tienen por objeto determinar si las mercancías son originarias del país de origen declarado en una declaración aduanera de importación tratándose de productos sujetos a medidas de defensa comercial.

Los productos para los que aplican las normas de origen no preferencial deberán cumplir con la regla de origen específica establecida en la norma que impone la medida, cualquiera que sea el país de origen declarado.



ARTÍCULO 332. CERTIFICACIÓN DE ORIGEN NO PREFERENCIAL. Para los productos sujetos a las normas de origen no preferencial, cualquiera que sea el país de origen declarado se deberá presentar como soporte de la declaración aduanera de importación, el original de la certificación de origen no preferencial, expedida y firmada por el importador ubicado en Colombia, y deberá contener como mínimo la siguiente información:

1. Datos del productor, del exportador y del vendedor (nombre o razón social, dirección, ciudad, país y correo electrónico).
2. Datos del importador (nombre o razón social, dirección, ciudad, país y correo electrónico).
3. Subpartida arancelaria de los bienes de acuerdo con el Sistema Armonizado.
4. Descripción de las mercancías de tal manera que puedan identificarse en el momento de la importación en Colombia.
5. Peso neto y cantidad en la unidad comercial de los bienes certificados.
6. Número y fecha de la factura comercial emitida por el productor y/o exportador domiciliado en el país de origen. Cuando el vendedor de la mercancía a Colombia no se encuentre domiciliado en el país de origen deberá constar adicionalmente, el número y fecha de la factura que este emite.
7. Declaración bajo la gravedad del juramento, en la cual manifieste:
 - 7.1. País de origen de la mercancía y regla de origen aplicada, cuando a ello hubiere lugar.
 - 7.2. Que acepta su responsabilidad respecto a la veracidad y exactitud de la información que contiene el certificado de origen.
 - 7.3. El compromiso de obtener y poner a disposición de la autoridad aduanera la información y los

documentos para sustentar la certificación y de conservarlos por cinco (5) años a partir de la fecha de emisión de la certificación.

8. Firma de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica importadora.

La validez de una certificación de origen no preferencial será de un (1) año, contado a partir de la fecha de expedición.

El importador que expida una certificación de origen no preferencial debe garantizar la obtención y presentación a la autoridad aduanera de todos los registros y documentos necesarios para demostrar que la mercancía califica como originaria del país declarado, incluyendo los relacionados a la adquisición, producción, costos de producción y clasificación arancelaria de la mercancía y los relativos a la adquisición, producción, costos de producción y clasificación arancelaria y origen de los materiales e insumos.

PARÁGRAFO. La certificación de origen no preferencial deberá expedirse antes de la presentación de la declaración de importación.



ARTÍCULO 333. EXCEPCIONES A LA PRESENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE ORIGEN NO PREFERENCIAL. No será exigible la certificación de origen no preferencial prevista en la presente resolución, en los siguientes casos:

1. Cuando las mercancías sean originarias del país al que aplican las medidas de defensa comercial.
2. Cuando se trate de mercancía sujeta a una medida de defensa comercial, que se importe de un país diferente al que le aplica la medida, y para la cual se solicite trato arancelario preferencial, con función en lo establecido en un acuerdo comercial en vigor para Colombia y se presente para el efecto una certificación de origen preferencial válida en el marco del mismo.



ARTÍCULO 334. TRÁMITE DE LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA DE SUSPENSIÓN DEL TRATO ARANCELARIO PREFERENCIAL. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.112 del 22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 334. El exportador, productor o importador al que por medio de una resolución de determinación de origen de mercancías importadas se haya impuesto una medida de suspensión del arancelario preferencial de que trata el numeral 4 del artículo [697](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019 podrá solicitar el levantamiento de la medida mediante solicitud escrita a la Coordinación de Verificación de Origen de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera de la Dirección de Gestión Aduanera de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIANE) aportando los documentos, registros e información que sustenten el carácter originario de los bienes afectados por la medida, para lo que se adelantará un procedimiento de verificación de origen de conformidad con lo establecido en el artículo [697](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019 que corresponda.

ARTÍCULO 334-1. RESTABLECIMIENTO DE LA FACULTAD DE CERTIFICAR EL ORIGEN DE UNA MERCANCÍA. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.622 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Artículo adicionado por el artículo [118](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto adicionado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 334-1. <Artículo adicionado por el artículo [118](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo es el siguiente:> Para efectos de restablecer la facultad de certificar el origen de una mercancía para la cual se determinó que no calificaba como originaria en el marco de un acuerdo comercial o Sistema General de Preferencias, el exportador ajustará su proceso productivo, presentará una nueva declaración juramentada de origen y deberá solicitar a la Coordinación de Verificación de Origen que adelante el proceso de verificación de origen de conformidad con lo establecido en el artículo [698](#) del Decreto 1165 de 2019, en lo que corresponda, adjuntando las pruebas que permitan determinar que la mercancía producida en Colombia y que los materiales utilizados en su fabricación son originarios o cumple la regla específica de origen establecida en el acuerdo.

Una vez la Coordinación de Verificación de Origen establezca que la mercancía califica como originaria, deberá informar a la Coordinación del Servicio de Origen para que se comuniquen a las Direcciones Seccionales con competencia para expedir certificados de origen que se ha reestablecido la facultad de certificar el origen de la mercancía en cuestión para el acuerdo comercial de que se trate.

CAPÍTULO 4.

VALOR EN ADUANA DE LAS MERCANCÍAS IMPORTADAS.

SECCIÓN 1.

ASPECTOS RELATIVOS A LA DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR.



ARTÍCULO 335. FORMULARIO DE LA DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR. <Artículo modificado por el artículo [119](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Para el caso previsto en el artículo [325](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la declaración andina del valor se presentará en el formulario prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La declaración andina del valor debe diligenciarse en forma completa, imprimirse, firmarse y presentarse como documento soporte de la declaración de importación que corresponda.

Tratándose de un Operador Económico Autorizado en el tipo de usuario importador, que deba presentar la declaración andina del valor, podrá hacerlo en medio magnético utilizando el diseño y la información prevista en el formulario oficial. La declaración andina del valor así presentada se entenderá firmada por el correspondiente Operador Económico Autorizado, en su condición de importador.

En todo caso para el diligenciamiento del respectivo formulario se deberán tener en cuenta los lineamientos establecidos en el [Anexo 9](#) de esta resolución.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [119](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 335. Para efectos de lo previsto en el artículo [325](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, la declaración andina del valor se presentará a través de los servicios informáticos electrónicos en el formulario prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

PARÁGRAFO. Cuando de conformidad con lo previsto en el artículo [30](#) de esta resolución, por trámite manual, la declaración andina del valor deberá presentarse en el formulario prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el cual debe diligenciarse en forma completa, imprimirse, firmarse y presentarse como documento soporte de la declaración de importación que corresponda.

Tratándose de usuarios que ostenten la calidad de UAP y ALTEX que a su vez tengan la calidad de grandes contribuyentes, podrán presentar la declaración andina del valor en medio magnético utilizando el diseño y la información prevista en el formulario oficial. La declaración andina del valor así presentada se entenderá firmada por el correspondiente usuario aduanero permanente o usuario al exportador en su condición de importador.

En todo caso para el diligenciamiento del respectivo formulario se deberán tener en cuenta los lineamientos establecidos en el Anexo 9 de esta resolución.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. En virtud de lo previsto en el inciso primero del presente artículo, mientras se implementa el formulario electrónico, la declaración andina del valor debe seguirse presentando en el formulario 560, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Anexo 9 de esta resolución.

ARTÍCULO 336. CONTENIDO Y DILIGENCIAMIENTO DE LA DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR. <Artículo modificado por el artículo [120](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es siguiente:> De conformidad con lo previsto en el artículo [326](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2007, la declaración andina del valor deberá diligenciarse en forma completa y exacta, con la información requerida en el formulario de acuerdo con las condiciones y circunstancias de la transacción comercial y los documentos que la soportan.

Por ser la declaración andina del valor un documento soporte de la declaración de importación inicial, de corrección, de legalización o de la modificación de la declaración de importación, una vez diligenciada, el valor en aduana, la información pertinente deberá trasladarse a las correspondientes casillas de las citadas declaraciones, según corresponda.

En el diligenciamiento del formulario de la declaración andina del valor deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

1. En cada declaración andina del valor pueden declararse las mercancías que correspondan a las subarancelarias que contenga la declaración de importación, siempre que estén respaldadas por una sola factura comercial.
2. Deben diligenciarse todas las casillas de la declaración andina del valor, siempre que se pueda aplicar el Método del Valor de Transacción.

Cuando el Método del Valor de Transacción no pueda ser aplicado, no se diligencian los datos relativos a la "Determinación del valor en aduana" del formulario.

3. La descripción de la mercancía a detallar en cada ítem debe ser por producto, indicando las características relativas a su tipo, clase, modelo, referencia, marca, año de fabricación, estado, unidad comercial, cantidad, valor facturado, entre otras características.

No será necesario consignar los números de seriales utilizados por algunos fabricantes para la identificación individual de algunas mercancías, a menos que se trate de vehículos, en cuyo caso deberá anotarse el Número de Identificación Vehicular (VIN).

Cuando se trate de empresas que desarrollen siempre la misma actividad, con importaciones que conllevan multiplicidad de referencias en una misma declaración de importación, a efectos de determinar el valor en aduana, se podrán agrupar mercancías similares por rangos de productos y promedios de precios, si que hayan sido suministradas por el mismo proveedor y la diferencia de precio entre una y otra referencia supere el 25%.

4. Una vez diligenciada en su totalidad la descripción de la mercancía en forma desagregada por ítem, continuarse en el renglón siguiente con la descripción correspondiente para el segundo ítem, manteniendo el orden de los ítems cuando se pase a las casillas destinadas a nombre comercial, marca comercial, tipo de mercancía, entre otras que exige la sección "Descripción de la mercancía" del formulario.

Si el espacio disponible para la descripción de la mercancía no es suficiente, podrán utilizarse cuantas casillas adicionales del formulario de la declaración andina del valor se requieran.

5. En la casilla del "Precio FOB unitario USD" deberá consignarse el precio unitario en dicho término. Si el precio unitario se ha negociado en términos de entrega diferentes, se harán las estimaciones necesarias para consignarlo en el término indicado.

Se podrán utilizar tantas cifras decimales cuantas resulten del cálculo anterior, que permitan obtener

mayor exactitud en relación con el precio total declarado por la negociación.

En los casos de importaciones de mercancías transportadas por vía diferente a la marítima, en lugar término FOB, podrá consignarse en esta casilla el importe unitario facturado en condiciones de entrega sin perjuicio de incluir en el valor en aduana que se determine, todos los gastos que ocasionó el traslado de la mercancía desde el sitio de origen, hasta el lugar de importación en Colombia.

Este hecho será igualmente válido para el diligenciamiento de la casilla del "Valor FOB USD" de la declaración de importación.

6. Cuando se aplique el Método del Valor de Transacción, el valor consignado en la casilla "Valor de transacción declarado" de la declaración andina del valor, deberá llevarse a la casilla "Valor aduana" de la declaración de importación.

7. La declaración andina del valor podrá ser diligenciada y firmada por el importador de la mercancía o por la Agencia de Aduanas, que en este caso actuará en nombre y por encargo del importador. Cuando el importador es una persona jurídica que actúa directamente, la declaración deberá ser firmada por el representante legal de la misma, o su apoderado o mandatario debidamente constituido para el efecto. En todo caso deberá actuar en virtud de un mandato con representación.

Además de los aspectos anteriores, deberán tenerse en cuenta los consignados en el Instructivo para el diligenciamiento del formulario respectivo y en la Cartilla de diligenciamiento.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [120](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 336. CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR. De conformidad con lo previsto en el artículo [326](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, la declaración del valor deberá diligenciarse en forma completa y exacta, con la información requerida en el formulario de acuerdo con las condiciones y circunstancias de la transacción comercial y los documentos que la soportan.

La declaración andina del valor debe contener la siguiente información:

1. Información del declarante.
2. Información general indicando: concepto de la declaración; si la forma de presentación es normal o provisional; el número de la declaración andina del valor objeto de corrección y la causal, cuando se trate de corrección; cuando sobre la mercancía se haya emitido resolución anticipada de criterios de valoración y/o resolución de ajustes de valor permanente, se deberá indicar el número y fecha de las mismas.
3. La declaración andina del valor podrá corresponder a los siguientes conceptos:
 - 3.1. Inicial. La que se elabora por primera vez y posteriormente es asociada a una declaración de importación como documento soporte.

También la declaración andina del valor será inicial, cuando:

3.1.1. En la diligencia de inspección aduanera o posterior al levante de la mercancía, se encuentra declaración andina del valor no se presentó estando obligado a ello.

3.1.2. En la diligencia de inspección aduanera o posterior al levante de la mercancía, se encuentra declaración andina del valor no corresponde con la información de la declaración de importación entendiéndose como tal, cuando confrontados los datos de la declaración andina del valor, estos corresponden con la información contenida en los documentos soportes o justificativos del valor de declaración de importación.

3.2. Corrección. Es la que corrige una declaración andina del valor ya asociada a una declaración de importación.

4. Información de los demás intervinientes en la negociación: el comprador, vendedor/proveedor intermediario de la negociación.

5. Datos de la transacción comercial: número y fecha de factura y/o documento soporte de la negociación; valor total de la negociación en la moneda que corresponda; condiciones de entrega; de entrega; país de entrega; lugar de importación; negociación; forma y medio de pago; forma de naturaleza de transacción; indicar si se negoció un tipo de cambio fijo y en caso afirmativo el valor tipo de cambio; país de embarque y de compra.

6. Requisitos para determinar la aplicación del método del valor de transacción.

7. Totales en dólares de los Estados Unidos (USD) de los valores declarados: Valor FOB, gastos transporte, costos de seguro y otros gastos; precio pagado o por pagar; adiciones; deducciones; y transacción/valor en aduanas declarado.

8. Determinación del valor en aduana: Por cada una de las subpartidas arancelarias se deben detallar elementos conformantes del valor en aduanas en dólares de los Estados Unidos (USD) de América partir del precio realmente pagado o por pagar, los ajustes por adiciones del artículo 8o del Acuerdo sobre Valoración de la OMC y las deducciones a que haya lugar. Cuando cualquiera de los valores incluidos esté en una moneda diferente al dólar de los Estados Unidos de América (USD), se debe indicar la moneda y tipo de cambio que corresponda.

Cuando se haya indicado en el numeral 2 del presente artículo, que el valor en aduana no pueda determinarse en forma definitiva, la condición de provisionalidad del valor en aduana declarado debe indicarse en la declaración andina del valor, utilizando para el efecto las casillas relativas a la naturaleza de la transacción y carácter estimado de los ajustes de que tratan los literales a) i), c) y d) del numeral del artículo 8o del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.

9. Descripción de la mercancía: Por cada uno de los productos se debe indicar subpartida arancelaria; país de origen; unidad comercial, cantidad, valor unitario y valor total FOB USD; y descripción, informando cuando proceda el nombre, marca comercial, tipo, clase, modelo, año de fabricación, y demás características que permitan individualizar la mercancía.

No será necesario consignar los números de seriales utilizados por algunos fabricantes para la identificación individual de algunas mercancías.

En los eventos en los que el valor de la factura comercial o el documento que acredite la operación de comercio, no esté expresado en términos FOB, el declarante deberá realizar las operaciones neces

para adecuarlo a este término.

10. Nombre e identificación de la persona que firma la declaración.

PARÁGRAFO transitorio: Mientras se implementa el formulario electrónico, no será exigible la información contenida en el presente artículo, por lo que, para el diligenciamiento de la declaración andina del valor deberá continuarse con lo previsto en el formulario 560 y en las instrucciones para el diligenciamiento de este formulario. En la descripción no será necesario consignar los números de seriales utilizados por los fabricantes para la identificación individual de algunas mercancías.



ARTÍCULO 337. PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR. <Artículo modificado por el artículo [121](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo excepciones previstas en el artículo [327](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, toda declaración de importación inicial, de corrección, de legalización o modificación, debe acompañarse de la respectiva declaración andina del valor junto con los documentos justificativos de que trata el artículo [330](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, cuando sean exigibles.

Al momento de presentar la declaración andina del valor, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Una declaración andina del valor solo debe corresponder a una factura o documento que acredite operación de comercio, así la declaración de importación incluya mercancía de varias facturas.
2. Los documentos justificativos del valor en aduana, deben aportarse junto con la declaración andina del valor, al momento de presentar la declaración de importación correspondiente.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [121](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 337. Salvo las excepciones previstas en el artículo [327](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, toda declaración de importación inicial, de corrección, de legalización o modificación, debe acompañarse de la respectiva declaración andina del valor inicial o corregida junto con los documentos justificativos de que trata el artículo [330](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, cuando sean exigibles.

Al momento de presentar la declaración andina del valor, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Condiciones.
 - 1.1. Una declaración andina del valor solo debe corresponder a una factura o documento que acredite operación de comercio, así la declaración de importación incluya mercancía de varias facturas.
 - 1.2. Una declaración andina del valor solo podrá asociarse a una declaración de importación.
 - 1.3. Si en la declaración andina del valor se establece que no es posible valorar por el método de transacción, la sección a que hace referencia el numeral 8 del artículo [336](#) de la presente resolución se diligenciará.

1.4. Cuando el tipo de cambio indicado en la declaración andina del valor, para la conversión mo establecida en el artículo [15](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, sea diferente al tipo cambio vigente a la fecha de presentación de la declaración de importación será causal de no acep de ésta declaración.

1.5. Los documentos justificativos del valor en aduana, deben aportarse junto con la declaración del valor firmada y presentada, al momento de presentar la declaración de importación correspon

2. Presentación de la declaración andina del valor.

2.1. La declaración andina del valor se presentará a través del Servicio Informático Electrónico di para tal fin.

2.2. Cuando se entreguen las declaraciones andinas del valor a través de carga masiva, una vez se presente y firme con tal mecanismo, se entenderán firmadas electrónicamente cada una de las declaraciones andinas del valor que estén allí contenidas.

2.3. La declaración andina del valor, solo se entenderá asociada a una declaración de importación cuando sea anexada como documento soporte de la misma y dicha declaración de importación, se aceptada.

La Declaración Andina del valor asociada a una declaración de importación, no podrá ser utilizac otras declaraciones de importación, así la mercancía amparada en una declaración de importación haya obtenido levante.

PARÁGRAFO transitorio: Mientras se implementa el formulario electrónico, no serán exigibles l condiciones y presentación indicadas en el presente artículo, salvo lo previsto en los numerales 1. del presente artículo.



ARTÍCULO 338. ENVÍOS FRACCIONADOS O MÚLTIPLES Y VALOR FRACCIONADO.
aplicación de lo previsto en el parágrafo del artículo [327](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de consideran como:

1. Envíos fraccionados. Los correspondientes a mercancías amparadas en distintas facturas comerci documentos que acrediten la operación de comercio que, constituyendo en su conjunto el objeto de transacción comercial entre un comprador y/o importador y un vendedor o proveedor, no se present sola importación por exigencia de suministro, transporte, pago u otras razones y por ello se remiten expediciones parciales, escalonadas o simultáneas, por la misma aduana o por aduanas diferentes.

2. Envíos Múltiples: Se refiere a mercancías registradas en distintas facturas comerciales o docume acrediten la operación de comercio, consignadas a un mismo comprador y/o importador, emitidas p mismo vendedor o proveedor, amparadas en diferentes documentos de transporte relacionados en e manifiesto de carga.

3. Valor Fraccionado: Se considera que el valor ha sido fraccionado cuando las mercancías ingresan amparadas por el mismo documento de transporte y se declaran en diferentes declaraciones de impo con la misma factura comercial o documento que acredite la operación de comercio o n varios, exp un mismo vendedor o proveedor, a un mismo destinatario.

Cuando se trate de envíos fraccionados o múltiples o valor fraccionado, dirigidos por un mismo pro un mismo destinatario, que correspondan a una única negociación, que sumados igualen o superen

mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 5.000), independientemente del número de declaraciones aduaneras que se deriven de la misma, deberá presentarse declaración andina del valor.

En los eventos en que el valor de negociación no esté expresado en términos FOB, el importador deberá realizar las operaciones necesarias para adecuarlo a este término, con el objeto de establecer si existe obligación de su diligenciamiento.



ARTÍCULO 339. CORRECCIÓN DE LA DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR. En la declaración andina del valor se podrá corregir cualquiera de los elementos conformantes del valor en aduana de los conformantes de un valor en aduana provisional, antes de que se profiera el requerimiento específico aduanero o como consecuencia del mismo y en ningún caso después de que se hubiere formulado la declaración oficial de corrección o de revisión.

Con la corrección a la declaración de importación y declaración andina del valor, como soporte de la misma, se deben pagar los tributos aduaneros adicionales, los intereses y sanciones, a que haya lugar, para la nueva base gravable o valor en aduana, debe calcularse aplicando la tasa de cambio vigente en la fecha de presentación y aceptación de la declaración inicial.

También podrán corregirse la declaración de importación y la declaración andina del valor, cuando de subsanar errores u omisiones relacionados con el diligenciamiento de cualquiera de las casillas de la declaración andina del valor, siempre que no conlleve la reducción de la base gravable.

La corrección de la declaración andina del valor deberá realizarse dentro del término de firmeza de la declaración de importación, de la cual es documento soporte.



ARTÍCULO 340. DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL VALOR EN ADUANA DETERMINADO. En desarrollo de lo previsto en el artículo [330](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, en la declaración de los documentos justificativos del valor en aduana determinado, debe prevalecer la veracidad, objetividad, legalidad, relevancia y pertinencia respecto del hecho, circunstancia o gasto que pretenda probar.

1. <Numeral modificado por el artículo [122](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Requisitos de la factura comercial. En virtud de la aplicación del literal j) del numeral 5 del artículo 9o del Reglamento Comunitario adoptado por la Resolución Andina 1684 de 2014 y sus modificaciones o adiciones, se añade el requisito de cumplir con la certificación de la firma electrónica, cuando se presenten facturas electrónicas.

Cuando, conforme a lo previsto en el numeral 6 del artículo 9o de la Resolución Andina 1684 de 2014, la factura comercial tome la forma de un mensaje electrónico, debe ser transmitido de un computador a un lenguaje estándar universal denominado EDIFACT, para cuya aceptación se deberán cumplir los demás requisitos señalados en el artículo 9o de la citada Resolución Andina 1684 de 2014, así como los demás que establezca la Ley [527](#) de 1999 o la que la modifique o adicione.

En caso de faltar alguno de los requisitos, dentro del control simultáneo, la autoridad aduanera procederá según lo establecido en el numeral 2.2 del artículo 347 de esta resolución.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [122](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

1. Requisitos de la factura comercial. En virtud de la aplicación del literal j) del numeral 5 del artículo del Reglamento Comunitario adoptado por la Resolución Andina número 1684 de 2014 y sus modificaciones o adiciones, se añade el requisito de cumplir con la certificación de la firma electrónica cuando se presenten facturas electrónicas.

En caso de faltar alguno de los requisitos, dentro del control simultáneo, la autoridad aduanera procederá según lo establecido en el numeral 2.2 del artículo [347](#) de esta resolución.

2. Requisitos para los gastos de entrega. Cuando alguno de los gastos de entrega de que trata el artículo del Acuerdo sobre Valoración de la OMC le resulte gratuito al comprador o al importador, se efectúen medios o servicios propios de los mismos, no se hubiera causado o no estuviera debidamente soportados documentalmente, se aplicará lo dispuesto en el último inciso del artículo [60](#) de la Decisión Andina 2003.

A estos efectos, las tarifas o primas habitualmente aplicables solo serán admisibles cuando las empresas legalmente constituidas, que presten servicios de transporte y/o de seguro, expidan la respectiva cotización con la siguiente información:

2.1. Identificación y nombre o razón social del importador asegurado.

2.2. Fecha de expedición y vigencia de la cotización.

2.3. B/L, guía aérea o carta de porte en el caso del seguro de la mercancía.

2.4. Número de factura comercial de la mercancía importada.

2.5. Período y trayecto que cubre.

2.6. Cobertura del riesgo.

2.7. Descripción, peso o volumen, cantidad y valor de la mercancía que transporta o ampara.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [122](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

2.7. Descripción y cantidad de mercancía que transporta o ampara.

2.8. Base de cálculo de la tarifa del flete o de la prima del seguro.

2.9. Monto o tarifa del flete y gastos conexos al transporte, a cobrar.

2.10. Tarifa y monto de la prima a cobrar.

En el caso de los vehículos que ingresan al Territorio Aduanero Nacional por sus propios medios, la

de fletes se calcularán aplicando lo previsto en el segundo inciso del numeral 3 del artículo [30](#) del Reglamento Comunitario adoptado por la Resolución Andina número 1684 de 2014 y sus modificaciones.



ARTÍCULO 341. CONSERVACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR. En de lo establecido en el artículo [177](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, la declaración del valor, así como sus documentos soporte, serán conservados por el declarante a disposición de la autoridad aduanera, por un período de cinco (5) años contados a partir de la presentación y aceptación de la declaración de importación de la cual es documento soporte.

SECCIÓN 2.

DECLARACIÓN PROVISIONAL DEL VALOR EN ADUANA.



ARTÍCULO 342. DECLARACIÓN DE VALORES PROVISIONALES. De conformidad con el artículo [338](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, las circunstancias según las cuales el importador puede declarar provisionalmente el valor en aduana, están referidas únicamente:

1. A la compraventa a precio revisable para exportación al país de importación; en este caso deberá indicarse la naturaleza de la transacción en la declaración andina del valor.
2. Al importe estimado en el momento de la valoración, de comisiones de venta, gastos de corretaje o regalías por derechos de licencia, parte del beneficio o utilidad, o cualquier otro producto obtenido de la reventa, cesión o utilización de la mercancía importada, que el importador debe pagar como condición de venta a su proveedor por un acuerdo establecido con él. En este caso se indicará la provisionalidad declarada en la casilla correspondiente de la declaración andina del valor.
3. A la no aplicación del Método del Valor de Transacción por no cumplir con los requisitos señalados en este método.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [903746](#) de 2022.



ARTÍCULO 343. PROCEDIMIENTO. Si el valor declarado como base gravable en la declaración del valor tiene carácter provisional, el declarante, para obtener el levante de la mercancía, además de cancelar los tributos aduaneros que correspondan al valor declarado, seguirá el siguiente procedimiento:

1. En los eventos 1 y 2 del artículo anterior, anexar el contrato de compraventa que acredite las circunstancias descritas y otorgar una garantía en la forma prevista en el artículo [45](#) de esta resolución.

Cuando el importador conozca el valor definitivo, hecho debidamente comprobable con la contabilidad y demás medios probatorios que fueren del caso, debe presentar una Declaración de Corrección en donde señale el mismo, pagando los tributos aduaneros adicionales que correspondan para efectos de la cancelación de la garantía. En este caso cuenta con un plazo de doce (12) meses contados a partir de la fecha de presentación de la Declaración Inicial.

De conformidad con el inciso cuarto del artículo [338](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, si el dicho plazo no fuere suficiente, podrá prorrogarse por un término de hasta seis (6) meses, previa solicitud del importador presentada ante la División de Gestión de la Operación Aduanera o quien haga sus veces.

una antelación no inferior a quince (15) días al vencimiento del término inicial, ampliando la garantía el mismo lapso de la prórroga; y de manera excepcional se podrá autorizar una prórroga por un término cuando las condiciones del contrato así lo ameriten, siempre que el importador justifique la necesidad de la circunstancia, con mínimo quince (15) días de antelación al vencimiento.

Si el valor definitivo resulta inferior al valor provisional, procede la devolución de los tributos pagados más según lo establecido en el artículo [728](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

Si los valores señalados como estimados, dentro del término establecido para presentar la Declaración de Corrección, no sufren modificación y se convierten en definitivos, el importador deberá comunicar escrito a la División de Gestión de la Operación Aduanera, o quien haga sus veces de la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas donde constituyó la garantía, tal circunstancia y anexar el documento contractual que lo acredite, a efectos de que esta sea cancelada.

2. <Numeral modificado por el artículo [123](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: En el evento 3 del artículo [342](#) de la presente resolución, si se presentó inspección aduanera, la División de Gestión de la Operación Aduanera o la dependencia que haga sus veces remitirá fotocopia de las Declaraciones de Importación y Andina del Valor con los demás documentos soporte, a la División de Gestión de Fiscalización, para la determinación del valor en aduana que corresponda. Si el levantamiento fue automático, el declarante solicitará a la División de Gestión de Fiscalización de la jurisdicción que corresponda, la valoración de la mercancía.

Una vez fijado el valor en aduana definitivo, la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas comunicará al importador para que, dentro del mes siguiente a la fecha de la notificación, presente Declaración de Corrección cancelando los tributos aduaneros adicionales a que haya lugar.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [123](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

2. En el evento 3 del artículo anterior, si se presentó inspección aduanera, la División de Gestión de la Operación Aduanera o la dependencia que haga sus veces remitirá fotocopia de las Declaraciones de Importación y Andina del Valor con los demás documentos soporte, a la División de Gestión de Fiscalización, de la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas del domicilio fiscal del importador, para la determinación del valor en aduana que corresponda. Si el levantamiento fue automático, el declarante solicitará a la División de Fiscalización de la jurisdicción que corresponda, la valoración de la mercancía.

Una vez fijado el valor en aduana definitivo, la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas comunicará al importador para que, dentro del mes siguiente a la fecha de la notificación, presente Declaración de Corrección cancelando los tributos aduaneros adicionales a que haya lugar.

<Inciso modificado por el artículo [123](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: En ninguno de los eventos señalados, habrá lugar a la aplicación de sanción, por diferencias encontradas entre el valor provisional declarado y el valor en aduana definitivo determinado.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [123](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [903746](#) de 2022.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> En ninguno de los dos eventos señalados, habrá lugar a la aplicación de sanción, por diferencias encontradas entre el valor provisional declarado y el valor en aduana definitivo deter



ARTÍCULO 344. INCUMPLIMIENTO. Si el declarante no presenta el contrato de que trata el artículo anterior, presenta la Declaración de Corrección de manera extemporánea o no la presentará ordenará hacer efectiva la garantía, sin perjuicio del pago de los mayores tributos que correspondan aplicación de la sanción a que haya lugar de conformidad con lo previsto en los numerales 3, 4 y 5 del artículo [638](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

En caso de no dar aviso respecto de la situación prevista en el último inciso del numeral 1 del artículo anterior, la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas ordenará hacer efectiva la garantía constituida por el importador.

SECCIÓN 3.

AJUSTES DE VALOR PERMANENTE.



ARTÍCULO 345. PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZAR AJUSTES DE VALOR PERMANENTE.

<Inciso modificado por el artículo [18](#) de la Resolución 185 de 2024. El nuevo texto es el siguiente: En conformidad con lo previsto en el artículo [331](#) del Decreto número 1165 de 2019, cuando las adiciones se refiere el artículo 8o. del Acuerdo sobre Valoración de la OMC y artículo [20](#) del Reglamento Común adoptado por la Resolución Andina número 1684 de 2014, deban efectuarse en forma repetida en caso de importación realizada en igualdad de circunstancias por un mismo importador, declarando un valor aduana de manera provisional en virtud del evento señalado en el numeral 2 del artículo 338 del citado decreto, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a petición de parte o de oficio, autorizar a las personas naturales y/o jurídicas inscritas en el RUT como importadores, el uso de Ajustes de Valor Permanente cumpliendo el siguiente procedimiento:

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [18](#) de la Resolución 185 de 18 de octubre de 2024, 'por la cual modifica parcialmente la Resolución número [46](#) de 2019 y el artículo [16](#) de la Resolución número 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.913 de 18 de octubre de 2024. Rige a partir del 3 de noviembre de 2024..

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> De conformidad con lo previsto en el artículo [331](#) del Decreto número 1165 del 2 de 2019, cuando las adiciones a que se refiere el artículo 8o del Acuerdo sobre Valoración de la OMC artículo [20](#) del Reglamento Comunitario adoptado por la Resolución Andina número 1684 de 2010 deban efectuarse en forma repetida en cada importación realizada en igualdad de circunstancias por el mismo importador, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá a petición de parte o de oficio, autorizar a las personas naturales y/o jurídicas inscritas en el RUT como importadores, el uso de Ajustes de Valor Permanente cumpliendo el siguiente procedimiento:

A petición de parte:

1. Presentar una solicitud dirigida a la Coordinación del Servicio de Valoración Aduanera o quien lo represente, en el formato que disponga la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), suscrita por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, o apoderado e indicar:

1.1. Nombre o razón social, NIT, dirección del domicilio fiscal y uno o más correos electrónicos de importador/comprador.

1.2. Nombre, dirección y otros datos que identifiquen a las demás partes que participan en la negociación.

1.3. Tipo de relación que existe entre las partes que participan en la negociación, indicando además, en su caso, el tipo de vinculación en los términos del artículo 15 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.

1.4. Antigüedad de la relación comercial con el vendedor.

1.5. Las circunstancias de la negociación que demuestren la aplicabilidad del método del Valor de Transacción.

1.6 <Numeral modificado por el artículo [124](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: El o los elementos del artículo 8o del Acuerdo sobre Valoración de la OMC para el o los que se solicita la aplicación del mecanismo de Ajuste de Valor Permanente.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [124](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

1.6. El elemento del artículo 8o del Acuerdo sobre Valoración de la OMC para el que se solicita la aplicación del mecanismo de Ajuste de Valor Permanente.

1.7. Las razones por las cuales el importador considera se debe establecer el Ajuste de Valor Permanente en su situación particular.

1.8. Descripción de las mercancías negociadas.

1.9. Declarar que no existe ninguna investigación en curso en sede administrativa o ante la jurisdicción contencioso administrativo, en relación con las transacciones para las cuales se solicita el establecimiento de Ajustes de Valor Permanente. En caso contrario, indicar la Dirección Seccional o el Despacho Judicial, el número y fecha del expediente.

2. Acompañar la solicitud con los siguientes documentos, sin perjuicio de que el interesado pueda aportar otros que sean pertinentes conforme a los hechos, circunstancias de la negociación y razones expuestas en la solicitud o los que la autoridad aduanera requiera posteriormente:

2.1. Contrato de compra y venta, de transporte, seguro internacional, cánones y derechos de licencia, comisiones, de corretajes, u otros a que haya lugar, con su respectiva traducción oficial en idioma español.

2.2. Facturas comerciales.

2.3. Documentos probatorios de los pagos o acuerdos de pago, directos y/o indirectos.

2.4. Certificado de Cámara de Comercio, con vigencia no mayor a un (1) mes.

2.5. Estudios o análisis realizados por la empresa que soporten las razones expuestas en la solicitud de ajuste de valor permanente.

2.6. Copia del o de los actos administrativos que deciden de fondo, debidamente ejecutoriados, proferidos por las Direcciones Seccionales dentro de los últimos tres (3) años, previos a la presentación de la solicitud, cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) haya llevado a cabo estudios de valor al solicitante relacionados con el o los elemento(s) objeto de la solicitud de ajuste de valor permanente.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [124](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

2.6. Copia del o de los actos administrativos que deciden de fondo, debidamente ejecutoriados, proferidos por las Direcciones Seccionales dentro de los últimos tres (3) años, previos a la presentación de la solicitud, cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) haya llevado a cabo estudios de valor al solicitante relacionados con el elemento objeto de la solicitud de ajuste de valor permanente.

<Inciso modificado por el artículo [124](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: sea de oficio, se informará al importador, a quien se le otorgará un plazo de cinco (5) días hábiles, a partir del día hábil siguiente al recibo de la invitación, para que exprese su aceptación. En caso de no aceptación del estudio, se le solicitará la información contenida en los numerales del 1.2 al 1.9 y los documentos señalados en el numeral 2 del presente artículo, así como la demás información y documentos que se requieran. La no aceptación del mecanismo de ajuste de valor permanente, en ningún caso exonera al importador de efectuar los ajustes para determinar el valor en aduana de la mercancía importada, en

evento, el ajuste deberá ser calculado caso por caso.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [124](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> Cuando sea de oficio, se informará y en caso de aceptación del estudio, debe anexar la documentación e información establecida en los numerales anteriores. La no aceptación del mecanismo de Ajuste de Valor Permanente, en ningún caso exonera al importador de efectuar los ajustes para determinar el valor en aduana de la mercancía importada, en este evento, el ajuste deberá ser calculado caso por caso.

<Inciso modificado por el artículo [124](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La información que solicite la autoridad aduanera debe aportarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del respectivo requerimiento. Se podrá solicitar prórroga por una sola vez por el mismo tiempo y su incumplimiento conllevará a aplicar la sanción que establece el artículo [592](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [124](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> La información que solicite la autoridad aduanera debe aportarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recibo del respectivo requerimiento. Se podrá solicitar prórroga una sola vez y por el mismo tiempo y su incumplimiento conllevará a aplicar la sanción que establece el artículo [592](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

<Inciso adicionado por el artículo [124](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Recibida la información solicitada, ésta podrá verificarse cuando se requiera, a través de visita al importador.

Notas de Vigencia

- Inciso adicionado por el artículo [124](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

<Inciso modificado por el artículo [124](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Los ajustes serán establecidos por la autoridad aduanera en forma de porcentaje, el que será aplicado sobre el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas, sin perjuicio de que se puedan realizar los controles aduaneros sobre el valor de la factura, conforme al Título III del Reglamento Comunitario adoptado por la Resolución Andina 1684 de 2014.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [124](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> Estos ajustes serán establecidos por la autoridad aduanera en forma de porcentaje, el cual se aplicará sobre el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas, sin perjuicio de que se puedan ejercer los controles aduaneros sobre el valor de la factura, conforme al Título III del Reglamento Comunitario adoptado por la Resolución Andina número [1684](#) de 2014.

<Inciso modificado por el artículo [124](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Conforme a lo señalado en el mencionado artículo [331](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, cuando se fije el ajuste de valor permanente mediante resolución, el mismo tendrá carácter vinculante, ya sea que el importador actúe o no de manera directa.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [124](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> Conforme a lo señalado en el mencionado artículo [331](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, cuando se fije el ajuste de valor permanente mediante resolución, el mismo tendrá carácter vinculante, ya sea que el importador actúe o no de manera directa.

<Inciso adicionado por el artículo [124](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Para efectos de verificar, si los elementos de hecho, circunstancias comerciales y datos objetivos y cuantitativos que dieron origen a una resolución de ajustes de valor permanente, han cambiado o no y de ser así, una nueva resolución, podrá realizarse visita al importador a quien se le profirió la respectiva resolución.

Notas de Vigencia

- Inciso adicionado por el artículo [124](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

PARÁGRAFO 1o. Las solicitudes que no cumplan con la totalidad de la información antes señalada en el artículo 1o o cuando no se atienda el requerimiento en forma completa o dentro del término para responder, entenderá desistida la solicitud y se procederá a su archivo sin necesidad de acto administrativo que lo declare.

PARÁGRAFO 2o. Mientras se prescribe el formato indicado en el primer numeral del presente artículo, los interesados podrán presentar solicitudes mediante escrito cumpliendo con los requisitos antes señalados.

PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo derogado por el artículo [13](#) de la Resolución 495 de 2022>

Notas de Vigencia

- Parágrafo derogado por el artículo [13](#) de la Resolución 495 de 2022, 'por la cual se derogan las Resoluciones 000049 de 2015 y 000019 de 2021 y se fijan los precios de venta al público, para la comercialización de bienes y servicios propios de la entidad para el año 2022', publicada en el Diario Oficial No. 52.030 de 10 de mayo de 2022. Rige a partir del 11 de mayo de 2022.

- Parágrafo modificado por el artículo [3](#) de la Resolución 168 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [46](#) de 2019, en lo relacionado con el costo de los servicios de clasificación arancelaria, resoluciones anticipadas y ajustes de valor permanente', publicada en el Diario Oficial No. 51.904 de diciembre de 2021.

- Parágrafo modificado por el artículo [124](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 168 de 2021:

PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo modificado por el artículo [3](#) de la Resolución 168 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La verificación y/o análisis de la solicitud para expedir una resolución de ajustes de valor permanente, tendrá un valor equivalente a catorce (14) unidades de valor tributario (UVT), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con excepción de las actuaciones iniciadas de oficio. El valor resultante deberá aproximarse al múltiplo de mil (1.000) más cercano.

Cada solicitud debe acompañarse con el comprobante de consignación o documento equivalente al pago.

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo modificado por el artículo [124](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La verificación y/o análisis de la solicitud para expedir una resolución de ajustes de valor permanente, tendrá un valor equivalente al cincuenta (50%) por ciento de un salario mínimo mensual legal vigente, incluido el impuesto al valor agregado (IVA). El valor resultante deberá aproximarse al múltiplo de mil (1.000) más cercano.

Cuando se trate de actuaciones iniciadas de oficio no habrá lugar a pago alguno.

Cuando corresponda, cada solicitud debe acompañarse con el comprobante de consignación o documento equivalente del pago.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

PARÁGRAFO 3o. La verificación y/o análisis de la solicitud para expedir una resolución de ajustes de valor permanente, tendrá un valor equivalente al cincuenta (50%) por ciento de un salario mínimo mensual legal vigente, incluido el impuesto al valor agregado (IVA), con excepción de las actuaciones iniciadas de oficio.

Cada solicitud debe acompañarse con el comprobante de consignación o documento equivalente al pago.

Concordancias

Resolución DIAN 495 de 2022; Art. [1](#) .

PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo adicionado por el artículo [18](#) de la Resolución 185 de 2024. El nuevo es el siguiente:> El costo del servicio de expedición de la resolución de ajustes de valor permanente a partir de ahora será el que determine la U.A.E- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a través de Resolución.

Cuando se trate de actuaciones iniciadas de oficio no habrá lugar a pago alguno.

Cada solicitud debe acompañarse con el comprobante de consignación o documento equivalente de Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo [18](#) de la Resolución 185 de 18 de octubre de 2024, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución número [46](#) de 2019 y el artículo [16](#) de la Resolución número 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.913 de 18 de octubre de 2024. Rige a partir del 3 de noviembre de 2024..

PARÁGRAFO 4o. <Parágrafo adicionado por el artículo [18](#) de la Resolución 185 de 2024. El nuevo es el siguiente:> La información para el estudio de los ajustes de valor permanente debe corresponder a las declaraciones de importación presentadas con valores provisionales y sus respectivas declaraciones de corrección si fuere el caso, de los productos involucrados en los pagos del elemento de ajuste u oficina se comunicó a la Entidad que el valor definitivo es inferior o igual al valor provisional declarado, de los (2) últimos periodos fiscales.

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo [18](#) de la Resolución 185 de 18 de octubre de 2024, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución número [46](#) de 2019 y el artículo [16](#) de la Resolución número 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.913 de 18 de octubre de 2024. Rige a partir del 3 de noviembre de 2024..



ARTÍCULO 346. TÉRMINO PARA RESOLVER LA SOLICITUD DE AJUSTE DE VALOR PERMANENTE. <Artículo modificado por el artículo [125](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo es el siguiente:> La Subdirección de Gestión Técnica Aduanera, resolverá la solicitud de Ajuste de Valor Permanente, de que trata el artículo [331](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, dentro de los noventa (90) días hábiles siguientes al recibo de la misma, en forma debida y completa, en la Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registros de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o la dependencia que haga sus veces. Cuando se trate de actuaciones iniciadas de oficio, el plazo de los noventa (90) días hábiles será contado a partir del día siguiente al recibo de la documentación en forma debida y completa, la cual le fue solicitada en virtud de la aceptación del estudio.

Cuando se haya requerido información adicional, este término se interrumpirá y se reanudará al día siguiente de recibida la respuesta al requerimiento.

Cuando se realicen visitas de verificación de la información recibida o para establecer, si los elementos de hecho, circunstancias comerciales y datos objetivos y cuantificables que dieron origen a una resolución de ajustes de valor permanente, han cambiado o no y deba o no, expedirse una nueva resolución, el término señalado en el inciso primero de este artículo, se interrumpirá y se reanudará al día siguiente de finalizada la visita.

La Subdirección de Gestión Técnica Aduanera se pronunciará a través de resolución de carácter particular, la cual debe notificarse de acuerdo a lo previsto en el artículo [759](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, y conforme a lo contemplado en los artículos [763](#) y [764](#) del citado decreto, en el evento en que no sea llevada a cabo aquella, y contra la resolución procede el recurso de apelación ante la Dirección de Gestión Aduanera o la dependencia que haga sus veces.

En la resolución se indicará, como mínimo el nombre y apellido o razón social y NIT del importador, descripción de la mercancía, gasto o costo objeto del ajuste de valor permanente, resumen de las circunstancias y condiciones bajo las cuales se realizó la negociación, nombre de los proveedores, el procedimiento utilizado para la determinación del porcentaje de ajuste, entre otros.

La Resolución de Ajuste de Valor Permanente será aplicable a las importaciones efectuadas con posterioridad a la fecha de ejecutoria de la resolución que establezca el ajuste; sin perjuicio de las facultades de fiscalización respecto de las declaraciones aduaneras presentadas con anterioridad. La vigencia de la resolución de ajustes de valor permanente es la prevista en el artículo [331](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

PARÁGRAFO. La información contenida en la Resolución de Ajustes de Valor Permanente será incorporada en el banco de datos de que trata el artículo [333](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [125](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 346. La Subdirección de Gestión Técnica Aduanera, resolverá la solicitud de Ajuste de Valor Permanente, de que trata el artículo [331](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, dentro de los noventa (90) días hábiles siguientes al recibo de la misma, en forma debida y completa, en la Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registros de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Aduanera o quien haga sus veces. Cuando se trate de actuaciones iniciadas de oficio, el plazo de los noventa (90) días hábiles será contado a partir del día siguiente a la aceptación del estudio y con la cual radica toda la documentación pertinente.

Cuando se haya requerido información adicional, este término se interrumpirá y se reanudará al día siguiente de recibida la respuesta al requerimiento.

La Subdirección de Gestión Técnica Aduanera se pronunciará a través de resolución de carácter particular, la cual debe notificarse de acuerdo a lo previsto en los artículos [763](#) y [764](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y contra ella procede el recurso de apelación ante la Dirección de Gestión Aduanera o la dependencia que haga sus veces.

En la resolución se indicará, como mínimo el nombre y apellido o razón social y NIT del importador, descripción de la mercancía, gasto o costo objeto del ajuste de valor permanente, términos de negociación Incoterms, resumen de las circunstancias y condiciones bajo las cuales se realizó la negociación, nombre de los proveedores, país de origen y procedencia de la mercancía, puerto o lugar de salida y llegada, la base y procedimiento utilizado para la determinación del porcentaje de ajuste, entre otros.

La Resolución de Ajuste de Valor Permanente será aplicable a las importaciones efectuadas con posterioridad a la fecha de ejecutoria de la resolución que establezca el ajuste; sin perjuicio de las facultades de fiscalización respecto de las declaraciones aduaneras presentadas con anterioridad. La vigencia de la resolución de ajustes de valor permanente es la prevista en el artículo [331](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

PARÁGRAFO. La información contenida en la Resolución de Ajustes de Valor Permanente será incorporada en el banco de datos de que trata el artículo [333](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

SECCIÓN 4.

CONTROLES EN VALORACIÓN ADUANERA.



ARTÍCULO 347. AUTORIZACIÓN DE LEVANTE EN CASO DE CONTROVERSIAS POR DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR DECLARADO O POR LOS DOCUMENTOS SOPORTE PRESENTADOS. En la diligencia de inspección aduanera del proceso de importación, se presente controversia por el valor en aduana declarado por cualquiera de las situaciones descritas a continuación, sólo se autorizará el levante si se procede de acuerdo con lo previsto en el numeral respectivo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los numerales 5 y 7 del artículo [185](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019 y en el artículo 571 de la Decisión Andina 571 de 2003.

1. <Numeral modificado por el artículo [126](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Cuando no se presente la declaración andina del valor; no esté completa y/o correctamente diligenciada; no corresponda a la mercancía declarada o a las declaraciones de importación, corrección, legalización o modificación respectiva, se autorizará el levante si el declarante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de la diligencia de inspección, presenta la declaración andina del valor debidamente diligenciada y se cancela la sanción de que trata el numeral 1 del artículo [638](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

La declaración andina del valor no corresponde con la información de la declaración de importación cuando se confrontados los datos de la declaración andina del valor, estos no corresponden con la información contenida en los documentos soportes o justificativos del valor y en la declaración de importación.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [126](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

1. Cuando no se presente la declaración andina del valor; no esté completa y/o correctamente diligenciada; no corresponda a la mercancía declarada o a las declaraciones de importación, corrección, legalización o modificación respectiva, se autorizará el levante si el declarante, dentro de los cinco días siguientes a la práctica de la diligencia de inspección, presenta la declaración andina del valor debidamente diligenciada y se cancela la sanción de que trata el numeral 1 del artículo [638](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

2. En relación con los documentos soporte de cualquiera de los elementos conformantes del valor e

de las mercancías importadas, se tendrá en cuenta lo siguiente:

2.1. Cuando no se presenten o no estén vigentes, se autorizará el levante si el declarante, dentro de (5) días siguientes a la práctica de la diligencia de inspección, presenta los documentos originales en forma.

2.2. Cuando no reúnan los requisitos legales, se autorizará el levante si el declarante acredita media certificación de quien expidió el documento la justificación de las omisiones o inexactitudes, siempre cuando dicha certificación no conlleve la reducción de la base gravable. En ausencia de tal acreditación también podrá autorizarse el levante, si dentro del mismo lapso, el declarante constituye una garantía en la forma dispuesta en el artículo [46](#) de esta resolución.

2.3. Cuando presenten borrones, enmendaduras o muestra de alguna adulteración, se autorizará el levante si el declarante dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de la diligencia de inspección, constituye una garantía en la forma prevista en el artículo [46](#) de esta resolución.

3. En relación con los precios declarados, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

3.1. Cuando el precio declarado por la mercancía importada o por cualquiera de los elementos conformantes del valor en aduana es inferior a los precios de referencia consignados en la base de datos o tomado de fuentes diferentes, se autorizará el levante si el declarante dentro de los dos (2) días siguientes a la práctica de la diligencia de inspección presenta los documentos soporte que acrediten el precio declarado.

3.2. Cuando vencido el término previsto en el numeral anterior, no se allegaren los documentos soporte presentados no acreditan el valor declarado, se autorizará el levante si el declarante, dentro del término de tres (3) días siguientes constituye una garantía en la forma dispuesta en el artículo [42](#) de esta resolución. Igualmente se autorizará el levante cuando el declarante decida, en forma libre y voluntaria, ajustar el valor en la Declaración de Importación. Si a pesar del ajuste realizado persiste la duda planteada en la diligencia de inspección, procederá el levante si el declarante constituye garantía dentro del término previsto en el presente numeral, por el monto restante correspondiente a los tributos en discusión.

4. Cuando el precio consignado en la factura comercial o en cualquiera de los demás elementos conformantes del valor en aduana resulta ostensiblemente bajo, se autorizará el levante si el declarante dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de la diligencia de inspección, decide en forma libre y voluntaria ajustar el precio en la Declaración de Importación o constituye una garantía en la forma dispuesta en el artículo [42](#) de esta resolución, cuando se cuente con un parámetro de comparación, o de acuerdo con el establecido en el artículo [46](#), ibídem, cuando no se tenga dicho parámetro.

5. <Numeral modificado por el artículo [126](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Cuando el inspector duda de la veracidad o exactitud del valor en aduana declarado con fundamento en los documentos soporte presentados o en otros datos objetivos y cuantificables diferentes a los precios de referencia de la base de datos o de otras fuentes, se autorizará el levante si el declarante dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de la diligencia de inspección, presenta los documentos soporte que acrediten el valor en aduana declarado, o corrige la Declaración de Importación al precio registrado en el Acta de Inspección.

Cuando se encuentre doble facturación, mediante el hallazgo de otra(s) factura(s) con las mismas características del proveedor y numeración y con diferente fecha, de la presentada como documento soporte para la misma mercancía y la misma operación de comercio, pero con alteración del precio o de cualquiera de los elementos determinantes del precio de la mercancía, se autorizará el levante si el declarante dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de la diligencia de inspección constituye una garantía de

conformidad con lo dispuesto en el artículo [46](#) de la presente resolución.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [126](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> 5. Cuando el inspector duda de la veracidad o exactitud del valor en aduana declarado fundamentado en los documentos soporte presentados o en otros datos objetivos y cuantificables dif a los precios de referencia de la base de datos o de otras fuentes, se autorizará el levante si el decl dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de la diligencia de inspección, presenta los documentos soporte que acreditan el valor en aduana declarado, o corrige la Declaración de Impos al precio registrado en el Acta de Inspección.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [27423](#) de 2019.

PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo modificado por el artículo [126](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo el siguiente:> Los documentos que acreditan el valor en aduana declarado son todos aquellos que demuestran el precio realmente pagado o por pagar del comprador al vendedor, por la mercancía importada o por cualquiera de los elementos del valor. Dichos documentos corresponden a los previstos en el artículo 54 del Reglamento Comunitario adoptado por la Resolución Andina 1684 de 2014 con sus modificaciones y adiciones.

Notas de Vigencia

- Parágrafo modificado por el artículo [126](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

PARÁGRAFO 1o. Los documentos que acreditan el valor en aduana declarado son todos aquellos que demuestran el precio realmente pagado o por pagar del comprador al vendedor, por la mercancía importada o por cualquiera de los elementos del valor. Dichos documentos corresponden a los previstos en el artículo [54](#) del Reglamento Comunitario adoptado por la Resolución Andina número 1684 de 2014 con sus modificaciones y adiciones.

PARÁGRAFO 2o. Cuando el importador haya constituido garantía para obtener el levante, el jefe de la División de Gestión de la Operación Aduanera, o quien haga sus veces, deberá remitir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la División de Gestión de Fiscalización, o quien haga sus veces, copia del Acta de diligencia de inspección, fotocopia de la Declaración de Importación, de la documentación aportada por el importador como soporte de la negociación y de la garantía constituida, para la realización del correspondiente estudio de valor.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [8336](#) de 2025

Concepto DIAN [3692](#) de 2025

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.3.1.2.1.5](#)

Oficio DIAN [907285](#) de 2021.



ARTÍCULO 348. CONTROL POSTERIOR. La División de Gestión de Fiscalización, o quien le haga sus veces, iniciará el estudio de valor con fundamento en la copia del acta de la diligencia de inspección de documentos presentados por el importador como soporte de la negociación, sin perjuicio de solicitar otros documentos, pruebas complementarias y todos aquellos necesarios para la correcta determinación del valor. Concluido el estudio de valor y emitido el resultado del mismo, se procederá de la siguiente manera:

1. Si el valor declarado es igual al determinado en dicho estudio, se remitirá copia por parte del jefe de la División de Gestión de Fiscalización, del resultado del estudio de valor a la División de Gestión de Operación Aduanera, para la cancelación de la garantía constituida y se informará al importador para que proceda de conformidad con lo previsto en el artículo [339](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

2. Si el valor en aduana declarado es diferente al determinado en el estudio de valor, la División de Gestión de Fiscalización, remitirá el resultado de la investigación correspondiente, conforme a lo establecido en los artículos [680](#) y siguientes del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019. En estos casos se deberá trasladar a la División de Gestión de Control Cambiario o a la Coordinación de Control y Prevención de Lavado de Activos o quien haga sus veces, para lo de su competencia y cuando a ello hubiere lugar.

PARÁGRAFO 1o. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará sin perjuicio de las acciones penales cuando a ello hubiere lugar.

PARÁGRAFO 2o. <Inciso modificado por el artículo [127](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando el precio declarado corresponda con el aceptado en un estudio de valor o en un estudio de Liquidación Oficial de Revisión, no será controvertido en el control simultáneo por precios del Sistema de Administración del Riesgo, siempre que se mantengan los mismos elementos de hecho y circunstancias de la negociación tales como el mismo proveedor, mercancías idénticas, el mismo país de procedencia, de origen, el mismo precio y demás condiciones inherentes a la negociación. En este caso, el declarante deberá presentar en la diligencia de inspección el acto administrativo con el cual se resolvió el estudio de valor.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [127](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> Cuando el precio declarado corresponda con el aceptado en un estudio de valor o en un estudio de Liquidación Oficial de Revisión, no será controvertido en el control simultáneo por precios del Sistema de Administración del Riesgo, siempre que se mantengan los mismos elementos de hecho y circunstancias de la negociación tales como el mismo proveedor, mercancías idénticas, el mismo país de procedencia, de origen, el mismo precio y demás condiciones inherentes a la negociación.

En los casos en que se hubieren adelantado auditorías de valor por empresa o por importador, donde acepte el valor declarado por las mercancías importadas, se deberá informar a la Coordinación de Perfilamiento de Riesgo o al Comité de Selectividad según corresponda, para que a las mercancías fueron objeto de estudio de valor, no se les aplique la regla de precios del Sistema de Administración de Riesgo (SAR).

De dicha circunstancia se informará a las Direcciones Seccionales para que en el evento que salgan inspección física o documental dichas empresas por otros criterios de riesgo, no se controviertan por

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [8336](#) de 2025

Concepto DIAN [3692](#) de 2025

ARTÍCULO 348-1. RESPONSABILIDAD. <Artículo adicionado por el artículo [128](#) de la Resolución 2021. El nuevo texto es el siguiente:> De conformidad con lo señalado en el numeral 1 del artículo Decreto 1165 de 2019, en el control posterior dentro del proceso de determinación del valor en aduana, las inexactitudes en la declaración andina del valor que impidan la correcta aplicación de la técnica de valoración aduanera, están referidas única y exclusivamente a la información que conlleva a los aspectos propios que deben tenerse en cuenta en la determinación del valor en aduana y, por ende, a la aplicación de los métodos de valoración y no a aquellos aspectos irrelevantes que no inciden en dicha determinación.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo [128](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

SECCIÓN 5.

MÉTODOS DE VALORACIÓN.



ARTÍCULO 349. APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS DEL VALOR DE TRANSACCIÓN DE MERCANCÍAS IDÉNTICAS, VALOR DE TRANSACCIÓN DE MERCANCÍAS SIMILARES Y MÉTODO DEL ÚLTIMO RECURSO. Para la aplicación de lo dispuesto en los artículos [39](#), [43](#) y [48](#) del Reglamento Comunitario adoptado por la Resolución Andina número 1684 de 2014 y sus modificaciones, en la potestad que se da a los países miembros, se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. En los artículos [39](#) y [43](#) del citado Reglamento Comunitario, el tiempo máximo señalado como máximo aproximado será de ciento ochenta (180) días calendario al momento de la exportación.
2. En el literal a) del numeral 3 del artículo [48](#) del mencionado Reglamento Comunitario, son ejemplos de flexibilidad, además de los previstos en la Nota Interpretativa al artículo 7o del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, los siguientes:
 - 2.1. En los métodos del "valor de transacción de mercancías idénticas" y del "valor de transacción de mercancías similares".

El momento aproximado al momento de la exportación podrá ser hasta ciento ochenta (180) días calendario a los señalados en el numeral 1 del presente artículo.

2.2. En el método "deductivo".

Puede tomarse como base de partida para la aplicación de este método en forma flexible, el precio interno de la mercancía importada o de las idénticas o similares a ella, en fecha más allá de los noventa días a la importación de las mismas hasta un máximo de noventa (90) días adicionales.



ARTÍCULO 350. LUGAR DE IMPORTACIÓN. En concordancia con el artículo [6o](#) de la Decisión Andina 571 de 2003, para la aplicación de los ajustes de que trata el numeral 2 del artículo 8o del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, en materia de adiciones y la Nota Interpretativa al artículo 1o de dicho Acuerdo, en materia de deducciones, el valor en aduana deberá determinarse considerando la mercancía entregada en el lugar de importación en Colombia, entendido este como lo define el artículo [7o](#) de la Decisión, la oficina aduanera del territorio aduanero nacional en la que la mercancía es sometida por primera vez a trámites aduaneros.

SECCIÓN 6.

CASOS ESPECIALES DE VALORACIÓN.



ARTÍCULO 351. MERCANCÍAS IMPORTADAS EN CUMPLIMIENTO DE GARANTÍA. Cuando la mercancía que se va a importar corresponda a una sustitución o reemplazo de mercancías que han sido devueltas o no, conforme a lo establecido en el artículo [199](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, se aplicará lo previsto en el literal a) del artículo [10](#) de la Resolución Andina número 1456 de 2012, resultante se deben adicionar los gastos de transporte, costo del seguro y demás gastos de entrega ocasionados por el envío y devolución de la mercancía.

En los casos en que las mercancías importadas hayan sido reparadas en el exterior en cumplimiento de garantía del fabricante o proveedor, el valor en aduana estará constituido por el valor total de la mercancía y como se importa, incluyendo el valor agregado en el exterior y los gastos de transporte, costo del seguro y demás gastos de entrega ocasionados por el envío y devolución de la mercancía. El valor agregado en el exterior comprende el precio pagado o por pagar por concepto de la reparación de las mercancías, el valor de los materiales, la mano de obra, envases o embalajes, demás gastos incurridos en el exterior por beneficio de quien efectuó el trabajo en el extranjero. El valor de la mercancía, el valor agregado y el costo de reparación, deberán ser demostrados con las facturas que los acrediten.



ARTÍCULO 352. MERCANCÍAS OBJETO DE LEGALIZACIÓN. De conformidad con lo establecido en el artículo [290](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, cuando las mercancías importadas presentadas a la Aduana se encuentren en una de las situaciones allí previstas, podrá presentarse una Declaración de Legalización pagando los tributos aduaneros y el valor del rescate que corresponda. En efecto, la base gravable será determinada, según ocurra uno de los siguientes eventos:

1. Mercancía respecto de la cual no se presenta ante la Aduana documentos soporte de la negociación;

1.1 Si la mercancía corresponde a un excedente de otra idéntica o similar que sí está amparada en documentos soporte de la negociación, se aplica el Método del Valor de Transacción de manera flexible, tomando como base de la valoración el precio declarado, según factura comercial, para las mercancías amparadas por este documento;

1.2 Si la mercancía a legalizar no corresponde a excedente de mercancía amparada y no presenta factura comercial, documento de transporte o documento que acredite el costo del seguro, se aplica con flexibilidad el Método del Valor de Transacción de manera flexible, tomando como base de la valoración el precio declarado, según factura comercial, para las mercancías amparadas por este documento;

el Método Deductivo, partiendo del valor comercial de mercancías extranjeras idénticas o similares mercado nacional al momento de la presentación de la Declaración de Legalización. Del valor com descuentan, si procede, los elementos que no forman parte del valor en aduana, tales como, los tribu aduaneros que correspondan a las mercancías idénticas o similares tomadas en consideración y el b utilidad incluido en el valor comercial de las mismas.

2. Mercancía respecto de la cual se presenta ante la Aduana documentos soporte de la negociación. el Método del Valor de Transacción, si se cumple con los requisitos para su aplicación establecidos Reglamento Comunitario adoptado mediante la Resolución Andina número [1684](#) de 2014 o norma; modifiquen o adicionen. De no ser posible, se aplicarán los métodos de valoración siguientes en su Cuando en el momento de la valoración la mercancía presenta uso, daño, deterioro u obsolescencia proceden las rebajas por tales conceptos, de conformidad con lo establecido para cada caso en parti esta resolución.



ARTÍCULO 353. SOPORTES INFORMÁTICOS IMPORTADOS QUE CONTIENEN SOFTWARE PARA PROCESAMIENTO DE DATOS. El valor en aduana de los soportes informáticos que port instrucciones (software) para equipos de proceso de datos, se calculará a partir del costo o valor del informático, siempre y cuando, en la factura comercial, este se distinga del costo o valor de los dato instrucciones (software).

Para el efecto, el concepto de "soporte informático", no comprende los circuitos integrados, los semiconductores y dispositivos similares o los artículos que contengan tales circuitos o dispositivos; vez, la expresión "datos e instrucciones", no incluye las grabaciones sonoras, cinematográficas o vi

Para la adición de los gastos de entrega relacionados en el artículo 8.2) del Acuerdo sobre Valoraci OMC, se tomarán los realmente pagados según documento de transporte y de seguro, sin perjuicio o lo dispuesto en el numeral 2 del artículo [31](#) del Reglamento Comunitario adoptado por la Resolución número 1684 de 2014.



ARTÍCULO 354. VEHÍCULOS QUE SEAN INTRODUCIDOS AL PAÍS POR SUS PROPIOS MEDIOS. Cuando se trate de vehículos que ingresen al país por sus propios medios y no sea posibl datos sobre tarifas de fletes normalmente aplicables, a efectos de determinar el valor en aduana, se calcular los gastos de transporte conforme al costo de combustibles consumidos durante el trayecto recorrido, desde el lugar de entrega en el exterior hasta el lugar de importación a Colombia. El prec unitario de dichos combustibles será el fijado por Resolución del Ministerio de Minas y Energía qu encuentre vigente para la fecha de presentación y aceptación de la Declaración de Importación.



ARTÍCULO 355. MERCANCÍAS QUE VAN A SER OBJETO DE UN CAMBIO DE MODAL Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo [297](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, presentar modificación de la Declaración de Importación, se determinará el valor en aduana de con con el estado que la mercancía presente en el momento de la valoración. Al respecto, se procederá o indica a continuación:

1. Mercancías importadas con franquicia o exención de tributos aduaneros que posteriormente se so una modalidad que cause el pago de tributos aduaneros. Cuando las mercancías importadas al país o franquicia o exención de tributos aduaneros, se vayan a dejar en libre disposición y en consecuencia esta modalidad, la base gravable se determinará a partir del valor consignado en la factura comercia expedida por el vendedor en el exterior, aplicando las rebajas que le corresponda, según la obsolesc

avería, daño o deterioro, o años de uso que hayan transcurrido desde la fecha de la factura de compra al momento de la presentación y aceptación de la modificación de la Declaración de Importación, en la forma prevista en los artículos [357](#), [359](#) y/o [364](#) de esta resolución.

2. Mercancías importadas temporalmente a corto plazo que van a ser declaradas bajo la modalidad de importación ordinaria. Si la mercancía es adquirida para dejarla de manera definitiva en el país, por ejemplo, de una venta que no es para la exportación a Colombia, no podrá valorarse con el Método del Valor de Transacción, en consecuencia, tendrán que utilizarse los métodos subsiguientes en el orden prescrito. En el Método del Último Recurso, se aplicará el Valor de Transacción de manera flexible, tomando como base el precio de adquisición, sin aplicar porcentajes de depreciación. Si la mercancía no fue objeto de compraventa, teniendo en cuenta el documento que demuestre el precio de la mercancía en el estado que presente en el momento de la importación inicial, se aplicará un procedimiento razonable según lo previsto en el artículo 7o del Acuerdo. A este precio se le descontarán los porcentajes por obsolescencia, daño, deterioro o avería, conforme al estado que presenta la mercancía en el momento de la valoración. Para el efecto, se actuará de acuerdo con lo establecido en los artículos [357](#) y [359](#) de esta resolución. Debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo [208](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

3. Mercancías importadas temporalmente a largo plazo que van a ser declaradas bajo la modalidad de importación ordinaria. En este caso, el valor en aduana será el inicialmente consignado en la declaración de importación temporal, de acuerdo con lo previsto en el artículo [208](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, que establece la modificación solo respecto de la modalidad de importación pagando los tributos aduaneros que correspondan.

4. <Numeral modificado por el artículo [129](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Mercancías importadas temporalmente para perfeccionamiento activo al amparo de los artículos [17](#) c) y [174](#) del Decreto-ley 444 de 1967 y en los programas de exportación de servicios, que van a ser declaradas bajo la modalidad de importación ordinaria. Cuando proceda el pago de los tributos aduaneros, deberá determinarse una base gravable de conformidad con el estado de la mercancía en el momento de la valoración. Si la mercancía es adquirida para dejarla de manera definitiva en el país, por tratarse de una venta que no es para la exportación a Colombia, no podrá valorarse con el Método del Valor de Transacción, en consecuencia, tendrán que utilizarse los métodos subsiguientes en el orden prescrito. En el Método del Último Recurso, se aplicará el Valor de Transacción de manera flexible, tomando como base el precio de adquisición, sin aplicar porcentajes de depreciación. Si la mercancía no fue objeto de compraventa, teniendo en cuenta el documento que demuestre el precio de la mercancía en el estado que presente en el momento de la importación inicial, se aplicará un procedimiento razonable según lo previsto en el artículo 7 del Acuerdo. A este precio se le descontarán los porcentajes por uso, obsolescencia, daño, deterioro o avería, conforme al estado que presenta la mercancía en el momento de la valoración. Para el efecto, se actuará de acuerdo con lo establecido en los artículos [357](#), [359](#) y/o [364](#) de esta resolución.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [129](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

4. Mercancías importadas temporalmente para perfeccionamiento activo al amparo de los artículos literal c) y [174](#) del Decreto-ley 444 de 1967, que van a ser declaradas bajo la modalidad de importación ordinaria. Cuando proceda el pago de los tributos aduaneros, deberá determinarse una base gravable de conformidad con el estado de la mercancía en el momento de la valoración. Si la mercancía es aduanada para dejarla de manera definitiva en el país, por tratarse de una venta que no es para la exportación a Colombia, no podrá valorarse con el Método del Valor de Transacción, en consecuencia, tendrán que utilizarse los métodos subsiguientes en el orden prescrito. En el Método del Último Recurso, se aplicará el Valor de Transacción de manera flexible, tomando como base el precio de adquisición, sin aplicar los porcentajes de depreciación. Si la mercancía no fue objeto de compraventa, teniendo en cuenta el documento que demuestre el precio de la mercancía en el estado que presente en el momento de la importación inicial, se aplicará un procedimiento razonable según lo previsto en el artículo 7o del Acuerdo. A este precio se le descontarán los porcentajes por uso, obsolescencia, daño, deterioro o conforme al estado que presenta la mercancía en el momento de la valoración. Para el efecto, se aplicará de acuerdo con lo establecido en los artículos [357](#), [359](#) y/o [364](#) de esta resolución.

5. Tráfico Postal y Envíos Urgentes. <Numeral modificado por el artículo [129](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> De conformidad con lo previsto en el artículo [258](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, si tales mercancías son declaradas bajo la modalidad de importación ordinaria, se determinará la base gravable considerando el valor total consignado en la factura comercial, siempre y cuando la factura incluya los gastos de envío, si el vendedor y el remitente son la misma persona. En caso contrario, si el remitente es diferente al vendedor, el valor en aduana deberá determinarse aplicando los métodos desde el del "Valor de Transacción" hasta el del "Último Recurso", en estricto orden, hasta encontrar el primero que permita determinarlo.

Los gastos de envío deben comprender el valor del transporte, del seguro y en general cualquier otro costo hasta el lugar de importación.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [129](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

5. Tráfico Postal y Envíos Urgentes. De conformidad con lo previsto en el artículo [258](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, si tales mercancías son declaradas bajo la modalidad de importación ordinaria, se determinará la base gravable considerando el valor total consignado en la factura comercial, siempre y cuando el valor de la factura incluya los gastos de envío, si el vendedor y el remitente son la misma persona. En caso contrario, si el remitente es diferente al vendedor, el valor en aduana deberá determinarse aplicando los métodos desde el del 'Valor de Transacción' hasta el del 'Último Recurso', en estricto orden, hasta encontrar el primero que permita determinarlo.

6. Mercancías importadas en arrendamiento financiero con o sin opción de compra. En este caso, el valor en aduana será el inicialmente consignado en la declaración de importación temporal de mercancías en arrendamiento, debido a que el valor en aduana ya fue determinado para la liquidación y pago de los tributos.

aduaneros en el momento de la presentación de la declaración inicial y conforme con lo previsto en el artículo [208](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, que establece la modificación solo re la modalidad de importación pagando los tributos aduaneros que correspondan.

7. El valor en aduana de los residuos y/o desperdicios, resultantes de la utilización de las materias primas e insumos importados temporalmente al amparo de los Sistemas Especiales de Importación-Exportación serán declarados bajo la modalidad de importación ordinaria, se determinará conforme a lo previsto en el artículo [15](#) de la Resolución Andina número 1456 de 2012. El valor resultante será la base gravable a la cual se aplicarán las tarifas vigentes para la determinación de los tributos aduaneros, según la subpartida arancelaria correspondiente de los residuos y/o desperdicios, que serán declarados bajo la modalidad de importación ordinaria.

El valor en aduana de los subproductos, productos defectuosos y saldos resultantes del proceso productivo obtenidos con las materias primas e insumos importados temporalmente al amparo de los Sistemas Especiales de Importación-Exportación se determinará, en uso del método del "Último Recurso", al precio de venta o costo de producción, según corresponda, el porcentaje de participación del valor agregado externo en el bien terminado. El valor resultante será la base gravable a la cual se aplicarán las tarifas vigentes, según la subpartida arancelaria de los subproductos, productos defectuosos y saldos serán declarados bajo la modalidad de importación ordinaria.

En los casos anteriores, los porcentajes establecidos para la determinación del valor en aduana deben ser definidos técnicamente y susceptibles de control por parte de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

8. <Numeral adicionado por el artículo [129](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Las mercancías importadas para transformación y/o ensamble, cuyo producto final, va a ser declarado bajo la modalidad de importación ordinaria. En este caso, para determinar el valor en aduana de las materias primas, partes, piezas y accesorios extranjeros utilizados en el bien final, deberá tenerse en cuenta lo reflejado en la planilla de costos de producción o en un documento análogo.

Notas de Vigencia

- Numeral adicionado por el artículo [129](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [4049](#) de 2024

Concepto DIAN [3637](#) de 2023.



ARTÍCULO 356. VALOR EN ADUANA DE LA MERCANCÍA EN EXCESO O CON MAYOR PESO O MERCANCÍA DIFERENTE DETECTADA EN LA INSPECCIÓN PREVIA. Si con ocasión de la inspección previa de que trata el artículo [52](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, las mercancías en exceso o con mayor peso son declaradas en un régimen de importación, el valor en aduana de las mercancías en exceso o con mayor peso será determinado a partir del precio unitario de la mercancía contenida en la factura comercial u otro documento que soporte la operación comercial, aplicado a la cantidad o peso total establecido.

Tratándose de mercancía diferente, el valor en aduana será determinado aplicando alguno de los métodos de valoración, según lo previsto en los artículos [30](#) y [40](#) de la Decisión Andina 571 de 2003. Para aplicar

método del valor de transacción deben cumplirse todos los presupuestos establecidos en el artículo Acuerdo sobre Valoración de la OMC, y de manera especial, el precio pagado por la mercancía, el estar soportado en la respectiva factura comercial atendiendo lo previsto en la norma comunitaria.

Para la adición de los gastos de entrega relacionados en el artículo 8.2) del Acuerdo sobre Valoración OMC, se tomarán los realmente pagados según documento de transporte y de seguro, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo [31](#) del Reglamento Comunitario adoptado por la Resolución número 1684 de 2014.



ARTÍCULO 357. VALOR EN ADUANA DE MERCANCÍAS IMPORTADAS USADAS U OBSOLETAS. El valor en aduana de las mercancías importadas usadas u obsoletas se calculará de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo [50](#) de la Resolución Andina número 1456 de 2012 o aquella que la modifique o sustituya.

Las mercancías importadas se considerarán obsoletas cuando por cambio de modelo, moda o tecnología u otros factores, se encuentran en desuso y según lo expresado en la factura comercial o contrato de compraventa, no fueron adquiridas en ese estado.

Por cada año calendario, transcurrido desde la fecha de compra o adquisición, según factura comercial o contrato o documento que respalde la operación, hasta la fecha de presentación y aceptación de la declaración aduanera, se aplicará una rebaja del 10% por obsolescencia, aplicado sobre el precio base determinado conforme al procedimiento del citado artículo [50](#), sin que esta rebaja supere el 70% de precio base.

Si al momento de la presentación y aceptación de la declaración aduanera no ha transcurrido un año completo, el demérito será proporcional al tiempo transcurrido desde la fecha de compra o adquisición hasta la fecha de presentación y aceptación de la declaración aduanera.

Al valor así obtenido se adicionarán o deducirán los gastos contemplados en los artículos [20](#) y [33](#) del Reglamento Comunitario, adoptado por la Resolución Andina número 1684 de 2014, o aquella que la modifique o sustituya.

PARÁGRAFO. No se podrá aplicar rebaja por depreciación y obsolescencia de manera simultánea sobre la misma mercancía.



ARTÍCULO 358. VALOR EN ADUANA DE MERCANCÍAS IMPORTADAS REPARADAS, REACONDICIONADAS, REMANUFACTURADAS, TRANSFORMADAS O RECONSTRUIDAS. El valor en aduana de mercancías importadas reparadas, reacondicionadas, remanufacturadas, transformadas o reconstruidas se calculará de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo [60](#) de la Resolución Andina número 1456 de 2012, o aquella que la modifique o sustituya.

Al valor así obtenido se adicionarán o deducirán los gastos contemplados en los artículos [20](#) y [33](#) del Reglamento Comunitario, adoptado por la Resolución Andina número 1684 de 2014, o aquella que la modifique o sustituya.



ARTÍCULO 359. VALOR EN ADUANA DE MERCANCÍAS IMPORTADAS AVERIADAS, DAÑADAS O DETERIORADAS. El valor en aduana de mercancías importadas averiadas, dañadas o deterioradas, se calculará de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo [70](#) de la Resolución Andina número 1456 de 2012 o aquella que la modifique o sustituya.

Al valor así obtenido se adicionarán o deducirán los gastos contemplados en los artículos [20](#) y [33](#) d Reglamento Comunitario, adoptado por la Resolución Andina número 1684 de 2014, o aquella que modifique o sustituya.



ARTÍCULO 360. VALOR EN ADUANA DE MERCANCÍAS IMPORTADAS A GRANEL. El valor en aduana de las mercancías importadas a granel que durante su transporte sufran variaciones, en cantidad o peso, por pérdida, evaporación, humedad u otros factores asociados a fenómenos atmosféricos, físicos o químicos justificados, se calculará de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo [80](#) de la Resolución Andina número 1456 de 2012, o aquella que la modifique o sustituya. El porcentaje de máximo permitido, en cantidad o peso, será del 5%.

Al valor así obtenido se adicionarán o deducirán los gastos contemplados en los artículos [20](#) y [33](#) d Reglamento Comunitario, adoptado por la Resolución Andina número 1684 de 2014, o aquella que modifique o sustituya.



ARTÍCULO 361. VALOR EN ADUANA DE ANTIGÜEDADES, OBRAS DE ARTE O MODELOS DE COLECCIÓN IMPORTADOS. El valor en aduana de las antigüedades, obras de arte o modelos de colección se calculará de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo [14](#) de la Resolución Andina número 1456 de 2012 o aquella que la modifique o sustituya.

Al valor así obtenido se adicionarán o deducirán los gastos contemplados en los artículos [20](#) y [33](#) d Reglamento Comunitario, adoptado por la Resolución Andina número 1684 de 2014, o aquella que modifique o sustituya.



ARTÍCULO 362. VALOR EN ADUANA DE PELÍCULAS CINEMATOGRAFICAS IMPORTADAS. El valor en aduana de las películas cinematográficas importadas, grabadas o no digitalmente e incoorporadas en un soporte físico, se calculará de acuerdo con el procedimiento previsto en el primer inciso del artículo [14](#) de la Resolución Andina número 1456 de 2012 o aquella que la modifique o sustituya.

Al valor así obtenido se adicionarán o deducirán los gastos contemplados en los artículos [20](#) y [33](#) d Reglamento Comunitario, adoptado por la Resolución Andina número 1684 de 2014, o aquella que modifique o sustituya.



ARTÍCULO 363. VALOR EN ADUANA DE MERCANCÍAS IMPORTADAS PROCEDENTES DE SUBASTA. El valor en aduana de las mercancías extranjeras que hayan sido adquiridas en subasta, pública o en el país, se calculará a partir del precio de adjudicación en la subasta, adicionándole los gastos de transporte, costo del seguro y demás gastos de entrega ocasionados por el traslado de la mercancía al lugar de importación, cuando proceda.



ARTÍCULO 364. MERCANCÍAS OBJETO DE DEPRECIACIÓN. A efectos de calcular el valor en aduana, las máquinas y equipos de los capítulos 84 y 85, los vehículos de los capítulos 86, 87, 88 y 89, y los equipos del capítulo 90 del arancel de aduanas podrán depreciarse por uso.

No son depreciables los muebles y enseres, equipos de oficina, materias primas y por sus especiales características, las antigüedades, modelos de época o de colección, los motores, partes y accesorios de vehículos, tuberías para conducción de petróleo o gas.

<Inciso modificado por el artículo [130](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: sobre la cual se aplican los porcentajes de depreciación es el costo de adquisición del bien cuando r estado de uso, sumado el de los accesorios que no estén incluidos en la factura de compra o docum respalden la operación.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [130](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> La base sobre la cual se aplican los porcentajes de depreciación es el costo de adquisi bien cuando nuevo, sumado el de los accesorios que no estén incluidos en la factura de compra o documentos que respalden la operación.

<Inciso modificado por el artículo [130](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: cálculo de los años de vida útil del bien a valorar se hará desde la fecha de fabricación o fecha de ac cuando nuevo, según corresponda, hasta la fecha de presentación y aceptación de la Declaración de Importación. Cuando el bien se haya adquirido en estado de uso, la vida útil probable será la que re descontar de la vida útil total mencionada en el presente artículo, los años de uso totales ya transcu

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [130](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> El cálculo de los años de vida útil del bien a valorar se hará desde la fecha de fabricac fecha de adquisición cuando nuevo o en estado de uso, según corresponda, hasta la fecha de prese y aceptación de la Declaración de Importación. Cuando el bien se haya adquirido en estado de us vida útil probable será la que resulte de descontar de la vida útil total los años de uso ya transcurr

Las cuotas de depreciación se calcularán y aplicarán por año completo de uso del bien objeto de val aduanera, hasta el tope máximo del 70% del costo base, indicado en las respectivas facturas de com los documentos que respalden la operación.

El valor final se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes o directamente los coeficientes de ac las siguientes tablas:

BIENES	% ANUAL	AÑOS VIDA Ú
Vehículos automotores	20	5
Barcos, trenes, aviones, maquinaria y equipo	10	10
Tuberías para conducción de petróleo o gas	5	20

OEFIICIENTES

N.o Años	5%	10%	20%
1	0.95000	0.90000	0.80000
2	0.90250	0.81000	0.64000
3	0.85737	0.72900	0.51200
4	0.81450	0.65610	0.40960
5	0.77378	0.59049	0.32768
6	0.73509	0.53144	0.30000
7	0.69833	0.47830	—
8	0.66342	0.43047	—
9	0.63024	0.38742	—
10	0.59873	0.34868	—
N.o Años	5%	10%	20%
11	0.56880	0.31381	—
12	0.54036	0.30000	—
13	0.51334	—	—
14	0.48767	—	—
15	0.46329	—	—
16	0.44013	—	—
17	0.41812	—	—
18	0.39721	—	—
19	0.37735	—	—
20	0.35848	—	—
21	0.34056	—	—
22	0.32353	—	—
23	0.30737	—	—
24	0.30000	—	—

Al valor así obtenido, se adicionarán o deducirán los gastos contemplados en los artículos [20](#) y [33](#) c del Reglamento Comunitario, adoptado por la Resolución Andina número 1684 de 2014, o aquella que modifique o sustituya.

PARÁGRAFO 1o. Para el reconocimiento de la rebaja por depreciación el importador deberá acreditar los siguientes documentos, los cuales se utilizarán en orden sucesivo y excluyente:

1. <Numeral modificado por el artículo [130](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Factura comercial de la primera compraventa o la de la adquisición en estado de uso.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [130](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

1. Factura comercial de la primera compraventa.

2. Certificación del fabricante o del distribuidor o vendedor en el exterior, en donde conste el precio de la mercancía cuando nueva y la fecha de su fabricación. Tal certificación podrá ser expedida por el concesionario o el representante de la marca en Colombia, cuando no sea posible obtenerla en el exterior.

3. Soporte del precio de referencia correspondiente a la mercancía cuando nueva, en el año de su fabricación.

Cuando el valor base sea determinado por un perito experto en la materia e independiente del importador o vendedor, no serán exigibles los documentos anteriores.

PARÁGRAFO 2o. No se podrá aplicar rebaja por depreciación y obsolescencia de manera simultánea en la misma mercancía.

TÍTULO 8.

RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN.

CAPÍTULO 1.

DISPOSICIONES GENERALES.



ARTÍCULO 365. CONTINGENCIA EN EXPORTACIONES. <Artículo modificado por el artículo 27 de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En aplicación de lo establecido en el artículo 27 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, en casos de contingencia los procedimientos correspondientes a las operaciones de exportación de mercancías, se realizarán como se indica a continuación:

1. Solicitud de autorización de embarque. Para el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los artículos [373](#), [402](#), [377](#), [406](#), [412](#), [418](#), [421](#), [422](#), [425](#) y [430](#) de la presente resolución, el declarante diligenciará la solicitud de autorización de embarque, utilizando el formulario Declaración de Exportación, el cual deberá entregar a la Dirección Seccional de Aduanas con jurisdicción en el lugar donde se encuentra la mercancía, para efectos de su verificación y aceptación.

La Dirección Seccional de Aduanas con jurisdicción en el lugar donde se presente la solicitud, para lo previsto en los artículos [373](#), [402](#), [377](#), [406](#), [412](#), [418](#), [421](#), [422](#), [425](#) y [430](#), validará la información contenida en la Solicitud de Autorización de Embarque y de encontrarla conforme la aceptará y le asignará el número y fecha de aceptación. En caso de presentarse alguna omisión o inconsistencia, el funcionario competente de la Dirección Seccional de Aduanas informará las inconsistencias presentadas, debiendo el declarante subsanarlos o, en su defecto, presentar una nueva Solicitud de Autorización de Embarque.

Para el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el artículo [380](#) de la presente resolución, el declarante deberá elaborar un documento físico denominado Nota de Cargue que ampare cada uno de los envíos fraccionados, el cual debe contener como mínimo la siguiente información: datos del exportador, datos del declarante, datos del destinatario, número y fecha de emisión, que deberá ser consecutivo de acuerdo al orden de cada embarque, número de autorización de embarque global, número del documento de transporte que ampara la mercancía, datos del transportador, tipo de embalaje, número de bultos (relacionado con la mínima unidad de empaque), peso bruto en kilogramos, valor total, subpartida arancelaria, cantidad en unidades comerciales, descripción genérica de las mercancías, tipos de datos (provisionales o definitivos).

Para el caso previsto en el artículo [380](#) de la presente resolución, el declarante deberá presentar la correspondiente Nota de Cargue ante la División de Exportaciones o a dependencia que haga sus veces. La copia deberá reposar en la mencionada dependencia, formando un archivo independiente de acuerdo a la solicitud de autorización de embarque global a la que pertenezca.

2. Invalidación de la solicitud de autorización de embarque. Para efectos de la invalidación de la solicitud de autorización de embarque de que trata el artículo [376](#) de la presente resolución, el declarante elevará la solicitud escrita ante el jefe de la División de Exportaciones o la dependencia que haga sus veces, de la Dirección Seccional de Aduanas con jurisdicción en el lugar donde se presentó la solicitud de autorización de embarque.

3. Traslado de mercancías al lugar de embarque. Para efectos del traslado de mercancías al lugar de embarque o zona franca, contenido en el artículo [384](#) de la presente resolución, el declarante, exportador o transportador, según corresponda, deberá entregar al responsable de efectuar el ingreso al lugar de embarque o zona franca, según el caso, copia de la Solicitud de Autorización de Embarque debidamente aceptada y la Nota de cargue que ampare los embarques fraccionados en los casos previstos en el [380](#) de la presente Resolución.

4. Ingreso a zona primaria. El aviso de ingreso contemplado en el artículo [387](#) de la presente resolución deberá presentarse por escrito ante el jefe de la División de Exportaciones o la dependencia que haga sus veces, de la Dirección Seccional de Aduanas con jurisdicción en el lugar de embarque o zona franca para que verifique si la Solicitud de Autorización de Embarque se encuentra vigente; en caso de conformidad de la División de Exportaciones o la dependencia que haga sus veces, informará la decisión de practicar la inspección aduanera o la decisión de autorizar el embarque directo de las mercancías objeto de exportación.

5. Inspección en zona secundaria. La solicitud de inspección en zona secundaria, consagrada en el artículo [390](#) de la presente resolución, deberá presentarse por escrito ante el jefe de la División de Exportaciones o la dependencia que haga sus veces, de la Dirección Seccional de Aduanas con jurisdicción en el lugar donde se encuentre la mercancía. El jefe de la División de Exportaciones o la dependencia que haga sus veces pronunciará sobre su viabilidad en la misma solicitud.

6. Salida temporal del lugar de embarque. La salida temporal de la mercancía del lugar de embarque a un depósito habilitado, de que trata el inciso final del artículo [355](#) del Decreto 1165 del 2 de mayo de 2019, se presentará por escrito ante el jefe de la División de Exportaciones o la dependencia que haga sus veces, de la Dirección Seccional de Aduanas con jurisdicción en el lugar de embarque, con el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo [392](#) de la presente resolución.

7. Cambio de transportador o lugar de embarque. La solicitud de cambio de transportador y/o cambio de lugar de embarque a que se refiere el artículo [393](#) de la presente resolución se realizará por escrito, ante el jefe de la División de Exportaciones o la dependencia que haga sus veces, de la Dirección Seccional de Aduanas con jurisdicción en el lugar donde se encuentra la mercancía; el cual en caso de encontrar justificada la petición, autorizará de manera inmediata el cambio de transportador y/o de lugar de embarque según el caso.

8. Certificación de embarque. Para efectos de la certificación de embarque prevista en el artículo [394](#) de la presente resolución, el manifiesto de carga deberá ser entregado por el transportador en forma física, ante la Dirección Seccional de Aduanas, ubicada en el lugar de embarque dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al embarque de las mercancías.

En el evento en que se presenten inconsistencias frente a lo amparado en la solicitud de autorización de embarque y la carga embarcada, el transportador deberá corregirlas dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al término establecido en el inciso anterior.

Vencidos los términos previstos en el presente numeral, el funcionario competente asignará número de control al manifiesto de carga.

9. Presentación y entrega de la declaración de exportación definitiva. Dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción física del manifiesto de Carga por la Aduana o del aviso de ingreso a la zona de depósito franco, o de la presentación y aceptación de la solicitud de autorización de embarque en caso de exportación de energía, gas u otros, y de las demás exportaciones de que tratan los artículos [400](#), [409](#), [416](#) y [417](#) de esta resolución, el declarante deberá entregar a la Dirección Seccional de Aduanas con jurisdicción en el lugar en que se autorizó el embarque, la Declaración de Exportación Definitiva con firma autógrafa. En estos mismos términos, se deberá entregar la modificación de la declaración por sustitución del exportador prevista en el artículo [411](#) de esta Resolución.

Se exceptúan de esta obligación, las exportaciones con embarque único y datos provisionales previstas en el artículo [403](#) de la presente Resolución y los embarques fraccionados previstos en el inciso 3 del artículo [403](#) ibídem, los cuales deberán ser presentados una vez se certifique el embarque por parte del transportador. El ingreso a la zona franca por parte del usuario operador, según corresponda, de conformidad con el procedimiento establecido en Anexo 8 de la presente Resolución, proferida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) una vez se restablezcan los Servicios Informáticos Electrónicos.

10. Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. La solicitud de autorización del término de permanencia de la mercancía en el exterior, de que trata el artículo [407](#) de la presente resolución, se presentará por escrito ante el jefe de la División de Exportaciones o la dependencia que haga sus veces de la Dirección Seccional de Aduanas con jurisdicción en el lugar donde se encuentre la mercancía.

11. Exportación de muestras sin valor comercial. La solicitud de cupo adicional para programas de exportación de muestras sin valor comercial regulada en el artículo [426](#) de la presente resolución, se presentará por escrito en el formato que establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

12. Programas especiales de exportación. El Certificado PEX, establecido en el artículo [432](#) de la presente resolución, deberá presentarse en el formato que para el efecto determine la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en el cual se relacionará como fecha del documento, la fecha en que el productor de materias primas, insumos, bienes intermedios, envases o de empaque, las haya entregado al productor exportador del bien final.

13. Exportación por aduana diferente. La presentación de la solicitud de autorización de embarque por aduana diferente de que trata el artículo [395](#) de la presente resolución, se presentará por escrito ante el jefe de la División de Exportaciones o la dependencia que haga sus veces de la Dirección Seccional de Aduanas con jurisdicción en el lugar donde se encuentre la mercancía, en el formulario de Declaración de Exportación prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La solicitud de ampliación del término de la Solicitud de Autorización de Embarque de las exportaciones cuyo embarque se realice por una Aduana diferente a la de la autorización consagrado en el artículo [397](#) de la presente resolución, deberá presentarse por escrito, al Jefe de la División de Exportaciones o la dependencia que haga sus veces, de la Dirección Seccional de Aduanas que autorizó el embarque; el cual si encuentra justificada la petición, ampliará la vigencia de la Autorización de Embarque mediante acto administrativo.

La certificación de embarque de que trata el artículo [399](#) de la presente resolución, se entenderá surtida con la entrega física del Manifiesto de Carga por parte del transportador a la aduana de embarque. Esta certificación se enviará a la Aduana donde se presentó la solicitud de autorización de embarque, una relación con los artículos del manifiesto de carga, correspondientes a las Solicitudes de Autorización de Embarque por aduana diferente. Recibida dicha información, el funcionario competente la validará contra la Solicitud de

autorización de embarque, registrará el número y fecha del Manifiesto de Carga correspondiente, así como el número y fecha de la Declaración de Exportación Definitiva, la cual debe ser suscrita por el declarante.

14. Exportación temporal para reimportación en el mismo Estado. La solicitud de plazo mayor o por término de permanencia de la mercancía en el exterior o en una zona franca, según el caso, de que trata el artículo [415](#) de la presente resolución, se presentará por escrito ante el Jefe de la División de Exportaciones o la dependencia que haga sus veces, de la jurisdicción de la Dirección Seccional de Aduanas por donde se presentó la declaración de exportación.

15. Declaración de modificación. La declaración de modificación deberá presentarse dentro del término legalmente establecido ante el jefe de la División de Exportaciones o la dependencia que haga sus veces, de la jurisdicción de la Dirección Seccional de Aduanas por donde se presentó la declaración de exportación objeto de modificación, utilizando para el efecto el formulario prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

PARÁGRAFO 1o. Lo previsto en el presente artículo se aplicará igualmente a los procedimientos cuando hayan sido iniciados a través de los servicios informáticos electrónicos y presenten fallas en su desarrollo.

PARÁGRAFO 2o. Para los efectos previstos en el presente artículo conforme a cada numeral, y para la aplicación en lo que corresponda a lo dispuesto en el artículo [367](#) de esta resolución, se determinan los siguientes formatos:

1. Solicitud de autorización de embarque. El formato 602 "Solicitud de Autorización de Embarque".
2. Invalidación de la solicitud de autorización de embarque. El formato 1357 "Solicitud de Invalidación de la Solicitud de Autorización de Embarque".
3. Traslado de mercancías al lugar de embarque. El formato 1162 "Traslado de Mercancía a Zona Franca y/o a Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios".
4. Ingreso a zona primaria. El formato 1158 "Aviso de Ingreso a Zona Primaria".
5. Inspección en zona secundaria. El formato 1172 "Solicitud de Inspección en Zona Secundaria".
6. Salida temporal del lugar de embarque. El formato 1178 "Salida de Mercancías del lugar de Embarque".
7. Cambio de transportador o lugar de embarque. El formato 1175 "Solicitud de cambio de lugar de Embarque, Transportador, Aduana o disposición de la carga".
8. Certificación de embarque. El formato 1165 "Manifiesto de Carga".
9. Presentación y entrega de la declaración de exportación definitiva. El formato 600 "Declaración de Exportación".
10. Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. El formato 1177 "Solicitud Plazos/Ampliaciones de Plazos/Prórrogas".
11. Exportación por aduana diferente. El formato 602 "Solicitud de Autorización de Embarque".
12. Exportación temporal para reimportación en el mismo Estado. El formato 1177 "Solicitud Plazos/Ampliaciones de Plazos/Prórrogas";
13. Declaración de modificación o corrección. El formato 600 "Declaración de Exportación".

PARÁGRAFO 3o. La información a suministrar por parte de los declarantes en el régimen de exportación temporal para reimportación en el mismo Estado, se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 367 de esta resolución.

correspondiente a la Declaración de Exportación conforme a lo dispuesto en el presente artículo, de presentarse en el Formato 600, versión 7, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 8, que hace parte integral de esta Resolución.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [131](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 365. En aplicación de lo establecido en el artículo [27](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, en casos de contingencia los procedimientos correspondientes a las operaciones de exportación de mercancías, se realizarán como se indica a continuación:

1. Solicitud de autorización de embarque. Para el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los artículos [364](#), [393](#), [368](#), [397](#), [403](#), [409](#), [412](#), [414](#) y [419](#) de la presente resolución, el declarante diligenciar la solicitud de autorización de embarque, utilizando el formulario Declaración de Exportación, el cual deberá entregar a la Dirección Seccional de Aduanas con jurisdicción en el lugar donde se encuentre la mercancía, para efectos de su verificación y aceptación.

La Dirección Seccional de Aduanas con jurisdicción en el lugar donde se presente la solicitud, para efecto de lo previsto en los artículos [348](#), [377](#), [352](#), [381](#), [387](#), [393](#), [396](#), [398](#) y [403](#), validará la información contenida en la Solicitud de Autorización de Embarque y de encontrarla conforme la aceptará y le asignará número y fecha de aceptación. En caso de presentarse alguna omisión o inconsistencia, el funcionario competente de la Dirección Seccional de Aduanas informará las inconsistencias presentadas, debiendo el declarante subsanarlos o, en su defecto, presentar una nueva Solicitud de Autorización de Embarque.

Para el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el artículo [380](#) de la presente resolución, el declarante deberá elaborar un documento físico denominado Nota de Cargue que ampare cada uno de los envíos fraccionados, el cual debe contener como mínimo la siguiente información: datos del exportador, datos del declarante, datos del destinatario, número y fecha de emisión, que deberá ser consecutivo de acuerdo al orden de cada embarque, número de autorización de embarque global, número del documento de transporte que ampara la mercancía, datos del transportador, tipo de embalaje, número de bultos (registrando la mínima unidad de empaque), peso bruto en kilogramos, valor total, subpartida arancelaria, cantidad en unidades comerciales, descripción genérica de las mercancías, tipos de datos (provisoria y definitiva).

Para el caso previsto en el artículo [380](#) de la presente resolución, el declarante deberá presentar la correspondiente Nota de Cargue ante la División de Exportaciones o a quien haga sus veces, cuya copia deberá reposar en la mencionada dependencia, formando un archivo independiente de acuerdo con la solicitud de autorización de embarque global a la que pertenezca.

2. Invalidación de la solicitud de autorización de embarque. Para efectos de la invalidación de la solicitud de autorización de embarque de que trata el artículo [376](#) de la presente resolución, el declarante deberá presentar la solicitud escrita ante el jefe de la División de Exportaciones o quien haga sus veces, de la Dirección Seccional de Aduanas con jurisdicción en el lugar donde se presentó la solicitud de autorización de embarque.

3. Traslado de mercancías al lugar de embarque. Para efectos del traslado de mercancías al lugar de embarque o zona franca, contenido en el artículo [384](#) de la presente resolución, el declarante, exportador o transportador, según corresponda, deberá entregar al responsable de efectuar el ingreso al lugar de embarque o zona franca, según el caso, copia de la Solicitud de Autorización de Embarque debidamente aceptada o la Nota de cargue que ampare los embarques fraccionados en los casos previstos en el presente Resolución.

4. Ingreso a zona primaria. El aviso de ingreso contemplado en el artículo [387](#) de la presente resolución deberá presentarse por escrito ante el jefe de la División de Exportaciones o quien haga sus veces, de la Dirección Seccional de Aduanas con jurisdicción en el lugar de embarque o zona franca, quien verificará si la Solicitud de Autorización de Embarque se encuentra vigente; en caso de conformidad, el jefe de la División de Exportaciones o quien haga sus veces, informará la decisión de practicar inspección aduanera o la decisión de autorizar el embarque directo de las mercancías objeto de exportación.

5. Inspección en zona secundaria. La solicitud de inspección en zona secundaria, consagrada en el artículo [390](#) de la presente resolución, deberá presentarse por escrito ante el Jefe de la División de Exportaciones o quien haga sus veces, de la Dirección Seccional de Aduanas con jurisdicción en el lugar donde se encuentre la mercancía. El Jefe de la División de Exportaciones o quien haga sus veces pronunciará sobre su viabilidad en la misma solicitud.

6. Salida temporal del lugar de embarque. La salida temporal de la mercancía del lugar de embarque a un depósito habilitado, de que trata el inciso final del artículo [355](#) del Decreto número 12 de julio de 2019, se presentará por escrito ante el Jefe de la División de Exportaciones o quien haga sus veces, de la Dirección Seccional de Aduanas con jurisdicción en el lugar de embarque, con el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo [392](#) de la presente resolución.

7. Cambio de transportador o lugar de embarque. La solicitud de cambio de transportador y/o cambio de lugar de embarque a que se refiere el artículo [393](#) de la presente resolución se realizará por escrito ante el Jefe de la División de Exportaciones o quien haga sus veces, de la Dirección Seccional de Aduanas con jurisdicción en el lugar donde se encuentra la mercancía; el cual en caso de encontrar justificada la petición, autorizará de manera inmediata el cambio de transportador y/o de lugar de embarque, según el caso.

8. Certificación de embarque. Para efectos de la certificación de embarque prevista en el artículo [394](#) de la presente resolución, el manifiesto de carga deberá ser entregado por el transportador en forma debidamente certificada a la Dirección Seccional de Aduanas, ubicada en el lugar de embarque dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al embarque de las mercancías.

En el evento en que se presenten inconsistencias frente a lo amparado en la solicitud de autorización de embarque y la carga embarcada, el transportador deberá corregirlas dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al término establecido en el inciso anterior.

Vencidos los términos previstos en el presente numeral, el funcionario competente asignará número y fecha al manifiesto de carga.

9. Presentación y entrega de la declaración de exportación definitiva. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la recepción física del manifiesto de Carga por la Aduana o del aviso de ingreso a la zona franca o depósito franco, o de la presentación y aceptación de la solicitud de autorización de embarque, en los casos de exportación de energía, gas u otros, y de las demás exportaciones de que tratan los artículos [376](#), [384](#), [385](#), [392](#) y [393](#) de esta resolución, el declarante deberá entregar a la Dirección Seccional de Aduanas con jurisdicción en el lugar en que se autorizó el embarque, la Declaración de Exportación definitiva.

Definitiva con firma autógrafa. En estos mismos términos, se deberá entregar la modificación de declaración por sustitución del exportador prevista en el artículo [387](#) de esta Resolución.

Se exceptúan de esta obligación, las exportaciones con embarque único y datos provisionales previstos en el artículo [403](#) de la presente Resolución y los embarques fraccionados previstos en el inciso 3 de artículo [357](#) ibídem, los cuales deberán ser presentados una vez se certifique el embarque por parte del transportador o se informe el ingreso a la zona franca por parte del usuario operador, según corresponda de conformidad con el procedimiento establecido en Anexo 8 de la presente Resolución, proferido por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) una vez se restablezcan los Servicios Informáticos Electrónicos.

10. Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. La solicitud de autorización del término de permanencia de la mercancía en el exterior, de que trata el artículo [407](#) de la presente resolución, deberá presentar por escrito ante el Jefe de la División de Exportaciones o quien haga sus veces, o el Jefe de la Dirección Seccional de Aduanas con jurisdicción en el lugar donde se encuentre la mercancía.

11. Exportación de muestras sin valor comercial. La solicitud de cupo adicional para programas de exportación de muestras sin valor comercial regulada en el artículo [426](#) de la presente resolución, deberá presentar por escrito en el formato que establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

12. Programas especiales de exportación. El Certificado PEX, establecido en el artículo [432](#) de la presente resolución, deberá presentarse en el formato que para el efecto determine la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en el cual se relacionará como fecha del mencionado documento, la fecha en que el productor de materias primas, insumos o bienes intermedios, envases y material de empaque, las haya entregado al productor exportador definitivo.

13. Exportación por aduana diferente. La presentación de la solicitud de autorización de embarque por aduana diferente de que trata el artículo [406](#) de la presente resolución, se presentará por escrito ante el Jefe de la División de Exportaciones o quien haga sus veces de la Dirección Seccional de Aduanas con jurisdicción en el lugar donde se encuentre la mercancía, en el formulario de Declaración de Exportación prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La solicitud de ampliación del término de la Solicitud de Autorización de Embarque de las exportaciones cuyo embarque se realice por una Aduana diferente a la de la autorización consagrado en el artículo [397](#) de la presente resolución, deberá presentarse por escrito, al Jefe de la División de Exportaciones o quien haga sus veces, de la Dirección Seccional de Aduanas que autorizó el embarque; el cual si encuentra justificada la petición, ampliará la vigencia de la Autorización de Embarque mediante acto administrativo.

La certificación de embarque de que trata el artículo [399](#) de la presente resolución, se entenderá satisfecha con la entrega física del Manifiesto de Carga por parte del transportador a la aduana de embarque; el cual deberá enviar a la Aduana donde se presentó la solicitud de autorización de embarque, una relación de los datos del manifiesto de carga, correspondientes a las Solicitudes de Autorización de Embarque por aduana diferente. Recibida dicha información, el funcionario competente la validará contra la Solicitud de autorización de embarque, registrará el número y fecha del Manifiesto de Carga correspondiente y asignará número y fecha a la Declaración de Exportación Definitiva, la cual debe ser suscrita por el declarante.

14. Exportación temporal para reimportación en el mismo Estado. La solicitud de plazo mayor o menor del término de permanencia de la mercancía en el exterior o en una zona franca, según el caso, de

trata el artículo [415](#) de la presente resolución, se presentará por escrito ante el Jefe de la División Exportaciones o quien haga sus veces, de la jurisdicción de la Dirección Seccional de Aduanas por donde se presentó la declaración de exportación.

15. Declaración de modificación. La declaración de modificación deberá presentarse dentro del término legalmente establecido ante el Jefe de la División de Exportaciones o quien haga sus veces de la jurisdicción de la Dirección Seccional de Aduanas por donde se presentó la declaración de exportación objeto de modificación, utilizando para el efecto el formulario prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

PARÁGRAFO 1o. Lo previsto en el presente artículo se aplicará igualmente a los procedimientos que hayan sido iniciados a través de los servicios informáticos electrónicos y presenten fallas en su desarrollo.

PARÁGRAFO 2o. Para los efectos previstos en el presente artículo conforme a cada numeral, y para la aplicación en lo que corresponda a lo dispuesto en el artículo [345](#) de esta resolución, se determinan los siguientes formatos:

1. Solicitud de autorización de embarque. El formato 602 'Solicitud de Autorización de Embarque'.
2. Invalidación de la solicitud de autorización de embarque. El formato 1357 'Solicitud de Invalidación de la Solicitud de Autorización de Embarque'.
3. Traslado de mercancías al lugar de embarque. El formato 1162 'Traslado de Mercancía a Zona Primaria y/o a Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios'.
4. Ingreso a zona primaria. El formato 1158 'Aviso de Ingreso a Zona Primaria'.
5. Inspección en zona secundaria. El formato 1172 'Solicitud de Inspección en Zona Secundaria'.
6. Salida temporal del lugar de embarque. El formato 1178 'Salida de Mercancías del lugar de Embarque'.
7. Cambio de transportador o lugar de embarque. El formato 1175 'Solicitud de cambio de lugar de Embarque, Transportador, Aduana o disposición de la carga'.
8. Certificación de embarque. El formato 1165 'Manifiesto de Carga'.
9. Presentación y entrega de la declaración de exportación definitiva. El formato 600 'Declaración de Exportación'.
10. Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. El formato 1177 'Solicitud de Plazos/Ampliaciones de Plazos/Prórrogas'.
11. Exportación por aduana diferente. El formato 602 'Solicitud de Autorización de Embarque'.
12. Exportación temporal para reimportación en el mismo Estado. El formato 1177 'Solicitud de Plazos/Ampliaciones de Plazos/Prórrogas'.
13. Declaración de modificación o corrección. El formato 600 'Declaración de Exportación'.

PARÁGRAFO 3o. La información a suministrar por parte de los declarantes en el régimen de exportación, correspondiente a la Declaración de Exportación conforme a lo dispuesto en el presente artículo, deberá presentarse en el Formato 600, versión 7, teniendo en cuenta las especificaciones

técnicas establecidas en el Anexo 8, que hace parte integral de esta Resolución.

CAPÍTULO 2.

EXPORTACIÓN DEFINITIVA.

SECCIÓN 1.

EXPORTACIÓN DEFINITIVA: EMBARQUE ÚNICO CON DATOS DEFINITIVOS AL EMBARQUE



ARTÍCULO 366. TRÁMITE DE LA DECLARACIÓN DE EXPORTACIÓN. A la Solicitud de Autorización de Embarque y a la Declaración de Exportación Definitiva de las modalidades del régimen de exportación previstas en el presente Título, se les aplicará el procedimiento establecido para la modalidad de exportación definitiva tramitada como embarque único con datos definitivos, con las excepciones que señalen para cada una de ellas.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [902155](#) de 2022.



ARTÍCULO 367. EXPORTACIÓN DE PERLAS FINAS O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS, METALES PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAL PRECIOSO Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS. <Artículo modificado por el artículo [132](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La exportación de perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso y manufacturas de estas materias comprendidos en el capítulo 71 del arancel de aduanas, exceptuando la partida 71.17, se realizará mediante la presentación de la Solicitud de Autorización de Embarque ante la Dirección Seccional con jurisdicción en el lugar donde se encuentren las mercancías, lo cual el declarante o el exportador, a través de los Servicios Informáticos Electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), deberá:

1. Solicitar inspección. Para las mercancías que se exportan desde el territorio aduanero nacional y zona franca al resto del mundo se solicitará la inspección de la mercancía en zona secundaria con anterioridad a la aceptación de la Solicitud de Autorización de Embarque, de acuerdo con el procedimiento previsto para la exportación definitiva de los artículos [346](#) a [363](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019 y los artículos [373](#) a [400](#) de la presente resolución.

Tratándose de Ingreso de mercancía desde el resto del territorio aduanero nacional, con destino a zona franca, la inspección se solicitará y se realizará en las instalaciones del usuario calificado de la Zona Franca.

2. Describir la mercancía en la Solicitud de Autorización de Embarque. Consignará la identificación de las mercancías en forma completa y clara, especificando las características del tipo de bien o producto, de manera que la individualicen, la identifiquen y permitan establecer el valor que por regalías debe soportar.

3. Inscribirse en el Rucom. Para las exportaciones de las mercancías de que trata el Decreto número 17 de febrero de 2015 del Ministerio de Minas y Energía, y que se encuentren clasificadas en el Capítulo 71 del arancel de aduanas, los exportadores deberán estar inscritos y autorizados en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom) siempre y cuando ese Decreto así lo requiera.

4. Contar con equipos de medición. Para todos los efectos relacionados con la inspección aduanera, el exportador o el usuario calificado, deberá contar y garantizar que los equipos de medición y herramientas

necesarias para determinar la calidad y peso de la mercancía estén debidamente calibrados, en funcionamiento y con las medidas de seguridad que sean necesarias para realizar la diligencia en la secundarias o zona franca.

Los exportadores podrán solicitar que la inspección física de la mercancía de que trata este artículo en las instalaciones de una empresa transportadora de valores, debidamente autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, como inspección en zona secundaria, de conformidad con el artículo [390](#) de la presente resolución. Será responsabilidad del exportador durante la diligencia de inspección la vigilancia de las mercancías para evitar que se presenten pérdidas o faltantes; además, la diligencia deberá garantizar las condiciones de seguridad, equipos y herramientas, con las características enunciadas anteriormente, ante la División de Gestión de la Operación Aduanera o la dependencia que, en sus veces, de la Dirección Seccional de Aduanas donde se encuentre la mercancía.

En todos los casos, las mercancías con destino a la exportación de que trata el presente artículo, deberán transportarse en un sistema de embalaje precintable de tal forma que se garantice la inviolabilidad de la carga. Una vez finalizada la diligencia de inspección en zona secundaria, el funcionario aduanero competente pondrá los precintos o marchamos de seguridad, dejando constancia en el acta de inspección correspondiente de los alfanuméricos y demás características que los individualicen y del resultado de la diligencia, con indicación clara del peso neto y/o fino y calidad de la mercancía.

Cuando la salida de estas mercancías se efectúe a la mano del viajero, la exportación se tramitará en los mismos términos establecidos en el presente artículo, debiendo el declarante relacionar en la Solicitud de Autorización de Embarque, además de los documentos señalados en el artículo [349](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, los números de pasaporte y tiquete y presentarlo a través de los servicios informáticos electrónicos ante la División de Gestión de la Operación Aduanera o la dependencia que, en sus veces, de la Dirección Seccional de Aduanas por donde se efectúa la salida del viajero.

Una vez realizada la salida efectiva del viajero, el pasabordo se habilitará como manifiesto de carga y los datos serán incorporados al servicio informático por el funcionario del Grupo Interno de Trabajo de Exportaciones o la dependencia que haga sus veces, conforme al término establecido en el artículo 390 de la presente resolución.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá en los casos en los cuales proceda la inspección en zona primaria.

5. Lugar de exportación. Las mercancías que trata este artículo deberán ser embarcadas por la jurisdicción aduanera en donde se encuentre la mercancía y se aceptó la solicitud de autorización de embarque.

6. Ingreso de mercancía a zona primaria aduanera. Para efectos de lo previsto en el artículo [355](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019 y el artículo [387](#) de la presente resolución, el transportador o el representante, según sea el caso, previo al aviso de ingreso de las mercancías de que trata este artículo, deberá informar a la División de Gestión de la Operación Aduanera o la dependencia que haga sus veces, el día y hora estimado sobre su ingreso a zona primaria, conforme al conocimiento de la operación comercial registrada con anterioridad, para efectos de que la autoridad aduanera pueda verificar que las unidades de carga se encuentren precintadas y en buen estado, no presenten signos de haber sido forzadas o violadas y el número de bultos y demás documentos soporte de la operación corresponda a la información consignada en el acta de inspección incorporada en los servicios informáticos electrónicos.

Para el ingreso de mercancía desde el resto del territorio aduanero nacional, con destino a zona franca, el aviso de ingreso de que trata el artículo [387](#) de la presente Resolución, lo efectuará el Usuario Operativo Usuario Administrador de la Zona Franca.

En el evento en que el funcionario aduanero competente encuentre irregularidades y/o inconsistencias procederá de conformidad con lo dispuesto en el siguiente numeral.

7. Cancelación de la autorización de embarque o de la declaración de exportación. Si de la verificación de la mercancía de que trata este artículo, se observa que presuntamente la autorización de embarque se obtuvo de forma fraudulenta o irregular o con inconsistencias frente a los documentos soportes, la División de Operación Aduanera o la dependencia que haga sus veces, procederá a su cancelación, mediante acto administrativo motivado, ordenando que la mercancía sea devuelta a las instalaciones del exportador a su responsabilidad, y se compulsarán copias de los hallazgos a las dependencias o autoridades competentes.

Si dentro del ejercicio del control posterior se establece que la declaración de exportación se obtuvo mediante una autorización de embarque fraudulenta o irregular, o se detecte que las cantidades no corresponden a las realmente embarcadas, la División de Gestión de Fiscalización o la dependencia que haga sus veces de la Dirección Seccional de la jurisdicción ante la cual se obtuvo dicha autorización, dejará sin efecto la declaración de exportación, mediante acto motivado, sin perjuicio de las sanciones aplicables. La dependencia informará a las dependencias respectivas para lo de su competencia.

Contra la decisión adoptada proceden los recursos en sede administrativa conforme a lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

8. Procedencia de la declaración de corrección. Conforme lo dispuesto en el artículo [442](#) de la presente resolución procederá la declaración de corrección de manera voluntaria, cuando se exporten minerales, tierras y concentrados polimetálicos cuyo contenido exacto de metales preciosos o no preciosos no haya sido determinado en el país con base en la certificación de la cantidad exacta de metales exportados, exportados por la entidad del exterior que realizó la operación de refinación, de conformidad con el artículo 18 del Decreto 600 de 1996 del Ministerio de Minas y Energía, o por siniestros ocurridos después del embarque debidamente acreditados, siempre y cuando dicho cambio no implique la obtención de un mayor Contenido.

Solo para el caso previsto en el numeral 2.4 del artículo [442](#) de la presente resolución, el declarante deberá obtener previamente a la presentación de la declaración de corrección, la autorización para corregir la información consignada en la declaración de exportación que corresponda, debidamente expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de conformidad con el artículo 3o numeral 18 del Decreto 1289 de 2015, o la dependencia que haga sus veces. Dicha autorización se deberá registrar como documento de soporte de la respectiva declaración de corrección.

9. Procedencia de la declaración de modificación. Conforme lo dispone el artículo [411](#) de esta resolución procederá la modificación de la declaración de exportación por la circunstancia de que trata el numeral 2.4 del presente artículo, conforme las pruebas que acrediten la operación de comercio exterior y en los casos debidamente justificados ante la autoridad aduanera.

10. Operaciones desde zona franca con destino al resto del mundo. Para la operación de que trata el artículo [523](#) de la presente resolución, se dispone lo siguiente:

10.1. La salida de mercancías nacionales o nacionalizadas de que trata el presente artículo, desde zona franca con destino al resto del mundo, solo se permitirá embarcarse por la misma jurisdicción aduanera, por lo que el usuario deberá diligenciar el formulario de movimiento de mercancías en zona franca, que será autorizado por el usuario operador o administrador y por el funcionario competente de la División de Gestión de Operación Aduanera, o la dependencia que haga sus veces, a través de visto bueno consignado en el respectivo formulario.

Para este efecto, el usuario calificado informará por escrito cuando el formulario se encuentre aprobado una antelación mínima de cuatro (4) horas previas a la salida de Zona Franca, informando al Grupo de Trabajo de Zona Franca de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o la dependencia que haga sus veces, a efectos de actualizar el inventario de mercancías y de permitir el control de la autoridad aduanera;

10.2. Para las mercancías del numeral anterior, el usuario calificado deberá cumplir también con el procedimiento para el régimen de exportación establecido en el artículo [340](#) y siguientes del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, observando las condiciones y requisitos señalados en el presente artículo.

La diligencia de inspección dentro de la zona franca, se llevará a cabo por el funcionario de la División de Gestión de la Operación Aduanera competente o la dependencia que haga sus veces, cuya práctica consistirá en la selectividad del servicio informático.

Los certificados, vistos buenos y demás documentos necesarios para la exportación, emitidos por las entidades de control que se requieran como documento soporte de las declaraciones de exportación, obtendrán previamente a la Solicitud de Autorización de Embarque.

10.3. Cuando la salida de mercancías de que trata este artículo se efectúe a la mano del viajero, la exportación se tramitará en los mismos términos establecidos en el inciso cuarto del numeral cuatro del presente artículo.

10.4. Para las mercancías de que trata el presente artículo, nacionales o nacionalizadas que hayan sido transformadas, reparadas o elaboradas dentro de la zona franca con destino al resto del mundo, se emitirá el respectivo certificado de integración y se diligenciará el formulario movimiento de mercancías exportación, el cual será suscrito por el usuario operador o administrador. Con posterioridad al embarque deberá presentar declaración de modificación a exportación definitiva sobre la declaración de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo con la cual ingresó inicialmente la mercancía a zona franca, de conformidad con el inciso tercero del artículo [524](#) de la presente resolución.

10.5. Para la salida al resto del mundo de mercancías extranjeras de que trata este artículo, que se efectúe dentro de la zona franca, se diligenciará el formulario movimiento de mercancías, el cual servirá de soporte para realizar el trámite de exportación en los términos señalados en el presente artículo.

11. Ingreso de mercancía desde el resto del territorio aduanero nacional, con destino a zona franca. El ingreso de las mercancías de que trata este artículo a zonas francas, se aplica lo previsto en el artículo 340 del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019 y el artículo [524](#) de la presente resolución, y se precisa lo siguiente:

El ingreso desde el territorio aduanero nacional con destino a zona franca de las mercancías de que trata el presente artículo, seguirá el procedimiento para el régimen de exportación establecido en el artículo [340](#) y subsiguientes del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, cumpliendo con las condiciones y requisitos señalados en el artículo [367](#) de la presente resolución.

Los usuarios calificados deberán informar al Grupo Interno de Trabajo de Zona Franca de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o a la dependencia que haga sus veces, la fecha y hora prevista del ingreso a Zona Franca una vez el formulario de movimiento de mercancías se encuentre aprobado por el usuario operador.

Los certificados, vistos buenos y demás documentos necesarios, para la exportación, emitidos por las entidades de control y que se requieran como documento soporte de las declaraciones de exportación,

deberán obtenerse previo a la autorización de embarque.

12. Retiro de las mercancías de zona franca. Los usuarios calificados en la zona franca, deberán comunicar por escrito o transmitir a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la información correspondiente al formulario de movimiento de mercancías de salida y de la declaración de exportación, con una antelación de cuatro (4) horas previas a la salida, informando al Grupo Interno de Trabajo de Zona Franca de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o a dependencia que haga sus veces, a efectos de actualizar el inventario de mercancías y de permitir el control de la autoridad aduanera.

13. Salida de mercancía desde zona franca permanente a una zona franca transitoria. Para la salida de mercancías de que trata este artículo, se cumplirá con lo dispuesto en el artículo [528](#) de la presente resolución.

Los usuarios calificados en la zona franca permanente, deberán comunicar por escrito o transmitir a través de los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la información correspondiente al formulario de movimiento de mercancías de salida, con una antelación de cuatro (4) horas previas a la salida, informando al Grupo Interno de Trabajo de Zona Franca de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o a dependencia que haga sus veces, a efectos de actualizar el inventario de mercancías y de permitir el control de la autoridad aduanera.

Las mercancías deberán transportarse en un sistema de embalaje precintable que garantice la inviolabilidad de la carga. El funcionario del Grupo Interno de Trabajo de Zonas Francas o dependencia que haga sus veces, colocará los precintos o marchamos, dejando constancia en el acta de inspección correspondiente de los alfanuméricos y demás características que los individualizan y del resultado de la diligencia con indicación clara del peso neto y/o fino y calidad de la mercancía.

14. Ingreso de mercancía a una zona franca transitoria. Para el ingreso de mercancías que trata este artículo, se cumplirá con lo dispuesto en el artículo [529](#) de la presente resolución.

El usuario administrador, deberá informar de este hecho al Grupo Interno de Trabajo de Zona Franca de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o a dependencia que haga sus veces, con una antelación de cuatro (4) horas previas al ingreso, adjuntando los siguientes documentos:

14.1 Formulario de movimiento de mercancías;

14.2 Acta de salida de la zona franca permanente;

14.3 Factura o documento que acredite la operación;

14.4 Certificado expedido por el exportador que acredite la calidad de las mercancías objeto de exportación.

El funcionario del Grupo Interno de Trabajo de Zona Franca de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o dependencia que haga sus veces, deberá verificar al ingreso de mercancías a la zona franca transitoria, que las unidades de carga vengán en buen estado, se encuentren precintadas y no presenten signos de haber sido forzadas o violadas, peso, número de bultos y demás documentos soportados en la operación y la información consignada en el acta de Inspección de salida de zona franca permanente, realizando una evaluación integral y dejando constancia del resultado.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [132](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO

<INCISO>.

ARTÍCULO 367. EXPORTACIÓN DE JOYAS, ORO, ESMERALDAS Y DEMÁS PIEDRAS PRECIOSAS, ASÍ COMO SUS DERIVADOS. La exportación de joyas, oro, esmeraldas y demás piedras preciosas, así como de sus derivados, se realizará mediante la presentación de la Solicitud de Autorización de Embarque ante la Dirección Seccional con jurisdicción en el lugar donde se encuentren las mercancías para lo cual el declarante o el exportador, a través de los Servicios Informáticos Electrónicos de la Administración Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), deberá:

1. Solicitar inspección. Solicitará la inspección de la mercancía en zona secundaria con antelación a la aceptación de la Solicitud de Autorización de Embarque, de acuerdo con el procedimiento previsto para la exportación definitiva de los artículos [346](#) a [363](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019 y [373](#) a [400](#) de la presente resolución.
2. Describir la mercancía en la Solicitud de Autorización de Embarque. Consignará la identificación de las mercancías en forma completa y clara, especificando las características del tipo de bien o producto, de manera que la individualicen, la identifiquen y permitan establecer el valor que por regalías debe ser pagado.
3. Inscribirse en el Rucom. Para las exportaciones de las mercancías de que trata el Decreto número 17 de febrero de 2015 del Ministerio de Minas y Energía, y que se encuentren clasificadas en el Capítulo del arancel de aduanas, los exportadores deberán estar inscritos y autorizados en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom) siempre y cuando ese Decreto así lo requiera.
4. Contar con equipos de medición. Para todos los efectos relacionados con la inspección aduanera, el exportador deberá contar y garantizar que los equipos de medición y herramientas necesarias para controlar la calidad y peso de la mercancía estén debidamente calibrados, en funcionamiento y con las medidas de seguridad que sean necesarias para realizar la diligencia en las zonas secundarias.

Los exportadores podrán solicitar que la inspección física de la mercancía de que trata este artículo se realice en las instalaciones de una empresa transportadora de valores, debidamente autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, como inspección en zona secundaria, de conformidad con el artículo [390](#) de la presente resolución. Será responsabilidad del exportador durante la diligencia de inspección la vigilancia de las mercancías para evitar que se presenten pérdidas o faltantes; además, el exportador deberá garantizar las condiciones de seguridad, equipos y herramientas, con las características enunciadas anteriormente, ante la División de Gestión de la Operación Aduanera o quien haga sus veces en la Dirección Seccional de Aduanas donde se encuentre la mercancía.

En todos los casos, las mercancías con destino a la exportación de que trata el presente artículo, deberán transportarse en un sistema de embalaje precintable de tal forma que se garantice la inviolabilidad de la carga. Una vez finalizada la diligencia de inspección, el funcionario aduanero competente pondrá la carga a disposición del exportador.

precintos o marchamos de seguridad, dejando constancia en el acta de inspección correspondiente con los alfanuméricos y demás características que los individualicen y del resultado de la diligencia con inclusión clara del peso neto y/o fino y calidad de la mercancía.

Cuando la salida de estas mercancías se efectúe a la mano del viajero, la exportación se tramitará en los mismos términos establecidos en el presente artículo, debiendo el declarante relacionar en la Solicitud de Autorización de Embarque, además de los documentos señalados en el artículo [349](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, los números de pasaporte y tiquete y presentarlo a través de los servicios informáticos electrónicos ante la División de Gestión de la Operación Aduanera o la dependencia que a sus veces, de la Dirección Seccional de Aduanas por donde se efectúa la salida del viajero.

Una vez realizada la salida efectiva del viajero, el pasabordo se habilitará como manifiesto de carga y los datos serán incorporados al servicio informático por el funcionario del Grupo Interno de Trabajo de Exportaciones o quien haga sus veces, conforme al término establecido en el artículo [398](#) de la presente resolución.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá en los casos en los cuales proceda la inspección en zona primaria.

5. Lugar de exportación. Las mercancías que trata este artículo, deberán ser embarcadas por la jurisdicción aduanera en donde se encuentre la mercancía y se aceptó la solicitud de autorización de embarque.

6. Ingreso de mercancía a zona primaria aduanera. Para efectos de lo previsto en el artículo [355](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019 y el artículo [387](#) de la presente resolución, el transportador o el representante, según sea el caso, previo al aviso de ingreso de las mercancías de que trata este artículo, deberá informar a la División de Gestión de Operación Aduanera o quien haga sus veces, el día y hora estimada sobre su ingreso a zona primaria, conforme al conocimiento de la operación comercial registrada con anterioridad, para los efectos de que la autoridad aduanera pueda verificar que las unidades de carga se encuentren en buen estado, no presenten signos de haber sido forzadas o violadas y el peso, número de bultos y de documentos soporte de la operación corresponda a la información consignada en el acta de inspección incorporada en los servicios informáticos electrónicos.

En el evento en que el funcionario aduanero competente encuentre irregularidades y/o inconsistencias, procederá de conformidad con lo dispuesto en el siguiente numeral.

7. Cancelación de la autorización de embarque o de la declaración de exportación. Si de la verificación de la mercancía de que trata este artículo, se observa que presuntamente la autorización de embarque se obtuvo de forma fraudulenta o irregular o con inconsistencias frente a los documentos soportes, la División de Gestión de Operación Aduanera o quien haga sus veces, procederá a su cancelación, mediante acto administrativo motivado, ordenando que la mercancía sea devuelta a las instalaciones del exportador, bajo su responsabilidad, y se compulsarán copias de los hallazgos a las dependencias o autoridades competentes.

Si dentro del ejercicio del control posterior se establece que la declaración de exportación se obtuvo mediante una autorización de embarque fraudulenta o irregular, o se detecte que las cantidades no corresponden a las realmente embarcadas, la División de Gestión de Fiscalización o quien haga sus veces, la Dirección Seccional de la jurisdicción ante la cual se obtuvo dicha autorización, dejará sin efecto la declaración de exportación, mediante acto motivado, sin perjuicio de las sanciones aplicables e informará a las dependencias respectivas para lo de su competencia.

Contra la decisión adoptada proceden los recursos en sede administrativa conforme a lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

8. Procedencia de la declaración de corrección. Conforme lo dispuesto en el artículo [442](#) de la presente resolución procederá la declaración de corrección de manera voluntaria, cuando se exporten minerales y concentrados polimetálicos cuyo contenido exacto de metales preciosos o no preciosos no haya sido determinado en el país con base en la certificación de la cantidad exacta de metales exportados, exportada por la entidad del exterior que realizó la operación de refinación, de conformidad con el artículo 18 del Decreto 600 de 1996 del Ministerio de Minas y Energía, o por siniestros ocurridos después del embarque debidamente acreditados, siempre y cuando dicho cambio no implique la obtención de un mayor Cl

Solo para el caso previsto en el numeral 2.4 del artículo [442](#) de la presente resolución, el declarante previamente a la presentación de la declaración de corrección, obtener la autorización para corregir la información consignada en la declaración de exportación que corresponda, debidamente expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de conformidad con el artículo 3 numeral 18 del Decreto 1289 de 2015, o quien haga sus veces. Dicha autorización se deberá registrar como documento soporte de la respectiva declaración de corrección.

9. Procedencia de la declaración de modificación. Conforme lo dispone el artículo [411](#) de esta resolución procederá la modificación de la declaración de exportación por la circunstancia de que trata el numeral 2.4 del presente artículo, conforme las pruebas que acrediten la operación de comercio y en los casos debidamente justificados ante la autoridad aduanera.

10. Operaciones desde zona franca con destino al resto del mundo. Para la operación de que trata el artículo [523](#) de la presente resolución, se dispone lo siguiente:

10.1. La salida de mercancías nacionales o nacionalizadas de que trata el presente artículo, desde zona franca con destino al resto del mundo, solo se permitirá embarcarse por la misma jurisdicción aduanera, por lo que el usuario deberá diligenciar el formulario de movimiento de mercancías en zona franca, que será autovalidante por el usuario operador o administrador y por el funcionario competente de la División de Gestión de la Operación Aduanera, o quien haga sus veces, a través de visto bueno consignado en el respectivo formulario.

Para este efecto, el usuario calificado deberá comunicar por escrito con una antelación mínima de cuatro (4) horas previas a la salida, informando al Grupo Interno de Trabajo de Zona Franca de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o a quien haga sus veces, los efectos de actualizar el inventario de mercancías y de permitir el control de la autoridad aduanera;

10.2. Para las mercancías del numeral anterior, el usuario calificado deberá cumplir también con el procedimiento para el régimen de exportación establecido en el artículo [340](#) y siguientes del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, observando las condiciones y requisitos señalados en el presente artículo.

En los casos que se requiera la diligencia de inspección dentro de la zona franca, se llevará a cabo por el funcionario de la División de Gestión de la Operación Aduanera competente o quien haga sus veces; la práctica dependerá de la selectividad del servicio informático. Los certificados, vistos buenos y demás documentos necesarios para la exportación, emitidos por las demás entidades de control que se requieran como documento soporte de las declaraciones de exportación, deberán obtenerse previamente a la solicitud de Autorización de Embarque.

10.3. Cuando la salida de mercancías de que trata este artículo se efectúen a la mano del viajero, la exportación se tramitará en los mismos términos establecidos en el inciso cuarto del numeral cuatro del presente artículo.

10.4. Para las mercancías de que trata el presente artículo, nacionales o nacionalizadas que hayan sido

transformadas, reparadas o elaboradas dentro de la zona franca con destino al resto del mundo, se e respectivo certificado de integración y se diligenciará el formulario movimiento de mercancías exp el usuario operador o administrador. Con posterioridad al embarque deberá presentar declaración d modificación a exportación definitiva sobre la declaración de exportación temporal para perfeccion pasivo con la cual ingresó inicialmente la mercancía a zona franca, de conformidad con el inciso te artículo [524](#) de la presente resolución.

10.5. Para la salida al resto del mundo de mercancías extranjeras de que trata este artículo, que se e dentro de la zona franca, se diligenciará el formulario movimiento de mercancías, el cual servirá de para realizar el trámite de exportación en los términos señalados en el presente artículo.

11. Ingreso de mercancía desde el resto del territorio aduanero nacional, con destino a zona franca. ingreso de las mercancías de que trata este artículo zonas francas, se aplica lo previsto en el artículo Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019 y el artículo [524](#) de la presente resolución, y se precisa siguiente:

El ingreso desde el territorio aduanero nacional con destino a zona franca de las mercancías de que artículo, seguirá el procedimiento para el régimen de exportación establecido en el artículo [340](#) y subsiguientes del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, cumpliendo con las condiciones y re señalados en el artículo [367](#) de la presente resolución.

Los usuarios calificados deberán informar de este hecho al Grupo Interno de Trabajo de Zona Franca Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o a quien h veces, con una antelación de cuatro (4) horas previas al ingreso, adjuntando los siguientes documen

11.1. Factura o documento que acredite la operación.

11.2. Certificado expedido por el exportador que acredite la calidad de las mercancías objeto de exp

11.3 Formulario de movimiento de mercancías.

Además, los certificados, vistos buenos y demás documentos necesarios, para la exportación, emiti las demás entidades de control y que se requieran como documento soporte de las declaraciones de exportación, deberán obtenerse previo a la autorización de embarque.

12. Retiro de las mercancías de zona franca. Los usuarios calificados en la zona franca, deberán cor por escrito o transmitir a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrat Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la información correspondiente al formulario de movimiento de mercancías de salida y de la declaración de exportación, con una ante cuatro (4) horas previas a la salida, informando al Grupo Interno de Trabajo de Zona Franca de la U Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o a quien haga sus efectos de actualizar el inventario de mercancías y de permitir el control de la autoridad aduanera.

13. Salida de mercancía desde zona franca permanente a una zona franca transitoria. Para la salida mercaderías de que trata este artículo, se cumplirá con lo dispuesto en el artículo [528](#) de la presente resolución.

Los usuarios calificados en la zona franca permanente, deberán comunicar por escrito o transmitir a los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Unidad Administrativa Especial Direcció Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la información correspondiente al formulario de movimi mercancías de salida, con una antelación de cuatro (4) horas previas a la salida, informando al Grup

de Trabajo de Zona Franca de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o a quien haga sus veces, a efectos de actualizar el inventario de mercancías y permitir el control de la autoridad aduanera.

Las mercancías deberán transportarse en un sistema de embalaje precintable que garantice la inviolabilidad de la carga. El funcionario del Grupo Interno de Trabajo de Zonas Francas o quien haga sus veces, los precintos o marchamos, dejando constancia en el acta de inspección correspondiente de los alfanes y demás características que los individualizan y del resultado de la diligencia con indicación clara de peso neto y/o fino y calidad de la mercancía.

14. Ingreso de mercancía a una zona franca transitoria. Para el ingreso de mercancías que trata este artículo, se cumplirá con lo dispuesto en el artículo [529](#) de la presente resolución.

El usuario administrador, deberá informar de este hecho al Grupo Interno de Trabajo de Zona Franca de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o a quien haga sus veces, con una antelación de cuatro (4) horas previas al ingreso, adjuntando los siguientes documentos:

14.1 Formulario de movimiento de mercancías;

14.2 Acta de salida de la zona franca permanente;

14.3 Factura o documento que acredite la operación;

14.4 Certificado expedido por el exportador que acredite la calidad de las mercancías objeto de exportación.

El funcionario del Grupo Interno de Trabajo de Zona Franca de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o quien haga sus veces, deberá verificar al ingreso a la zona franca transitoria, que las unidades de carga vengán en buen estado, se encuentren precintadas y no presenten signos de haber sido forzadas o violadas, peso, número de bultos y demás documentos soporte de la operación y la información consignada en el acta de Inspección de salida de zona franca permanente, realizando una evaluación integral y dejando constancia del resultado.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [14502](#) de 2025

Oficio DIAN [903076](#) de 2022

Oficio DIAN [908094](#) de 2021.



ARTÍCULO 368. REAPROVISIONAMIENTO DE BUQUES O AERONAVES.

<Inciso modificado por el artículo [19](#) de la Resolución 185 de 2024. El nuevo texto es el siguiente: Toda exportación de las naves o aeronaves que lleguen al territorio aduanero nacional requiere el trámite de una declaración de exportación por parte del proveedor del combustible, para lo cual se aplicará el siguiente procedimiento:

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [19](#) de la Resolución 185 de 18 de octubre de 2024, 'por la cual modifica parcialmente la Resolución número [46](#) de 2019 y el artículo [16](#) de la Resolución número 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.913 de 18 de octubre de 2024. Rige a partir del 3 de noviembre de 2024..

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> De conformidad con lo previsto en el artículo [166](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de reaprovisionamiento de las naves o aeronaves que lleguen al territorio aduanero nacional no requirirá trámite de una declaración de exportación, no obstante, en el caso de que el exportador opte por realizar la operación, podrá aplicar el siguiente procedimiento:

1. Cuando el reaprovisionamiento se realice en una zona primaria habilitada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), deberá seguirse lo señalado en el artículo [371](#) de la presente resolución.
2. Cuando el reaprovisionamiento se realice en zonas de fondeo o mar abierto, deberá seguirse lo señalado en el artículo [371](#) de la presente resolución, debiéndose habilitar como punto de exportación, el medio de transporte en el cual se transporta el combustible.

Dicha habilitación se realizará mediante acto administrativo por parte del Director Seccional de la Jurisdicción de salida del medio que transporta el combustible. Para el efecto el exportador, deberá cumplir con los requisitos previstos en los numerales 1, 2, 3, 6 y 8 del artículo [119](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y los siguientes:

- 2.1 Manifestación escrita en la que se compromete a permitir, facilitar y colaborar con la práctica de cualquier diligencia ordenada por la autoridad aduanera;
- 2.2 Manifestación escrita bajo la gravedad de juramento, en la que se garantice que dispone de los recursos humanos, técnicos y/o procedimientos de medición y control y dispositivos de seguridad necesarios para el desarrollo de la actividad, de acuerdo con los requerimientos de calibración y las normas técnicas que la autoridad competente expide para tal fin;
- 2.3 Relación de los equipos de medición y control con las especificaciones técnicas, o de los procedimientos de medición que permitan inferir el volumen;
- 2.4 Acreditar la disponibilidad del medio que transporta el combustible para el cual se solicita la habilitación;
- 2.5 Indicar el lugar donde se abastece el medio que transporta el combustible.
- 2.6 Presentar los permisos, licencias, autorizaciones y certificaciones emitidas por las entidades competentes para exportación, distribución y transporte de petróleo y/o combustibles líquidos derivados del petróleo.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [7454](#) de 2025

Concepto DIAN [6733](#) de 2023

Oficio DIAN [902621](#) de 2022.



ARTÍCULO 369. RESTRICCIONES A LA SALIDA DE MERCANCÍAS. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo [75](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, deberán tenerse en cuenta las siguientes situaciones:

1. La exportación de las mercancías clasificables en las subpartidas arancelarias del Arancel de Aduanas 8517.12.00.00 correspondiente a teléfonos móviles inteligentes, teléfonos móviles celulares y 8517.12.00.00 correspondiente a sus partes, solo podrá exportarse por las jurisdicciones de las Direcciones Seccionales de Aduanas de Bogotá, Barranquilla, Medellín; Buenaventura y Cartagena.

La restricción de lugares de salida no aplica para teléfonos móviles inteligentes y teléfonos móviles celulares que salgan del país, los viajeros en cantidad no superior a tres (3) unidades y que hagan parte de sus efectos personales, según lo dispuesto en el numeral 1 del artículo [70](#) Decreto 2025 de 2015, modificado por el Decreto [2142](#) de 2016.

2. <Numeral modificado por el artículo [1](#) de la Resolución [10061](#) de 2025. El nuevo texto es el siguiente: La exportación hacia la República Bolivariana de Venezuela de ganado bovino clasificable en la partida 01.02 del Arancel de Aduanas, solo podrá realizarse por las jurisdicciones de la Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta, por los Pasos de Frontera Cúcuta - Ureña, Puente Internacional Francisco de Paula Santander y por el Puente Internacional Atanasio Girardot; por la jurisdicción de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca, por el Puente Internacional José Antonio Páez que une las poblaciones de Arauca (República de Colombia) y El Amparo (República Bolivariana de Venezuela); y por la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao, por el paso de frontera del Corregimiento de Paragachón-Paraguachón (República Bolivariana de Venezuela)

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [1](#) de la Resolución [10061](#) de 3 de septiembre de 2025, 'por la cual se modifica el numeral 2 del artículo [369](#) de la Resolución número 46 de 2019', publicada en el E.O. No. 53.233 de 4 de septiembre de 2025. Rige a partir del 20 de septiembre 2025.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

NUMERAL 2o. La exportación hacia la República Bolivariana de Venezuela de ganado bovino clasificable en la partida 0102 del Arancel de Aduanas, solo podrá realizarse por las jurisdicciones de la Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta por el Paso de Frontera Cúcuta - Ureña, Puente Internacional Francisco de Paula Santander; por la jurisdicción de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca por el Puente Internacional José Antonio Páez que une las poblaciones de Arauca (República de Colombia) y El Amparo (República Bolivariana de Venezuela) y por la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao por el paso de frontera del Corregimiento de Paraguachón-Paraguachón (República Bolivariana de Venezuela).

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [903003](#) de 2021.



ARTÍCULO 370. REGISTRO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO. El exportador o declarante presentará a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la información del contrato de suministro o del documento que acredite la operación de la exportación de energía eléctrica, gas u otros, el cual deberá relacionar como mínimo, la siguiente información:

- Identificación del exportador.
- Identificación del destinatario.
- Fechas de los períodos o cortes correspondientes.
- Número del contrato o documento que acredita la operación.
- Subpartida arancelaria.
- Término de vigencia del contrato, si se encuentra establecida.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) verifica la información presentada y, observada su conformidad, la aceptará, con lo cual se entiende autorizada la operación de exportación asociada al documento que origine la exportación.

PARÁGRAFO. Cuando se trate de una solicitud de autorización para la utilización de un punto de exportación ya habilitado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el exportador o el declarante deberá adjuntar certificación del titular de la habilitación en la cual se establezca la forma como se va a discriminar por cada uno de los usuarios del punto, los períodos de corte y la fecha de lectura.



ARTÍCULO 371. PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS. Realizado el registro previsto en el artículo [370](#) de la presente resolución, el declarante deberá presentar a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la solicitud de autorización de embarque y declaración de exportación, correspondiente a cada una de las fechas de corte o período de lectura registradas.

Para el efecto, la solicitud de autorización de embarque y declaración de exportación deberá presentarse no más tarde dentro de los tres meses (3) meses siguientes a cada una de las fechas de corte o período de lectura previsto en el contrato de suministro de energía eléctrica o en el documento que acredite la operación.

El declarante deberá obtener y conservar el original de cada uno de los siguientes documentos dentro de los términos establecidos en el artículo [349](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019:

- Factura comercial expedida por la empresa exportadora.
- Certificación de liquidación de la factura expedida por el administrador del mercado de energía eléctrica y el exportador.
- Reportes del sistema o resumen del medidor (el cual debe contener la fecha y hora del día por cada suministro).

– Certificado del importador en el exterior de la cantidad recibida y el valor pagado, el cual hará las veces de Manifiesto de Carga.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [6733](#) de 2023.



ARTÍCULO 372. EXPORTACIÓN O REEXPORTACIÓN POR ENTREGA URGENTE. De conformidad con lo señalado en el párrafo 2 del artículo [265](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la salida de donaciones destinadas a atender a los damnificados de catástrofes o siniestros ocurridos en el país o en otros países, se surtirá presentando a la División de Gestión de Operación Aduanera o quien haga sus veces, se encuentre el centro de distribución humanitaria, una relación de las mercancías donadas en original y copia, indicando el número de documentos de transporte, la fecha de llegada de la mercancía al país, la descripción que contenga como mínimo la clase, cantidad y valor de la mercancía.

Recibida la documentación por la División de Gestión de Operación Aduanera o quien haga sus veces, se entenderá finalizada la modalidad de entrega urgente.



ARTÍCULO 373. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EMBARQUE. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo [349](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el declarante, previa la obtención de los vistos buenos y autorizaciones necesarias, presentará la Solicitud de Autorización de Embarque, incorporando la información a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

PARÁGRAFO 1o. La información a suministrar por parte de los declarantes en el régimen de exportación correspondiente a la Solicitud de Autorización de Embarque, excepto la correspondiente a la modalidad de exportación de tráfico postal y envíos urgentes, deberá presentarse en el Formato 10602, versión 7, en cuenta las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 6 el cual hace parte integral de la presente resolución.

Para facilitar el diligenciamiento de la descripción de las mercancías en la Solicitud de Autorización de Embarque, los declarantes y exportadores podrán registrar la información de los productos previamente de manera masiva, en el Formato 1340 "Registro de Productos", versión 8, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 6 de la presente resolución.



ARTÍCULO 374. REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EMBARQUE. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), validará la información incorporada en la Solicitud de Autorización de Embarque, de conformidad con lo previsto en el artículo [350](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, y tendrá en cuenta que:

1. Se acredite inscripción del exportador y declarante en el Registro Único Tributario administrado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
2. Si el declarante es una Agencia de Aduanas, deberá constatar que su autorización ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se encuentre vigente y válida, además, que esté debidamente autorizado por el exportador para intervenir en el trámite y proceso de exportación;
3. <Numeral modificado por el artículo [133](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Si el producto se encuentra sometido a vistos buenos o requisitos legales establecidos por normas especiales;

deberá verificar su cumplimiento, que haya sido expedido por la entidad competente y que se encuentre vigente, salvo lo previsto en el párrafo 1 del artículo [349](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [133](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

3. Si el producto se encuentra sometido a vistos buenos o requisitos legales establecidos por normas especiales, se deberá verificar su cumplimiento, que haya sido expedido por la entidad competente se encuentre vigente, salvo lo previsto en el párrafo 2 del artículo [349](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.
4. Cuando el exportador sea una Sociedad de Comercialización Internacional, se deberá allegar junto con los documentos que acreditan la operación de exportación, los Certificados al Proveedor que aquella ha expedido y que amparan las mercancías objeto de la exportación, adquiridas en el mercado interno o fabricadas por productores socios de la Sociedad de Comercialización Internacional, si a ello hubiere lugar.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) validará la información contenida en la Solicitud de Autorización de Embarque y de encontrarla conforme la aceptará y le asignará número y fecha de aceptación. En caso de presentarse alguna omisión o inconsistencia esta se informará a través del mismo medio y no aceptará la solicitud de autorización de embarque, debiendo el declarante subsanarlo o, en su defecto, presentar una nueva solicitud.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado Sistema de facturación electrónica DIAN [106](#) de 2022; Título I. Capítulo 1. Artículo 1.1.17.2.1.



ARTÍCULO 375. TÉRMINO DE VIGENCIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EMBARQUE. De conformidad con lo previsto en el artículo [352](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la Solicitud de Autorización de Embarque, tendrá una vigencia de un mes contado a partir de la fecha de aceptación, vencido dicho término sin que se hubiese realizado el embarque de la mercancía, el declarante deberá iniciar nuevamente el trámite de la exportación, con la presentación de una nueva solicitud de Autorización de Embarque, salvo que por circunstancias ajenas al exportador o al declarante, el embarque hubiere realizado o deba realizarse por fuera de dicho término, siempre y cuando la entrega de la mercancía al transportador se haya producido dentro del término fijado en el presente artículo.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado Sistema de facturación electrónica DIAN [106](#) de 2022; Título I. Capítulo 1. Artículo 1.1.17.2.1.



ARTÍCULO 376. REEMPLAZO E INVALIDACIÓN DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EMBARQUE. Una vez aceptada la solicitud de autorización de embarque podrá ser reemplazada por el declarante, a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el fin de reemplazar los datos consignados en la solicitud inicial, siempre y cuando no se haya efectuado el ingreso de las mercancías al lugar de embarque en zona franca, según el caso. La nueva solicitud de autorización de embarque sustituirá para todos los efectos a la solicitud objeto de reemplazo.

Así mismo, la solicitud de autorización de embarque podrá ser invalidada, a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), cuando el exportador desista de efectuar la operación de exportación, siempre y cuando no se haya efectuado el embarque de las mismas, salvo para las exportaciones que se efectúen a Zonas Francas, las cuales podrán ser invalidadas hasta antes de que el usuario operador efectúe el correspondiente Ingreso.

Concordancias

Resolución DIAN 46 de 2019; Art. [385](#) Par. 2.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado Sistema de facturación electrónica DIAN [106](#) de 2022; Título I. Capítulo 1. Artículo [1.1.17.2.1.](#)



ARTÍCULO 377. PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EMBARQUE GLOBAL. Los exportadores, cuando la exportación se efectúe al amparo de un único contrato de suministro, los Usuarios Altamente Exportadores, las exportaciones que se realicen con destino a los Usuarios Industriales de las Zonas Francas y los exportadores de productos agropecuarios y demás mercancías, mediante resolución de carácter general establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), podrán presentar a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la Solicitud de Autorización de Embarque Global para efectuar embarques fraccionados.

PARÁGRAFO. Cuando se haya embarcado la totalidad de las cantidades registradas en la solicitud de autorización global inicial, y siempre y cuando se encuentre vigente, el declarante podrá presentar una nueva solicitud de autorización global complementaria en los términos establecidos en el presente artículo.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado Sistema de facturación electrónica DIAN [106](#) de 2022; Título I. Capítulo 1. Artículo [1.1.17.2.1.](#)



ARTÍCULO 378. TÉRMINO DE VIGENCIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EMBARQUE GLOBAL. El término de vigencia de la Solicitud de Autorización de Embarque Global será igual al establecido en el documento que acredite la operación que dio lugar a la exportación, el cual será informado por el declarante en la Solicitud de Autorización de Embarque Global, como requisito de aceptación.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado Sistema de facturación electrónica DIAN [106](#) de 2022; Título I. Capítulo 1. Artículo [1.1.17.2.1.](#)



ARTÍCULO 379. PRESENTACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EMBARQUE GLOBAL.

EMBARQUE GLOBAL. Para efectos de la presentación y aceptación de la Solicitud de Autorización de Embarque Global Inicial o Global Complementaria, se aplicará el procedimiento descrito en el artículo de la presente resolución.

La Solicitud de Autorización de Embarque Global Inicial, deberá contener como mínimo la siguiente información:

1. La Solicitud de Autorización de Embarque Global Inicial, deberá contener como mínimo la siguiente información:

1.1 Modalidad de la exportación;

1.2 Datos del destinatario;

1.3 Aduana de despacho;

1.4 País de destino;

1.5 Datos de la subpartida arancelaria;

1.6 Cantidad de unidades físicas;

1.7 Descripción de la mercancía;

1.8 Datos del negocio;

1.9 Término de vigencia del contrato;

1.10 Cantidad;

1.11 Valor FOB en dólares de los Estados Unidos de América;

1.12 Información relativa a datos del embarque, y

1.13 Indicación de si tiene Sistemas Especiales de Importación-Exportación.

2. La Solicitud de Embarque Global Complementaria, deberá contener como mínimo la siguiente información:

2.1 Número de Autorización de embarque global inicial, y

2.2 Cantidad de unidades físicas adicionales.

PARÁGRAFO. Cuando el contrato o documento que acredite la operación no señale la cantidad de mercancía a exportar, podrá presentarse la solicitud de autorización de embarque global, indicando circunstancia.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [902155](#) de 2022.

Concepto Unificado Sistema de facturación electrónica DIAN [106](#) de 2022; Título I. Capítulo 1. [1.1.17.2.1.](#)



ARTÍCULO 380. TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE EMBARQUE

FRACCIONADAS. Aceptada la solicitud de autorización de embarque global, el declarante podrá embarques fraccionados dentro de la vigencia de la misma.

Por cada envío fraccionado de mercancías al amparo de la Solicitud de Autorización de Embarque Inicial o Complementaria, según el caso, deberá diligenciarse y presentarse una solicitud de autorización de embarque fraccionada a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



ARTÍCULO 381. CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE EMBARQUE FRACCIONADAS. Las Solicitudes de Autorización de Embarque fraccionadas contendrán como mínimo la siguiente información:

1. Número de la Solicitud de Autorización de Embarque Global;
2. Tipo de embalaje;
3. Cantidad de bultos;
4. Peso;
5. Valor total;
6. Subpartida arancelaria;
7. Cantidad en unidades comerciales;
8. Descripción de las mercancías;
9. Tipo de datos (provisionales o definitivos);
10. Número y fecha del documento de transporte que ampara la mercancía;
11. Identificación del transportador internacional.

Una vez presentada la Solicitud de Autorización de Embarque Fraccionada, con datos definitivos o provisionales, se continuará con el trámite previsto para la modalidad de exportación definitiva de mercancías, según lo establecido en el artículo 376 de la presente resolución.

Certificado el embarque por parte del transportador, el declarante deberá presentar la declaración de exportación fraccionada, generada a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la cual no requerirá firma.

PARÁGRAFO. La Solicitud de autorización de embarque fraccionada, podrá ser reemplazada o modificada a través de los servicios informáticos electrónicos, por parte del declarante, en los términos señalados en el artículo 376 de la presente resolución.



ARTÍCULO 382. CERTIFICACIÓN DE EMBARQUE. El transportador certificará el embarque en conformidad con lo previsto en el artículo 362 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, para cada envío fraccionado.



— ARTÍCULO 383. DECLARACIÓN DE EXPORTACIÓN CONSOLIDADA. Para efectos de lo en el artículo [353](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el declarante deberá firmar y presentar la declaración de exportación definitiva que consolide las declaraciones de exportación fraccionadas y a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), teniendo en cuenta:

1. Si los datos registrados en los embarques fraccionados son definitivos, la Declaración definitiva presentarse en forma mensual, a partir del primer embarque de cada mes, sin exceder los diez (10) días del mes siguiente.
2. Si el término de vigencia de la solicitud de Autorización Global es inferior a un (1) año, y los datos registrados en los embarques fraccionados son provisionales, la Declaración consolidada deberá presentarse en cualquier momento, dentro de la vigencia de la autorización global y a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a su vencimiento.
3. Si el término de vigencia de la Solicitud de Autorización Global es superior a un (1) año, y los datos registrados en los embarques fraccionados son provisionales, la Declaración consolidada deberá presentarse en cualquier momento, dentro de la vigencia del mismo, y a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes al cumplimiento de cada año.

Vencidos los términos anteriores, según sea el caso, sin que se hubiere presentado la declaración de exportación definitiva por parte del declarante, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a través de los servicios informáticos electrónicos, generará de oficio la Declaración de Exportación Definitiva, consolidando la información de los embarques fraccionados efectuados con cargo a una Autorización de Embarque Global. Cuando los embarques fraccionados efectuados con datos provisionales, estos se confirmarán como datos definitivos, debiendo el declarante presentar posteriormente la Declaración de Corrección si a ello hubiere lugar.

La Declaración de Exportación Definitiva, deberá contener como mínimo la siguiente información:

1. Relación de todas las declaraciones fraccionadas que se van a consolidar;
2. Número de la Solicitud de Autorización de Embarque Global;
3. Total de las cantidades realmente embarcadas;
4. Total del valor FOB de las mercancías realmente exportadas;
5. Relación de las subpartidas declaradas;
6. Información de sistemas especiales de importación-exportación, cuando a ello hubiere lugar.

Una vez firmada y presentada la Declaración de Exportación Definitiva que consolide los embarques fraccionados será remitida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a las demás entidades y dependencias que requieran adelantar trámites posteriores.

PARÁGRAFO. La información a suministrar por parte de los declarantes en el régimen de exportación correspondiente a la Declaración de Exportación conforme a lo dispuesto en el presente artículo, deberá presentarse en el Formato 600, versión 7, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 7 que hace parte integral de esta resolución.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [902155](#) de 2022.



ARTÍCULO 384. TRASLADO DE MERCANCÍAS AL LUGAR DE EMBARQUE O ZONA FRANCA CON PLANILLA DE TRASLADO. De conformidad con lo establecido en el artículo [354](#) del Decreto 1075 de 2019, para efectos del traslado de las mercancías objeto de exportación, amparadas en solicitud de autorización de embarque, al lugar de embarque por donde se efectuará su salida del territorio aduanero nacional o su ingreso a zona franca, el declarante, exportador, transportador o responsable del depósito habilitado, según corresponda de acuerdo con las condiciones de la operación comercial, deberá diligenciar, solo para efectos aduaneros, una planilla de traslado a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La planilla de traslado debe relacionar, como mínimo, la siguiente información: identificación del receptor del transporte en que se efectúa el traslado, aduana de despacho, aduana de salida, lugar de embarque, tipo de carga, número de Bultos, peso bruto, número de la(s) solicitud(es) de autorización de embarque y la indicación de si se trata de la última planilla o no.

Por cada vehículo que efectúe el traslado de la mercancía, debe elaborarse una planilla de traslado, en la que podrán relacionarse mercancías amparadas en una o varias solicitudes de autorización de embarque.

PARÁGRAFO 1o. Las mercancías que en desarrollo de lo dispuesto en el [392](#) de la presente resolución salgan temporalmente del lugar de embarque, para ser almacenadas en un depósito habilitado, por pérdida de disponibilidad del medio de transporte, cambio del modo de transporte u otra circunstancia debidamente justificada, deberán reingresar para su embarque a la zona primaria, amparadas en una planilla de traslado que expedirá el responsable del depósito habilitado.

PARÁGRAFO 2o. Cuando se haya autorizado inspección en zona secundaria, el procedimiento previsto en el presente artículo para efectos del traslado al lugar de embarque, lo realizará el exportador, declarante o transportador, según el caso, siempre que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) haya autorizado el embarque.

PARÁGRAFO 3o. La información que se refiere la Planilla de Traslado de mercancías a Zona Primaria o Zona Franca, deberá presentarse en el Formato 1162, versión 7, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 6, el cual hace parte integral de la presente resolución.



ARTÍCULO 385. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EMBARQUE PRESENTADA EN EL LUGAR DE EMBARQUE. Conforme con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo [354](#) del Decreto 1075 de 2019, se autorizará el ingreso de las mercancías objeto de exportación al lugar de embarque con la presentación de la planilla de traslado, únicamente en los siguientes eventos:

1. Para las mercancías cuyo embarque se realiza por un puerto o muelle de servicio privado;
2. Para la modalidad de reembarque cuando la mercancía esté ubicada en el lugar de embarque;
3. Para los graneles cuyo embarque se efectúa en un puerto o muelle de servicio público;
4. Para las exportaciones de café, azúcar, banano y mercancías que se transporten por redes, ductos o bandas;
5. Mercancías cuyo embarque se realice por la Dirección Seccional de Aduanas de Urabá;

6. Mercancías cuyo proceso de explotación, recolección y producción se realiza en el puerto o mue servicio público o privado en el cual se efectúa su embarque al exterior.

7. Las mercancías objeto de exportación cuyo proceso se realice a través de la Red Oficial de Corre

8. Para las reexportaciones de material de empaque o envases que hayan sido ingresadas en importa temporal y que se utilicen para embalar mercancías objeto de exportación.

9. El producto final de las mercancías sometidas a la modalidad de transformación y/o ensamble, en eventos autorizados en el parágrafo del artículo [260](#) de la presente resolución.

10. Para las operaciones de exportación realizadas por las empresas exportadoras autorizadas como Económico Autorizado (OEA).

11. <Numeral adicionado por el artículo [134](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el sigu Para las mercancías de los depósitos habilitados ubicados dentro del lugar de embarque.

Notas de Vigencia

- Numeral adicionado por el artículo [134](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

En los eventos señalados anteriormente, el declarante debe presentar la solicitud de autorización de embarque cuando la mercancía se encuentre dentro de las instalaciones del lugar de embarque.

PARÁGRAFO 1o. De conformidad con lo establecido en el artículo [389](#) del Decreto 1165 del 2 de 2019, cuando el intermediario de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, efectúe el proces consolidación de las mercancías relacionadas en el manifiesto expreso, en el lugar de embarque, po aplicarse el procedimiento previsto en el presente artículo.

La información del Manifiesto Expreso que individualice cada uno de los documentos de transporte modalidad de exportación de tráfico postal y envíos urgentes, deberá presentarse en el Formato 113 7, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 6, el cual hace parte in la presente resolución.

PARÁGRAFO 2o. El reemplazo de la solicitud de autorización de embarque previsto en el artículo presente resolución, podrá adelantarse hasta antes de que la Unidad Administrativa Especial Direcc Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) autorice el embarque.

ARTÍCULO 385-1. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EMBARQUE DE PESCA DE TÚNII ESPECIES AFINES. <Artículo adicionado por el artículo [135](#) de la Resolución 39 de 2021. El nue es el siguiente:> Conforme a la dispuesto en el parágrafo del artículo [341](#) del Decreto 1165 del 2 de 2019, se deberá presentar la solicitud de autorización de embarque a través de los servicios informá electrónicos, en las siguientes jurisdicciones:

Si la pesca se realiza en el Pacífico, la solicitud de autorización de embarque deberá presentarse po Direcciones Seccionales de Tumaco o Buenaventura; si se realiza en el Atlántico, la solicitud de au de embarque deberá presentarse por las Direcciones Seccionales de Cartagena, Barranquilla o Santa

Para tal efecto, el titular del buque podrá continuar su viaje hacia destino final sin necesidad de real ingreso de la pesca a lugar de embarque o puerto en territorio aduanero nacional.

El declarante, previa obtención de los vistos buenos correspondientes, deberá presentar la solicitud autorización de embarque dentro de los cinco (5) días siguientes a que el capitán del buque informe cantidad de tñidos y afines capturados y los que fueron descargados en el puerto extranjero, la cual coincidir con la tarja del puerto destino.

Efectuado el proceso anterior, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), informará sobre la decisión de practicar inspección documental o autorizará el embarque directo de las mercancías objeto de exportación, según lo dispuesto en el artículo [388](#) de Resolución.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo [135](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 00046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [908061](#) de 2021.



ARTÍCULO 386. PLANILLA DE TRASLADO. Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en el artículo [361](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, cuando a ello hubiere lugar; para la salida al exterior de las mercancías desde una zona secundaria o desde un depósito habilitado, cuando dichas mercancías encuentren bajo control de la aduana, el declarante o el empleado del depósito, según corresponda, expedir una planilla de traslado que ampare la mercancía que será objeto de traslado a la zona primaria aduanera para su salida del territorio aduanero nacional.



ARTÍCULO 387. INGRESO DE MERCANCÍAS A ZONA PRIMARIA. Para efectos de lo previsto en el artículo [355](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el transportador, el responsable de la Zona Primaria Aduanera o el usuario operador de zona franca, según el caso, deberá avisar a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sobre el ingreso de la mercancía objeto de exportación a sus instalaciones, en el momento en que sean recepcionadas.

Con el aviso de ingreso de las mercancías a la Zona Primaria Aduanera o zona franca, según el caso, se deberá suministrar la siguiente información:

1. Identificación de quien efectúa el ingreso;
2. Número de la planilla de traslado;
3. Número de la solicitud de autorización de embarque;
4. Identificación del medio de transporte con que ingresa la mercancía;
5. Fecha y hora de recepción de la mercancía.

PARÁGRAFO. Cuando por razones logísticas o por la naturaleza de la mercancía, la solicitud de autorización de embarque se presente en un depósito habilitado, el aviso de ingreso lo efectuará el responsable del depósito.

Concordancias

Resolución DIAN 39 de 2021; Art. [132](#) (R. DIAN 46 de 2019; Art. [367](#) Num. 6).



ARTÍCULO 388. SELECCIÓN PARA INSPECCIÓN. De conformidad con lo previsto en el artículo 388 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, efectuado el ingreso de las mercancías a la Zona Primaria o zona franca, según el caso, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), informará sobre la decisión de practicar inspección física, documental, no intrínseca y autorizará el embarque directo de las mercancías objeto de exportación.

A partir de este momento, empezará a contarse el término para la práctica de la inspección aduanera de que esta se haya determinado.

PARÁGRAFO. Cuando la solicitud de autorización de embarque se presente en los términos del [388](#) presente resolución, o cuando el embarque se efectúe por aduana diferente, la determinación de autorización de embarque o de inspección aduanera, se realizará una vez se acepte la solicitud.



ARTÍCULO 389. DILIGENCIA DE INSPECCIÓN ADUANERA. La diligencia de inspección deberá realizarse a más tardar el día hábil siguiente en que se ordene su práctica y concluirse en el día en que se inicie. El término podrá ampliarse por un término máximo de dos (2) días únicamente por causas justificadas, en los términos señalados en el artículo [357](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

El funcionario competente verificará la conformidad entre la información consignada en la Solicitud de Autorización de Embarque y los documentos soporte y tratándose de la inspección física, verificará los empaques y embalajes y reconocerá la mercancía por las características que la identifican e individualizan. El resultado de la inspección, se consignará en el acta respectiva.

En caso de presentarse diferencias entre la información contenida en la Solicitud de Autorización de Embarque y los documentos soporte o entre la solicitud de autorización de embarque y la mercancía inspeccionada, según el caso, se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo [359](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Cuando el funcionario competente encuentre que la mercancía declarada es diferente a la descrita en la Solicitud de Autorización de Embarque, no procederá el embarque y deberá tramitarse una nueva Solicitud de Autorización de Embarque.

PARÁGRAFO. El inspector, cuando lo considere necesario para lograr la correcta identificación de la mercancía, tomará muestras de la misma y las enviará para su respectivo análisis, sin perjuicio de que continúe con el trámite de exportación.



ARTÍCULO 390. INSPECCIÓN EN ZONA SECUNDARIA ADUANERA. En los casos previstos en el inciso 1 del artículo [358](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el declarante y/o exportador, deberá presentar solicitud de autorización de embarque para que la inspección se realice en lugar diferente a la Zona Primaria aduanera, a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), expresando las razones en que se justifique la solicitud, el lugar donde se realizará e indicando si se trata de una autorización para una operación única o si corresponde a una autorización para varias operaciones de exportación dentro de un período de tiempo determinado.

Los Usuarios Altamente Exportadores y Operadores Económicos Autorizados, tendrán la prerrogativa de inspección en Zona Secundaria, de acuerdo a lo previsto en el artículo [358](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

2019, sin necesidad de autorización previa por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para el efecto, deberán indicar en cada solicitud de autorización de embarque que presenten, el lugar donde se ubicarán las mercancías en el evento en que se deterr práctica de la inspección aduanera.



ARTÍCULO 391. AUTORIZACIÓN DE EMBARQUE. La Autorización de Embarque procede del término de vigencia de la solicitud de autorización de embarque, conforme a lo establecido en el [359](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.



ARTÍCULO 392. SALIDA TEMPORAL DEL LUGAR DE EMBARQUE. En el evento en que disponibilidad del medio de transporte, cambio del modo de transporte o cualquier otra circunstancia debidamente justificada, no se pueda efectuar el cargue inmediato de las mercancías, el declarante, exportador o transportador, según el caso, podrá solicitar a la Unidad Administrativa Especial Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de los servicios informáticos electrónicos, la salida temporal de las mercancías del lugar de embarque con destino a un depósito habilitado. Para el efecto deberá diligenciar una planilla que respalde la salida temporal de la mercancía, la cual debe contener mínimo la siguiente información:

1. Número y fecha de la Solicitud de Autorización de Embarque;
2. Identificación del depósito habilitado donde ingresará la mercancía;
3. Número de bultos;
4. Peso, y
5. Fecha de la salida de las mercancías del lugar de embarque.

<Inciso modificado por el artículo [136](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: ingreso de la mercancía a depósito habilitado, deberá registrarse en el Libro de Ingreso de Mercancía para Exportación o en el sistema de inventarios de cada depósito y la descargará al momento de salir la mercancía para su embarque, amparada en la Planilla de Traslado contemplada en el parágrafo 1 del artículo [3](#) presente resolución.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [136](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> El ingreso de la mercancía a depósito habilitado, deberá registrarse en el Libro de Ingreso de Mercancía para Exportación o en el sistema de inventarios de cada depósito y la descargará al momento de salir la mercancía para su embarque, amparada en la Planilla de Traslado contemplada en el parágrafo 1 del artículo [402](#) de la presente resolución.

Una vez reingrese la mercancía al lugar de embarque, deberá adelantarse el procedimiento establecido en los artículos [355](#) y siguientes del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, reglamentado por los artículos [38](#) y siguientes de la presente resolución.



ARTÍCULO 393. CAMBIO DE TRANSPORTADOR Y/O CAMBIO DEL LUGAR DE EMBARQUE. En los eventos en que las condiciones logísticas así lo exijan, el exportador, declarante o transportador podrá presentar hasta antes de efectuarse el embarque, solicitud de cambio de transportador y/o cambio de lugar de embarque de las mercancías, a través de los servicios informáticos electrónicos dispuestos en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la cual deberá contener como mínimo la siguiente información:

1. Número y fecha de la Solicitud de Autorización de Embarque;
2. Identificación del nuevo transportador o lugar de embarque, según el caso;
3. Número de bultos;
4. Peso, y
5. Fecha de la realización del traslado.



ARTÍCULO 394. EMBARQUE POR ADUANA DIFERENTE. De conformidad con el artículo 361 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, cuando las mercancías deban embarcarse por una Aduana diferente a aquella en donde se presente y acepte la solicitud de autorización de embarque, dicha solicitud se tramitará ante la Dirección Seccional con jurisdicción en el lugar donde se encuentre la mercancía, sin que se requiera el trámite de una Declaración de Tránsito Aduanero.



ARTÍCULO 395. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EMBARQUE POR ADUANA DIFERENTE. De conformidad con el artículo 361 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la Solicitud de Autorización de Embarque de las mercancías cuyo embarque se realizará por una Aduana diferente a la de la presentación y aceptación, deberá tramitarse ante la Dirección Seccional con jurisdicción en el lugar donde se encuentre la mercancía a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), indicando la Aduana por la cual se realizará su salida.



ARTÍCULO 396. TRASLADO DE LAS MERCANCÍAS PARA EXPORTACIÓN CON EMBARQUE POR ADUANA DIFERENTE.

<Inciso modificado por el artículo 137 de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Las mercancías para exportación con embarque por aduana diferente deberán transportarse en un vehículo o unidad de carga con precinto y/o dispositivo de trazabilidad de carga si es del caso. Una vez aceptada la solicitud de autorización de embarque y practicada la diligencia de inspección, cuando a ella hubiere concurrido el funcionario competente colocará los precintos o marchamos y/o dará lugar al operador de dispositivo de trazabilidad de carga autorizado para la instalación de éste si es del caso, salvo que la unidad de carga no pueda precintarse debido a condiciones de peso, volumen, características especiales o tamaño de los bultos. En cuyo caso, deberán adoptarse las medidas señaladas en el parágrafo del artículo 443 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo 137 de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> Las mercancías para exportación con embarque por aduana diferente, deberán transportarse en un vehículo o unidad de carga con precinto. Una vez aceptada la solicitud de autorización de embarque y practicada la diligencia de inspección, cuando a ella hubiere lugar, el funcionario con facultades deberá colocar los precintos o marchamos, salvo que la unidad de carga no se pueda precintar debido a condiciones de peso, volumen, características especiales o tamaño de los bultos, en cuyo caso, deberá adoptarse las medidas señaladas en el parágrafo del artículo [443](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

El transporte de mercancías para exportación con embarque por aduana diferente se realizará únicamente en los vehículos propios del exportador o en los de compañías de transporte debidamente inscritas y autorizadas por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

<Inciso modificado por el artículo [137](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Para efectos del traslado de la mercancía hasta la zona franca o lugar de embarque, según el caso, y del ingreso de la mercancía a zona primaria aduanera, deberá adelantarse el trámite previsto en los artículos [354](#) y [355](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, en concordancia con lo dispuesto en los artículos [384](#) y [387](#) de la presente resolución.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [137](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> Para efectos del traslado de la mercancía hasta la zona franca o lugar de embarque, se deberá adelantarse el trámite previsto en los artículos [354](#) y [355](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, en concordancia con lo dispuesto en los artículos [394](#) y [387](#) de la presente resolución.



ARTÍCULO 397. VIGENCIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EMBARQUE. La vigencia de la Solicitud de Autorización de Embarque de las exportaciones cuyo embarque se realice por una Aduana diferente a la de la autorización, será el previsto en el artículo [352](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, salvo que se configure la existencia de hechos notorios de alteración del orden público o desastres naturales que impidan el cumplimiento de dicho término, en cuyo caso, el exportador o demandante deberá solicitar a la Dirección Seccional con jurisdicción en el lugar que autorizó el embarque, a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la ampliación del término de la Solicitud de Autorización de Embarque.

En caso de encontrarse justificada la petición, el Jefe de la División de Gestión de Operación Aduanera, quien haga sus veces, suspenderá la vigencia de la Solicitud de Autorización de Embarque, hasta que se restablezcan las condiciones que dieron lugar a la solicitud de ampliación del término y comunicará la decisión al solicitante.



ARTÍCULO 398. CERTIFICACIÓN DE EMBARQUE. Realizado el embarque de la mercancía, el funcionario con facultades deberá emitir la certificación de embarque, la cual será válida para el transporte de la mercancía hasta el lugar de destino.

de las veinticuatro (24) horas siguientes, el transportador deberá presentar a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la información del Manifiesto de Carga que relacione las mercancías a bordo del medio de transporte.

En el Manifiesto de Carga debe relacionar la identificación del transportador y del medio de transporte, los números de las Solicitudes de Autorización de Embarque, los números de los documentos de transporte, la indicación de si el embarque se efectúa en forma total o parcial, número de bultos y peso de las mercancías, la identificación de los contenedores con carga y vacíos a bordo del medio de transporte.

Se entenderá que la información del manifiesto de carga ha sido entregada, cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a través del servicio informático electrónico, acuse el recibo satisfactorio de la misma.

Cuando el transportador indique que el embarque de la mercancía relacionada en una solicitud de autorización de embarque se efectúa en forma total, y la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), encuentre que la información contenida en el Manifiesto de Carga, no corresponde con la relacionada en la Solicitud de Autorización de Embarque, comunicará las inconsistencias encontradas al transportador, quien deberá corregirlas o confirmarlas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes.

Si dentro del término señalado, el transportador confirma la información relacionada en el manifiesto de carga, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anotará el número y fecha al manifiesto de carga y comunicará las inconsistencias al declarante quien deberá subsanarlas con la presentación de la declaración correspondiente, si a ello hubiere lugar.

PARÁGRAFO 1o. Se exceptúan del trámite previsto en el presente artículo, las exportaciones con destino a una Zona Franca o depósito franco y las exportaciones de energía, gas u otros.

PARÁGRAFO 2o. Para efectos de la exportación y de conformidad con lo previsto en el artículo 341 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el embarque comprende, además de la operación de cargue de mercancía en el medio de transporte, su salida del puerto, aeropuerto o paso de frontera con destino al país.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [1437](#) de 2024.

PARÁGRAFO 3o. La información del Manifiesto de Carga para certificar el embarque de las mercancías exportadas, deberá presentarse en el Formato 1165, versión 7, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 6, el cual hace parte integral de la presente resolución.

PARÁGRAFO 4o. <Parágrafo adicionado por el artículo [138](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo es el siguiente:> De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo [341](#) del decreto 1165 del 2 de julio de 2019, los titulares de buques de bandera colombiana, los titulares de buques de bandera extranjera y las empresas que fleten dichos buques deberán tener la calidad de transportador internacional, o actuar a través de agentes marítimos debidamente acreditados.

Para tal efecto, en el manifiesto de carga debe relacionar la identificación del transportador y del medio de transporte, los números de las solicitudes de autorización de embarque, los números de los documentos de transporte, la indicación de si el embarque se efectúa en forma total o parcial, número de bultos y peso de las mercancías, la identificación de los contenedores con carga y vacíos a bordo del medio de transporte.

mercancías.

Se entenderá que la información del manifiesto de carga ha sido entregada, cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a través del servicio informático electrónico, acuse el recibo satisfactorio de la misma. En todo caso, el transportador deberá confirmar corregir la información correspondiente dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al recibo de información de la tarja del puerto de destino, certificada por el capitán del buque.

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo [138](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [19132](#) de 2025

Concepto DIAN [1079](#) de 2024

Oficio DIAN [908061](#) de 2021



ARTÍCULO 399. CERTIFICACIÓN DE EMBARQUE Y PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE EXPORTACIÓN DEFINITIVA POR ADUANA DIFERENTE. El transportador o el funcionario competente de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en los casos señalados en la presente resolución, certificará el embarque, dentro del término previsto en el artículo [362](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Certificado el embarque, el declarante deberá firmar y presentar la declaración de exportación definitiva generada a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



ARTÍCULO 400. PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE EXPORTACIÓN DEFINITIVA. Certificado el embarque por parte del transportador o del funcionario competente, y cumplidos los requisitos y condiciones previstos en el artículo anterior, o una vez efectuado el aviso de ingreso a la zona franca de depósito franco, según el caso, o aceptada la solicitud de autorización de embarque y surtidos los transportes correspondientes en los casos de exportación de energía eléctrica y gas, el declarante deberá firmar y presentar la declaración de exportación definitiva generada a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en forma directa si cuenta con un mecanismo amparado con un certificado digital suministrado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o con asistencia de funcionario, en los demás casos.

La Declaración de Exportación Definitiva debidamente firmada por el declarante, será remitida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a las demás entidades o dependencias que requieran adelantar trámites posteriores.

SECCIÓN 2.

EXPORTACIÓN DEFINITIVA: EMBARQUE ÚNICO CON DATOS PROVISIONALES.



ARTÍCULO 401. PROCEDENCIA. Cuando se configure alguna de las circunstancias previstas

artículo [364](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, podrá diligenciarse la Solicitud de Autorización de Embarque único con datos provisionales.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [10696](#) de 2024.



ARTÍCULO 402. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE LA AUTORIZACIÓN DE EMBARQUE ÚNICO CON DATOS PROVISIONALES. El declarante presentará a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la solicitud de Autorización de Embarque único con datos provisionales, indicando que se trata de un embarque único con datos provisionales.

Para el efecto, el declarante deberá diligenciar la totalidad de la información correspondiente a la Solicitud de Autorización de Embarque, y podrá dejar como datos provisionales los correspondientes a: identificación del destinatario, país de destino, peso bruto, peso neto, cantidad, número de la factura o documento que acredita la operación, valor FOB, valor a reintegrar en dólares de los Estados Unidos de América, valor de la exportación, valor total de la exportación en la moneda de negociación, fletes, seguros, otros gastos relacionados con los Sistemas Especiales de Importación-Exportación.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [10696](#) de 2024

Oficio DIAN [914068](#) de 2021.



ARTÍCULO 403. TRÁMITE DE LA EXPORTACIÓN DEFINITIVA CON EMBARQUE ÚNICO CON DATOS PROVISIONALES. Presentada la Solicitud de Autorización de Embarque único con datos provisionales, se tramitará de conformidad con lo previsto en el capítulo anterior.

Certificado el embarque por parte del transportador o efectuado el aviso de ingreso a la zona franca depósito franco, según el caso, o presentada, aceptada la solicitud de autorización de embarque y sus trámites correspondientes en los casos de exportación de energía eléctrica y gas, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), generará a través de los servicios informáticos electrónicos, la declaración de exportación provisional con los datos resultantes del embarque.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [10696](#) de 2024.



ARTÍCULO 404. PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE EXPORTACIÓN CON DATOS DEFINITIVOS. De conformidad con el artículo [365](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, dentro de los tres (3) meses siguientes al embarque de la mercancía, el declarante deberá presentar la Declaración de Exportación con datos definitivos a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

El término previsto en el inciso anterior podrá prorrogarse, en casos justificados, de conformidad con el párrafo del artículo [365](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, para lo cual deberá presentar la solicitud a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con un plazo no inferior a diez (10) días antes del vencimiento del término establecido.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) verifica información de la declaración con datos definitivos sea consistente con la Declaración de Exportación con datos provisionales y podrá determinar conforme a lo establecido en el inciso 2 del artículo [365](#) del 1165 del 2 de julio de 2019, la práctica de inspección aduanera documental.

El declarante deberá firmar la declaración de exportación con datos definitivos a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en forma directa si cuenta con un mecanismo amparado con un certificado digital suministrado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con asistencia de un funcionario, en los demás casos.

La declaración de exportación con datos definitivos se entenderá presentada, cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de los servicios informáticos electrónicos, acuse el recibo satisfactorio de la misma.

La Declaración de Exportación con datos definitivos debidamente firmada por el declarante, y una vez asignado el número y fecha por los servicios informáticos electrónicos, será remitida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a las demás entidades y dependencias que requieran adelantar trámites posteriores.

Vencido el término para la presentación de la Declaración de Exportación con datos definitivos, si no hubiese ocurrido, la Declaración de Exportación con datos provisionales, quedará confirmada como Declaración de Exportación Definitiva.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [10696](#) de 2024

Oficio DIAN [914068](#) de 2021.



ARTÍCULO 405. INSPECCIÓN DOCUMENTAL. En los eventos en que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) haya determinado inspección documental, el funcionario competente verificará la conformidad entre la información consignada en la Declaración de Exportación Definitiva y los documentos soporte. El resultado de su actuación se consignará en el acta respectiva.

Si del resultado de la diligencia de inspección el funcionario competente establece que procede la declaración con datos definitivos, el declarante procederá a firmar y presentar la declaración de exportación con datos definitivos.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [10696](#) de 2024.

CAPÍTULO 3.

EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO PASIVO.



ARTÍCULO 406. PROCEDENCIA. El declarante presentará a través de los Servicios Informáticos Electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la Solicitud de Autorización de Embarque correspondiente a la modalidad de Exportación Temporal.

Perfeccionamiento Pasivo.

<Inciso modificado por el artículo [20](#) de la Resolución 185 de 2024. El nuevo texto es el siguiente: podrán someter a la modalidad de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo las mercancías nacionales o nacionalizadas, cuando exista documento soporte en el que conste que la mercancía va a ser objeto de un proceso de elaboración, transformación o reparación en el exterior o en una zona franca permanente o permanente especial, se requerirá la presentación de una solicitud de autorización de embarque y del formulario de movimiento de mercancías.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [20](#) de la Resolución 185 de 18 de octubre de 2024, 'por la cual modifica parcialmente la Resolución número [46](#) de 2019 y el artículo [16](#) de la Resolución número 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.913 de 18 de octubre de 2024. Rige a partir del 3 de noviembre de 2024..

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> Se podrán someter a la modalidad de Exportación Temporal para Perfeccionamiento las mercancías nacionales o nacionalizadas, cuando exista documento soporte en el que conste que la mercancía va a ser objeto de un proceso de elaboración, transformación o reparación en el exterior o en una Zona Franca Permanente Especial. Para este último caso solo se requerirá el diligenciamiento del Formulario de Movimiento de Mercancía, que fungirá como documento de exportación.

<Inciso modificado por el artículo [20](#) de la Resolución 185 de 2024. El nuevo texto es el siguiente: caso de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo de mercancías nacionales o nacionalizadas, cuando exista documento soporte en el que conste que la mercancía va a ser objeto de un proceso de elaboración, transformación o reparación en el exterior o en una zona franca permanente o permanente especial, se requerirá la presentación de una solicitud de autorización de embarque y del formulario de movimiento de mercancías.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [20](#) de la Resolución 185 de 18 de octubre de 2024, 'por la cual modifica parcialmente la Resolución número [46](#) de 2019 y el artículo [16](#) de la Resolución número 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.913 de 18 de octubre de 2024. Rige a partir del 3 de noviembre de 2024..
- Inciso modificado por el artículo [139](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Notas del Editor

- En criterio del Editor, para la interpretación de este inciso, se debe tener en cuenta la derogatoria del párrafo 2o. del artículo [366](#) del Decreto 1165 de 2019 por el artículo [18](#) del Decreto 659 de 2022, el cual se modifica parcialmente el Decreto [1165](#) de 2019', publicado en el Diario Oficial No. 52.913 de 22 de mayo de 2024. Entra en vigor transcurridos quince (15) días comunes contados a partir del siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

<Ver Notas del Editor> <Inciso modificado por el artículo [139](#) de la Resolución 39 de 2021. El n texto es el siguiente:> En el caso de la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo de mercancías nacionales o nacionalizadas a una zona franca permanente, solo se requerirá el diligenciamiento del Formulario de Movimiento de Mercancía, el cual hará las veces del documento de exportación, salvo que se trate de joyas, oro, plata, platino, esmeraldas y demás piedras preciosas como sus derivados, y teléfonos móviles inteligentes, teléfonos móviles celulares y sus partes, caso en el cual se deberá presentar la correspondiente Solicitud de Autorización de Embarque.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> En el caso de la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo de mercancías nacionales o nacionalizadas a una zona franca permanente, solo se requerirá el diligenciamiento del Formulario de Movimiento de Mercancía, el cual hará las veces del documento de exportación, si se trata de joyas, oro, plata, platino, esmeraldas y demás piedras preciosas, así como sus derivados, en el cual se deberá presentar la correspondiente Solicitud de Autorización de Embarque.



ARTÍCULO 407. SOLICITUD DEL TÉRMINO DE PERMANENCIA DE LA MERCANCÍA EN EL EXTERIOR. El declarante con antelación a la presentación y aceptación de la Solicitud de Autorización de Embarque, solicitará a través de los servicios informáticos electrónicos que disponga la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), autorización del término de permanencia de la mercancía en el exterior, de acuerdo a la duración del proceso de elaboración, transformación o reparación de que será objeto. En la solicitud, el declarante o exportador deberá incluir como mínimo:

1. Identificación del exportador o declarante;
2. Término en que va a permanecer la mercancía en el exterior;
3. Justificación de la permanencia de la mercancía en el exterior.

PARÁGRAFO. Para el caso de las mercancías que ingresen a una zona franca, ésta información deberá incluirse en el Formulario de Movimiento de Mercancía.



ARTÍCULO 408. TRÁMITE DE LA MODALIDAD. Presentada y aceptada la Solicitud de Autorización de Embarque correspondiente a la modalidad de Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo, continuará con el trámite previsto para la modalidad de exportación definitiva de embarque único o definitivos.

Certificado el embarque por parte del transportador, el declarante deberá firmar y presentar la declaración de exportación a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en forma directa si cuenta con un mecanismo de firma amparado con un certificado digital suministrado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o con asistencia de un funcionario, en los demás casos.

Para el ingreso de mercancías a una zona franca correspondiente a la modalidad de Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo, solo se requerirá que se diligencie el Formulario de Movimiento de Mercancía, debiendo indicar el código de operación correspondiente.



ARTÍCULO 409. TERMINACIÓN DE LA MODALIDAD. <Artículo modificado por el artículo 140 de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En concordancia con lo previsto en el artículo 196 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo fin dentro del plazo fijado se presenta uno de los siguientes eventos:

1. Reimportación por perfeccionamiento pasivo: El declarante deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 196 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y el Servicio Informático Electrónico o el funcionario competente, validará o verificará que la reimportación se realice dentro del término establecido para la modalidad de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo;

2. Exportación Definitiva: Cuando el declarante dentro del término de la exportación temporal, declare la mercancía en forma definitiva en el exterior o zona franca, según el caso, deberá presentar una modificación de la Declaración. Para el efecto, se surtirá el trámite previsto en la presente resolución.

Para el caso de las zonas francas, para la finalización de la modalidad para mercancía que se exportó temporalmente por perfeccionamiento pasivo a zona franca con solo el Formulario de Movimiento de Mercancías, el usuario operador deberá realizar el cambio de operación, modificando dicho formulario previa autorización del Grupo Interno de Trabajo de Zona Franca o la dependencia que haga sus veces dentro del plazo de exportación temporal.

3. Reimportación en el mismo estado: En los casos en que la mercancía no haya sido sometida al perfeccionamiento pasivo objeto de exportación, el declarante realizará dentro del término para la exportación por perfeccionamiento pasivo, el trámite previsto en el artículo 198 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y el Servicio Informático Electrónico o el funcionario competente, validará o verificará que la reimportación se realice dentro del término previsto;

Se exceptúa de este trámite las mercancías exportadas temporalmente a Zona Franca al amparo de los Formularios de Movimiento de Mercancías de Ingreso, para estos eventos, la salida al Territorio Aduanero Nacional solo se requerirá el Formulario de Movimiento de Mercancías de Salida aprobado por el usuario operador.

4. Destrucción de la mercancía: El declarante deberá dentro del término autorizado para la exportación temporal, solicitar ante la Dirección Seccional de Aduanas con jurisdicción en el domicilio fiscal del exportador o por la Dirección Seccional por la cual se tramitó la exportación temporal, la terminación de la modalidad por destrucción de la mercancía en el exterior, acreditando mediante certificación otorgada por el importador o consignatario en el extranjero en donde conste tal situación, especificando si la destrucción es total o parcial, y la causa de la misma, prueba esta que debe reunir los requisitos previstos en el artículo 199 del Código General del Proceso.

Una vez expedida la Declaración de Exportación Definitiva, en el caso previsto en el numeral 2 del artículo, el declarante deberá firmar y presentar la declaración de exportación definitiva, generada a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en forma directa si cuenta con un mecanismo amparado con un certificado digital suministrado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o con asistencia de un funcionario.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 140 de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [5305](#) de 2023

Oficio DIAN [903076](#) de 2022.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 409. En concordancia con lo previsto en el artículo [371](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo finalizará si dentro del plazo fijado presenta uno de los siguientes eventos:

1. Reimportación por perfeccionamiento pasivo: El declarante deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo [196](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y el Servicio Informático Electrónico o el funcionario competente, validará o verificará que la reimportación se realice dentro del término establecido para la modalidad de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo;
2. Exportación Definitiva: Cuando el declarante dentro del término de la exportación temporal, deje la mercancía en forma definitiva en el exterior o zona franca, según el caso, deberá presentar modificación de la Declaración. Para el efecto, se surtirá el trámite previsto en la presente resolución;
3. Para el caso de las zonas francas, el usuario operador deberá realizar el cambio de operación, modificando el formulario de movimiento de mercancía, previa autorización del Grupo Interno de Trabajo de Zona Franca o la dependencia que haga sus veces, sin perjuicio del cumplimiento de lo previsto en el presente numeral;
4. Reimportación en el mismo estado: En los casos en que la mercancía no haya sido sometida al perfeccionamiento pasivo objeto de exportación, el declarante realizará dentro del término para la exportación por perfeccionamiento pasivo, el trámite previsto en el artículo [198](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y el Servicio Informático Electrónico o el funcionario competente, validará o verificará que la reimportación se realice dentro del término previsto;
5. Destrucción de la mercancía: El declarante deberá dentro del término autorizado para la exportación temporal, solicitar ante la Dirección Seccional de Aduanas con jurisdicción en el domicilio fiscal del exportador o por la administración por la cual se tramitó la exportación temporal, la terminación de la modalidad por destrucción de la mercancía en el exterior, acreditando mediante certificación otorgada por el importador o consignatario en el extranjero en donde conste tal situación, especificando si la destrucción fue total o parcial, y la causa de la misma, prueba esta que debe reunir los requisitos previstos en el artículo [251](#) del Código General del Proceso.

Una vez expedida la Declaración de Exportación Definitiva, en el caso previsto en el numeral 2 del presente artículo, el declarante deberá firmar y presentar la declaración de exportación definitiva, generada a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en forma directa si cuenta con un mecanismo amparado con un certificado digital suministrado por la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o con asistencia de un funcionario, en los demás casos.



ARTÍCULO 410. IDENTIFICACIÓN DE LAS MERCANCÍAS. En el diligenciamiento de la Solicitud de Autorización de Embarque, y del Formulario de Movimiento de Mercancía cuando se trate de mercancías

que vayan a ser ingresadas a una zona franca, el declarante deberá describir las mercancías identificadas por sus características, de manera tal que las individualice. Tratándose de maquinarias, herramientas y vehículos, se deberán anotar también sus marcas, números y series.



ARTÍCULO 411. SUSTITUCIÓN DEL EXPORTADOR. En los casos de sustitución del exportador cuando se trate de las modalidades de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo o exportación temporal para reimportación en el mismo Estado, el declarante deberá presentar una modificación de la declaración, a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Para el efecto, se surtirá el trámite previsto en la presente resolución, dentro del término autorizado para la exportación temporal o deberá solicitar al operador de la zona franca la modificación del formulario de movimiento de mercancía, previa autorización del Grupo Interno de Trabajo de Zona Franca o la dependencia que haga sus veces.

La modificación de la declaración, deberá contener como mínimo la siguiente información:

1. Número de la declaración de exportación o de formulario de movimiento de mercancía anterior;
2. Nombre de quien sustituye al exportador, quien para todos los efectos será considerado como exportador inicial;
3. Información del documento o contrato en el cual conste la cesión.

Concordancias

Resolución DIAN 39 de 2021; Art. [132](#) (R. DIAN 46 de 2019; Art. [367](#) Num. 9).

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [14525](#) de 2025

Oficio DIAN [902984](#) de 2020.

CAPÍTULO 4.

EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA REIMPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO.



ARTÍCULO 412. SOLICITUD DE LA MODALIDAD. El declarante presentará a través de los servicios Informáticos Electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Solicitud de Autorización de Embarque correspondiente a la modalidad de exportación temporal para reimportación en el mismo Estado.



ARTÍCULO 413. GARANTÍA PARA LA EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA REIMPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO DE BIENES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN. Para efecto de lo dispuesto en el parágrafo del artículo [374](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se otorgará una garantía equivalente al ciento por ciento (100%) de valor consignado en la Declaración de Exportación.

La vigencia de la garantía será por término de duración de la exportación temporal.

Concordancias

Resolución DIAN 46 de 2019; Art. [226](#) .



ARTÍCULO 414. IDENTIFICACIÓN DE LAS MERCANCÍAS. El declarante en el diligenciar la Solicitud de Autorización de Embarque deberá describir las mercancías, identificándolas por sus características, de manera tal que las individualice. Tratándose de maquinarias, herramientas y vehí deberán anotar también sus marcas, números y series.



ARTÍCULO 415. TÉRMINO PARA LA EXPORTACIÓN TEMPORAL. El declarante al diligenciar la solicitud de autorización de embarque deberá indicar el término de permanencia de la mercancía en exterior o en una zona franca, según el caso. Dicho término no podrá ser superior a un año, de conformidad con lo consagrado en el inciso 3 del artículo [198](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Si de acuerdo a las condiciones de la operación el declarante requiere un plazo mayor al señalado en el inciso anterior, podrá solicitarlo por una sola vez, acreditando el término de permanencia de la mercancía en exterior o en una zona franca, según el caso, con el documento que acredite la operación que dio origen a la exportación, a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Tratándose de las exportaciones temporales de mercancías bajo un contrato leasing, el plazo mayor de que trata el inciso anterior, podrá autorizarse un término de duración del contrato más los seis (6) meses de que trata el artículo [2.2.1.2.3](#). del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y demás normas que lo modifiquen o deroguen.

De la misma manera, el declarante podrá solicitar a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), las prórrogas de la exportación temporal para reimportación en el mismo estado, de acuerdo a lo que trata el artículo [198](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, con una antelación no inferior a diez (10) hábiles al vencimiento de la exportación temporal para reimportación en el mismo estado, debiendo demostrar la necesidad de permanencia de la mercancía en el exterior.



ARTÍCULO 416. TRÁMITE DE LA MODALIDAD. Una vez presentada y aceptada la Solicitud de Autorización de Embarque correspondiente a la modalidad de Exportación Temporal para reimportación en el mismo Estado, se continuará con el trámite previsto para la modalidad de exportación definitiva. El embarque único con datos definitivos.

Certificado el embarque por parte del transportador, el declarante deberá firmar y presentar la declaración de exportación temporal, generada a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en forma directa o indirecta, con un mecanismo amparado con un certificado digital suministrado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o con asistencia de un funcionario, en los demás casos.

PARÁGRAFO. Cuando bajo la modalidad de exportación temporal para reimportación en el mismo estado se exporten mercancías en consignación, y las mismas se vendan en el exterior a diferentes compradores, al momento de presentar la declaración de modificación de exportación temporal a exportación definitiva, el exportador deberá indicar en la casilla "Nombres o razón social importador o consignatario" que se trata de "Compradores varios – ventas consolidadas" y en el país destino deberá señalar el país donde se realizó la exportación temporal.

Al momento de presentar la Declaración de Exportación de Modificación, el exportador deberá acompañar una relación de las facturas, que deberá contener como mínimo la información que continuación se

cual constituye documento soporte de la declaración:

1. Nombre o razón social del cliente comprador del exterior
2. País de ubicación del comprador
3. Número y fecha de factura
4. Valor en dólares
5. Código de unidad comercial y cantidad
6. Subpartida arancelaria.



ARTÍCULO 417. TERMINACIÓN DE LA EXPORTACIÓN TEMPORAL. La modalidad de exportación temporal finalizará si dentro del plazo fijado se presente uno de los siguientes eventos:

1. Reimportación de mercancías en el mismo estado: El declarante realizará el trámite previsto en el [198](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y el Servicio Informático Electrónico o el funcionario competente, validará o verificará que la reimportación se realice dentro del término de la exportación temporal;
2. Exportación Definitiva: Cuando el declarante dentro del término de la exportación temporal, declare la mercancía en forma definitiva en el exterior o zona franca, según el caso, deberá presentar una modificación de la declaración, para el efecto, se surtirá el trámite previsto en la presente resolución;
3. Destrucción de la mercancía: El declarante deberá dentro del término autorizado para la exportación temporal, solicitar ante la Dirección Seccional de Aduanas con jurisdicción en el domicilio fiscal del exportador o por la administración por la cual se tramitó la exportación temporal, la terminación de la modalidad por destrucción de la mercancía en el exterior, acreditando mediante certificación otorgada por el importador o consignatario en el extranjero en donde conste tal situación, especificando si la destrucción es total o parcial y la causa de la misma, prueba esta que debe reunir los requisitos previstos [251](#) del Código General del Proceso.

Una vez expedida la Declaración de Exportación Definitiva, en el caso previsto en el numeral 2) del artículo, el declarante deberá firmar y presentar la declaración de exportación definitiva, generada a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en forma directa si cuenta con un mecanismo amparado con un certificado digital suministrado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o con asistencia de un funcionario, en los demás casos.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [900208](#) de 2022.

CAPÍTULO 5.

REEXPORTACIÓN.



ARTÍCULO 418. SOLICITUD DE LA MODALIDAD. El declarante presentará ante la administración con jurisdicción en el lugar donde se encuentre la mercancía, a través de los servicios informáticos

electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Solicitud de Autorización de Embarque de aquella mercancía que se encuentra sometida a una modalidad de importación temporal o a la modalidad de transformación y/o ensamble. También procederá para los bienes de capital o sus partes que se encuentren importados temporalmente y que deban salir para ser objeto de reparación o reemplazo en el exterior o en una Zona Franca, de conformidad con lo previsto en el artículo [207](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [16975](#) de 2025

Concepto DIAN [1437](#) de 2024.



ARTÍCULO 419. IDENTIFICACIÓN DE LAS MERCANCÍAS. El declarante, en el diligenciar la Solicitud de Autorización de Embarque, deberá describir las mercancías identificándolas por sus características, de manera tal que las individualicen. Tratándose de maquinarias, herramientas y vehículos deberán anotar también sus marcas, números y series.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [16975](#) de 2025



ARTÍCULO 420. TÉRMINO PARA LA REEXPORTACIÓN. El declarante presentará la Solicitud de Autorización de Embarque por esta modalidad dentro de la vigencia de la importación temporal o de importación para transformación y/o ensamble, en cuyo caso, el término se contará desde la autorización de levantamiento de la mercancía.

CAPÍTULO 6.

REEMBARQUE.



ARTÍCULO 421. REQUISITOS PREVIOS A LA SOLICITUD DE EMBARQUE. Para efectos de lo previsto en el artículo [383](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el declarante, previa a la presentación de la Solicitud de Autorización de Embarque, deberá entregar la garantía bancaria o de Compañía de Seguro a la División de Gestión de la Operación Aduanera o a la dependencia que haga sus veces.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [904938](#) de 2022.



ARTÍCULO 422. SOLICITUD DE LA MODALIDAD. El declarante presentará ante la Dirección Seccional con jurisdicción en el lugar donde se encuentre la mercancía, a través de los servicios informáticos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Solicitud de Autorización de Embarque correspondiente a la modalidad de reembarque.

No procederá la solicitud de autorización de embarque por esta modalidad cuando se trate de mercancías que hayan sido sometidas a alguna modalidad de importación o de sustancias químicas controladas por el Consejo Nacional de Estupefacientes.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [904938](#) de 2022

Oficio DIAN [907967](#) de 2021.



ARTÍCULO 423. TÉRMINO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EMBARQUE. En todos los casos, la Solicitud de Autorización de Embarque de la mercancía sometida a esta modalidad deberá presentarse y aceptarse antes del vencimiento del término legal de su permanencia en el lugar de arribo, en almacenamiento en un depósito habilitado, en un depósito franco o en centros de distribución logística internacional.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [904938](#) de 2022.



ARTÍCULO 424. GARANTÍA PARA EL REEMBARQUE. Para efectos de lo dispuesto en el artículo [384](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la vigencia de la garantía será por el término de dos (2) meses contados a partir de la fecha de aceptación de la Solicitud de Autorización de Embarque.

<Inciso modificado por el artículo [141](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: el reembarque de la mercancía se vaya a realizar por orden de autoridad competente, y en virtud de condiciones particulares de infraestructura de la jurisdicción aduanera por donde se pretenda realizar la operación, el depósito habilitado donde esté la mercancía se encuentre fuera del lugar de arribo, el reembarque se llevará a cabo una vez notificado el concepto emitido por la autoridad competente, pudiéndose constituir la garantía de que trata el artículo [384](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, adoptando, como medida cautelar, el acompañamiento, por parte de un funcionario o miembro de la fuerza pública autorizada por la autoridad aduanera, al medio de transporte terrestre en el que las mercancías serán reembarcadas.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [141](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Notas del Editor

- * En criterio del editor la referencia, en el texto original, al numeral 10 del artículo [596](#) del Decreto 1165 de 2019 debe entenderse al numeral 6 del artículo [597](#) del Decreto 1165 de 2019.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [904938](#) de 2022.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> <Ver Notas del Editor> Cuando el reembarque de la mercancía se vaya a realizar por de autoridad competente, y en virtud de las condiciones particulares de infraestructura de la jurisdicción aduanera por donde se pretenda realizar la operación, el depósito habilitado donde esté la mercancía encuentre fuera del lugar de arribo, el reembarque se llevará a cabo una vez notificado el concepto emitido por la autoridad competente, pudiéndose constituir la garantía de que trata el artículo [384](#) Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 o, de conformidad con el numeral 10* del artículo [596](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, adoptar, como medida cautelar, el acompañamiento, por parte de un funcionario o miembro de la fuerza pública autorizado por la autoridad aduanera, al medio de transporte terrestre en el que las mercancías serán reembarcadas.

CAPÍTULO 7.

EXPORTACIÓN DE MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL.



ARTÍCULO 425. SOLICITUD DE LA MODALIDAD. El declarante presentará ante la administración con jurisdicción en el lugar donde se encuentre la mercancía, a través de los servicios informáticos electrónicos que disponga la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Solicitud de Autorización de Embarque y declaración de exportación correspondiente, para las mercancías nacionales que serán objeto de esta modalidad; siempre que su valor o la sumatoria de las Declaraciones de Exportación, no excedan anualmente de diez mil (US\$10.000) dólares de los Estados Unidos de América en todo el territorio nacional, por cada exportador.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), verificará que el exportador tenga el saldo disponible del cupo total contemplado en el inciso anterior, y de ser así, podrá aceptar la Solicitud de Autorización de Embarque.

El trámite de las mercancías declaradas como muestras sin valor comercial, se realizará en la forma establecida en la presente resolución, referente a exportación definitiva con embarque único y datos definitivos de embarque.

PARÁGRAFO. Cuando la exportación de muestras sin valor comercial reúna los requisitos previstos en el artículo [254](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, podrán ser enviadas al exterior bajo la modalidad de exportación por tráfico postal y envíos urgentes. Para el efecto, el intermediario de la modalidad deberá presentar una Solicitud de Autorización de Embarque y declaración de exportación, que consolide las muestras sin valor comercial, independientemente de las que amparen los envíos sujetos a la modalidad de exportación por tráfico postal y envíos urgentes.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [10617](#) de 2024

Oficio DIAN [906802](#) de 2022.



ARTÍCULO 426. PROGRAMAS DE EXPORTACIÓN DE MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL. Los interesados en realizar operaciones que sobrepasen el límite establecido en el artículo anterior, podrán solicitar anualmente un cupo adicional hasta de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$10.000), por cada exportador. Para el efecto deberán presentar una solicitud a través de los servicios

informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

<Ver Notas del Editor> En los términos señalados en el inciso anterior, los usuarios altamente exportadores o usuarios aduaneros permanentes, podrán solicitar un cupo adicional hasta por un monto de treinta dólares de los Estados Unidos de América (US\$30.000), por cada exportador.

<Ver Notas del Editor> Los usuarios altamente exportadores o usuarios aduaneros permanentes que simultáneamente estén reconocidos o inscritos como tales, podrán solicitar la autorización de programación de exportación de muestras sin valor comercial, en uso de una sola de estas calidades.

Se podrá practicar visita a las instalaciones del exportador o del proveedor, cuando de la documentación aportada se establezca la necesidad de la misma.

Los cupos adicionales de muestras sin valor comercial podrán ser utilizados solo durante la vigencia que termina el 31 de diciembre de cada año.

Notas del Editor

* Destaca el editor que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo [766](#) del Decreto 1165 de 2019, Usuarios Aduaneros Permanente y los Usuario Altamente Exportador perdieron su vigencia.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [906802](#) de 2022.



ARTÍCULO 427. REIMPORTACIÓN DE MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL. La reimportación de muestras sin valor comercial no requerirá de registro o licencia de importación, ni autorizaciones especiales para realizar importaciones exigidas por las normas aduaneras. Para el efecto, el declarante diligenciará una Declaración Simplificada de Importación anexando como documento soporte la Declaración de Exportación.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [906802](#) de 2022.

CAPÍTULO 8.

EXPORTACIONES TEMPORALES REALIZADAS POR VIAJEROS.



ARTÍCULO 428. EXPORTACIÓN TEMPORAL DE VIAJERO. Serán objeto de esta modalidad de exportación las mercancías nacionales o nacionalizadas que lleven consigo los viajeros que salgan del territorio aduanero nacional y que deseen reimportarlas a su regreso en el mismo estado, sin pago de tributos.

No estarán comprendidos en esta modalidad y no serán objeto de declaración, los efectos personales que lleven consigo los viajeros que salgan del territorio aduanero nacional.

Para el efecto, deberá seguirse el procedimiento que a continuación se señala:

1. <Numeral modificado por el artículo [142](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente> El viajero presentará ante la autoridad aduanera la mercancía al momento de su salida y diligenciará la Declaración de Equipaje y Títulos representativos de Dinero Viajeros, relacionando detalladamente

mercancía correspondiente en la casilla establecida para el efecto;

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [142](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

1. El viajero presentará ante la autoridad aduanera la mercancía al momento de su salida y diligenciar la Declaración Simplificada de Exportación, relacionando detalladamente la mercancía correspondiente en la casilla establecida para el efecto;
2. El funcionario aduanero procederá a efectuar el reconocimiento de la mercancía y con base en el mismo revisará que el viajero haya colocado en la declaración todos los detalles y características de las mercancías que permitan identificarla y distinguirla claramente. En todos los casos, como mínimo deberán colocarse la cantidad, marca, modelo, series y color;
3. <Numeral modificado por el artículo [142](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: El viajero deberá presentar al funcionario aduanero con la Declaración de Equipaje y Títulos representativos de Dinero Viajeros, el pasaporte y el ticket de viaje. Fotocopia o documento digitalizado de los mismos reposarán en el archivo de la Dirección Seccional, para el trámite de su posterior reimportación;

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [142](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

3. El viajero deberá presentar al funcionario aduanero con la Declaración Simplificada de Exportación, el pasaporte y el ticket de viaje. Fotocopia de los mismos reposarán en el archivo de la Dirección Seccional, para el trámite de su posterior reimportación;
4. Seguidamente el funcionario estampará un sello en el pasaporte que dirá "Exportación Temporal" y la fecha. Este sello significa que el viajero deberá acreditar a la Aduana al momento de su llegada al país la presentación de las mercancías que fueron objeto de importación temporal;
5. Al término de su actuación el funcionario numerará, fechará y firmará la Declaración entregando copia al viajero. Cada Dirección Seccional mantendrá un archivo de estas declaraciones;
6. A su regreso al país, el viajero deberá presentar las mercancías a la autoridad aduanera. El funcionario encargado deberá verificar la mercancía constatando que se trata de la misma que salió conforme la documentación de que trata el numeral 2) del presente artículo.



ARTÍCULO 429. TRÁMITE DE LA MODALIDAD. Para los efectos previstos en los artículos [399](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, los viajeros que salgan del país y deseen reimportar lo temporalmente exportados, sin pago de tributos aduaneros, deberán entregar a la Unidad Administrativa

Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) al momento de su salida del territorio aduanero nacional, la declaración de equipaje y títulos representativos de dinero – viajeros, donde se identifiquen las mercancías.

CAPÍTULO 9.

EXPORTACIÓN DE MENAJES.



ARTÍCULO 430. TRÁMITE DE LA MODALIDAD. Para efectos de lo previsto en el artículo 406 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el declarante presentará a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la Solicitud de Autorización de Embarque y declaración de exportación correspondiente, para las mercancías que serán objeto de esta modalidad.

El trámite de las mercancías declaradas como menaje, se realizará en la forma prevista en la presente resolución, referente a exportación definitiva con embarque único y datos definitivos al embarque.

Cuando se desee reimportar los bienes exportados como menaje, sin pago de tributos aduaneros, se entregará a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la declaración de exportación donde aparezcan identificadas las mercancías.



ARTÍCULO 431. EXPORTACIÓN DE MASCOTAS. Bajo la modalidad de exportación de menaje, se podrán incluir las mascotas, indicando su género y raza, observando el cumplimiento de los requisitos zoosanitarios a que hubiere lugar.

CAPÍTULO 10.

PROGRAMAS ESPECIALES DE EXPORTACIÓN.



ARTÍCULO 432. CERTIFICADO PEX. De conformidad con lo establecido en el artículo 406 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el Certificado PEX que expida el productor-exportador del bien final, hará las veces de la Declaración de Exportación de las materias primas, insumos, bienes intermedios, envases y material de empaque, entregados por su respectivo productor y de la Declaración de Importación Temporal, para las mercancías recibidas por el productor-exportador del bien final.

El Certificado PEX, deberá presentarse por el productor exportador del bien final, a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), relacionando como mínimo la siguiente información:

1. Identificación de las partes contratantes;
2. Subpartida arancelaria;
3. Cantidad;
4. Peso;
5. Valor de la transacción;
6. Valor FOB;

7. Modalidad de importación;
8. Modalidad de exportación;
9. Informe de la transacción comercial;
10. Número de programa;
11. Tipo de bien;
12. Información del Acuerdo comercial o documento que acredite la operación de que trata el artículo del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, relacionando los siguientes datos: Identificación de las partes contratantes, objeto del acuerdo, términos y condiciones de entrega tanto de la materia prima, insumos, bienes intermedios, material de empaque o envases, como de la exportación del bien final, precio a tanto de la materia prima, insumos, bienes intermedios, material de empaque o envases, como del bien final.

PARÁGRAFO 1o. Se entenderá que la copia del Certificado PEX ha sido entregada a la autoridad competente, cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través del servicio informático electrónico acuse el recibo satisfactorio de la misma. En caso contrario, se remitirá a la División de Fiscalización, para lo de su competencia.

PARÁGRAFO 2o. Para que se acepte como acuerdo las notas de pedido, estas deberán cumplir los requisitos previstos en el presente artículo, a menos de que se anexen las notas de pedido entre el residente en el exterior y el proveedor de materias primas, insumos, bienes intermedios, envases y/o material de empaque así como las de aquel con el productor-exportador del bien final.



ARTÍCULO 433. RESIDUOS O DESPERDICIOS. Para los efectos previstos en esta Resolución se entiende por residuos o desperdicios, la cantidad de la materia prima objeto de cada Programa, no involucrada en el producto final resultante exclusivamente del desarrollo productivo.

Los residuos o desperdicios de la materia prima objeto del Programa que generare el proceso de producción del bien final, deberán someterse a importación ordinaria pagando los tributos aduaneros que corresponden a su clasificación en el Arancel de Aduanas. Si, por causas justificadas ante la Aduana, no procede la importación ordinaria, los residuos o desperdicios deben reexportarse o destruirse, previa autorización de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de manera que no carezcan de valor comercial.

La importación ordinaria, la reexportación o la destrucción de los residuos o desperdicios, deberán realizarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de certificación de embarque de la exportación del bien final.



ARTÍCULO 434. EXPORTACIÓN DEL BIEN FINAL ELABORADO EN DESARROLLO DE UN PROGRAMA ESPECIAL DE EXPORTACIÓN PEX. La exportación de los bienes elaborados en desarrollo de un Programa Especial de Exportación PEX efectuará de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos [346](#) a [363](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, como exportación definitiva con embarque único y datos definitivos al momento del embarque. Tratándose de productos agropecuarios se podrá realizar el procedimiento como exportación definitiva con embarque único y datos provisionales.

En la solicitud de autorización de embarque, el declarante señalará el valor FOB en dólares de los Estados Unidos de América del producto final a exportar según el documento consolidado PEX, el valor a retribuir correspondiente a la participación que haya tenido el productor-exportador en la elaboración o

transformación del bien final y relacionará como documentos soporte, los Certificados PEX, que el productor exportador del bien final haya expedido para la elaboración o transformación del bien final exportado.

PARÁGRAFO. Cuando en la exportación del bien final se invoque algún acuerdo comercial en materia de origen, el productor-exportador del bien final, será el responsable de obtener ante la autoridad competente la correspondiente certificación de origen, con base en la información que para el efecto otorgue el productor de las materias primas, insumos, bienes intermedios, envases y material de empaque.



ARTÍCULO 435. DOCUMENTO CONSOLIDADO PEX. Es el documento que expide el productor exportador del bien final al comprador residente en el exterior, el cual debe expedirse en el formato determinado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales



ARTÍCULO 436. CONTROL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 411 del Decreto 1075 de julio de 2019, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá solicitar a los beneficiarios de los programas especiales de exportación, información de las operaciones realizadas en desarrollo de un acuerdo comercial.

El funcionario competente de la Dirección Seccional con jurisdicción en el domicilio fiscal del productor exportador del bien final, controlará la ejecución de los Programas PEX y de las operaciones que los conforman y remitirá a la División de Fiscalización Aduanera o la dependencia que haga sus veces, antecedentes si se detectan causas que den lugar a la comisión de una posible infracción aduanera.

CAPÍTULO 11.

MODIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE EXPORTACIÓN Y DECLARACIÓN DE CORR



ARTÍCULO 437. PROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN. La Modificación de la Declaración procederá en los siguientes eventos:

1. Cuando en una exportación temporal se decida dejar la mercancía en forma definitiva en el exterior en los casos de exportación temporal para reimportación en el mismo estado, exportación temporal para perfeccionamiento pasivo y exportación temporal realizada por viajeros.
2. En los eventos de sustitución del exportador para el caso de exportaciones temporales.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [900208](#) de 2022

Oficio DIAN [902984](#) de 2020.



ARTÍCULO 438. TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN. La presentación de la Modificación de la Declaración, deberá realizarse dentro del término para la terminación de la modalidad de exportación temporal que corresponda.



ARTÍCULO 439. TRÁMITE DE LA MODIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN. El declarante deberá presentar la modificación de la declaración, a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), cuando proceda al

los eventos previstos en el artículo [437](#) de la presente resolución.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) verifica esté presentando en la oportunidad prevista en el artículo anterior y validará la correspondencia de entre la Declaración de Exportación Temporal y la Declaración de modificación.

En el evento en que la modificación se presente en forma extemporánea, que no proceda según lo p el artículo [437](#) de la presente resolución o cuando se pretenda cambiar una exportación temporal a exportación definitiva de bienes que formen parte del patrimonio cultural de la nación, no se acepta modificación de la declaración.

En caso de aceptación, se podrá determinar la práctica de una diligencia de inspección documental.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [900208](#) de 2022.



ARTÍCULO 440. INSPECCIÓN DOCUMENTAL. En los eventos en que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) determine inspección documental, funcionario competente constatará la procedencia de la modificación evaluando los documentos so información contenida en la Declaración de Exportación objeto de modificación y la Declaración d modificación. Si encuentra procedente la modificación, dejará constancia de su actuación en el Act Inspección. En caso contrario, establecerá la no procedencia de la misma.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [900208](#) de 2022.



ARTÍCULO 441. MODIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN. Surtidos los procedimientos ant declarante deberá firmar y presentar la declaración de modificación, generada a través de los servic informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en forma directa si cuenta con un mecanismo amparado con un certificado dig suministrado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o con asistencia de un funcionario, en los demás casos.

La modificación de la declaración se entenderá presentada cuando se acuse el recibo satisfactorio d misma y se asigne número y fecha, a través de los servicios informáticos electrónicos dispuestos pc Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



ARTÍCULO 442. PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE CORRECCIÓN. La Declarac corrección se podrá presentar en los siguientes eventos:

1. De manera voluntaria. El declarante podrá de manera voluntaria presentar declaración de correcc través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para corregir la información referente a cantidad o preci razones derivadas de fluctuaciones en el comportamiento de los mercados, o por siniestros ocurrido del embarque, siempre y cuando dicho cambio no implique la obtención de un mayor CERT;

2. Para corregir las declaraciones aduaneras de exportación de los Sistemas Especiales de Importac Exportación, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Resolución 1649 del 31 de a

agosto de 2016 o la que la modifique o sustituya.

3. Por circunstancias excepcionales. En circunstancias excepcionales, debidamente acreditadas ante División de Gestión de la Operación Aduanera o quien haga sus veces de la Dirección Seccional de por donde se embarcó la mercancía, y diferentes a los hechos objeto de corrección establecidos en los numerales 1 y 2 del presente artículo, el declarante podrá presentar declaración de corrección a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Concordancias

Resolución DIAN 39 de 2021; Art. [132](#) (R. DIAN 46 de 2019; Art. [367](#) Num. 8).



ARTÍCULO 443. TRÁMITE DE LA DECLARACIÓN DE CORRECCIÓN. Una vez aceptada la declaración de corrección a través de los servicios informáticos electrónicos, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá determinar la práctica de un acta de diligencia de inspección documental.



ARTÍCULO 444. INSPECCIÓN DOCUMENTAL. En los eventos en que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) determine inspección documental, el funcionario competente constatará el fundamento de la corrección evaluando los documentos soporte presentados, la información contenida en la Declaración de Exportación objeto de corrección y la Declaración de Corrección. Si encuentra procedente la corrección, dejará constancia de su actuación en el acta de diligencia de inspección.



ARTÍCULO 445. PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE CORRECCIÓN. Surtidos los procedimientos anteriores, el declarante deberá firmar y presentar la declaración de corrección, a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en forma directa si cuenta con un mecanismo amparado por certificado digital suministrado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o con asistencia de un funcionario, en los demás casos.

La declaración de corrección se entenderá presentada cuando se acuse el recibo satisfactorio de la misma, asigne número y fecha, a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Presentada la Declaración de Corrección, esta reemplaza en su totalidad la declaración de exportación.

CAPÍTULO 12.

EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO Y/O COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y/O POR POLIDUCTOS Y/O OLEODUCTOS.



ARTÍCULO 446. REPORTE DE VOLÚMENES EFECTIVAMENTE EXPORTADOS. A efectos de cumplimiento a lo establecido en el numeral 2 del artículo [430](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2010, el titular de la habilitación del punto para la importación y/o exportación por poliductos y/o oleoductos deberá reportar los barriles efectivamente exportados por cada exportador que son transportados por el titular.

Se entenderá por barriles efectivamente exportados, los barriles despachados según lo previsto en el artículo 447.

18 del artículo [117](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

El reporte deberá contener como mínimo: Nombre del exportador, volúmenes efectivamente transp la calidad del producto de acuerdo con los estándares internacionales, la fecha de salida del territorio aduanero nacional. Lo anterior sin perjuicio de la obligación establecida en el numeral 18 del artículo del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la sanción establecida en el numeral 2.1. del artículo [1](#) Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.



ARTÍCULO 447. REGISTRO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, DOCUMENTO DE REM O FACTURA PROFORMA. En desarrollo de lo previsto en el numeral 1 del artículo [431](#) del Decr del 2 de julio de 2019, el exportador o declarante deberá presentar la información del contrato de su documento de remisión o factura proforma, o del documento que acredite la operación de exportaci petróleo y/o combustibles líquidos derivados del petróleo por oleoductos y/o poliductos, en el que s relacione como mínimo la siguiente información: Identificación del exportador, subpartida arancela fechas de los periodos o cortes correspondientes y término de vigencia de cierre de la operación.



ARTÍCULO 448. DOCUMENTOS SOPORTE DE LA EXPORTACIÓN. De conformidad con dispuesto en los artículos [349](#) y [431](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el declarante deberá o conservar por un período de cinco (5) años contados a partir de la fecha de presentación y aceptació solicitud de autorización de embarque, el original de cada uno de los siguientes documentos soport cuales deberá poner a disposición de la autoridad aduanera cuando esta así lo requiera:

1. Factura Comercial que soporta la cantidad y precio del crudo efectivamente exportado a terceros
2. Vistos buenos o autorizaciones, cuando a ello hubiere lugar;
3. Mandato cuando actúe como declarante una agencia de aduanas.

Como soporte de la factura comercial, se deberá conservar el certificado de cantidad donde se evid nombre del exportador y los volúmenes realmente despachados desde Colombia hacia el territorio (país y el certificado de cantidad donde se evidencie el nombre del exportador y los volúmenes realr exportados desde el territorio del otro país hacia el país de venta.

El certificado de cantidad de los despachos desde Colombia, debe ser expedido por un certificador independiente acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), o el o que haga sus veces, contratado directa o indirectamente por el titular de la habilitación del punto pa importación y/o exportación por poliductos y/o oleoductos. El certificado de cantidad de los volúm realmente exportados desde el territorio del otro país, debe ser expedido por el proveedor del servic transporte correspondiente.



ARTÍCULO 449. PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE EXPORTACIÓN CON DA DEFINITIVOS. De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo [431](#) del Decreto 11 de julio de 2019, el declarante debe presentar dentro del término de los tres (3) meses siguientes al de petróleo en el puerto del otro país, a través de los Servicios Informáticos electrónicos, la declara exportación con datos definitivos. Para tal efecto, se habilita como certificación de embarque, el ce de cantidad de volúmenes realmente embarcados desde un puerto ubicado en el territorio del otro p el país de venta.

El certificado de cantidad de los volúmenes realmente exportados desde el territorio del otro país, c expedido por el proveedor del servicio de transporte correspondiente.

El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la sanción establecida en el numeral 3.3. del artículo 1 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

PARÁGRAFO. En casos debidamente justificados, la Dirección Seccional con jurisdicción aduane se encuentre el punto de importación y/o exportación, podrá prorrogar el término previsto en el pre artículo. Para el efecto, el exportador deberá solicitar la prórroga a más tardar cinco (5) días hábiles vencimiento del plazo inicialmente concedido, anexando los documentos que justifiquen la solicitu

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [14525](#) de 2025



ARTÍCULO 450. JUSTIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES REALMENTE EXPORTADAS. consideración a lo dispuesto en el artículo 5 del "Acuerdo Binacional entre la República de Colombi República del Ecuador" para promover y facilitar el transporte y exportación de hidrocarburos, y te cuenta que el petróleo y/o combustibles líquidos derivados del petróleo que salen del territorio adu nacional a través del punto de salida habilitado, sufren mezclas en el transporte internacional, mien embarca en un puerto ubicado en territorio de otro país, se podrán aceptar excesos o defectos en la en el peso declarados como datos provisionales, siempre que obedezcan a pérdidas normales inher operación de transporte que corresponden a contracciones volumétricas por efecto de la mezcla, esc los equipos, drenajes, evaporación y otras razones originadas en el manejo del poliducto y/o oleodu compensaciones por calidad, en donde el volumen de petróleo que entrega el proveedor del servicio transporte por poliducto y/o oleoducto en el país de embarque, puede ser mayor o menor al original recibido por este, dependiendo de la calidad del petróleo entregado y su contribución a mejorar o di la calidad del petróleo resultante de la mezcla.

Para justificar los datos definitivos en la declaración de exportación en relación con los excesos o l mermas de que trata el inciso anterior, el declarante deberá presentar una certificación expedida por proveedor que presta el servicio de transporte, desde el punto donde se recibe en el otro país el petr combustibles líquidos derivados del petróleo, hasta el puerto de embarque ubicado en el territorio d país.

En todo caso los datos correspondientes a cantidad en la declaración de exportación definitiva, no p superiores o inferiores al cinco por ciento (5%) de las cantidades registradas en la declaración prov



ARTÍCULO 451. PROCEDIMIENTO EN CASO DE CONTINGENCIA. <Artículo modificado artículo [143](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando no se cuente con informáticos electrónicos o se presenten fallas en el funcionamiento de los mismos que impidan a l usuarios y funcionarios aduaneros iniciar, continuar o culminar con los procedimientos previstos en artículos [446](#) a [449](#) de la presente resolución, el trámite se realizará en forma manual, atendiendo lo establecido en el artículo [365](#) de la presente resolución.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [143](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 451. Cuando se presenten fallas en el funcionamiento de los Servicios Informáticos Electrónicos, o no se cuente con desarrollos informáticos que impidan a los usuarios y funcionarios aduaneros iniciar, continuar o culminar con los procedimientos previstos en los artículos [446](#) a [448](#) de la presente resolución, el trámite se realizará en forma manual, atendiendo lo establecido en el artículo 451 de la presente resolución.

TÍTULO 9.

RÉGIMEN DE TRÁNSITO ADUANERO, TRANSPORTE MULTIMODAL, CABOTAJE Y TRANSBORDO.

CAPÍTULO 1.

TRÁNSITO ADUANERO.



ARTÍCULO 452. OPERACIONES DE TRÁNSITO ADUANERO DESDE EL RESTO DEL MUNDO HACIA ZONAS FRANCAS. Para las mercancías provenientes del resto del mundo que van a ser introducidas a una zona franca, que arriben por una jurisdicción aduanera diferente a aquella en la que se encuentra ubicada la zona franca, se deberá solicitar el régimen de tránsito aduanero ante la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas o de Aduanas con jurisdicción en el lugar de arribo de la mercancía en el territorio aduanero nacional. Dicha solicitud, se deberá realizar teniendo en cuenta el plazo establecido en el artículo [169](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019. Para el efecto, solo se requerirá que los bienes consignados en el documento de transporte a un usuario de la zona franca o que este se endose a favor de uno de ellos.

Cuando las mercancías consignadas o endosadas a una zona franca, deban ser sometidas al régimen de tránsito aduanero, el interesado una vez cumplido lo establecido en el inciso segundo del artículo [1](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, deberá ceñirse a la normatividad vigente para el régimen de tránsito aduanero.

PARÁGRAFO. <Parágrafo modificado por el artículo [144](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Para la introducción de mercancías a las zonas francas ubicadas en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, provenientes del resto del mundo consignadas o endosadas a favor de un usuario industrial, que ingresen por el puerto de Buenaventura, no se requerirá la presentación de una declaración de tránsito aduanero, debiéndose expedir para su traslado la correspondiente planilla de envío y en todo caso se requerirá la instalación de dispositivo de trazabilidad de carga por parte del usuario industrial, previa autorización de la planilla de envío, siguiendo el procedimiento que para el efecto se tiene previsto en la Resolución [44](#) de 2019 o sus modificaciones o adiciones.

Notas de Vigencia

- Parágrafo modificado por el artículo [144](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [904508](#) de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

PARÁGRAFO. Para la introducción de mercancías a las zonas francas ubicadas en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, provenientes del resto del mundo consignadas o endosadas a favor de un usuario industrial, que ingresen por el puerto de Buenaventura, no se requerirá la presentación de declaración de tránsito aduanero, debiéndose expedir para su traslado la correspondiente planilla de envío.



ARTÍCULO 453. OPERACIONES DE TRÁNSITO ADUANERO DESDE ZONAS FRANCA DESTINO AL RESTO DEL MUNDO. <Artículo modificado por el artículo [145](#) de la Resolución 100 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Para las mercancías extranjeras que salen de una zona franca del mundo para embarcarse por una jurisdicción aduanera diferente a aquella en la cual se encuentra la zona franca, el declarante deberá solicitar el régimen de tránsito aduanero a través de los servicios informáticos electrónicos o en forma manual ante la División de Gestión de Operación Aduanera o dependencia que haga sus veces de la Dirección Seccional de la jurisdicción de la zona franca.

Para esta operación, además, se requiere contar con el Formulario de Movimiento de Mercancías expedido por el usuario operador en el que conste la salida de bienes a mercados externos, las garantías correspondan, copia, fotocopia o proforma de la factura comercial o del contrato o documento que ampare la transacción u operación celebrada, en el que se identifique la naturaleza, tipo, cantidad y la mercancía que será objeto de la operación de tránsito. Lo anterior, sin perjuicio de los controles de la autoridad aduanera.

Por cada medio de transporte que ingrese al puerto, el titular del puerto habilitado deberá registrar la operación a través de los servicios informáticos electrónicos. Cuando se trate de aeropuerto o cruce de frontera, registrará el funcionario de la División de Gestión de Operación Aduanera, o la dependencia que haga sus veces de la Dirección Seccional competente.

PARÁGRAFO 1o. El funcionario aduanero del lugar de embarque, finalizará la modalidad de cabotaje a través de los servicios informáticos electrónicos, en las condiciones previstas en el artículo [499](#) de la Ley 1712 de 2014 y demás normas concordantes.

Una vez finalizada la modalidad de cabotaje, en los eventos que sea necesario el cambio de transporte, el usuario podrá en la misma diligencia registrar el traslado. De presentarse la solicitud de traslado posterior a la finalización del cabotaje, se registrará el trámite en el servicio informático electrónico.

PARÁGRAFO 2o. En aplicación de lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo [433](#) del Decreto 1163 de 2019, para las operaciones de traslado de mercancías extranjeras o producidas en zona franca, componentes extranjeros, desde una zona franca hasta su lugar de embarque ubicado en una jurisdicción aduanera diferente hacia otros países como destino final, solo se requerirá la presentación de Declaración de Tránsito Aduanero a través de los servicios informáticos electrónicos.

Para el caso de mercancía nacional o nacionalizada solo se requerirá el formulario de movimiento de mercancías. En todos los casos, cuando se trate de mercancías con destino a un país miembro de la Comunidad Andina, se deberá presentar en la aduana de partida la Declaración de Tránsito Aduanero Internacional correspondiente.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [145](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

- Artículo modificado por el artículo [2](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero 2020. En
partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 11 de 2020:

ARTÍCULO 453. <Artículo modificado por el artículo [2](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> Para las mercancías extranjeras que salen de una zona franca al resto del mundo para embarcarse por una jurisdicción aduanera diferente a aquella en la cual se encuentra ubicada la zona franca, el declarante deberá solicitar el régimen de tránsito aduanero a través de los servicios informáticos electrónicos o en forma manual ante la División de Gestión de Operación Aduanera dependiente que haga sus veces de la Dirección Seccional de la jurisdicción de la zona franca.

Para esta operación, además, se requiere contar con el Formulario de Movimiento de Mercancías salida expedido por el usuario operador en el que conste la salida de bienes a mercados externos, garantías que correspondan, copia, fotocopia o proforma de la factura comercial o del contrato o documento comercial que ampare la transacción u operación celebrada, en el que se identifique la naturaleza, tipo, cantidad y valor de la mercancía que será objeto de la operación de tránsito. Lo anterior sin perjuicio de los controles que realice la autoridad aduanera.

Por cada medio de transporte que ingrese al puerto, el titular del puerto habilitado deberá registrar la llegada a través de los servicios informáticos electrónicos. Cuando se trate de aeropuerto o cruce de frontera lo registrará el funcionario de la División de Gestión de Operación Aduanera, o la dependiente que haga sus veces de la Dirección Seccional competente.

PARÁGRAFO 1o. El funcionario aduanero del lugar de embarque, previa presentación de los documentos por parte del transportador, finalizará la modalidad de cabotaje en las condiciones previstas en el artículo [499](#) de esta resolución y demás normas concordantes.

Una vez finalizada la modalidad de cabotaje, en los eventos que sea necesario el cambio de transportador, se podrá en la misma diligencia autorizar su traslado. De presentarse la solicitud de traslado posteriormente, se agotará el trámite ante el funcionario de la División de Gestión de Operación Aduanera o quien haga sus veces.

PARÁGRAFO 2o. En aplicación de lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo [433](#) del Decreto 1100 de 2019, para las operaciones de traslado de mercancías extranjeras o producidas en zona franca con componentes extranjeros, desde una zona franca hasta su lugar de embarque ubicado en una jurisdicción aduanera diferente hacia otros países como destino final, sólo se requerirá la presentación de la Declaración de Tránsito Aduanero a través de los servicios informáticos electrónicos. Para el caso de mercancía nacional o nacionalizada solo se requerirá el formulario de movimiento de mercancías.

En todos los casos, cuando se trate de mercancías con destino a un país miembro de la Comunidad Andina, se deberá presentar en la aduana de partida la Declaración de Tránsito Aduanero Internacional correspondiente.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 453. Las mercancías extranjeras que salen de una zona franca al resto del mundo para embarcarse por una jurisdicción aduanera diferente a aquella en la cual se encuentra ubicada la zona franca, deberán estar acompañadas de la autorización del usuario operador y solicitar el régimen de tránsito aduanero ante la División de Gestión de Operación Aduanera, o la dependencia que haga sus veces de la Dirección Seccional Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de la jurisdicción de la zona franca. Para esta operación, se requiere la presentación de una declaración de tránsito aduanero, formulario de salida de mercancías expedido por el usuario operador en el que debe constar la salida de bienes a mercados externos, garantía de tributos aduaneros por parte de la empresa transportadora, original, copia, fotocopia, o proforma de la factura comercial del contrato o documento comercial que ampare la transacción u operación celebrada, en los que conste la naturaleza, tipo, cantidad y valor de la mercancía que será objeto de la operación de tránsito.

PARÁGRAFO 1o. Para efectos de la finalización de la operación de cabotaje de mercancías cuya finalidad es el resto del mundo, será el funcionario aduanero del lugar de embarque, quien previa presentación de los documentos por parte del transportador, finalizará la modalidad en las condiciones previstas en el artículo [474](#) de esta resolución y demás normas concordantes.

En los eventos que se haga necesario el cambio de transportador una vez finalizada la modalidad de cabotaje, el funcionario de la división de exportaciones o quien haga sus veces autorizará el traslado de las mercancías objeto de exportación a las instalaciones del transportador quien deberá certificar el embarque de las mismas.

PARÁGRAFO 2o. En aplicación a lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo [433](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, solo requerirá la presentación de declaración de tránsito aduanero para las operaciones de traslado de mercancías extranjeras o producidas en zona franca con componentes extranjeros, desde la zona franca hasta su lugar de embarque hacia otros países ubicados en una jurisdicción aduanera diferente.



ARTÍCULO 454. OPERACIONES DE TRÁNSITO ADUANERO ENTRE USUARIOS DE LAS ZONAS FRANCA PERMANENTES Y PERMANENTES ESPECIALES. <Artículo modificado por el artículo [3](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando se realicen operaciones de tránsito aduanero entre usuarios de zonas francas que se encuentren en diferentes jurisdicciones aduaneras, sobre mercancías extranjeras o producidas en zona franca con componente extranjero, y/o nacional o nacionalizado, se deberá presentar a la aduana de partida la Declaración de Tránsito Aduanero o Cabotaje, a través del Servicio Informático Electrónico, o en forma manual de conformidad con lo establecido en el artículo [492](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019. La operación deberá ser autorizada por el usuario operador mediante el Formulario de Movimiento de Mercancías de salida y el certificado de integración cuando a ello hubiere lugar.

Cuando se trate de operaciones que únicamente amparen mercancías nacionales o producidas en zona franca con componentes nacionales o nacionalizados, el traslado de las mercancías a otras zonas francas solo requerirá la autorización por parte del usuario operador en el Formulario de Movimiento de Mercancías de salida.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [3](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero 2020. En vigencia a partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 454. Cuando se realicen operaciones entre usuarios de zonas francas que se encuentren en diferentes jurisdicciones aduaneras, de conformidad con lo establecido en el artículo [492](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se deberá presentar a la aduana de partida la declaración de tránsito aduanero o cabotaje, a través del Servicio Informático Electrónico, o diligenciando el formulario establezca. La operación deberá ser autorizada por el usuario operador mediante el formulario de mercancías y el certificado de integración cuando a ello hubiere lugar.



ARTÍCULO 455. UTILIZACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PERTENECIENTES A LOS DECLARANTES. <Artículo modificado por el artículo [4](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> El declarante a través de los servicios informáticos electrónicos informará de la utilización de medios de transporte, adjuntando la respectiva garantía, al momento de solicitar la modalidad de tránsito aduanero. Cuando se trate de trámite manual, deberá presentar la solicitud ante la División de Gestión de Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas, o de la dependencia que haga sus veces de la Aduana de Partida. Las Agencias de Aduanas, solo podrán utilizar los medios de transporte propios, cuando se cumpla lo consagrado en el numeral 2.9 del artículo [23](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [4](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero 2020. En vigor a partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 455. El Jefe de la División de Gestión de Operación Aduanera, o de la dependencia que haga sus veces de la Aduana de Partida, autorizará la utilización de medios de transporte pertenecientes a los declarantes autorizados para solicitar la modalidad de tránsito aduanero, excepto cuando se trate de las Agencias de Aduanas.



ARTÍCULO 456. OPERACIONES DE TRÁNSITO ADUANERO SOBRE MERCANCÍAS QUE SE MOVILICEN POR SUS PROPIOS MEDIOS. Cuando las mercancías que van a ser sometidas a la modalidad de tránsito aduanero, por sus características físicas no sea posible movilizarlas en unidades de transporte y deban desplazarse por sus propios medios, el Jefe de la División de Gestión de Operación Aduanera, o de la dependencia que haga sus veces de la Aduana de Partida, podrá autorizar la modalidad de tránsito aduanero, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos y condiciones para su autorización y constituyan las garantías a que haya lugar.

En este tipo de operaciones se deberá autorizar una Declaración de Tránsito Aduanero, con su respectivo documento de transporte, por cada vehículo automotor, previa su plena identificación en la referida declaración.

Se exceptúan los vehículos automotores que puedan ser transportados en unidades de carga diseñadas para tal fin.

ARTÍCULO 457. UTILIZACIÓN DE UNO O VARIOS MEDIOS DE TRANSPORTE. <Artículo

modificado por el artículo [146](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Para la ejecución de una operación de tránsito aduanero amparada en una declaración, se podrán utilizar uno o varios medios de transporte. Se podrá transportar en una misma unidad de carga, mercancía amparada en varias Declaraciones de Tránsito Aduanero, de uno o varios declarantes, siempre y cuando provengan del mismo puerto, aeropuerto o paso de frontera y estén consignadas al mismo depósito o zona franca. Cuando la mercancía se movilice en varios medios de transporte, cada vehículo deberá contar con un aviso de salida y portar copia de la Declaración de Tránsito Aduanero.

El aviso de salida de cada vehículo deberá contener: el número de la Declaración de Tránsito Aduanero, el número(s) de precintos y/o dispositivos de trazabilidad de carga, si es del caso, placa y tara del medio de transporte y de la unidad de carga, peso registrado a la salida, hora, fecha y secuencia de salida del vehículo.

Por cada medio de transporte que salga del puerto o de la Zona Franca, el titular del puerto o el usuario operador deberá registrar la salida a través de los servicios informáticos electrónicos. Cuando se trate de un aeropuerto o cruce de frontera, lo registrará el funcionario de la División de Gestión de Operaciones Aduaneras, o la dependencia que haga sus veces de la Dirección Seccional competente.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [146](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.
- Artículo modificado por el artículo [5](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero de 2020. En adelante, a partir del 6 de febrero de 2020.

Concordancias

Resolución DIAN 46 de 2019; Art. [481](#).

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 11 de 2020:

ARTÍCULO 457. <Artículo modificado por el artículo [5](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> Para la ejecución de una operación de tránsito aduanero amparada en una declaración, se podrán utilizar uno o varios medios de transporte.

Se podrá transportar en una misma unidad de carga, mercancía amparada en varias Declaraciones de Tránsito Aduanero, de uno o varios declarantes, siempre y cuando provengan del mismo puerto, aeropuerto o paso de frontera y estén consignadas al mismo depósito o zona franca.

Cuando la mercancía se movilice en varios medios de transporte, cada vehículo deberá contar con un aviso de salida y portar copia de la Declaración de Tránsito Aduanero.

El aviso de salida de cada vehículo, deberá contener: el número de la Declaración de Tránsito Aduanero, el número(s) de precintos y/o dispositivos electrónicos de seguridad si es del caso, placa y tara del medio de transporte y de la unidad de carga, peso registrado a la salida, hora, fecha y secuencia de salida del vehículo.

Por cada medio de transporte que salga del puerto o de la Zona Franca, el titular del puerto o el usuario operador deberá registrar la salida a través de los servicios informáticos electrónicos. Cuando se trate de un aeropuerto lo registrará el funcionario de la División de Gestión de Operaciones Aduaneras, o la dependencia que haga sus veces de la Dirección Seccional competente.

dependencia que haga sus veces de la Dirección Seccional competente. En el caso de cruce de fro registro de salida se generará automáticamente.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 457. UTILIZACIÓN DE VARIOS MEDIOS DE TRANSPORTE. Cuando se deba movilizar mercancía sometida a la modalidad de tránsito aduanero que arribó al territorio aduanero nacional amparada con un solo documento de transporte, se deberá diligenciar únicamente una Declaración de Tránsito Aduanero, aunque para su transporte sea necesario la utilización de varios medios de transporte.

Cuando la mercancía se movilice en varios medios de transporte, cada vehículo deberá portar un individual de registro de salida por cada vehículo y una copia de la Declaración de Tránsito Aduanero debidamente refrendada por la Aduana de Partida.

El reporte individual de registro de salida por cada vehículo, deberá contener: el número de la Declaración de Tránsito Aduanero, número(s) de precintos, placa del medio de transporte y de la de carga, hora, fecha y orden de salida. Este reporte deberá ser entregado a la Aduana de Destino parte integral de la Declaración de Tránsito Aduanero.



ARTÍCULO 458. RESTRICCIONES EN EL RÉGIMEN DE TRÁNSITO. En desarrollo de lo establecido en el inciso primero del artículo [437](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, no podrá autorizarse el régimen de tránsito aduanero, adicionalmente, en los siguientes casos:

1. Mercancías sujetas a la restricción:

1.1. Las mercancías clasificables por las subpartidas arancelarias del Arancel de Aduanas 96.13.10.00 correspondiente a encendedores de gas no recargables de bolsillo y 96.13.20.00.00, correspondiente a encendedores de gas recargables de bolsillo.

1.2. Las mercancías clasificables en las subpartidas arancelarias del Arancel de Aduanas 8517.12.00.00 correspondiente a teléfonos móviles inteligentes, teléfonos móviles celulares y 8517.70.00.00, correspondiente a sus partes.

1.3. Las materias textiles y sus manufacturas, el calzado, polainas, artículos análogos y sus partes, clasificables en la Sección XI (Capítulos 50 a 63, ambos inclusive) y en el Capítulo 64 del Arancel de Aduanas, según corresponda.

1.4. La mercancía clasificable en la subpartida arancelaria del Arancel de Aduanas 2805.40.00.00, correspondiente a mercurio.

2. Excepciones en las restricciones en tránsito:

2.1 <Numeral modificado por el artículo [147](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente. Las importaciones realizadas por el operador económico autorizado tipo de usuario importador y el agente aduanero con trámite simplificado.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [147](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [13395](#) de 2025

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

2.1. Las importaciones realizadas por el operador económico autorizado tipo de usuario importador.

2.2. Las importaciones realizadas por la nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas así como por los agentes diplomáticos, consulares, los organismos internacionales acreditados en el país y los diplomáticos colombianos que regresan al término de su misión.

2.3. En lo que respecta al numeral 1.1. y 1.2., cuando se trate de la modalidad de Transbordo.

2.4. <Numeral modificado por el artículo [6](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente: En relación al numeral 1.3., se exceptúan las mercancías clasificables en las siguientes partidas: 50.01; 50.03; 51.01; 51.02; 51.03; 51.04; 51.05; 52.01; 52.02; 52.03; 52.04; 53.01; 53.02; 53.03; 53.04; 54.01; 54.04; 54.05; 55.01; 55.02; 55.03; 55.04; 55.05; 55.06; 55.07; 55.08, y en la subpartida 56.01.10.00.00.

No se aplicará esta restricción, además, si el documento de transporte viene consignado o es endosado por un usuario de Zona Franca o, tratándose de materias textiles y sus manufacturas que vayan a ser sometidas a la modalidad de importación temporal para perfeccionamiento activo, en los términos previstos en el numeral 3 del artículo [125](#) de la presente resolución o a la modalidad de importación para transformación y/o ensamble.

Tampoco se aplicará la restricción del numeral 1.3 de este artículo cuando la mercancía salga de una zona franca con destino al resto del mundo.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [6](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero de 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

2.4. En relación al numeral 1.3., se exceptúan las mercancías clasificables en las siguientes partidas: 50.01; 50.02; 50.03; 51.01; 51.02; 51.03; 51.04; 51.05; 52.01; 52.02; 52.03; 52.04; 53.01; 53.02; 53.04; 53.05; 54.01; 54.04; 54.05; 55.01; 55.02; 55.03; 55.04; 55.05; 55.06; 55.07; 55.08, y en la subpartida 56.01.10.00.00.

No se aplicará esta restricción, además, si el documento de transporte viene consignado o es endosado por un usuario de Zona Franca o, tratándose de materias textiles y sus manufacturas que vayan a ser sometidas a la modalidad de importación temporal para perfeccionamiento activo, en los términos previstos en el numeral 3 del artículo [125](#) de la presente resolución o a la modalidad de importación para transformación y/o ensamble.

2.5 <Numeral adicionado por el artículo [147](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:

Las exportaciones realizadas por el operador económico autorizado tipo usuario exportador, de con con lo previsto en el artículo [361](#) del Decreto 1165 de 2019.

Notas de Vigencia

- Numeral adicionado por el artículo [147](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo adicionado por el artículo [2](#) de la Resolución 9021 de 2025. El nuevo el siguiente:> En aplicación del parágrafo del artículo [437](#) del Decreto número 1165, no se autoriza tránsito aduanero internacional ni comunitario cuando se trate de mercancía clasificable en la partida arancelaria del Arancel de Aduanas 24.02, referida a cigarros (puros) (incluso despuntados), cigarros (puritos) y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos del tabaco.

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo [2](#) de la Resolución 9021 de 11 de agosto de 2025, 'por medio de la cual se modifica el numeral 9 y adiciona el numeral 10 al artículo [278](#), y se adiciona un parágrafo al artículo [458](#) de la Resolución número 46 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 53.210 de 1 de agosto de 2025. Rige a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [14517](#) de 2025

Oficio DIAN [904508](#) de 2021

Oficio DIAN [4899](#) de 2020

Oficio DIAN [22640](#) de 2019.



ARTÍCULO 459. PRESENTACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA DECLARACIÓN. El declarante presentará la Declaración de Tránsito Aduanero a través del Servicio Informático Electrónico, incorporando o diligenciando en el documento establecido por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), los datos de los documentos soporte establecidos en el numeral 2) del artículo [440](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

El Servicio Informático Electrónico, o el funcionario aduanero, verificará la correspondencia entre la información contenida en la Declaración de Tránsito Aduanero y los datos de los documentos soporte. Asimismo, verificará las causales para no aceptar la Declaración de Tránsito Aduanero, señaladas en el artículo 459 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019. De igual forma, el Servicio Informático Electrónico, o el funcionario aduanero competente comprobará:

1. Que exista contrato donde se señalen las mercancías que serán sometidas a la modalidad de Importación Temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital, y que en la Declaración de Tránsito Aduanero se señale la modalidad;
2. Que exista programa, contrato o certificación expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cuando se trate de modalidad de Importación Temporal en desarrollo de Sistemas Especiales de Importación-Exportación y que en la Declaración de Tránsito Aduanero se señale la modalidad;
3. <Numeral modificado por el artículo [148](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:

Cuando se trate de la modalidad de Importación Temporal para Procesamiento Industrial, validará el documento de transporte se encuentra consignado o endosado a un Operador Económico Autorizado importador o exportador o a un usuario aduanero con trámite simplificado quien deberá actuar a través de una Agencia de Aduanas y que en la Declaración de Tránsito Aduanero se señale la modalidad;

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [148](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

3. Cuando se trate de la modalidad de Importación Temporal para Procesamiento Industrial, validará el documento de transporte se encuentra consignado o endosado a un Usuario Altamente Exportador quien deberá actuar a través de una Agencia de Aduanas y que en la Declaración de Tránsito Aduanero se señale la modalidad;
4. Cuando se trate de la importación de una unidad funcional, se deberá acreditar tal circunstancia por el envío, indicando que se trata de un componente de dicha unidad. Tal circunstancia deberá consignarse en la Declaración de Tránsito Aduanero;
5. Que los términos para solicitar la modalidad de tránsito aduanero no se encuentren vencidos, de conformidad con lo establecido en el artículo [169](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019;
6. <Numeral modificado por el artículo [7](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente: se encuentren diligenciadas todas las casillas de la Declaración de Tránsito Aduanero, salvo aquellas de competencia de la autoridad aduanera; sin perjuicio de lo consagrado en el numeral 2.8 del artículo 1 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019;

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [7](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero de 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

6. Que se encuentren diligenciadas todas las casillas de la Declaración de Tránsito Aduanero, salvo aquellas de competencia de la autoridad aduanera;
7. Que el depósito de destino se encuentre habilitado y que su garantía se encuentre vigente;
8. <Numeral modificado por el artículo [7](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente: exista garantía global de tributos aduaneros constituida por el declarante; o cuando se requiera consignar garantía específica, el número de aceptación será necesario para su aceptación, sin perjuicio de lo consagrado en el numeral 2.1. del artículo [23](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019;

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [7](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero de 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

8. Que exista garantía de tributos aduaneros, global o específica, constituida por el declarante;
9. <Numeral modificado por el artículo [7](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente: la empresa transportadora que realiza la operación de tránsito aduanero, se encuentre inscrita ante la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero y su garantía por la finalización del régimen esté vigente. Si la operación se realiza en los medios de transporte pertenecientes a las empresas declarantes, debe verificarse que se presente garantía específica; sin perjuicio de lo consagrado en el numeral 2.9. del artículo [23](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019;

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [7](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero de 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

9. Que la empresa transportadora que realiza la operación de tránsito aduanero, se encuentre inscrita ante la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero y su garantía por la finalización del régimen esté vigente. Si la operación se realiza en los medios de transportes pertenecientes a las empresas declarantes, debe verificarse que se presente garantía específica;
10. <Numeral modificado por el artículo [7](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente: la Declaración de Tránsito Aduanero ampare mercancías de un solo declarante y que exista una sola Declaración de Tránsito Aduanero, así se movilicen en varias unidades de carga o de transporte. De forma, cuando existan varios documentos de transporte de un mismo declarante, habrá la posibilidad de una sola Declaración de Tránsito Aduanero. El Servicio Informático Electrónico, o el funcionario competente, no aceptará la presentación de varias Declaraciones de Tránsito soportadas con un solo documento de transporte de un mismo manifiesto de carga;

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [7](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero de 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

10. Que la Declaración de Tránsito Aduanero ampare mercancías de un solo declarante y que exista una sola Declaración de Tránsito Aduanero, así se movilicen en varias unidades de carga o de transporte de igual forma, cuando existan varios documentos de transporte de un mismo declarante, habrá la posibilidad de una o varias Declaraciones de Tránsito Aduanero. El Servicio Informático Electrónico del funcionario competente, no aceptará la presentación de varias Declaraciones de Tránsito Aduanero con un solo documento de transporte;

11. Que no se presenten inconsistencias en los documentos de viaje frente a la carga arribada.

12. <Numeral modificado por el artículo [148](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Que exista el documento que acredite la destinación de los bienes de capital maquinaria y equipos importados para proyectos de obras públicas de infraestructura o de obras para el desarrollo económico y social, así como para proyectos de producción de bienes, de nuevas industrias o el ensanche de las existentes con destino a las zonas de régimen aduanero especial de conformidad con el parágrafo del artículo 169 del Decreto 1165 de 2019.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [148](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

- Numeral adicionado por el artículo [7](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero 2020. En vigor a partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto adicionado por la Resolución 11 de 2020:

12. <Numeral adicionado por el artículo [7](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente: Que exista el documento que acredite la destinación de los bienes de capital maquinaria y equipos importados para proyectos de obras públicas de infraestructura o de obras para el desarrollo económico y social, así como para proyectos de producción de bienes, de nuevas industrias o el ensanche de las existentes con destino a las zonas de régimen aduanero especial, sin que se exija en estos casos, el cumplimiento de los requisitos de que trata el artículo [555](#) del Decreto 1165 de 2019.

Si existe conformidad, se asignará el número de aceptación y fecha correspondiente.

Si se detecta alguna de las situaciones para no aceptar la Declaración de Tránsito Aduanero señaladas en el artículo 169 del Decreto 1165 del 2 de mayo de 2019, el declarante podrá presentar una nueva Declaración de Tránsito Aduanero.

PARÁGRAFO. El jefe de la División de Gestión de la Operación Aduanera de la aduana de partida de destino, o su representante, podrá no aceptar el régimen de tránsito aduanero, cuando se detecten indicios graves que puedan afectar el interés fiscal del Estado, tales como inconsistencias en la correspondencia entre el documento de transporte y la unidad de carga, la cantidad reportada, la naturaleza de la mercancía, y el promedio de precios de mercado.

Tampoco procederá la aceptación del régimen de tránsito aduanero, cuando la dirección reportada en el documento de transporte no coincida con la dirección reportada en el documento de transporte.

del destinatario de la Declaración de Tránsito Aduanero presente inconsistencias frente a la verificación por la autoridad aduanera, o cuando se trate de importadores que realicen su primera operación de comercio exterior.

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo [7](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando por condiciones logísticas al momento de la presentación de la Declaración de Tránsito Aduanero, se desconozca la identificación del medio de transporte terrestre que ejecutará dicha operación, podrá presentar la declaración sin esta información. En todo caso, deberá ser actualizada antes de la instalación de precintos y/o dispositivos electrónicos de seguridad, cumpliendo lo establecido para cada modalidad.

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo [7](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero de 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [907501](#) de 2021.



ARTÍCULO 460. PROCEDIMIENTO MANUAL. Para las administraciones con operación aduanera por procedimientos manuales, se utilizarán los formularios oficiales para someterse a las modalidades de tránsito, los cuales serán presentados en la Aduana de Partida de la jurisdicción donde se encuentre la mercancía.



ARTÍCULO 461. ADUANA DE PARTIDA. Las operaciones de validación, asignación de número de tránsito, fechas de aceptación y autorización, deberán realizarse manualmente, registrándose en libros de control, para tal efecto sean diseñados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



ARTÍCULO 462. ADUANA DE DESTINO. Para la finalización de la modalidad de tránsito aduanero en estas administraciones, el transportador deberá presentar la Declaración de Tránsito Aduanero junto con la Planilla de Recepción elaborada por el depósito o la Zona Franca, a la Aduana de Destino, previa entrega de la mercancía al depósito o al Usuario Operador de Zona Franca, con el fin de asignar el número de tránsito. En estos eventos, los avisos de salida y llegada de la mercancía en tránsito deben ser comunicados a los funcionarios competentes dentro de las 24 horas siguientes a la autorización y finalización del tránsito, vía fax, telegráfica o cualquier otro medio de transmisión.

PARÁGRAFO 1o. Para la finalización de la modalidad de cabotaje, en las administraciones aduaneras con procedimientos manuales, el declarante deberá presentar la Declaración de Cabotaje en la Aduana de Destino, el transportador elaborará la Planilla de Envío, entregará la mercancía al depósito y posteriormente, con la Planilla de Recepción, solicitará a la Aduana de Destino la asignación del número de registro.

PARÁGRAFO 2o. En las operaciones de Transporte Multimodal, que se presenten en las administraciones aduaneras con procedimientos manuales, se utilizará el formulario de Continuación de Viaje diseñado para tal efecto por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



ARTÍCULO 463. DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD DEL RÉGIMEN DE TRÁNSITO

ADUANERO. El declarante de cualquiera de las modalidades del régimen de tránsito aduanero, podrá desistir por escrito, o a través del Servicio Informático Electrónico, en caso de que se haya efectuado aceptación o autorización, siempre y cuando la mercancía no haya salido del lugar de arribo o de la Franca, según sea el caso. Para efectos de aceptar el desistimiento, el funcionario competente de la Aduana de Partida deberá verificar tal circunstancia y hacer la actuación correspondiente por el mismo medio.



ARTÍCULO 464. RECONOCIMIENTO EXTERNO DE LA CARGA. El reconocimiento externo de la carga procederá cuando se detecten inconsistencias en la revisión documental, o como resultado de la selectividad automática.

Una vez aceptada la Declaración de Tránsito Aduanero, el declarante deberá presentar la siguiente documentación, en la Aduana de Partida, con el fin de realizar revisión documental:

1. Copia del documento de transporte debidamente numerado y sellado por la Aduana de Ingreso;
2. <Numeral modificado por el artículo 8 de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente: Original, copia, fotocopia o proforma de la factura comercial o del contrato o documento comercial que ampare la transacción u operación celebrada en los que conste la naturaleza, tipo, cantidad y valor de la mercancía que será objeto de la operación de tránsito aduanero;

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo 8 de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero de 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

2. Original, copia, fotocopia, fax o proforma de la factura comercial o del contrato o documento comercial que ampare la transacción u operación celebrada en los que conste la naturaleza, tipo, cantidad y valor de la mercancía que será objeto de la operación de tránsito aduanero;
3. <Numeral modificado por el artículo 8 de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente: Garantía específica de tributos aduaneros y de finalización de la modalidad, según el caso;

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo 8 de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero de 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

3. Original de la garantía específica de tributos aduaneros y de finalización de la modalidad, según el caso;
4. Cuando la mercancía vaya a ser sometida a una de las modalidades de importación permitidas por el régimen de tránsito aduanero, se deberá anexar alguno de los documentos a que se refieren los numerales 1), 2), 3) y 4).

artículo [459](#) de la presente resolución, según corresponda;

5. Reporte impreso de incorporación de la Declaración de Tránsito Aduanero al Servicio Informático Electrónico, o copia de la misma, según sea el caso.

El funcionario competente confrontará la información contenida en la Declaración de Tránsito Aduanero con la documentación entregada y dejará constancia de su actuación.

En el diligenciamiento de la Declaración de Tránsito Aduanero, no se aceptará como identificación de las mercancías, expresiones tales como: mercancías varias, mercancías según factura, mercancía misceláneas, mercancías en general, mercancías según registro, carga seca, carga no peligrosa, carga perecedera, mercancía para almacenes por departamentos, mercancías, mercancías a granel o todas que no ofrezcan certeza sobre la clase de mercancía, respecto de la cual se está solicitando la modalidad de tránsito aduanero, debiéndose consignar en la declaración, la información exigida relativa a tipo, naturaleza y descripción de la mercancía.

Cuando proceda el reconocimiento externo, se verificará el número de bultos, estado de los mismos, como los precintos, cuando éstos vengan del país de procedencia, sin que para ello sea necesaria su intervención en el cual se validarán, y el peso, si a ello hubiere lugar, de conformidad con lo previsto en el artículo [441](#) de esta resolución.

PARÁGRAFO. Cuando con ocasión del reconocimiento externo se detecte cualquiera de las situaciones previstas en el parágrafo del artículo [459](#) de la presente resolución, el Jefe de la División de Gestión Operación Aduanera de la aduana de partida o quien haga sus veces, podrá negar la autorización de tránsito aduanero.



ARTÍCULO 465. OBLIGACIÓN DE PESAR LA MERCANCÍA EN EL RECONOCIMIENTO EXTERNO.

<Inciso modificado por el artículo [9](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> Las mercancías deberán ser pesadas cuando en desarrollo de la diligencia de reconocimiento externo de la carga se observe que, los bultos o unidades de carga se encuentren en malas condiciones exteriores, o existan señales de violación o adulteración en los precintos o medidas de seguridad colocados en la unidad de carga o de transporte, o cuando la carga no sea susceptible de precintarse y/o de instalar dispositivos electrónicos de seguridad si es del caso.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [9](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> Las mercancías deberán ser pesadas cuando en desarrollo de la diligencia de reconocimiento externo de la carga se observe que, los bultos o unidades de carga se encuentren en malas condiciones exteriores, o existen señales de violación o adulteración en los precintos o medidas de seguridad colocados en la unidad de carga o de transporte, o cuando la carga no sea susceptible de precintarse

Sin perjuicio de lo previsto en el inciso anterior, cuando por el volumen, naturaleza o característica mercancía resulte ostensiblemente difícil su pesaje, podrá omitirse esta exigencia, previa autorización del jefe de la División de Gestión de Operación Aduanera, o de la dependencia que haga sus veces, de la Zona Franca de Partida, en cuyo caso tampoco será obligatorio su pesaje en el depósito habilitado o en la Zona Franca de la Aduana de Destino.

Lo dispuesto en el inciso anterior, también se podrá aplicar en la finalización de la modalidad de tránsito aduanero, al momento de la entrega de la mercancía al depósito habilitado o al Usuario Operador de la Zona Franca, previa autorización del jefe de la División de Gestión de Operación Aduanera de la Aduana de Partida.



ARTÍCULO 466. INSPECCIÓN ADUANERA. <Artículo modificado por el artículo [10](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> Si con ocasión de la diligencia de reconocimiento, la Aduana detecta carga en exceso, aprehenderá los sobrantes de conformidad con lo previsto en artículo [647](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y permitirá a continuación del tránsito hasta su lugar de destino la carga amparada en el formulario respectivo.

Cuando el funcionario competente observe en el proceso de reconocimiento externo de la carga, que los bultos o unidades de carga se encuentren en malas condiciones exteriores, presenten diferencia de peso a lo consignado en el documento de transporte, o señales de violación o adulteración en los precintos o medidas de seguridad colocados en la unidad de carga o de transporte, o cuando la carga no sea susceptible de precintarse y/o de instalar dispositivos electrónicos de seguridad si es del caso; deberá efectuarse la inspección aduanera de la mercancía, dejando constancia de su actuación en la Declaración de Tránsito Aduanero.

La inspección de la mercancía deberá finalizarse, a más tardar dentro de las 24 horas siguientes al momento en que se detectó alguna de las inconsistencias o irregularidades de que trata el inciso anterior.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [10](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero de 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 466. Si con ocasión de la diligencia de reconocimiento, la Aduana detecta carga en e apreherderá los sobrantes de conformidad con lo previsto en artículo [647](#) del Decreto 1165 del 2 de 2019, anulará la aceptación de la Declaración de Tránsito y elaborará Planilla de Envío, asigna depósito habilitado para que la mercancía amparada sea sometida a la aplicación de otro régimen.

Cuando el funcionario competente observe en el proceso de reconocimiento externo de la carga, c bultos o unidades de carga se encuentren en malas condiciones exteriores, presenten diferencia de frente a lo consignado en el documento de transporte, o señales de violación o adulteración en los precintos o medidas de seguridad colocados en la unidad de carga o de transporte, o cuando la ca sea susceptible de precintar; deberá efectuarse la inspección aduanera de la mercancía, dejando constancia de su actuación en la Declaración de Tránsito Aduanero.

La inspección de la mercancía deberá finalizarse, a más tardar dentro de las 24 horas siguientes al momento en que se detectó alguna de las inconsistencias o irregularidades de que trata el inciso a



ARTÍCULO 467. AUTORIZACIÓN DE TRÁNSITO ADUANERO. <Artículo modificado por artículo [11](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> Realizada la revisión docu el reconocimiento externo o la inspección aduanera, según corresponda, la autoridad aduanera a tra servicio informático electrónico o el funcionario competente de la Aduana de Partida, autorizará el aduanero, registrando el (los) número(s) de precinto(s) o del dispositivo(s) electrónico(s) de segur proceda, confirmará la identificación del medio de transporte y unidad de carga. De igual manera a: número y fecha de autorización, el plazo de duración establecido para la finalización de la modalid

En todos los eventos, la información correspondiente al peso de la mercancía deberá quedar regist Declaración de Tránsito Aduanero y el declarante deberá realizar el proceso de firma respectivo.

No se autorizará la modalidad de tránsito aduanero si la unidad de carga no se encuentra debidame precintada o con el dispositivo electrónico de seguridad, salvo lo dispuesto en el párrafo del artíc del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

PARÁGRAFO. Autorizado el tránsito aduanero y antes de la salida del medio de transporte, en el e que la Declaración de Tránsito Aduanero requiera ser actualizada, por circunstancias logísticas refe daño o avería, el declarante podrá solicitar ante la División de Gestión de Operación Aduanera, o la dependencia que haga sus veces de la Dirección Seccional de partida, la actualización de los siguie datos: del tipo, número de identificación y nacionalidad de medio de transporte, del número de ideo y nacionalidad del remolque, del número de identificación, tamaño y tipo de equipo de la unidad de del número de precinto y/o dispositivo electrónico de seguridad.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [11](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de fe 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 467. Realizada la revisión documental, el reconocimiento externo o la inspección aduanera según corresponda, el funcionario competente de la Aduana de Partida, autorizará el tránsito aduanero registrando el (los) número(s) de precinto(s), si procede, y confirmará la identificación del medio de transporte y unidad de carga. El funcionario asignará número y fecha de autorización, el plazo establecido para la finalización de la modalidad y autorizará al declarante la impresión de cuatro ejemplares de la Declaración de Tránsito Aduanero; los cuales serán distribuidos así: un ejemplar para la Aduana de Partida, un ejemplar para el transportador, un ejemplar para el declarante y un ejemplar para el depósito. La impresión de la Declaración también podrá ser efectuada por la autoridad aduanera diligenciada en los formularios establecidos por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Impresos los cuatro ejemplares de la declaración, el declarante los firmará y los entregará al funcionario de la Aduana para que los firme y precinte la unidad de carga o de transporte, cuando sea procedente.

En todos los eventos, la información correspondiente al peso de la mercancía deberá quedar registrada en la Declaración de Tránsito Aduanero.

ARTÍCULO 468. COLOCACIÓN DE LOS PRECINTOS ADUANEROS Y/O DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD. <Artículo modificado por el artículo [12](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> Los precintos aduaneros deberán permanecer bajo el control de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), como única entidad encargada de su administración y control.

Para efectos de las especificaciones técnicas y uso de los precintos aduaneros, se adoptará lo establecido en la Decisión [617](#) de la Comunidad Andina, o las normas que los sustituyan, modifiquen o adicionen. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) determinará las operaciones en las cuales se exigirá la utilización de dispositivos electrónicos de seguridad, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo [433](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [12](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero de 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 468. COLOCACIÓN DE LOS PRECINTOS ADUANEROS. Los precintos aduaneros deberán permanecer bajo el control de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), como única entidad encargada de su administración, control y colocación.

Para efectos de las especificaciones técnicas y uso de los precintos aduaneros, se adoptará lo establecido en la Decisión [617](#) de la Comunidad Andina, o las normas que los sustituyan, modifiquen o adicionen.



ARTÍCULO 469. TÉRMINO Y DURACIÓN DE LA MODALIDAD DE TRÁNSITO. Cuando la mercancía sometida a la modalidad de tránsito aduanero deba ser transportada simultáneamente en

medios de transporte, el plazo máximo de duración de la modalidad se contará a partir del momento de autorización, y su finalización necesariamente deberá producirse antes del vencimiento del plazo o antes de que así los medios de transporte inicien la movilización de la mercancía en fechas diferentes.

PARÁGRAFO. Cuando el plazo de duración de la modalidad de tránsito aduanero finalice en un día no laborable en la Aduana de Destino, dicho término se correrá hasta el día hábil siguiente.

Concordancias

Resolución DIAN [40](#) de 2021.



ARTÍCULO 470. PLAZOS DE DURACIÓN DE LA MODALIDAD DE TRÁNSITO ADUANERO. De conformidad con el artículo [444](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se fijan los siguientes plazos de duración para la realización de la modalidad de tránsito aduanero, en días calendario:

Destino

Destino Partida	B/quilla	Bogotá	B/manga	B/ventura	Cali	Cartagena	Cartago	Cúcuta	Ipiales	Manizales	Medellín	Pereira	Riohacha	Santa Marta	V/dupar.
Barranquilla		7	6	8	8	4	7	7	10	7	7	7	4	4	4
Bogotá	7		6	6	6	7	6	7	8	6	6	6	8	7	7
Bucaramanga	6	6		8	8	6	6	4	10	6	6	6	7	6	4
Buenaventura	8	6	8		4	8	6	9	5	6	6	6	9	8	10
Cali	8	6	8	4		8	5	9	5	6	6	6	9	8	10
Cartagena	4	7	6	8	8		7	7	10	7	7	7	4	4	5
Cartago	7	6	6	6	5	7		7	6	4	5	4	9	7	9
Cúcuta	7	7	4	9	9	7	7		11	7	7	7	8	7	6
Ipiales	10	8	10	5	5	10	6	11		6	8	6	11	10	11
Manizales	7	6	6	6	6	7	4	7	6		5	4	9	7	9
Medellín	7	6	6	6	6	7	5	7	8	5		5	8	7	7
Pereira	7	6	6	6	6	7	4	7	6	4	5		9	7	8
Riohacha, Maicao	4	8	7	9	9	4	9	8	11	9	8	9		4	4
Santa Marta	4	7	6	8	8	4	7	7	10	7	7	7	4		4
Valledupar	4	7	4	10	10	5	9	6	11	9	7	8	4	4	

PARÁGRAFO 1o. El plazo establecido para la duración de la operación de tránsito aduanero, se empezará a contar desde la autorización de la modalidad y deberá finalizar en el depósito o en la Zona Franca, o en la entrega por parte del transportador de la Declaración de Tránsito Aduanero y de la carga.

Cuando el plazo de duración de la modalidad de tránsito aduanero no se encuentre expresamente fijado en alguna Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales, el Jefe de la División de Gestión y Operación Aduanera, o la dependencia que haga sus veces, que actúe como Aduana de Partida lo establecerá.

PARÁGRAFO 2o. Los plazos de duración establecidos para la modalidad de tránsito, se aplicarán igualmente para las operaciones de tránsito aduanero internacional y Transporte Multimodal.

PARÁGRAFO 3o. Cuando se trate de transporte terrestre de carga relacionada en la Resolución 49 de 2006 expedida por el Ministerio de Transporte, de carga indivisible extra pesada o extra dimensionada, los plazos de duración establecidos para las operaciones de Tránsito Aduanero Nacional, Transporte Internacional de Mercancías por Carretera y Transporte Multimodal serán fijados por la Dirección de Gestión y Operación Aduanera, competente, de conformidad con la carga transportada y la información suministrada por el usuario.

Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el presente párrafo, los usuarios al momento de la aceptación de la declaración de tránsito aduanero nacional, continuación de viaje o de la autorización de una operación transporte internacional de mercancías por carretera, según sea el caso, deberán presentar copia de la resolución expedida por el Ministerio de Transporte, en la que se concede el término especial para el transporte terrestre de carga indivisible extra pesada o extra dimensionada por las carreteras vial nacional.

Concordancias

Resolución DIAN [40](#) de 2021.



ARTÍCULO 471. INFORMACIÓN A LA ADUANA DE DESTINO. <Artículo modificado por artículo [13](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> Una vez autorizado el tránsito aduanero, la información estará disponible para ser consultada por parte de la Aduana de Destino y depósito o Usuario Operador de Zona Franca.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [13](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero de 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 471. Una vez autorizado el tránsito aduanero, se informará a la Aduana de Destino y depósito o Usuario Operador de Zona Franca, por cualquier sistema que garantice la transmisión de información.



ARTÍCULO 472. PRÓRROGA DE PLAZOS. <Artículo modificado por el artículo [14](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> El Jefe de la División de Gestión de Operación Aduanera, Aduana de Partida, o de la dependencia que haga sus veces, podrá conceder plazos mayores a los establecidos en el artículo [470](#) de la presente resolución, por escrito, o a través del Servicio Informático Electrónico, antes de la iniciación o durante la ejecución de la modalidad de tránsito, por razones debidamente justificadas por el transportador, debiendo ser autorizada antes de la llegada al depósito o zona franca del último o único medio de transporte y del vencimiento del plazo otorgado por la aduana de destino o el servicio informático electrónico.

En todo caso, el plazo total no podrá superar para la modalidad de tránsito aduanero por vía terrestre (15) días calendario y, por vía férrea veinte (20) días calendario, excepto cuando se presente un caso de ruta autorizado por bloqueo o cierre en las fronteras, en cuyo caso se podrá otorgar un plazo que en totalidad no supere los treinta (30) días calendario.

La prórroga para los casos previstos en el párrafo 3 del artículo [470](#) de esta resolución podrá ser la mitad del plazo otorgado inicialmente.

PARÁGRAFO. El Administrador de la Aduana de Partida, podrá suspender el término de duración de la ejecución de la operación de tránsito, por la ocurrencia de hechos notorios, por alteración del orden o desastres naturales que impidan la continuación de la modalidad de tránsito aduanero, mediante acto administrativo en el cual se indique el término de suspensión.

Esta actuación deberá registrarse en el Servicio Informático Electrónico, o informarse por escrito a Aduana de Destino.

Una vez finalizada la ocurrencia del hecho de que trata el inciso anterior, por el cual se profirió la suspensión, el Director Seccional de la aduana de partida mediante acto administrativo levantará la de suspensión.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [14](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero de 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Notas del Editor

En criterio del editor la referencia en el inciso 3 del texto original debe entenderse al parágrafo 3o del artículo [470](#) de esta resolución.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 472. El Jefe de la División de Gestión de Operación Aduanera de la Aduana de Partida, en la dependencia que haga sus veces, podrá conceder plazos mayores a los establecidos en el artículo 471 de la presente resolución, por escrito, o a través del Servicio Informático Electrónico, antes de la iniciación o durante la ejecución de la modalidad de tránsito, por razones debidamente justificadas al transportador.

En todo caso, el plazo total no podrá superar para la modalidad de tránsito aduanero por vía terrestre quince (15) días calendario y, por vía férrea veinte (20) días calendario, excepto cuando se presente cambio de ruta autorizado por bloqueo o cierre en las fronteras, en cuyo caso se podrá otorgar un plazo que en su totalidad no supere los treinta (30) días calendario.

La prórroga para los casos previstos en el parágrafo 3 del artículo [446](#) de esta resolución podrá ser por la mitad del plazo otorgado inicialmente.

PARÁGRAFO. El Administrador de la Aduana de Partida, podrá suspender el término de duración de la ejecución de la operación de tránsito, por la ocurrencia de hechos notorios, por alteración del orden público, o desastres naturales que impidan la continuación de la modalidad de tránsito aduanero, mediante acto administrativo en el cual se indique el término de suspensión.

Esta actuación deberá registrarse en el Servicio Informático Electrónico, o informarse por escrito a Aduana de Destino.



ARTÍCULO 473. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO. Cuando el declarante o el transportador informen que no fue posible concluir una operación, que arribó por fuera del término establecido, o de alguna manera se incumplió la modalidad, por circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, siempre se deberá iniciar la investigación por parte de la Aduana de Partida, debiéndose acreditar tales circunstancias por parte del declarante o el transportador.



ARTÍCULO 474. HURTO O PÉRDIDA DE LA MERCANCÍA EN TRÁNSITO.

<Inciso modificado por el artículo [15](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> desarrollo de lo establecido en el párrafo del artículo [446](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 la mercancía objeto de hurto o pérdida haya sido recuperada por autoridad competente y entregada al importador o declarante, este deberá informar el hecho a la División de Gestión de Control Carga, o a la dependencia que haga sus veces de la Dirección Seccional de la jurisdicción donde se encuentre la mercancía, la cual deberá realizar una inspección e inventario de la misma, con el fin de determinar la cantidad, el peso y el estado de la mercancía recuperada, y mediante análisis integral, establecer si la mercancía recuperada corresponde a la consignada en los documentos soporte y no se trata de mercancía diferente, dejando constancia en un acta.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [15](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero 2020. En vigencia a partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> En desarrollo de lo establecido en el párrafo del artículo [446](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, cuando la mercancía objeto de hurto o pérdida haya sido recuperada por autoridad competente y entregada al importador o declarante, este deberá informar el hecho al Grupo Interno de Trabajo de Control Carga y Tránsito, o a la dependencia que haga sus veces de la Dirección Seccional de la jurisdicción donde se encuentre la mercancía, la cual deberá realizar una inspección e inventario de la misma, con el fin de determinar la cantidad, el peso y el estado de la mercancía recuperada, y mediante análisis integral, establecer si la mercancía recuperada corresponde a la consignada en los documentos soporte y no se trata de mercancía diferente, dejando constancia en un acta.

La Dirección Seccional de la jurisdicción donde se encuentre la mercancía, mediante acto administrativo, autorizará la continuación del tránsito aduanero a la aduana de destino, si fuera procedente. Este último, como el acta suscrita, la copia de la denuncia del hecho, el acta de entrega por parte de la autoridad competente, y la Declaración de Tránsito Aduanero, si la hubiere, también serán documentos soporte para la finalización del tránsito aduanero.

La Dirección Seccional de la jurisdicción donde se encuentre la mercancía deberá informar a la aduana de partida y de destino que la mercancía objeto de hurto o pérdida fue recuperada por autoridad competente y entregada al importador o declarante. Asimismo, deberá informar a la aduana de destino que el importador o declarante cuenta con diez (10) días contados a partir de la entrega física de la mercancía para finalizar el tránsito aduanero.



ARTÍCULO 475. CAMBIO DEL MEDIO DE TRANSPORTE O UNIDAD DE CARGA. <Artículo modificado por el artículo [16](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> Se podrá autorizar el cambio del medio de transporte o de la unidad de carga, cuando se requiera por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito u otras circunstancias imprevisibles, que no impliquen el cambio de los precios aduaneros y/o de dispositivo(s) electrónico(s) de seguridad o la pérdida de la mercancía. En este caso, el transportador, previo el cambio, deberá comunicarlo a través del Servicio Informático Electrónico de la Aduana de Partida, identificando el medio de transporte o la unidad de carga con la cual ha de finalizar la operación de transporte, sin que se requiera una nueva Declaración y solamente se dejará constancia

copia de la Declaración de la identificación del nuevo medio de transporte. La Aduana de Partida informará a la Aduana de Destino el cambio del medio de transporte o de la unidad de carga.

Si el cambio del medio de transporte o de la unidad de carga implica la ruptura de los precintos aduaneros y/o de instalación de nuevo(s) dispositivo(s) electrónico(s) de seguridad, el transportador deberá informar inmediatamente a la Aduana de Partida a través de los servicios informáticos electrónicos y solicitar la presencia de los funcionarios aduaneros de la jurisdicción más cercana, salvo que por razones de seguridad o de salubridad pública debidamente justificadas, sea necesario actuar de manera inmediata.

Para tal efecto, el funcionario competente de la Aduana más cercana, previo el reconocimiento externo de la carga, autorizará el cambio de medio de transporte o unidad de carga, dejando constancia en la Declaración de Tránsito Aduanero, de la identificación del nuevo medio de transporte y de los nuevos precintos y/o de instalación de nuevo(s) dispositivo(s) electrónico(s) de seguridad. El funcionario aduanero deberá informar inmediatamente a la Aduana de Partida por cualquier medio que garantice la transmisión de la información, sobre la ocurrencia del hecho, así como de la actuación realizada.

No se entiende como cambio del medio de transporte, el cambio de la locomotora en el medio de transporte ferroviario.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [16](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero de 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 475. Se podrá realizar el cambio del medio de transporte o de la unidad de carga, cuando se requiera por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito u otras circunstancias imprevisibles, que impliquen el cambio de los precintos aduaneros o la pérdida de la mercancía. En este caso, el transportador, previo el cambio, deberá comunicarlo por escrito o por fax a la Aduana de Partida, identificando el medio de transporte o la unidad de carga con la cual ha de finalizar la operación de transporte, sin que se requiera una nueva Declaración y solamente se dejará constancia en la copia de la Declaración de la identificación del nuevo medio de transporte. La Aduana de Partida informará a la Aduana de Destino el cambio del medio de transporte o de la unidad de carga.

Si el cambio del medio de transporte o de la unidad de carga implica la ruptura de los precintos aduaneros, el transportador deberá solicitar la presencia de los funcionarios aduaneros de la jurisdicción más cercana, salvo que por razones de seguridad o de salubridad pública debidamente justificadas, sea necesario actuar de manera inmediata.

Para tal efecto, el funcionario competente de la Aduana más cercana, previo el reconocimiento externo de la carga, autorizará el cambio de medio de transporte o unidad de carga, dejando constancia en la Declaración de Tránsito Aduanero, de la identificación del nuevo medio de transporte y de los nuevos precintos. El funcionario aduanero deberá informar inmediatamente a la Aduana de Partida por cualquier medio que garantice la transmisión de la información, sobre la ocurrencia del hecho, así como de la actuación realizada.

No se entiende como cambio del medio de transporte, el cambio de la locomotora en el medio de transporte ferroviario.



ARTÍCULO 476. OPERACIONES DE CONTROL DE CARGA EN TRÁNSITO. <Artículo modificado por el artículo [17](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> Toda mercancía que movilice por el territorio aduanero nacional bajo la modalidad de tránsito aduanero, deberá estar acompañada de la Declaración de Tránsito Aduanero debidamente autorizada por el funcionario competente de la División de Gestión de Operación Aduanera de la Aduana de Partida, o de la dependencia que haga sus veces. Dicha mercancía podrá ser inspeccionada por funcionarios facultados para tal efecto, cuando la autoridad aduanera observe que los bultos o las unidades de carga se encuentren en malas condiciones exteriores, o presentan huellas de violación de los sellos o precintos de seguridad y/o de dispositivo electrónico(s) de seguridad y/o se presenten eventos y alertas detectados por el Centro de Monitoreo Aduanero y Control Aduanero que así lo determinen.

Cuando se ordene la inspección de la mercancía, el funcionario competente de la División de Gestión de Operación Aduanera, o de la dependencia que haga sus veces, practicará tal diligencia en presencia de un representante de la empresa transportadora, realizará el inventario de la misma y verificará la correspondencia entre lo declarado y lo inspeccionado, ordenando la finalización de la modalidad de tránsito aduanero, si a ello hubiere lugar.

Cuando por razones de control, la autoridad aduanera ordene la apertura de una unidad de carga o de transporte precintado y/o con dispositivo electrónico de seguridad, una vez finalice la diligencia, se colocarán nuevos precintos y/o se activará nuevamente el dispositivo electrónico de seguridad y/o se cambiará el dispositivo electrónico de seguridad si es del caso, y se anotarán sus números de identificación en los ejemplares de la Declaración de Tránsito Aduanero, para permitir su continuación.

Cuando se requiera la apertura de una unidad de carga o de transporte que movilice mercancía bajo la modalidad de tránsito aduanero, por parte de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y las demás autoridades con funciones de seguridad, estas deberán escoltar el medio de transporte con las medidas de seguridad del caso. La Dirección Seccional más cercana, para que los funcionarios competentes de dicha administración autorice la apertura de las unidades de carga o de transporte, dejando constancia por escrito de todos los que intervengan en la diligencia.

Siempre que se realice inspección de la mercancía durante la operación de tránsito aduanero, el funcionario aduanero competente dejará constancia dentro de la Declaración de Tránsito Aduanero, además de la actuación, de la fecha y hora del inicio y culminación de la misma. La anterior diligencia se tomará como causal eximente de responsabilidad en caso de incumplimiento.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [17](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero de 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 476. Toda mercancía que se movilice por el territorio aduanero nacional bajo la modalidad de tránsito aduanero, deberá estar acompañada de la Declaración de Tránsito Aduanero debidamente autorizada por el funcionario competente de la División de Gestión de Operación Aduanera de la Aduana de Partida, o de la dependencia que haga sus veces. Dicha mercancía podrá ser inspeccionada por funcionarios facultados para tal efecto, cuando la autoridad aduanera observe que los bultos o las unidades de carga se encuentren en malas condiciones exteriores, o huellas de violación de los sellos o precintos de seguridad.

Cuando se ordene la inspección de la mercancía, el funcionario competente de la División de Gestión de Operación Aduanera, o de la dependencia que haga sus veces, practicará tal diligencia en presencia del representante de la empresa transportadora, realizará el inventario de la misma y verificará la correspondencia entre lo declarado y lo inspeccionado, ordenando la finalización de la modalidad de tránsito aduanero, si a ello hubiere lugar.

Cuando por razones de control, la autoridad aduanera ordene la apertura de una unidad de carga o de transporte precintado, una vez finalice la diligencia, se colocarán nuevos precintos y se anotarán los números de identificación en los ejemplares de la Declaración de Tránsito Aduanero, para permitir la continuación.

Cuando se requiera la apertura de una unidad de carga o de transporte que movilice mercancía bajo control aduanero, por parte de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y las demás autoridades o funciones de Policía Judicial, estas deberán escoltar el medio de transporte con las medidas de seguridad del caso hasta la Dirección Seccional más cercana, para que los funcionarios competentes de dicha administración autoricen la apertura de las unidades de carga o de transporte, dejando constancia escrita de todos los que intervengan en la diligencia.

Siempre que se realice inspección de la mercancía durante la operación de tránsito aduanero, el funcionario aduanero competente dejará constancia dentro de la Declaración de Tránsito, además de la actuación, de la fecha y hora del inicio y culminación de la misma. La anterior diligencia se toma como causal eximente de responsabilidad en caso de incumplimiento.



ARTÍCULO 477. MEDIDAS DE CONTROL. En todos los eventos en que se efectúen operaciones de tránsito, cabotaje, transbordo y Transporte Multimodal, la autoridad aduanera podrá ejercer sus facultades de control para verificar que las operaciones se realicen conforme a los procedimientos establecidos.



ARTÍCULO 478. OPERACIONES CONJUNTAS. Por razones operativas o de capacidad de la unidad de transporte y previa la autorización del Jefe de la División de Gestión de Operación Aduanera, o de la dependencia que haga sus veces de la Aduana de Partida, se podrá fraccionar la carga para efectos de la operación de las mercancías que arriben amparadas en un solo documento de transporte, autorizando simultáneamente las modalidades de tránsito aduanero y cabotaje, siempre y cuando se cumpla con los requisitos y procedimientos establecidos en la presente Resolución para cada una de estas modalidades. En estos efectos, las operaciones de tránsito y cabotaje autorizadas se consideran independientes.



ARTÍCULO 479. ENTREGA DE LA CARGA Y LA DECLARACIÓN DE TRÁNSITO ADUANERO AL DEPÓSITO HABILITADO O AL USUARIO OPERADOR DE LA ZONA FRANCA. Una vez autorizada la salida de la mercancía al depósito habilitado, o a la Zona Franca, señalado en la Declaración de Tránsito Aduanero, el funcionario competente de la División de Gestión de Operación Aduanera, o de la dependencia que haga sus veces, deberá expedir el documento de entrega de la carga al usuario operador de la Zona Franca, o al depósito habilitado, para que este pueda proceder a la salida de la mercancía.

deberá ser recibida por el empleado competente, a quien se le entregarán los documentos soporte de la operación.

El empleado del depósito habilitado o el Usuario Operador de la Zona Franca, romperá el precinto, cuando sean los mismos que registra la Declaración de Tránsito Aduanero y estén en perfectas condiciones, se ordenará el descargue de la mercancía y además verificará:

1. Que la mercancía esté amparada y no se presenten adulteraciones en la Declaración de Tránsito Aduanero;
2. Que no existan inconsistencias entre los datos consignados en la Declaración de Tránsito Aduanero y la mercancía recibida;
3. Que no se presenten irregularidades en los empaques y embalajes;
4. <Numeral modificado por el artículo [18](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente: En este evento se entenderá que el transportador cumplió con la obligación de finalizar el régimen de tránsito aduanero de manera oportuna, con el ingreso del medio de transporte al depósito o a la zona franca, según corresponda, y se informe la finalización a través de los servicios informáticos electrónicos o ante la División de Gestión de Operación Aduanera, o la dependencia que haga sus veces de la Dirección General de Aduanas de destino, independientemente que la información de la planilla de recepción sea transmitida con posterioridad al término previsto en el presente numeral. Para el efecto el transportador y el depósito o la zona franca deberán utilizar los medios de prueba que estimen pertinentes que garanticen el control de la operación.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [18](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero de 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

4. Que la entrega de la mercancía se produzca dentro de los términos establecidos por la Aduana de Partida. En este evento se entenderá que el transportador cumplió con la obligación de finalizar el régimen de tránsito aduanero de manera oportuna, cuando el ingreso de la carga al depósito o a la zona franca, según corresponda, se efectúe dentro de los términos otorgados por la Aduana de Partida, independientemente que la información de la planilla de recepción sea transmitida con posterioridad al término previsto en el presente numeral. Para el efecto el transportador y el depósito o la zona franca deberán utilizar los medios de prueba que estimen pertinentes que garanticen el control en la operación.
5. Que la mercancía objeto del régimen de tránsito aduanero no sea entregada con diferencias de peso o cantidad frente a lo consignado en la Declaración de Tránsito Aduanero. Se admitirán diferencias de peso o cantidad de acuerdo con el margen de tolerancia establecido en el artículo [153](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2010.
6. Que los medios de transporte y las unidades de carga sean las mismas autorizadas por la Aduana de Partida. En caso contrario, deberá verificarse que se haya seguido el procedimiento establecido para el ingreso de un medio de transporte o unidad de carga.

<Inciso modificado por el artículo [18](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:>

se trate de operaciones de tránsito aduanero cuyas unidades de carga, medios de transporte o merca cuenten con dispositivos electrónicos de seguridad, estos serán desinstalados de forma manual o re cuenta del operador seleccionado, conforme las condiciones pactadas al inicio de la operación, sien no se presente aviso por parte de la Autoridad Aduanera de la necesidad de intervenir en la desinsta dispositivo electrónico de seguridad y en el descargue de la mercancía.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [18](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcia la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero 2020. F partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO 3> Cuando se trate de operaciones de transito aduanero cuyas unidades de carga, medic transporte o mercancías para las cuales la Dirección de Impuestos y aduanas Nacionales haya esta la obligación del uso de dispositivos electrónicos de seguridad, estos serán desinstalados por cuer operador seleccionado, en la forma reglamentada por esta entidad.

<Inciso modificado por el artículo [18](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> caso, el empleado debidamente autorizado por el depósito, o el Usuario Operador de la Zona Franc registrará la información requerida en la Planilla de Recepción. Si se presentan inconsistencias en u algunos de los aspectos señalados, el empleado del depósito o el Usuario Operador de la Zona Fran registrará la información en la planilla, generando el Acta de Inconsistencias.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [18](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcia la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero 2020. F partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO 4> En todo caso, el empleado debidamente autorizado por el depósito, o el Usuario Op de la Zona Franca, registrará la información requerida en la Planilla de Recepción. Si se presentat inconsistencias en uno o algunos de los aspectos señalados, el empleado del depósito o el Usuario Operador de la Zona Franca, registrará la información en la planilla, generando el Acta de Inconsistencias la que se imprimirá en tres ejemplares, los cuales se distribuirán así: un ejemplar transportador, un ejemplar para el usuario operador o depósito y un ejemplar para la Aduana. El a deberá estar suscrita por el empleado del depósito o de la Zona Franca y por el transportador.

<Inciso modificado por el artículo [18](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> empleado del depósito habilitado o el Usuario Operador de la Zona Franca, deberá pesar e identific plenamente la mercancía suelta, a granel, o en unidades de carga o de transporte, sometida a la moc tránsito, al momento de su recepción y continuar con el procedimiento general establecido, sin perj los controles que ejerza la autoridad aduanera.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [18](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero 2020. En vigor a partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO 5> El empleado del depósito habilitado o el Usuario Operador de la Zona Franca, debe identificar plenamente la mercancía suelta, a granel, o en unidades de carga o de transporte, son la modalidad de tránsito, al momento de su recepción y continuar con el procedimiento general establecido.

PARÁGRAFO. Para efectos de lo previsto en el numeral 2 del presente artículo, y con ocasión de la finalización de las operaciones de transporte multimodal en la aduana de destino, no se consideran inconsistencias a cargo del transportador las que se detecten con relación a la carga embalada dentro del contenedor, siempre y cuando se presenten las siguientes condiciones:

2.1 El contrato de transporte se haya pactado en términos FCL/FCL.

2.2 Se acredite certificación del proveedor o de quien haya suscrito el contrato de transporte con el operador de transporte multimodal, asumiendo errores de envío o inconsistencias de orden logístico, y

2.3 No se hayan detectado signos de violación a los precintos o sellos homologados, o señales de seguridad en las unidades de carga.

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo [18](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando se requiera informar un cambio de depósito durante la ejecución del tránsito por los siguientes eventos: capacidad insuficiente o habilitación suspendida del depósito inicialmente informado, condiciones especiales de almacenamiento de la mercancía, destinación a otro depósito del mismo titular, errores de transcripción, orden de finalización por parte de la aduana de paso o por fuerza mayor o caso fortuito, el declarante deberá solicitarlo a través del servicio informático electrónico en forma manual ante la División de Gestión de Operación Aduanera, o la dependencia que haga parte de la Dirección Seccional de partida.

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo [18](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [14794](#) de 2025



ARTÍCULO 480. VERIFICACIÓN ESPECIAL EN DEPÓSITO O ZONA FRANCA. <Artículo modificado por el artículo [19](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> En caso de que el empleado del depósito o el Usuario Operador de la Zona Franca, detecte que los precintos y/o dispositivos electrónicos de seguridad se encuentran violados o con señales de adulteración, o no coincidan con los señalados en la Declaración de Tránsito Aduanero, informará a la autoridad aduanera a través de los

servicios informáticos electrónicos o al Jefe de la División de Gestión de Operación Aduanera, o de dependencia que haga sus veces, a la llegada del medio de transporte para que se hagan presentes e instalaciones del depósito o de la Zona Franca con el fin de hacer las verificaciones del caso. La diligencia deberá adelantarse a más tardar el día hábil siguiente a la fecha en que sea informada la Aduana.

Asimismo, cuando en desarrollo de una operación de control, el funcionario aduanero detecte que los precintos y/o dispositivo(s) electrónico(s) de seguridad se encuentran violados o con señales de adulteración, elaborará acta e informará el evento, a través de los servicios informáticos electrónicos o al Jefe de la División de Gestión de Operación Aduanera, o de la dependencia que haga sus veces, para lo de su competencia y remitirá a la División de Fiscalización Aduanera para la determinación y aplicación de sanciones a que haya lugar.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [19](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero de 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 480. En caso de que el empleado del depósito o el Usuario Operador de la Zona Franca detecte que los precintos se encuentran violados o con señales de adulteración, o no coincidan con los señalados en la Declaración de Tránsito Aduanero, informará inmediatamente al Jefe de la División de Gestión de Operación Aduanera, o de la dependencia que haga sus veces, para que se hagan presentes e instalaciones del depósito o de la Zona Franca con el fin de hacer las verificaciones del caso. La diligencia deberá adelantarse a más tardar el día hábil siguiente a la fecha en que sea informada la Aduana.

Asimismo cuando en desarrollo de una operación de control, el funcionario aduanero detecte que los precintos se encuentran violados o con señales de adulteración, elaborará acta, informará al Jefe de la División de Gestión de Operación Aduanera, o de la dependencia que haga sus veces, para lo de su competencia y remitirá a la División de Fiscalización Aduanera para la determinación y aplicación de sanciones a que haya lugar.



ARTÍCULO 481. ARRIBO DE LA CARGA EN VARIOS MEDIOS DE TRANSPORTE. <Artículo modificado por el artículo [20](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando la Declaración de Tránsito Aduanero ampare mercancías que se hayan movilizadas en varios medios de transporte, el depósito habilitado o el Usuario Operador de la Zona Franca podrá diligenciar la Planilla de Recepción por cada medio de transporte.

Si finalizado el plazo máximo de duración de la ejecución de tránsito aduanero, no ha arribado la totalidad de los medios de transporte que movilizan la carga a que se refiere la Declaración de Tránsito Aduanero, el empleado del depósito o el Usuario Operador de la Zona Franca, deberá dar aviso a más tardar el día hábil siguiente al vencimiento del plazo señalado a través del servicio informático electrónico o al Jefe de la División de Gestión de Operación Aduanera, o de la dependencia que haga sus veces de la Aduana de Destino, para que ordene de inmediato la inspección y se dé inicio a las investigaciones a que hubiere sin perjuicio del registro de la información sobre la carga.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [20](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero de 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 481. Cuando una Declaración de Tránsito Aduanero ampare mercancías que se haya movilizado en varios medios de transporte, el depósito habilitado o el Usuario Operador de la Zona Franca se abstendrá de diligenciar la Planilla de Recepción, hasta que se produzca el arribo de la totalidad de los medios de transporte. No obstante, permitirá el ingreso y descargue de la carga al depósito o a la Zona Franca, en la medida en que ésta vaya llegando, previo su pesaje. La Planilla de Recepción de la carga deberá consolidar la información sobre la mercancía recibida.

Si finalizado el plazo máximo de duración de la operación de tránsito aduanero, no ha arribado la totalidad de los medios de transporte que movilizan la carga a que se refiere la Declaración de Tránsito Aduanero, el empleado del depósito o el Usuario Operador de la Zona Franca, deberá dar aviso a más tardar el día hábil siguiente al vencimiento del plazo señalado, por escrito, vía fax, o por cualquier sistema de transmisión electrónica de datos al Jefe de la División de Gestión de Operación Aduanera de la dependencia que haga sus veces de la Aduana de Destino, para que ordene de inmediato la inspección y se dé inicio a las investigaciones a que hubiere lugar, sin perjuicio del registro de la información sobre la carga.

PARÁGRAFO 1o. En casos excepcionales, el Director Seccional de la aduana de destino, podrá autorizar la finalización parcial y en forma manual del régimen de tránsito aduanero para la mercancía que se haya movilizado en varios vehículos, y algunos de ellos se encuentren pendientes por llegar, por ocurrencia de hechos notorios, situaciones que alteren el orden público, o desastres naturales, que afecten las operaciones de tránsito aduanero.

Para tal efecto, el depósito habilitado o el usuario operador de zona franca, diligenciará las planillas de recepción parcialmente y en trámite alternativo, para los medios de transporte que vayan llegando al destino.

Una vez realizada la planilla de recepción, el declarante solicitará el manifiesto manual en la Dirección Seccional con jurisdicción en la aduana de destino; con el propósito de presentar en la misma forma las correspondientes declaraciones de importación por la mercancía efectivamente recibida.

Para la nacionalización parcial de estas mercancías, se deberá anotar al dorso de los documentos soportes, el número y fecha de cada una de las declaraciones de importación en las cuales se han nacionalizado, tal como lo consagra el parágrafo 1 del artículo [177](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

La actuación de que trata el presente parágrafo deberá informarse por escrito a la Aduana de destino dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a la llegada del último vehículo.

Asimismo esta actuación deberá registrarse en el Servicio Informático Electrónico, a efectos de control del tránsito en el sistema.

PARÁGRAFO 2o. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo anterior, el depósito habilitado o el usuario operador de zona franca realizará el control sobre la finalización del régimen, debiendo elaborar el respectivo reporte a la aduana de partida. Igualmente, el depósito llevará a cabo la revisión del término

de almacenamiento e informará a la aduana de destino cuando sea del caso.



ARTÍCULO 482. FINALIZACIÓN DE LA MODALIDAD. <Artículo modificado por el artículo Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> Las operaciones de tránsito Aduanero final con la entrega de la carga al depósito o al Usuario Operador de la Zona Franca y en los demás eventos señalados en el artículo [448](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

El depósito o la Zona Franca, deberá registrar a través del servicio informático electrónico la información de la Planilla de Recepción o enviarla a la División de Gestión de Operación Aduanera, o de la dependencia de la Aduana de destino. Si se presentan inconsistencias, estas serán informadas o transmitidas en la respectiva Acta de Inconsistencias.

Una vez registrada la información de la planilla de recepción por parte del depósito o Usuario de Zona Franca, quedará disponible para continuar con el proceso de importación, sin perjuicio de los controles aduaneros a que haya lugar.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [21](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero de 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [14794](#) de 2025

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 482. Las operaciones de tránsito Aduanero finalizarán con la entrega de la carga al depósito o Usuario Operador de la Zona Franca y en los demás eventos señalados en el artículo [448](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

El depósito o la Zona Franca, deberá comunicar a la Aduana de Partida la información de la Planilla de Recepción, por escrito, vía fax, o por cualquier sistema de transmisión electrónica de datos que garantice el conocimiento de la información por parte del destinatario. Si se presentan inconsistencias, estas serán informadas o transmitidas en la respectiva Acta de Inconsistencias.

Con el fin de continuar con el proceso de importación, el depósito o Usuario de Zona Franca entrará a declarar la Declaración de Tránsito Aduanero y el Reporte de Registro y fecha.



ARTÍCULO 483. SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE PERMANENCIA DE LA MERCANCÍA EN DEPÓSITO. Cuando la mercancía se haya sometido a la modalidad de tránsito aduanero, se suspenderá el término de permanencia de la mercancía en depósito por el plazo de duración concedido por la Aduana de Partida para su ejecución, salvo que la operación concluya en un término menor, evento en el cual, el término de almacenamiento continuará una vez finalizada la modalidad.



ARTÍCULO 484. DIFERENCIAS EN PESO. De conformidad con lo establecido en el artículo 482 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se aceptará un margen de tolerancia de hasta un cinco por ciento en la carga a granel que sea sometida a la modalidad de tránsito, cuando la empresa transportadora presente un error de pesaje.

en la Aduana de Destino unidades de carga o de transporte con diferencias en peso frente a lo consi la Declaración de Tránsito Aduanero o Planilla de Envío, según el caso, siempre y cuando se justifi técnicamente tal circunstancia ante la Aduana de Destino.

ARTÍCULO 484-1. AUTORIZACIÓN DE TRÁNSITO ADUANERO INTERNACIONAL. < adicionado por el artículo [21](#) de la Resolución 185 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> Para la autorización de tránsitos aduaneros internacionales que inicien en el Territorio Aduanero Nacional Franca, así como de tránsitos aduaneros internacionales que terminen en el Territorio Aduanero Na en Zona Franca, de tránsitos aduaneros internacionales que pasen por una aduana del país y demás aduaneros internacionales contemplados en el artículo [449](#) del Decreto número 1165 de 2019, se re instalación por parte de un Operador de Dispositivos de Trazabilidad de Carga seleccionado por la Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de un dispositivo c trazabilidad de carga en las unidades de carga precintables.

Los puertos, los cruces de frontera terrestre, los transportadores internacionales, las zonas francas y deberán permitir y facilitar a los operadores seleccionados llevar a cabo la instalación y desinstalaci dispositivos.

Los términos y condiciones para la exigencia de los dispositivos de trazabilidad de carga se determ mediante resolución de carácter general.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo [21](#) de la Resolución 185 de 18 de octubre de 2024, 'por la cu modifica parcialmente la Resolución número [46](#) de 2019 y el artículo [16](#) de la Resolución número 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.913 de 18 de octubre de 2024. Rige a partir del 3 de noviembre de 2024..



ARTÍCULO 485. CAMBIO DE RUTA Y FINALIZACIÓN DEL TRÁNSITO ADUANERO INTERNACIONAL. En circunstancias estrictamente excepcionales de bloqueo o cierre en las fronti Jefe de la División de Gestión de la Operación Aduanera de la aduana de partida, podrá autorizar, p solicitud del interesado, la finalización del tránsito por el Servicio Informático Electrónico por trá manual, en Aduana diferente a la Aduana de Destino señalada en la Declaración de Tránsito Aduan Internacional, incluyendo entre ellas a la misma aduana de partida.

Lo anterior no aplica cuando se trate de tránsito aduanero comunitario, el cual se rige por lo previst Decisión número [617](#) de la Comunidad Andina o normas que la modifiquen o sustituyan.



ARTÍCULO 486. CONDICIONES PARA LA AUTORIZACIÓN DEL CAMBIO DE RUTA Y FINALIZACIÓN DEL TRÁNSITO ADUANERO INTERNACIONAL. Los Jefes de División de C la Operación Aduanera que autoricen mediante auto el cambio de ruta y Ja finalización de los tráns aduaneros internacionales, deberán verificar:

1. Que las circunstancias estrictamente excepcionales de bloqueo o cierre de las fronteras esté ocur
2. La presentación de la solicitud por el interesado, y
3. Que el cambio de ruta y finalización del tránsito aduanero sean solicitados dentro del tiempo de c de la autorización inicial más la ampliación del plazo, si la hubiere. Además se requiere del cumpli los numerales 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo [479](#) de la presente resolución.

CAPÍTULO 2.

TRANSPORTE MULTIMODAL.



ARTÍCULO 487. DEFINICIÓN CONTINUACIÓN DE VIAJE. Se entiende por Continuación de Viaje la autorización por parte de la autoridad aduanera del traslado de mercancías extranjeras por dos o más modos de transporte diferentes, en virtud de un único contrato de Transporte Multimodal, con suspensión de los tributos aduaneros.

La Continuación de Viaje solo se autorizará para operaciones de Transporte Multimodal, cuando la mercancía se encuentra consignada a una jurisdicción aduanera diferente a la Aduana de Partida o de ingreso al territorio aduanero nacional, y la operación esté a cargo de un Operador de Transporte Multimodal debidamente registrado ante el Ministerio de Transporte.



ARTÍCULO 488. PRESENTACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA CONTINUACIÓN DE VIAJE.

<Inciso modificado por el artículo [22](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> El Operador de Transporte Multimodal presentará a través de los servicios informáticos electrónicos de la Aduana de Partida o de ingreso al territorio aduanero nacional, copia del contrato de Transporte Multimodal o cualquier documento que haga sus veces, el cual se incorporará en el formulario de Continuación de Viaje.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [22](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero 2020. En vigencia a partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> El Operador de Transporte Multimodal presentará a la Aduana de Partida o de ingreso al territorio aduanero nacional, copia del contrato de Transporte Multimodal, o cualquier documento que haga sus veces, el cual se incorporará en el formulario de Continuación de Viaje.

El Servicio Informático Electrónico, o el funcionario competente, validará la información contenida en el documento de Transporte Multimodal, así como:

1. Que lo solicite un Operador de Transporte Multimodal debidamente inscrito;
2. Que se encuentren incorporados todos los campos de la Continuación de Viaje, salvo aquellas de competencia de la autoridad aduanera;
3. Que la mercancía venga consignada o endosada a una persona natural o jurídica domiciliada en una jurisdicción diferente a la Aduana de ingreso;
4. Que el depósito de destino se encuentre habilitado;
5. Que la garantía global a que se refiere en el artículo [452](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, encuentre vigente y debidamente certificada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Ingresos Aduanas Nacionales (DIAN);

6. Que no se trate de mercancías respecto de las cuales se encuentre restringida la operación de Transporte Multimodal, de conformidad con lo dispuesto en los incisos 1 y 2 del artículo [437](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Si existiere conformidad, el Servicio Informático Electrónico, o el funcionario competente, asignar número de aceptación y la fecha correspondiente.

Si se presentan inconsistencias, el Servicio Informático Electrónico, o el funcionario competente, emitirá un reporte de inconsistencia, para que el operador de Transporte Multimodal lo subsane dentro del término establecido en el artículo [169](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, con la presentación de un nuevo formulario de continuación de viaje, cuando a ello hubiere lugar.

Para la aplicación de lo previsto en el presente artículo, no se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo [433](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, salvo en lo relacionado a la instalación de dispositivos electrónicos de seguridad, en los casos que correspondan.



ARTÍCULO 489. REVISIÓN DOCUMENTAL. El operador de Transporte Multimodal, una vez aceptada la operación de Continuación de Viaje, deberá presentar la siguiente documentación en la Aduana de Partida:

1. Copia del contrato de Transporte Multimodal, donde conste, entre otras: la naturaleza, estado, cantidad y valor de las mercancías, modos de transporte, lugar y fecha en que el Operador de Transporte Multimodal toma las mercancías bajo su custodia, itinerarios y puertos de desembarque, lugar de entrega, fecha de emisión del documento de transporte y firma del Operador de Transporte Multimodal o su representante. Toda operación de Transporte Multimodal deberá respaldarse mediante el documento de transporte Multimodal;
2. Copia del contrato en el que el Operador de Transporte Multimodal subcontrató con una empresa transportadora inscrita ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), cuando a ello hubiere lugar;
3. Formulario de Continuación de Viaje debidamente aceptado o reporte impreso de incorporación a la Continuación de Viaje.



ARTÍCULO 490. AUTORIZACIÓN DE LA CONTINUACIÓN DE VIAJE. <Artículo modificado por el artículo [23](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> La autoridad aduanera a través del servicio informático electrónico o el funcionario competente de la División de Gestión de Operaciones Aduaneras, o de la dependencia que haga sus veces, en la Aduana de Partida autorizará la Continuación de Viaje el mismo día en que se efectúe la solicitud.

Seguidamente el funcionario procederá a precintar la unidad de carga o de transporte, cuando sea por vía terrestre. En caso contrario, el operador de transporte multimodal deberá acudir a la instalación del dispositivo electrónico de seguridad para la unidad de carga con el Operador de Dispositivos de Seguridad seleccionado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que sea de su elección.

El funcionario registrará el número de los precintos y/o dispositivo(s) electrónico(s) de seguridad, cuando a ello hubiere lugar.

El Servicio Informático Electrónico, o el funcionario competente, asignará el número, fecha de autorización y el plazo establecido para la finalización de la operación y autorizará al Operador de Transporte Multimodal.

Autorizada la continuación de viaje, el Operador de Transporte Multimodal será el responsable de l del mencionado documento.

PARÁGRAFO. Cuando se trate de Operaciones de Transporte Multimodal que no finalicen en el te aduanero nacional, la Aduana de Salida del país registrará en el Servicio Informático Electrónico, la finalización de la operación dentro del territorio aduanero nacional y avisará a la Aduana de Partida ingreso. En las aduanas que no cuenten con Servicio Informático Electrónico, la Aduana de Salida : dicho evento, por cualquier medio que garantice la transmisión de la información a la Aduana de P ingreso.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [23](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de fe 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 490. El funcionario competente de la División de Gestión de Operación Aduanera, c dependencia que haga sus veces, en la Aduana de Partida autorizará la Continuación de Viaje el r día en que se efectúe la solicitud, registrará el número de los precintos, si a ello hubiere lugar. El Informático Electrónico, o el funcionario competente, asignará el número, fecha de autorización, establecido para la finalización de la operación y autorizará al Operador de Transporte Multimodal impresión del formulario de Continuación de Viaje en tres ejemplares, los cuales serán distribuid un ejemplar para la Aduana de Partida, un ejemplar para el Operador de Transporte Multimodal y ejemplar para el depósito o Aduana de Destino, según sea el caso. La impresión del formulario ta podrá ser realizada por la autoridad aduanera.

Impresos los tres ejemplares, el Operador de Transporte Multimodal los firmará y los entregará al funcionario de la Aduana para que los firme. Seguidamente el funcionario procederá a precintat l de carga o de transporte, cuando sea procedente.

Autorizada la continuación de viaje, se informará a la Aduana de Destino y al depósito o Usuario Operador de Zona Franca por cualquier sistema que garantice la transmisión de la información.

PARÁGRAFO. Cuando se trate de Operaciones de Transporte Multimodal que no finalicen en el territorio aduanero nacional, la Aduana de Salida del país registrará en el Servicio Informático Electrónico, la finalización de la operación dentro del territorio aduanero nacional y avisará a la A de Partida o de ingreso. En las aduanas que no cuenten con Servicio Informático Electrónico, la A de Salida informará dicho evento, por vía fax o cualquier medio que garantice la transmisión de l información a la Aduana de Partida o ingreso.



ARTÍCULO 491. OTRAS DISPOSICIONES. Para las operaciones de Transporte Multimodal t aplicará lo previsto en las Decisiones 331 de 1993, 393 de 1996, Resolución 425 de 1996 de la Cor la Junta del Acuerdo de Cartagena, Decreto 149 de 1999 del Ministerio de Transporte y las normas sustituyan, modifiquen o adicionen.

CAPÍTULO 3.

CABOTAJE.



ARTÍCULO 492. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR Y AUTORIZAR UNA OPERACIÓN DE CABOTAJE ESPECIAL. La solicitud de cabotaje especial, se debe efectuar por parte del transportador agente marítimo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al descargue de la mercancía, ante el funcionario competente.

1. <Numeral modificado por el artículo [24](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente: Presentación de la solicitud: Deberá presentar copia no negociable del conocimiento de embarque y fotocopias, junto con el manifiesto de carga, diligenciando en el dorso de las fotocopias del conocimiento de embarque los siguientes datos:

1.1 Nombre de la motonave que realizará el cabotaje especial.

1.2 Número de manifiesto de aduana y fecha.

1.3 Nombre, NIT y código del transportador o su agente marítimo.

1.4 Ruta de la motonave.

1.5 Número de la póliza, valor y vigencia.

1.6 Aduana de partida.

1.7 Aduana de destino.

1.8 No de precinto y/o dispositivo electrónico de seguridad si es del caso.

1.9 Firma del transportador marítimo o su agente marítimo.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [24](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero de 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

1. Presentación de la solicitud: Deberá presentar copia no negociable del conocimiento de embarque dos fotocopias, junto con el manifiesto de carga, diligenciando en el dorso de las fotocopias del conocimiento de embarque los siguientes datos:

1.1 Nombre de la motonave que realizará el cabotaje especial.

1.2 Número de manifiesto de aduana y fecha.

1.3 Nombre, NIT y código del transportador o su agente marítimo.

1.4 Ruta de la motonave.

1.5 Número de la póliza, valor y vigencia.

1.6 Aduana de partida.

1.7 Aduana de destino.

1.8 No de precinto.

1.9 Firma del transportador marítimo o su agente marítimo.

2. Procedimiento para autorizar el cabotaje especial. El Servicio Informático Electrónico, o el funcionario competente, validará la información relacionada en el dorso del conocimiento de embarque y verificará:

2.1 Que el transportador o su agente marítimo se encuentre inscrito y autorizado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para efectuar esta operación;

2.2 Que la garantía global a que se refiere el artículo [455](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se encuentre vigente y debidamente certificada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN);

2.3 Que el cabotaje especial se solicite dentro del término establecido en el artículo [169](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

2.4 Que el destino final de la mercancía sea un puerto habilitado ubicado en una jurisdicción diferente a la Aduana de ingreso.

2.5 En aquellos eventos en que el conocimiento de embarque no cumpla con lo previsto en este artículo, el funcionario competente deberá verificar que el transportador o su agente marítimo al momento de la entrega física del manifiesto de carga hayan presentado algún documento que explique o modifique el destino de la mercancía que aparece en el conocimiento de embarque;

2.6 Que no se trate de mercancías cuya operación se encuentre restringida de conformidad con lo dispuesto en el artículo [437](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Verificados los anteriores presupuestos y si existiere conformidad, el Servicio Informático Electrónico o el funcionario competente asignará número y fecha de consecutivo por cada autorización, el cual será consignado en la parte superior del dorso del conocimiento de embarque y de las fotocopias del mismo.

Igualmente se deberá consignar el plazo para finalizar la modalidad.

<Inciso modificado por el artículo [24](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> anterior, sin perjuicio de efectuar reconocimiento externo o inspección física a la carga como result selectividad, de acuerdo con lo establecido en los artículos [464](#) y [466](#) de la presente resolución, eve cual el funcionario competente deberá registrar el resultado de su actuación al respaldo de las fotoc conocimiento de embarque, relacionando a su vez su nombre y firma.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [24](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcia la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero 2020. F partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO 3> Lo anterior, sin perjuicio de efectuar reconocimiento externo o inspección física a la como resultado de selectividad, de acuerdo con lo establecido en los artículos [440](#) y [442](#) de la pre Resolución, evento en el cual el funcionario competente deberá registrar el resultado de su actuac respaldo de las fotocopias del conocimiento de embarque, relacionando a su vez su nombre y firm

Una vez autorizado el cabotaje especial se entregará al transportador o a su agente marítimo, el con de embarque y una copia del mismo para que sean presentados en la Aduana de destino; la otra cop quedará para archivo de la Aduana de partida.

La Aduana de partida deberá enviar de manera inmediata el aviso de salida de la autorización del c especial a la Aduana de destino.

PARÁGRAFO 1o. Para la aplicación de lo previsto en el presente artículo, no se tendrá en cuenta l establecido en el artículo [433](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo modificado por el artículo [24](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuev el siguiente:> En desarrollo del parágrafo 2 del artículo [455](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 salida de mercancías de una zona franca con destino al resto del mundo por una aduana diferente, s solicitar la autorización de cabotaje especial ante el Grupo Interno de Trabajo de Zona Franca o la dependencia que haga sus veces, en cuyo caso, el formulario de movimiento de mercancías hará las Declaración de Tránsito Aduanero, así como de declaración de exportación, y solo deberá diligenci las observaciones del formulario de movimiento de mercancías, que parte del transporte se realizar cabotaje especial.

Una vez solicitada la operación de cabotaje especial, el funcionario aduanero deberá constatar, com mínimo, los siguientes documentos:

1. Documento de Transporte.
2. Factura Comercial.

Verificado lo anterior, y lo señalado en el presente artículo, si existiere conformidad, el Servicio Int Electrónico o el funcionario competente asignará número y fecha de consecutivo por cada autorizac cual deberá ser consignado en la parte superior del dorso del documento de transporte y de las fotoc

mismo. Igualmente, se deberá consignar el plazo para finalizar la modalidad, de conformidad con el [470](#) de la presente resolución.

Lo anterior, sin perjuicio de efectuar reconocimiento externo o inspección física a la carga como resultado de selectividad, de acuerdo con lo establecido en los artículos [464](#) y [466](#) de la presente resolución, evento en el cual, el funcionario competente deberá registrar el resultado de su actuación al respaldo de las fotografías del conocimiento de embarque, relacionando a su vez su nombre y firma, y posteriormente, precintar la unidad de carga; si es del caso, el interesado deberá acudir a la instalación del dispositivo electrónico de seguridad para la unidad de carga con el Operador de Dispositivos Electrónicos de Seguridad seleccionado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que sea de su elección.

Notas de Vigencia

- Parágrafo modificado por el artículo [24](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero de 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

PARÁGRAFO 2o. En desarrollo del parágrafo 2 del artículo [455](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, para la salida de mercancías de una zona franca con destino al resto del mundo por una aduana diferente, se podrá solicitar la autorización de cabotaje especial ante el Grupo Interno de Trabajo Zona Franca o la dependencia que haga sus veces, en cuyo caso, el formulario de movimiento de mercancías hará las veces de declaración de tránsito aduanero, así como de declaración de exportación, y solo se diligenciará, en las observaciones del formulario de movimiento de mercancías, que parte del tránsito se realizará como cabotaje especial.

Una vez solicitada la operación de cabotaje especial, el funcionario aduanero deberá constatar, como mínimo, los siguientes documentos:

1. Documento de Transporte;
2. Factura Comercial.

Verificado lo anterior, y lo señalado en el presente artículo, si existiere conformidad, el Servicio Informático Electrónico o el funcionario competente asignará número y fecha de consecutivo por autorización, lo cual deberá ser consignado en la parte superior del dorso del documento de transporte de las fotocopias del mismo. Igualmente, se deberá consignar el plazo para finalizar la modalidad de conformidad con el artículo [470](#) de la presente resolución.

Lo anterior, sin perjuicio de efectuar reconocimiento externo o inspección física a la carga como resultado de selectividad, de acuerdo con lo establecido en los artículos [440](#) y [442](#) de la presente Resolución, evento en el cual, el funcionario competente deberá registrar el resultado de su actuación al respaldo de las fotocopias del conocimiento de embarque, relacionando a su vez su nombre y firma, y posteriormente, precintar la unidad de carga.

Autorizado el cabotaje especial, se entregará al transportador o a su agente marítimo el documento de transporte, el formulario de movimiento de mercancías y una copia del mismo para que sean presentados en la aduana de destino; la otra copia quedará para archivo de la Aduana de partida.

La Aduana de partida deberá enviar de manera inmediata el aviso de salida de la autorización del cabotaje especial a la Aduana de destino. Una vez la mercancía haya salido del territorio aduanero nacional, el Grupo Interno de Trabajo de Exportaciones o la dependencia que haga sus veces debe informar a la aduana de partida.

Por los riesgos, pérdidas e incumplimientos a las obligaciones y trámites aduaneros que puedan presentarse por el traslado de la zona franca al lugar de embarque, responderá el exportador, salvo el contrato de transporte por cabotaje especial se haya pactado que el transportador asume dichas responsabilidades.

Concordancias

Resolución DIAN [40](#) de 2021.



ARTÍCULO 493. SOLICITUD DE LA MODALIDAD DE CABOTAJE. Para efecto de la solicitud de esta modalidad, la empresa transportadora aérea, marítima o fluvial, deberá encontrarse debidamente autorizada ante la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para realizar este tipo de operaciones.



ARTÍCULO 494. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR Y AUTORIZAR UNA OPERACIÓN DE CABOTAJE. Para efectos de la aceptación, reconocimiento externo, inspección y autorización se seguirá el procedimiento establecido para la modalidad de tránsito aduanero, salvo en los aspectos que le sean contrarios.

El Servicio Informático Electrónico, o el funcionario competente, validará la información contenida en la Declaración de Cabotaje, así como:

1. Que lo solicite una empresa transportadora inscrita y autorizada;
2. Que se encuentren incorporados todos los campos de la Declaración de Cabotaje, salvo aquellas que sean de competencia de la autoridad aduanera;
3. Que la mercancía venga consignada o endosada a una persona natural o jurídica domiciliada en una jurisdicción diferente a la Aduana de ingreso;
4. Que el depósito de destino se encuentre habilitado;
5. Que la garantía global a que se refiere en el artículo [458](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, encuentre vigente y debidamente certificada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN);
6. Que no se trate de mercancías respecto de las cuales se encuentre restringida la operación de Cabotaje de conformidad con lo dispuesto en los incisos 1 y 2 del artículo [437](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Si existiere conformidad, el Servicio Informático Electrónico, o el funcionario competente, asignará un número de aceptación y la fecha correspondiente.

Si se presentan inconsistencias, se emitirá el reporte correspondiente para que el declarante las subsane dentro del término establecido en el artículo [169](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, con la presentación de una nueva Declaración de Cabotaje, cuando a ello hubiere lugar.

Para la aplicación de lo previsto en el presente artículo, no se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 437 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

[433](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.



ARTÍCULO 495. TÉRMINO PARA SOLICITAR Y AUTORIZAR LA MODALIDAD DE CABOTAJE. Se deberá solicitar y autorizar el cabotaje dentro del término establecido en el artículo [169](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.



ARTÍCULO 496. DURACIÓN DE LA MODALIDAD DE CABOTAJE. El plazo de duración de la operación de cabotaje por vía aérea será de dos (2) a seis (6) días calendario, y por vía marítima o fluvial de seis (6) días calendario, los cuales serán asignados por el Servicio Informático Electrónico, o por el funcionario competente y se contarán a partir de su autorización.

Concordancias

Resolución DIAN [40](#) de 2021.



ARTÍCULO 497. PRÓRROGA. El jefe de la División de Gestión de Operación Aduanera de la Aduana de Partida, o de la dependencia que haga sus veces, podrá autorizar plazos mayores a los establecidos en el artículo anterior, antes de su iniciación. Cuando se trate de vía aérea, se tendrá en cuenta los itinerarios de las empresas transportadoras, dicho plazo no podrá superar para esta operación cuatro (4) días calendario.



ARTÍCULO 498. TRASLADO DE MERCANCÍAS ENTRE EMPRESAS TRANSPORTADORAS EN EL MISMO LUGAR DE ARRIBO. En el evento de que la empresa transportadora que ingresó la carga al territorio aduanero nacional, no se encuentre inscrita y autorizada para realizar este tipo de operación, o cuando la empresa inscrita no cuente con capacidad de carga o rutas, podrá solicitar el traslado de mercancías entre empresas transportadoras ubicadas en el mismo lugar de arribo, con el fin de declarar la modalidad de cabotaje. El término para la permanencia de las mercancías en la empresa transportadora que realice el cabotaje, será el establecido en el artículo [169](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.



ARTÍCULO 499. ENTREGA DE LA CARGA AL DEPÓSITO Y FINALIZACIÓN DE LA MODALIDAD DE CABOTAJE. La Modalidad de Cabotaje finalizará con la entrega de la Declaración de Cabotaje junto con los documentos soporte en la Aduana de Destino y la entrega de la mercancía al destinatario habilitado al cual vaya consignada, o al Usuario Operador de Zona Franca.

Para tal efecto, el transportador deberá presentar la Declaración de Cabotaje y el documento de traslado en la Aduana de Destino, con el fin de que el funcionario competente, registre la llegada de la carga. Posteriormente, el empleado competente de la empresa transportadora elaborará la Planilla de Envío.

El empleado competente del depósito o Usuario Operador de Zona Franca recibirá del transportador la Planilla de Envío, procederá a ordenar el descargue y verificará:

1. Que no existan inconsistencias entre la Planilla de Envío y la mercancía recibida;
2. Que no presente adulteraciones la Planilla de Envío;
3. <Numeral modificado por el artículo [25](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente: Que no se presenten irregularidades en los empaques, embalajes y precintos aduaneros y/o dispositivos electrónicos de seguridad si es del caso;

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [25](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero de 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

3. Que no se presenten irregularidades en los empaques, embalajes y precintos aduaneros;
4. Que la mercancía objeto de la modalidad de cabotaje no se entregue con diferencias de peso o cantidad frente a lo consignado en la Planilla de Envío.

En todo caso, el empleado del depósito o el Usuario Operador de Zona Franca, registrará la información requerida en la Planilla de Recepción. En caso de inconsistencias en uno, o algunos de los aspectos señalados, se consignará tal información en la planilla, el Servicio Informático Electrónico, o el empleado del depósito, o el Usuario Operador de la Zona Franca, generará Acta de Inconsistencias, la cual se imprimirá en tres ejemplares, los cuales se distribuirán así: un ejemplar para el transportador, un ejemplar para el depósito y un ejemplar para la Aduana de Destino, esta se suscribirá conjuntamente con el transportador. Posteriormente imprimirá el Reporte de Registro.

El depósito o el Usuario Operador de la Zona Franca remitirá la Planilla de Recepción a la Aduana de Partida, por escrito vía fax, o por cualquier medio de transmisión electrónica de datos que garantice la recepción de la información por parte del destinatario, así como el acta de inconsistencias, cuando corresponda en su lugar a ella.

PARÁGRAFO. La modalidad de cabotaje también podrá finalizar, en el lugar de arribo habilitado o en la aduana de destino, cuando el declarante y/o importador determinen la presentación de una declaración anticipada, o la solicitud de una entrega urgente, según corresponda; siempre y cuando estos trámites realicen dentro de los términos y condiciones previstos en el inciso cuarto del artículo [169](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019. En estos eventos el transportador deberá informar a la aduana de tal circunstancia.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [14794](#) de 2025



ARTÍCULO 500. ENTREGA DE LA CARGA AL PUERTO HABILITADO Y FINALIZACIÓN DE LA MODALIDAD DE CABOTAJE ESPECIAL. La modalidad de cabotaje especial finalizará con la entrega a la Aduana de destino del conocimiento de embarque y su fotocopia con la que se autorizó el cabotaje especial y la entrega de la carga en el puerto de destino.

El funcionario competente deberá registrar la llegada de la carga e informará inmediatamente a la Aduana de Partida sobre este hecho.

PARÁGRAFO. Finalizado el cabotaje especial en el puerto de destino el funcionario competente de la División de Comercio Exterior o quien haga sus veces podrá autorizar la modalidad de tránsito aduanero.

CAPÍTULO 4.

TRANSBORDO.



ARTÍCULO 501. SOLICITUD DE TRANSBORDO. Se entenderá que sobre una mercancía que al territorio aduanero nacional se solicita la modalidad de transbordo, cuando en la información en el documento de transporte se señale que el destino final es un puerto o aeropuerto en otro país y se indique como trámite o destino de la mercancía la modalidad de transbordo directo o indirecto, o la solicitud presente dentro del término establecido en el inciso 2 del artículo [169](#) del Decreto número 1165 del julio de 2019, por el transportador o el consignatario de la mercancía.

Para todos los efectos el documento de transporte se entenderá como declaración de la modalidad de transbordo.

La solicitud se entiende presentada en la misma jurisdicción aduanera por la cual ingresó la mercancía al territorio nacional.

Concordancias

Resolución DIAN [40](#) de 2021.



ARTÍCULO 502. AUTORIZACIÓN DE TRANSBORDO. La modalidad de transbordo solicitada dentro de los términos del artículo [501](#) de la presente resolución, se entenderá autorizada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), cuando se haya cumplido con el procedimiento de informe de descargue e inconsistencias a que hace referencia el artículo [194](#) de esta resolución.

Cuando el trámite o destino de transbordo directo o indirecto es solicitado después del descargue de la mercancía en el puerto o aeropuerto, la modalidad de transbordo se entenderá autorizada cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) acepte la solicitud de cambio de trámite o destino, conforme a lo dispuesto en el artículo [197](#) de la presente resolución.

En los casos en que las condiciones logísticas así lo requieran, se podrá autorizar el transbordo parcial de mercancías, siempre y cuando la totalidad de la mercancía sea sometida a la mencionada modalidad de trámite se realice dentro de los términos establecidos para el efecto.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. PRÓRROGA AUTORIZACIÓN DE TRANSBORDO DIRECTO. <Parágrafo modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 31 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: El vencimiento de la emergencia sanitaria declarada mediante Resolución 385 de 12 de marzo de 2020, medida prorrogada por las Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020 y 222 de 2021, esto es, hasta el mayo de 2021, o hasta el vencimiento de una nueva prórroga que emita el Gobierno nacional, el término de permanencia de la carga sujeta a transbordo directo podrá ser prorrogado hasta por un término de diez días siguientes, contados a partir de la fecha de autorización del mismo, previa solicitud de prórroga a la autoridad aduanera. Una vez presentada la solicitud dentro del término inicial del transbordo, la autorización de prórroga se entenderá concedida de manera inmediata y sin que medie para el efecto acto administrativo que así lo determine.

Sin perjuicio de los términos consagrados en el presente artículo, cuando se presenten situaciones excepcionales debidamente justificadas que impidan que la mercancía sea embarcada dentro de los términos previstos en el presente artículo, los jefes de Operación Aduanera de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas, podrán autorizar plazos mayores para la permanencia de la carga en las instalaciones del transportador, hasta por un término igual al inicialmente prorrogado.

Notas de Vigencia

- Parágrafo modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 31 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 00046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.633 de 31 de marzo de 2021.

- Parágrafo adicionado por el artículo [1](#) de la Resolución 91 de 2020, 'por la cual se adiciona un parágrafo transitorio al artículo [502](#) de la Resolución número 000046 de 26 de julio de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.437 de 14 de septiembre de 2020. Rige a partir del 28 de septiembre de 2020.

Legislación Anterior

Texto adicionado por la Resolución 91 de 2020:

PARÁGRAFO TRANSITORIO. PRÓRROGA AUTORIZACIÓN DE TRANSBORDO DIRECTO. <Parágrafo adicionado por el artículo [1](#) de la Resolución 91 de 2020. El nuevo texto es el siguiente: Hasta el 31 de marzo de 2021, el término de permanencia de la carga sujeta a transbordo directo podrá ser prorrogado hasta por un término de diez (10) días siguientes a partir de la fecha de autorización inicial del transbordo, la autorización de prórroga se entenderá concedida de manera automática sin que medie para el efecto acto administrativo que así lo determine.

Sin perjuicio de los términos consagrados en el presente artículo, cuando se presenten situaciones excepcionales debidamente justificadas que impidan que la mercancía sea embarcada dentro de los términos previstos en el presente artículo, los jefes de Operación Aduanera de las Direcciones Seccionales de Aduanas o de Impuestos y Aduanas, podrán autorizar plazos mayores para la permanencia de la carga en las instalaciones del transportador, hasta por un término igual al inicialmente prorrogado.



ARTÍCULO 503. TRASLADO DE MERCANCÍAS ENTRE EMPRESAS TRANSPORTADORAS. <Artículo modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 91 de 2020. El nuevo texto es el siguiente: En vez autorizada la modalidad de transbordo y en el evento que la empresa transportadora no cuente con capacidad de carga o rutas, podrá solicitar a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que la operación de traslado de la mercancía sea realizada por otra empresa transportadora.

Cuando el cambio de transportador implique así mismo un nuevo contrato de transporte, la información del nuevo documento de transporte debe ser entregada por el transportador a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a través de los servicios informáticos electrónicos.



ARTÍCULO 504. SALIDA DE LA CARGA POR PUERTO O MUELLE HABILITADO, DIFERENTE AL DE INGRESO. <Artículo modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 91 de 2020. El nuevo texto es el siguiente: El transportador o la persona que tenga derecho sobre la mercancía sobre la cual se autorizó una operación de transbordo directo o indirecto, podrá solicitar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a través de los servicios informáticos electrónicos, la salida de la mercancía del territorio aduanero nacional, por un puerto o muelle diferente al que ingresó ubicado en la misma jurisdicción aduanera, cuando por razones logísticas no pueda ser embarcada por el mismo puerto o muelle siempre y cuando se encuentre ubicado en la misma jurisdicción aduanera.



ARTÍCULO 505. TRASLADO DE CARGA A DEPÓSITO. <Artículo modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> Para efecto del traslado de la carga objeto de transbordo indirecto a un depósito habilitado, el transportador deberá expedir la planilla de envío en los términos del artículo [198](#) de la presente resolución.

El depósito habilitado recibirá la carga y elaborará la Planilla de Recepción, en los términos que establece el artículo [198](#) de la presente resolución.

artículo [201](#) de la presente resolución.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [26](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero de 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 505. Para efecto del traslado de la carga objeto de transbordo indirecto a un depósito habilitado, el transportador deberá expedir la planilla de envío en los términos del artículo [205](#) de presente resolución.

El depósito habilitado recibirá la carga y elaborará la Planilla de Recepción, en los términos que establece el artículo [193](#) de la presente resolución.



ARTÍCULO 506. PERMANENCIA EN DEPÓSITO DE LA CARGA SUJETA A TRANSBORDO INDIRECTO. La mercancía para la cual la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), autorizó una operación de transbordo indirecto, podrá permanecer en depósito habilitado hasta por el termino establecido en el artículo [171](#) del Decreto número 1165 del julio de 2019.



ARTÍCULO 507. PRÓRROGA. El término de permanencia en depósito de la carga sujeta a transbordo indirecto podrá ser prorrogado hasta por un término igual al inicialmente otorgado, siempre que la solicitud de prórroga se presente antes del vencimiento del término de almacenamiento previsto en el artículo 171 del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

Cumplido el anterior requisito, la autorización de prórroga se entenderá concedida de manera inmediata que medie para el efecto acto administrativo que así lo determine.

PARÁGRAFO. Sin perjuicio de los términos consagrados en el presente artículo, cuando se presenten situaciones excepcionales debidamente justificadas que impidan que la mercancía sea embarcada dentro de los términos previstos en el presente artículo, los jefes de Operación Aduanera de las Direcciones Seccionales de Aduanas o de Impuestos y Aduanas, podrán autorizar plazos mayores para la permanencia de la carga en el depósito habilitado hasta por un término de cuatro (4) meses adicionales al autorizado por la prórroga.



ARTÍCULO 508. SALIDA DE LA CARGA DEL DEPÓSITO. El depósito o el transportador o el consignatario de la mercancía a la cual se autorizó el transbordo indirecto, informarán a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sobre el traslado de la mercancía al lugar habilitado por donde será embarcada.

Así mismo el puerto, muelle o transportador aéreo, dará aviso a través de los mismos medios, del ingreso de la mercancía al lugar de embarque.



ARTÍCULO 509. EJECUCIÓN DE LA MODALIDAD. La mercancía declarada y autorizada bajo la modalidad de transbordo directo, deberá salir del territorio aduanero nacional, dentro del término prescrito en el artículo 171 del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

el inciso 4 del artículo [169](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

En el evento en que la mercancía declarada en transbordo directo no salga del territorio aduanero nacional dentro del término señalado en el inciso anterior, el transbordo directo se convertirá automáticamente en transbordo indirecto, debiendo el transportador o la persona que tenga derecho sobre la mercancía, trasladarla dentro del día hábil siguiente al vencimiento de dicho término a un depósito habilitado, el cual debe presentar la correspondiente planilla de envío a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La mercancía declarada y autorizada bajo la modalidad de transbordo indirecto, deberá salir del territorio aduanero nacional, dentro del término establecido en los artículos [506](#) y [507](#) de la presente resolución.

En el evento en que la mercancía no salga del territorio aduanero nacional dentro del término señalado en el inciso anterior, operará el abandono legal, en los términos del artículo [171](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

Concordancias

Resolución DIAN [40](#) de 2021.



ARTÍCULO 510. FINALIZACIÓN DE LA MODALIDAD DE TRANSBORDO. La modalidad de transbordo finalizará con la certificación de embarque de la mercancía, la cual deberá ser presentada por el transportador dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al embarque, a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Se entenderá certificado el embarque con la presentación del manifiesto de carga por salida por parte del transportador en los términos del artículo [362](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.



ARTÍCULO 511. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE CONTINGENCIA. En aplicación de lo establecido en el artículo [27](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, en casos de contingencia cuando se presenten fallas en el funcionamiento de los servicios informáticos electrónicos que impidan iniciar, continuar o culminar algunos de los procedimientos correspondientes a las operaciones de transbordo, se realizarán como se indica a continuación, ante la Dirección Seccional con jurisdicción en el lugar por donde ingresó la mercancía al territorio aduanero nacional:

1. Procedimientos de contingencia

1.1. Cumplidos los procesos señalados en los numerales 1.2 y 1.3 del artículo [202](#) de la presente resolución, el transportador o la persona que tenga derecho sobre la mercancía presentará una solicitud por escrito señalando la modalidad de transbordo que se vaya a aplicar a la mercancía, acompañada del documento de transporte correspondiente. Esta solicitud debe presentarse dentro del término contemplado en el inciso cuarto del artículo [169](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), previa verificación de la procedencia de la operación de transbordo y de la oportunidad de la solicitud, asignará un número y fecha de autorización sobre el documento de solicitud;

1.2. Para el traslado y recepción de la mercancía a que hace referencia el artículo [505](#) de la presente resolución, se aplicará lo establecido en los numerales 1.5 y 1.6 del artículo [202](#) ibídem;

1.3. La solicitud de cambio de transportador y/o lugar de embarque a que hacen referencia los artículos

[504](#) de la presente resolución se presentará por escrito, debiendo el funcionario competente, dar respuesta a dicha solicitud máximo al día siguiente de su presentación;

1.4. La solicitud de prórroga de que trata el artículo [507](#) de la presente resolución, se presentará por escrito, debiendo el funcionario competente, dar respuesta a dicha solicitud máximo al día siguiente de su presentación;

1.5 <Numeral modificado por el artículo [27](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente: La certificación de embarque para efectos de la finalización de la modalidad, de que trata el artículo [51](#) de la presente resolución, para la mercancía sobre la cual se autorizó una operación de transbordo, se realice en los términos y condiciones establecidas en el numeral 8) del artículo [365](#) de la presente resolución.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [27](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero de 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

1.5. La certificación de embarque para efectos de la finalización de la modalidad, de que trata el artículo [500](#) de la presente resolución, para la mercancía sobre la cual se autorizó una operación de transbordo, se realizará en los términos y condiciones establecidas en el numeral 8 del artículo [365](#) de la presente resolución.

2. Entrega de Información Electrónica

El transportador o el agente de carga internacional deberá entregar a la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales la información de los documentos de transporte directos e indirectos, según corresponda, a través del servicio informático electrónico de presentación de información, por medio de envío de archivos, dentro del término establecido en el inciso 4 del artículo [169](#) del Decreto número 2 de julio de 2019 para el modo de transporte marítimo o aéreo.

Para los modos de transporte terrestre o fluvial la obligación señalada en el inciso anterior deberá cumplirse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional.

La información que se debe entregar es la siguiente:

2.1. Datos del manifiesto de carga: número de formato 1165 -manifiesto de carga-, fecha de llegada al medio de transporte, Dirección Seccional de Aduanas o Impuestos y Aduanas por donde ingresó el transporte al territorio aduanero nacional, Puerto, Aeropuerto o Paso de Frontera y carácter del transporte, nombre o agente de carga internacional que presenta el informe, modo de transporte.

2.2. Datos del transportador o agente de carga internacional: tipo y número de documento de identificación, nombres y apellidos o razón social.

2.3. Datos de la actividad asociada al procedimiento de ingreso de carga a partir de la cual se presenten los servicios informáticos electrónicos.

2.4. Otros datos: total bultos y peso en kilogramos.

2.5. Datos sobre cada uno de los documentos de transporte directos: número de formato 1166 - y datos definitivos de peso kilogramos, cantidad de bultos, disposición de carga y depósito o zona franca, y fecha del documento de transporte.

2.6. Datos sobre cada uno de los documentos de transporte hijos: número y fecha documento de transporte máster nivel 1, número y fecha de documento de transporte máster nivel 2, número de formato 1166 - y datos definitivos de peso kilogramos, bultos, disposición de carga y depósito o zona franca.

La información debe presentarse en el Formato 1353 versión 8 (Informe Posterior Documentos de Transporte) teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas en el Subanexo 10.1, el cual es parte integral de la presente Resolución.

La declaración del régimen aduanero se efectuará con base en la información suministrada en cumplimiento del procedimiento señalado en este artículo.

PARÁGRAFO 1o. Los datos definitivos resultantes del cumplimiento de los procedimientos establecidos en los artículos [151](#), [152](#) y [155](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, cuando haya lugar a ello, estarán soportados en la información presentada a través de los servicios informáticos electrónicos y/o soportes físicos de los procedimientos realizados en forma manual. El Usuario aduanero será responsable de la veracidad de dicha información.

PARÁGRAFO 2o. Para los fines de traslado de mercancía, cuando sea del caso, la planilla de envío deberá ser reportada a partir de la información suministrada en cumplimiento del procedimiento establecido en este artículo. En este evento, en la información de cada uno de los documentos de transporte deberá incluirse el número de identificación del medio de transporte nacional y/o de la unidad de carga en la cual se transporta la mercancía al depósito o zona franca, así como la identificación, nombres y apellidos del conductor del vehículo.

PARÁGRAFO 3. Si el transportador o agente de carga internacional no puede hacer entrega de la información a través del servicio informático electrónico de presentación de información por envío de archivos o cuando se presenten diferencias entre la información reportada por el transportador y la información reportada por el depósito o zona franca, el trámite de declaración del régimen aduanero deberá efectuarse en forma manual.

CAPÍTULO 5.

TRÁFICO FRONTERIZO Y TRANSPORTE ENTRE CIUDADES FRONTERIZAS DEL TERRITORIO ADUANERO NACIONAL.



ARTÍCULO 512. MUNICIPIOS EN DONDE OPERA EL TRÁFICO FRONTERIZO. Los municipios colindantes a que hace referencia el artículo [469](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019 del territorio aduanero nacional son:

1. En el Departamento de La Guajira: Uribia, Maicao, Hatonuevo, Albania, Barrancas, San Juan de Fonseca, Villanueva, El Molino y Urumita.

2. En Cesar: <Numeral modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 5 de 2023. El nuevo texto es siguiente:> La Paz, Manaure Balcón del Cesar, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiricó y Curumaní.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 5 de 2023, 'por la cual se modifican los numerales 2 y 10 del artículo [512](#) y los artículos [513](#) y [514](#) de la Resolución número 46 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 52.294 de 31 de enero de 2023. Rige a partir del 16 de febrero 2023.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

2. En Cesar: La Paz, Manaure, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, Curun
3. En Norte de Santander: El Carmen, Convención, Teorama, Tibú, Puerto Santander, Cúcuta, Vill
- Rosario, Rangonvalia, Herrán, Toledo.
4. En Boyacá: Cubará.
5. En Arauca: Saravena, Arauquita, Arauca y Cravo Norte.
6. En Vichada: La Primavera, Puerto Carreño y Cumaribo.
7. En Guainía: Puerto Inírida.
8. En Vaupés: Mitú y Taraira.
9. En Amazonas: Leticia, Puerto Nariño.
10. En Putumayo: <Numeral modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 5 de 2023. El nuevo te
- siguiente:> Puerto Leguízamo, Puerto Asís, La Hormiga Valle del Guamuez, San Miguel.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 5 de 2023, 'por la cual se modifican los numerales 2 y 10 del artículo [512](#) y los artículos [513](#) y [514](#) de la Resolución número 46 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 52.294 de 31 de enero de 2023. Rige a partir del 16 de febrero 2023.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

10. En Putumayo: Puerto Leguízamo, Puerto Asís, La Hormiga, San Miguel.
11. En Nariño: Ipiales, Carlosama, Cumbal, Ricaurte, Barbacoas y Tumaco.
12. En Chocó: Juradó, Riosucio, Unguía y Acandí.

Los municipios colindantes con los límites de la República de Colombia ubicados fuera del territor aduanero nacional, serán los definidos en la legislación interna del país fronterizo.



ARTÍCULO 513. INGRESO DE MERCANCÍAS EN EL TRÁFICO FRONTERIZO. <Artículo modificado por el artículo [2](#) de la Resolución 5 de 2023. El nuevo texto es el siguiente:> Las merca

ingresen a los municipios colindantes del territorio aduanero nacional señalados en el artículo [512](#) de la presente resolución, estarán exentas del pago de los derechos de aduana, siempre que hayan sido presentados a la autoridad aduanera a su ingreso por los lugares habilitados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN); se trate de personas residentes de los municipios colindantes del territorio aduanero nacional; sean para consumo básico; se encuentren en el listado de mercancías señalados en el parágrafo 1 del presente artículo y estén dentro de los cupos establecidos por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La frecuencia de ingreso de mercancía al municipio por parte del residente del territorio aduanero nacional será una vez a la semana por unidad familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y el valor total de las mercancías no podrá exceder el valor equivalente a cuarenta y seis (46) Unidades de Valor Tributario.

Para tal efecto, los residentes del municipio colindante en el momento del ingreso de los bienes exportados a la autoridad aduanera el certificado de residente en el municipio colindante en Colombia y la factura comercial o documento equivalente de las mercancías adquiridas a su nombre.

La Dirección Seccional con jurisdicción en el lugar habilitado para el ingreso de las mercancías solo autorizará el ingreso de los productos que cumplan los requisitos establecidos en la presente resolución y establecerá los mecanismos para realizar los controles respecto de la frecuencia, cantidades y valor de las mismas.

PARÁGRAFO 1o. Listado de bienes. De conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 469 del Decreto número 1165 de 2019, los bienes o productos pertenecientes a la canasta familiar que podrán ingresar a través de los cruces de frontera habilitados en los municipios indicados en el artículo 512 de la presente resolución, serán los siguientes agrupados por sectores:

SECTOR ALIMENTOS PREPARADOS Y SIN PREPARAR

Cereales

Harinas

Pastas alimenticias

Productos de panadería

Tubérculos

Granos

Frutas

Hortalizas

Sal

Carne de las distintas especies

Productos de mar y de río

Azúcar, panela y dulces

Leche y sus derivados

Aceites y grasas

Salsas y aderezos

Condimentos

Bebidas no alcohólicas

Huevos de gallina

SECTOR VIVIENDA

Aparatos eléctricos para el hogar

Ollas, sartenes y refractarias

Utensilios domésticos

Vajilla

Cubiertos

SECTOR ASEO DEL HOGAR

Detergentes, blanqueadores, suavizantes

Limpiadores y desinfectantes

Insecticidas

Ceras

Papeles de cocina

Otros productos de aseo

SECTOR SALUD

Medicamentos

Anticonceptivos

SECTOR EDUCACIÓN

Libros

Cuadernos

Lapiceros, lápices y colores

Pinceles, tijeras, reglas, compás, transportador, borradores, sacapuntas, vinilos, témperas y plastilina

SECTOR TRANSPORTE

Baterías

Llantas

SECTOR HIGIENE PERSONAL

Productos de higiene oral

Productos de higiene corporal

Pañales desechables

Papel higiénico

Otros productos relacionados con el cuidado personal

SECTOR DE PRODUCTOS DIVERSOS

Productos para animales domésticos

Artículos deportivos

Las mercancías objeto de ingreso en el tráfico fronterizo no pueden constituir expedición comercial de cada una de las contenidas en la lista antes señalada. Se entenderá que se trata de mercancías que constituyen expedición de carácter comercial, aquellas que no superen seis (6) unidades de cada un

En todo caso, el ingreso de bienes a los municipios colindantes del territorio aduanero nacional está al cumplimiento de las restricciones legales y administrativas que establezcan las autoridades comp Para lo cual deberá presentar los vistos buenos, registros o licencias correspondientes.

PARÁGRAFO 2o. El tratamiento para los demás tributos aduaneros estará sujeto a lo dispuesto por correspondiente.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [2](#) de la Resolución 5 de 2023, 'por la cual se modifican los numerales 2 y 10 del artículo [512](#) y los artículos [513](#) y [514](#) de la Resolución número 46 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 52.294 de 31 de enero de 2023. Rige a partir del 16 de febrero 2023.
- Artículo modificado por el artículo [28](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Concordancias

Estatuto Tributario; Art. [868](#) -Unidad de Valor Tributario-.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 11 de 2020:

ARTÍCULO 513. <Artículo modificado por el artículo [28](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo el siguiente:> Las mercancías que ingresen a los municipios colindantes del territorio aduanero nacional, señalados en el artículo [512](#) de la presente resolución, estarán exentas del pago de los derechos de aduana, siempre que hayan sido presentadas a la autoridad aduanera a su ingreso por los lugares habilitados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN; se trate de personas residentes de los municipios colindantes del territorio aduanero nacional

encuentren en el listado de bienes señalados para cada municipio y estén dentro de los cupos establecidos para cada tipo de mercancía, conforme a las necesidades determinadas respecto a cada municipio.

La frecuencia de ingreso de mercancía al municipio por parte del residente del territorio aduanero nacional será una vez a la semana y el valor de las mercancías no podrá exceder el valor equivalente a cuarenta y seis (46) Unidades de Valor Tributario (UVT).

Para tal efecto, los residentes del municipio colindante en el momento de la salida de los bienes, exhibirán a la autoridad aduanera su estatus migratorio en Colombia y la factura original o documento equivalente de las mercancías adquiridas a su nombre. Seguidamente, el funcionario aduanero mediante una aplicación informática 'app' constará dicho status y además trazará en la factura una línea de color azul a la esquina con un marcador cuya tinta sea visible bajo una luz ultravioleta con el fin que las facturas sean reutilizadas.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales solo autorizará ingreso de los productos que cumplan con los requisitos establecidos en esta resolución.

PARÁGRAFO. El tratamiento para los demás tributos aduaneros estará sujeto a lo dispuesto por la norma correspondiente.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 513. Las mercancías que ingresen a los municipios colindantes del territorio aduanero nacional señalados en el artículo 512 de la presente resolución, estarán exentas del pago de los derechos de aduana, siempre que hayan sido presentadas a la autoridad aduanera a su ingreso por los lugares habilitados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN; se trate de personas residentes de los municipios colindantes del territorio aduanero nacional encuentren en el listado de bienes señalados para cada municipio y estén dentro de los cupos establecidos para cada tipo de mercancía, conforme a las necesidades determinadas respecto a cada municipio.

La frecuencia de ingreso de mercancía al municipio por parte del residente del territorio aduanero nacional no puede exceder una vez por semana y el monto de ingreso no puede ser superior a noventa y tres (93) Unidades de Valor Tributario (UVT).

Para tal efecto, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) establecerá el formato de tráfico fronterizo, el que hará las veces de declaración aduanera; tendrá como mínimo la información correspondiente a: país de procedencia de la mercancía, fecha de ingreso, nombre e identificación del residente, descripción de los bienes, cantidad y valor; número de factura o del documento equivalente. Se deberá anexar a este formato, el documento que permita acreditar la calidad de residente del municipio colindante del territorio aduanero nacional señalado en el artículo 512 de la presente resolución, así como la factura o documento equivalente que soporte la operación.

PARÁGRAFO. El tratamiento para los demás tributos aduaneros estará sujeto a lo dispuesto por la norma correspondiente.



ARTÍCULO 514. SALIDA DE MERCANCÍAS EN EL TRÁFICO FRONTERIZO. <Artículo modificado por el artículo 3 de la Resolución 5 de 2023. El nuevo texto es el siguiente:> Se permite la salida de las mercancías de los municipios señalados en el artículo 512 de la presente resolución, si cuando se realice por los lugares habilitados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se trate de personas residentes de los municipios colindantes del país.

fronterizo, sean para consumo básico, se encuentren en el listado de bienes señalados en el parágrafo presente artículo, y estén dentro de los cupos establecidos por la Unidad Administrativa Especial D de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

<Inciso modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 235 de 2025. El nuevo texto es el siguiente:> frecuencia de salida de mercancía desde el municipio será una vez por semana por unidad familiar de segundo grado de consanguinidad y el valor total de las mercancías no podrá exceder el valor equivien (100) Unidades de Valor Tributario (UVT).

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 235 de 19 de noviembre de 2025, 'por medio de la cual se modifican los incisos segundo y tercero, así como el inciso segundo del parágrafo del artículo 46 de la Resolución número 46 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 53.310 de 20 de noviembre de 2025. Rige a partir del 6 de diciembre de 2025.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 5 de 2023:

<INCISO> La frecuencia de salida de mercancía desde el municipio será una vez por semana por unidad familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y el valor total de las mercancías no podrá exceder el valor equivalente a cuarenta y seis (46) Unidades de Valor Tributario (UVT).

<Inciso modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 235 de 2025. El nuevo texto es el siguiente:> Para tal efecto, los residentes del municipio colindante en el momento de la salida de los bienes exhibirán su documento de identificación la factura original o documento equivalente de las mercancías adquiridas a su nombre.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 235 de 19 de noviembre de 2025, 'por medio de la cual se modifican los incisos segundo y tercero, así como el inciso segundo del parágrafo del artículo 46 de la Resolución número 46 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 53.310 de 20 de noviembre de 2025. Rige a partir del 6 de diciembre de 2025.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 5 de 2023:

<INCISO> Para tal efecto, los residentes del municipio colindante en el momento de la salida de los bienes exhibirán a la autoridad aduanera su estatus migratorio en Colombia y la factura original o documento equivalente de las mercancías adquiridas a su nombre.

La Dirección Seccional con jurisdicción en el lugar habilitado de salida de las mercancías solo autorizará la salida de los productos que cumplan los requisitos establecidos en esta resolución y establecerá los mecanismos para realizar los controles respecto de la frecuencia, cantidades y valor de las mismas.

PARÁGRAFO. Listado de bienes. De conformidad con el inciso segundo del artículo [469](#) del Decreto número 1165 de 2019, los bienes o productos pertenecientes a la canasta familiar que podrán salir a través de los cruces de frontera habilitados en los municipios indicados en el artículo [512](#) de la presente resolución serán los siguientes agrupados por sectores:

SECTOR ALIMENTOS PREPARADOS Y SIN PREPARAR

Cereales

Harinas

Pastas alimenticias

Productos de panadería

Tubérculos

Granos

Frutas

Hortalizas

Sal

Carne de las distintas especies

Productos de mar y de río

Azúcar, panela y dulces

Leche y sus derivados

Aceites y grasas

Salsas y aderezos

Condimentos

Bebidas no alcohólicas

Huevos de gallina

SECTOR VIVIENDA

Aparatos eléctricos para el hogar

Ollas, sartenes y refractarias

Utensilios domésticos

Vajilla

Cubiertos

SECTOR ASEO DEL HOGAR

Detergentes, blanqueadores, suavizantes

Limpiadores y desinfectantes

Insecticidas

Ceras

Papeles de cocina

Otros productos de aseo

SECTOR SALUD

Medicamentos

Anticonceptivos

SECTOR EDUCACIÓN

Libros

Cuadernos

Lapiceros, lápices y colores

Pinceles, tijeras, reglas, compás, transportador, borradores, sacapuntas, vinilos, témperas y plastilina

SECTOR TRANSPORTE

Baterías

Llantas

SECTOR HIGIENE PERSONAL

Productos de higiene oral

Productos de higiene corporal

Pañales desechables

Papel higiénico

Otros productos relacionados con el cuidado personal

SECTOR CONFECCIONES Y CALZADO

Prendas de vestir para hombre y niño

Prendas de vestir para mujer y niña

Calzado para hombre y niño

Calzado para mujer y niña

SECTOR DE PRODUCTOS DIVERSOS

Productos para animales domésticos

Artículos deportivos

<Inciso modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 235 de 2025. El nuevo texto es el siguiente:>
mercancías objeto de salida en el tráfico fronterizo no pueden constituir expedición comercial respecto de cada una de las contenidas en la lista antes señalada. Se entenderá que se trata de mercancías que no constituyen expedición de carácter comercial, aquellas que no superen diez (10) unidades de cada una.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 235 de 19 de noviembre de 2025, 'por medio de la cual se modifican los incisos segundo y tercero, así como el inciso segundo del parágrafo del artículo 46 de la Resolución número 46 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 53.310 de 20 de noviembre de 2025. Rige a partir del 6 de diciembre de 2025.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 5 de 2023:

<INCISO> Las mercancías objeto de salida en el tráfico fronterizo no pueden constituir expedición comercial respecto de cada una de las contenidas en la lista antes señalada. Se entenderá que se trata de mercancías que no constituyen expedición de carácter comercial, aquellas que no superen seis (6) unidades de cada una.

En todo caso, la salida de bienes de los municipios colindantes del territorio aduanero nacional está sujeta al cumplimiento de las restricciones legales y administrativas que establezcan las autoridades competentes. Para lo cual deberá presentar los vistos buenos, registros o licencias correspondientes.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [3](#) de la Resolución 5 de 2023, 'por la cual se modifican los numerales 2 y 10 del artículo [512](#) y los artículos [513](#) y [514](#) de la Resolución número 46 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 52.294 de 31 de enero de 2023. Rige a partir del 16 de febrero de 2023.
- Artículo modificado por el artículo [29](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero de 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Concordancias

Estatuto Tributario; Art. [868](#) -Unidad de Valor Tributario-

Resolución DIAN [101](#) de 2023 (R. 46/19; Art. [514-1](#) Par.)

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [907552](#) de 2021.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 11 de 2020:

ARTÍCULO 514. <Artículo modificado por el artículo [29](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo el siguiente:> Se permitirá la salida de las mercancías de los municipios señalados en el artículo [5](#) de la presente resolución, siempre y cuando se realice por los lugares habilitados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se trate de personas residentes de los municipios colindantes del país fronterizo, se encuentren en el listado de bienes señalados y estén dentro de los cupos establecidos por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La frecuencia de salida de mercancía desde el municipio será una vez por semana y el valor de las mercancías no podrá exceder el valor equivalente a cuarenta y seis (46) Unidades de Valor Tributario (UVT).

Para tal efecto, los residentes del municipio colindante en el momento de la salida de los bienes, exhibirán a la autoridad aduanera su estatus migratorio en Colombia y la factura original o documento equivalente de las mercancías adquiridas a su nombre. Seguidamente, el funcionario aduanero mediante una aplicación informática 'app' constará dicho status y además trazará en la factura una línea de color azul a la esquina con un marcador cuya tinta sea visible bajo una luz ultravioleta con el fin que las facturas sean reutilizadas.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales solo autorizará la salida de los productos que cumplan con los requisitos establecidos en esta resolución.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 514. Se permitirá la salida de las mercancías de los municipios señalados en el artículo [5](#) de la presente resolución, siempre y cuando se realice por los lugares habilitados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se trate de personas residentes de los municipios colindantes del país fronterizo, se encuentren en el listado de bienes señalados y estén dentro de los cupos establecidos por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La frecuencia de salida de mercancía del municipio por parte del residente del municipio colindante del país fronterizo no podrá exceder una vez por semana y el monto de salida no puede ser superior a noventa y tres (93) Unidades de Valor Tributario (UVT).

Para tal efecto, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) establecerá el formato de tráfico fronterizo, el que hará las veces de declaración aduanera y tendrá como mínimo la información correspondiente a: país de destino de la mercancía, fecha de salida, nombre e identificación del residente, descripción de los bienes, cantidad y valor; número y fecha de factura o del documento equivalente. Se deberá anexar a este formato, el documento que permita acreditar la calidad de residente del municipio colindante del país fronterizo, así como la factura o el documento equivalente que soporte la operación.

ARTÍCULO 514-1. SALIDA DE MERCANCÍAS EN EL TRÁFICO FRONTERIZO POR PARTE DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS WAYUU. <Artículo adicionado por el artículo [1](#) de la Resolución 2023. El nuevo texto es el siguiente:> Se permitirá la salida a la República Bolivariana de Venezuela de productos básicos para comercializar por parte de los miembros de la Comunidad Wayuu inscritos en el Sistema de Información Indígena de Colombia (SIIC) del Ministerio del Interior y afiliados a las Ju

Acción Comunal de los municipios del departamento de La Guajira señalados en el artículo [512](#) de presente resolución, siempre y cuando se realice por el cruce de frontera terrestre de Paraguachón e horarios autorizados por las autoridades competentes para el paso de vehículos y mercancías.

Se entiende por productos básicos, todas aquellas mercancías utilizadas para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades Wayuu, de acuerdo con la lista de bienes y cupos establecidos por sector se enlistan a continuación:

SECTOR ALIMENTOS

cereales

Harinas

Pastas alimenticias

Productos de panadería

Tubérculos

Granos

Frutas

Hortalizas

Sal

Carne de las distintas especies

Productos de mar y de río

Azúcar, panela y dulces

Chocolates

Leche y sus derivados

Aceites y grasas

Salsas y aderezos

Condimentos

Bebidas no alcohólicas

Huevos de gallina

SECTOR VIVIENDA

Aparatos eléctricos para el hogar

Ollas, sartenes y refractarias

Utensilios domésticos

Vajilla

Cubiertos

SECTOR ASEO DEL HOGAR

Detergentes, blanqueadores, suavizantes

Limpiadores y desinfectantes

insecticidas

Ceras

Papeles de cocina

Otros productos de aseo

SECTOR SALUD

Medicamentos

Anticonceptivos

SECTOR EDUCACIÓN

Libros

Cuadernos

Lapiceros, lápices y colores

Pinceles, tijeras, reglas, compás, transportador, borradores, sacapuntas, vinilos, témperas y plastilina

SECTOR TRANSPORTE

Baterías

Llantas nuevas

SECTOR HIGIENE PERSONAL

Productos de higiene oral

Productos de higiene corporal

Pañales desechables

Papel higiénico

Otros productos relacionados con el cuidado personal

SECTOR DE PRODUCTOS DIVERSOS

Productos para animales domésticos

Artículos deportivos

SECTOR CONFECCIONES Y CALZADO

Prendas de vestir para hombre y niño

Prendas de vestir para mujer y niña

Calzado para hombre y niño

Calzado para mujer y niña

Chinchorros y hamacas, mochilas, bolsos y manillas realizadas por la población Wayuu

Semanalmente se permitirá la salida por cada afiliado de la junta por un valor total de las mercancías exceda el valor equivalente a veintitrés (23) Unidades de Valor Tributario (UVT).

La salida de mercancías o productos de que trata este artículo no estará sujeta a la presentación de la declaración de exportación. Para el efecto, las personas pertenecientes a la Comunidad Wayuu, inscritas en el Sistema de Información Indígena de Colombia (SIIC) del Ministerio del Interior y afiliadas a la junta de acción comunal, deberán presentar ante la autoridad aduanera en el cruce de frontera terrestre de Paraguachón, de manera física:

1. La factura de compra o documento equivalente de la mercancía o productos adquiridos en cualquier municipio del departamento de La Guajira.
2. Las constancias de inscripción en el Sistema de Información Indígena de Colombia (SIIC) del Ministerio del Interior.
3. Certificación de afiliación a la junta de acción comunal de que se trate.

La salida de bienes del territorio aduanero nacional estará sujeta al cumplimiento de las restricciones técnicas y administrativas que establezcan las autoridades competentes, para lo cual se deberán presentar los documentos, registros o licencias correspondientes, cuando así lo requieran las entidades de control.

Los miembros de la Comunidad Wayuu una vez realizada la operación descrita en el presente artículo, al día siguiente, deberán informar a la Junta de Acción Comunal a la que estén afiliados respecto de la operación de salida: la fecha de salida, la descripción genérica de la mercancía, el valor total en pesos y montos en UVT. El incumplimiento de este deber impide a la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales verificar el cumplimiento de las condiciones de esta resolución por lo que las juntas de acción comunal que no reporten tal información, y sus afiliados, someten al régimen de exportación previsto en el título 6 del Decreto número [1165](#) de 2019 a partir de la fecha en la que incumplieron con el suministro de la información de que trata este artículo hasta tanto surta la información correspondiente.

Las juntas de acción comunal deberán presentar dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, a la División de la Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao, los datos que indiquen por afiliado: las fechas de salida, la descripción genérica de la mercancía, el valor total en pesos y montos en UVT. El incumplimiento de este deber impide a la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales verificar el cumplimiento de las condiciones de esta resolución por lo que las juntas de acción comunal que no reporten tal información, y sus afiliados, someten al régimen de exportación previsto en el título 6 del Decreto número [1165](#) de 2019 a partir de la fecha en la que incumplieron con el suministro de la información de que trata este artículo hasta tanto surta la información correspondiente.

Respecto a las copias de la factura o documentos equivalentes deberán ser conservadas y puestas en la disposición de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) cuando ella así lo requiera.

En un mismo medio de transporte se podrán transportar mercancías destinadas al consumo básico con destino a la República Bolivariana de Venezuela de más de un miembro de la Comunidad Wayuu a las Juntas de Acción Comunal, siempre que el total de las mercancías no supere las dos toneladas, y en medios de transporte debidamente habilitados por el Ministerio de Transporte, debiendo el afiliado presentarse e identificarse ante la autoridad aduanera al momento de la salida de las mercancías.

PARÁGRAFO. A las mercancías a que se refiere el presente artículo, no le es aplicable lo dispuesto en el artículo [514](#) de esta resolución, modificado por el artículo [30](#) de la Resolución número 5 de 2023.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo [1](#) de la Resolución 101 de 2023, 'por la cual se adiciona el artículo [514-1](#) a la Resolución número 46 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 52.446 de 4 de julio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.



ARTÍCULO 515. ÁMBITO DE APLICACIÓN. En los casos en que existan Acuerdos Binacionales o Convenios Internacionales vigentes, la presente resolución solamente será aplicable en lo no dispuesto en dichos Acuerdos o Convenios.

La regulación contenida en la presente resolución para el tráfico fronterizo, no aplicará a las mercancías que deban someterse a lo establecido para las Zonas de Régimen Aduanero Especial.

CAPÍTULO 6.

OTRAS DISPOSICIONES.



ARTÍCULO 516. ASPECTOS NO REGULADOS EN LAS MODALIDADES Y LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE MULTIMODAL. A los aspectos aduaneros no regulados en las modalidades de transporte y transbordo, y en las operaciones de Transporte Multimodal, les serán aplicables las disposiciones establecidas en la presente Resolución para la modalidad de tránsito aduanero, en cuanto no le sean contrarias.

PARÁGRAFO. <Parágrafo modificado por el artículo [30](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> En aplicación del parágrafo 3 del artículo [469](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2010, la movilización de mercancías nacionales o nacionalizadas entre dos (2) puertos del territorio aduanero nacional, cuando este transporte implique el paso por otro país, con transferencia o no a otro medio de transporte en ese país, se realizará conforme a lo siguiente:

Quien tenga derecho a disponer de la mercancía o el transportador o su agente de carga, deberá presentar la solicitud por escrito ante la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas de la jurisdicción por donde saldrá la mercancía.

La solicitud deberá indicar: nombre y NIT del propietario de la mercancía, los datos del solicitante, la manifestación acerca del carácter de nacional o nacionalizada de la mercancía, la ubicación de la mercancía, los puertos de salida e ingreso de la mercancía, la cantidad y descripción de la mercancía, el peso y número de bultos, y las razones de fuerza mayor o caso fortuito y/o las razones excepcionales que soporta la solicitud.

Junto con la solicitud deberá allegar según aplique los siguientes documentos: declaración de Importación y/o factura comercial y/o documento que soporte la propiedad sobre la mercancía; así como las pruebas que demuestren la fuerza mayor o caso fortuito o las razones excepcionales que justifiquen la solicitud, correspondan.

La Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas evaluará la solicitud y los soportes con la misma a más tardar al día calendario siguiente y expedirá el correspondiente auto que autoriza o niega el traslado de la mercancía, antes de su realización.

Autorizado el traslado de la mercancía nacional o nacionalizada y antes de la salida de la misma, el solicitante deberá remitir a la División de Gestión de la Operación Aduanera con jurisdicción en el puerto por donde saldrá la mercancía, los datos del transportador internacional o su agente marítimo, la embarcación, la información de las unidades de carga, los números de dispositivos electrónicos de identificación y acompañar el informe con el correspondiente documento de transporte expedido por dicho transportador.

La mercancía no podrá salir del territorio aduanero nacional, hasta tanto no cuente con la respectiva autorización para el traslado. Adicionalmente, a más tardar al día calendario siguiente de embarcada la mercancía, debe informar el hecho a la División de Gestión de la Operación Aduanera con jurisdicción en el puerto por donde salió la mercancía, quien de manera inmediata informará a la División de Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas con jurisdicción en el puerto por donde ingresará la mercancía al territorio aduanero nacional.

En el puerto de destino, el transportador internacional o su agente marítimo una vez descargadas las mercancías, las pondrá a disposición de la División de Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas, quien autorizará mediante acta su entrada al territorio aduanero nacional, previa verificación que la mercancía descargada corresponda a la mercancía a la cual se autorizó el traslado. En caso de no corresponder, la mercancía se entenderá como no presentada y procederá su aprehensión y decomiso.

Finalizada la operación la División de Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas con jurisdicción en el puerto por donde ingresó la mercancía, informará a la División de Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas que autorizó el traslado.

Notas de Vigencia

- Parágrafo modificado por el artículo [30](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero de 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Doctrina Concordante

- Oficio DIAN [903890](#) de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

PARÁGRAFO. En aplicación del parágrafo 3 del artículo [469](#) del Decreto número 1165 del 2 de 2019, la movilización de mercancías nacionalizadas entre dos (2) puertos del territorio aduanero nacional, cuando este transporte implique el paso por otro país, con transferencia o no a otro medio de transporte en ese país, se realizará conforme a lo siguiente:

Quien tenga derecho a disponer de la mercancía, deberá presentar una solicitud por escrito ante la Dirección de Gestión de Aduanas.

La solicitud deberá indicar: los datos del solicitante, la manifestación acerca del carácter de mercancía nacionalizada de la mercancía, la ubicación de la misma, los puertos de salida e ingreso de la mercancía, la cantidad y descripción de la mercancía, el peso y número de bultos, y las razones de fuerza mayor o caso fortuito y/o la justificación que soporta la solicitud.

Junto con la solicitud deberá allegar según aplique los siguientes documentos: declaración de Importación y/o factura comercial y/o documento que soporte la propiedad sobre la mercancía; así como las pruebas que demuestren la fuerza mayor o caso fortuito o justifiquen la solicitud, según corresponda.

La Dirección de Gestión de Aduanas evaluará la solicitud y los soportes de la misma, dentro de los (5) días siguientes a la fecha de radicación de la solicitud, y expedirá el correspondiente acto administrativo que autoriza o niega el traslado de la mercancía, antes de su realización.

Autorizado el traslado de la mercancía nacional o nacionalizada y antes del embarque de la misma, el solicitante deberá remitir a la División de Gestión de la Operación Aduanera con jurisdicción en el puerto por donde saldrá la mercancía, los datos del transportador internacional, la embarcación, la información de las unidades de carga, los números de dispositivos electrónicos de seguridad, y acompañar el informe con el correspondiente documento de transporte expedido por dicho transportador.

La mercancía no podrá ser embarcada por el transportador internacional, hasta tanto no cuente con la respectiva autorización para el traslado. Adicionalmente, a más tardar al día calendario siguiente al embarque de la mercancía, debe informar el hecho a la División de Gestión de la Operación Aduanera que autorizó la operación, quien de manera inmediata informará a la División de Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas con jurisdicción en el puerto por donde ingresará la mercancía al territorio aduanero nacional.

En el puerto de destino, el transportador internacional una vez descargadas las unidades de carga, pondrá a disposición de la División de Gestión de la Operación Aduanera de la correspondiente Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas, quien autorizará mediante acta su ingreso al puerto de destino, previa verificación que la mercancía descargada corresponda a la mercancía sobre la cual se autorizó el traslado. En caso de no corresponder, la mercancía se entenderá como no autorizada, procediendo a su aprehensión.

Finalizada la operación la División de Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas con jurisdicción en el puerto por donde ingresó la mercancía, informará a la División de Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas e Impuestos y Aduanas que autorizó el traslado.



ARTÍCULO 517. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PETRÓLEO Y/O COMBUSTIBLES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO DESDE OTRO PAÍS. En desarrollo de lo previsto en

artículo [473](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, la operación de transporte de petróleo combustibles líquidos derivados del petróleo proveniente del extranjero por medio de poliductos y/o oleoductos a través del territorio aduanero nacional con destino a un lugar de embarque o salida del aduanero nacional, comprende las siguientes actividades:

1. Cruce de la frontera a través de un punto de ingreso previamente habilitado de petróleo y/o combustibles líquidos derivados del petróleo a través de un poliducto y/o oleoducto, en los términos de que trata presente resolución;
2. Recepción, medición y registro de la operación;
3. Transporte hasta el lugar de embarque o salida en Colombia;
4. Entrega a buque-tanque o salida del territorio aduanero nacional.

Esta operación no surtirá el proceso de carga de importación ni la presentación de declaración aduanera alguna.



ARTÍCULO 518. REGISTROS DE INGRESO. El titular del punto de ingreso habilitado debe remitir a la autoridad aduanera de la jurisdicción, información sobre:

1. El volumen de petróleo y/o combustibles líquidos derivados del petróleo a ser entregado mensualmente por cada uno de los productores de petróleo proveniente del extranjero que hagan uso del servicio de transporte. Esta información deberá ser entregada de manera anticipada dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes;
2. Acta diaria de recepción de petróleo y/o combustibles líquidos derivados del petróleo, suscrita conjuntamente por el titular del punto de ingreso y la empresa certificadora. Estas actas deben ser entregadas dentro de los primeros cinco (5) días del mes siguiente;
3. Reporte mensual de los movimientos de ingreso registrados en los equipos de medición y control. Este reporte debe entregarse dentro de los primeros cinco (5) días del mes siguiente.



ARTÍCULO 519. REGISTROS DE SALIDA. El titular del punto de salida habilitado debe remitir a la autoridad aduanera de la jurisdicción, un reporte mensual de los movimientos de salida registrados en los equipos y/o procedimientos de medición y control. Este reporte debe entregarse a más tardar, el último día hábil del mes siguiente.



ARTÍCULO 520. JUSTIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES REALMENTE TRANSPORTADAS. Durante la operación de transporte de petróleo y/o combustibles líquidos derivados del petróleo proveniente del extranjero por medio de poliductos y/o oleoductos a través del territorio aduanero nacional con destino a un lugar de embarque o salida del mismo territorio, se pueden presentar pérdidas normales inherentes a la operación de transporte que corresponden a contracciones volumétricas por efecto de la mezcla, en los equipos, drenajes, evaporación y otras razones originadas en el manejo del poliducto y/o oleoducto, así como compensaciones por calidad, en donde el volumen de petróleo que entrega el proveedor del servicio de transporte por poliducto y/o oleoducto puede ser mayor o menor al originalmente recibido por este, dependiendo de la calidad del petróleo entregado y su contribución a mejorar o disminuir la calidad del petróleo resultante de la mezcla.

En consideración a lo anterior, se pueden presentar excesos o defectos en la cantidad o en el peso de

petróleo y/o combustibles líquidos derivados del petróleo transportado, los que no pueden superar el cinco por ciento (5%) del total indicado en el certificado de cantidad de ingreso al territorio aduanero nacional expedido por un certificador independiente acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), o el organismo que haga sus veces, contratado por el titular de la habilitación para la importación y/o exportación por poliductos y/o oleoductos.

Cuando se embarquen con destino a otro país, cantidades superiores al margen de tolerancia del cinco por ciento (5%) señalado en el inciso anterior, procederá la sanción prevista en el numeral 2.1 del artículo del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, al titular del punto de habilitado, quien es el proveedor de servicio de transporte en el territorio aduanero nacional.

TÍTULO 10.

ZONAS FRANCAS.

CAPÍTULO 1.

RÉGIMEN DE COMERCIO EXTERIOR.

SECCIÓN 1.

OPERACIONES DESDE EL RESTO DEL MUNDO CON DESTINO A ZONAS FRANCAS.



ARTÍCULO 521. INTRODUCCIÓN. De conformidad con lo previsto en el artículo [477](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, la introducción a zona franca de bienes procedentes de otros países por parte de los usuarios no se considerará importación. La introducción a zona franca de las mercancías procedentes de otros países, sólo será autorizada en los siguientes eventos:

1. Cuando el documento de transporte esté consignado directamente a un usuario de zona franca.
2. Cuando el documento de transporte se endose en propiedad o en procuración a un usuario de zona franca, evento en el cual el endoso debe realizarse antes del otorgamiento de la autorización de tránsito, o la expedición de la planilla de envío para su traslado a zona franca.
3. Cuando el documento de transporte esté consignado a la persona jurídica que pretende ser usuario industrial de la zona franca permanente especial, en el caso previsto en el inciso segundo del artículo del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.
4. Cuando el documento de transporte se endose a la persona jurídica que pretende ser usuario industrial de la zona franca permanente especial, en el caso previsto en el inciso segundo del artículo [477](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, evento en el cual el endoso deberá realizarse antes del registro respectivo manifiesto de carga y el otorgamiento de la autorización del tránsito, o la expedición de la planilla de envío para su traslado a la zona franca.

Cuando el documento de transporte no se haya consignado o endosado, en la oportunidad señalada en los numerales 2 y 4 de este artículo a un usuario de zona franca o a la persona jurídica que pretende ser usuario industrial de la zona franca permanente especial, en el caso previsto en el inciso segundo del artículo del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, el transportador deberá señalar el depósito habilitado para el traslado, y no podrá determinar su envío a un usuario de zona franca.

PARÁGRAFO. La maquinaria, equipo y materiales que se requieran para el montaje de la infraestructura básica de la zona franca deberán ingresar a las zonas francas con las respectivas planillas de envío y

el formulario de movimiento de mercancías. Mientras se adopta el sistema de información estos bienes deberán ser contabilizados manualmente.

Notas del Editor

- En criterio del Editor, para la interpretación de este artículo, se debe tener en cuenta la modificación introducida al artículo [477](#) del Decreto 1165 de 2019 por el artículo [51](#) del Decreto 659 de 2024, 'por la cual se modifica parcialmente el Decreto [1165](#) de 2019', publicado en el Diario Oficial No. 52.76 de mayo de 2024. Entra en vigor a partir del día siguiente en el que la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN certifique la entrada en funcionamiento de los Servicios Informáticos Electrónicos correspondientes, mediante una resolución que se publicará en el Diario Oficial (Art. [67](#)).



ARTÍCULO 522. INTRODUCCIÓN DE MERCANCÍAS PARA CONSUMO O DISTRIBUCIÓN GRATUITA. A las zonas francas permanentes especiales de servicios donde se realicen eventos feriales, podrán ingresar mercancías de procedencia extranjera para consumo o distribución gratuita, en los términos y condiciones previstas en el artículo [552](#) de la presente resolución.

Si dentro de los dos (2) meses siguientes a la finalización del evento ferial, el expositor no le da una nueva destinación a la mercancía mencionada, el usuario industrial de servicios podrá destruir la mercancía o solicitar la autorización del usuario operador o solicitar el abandono voluntario a favor de la Nación.

SECCIÓN 2.

OPERACIONES DE ZONAS FRANCAS CON DESTINO AL RESTO DEL MUNDO.



ARTÍCULO 523. REQUISITOS PARA LAS OPERACIONES DESDE ZONA FRANCA CON DESTINO AL RESTO DEL MUNDO. <Artículo modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 97 de 2023. El nuevo texto es el siguiente:>

<Inciso modificado por el artículo [22](#) de la Resolución 185 de 2024. El nuevo texto es el siguiente: Para las operaciones desde zona franca con destino al resto del mundo, el usuario industrial o comercial de zona franca permanente, el usuario industrial de zona franca permanente especial o el usuario administrador de zona franca transitoria, o el tercero exportador cuya mercancía se encuentre en las instalaciones de un usuario comercial o en las instalaciones de un usuario industrial de servicios o de bienes y de servicios, siempre y cuando el servicio prestado no implique la transformación del bien; deberá presentar directamente o mediante agencia de aduanas a través de los servicios informáticos electrónicos de la entidad, la solicitud de autorización de embarque, sin perjuicio del diligenciamiento del formulario de movimiento de mercancías en zona franca, el cual deberá contar con la autorización del usuario operador o el usuario administrador.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [22](#) de la Resolución 185 de 18 de octubre de 2024, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución número [46](#) de 2019 y el artículo [16](#) de la Resolución número [16](#) de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.913 de 18 de octubre de 2024. Rige a partir del 3 de noviembre de 2024..

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 97 de 2004:

<INCISO> Para las operaciones desde zona franca con destino al resto del mundo, el usuario industrial de zona franca permanente, el usuario industrial de zona franca permanente especial o usuario expositor en zona franca transitoria, o el tercero exportador cuya mercancía se encuentre en instalaciones de un usuario comercial; deberá presentar directamente o mediante agencia de aduanas, a través de los servicios informáticos electrónicos de la entidad, la respectiva solicitud de autorización de embarque, sin perjuicio del diligenciamiento del formulario de movimiento de mercancías en zona franca, el cual deberá contar con la autorización del usuario operador o el usuario administrador.

<Inciso modificado por el artículo [22](#) de la Resolución 185 de 2024. El nuevo texto es el siguiente: De conformidad con el inciso 1o. del artículo [478](#) del Decreto número 1165 de 2019, el usuario de zona franca exportador podrá utilizar la modalidad de exportación definitiva, de reembarque o la que corresponda de acuerdo a la operación logística a realizar, en los términos y condiciones previstos en el mencionado decreto.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [22](#) de la Resolución 185 de 18 de octubre de 2024, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución número [46](#) de 2019 y el artículo [16](#) de la Resolución número 185 de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.913 de 18 de octubre de 2024. Rige a partir del 3 de noviembre de 2024..

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 97 de 2024:

<INCISO> De conformidad con el inciso 1 del artículo [478](#) del Decreto número 1165 de 2019, el usuario de zona franca exportador podrá utilizar la modalidad de exportación que corresponda de acuerdo a la operación logística a realizar en los términos y condiciones previstos en el mencionado decreto.

Para efectos de la salida de las mercancías de zona Franca, el usuario operador o el usuario administrador, según el caso, deberá presentar a través de los servicios informáticos electrónicos que disponga la Administración Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), como mínimo la siguiente información del formulario de movimiento de mercancías:

1. Número del formulario de movimiento de mercancías y fecha.
2. Identificación del usuario de zona franca.
3. Tipo de operación.
4. Descripción de las mercancías.
5. Número de bultos.
6. Peso en kg.
7. Modo de transporte.
8. Valor FOB.
9. Subpartida arancelaria.

La salida de la mercancía de zona franca al lugar de embarque, deberá estar amparada con la Solicitud de Autorización de Embarque, el Formulario de Movimiento de Mercancías autorizado por el Usuario o administrador y con la planilla de traslado de que trata el artículo [386](#) de la presente resolución, si correspondiera.

El trámite del ingreso a la zona primaria, la autorización de embarque y la certificación del embarque adelantarán conforme a lo dispuesto en los artículos [387](#), [389](#), [391](#) y [398](#) de la presente resolución, en concordancia con lo establecido en los artículos [355](#) a [360](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2010.

La mercancía podrá ser inspeccionada en las instalaciones de la zona franca, previa solicitud del usuario de la zona franca o de la agencia aduanas a través de los servicios informáticos electrónicos. En este evento, cuando la salida se realice por la misma o diferente jurisdicción, la mercancía deberá ser precintada en las instalaciones de la zona franca para su salida al lugar de embarque. Los documentos que amparan el traslado, son: la autorización de embarque, el Formulario de Movimiento de Mercancías y la Planilla de traslado generada a través de los Servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [6940](#) de 2025

De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo [478](#) del Decreto número 1165 de 2010, la casilla de descripción de la guía de mensajería expresa que emita el intermediario de envíos urgentes deberá indicar el número y fecha del formulario de movimiento de mercancías, y como remitente, el usuario de la zona franca que hace la exportación a través de la modalidad de exportación por tráfico postal y envíos urgentes.

La mercancía está bajo la responsabilidad del intermediario de la modalidad, desde el momento que sale de la zona franca, y no se deben cumplir formalidades diferentes a las propias de la modalidad.

PARÁGRAFO 1o. Cuando se trate de salida de mercancías desde zona franca con destino al resto del mundo que implique paso de frontera se deberá presentar en la zona franca de la aduana de partida además de lo indicado en el inciso primero del presente artículo la Declaración de Tránsito Aduanero Internacional correspondiente.

PARÁGRAFO 2o. Cuando la mercancía haya salido efectivamente de la zona franca con destino al extranjero ubicado en la misma o diferente jurisdicción en el cual se realizará su salida y el resto del mundo, esta mercancía no haya sido embarcada por razones debidamente justificadas, quien tenga derecho a su devolución, deberá presentar las pruebas correspondientes por las cuales no fue posible su embarque, y podrá solicitar su retorno a la zona franca donde se autorizó la salida, dicha devolución será autorizada por el Grupo Interno de Exportaciones o quien haga sus veces de la jurisdicción por donde se iba a embarcar la mercancía, a través de planilla de envío que se constituye como documento soporte para el reingreso de la mercancía a la Zona Franca, en todos los casos la mercancía deberá contar con dispositivo de trazabilidad de carga.

PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo adicionado por el artículo [22](#) de la Resolución 185 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando se trate de una exportación desde zona franca con destino al resto del mundo que implique selectividad haya generado inspección documental o embarque directo, el exportador y/o Usuario o administrador de la Zona Franca deberá remitir a los buzones creados en las Direcciones Seccionales el registro fotográfico donde se evidencie la instalación del precinto o del dispositivo de trazabilidad de carga cuando aplica, y donde se evidencie el medio de transporte y la unidad de carga.

Cuando la mercancía salga de la zona franca con destino al lugar de embarque, en la misma o en otra jurisdicción únicamente al amparo del formulario de movimiento de mercancías de salida conforme a las excepciones previstas en el artículo [385](#) de la presente resolución, las unidades de carga deben estar debidamente precintadas, para ello los usuarios operadores deberán dejar tanto el registro en el formulario de movimiento de mercancías como, la evidencia fotográfica en sus servicios informáticos.

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo [22](#) de la Resolución 185 de 18 de octubre de 2024, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución número [46](#) de 2019 y el artículo [16](#) de la Resolución número 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.913 de 18 de octubre de 2024. Rige a partir del 3 de noviembre de 2024..

PARÁGRAFO 4o. <Parágrafo adicionado por el artículo [22](#) de la Resolución 185 de 2024. El nuevo es el siguiente:> En los eventos en que ingrese una mercancía del resto del mundo a zona franca que sea de propiedad de un no residente, una vez prestado el servicio por parte del usuario industrial de servicios bienes y servicios, para la devolución de la mercancía, este usuario deberá presentar la solicitud de autorización de embarque declarándola como operación que no genera reintegro de divisas.

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo [22](#) de la Resolución 185 de 18 de octubre de 2024, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución número [46](#) de 2019 y el artículo [16](#) de la Resolución número 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.913 de 18 de octubre de 2024. Rige a partir del 3 de noviembre de 2024..

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 97 de 2024, 'por la cual se modifica el artículo [523](#) de la Resolución 46 del 26 de julio de 2019, por la cual se reglamenta el Decreto número [116](#) de julio de 2019.', publicada en el Diario Oficial No. 52.779 de 6 de junio de 2024. Rige a partir del 6 de junio de 2024.
- Inciso 3o. y parágrafo modificados por el artículo [149](#) modificado parcialmente por la Resolución 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 52.779 de 8 de mayo de 2021.

Concordancias

Resolución DIAN 39 de 2021; Art. [132](#) (R. DIAN 46 de 2019; Art. [367](#) Num. 10).

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [10473](#) de 2024

Oficio DIAN [903076](#) de 2022.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 523. REQUISITOS PARA LAS OPERACIONES DESDE ZONA FRANCA CON DESTINO AL RESTO DEL MUNDO. Para las operaciones desde zona franca con destino al resto del mundo:

mundo, el usuario industrial o comercial de zona franca permanente, usuarios industriales de zonas francas permanentes especiales o los usuarios expositores en zona franca transitoria deberán diligenciar el formulario de movimiento de mercancías en zona franca, el cual deberá contar con la autorización del usuario operador o el usuario administrador.

Para efectos de la salida de las mercancías de zona Franca, el usuario operador o el usuario administrador, según el caso, deberá presentar a través de los servicios informáticos electrónicos que disponga la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) como mínimo la siguiente información del formulario de movimiento de mercancías:

1. Número del formulario de movimiento de mercancías y fecha.
2. Identificación del usuario de zona franca.
3. Tipo de operación.
4. Descripción de las mercancías.
5. Número de bultos.
6. Peso en kg.
7. País de destino.
8. Modo de transporte.
9. Valor FOB.

<Inciso modificado por el artículo [149](#) de la Resolución [39](#) de 2021. El nuevo texto es el siguiente en concordancia con lo previsto en el parágrafo 1 del artículo [433](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y en el artículo [453](#) de la presente resolución, cuando la salida de los bienes de las zonas francas con destino al exterior se produzca por una aduana diferente a aquella que tenga jurisdicción sobre la respectiva zona, deberá presentarse una declaración de tránsito aduanero o cabotaje.

Cuando la salida de los bienes de las zonas francas con destino al exterior, no implique cambio de jurisdicción aduanera, el documento que ampare el traslado de las mercancías hasta la zona primaria aduanera por donde se embarcarán al exterior, será el formulario de movimiento de mercancías, el cual deberá ser entregado por el usuario industrial o comercial de la zona franca permanente, por el usuario industrial de la zona franca permanente especial o por el usuario expositor de la zona franca transitoria a la Dirección Seccional con jurisdicción en el puerto, aeropuerto o cruce de frontera, de salida, si el dicho usuario responsable ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por los tributos aduaneros de las mercancías objeto del traslado.

El trámite del ingreso a la zona primaria, autorización de embarque y certificación del embarque, adelantarán conforme a lo dispuesto en los artículos 387, 389, 391 y 398 de la presente resolución en concordancia con lo establecido en los artículos 355 a 360 del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

Para efectos de la salida de bienes de usuarios industriales de las zonas francas ubicadas en los Departamentos del Cauca y Valle del Cauca, con destino al resto del mundo, por el Puerto de Buenaventura, no se requerirá la presentación de una declaración de tránsito aduanero, debiéndose cumplir el procedimiento previsto en el inciso 4 del presente artículo.

De conformidad con lo establecido en el párrafo del artículo 478 del Decreto número 1165 del julio de 2019, en la casilla de descripción de la guía de mensajería expresa que emita el intermediario, en los envíos urgentes se debe indicar el número y fecha del formulario de movimiento de mercancías, y remitente, el usuario de zona franca que hace la exportación a través de la modalidad de exportación por tráfico postal y envíos urgentes. La mercancía está bajo la responsabilidad del intermediario de la modalidad, desde el momento que la recibe en la zona franca, y no se deben cumplir formalidades diferentes a las propias de la modalidad.

PARÁGRAFO. <Parágrafo modificado por el artículo [149](#) de la Resolución [39](#) de 2021. El nuevo es el siguiente:> La información de la salida de mercancías de zona franca al resto del mundo deberá presentarse en el Formato 1212, versión 7, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 6, el cual hace parte integral de la presente Resolución.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 523. Para las operaciones desde zona franca con destino al resto del mundo, el usuario industrial o comercial de zona franca permanente, usuarios industriales de zonas francas permanentes especiales o los usuarios expositores en zona franca transitoria deberán diligenciar el formulario de movimiento de mercancías en zona franca, el cual deberá contar con la autorización del usuario o del usuario administrador.

Para efectos de la salida de las mercancías de zona Franca, el usuario operador o el usuario administrador, según el caso, deberá presentar a través de los servicios informáticos electrónicos que disponga la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) como mínimo la siguiente información del formulario de movimiento de mercancías:

1. Número del formulario de movimiento de mercancías y fecha.
2. Identificación del usuario de zona franca.
3. Tipo de operación.
4. Descripción de las mercancías.
5. Número de bultos.
6. Peso en kg.
7. País de destino.
8. Modo de transporte.
9. Valor FOB.

En consonancia con lo previsto en el párrafo del artículo [433](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, y en el artículo [453](#) de la presente resolución, cuando la salida de los bienes de las zonas francas con destino al exterior se produzca por una aduana diferente a aquella que tenga jurisdicción sobre la respectiva zona, deberá presentarse una declaración de tránsito aduanero o cabotaje.

Cuando la salida de los bienes de las zonas francas con destino al exterior, no implique cambio de jurisdicción aduanera, el documento que ampare el traslado de las mercancías hasta la zona prima aduanera por donde se embarcarán al exterior, será el formulario de movimiento de mercancías, el cual deberá ser entregado por el usuario industrial o comercial de la zona franca permanente, por el usuario

industrial de la zona franca permanente especial o por el usuario expositor de la zona franca trans la Dirección Seccional con jurisdicción en el puerto, aeropuerto o cruce de frontera, de salida, sie dicho usuario responsable ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Adu Nacionales (DIAN) por los tributos aduaneros de las mercancías objeto del traslado.

El trámite del ingreso a la zona primaria, autorización de embarque y certificación del embarque, adelantarán conforme a lo dispuesto en los artículos 387, 389, 391 y 398 de la presente resolución concordancia con lo establecido en los artículos 355 a 360 del Decreto número 1165 del 2 de julio 2019.

Para efectos de la salida de bienes de usuarios industriales de las zonas francas ubicadas en los Departamentos del Cauca y Valle del Cauca, con destino al resto del mundo, por el Puerto de Buenaventura, no se requerirá la presentación de una declaración de tránsito aduanero, debiéndose cumplir el procedimiento previsto en el inciso 4 del presente artículo.

De conformidad con lo establecido en el párrafo del artículo 478 del Decreto número 1165 del julio de 2019, en la casilla de descripción de la guía de mensajería expresa que emita el intermedi envíos urgentes se debe indicar el número y fecha del formulario de movimiento de mercancías, y remitente, el usuario de zona franca que hace la exportación a través de la modalidad de exportac tráfico postal y envíos urgentes. La mercancía está bajo la responsabilidad del intermediario de la modalidad, desde el momento que la recibe en la zona franca, y no se deben cumplir formalidade diferentes a las propias de la modalidad.

PARÁGRAFO. La información de la salida de mercancías de Zona Franca al Resto del Mundo, d presentarse en el Formato 1212, versión 6.7, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas esta en el Anexo 4, el cual hace parte integral de la presente Resolución.

SECCIÓN 3.

OPERACIONES DESDE EL RESTO DEL TERRITORIO ADUANERO NACIONAL CON DEST ZONAS FRANCAS.



ARTÍCULO 524. TRÁMITE PARA EL INGRESO DE MERCANCÍAS DESDE EL RESTO D TERRITORIO ADUANERO NACIONAL, CON DESTINO A LAS ZONAS FRANCAS. <Artículo modificado por el artículo [150](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Las exportaciones de que trata el inciso 1 del artículo [479](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, dest usuarios operadores, usuarios industriales de bienes y usuarios industriales de servicios de zona fra requerirán el diligenciamiento y trámite del formulario de ingreso, al cual tendrá acceso la autoridad aduanera a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial I de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Este formulario se considerará, para todos los efectos declaración de exportación definitiva, salvo lo previsto en esta resolución y en normas especiales, e cuales se determine la obligatoriedad de la presentación y trámite de una Solicitud de autorización embarque.

Sin perjuicio de lo previsto en el inciso anterior, las exportaciones destinadas al usuario operador o usuario industrial de zona franca, también podrán presentarse diligenciando una solicitud de autoriz embarque en los términos previstos en el artículo [353](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

<Inciso modificado por el artículo [23](#) de la Resolución 185 de 2024. El nuevo texto es el siguiente: exportaciones temporales de que trata el inciso 2o. del artículo [479](#) del Decreto número 1165 de 20

requerirán además del formulario de movimiento de mercancías autorizado por el usuario operador zona franca, el diligenciamiento de la solicitud de autorización de embarque. En estos casos cuando termine la modalidad con la reimportación de la mercancía, la salida al territorio aduanero nacional realizar únicamente con el formulario de movimiento de mercancías, salvo que haya lugar a la liqui pago de tributos aduaneros, caso en el cual deberá presentarse la declaración de importación corres

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [23](#) de la Resolución 185 de 18 de octubre de 2024, 'por la cual modifica parcialmente la Resolución número [46](#) de 2019 y el artículo [16](#) de la Resolución número 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.913 de 18 de octubre de 2024. Rige a partir del 3 de noviembre de 2024..

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

<INCISO> Las exportaciones temporales de que trata el inciso 2 del artículo [479](#) del Decreto 110 de julio de 2019, deberán tramitarse con la aceptación del formulario de movimiento de mercancías expedido por el usuario operador de la zona franca, salvo los casos previstos en el inciso 3 del artículo [406](#) de la presente resolución.

El aviso de ingreso de que trata el artículo [387](#) de la presente resolución, lo efectuará el Usuario Operador o el usuario administrador de la Zona Franca, respecto de las mercancías en exportación, amparadas por la planilla de traslado a través de los servicios informáticos electrónicos dispuestos por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos Nacionales (DIAN).

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), verificará que la Solicitud de Autorización de Embarque se encuentra vigente y en caso de conformidad, informará al Usuario Operador de practicar inspección aduanera o la decisión de autorizar la presentación de la declaración de exportación. A partir de este momento, empezará a contarse el término para la práctica de la inspección aduanera de que esta se haya determinado.

Autorizada la presentación de la declaración de exportación, el declarante podrá presentar y firmar la Declaración de Exportación Definitiva, para la finalización del régimen de exportación.

PARÁGRAFO 1o. El envío de bienes nacionales o en libre disposición a una zona franca desde el territorio nacional a favor de un usuario comercial o industrial, solo requerirá el diligenciamiento y el pago del formulario de ingreso de mercancías.

PARÁGRAFO 2o. Las exportaciones definitivas y reexportaciones que se realicen como forma de finalización de un régimen suspensivo en el territorio aduanero nacional deberá diligenciar y tramitar la solicitud de autorización de embarque.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [150](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [17933](#) de 2025

Concepto DIAN [14525](#) de 2025

Oficio DIAN [590](#) de 2023

Oficio DIAN [903076](#) de 2022

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 524. Las exportaciones de que trata el inciso 1 del artículo [479](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, destinadas a usuarios operadores, usuarios industriales de bienes y usuarios industriales de servicios de zona franca, solo requerirán el diligenciamiento y trámite del formulario de ingreso, al cual tendrá acceso la autoridad aduanera a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Este formulario se considerará, para todos los efectos como la declaración de exportación definitiva.

Sin perjuicio de lo previsto en el inciso anterior, las exportaciones destinadas al usuario operador o usuario industrial de zona franca, también podrán presentarse diligenciando una solicitud de autorización de embarque en los términos previstos en el artículo [353](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

Las exportaciones temporales de que trata el inciso 2 del artículo [479](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, deberán tramitarse con la aceptación del formulario de movimiento de mercancías expedido por el usuario operador de la zona franca.

El aviso de ingreso de que trata el artículo [387](#) de la presente resolución, lo efectuará el Usuario Operador o el usuario administrador de la Zona Franca, respecto de las mercancías en exportación amparadas con una planilla de traslado a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos Nacionales.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), verificará si la Solicitud de Autorización de Embarque se encuentra vigente, en caso de conformidad, informará la decisión de practicar inspección aduanera o la decisión de autorizar la presentación de la declaración de exportación. A partir de este momento, empezará a contarse el término para la práctica de la inspección aduanera, en caso de que esta se haya determinado.

Autorizada la presentación de la declaración de exportación, el declarante podrá presentar y firmar la Declaración de Exportación Definitiva, para la finalización del régimen de exportación.

PARÁGRAFO. El envío de bienes nacionales o en libre disposición a una zona franca desde el territorio nacional a favor de un usuario comercial o industrial, solo requerirá el diligenciamiento y trámite del formulario de ingreso de mercancías.

ARTÍCULO 525. MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRANCA. <Artículo modificado por el artículo [151](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El control al ingreso de materiales de construcción necesarios para el desarrollo de la Zona Franca que procedan del resto del territorio aduanero nacional, se realizará a cargo y bajo la responsabilidad del usuario operador sin que para el efecto se requiera del diligenciamiento del formulario de ingreso de mercancías.

de un Formulario de Movimiento de Mercancías, sin perjuicio de la obligación del usuario operador garantizar el control y la verificación por parte de la autoridad aduanera de estas operaciones.

Lo anterior no será aplicable, cuando se trate del ingreso de materiales de construcción al amparo d e) del artículo [481](#) del Estatuto Tributario.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [151](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 525. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NECES. PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRANCA. El control al ingreso de materiales de cons necesarios para el desarrollo de la Zona Franca que procedan del resto del territorio aduanero nac estará a cargo y bajo la responsabilidad del usuario operador sin que para el efecto se requiera del diligenciamiento de un Formulario de Movimiento de Mercancías, sin perjuicio de la obligación de usuario operador de garantizar el control y la verificación por parte de la autoridad aduanera de es operaciones.

Lo anterior no será aplicable, cuando se trate del ingreso de materiales de construcción al amparo literal f) del artículo [481](#) del Estatuto Tributario.

SECCIÓN 4.

OPERACIONES DE ZONAS FRANCAS CON DESTINO AL RESTO DEL TERRITORIO ADU. NACIONAL.



ARTÍCULO 526. DILIGENCIAMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN. El d al momento de incorporar la información de la declaración de importación, consignará en la casilla correspondiente al número de manifiesto de carga, el número del formulario de movimiento de mer en zona franca que autorice el usuario operador para la salida de las mercancías de zona franca con resto del territorio aduanero nacional.

En la casilla correspondiente al número del documento de transporte se tendrá en cuenta lo siguiente

- a) Cuando se trate de mercancías de origen extranjero almacenadas en zona franca, el número del d de transporte con que ingresó la mercancía a zona franca.

Para las operaciones que impliquen el agrupamiento de mercancías amparadas en diferentes docum transporte, se diligenciará el número del documento de transporte que pertenezca al bien o bienes q predominen en la declaración, sin perjuicio de que los demás documentos de transporte de la merce incluidos en la casilla de descripción de la mercancía;

- b) <Literal modificado por el artículo [152](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente Cuando se trate de mercancías elaboradas o transformadas en zona franca, el número del certificado integración expedido por el usuario operador.

Cuando salga un subproducto, se tomará como documento de transporte el certificado de integració

producto principal.

Notas de Vigencia

- Literal modificado por el artículo [152](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [16778](#) de 2025

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

- b) Cuando se trate de mercancías elaboradas o transformadas en zona franca, el número del certificado de integración expedido por el usuario operador;

c) <Literal modificado por el artículo [31](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente evento en que el importador sea un usuario industrial de bienes de zona franca, que haya elaborado o transformado los bienes, en la casilla correspondiente a número de factura, el declarante deberá registrar el número de certificado de integración que ampara dicha importación. Cuando se trate de subproductos, residuos y desperdicios obtenidos a partir de mercancías elaboradas o transformadas en zona franca, el declarante deberá registrar el número del certificado de integración del producto primario expedido por el usuario operador.

Notas de Vigencia

- Literal modificado por el artículo [31](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero de 2020. En vigencia a partir del 6 de febrero de 2020.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [16778](#) de 2025

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

- c) En el evento en que el importador sea un usuario industrial de bienes de zona franca, que haya elaborado o transformado los bienes, en la casilla correspondiente a número de factura, el declarante deberá registrar el número de certificado de integración que ampara dicha importación.

PARÁGRAFO. La salida de productos finales de zona franca al Territorio Aduanero Nacional elaborados por un ciento por ciento (100%) con materias primas o insumos nacionales o nacionalizados, sólo requiere diligenciamiento del formulario de movimiento de mercancías, siempre y cuando no haya lugar al pago de un tributo aduanero alguno. Cuando haya lugar a la liquidación y pago de algún tributo aduanero, además deberá presentarse y tramitarse la correspondiente declaración de importación.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado Sistema de facturación electrónica DIAN [106](#) de 2022; Título I. Capítulo 1. Artículo [1.1.17.1.3.](#)

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo [159](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> De conformidad con lo establecido en el artículo [485](#) del Decreto 1165 de 2019, se calcula el valor agregado nacional las materias primas, insumos y bienes intermedios, provenientes de terceros países, desgravados en desarrollo de acuerdos de libre comercio celebrados por Colombia.

En los casos que la desgravación sea total el valor de dichas materias primas e insumos será en su totalidad el valor agregado nacional.

Cuando las materias primas e insumos de origen extranjero estén desgravados parcialmente, se calcula el valor agregado nacional y por lo tanto se deducirá de la base gravable del producto final, el valor resultante de realizar la siguiente operación: se aplicará al valor de la materia prima o insumo con tratamiento preferencial, la tarifa resultante de la diferencia entre gravamen arancelario para terceros países y el gravamen arancelario según la desgravación aplicable para el año de presentación y aceptación de la declaración de importación. Teniendo en cuenta el valor resultante de la operación anterior, se calcula la proporción que éste representa frente al valor total de la mercancía y el valor así obtenido equivale al valor agregado nacional.

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo [159](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [10473](#) de 2024.

ARTÍCULO 526-1. DECLARACIÓN ESPECIAL DE IMPORTACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo [153](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo [483](#) del Decreto 1165 de 2019, por Declaración Especial de Importación se entenderá el documento que ampara las operaciones de importación al Territorio Aduanero Nacional desde zona franca permanente y permanente especial, de productos terminados producidos o transformados o elaborados, por usuarios industriales de bienes o usuarios industriales de bienes y servicios, solo a partir de componente nacional exportado de manera definitiva o introducidos de manera definitiva con materia prima importada.

Los certificados de integración, los formularios de movimiento de mercancías elaborados por el usuario industrial y el formulario que para el efecto se prescribe en la presente resolución, serán parte integrante de la Declaración Especial de Importación. El control posterior se realizará teniendo en cuenta la información contenida en la integralidad de la Declaración. La Declaración Especial de Importación no producirá efectos cuando no contenga alguno de los tres documentos mencionados en el inciso anterior.

La Declaración Especial de Importación (Formulario 500 Especial) deberá contener la siguiente información:

1. Datos del importador o de la agencia de aduana cuando ésta actúe como declarante.
2. El código 9999999999, en la casilla de subpartida arancelaria, inclusive cuando la mercancía a declarar corresponda a diferentes subpartidas arancelarias.

Doctrina Concordante

Concepto UNIFICADO DIAN [15215](#) de 2023.

3. La descripción de la mercancía, de conformidad con la información exigida mediante la resolución expedida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Adicionalmente en la casilla de descripción deberán quedar registrados los números de los formularios de movimiento de mercancías elaborados que hacen parte integral de la Declaración Especial de Importación. En caso de presentarse errores de transcripción u omisiones parciales en el número de formulario de movimiento de mercancías consignado en la casilla de descripción, se deberá presentar declaración de legalización, sin pago de rescate.

4. Modalidad de importación ordinaria, así:

4.1. C20E, con tarifa IVA del 5%

4.2. C20F, con tarifa IVA general

4.3. C25C, con tarifa IVA del 16%

5. Los elementos que permitan determinar el valor en aduanas y la base gravable del IVA, según el tipo de Declaración de Importación Especial (Formulario 500 Especial) se podrán amparar mercancías de diferentes subpartidas arancelarias, siempre y cuando todas tengan la misma tarifa de IVA, conforme a la modalidad señalada en la misma, y podrá estar conformada por varios certificados de integración y formularios de movimiento de mercancías.

PARÁGRAFO 1o. Los formularios de movimiento de mercancías elaborados que hacen parte integral de la Declaración Especial de Importación deben contener la descripción de la mercancía, la subpartida arancelaria correspondiente a cada mercancía, la unidad física, unidad comercial y la cantidad de las mercancías relacionadas en la Declaración Especial de Importación de la cual son parte integral.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado Sistema de facturación electrónica DIAN [106](#) de 2022; Título I. Capítulo 1. Artículo [1.1.17.1.3.](#)

PARÁGRAFO 2o. La Declaración Especial de Importación solamente aplicará para las nacionalizadas mercancías, desde zona franca al territorio aduanero nacional, cuando únicamente haya lugar a la autoliquidación del IVA. Tratándose de bienes excluidos y exentos, la salida desde zona franca al territorio aduanero nacional se perfeccionará con el Formulario de Movimiento de Mercancías y el certificado de integración.

PARÁGRAFO 3o. Para el caso en el que deba presentarse una Declaración Especial de Importación de residuos, desperdicios o partes que tengan valor comercial, resultantes del proceso de transformación, requerirá el Certificado de Integración.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo [153](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [17220](#) de 2025

Concepto DIAN [16778](#) de 2025

Concepto DIAN [13456](#) de 2025

Concepto DIAN [10831](#) de 2025

Oficio DIAN [902144](#) de 2022.

ARTÍCULO 526-2. FORMULARIO DECLARACIÓN ESPECIAL DE IMPORTACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo [154](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Para el lo previsto en la presente resolución, se prescribe el Formulario número 500 Especial.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo [154](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

ARTÍCULO 526-3. PRESENTACIÓN Y TRÁMITE DE NACIONALIZACIÓN CON DECLARACIÓN ESPECIAL DE IMPORTACIÓN. <Artículo adicionado por el artículo [155](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La Declaración Especial de Importación (Formulario 500 Especial), deberá presentarse a través de los servicios informáticos electrónicos, atendiendo los procedimientos de presentación, aceptación, pago, inspección documental y autorización de levante, establecidos en el [1165](#) de 2019.

El Formulario 500 Especial deberá presentarse y haber sido aceptado en forma consolidada por cada mercancía más tardar dentro del primer día hábil del mes siguiente en que se realizaron las salidas de las mercancías, podrá ser presentado por el usuario industrial de bienes o usuario industrial de bienes y servicios, que produce, transforma o elabora el bien objeto de importación, o por el importador que adquiere las mercancías en el resto del territorio aduanero nacional. En todo caso, durante el periodo indicado se podrá presentar un Formulario 500 Especial, cuando la operación así lo requiera

Lo anterior sin perjuicio de que pueda presentarse y aceptarse la declaración especial de importación (formulario 500 Especial), antes de la salida de la mercancía de la zona franca.

En caso de no presentarse o no haber sido aceptada la Declaración Especial de Importación (Formulario 500 Especial) dentro del término establecido en el presente artículo, según sea el caso, la mercancía que incurra en causal de aprehensión conforme a la normatividad aduanera vigente, pudiéndose sobre la mercancía presentar Declaración de Legalización con el pago de rescate.

Al momento de la presentación y aceptación de la declaración el usuario industrial o el importador adquirente deberá contar con los documentos soporte a que hace referencia el artículo 177 del Decreto 1165 de 2018, salvo el mencionado en el numeral 8, esto es, la Declaración Andina de Valor y atendiendo lo dispuesto en el párrafo del artículo [482](#) del Decreto 1165 de 2019.

El funcionario aduanero, al realizar la inspección documental, tendrá en cuenta la Declaración Especial de Importación, los certificados de integración y los formularios de movimiento de mercancías como insumos integrales, a efectos de adelantar la diligencia de conformidad con lo dispuesto en el Decreto [1165](#) de 2018. En todo caso, el importador deberá solicitar el levante a más tardar el día calendario siguiente a la pres

y aceptación de la correspondiente Declaración.

PARÁGRAFO. Tratándose de importaciones de mercancía a granel, podrá presentarse y aceptarse la declaración especial de importación (formulario 500 Especial) dentro de los dos (2) primeros días del mes siguiente en que se consolidaron todas las salidas de las mercancías.

Notas del Editor

- En criterio del Editor, para la interpretación de este artículo, se debe tener en cuenta la modificación introducida al artículo [475](#) del Decreto 1165 de 2019 por el artículo [50](#) del Decreto 659 de 2024, 'por el cual se modifica parcialmente el Decreto [1165](#) de 2019', publicado en el Diario Oficial No. 52.76 de mayo de 2024. Entra en vigor a partir del día siguiente en el que la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN certifique la entrada en funcionamiento de los Servicios Informáticos Electrónicos correspondientes, mediante una resolución que se publicará en el Diario Oficial (Art. [67](#)).

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo [155](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [676](#) de 2026

Oficio DIAN [907660](#) de 2022

Oficio DIAN [902144](#) de 2022.

ARTÍCULO 526-4. PAGO CONSOLIDADO MENSUAL. <Ver Notas del Editor> <Artículo adicionado al artículo [156](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El importador deberá realizar el pago consolidado de los tributos aduaneros generados por la importación de las Declaraciones Especiales dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente en que se realizaron las salidas de las mercancías utilizando para el efecto el recibo oficial de pago dispuesto por la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales. Cuando se efectúe el pago de forma extemporánea, habrá pérdida del beneficio de pago consolidado, sin perjuicio del pago, sanciones o intereses a que haya lugar. Frente a futuras importaciones en las condiciones previstas en la presente resolución, el importador que haya obtenido el beneficio de pago consolidado mensual deberá pagar los tributos aduaneros liquidados en cada una de las Declaraciones Especiales de Importación, como condición para obtener el levante de las mercancías.

Notas del Editor

- En criterio del Editor, para la interpretación de este inciso, se debe tener en cuenta la modificación introducida al numeral 4 del artículo [18](#) del Decreto 1165 de 2019 por el artículo [5](#) del Decreto 659 de 2024, 'por el cual se modifica parcialmente el Decreto [1165](#) de 2019', publicado en el Diario Oficial No. 52.764 de 22 de mayo de 2024. Entra en vigor transcurridos quince (15) días comunes contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

PARÁGRAFO 1o. En lo que respecta a las importaciones de que trata el parágrafo del artículo [526](#) de la presente resolución, el importador deberá realizar el pago consolidado de los tributos aduaneros generados por la importación, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente en el que se consolidaron las salidas de las mercancías.

salidas de las mercancías.

PARÁGRAFO 2o. Cuando la declaración sea objeto de inspección documental y la autorización de se obtenga con posterioridad a los cinco (5) días a que hace referencia el inciso primero del presente el pago consolidado se debe realizar máximo al día siguiente de haber obtenido el levante.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo [156](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

ARTÍCULO 526-5. REMISIÓN DE INFORMACIÓN DE FORMULARIOS DE MOVIMIENTO DE MERCANCÍAS. <Artículo modificado por el artículo [24](#) de la Resolución 185 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> Una vez aprobada la operación de salida al territorio aduanero nacional por el usuario o de la zona franca, este deberá transmitir de forma inmediata la información de los Formularios de Movimiento de Mercancías al sistema de comunicaciones y de transmisión electrónica de datos y documentos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La información a que hace referencia el inciso anterior se deberá transmitir bajo las condiciones establecidas en el Anexo 5 de la Resolución número 1 del 2020 por la cual se establecen las especificaciones técnicas para el intercambio y consulta de información por parte de los usuarios operadores de zona franca, las normas que los sustituyan, modifiquen o adicionen.

Los usuarios operadores que no suministren la información referida en el presente artículo en la forma y oportunidad establecidas en el artículo [1o.](#) de la Resolución número 95 de 2023, serán objeto de la sanción establecida en el artículo [4o.](#) del Decreto Ley 920 de 2023.

PARÁGRAFO. En el caso que la información de que trata el presente artículo haya sido transmitida por el usuario operador de la zona franca de forma inmediata a través del Sistema de comunicaciones y de transmisión electrónica de datos y documentos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), no será obligatorio enviar nuevamente la información de acuerdo con las características del anexo técnico #[11](#) que hace parte integral de la presente resolución.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [24](#) de la Resolución 185 de 18 de octubre de 2024, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución número [46](#) de 2019 y el artículo [16](#) de la Resolución número 95 de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.913 de 18 de octubre de 2024. Rige a partir del 3 de noviembre de 2024..
- Artículo adicionado por el artículo [157](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Concordancias

Circular DIAN [6](#) de 2021.

Legislación Anterior

Texto adicionado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 526-5. <Artículo adicionado por el artículo [157](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Una vez aprobada la operación de salida al territorio aduanero nacional por el Usuario Operador de la zona franca, este deberá transmitir de forma inmediata la información de los Formularios de Movimientos de Mercancías al Sistema de comunicaciones y de transmisión electrónica de datos de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Las características de la información y las condiciones técnicas para el envío de la información a que hace referencia el presente artículo serán las establecidas en el anexo técnico [#11](#) que hace parte integrante de la presente resolución.

Los usuarios operadores que no suministren la información referida en el presente artículo lo hagan extemporáneamente, o la aporten en forma incompleta o inexacta serán objeto de la sanción establecida en el artículo [592](#) del Decreto 1165 de 2019.

ARTÍCULO 526-6. TRÁMITE EXCEPCIONAL. <Artículo adicionado por el artículo [158](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando al usuario aduanero se le presenten fallas en el sistema informático electrónico, originadas por causas propias del sistema dispuesto por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en la realización de una operación o trámite aduanero, deberá reportar este hecho en la forma establecida en el inciso primero del artículo 2 de la presente resolución.

Una vez reportada la falla, el Usuario Operador autorizará la salida de las mercancías con el diligenciamiento del Formulario de Movimiento de Mercancía de Salida y el Certificado de Integración. Solucionada la falla, el Usuario Industrial o el Importador deberá presentar el Formulario número 500 Especial a más tardar la siguiente vez en que se haya restablecido el sistema, incorporando la totalidad de los Formularios de Movimiento de Mercancías de Salida que se hayan presentado durante este periodo de tiempo.

Cuando se presenten fallas en el servicio informático electrónico que no permita realizar el pago consolidado, el importador deberá realizarlo en bancos en formulario litográfico, con la obligación de entregarlo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la realización del pago, a la División de Operación Aduanera, o la dependencia que haga sus veces de la Dirección Seccional competente, aportando la relación de cada una de las declaraciones especiales de importación la cual debe indicar el número y fecha de declaración, aceptación y autorización de levante, y valor liquidado y pagado por concepto de tributos aduaneros. Si a la fecha de cumplir la obligación de transmitir la información no está disponible el Formulario de Movimiento de Mercancías y certificados de integración, no está disponible el mecanismo dispuesto para tal fin, el usuario operador cumplirá su obligación una vez este se encuentre disponible.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo [158](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.



ARTÍCULO 527. RETIRO DE LA MERCANCÍA. Para efectos de lo previsto en el artículo [18](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, al momento del retiro de las mercancías de zona franca el usuario operador asumirá las funciones del depósito habilitado.

Adicionalmente, deberá comunicar por escrito, o transmitir a través de los servicios informáticos

electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (C) información correspondiente al formulario de salida dentro de las dos horas siguientes de la salida o las mismas, para efectos de actualizar el inventario de mercancías en zona franca y permitir el control por parte de la autoridad aduanera.

PARÁGRAFO. En las zonas francas permanentes especiales de servicios donde se realicen eventos donde se requiera la autorización de salida que otorgue el usuario operador hará las veces de formulario de movimiento de mercancías de salida tanto al resto del territorio aduanero nacional como al resto del mundo.



ARTÍCULO 528. REQUISITOS PARA LA SALIDA DE BIENES A UNA ZONA FRANCA TRANSITORIA. <Ver Notas del Editor> <Artículo modificado por el artículo [160](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Para la salida de bienes de un usuario industrial de bienes o de un usuario comercial de una zona franca con destino a su exhibición en una zona franca transitoria ubicada en la misma jurisdicción, el usuario deberá diligenciar el Formulario de Movimiento de Mercancías en zona franca, el cual será autorizado por el usuario operador.

Para la salida de bienes de una zona franca permanente o permanente especial con destino a una zona franca transitoria que se encuentre en una jurisdicción aduanera diferente, se deberá diligenciar el Formulario de Movimiento de Mercancías y tramitar una declaración de tránsito aduanero o cabotaje en la Dirección Seccional de la jurisdicción donde se encuentre la respectiva zona franca permanente o permanente especial.

Notas del Editor

- En criterio del Editor, para la interpretación de este artículo, se debe tener en cuenta que con la modificación introducida al artículo [486](#) del Decreto 1165 de 2019 por el artículo [53](#) del Decreto 52.764 de 22 de mayo de 2024. Entra en vigor a partir del día siguiente en el que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN certifique la entrada en funcionamiento de los Servicios Informáticos Electrónicos correspondientes, mediante una resolución que se publicará en el Diario Oficial (Art. [67](#)).

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [160](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 528. Para la salida de bienes de un usuario industrial de bienes o de un usuario comercial de una zona franca con destino a su exhibición en una zona franca transitoria ubicada en la misma jurisdicción, el usuario deberá diligenciar el Formulario de Movimiento de Mercancías en zona franca, el cual será autorizado por el usuario operador y por el funcionario competente de la División de Gestión Operación Aduanera, o de la dependencia que haga sus veces, a través de visto bueno consignado en el respectivo formulario.

Para la salida de bienes de una zona franca permanente o permanente especial con destino a una zona franca transitoria que se encuentre en una jurisdicción aduanera diferente se deberá diligenciar el Formulario de Movimiento de Mercancías y tramitar una declaración de tránsito aduanero o cabo de la Dirección Seccional de la jurisdicción donde se encuentre la respectiva zona franca permanente o permanente especial.



ARTÍCULO 529. REQUISITOS PARA EL INGRESO DE BIENES A UNA ZONA FRANCA TRANSITORIA. El usuario administrador de la zona franca transitoria recibirá los documentos que acompañan la operación, ordenará el descargue de la mercancía y confrontará la cantidad de bultos y el peso, con el consignado en el formulario de salida de la zona franca permanente o permanente especial y demás documentos soporte, y verificará el estado, clase y marcas de los embalajes.

Una vez hayan ingresado los bienes a la zona franca transitoria, el usuario administrador de dicha zona franca deberá entregar copia o transmitir electrónicamente la planilla de recepción y el correspondiente formulario de ingreso en zona franca transitoria a través de los servicios informáticos electrónicos a la Dirección Seccional que autorizó la salida de los bienes de las zonas francas.

<Inciso modificado por el artículo [161](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Si se presentan inconsistencias entre los datos consignados en el formulario de salida de la zona franca permanente o permanente especial y la mercancía recibida, o si se detectan posibles adulteraciones en estos documentos, o si las mercancías llegaron averiadas o dañadas, el usuario administrador de inmediato hará inventario de la mercancía, elaborando el acta de inconsistencias correspondiente a través del servicio informático o de forma manual, en la cual deberá señalar fecha, hora, lugar, empresa transportadora, nombre e identificación de quienes intervienen en la diligencia.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [161](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> Si se presentan inconsistencias entre los datos consignados en el formulario de salida de la zona franca permanente o permanente especial y la mercancía recibida, o si se detectan posibles adulteraciones en estos documentos, o si las mercancías llegaron averiadas o dañadas, el usuario administrador de inmediato hará inventario de la mercancía, elaborando el acta de inconsistencias correspondiente, en la cual deberá señalar fecha, hora, lugar, empresa transportadora, nombre e identificación de quienes intervienen en la diligencia.

<Inciso modificado por el artículo [161](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: de trámites manuales, el acta de inconsistencias se enviará debidamente suscrita a la División de Gestión de Operación Aduanera o la dependencia que haga sus veces de la Dirección Seccional de la jurisdicción del recinto ferial, para lo de su competencia.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [161](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> Firmado y sellado este documento, se enviará a la División de Gestión de Operación Aduanera o quien haga sus veces de la Dirección Seccional de la jurisdicción del recinto ferial, para su competencia.

PARÁGRAFO. Del recibo de la mercancía así como de todo faltante, sobrante, avería o cualquier observación se dejará constancia en el respectivo formulario de ingreso a la Zona Franca transitoria



ARTÍCULO 530. INFORMACIÓN DE LOS FORMULARIOS DE INGRESO DE MERCANCÍA A LA ZONA FRANCA TRANSITORIA. Los formularios de que trata el artículo anterior, deberán contener como mínimo la siguiente información:

1. Tipo de operación, las cuales pueden ser:
 - 1.1. Ingreso de mercancías procedentes del exterior.
 - 1.2. Ingreso de mercancías extranjeras en libre disposición.
 - 1.3. Ingreso de mercancía nacional.
 - 1.4. Ingreso de mercancía de origen extranjero para uso, consumo, o distribución gratuita dentro del recinto ferial.
 - 1.5. Ingreso de mercancías provenientes de una zona franca permanente o de una zona franca permanente especial.
2. Nombre e identificación del usuario administrador del recinto declarado como zona franca transitoria;
3. Nombre e identificación del usuario expositor;
4. Nombre de la feria, exposición, congreso, seminario o evento de carácter internacional que se celebre en el recinto autorizado como zona franca transitoria;
5. Fecha de ingreso de la mercancía al recinto ferial;
6. Número y fecha del documento de transporte, cuando se trate de mercancía extranjera bajo contrato de transporte aduana;
7. Descripción, cantidad, peso bruto y valor FOB de la mercancía de que se trate;

8. País de origen;
9. Moneda declarada;
10. Pabellón de ubicación;
11. Puerto de llegada a Colombia;
12. Planilla de envío;
13. Agencia de Aduanas;
14. Relación de documentos soporte;
15. Autorización del usuario administrador de la operación de ingreso.



ARTÍCULO 531. INFORMACIÓN DE LOS FORMULARIOS DE SALIDA DE MERCANCÍA/ UNA ZONA FRANCA TRANSITORIA. Para la salida de mercancías de una zona franca transitoria el usuario expositor deberá diligenciar el formulario que le suministre el usuario administrador, en el cual deberá consignarse como mínimo la siguiente información:

1. Nombre e identificación del usuario administrador de la zona franca transitoria.
2. Nombre e identificación del usuario expositor.
3. Nombre de la feria, exposición, congreso, seminario o evento de carácter internacional que se celebre en el recinto autorizado como zona franca transitoria.
4. Fecha de salida de la mercancía de la zona franca transitoria.
5. Descripción, cantidad, peso bruto y valor de la mercancía de que se trate.
6. Destino de la mercancía, el cual puede ser una zona franca transitoria, una zona franca permanente especial, el territorio nacional, o su embarque al exterior.
7. Relación de documentos soporte.
8. Autorización del usuario administrador de la operación de salida.

ARTÍCULO 532. ENTREGA DE INFORMACIÓN AL MOMENTO DE LA FINALIZACIÓN DE UN EVENTO EN LA ZONA FRANCA TRANSITORIA POR PARTE DEL USUARIO ADMINISTRADOR. <Artículo modificado por el artículo [162](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: El usuario administrador informará a la División de Gestión de Operación Aduanera con jurisdicción en la zona franca transitoria, acerca de las autorizaciones de la salida de la mercancía del recinto ferial, la cual deberá constar en el formulario de salida.

El usuario administrador de la zona franca transitoria, deberá entregar a la autoridad aduanera a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a que se produzca la salida, copia, o transmitir a través de servicios informáticos electrónicos, además del correspondiente formulario de salida de la zona franca transitoria, la planilla de recepción, declaración de tránsito aduanero o cabotaje, o la declaración de importación, o el acta que acredite la destrucción o pérdida total de los bienes, según sea el caso.

Cuando se trate de la salida de mercancía de la zona franca transitoria con destino al resto del mundo,

responsabilidad del usuario administrador concluirá con la certificación de que la mercancía fue en al exterior por parte del transportador internacional, sobre lo cual el usuario administrador dejará copia en el formulario respectivo, copia del cual deberá entregarse por el usuario administrador a la División de Gestión de Operación Aduanera o la dependencia que haga sus veces de la dirección seccional con jurisdicción donde se encuentra la zona franca transitoria.

Cuando la mercancía se embarque por puerto, aeropuerto o zona de frontera ubicada en jurisdicción diferente, deberá tramitarse la salida al exterior utilizando el régimen de tránsito aduanero.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [162](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 532. OBLIGACIÓN AL MOMENTO DE LA FINALIZACIÓN DEL EVENTO EN ZONA FRANCA TRANSITORIA POR PARTE DEL USUARIO ADMINISTRADOR. El usuario administrador informará a la División de Gestión de Operación Aduanera con jurisdicción en la zona franca transitoria, acerca de las autorizaciones de la salida de la mercancía del recinto ferial, la cual deberá constar en el formulario de salida.

El usuario administrador de la zona franca transitoria, deberá entregar a la autoridad aduanera a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a que se produzca la salida, copia, o transmitir de los servicios informáticos electrónicos, además del correspondiente formulario de salida de la zona franca transitoria, la planilla de envío, declaración de tránsito aduanero o cabotaje, o la declaración de importación, o el acta que acredite la destrucción o pérdida total de los bienes, según sea el caso.

Cuando se trate de la salida de mercancía de la zona franca transitoria con destino al resto del mundo, la responsabilidad del usuario administrador sólo concluirá cuando la Dirección Seccional de aduanas con jurisdicción del lugar de embarque de la misma, informe acerca de la certificación de que esta fue embarcada al exterior, dejando la correspondiente constancia en el formulario respectivo, copia del cual deberá entregarse por el usuario administrador a la División de Gestión de Operación Aduanera o la dependencia que haga sus veces de la administración con jurisdicción donde se encuentra la zona franca transitoria.

Cuando la mercancía se embarque por puerto, aeropuerto o zona de frontera ubicada en jurisdicción diferente deberá tramitarse la salida al exterior utilizando el régimen de tránsito aduanero.



ARTÍCULO 533. ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO. El formulario de ingreso a zona franca transitoria y la planilla de recepción, servirán para la actualización del inventario de control de mercancías de los usuarios industriales de bienes, usuarios industriales de servicios y usuarios comerciales de la zona franca permanente o permanente especial.



ARTÍCULO 534. OBLIGACIÓN DEL USUARIO OPERADOR. Una vez diligenciado el formulario de movimiento de mercancías en zona franca permanente o permanente especial, autorizado por el Usuario Operador este incorporará la información en el Servicio Informático Electrónico, si procede y en los registros propios de administración de inventarios del usuario operador.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [590](#) de 2023.



ARTÍCULO 535. DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍAS. En concordancia con lo previsto en el Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, para la destrucción de mercancías que presenten grave deterioro, descomposición, daño total o demérito absoluto, el usuario operador deberá informar escrito, o a través del servicio informático a la Dirección Seccional con jurisdicción sobre el territorio en el que se encuentra la zona franca, la práctica de la diligencia de destrucción de la mercancía, indicando:

1. El lugar, fecha y hora de la misma;
2. Las razones que ameritan la destrucción de la mercancía;
3. Nombre e identificación del usuario industrial o comercial propietario o tenedor de las mercancías de la diligencia;
4. Documento de transporte con que fueron introducidas las mercancías y formulario de movimiento de mercancías en zona franca que autorizó el ingreso;
5. Descripción de la mercancía;
6. Permisos y autorizaciones de salud y medio ambiente respectivas.

Dicha información deberá ser remitida con una anticipación mínima de dos (2) días hábiles a la fecha programada para la diligencia o inmediatamente ocurra el hecho en aquellos casos que no es posible.



ARTÍCULO 536. MERMAS EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS. Para los efectos previstos en el presente artículo se entiende por merma, la pérdida física en el volumen, peso o unidad de las existencias ocasionado por causas inherentes a la naturaleza de la mercancía o al proceso productivo al cual fue sometida.

El control frente a valor y la cantidad de la merma, se hará con base en la contabilidad del usuario industrial y sus soportes, así como en la certificación expedida por el profesional experto en la producción de la que se especifique tal hecho.

Dentro del mes siguiente a la ocurrencia de la merma, el usuario industrial deberá reportar y justificar el hecho ante el Sistema de control de inventarios del Usuario Operador.

PARÁGRAFO. El usuario operador confrontará la información reportada con el respectivo certificado de integración y autorizará el ajuste en los inventarios del usuario industrial. Lo anterior sin perjuicio de los controles que puede realizar la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [288](#) de 2026

Concepto DIAN [16778](#) de 2025



ARTÍCULO 537. ACTA DE DESTRUCCIÓN. De la diligencia de destrucción el usuario operador elaborará un acta en la que conste:

1. El lugar, fecha y hora de la misma.
2. Las razones que ameritan la destrucción de la mercancía.
3. Nombre e identificación del usuario industrial o comercial propietario o tenedor de las mercancías de la diligencia.
4. Documento de transporte con que fueron introducidas las mercancías y formulario de movimiento de mercancías en zona Franca que autorizó el ingreso.
5. Descripción de la mercancía.
6. Permisos y autorizaciones de salud y medio ambiente respectivas, cuando procedan.
7. Firma de los intervinientes.

Practicada la diligencia de destrucción, el usuario operador incorporará al Servicio Informático Electrónico dicha información, para efectos del control de inventarios de las mercancías de los usuarios comerciales e industriales.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [288](#) de 2026



ARTÍCULO 538. SOLICITUD DE SALIDA DE SUBPRODUCTOS, SALDOS, RESIDUOS Y DESPERDICIOS CON VALOR COMERCIAL. La salida definitiva de subproductos, saldos, residuos y desperdicios con valor comercial desde la zona franca con destino al territorio aduanero nacional, se someterá al trámite de importación ordinaria que establece el Decreto número [1165](#) del 2 de julio de 2015.



ARTÍCULO 539. SALIDA DE RESIDUOS Y DESPERDICIOS SIN VALOR COMERCIAL. El formulario de movimiento de mercancías en zona franca que autorice la salida definitiva de zona franca al resto del territorio aduanero nacional, de residuos y desperdicios sin valor comercial, que resulten de procesos productivos realizados por los usuarios industriales, o la destrucción de los mismos, hará parte de la declaración de importación.

Dicha información, será incorporada, cuando proceda, a los servicios informáticos electrónicos de la Dirección Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por parte del usuario operador y servirá de base para el control de los inventarios de las mercancías de los usuarios industriales.

ARTÍCULO 540. COMPETENCIA Y ACEPTACIÓN DE MERCANCÍAS OFRECIDAS EN ABANDONO VOLUNTARIO EN ZONA FRANCA. <Inciso modificado por el artículo [163](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La competencia para aceptar el abandono voluntario de mercancías en zona franca, será de la Dirección Seccional de Aduanas, o de Impuestos y Aduanas con jurisdicción en el territorio donde se encuentra la mercancía.

Notas de Vigencia

- Título e inciso 1o. modificados por el artículo [163](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 540. COMPETENCIA Y ACEPTACIÓN DE MERCANCÍAS OFRECIDAS EN ABANDONO VOLUNTARIO. La competencia para aceptar el abandono voluntario de mercancías de la Dirección Seccional de Aduanas, o de Impuestos y Aduanas con jurisdicción en el lugar donde encuentra la mercancía.

(...) .

Para el efecto, el representante legal o el interesado que acredite el derecho a disponer de las mercancías deberá solicitar por escrito la aceptación del abandono voluntario, ante la División de Operación Aduanera de la dependencia que haga sus veces, indicando en dicha solicitud: la descripción o naturaleza de los bienes, el valor, el estado, la ubicación y la cantidad, así como el número y fecha del documento de transporte, la declaración de importación o el formulario de movimiento de mercancía que ampara la mercancía o el formulario de solicitud y del certificado de integración en los eventos de mercancías que sean productos elaborados o resultantes de proceso industrial, y la manifestación expresa del compromiso de asumir todos los costos relacionados con el traslado al recinto de almacenamiento o lugar que la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) indique, y los costos de la destrucción en caso de que aplique.

La solicitud debe venir acompañada de los siguientes documentos:

- 1.1. Documento que acredite el derecho a disponer de la mercancía.
- 1.2. Documento que acredite la representación legal cuando el solicitante sea una persona jurídica.
- 1.3. Fotocopia del documento de identificación de quien firma la solicitud.
- 1.4. Fotocopias de los formularios de movimiento de mercancías que autorizaron el ingreso de la mercancía a la zona franca y/o certificado de integración.
- 1.5. Cronograma para la ejecución del traslado de la mercancía y/o la destrucción de la misma.

<Inciso modificado por el artículo [163](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: La solicitud y los documentos, deberán presentarse en cualquier momento cuando se trate de mercancías que se encuentren en zona franca, de acuerdo con lo establecido en el artículo [496](#) del Decreto 1165 del 2 de mayo de 2019.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [163](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> La solicitud y los documentos, deberán presentarse con una antelación no inferior a diez días hábiles al vencimiento del término de permanencia en depósito sin que hubiese sido presentada la Declaración de Importación; o de la fecha para finalizar la modalidad de importación temporal o la modalidad de Importación para transformación y/o ensamble; o en cualquier momento cuando se trate de mercancía que se encuentra en zona franca, de acuerdo con lo establecido en los artículos [214](#), [226](#), [232](#), [249](#), [252](#) y el artículo [496](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2011.

La División de Gestión de la Operación Aduanera o la dependencia que haga sus veces, asignará un funcionario para que dentro de los tres (3) días siguientes a la recepción de la solicitud, realice el reconocimiento de la mercancía de manera conjunta con un funcionario de la División de Gestión Administrativa y Financiera o quien haga sus veces. En el reconocimiento se deberá establecer el peso, características, marcas y números que identifiquen plenamente la mercancía y el respectivo concepto. El grupo interno de trabajo de comercialización de la División de Gestión Administrativa y Financiera o quien haga sus veces, sobre la viabilidad de su disposición, de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente de la presente resolución y sobre el cronograma presentado por el solicitante para la ejecución del traslado de la mercancía y/o la destrucción de la misma.

Surtido el trámite anterior, la División de Gestión de la Operación Aduanera o quien haga sus veces, dentro de los dos (2) días siguientes presentará un informe al Director Seccional respectivo, quien dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del mismo, mediante acto administrativo decidirá si acepta o no el abandono voluntario de las mercancías, condicionándolo a que el solicitante adelante los trámites del traslado de la mercancía y/o la destrucción de la misma, y asuma los costos asociados a dichas operaciones, dentro del término establecido en el cronograma presentado con la solicitud y aceptado en el acto administrativo. La decisión de este acto administrativo será comunicado al Grupo Interno de Trabajo de Comercialización de la División de Gestión Administrativa y Financiera o quien haga sus veces.

En el evento de no cumplirse con el cronograma aceptado, el acto administrativo que aceptó el abandono voluntario quedará sin efecto, sin que se requiera acto administrativo que lo establezca.

<Inciso modificado por el artículo [163](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: de no aceptarse el abandono voluntario, las mercancías que se encuentren en zona franca, continuarán en la condición establecida de acuerdo con su ingreso a zona franca.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [163](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> En caso de no aceptarse el abandono voluntario, se procederá de la siguiente manera:

2.1. Las mercancías en término de almacenamiento deberán ser reembarcadas.

2.2. Las mercancías sometidas a una modalidad de importación temporal, deberán terminar esta modalidad, de conformidad con los artículos [214](#), [226](#), [232](#) y [249](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019;

2.3. Las mercancías importadas bajo la modalidad de transformación y/o ensamble, finalizarán el régimen en los términos del artículo [252](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

2.4. Las mercancías que se encuentren en zona franca, continuarán en la condición establecida de acuerdo con su ingreso a zona franca.



ARTÍCULO 541. CRITERIOS PARA ACEPTAR ABANDONO VOLUNTARIO. Se podrá aceptar el abandono voluntario para:

1. Las mercancías que puedan ser objeto de disposición a través de las modalidades de donación, venta o asignación, en los términos que establece en el artículo [736](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

2. Las mercancías que se encuentren en zona franca sobre las cuales no se superaron las restricciones técnicas o administrativas, como requisito previo para la importación al territorio aduanero nacional, salvo cuando el concepto de autoridad competente donde ordene expresamente la destrucción de la mercancía, caso en el cual se debe destruir la mercancía de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo [4](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.



ARTÍCULO 542. REQUISITOS PARA SALIDA TEMPORAL DE MERCANCÍAS PARA PROCESAMIENTO PARCIAL FUERA DE ZONA FRANCA. Para la salida temporal de la zona franca permanente y permanente especial, con destino al resto del territorio aduanero nacional, de materias primas, insumos y bienes intermedios, para realizar pruebas técnicas o parte del proceso industrial de bienes o servicios, o de bienes terminados para realizar pruebas técnicas en desarrollo de las actividades productivas, para las cuales fue calificado o autorizado el usuario, el Usuario Industrial, deberá diligenciar el formulario de movimiento de mercancías en zona franca y obtener la autorización del usuario operador.

El usuario operador, deberá incorporar la información correspondiente al formulario de movimiento de mercancías en zona franca al Servicio Informático Electrónico, cuando proceda, y enviará copia del formulario a la División de Gestión de Operación Aduanera, o a la dependencia que haga sus veces. La información servirá de base para el control de la salida temporal y posterior ingreso de las mercancías a zona franca y para la actualización del inventario de los usuarios.

PARÁGRAFO. Para la mercancía que se importe de una zona franca permanente especial con destino a las instalaciones industriales del importador contiguas o conexas a dicha zona franca, con el propósito de que el producto importado continúe la línea de producción, si la correspondiente declaración de importación es objeto de inspección física, el funcionario aduanero podrá realizar la diligencia en las instalaciones del importador, en la etapa del proceso productivo en que se encuentre la mercancía.

Lo anterior aplicará para los procesos productivos donde la mercancía que se importe sea plenamente identificable al momento de la inspección, así ya se le hayan incorporado otras mercancías. El formulario

movimiento de mercancías deberá autorizarse una vez se obtenga la autorización de levante de la correspondiente declaración de importación.



ARTÍCULO 543. REINGRESO DE LAS MERCANCÍAS. El reingreso a zona franca de las mercancías que salieron temporalmente al territorio aduanero nacional, no constituye exportación para las materias primas, insumos y bienes intermedios a las que se les autorizó la salida temporal y se perfeccionará únicamente con el formulario de movimiento de mercancías en zona franca autorizado por el usuario operador.

El componente nacional incorporado en las mercancías objeto de proceso industrial realizado en el territorio aduanero nacional, se considerará como exportación en los términos señalados en el artículo del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, para lo cual se deberá aplicar el procedimiento establecido en el citado Decreto y en la presente resolución para la modalidad de exportación definitiva.

Dicha información, será incorporada al Servicio Informático Electrónico, por parte del usuario operador cuando proceda, y servirá de base para el control de los inventarios de las mercancías de los usuarios industriales.



ARTÍCULO 544. OBLIGACIÓN DEL USUARIO OPERADOR PARA LA SALIDA TEMPORAL DE BIENES DE CAPITAL EQUIPOS, HERRAMIENTAS, PARTES O SUS REPUESTOS PARA REPARACIÓN, REVISIÓN O MANTENIMIENTO. El usuario operador deberá incorporar la información correspondiente al formulario de movimiento de mercancías en zona franca a los servicios informáticos electrónicos o enviar copia de dicho documento a la autoridad aduanera de la jurisdicción de la zona franca. Dicha información servirá de base para el control de la salida temporal y posterior ingreso de las mercancías a la zona franca y para la actualización del inventario del usuario de zona franca.



ARTÍCULO 545. DOCUMENTO SOPORTE PARA SALIDA TEMPORAL DE BIENES DE CAPITAL EQUIPOS, HERRAMIENTAS, PARTES O SUS REPUESTOS PARA REPARACIÓN, REVISIÓN O MANTENIMIENTO. El formulario de movimiento de mercancías en zona franca respalda la salida de las mercancías al resto del territorio aduanero nacional.



ARTÍCULO 546. REINGRESO DE LOS BIENES DE CAPITAL EQUIPOS, HERRAMIENTAS, PARTES O SUS REPUESTOS QUE SALIERON TEMPORALMENTE PARA REPARACIÓN, REVISIÓN O MANTENIMIENTO. El reingreso a zona franca de las mercancías que hayan salido temporalmente al territorio aduanero nacional, no constituye exportación para los bienes de capital a los que se les autorizó la salida temporal y se perfeccionará únicamente con el formulario de movimiento de mercancías en zona franca de ingreso autorizado por el usuario operador.

En el formulario de movimiento de mercancías deberá señalarse el tiempo que permanecerán los bienes de capital, equipos, herramientas, partes o sus repuestos que salieron temporalmente de zona franca, por los casos establecidos en los parágrafos 1 y 2 del artículo [490](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, adjuntando los documentos que soporten la operación.

Una vez cumplida la obligación de reingreso de las mercancías, el usuario operador deberá incorporar la información contenida en el formulario de movimiento de mercancías en zona franca en los servicios informáticos electrónicos, cuando proceda, o remitir copia a la autoridad aduanera de la zona franca.

En caso de incumplimiento de la obligación de reingresar la mercancía, el usuario operador deberá

informarlo por escrito a la autoridad aduanera de la jurisdicción de zona franca y remitir lo actuado a la División de Gestión de Operación Aduanera, o la dependencia que haga sus veces.



ARTÍCULO 547. ELEMENTOS PERECEDEROS, FUNGIBLES Y CONSUMIBLES DENTRO DE LA ZONA FRANCA. De conformidad con el artículo [491](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, el usuario industrial de bienes o usuario industrial de servicios deberá informar al usuario operador sobre los elementos perecederos, fungibles o consumibles que ingresarán a la zona franca, y al efecto deberá diligenciar el formulario de movimiento de mercancías, posteriormente, una vez consumidos el usuario operador previo informe del respectivo usuario procederá a autorizar mediante el formulario correspondiente el descargue de las mercancías en el sistema de inventarios.

Igualmente se incluyen las muestras sin valor comercial, cuando las mismas vengan marcadas en ese sentido, de tal forma, que se impida su comercialización.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [10617](#) de 2024.

SECCIÓN 5.

OPERACIONES ENTRE USUARIOS DE ZONAS FRANCAS.



ARTÍCULO 548. OPERACIONES ENTRE USUARIOS DE ZONA FRANCA UBICADOS EN LA MISMA JURISDICCIÓN. <Ver Notas del Editor> Si se requiere tramitar la salida de mercancías de la zona franca a otra zona franca ubicada en la misma jurisdicción aduanera, con ocasión de la celebración de los negocios jurídicos entre usuarios de zonas francas de que trata el artículo [492](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, el usuario operador de la zona franca de salida de las mercancías deberá incorporar y transmitir, cuando proceda, la planilla de envío y el correspondiente formulario de movimiento de mercancías en zona franca a través del Servicio Informático Electrónico.

Notas del Editor

- En criterio del Editor, para la interpretación de este artículo, se debe tener en cuenta que con la modificación introducida al artículo [492](#) del Decreto 1165 de 2019 por el artículo [54](#) del Decreto 52.764 de 22 de mayo de 2024. 'por el cual se modifica parcialmente el Decreto [1165](#) de 2019', publicado en el Diario Oficial el 22 de mayo de 2024. Entra en vigor a partir del día siguiente en el que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN certifique la entrada en funcionamiento de los Servicios Informáticos Electrónicos correspondientes, mediante una resolución que se publicará en el Diario Oficial (Art. [67](#)).

En el evento de traslado de maquinaria y equipo de propiedad del mismo usuario operador se requiere autorización por parte del funcionario competente de la División de Gestión de Operación Aduanera o la dependencia que haga sus veces, a través de visto bueno consignado en el respectivo formulario.

Para los traslados de maquinaria y equipo propiedad del mismo usuario industrial o comercial se debe adjuntar copia del documento legal que acredite la propiedad o tenencia del bien.

PARÁGRAFO. En otros casos excepcionales podrá autorizarse traslados de mercancías entre zonas francas previa la verificación de los documentos soporte que justifiquen la necesidad de dicho traslado, por

se deberá seguir el procedimiento previsto en el presente artículo.



ARTÍCULO 549. OPERACIONES ENTRE USUARIOS DE ZONA FRANCA UBICADOS EN DIFERENTE JURISDICCIÓN. <Ver Notas del Editor> Si se requiere tramitar la salida de mercancía de una zona franca a otra zona franca ubicada en diferente jurisdicción aduanera, con ocasión de la celebración de los negocios jurídicos entre usuarios de zonas francas de que trata el [492](#) del Decreto número 116 de julio de 2019, se deberá aplicar el procedimiento establecido en la presente Resolución, cumpliendo todos los requisitos previstos para el régimen de tránsito aduanero.

Notas del Editor

- En criterio del Editor, para la interpretación de este artículo, se debe tener en cuenta que con la modificación introducida al artículo [492](#) del Decreto 1165 de 2019 por el artículo [54](#) del Decreto 2024 -'por el cual se modifica parcialmente el Decreto [1165](#) de 2019', publicado en el Diario Oficial 52.764 de 22 de mayo de 2024. Entra en vigor transcurridos quince (15) días comunes contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial, se adicionó el requisito de presentación de declaración de ingreso.

En el evento de traslado de maquinaria y equipo de propiedad del mismo usuario operador se requiere autorización por parte del funcionario competente de la División de Gestión de Operación Aduanera de la dependencia que haga sus veces, a través de visto bueno consignado en el respectivo formulario.

Para los traslados de maquinaria y equipo de propiedad del mismo usuario industrial o comercial se debe anexar copia del documento legal que acredite la propiedad o tenencia del bien.

PARÁGRAFO 1o. En otros casos excepcionales podrá autorizarse traslados de mercancías entre zonas francas, previa la verificación de los documentos soporte que justifiquen la necesidad de dicho traslado, lo cual se deberá seguir el procedimiento previsto en el presente artículo.

PARÁGRAFO 2o. Tratándose del traslado de mercancías entre el mismo usuario industrial instalado en zonas francas ubicadas en diferentes jurisdicciones, el usuario operador de la zona franca, autorizará la operación, mediante el formulario de movimiento de mercancías para lo cual solo se requerirá la solicitud del traslado de mercancías, sin requerirse la planilla de traslado ni el contrato de que trata el presente artículo.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [907550](#) de 2021.



ARTÍCULO 550. OPERACIONES ENTRE USUARIOS UBICADOS DENTRO DE LA MISMA ZONA FRANCA. Si las operaciones entre usuarios a que se refiere el artículo [492](#) del Decreto número 116 de julio de 2019, se realizan entre usuarios ubicados dentro de la misma zona franca, sólo se deberá diligenciar el respectivo formulario de movimiento de mercancías en zona franca autorizado por el operador, quien deberá incorporar, cuando proceda, la información en el Servicio Informático Electrónico para la actualización del inventario que controla las mercancías de los usuarios de zona franca.



ARTÍCULO 551. CESIÓN DE DERECHOS DE ALMACENAMIENTO ENTRE USUARIOS DE ZONA FRANCA PERMANENTE. Se podrán ceder los derechos de almacenamiento, para que las mercancías sean almacenadas por otros usuarios comerciales o industriales de servicios de la misma zona franca.

franca permanente, cuando las mercancías de terceros provenientes del resto del mundo consignadas a favor de un usuario comercial para su almacenamiento o de un usuario industrial de se para operaciones de logística, no puedan ser almacenadas por estos usuarios por cualquier circunstancia.

Esta operación requiere la autorización del usuario operador y debe estar amparada con el formulario de movimiento de mercancías y comunicarse a la autoridad aduanera.

PARÁGRAFO. También se podrán almacenar materias primas, insumos, partes, productos en proceso o productos terminados de usuarios industriales de bienes en instalaciones de usuarios comerciales o industriales de servicios de la misma zona franca, cuando estas operaciones sean indispensables para el almacenamiento, custodia, conservación, mercadeo o prestación de servicios, diligenciando y tramitando para el efecto, el formulario de movimiento de mercancías autorizado por el usuario operador.

CAPÍTULO 2.

ZONAS FRANCAS TRANSITORIAS.

SECCIÓN 1.

OPERACIONES DE INGRESO Y SALIDA DE MERCANCÍAS DE ZONAS FRANCAS TRANSITORIAS.



ARTÍCULO 552. MONTO DE LOS BIENES QUE SE PUEDEN INTRODUCIR A UNA ZONA FRANCA TRANSITORIA PARA USO, CONSUMO O DISTRIBUCIÓN. Conforme con lo previsto en el artículo [501](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, el monto de las mercancías de origen extranjero que cada usuario expositor podrá introducir para uso, consumo o distribución gratuita dentro del recinto autorizado como Zona Franca Transitoria será el correspondiente a los siguientes valores:

1. USD\$1.000 dólares de los Estados Unidos de América cuando la duración del evento sea inferior o igual a tres (3) días.
2. USD\$2.000 dólares de los Estados Unidos de América cuando la duración del evento sea superior a tres (3) días e inferior o igual a cinco (5) días.
3. USD\$3.000 dólares de los Estados Unidos de América cuando la duración del evento sea superior a cinco (5) días.
4. <Numeral adicionado por el artículo [1](#) de la Resolución 177 de 2024. El nuevo texto es el siguiente: USD\$20.000 dólares de los Estados Unidos de América cuando se trate de mercancía destinada para uso, consumo o distribución gratuita dentro de la zona franca transitoria, en el marco de reuniones desarrolladas en virtud de acuerdos, convenciones, convenios o tratados internacionales en los que el país sea parte.

Notas de Vigencia

- Numeral adicionado por el artículo [1](#) de la Resolución 177 de 13 de septiembre de 2024, 'por medio de la cual se adiciona el numeral cuarto al artículo [552](#) de la Resolución número 46 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 52.878 de 13 de septiembre de 2024. Rige a partir del 14 de septiembre de 2024.

Estas mercancías deberán consumirse o distribuirse durante el evento dentro del recinto ferial.

En caso contrario, deberán ser embarcadas al exterior, trasladadas a una zona franca permanente, zona

permanente especial, a otra zona franca transitoria o importarlas al resto del territorio nacional, sin de lo previsto en el artículo [503](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.



ARTÍCULO 553. INTRODUCCIÓN A UNA ZONA FRANCA TRANSITORIA. <Artículo modificado por el artículo [164](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En todos los casos en que las mercancías vengán destinadas a una zona franca transitoria, el documento de transporte deberá ser consignado o endosado a una zona franca transitoria o a un usuario expositor de la misma.

Las empresas transportadoras entregarán al usuario administrador de la zona franca transitoria, copia de los documentos de transporte que amparen las mercancías destinadas a dicha zona, antes del descargue de las mismas en el recinto ferial.

Las mercancías cuyo documento de transporte venga destinado, consignado o endosado a la zona franca transitoria, serán entregadas por el transportador al usuario administrador de la misma, dentro de los plazos establecidos en el artículo [169](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

PARÁGRAFO. El endoso del documento de transporte al usuario administrador o expositor deberá realizarse en los mismos términos del artículo anterior.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [164](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 553. En todos los casos en que los documentos de transporte vengán destinados, consignados o endosados a una zona franca transitoria o a un usuario expositor de la misma, la autoridad por donde ingresó la mercancía deberá informar, por cualquier medio que garantice la transmisión de la información a las autoridades aduaneras responsables del control en el recinto ferial.

Adicionalmente, las empresas transportadoras entregarán al usuario administrador de la zona franca transitoria, copia de los documentos de transporte que amparen las mercancías destinadas a dicha zona, antes del descargue de las mismas en el recinto ferial.

Las mercancías cuyo documento de transporte venga destinado, consignado o endosado a la zona franca transitoria, serán entregadas por el transportador al usuario administrador de la misma, dentro de los plazos establecidos en el artículo [169](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.

PARÁGRAFO. El endoso del documento de transporte al usuario administrador o expositor deberá realizarse en los mismos términos del artículo anterior.



ARTÍCULO 554. DESTRUCCIÓN O PÉRDIDA DE MERCANCÍA EN ZONA FRANCA TRANSITORIA. En aplicación de lo previsto en el artículo [505](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, para las mercancías que a la fecha de terminación del evento se encuentren en la zona franca transitoria, en estado de destrucción o pérdida total por fuerza mayor o caso fortuito y que carezcan de valor comercial, no quedarán sujetas al pago de tributos aduaneros, para el efecto la División de Gestión Operación Aduanera o la dependencia que haga sus veces de la respectiva jurisdicción, previa la solicitud del usuario administrador elaborará un acta en la que se detalle la cantidad, subpartida, y demás elementos

necesarios para el control.

En el evento en que los residuos tengan valor comercial deberán ser embarcados al exterior, enviados a zona franca o importados dentro del término de que trata el numeral 3 del artículo [58](#) del Decreto número 2147 de 2016.

TÍTULO 11.

PUERTO LIBRE DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

CAPÍTULO 1.

IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AL PUERTO LIBRE DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.



ARTÍCULO 555. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Para efectos de la aplicación de lo previsto en los artículos [507](#) y siguientes del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, se entiende por Puerto Libre de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el territorio insular comprendido por el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al cual se podrá importar, sin limitaciones de cupo o cantidad y sin el pago de tributos aduaneros, toda clase de mercancías.

No se podrán importar al Puerto Libre, armas, estupefacientes, publicaciones que atenten contra la moralidad y las buenas costumbres, mercancías prohibidas por convenios internacionales a los que haya adherido Colombia, tampoco se podrán importar los productos precursores de estupefacientes y las drogas estupefacientes no autorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social.



ARTÍCULO 556. RECEPCIÓN DEL MEDIO DE TRANSPORTE, REGISTRO DE LOS DOCUMENTOS DE VIAJE, ENTREGA Y PERMANENCIA DE LAS MERCANCÍAS EN DEPÓSITO. El procedimiento para la recepción de la carga, registro de los documentos de viaje, entrega y permanencia de las mercancías en depósito o al declarante, se efectuará de conformidad con lo establecido en los artículos [140](#) al [171](#) del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.



ARTÍCULO 557. PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN.

<Inciso modificado por el artículo [165](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: diligenciada la respectiva Declaración de Importación Simplificada, el declarante procederá a presentarla ante la División de Gestión de Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de San Andrés.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [165](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> Una vez diligenciada la respectiva Declaración de Importación Simplificada, el declarante procederá a presentarla ante la División de Gestión de Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas del Puerto Libre de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El funcionario competente revisará la información contenida en la Declaración de Importación, para lo previsto en el artículo [178](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, y para verificar si las mercancías declaradas cumplen los requisitos para acceder a los beneficios del puerto libre consagrados en el artículo [507](#) del citado decreto.

Si encuentra conforme el contenido de la Declaración de Importación Simplificada, el funcionario anotará el número y fecha de aceptación y lo registrará en la casilla correspondiente de la Declaración de Importación Simplificada.

PARÁGRAFO. Para el diligenciamiento de las casillas relativas a la descripción de mercancías en el formulario Declaración de Importación Simplificada que ampare las mercancías de procedencia extranjera importadas al territorio del Puerto Libre de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el declarante deberá consignar la descripción que aparece en el Arancel de Aduanas para la subpartida en que se clasifique la mercancía de que se trate.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [907501](#) de 2021.



ARTÍCULO 558. AUTORIZACIÓN DE LEVANTE. Para obtener el levante, el declarante deberá acreditar el pago del impuesto al consumo y seguirá el procedimiento establecido en la presente resolución.



ARTÍCULO 559. VEHÍCULOS ENSAMBLADOS EN EL RESTO DEL TERRITORIO ADUANERO NACIONAL PARA VENTAS EN SAN ANDRÉS. La industria ensambladora establecida en Colombia, debidamente reconocida como tal por la autoridad competente y autorizadas para el efecto por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), una vez hayan presentado la Declaración de Importación para Transformación y/o ensamble, de conformidad con el procedimiento señalado en la presente resolución, podrá solicitar la modalidad de cabotaje, con destino al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para la salida del vehículo ensamblado del territorio aduanero nacional al territorio del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El declarante deberá diligenciar la Declaración de Importación bajo la modalidad de importación con franquicia, para dar por terminada la modalidad de importación para transformación y/o ensamble, únicamente con el pago del impuesto al consumo.



ARTÍCULO 560. MODALIDAD DE TRANSFORMACIÓN Y/O ENSAMBLE. Las industrias ensambladoras establecidas en Colombia, debidamente reconocidas como tales por la autoridad competente y autorizadas para el efecto por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), una vez hayan presentado la Declaración de Importación para Transformación y/o ensamble, de conformidad con el procedimiento señalado en el Decreto [1165](#) del 2 de julio de 2019, podrá solicitar la modalidad de cabotaje, con destino al departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Santa Catalina, para la salida del vehículo ensamblado desde el territorio aduanero nacional al territorio departamental Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Para el efecto y de conformidad con el inciso primero del artículo [252](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el declarante diligenciará la Declaración de Importación bajo la modalidad de importación con franquicia, para dar por terminada la modalidad de importación para transformación y/o ensamble, únicamente con el pago del impuesto al consumo.



ARTÍCULO 561. SALIDA DE LOS VEHÍCULOS DEL PUERTO LIBRE DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA HACIA EL RESTO DEL TERRITORIO ADUANERO NACIONAL. Cuando los propietarios de los vehículos a que se refiere el artículo anterior, los trasladen al resto del territorio aduanero nacional, para su libre disposición deberán presentar una modificación a la Declaración de Importación Simplificada bajo la modalidad de franquicia, liquidando y pagando los impuestos aduaneros que correspondan. Al liquidar los anteriores tributos, se descontará del porcentaje del impuesto al consumo de las ventas que se cause con la operación respectiva, el porcentaje del impuesto al consumo que se ha causado con la introducción del vehículo al territorio del Puerto Libre de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

CAPÍTULO 2.

TRÁNSITO.



ARTÍCULO 562. ALMACENAMIENTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo [515](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, las mercancías que ingresen al Puerto Libre en tránsito para su embarque a otros puertos nacionales o extranjeros, podrán permanecer almacenadas en lugares especialmente habilitados para el efecto, durante el término máximo de un año. Vencido este término operará el abandono legal.

Para el almacenamiento de estas mercancías, las mismas deberán estar consignadas o endosadas en el documento de transporte al titular de la habilitación.

Para la salida de las mercancías en tránsito con destino a otros puertos nacionales o extranjeros, el titular de la habilitación deberá informar de este hecho por escrito a la Dirección Seccional de Aduanas de la jurisdicción, identificando las mercancías de que se trata y la cantidad de las mismas.

Las mercancías de que trata el presente artículo podrán ser objeto de exhibición durante el tiempo que dure el almacenamiento en los lugares habilitados.



ARTÍCULO 563. IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS EN TRÁNSITO. Las mercancías de procedencia extranjera en tránsito, provenientes de otros puertos nacionales que lleguen al Puerto Libre y las que hubiesen llegado directamente del exterior, podrán ser sometidas al régimen de importación con el pago del impuesto al consumo, cuando a él hubiere lugar.

Cuando las mercancías de procedencia extranjera destinadas al Puerto Libre, arriben inicialmente a un lugar habilitado del territorio aduanero nacional, se entenderán sometidas al régimen de tránsito y los trámites de importación se surtirán en la jurisdicción aduanera del Puerto Libre.

Igual tratamiento se dará al equipaje acompañado o no acompañado de los viajeros residenciados en el territorio del Puerto Libre y que deban hacer escala o pernoctar en un puerto o aeropuerto del territorio.

continental.



ARTÍCULO 564. TRÁNSITO DE CONTENEDORES. El Director Seccional de Aduanas podrá autorizar el almacenamiento de contenedores que lleguen en tránsito con destino a otros puertos nacionales o extranjeros, en los términos previstos en el artículo [562](#) de la presente resolución.

CAPÍTULO 3.

PRODUCCIÓN LOCAL.



ARTÍCULO 565. PRODUCCIÓN LOCAL. Para efectos de lo establecido en el artículo [520](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, cuando las mercancías producidas en el Puerto Libre sean introducidas al territorio aduanero nacional, pagarán los tributos aduaneros correspondientes a la materia prima extranjera empleada en su elaboración, con la tarifa arancelaria que corresponda al producto final.

<Inciso modificado por el artículo [166](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Los despachos de tales mercancías que se efectúen al resto del territorio aduanero nacional, deberán acompañarse de certificación expedida por el Director Seccional de Impuestos y Aduanas de San Andrés en que conste el origen y cantidad de la materia prima empleada en su elaboración.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [166](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> Los despachos de tales mercancías que se efectúen al resto del territorio aduanero nacional deberán acompañarse de certificación expedida por el Director Seccional de Aduanas en que conste el origen y cantidad de la materia prima empleada en su elaboración.



ARTÍCULO 566. INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS INDUSTRIALES ESTABLECIDAS EN SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. <Artículo modificado por el artículo [167](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Las empresas industriales que se establezcan en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, deberán registrarse ante la Dirección Seccional de la jurisdicción, presentando solicitud escrita acompañada de los siguientes documentos:

1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o registro mercantil según se trate.
2. Dirección comercial, domicilio, teléfono, fax, correo electrónico.
3. Ubicación de las bodegas y/o establecimientos de comercio.

Una vez cumplidos los requisitos, el Jefe de la División de la Operación Aduanera, o de la dependencia que haga sus veces, inscribirá al comerciante y le asignará un código de registro.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [167](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 566. Las empresas industriales que se establezcan en el Departamento Archipiélago Andrés, Providencia y Santa Catalina, deberán registrarse ante la Dirección Seccional respectiva, presentando solicitud escrita acompañada de los siguientes documentos:

1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o registro mercantil, según se trate.
2. Dirección comercial, domicilio, teléfono, fax, correo electrónico.
3. Ubicación de las bodegas y/o establecimientos de comercio.

Una vez cumplidos los requisitos, el Jefe de la División de la Operación Aduanera, o de la dependencia que haga sus veces, inscribirá al comerciante y le asignará un código de registro.



ARTÍCULO 567. INSCRIPCIÓN DE COMERCIANTES. De conformidad con lo dispuesto en artículo [508](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, los comerciantes establecidos en el territorio del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, deberán inscribirse en la Cámara de Comercio del Departamento.

CAPÍTULO 4.

TRÁFICO POSTAL Y ENVÍOS URGENTES.



ARTÍCULO 568. TRÁMITE EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS. Los envíos que lleguen al territorio nacional por la red oficial de correos y los envíos urgentes remitidos a destinatarios ubicados en el territorio del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina surtirán su trámite aduanero en esa jurisdicción, aunque el medio de transporte procedente del extranjero arribe inicialmente a otro lugar habilitado del territorio aduanero nacional.

Para el efecto, el intermediario de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, deberá liquidar el impuesto al consumo correspondiente, cuando hubiere lugar a ello.

CAPÍTULO 5.

SALIDA TEMPORAL.



ARTÍCULO 569. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD. <Artículo modificado por el artículo [168](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La solicitud de salida temporal debe presentarse directamente o por intermedio de apoderado si se trata de una persona natural y a través de su representante legal o apoderado si se trata de una persona jurídica, diligenciando el formato de solicitud de salida temporal, indicando los fines que motivan la petición, el término de permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional y liquidando los tributos aduaneros, solo para efectos de la constitución de garantía, ante la División de Gestión de Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Impuestos.

Aduanas de San Andrés.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [168](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 569. La solicitud de salida temporal, debe presentarse directamente o por intermedio de un apoderado si se trata de una persona natural y a través de su representante legal o apoderado si se trata de una persona jurídica, diligenciando el formato de salida temporal, indicando los fines que motiva la petición, el término de permanencia de la mercancía en el resto del territorio aduanero nacional y liquidando los tributos aduaneros, sólo para efectos de la constitución de la garantía, ante la División de Gestión de Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.



ARTÍCULO 570. DOCUMENTOS ANEXOS. Al formato de solicitud de salida temporal se deberá anexar los siguientes documentos:

1. Copia o fotocopia de la factura comercial, o Declaración de Importación Simplificada, o contrato de compraventa, si el interesado no es el importador de la mercancía, o el documento que acredite la posesión o tenencia de la mercancía.
2. Original de la Garantía constituida.



ARTÍCULO 571. PRÓRROGA DEL TÉRMINO INICIAL. Para efectos de la prórroga prevista en el artículo [522](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el declarante deberá diligenciar la prórroga en el formato en el que obtuvo la autorización inicial, ampliando la vigencia de la garantía por el término de la prórroga solicitado.



ARTÍCULO 572. REINGRESO DE LA MERCANCÍA. Dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo concedido, el declarante deberá acreditar el reingreso de la mercancía al departamento Archipiélago, adjuntando copia del documento de transporte, para efectos de la cancelación de la garantía.

CAPÍTULO 6.

EXPORTACIONES.



ARTÍCULO 573. DECLARACIÓN SIMPLIFICADA DE EXPORTACIÓN. En consonancia con lo previsto en los artículos [25](#) y [523](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) establecerá un formulario de Declaración Simplificada de Exportación para la exportación de mercancías desde el Puerto Libre de San Andrés y Providencia y Santa Catalina.

CAPÍTULO 7.

INTRODUCCIÓN DE MERCANCÍAS DESDE EL PUERTO LIBRE DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

Y SANTA CATALINA HACIA AL RESTO DEL TERRITORIO ADUANERO NACIONAL.

SECCIÓN 1.

VIAJEROS.



ARTÍCULO 574. PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE VIAJEROS. Para efectos de lo previsto en el artículo [527](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, los viajeros que pretendan introducir mercancías como equipaje acompañado o no acompañado, deberán presentar ante la autoridad aduanera la Declaración de Viajeros exhibiendo las facturas comerciales, el documento de identificación y el boleto de transporte.

Si el funcionario aduanero encuentra que la mercancía no cumple con los requisitos consagrados en el artículo [527](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, dispondrá su traslado a un depósito habilitado para el término de permanencia en depósito establecido en el artículo [171](#) del citado Decreto, término durante el cual el viajero podrá presentar Declaración de Importación bajo la modalidad ordinaria, liquidando y cancelando los respectivos tributos aduaneros, en los términos y condiciones previstos en el título 6 de la presente resolución. Si vencido el término anterior el viajero no ha tramitado la importación ordinaria, operará el abandono legal.



ARTÍCULO 575. MENAJES DE ESTUDIANTES Y PROFESIONALES. Los estudiantes o profesionales residentes en el Puerto Libre que ingresen temporalmente al territorio continental para su residencia en él, mientras adelantan sus estudios superiores o desempeñan un trabajo temporal, podrán introducir su menaje doméstico sin el pago de tributos aduaneros, previa constitución de una garantía por valor equivalente a los tributos aduaneros que se causarían por su introducción al territorio aduanero nacional.

SECCIÓN 2.

ENVÍOS.



ARTÍCULO 576. EXPEDICIÓN DE LA FACTURA DE NACIONALIZACIÓN. Para efectos de lo establecido en el artículo [530](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el vendedor deberá expedir la Factura de Nacionalización, en la que se liquiden los tributos aduaneros correspondientes, descontando el IVA del consumo que se hubiere causado en su importación.

TÍTULO 12.

ZONAS DE RÉGIMEN ADUANERO ESPECIAL DE LA REGIÓN DE URABÁ

Y DE TUMACO Y GUAPI.

CAPÍTULO 1.

DISPOSICIONES GENERALES.



ARTÍCULO 577. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN ADUANERO ESPECIAL. Las zonas de Régimen Aduanero Especial que se desarrollan en el presente título, estarán conformadas por los siguientes municipios: Arboletes, San Pedro de Urabá, Necoclí, San Juan de Urabá, Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Acandí y Unguía, en la Región de Urabá de los departamentos de Antioquia y Chocó.

Chocó, y los municipios de Tumaco en el departamento de Nariño y de Guapi en el departamento d

En consecuencia, los beneficios aquí consagrados se aplicarán exclusivamente a las mercancías que importen a las mencionadas Zonas, por los sitios de ingreso señalados en el artículo [531](#) del Decreto del 2 de julio de 2019.

Al amparo del Régimen Aduanero Especial se podrán importar toda clase de mercancías, salvo las contempladas en los artículos [532](#) y [533](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Las mercancías sobre las cuales existan restricciones legales o administrativas o las señaladas en el [533](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, podrán importarse a las Zonas en importación ordinaria.



ARTÍCULO 578. IMPORTACIÓN ORDINARIA DE ELECTRODOMÉSTICOS, LICORES Y CIGARRILLOS. Para la importación de electrodomésticos, licores y cigarrillos bajo la modalidad de importación ordinaria deberá diligenciarse la Declaración de Importación, sujetándose a lo previsto en los artículos [32](#), [33](#) y siguientes del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Cuando se requiera registro sanitario, este se entenderá homologado por la constancia de registro de origen.



ARTÍCULO 579. RECEPCIÓN DEL MEDIO DE TRANSPORTE Y REGISTRO DE LOS DOCUMENTOS DE VIAJE. El procedimiento de recepción de los medios de transporte y registro de documentos de viaje se sujetará a lo dispuesto en los artículos [140](#) y siguientes del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y [185](#) y siguientes de la presente resolución.



ARTÍCULO 580. PRESENTACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN SIMPLIFICADA BAJO LA MODALIDAD DE FRANQUICIA. Los comerciantes establecidos en el territorio de las Zonas amparadas por el Régimen Aduanero Especial, inscritos en la respectiva Cámara de Comercio y en la Dirección Seccional de Aduanas, podrán importar mercancías mediante la presentación y aceptación de la Declaración de Importación Simplificada, bajo la modalidad de franquicia, sólo con el pago del impuesto sobre las ventas, liquidado sobre el valor en aduana de las mercancías, dentro de los diez (10) meses siguientes a su llegada al territorio aduanero nacional, en el formulario establecido por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

<Inciso modificado por el artículo [169](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: En consecuencia, el declarante está obligado a obtener antes de la presentación y aceptación de la Declaración de Importación Simplificada, conservar por un período mínimo de cinco (5) años, contados a partir de dicha fecha, el original de los documentos a que se refiere el artículo [536](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, los cuales deben estar a disposición de la autoridad aduanera, cuando esta así lo requiera.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [169](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> Para el efecto, el declarante está usuario a obtener antes de la presentación y aceptación de la Declaración y a conservar por un período mínimo de cinco (5) años contados a partir de dicha fecha original de los documentos a que se refiere el artículo [536](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, los cuales deberá poner a disposición de la autoridad aduanera, cuando esta así lo requiera.

En el original de cada uno de los documentos soporte que deben conservarse de conformidad con el artículo, el declarante deberá consignar el número y fecha de la Declaración de Importación Simplificada a la cual corresponden.

La Declaración de Importación Simplificada, bajo la modalidad de franquicia, deberá presentarse de conformidad con los artículos [32](#), [33](#), [535](#) y siguientes del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [907501](#) de 2021.

CAPÍTULO 2.

INTRODUCCIÓN DE MERCANCÍAS AL RESTO DEL TERRITORIO ADUANERO NACIONAL.



ARTÍCULO 581. INTRODUCCIÓN DE MERCANCÍAS AL RESTO DEL TERRITORIO ADUANERO NACIONAL. Las mercancías importadas a las Zonas bajo el Régimen Aduanero Especial podrán ser introducidas al resto del territorio aduanero nacional, mediante la presentación de una modificación de la Declaración de Importación Simplificada bajo la modalidad de franquicia, o bajo la modalidad de viajeros, conforme se indica en los artículos siguientes.



ARTÍCULO 582. INTRODUCCIÓN DE MERCANCÍAS AL RESTO DEL TERRITORIO ADUANERO NACIONAL. Para la introducción de mercancías al resto del territorio aduanero nacional, las personas domiciliadas en el resto del territorio aduanero nacional, deberán adelantar el procedimiento establecido en los artículos [539](#) y [540](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.



ARTÍCULO 583. RETIRO DE LA MERCANCÍA DE LAS ZONAS DE RÉGIMEN ADUANERO ESPECIAL. Autorizado el levante de la mercancía en la respectiva Modificación de la Declaración de Importación Simplificada, el declarante podrá retirar la mercancía de la Zona, la cual deberá transportarse acompañada de una copia o fotocopia de la Modificación de la Declaración de Importación.



ARTÍCULO 584. DISPOSICIONES DE CONTROL A VIAJEROS NACIONALES. Para el efecto previsto en el artículo [541](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el control al cupo de viajeros, lo efectuará la autoridad aduanera ubicada en los diferentes puestos de control de la respectiva jurisdicción aduanera, la cual podrá solicitar la correspondiente factura comercial en la que conste el pago del impuesto sobre las ventas.

Si el funcionario aduanero encuentra que la mercancía no cumple con los requisitos consagrados en el artículo [541](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, dispondrá su traslado a un depósito habilitado para el término de permanencia en depósito establecido en el artículo [171](#) del citado Decreto, término dura

cual el viajero podrá presentar Declaración de Importación bajo la modalidad ordinaria, liquidando cancelando los respectivos tributos aduaneros, en los términos y condiciones previstos en el título 6 presente resolución. Si vencido el término anterior el viajero no ha tramitado la importación ordinaria operará el abandono legal.



ARTÍCULO 585. VIAJEROS CON DESTINO AL EXTERIOR. De conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo [541](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, los viajeros con destino al exterior podrán llevar mercancías hasta por un valor de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$5.000) al año, pagando el impuesto a las ventas que se cause dentro de las Zonas, conforme a las normas del Estatuto Tributario.

El viajero con destino al exterior para efectos de acreditar el cumplimiento del cupo y condiciones previstas en el artículo [541](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, al momento de su salida del país sólo deberá presentar la respectiva factura comercial en la cual acredite el pago del impuesto sobre las ventas, cuando ello hubiere lugar.

Si el funcionario aduanero encuentra que el viajero pretende sacar mercancías que superan el cupo establecido en este artículo, deberá tramitarse una Declaración de Exportación por el exceso de mercancías, conforme lo previsto en el título 6 del Decreto [1165](#) del 2 de julio de 2019. En caso contrario, se dispondrá el traslado de las mercancías a un depósito habilitado, mientras el interesado las declara bajo algún régimen aduanero. Vencido el término de almacenamiento de mercancía en depósito de que trata el artículo [171](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, sin que se adelanten los trámites de declaración de las mercancías, operará el abandono legal.

CAPÍTULO 3.

DISPOSICIONES DE CONTROL.



ARTÍCULO 586. EXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS DESDE LAS ZONAS DE RÉGIMEN ADUANERO ESPECIAL. Por las Zonas de Régimen Aduanero Especial de que trata el presente título podrán exportar mercancías conforme a las disposiciones previstas para el régimen de exportación en los artículos [340](#) y siguientes del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y la presente resolución.



ARTÍCULO 587. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LOS COMERCIANTES DOMICILIADOS EN LAS ZONAS DE RÉGIMEN ADUANERO ESPECIAL. En cumplimiento de lo establecido en los artículos [544](#) y [574](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, los comerciantes domiciliados en las Zonas de Régimen Aduanero Especial deberán inscribirse en la Dirección Seccional de la jurisdicción en donde desarrollan sus operaciones. Para tal efecto, deberán presentar solicitud escrita acompañada de los siguientes documentos:

1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o registro mercantil con una vigencia no superior a tres (3) meses, a la fecha de presentación de la solicitud.
2. Dirección comercial, domicilio, teléfono, fax, correo electrónico.
3. Ubicación de las bodegas y de los establecimientos de comercio.

Una vez cumplidos los requisitos, el Jefe de la División de Gestión de Operación Aduanera, o de la dependencia que haga sus veces, inscribirá al comerciante y le asignará un código de registro.

TÍTULO 13.

ZONA DE RÉGIMEN ADUANERO ESPECIAL DE LETICIA.



ARTÍCULO 588. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN ADUANERO ESPECIAL. El Régimen Aduanero Especial que se desarrolla en el presente título, se aplica exclusivamente a las mercancías que importen por el Puerto de Leticia, el aeropuerto internacional Vásquez Cobo y el paso de frontera con Brasil y Colombia sobre la Avenida Internacional, en el departamento del Amazonas, para consumo o utilización en el perímetro urbano del municipio de Leticia.

Al amparo del Régimen Aduanero Especial se podrán importar toda clase de mercancías, salvo las contempladas en el artículo [567](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.



ARTÍCULO 589. IMPORTACIONES MENORES A MIL DÓLARES (US\$1.000). Las importaciones de mercancías cuyo valor FOB no supere los mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$1.000) que realicen a la Zona de Régimen Aduanero Especial de Leticia, no deberán diligenciar ni presentar Documento de Importación Simplificada.

No se requerirá tampoco de registro o licencia de importación, ni de ningún otro visado, autorización o certificación.



ARTÍCULO 590. INGRESO DE PESCADO POR EL MUNICIPIO DE LETICIA. El pescado fresco, congelado, refrigerado o salado procedente de la cuenca amazónica que se clasifique por las partidas arancelarias 0302, 0303, 0305 y por la subpartida 0301.10.00.00 del Arancel de Aduanas, cuyo ingreso realice por la jurisdicción correspondiente al municipio de Leticia, no está sometido a los trámites contemplados en los artículos 5 y 12 del Decreto [1165](#) del 2 de julio de 2019.



ARTÍCULO 591. CIRCULACIÓN DE MERCANCÍA NACIONAL. Cuando en el traslado de mercancías nacionales entre los municipios de Leticia -Ipiales y Leticia- San Miguel o viceversa, se transitar por terceros países, una vez ingresen dichas mercancías nuevamente al territorio nacional, sometidas a los procedimientos aduaneros, siempre y cuando se acredite con el documento de tránsito que se trata de las mismas mercancías que salieron del país en las condiciones establecidas en el presente artículo y que el tiempo de permanencia en el exterior sólo corresponde a la duración del trayecto terrestre correspondiente.



ARTÍCULO 592. RECEPCIÓN DEL MEDIO DE TRANSPORTE Y REGISTRO DE LOS DOCUMENTOS DE VIAJE. El procedimiento de recepción de los medios de transporte y registro de los documentos de viaje se sujetará a lo dispuesto en los artículos [140](#) y siguientes del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y [185](#) y siguientes de la presente resolución.



ARTÍCULO 593. PRESENTACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN SIMPLIFICADA BAJO LA MODALIDAD DE FRANQUICIA. Las mercancías cuyo valor FOB no supere los mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$1.000), se podrán importar a la Zona amparada por el Régimen Aduanero Especial, mediante la presentación y aceptación de la Declaración de Importación Simplificada, bajo la modalidad de franquicia, sin el pago de tributos aduaneros, dentro de los dos (2) días siguientes a su llegada al territorio aduanero nacional, en el formulario establecido por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Para el efecto, el declarante está usuario a obtener antes de la presentación y aceptación de la Declaración de Importación Simplificada, conservar por un período mínimo de cinco (5) años, contados a partir de dicha fecha, el original de los documentos a que se refiere el artículo [569](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, los cuales deben estar a disposición de la autoridad aduanera, cuando esta así lo requiera.

En el original de cada uno de los documentos soporte que deben conservarse de conformidad con el artículo 569, el declarante deberá consignar el número y fecha de la Declaración de Importación Simplificada a la cual corresponden.

La Declaración de Importación Simplificada, bajo la modalidad de franquicia, deberá presentarse de conformidad con los artículos [32](#), [33](#), [568](#) y siguientes del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Para la autorización de levante de las mercancías no se requerirá de registro o licencia de importación, ni ningún otro visado, autorización o certificación.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [907501](#) de 2021.



ARTÍCULO 594. INTRODUCCIÓN DE MERCANCÍAS AL RESTO DEL TERRITORIO ADUANERO NACIONAL. Las mercancías importadas a la Zona bajo el Régimen Aduanero Especial podrán ser introducidas al resto del territorio aduanero nacional, mediante la presentación de una modificación de la Declaración de Importación Simplificada bajo la modalidad de franquicia o bajo la modalidad de viajeros, conforme se indica en los artículos siguientes.



ARTÍCULO 595. MODIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN SIMPLIFICADA. Para la introducción de mercancías al resto del territorio aduanero nacional, las personas domiciliadas en el resto del territorio aduanero nacional deberán adelantar el procedimiento establecido en los artículos [571](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.



ARTÍCULO 596. RETIRO DE LA MERCANCÍA DE LA ZONA DE RÉGIMEN ADUANERO ESPECIAL. Autorizado el levante de la mercancía, en la respectiva Modificación de la Declaración de Importación Simplificada, el declarante podrá retirar la mercancía de la Zona, la cual deberá transportarse acompañada de una copia o fotocopia de la Modificación de la Declaración de Importación.



ARTÍCULO 597. DISPOSICIONES DE CONTROL A VIAJEROS NACIONALES. Para el efecto previsto en el artículo [572](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el control al cupo de viajeros, lo efectuará la autoridad aduanera de la respectiva jurisdicción de aquella administración por donde ingresen las mercancías al resto del territorio aduanero nacional, la cual podrá solicitar la correspondiente factura comercial en la que conste el pago del impuesto sobre las ventas.

Si el funcionario aduanero encuentra que la mercancía no cumple con los requisitos consagrados en el artículo [572](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, dispondrá su traslado a un depósito habilitado para el efecto. El término de permanencia en depósito establecido en el artículo [171](#) del citado decreto, término durante el cual el viajero podrá presentar Declaración de Importación bajo la modalidad ordinaria, liquidando y cancelando los respectivos tributos aduaneros, en los términos y condiciones previstos en la presente resolución. Vencido el término anterior el viajero no ha tramitado la importación ordinaria, operará el abandono de mercancía.

TÍTULO 14.

FISCALIZACIÓN.

CAPÍTULO 1.

DISPOSICIONES GENERALES.



ARTÍCULO 598. ALCANCE Y FACULTADES DE FISCALIZACIÓN. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 598. Las facultades de fiscalización se desarrollarán de conformidad con los términos y condiciones previstos en los artículos [590](#) y [591](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y las normas que lo adicionen, modifiquen o complementen.



ARTÍCULO 599. FACULTAD PARA ABSTENERSE DE INICIAR UN PROCESO DE FISCALIZACIÓN. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 599. La autoridad aduanera podrá abstenerse de iniciar un proceso administrativo en las siguientes situaciones:

1. Cuando haya operado la caducidad de la acción administrativa sancionatoria, conforme lo señala el artículo [611](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.
2. La declaración aduanera se encuentre en firme.
3. Por falta de competencia de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), caso en el cual deberá remitirse a la Entidad competente.
4. Cuando el mismo usuario aduanero haya sido objeto de sanción o investigación por los mismos hechos.
5. Cuando la obligación se encuentre extinguida.

6. Cuando se presenten circunstancias que permitan identificar la improductividad de la acción de fiscalización en razón a la gestión del área.

La decisión de no iniciar la investigación por los motivos antes señalados, deberá quedar soportada en un acta suscrita por el Jefe de la División de Gestión de Fiscalización competente y el Jefe de Grupo de Trabajo o quien haga sus veces.



ARTÍCULO 600. PRÁCTICA DE PRUEBAS. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 600. Para la práctica de las pruebas de inspección contable y prueba pericial, se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Verificación Inspección Contable. La inspección contable para efectos aduaneros en el control posterior, se podrá efectuar a los documentos soporte, correspondencia comercial, registros, libros contables, operaciones bancarias, comerciales y fiscales y demás elementos que sirvan de base para determinar el alcance de las operaciones aduaneras, de comercio exterior y para verificar la exactitud de las declaraciones. En el Acta de Hechos se dejará constancia de dicha diligencia.

2. Prueba Pericial. Esta prueba se realizará por parte de un experto en el respectivo proceso, que puede ser funcionario de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), o de otra entidad Oficial, o un particular experto nombrado para cumplir este encargo. Cuando la prueba sea solicitada por el usuario, serán de su cargo los costos que demande su práctica. La prueba de que trata el presente numeral deberá realizarse conforme lo establece el artículo [218](#) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esta prueba se realizará en las oportunidades propias del respectivo procedimiento administrativo aduanero, sin necesidad de remitirse a otro procedimiento u ordenamiento.

3. Inspección administrativa. En control posterior se realizará iniciado el respectivo procedimiento administrativo aduanero, dentro de la oportunidad probatoria previsto para el mismo, sin necesidad de remisión a otro procedimiento u ordenamiento.

CAPÍTULO 2.

DE LA FISCALIZACIÓN ADUANERA.



ARTÍCULO 601. OBLIGACIÓN DE INFORMAR. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Incisos 2, 3 y 4 modificados por el artículo [170](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 601. De conformidad con el artículo [592](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, las personas directa o indirectamente relacionadas con las operaciones de comercio exterior, o con actuaciones concernientes a las mismas, tienen la obligación de remitir la información requerida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en forma oportuna, exacta, completa y cumpliendo los requerimientos señalados en la solicitud.

<Inciso modificado por el artículo [170](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Los requerimientos de información se notificarán mediante notificación electrónica o personalmente en las diligencias de verificación o control, de no poderse practicar ninguna de estas se notificarán por correo postal.

<Inciso modificado por el artículo [170](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: La fecha de recibo del requerimiento será la que se acredite por el sistema informático de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

<Inciso modificado por el artículo [170](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Cuando la notificación se realice personalmente en una diligencia de verificación o control, la fecha de notificación corresponderá a la de su recepción al momento de la realización de las diligencias de verificación o control; o, con la certificación expedida por la empresa postal o de correo que preste el servicio, según sea el caso.

Si se solicita prórroga para dar respuesta al requerimiento de información, deberá presentarse por escrito o a través de los medios electrónicos, antes del vencimiento del término inicial para dar respuesta al requerimiento de información; el funcionario que esté conociendo del asunto, otorgará el plazo acordado que no podrá superar quince (15) días hábiles.

Cuando se trate del envío de información periódica, previamente la entidad informará por escrito al interesado los plazos y términos para dar respuesta al mismo.

En caso de incumplimiento a la obligación de informar o hacerlo en forma extemporánea, inexacta o incompleta se impondrá la multa prevista en el artículo [592](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, siguiendo el procedimiento señalado en los artículos [679](#) y siguientes del mismo decreto.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 601. De conformidad con el artículo [592](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, las personas directa o indirectamente relacionadas con las operaciones de comercio exterior, o con actuaciones concernientes a las mismas, tienen la obligación de remitir la información requerida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en forma oportuna, exacta, completa y cumpliendo los requerimientos señalados en la solicitud.

Los requerimientos de información podrán notificarse por correo, por medios electrónicos o

personalmente en las diligencias de verificación o control.

El recibo del requerimiento se acreditará con la certificación expedida por la empresa postal o de que preste el servicio.

Cuando se trate de requerimientos de información enviados en forma electrónica a la dirección re en el RUT, siempre que la administrado haya autorizado este medio de notificación la fecha de re requerimiento será la que se acredite por el sistema informático de la Unidad Administrativa Esp Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Si se solicita prórroga para dar respuesta al requerimiento de información, deberá presentarse por o a través de los medios electrónicos, antes del vencimiento del término inicial para dar respuesta requerimiento de información; el funcionario que esté conociendo del asunto, otorgará el plazo a que no podrá superar quince (15) días hábiles.

Cuando se trate del envío de información periódica, previamente la entidad informará por escrito interesado los plazos y términos para dar respuesta al mismo.

En caso de incumplimiento a la obligación de informar o hacerlo en forma extemporánea, inexacta o incompleta se impondrá la multa prevista en el artículo [592](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, siguiendo el procedimiento señalado en los artículos [679](#) y siguientes del mismo decreto.



ARTÍCULO 602. GESTIÓN PERSUASIVA. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.668 de 22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Inciso 2 modificado por el artículo [171](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 602. En aplicación con lo señalado en el artículo [593](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la gestión persuasiva se iniciará con la expedición del emplazamiento dirigido al declarante usuario aduanero, para que, si lo considera conveniente, presente la declaración de corrección a que hubiere lugar, liquidando y pagando los tributos aduaneros, con sus respectivos intereses, sanción rescate, o se allane a la sanción procedente con los beneficios de reducción a que haya lugar.

<Inciso modificado por el artículo [171](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: La División de Fiscalización y sus jefes de Grupos Internos de Trabajo de la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas o la dependencia que haga sus veces, de la jurisdicción donde detectó la inconsistencia, podrán expedir el emplazamiento persuasivo, de que trata la normatividad aduanera, el cual se notificara electrónicamente. En el evento en que no sea posible llevar a cabo la notificación se notificará por correo.>

Si el declarante o usuario aduanero acepta la propuesta de emplazamiento, presentará y remitirá a

dependencia que lo emplazó: el escrito de allanamiento acompañado de la declaración corregida, recibo oficial de pago, según el caso. Realizado lo anterior se procederá con el cierre de las diligencias administrativas correspondientes.

Cuando no se corrija la declaración aduanera o no se allane, o habiéndose corregido no se subsan inconsistencias detectadas o no se cumplan con los requisitos para la procedencia del allanamiento iniciará por la Dirección Seccional competente el procedimiento para proferir la liquidación oficial imposición de la sanción correspondiente.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 602. En aplicación con lo señalado en el artículo [593](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la gestión persuasiva se iniciará con la expedición del emplazamiento dirigido al declarante usuario aduanero, para que, si lo considera conveniente, presente la declaración de corrección a que hubiere lugar, liquidando y pagando los tributos aduaneros, con sus respectivos intereses, sanción rescate, o se allane a la sanción procedente con los beneficios de reducción a que haya lugar.

La División de Gestión de Fiscalización y sus jefes de Grupos Internos de Trabajo de la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas, de la jurisdicción donde se detectó la inconsistencia podrá expedir el emplazamiento persuasivo, de que trata la normatividad aduanera, el cual se corre por correo.

Si el declarante o usuario aduanero acepta la propuesta de emplazamiento, presentará y remitirá a dependencia que lo emplazó: el escrito de allanamiento acompañado de la declaración corregida, recibo oficial de pago, según el caso. Realizado lo anterior se procederá con el cierre de las diligencias administrativas correspondientes.

Cuando no se corrija la declaración aduanera o no se allane, o habiéndose corregido no se subsan inconsistencias detectadas o no se cumplan con los requisitos para la procedencia del allanamiento iniciará por la Dirección Seccional competente el procedimiento para proferir la liquidación oficial imposición de la sanción correspondiente.



ARTÍCULO 603. CONTENIDO DEL EMPLAZAMIENTO. <Artículo derogado por el artículo Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Numeral 10 modificado por el artículo [172](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 603. El emplazamiento que se realice dentro de la gestión persuasiva deberá contener mínimo la siguiente información:

1. Ciudad y fecha de expedición.

2. Nombre o razón social del declarante o usuario aduanero.
3. Número de identificación tributaria.
4. Dirección registrada en el RUT y correo electrónico del declarante o usuario aduanero.
5. Declaración aduanera inexacta objeto de emplazamiento y/o descripción de la(s) infracción(es) sanción sea de tipo monetario.
6. Identificación de la presunta inexactitud o incumplimiento.
7. Fundamentos de hecho y de derecho del emplazamiento.
8. Información sobre los beneficios a los cuales se puede acoger para reducir la sanción, de confo con lo previsto en los artículos [609](#) y [610](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.
9. Plazo y dirección para enviar respuesta al emplazamiento.
10. <Numeral modificado por el artículo [172](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Indicación que el Emplazamiento se notificará electrónicamente, en caso de no ser po esta notificación se notificará por correo.
11. Firma del funcionario competente.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 603. El emplazamiento que se realice dentro de la gestión persuasiva deberá contene mínimo la siguiente información:

1. Ciudad y fecha de expedición.
2. Nombre o razón social del declarante o usuario aduanero.
3. Número de identificación tributaria.
4. Dirección registrada en el RUT y correo electrónico del declarante o usuario aduanero.
5. Declaración aduanera inexacta objeto de emplazamiento y/o descripción de la(s) infracción(es) sanción sea de tipo monetario.
6. Identificación de la presunta inexactitud o incumplimiento.
7. Fundamentos de hecho y de derecho del emplazamiento.
8. Información sobre los beneficios a los cuales se puede acoger para reducir la sanción, de confo con lo previsto en los artículos [609](#) y [610](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.
9. Plazo y dirección para enviar respuesta al emplazamiento.
10. Indicación que el Emplazamiento se comunicará por correo.
11. Firma del funcionario competente.



ARTÍCULO 604. FACTURA DE VENTA Y RELACIÓN DE CAUSALIDAD. <Artículo dero;

el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Parágrafo adicionado por el artículo [173](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [901302](#) de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019, parcialmente adicionado por la Resolución 39 de 2021

ARTÍCULO 604. Si en las acciones de control de fiscalización se presenta factura de venta o documento equivalente que ampare la mercancía, dicho documento deberá cumplir con los requisitos señalados en el Estatuto Tributario y la autoridad aduanera verificará la trazabilidad, consistencia, coherencia, relación de correspondencia de la operación comercial; así mismo, establecerá la relación de causalidad o nexo comercial con el vendedor nacional verificando que la factura o el documento equivalente aportado por el vendedor hayan sido realmente expedidos por este; de encontrarse conformidad no se adoptará medida cautelar alguna.

Cuando la factura o el documento equivalente presentado no cumpla con los requisitos legales, o demuestre en el momento de la acción de control que no existe la relación de causalidad o nexo comercial con el vendedor nacional; procederá la aprehensión de la mercancía.

Cuando en el desarrollo de la acción de control no sea posible adelantar la verificación de la relación de causalidad o el nexo comercial, se dejará constancia en el acta de hechos advirtiéndolo al interesado de no establecerse la relación de causalidad o nexo comercial con el vendedor nacional, deberá por disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la mercancía objeto de control por la cual se proceda la aprehensión o en su defecto se iniciará el procedimiento administrativo para aplicar la sanción prevista en el artículo [648](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, en caso de no ser posible aprehender la mercancía.

La relación de causalidad o nexo comercial, se establecerá teniendo en cuenta lo previsto en el Régimen Probatorio señalado en el artículo [653](#) y siguientes del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, y en especial en la verificación contable o administrativa, que permita establecer que las facturas aportadas se encuentran en la contabilidad de los intervinientes.

PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo [173](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Se entenderá por consumidor final, toda persona natural o jurídica que tenga en su poder una mercancía para disponer de ellas con el ánimo de usarla, gozarla, consumirla, disfrutarla, siempre cuando se pueda determinar sobre ella, la trazabilidad de la cadena comercial y la relación de causalidad con el vendedor nacional de la misma. Se excluye como consumidores finales a las personas que dediquen al comercio y sobre ellas no se configuren los presupuestos anteriores.



ARTÍCULO 605. SOLIDARIDAD. <Artículo modificado por el artículo [174](#) de la Resolución 39 de 2021>

2021. El nuevo texto es el siguiente:> Para efecto de lo previsto en el artículo [595](#) del Decreto 1165 de 2019, la responsabilidad solidaria se aplicará conforme a lo establecido en los artículos [793](#), [794](#), [794-1](#) y el Estatuto Tributario, sobre el monto total de los tributos aduaneros, sanciones, intereses y su actualización.

La vinculación de los deudores solidarios, se efectuará con la notificación del mandamiento de pago que tengan la condición de garante, evento en el cual, se les vinculará desde el inicio de los procesos de determinación e imposición de sanciones, formulación de liquidaciones oficiales, o de incumplimiento de efectividad de garantías, según corresponda; para cuyo efecto se les notificará el requerimiento especial aduanero o la comunicación a que se refiere el artículo [692](#) del Decreto 1165 de 2019, según sea el caso, se les notificará el acto administrativo que resuelve de fondo el proceso.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [174](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [1.7](#); [5.3](#).

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 605. Para efecto de lo previsto en el artículo [595](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la responsabilidad solidaria se aplicará conforme a lo establecido en los artículos [793](#), [794](#), [794-1](#) y el Estatuto Tributario, sobre el monto total de los tributos aduaneros, sanciones, intereses y su actualización. La vinculación de los deudores solidarios, se efectuará con la notificación del mandamiento de pago.



ARTÍCULO 606. SUBSIDIARIEDAD. Para los efectos previstos en el artículo [595](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la vinculación de los deudores subsidiarios, se efectuará con la notificación del mandamiento de pago.



ARTÍCULO 607. MEDIDAS CAUTELARES. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, de 22 de junio de 2023.>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.122 de 22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 607. Conforme a lo señalado en el artículo [596](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, para adoptar las medidas cautelares en los procesos de control aduanero, se deberá elaborar un acta de diligenciamiento que haga sus veces, en los formatos que para el efecto se expidan, la cual debe contener:

1. En su diligenciamiento, al tomar la medida cautelar:

1.1 Número de la actuación

1.2 Lugar y fecha inicio.

1.3 Número y fecha del auto comisorio o resolución de registro que faculta al funcionario para realización de control.

1.4 Nombre o razón social del interesado y/o interviniente.

1.5 Número de identificación tributaria o documento de identificación del interesado y/o interviniente.

1.6 Dirección del interesado y/o interviniente.

1.7. Medida cautelar a adoptar.

1.8 Relación general de mercancías o pruebas sobre las que recae la medida cautelar.

1.9 Precio estimado de la mercancía.

1.10 Razones de hecho y derecho para adoptar la medida cautelar.

1.11 Pruebas aportadas.

1.12 Manifestación del interesado y/o interviniente.

1.13 Término de duración de la medida cautelar cuando haya lugar a ello.

1.14 Observaciones.

1.15 Fecha finalización cuando haya lugar a ello.

1.16 Firma del funcionario competente y de interesado y/o interviniente.

El funcionario, determinará si es procedente iniciar el proceso de decomiso o el levantamiento de medida cautelar a que haya lugar, con fundamento en el análisis de los hechos y pruebas aportada

Cuando se ordene el levantamiento de la medida cautelar y la devolución de la mercancía o de las pruebas, se elaborará un acta o documento que haga sus veces, en los formatos establecidos que por efecto se expida, el cual debe contener:

2. En su diligenciamiento, al levantar la medida cautelar:

2.1 Número de la actuación.

2.2 Lugar y fecha de inicio.

2.3 Número y fecha del auto comisorio o resolución de registro que faculta al funcionario para realización de diligencia.

2.4 Nombre o razón social del interesado y/o interviniente.

2.5 Número de identificación tributaria o documento de identificación del interesado y/o interviniente.

2.6 Dirección de interesado y/o interviniente.

2.7 Relación del acta o documento con que se adoptó la medida cautelar.

2.8 Razones de hecho y derecho para levantar la medida cautelar.

2.9 Pruebas aportadas.

2.10 Relación de las mercancías cuando haya lugar a ello, que son objeto de levantamiento de la medida cautelar.

2.11 Manifestación del interesado y/o interviniente.

2.12 Observaciones.

2.13 Fecha finalización cuando haya lugar a ello.

2.14 Autorización de salida de la mercancía del recinto de almacenamiento suscrita por el Director de Aduanas Seccional, cuando haya lugar a ello.

2.15 Firma del funcionario competente del interesado y/o interviniente.

PARÁGRAFO 1o. Solamente la medida cautelar de aprehensión deberá estar acompañada de un informe de hechos de que trata el artículo [30](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

PARÁGRAFO 2o. Para efectos del control posterior y la adopción de medidas cautelares, se considera establecimiento de comercio abierto al público, los lugares del territorio aduanero nacional donde el comerciante, vendedor o declarante ejerce sus actividades y el comprador, consumidor o usuario accede libremente. Así mismo, se considera establecimiento de comercio no abierto al público, las bodegas, oficinas y demás lugares donde el comerciante, vendedor o declarante ejerce su actividad económica y el usuario, consumidor o comprador no tiene libre acceso.



ARTÍCULO 608. COMITÉ DE FISCALIZACIÓN DEL NIVEL CENTRAL. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.668 de 22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Inciso modificado por el artículo [175](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 608. <Inciso modificado por el artículo [175](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> De conformidad con lo establecido en los artículos [606](#) y [608](#) del Decreto 1165 de 2019, en el Nivel Central se constituirá el Comité de Fiscalización, el cual estará conformado por:

1. El Director de Gestión de Fiscalización quien lo presidirá.
2. El Director de Gestión de Aduanas.
3. El Director de Gestión Organizacional.

4. El Director de la Policía Fiscal y Aduanera.

La Secretaría Técnica del Comité será ejercida por el Jefe de la Coordinación Integral de Lucha contra el Contrabando y la Evasión Fiscal, quien elaborará el acta correspondiente y la conservará junto con los soportes.

El Comité se reunirá previa citación que realice el Director de Gestión de Fiscalización y la participación de sus miembros no será delegable. La citación se realizará con una antelación mínima de tres (3) días antes de la fecha de realización del Comité.

La Secretaría Técnica del Comité, a petición del Director de Gestión de Fiscalización, citará a las reuniones al o los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que, por razón de su carácter técnico, considere necesaria su intervención. Dicha participación se realizará con voz, pero sin voto.

Los integrantes e invitados deberán guardar la debida confidencialidad sobre los asuntos tratados en el Comité, dada la relación que estos tienen con la seguridad fiscal y logística en las operaciones de comercio exterior. Por lo tanto, las actas y actuaciones del comité serán confidenciales y reservadas.

Con el propósito de asegurar la transparencia, imparcialidad y autonomía en la adopción de las decisiones del comité a sus integrantes le serán aplicables las causales de impedimento y recusación previstas en el ordenamiento jurídico nacional, en especial las consignadas en el artículo [11](#) de la Ley 1437 de 2011, las cuales se resolverán con fundamento en el artículo [12](#) ibídem.

El Comité sesionará con un mínimo de cuatro (4) de sus miembros y las decisiones se aprobarán por voto de la mayoría simple de los asistentes. Las actuaciones y decisiones del Comité se consignarán en las actas, cuyo contenido será de obligatorio cumplimiento.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 608. De conformidad con lo establecido en los artículos [606](#) y [608](#) del Decreto 1165 de julio de 2019, en el Nivel Central se constituirá el Comité de Fiscalización, el cual estará conformado por:

1. El Director de Gestión de Fiscalización quien lo presidirá.
2. El Subdirector de Gestión de Fiscalización Aduanera.
3. El Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria.
4. El Subdirector de Gestión de Fiscalización Internacional.
5. El Subdirector de Gestión de Control Cambiario.
6. El Jefe de la Coordinación Integral de Lucha contra el Contrabando y la Evasión Fiscal de la Dirección de Gestión de Fiscalización.

La Secretaría Técnica del Comité será ejercida por el Jefe de la Coordinación Integral de Lucha contra el Contrabando y la Evasión Fiscal, quien elaborará el acta correspondiente y la conservará junto con los soportes.

El Comité se reunirá previa citación que realice el Director de Gestión de Fiscalización y la participación de sus miembros no será delegable. La citación se realizará con una antelación mínima de tres (3) días antes de la fecha de realización del Comité.

la fecha de realización del Comité.

La Secretaría Técnica del Comité, a petición del Director de Gestión de Fiscalización, citará a las reuniones al o los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que, por razón de carácter técnico, considere necesaria su intervención. Dicha participación se realizará con voz, pero sin voto.

Los integrantes e invitados deberán guardar la debida confidencialidad sobre los asuntos tratados en el Comité, dada la relación que estos tienen con la seguridad fiscal y logística en las operaciones de comercio exterior. Por lo tanto, las actas y actuaciones del comité serán confidenciales y reservados.

Con el propósito de asegurar la transparencia, imparcialidad y autonomía en la adopción de las decisiones del comité a sus integrantes le serán aplicables las causales de impedimento y recusación previstas en el ordenamiento jurídico nacional, en especial las consignadas en el artículo [11](#) de la Ley 1437 de 2011, las cuales se resolverán con fundamento en el artículo [12](#) ibídem.

El Comité sesionará con un mínimo de cuatro (4) de sus miembros y las decisiones se aprobarán por voto de la mayoría simple de los asistentes. Las actuaciones y decisiones del Comité se consignarán en las actas, cuyo contenido será de obligatorio cumplimiento'.

ARTÍCULO 609. DE MEDIDA CAUTELAR DE INMOVILIZACIÓN EN EL CONTROL POSTERIOR
<Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.222 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Título e inciso 1o. modificados por el artículo [176](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se reorganiza la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 609. <Inciso modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En los eventos expresamente señalados en las disposiciones vigentes, la medida cautelar de inmovilización en el control posterior se adoptará con previa autorización escrita del Jefe de la Dirección de Gestión de Fiscalización, o la dependencia que haga sus veces o en su defecto del Director Secundario correspondiente.

Del acta o el documento que haga sus veces, su respectivo inventario y avalúo de mercancías, cuando se adopta o levanta la medida cautelar, se entregará copia al responsable del lugar contratado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para el control. Dicho documento será el soporte de la actuación administrativa que permitirá el ingreso o el egreso de la mercancía objeto de la medida cautelar de inmovilización.

Para el almacenamiento, guarda, custodia, conservación y entrega de las mercancías objeto de la medida cautelar de inmovilización, se aplicarán las normas señaladas en los artículos [732](#) y [734](#) del Decreto 2733 del 2 de julio de 2019, en concordancia con las normas que lo reglamenten.

PARÁGRAFO. En todos los casos, cuando se adopte esta medida cautelar, se advertirá al interesado sobre la obligación de pagar la sanción y cumplir las formalidades cuando existan para recuperar

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 609. DE LA MEDIDA CAUTELAR DE INMOVILIZACIÓN EN EL CONTROL POSTERIOR. En los eventos expresamente señalados en las disposiciones vigentes, la medida cautelar de inmovilización en el control posterior se adoptará con previa autorización escrita del Jefe de la División de Gestión de Fiscalización.

Del acta o el documento que haga sus veces, su respectivo inventario y avalúo de mercancías, cuando se adopta o levanta la medida cautelar, se entregará copia al responsable del lugar contratado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para el efecto. Dicho documento será el soporte de la actuación administrativa que permitirá el ingreso o el egreso de la mercancía objeto de la medida cautelar de inmovilización.

Para el almacenamiento, guarda, custodia, conservación y entrega de las mercancías objeto de la medida cautelar de inmovilización, se aplicarán las normas señaladas en los artículos [732](#) y [734](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, en concordancia con las normas que lo reglamenten.

PARÁGRAFO. En todos los casos, cuando se adopte esta medida cautelar, se advertirá al interesado sobre la obligación de pagar la sanción y cumplir las formalidades cuando existan para recuperar



ARTÍCULO 610. MEDIDA CAUTELAR DE CUSTODIA. <Artículo derogado por el artículo 43 de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 610. De conformidad con el numeral 10 del artículo [597](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, cuando en desarrollo de las acciones de control posterior que se realicen en establecimientos de comercio, bodegas y demás lugares de almacenamiento, o se trate de mercancía de difícil traslado, se encuentren inconsistencias entre la mercancía, la declaración aduanera o los documentos aportados, la mercancía podrá ser dejada en custodia del interesado advirtiéndolo de la obligación establecida en el artículo [597](#) ibídem, para lo cual se elaborará la respectiva acta consignando en ella las circunstancias de tiempo y lugar, en que se desarrolló la diligencia, inventariando y avaluando la mercancía objeto de la medida cautelar. El término para adoptar esta medida no podrá ser superior a cinco (5) días hábiles.



ARTÍCULO 611. DE MEDIDA CAUTELAR DE ACOMPAÑAMIENTO. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Título, inciso 1o. y párrafo modificados por el artículo [177](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de marzo de 2021.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 611. <Inciso modificado por el artículo [177](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Según lo establecido en el numeral 6 del artículo [597](#) del Decreto 1165 de 2019, la medida cautelar de acompañamiento es la que se lleva a cabo, cuando por factores de riesgo o casos debidamente justificados, la autoridad aduanera, previa autorización del Jefe de la División de Gestión de Operaciones Aduaneras o de Gestión de Fiscalización, o la dependencia que hagan sus veces, o en su defecto el Director Seccional, según corresponda, determine la necesidad de custodiar el traslado de la mercancía hasta un depósito o zona franca.

De la aplicación de la medida cautelar, se dejará constancia de los hechos y las decisiones adoptadas mediante acta, la cual deberá ser suscrita por las personas intervinientes, así como, hacerse la anotación en el documento de transporte.

Recibida la mercancía en el destino se procederá a levantar la medida cautelar, sin perjuicio de las medidas cautelares cuando haya lugar a ello.

PARÁGRAFO. <Párrafo modificado por el artículo [177](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando el acompañamiento se realice sobre mercancía que deba trasladarse por una jurisdicción en el territorio aduanero nacional, la autorización será impartida por el Subdirector de Comercio Exterior o por el Subdirector de Fiscalización Aduanera, o la dependencia que haga sus veces.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 611. DE LA MEDIDA CAUTELAR DE ACOMPAÑAMIENTO. Según lo establecido en el numeral 6 del artículo [597](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la medida cautelar de acompañamiento es la que se lleva a cabo, cuando por factores de riesgo o casos debidamente justificados, la autoridad aduanera, previa autorización del Jefe de la División de Gestión de Operaciones Aduaneras o de Gestión de Fiscalización, según corresponda, determine la necesidad de custodiar el traslado de la mercancía hasta un depósito o zona franca.

De la aplicación de la medida cautelar, se dejará constancia de los hechos y las decisiones adoptadas mediante acta, la cual deberá ser suscrita por las personas intervinientes, así como, hacerse la anotación en el documento de transporte.

Recibida la mercancía en el destino se procederá a levantar la medida cautelar, sin perjuicio de las medidas cautelares cuando haya lugar a ello.

PARÁGRAFO. Cuando el acompañamiento se realice sobre mercancía que deba trasladarse por una jurisdicción en el territorio aduanero nacional, la autorización será impartida por el Subdirector de Gestión de Comercio Exterior o por el Subdirector de Gestión de Fiscalización Aduanera.



ARTÍCULO 612. DE LA MEDIDA CAUTELAR DE IMPOSICIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 612. De conformidad con lo señalado en el numeral 7 del artículo [597](#) del Decreto 12 de julio de 2019, la autoridad aduanera impondrá o exigirá la imposición de dispositivos de seguridad que establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a las mercancías, los medios de transporte o las pruebas; que permitan garantizar la seguridad e integridad de las mismas, para lo cual se procederá a elaborar un acta que deberá ser suscrita por los intervinientes.

Las mercancías, los medios de transporte y las pruebas sujetas a esta medida cautelar no se someterán a más controles por parte de la autoridad aduanera durante el recorrido de la misma hasta su destino, salvo que exista evidencia física de que el dispositivo de seguridad impuesto presente signos de violación o alteración.

Cuando la medida cautelar finalice en una jurisdicción diferente en la cual se adoptó, el funcionario que suscribió el acta, remitirá por vía electrónica copia del acta a los Jefes de la División de Gestión de Operación aduanera o de Gestión de Fiscalización, según corresponda, con competencia en las jurisdicciones por donde se traslade la mercancía, a los funcionarios que adelantarán la verificación y finalización de la diligencia; del levantamiento de la medida se elaborará acta y se informará a la Dirección Seccional generadora de la medida cautelar, sin perjuicio de la aplicación de las demás medidas cautelares, cuando hubiere lugar a ello.



ARTÍCULO 613. MEDIDA CAUTELAR DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 613. Para dar aplicación al numeral 8 del artículo [597](#) del Decreto 1165 del 2 de julio 2019, se deberá contar con la autorización, escrita o por cualquier medio electrónico, por parte de Director Seccional competente, en los siguientes eventos:

1. Cuando se realicen acciones de control en las carreteras o vías públicas, y se detecten diferencias en la mercancía y la información registrada en la declaración de aduanas, sus documentos soportes o documentos aportados, excepto en los casos señalados en el artículo [624](#) de la presente resolución cuyo caso se aplicará lo dispuesto en dicho artículo.

2. Cuando en desarrollo de las acciones de control, se pueda poner en riesgo la integridad de los servidores públicos, interesados y/o intervinientes, la seguridad de la mercancía, o se pueda generar alteración del orden público. Tales hechos deberán estar debidamente soportados en el acta que se suscriba para el efecto, fijando un valor estimado de la mercancía, y sus características generales.

PARÁGRAFO. La medida cautelar de verificación, no involucra la unidad de carga, que se retiene cuando fuere el único medio para asegurar la conservación, el transporte o el control de las mercancías en conformidad con lo previsto en el artículo [597](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, salvo que recayere también sobre la unidad de carga en los eventos previstos en la normatividad aduanera. El término por el cual se adopte esta medida cautelar no podrá ser superior a cinco (5) días.



ARTÍCULO 614. APREHENSIÓN Y DECOMISO DEL MEDIO DE TRANSPORTE. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52 del 22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 614. Para la aplicación de la causal prevista en el numeral 37 del artículo [647](#) de Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se elaborará una sola acta de aprehensión en la que se dejará consignada la causal de aprehensión que le corresponda a la mercancía, la cual se hace extensiva al medio de transporte en que se movilizaba, no obstante deberán invocarse las dos causales.

El decomiso de la mercancía y del medio de transporte se resolverá en un solo expediente y bajo el mismo procedimiento establecido para los bienes objeto de la medida cautelar de aprehensión.

PARÁGRAFO. Para efectos del control aduanero se entenderá que un medio de transporte ha sido construido, adaptado, modificado o adecuado con el propósito de ocultar mercancías, cuando sus características físicas no corresponden a las originales de fábrica o con las de la ficha técnica homologada por la entidad competente.

CAPÍTULO 3.

DEL DECOMISO DE MERCANCÍAS.



ARTÍCULO 615. PUESTA A DISPOSICIÓN DE MERCANCÍA A LA AUTORIDAD ADUANERA. OBJETO DE APREHENSIÓN Y DECOMISO. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Inciso 2 modificado por el artículo [178](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 615. Cuando se solicite poner a disposición de la autoridad aduanera mercancía que objeto de aprehensión o decomiso, deberá entregarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento o acto administrativo que así lo ordene, en el cual se informará el lugar y las condiciones para ello.

<Inciso modificado por el artículo [178](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Entregada la mercancía, total o parcialmente, la autoridad aduanera deberá comprobar su condición, estado y naturaleza, para proceder a su aceptación. En ningún caso se recibirán mercancías que evidencien que no es posible su uso, conforme a su destinación natural, disfrute y goce. Sobre la mercancía faltante se adelantará el proceso sancionatorio a que haya lugar.

Cuando por la naturaleza de la mercancía se requiera un término adicional para su entrega, se podrá conceder un plazo hasta por quince (15) días hábiles, a partir del vencimiento del término inicial.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 615. Cuando se solicite poner a disposición de la autoridad aduanera mercancía que objeto de aprehensión o decomiso, deberá entregarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento o acto administrativo que así lo ordene, en el cual se informará el lugar y las condiciones para ello.

Entregada la mercancía, total o parcialmente, la autoridad aduanera deberá comprobar su condición, estado y naturaleza, para proceder a su aceptación. En ningún caso se recibirán mercancías que evidencien que no es posible cumplir con la finalidad para la cual fue introducida. Sobre la mercancía faltante se adelantará el proceso sancionatorio a que haya lugar.

Cuando por la naturaleza de la mercancía se requiera un término adicional para su entrega, se podrá conceder un plazo hasta por quince (15) días hábiles, a partir del vencimiento del término inicial.



ARTÍCULO 616. SANCIÓN A APLICAR CUANDO NO SEA POSIBLE APREHENDER LA MERCANCÍA. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Inciso 7 y párrafo 1 modificados por el artículo [179](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo 2021.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 616. De conformidad con el artículo [648](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 la autoridad aduanera, solicitará poner a disposición la mercancía, en consecuencia, dentro del procedimiento para imponer la sanción prevista en este artículo, será necesario expedir requerimiento ordinario en tal sentido.

Cuando no exista declaración de importación y no proceda la cancelación del levante, para la imposición de la sanción prevista en el artículo [648](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la autoridad aduanera proferirá un requerimiento ordinario, solicitando poner a disposición la mercancía e indicando la de aprehensión procedente.

El porcentaje de la multa será del 150% del valor de avalúo, cuando se adjunten las pruebas con las que se justifique que no es posible poner la mercancía a disposición, por tratarse de perecedera, haber consumida, destruida, transformada, ensamblada o por imposibilidad jurídica, entendiéndose por última, el embargo, secuestro, y demás medidas adoptadas por orden de autoridad judicial o administrativa.

No aplicará la sanción del 150%, sino la del 200%, cuando las mercancías fueron objeto de toma de muestras durante el control simultáneo o posterior y del resultado del análisis merciológico se establece que se trata de mercancías diferentes, caso en el cual podrán ser declaradas con pago de rescate del valor CIF, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al requerimiento para ponerla a disposición ante la autoridad aduanera, so pena de iniciar el proceso sancionatorio para la imposición de la sanción.

De la sanción de que trata el presente artículo, se exonerará al tercero adquirente que tenga factura de compraventa con todos los requisitos legales, siempre y cuando la factura haya sido expedida con anterioridad a la del requerimiento ordinario para poner a disposición la mercancía, sin perjuicio de que la autoridad aduanera pueda analizar la relación de causalidad o nexo comercial que existe entre el importador y las personas que tuvieron relación con la cadena comercial, conforme lo señalado en el artículo [604](#) de la presente resolución.

Tampoco procederá la sanción al usuario aduanero a quien se le hubiere hecho efectiva la garantía de reemplazo de aprehensión o hubiese sido sancionado por no entregar la mercancía.

<Inciso modificado por el artículo [179](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: El requerimiento ordinario de que trata el presente artículo se notificará mediante notificación electrónica cuando ello no sea posible se hará por correo.

El procedimiento que debe adelantarse para imponer la sanción señalada en el artículo [648](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y sus modificaciones, será el establecido en los artículos [679](#) al [688](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

2019.

PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo modificado por el artículo [179](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En el acto administrativo de cancelación se determinará la procedencia de la aprehensión de la mercancía y se informará al competente para que efectúe su registro en el Servicio Informático Electrónico.

PARÁGRAFO 2o. Para efectos de avaluar la mercancía que no sea posible aprehender se deberán aplicar las disposiciones contenidas en los artículos [627](#) y siguientes de esta resolución.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 616. De conformidad con el artículo [648](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 la autoridad aduanera, solicitará poner a disposición la mercancía, en consecuencia, dentro del procedimiento para imponer la sanción prevista en este artículo, será necesario expedir requerimiento ordinario en tal sentido.

Cuando no exista declaración de importación y no proceda la cancelación del levante, para la imposición de la sanción prevista en el artículo [648](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la autoridad aduanera proferirá un requerimiento ordinario, solicitando poner a disposición la mercancía e indicando la causa de aprehensión procedente.

El porcentaje de la multa será del 150% del valor de avalúo, cuando se adjunten las pruebas con las que se justifique que no es posible poner la mercancía a disposición, por tratarse de perecedera, haber sido consumida, destruida, transformada, ensamblada o por imposibilidad jurídica, entendiéndose por última, el embargo, secuestro, y demás medidas adoptadas por orden de autoridad judicial o administrativa.

No aplicará la sanción del 150%, sino la del 200%, cuando las mercancías fueron objeto de toma de muestras durante el control simultáneo o posterior y del resultado del análisis mercológico se establece que se trata de mercancías diferentes, caso en el cual podrán ser declaradas con pago de rescate del valor CIF, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al requerimiento para ponerla a disposición ante la autoridad aduanera, so pena de iniciar el proceso sancionatorio para la imposición de la sanción.

De la sanción de que trata el presente artículo, se exonerará al tercero adquirente que tenga factura de compraventa con todos los requisitos legales, siempre y cuando la factura haya sido expedida con anterioridad a la del requerimiento ordinario para poner a disposición la mercancía, sin perjuicio de que la autoridad aduanera pueda analizar la relación de causalidad o nexo comercial que existe entre el importador y las personas que tuvieron relación con la cadena comercial, conforme lo señalado en el artículo [604](#) de la presente resolución.

Tampoco procederá la sanción al usuario aduanero a quien se le hubiere hecho efectiva la garantía de reemplazo de aprehensión o hubiese sido sancionado por no entregar la mercancía.

El requerimiento ordinario de que trata el presente artículo, se notificará por correo conforme lo establecido en los artículos [763](#) y [764](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

El procedimiento que debe adelantarse para imponer la sanción señalada en el artículo [648](#) del Decreto 1165 y sus modificaciones, será el establecido en los artículos [679](#) al [688](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

PARÁGRAFO 1o. En el acto administrativo de cancelación se determinará la procedencia de la aprehensión de la mercancía y se informará a la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior, p efectúe su registro en el Servicio Informático Electrónico.

PARÁGRAFO 2o. Para efectos de avaluar la mercancía que no sea posible aprehender se deberá las disposiciones contenidas en los artículos [627](#) y siguientes de esta resolución.



ARTÍCULO 617. CORRECCIÓN DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Inciso 4 modificado por el artículo [180](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 617. De conformidad con lo establecido en el artículo [652](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, las actuaciones y actos administrativos podrán ser aclarados mediante auto motivado, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda.

Cuando en las actuaciones administrativas se haya incurrido en error puramente aritmético puede corregidos mediante auto, por el funcionario que está conociendo del proceso en cualquier tiempo antes de la expedición del auto de pruebas, de oficio o a solicitud de parte.

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras en la parte resolutiva de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva del acto administrativo.

<Inciso modificado por el artículo [180](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Cuando la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará mediante notificación electrónica, y cuando ello no sea posible se hará por correo.>

El auto que resuelve sobre la aclaración y corrección no admite recursos.

Cuando se trate de correcciones respecto de la causal de aprehensión, el auto de corrección se expedirá por una sola vez hasta antes de la expedición del auto de pruebas, el cual deberá ser suscrito por el funcionario que adelanta el proceso de decomiso con el visto bueno del Jefe de la División de Gestión de Fiscalización y se notificará personalmente o por correo conforme lo señalado en los artículos [76](#) y [77](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, respectivamente.

A partir de la notificación del auto de corrección de la causal de aprehensión se restituirán los términos al interesado para que interponga dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, el documento de objeción a la aprehensión, de conformidad con lo señalado en artículo [664](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 617. De conformidad con lo establecido en el artículo [652](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, las actuaciones y actos administrativos podrán ser aclarados mediante auto motivado, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda.

Cuando en las actuaciones administrativas se haya incurrido en error puramente aritmético puede corregirse mediante auto, por el funcionario que está conociendo del proceso en cualquier tiempo antes de la expedición del auto de pruebas, o a solicitud de parte.

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutoria del acto administrativo.

Si la corrección se hiciera luego de terminado el proceso, el auto se notificará por correo electrónico de acuerdo con lo establecido en el artículo [763](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

El auto que resuelve sobre la aclaración y corrección no admite recursos.

Cuando se trate de correcciones respecto de la causal de aprehensión, el auto de corrección se expedirá por una sola vez hasta antes de la expedición del auto de pruebas, el cual deberá ser suscrito por el funcionario que adelanta el proceso de decomiso con el visto bueno del Jefe de la División de Gestión de la Fiscalización y se notificará personalmente o por correo electrónico conforme lo señalado en los artículos [76](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, respectivamente.

A partir de la notificación del auto de corrección de la causal de aprehensión se restituirán los términos al interesado para que interponga dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, el documento de objeción a la aprehensión, de conformidad con lo señalado en artículo [664](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.



ARTÍCULO 618. ACTA DE APREHENSIÓN. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Parágrafo 2 modificado y párrafos 6 y 7 adicionados por el artículo [181](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 618. En aplicación del artículo [660](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la diligencia de aprehensión finalizará en el sitio en donde se inició la acción de control, y no se podrá retirar y trasladar la mercancía sin que se encuentre inventariada, salvo que se ponga en riesgo la seguridad de los servidores públicos o personas que intervengan en la diligencia, o que la naturaleza o cantidad de la mercancía requiera un tratamiento especial, para tales eventos se dejará constancia en el acta de diligencia y se fijará un avalúo provisional de la mercancía para el seguro de transporte.

La fecha del acta de aprehensión corresponderá a la del día de finalización de la diligencia y se notificará al interesado.

de conformidad con el artículo [758](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Finalizada la diligencia de aprehensión y notificada la medida cautelar, al día siguiente se dará traslado a la División de Gestión de Fiscalización competente para que continúe con el proceso de decomiso.

Cuando se encuentren mercancías relacionadas con alguna conducta punible, se informará a la Fiscalía General de la Nación para que se adelante el proceso de recolección de los elementos materiales probatorios y evidencia física que se requiera, en su defecto, se acudirá a las autoridades de policía tengan facultades de policía judicial, cumpliendo los protocolos que para el efecto se establezcan en el desarrollo de la Ley [1762](#) de 2015.

PARÁGRAFO 1o. En el evento de encontrarse en las diligencias de control, de manera concurrente con mercancías sujetas al decomiso directo relacionadas en los numerales 2 a 10 del artículo [667](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, y mercancías sobre las cuales se deba adelantar el procedimiento de decomiso ordinario, se elaborarán en actas independientes las aprehensiones, para que se inicien los procesos, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes.

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo modificado por el artículo [181](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En los eventos contemplados en el artículo [751](#) del Decreto 1165 de 2019, la notificación se efectuará mediante notificación electrónica y cuando ello no sea posible la notificación se realizará por correo.

PARÁGRAFO 3o. Con el Acta de Aprehensión y decomiso directo, queda automáticamente cancelado el levantamiento de las declaraciones con las cuales se pretendió amparar la mercancía.

PARÁGRAFO 4o. Para efectuar el avalúo de las mercancías de que trata el artículo [667](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se tomará el valor declarado de las mercancías o los que se deduzcan de los documentos soporte si fuere posible; en su defecto se consultará la base de precios establecida para el caso. El avalúo que se realice en el acta de aprehensión y decomiso directo será definitivo.

PARÁGRAFO 5o. Cuando sea necesaria la revisión oficiosa del avalúo definitivo del artículo [667](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, en el decomiso directo, se aplicará en la etapa procesal correspondiente al recurso de reconsideración.

PARÁGRAFO 6o. <Parágrafo adicionado por el artículo [181](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> De conformidad con el inciso 2 del artículo [660](#) del Decreto 1165 de 2019, por circunstancias excepcionales se autorizó, mediante auto, un plazo mayor, el término máximo para adoptar la medida cautelar de aprehensión no podrá exceder el término de un mes. No obstante, la aprehensión deberá realizarse en el lugar donde se inició la acción de control.

PARÁGRAFO 7o. <Parágrafo adicionado por el artículo [181](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En todos los casos en que se traslade la mercancía al recinto de almacenamiento para efectuar su verificación, deberá adoptarse la medida cautelar de verificación de que trata el inciso 8 del artículo [597](#) del Decreto 1165 de 2019.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 618. En aplicación del artículo [660](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la diligencia de aprehensión finalizará en el sitio en donde se inició la acción de control, y no se podrá retirar y trasladar la mercancía sin que se encuentre inventariada, salvo que se ponga en riesgo la seguridad de los servidores públicos o personas que intervengan en la diligencia, o que la naturaleza o cantidad de

mercancía requiera un tratamiento especial, para tales eventos se dejará constancia en el acta de h se fijará un avalúo provisional de la mercancía para el seguro de transporte.

La fecha del acta de aprehensión corresponderá a la del día de finalización de la diligencia y se no de conformidad con el artículo [758](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Finalizada la diligencia de aprehensión y notificada la medida cautelar, al día siguiente se dará tra la División de Gestión de Fiscalización competente para que continúe con el proceso de decomiso

Cuando se encuentren mercancías relacionadas con alguna conducta punible, se informará a la Fi General de la Nación para que se adelante el proceso de recolección de los elementos materiales probatorios y evidencia física que se requiera, en su defecto, se acudirá a las autoridades de polici tengan facultades de policía judicial, cumpliendo los protocolos que para el efecto se establezcan desarrollo de la Ley [1762](#) de 2015.

PARÁGRAFO 1o. En el evento de encontrarse en las diligencias de control, de manera concurrer mercancías sujetas al decomiso directo relacionadas en los numerales 2 a 10 del artículo [667](#) del 1165 del 2 de julio de 2019, y mercancías sobre las cuales se deba adelantar el procedimiento de decomiso ordinario, se elaborarán en actas independientes las aprehensiones, para que se inicien l procesos, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes.

PARÁGRAFO 2o. En los eventos contemplados en el artículo [751](#) del Decreto 1165 del 2 de juli 2019, la notificación se efectuará por correo.

PARÁGRAFO 3o. Con el Acta de Aprehensión y decomiso directo, queda automáticamente canc levante de las declaraciones con las cuales se pretendió amparar la mercancía.

PARÁGRAFO 4o. Para efectuar el avalúo de las mercancías de que trata el artículo [667](#) del Decr 1165 del 2 de julio de 2019, se tomará el valor declarado de las mercancías o los que se deduzcan documentos soporte si fuere posible; en su defecto se consultará la base de precios establecida pa caso. El avalúo que se realice en el acta de aprehensión y decomiso directo será definitivo.

PARÁGRAFO 5o. Cuando sea necesaria la revisión oficiosa del avalúo definitivo del artículo [66](#) Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, en el decomiso directo, se aplicará en la etapa procesal correspondiente al recurso de reconsideración.



ARTÍCULO 619. INFORME A LA UNIDAD PENAL. <Artículo derogado por el artículo [43](#) d Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposici que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52. 22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Doctrina Concordante

Concepto GENERAL PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DIAN [1465](#) de 2019; Num. [3](#)

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 619. En los eventos en que se determine, en la aprehensión y/o decomiso de mercancía puede dar lugar a los delitos previstos en la ley, la unidad aprehensora deberá remitir el correspondiente informe a la Coordinación de Unidad Penal de la Dirección de Gestión Jurídica, o a los Grupos Interdisciplinarios de Trabajo de Unidad Penal, o a las dependencias que hagan sus veces de la respectiva Dirección Seccional, según el caso, adjuntando copia de las actuaciones adelantadas para efectos de la formulación de la respectiva denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación.

Para cumplir la obligación contenida en inciso 4 del artículo [660](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2010, la Unidad aprehensora deberá seguir el procedimiento señalado en el inciso anterior.

PARÁGRAFO. En los eventos en que el interesado haya presentado documento de objeción contra el reconocimiento y avalúo de la mercancía o mediante avalúo de oficio se disminuya el valor de la mercancía y tenga incidencia en la investigación penal, se deberá informar al día siguiente de la modificación oficial del avalúo, al área de unidad penal competente.

Para todos los efectos, la autoridad aduanera en sus actuaciones deberá seguir los lineamientos establecidos en los protocolos que suscriban la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Fiscalía General de la Nación.



ARTÍCULO 620. GARANTÍA EN REEMPLAZO DE APREHENSIÓN. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.168 de 22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Incisos modificados por el artículo [182](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [3.3.8](#); [3.3.8.1](#); [3.3.8.2](#); [3.3.8.3](#)

Concepto GENERAL PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DIAN [1465](#) de 2019; Num. [3](#)

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 620. Para efectos de lo dispuesto en el artículo [662](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2010 y en razón a la naturaleza especial de la medida cautelar de aprehensión, la garantía en reemplazo de aprehensión será expedida por compañía de seguros, entidad bancaria, y deberá constituirse por un término de quince (15) meses y por el 100% del valor FOB de la mercancía o del avalúo de la misma, según el caso.

La garantía debe ser presentada ante la División de Gestión de Fiscalización correspondiente o que haga sus veces, la cual mediante un solo acto administrativo motivado resolverá la no aceptación o aceptación y entrega de la mercancía, dentro del término establecido en el artículo [662](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2010.

del 2 de julio de 2019.

<Inciso modificado por el artículo [182](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: se trata de mercancías que requieran conceptos o análisis especializados y el avalúo definitivo resulte superior al consignado en el acta de aprehensión, el interesado deberá ajustar la garantía previamente aceptada conforme con el avalúo definitivo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación electrónica del auto mediante el cual se ordena su reajuste, so pena de quedar sin efecto la autorización de entrega de la mercancía o de entender desistida la petición, sin necesidad de acto administrativo así lo declare, cuando ello no sea posible la notificación se realizará por correo.

<Inciso modificado por el artículo [182](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: el auto por el cual se ordena el reajuste o corrección de la garantía se notificará electrónicamente y cuando procede el recurso de reposición dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, conforme lo previsto en el artículo [76](#) del Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Dicho recurso se resolverá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su interposición. Cuando no sea posible notificar electrónicamente, la notificación se realizará por correo.

Cuando se denieguen cualquiera de las pruebas y/o la garantía en reemplazo de aprehensión, la dependencia competente resolverá en un mismo acto administrativo las dos peticiones, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo del documento de objeción. Contra este acto administrativo procede el recurso de reposición dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, recurso que se resolverá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su interposición.

Cuando se opte por el rescate, de ser éste procedente, el usuario aduanero dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la resolución que ordena el decomiso expedida por la División de Gestión de Fiscalización o quien haga sus veces, deberá cancelar además de los tributos aduaneros el valor del rescate.

PARÁGRAFO. Este mismo procedimiento se aplicará para las mercancías aprehendidas que se encuentren en custodia del interesado, previa la autorización de la División de Gestión de Fiscalización Aduanera o quien haga sus veces, conforme lo señalado en el artículo [671](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

En caso de no constituirse la garantía correspondiente en los términos y condiciones establecidos, iniciará el procedimiento tendiente a aplicar la sanción señalada en el artículo [648](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, o el retiro de la mercancía si ello es procedente, conforme al procedimiento previsto en los artículos [615](#) y [616](#) de la presente resolución.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 620. Para efectos de lo dispuesto en el artículo [662](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y en razón a la naturaleza especial de la medida cautelar de aprehensión, la garantía en reemplazo de aprehensión será expedida por compañía de seguros, entidad bancaria, y deberá constituirse por un término de quince (15) meses y por el 100% del valor FOB de la mercancía o del avalúo de la misma, según el caso.

La garantía debe ser presentada ante la División de Gestión de Fiscalización correspondiente o quien haga sus veces, la cual mediante un solo acto administrativo motivado resolverá la no aceptación o aceptación y entrega de la mercancía, dentro del término establecido en el artículo [662](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Si se trata de mercancías que requieran conceptos o análisis especializados y el avalúo definitivo superior al consignado en el acta de aprehensión, el interesado deberá ajustar la garantía previamente aceptada conforme con el avalúo definitivo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación en el estado del auto mediante el cual se ordena su reajuste, so pena de quedar sin efecto la autorización de entrega de la mercancía o de entender desistida la petición.

El auto por el cual se ordena el reajuste o corrección de la garantía, se notificará por correo conforme al artículo [763](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, y contra él procede el recurso de reposición de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, conforme lo previsto en el artículo [76](#) de Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Dicho recurso se resolverá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su interposición.

Cuando se denieguen cualquiera de las pruebas y/o la garantía en reemplazo de aprehensión, la dependencia competente resolverá en un mismo acto administrativo las dos peticiones, dentro de (10) días siguientes al recibo del documento de objeción. Contra este acto administrativo procede recurso de reposición dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, recurso que resolverá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su interposición.

Cuando se opte por el rescate, de ser éste procedente, el usuario aduanero dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la resolución que ordena el decomiso expedida por la División de Gestión de Fiscalización o quien haga sus veces, deberá cancelar además de los tributos aduaneros el valor del rescate.

PARÁGRAFO. Este mismo procedimiento se aplicará para las mercancías aprehendidas que se encuentren en custodia del interesado, previa la autorización de la División de Gestión de Fiscalización Aduanera o quien haga sus veces, conforme lo señalado en el artículo [671](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

En caso de no constituirse la garantía correspondiente en los términos y condiciones establecidos, iniciará el procedimiento tendiente a aplicar la sanción señalada en el artículo [648](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, o el retiro de la mercancía si ello es procedente, conforme al procedimiento previsto en los artículos [615](#) y [616](#) de la presente resolución.



ARTÍCULO 621. DOCUMENTO DE OBJECCIÓN A LA APREHENSIÓN. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 621. Cuando en el documento de objeción a la aprehensión de que trata el artículo [6](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se aporten pruebas que permitan desvirtuar las causales que dieron lugar a la aprehensión, a pesar de no cumplir con los requisitos formales señalados en el artículo [6](#) de la misma resolución, se deberán estudiar las pruebas presentadas en aplicación de los artículos [665](#) y [670](#) ibídem. La autoridad aduanera podrá valorar las pruebas de oficio.



ARTÍCULO 622. PERIODO PROBATORIO. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Incisos modificados por el artículo [183](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 622. <Inciso modificado por el artículo [183](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> De conformidad con lo previsto en el artículo [665](#) del Decreto 1165 de 2019, el auto que niega total o parcialmente la práctica de pruebas será notificado mediante notificación electrónica. Cuando ello no sea posible la notificación se hará por correo.

Contra el acto que deniegue pruebas, procede el recurso de reposición en efecto suspensivo, en el caso en que se confirme la decisión de no decretar la totalidad de las pruebas, se inician los términos de recurso de reposición de acuerdo al artículo [666](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

<Inciso modificado por el artículo [183](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El auto de cierre del periodo probatorio se notificará mediante notificación electrónica y contra el mismo no procede recurso alguno. El cual una vez notificado, permite al interesado, presentar un escrito donde se pronuncie en relación con las pruebas allegadas al proceso, que será valorado en la decisión de fondo por la autoridad aduanera, siempre y cuando se presente dentro del plazo y esté firmado por el interesado representante, o apoderado debidamente constituido.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 622. De conformidad con lo previsto en los artículos [665](#) y [756](#) del Decreto 1165 de 2019, el auto que niega total o parcialmente la práctica de pruebas será notificado personalmente o por correo. No obstante, si existe autorización para notificar electrónicamente se efectuará por este medio.

Contra el acto que deniegue pruebas, procede el recurso de reposición en efecto suspensivo, en el caso en que se confirme la decisión de no decretar la totalidad de las pruebas, se inician los términos de recurso de reposición de acuerdo al artículo [666](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

El auto de cierre del periodo probatorio se notificará por estado y contra el mismo no procede recurso alguno. El cual una vez notificado, permite al interesado, presentar un escrito donde se pronuncie en relación con las pruebas allegadas al proceso, el cual será valorado en la decisión de fondo por la autoridad aduanera, siempre y cuando se presente dentro del plazo y esté firmado por el interesado representante, o apoderado debidamente constituido.



ARTÍCULO 623. PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Parágrafo modificado por el artículo [184](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Concordancias

Estatuto Tributario; Art. [868](#) -Unidad de Valor Tributario-.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 623. Cuando sea procedente la aplicación de la sanción de cierre del establecimiento de comercio, de que trata el numeral 1.4 del artículo [646](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se aplicará por el término de cinco (5) días al establecimiento donde se encontró la mercancía, mediante la identificación del acto administrativo y la fijación de la parte resolutive del mismo, que así lo ordena.

Cuando sea procedente la aplicación de la sanción de cierre del establecimiento de comercio, de que trata el artículo [672](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, esta se aplicará por el término de tres (3) días calendario al establecimiento donde se encontró la mercancía, mediante la identificación del acto administrativo y la fijación de la parte resolutive del mismo, que así lo ordena.

Cuando el establecimiento de comercio objeto de la sanción de cierre, fuere adicionalmente casa o habitación, se permitirá el acceso de las personas que lo habitan, pero en ella no podrán efectuarse operaciones mercantiles o el desarrollo de la actividad, profesión u oficio, por el tiempo que dure la sanción y en todo caso, se fijará el documento señalado en el inciso anterior en un lugar visible que impida su ingreso.

Ejecutoriado el acto administrativo que impuso la sanción accesoria, se hará efectivo el cierre del establecimiento dentro de los diez (10) días siguientes, por parte de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional con jurisdicción en el lugar en donde se encuentre ubicado el establecimiento de comercio.

Para dar aplicación a lo dispuesto en el presente artículo, las autoridades de policía deberán prestar colaboración, cuando los funcionarios competentes de la Unidad Administrativa Especial Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) así lo requieran.

PARÁGRAFO 1o. La sanción de cierre de establecimiento se ingresará al aplicativo 'Sistemas de Información Infractores Aduaneros (INFAD)', que administra la Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera o quien haga sus veces.

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo modificado por el artículo [184](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Para la imposición de la sanción contenida en este artículo, se entiende como responsable, al propietario o tenedor del establecimiento de comercio, sin considerar a quien se le decomise la mercancía.

En los casos de reincidencia, la graduación de la sanción de cierre del establecimiento de comercio por 30 días, deberá tenerse en cuenta la cuantía del decomiso, tasada en UVT, así:

Cuánta en UV Días de cierre

Entre 1 y 499 5

Entre 500 y 2000 10

Entre 2001 y 5000 20

De 5001 en adelante 30

En estos casos la sanción de cierre de establecimiento de comercio se impondrá mediante acto administrativo independiente.

PARÁGRAFO 3o. Para dar aplicación al inciso 4 del artículo [672](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se seguirá el procedimiento sancionatorio establecido a partir del artículo [679](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 623. Cuando sea procedente la aplicación de la sanción de cierre del establecimiento de comercio, de que trata el numeral 1.4 del artículo [646](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se aplicará por el término de cinco (5) días al establecimiento donde se encontró la mercancía, mediante la identificación del acto administrativo y la fijación de la parte resolutive del mismo, que así lo ordena.

Cuando sea procedente la aplicación de la sanción de cierre del establecimiento de comercio, de que trata el artículo [672](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, esta se aplicará por el término de tres (3) días calendario al establecimiento donde se encontró la mercancía, mediante la identificación del acto administrativo y la fijación de la parte resolutive del mismo, que así lo ordena.

Cuando el establecimiento de comercio objeto de la sanción de cierre, fuere adicionalmente casa de habitación, se permitirá el acceso de las personas que lo habitan, pero en ella no podrán efectuarse operaciones mercantiles o el desarrollo de la actividad, profesión u oficio, por el tiempo que dure la sanción y en todo caso, se fijará el documento señalado en el inciso anterior en un lugar visible que no impida su ingreso.

Ejecutoriado el acto administrativo que impuso la sanción accesoria, se hará efectivo el cierre del establecimiento dentro de los diez (10) días siguientes, por parte de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional con jurisdicción en el lugar en donde se encuentre ubicado el establecimiento de comercio.

Para dar aplicación a lo dispuesto en el presente artículo, las autoridades de policía deberán prestar colaboración, cuando los funcionarios competentes de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) así lo requieran.

PARÁGRAFO 1o. La sanción de cierre de establecimiento se ingresará al aplicativo 'Sistemas de Información Infractores Aduaneros (INFAD)', que administra la Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera o quien haga sus veces.

PARÁGRAFO 2o. Para la imposición de la sanción contenida en este artículo, se entiende como responsable, al propietario o tenedor del establecimiento de comercio, sin considerar a quien se le decomise la mercancía.

En los casos de reincidencia, graduación de la sanción de cierre del establecimiento de comercio por 30 días, deberá tenerse en cuenta la cuantía del decomiso, tasada en UVT, así:

Cuantía en UVT	Días de cierre
Entre 500 y 2000	10
Entre 2001 y 5000	20 y,
5001 en adelante	30

PARÁGRAFO 3o. Para dar aplicación al inciso 4 del artículo [672](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se seguirá el procedimiento sancionatorio establecido a partir del artículo [679](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.



ARTÍCULO 624. CONTROL POSTERIOR DE MERCANCÍA CON DESCRIPCIÓN ERRADA O INCOMPLETA. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.668 de 22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Incisos modificados por el artículo [185](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 624. Si con ocasión del control y verificada la mercancía frente a los documentos aparece se advierte como única inconsistencia la descripción errada o incompleta de la mercancía, el funcionario facultado diligenciará el acta de hechos de que trata el artículo [30](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, indicando, además:

La constancia de la realización y el resultado del análisis integral, así como la exhortación a subsanar la descripción de la mercancía en la oportunidad legal mediante la presentación de la declaración de valoración de rescate y la advertencia de configurarse la causal de aprehensión que corresponda o la imposición de la sanción contenida en el artículo [648](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, según el caso, por la presentación de dicha declaración en las condiciones y términos establecidos.

<Inciso modificado por el artículo [185](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Durante el término previsto para presentar la declaración de legalización, la autoridad aduanera no podrá adoptar medida cautelar alguna sobre la mercancía, la cual continuará en poder del interesado o responsable de la obligación aduanera.

El funcionario que adelanta la acción de control podrá tomar muestras de la mercancía verificada que se realice análisis técnico, caso en el cual las enviará a más tardar al día hábil siguiente de la finalización de la diligencia a la dependencia competente de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para que emita el resultado respectivo, debiéndose dejar constancia de dicha circunstancia en el acta de hechos.

Culminada la acción de control y diligenciada el acta de hechos, el mismo funcionario que adelanta la actuación deberá notificarla personalmente a quien atendió la diligencia.

<Inciso modificado por el artículo [185](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Los demás responsables de la obligación aduanera que no fueron notificados durante la acción de control, se les notificará mediante notificación electrónica, cuando ello no sea posible la notificación se realizará por correo.

<Inciso modificado por el artículo [185](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: La fecha del acta de hechos en control posterior corresponderá a la del día de inicio de la diligencia y en la misma se dejará expresa constancia de la fecha de finalización de la actuación.

Dentro del día hábil siguiente a la notificación del acta de hechos, el funcionario que adelantó la acción de control, remitirá la documentación obtenida a la División de Gestión de Fiscalización con jurisdicción donde se adelantó la diligencia, para que inicie el proceso respectivo.

El obligado aduanero como responsable de la obligación aduanera, dentro de los diez (10) días siguientes a la última notificación del Acta de Hechos, deberá presentar ante la División de Gestión de la Operación Aduanera o la dependencia que haga sus veces de la jurisdicción donde se encuentre la mercancía su declaración a efectos de subsanar la descripción parcial o incompleta con o sin el pago de rescate, según corresponda.

Si la descripción errada o incompleta se determina como consecuencia de un análisis técnico de las muestras obtenidas en la diligencia, el término de los diez (10) días hábiles empezará a contarse a partir del día siguiente a la recepción de los resultados por parte del interesado o responsable de la obligación aduanera.

Obtenido el resultado del análisis técnico, el funcionario que tiene a cargo el expediente a más tardar el día hábil siguiente de haberlo recibido, lo comunicará mediante oficio al interesado o responsable de la obligación aduanera, en el cual se advertirá la inconsistencia detectada, el acta de hechos a la cual corresponde y el derecho que le asiste a subsanarla mediante la presentación de una declaración en los términos antes señalados.

Una vez la declaración produzca efectos jurídicos, la División de Gestión de Operación Aduanera o la dependencia que haga sus veces, la remitirá o informará a más tardar el día hábil siguiente a la División de Gestión de Fiscalización con jurisdicción donde se adelantó la acción de control.

En todo caso, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha a que empieza a surtir efectos la declaración, el interesado o responsable de la obligación aduanera, deberá radicar con destino a la División de Gestión de Fiscalización con jurisdicción donde se adelantó la acción de control, copia de la declaración o informará la culminación del trámite, aportando los datos de la misma.

Efectuado lo anterior, la autoridad aduanera después de verificar su autenticidad, oportunidad en la presentación, monto de rescate y que se hayan subsanado los errores u omisiones en debida forma, procederá a efectuar el archivo de las diligencias mediante auto.

<Inciso modificado por el artículo [185](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: El auto deberá expedirse a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la declaración y se notificará mediante notificación electrónica, si esta no fuere posible se hará personalmente o por correo.

Si la autoridad aduanera determina que el interesado o responsable de la obligación aduanera no cumple con lo señalado en el presente artículo, procederá a la aprehensión o, en su defecto, se adelantará

proceso para la imposición de la sanción prevista en el artículo [648](#) del Decreto 1165 del 2 de julio 2019.

Cuando se determine de acuerdo a la valoración de las pruebas allegadas y objeciones presentada interesado, que la mercancía se encuentra bien descrita a la luz de la resolución de descripciones mínimas, la autoridad aduanera proferirá auto de archivo. En ningún caso el funcionario podrá ex información que la estipulada en la normatividad vigente.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 624. Si con ocasión del control y verificada la mercancía frente a los documentos ap se advierte como única inconsistencia la descripción errada o incompleta de la mercancía, el func facultado diligenciará el acta de hechos de que trata el artículo [30](#) del Decreto 1165 del 2 de julio 2019, indicando, además:

La constancia de la realización y el resultado del análisis integral, así como la exhortación a subs descripción de la mercancía en la oportunidad legal mediante la presentación de la declaración co de rescate y la advertencia de configurarse la causal de aprehensión que corresponda o la imposic la sanción contenida en el artículo [648](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, según el caso, po presentación de dicha declaración en las condiciones y términos establecidos.

Durante el término previsto para presentar la declaración de corrección, la autoridad aduanera no adoptar medida cautelar alguna sobre la mercancía, la cual continuará en poder del interesado o responsable de la obligación aduanera.

El funcionario que adelanta la acción de control podrá tomar muestras de la mercancía verificada que se realice análisis técnico, caso en el cual las enviará a más tardar al día hábil siguiente de la finalización de la diligencia a la dependencia competente de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para que emita el resultado respectivo, debiéndose dejar constancia de dicha circunstancia en el acta de hechos.

Culminada la acción de control y diligenciada el acta de hechos, el mismo funcionario que adelan actuación deberá notificarla personalmente a quien atendió la diligencia.

A los demás responsables de la obligación aduanera que no fueron notificados durante la acción c control, se les notificará mediante Estado que se fijará a más tardar al día siguiente de la finalizac la diligencia, de acuerdo a lo estipulado en los artículos [765](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 20

La fecha del acta de hechos en control posterior corresponderá a la del día de inicio de la diligenc partir de este momento se entenderá surtida la intervención de la autoridad aduanera. No obstante acta se dejará expresa constancia de la fecha de finalización de la actuación.

Dentro del día hábil siguiente a la notificación del acta de hechos, el funcionario que adelantó la : de control, remitirá la documentación obtenida a la División de Gestión de Fiscalización con jurisd donde se adelantó la diligencia, para que inicie el proceso respectivo.

El obligado aduanero como responsable de la obligación aduanera, dentro de los diez (10) días sig a la última notificación del Acta de Hechos, deberá presentar ante la División de Gestión de la O Aduanera o la dependencia que haga sus veces de la jurisdicción donde se encuentre la mercancía declaración a efectos de subsanar la descripción parcial o incompleta con o sin el pago de rescate, corresponda.

Si la descripción errada o incompleta se determina como consecuencia de un análisis técnico de las muestras obtenidas en la diligencia, el término de los diez (10) días hábiles empezará a contarse a partir del día siguiente a la recepción de los resultados por parte del interesado o responsable de la obligación aduanera.

Obtenido el resultado del análisis técnico, el funcionario que tiene a cargo el expediente a más tardar el día hábil siguiente de haberlo recibido, lo comunicará mediante oficio al interesado o responsable de la obligación aduanera, en el cual se advertirá la inconsistencia detectada, el acta de hechos a la cual corresponde y el derecho que le asiste a subsanarla mediante la presentación de una declaración en los términos antes señalados.

Una vez la declaración produzca efectos jurídicos, la División de Gestión de Operación Aduanera, dependencia que haga sus veces, la remitirá o informará a más tardar el día hábil siguiente a la División de Gestión de Fiscalización con jurisdicción donde se adelantó la acción de control.

En todo caso, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha a que empieza a surtir efectos la declaración, el interesado o responsable de la obligación aduanera, deberá radicar con destino a la División de Gestión de Fiscalización con jurisdicción donde se adelantó la acción de control, copia de la declaración o informará la culminación del trámite, aportando los datos de la misma.

Efectuado lo anterior, la autoridad aduanera después de verificar su autenticidad, oportunidad en la presentación, monto de rescate y que se hayan subsanado los errores u omisiones en debida forma, procederá a efectuar el archivo de las diligencias mediante auto.

Este auto deberá expedirse a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la declaración y se notificará personalmente o por correo, conforme a lo dispuesto en los artículos [7](#) y [763](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Si la autoridad aduanera determina que el interesado o responsable de la obligación aduanera no cumple con lo señalado en el presente artículo, procederá a la aprehensión o, en su defecto, se adelantará el proceso para la imposición de la sanción prevista en el artículo [648](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Cuando se determine de acuerdo a la valoración de las pruebas allegadas y objeciones presentadas por el interesado, que la mercancía se encuentra bien descrita a la luz de la resolución de descripciones mínimas, la autoridad aduanera proferirá auto de archivo. En ningún caso el funcionario podrá excluir información que la estipulada en la normatividad vigente.



ARTÍCULO 625. ENTREGA DE LA MERCANCÍA POR RESCATE. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52 del 22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 625. Subsanados los errores que motivaron la aprehensión de mercancías, la autoridad aduanera verificará la correcta liquidación y pago del rescate. En el evento, que el funcionario de fiscalización encuentre inconsistencias en otros aspectos contenidos en la declaración de importación, remitirá los antecedentes para que se inicie el proceso administrativo que corresponda, sin perjuicio de la entrega de la mercancía.



ARTÍCULO 626. TÉRMINO PARA EL RETIRO DE LAS MERCANCÍAS. Para efectos de la aplicación a los artículos [732](#) y [734](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, una vez notificado el acto administrativo que ordene la disposición de la mercancía por el funcionario competente o la entrega de las mismas por orden de autoridad aduanera, la entidad pública o el particular interesado, según el caso, efectuar el retiro físico de las mercancías dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, salvo que la mercancía perecedera, evento en el cual deberá retirarse de manera inmediata. Cuando por razones de volumen y ubicación de la mercancía, sea necesario establecer un plazo mayor dentro del acto administrativo, se concederá un plazo adicional, que no podrá ser superior a la mitad del plazo inicial.

De no efectuarse el retiro de las mercancías dentro del plazo establecido por la entidad, los gastos por su almacenamiento, guarda, custodia y conservación correrán por cuenta de la entidad pública o particular interesado.

Para tal efecto, en el acto administrativo respectivo, se ordenará al recinto de almacenamiento donde encuentre la mercancía, la cancelación de la matrícula de depósito o del documento equivalente ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el registro en el sistema; en su reemplazo se elaborará una nueva matrícula o documento equivalente ante la entidad pública o el particular interesado, para que luego de expirado el plazo de retiro de las mercancías, este asuma directamente ante el depositario, los citados gastos.

PARÁGRAFO. Cuando se trate de la medida de verificación de mercancías de que trata el artículo presente resolución, el levantamiento de la medida deberá contar con la autorización del Jefe de la Dirección de Gestión de Fiscalización o de quien este delegue.

CAPÍTULO 4.

DEL AVALÚO DE LAS MERCANCÍAS.



ARTÍCULO 627. BASE DE PRECIOS PARA AVALÚO DE MERCANCÍAS CON MEDIDAS CAUTELARES O EN ABANDONO. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023.

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.622 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Incisos modificados por el artículo [186](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 627. Conforme lo señalado en el inciso 2 del artículo [663](#) del Decreto 1165 del 2 de 2019, el funcionario competente consultará la base de precios con la información de mercancías y fijar su avalúo en los eventos en que sean inmovilizadas, retenidas para su verificación, aprehendidas o abandonadas a favor de la Nación, y para el ingreso de las mismas a los recintos de almacenamiento cuando sea necesaria y procedente.

En ningún caso, las autoridades de control aduanero para efectos del avalúo podrán fijar o informar valores diferentes a los establecidos, conforme a los mecanismos y parámetros señalados en la presente resolución.

Dicho avalúo se deberá consignar en el formato de la medida cautelar o acta de inventario de mercancías en situación de abandono, y se tendrá en cuenta para efectos de determinar el valor a pagar por concepto de almacenamiento, seguros y faltantes de mercancías.

<Inciso modificado por el artículo [186](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: En el avalúo de mercancías, se entenderá como mercancía idéntica aquella que resulta igual a otra mercancía registrada en la base de precios entre otros aspectos de: carácter esencial, marca, modelo, composición, tamaño, características, naturaleza, funcionalidad y calidad, y como mercancía similar a otra mercancía cuando posean algunos elementos comunes como: la función o servicio que prestan, carácter esencial, composición, aunque no sean de la misma calidad.

PARÁGRAFO. Cuando se trate del avalúo de mercancías similares que aparezcan en la base con diferentes precios, se deberá tomar el de menor valor vigente.

Cuando la mercancía no tenga marca, para su avalúo se tendrá en cuenta la mercancía similar que encuentre en la base de precios.

<Inciso modificado por el artículo [186](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: En los eventos en que las mercancías no sean genuinas, para su avalúo se tendrá como precio máximo el 25% del valor vigente de la mercancía idéntica o similar a la original registrada en la base.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 627. Conforme lo señalado en el inciso 2 del artículo [663](#) del Decreto 1165 del 2 de 2019, el funcionario competente consultará la base de precios con la información de mercancías y fijar su avalúo en los eventos en que sean inmovilizadas, retenidas para su verificación, aprehendidas o abandonadas a favor de la Nación, y para el ingreso de las mismas a los recintos de almacenamiento cuando sea necesaria y procedente.

En ningún caso, las autoridades de control aduanero para efectos del avalúo podrán fijar o informar valores diferentes a los establecidos, conforme a los mecanismos y parámetros señalados en la presente resolución.

Dicho avalúo se deberá consignar en el formato de la medida cautelar o acta de inventario de mercancías en situación de abandono, y se tendrá en cuenta para efectos de determinar el valor a pagar por concepto de almacenamiento, seguros y faltantes de mercancías.

En el avalúo de mercancías, se entenderá como mercancía idéntica aquella que resulta igual a otra mercancía registrada en la base de precios entre otros aspectos de: carácter esencial, marca, modelo, composición, tamaño, características, naturaleza, funcionalidad, país de origen y calidad, y como

mercancía similar a otra mercancía, cuando posean algunos elementos comunes como: la función servicio que prestan, carácter esencial, y la composición, aunque no sean de la misma calidad.

PARÁGRAFO. Cuando se trate del avalúo de mercancías similares que aparezcan en la base con diferentes precios, se deberá tomar el de menor valor vigente.

Cuando la mercancía no tenga marca, para su avalúo se tendrá en cuenta la mercancía similar que encuentre en la base de precios.

En los eventos en que las mercancías no sean genuinas, para su avalúo se tendrá como precio máximo 10% del valor vigente de la mercancía registrada en la base.



ARTÍCULO 628. ESTRUCTURA DE LA BASE DE PRECIOS PARA AVALÚO DE MERCANCÍAS CON MEDIDAS CAUTELARES O EN ABANDONO. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Incisos modificados por el artículo [187](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN UNIFICADO 468 de 2020 - Abandono de mercancías-; Num. [3.10](#).

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 628. La información que contiene la base de precios, está estructurada conforme a los siguientes campos:

- Capítulo y partida arancelaria a nivel de cuatro dígitos como mínimo.
- Unidad comercial.
- Nombre comercial de la mercancía.
- Marca comercial del producto.
- Referencia o modelo para artículos.
- Año modelo para vehículos. Descripción del producto. País de compra.
- Año vigencia del precio.
- Precio unitario de la mercancía en términos CIF promedio, moneda nacional.
- Fuente (indica el código que corresponde al documento soporte del precio fijado).
- Término de negociación.

- Moneda de negociación.

La información de precios, está expresada en términos CIF promedio, moneda nacional, y la mercadería se encuentra codificada de acuerdo con la clasificación establecida en el Arancel de Aduanas al menos de cuatro dígitos como mínimo, y cuya clasificación se hace solamente con carácter indicativo para facilitar la consulta.

<Inciso modificado por el artículo [187](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: La conversión de los precios en dólares de los Estados Unidos de América a pesos colombianos, o a otras monedas diferentes al dólar de los Estados Unidos de América se efectuará, tomando el promedio de las tasas representativas del mercado de los meses de enero y julio del año del periodo analizado, expedidas por la Superintendencia Financiera, según corresponda.

<Inciso modificado por el artículo [187](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: La base se incluirán precios para las mercancías nuevas, los cuales son estimados en término CIF promedio pesos colombianos y que generalmente estén expresados en términos FOB, de tal forma que puedan ser ajustados y convertidos automáticamente por el sistema a término CIF, incrementados con el concepto de fletes y seguros en un porcentaje promedio estimado del 6% del valor FOB.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 628. La información que contiene la base de precios, está estructurada conforme a los siguientes campos:

- Capítulo y partida arancelaria a nivel de cuatro dígitos como mínimo.
- Unidad comercial.
- Nombre comercial de la mercancía.
- Marca comercial del producto.
- Referencia o modelo para artículos.
- Año modelo para vehículos. Descripción del producto. País de compra.
- Año vigencia del precio.
- Precio unitario de la mercancía en términos CIF promedio, moneda nacional.
- Fuente (indica el código que corresponde al documento soporte del precio fijado).
- Término de negociación.
- Moneda de negociación.

La información de precios, está expresada en términos CIF promedio, moneda nacional, y la mercadería se encuentra codificada de acuerdo con la clasificación establecida en el Arancel de Aduanas al menos de cuatro dígitos como mínimo, y cuya clasificación se hace solamente con carácter indicativo para facilitar la consulta.

Para la conversión de los precios en dólares de los Estados Unidos de América a pesos colombianos, o a otras monedas diferentes al dólar de los Estados Unidos de América, se efectuará tomando

promedio de las tasas representativas de mercado del mes de enero de cada año expedidas por la Superintendencia Financiera; para aquellos precios que se capturen o actualicen en la Base durante el período febrero a julio y con el promedio del mes de julio, para los precios que se capturen o actualicen durante el período de agosto a enero del siguiente año.

En la base se incluirán precios para las mercancías nuevas, los cuales son estimados en término C promedio pesos colombianos y que generalmente estén expresados en términos FOB o EXW, de forma que puedan ser ajustados y convertidos automáticamente por el sistema a término CIF, incrementados por concepto de fletes y seguros en un porcentaje promedio estimado, así:

Precio FOB por el 6%.

Precio EXW por el 7%.



ARTÍCULO 629. ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE PRECIOS PARA AVALÚO DE MERCANCÍAS CON MEDIDAS CAUTELARES O EN ABANDONO. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Artículo parcialmente modificado por el artículo [188](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 629. <Inciso modificado por el artículo [188](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La actualización de la base de precios se efectuará conforme a la información obtenida de los importadores, de la base de datos de precios o listas de referencia de la Entidad, de revistas y/o publicaciones especializadas, Internet, bases de datos internacionales autorizados, sistemas informáticos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), siempre que se puedan adaptar a la estructura de la base de precios.

Para efecto de la actualización de que trata el presente artículo, se requerirá a los importadores proporcionar la información en los términos y condiciones previstos en el artículo [592](#) del Decreto 1165 del 2 de mayo de 2019.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 629. La actualización de la base de precios se efectuará conforme a la información obtenida de los importadores, de la base de precios de referencia de la Entidad, de revistas y/o publicaciones especializadas, Internet, bases de datos internacionales autorizados, sistemas informáticos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), siempre que se puedan adaptar a la estructura de la base de precios.

Para efecto de la actualización de que trata el presente artículo, se requerirá a los importadores

información en los términos y condiciones previstos en el artículo [592](#) del Decreto 1165 del 2 de 2019.



ARTÍCULO 630. CONSULTA DE INFORMACIÓN. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Artículo parcialmente modificado por el artículo [189](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo 2021.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 630. Para el avalúo de las mercancías con medida cautelar o en situación de abandono de valor determinado en la base de precios, deberá corresponder a uno que se haya actualizado en los (2) últimos años contados a partir de la fecha de la medida cautelar o en situación de abandono de mercancía. Salvo aquellas mercancías sujetas a depreciación las cuales se consultarán por el año 1 y el sistema generará automáticamente el precio de avalúo.

<Inciso modificado por el artículo [189](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Cuando se trate de mercancías correspondientes a productos agropecuarios, se deberá tomar el valor señalado en las bases de datos de precios o listas de referencia de la entidad o el registrado en la Base de Datos Mercantil de Colombia, en el momento de la medida cautelar o en situación de abandono de la mercancía.

<Inciso modificado por el artículo [189](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Cuando se requiera determinar el valor de avalúo de mercancías con fecha de uso o conservación vencida, o no aptas para el uso o consumo humano o animal, se aplicará el 10% del valor registrado en las bases de datos de precios o listas de referencia de la entidad o en su defecto, el 10% del precio registrado en entidades como el Ministerio de Salud, Invima y el mercado nacional, una vez deducido el margen de utilidad y los tributos aduaneros.

Cuando se trate de mercancías consistentes en hidrocarburos y sus derivados, tales como gasolina ACPM (diésel) y demás combustibles, se deberá tomar el precio vigente al momento de la medida cautelar o en situación de abandono de la mercancía, que establezca el Ministerio de Minas y Energía o la entidad competente. Si la ciudad no se encuentra relacionada en la información, se tomará el precio de la mercancía fijado para la ciudad o población más cercana geográficamente.

En todos los casos la autoridad aduanera dejará registrado el precio, el número del ítem y la fecha en la que se realizó la consulta, en el documento soporte de la actuación.

PARÁGRAFO: Se entenderán como hidrocarburos y sus derivados las siguientes mercancías: Gasolina para avión, Gasolina para vehículos, Queroseno, Gasóleo /ACPM, Fuel, Desechos y residuos de petróleo; Bencina, Aceites bases para lubricantes y aceites lubricantes; Aceites crudos de petróleo.

Aceites para transmisiones y frenos derivados del petróleo; Vaselinas y Parafinas, Gas licuado de petróleo: Natural, Propano y Butanos.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 630. Para el avalúo de las mercancías con medida cautelar o en situación de abandono de valor determinado en la base de precios, deberá corresponder a uno que se haya actualizado en los (2) últimos años contados a partir de la fecha de la medida cautelar o en situación de abandono de mercancía. Salvo aquellas mercancías sujetas a depreciación las cuales se consultarán por el año 1 y el sistema generará automáticamente el precio de avalúo.

Cuando se trate de mercancías correspondientes a productos agropecuarios, se deberá tomar el valor señalado en la base de precios que para el efecto administre la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera o el registrado en la Bolsa Mercantil de Colombia, en el momento de la medida cautelar o situación de abandono de la mercancía.

En el evento en que se requiera determinar el valor de avalúo de mercancías con fecha de uso o consumo vencida, o no aptas para el uso o consumo humano o animal, se aplicará el 10% del valor registrado en la base de precios o en su defecto, el 10% del precio de mercado nacional, una vez deducido el margen de utilidad y los tributos aduaneros.

Cuando se trate de mercancías consistentes en hidrocarburos y sus derivados, tales como gasolina ACPM (diésel) y demás combustibles, se deberá tomar el precio vigente al momento de la medida cautelar o en situación de abandono de la mercancía, que establezca el Ministerio de Minas y Energía o la entidad competente. Si la ciudad no se encuentra relacionada en la información, se tomará el precio de la mercancía fijado para la ciudad o población más cercana geográficamente.

En todos los casos la autoridad aduanera dejará registrado el precio, el número del ítem y la fecha en que se realizó la consulta, en el documento soporte de la actuación.

PARÁGRAFO: Se entenderán como hidrocarburos y sus derivados las siguientes mercancías: Gasolina para avión, Gasolina para vehículos, Queroseno, Gasóleo /ACPM, Fuel, Desechos y residuos de petróleo; Bencina, Aceites bases para lubricantes y aceites lubricantes; Aceites crudos de petróleo; Aceites para transmisiones y frenos derivados del petróleo; Vaselinas y Parafinas, Gas licuado de petróleo: Natural, Propano y Butanos.



ARTÍCULO 631. RECONOCIMIENTO Y AVALÚO DE MERCANCÍAS QUE REQUIEREN CONCEPTOS O ANÁLISIS ESPECIALIZADOS. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.622 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Artículo parcialmente modificado por el artículo [187](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 631. Para efectos de lo dispuesto en el artículo [663](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se entenderá que una mercancía requiere concepto o análisis especializado, entre otros, en los siguientes eventos o situaciones:

1. Metales preciosos, en cualquier presentación.
2. Piedras preciosas y semipreciosas sin montar.
3. Joyas con piedras montadas y sin ellas.
4. Productos de las Secciones V, VI y VII del arancel de aduanas en cualquier presentación.
5. Equipos industriales, y equipos médicos especializados.
6. Textiles y sus manufacturas.
7. Obras de arte.
8. Antigüedades o modelos de colección.
9. Vehículos antiguos.
10. Aeronaves o embarcaciones.
11. Acero, hierro, zinc, estaño, cobre, y demás metales y sus manufacturas (láminas, tubos, pimi etc.).
12. Papel.
13. Mercancía de nueva tecnología que ingrese por primera vez al país.
14. Maquinaria altamente especializada.
15. Mercancía cuyo proceso de reconocimiento y avalúo no ha sido posible establecer, a pesar de agotado los criterios señalados en esta resolución.



ARTÍCULO 632. CRITERIOS PARA EL AVALÚO DE MERCANCÍAS NO REGISTRADAS EN LA BASE DE PRECIOS. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Artículo parcialmente modificado por el artículo [187](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 632. Cuando en la base de precios no existan mercancías idénticas o similares a la que pretende evaluar, la autoridad aduanera podrá fijarlo con base en los siguientes criterios:

1. Los precios registrados en las bases de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera o de otras fuentes de información de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), vigentes al momento de la medida cautelar o en situación de abandono.
2. El precio de la mercancía en el mercado nacional (valor comercial - moneda nacional), depurado de los factores de margen de utilidad, y el factor de tributos aduaneros promedio que le corresponda a la clasificación arancelaria de la mercancía objeto de la medida cautelar o en situación de abandono.

El precio de mercado podrá ser obtenido a través de cotizaciones, consultas en revistas o folletos especializados y en Internet - páginas web nacionales, o con base en el precio de venta informado soportado con facturas de venta por el obligado.

Del precio y criterio determinado, se dejará constancia documental que reposará en el expediente.



ARTÍCULO 633. AVALÚO DE MERCANCÍA AVERIADA, DAÑADA O DETERIORADA. derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Artículo parcialmente modificado por el artículo [187](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 633. Si al momento de la diligencia de Reconocimiento y avalúo se determina que la mercancía presenta avería, daño o deterioro, se tendrá en cuenta su estado para establecer el respectivo avalúo, dejando la constancia en los documentos de la diligencia.



ARTÍCULO 634. AVALÚO DE MERCANCÍA USADA O ANTIGUA SUSCEPTIBLE DE SER DEPRECIADA. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Artículo parcialmente modificado por el artículo [187](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 634. Para el avalúo de la mercancía usada o antigua, consistente en vehículos clasificados por los Capítulos 86, 87, 88 y 89 y Maquinaria y Equipo clasificables por los Capítulos 84 y 85 del arancel de aduanas, tendrá en cuenta la depreciación por uso.

La depreciación se calculará en la base de precios al momento de digitar la información del año de medida cautelar o abandono, y el sistema lo comparará con el año modelo para el caso de vehículos frente al año de vigencia del precio cuando se trate de maquinaria o equipo clasificable en los capítulos 84 y 85 del arancel de aduanas.



ARTÍCULO 635. PROCEDIMIENTO PARA EL AVALÚO DE MERCANCÍA USADA Y ANTES DE SER SUSCEPTIBLE DE SER DEPRECIADA. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Artículo parcialmente modificado por el artículo [190](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 635. Podrán ser objeto de depreciación por uso, los vehículos clasificables por los Capítulos 86, 87, 88 y 89 del arancel de aduanas, y Maquinaria y Equipo clasificables por los Capítulos 84 y 85 del arancel de aduanas, así como los artefactos y equipos del Capítulo 90, así como las partidas 98 01 y 98 02 del arancel de aduanas. Cuando se trate de vehículos, el sistema calculará los años de uso; cuando el funcionario Aprehensor y/o Avaluador digite la información del año de la aprehensión, el sistema lo comparará con el año modelo para el caso de vehículos o frente al año de vigencia del precio; cuando se trate de maquinaria o equipo clasificable en los Capítulos 84 y 85 del arancel de aduanas este generará el valor de avalúo del bien ya depreciado.

Lo anterior, siempre y cuando la base de precios, tenga incorporado o registrado el precio de la mercancía cuando nueva.

Este mismo procedimiento lo debe surtir el funcionario Aprehensor y/o Avaluador, cuando deba calcular la depreciación para establecer el valor de ingreso o avalúo de la mercancía que no se encuentre

registrada en la base de precios, para lo cual, deberá determinar el precio cuando nuevo del bien o de aprehensión, por cualquiera de los mecanismos establecidos y multiplicarlo por el coeficiente actualización que corresponda, según los años de uso o antigüedad, aplicando la tabla correspondiente para vehículos del Capítulo 87 del Arancel de Aduanas.

Por cada año completo de uso del vehículo, se descontará un 20% de depreciación del saldo anterior hasta un máximo del 70%, así:

- Un (1) año 0.80000
- Dos (2) años 0.64000
- Tres (3) años 0.51200
- Cuatro (4) años 0.40960
- Cinco (5) años 0.32768
- Seis (6) años o más 0.30000

<Inciso modificado por el artículo [190](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Vehículos de los Capítulos 86, 88, 89, y las subpartidas 9801 y 9802 del arancel de aduanas, así como maquinaria y equipo de los Capítulos 84, 85 del arancel de aduanas; por cada año completo de uso del vehículo, maquinaria o equipo, se descontará un diez (10) por ciento de depreciación sobre el saldo anterior, hasta un máximo del setenta (70) por ciento, así:

- Un (1) año 0.90000 Dos (2) años 0.81000
- Tres (3) años 0.72900 Cuatro (4) años 0.65610
- Cinco (5) años 0.59049 Seis (6) años 0.53144
- Siete (7) años 0.47830 Ocho (8) años 0.43047
- Nueve (9) años 0.38742 Diez (10) años 0.34868
- Once (11) años 0.31381 Doce (12) años o más 0.30000.

<Inciso modificado por el artículo [190](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Cuando no se encuentre registrada en la base de precios la mercancía objeto de avalúo o mercancía similar, se tomará el precio del mercado nacional cuando nuevo y que corresponda al año del modelo obtenido a través de revistas, folletos especializados nacionales, páginas WEB nacionales, entre otros, depurados con los factores de margen de utilidad y de tributos aduaneros, de no figurar precio para la mercancía consultada, se podrá acudir a fuentes internacionales incrementado su valor con el porcentaje que se establece en el inciso 4 del artículo [628](#) de la presente resolución.

A la mercancía evaluada de esta manera no deberá aplicarse ninguna otra afectación.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 635. Podrán ser objeto de depreciación por uso, los vehículos clasificables por los Capítulos 86, 87, 88 y 89 del arancel de aduanas, y Maquinaria y Equipo clasificables por los Capítulos 84 y 85, artefactos y equipos del Capítulo 90, así como las partidas 98 01 y 98 02 del arancel de aduanas. Los años de uso los calculará el sistema; cuando el funcionario Aprehensor y/o Avaluador digite la

información del año de la aprehensión, el sistema lo comparará con el año modelo para el caso de vehículos o frente al año de vigencia del precio; cuando se trate de maquinaria o equipo clasificados en los Capítulos 84 y 85 del arancel de aduanas este generará el valor de avalúo del bien ya depreciado.

Lo anterior, siempre y cuando la base de precios, tenga incorporado o registrado el precio de la mercancía cuando nueva.

Este mismo procedimiento lo debe surtir el funcionario Aprehensor y/o Avaluador, cuando deba calcular la depreciación para establecer el valor de ingreso o avalúo de la mercancía que no se encuentre registrada en la base de precios, para lo cual, deberá determinar el precio cuando nuevo del bien en el año de aprehensión, por cualquiera de los mecanismos establecidos y multiplicarlo por el coeficiente de actualización que corresponda, según los años de uso o antigüedad, aplicando la tabla correspondiente para vehículos del Capítulo 87 del Arancel de Aduanas.

Por cada año completo de uso del vehículo, se descontará un 20% de depreciación del saldo anterior hasta un máximo del 70%, así:

- Un (1) año 0.80000
- Dos (2) años 0.64000
- Tres (3) años 0.51200
- Cuatro (4) años 0.40960
- Cinco (5) años 0.32768
- Seis (6) años o más 0.30000

Para vehículos de los Capítulos 86, 88 y 89, y maquinaria y equipo de los Capítulos 84 y 85. Por cada año completo de uso del vehículo maquinaria o equipo, se descontará un diez (10) por ciento de depreciación sobre el saldo anterior, hasta un máximo del setenta (70) por ciento, así:

- Un (1) año 0.90000 Dos (2) años 0.81000
- Tres (3) años 0.72900 Cuatro (4) años 0.65610
- Cinco (5) años 0.59049 Seis (6) años 0.53144
- Siete (7) años 0.47830 Ocho (8) años 0.43047
- Nueve (9) años 0.38742 Diez (10) años 0.34868
- Once (11) años 0.31381 Doce (12) años o más 0.30000.

Cuando no se encuentre registrada en la base de precios la mercancía objeto de avalúo o mercancía similar, se tomará el precio del mercado nacional, obtenido a través de revistas, folletos especializados, internet, entre otros, (ejemplo: Revista Motor o Fasecolda para el caso de vehículos) depurados con los factores de margen de utilidad y de tributos aduaneros.

A la mercancía avaluada de esta manera no deberá aplicarse ninguna otra afectación.



ARTÍCULO 636. AVALÚO DE MERCANCÍA SIN VALOR COMERCIAL, MENAJE O EQUIPO

DEL VIAJERO. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Artículo parcialmente modificado por el artículo [187](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo 2021.

Concordancias

Estatuto Tributario; Art. [868](#) -Unidad de Valor Tributario-.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 636. Cuando se adopte la medida cautelar u opere la situación de abandono de mercancías sometidas a las modalidades o regímenes de importación como tráfico postal o envíos urgentes, y menaje, provisiones para consumo para llevar u otros cuyos requisitos contemplen el de no constar envío comercial, o se trate de los efectos personales de un viajero o consignatario de la remesa, o el equipaje, para efectos de reconocimiento y avalúo de la misma, la autoridad aduanera, deberá determinar si es mercancía nueva o usada y el tipo de mercancía de que se trata, conforme se indica:

1. Si es mercancía nueva sin valor comercial, el precio de avalúo será el registrado para cada artículo en la base de precios. Si la mercancía no se encuentra registrada en la base de precios, se aplicarán los criterios señalados en el artículo [632](#) de la presente resolución.
2. Si se trata de mercancía usada sin valor comercial, de uso estrictamente personal, comprendida en la definición de menaje, el avalúo podrá ser fijado por la autoridad aduanera, con base en su saber técnico y experiencia. No obstante, el avalúo de este tipo de mercancía podrá ser fijado como máximo una (1) UVT por cada tipo de artículo.
3. Cuando se trate de maquinaria y equipos o instrumentos de oficina, de laboratorios químicos, de fotografía, de navegación, de seguridad, y de otras actividades o servicios que no requieran conocimientos especializados, el avalúo de tal maquinaria y equipo se establecerá tomando el precio de la mercancía como nueva que aparece en la base de precios y aplicando a tal precio, los factores de depreciación utilizados por la Entidad para cada tipo de mercancía, según su naturaleza, señalados en el artículo [632](#) de la presente resolución, según corresponda.
4. El avalúo de los repuestos y accesorios usados para maquinaria o equipo, corresponderá al 50% del valor de la mercancía idéntica o similar del repuesto o accesorio que aparezca en la base de precios, o al valor comercial de mercado nacional cuando nuevo, deducido el margen de utilidad, y los tributos aduaneros, salvo que se trate de chatarra.



ARTÍCULO 637. AVALÚO DE MERCANCÍA NOVENAS O IMPARES. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Artículo modificado por el artículo [191](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Concordancias

Estatuto Tributario; Art. [868](#) -Unidad de Valor Tributario-.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 637. <Artículo modificado por el artículo [191](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo es el siguiente:> Cuando se trate de mercancías que les falte una pieza para que pueda ser comercializada, es decir, mercancías pares o impares, el precio de avalúo de tal mercancía podrá fijado como máximo en una (1) UVT por cada artículo.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 637. Cuando se trate de mercancías que les falte una pieza para que pueda ser comercializada, es decir, mercancías pares o impares, el precio de avalúo de tal mercancía podrá fijado como máximo una (1) UVT por cada tipo de artículo.



ARTÍCULO 638. REVISIÓN DEL AVALÚO. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

- Artículo parcialmente modificado por el artículo [192](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 638. De conformidad con lo establecido en el artículo [663](#) del Decreto 1165 del 2 de mayo de 2019, cuando la autoridad aduanera en el proceso de decomiso determine que los valores de la mercancía fijados en el acta de aprehensión, distan ostensiblemente de los que resultan de aplicar el procedimiento de avalúo establecido en este reglamento, podrá revisar la cuantía del avalúo definido.

La modificación del avalúo se podrá llevar a cabo en cualquier etapa del proceso de decomiso e incluso dentro del término para resolverse el recurso de reconsideración.

De igual forma se podrá advertir e informar posibles distorsiones en el avalúo al área de Fiscalización por parte del Área Comercial o quien haga sus veces al momento del ingreso al recinto de

almacenamiento.

<Inciso modificado por el artículo [192](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: El nuevo avalúo de la mercancía se efectuará mediante auto debidamente motivado, soportado técnicamente y avalado por el Jefe de la División que esté conociendo el proceso, se notificará electrónicamente contra él y contra el propietario de la mercancía dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación y se resolverá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su interposición. Si no fuere posible realizar la notificación electrónica, esta notificación se realizará por correo.

Del avalúo en firme se remitirá copia para su conocimiento al Grupo Interno de Trabajo de Comercialización o quien haga sus veces.

PARÁGRAFO. Cuando del resultado del nuevo avalúo en firme, se obtenga una diferencia superior al 25% del avalúo definitivo de la mercancía en el acta de Aprehensión, el Jefe de la División que esté conociendo del caso, lo remitirá a la instancia disciplinaria correspondiente para lo de su competencia. Lo anterior, no aplicará en aquellos casos en que se requiera de concepto técnico o especializado de que trata la presente resolución.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 638. De conformidad con lo establecido en el artículo [663](#) del Decreto 1165 del 2 de mayo de 2019, cuando la autoridad aduanera en el proceso de decomiso determine que los valores de la mercancía fijados en el acta de aprehensión, distan ostensiblemente de los que resultan de aplicar el procedimiento de avalúo establecido en este reglamento, podrá revisar la cuantía del avalúo definitivo.

La modificación del avalúo se podrá llevar a cabo en cualquier etapa del proceso de decomiso e interposición del recurso de reconsideración.

De igual forma se podrá advertir e informar posibles distorsiones en el avalúo al área de Fiscalización por parte del Área Comercial o quien haga sus veces al momento del ingreso al recinto de almacenamiento.

El nuevo avalúo de la mercancía se efectuará mediante auto debidamente motivado, soportado técnicamente y avalado por el Jefe de la División que esté conociendo el proceso, se notificará por escrito contra él y contra el propietario de la mercancía dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación y se resolverá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su interposición.

Del avalúo en firme se remitirá copia para su conocimiento al Grupo Interno de Trabajo de Comercialización o quien haga sus veces.

PARÁGRAFO. Cuando del resultado del nuevo avalúo en firme, se obtenga una diferencia superior al 25% del avalúo definitivo de la mercancía en el acta de Aprehensión, el Jefe de la División que esté conociendo del caso, lo remitirá a la instancia disciplinaria correspondiente para lo de su competencia. Lo anterior, no aplicará en aquellos casos en que se requiera de concepto técnico o especializado de que trata la presente resolución.

CAPÍTULO 5.

DE LAS LIQUIDACIONES OFICIALES.



ARTÍCULO 639. DE LOS ESTUDIOS DE VALOR EN ADUANA. <Artículo derogado por el

[43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Artículo parcialmente modificado por el artículo [187](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 00[0046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 639. En ejercicio de las amplias facultades de fiscalización, la autoridad aduanera podrá adelantar la verificación del valor en aduana, respecto de las operaciones de comercio exterior efectuadas por un mismo importador o empresa durante un periodo determinado, que permita a partir de la determinación y caracterización del entorno económico, identificar las prácticas comerciales que conllevaron a la posible inexactitud o afectación de los valores declarados.

Del resultado del estudio, la dependencia competente podrá decidir el inicio de las investigaciones de Liquidaciones Oficiales de Valor por las operaciones que resultaron afectadas con dichas prácticas, y archivar las mismas.

Las conclusiones de los estudios de valor que se adelanten en una Dirección Seccional, se aplicarán en las demás jurisdicciones, siempre y cuando se trate del mismo declarante, tipo de mercancías, y condiciones comerciales y correspondan a igual período fiscal.



ARTÍCULO 640. AUTO DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS EN LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN DE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE CORRECCIÓN. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Artículo parcialmente modificado por el artículo [193](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 00[0046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo 2021.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 640. El término para expedir el acto administrativo que decide de fondo la formulación de una liquidación oficial de corrección, conforme al artículo [686](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, podrá suspenderse hasta por un (1) mes, cuando la cantidad, naturaleza de las pruebas o la complejidad de su práctica lo amerite, mediante auto que así lo indique.

El auto de suspensión deberá proferirse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al inicio del término para decidir de fondo, de conformidad con el artículo [685](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

<Inciso modificado por el artículo [193](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: El auto de suspensión señalará el término de duración de la medida, el cual se notificará electrónicamente contra el mismo no procederá recurso. En el evento de no lograrse la notificación electrónica, se notificará por correo.

Vencido el término de la suspensión, la autoridad aduanera continuará con el proceso y proferirá la decisión de fondo dentro del periodo de tiempo que faltare para cumplir los cuarenta y cinco (45) días señalados en el artículo [686](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 640. El término para expedir el acto administrativo que decide de fondo la formulación de una liquidación oficial de corrección, conforme al artículo [686](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, podrá suspenderse hasta por un (1) mes, cuando la cantidad, naturaleza de las pruebas o la complejidad de su práctica lo amerite, mediante auto que así lo indique.

El auto de suspensión deberá proferirse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al inicio del término para decidir de fondo, de conformidad con el artículo [685](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

El auto de suspensión señalará el término de duración de la medida, el cual se notificará por estado de cuenta contra el mismo no procederá recurso alguno.

Vencido el término de la suspensión, la autoridad aduanera continuará con el proceso y proferirá la decisión de fondo dentro del periodo de tiempo que faltare para cumplir los cuarenta y cinco (45) días señalados en el artículo [686](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

CAPÍTULO 6.

DE LAS SANCIONES.



ARTÍCULO 641. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD. <Artículo derogado por el artículo 43 de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 641. En concordancia con lo establecido en el artículo [614](#) del Decreto 1165 del 2 de mayo de 2019, cuando en ejecución de un proceso administrativo, alguno de los investigados solicite ser exonerado de responsabilidad, y aporte pruebas que sustenten su solicitud, la exoneración será tratada con el procedimiento que se adelanta y se resolverá con el acto administrativo que decide sobre el proceso.

ARTÍCULO 642. SERVICIO INFORMÁTICO DE REGISTRO DE INFRACTORES Y ANTECEDENTES ADUANEROS. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.622 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Artículo modificado por el artículo [194](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [2089](#) de 2024

Oficio DIAN [28608](#) de 2019.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 642. <Artículo modificado por el artículo [194](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo es el siguiente:> Créase el servicio informático de registro de Infractores y Antecedentes Aduaneros (INFAD) en el cual se registrarán todos los actos administrativos en firme concernientes a decomisos, sanciones, rescates o legalizaciones, liquidaciones oficiales aduaneras de corrección o revisión, declaratoria de incumplimiento y efectividad de las garantías, cierre de establecimiento de comercio, allanamientos y los demás actos administrativos de fondo que se expidan por violación y/o contra la normatividad aduanera, independientemente que se haya efectuado el pago respectivo.

La Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera administrará el servicio informático de registro de Infractores y Antecedentes Aduaneros (INFAD), generará los reportes de antecedentes administrativos aduaneros que de ella se deriven y expedirá la certificación de los antecedentes allí registrados, la cual contendrá todos los registros que figuran en el aplicativo para el término solicitado por el cliente interno o externo. Cuando los requerimientos sean efectuados solicitando información de una persona natural deberá aportar la respectiva autorización o poder debidamente firmado.

Solamente los clientes externos registrados en la DIAN podrán descargar el reporte o el certificado a través del portal web de la entidad.

Las áreas de Fiscalización, Liquidación y Jurídica en las Direcciones Seccionales y la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos, como dependencias generadoras de los actos administrativos en firme se registran en el servicio informático INFAD, serán las responsables de incorporarlos dentro del

siguiente a su firmeza, debiendo incluir a todas las personas involucradas en el proceso administrativo exceptuando aquellas que se hayan desvinculado.

PARÁGRAFO. La no incorporación, incorporación extemporánea o errónea de los actos administrativos en firme que se deben registrar en el servicio informático INFAD dará lugar a las responsabilidades y sanciones disciplinarias a quienes son responsables de su incorporación. Los jefes de las áreas de Fiscalización, Liquidación y Jurídica en las Direcciones Seccionales y la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos serán los directos responsables de poner en conocimiento de las áreas competentes tales eventos.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 642. APLICATIVO DE BASE DE INFRACTORES ADUANEROS. Créase el aplicativo Base de Infractores Aduaneros (INFAD) en el cual se registrarán los actos administrativos en firme concernientes a decomisos, sanciones, liquidaciones oficiales aduaneras, declaratoria de incumplimiento y efectividad de las garantías, cierre de establecimiento de comercio, allanamientos y los demás actos administrativos de fondo que se expidan por violación a la normatividad aduanera.

La Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera administrará la Base de Infractores Aduaneros (INFAD), generará los informes que de ella se deriven y expedirá las certificaciones de antecedentes administrativos aduaneros allí registrados.

Las áreas de Fiscalización, Liquidación y Jurídica en las Direcciones Seccionales y la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos, como dependencias generadoras de los actos administrativos en firme se registran en la Base de Infractores Aduaneros INFAD, serán las responsables de incorporar los actos del mes siguiente a su firmeza.

PARÁGRAFO. La no incorporación, incorporación extemporánea o errónea de los actos administrativos en firme que se deben registrar en la base de infractores INFAD dará lugar a las responsabilidades y sanciones disciplinarias a quienes son responsables de su incorporación.

CAPÍTULO 7.

PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y LA EFECTIVIDAD DE LAS GARANTÍAS.



ARTÍCULO 643. PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVAS GARANTÍAS CUYO PAPEL ESTÁ CONDICIONADO A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO P
<Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Artículo parcialmente modificado por el artículo [195](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Concepto Unificado de Garantías DIAN [27](#) de 2021; [5.5](#).

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 39 de 2021:

ARTÍCULO 643. En aquellos eventos en los que las garantías deban hacerse efectivas, sin que medie el procedimiento administrativo para la imposición de sanción por infracción aduanera o para la definición de la situación jurídica de una mercancía, o para la expedición de una liquidación oficial, la Dependencia competente deberá, dentro del mes siguiente a la fecha en que establezca el incumplimiento de la obligación garantizada, comunicar al usuario o responsable este hecho, así como a la compañía de seguros o entidad garante, otorgándole un término de quince (15) días hábiles para que dé respuesta al oficio o acredite el pago correspondiente o el cumplimiento de la obligación, si a ello hubiere lugar.

<Inciso modificado por el artículo [195](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Vencido el término anterior, si el usuario no responde el oficio, no acredita el pago o el cumplimiento de la obligación, se remitirá el expediente a la División de Liquidación para que dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes profiera la resolución que declare el incumplimiento de la obligación y imponga la sanción correspondiente, si a ella hubiere lugar y, en consecuencia, ordene hacer efectiva la garantía por el monto correspondiente. Esta providencia se notificará mediante notificación electrónica; si esta no fuere posible se notificará en forma personal o por correo. Contra el acto administrativo que decide de fondo procede el recurso de reconsideración, conforme al artículo [693](#) de Decreto 1165 de 2019.

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la citada resolución, el responsable de la obligación o el garante deberá acreditar con la presentación de la copia del recibo oficial de pago a los bancos, la cancelación de los derechos, impuestos, intereses y sanciones a que hubiere lugar. Verificado el pago se procederá a la devolución de la garantía específica.

Vencido el término anterior, sin que se acredite el pago, se remitirá el original de la garantía específica y la copia si es garantía global, y copia de la resolución con la constancia de su ejecutoria a la dependencia competente para el cobro.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 643. En aquellos eventos en los que las garantías deban hacerse efectivas, sin que medie el procedimiento administrativo para la imposición de sanción por infracción aduanera o para la definición de la situación jurídica de una mercancía, o para la expedición de una liquidación oficial, la Dependencia competente deberá, dentro del mes siguiente a la fecha en que establezca el incumplimiento de la obligación garantizada, comunicar al usuario o responsable este hecho, así como a la compañía de seguros o entidad garante, otorgándole un término de quince (15) días hábiles para que dé respuesta al oficio o acredite el pago correspondiente o el cumplimiento de la obligación, si a ello hubiere lugar.

Vencido el término anterior, si el usuario no responde el oficio, no acredita el pago o el cumplimiento de la obligación, se remitirá el expediente a la División de Liquidación para que dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes profiera la resolución que declare el incumplimiento de la obligación y imponga la sanción correspondiente, si a ella hubiere lugar, y, en consecuencia, ordene hacer efectiva la garantía por el monto correspondiente. Esta providencia se notificará en forma personal o por correo. Contra el acto administrativo que decide de fondo procede el recurso de reconsideración, acorde al artículo [693](#) de Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la citada resolución, el responsable de la obligación o el garante deberá acreditar con la presentación de la copia del recibo oficial de pago a los bancos, la cancelación de los derechos, impuestos, intereses y sanciones a que hubiere lugar. Verificado el pago se procederá a la devolución de la garantía específica.

Vencido el término anterior, sin que se acredite el pago, se remitirá el original de la garantía específica y la copia si es garantía global, y copia de la resolución con la constancia de su ejecutoria a la dependencia competente para el cobro.

CAPÍTULO 8.

CONCEPTO DE EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO TRIBUTARIO, ADUANERO Y CAMBIARIO.



ARTÍCULO 644. COMITÉ PARA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO TRIBUTARIO, ADUANERO Y CAMBIARIO. De conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo [49](#) del Decreto 2147 de 2016, créase el Comité para Evaluación del Comportamiento Tributario, Aduanero y Cambiario, el cual estará integrado por los siguientes funcionarios.

1. Director de Gestión de Fiscalización, quien lo presidirá.
2. Director de Gestión de Aduanas.
3. Director de Gestión Organizacional.
4. Director de Gestión de Ingresos.

<Inciso modificado por el artículo [196](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: La Secretaría Técnica del Comité será ejercida por la Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera a través de la Coordinación de Supervisión, Control y Seguimiento de Fiscalización Aduanera.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [196](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> La secretaría técnica del comité será ejercida por la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria, a través de la Coordinación de Gestión Operativa.

La secretaría técnica del comité podrá invitar a las sesiones a cualquier funcionario de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en razón a su conocimiento y experticia técnica en la materia objeto de análisis, previa autorización del presidente del comité.



ARTÍCULO 645. FUNCIÓN DEL COMITÉ PARA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO TRIBUTARIO, ADUANERO Y CAMBIARIO. El Comité para Evaluación del Comportamiento Tributario, Aduanero y Cambiario tendrá como función analizar la información suministrada por las Subdirecciones de Gestión de Fiscalización Tributaria, de Gestión de Fiscalización Internacional, de Gestión de Fiscalización

Aduanera, de Gestión de Control Cambiario; de Gestión de Asistencia al Cliente, de Gestión de Re Cobranzas, de Gestión de Recursos Jurídicos y la Subdirección de Gestión de Representación Externa. En fundamento en el análisis anterior, emitirá la recomendación de concepto favorable o desfavorable comportamiento tributario, aduanero y cambiario de que trata el numeral 1 del artículo [49](#) del Decreto 2147 de 2016.



ARTÍCULO 646. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ PARA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO TRIBUTARIO, ADUANERO Y CAMBIARIO. Son funciones de la Secretaría Técnica las siguientes:

1. Recibir y tramitar ante las subdirecciones de gestión, las solicitudes y anexos relativos al concepto de comportamiento tributario, aduanero y cambiario.
2. Compilar la información recibida de las distintas subdirecciones de gestión y preparar un informe sobre la misma, para su presentación ante el citado comité.
3. Citar al comité.
4. Elaborar y someter a aprobación las actas del comité y llevar un registro y archivo de las mismas.
5. Proyectar el concepto para la firma del director de Gestión de Fiscalización.



ARTÍCULO 647. REMISIÓN Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DEL CONCEPTO DE COMPORTAMIENTO TRIBUTARIO, ADUANERO Y CAMBIARIO. <Artículo modificado por el artículo [197](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Para la aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo [49](#) del Decreto 2147 de 2016, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, indicará a la Coordinación de Gestión de Supervisión, Control y Seguimiento de Fiscalización Aduanera, de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera, de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la fecha de solicitud de declaratoria de existencia de zona franca y remitirá la relación de los nombres y apellidos o razón social y NIT, junto con la identificación del cargo o calidad en que actúen las personas señaladas en la disposición citada de los cuales se requiere el concepto de comportamiento tributario, aduanero y cambiario.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [197](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 647. Para efectos de la aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo [49](#) del Decreto 2147 del 23 de diciembre de 2016, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, indicará a la Coordinación de Gestión Operativa de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria, de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la fecha de solicitud de declaratoria de existencia de zona franca y remitirá la relación de los nombres y apellidos o razón social y NIT, junto con la identificación del cargo o calidad en que actúen las personas señaladas en la disposición citada de los cuales se requiere el concepto de comportamiento tributario, aduanero y cambiario.



ARTÍCULO 648. PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DEL CONCEPTO DE COMPORTAMIENTO TRIBUTARIO, ADUANERO Y CAMBIARIO. Una vez recibida la documentación que se refiere el artículo [647](#) de la presente resolución, esta será remitida a más tardar dentro de los días siguientes a las subdirecciones de gestión que se indican en el artículo [645](#) de la presente resolución efectos de realizar la recopilación de la información de conformidad con su competencia y que se detallan en los siguientes numerales.

1. Actos administrativos de suspensión y/o cancelación de RUT;
2. Resoluciones sancionatorias;
3. Liquidaciones oficiales;
4. Resoluciones sancionatorias cambiarias;
5. Procesos de cobro en curso y estado de los mismos;
6. Responsabilidades que figuran en el RUT.

<Inciso modificado por el artículo [198](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La información antes indicada debe corresponder a actos administrativos en firme en sede administrativa en el curso de los últimos cinco (5) años, contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud de declaración de existencia de zona franca, salvo la información contenida en los numerales 5 y 6, y deberá enviarse en el formato de reporte que para tal efecto establezca la Coordinación de Gestión de Supervisión, Control y Seguimiento de Fiscalización Aduanera, de la Subdirección de Gestión Fiscalización Aduanera.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [198](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> La información antes indicada debe corresponder a actos administrativos en firme en sede administrativa en el curso de los últimos cinco (5) años, contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud de declaratoria de existencia de zona franca, salvo la información contenida en los numerales 5 y 6, y deberá enviarse en el formato de reporte que para tal efecto establezca por la Coordinación de Gestión Operativa de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria.

La recopilación de la información se debe realizar dentro de los quince (15) días siguientes al recibir la documentación remitida por la Coordinación de Gestión Operativa de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria, una vez consolidada y revisada deberá ser remitida a la secretaría técnica o comité, dentro del término indicado en este inciso.

<Inciso adicionado por el artículo [198](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En respuesta a la solicitud se debe efectuar, una vez consolidada y revisada por la respectiva subdirección, la cual deberá contener el concepto favorable o desfavorable, conforme a su especialidad, aplicando los criterios contenidos en el artículo [649](#) de esta resolución, dentro de los ocho (8) días calendario siguientes al recibo de la documentación remitida por la Coordinación de Gestión de Supervisión, Control y Seguimiento.

de Fiscalización Aduanera, de la Subdirección de Gestión Fiscalización aduanera.

Notas de Vigencia

- Inciso adicionado por el artículo [198](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.



ARTÍCULO 649. EXPEDICIÓN DEL CONCEPTO DE COMPORTAMIENTO TRIBUTARIO, ADUANERO Y CAMBIARIO. El comité, una vez analizada la documentación e información reportada por la secretaría técnica, emitirá la correspondiente recomendación para proferir, mediante resolución, el concepto favorable o desfavorable, para cuyo efecto se tendrá en cuenta el comportamiento tributario, aduanero y cambiario de cada una de las personas de que se trate, así:

1. El concepto será desfavorable para las personas señaladas en el numeral 1 del artículo [49](#) del Decreto 2147 de 2016, por haber incurrido en infracciones sancionadas mediante actos en firme en sede administrativa dentro de los últimos cinco (5) años contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud de exención de zona franca, según los siguientes criterios:

1.1. En materia Tributaria: cuando las personas señaladas en la norma antes citada, sean sancionadas por infracciones contempladas en el artículo [640-1](#); numerales 1, 2 y 3 del inciso tercero del artículo [64](#); artículo [652-1](#); numerales 1, 2 y 3 del artículo [657](#); artículos [658-1](#) y [658-2](#); numeral 4 del artículo [660](#); artículo [669](#); inciso 6 del artículo [670](#); artículos [671](#) y [869](#) del Estatuto Tributario.

1.2. En materia Aduanera: por haber incurrido en infracción gravísima que hubiere dado lugar a la suspensión o cancelación de la autorización o habilitación; o por la comisión de dos (2) o más infracciones administrativas graves o gravísimas o graves sancionadas con multa.

Cuando se trate de infracciones calificadas como gravísimas o graves que conlleven la multa como sanción, el comité tendrá en cuenta la naturaleza de los hechos, el perjuicio causado a los intereses del Estado, los antecedentes del infractor, el monto de las sanciones en relación con el valor de las operaciones reales, y el número de reincidencias en la comisión de infracciones para efectos de emitir la recomendación favorable o desfavorable para proferir el concepto respectivo.

1.3. En materia Cambiaria: por haber incurrido en cinco (5) infracciones cambiarias de las previstas en los numerales 2 a 5; 7 a 10, 15 y 24 a 27 del artículo [30](#) del Decreto Ley 2245 de 2011.

2. El concepto será igualmente desfavorable, cuando las personas señaladas en el numeral 1 del artículo [49](#) del Decreto 2147 de 2016, no se encuentren a paz y salvo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por cualquier concepto, siempre y cuando se adelante un proceso de cobro con carácter administrativo ejecutivo y no se haya llegado a un acuerdo de pago con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

PARÁGRAFO 1o. La reincidencia en las infracciones de que trata el presente artículo, en que incurran las personas señaladas en el numeral 1 del artículo [49](#) del Decreto 2147 de 2016, incluso cuando se trate de infracciones de diferente naturaleza, será valorada por el Comité para Evaluación del comportamiento Tributario, Aduanero y Cambiario como un criterio relevante para efectos de emitir la recomendación favorable o desfavorable.

Sin perjuicio de lo anterior, el Comité para Evaluación del comportamiento Tributario, Aduanero y Cambiario, podrá valorar cualquier otra información y/o criterios que sirvan de fundamento para proferir la recomendación. En este caso, los miembros del Comité para Evaluación del comportamiento Tributario, Aduanero y Cambiario.

Aduanero y Cambiario deberán motivar su voto, explicando las consideraciones que dieron lugar a posición.

<Inciso modificado por el artículo [199](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: de que se requiera confirmar información fuera del territorio nacional, el plazo para emitir el concepto extenderá hasta veinte (20) días hábiles adicionales.

Notas de Vigencia

- Inciso modificado por el artículo [199](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

<INCISO> En caso de que se requiera confirmar información fuera del territorio nacional, el plazo para emitir el concepto se extenderá hasta treinta (30) días calendario adicional.



ARTÍCULO 650. NOTIFICACIONES. <Artículo modificado por el artículo [200](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Las notificaciones al solicitante tanto de la resolución que contiene el concepto como de los recursos interpuestos, será electrónica de conformidad con lo establecido en el artículo [759](#) del Decreto 1165 de 2019, o de forma subsidiaria por aviso en el sitio web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y se comunicarán al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [200](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 650. Las notificaciones al solicitante tanto de la resolución que contiene el concepto de los recursos interpuestos, será notificada por correo o de forma subsidiaria por aviso en el sitio web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de conformidad con lo establecido en los artículos [763](#) y [764](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, y se comunicará la decisión al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



ARTÍCULO 651. RECURSOS. <Artículo modificado por el artículo [201](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Contra el concepto favorable no procede ningún recurso; contra el concepto desfavorable procederán los recursos de reposición, ante el director de gestión fiscalización y el de apelación ante el director general, de conformidad con lo dispuesto en la Ley [1437](#) de 2011, o la norma que la sustituya, modifique o adicione. Las notificaciones de los recursos se realizarán de conformidad con lo establecido en el artículo [650](#) de esta resolución.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [201](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 651. Contra el concepto favorable no procede ningún recurso; contra el concepto desfavorable procederán los recursos de reposición, ante el director de gestión de fiscalización y apelación ante el director general, de conformidad con lo dispuesto en la Ley [1437](#) de 2011 o la n que la sustituya, modifique o adicione. Las notificaciones de los recursos se realizarán de conformidad con lo establecido en los artículos [755](#) al [765](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

ARTÍCULO 651-1. EMISIÓN DEL CONCEPTO FAVORABLE O DESFAVORABLE PARA LA EXPORTACIÓN DE DESPERDICIOS Y DESECHOS DE CHATARRA DE FUNDICIÓN DE HIERRO O ACERO Y LINGOTES DE CHATARRA DE HIERRO O ACERO. <Ver Notas del Editor> <Artículo modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 108 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> A efectos de cumplimiento a la emisión del concepto favorable o desfavorable de parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para la administración del contingente para exportaciones de desperdicios y desechos de chatarra de fundición de hierro o acero y lingotes de chatarra de hierro o acero, se designa la función de emitir concepto favorable o desfavorable al Comité para Evolución del Comportamiento Tributario, Aduanero y Cambiario, de que trata los artículos [644](#) y siguientes de la Resolución 46 de 2019. Para el efecto, le será aplicable en lo que corresponda, lo previsto en los artículos [644](#) a [649](#) de la presente resolución.

El concepto será comunicado únicamente al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante escrito suscrito por el Director de Gestión de Fiscalización.

En el evento en que, conforme a las verificaciones que realiza la Entidad se identifique que el único motivo evidenciado de incumplimiento por parte del solicitante, corresponde a que no se encuentre en paz tributaria por cualquier concepto con la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), esta informará de manera expresa esta circunstancia mediante comunicación al Ministerio de Comercio, industria y Turismo, con el fin que el usuario se ponga al día y pueda acreditar a esa entidad la no existencia de deudas insolutas con el certificado de situación tributaria.

Se entenderá desfavorable el concepto de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con la no presentación por parte del solicitante del contingente para las exportaciones de desperdicios y desechos de chatarra de fundición de hierro o acero y lingotes de chatarra de hierro o acero, del certificado de situación tributaria al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dentro de los tres días siguientes a la comunicación de que trata el inciso anterior, en el que conste que se encuentra en paz y salvo.

Notas del Editor

- En criterio del editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta el carácter transitorio del Decreto 1051 de 2021 que reglamenta, el cual estará vigente hasta el 21 de septiembre de 2022.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 108 de 2021, 'por medio de la cual se modifica el artículo [651-1](#) de la Resolución número 46 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.819 de octubre de 2021.

- Artículo modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 93 de 2020, 'por la cual se modifica el artículo [651-1](#) de la Resolución número 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.452 de 29 de septiembre de 2020.

- Artículo adicionado por el artículo [1](#) de la Resolución 88 de 2020, 'por la cual se adiciona un artículo transitorio a la Resolución número [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.428 de 29 de septiembre de 2020.

'...regirá por el término establecido en el artículo [40](#) del Decreto 1120 de 2020, o de las normas que modifiquen, adicionen o sustituyan'.

Legislación Anterior

Texto modificado por la Resolución 93 de 2020:

ARTÍCULO 651-1. ARTÍCULO TRANSITORIO. <Artículo modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 93 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> En cumplimiento de lo previsto en el artículo [1120](#) del 12 de agosto de 2020, se designa la función de emitir concepto favorable o desfavorable al Comité para Evaluación del Comportamiento Tributario, Aduanero y Cambiario, trata el artículo [644](#) de la Resolución número 046 de 2019. Para el efecto le será aplicable en lo que corresponda, lo previsto en los artículos [644](#) a [649](#) de la presente resolución.

El concepto será comunicado al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante oficio firmado por el Director de Gestión de Fiscalización.

En el evento en que, conforme a las verificaciones que realiza la entidad se identifique que el único aspecto evidenciado de incumplimiento por parte del solicitante, corresponde a que no se encuentre y salvo por cualquier concepto, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informará de manera expresa esta circunstancia mediante comunicación al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el fin de que el usuario se ponga al día y pueda acreditar a la entidad la no existencia de deudas insolutas con el certificado de situación tributaria.

Se entenderá desfavorable el concepto de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con la no presentación por parte del solicitante de contingente de que trata el artículo [1120](#) del 12 de agosto de 2020, del certificado de situación tributaria al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dentro de los tres días siguientes a la comunicación de que trata el artículo anterior.

Texto adicionado por la Resolución 88 de 2020:

ARTÍCULO 651-1. <Artículo adicionado por el artículo [1](#) de la Resolución 88 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> En cumplimiento de lo previsto en el artículo [30](#) del Decreto 1120 del 12 de agosto de 2020, se designa la función de emitir concepto favorable o desfavorable al Comité para Evaluación del Comportamiento Tributario, Aduanero y Cambiario, de que trata el artículo [644](#) de la Resolución 046 de 2019. Para el efecto al concepto que se expida como resultado del análisis del comportamiento tributario, aduanero y cambiario del solicitante, le será aplicable en lo que corresponda, lo previsto en los artículos [644](#) a [651](#) de la presente resolución.

TÍTULO 15.

NORMAS SOBRE ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE MERCANCÍAS APREHENDIDAS DECOMISADAS O ABANDONADAS.



ARTÍCULO 652. AVALÚO DE INGRESO DE MERCANCÍAS A RECINTOS DE ALMACENAMIENTO. Para efectos de la aplicación del artículo [732](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, cuando se ingresen mercancías aprehendidas, decomisadas, abandonadas a recintos de almacenamiento, el valor de ingreso corresponderá al señalado en el acto administrativo a través del cual se hizo efectiva la medida o el que sea consignado en el acta de inventario de mercancía en abandono.

Dicho avalúo se tendrá en cuenta para efectos de determinar el valor a pagar por concepto de almacenamiento, cuando se pacten tarifas ad valorem, así como para seguros y faltantes de mercancías.

PARÁGRAFO. El valor del ingreso inicial de las mercancías decomisadas y abandonadas para efectos de almacenamiento, guarda, custodia y conservación, podrá ser ajustado mediante valuación realizada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por el evaluador contratado.

En todo caso, el nuevo valor de la mercancía, para determinar el pago por concepto de almacenamiento, comenzará a regir a partir de la comunicación que por escrito a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) realice al contratista.



ARTÍCULO 653. EGRESO DE MERCANCÍAS Y COMPETENCIA. Para efectos de la aplicación del artículo [732](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) autorizará el egreso de las mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la nación, cuya disposición se haya ordenado a través de acto administrativo o contrato; o cuando medie solicitud de retiro de la mercancía por orden de autoridad aduanera dentro del proceso de decomiso u orden judicial.

Notas del Editor

- En criterio del Editor, para la interpretación de este artículo, se debe tener en cuenta la modificación introducida al artículo [732](#) del Decreto 1165 de 2019 por el artículo [55](#) del Decreto 659 de 2024, el cual se modifica parcialmente el Decreto [1165](#) de 2019, publicado en el Diario Oficial No. 52.76 de mayo de 2024. Entra en vigor transcurridos quince (15) días comunes contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Así mismo, se realizará el egreso cuando la autoridad aduanera autorice el rescate de mercancías aprehendidas, ordene la devolución de mercancías aprehendidas o inmovilizadas por improcedencia de la medida o acepte una garantía en reemplazo de la aprehensión.

Para efectos de la formalización del egreso, el recinto de almacenamiento, previa orden de entrega de la mercancía expedida por el funcionario competente, deberá proceder al descargue del documento de inventario de los inventarios, a través de la elaboración y registro en el sistema del documento de egreso.

Una vez vencido el plazo establecido para el retiro de la mercancía, sin que el particular haya procesado el retiro de la misma, el recinto de almacenamiento cancelará la matrícula de depósito a nombre de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), registrará el egreso.

sistema y elaborará una nueva matrícula de depósito a nombre del particular e informará inmediatamente a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de esta novedad.

PARÁGRAFO 1o. Para efectos de la aplicación del artículo [733](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, en firme el decomiso de las mercancías y definida su situación jurídica, el jefe del Grupo Interno de Trabajo de Comercialización de la respectiva Dirección Seccional de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o quien haga sus veces, remitirá a la Entidad que tiene la administración y custodia de las mercancías especiales, el acto administrativo de definición jurídica que la misma disponga de ellas.

La entidad encargada de la custodia de las mercancías especiales deberá disponer en un término no mayor de seis (6) meses de estas mercancías, en caso que no se cumpla con esta disposición la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) estará facultada para la disposición de las mercancías en las modalidades prevista en la ley.

La situación aquí prevista, también se hará extensiva a las mercancías de características especiales que por abandono se encuentre en firme.

PARÁGRAFO 2o. Para efectos de la aplicación del artículo [739](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se faculta a la Subdirección de Gestión Comercial, de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para suspender mediante acto administrativo motivado la disposición de mercancías cuando haya irregularidades o fallas en mismo.

PARÁGRAFO 3o. Para efectos de la aplicación del artículo [748](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se faculta a la Subdirección de Gestión Comercial, de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para realizar la asignación de forma excepcional, mediante resolución motivada, de las mercancías decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, que se requiera para el cumplimiento de las funciones de la Entidad.



ARTÍCULO 654. FALTANTES DE MERCANCÍA EN RECINTOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITOS HABILITADOS. Para efectos de la aplicación del inciso 3 del artículo [747](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se consideran faltantes de mercancías en recintos de almacenamiento y depósitos habilitados las siguientes circunstancias:

1. Cuando la mercancía no sea encontrada físicamente;
2. Cuando existan botellas o cualquier tipo de envase vacío o con adulteración del contenido;
3. Cuando se presenten deterioros y mermas de mercancías por causas imputables al recinto de almacenamiento o al depósito habilitado;
4. Cuando la descripción o cantidad de la mercancía encontrada físicamente no coincida con la descripción o cantidad que aparece registrada documentalmente, o en el sistema informático de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN);
5. Cuando al momento de la entrega de la mercancía por parte del recinto de almacenamiento o el depósito habilitado, esta no corresponda en cantidad o estado a la que previamente se había inventariado, inventario no actualizado o no alistado para el efecto;
6. Cuando exista pérdida de piezas, partes, accesorios o repuestos de las mercancías;

7. Cuando exista defecto en el peso y el número de bultos de la mercancía abandonada en el depósito habilitado, con respecto a lo reportado en la planilla de entrega o en la planilla de envío, de conformidad con lo previsto en el artículo [170](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

8. Cuando exista defecto en el peso de la mercancía abandonada en el lugar de arribo, con respecto a lo reportado en el documento de transporte, con una tolerancia hasta del cinco por ciento (5%), en conformidad con lo previsto por el artículo [747](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

9. Cuando en el lugar de arribo se encuentren faltantes en la cantidad de bultos en situación de abar con respecto a lo reportado en el documento de transporte;

10. Cuando las mercancías amparadas en documentos de transporte reportados con término de abar se encuentren en el recinto de almacenamiento o depósito habilitado.

PARÁGRAFO 1o. Para efectos de los numerales 2), 3), 4 y 5) del presente artículo, no se considera que existe faltante cuando la diferencia obedezca a fenómenos atmosféricos, físicos o químicos justificables, cuando los deterioros o mermas correspondan a la naturaleza misma de la mercancía.

PARÁGRAFO 2o. En caso de hurto de mercancías, el recinto de almacenamiento, una vez enterado del hecho, deberá denunciarlo inmediatamente ante la autoridad competente y remitir copia al Director de la jurisdicción, quien ordenará la suspensión del pago de los costos de almacenamiento de la mercancía amparada mediante los documentos de ingreso afectados, hasta tanto el recinto de almacenamiento inventario físico y determine la cantidad y valor del faltante real.

PARÁGRAFO 3o. En caso de existir una controversia entre la Dirección Seccional y el contratista, faltante, este último elaborará el egreso del sistema aplicativo de la DIAN, en un término no mayor a (5) días hábiles después de comunicada el acta de faltantes, sin perjuicio de la reclamación que adelante el contratista. Una vez cumplido el plazo anteriormente indicado sin que se hubiere realizado la gestión por parte del contratista, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá realizar la modificación en el sistema aplicativo de la DIAN a fin de ajustar las existencias a la realidad.

En aquellas Direcciones Seccionales donde no exista depósito con contrato y se detecte un faltante, seguirá el procedimiento adoptado en la Resolución [42](#) de 2016 o en la norma que la modifique.



ARTÍCULO 655. TÉRMINO DE UBICACIÓN DE FALTANTES. Cuando se presenten faltantes de mercancías, ya sean totales o parciales, el recinto de almacenamiento tendrá un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de la comunicación del faltante, para ubicar y poner a disposición de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la mercancía objeto del faltante. Vencido este término, se procederá a verificar si se presentó la respectiva mercancía por parte del Jefe del Grupo Interno de Comercialización o del Jefe de la División Administrativa y Finanzas, si esta hace sus veces. La validación se realizará, para que se confirme si la mercancía, es idéntica a la que permita subsanar el faltante.

Confirmado el faltante, se procederá a levantar un acta de faltantes por parte del funcionario delegado por la Dirección Seccional correspondiente, en la cual se relacionará, como mínimo, la siguiente información: ciudad y fecha, nombre del recinto de almacenamiento, número y fecha del documento de ingreso de mercancía por transporte, clase, cantidad, unidad de medida de mercancía ingresada, encontrada y faltante, los demás aspectos que sean necesarios para identificar o describir la mercancía de acuerdo con su naturaleza, la liquidación del valor del faltante y firma de los intervinientes.

Elaborada el acta de faltantes, esta se le notificará al contratista y se ordenará la suspensión del pago de costos de almacenamiento de la mercancía amparada mediante los documentos de ingreso afectado al momento de la identificación del faltante.



ARTÍCULO 656. VALOR DE LIQUIDACIÓN DE FALTANTES EN RECINTOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITOS HABILITADOS. Para determinar el valor de los faltantes, tomará como base el valor registrado o actualizado en el documento para el control de existencias de mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la Nación o en su defecto, se tomará el valor que resulte del estudio de las condiciones de mercado que se realice para tal fin.

Para efectos del valor de liquidación de faltantes en depósitos habilitados con los cuales la Entidad suscribió contrato, se tomará como base el valor consignado en los documentos soportes de la operación de comercio exterior, o en su defecto, se tomará el valor que resulte del estudio de las condiciones de mercado que se realice para tal fin.

Determinado el valor del faltante, el Grupo Interno de Comercialización o la División Administrativa Financiera, si esta hace sus veces, elaborará la respectiva factura y la presentará ante el recinto de almacenamiento o el depósito habilitado.

El término para el pago de faltantes será de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva factura. En caso de no realizarse dicho pago la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá descontar el valor del faltante del valor cancelado al contratista por concepto de servicios de almacenamiento de las mercancías.

Para el caso de faltantes en depósitos habilitados, el cobro se realizará a través de la División de Cobros de las Direcciones Seccionales.

El valor del faltante para piezas, partes, accesorios o repuestos se determinará de conformidad con los criterios establecidos por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en la herramienta diseñada para el avalúo de las mercancías, o se tomará el valor que resulte del estudio de las condiciones de mercado que se realice para tal fin.

Si la mercancía es encontrada con posterioridad por el recinto de almacenamiento, este deberá proceder a informar a la Dirección Seccional de la jurisdicción, con el fin de que se coordine la destrucción de la mercancía con la presencia y supervisión de la autoridad aduanera.

En ningún caso habrá lugar a la devolución del dinero cancelado por concepto del faltante o a reversión de la operación contable de descuento efectuada por la entidad.

PARÁGRAFO. Los egresos por concepto de faltantes tendrán vigencia a partir de la ocurrencia del hecho de la fecha de iniciación de la inspección física, o de inventario total o aleatorio, en donde se detecte por parte de la autoridad aduanera la inconsistencia. En ningún caso habrá lugar al pago de costos de almacenamiento con posterioridad a la fecha del respectivo egreso.



ARTÍCULO 657. DEVOLUCIONES DE DINERO. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá autorizar la devolución de dinero, cuando la misma sea generada por sentencia judicial, reintegro del valor de las mercancías aprehendidas y dispuestas, mayores valores consignados en ventas, faltantes de mercancías vendidas detectados en el momento de la entrega o devolución total o parcial del valor del lote en caso de reclamación por parte del adjudicatario, o cuando presente un hecho que impida la entrega física de la mercancía.



ARTÍCULO 658. SOBRANTES DE MERCANCÍAS. Cuando realizada una inspección física, aleatorio o inventario total de mercancías, se presenten sobrantes de mercancías frente a la cantidad registrada en el ingreso, el Grupo Interno de Comercialización o la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional respectiva, levantará un acta y la comunicará a la División de Fiscalización para formalizar el ingreso.

Si el sobrante se presenta respecto de mercancías en abandono, se debe elaborar un informe de la inconsistencia encontrada y remitirlo a la División de Gestión de Operación Aduanera, con el fin de que verifique la información del reporte de abandono remitido inicialmente y, en caso de ser necesario, realicen los ajustes correspondientes a número de bultos y peso.

ARTÍCULO 659. PUBLICACIÓN DEL OFRECIMIENTO DE DONACIÓN DE MERCANCÍAS EN LA PÁGINA WEB DE LA DIAN. <Ver Notas del Editor> <Artículo modificado por el artículo [202](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) publicará por el término de 5 días hábiles los ofrecimientos de donación de mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la Nación a través de la web de la Entidad, o en ausencia de esta en cualquier otro medio idóneo que garantice su comunicación a las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal y a la fuerza pública.

PARÁGRAFO. La DIAN podrá ofrecer directamente las mercancías en los siguientes casos:

- i) A entidades del orden nacional, cuando se presenten circunstancias especiales que afecten la salud pública o el orden público y/o social de la Nación; así como cuando la naturaleza y uso de las mismas lo amerite.
- ii) A las Entidades a las que se refiere el artículo [733](#) del Decreto 1165 de 2019, modificado por el artículo [129](#) del Decreto 360 de 2021.
- iii) A la entidad pública del orden nacional, departamental, municipal y a la fuerza pública, que previamente lo haya solicitado y justificado a través de su representante legal o delegado, que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo [10](#) de la Ley 489 de 1998 y demás normas que la sustituyan o modifiquen o reglamenten, y que sean requeridas para el funcionamiento de las mismas.

Notas del Editor

- En criterio del Editor, para la interpretación de este artículo, se debe tener en cuenta la modificación introducida al artículo [743](#) del Decreto 1165 de 2019 por el artículo [60](#) del Decreto 659 de 2024, por el cual se modifica parcialmente el Decreto [1165](#) de 2019, publicado en el Diario Oficial No. 52.76 de mayo de 2024. Entra en vigor transcurridos quince (15) días comunes contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [202](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 659. PUBLICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE OFRECIMIENTO DE DONACIÓN DE MERCANCÍAS EN LA PÁGINA WEB. Si la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) no recibe ninguna manifestación de interés por parte de las entidades enunciadas en el artículo [743](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, en el término de cinco (5) días hábiles a partir del ofrecimiento directo de mercancías para donación, se procederá a realizar un nuevo ofrecimiento de la mercancía objeto de donación a través de acto administrativo motivado que deberá publicarse en la página web de la entidad por el mismo término, el cual empezará a contarse a partir del día hábil siguiente al de su publicación.

PARÁGRAFO. Este segundo ofrecimiento estará dirigido a todas las entidades públicas del nivel nacional, departamental y municipal, encargadas de programas de salud, educación, seguridad pública, seguridad alimentaria, servicios públicos, cultura, prevención y atención de desastres, víctimas y población en condición de vulnerabilidad, paz y posconflicto.



ARTÍCULO 660. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS. <Ver Notas del Editor> <Artículo modificado el artículo [203](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La entidad interesada en adquirir las mercancías que sean objeto de los ofrecimientos de donación presentará por escrito su manifestación de interés o aceptación al ofrecimiento, la cual debe remitirse al buzón: aceptaciones_donacion@dian.gov.co.

Si la DIAN recibe manifestaciones de interés de dos (2) o más entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal o pertenecientes a la fuerza pública podrá donar preferentemente a la entidad que primero haya manifestado su interés.

Para efectos de determinar el orden de llegada de los oficios de aceptación o manifestación de interés, se tomará la fecha y hora de recibido que registre el sistema en el buzón aceptaciones_donacion@dian.gov.co.

Cuando la DIAN no reciba ninguna manifestación de interés por parte de las entidades a las que se refiere el artículo [743](#) del Decreto 1165 de 2019, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de publicación del primer ofrecimiento o desde la comunicación directa de este, conforme lo previsto en el parágrafo del artículo [659](#) de la presente Resolución; o a pesar haber recibido manifestaciones de interés, ninguna de las cuales cumpla con todos los requisitos previstos en el artículo [661](#) de esta Resolución; se publicará un nuevo ofrecimiento de la mercancía objeto de donación por un término de cinco (5) días o las ofrecerá directamente como lo previsto en el parágrafo del artículo [659](#) de la presente Resolución.

Si la DIAN no recibe ninguna manifestación de interés por parte de las entidades a las que se refiere el artículo [659](#) de la presente Resolución, podrá dar aplicación a otras modalidades de disposición de mercancías.

Notas del Editor

- En criterio del Editor, para la interpretación de este artículo, se debe tener en cuenta la modificación introducida al artículo [743](#) del Decreto 1165 de 2019 por el artículo [60](#) del Decreto 659 de 2024, el cual se modifica parcialmente el Decreto [1165](#) de 2019', publicado en el Diario Oficial No. 52.76 de mayo de 2024. Entra en vigor transcurridos quince (15) días comunes contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [203](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 660. La entidad interesada en adquirir las mercancías que sean objeto del segundo ofrecimiento presentará por escrito su manifestación de interés o aceptación al ofrecimiento, la cual se remitirá a través del buzón: aceptaciones_donacion@dian.gov.co.



ARTÍCULO 661. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DE INTERÉS O ACEPTACIÓN DE LAS MERCANCÍAS OFRECIDAS EN DONACIÓN. <Ver Nota del Editor> <Artículo modificado por el artículo [204](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>

1. La manifestación de interés o aceptación debe estar suscrita por el representante legal de la entidad interesada en recibir en donación los bienes ofrecidos; su delegado, observando los requisitos establecidos en el artículo [10](#) de la Ley 489 de 1998 y demás normas que la sustituyan, modifiquen o reglamenten.
2. La aceptación clara y expresa de la totalidad de las mercancías ofrecidas en donación.
3. El escrito de aceptación o manifestación de interés deberá describir la necesidad funcional y/o el interés público que se pretende satisfacer con las mercancías objeto del ofrecimiento, de acuerdo con las funciones que la Constitución y la Ley le ha asignado a la respectiva entidad y exponer las razones que justifiquen la solicitud.
4. Se deben anexar los documentos que acrediten la representación legal de la Entidad interesada, tales como: acto administrativo de nombramiento, acta de posesión y documentos de identificación.

Cuando la manifestación de interés haya sido suscrita por un delegado del representante legal de la entidad interesada, además de los documentos enunciados se deberá anexar: acto administrativo de delegación en el cual se determine claramente las funciones o asuntos específicos cuya atención se delega, y demás documentos como decreto de nombramiento, acta de posesión y documento de identificación del delegado.

5. Solo tendrán validez las manifestaciones de interés o aceptación, recibidas a través del buzón: aceptaciones_donacion@dian.gov.co.

Notas del Editor

- En criterio del Editor, para la interpretación de este artículo, se debe tener en cuenta la modificación introducida al artículo [743](#) del Decreto 1165 de 2019 por el artículo [60](#) del Decreto 659 de 2024, 'por la cual se modifica parcialmente el Decreto [1165](#) de 2019', publicado en el Diario Oficial No. 52.76 de mayo de 2024. Entra en vigor transcurridos quince (15) días comunes contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [204](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [913057](#) de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 661.

1. La manifestación de interés o aceptación debe estar suscrita por el representante legal de la entidad interesada en recibir en donación los bienes ofrecidos, o su delegado, condición que deberá acreditarse mediante el correspondiente acto administrativo de nombramiento y/o el poder especial que acredite la capacidad para obligar a la entidad que resulte beneficiaria de la donación.
2. La aceptación de la donación que implica la manifestación de interés será válida siempre y cuando se refiera a la totalidad de la mercancía objeto del ofrecimiento.
3. El escrito de aceptación o manifestación de interés deberá describir la necesidad funcional que pretende satisfacer con las mercancías objeto de ofrecimiento, de acuerdo con las funciones asignadas a la respectiva entidad y las razones que justifican su solicitud, lo cual debe guardar correspondencia con el objeto y las funciones que le han sido asignadas a la Entidad solicitante.
4. Se deben anexar los documentos que acrediten la representación legal de la Entidad interesada, como, Decreto de nombramiento, actas de posesión, documentos de identificación del representante o su delegado y poder en caso de delegación con su respectivo documento de identificación.
5. Solo tendrán validez las manifestaciones de interés o aceptación, recibidas a través del buzón:

aceptaciones_donacion@dian.gov.co



ARTÍCULO 662. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LAS MANIFESTACIONES DE INTERÉS Y/O ACEPTACIÓN DE MERCANCÍAS OFRECIDAS EN DONACIÓN. <Ver Notas del Editor> La Subdirección de Gestión Comercial o el área que haga sus veces verificará que la manifestación de interés o aceptación cumpla con los requisitos establecidos en la presente Resolución.

En caso de no cumplirse con alguno de los requisitos, no será tomada en cuenta como aceptación y se procederá a la verificación de la entidad pública que haya ofertado en segundo lugar y así sucesivamente.

De no contarse con solicitudes válidas se declarará desierto el ofrecimiento, y la Entidad procederá a disponer de la mercancía, por cualquiera de las modalidades de disposición establecidas en el Decreto 46 de 2019.

Para efectos de determinar el orden de llegada de los oficios de aceptación o manifestación de interés, se tomará la fecha y hora de recibido que registre el sistema en el buzón aceptaciones_donacion@dian.gov.co.

Notas del Editor

- En criterio del Editor, para la interpretación de este artículo, se debe tener en cuenta la modificación introducida al artículo [743](#) del Decreto 1165 de 2019 por el artículo [60](#) del Decreto 659 de 2024, el cual se modifica parcialmente el Decreto [1165](#) de 2019, publicado en el Diario Oficial No. 52.76 de mayo de 2024. Entra en vigor transcurridos quince (15) días comunes contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.



ARTÍCULO 663. NÚMERO MÁXIMO DE DONACIONES A EFECTUAR POR BENEFICIA
<Ver Notas del Editor> Para efectos de la aplicación del parágrafo 2 del artículo [743](#) del Decreto 1 de julio de 2019, se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Para las entidades públicas del nivel nacional y departamental, no se establece límite en cuanto a de aceptaciones y valor de mercancías donadas, ni para los municipios declarados en situación de emergencia pública, desastre o emergencia, y las entidades públicas pertenecientes a los mismos, de conformidad con las definiciones contenidas en la Ley 1523 de 2012.

2. Para las entidades públicas del nivel municipal, se tomará como referente la categorización de los municipios en Colombia de acuerdo con lo establecido en la Ley 617 de 2000, así:

2.1 Para aquellos municipios y entidades públicas de municipios con población superior a cien mil habitantes no existirá límite respecto a sus manifestaciones de interés o aceptaciones por parte de los mismos, y valor de las mercancías recibidas en donación.

2.2 <Numeral modificado por el artículo [205](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente> Para las demás categorías de municipios, se establecen los siguientes límites para el recibo de donaciones durante cada semestre del año, así:

POBLACIÓN (HABITANTES)	MÁXIMO DE DONACIONES A BENEFICIARIO SEMESTRE
Hasta 30.000	2
Entre 30.001 y 100.000	3

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [205](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

2.2. Para las demás categorías de municipios, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) establece los siguientes límites para el recibo de donaciones durante cada semestre del año, cuyos valores serán determinados por la Entidad, así:

POBLACIÓN (HABITANTES)	MÁXIMO DE DONACIONES A BENEFICIARIO POR SEMESTRE
Hasta 30.000	2
Entre 30.001 y 100.000	3

2.3. Los municipios que excedan el número máximo de donaciones por semestre podrán postularse nuevos ofrecimientos de donaciones en el mismo semestre, si justifican ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la existencia de condiciones especiales que justifiquen la recepción de más donaciones en el mismo periodo, tales como las relacionadas con, entre otras, fuerza mayor, caso fortuito, catástrofe nacional, los indicadores más críticos de pobreza monetaria (Índice de Pobreza Multidimensional) y las que establezca la ley para la atención de emergencias.

ARTÍCULO 663-1. RETIRO DE LA MERCANCÍA. <Ver Notas del Editor> <Artículo adicionado al artículo [206](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> De conformidad con lo p el artículo [745](#) del Decreto 1165 de 2019, la entidad donataria a través de su representante legal o su delegado, el cual deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo [10](#) d 489 de 1998 y demás normas que la sustituyan, modifiquen o reglamenten, deberá efectuar el retiro las mercancías dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo autorizó la donación.

Cuando se trate de mercancías perecederas se deberán contar hasta dos (2) días hábiles a partir de la notificación del correspondiente acto administrativo, para realizar el retiro de las mismas, a efectos coordinar la logística necesaria que ello implica.

Para las autorizaciones de plazo mayor en el retiro de las mercancías donadas, se deberán evaluar a las razones de volumen y ubicación de las mercancías, las circunstancias constitutivas de caso fortu fuerza mayor que dificulten el retiro de las mercancías, siempre y cuando estén debidamente justific

Notas del Editor

- En criterio del Editor, para la interpretación de este artículo, se debe tener en cuenta la modificación introducida al artículo [743](#) del Decreto 1165 de 2019 por el artículo [60](#) del Decreto 659 de 2024, 'cual se modifica parcialmente el Decreto [1165](#) de 2019', publicado en el Diario Oficial No. 52.76 de mayo de 2024. Entra en vigor transcurridos quince (15) días comunes contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo [206](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [00046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.



ARTÍCULO 664. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL MENAJE O EQUIPAJE DE VIAJE. efectos de dar aplicación al inciso final del artículo [736](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el propietario del menaje o equipaje de viaje que quede en situación de abandono legal, en un término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la configuración del abandono, deberá presentar so escrita de entrega y devolución del menaje o equipaje de viaje ante el Director Seccional de la jurisd donde se encuentre depositada la mercancía.

Recibida la solicitud, el respectivo Director Seccional, expedirá un acto administrativo, que deberá la liquidación del tributo único previsto en el artículo [284](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, todos los gastos de transporte, almacenamiento y demás servicios complementarios en que incurra la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para la guarda y custodia de la mercancía y ordenar la cancelación de los mismos por parte del solicitante en un término que no superior a cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo.

En caso de no presentarse la solicitud de entrega y devolución del menaje o equipaje de viaje dentro el término previsto en el inciso primero del presente artículo o de no realizarse el pago indicado en el segundo, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) procederá a disponer del menaje o equipaje de viaje dentro del mes siguiente.

Una vez cancelados los valores correspondientes, el Director Seccional deberá autorizar la entrega del menaje o equipaje de viaje, mediante acto administrativo motivado.

Transcurridos diez (10) días hábiles, contados a partir de la firmeza del acto administrativo que ordene la devolución del menaje o equipaje de viaje, sin que el particular haya procedido al retiro de la misma, el recinto de almacenamiento cancelará la matrícula a nombre de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y registrará el egreso en el sistema, debiendo en todo caso elaborar una nueva matrícula a nombre del particular.

PARÁGRAFO 1o. La propiedad del menaje o equipaje de viaje que sea devuelto, se acreditará mediante el acto administrativo que autoriza su devolución, el cual constituye, para todos los efectos legales el título de dominio.

PARÁGRAFO 2o. El término contenido en el inciso primero de este artículo, no aplica cuando se trate de menajes o equipajes de viaje introducidos por misiones diplomáticas, misiones consulares, misiones o por funcionarios diplomáticos acreditados en Colombia, siempre y cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) no haya dispuesto de estos con ocasión de abandono legal. La Excepción aquí prevista, se hará extensiva a los menajes o equipajes de viaje que al momento de su entrada en vigencia de la presente Resolución, se encuentren en situación de abandono no susceptible de rescate.

Notas del Editor

- En criterio del Editor, para la interpretación de este artículo, se debe tener en cuenta la modificación introducida al inciso artículo [736](#) del Decreto 1165 de 2019 por el artículo [59](#) del Decreto 659 de 2024, 'por el cual se modifica parcialmente el Decreto [1165](#) de 2019', publicado en el Diario Oficial No. 51.625 de 22 de mayo de 2024. Entra en vigor transcurridos quince (15) días comunes contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN UNIFICADO 468 de 2020 - Abandono de mercancías-; Num. [3.5](#).



ARTÍCULO 665. CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA DACIÓN EN PAGO. Para determinar el valor de las mercancías objeto de dación en pago, se aplicará un descuento hasta del 10% respecto del valor comercial establecidos por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por evaluador contratado.

Cuando el valor del avalúo de la mercancía sea superior al valor de la deuda, el acreedor deberá cubrir la diferencia dentro del plazo fijado por las partes, realizado lo cual, se entregarán los documentos de titularidad.

Cuando el valor del avalúo de la mercancía sea inferior al valor de la deuda, se transferirán los respectivos documentos de titularidad y la diferencia se cancelará por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), siguiendo el trámite establecido para el efecto de acuerdo de disponibilidad presupuestal.

La deuda se liquidará con corte a la fecha de suscripción del acta de acuerdo de dación en pago, fecha a partir de la cual se considera cancelada la obligación.

PARÁGRAFO 1o. La propiedad de las mercancías que sean dispuestas mediante la modalidad de dación en pago, se acreditará mediante la resolución que se expida como resultado del acuerdo de dación en pago, la cual constituye para todos los efectos legales el título de dominio sobre las respectivas mercancías.

PARÁGRAFO 2o. Cuando las mercancías entregadas en dación en pago correspondan a medios de transporte, los trámites legales ante las autoridades competentes y los gastos que estos ocasionen corren por cuenta del acreedor.

PARÁGRAFO 3o. Esta modalidad de disposición aplicará por solicitud del Contratista que preste los servicios de logística integral previstos en el artículo [732](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, con la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



ARTÍCULO 666. MERCANCÍAS EN ABANDONO LEGAL QUE REQUIEREN DESTRUCCIÓN INMEDIATA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABREVIADO. <Ver Notas del Editor> Para efectos de aplicación del último inciso del artículo [749](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se entenderá que las mercancías en abandono legal requieren destrucción inmediata cuando presenten cualquiera de las siguientes características:

1. Se encuentren totalmente dañadas.
2. Generen riesgo a la seguridad o salubridad públicas, determinado por autoridad competente.
3. Cuenten con fecha de vencimiento expirada.
4. Cuando las mercancías correspondan a las calificadas por la entidad como mercancía sin valor de comercialización dentro del proceso de inspección física.

PARÁGRAFO. En lo que corresponde a los procesos de Destrucción Ordinaria y Chatarrización, la entidad establecerá mediante el mecanismo y documento correspondiente el procedimiento a seguir.

Notas del Editor

- En criterio del Editor, para la interpretación de este artículo, se debe tener en cuenta la modificación introducida al artículo [749](#) del Decreto 1165 de 2019 por el artículo [63](#) del Decreto 659 de 2024, el cual se modifica parcialmente el Decreto [1165](#) de 2019, publicado en el Diario Oficial No. 52.76 de mayo de 2024. Entra en vigor transcurridos quince (15) días comunes contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN UNIFICADO 468 de 2020 - Abandono de mercancías-; Num. [6.1](#).



ARTÍCULO 667. REPORTE DE MERCANCÍAS EN ABANDONO LEGAL QUE REQUIEREN DESTRUCCIÓN INMEDIATA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABREVIADO. De conformidad con lo previsto en los artículos [171](#) y [749](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el usuario aduanero en el momento de encontrar mercancías abandonadas a favor de la Nación que requieran destrucción inmediata, con esta circunstancia a la División de Gestión de la Operación Aduanera de la respectiva Dirección Se Aduanas o de Impuestos y Aduanas, conforme a los procedimientos internos y a más tardar al día siguiente al de la ocurrencia del abandono legal de la mercancía, adjuntando los documentos de transporte indicando las razones en que se fundamenta la solicitud de procedimiento abreviado de destrucción.

Configurado el abandono legal y vencido el término establecido en el artículo [171](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la División de Gestión de la Operación Aduanera remitirá a la División de Gestión Administrativa y Financiera o a la dependencia que haga sus veces en el mismo ámbito de competencia territorial, los documentos de transporte y la planilla de recepción de las mercancías en abandono que

requieren procedimiento abreviado de destrucción junto con los documentos que soportan la solicitud efectos de proceder a verificar las razones que fundamentan la destrucción.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN UNIFICADO 468 de 2020 - Abandono de mercancías-; Num. [6.2](#).



ARTÍCULO 668. INSPECCIÓN FÍSICA DE MERCANCÍAS EN ABANDONO. Recibida la información de que trata el artículo anterior, la División de Gestión Administrativa y Financiera a través del Grupo Interno de Trabajo de Comercialización o quien haga sus veces, ordenará mediante auto con inspección física de las mercancías y la verificación de las circunstancias que la fundamentan, confrontándola con los documentos de transporte y demás soportes.

La diligencia de inspección deberá ser practicada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al reporte de mercancías en abandono que requieren destrucción inmediata.

Este término podrá ser prorrogado de acuerdo con las circunstancias particulares objeto de verificación.

El funcionario comisionado para la diligencia de inspección física deberá diligenciar el Acta de Inventario y Avalúo de Mercancías en Abandono por cada documento de transporte, y en ella dejará constancia acerca de si la mercancía inspeccionada reúne las condiciones previstas en el inciso tercero del artículo 1165 del 2 de julio de 2019 y el término necesario para la práctica de la destrucción.

Cuando en desarrollo de la diligencia de inspección física, se encuentren mercancías con señales de cambio o que presenten diferencias respecto a lo indicado en el documento de transporte, se encuentren faltantes o en términos generales no corresponda a lo descrito en el acta de Inventario y avalúo y la información consignada en el documento de transporte, el Jefe del Grupo Interno de Trabajo de Comercialización, o quien haga sus veces, comunicará tal circunstancia a la División de Fiscalización para que adelante el procedimiento respectivo, tendiente a decidir acerca de la aplicación de la sanción que corresponda.



ARTÍCULO 669. AUTORIZACIÓN DE LA DESTRUCCIÓN ABREVIADA. El Grupo Interno de Trabajo de Comercialización de la División de Gestión Administrativa y Financiera, o quien haga sus veces, con fundamento en los resultados plasmados en las actas de inventario y avalúo de mercancías en abandono para destrucción abreviada y sus soportes, proyectará, para visto bueno del Jefe de la División de Gestión Administrativa y Financiera y firma del Director Seccional, la resolución que ordena el procedimiento abreviado de destrucción, la cual deberá ser expedida a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la realización de la diligencia de inspección.

La Resolución que ordena la destrucción de la mercancía abandonada a favor de la Nación, será notificada por correo en la forma establecida en el artículo [763](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, al usuario aduanero para que programe la diligencia de destrucción en un término no mayor a quince (15) días calendario siguientes a la fecha de notificación.

Programada la destrucción, el usuario aduanero en el cual se encuentre la mercancía, informará a la Dirección Seccional competente y a la Subdirección de Gestión Comercial con una antelación mínima de tres (3) días hábiles, la fecha de realización de la destrucción, adjuntando copia de las licencias ambientales otorgadas a la empresa encargada del proceso de destrucción y el tipo de procedimiento que se llevará a cabo para la realización de la destrucción de acuerdo a la clase de mercancía.

Previo a la realización de la destrucción, el usuario aduanero deberá tramitar y obtener el permiso de la autoridad sanitaria competente encargada de la protección del medio ambiente, garantizando que con la ejecución no se infrinjan normas de carácter ambiental.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN UNIFICADO 468 de 2020 - Abandono de mercancías-; Num. [6.3](#).



ARTÍCULO 670. COSTOS DE LA DESTRUCCIÓN. De conformidad con lo previsto en el artículo 1165 del Decreto 2 de julio de 2019, una vez notificada la resolución que ordena la destrucción abreviada, el usuario aduanero programará la ejecución de la destrucción, cuyos costos serán asumidos por este o por el titular del documento de transporte.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN UNIFICADO 468 de 2020 - Abandono de mercancías-; Num. [6.4](#).



ARTÍCULO 671. PRÁCTICA DE LA DILIGENCIA DE DESTRUCCIÓN DE LA MERCANCÍA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. Programada la diligencia de destrucción de la mercancía dentro del procedimiento abreviado ordenado al usuario aduanero, la Dirección Seccional competente comisionará a los funcionarios del Grupo Interno de Trabajo de Comercialización o la dependencia que haga sus veces, para efectuar la supervisión de la destrucción, la elaboración del acta de destrucción y la verificación del diligenciamiento de los registros en los sistemas correspondientes.

La realización de la diligencia de destrucción será responsabilidad exclusiva del usuario aduanero, de acuerdo con el Acto Administrativo que la Dirección Seccional expida para el efecto.

La ejecución de la destrucción deberá cumplir con las normas vigentes de protección al medio ambiente. Para la ejecución de la destrucción se requiere la prestación de servicios de una empresa especializada, las cuales deberán ser contratadas por el usuario aduanero respectivo, la cual deberá contar con las licencias y permisos ambientales requeridos para ejercer la actividad y cumplir con la normatividad legal que le sea aplicable.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN UNIFICADO 468 de 2020 - Abandono de mercancías-; Num. [6.4](#).



ARTÍCULO 672. MERCANCÍAS DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES O QUE TIENEN MERCADO RESTRINGIDO. Para efectos de la aplicación del inciso 4 del artículo [736](#) del Decreto 2 de julio de 2019, se considera que las mercancías son de características especiales o tienen un mercado restringido, cuando:

1. Se encuentran consignadas a favor de entidades de carácter público del orden Nacional, Departamental o Municipal.
2. Se encuentren destinadas, formuladas o acondicionadas para atender requerimientos médicos de personas naturales a las cuales les fueron aprehendidas o las que aparezcan registradas como consignadas en el documento de transporte en los eventos de abandono.
3. Correspondan a bienes de uso privativo de las Fuerzas Militares de conformidad con el Decreto 1983.

4. Se trate de mercancías donadas a la Nación, Departamentos o Municipios por personas, Entidades o Gobiernos Extranjeros de conformidad con el artículo [96](#) de la Ley 788 de 2002.
5. Se trate de mercancías importadas por misiones diplomáticas, misiones consulares, misiones técnicas acreditadas en Colombia o por funcionarios diplomáticos acreditados en Colombia.
6. Se trate de obras de arte que no formen parte del patrimonio cultural de la Nación.
7. <Numeral modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 52 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: Se trate de mercancías que solo puedan ser importadas por una determinada persona natural o jurídica titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor o por tener la calidad de proveedor exclusivo.

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [778](#) de 2023.

La titularidad de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor deberá ser acreditada por el solicitante de conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia, esto es, mediante los documentos declarativos o aquellos expedidos por la autoridad competente según corresponda.

El proveedor exclusivo deberá acreditar su condición a través de los medios de prueba idóneos donde se tiene dicha calidad.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 52 de 2021, 'por la cual se modifica el numeral 7 del artículo [672](#) de la Resolución número 046 de 2019, y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 51.715 de 24 de junio de 2021. Rige a partir del 9 de julio de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

7. Se trate de mercancías que solo pueden ser importadas por una determinada persona natural o jurídica o por ser estas titulares de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo con la ley, su proveedor exclusivo en el territorio colombiano. Esta circunstancia deberá estar debidamente acreditada en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa importadora.

PARÁGRAFO. La enajenación de las mercancías a que hacen referencia los numerales 1, 2, 5, 6 o 7 del presente artículo se realizará a través de la modalidad de venta directa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos [2.2.1.2.2.2.1](#) y [2.2.1.2.2.2.2](#) del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifique o adicionen o complementen.

En caso de que las mercancías estén sujetas a restricciones legales o administrativas para su importación o comercialización, no podrá efectuarse la venta, salvo que se acredite el cumplimiento del respectivo requisito.

Las mercancías a que hacen referencia los numerales 3 o 4 podrán ser objeto de donación a las entidades señaladas.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [14528](#) de 2025

Concepto DIAN UNIFICADO 468 de 2020 - Abandono de mercancías-; Num. [2.3](#).

TÍTULO 16.

DE LA SEDE ADMINISTRATIVA.



ARTÍCULO 673. COMPETENCIA DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. <Artículo de por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Inciso derogado por el artículo [219](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Concordancias

Estatuto Tributario; Art. [868](#) -Unidad de Valor Tributario-.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 673. El recurso de reconsideración, de que trata el artículo [699](#) del Decreto 1165 del julio de 2019, de acuerdo a la estructura funcional de la Unidad Administrativa Especial Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), será de competencia:

De la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), o la dependencia que haga sus veces, cuando el acto impugnado haya sido proferido por la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá y la cuantía del determinación de impuestos y/o que impone sanción, sea igual o superior a dos mil (2000) Unidades de Valor Tributario (UVT), o cuando el acto impugnado haya sido proferido por las demás Direcciones Seccionales de Aduanas o de Impuestos y Aduanas y la cuantía del acto de determinación de impuestos y/o que impone sanción, sea igual o superior a veinte mil (20.000) Unidades de Valor Tributario (UVT).

De la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, cuando el acto impugnado haya sido proferido por la División de Gestión de Liquidación de la misma Dirección Seccional y la cuantía del acto de determinación de impuestos y/o que impone sanción, sea menor a dos mil (2000) Unidades de Valor Tributario (UVT), o cuando el acto impugnado sea un Decomiso Especial o un Decomiso Ordinario o se trate de un acto sin cuantía.

De las demás Divisiones de Gestión Jurídica o quien haga sus veces de las Direcciones Seccionales de Aduanas o de Impuestos y Aduanas, según sea el caso, cuando el acto impugnado haya sido proferido por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional que corresponda y la cuantía del determinación de impuestos y/o que impone sanción, sea inferior a veinte mil Unidades de Valor Tributario (UVT).

Tributario (20.000) UVT, o cuando el acto impugnado sea un Decomiso Directo, un Decomiso O o se trate de un acto sin cuantía.

<Inciso derogado por el artículo [219](#) de la Resolución 39 de 2021> Del Despacho de la Dirección Gestión de Aduanas de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), o la dependencia que haga sus veces, cuando el recurso de apelación se interponga contra resoluciones de determinación de origen.

PARÁGRAFO 1o. Los recursos de reconsideración que se interpongan contra actos administrativos previstos ni contemplados en las condiciones de los anteriores incisos, serán de conocimiento de Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos.

PARÁGRAFO 2o. Las cuantías contenidas en el presente artículo, se entenderán actualizadas en medida en que las normas que las determinan, sean objeto de aclaración, adición o modificación.

PARÁGRAFO 3o. Los actos administrativos que resuelven recursos de reconsideración, se podrá corregir en los términos y condiciones previstos en la presente resolución.

PARÁGRAFO 4o. Cuando el recurrente, antes de expedirse el acto administrativo que resuelve el recurso de reconsideración, presenta la declaración correspondiente contentiva del rescate de la mercancía en las condiciones establecidas en el artículo [670](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, entenderá que se desiste del trámite del recurso.



ARTÍCULO 674. REQUISITOS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.668 de 22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Artículo parcialmente modificado por el artículo [187](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 674. En los casos en que el recurso de reconsideración se interponga por un agente de conformidad con lo previsto en los artículos [702](#) y [703](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, deberá acreditar la calidad de abogado y su actuación ser ratificada por parte del destinatario del acto que se impugna, ante la dependencia competente para conocer del mencionado recurso, a más tardar que de los dos (2) meses siguientes a su interposición. Vencido dicho término sin realizarse la mencionada ratificación, se dará por no presentado sin acto administrativo que así lo declare.

El acto de inadmisión del recurso, de que trata el artículo [703](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, solo se expedirá una vez se haya efectuado la ratificación de la actuación del agente oficioso, siempre cuando se cumplan los términos y condiciones establecidos en el presente artículo.



— ARTÍCULO 675. INADMISIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Artículo parcialmente modificado por el artículo [187](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 675. Conforme lo señalado en el artículo [703](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2011, todos los efectos, los diez (10) días para la inadmisión del recurso de reconsideración se contarán del recibo del recurso y del expediente por parte de la dependencia competente para resolverlo. En los casos de eventos en que, dentro del término para la interposición del recurso, se radiquen escritos en diferentes fechas, el término de los diez (10) días se empezará a contar a partir del recibo del último escrito radicado.

Cuando se radiquen recursos de reconsideración por diferentes interesados contra el mismo acto administrativo, el término para proferir el auto inadmisorio se contará a partir del vencimiento del término para su presentación por parte del último notificado, siempre y cuando se hayan recibido recursos y el expediente por parte de la dependencia competente para resolverlo.



ARTÍCULO 676. EFECTOS DE LA DECISIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Artículo parcialmente modificado por el artículo [187](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 676. De conformidad con el artículo [706](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, cc decisión que resuelve el recurso de reconsideración no procede recurso alguno y con esta se entie agotada la actuación en sede administrativa.

En los eventos en que se revoque la decisión de decomiso, se entenderá que queda sin efecto algu suspensión del levante de las mercancías que operó con ocasión de la aprehensión de que trata el [661](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y, por tanto, el levante quedará en firme a partir de la ejecutoria del acto que ordenó revocar el decomiso.



ARTÍCULO 677. INCUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS. <Artículo derogado por el artículo la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Artículo parcialmente modificado por el artículo [187](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo 2021.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [3107](#) de 2024

Concepto GENERAL PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DIAN [1465](#) de 2019; Num. [1](#)

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 677. Para efectos de la aplicación del artículo [707](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de la petición para que se declare el silencio administrativo positivo, por incumplimiento del término concedido para decidir de fondo o para resolver el recurso de reconsideración, se solicitará en esc separado o con el recurso de reconsideración, según corresponda, ante la dependencia competente

De configurarse los presupuestos para declarar el silencio administrativo positivo, en el acto administrativo que decida de fondo, o en el acto que resuelve el recurso de reconsideración, el área competente se pronunciará sobre las pretensiones del interesado, declarando la ocurrencia del silencio administrativo positivo y revocando el acto administrativo impugnado, si a ello hubiere lugar, e indicando los efectos de la decisión adoptada.

Cuando no se configuren los presupuestos para declarar el silencio administrativo positivo, en la providencia que decida de fondo, además de resolver las pretensiones del interesado, se denegará ocurrencia del silencio administrativo positivo. El correspondiente acto administrativo se notifica conformidad con lo previsto en los artículos [760](#) y [763](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y la decisión de fondo procederá el Recurso de Reconsideración.

En el evento de no configurarse los presupuestos para declarar el silencio administrativo positivo

habiéndose interpuesto el respectivo recurso, en el acto administrativo que resuelva el mismo, ad resolver las pretensiones del interesado, se denegará la ocurrencia del silencio administrativo pos correspondiente acto administrativo se notificará de conformidad con lo previsto en los artículos [763](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019. La decisión que resuelve el recurso de reconsideraci agota Sede Administrativa.

Cuando el silencio administrativo positivo se solicite con ocasión de una revocatoria directa, la administración aduanera se pronunciará en el mismo acto sobre las pretensiones del interesado y procedencia del silencio administrativo positivo.

PARÁGRAFO. Frente a la decisión que resuelve una solicitud de silencio administrativo positivo procede el recurso de apelación, el cual se tramitará de conformidad con lo previsto en los artículos siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El acto administrativo que resuelve el mencionado recurso se notificará de conformidad con lo previsto en el artículo [756](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.



ARTÍCULO 678. REVOCATORIA DIRECTA. <Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo [43](#) de la Resolución 95 de 2023, 'por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley [920](#) del 6 de junio de 2023', publicada en el Diario Oficial No. 52.22 de junio de 2023. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Artículo parcialmente modificado por el artículo [187](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Concordancias

Estatuto Tributario; Art. [868](#) -Unidad de Valor Tributario-.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 678. La revocatoria directa de que trata el artículo [708](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, de acuerdo a la estructura funcional de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), será de conocimiento:

De la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), o la dependencia que haga sus veces, cuando el acto impugnado haya sido proferido por la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá y la cuantía del acto de determinación de impuestos y/o que impone sanción, sea igual o superior a dos mil (2.000) Unidades de Valor Tributario (UVT), o cuando el acto impugnado haya sido proferido por las demás Direcciones Seccionales de Aduanas o de Impuestos y Aduanas y la cuantía del acto de determinación de impuestos y/o que impone sanción, sea igual o superior a veinte mil (20.000) Unidades de Valor Tributario (UVT).

De la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, cuando el acto impugnado haya sido proferido por la División de Gestión de Liquidación de la misma Dirección Seccional y la cuantía del acto de determinación de impuestos y/o que impone sanción, sea menor a dos mil (2.000) Unidades de Valor Tributario (UVT).

mil (2.000) Unidades de Valor Tributario (UVT), o cuando el acto impugnado sea un Decomiso o un Decomiso Ordinario o se trata de un acto sin cuantía.

De las demás Divisiones de Gestión Jurídica o quien haga sus veces de las Direcciones Seccional Aduanas o de Impuestos y Aduanas, según sea el caso, cuando el acto impugnado haya sido proferido por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional que corresponda y la cuantía del determinación de impuestos y/o que impone sanción, sea inferior a veinte mil (20.000) Unidades de Valor Tributario (UVT), o cuando el acto impugnado sea un Decomiso Directo, un Decomiso Ordinario o se trate de un acto sin cuantía.

Del Despacho de la Dirección de Gestión de Aduanas de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), o la dependencia que haga sus veces, cuando la solicitud revocatoria directa se realice con relación a las resoluciones de determinación de origen.

PARÁGRAFO 1o. La solicitud de revocatoria directa contra actos administrativos no previstos ni contemplados en las condiciones de los anteriores incisos, serán de conocimiento de la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos.

PARÁGRAFO 2o. El procedimiento para el trámite de la revocatoria directa será el previsto en los artículos [93](#) y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con excepción de su notificación la cual se deberá realizar de conformidad con lo previsto en los artículos [755](#) y siguientes del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

PARÁGRAFO 3o. Las cuantías contenidas en el presente artículo, se entenderán actualizadas en la medida en que las normas que las determinan, sean objeto de aclaración, adición o modificación.

PARÁGRAFO 4o. Los actos administrativos que resuelven la solicitud de revocatoria, se podrán expedir en los términos y condiciones previstos en la presente resolución.

TÍTULO 17.

NOTIFICACIONES.



ARTÍCULO 679. CITACIONES PARA NOTIFICACIÓN DEVUELTAS. Para efectos de lo dispuesto en el artículo [761](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, las citaciones devueltas por correo serán publicadas en el sitio WEB de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la devolución de la citación por correo y de diez (10) días hábiles, la cual deberá incluir mecanismos de búsqueda por número de identificación personal. Al día siguiente hábil de culminado este término, se dará inicio a la notificación subsidiaria del acto administrativo.



ARTÍCULO 680. NOTIFICACIÓN POR AVISO PARA ACTOS ADMINISTRATIVOS SIN DIRECCIÓN A NOTIFICAR. Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 761 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se deberá iniciar la notificación por aviso en el sitio web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición del acto administrativo, insertando la parte resolutoria, por el término de diez (10) días con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente hábil al retiro del aviso.



— ARTÍCULO 681. TÉRMINO DE PUBLICIDAD PARA EFECTOS MERAMENTE INFORMATIVOS. Para el efecto de la publicación en el sitio web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de forma meramente informativa en el cumplimiento del inciso 4 del artículo [755](#), parágrafo 1 del artículo [756](#), numeral 2 del artículo [758](#) e inciso 2 del artículo [765](#), del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se publicará la parte resolutive del acto administrativo para su consulta a partir del día hábil siguiente de la fecha de su notificación y durante un periodo de dos (2) meses.

□ ARTÍCULO 682. NOTIFICACIÓN POR AVISO PARA ACTOS ADMINISTRATIVOS. Se publicará la parte resolutive en el sitio web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por el término de un (1) día hábil para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo [764](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

□ ARTÍCULO 683. NOTIFICACIÓN POR EDICTO PARA ACTOS ADMINISTRATIVOS. Para el cumplimiento a lo establecido en el artículo [762](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se fijará en el sitio web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva Entidad, por el término de diez (10) días hábiles, con inserción de la parte resolutive del acto administrativo, con la advertencia de que la notificación no se considerará surtida al finalizar el día hábil siguiente al retiro del edicto.

□ ARTÍCULO 684. TIPO DE NOTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DEL RECURSO. Cuando se notifiquen actos administrativos que decidan de fondo, en la parte resolutive, deberá indicarse el tipo de notificación principal y subsidiaria, la norma que la sustenta, así como señalarse el recurso que procede, el plazo de interposición, la dependencia ante quien se interpone el mismo. Cuando no proceda recurso alguno, deberá indicarse la circunstancia.

ARTÍCULO 684-1. NOTIFICACIONES ESPECIALES EN MATERIA ADUANERA. <Artículo adicionado al Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 por el artículo [207](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El acta de aprehensión se notificará de conformidad con el artículo [758](#) del Decreto 1165 de 2019.

Los autos comisorios y las resoluciones de registro se notificarán de manera personal al iniciar la diligencia por el funcionario que la practica. De no encontrarse persona alguna que la atienda se notificará por correo electrónico. Para tal efecto, se fijará copia del acta o de la resolución en la puerta de ingreso, o en un lugar visible en el inmueble donde se desarrolle la acción de control.

En los procedimientos de verificación de origen, el requerimiento de información, el requerimiento de verificación de origen, el aviso de intención de negación del trato arancelario preferencial, la resolución de determinación de origen, el auto que decreta o rechaza la práctica de pruebas, la resolución que interpone el recurso de reposición interpuesto contra un auto de rechaza la práctica de pruebas y la resolución que resuelve el recurso de apelación se notificarán a un exportador o productor domiciliado en otro país a la dirección de correo electrónico registrada en la prueba de origen o certificación de origen no preferencial en su defecto a la señalada en la factura comercial, lista de empaque o documento de transporte, al importador a la dirección informada en el RUT y a la autoridad competente del otro país al correo electrónico informado como punto de contacto.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo [207](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

ARTÍCULO 684-2. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. <Artículo adicionado por el artículo [208](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Frente a la notificación electrónica, en lo no dispuesto en el artículo [759](#) del Decreto 1165 de 2019, regirá en lo que corresponda lo establecido en la Resolución [038](#) de 2020, sus modificaciones o adiciones.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo [208](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Doctrina Concordante

- Oficio DIAN [909849](#) de 2021.

TÍTULO 18.

PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE LAS OBLIGACIONES ADUANERAS.



ARTÍCULO 685. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Al procedimiento administrativo cuando este se adelante para el cobro de obligaciones aduaneras, le serán aplicables las reglamentaciones internas contenidas en resoluciones, órdenes administrativas, instrucciones administrativas, memorandos, circulares y demás comunicaciones que han instruido o señalen el procedimiento aplicable al cobro de las demás obligaciones de competencia de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



ARTÍCULO 686. RESPUESTA A LA SOLICITUD SOBRE DEUDORES MOROSOS. La División de Recaudación y Cobranzas o Grupos de Cobranzas de las administraciones aduaneras, una vez recibidas las dependencias de cobranzas de impuestos nacionales, la solicitud sobre deudores aduaneros para hacer parte en procesos especiales de sucesiones, concordatos, liquidaciones, intervenciones, etc., deberá responder el día siguiente a la recepción de la solicitud, dar respuesta sobre lo requerido.

TÍTULO 19.

DEVOLUCIÓN Y COMPENSACIÓN DE OBLIGACIONES ADUANERAS.



ARTÍCULO 687. INFORMES SOBRE DEUDORES PARA EL TRÁMITE DE DEVOLUCIÓN. Cuando la División de Devoluciones o la dependencia que haga sus veces, reciba una solicitud para la devolución de sobrantes por un mayor valor pagado en tributos aduaneros, dará informe inmediato a las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Nacionales para que, si el solicitante es deudor por tributos administrados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), ordene la práctica de las medidas cautelares a que haya lugar.



ARTÍCULO 688. COMPENSACIÓN. Excepcionalmente se podrá autorizar la compensación de tributos internos a tributos externos, o de tributos externos a tributos internos, cuando se efectúen pagos de tributos de renta, impuesto sobre las ventas, retención, sanciones tributarias y retención por enajenación de bienes fijos, utilizando el recibo oficial de pago de tributos aduaneros, o se cancelen tributos aduaneros, sanciones aduaneras o sanciones cambiarias utilizando el recibo de pago de impuestos nacionales.

En todo caso, la compensación procederá siempre y cuando no existan deudas en los tributos donde

origina el pago de lo no debido.

TÍTULO 20.

DISPOSICIONES FINALES, VIGENCIAS Y DEROGATORIAS.

ARTÍCULO 689. CONVERSIONES MONETARIAS. Cuando se haga referencia a valor fob o cif, entenderá que este valor es en dólares de los estados unidos de américa.



ARTÍCULO 690. DISPOSICIONES PARA LOS USUARIOS ADUANEROS. <Artículo modificado por el artículo [209](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Conforme lo señalado en el artículo [768](#) del Decreto 1165 de 2019, los usuarios aduaneros que se encuentren inscritos, autorizados o habilitados a la fecha en que entre a regir el citado Decreto, no requerirán trámite de homologación

De conformidad con lo establecido en el artículo [767](#) del Decreto 1165 de 2019, las garantías que se encuentren certificadas o en trámite de aprobación por la autoridad aduanera a la fecha de entrada en vigencia del citado Decreto, solo deberán ajustar el monto y el objeto asegurado, al momento de su renovación.

Para efectos de lo señalado en el párrafo 1 del artículo [766](#) del Decreto 1165 de 2019, la garantía de ampliación del término de habilitación como depósito privado para distribución internacional o procesamiento industrial, se deberá presentar dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social por causa del nuevo coronavirus Covid-19.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [209](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 690. Conforme a lo señalado en el artículo [768](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, los usuarios aduaneros que se encuentren inscritos, autorizados o habilitados a la fecha en que entre a regir el citado Decreto, no requerirán trámite de homologación.

De conformidad con lo establecido en el artículo [766](#) del Decreto 1165 de 2019, las garantías que se encuentren certificadas o en trámite de aprobación por la autoridad aduanera a la fecha de entrada en vigencia del citado Decreto, solo deberán ajustar el monto y el objeto asegurado, al momento de su renovación.

Para los agentes de carga internacional en el modo aéreo que ya cuenten con autorización a la entrada en vigencia del Decreto [1165](#) del 2 de julio de 2019, la constitución de la garantía que ampare tales actividades solo será exigible hasta que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), expida la reglamentación para el ejercicio de su actividad.



ARTÍCULO 691. CERTIFICACIÓN USO DEL BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 428 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. <Ver Notas del Editor> De conformidad con lo señalado en el artículo [766](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, los usuarios aduaneros que hay

uso del beneficio establecido en el literal g) del artículo [428](#) del estatuto tributario, deberán tener en cuenta para la certificación exigida en el artículo [1.3.1.14.14](#) del Decreto 1625 de 2016, lo siguiente:

1. <Numeral derogado por el artículo [219](#) de la Resolución 39 de 2021>

Notas de Vigencia

- Numeral derogado por el artículo [219](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

1. Para los usuarios altamente exportadores que no cuenten con autorización como operadores económicos autorizados tipo de usuario exportador, el porcentaje señalado en el numeral 1 del artículo [766](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, debe acreditarse sobre los doce (12) meses anteriores a la presentación de la certificación de que trata el artículo [1.3.1.14.14](#) del Decreto 1625 de 2016.

2. Para la certificación de que trata el artículo [1.3.1.14.14](#) del Decreto 1625 de 2016, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

2.1. Los usuarios altamente exportadores que no cuenten con autorización como operadores económicos autorizados tipo de usuario exportador, deberán presentar la certificación ante la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero o la dependencia que haga sus veces.

2.2. Los operadores económicos autorizados tipo de usuario exportador deberán presentar la certificación ante la Coordinación del Operador Económico Autorizado o la dependencia que haga sus veces.

2.3. La certificación debe contener además de lo señalado en el Decreto [1625](#) de 2016, el número de autoadhesivo de la declaración de importación, la fecha del levante y la vida útil de los bienes importados.

Notas del Editor

En criterio del editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta que el artículo 1165 del Decreto número 1165 de 2019 fue modificado por normas posteriores.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [13281](#) de 2025

Oficio DIAN [23306](#) de 2019.



ARTÍCULO 692. DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN O HABILITACIÓN. Las solicitudes que a la entrada en vigencia del Decreto [1165](#) del 2 de julio de 2019, se encuentren en trámite ante la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se culminarán según la normatividad aduanera vigente al momento en que se radicó la solicitud, con las siguientes excepciones:

1. Los estados financieros que se hubieren allegado, solo serán objeto de análisis en los casos que se acredite requisito de patrimonio o capital social conforme a lo señalado en el Decreto [1165](#) del 2 de julio de 2019 y la presente resolución.

2. En caso de que se hubieren reportado deudas, estas podrán subsanarse dentro del término para reemplazar el requerimiento o antes de expedirse el acto administrativo que decide de fondo la solicitud.

3. Los agentes de carga internacional en el modo aéreo que se encuentren autorizados a la fecha en la que se regir el Decreto [1165](#) de 2019, no deberán acreditar el cumplimiento del cronograma establecido en el numeral 11 del artículo [120](#) del citado Decreto.

ARTÍCULO 693. CONDICIONES PARA LA AUTORIZACIÓN COMO USUARIO ADUANERO CON TRÁMITE SIMPLIFICADO. <Artículo modificado por el artículo [210](#) de la Resolución 39 de 2021, cuyo nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de lo establecido en el artículo [773-2](#) del Decreto 1165 de 2019, solo se tendrán en cuenta las devoluciones improcedentes; las sanciones en firme en materia tributaria cambiaria; las sanciones graves o gravísimas en firme en materia aduanera; las condenas por la comisión de las conductas punibles a que hace referencia el artículo [611](#) del Decreto 1165 de 2019 y la imposición de sanciones disciplinarias, correspondientes a los últimos cinco (5) años, contados a partir de la fecha de emisión de la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero o la dependencia que haga sus veces, reciba el informe emitido con base en los criterios de gestión del riesgo.

Notas de Vigencia

4. Artículo modificado por el artículo [210](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

3. Artículo 3 del Decreto 436 de 2020 derogado por el artículo [3](#) del Decreto 1206 de 2020, 'por el cual se adoptan medidas aduaneras transitorias en la importación temporal de aeronaves, se autoriza un nuevo tratamiento a los usuarios aptos, se modifica el artículo [759](#) del Decreto 1165 de 2019, y se deroga el artículo [30](#) del Decreto 436 de 2020', publicado en el Diario Oficial No. 51.424 de 01 de septiembre de 2020. Rige a partir del 15 de septiembre de 2020.

Establece además el artículo [2](#) del Decreto 1206 de 2020:

'ARTÍCULO [2](#)o. LEVANTE AUTOMÁTICO, PAGO CONSOLIDADO Y GARANTÍA GLOBAL PARA LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LOS USUARIOS APTOS. Los importadores y exportadores considerados como 'usuarios aptos' por la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de acuerdo con los criterios de gestión de riesgo de la mencionada entidad podrán:

2.1. Obtener el levante automático de la mercancía importada bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de que la autoridad aduanera pueda practicar la inspección previa al levante cuando lo considere procedente.

2.2. Realizar el pago consolidado de los tributos aduaneros, intereses, sanciones y valor de rescate de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes aplicable a las declaraciones aduaneras que cumplan con autorización de levante durante el mes inmediatamente anterior.

Para obtener el levante automático de la mercancía importada bajo cualquier modalidad y realizar el pago consolidado de que trata el presente artículo, el usuario apto deberá presentar y tener aprobada una garantía global, cuyo monto será el dos por ciento (2%) del valor FOB de las importaciones y el uno por ciento (1%) del valor FOB de las exportaciones realizadas durante los doce (12) meses anteriores al otorgamiento de estos beneficios.

La garantía aprobada amparará lo establecido en los numerales 2.1 y 2.2 del presente artículo, así como las operaciones que realicen los usuarios aptos en desarrollo de los regímenes aduaneros y no serán susceptibles de las disminuciones previstas en el artículo [30](#) del Decreto 1165 de 2019.

En caso de incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el numeral 2.2 del presente artículo, el usuario apto perderá el tratamiento de levante automático y pago consolidado aquí señalado.

PARÁGRAFO 1o. Cuando la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN) considere que el importador y/o exportador no es usuario apto para la aplicación del tratamiento de que trata el presente artículo, le comunicará sobre tal hecho al respectivo usuario.

Dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación donde se le informe al usuario que no es usuario apto para la aplicación del tratamiento de que trata el presente artículo, el usuario deberá constituir las garantías específicas a que haya lugar.

PARÁGRAFO 2o. La garantía global de que trata el presente artículo se registrará por lo previsto en los artículos [28](#) al [31](#) del Decreto 1165 de 2019. Esta garantía se deberá presentar y aprobar, sin perjuicio de mantener aprobadas las garantías globales exigidas para los demás registros aduaneros vigentes.

Los usuarios con tratamientos reconocidos que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hayan obtenido la aceptación de la garantía correspondiente ante la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) solo tendrán que modificarla conforme con lo previsto en el presente decreto.

PARÁGRAFO 3o. El tratamiento previsto en el presente artículo solo aplicará para los usuarios que cuenten con el reconocimiento, inscripción o autorización como Usuarios Aduaneros Permanentes, Usuarios Altamente Exportadores, y Operador Económico Autorizado tipo importador. '

2. Establece el artículo [3](#) del Decreto 436 de 2020, 'por el cual se adoptan medidas aduaneras transitorias en relación con los usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores y se dictan disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 51.261 de 19 de marzo 2020:

'ARTÍCULO [3](#)o. DISPOSICIONES PARA EL LEVANTE AUTOMÁTICO, EL PAGO CONSOLIDADO Y LA GARANTÍA GLOBAL. Los beneficios señalados en el artículo [693](#) de la Resolución 46 de 2019, empezarán a regir a partir del primero (1o) de junio de 2020. Este plazo se extenderá hasta el día siguiente en que termine la emergencia sanitaria y la emergencia económica y ecológica establecida de conformidad con el acto administrativo que para el efecto emitan las autoridades competentes.

Los efectos de las garantías presentadas y/o aprobadas para el uso de dichos beneficios, se entenderán suspendidos hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2020, o hasta el día en que termine la emergencia sanitaria y económica, social y ecológica, de conformidad con el acto administrativo que para el efecto emitan las autoridades competentes.'

1. Artículo modificado por el artículo [32](#) de la Resolución 11 de 2020, 'por la cual se modifica parcialmente la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.218 de 5 de febrero de 2020. Rige a partir del 6 de febrero de 2020.

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Se declara la legalidad condicionada de este artículo en el texto original, así como el texto subrayado 'que de manera unilateral por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales DIAN sean considerados aptos de acuerdo a los criterios de gestión de riesgo de esta Entidad' del texto modificado por la Resolución 11 de 2020, por el Consejo de Estado, Sección C Expediente No. 11001-03-27-000-2022-00058-00([27067](#)) de 13/03/2025, Consejera Ponente Dra Myriam Stella Gutiérrez Argüello, 'en el entendido que si los tratamientos y/o beneficios en materia tributaria, aduanera y cambiaria se deciden con fundamento en la calificación de riesgos del Sistema de Gestión del Riesgo de la DIAN, debe informarse al interesado cuál fue el rango del riesgo en que se calificó, garantizándose su contradicción, y suministrarse la información en que se sustenta limitándose únicamente a la situación jurídica y particular del titular de la información, sin comprometerse los factores, criterios, procedimientos y la base de datos del sistema de gestión de riesgos'.

Concordancias

Decreto 1206 de 2020; Art. [2](#) .

Doctrina Concordante

Oficio DIAN [21450](#) de 2019.

Legislación Anterior

<Ver Notas de Vigencia 2 y 3>

Texto modificado por la Resolución 11 de 2020:

ARTÍCULO 693. DISPOSICIONES PARA EL LEVANTE AUTOMÁTICO, EL PAGO CONSOLIDADO Y LA GARANTÍA GLOBAL. <Aparte subrayado con legalidad CONDICIONADA. <Artículo modificado por el artículo [32](#) de la Resolución 11 de 2020. El nuevo texto es el siguiente: En conformidad con lo señalado en los artículos [18](#), [28](#) y [180](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2011, a partir del 23 de marzo de 2020, los importadores y/o exportadores que de manera unilateral por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) sean considerados aptos de acuerdo a los criterios de gestión de riesgo de esta Entidad, podrán:

1. Obtener el levante automático de las mercancías importadas bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de que la Autoridad Aduanera pueda practicar la inspección previa al levante cuando lo considere conveniente.
2. Realizar el pago consolidado de los tributos aduaneros, intereses, sanciones y valor de rescate, de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes aplicable a las declaraciones aduaneras que cumplan con autorización de levante durante el mes inmediatamente anterior.

Para el uso de lo previsto en los numerales 1 y 2 del presente artículo, deberán presentar y tener a disposición una nueva garantía global, cuyo monto será el dos por ciento (2%) del valor FOB de las importaciones y el uno por ciento (1%) del valor FOB de las exportaciones realizadas durante los doce (12) meses anteriores al otorgamiento de estos beneficios.

La garantía aprobada amparará lo establecido en los numerales 1 y 2, así como las operaciones que realicen con ocasión de los regímenes aduaneros. Esta Garantía no será objeto de las disminuciones previstas en la normatividad aduanera.

En caso de incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el numeral 2, el importador perderá los beneficios aquí señalados.

PARÁGRAFO 1o. Cuando la entidad considere unilateralmente que el importador y/o exportador encuentre apto para continuar accediendo a los beneficios contemplados en el presente artículo, deberá constituir las garantías específicas a que haya lugar, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación por parte de la Entidad, so pena de los incumplimientos y sanciones a que haya lugar.

PARÁGRAFO 2o. La garantía señalada en este artículo, se registrará por lo previsto en el artículo [12](#) Decreto 1165 de 2019 y en el Capítulo 1 del Título 3 de esta resolución. Esta garantía se deberá pagar y aprobar, sin perjuicio de mantener aprobadas las garantías globales exigidas para los registros aduaneros con los que se cuente.

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ARTÍCULO 693. DISPOSICIONES PARA EL LEVANTE AUTOMÁTICO Y EL PAGO CONSOLIDADO. <Aparte subrayado con legalidad CONDICIONADA> De conformidad con lo señalado en los artículos [18](#) y [180](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, a partir del 23 de marzo de 2020, aquellos usuarios que con base en el sistema de gestión de riesgo de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sean calificados de manera unilateral como usuarios con riesgo bajo, podrán:

1. Obtener el levante automático de la mercancía.
2. Realizar el pago consolidado de los tributos aduaneros, intereses, sanciones y valor de rescate.

ARTÍCULO 693-1. AUTORIZACIÓN COMO USUARIO ADUANERO CON TRÁMITE SIMPLIFICADO. <Artículo adicionado por el artículo [211](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) realizará las verificaciones a que hace referencia el artículo [773-2](#) del Decreto 1165 de 2019 y solo pronunciará cuando se otorgue la autorización como usuario aduanero con trámite simplificado, de lo contrario se comunicará mediante oficio al usuario.

Aprobada la garantía global, el usuario podrá realizar la solicitud de registro para el uso de los servicios informáticos, a efectos de acceder a los beneficios a que hace referencia el artículo [773-3](#) ibidem.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo [211](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución [000046](#) de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

ARTÍCULO 693-2. PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS GLOBALES POR PÉRDIDA DE LA AUTORIZACIÓN COMO USUARIO ADUANERO CON TRÁMITE SIMPLIFICADO. <Artículo adicionado por el artículo [212](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Para el caso señalado en el parágrafo 1 del artículo [773-5](#) del Decreto 1165 de 2019, el usuario deberá constituir y presentar ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de entrega de la comunicación de pérdida de la autorización como usuario aduanero con trámite simplificado, la garantía global para cada uno de los registros a que haya lugar con la garantía como usuario aduanero con trámite simplificado, según corresponda.

El beneficio previsto en el numeral 2 del artículo [773-3](#) del Decreto 1165 de 2019, se mantendrá vigente hasta que se resuelva la solicitud de aprobación de las nuevas garantías para cada uno de los registros aduaneros.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo [212](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

ARTÍCULO 693-3. COMITÉ DE ANÁLISIS PARA EL OTORGAMIENTO Y PÉRDIDA DE LA AUTORIZACIÓN COMO USUARIO ADUANERO CON TRÁMITE SIMPLIFICADO. <Artículo adicionado por el artículo [213](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> De conformidad con lo previsto en el artículo [773-2](#) del Decreto 1165 de 2019, créase el Comité de Análisis para el Otorgamiento y Pérdida de la Autorización como Usuario Aduanero con Trámite Simplificado, el cual será integrado por los siguientes funcionarios:

1. El Director de Gestión de Aduanas, quien lo presidirá.
2. El Subdirector de Gestión de Comercio Exterior
3. El Subdirector de Gestión Técnica Aduanera.
4. El Director de Gestión de Fiscalización, quien podrá delegar al Subdirector de Fiscalización Aduanera Tributaria.

La Secretaría Técnica del comité, será ejercida por la Coordinación de Sustanciación de la Subdirección de Gestión Registro y Control Aduanero.

El Subdirector de Registro y Control Aduanero, participará en el comité con voz, pero sin voto.

El Comité se reunirá previa citación, la cual se realizará con una antelación mínima de tres (3) días de realización del Comité.

La Secretaría Técnica citará a las reuniones a los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que los miembros del comité consideren necesaria su intervención por razones de carácter técnico. Dicha participación se realizará con voz, pero sin voto.

Los integrantes e invitados deben guardar la confidencialidad sobre los asuntos tratados en el comité, así como la relación que estos tienen con el sistema de gestión del riesgo, seguridad fiscal y logística en las operaciones de comercio exterior. Por lo tanto, las actas y actuaciones del comité serán confidenciales y reservadas.

El comité sesionará por lo menos una (1) vez de manera trimestral y podrá sesionar con un mínimo de cinco (5) de sus miembros. Las decisiones se aprobarán con el voto de la mayoría simple de los asistentes. Las actuaciones y decisiones del comité se consignarán en actas, cuyo contenido será de obligatorio cumplimiento.

PARÁGRAFO. Una vez se reglamente el Decreto [1742](#) de 2020, la participación del Subdirector de Gestión de Comercio Exterior, estará a cargo de los Subdirectores de Operación Aduanera y de Servicios y Facilitación al Comercio Exterior.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo [213](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

ARTÍCULO 693-4. FUNCIÓN DEL COMITÉ DE ANÁLISIS PARA EL OTORGAMIENTO Y PÉRDIDA DE LA AUTORIZACIÓN COMO USUARIO ADUANERO CON TRÁMITE SIMPLIFICADO. <Artículo adicionado por el artículo [214](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El comité tendrá las siguientes funciones:

1. Analizar los casos remitidos por la Subdirección de Gestión de Registro y Control Aduanero, para su evaluación.
2. Emitir concepto favorable o desfavorable para el otorgamiento o pérdida de la autorización como usuario aduanero con trámite simplificado, en los casos remitidos por la Subdirección de Gestión de Registro y Control Aduanero. Este concepto será de carácter vinculante.
3. Dictar su propio reglamento.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo [214](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.

ARTÍCULO 693-5. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE ANÁLISIS PARA EL OTORGAMIENTO Y PÉRDIDA DE LA AUTORIZACIÓN COMO USUARIO ADUANERO CON TRÁMITE SIMPLIFICADO. <Artículo adicionado por el artículo [215](#) de la Resolución 39 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Son funciones de la Secretaría Técnica las siguientes:

1. Compilar la información y preparar un informe sobre la misma, para su presentación ante el comité.
2. Citar al comité.
3. Elaborar y someter a aprobación las actas del comité, llevar el registro y archivo de las mismas.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo [215](#) de la Resolución 39 de 2021, 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de 8 de mayo de 2021.



ARTÍCULO 694. ANEXOS. Los anexos que establecen las especificaciones técnicas y los formatos hacen parte integral de la presente resolución.



ARTÍCULO 695. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir del día 2 de agosto de 2019, publicada en el Diario Oficial.



ARTÍCULO 696. DEROGATORIAS. Deróguense la Resolución 3790 de 1996; la Resolución [42](#) de 2000; la Resolución 6738 de 2001; la Resolución 0005 de 2003; la Resolución 10661 de 2004; la Resolución 2199 de 2005; la Resolución 866 de 2006 y anexos; la Resolución 15536 de 2006; la Resolución 18207 de 2007; la Resolución 12850 de 2007; la Resolución 508 de 2008; la Resolución 3133 de 2008; la Resolución 7788 de 2008; la Resolución 7941 de 2008; la Resolución 8274 de 2008; la Resolución 9896 de 2008.

Anexo 1 de la Resolución 014140 de 2009; Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Resolución 2803 de 2009; la Resolución 7408 de 2010; la Resolución 321 de 2011; la Resolución 34 de 2012; la Resolución 39 de 2012; la Resolución 09 de 2013; la Resolución 22 de 2013; la Resolución 65 de 2013; artículos 1 al 11 de la Resolución 106 de 2013; la Resolución 107 de 2013; Resolución 245 de 2013; la Resolución 105 de 2013; la Resolución 106 de 2014; Resolución 17 de 2015; la Resolución 041 de 2016; la Resolución [042](#) de 2016; la Resolución [46](#) de 2017; la Resolución [064](#) de 2016; la Resolución [072](#) de 2016; la Resolución [020](#) de 2017; la Resolución 47 de 2017; la Resolución 53 de 2017; la Resolución 027 de 2018; la Resolución 031 de 2018; la Resolución 34 de 2018; la Resolución 35 de 2018; la Resolución [5244](#) de 2018.

Doctrina Concordante

Concepto DIAN [6916](#) de 2025

Oficio DIAN [903831](#) de 2022

Oficio DIAN [907364](#) de 2021.



ARTÍCULO 697. NORMAS QUE CONTINÚAN VIGENTES. Continúan vigentes las siguientes Resoluciones: 3084 de 1991, 1318 y 2924 de 1997.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 26 de julio de 2019.

El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.

ANEXO 1.

Para el régimen de Importación, se deberán tener en cuenta los siguientes códigos:

CÓDIGOS DE MODALIDADES ADUANERAS DE IMPORTACIÓN

La codificación de las modalidades aduaneras se ha realizado de acuerdo con el tipo de operación y tratamiento tributario aplicable, así:

- a) Los códigos se componen de una letra Inicial y tres dígitos. Las letras Iniciales utilizables en la Importación son C y S;
- b) Las modalidades de Importación con sus diferentes tratamientos tributarios se han agrupado, en el siguiente orden:

C1: Para las operaciones directas, no precedidas de otra modalidad, así:

C8: Para modalidades especiales de Importación o para aquellas modalidades que deban crearse, de rango de códigos de modalidad de IMPORTACION ORDINARIA dado el agotamiento de los números disponibles.

C10: Importación ordinaria con pago de los tributos generales a que hubiere lugar (para C110, C111 y C112).

C11: Importación de vehículos por funcionarios diplomáticos colombianos con reducción del gravamen.

arancelarlo (Incluido C120).

C12: Importación ordinaria con pago del Impuesto sobre las Ventas sujeto a tarifa diferencial del 10% (Incluido C126).

C13: Importación ordinaria, sin pago del Impuesto sobre las Ventas, previo el cumplimiento de determinados requisitos.

C15: Importación con franquicia del gravamen arancelarlo o del Impuesto sobre las ventas.

C16: Importación con franquicia total o parcial de Tributos Aduaneros.

C17: importación de mercancías al departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Fe y a las Zonas de Régimen Aduanero Especial de Maicao, Uribía, Manaure, Urabá, Tumaco, Guapi y Leticia.

C19: Importación temporal para perfeccionamiento activo.

C2: Para las operaciones precedidas de una Introducción a zona franca comercial o Industrial, con los mismos dos últimos dígitos utilizables de una operación directa.

C3: Para las operaciones precedidas de una importación temporal a corto plazo para reexportación en el mismo estado o a largo plazo o para Importaciones con franquicia, con los dos últimos dígitos utilizables en los casos de una operación directa.

C4: Para las operaciones precedidas de una importación de transformación o ensamble, con los mismos dos últimos dígitos utilizables en una operación directa.

C5: Para las operaciones precedidas de una importación temporal para perfeccionamiento activo.

C6: Para las operaciones precedidas de una exportación.

C60: Para la reimportación de mercancías sujetas al pago de tributos.

C66: Para la reimportación de mercancías en cumplimiento de garantía no sujetas al pago de tributos.

C7: Importación de menaje doméstico con pago de un gravamen único ad valorem.

S1: Para la importación temporal para reexportación en el mismo estado y la importación para transformación y ensamble.

S10: Para la importación temporal de corto plazo.

S12: Para la importación temporal de largo plazo.

S13: Para Importaciones temporales de mercancías en arrendamiento, de maquinaria pesada para Ir a las zonas básicas y de materias primas al amparo de los programas especiales de exportación.

S14: Para la importación de mercancías para transformación y ensamble.

S2: Para la importación temporal para reexportación en el mismo estado, y la importación para la transformación o ensamble, precedida de una Introducción a Zona Franca.

S3: Para la importación temporal de largo plazo para reexportación en el mismo estado precedida de una importación temporal de corto plazo para reexportación en el mismo estado;

c) Como orientación se ha adicionado a la tabla de códigos de las modalidades, una columna de observaciones que Indica el tratamiento tributario aplicable. Para su correcta Interpretación es necesario tener en cuenta que el tratamiento general para terceros países Incorporado en el sistema responde a los siguientes criterios:

- Gravamen general: El que señala el Arancel de Aduanas para las subpartidas Arancelarias Arancel
- Impuesto sobre las ventas para subpartidas con tarifa única: La tarifa que corresponda a dicha subpartida, así:
- Impuesto sobre las ventas para subpartidas con más de una tarifa: La tarifa máxima aplicable a dicha subpartida, así:

16% en los casos de tarifas de 16%, 10%, 7%, 2% y mercancías excluidas.

35% en los casos de tarifas de 35%, 20%, 16%, 10%.

38% en los casos de tarifas de 38%, 35%, 20% o 16%.

OBS: GRAVAMEN ARANCELARIO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

A	General	General
B	General	Excluido, o no causa, o Pagado.
B1:	General	Exenta
B2:	General	2%
B3:	Cero (0) o exento	2%
B4:	General	7%
B5:	General	5%
B5:	Cero (0) o exento	7%
B6	General	3%
B7	Mixto	16%
B8	Cero (0) o exento	5%
C1	General	35%
C2	Cero (0) o exento	25%
C3	General	25%
CH	General	20%
D	General	16%
D1	General	14%
E	General	12%
E1	40%	General
E2	35%	General
E3	General	16%
E4	0%	16%
E5	5%	5%
E7	0%	5%
		<Observación adicionada para el Código C20 artículo 2 de la Resolución 63 de 2019>

E7	37.9%	General <Observación adicionada para los Códigos C20H, C30H y C50H por el artículo 2 Resolución 75 de 2019>
E8	0%	General <Observación adicionada para el Código C20 artículo 2 de la Resolución 63 de 2019>
E9	Mixto	General <Observación adicionada para los Código C20I, C30I y C50I por el artículo 2 de la Resolución 75 de 2019>
F	General	10%
F1	Cero (0) o exento	10%
G1:	70% del general	35%
G2:	70% del general	20%
H1:	70% del general	25%
J1:	Cero (0) o exento	35%
J2:	Cero (0) o exento	25%
K:	70% del general	General
K1:	10%	General
K2:	10%	Exento, excluido o pagado
L:	Cero (0)	General
L1	GENERAL	35%
L2	GENERAL	40%
L3:	GENERAL	50%
L4:	5% 16%	
M:	0%, exento o pagado	General
M2:	4% sobre el valor en aduana de la mercancía.	
N:	0%, exento, suspendido o pagado	Excluido, exento o diferido o suspendido
Ñ:	0.1%	Excluido
O:	200% del general	General
P:	200% del general	Excluido o no se causa
Q:	Exento	20%
R:	Cero (0) o Exento	16%
R1:	Exento	14%
S:	Exento	12%
T:	Exento	10%
U:	15% único	
U7:	Arancel general+IVA general+100% del valor de los tributos aduaneros.	

I. IMPORTACION ORDINARIA

CODIGOS DE OPERACION

C1: Para operaciones directas no precedidas de otra modalidad.

C2: Para operaciones precedidas de introduccion a zona franca.

C3: Para operaciones precedidas de importaciones temporales a corto plazo, largo plazo e importación franquicia

C4: Para operaciones precedidas de importación para transformación y ensamble.

C5. Para operaciones precedidas de importación temporal para perfeccionamiento activo

IMPORTACIÓN ORDINARIA CON PAGO DE LOS TRIBUTOS A QUE HUBIERE LUGAR	C1	C2	C3	C4	C5
<Códigos eliminados por el artículo 4 de la Resolución 75 de 2019> Importación ordinaria de mercancías clasificables arancelariamente por los capítulos 61, 62 y subpartida arancelaria 6406100000 del arancel de aduanas, sujetas a una tarifa diferencial de gravamen arancelario del 40%, cuando el precio FOB declarado sea menor o igual a diez 10 dólares de los Estados Unidos de América por kilo bruto, tarifa de impuesto sobre las ventas general.	C10A	C20A	C30A	=	C50A
<Códigos adicionados por el artículo 1 de la Resolución 89 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Importación ordinaria de mercancías clasificables arancelariamente por el capítulo 64, subpartida 6406100000, del arancel de aduanas, sujetas a una tarifa diferencial de gravamen arancelario del 35%, cuando el precio FOB declarado sea menor o igual a 5 dólares de los Estados Unidos de América por Kilo Bruto y tarifa de impuesto sobre las ventas general.	C10A	C20A	C30A	-	C50A
Importación ordinaria con pago de los tributos a que hubiere lugar	C1	C2	C3	C4	C5
<Códigos eliminados por el artículo 4 de la Resolución 75 de 2019> Importación ordinaria de mercancías clasificables arancelariamente por el capítulo 64, partidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, sujetas a una tarifa diferencial de gravamen arancelario del 35%, y tarifa de impuesto sobre las ventas general.	C10B	C20B	C30B	=	C50B
<Códigos adicionados por el artículo 1 de la Resolución 89 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Importación ordinaria de mercancías clasificables arancelariamente por el capítulo 64, partidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, del arancel de aduanas, sujetas a una tarifa diferencial de gravamen arancelario del 35%, y tarifa de impuesto sobre las ventas general.	C10B	C20B	C30B	-	C50B
Importación ordinaria	C1	C2	C3	C4	C5
Importación ordinaria de mercancías contempladas en los contratos a los C cuales hace referencia los artículos 192 y 193 de la Ley 1819 de 2016; Reforma Tributaria; sujetos a una tarifa general de gravamen arancelario e Impuesto a las Ventas del 16%.	C10C	C20C	C30C	C40C	E3

Importación ordinaria con pago de los tributos a que hubiere lugar	C1	C2	C3	C4	C5
<Códigos adicionados por la Resolución 75 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Importación ordinaria de mercancías clasificables arancelariamente por los capítulos 61 y 62 del arancel de aduanas, sujetas a una tarifa diferencial de gravamen arancelario del 37.9%, cuando el precio FOB declarado sea menor o igual a veinte 20 dólares de los Estados Unidos de América por kilo bruto, y tarifa de impuesto sobre las ventas general.	C10H	C20H	C30H	-	C50I
Importación ordinaria con pago de los tributos a que hubiere lugar	C1	C2	C3	C4	C5
<Códigos adicionados por la Resolución 75 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Importación ordinaria de mercancías clasificables arancelariamente por los capítulos 61 y 62 del arancel de aduanas, sujetas a una tarifa mixta de gravamen arancelario del 10% ad valorem, más tres dólares de los Estados Unidos de América por kilogramo bruto, para precios por kilogramo a partir de los 20 dólares USD, y tarifa de impuesto sobre las ventas general.	C10I	C20I	C30I	-	C50I
<Códigos adicionados por la Resolución 2403 de 2020 - vigente hasta el 16 de septiembre de 2020-. El nuevo texto es el siguiente:> Importación ordinaria de mercancías realizadas por las empresas de transporte aéreo de carga o de pasajeros, operando en y desde Colombia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del Decreto 410 de 2020, clasificables en las siguientes subpartidas arancelarias 3208200000, 3208900000, 3209900090, 3210009000, 3214101000, 3214102000, 3214900000, 3403190000, 3506100000, 3506910000, 3506990000, 3824999900, 3907309000, 3917399000, 3918901000, 3919909000, 3920209000, 3920490010, 3920490090, 3920990000, 3921909000, 3922200000, 3925300000, 3926903000, 3926904000, 3926909090, 4009110000, 4205009000, 4818200000, 4819100000, 4819200000, 5806329000, 7007110000, 7007190000, 7009910000, 7312109000, 7312900000, 7318159000, 7318160000, 7318210000, 7318220000, 7318240000, 7318290000, 7324900000, 7326190000,	C10L	C20L	C30L	-	C50I

7326909000, 7413000000, 7616100000, 7616991000, 7616999000, 8204110000, 8205409000, 8205599900, 8302109000, 8302200000, 8302490000, 8310000090, 8414590000, 8414909000, 8415900000, 8418999090, 8419509000, 8419810000, 8421230000, 8421310000, 8421399000, 8421999000, 8428330000, 8479899000, 8481100000, 8481809900, 8483609000, 8487902000, 8507909000, 8511909000, 8518400000, 8531800000, 8535300000, 8535909000, 8536109000, 8536202000, 8536309000, 8536610000, 8537109000, 8538900000, 8544300000, 8544491090, 8544609000, 8708920000, 8714930000, 8716809000, 9032810000), sujetas a una tarifa de gravamen arancelario del cero por ciento (0%), y tarifa de impuesto sobre las ventas general.					
<Códigos adicionados por el artículo 1 de la Resolución 69 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> Importación ordinaria de mercancías realizadas de acuerdo con lo previsto en los artículos 1o y 3o del Decreto número 789 de 2020, sujetas a una tarifa de gravamen arancelario general y tarifa de impuesto sobre las ventas IVA de cero por ciento (0%).	C10M	C20M	C30M	-	C50I
<Códigos adicionados por el artículo 1 de la Resolución 69 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> Importación ordinaria de mercancías realizadas de acuerdo con lo previsto en los artículos 1o y 3o del Decreto número 789 de 2020, sujetas a una tarifa de gravamen arancelario de cero por ciento (0%) y tarifa de impuesto sobre las ventas IVA de cero por ciento (0%).	C10N	C20N	C30N	-	C50I
<Códigos adicionados por el artículo 1 de la Resolución 34 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Importación ordinaria de mercancías sujetas a una tarifa de arancel del cuarenta por ciento (40%) ad valorem a las importaciones de cualquier origen de Nación Más Favorecida (NMF), de los productos clasificados en los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas Nacional, cuando el precio FOB declarado sea inferior o igual a diez (10) dólares de los Estados Unidos por kilogramo bruto; y tarifa de impuesto sobre las ventas general, conforme al Decreto 414 de 2021.	C10X	C20X	C30X	--	C50I
<Códigos adicionados por el artículo 1 de la Resolución 34 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Importación ordinaria de mercancías sujetas a una tarifa mixta de arancel compuesta	C10Y	C20Y	C30Y	--	C50I

por el quince por ciento (15%) ad valorem más uno punto cinco (1.5) dólares de los Estados Unidos por kilogramo bruto, a las importaciones de cualquier origen de Nación Más Favorecida (NMF), de los productos clasificados en los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas Nacional, cuando el precio FOB declarado sea superior a diez (10) dólares de los Estados Unidos por kilogramo bruto, y tarifa de impuesto sobre las ventas general, conforme al Decreto 414 de 2021.				
Importación ordinaria con tarifa de gravamen arancelario de cero por ciento (0%)	C1	C2	C3	
Importación ordinaria de vehículos eléctricos clasificados por las subpartidas arancelarias 8702.40.90.10; 8702.40.90.90; 8703.80.10.00; 8703.80.90.00; 8704.90.51.0 y 8704.90.59.00 con tarifa de gravamen arancelario de cero por ciento (0 %) de que trata el artículo 1o del Decreto número 001116 de 2017 y tarifa del cinco por ciento (5%) de IVA establecida en el artículo 468-1 del Estatuto Tributario, para un contingente total de 1.500 unidades para los años 2017, 2018 y 2019; 2.300 unidades para los años 2020, 2021 y 2022; 3.0 unidades para los años 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027.	C15A	C25A	C35A	
<Adicionados por el artículo 1 de la Resolución 63 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Importación ordinaria para las operaciones de productos terminados producidos en el exterior o en zona franca con componente nacional exportado. De conformidad en lo establecido en el párrafo del artículo 1 ° del Decreto 1370 de 2019	C20E C20F			F7 E8
Importación ordinaria con tarifa de gravamen arancelario del cinco por ciento (5%)	C1	C2	C3	
Importación ordinaria de vehículos híbridos clasificados por las subpartidas arancelarias 8702.20.10.00; 8702.30.10.00; 8703.40.10.00; 8703.40.90.00; 8703.50.10.00; 8703.50.90.00; 8703.60.10.00; 8703.60.90.00; 8703.70.10.00; 8703.70.90.00; 8704.90.11.00; 8704.90.21.00; 8704.90.31.0 y 8704.90.41.00, con tarifa de gravamen arancelario de cinco por ciento (5%) de que trata el artículo 2 o del Decreto 001116 de 2017 y tarifa del cinco por ciento (5%) de IVA establecida en el artículo 468-1 del Estatuto Tributario, para un contingente total de 1.500 unidades para los años 2017, 2018 y 2019; 2.300 unidades para los años 2020, 2021 y 2022; 3.000 unidades para los años 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027.	C15B	C25B	C35B	
IMPORTACION ORDINARIA.	C100	C200	C300	C400 --
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS EXCLUIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA PARCIALMENTE SUJETA A ESTE.	C101	C201	C301	C401 --

IMPORTACIÓN ORDINARIA DE MERCANCÍAS, SUJETAS A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 5%.	C102	C202	C302	C402	C502
IMPORTACION ORDINARIA CON PAGO DE LOS TRIBUTOS A QUE HUBIERE LUGAR	C1	C2	C3	C4	C5
IMPORTACION ORDINARIA.	C100	C200	C300	C400	--
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS EXCLUIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA PARCIALMENTE SUJETA A ESTE.	C101	C201	C301	C401	-
IMPORTACIÓN ORDINARIA DE MERCANCÍAS, SUJETAS A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 5%.	C102	C202	C302	C402	C502
IMPORTACIÓN ORDINARIA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS, PARA TRANSPORTE DE 10 O MÁS PERSONAS, INCLUIDO EL CONDUCTOR, ÚNICAMENTE PARA TRANSPORTE PÚBLICO, LOS TAXIS AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS, ÚNICAMENTE PARA TRANSPORTE PÚBLICO, CHASIS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ELÉCTRICOS DE LAS PARTIDAS 87.02 Y 87.03, ÚNICAMENTE PARA LOS DE TRANSPORTE PÚBLICO, CARROCERÍAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ELÉCTRICOS DE LAS PARTIDAS 87.02 Y 87.03, INCLUIDAS LAS CABINAS, ÚNICAMENTE PARA LOS DE TRANSPORTE PÚBLICO, SUJETOS A UNA TARIFA DIFERENCIA DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 5%	C103	C203	C303	C403	C503
IMPORTACION ORDINARIA DE CAMPEROS DE LA PARTIDA 8703, CHASISES, CARROCERIAS, INCLUIDAS LAS CABINAS. LOS BARCOS DE RECREO Y DE DEPORTE DE LA PARTIDA 8903 FABRICADOS O ENSAMBLADOS EN EL PAIS SUJETAS A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 20%	C104	C204	C304	C404	--
IMPORTACIÓN ORDINARIA DE VEHÍCULOS, CHASISES CABINADOS, CARROCERÍAS, DE SERVICIO PÚBLICO, AERODINOS DE ENSEÑANZA HASTA DE DOS PLAZAS Y LOS DESERVICIO PÚBLICO, LOS MOTOCARROS DE TRES (3) RUEDAS PARA EL TRANSPORTE DE CARGA CON CAPACIDAD MÁXIMA DE 1.700 LIBRAS, CON MOTOR DE CUALQUIER CLASE Y LAS MOTOS Y MOTOCICLETAS CON MOTOR HASTA DE 185 CC., SUJETOS A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 16%.	C105	C205	C305	C405	---
Importación ordinaria de medicamentos, excluidas del pago del impuesto sobre las ventas, con registro sanitario expedido por el Invima que los califique como tales (Circular 000024 de febrero 1 de 2005, expedida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN))	C108	C208	308	--	---
IMPORTACIÓN ORDINARIA DE MERCANCÍAS REMANUFACTURADAS.	---	C209	---	--	---

Importación ordinaria de mercancías clasificadas por los capítulos 61, 62, 63 y subpartida 64.06.10.00.00, del arancel de aduanas, sujetas a una tarifa diferencial de gravamen arancelario por la liquidación de arancel mixto, cuando el precio FOB declarado sea menor o igual a diez (10) dólares de los Estados Unidos de América por kilo bruto, con una tarifa de arancel mixto específico de cinco (5) dólares de los Estados Unidos de América, y tarifa de impuesto sobre las ventas general.	C144	C244	C344	-	C544
Importación ordinaria de mercancías clasificadas por los capítulos 61, 62, 63, y subpartida 64.06.10.00.00, del arancel de aduanas, sujetas a una tarifa diferencial de gravamen arancelario por la liquidación de arancel mixto, cuando el precio FOB declarado sea mayor a diez (10) dólares de los Estados Unidos de América por kilo bruto, con una tarifa de arancel mixto específico de tres (3) dólares de los Estados Unidos de América, y tarifa de impuesto sobre las ventas general.	C148	C248	C348	-	C548
Importación ordinaria de mercancías, clasificadas por los capítulos 61, 62, 63 y subpartida 64.06.10.00.00 del arancel de aduanas, sujetas a una tarifa diferencial de gravamen arancelario por la liquidación de arancel mixto, con una tarifa de arancel mixto específico de cinco (5) dólares de los Estados Unidos de América, que incluye mercancía de los incisos 1 y 2 del artículo primero del Decreto 456 de 2014, y tarifa de impuesto sobre las ventas general.	C149	C249	C349	-	C549
Importación ordinaria de mercancías clasificadas por el capítulo 64 del arancel de aduanas, sujetas a una tarifa diferencial de gravamen arancelario por la liquidación de arancel mixto, cuando el precio FOB declarado por par sea menor o igual a siete (7) dólares de los Estados Unidos de América, con una tarifa de arancel mixto específico de cinco (5) dólares de los Estados Unidos de América, y tarifa de impuesto sobre las ventas general.	C113	C213	C313	-	C513
Importación ordinaria de mercancías clasificadas por el capítulo 64 del arancel de aduanas, sujetas a una tarifa diferencial de gravamen arancelario, por la liquidación de arancel mixto, cuando el precio FOB declarado por par sea mayor a siete (7) dólares de los Estados Unidos de América, con una tarifa de arancel mixto específico de uno punto setenta y cinco (1.75) dólares de los Estados Unidos de América, y tarifa de impuesto sobre las ventas general.	C185	C285	C385	-	C585
Importación ordinaria de mercancías clasificadas por el capítulo 64 del arancel de aduanas, sujetas a una tarifa diferencial de gravamen arancelario por la liquidación de arancel mixto, con una tarifa de arancel mixto específico de cinco (5) dólares de los Estados Unidos de América, que incluye mercancía de los incisos 1 y 2 del artículo 2o del Decreto 456 de 2014 y tarifa de impuesto sobre las ventas general.	C186	C286	C386	-	C586

Se entiende por vehículos los comprendidos en los capítulos 87, 88 y 89 del Arancel de Aduanas

IMPORTACIÓN ORDINARIA DE AUTOMÓVILES POR FUNCIONARIOS DIPLOMÁTICOS COLOMBIANOS	C1	C2	C3	C4	C5
--	----	----	----	----	----

IMPORTACION ORDINARIA DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LA PARTIDA 8703, REALIZADAS POR FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS COLOMBIANOS DESPUES DE UN SEMESTRE DE SERVICIO EN EL EXTERIOR, SUJETA A UNA TARIFA DIFERENCIAL DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 25%.	C111	C211	C311	C411	--
IMPORTACION ORDINARIA DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LA PARTIDA 8703, REALIZADAS POR FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS COLOMBIANOS DESPUES DE DOS SEMESTRES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR, SUJETA A UNA TARIFA DIFERENCIAL DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 25%.	C112	C212	C312	C412	--
IMPORTACION ORDINARIA DE AUTOMOVILES POR FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS COLOMBIANOS	C1	C2	C3	C4	C
IMPORTACION DE VEHICULOS AUTOMOVILES POR FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS COLOMBIANOS DESPUES DE UN SEMESTRE DE SERVICIO	C115	C215	C315	C415	--
IMPORTACION DE VEHICULOS AUTOMOVILES POR FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS COLOMBIANOS DESPUES DE DOS SEMESTRES DE SERVICIO	C116	C216	C316	C416	--
Importación ordinaria de vehículos automóviles por funcionarios diplomáticos colombianos después de un semestre de servicio en el exterior, sujeta a una tarifa diferencial de impuesto sobre las ventas del 35%	C117	C217	C317	C417	--
Importación ordinaria de vehículos automóviles por funcionarios diplomáticos colombianos después de dos semestres de servicio en el exterior, sujeta a una tarifa diferencial de impuesto sobre las ventas del 35%	C118	C218	C318	C418	--
Importación ordinaria de vehículos automóviles por funcionarios diplomáticos colombianos después de un semestre de servicio en el exterior, sujeta a una tarifa diferencial de impuesto sobre las ventas del 20%	C119	C219	C319	C419	--
Importación ordinaria de vehículos automóviles por funcionarios diplomáticos colombianos después de dos semestres de servicio en el exterior, sujeta a una tarifa diferencial de impuesto sobre las ventas del 20%	C120	C220	C30	C420	--
IMPORTACION ORDINARIA VEHICULOS	C1	C2	C3	C4	C
IMPORTACION ORDINARIA DE VEHICULOS, DE LA PARTIDA 8703, ASI COMO LOS CHASISES Y CARROCERIAS, INCLUIDAS LAS CABINAS, EXCEPTO LOS CAMPEROS. LAS MOTOCICLETAS Y MOTOS, CON MOTOR SUPERIOR A 185 C.C., EXENTOS O EXCLUIDOS DEL GRAVAMEN ARANCELARIO.	C121	C221	C321	C421	--
IMPORTACION ORDINARIA DE VEHICULOS, DE LA PARTIDA 8703, ASI COMO LOS CHASISES Y CARROCERIAS, INCLUIDAS LAS CABINAS, EXCEPTO LOS CAMPEROS. LAS MOTOCICLETAS	C122	C222	C322	C422	--

Y MOTOS, CON MOTOR SUPERIOR A 185 C.C, SUJETOS AL PAGO DEL GRAVAMEN ARANCELARIO.					
C1		C2	C3	C4	C
Importación ordinaria con el pago de los tributos a que hubiere lugar.					
Importación ordinaria de mercancía sujeta a un gravamen del 0%, con una tarifa del impuesto a las ventas del 16%.	C123	C223	C323	C423	-
Importación ordinaria de mercancía sujeta a un gravamen del 0%, con una tarifa del impuesto a las ventas del 20%.	C124	C224	C324	C424	-
Importación ordinaria de mercancía sujeta a un gravamen del 0%, con una tarifa del impuesto a las ventas del 25%.	C125	C225	C325	C425	-
Importación ordinaria de mercancía sujeta a un gravamen del 0%, con una tarifa del impuesto a las ventas del 35%.	C126	C226	C326	C426	-
Importación ordinaria de mercancía sujeta a un arancel del 5%, con una tarifa del impuesto a las ventas del 16%.	C143	C243	C343	C443	-
IMPORTACION ORDINARIA CON EL PAGO DE LOS TRIBUTOS A QUE HUBIERE LUGAR	C1	C2	C3	C4	C
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS, SUJETAS A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 2%.	C127	C227	C327	----	--
IMPORTACIÓN ORDINARIA DE MERCANCIAS SUJETAS A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 10%	C128	C227	C327	----	--
IMPORTACION ORDINARIA DE CERVEZAS, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY 788 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2002, EL CUAL MODIFICO EL ARTÍCULO 475 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.	C129	C229	C329	----	--
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS, EXENTAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS.	C130	C230	330	---	--
IMPORTACION ORDINARIA DE LICORES, VINOS Y APERITIVOS Y SIMILARES CON CESION DEL IVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY 788 DE 2002	C131	C231	C331	--	--
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS SIN PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	C1	C2	C3	C4	C
IMPORTACION CON EXCLUSION DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, DE MERCANCIAS, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN ETERMINADOS REQUISITOS.	C134	C234	C334	---	--
IMPORTACIONES DE PREMIOS Y DISTINCIONES OBTENIDOS POR COLOMBIANOS EN CERTAMENES, RECONOCIMIENTOS O CONCURSOS INTERNACIONALES RECONOCIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y CON APROBACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ARTÍCULO 423-1 DEL E.T).	C135	C235	C335	---	--

IMPORTACIÓN ORDINARIA CON DIFERIMIENTO DEL GRAVAMEN ARANCELARIO	C1	C2	C3	C4	C
IMPORTACIÓN ORDINARIA DE MERCANCÍAS, SUJETAS A UN DIFERIMIENTO DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DEL CERO POR CIENTO 0%, DE ACUERDO CON LAS NORMAS QUE INDIVIDUALMENTE LO CONTEMPLAN.	C136	C236	C336	---	--
IMPORTACIÓN ORDINARIA DE MERCANCÍAS CON DIFERENCIAMIENTO DEL GRAVAMEN ARANCELARIO Y EXONERADAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	C1	C2	C3	C4	C
IMPORTACIÓN ORDINARIA DE MERCANCÍAS CON DIFERENCIAMIENTO DEL GRAVAMEN ARANCELARIO Y EXONERADAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTA.	C137	C237	C337	---	--
IMPORTACION ORDINARIA CON DIFERIMIENTO DEL GRAVAMEN ARANCELARIO	C1	C2	C3	C4	C
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS SUJETAS A UN DIFERIMIENTO DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DE ACUERDO CON LAS NORMAS QUE INDIVIDUALMENTE LO CONTEMPLAN	C138	C238	C338	C438	--
IMPORTACION ORDINARIA CON DIFERIMIENTO DEL GRAVAMEN ARANCELARIO Y EXONERADAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	C1	C2	C3	C4	C
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS SUJETAS A UN DIFERIMIENTO DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DE ACUERDO CON LAS NORMAS QUE INDIVIDUALMENTE LO CONTEMPLAN EXENTAS O EXCLUIDAS DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	C139	C239	C339	C439	K
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS SUJETAS A UN DIFERIMIENTO DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DEL TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) DE ACUERDO CON LAS NORMAS QUE INDIVIDUALMENTE LO CONTEMPLAN.	C140	C240	C340	C440	--
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS SUJETAS A UN DIFERIMIENTO DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DEL CUARENTA POR CIENTO (40%) DE ACUERDO CON LAS NORMAS QUE INDIVIDUALMENTE LO CONTEMPLAN.	C141	C241	C341	C441	L
IMPORTACION ORDINARIA	MODALIDAD	OBS			
IMPORTACION ORDINARIA PRECEDIDA DE IMPORTACION TEMPORAL A LARGO PLAZO.	C390	DEBERA LIQUIDAR SALDO PENDIENTE			
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS PRECEDIDAS DE IMPORTACION CON FRANQUICIA.	C392	A			
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS PRECEDIDAS DE IMPORTACION CON	C393	B			

FRANQUICIA, EXCLUIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA PARCIALMENTE SUJETA A ESTE.		
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS PRECEDIDAS DE IMPORTACION CON FRANQUICIA, SUJETA A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 35%.	C395	C1
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS PRECEDIDAS DE IMPORTACION CON FRANQUICIA, SUJETA A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 20%.	C396	CH
IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS PRECEDIDAS DE IMPORTACION CON FRANQUICIA, SUJETA A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 16%.	C397	D
IMPORTACIÓN ORDINARIA DE MERCANCIAS PRECEDIDAS DE IMPORTACIÓN CON FRANQUICIA, EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 13 , LITERALES A) Y C) Y DEL ARTÍCULO 15 DEL DECRETO NÚMERO 2148 DE 1991.	C398	N
IMPORTACION ORDINARIA DE VEHICULOS PRECEDIDA DE UNA IMPORTACION DE TRANSFORMACION Y ENSAMBLE	MODALIDAD	OBS
IMPORTACION ORDINARIA DE VEHICULOS, PRECEDIDA DE UNA IMPORTACION DE TRANSFORMACION Y ENSAMBLE, SUJETA AL PROGRAMA DE DESGRAVACION DE LA COMUNIDAD ANDINA, DE CONFORMIDAD CON LO CONTEMPLADO EN LA RESOLUCION 323 DE 1999.	C462	L
IMPORTACION ORDINARIA DE VEHICULOS, PRECEDIDA DE UNA IMPORTACION DE TRANSFORMACION Y ENSAMBLE, SUJETA AL PROGRAMA DE DESGRAVACION DE LA COMUNIDAD ANDINA, DE CONFORMIDAD CON LO CONTEMPLADO EN LA RESOLUCION 323 DE 1999, SUJETA A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 20%.	C464	J2
IMPORTACION ORDINARIA DE VEHICULOS, PRECEDIDA DE UNA IMPORTACION DE TRANSFORMACION Y ENSAMBLE, SUJETA AL PROGRAMA DE DESGRAVACION DE LA COMUNIDAD ANDINA, DE CONFORMIDAD CON LO CONTEMPLADO EN LA RESOLUCION 323 DE 1999, SUJETA A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 16%.	C465	R
IMPORTACION ORDINARIA DE AUTOPARTES, PRECEDIDA DE UNA IMPORTACION DE TRANSFORMACION Y ENSAMBLE, SUJETA AL PROGRAMA DE DESGRAVACION DE LA COMUNIDAD ANDINA, DE CONFORMIDAD CON LO CONTEMPLADO EN LA RESOLUCION 323 DE	C466	R

1999, SUJETA A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 16%.		
IMPORTACION ORDINARIA DE AUTOPARTES, PRECEDIDA DE UNA IMPORTACION DE TRANSFORMACION Y ENSAMBLE, SUJETA A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 16%.	C467	A
IMPORTACION ORDINARIA DE VEHICULOS ENSAMBLADOS EN EL PAIS, DE LA PARTIDA 8703, ASI COMO LOS CHASISES Y CARROCERIAS, INCLUIDAS LAS CABINAS, EXCEPTO LOS CAMPEROS. LAS MOTOCICLETAS Y MOTOS, CON MOTOR SUPERIOR A185C.C, PRECEDIDA DE UNA IMPORTACION DE TRANSFORMACION Y ENSAMBLE SUJETA AL PROGRAMA DE DESGRAVACION DE LA COMUNIDAD ANDINA, DE CONFORMIDAD CON LO CONTEMPLADO EN LA RESOLUCIÓN 323 DE 1999, SUJETA A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 25%.	C468	C2
IMPORTACION DE MERCANCIAS PRECEDIDA DE UNA IMPORTACION PARA TRANSFORMACIÓN Y ENSAMBLE DE UN USUARIO INDUSTRIAL DE ZONA FRANCA RECONOCIDO COMO TAL POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. DECRETO 4838 DE 2008	MODALIDAD	OBS
IMPORTACION ORDINARIA DE VEHICULOS, PRECEDIDA DE UNA IMPORTACION DE TRANSFORMACION Y ENSAMBLE DE UN USUARIO INDUSTRIAL, RECONOCIDO COMO TAL POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	C480	L
IMPORTACION ORDINARIA DE VEHICULOS, PRECEDIDA DE UNA IMPORTACION DE TRANSFORMACION Y ENSAMBLE DE UN USUARIO INDUSTRIAL, RECONOCIDO COMO TAL POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, SUJETA A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 20%.	C481	J2
IMPORTACION ORDINARIA DE VEHICULOS, PRECEDIDA DE UNA IMPORTACION DE TRANSFORMACION Y ENSAMBLE, DE UN USUARIO INDUSTRIAL, RECONOCIDO COMO TAL POR LA AUTORIDAD COMPETENTE SUJETA A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 16%.	C482	R
IMPORTACION ORDINARIA DE AUTOPARTES, PRECEDIDA DE UNA IMPORTACION DE TRANSFORMACION Y ENSAMBLE, DE UN USUARIO INDUSTRIAL, RECONOCIDO COMO TAL POR LA AUTORIDAD COMPETENTE SUJETA A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 16%.	C483	R
IMPORTACION ORDINARIA DE VEHICULOS DE LA PARTIDA 87.03, ASI COMO LOS CHASISES Y CARROCERIAS, INCLUIDAS LAS CABINAS,	C484	C2

EXCEPTO LOS CAMPEROS. PRECEDIDA DE UNA IMPORTACION DE TRANSFORMACIÓN Y ENSAMBLE DE UN USUARIO INDUSTRIAL RECONOCIDO COMO TAL POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. LAS MOTOCICLETAS Y MOTOS, CON MOTOR SUPERIOR A 185 C. C., PRECEDIDA DE UNA IMPORTACION DE TRANSFORMACION Y ENSAMBLE DE UN USUARIO INDUSTRIAL, RECONOCIDO COMO TAL POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, SUJETA A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 25%.		
IMPORTACION ORDINARIA PRECEDIDA DE IMPORTACION PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO	MODALIDAD	OBS
IMPORTACION ORDINARIA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS QUE SE ENCUENTREN EN IMPORTACION TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO	C540	A
IMPORTACION ORDINARIA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS, EXCLUIDOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA PARCIALMENTE SUJETA A ESTE, QUE SE ENCUENTREN EN IMPORTACION TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO.	C541	P
IMPORTACIÓN ORDINARIA DE BIENES DE CAPITAL Y REPUESTOS QUE SE ENCUENTREN EN IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO EN DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESPECIALES DE IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN, PARA PRODUCIR PRINCIPALMENTE BIENES EXPORTABLES, ANTES O DESPUÉS DE CUMPLIR COMPROMISOS DE EXPORTACIÓN, O POR INCUMPLIMIENTO, EXENTAS O EXCLUIDAS DEL PAGO DEL GRAVAMEN ARANCELARIO Y DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS.	C542	N
IMPORTACIÓN ORDINARIA DE BIENES DE CAPITAL Y REPUESTOS QUE SE ENCUENTREN EN IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO EN DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESPECIALES DE IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN, PARA PRODUCIR PRINCIPALMENTE BIENES EXPORTABLES, ANTES O DESPUÉS DE CUMPLIR COMPROMISOS DE EXPORTACIÓN, O POR INCUMPLIMIENTO, NO SUJETAS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS.	C543	B
IMPORTACION ORDINARIA DE BIENES DE CAPITAL Y REPUESTOS QUE SE ENCUENTREN EN IMPORTACION TEMPORAL PARA PRODUCIR PRINCIPALMENTE BIENES EXPORTABLES, ANTES O DESPUES DE CUMPLIR EL COMPROMISO DE EXPORTACIÓN Y POR INCUMPLIMIENTO.	C545	A
IMPORTACION ORDINARIA DE BIENES DE CAPITAL Y REPUESTOS QUE SE ENCUENTREN EN	C546	M

IMPORTACION TEMPORAL PARA PRODUCIR BIENES EXPORTABLES PARCIALMENTE, ANTES O DESPUÉS DE CUMPLIR EL COMPROMISO DE EXPORTACIÓN Y POR INCUMPLIMIENTO.		
IMPORTACION ORDINARIA DE MATERIAS PRIMAS O INSUMOS IMPORTADOS TEMPORALMENTE PARA PROCESAMIENTO INDUSTRIAL O DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES DEL PROCESAMIENTO INDUSTRIAL	C547	U7
IMPORTACIÓN ORDINARIA	C8	OBS
Importación ordinaria de mercancías precedidas de una declaración de importación al amparo del Programa de Fomento a la Industria Automotriz, de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 7o y con el numeral 5 del artículo 11, del Decreto número 2910 de 2014.	C801	A
Importación ordinaria de mercancías precedidas de una declaración de importación al amparo del Programa de Fomento a la Industria Automotriz, de conformidad con el numeral 6 del artículo 11, del Decreto número 2910, de 2014.	C802	A

II. IMPORTACION CON FRANQUICIA

Importación con franquicia	C1	C2	C3	C4	C
Importación con franquicia del gravamen arancelario de mercancías contempladas en los contratos a los cuales hacen referencia los artículos 192 y 193 de la Ley 1819 de 2016; Reforma Tributaria; sujetos a una tarifa del Impuesto a las Ventas del 16%.	C15C	C25C	C35C	C45C	E
IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS AL PUERTO LIBRE DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Y A LAS ZONAS DE RÉGIMEN ADUANERO ESPECIAL.					
<Código adicionado por el artículo 1 de la Resolución 192 de 2025. El nuevo texto es el siguiente:> Importación de mercancías al territorio del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el pago del Impuesto Único al Consumo departamental del 5%.	C17D				
IMPORTACIÓN CON FRANQUICIA O EXONERACIÓN DE DERECHOS DE ADUANA CON PAGO DE LOS TRIBUTOS A QUE HUBIERE LUGAR	C1	C2	C3	C4	C
<Códigos adicionados por la Resolución 100 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> Importación con franquicia o exoneración de derechos de aduana de los vehículos señalados en el inciso primero del artículo 22 de la Ley 1979 de 2019, con la tarifa de impuesto a las ventas correspondiente a la subpartida arancelaria.	C15Q	C25Q			M

<Códigos adicionados por la Resolución 100 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> Importación con franquicia o exoneración de tributos aduaneros de los bienes contemplados en el inciso segundo del artículo 22 de la Ley 1979 de 2019.	C15R	C25R			M
IMPORTACION CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO O DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	C1	C2	C3	C4	C
IMPORTACION DE MERCANCIAS CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO	C150	C250	C350	C450	-
IMPORTACION CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO, DE MERCANCIAS EXCLUIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA PARCIALMENTE SUJETA A ESTE	C151	C251	C351	---	-
IMPORTACION CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DE AUTOMOTORES, SUJETOS A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 35%.	C153	C253	C353	C453	-
IMPORTACION CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DE MERCANCIAS, SUJETAS A UNA TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 20%.	C154	C254	C354	C454	-
IMPORTACION CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DE VEHICULOS, CHASISES Y AVIONES DESERVICIO PUBLICO ENSAMBLADOS EN EL PAIS, SUJETOS A UNA TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 16%.	--	--	--	C455	-
IMPORTACIÓN CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DE MERCANCIAS CONTEMPLADAS EN CONTRATOS CON RESOLUCION DE ADJUDICACION ANTERIOR A ENERO 1 DE 1996, SUJETAS A UNA TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 14%.	C156	C256	C356	C456	-
IMPORTACION CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DE MERCANCIAS CONTEMPLADAS EN CONTRATOS CON RESOLUCION DE ADJUDICACION ANTERIOR A JULIO 1 DE 1992, SUJETAS A UNA TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 12%.	C157	C257	C357	C457	-
IMPORTACION CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DE MERCANCIAS CONTEMPLADAS EN CONTRATOS REGIDOS POR EL DECRETO 222/83 SUSCRITOS ANTES DE ENERO 1 DE 1991, SUJETAS A UNA TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 10%.	C158	C258	C358	---	-
IMPORTACION CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DE PAPEL PARA LA IMPRESIÓN O LA EDICION DE LIBROS Y REVISTAS DE CARÁCTER CIENTIFICO O CULTURAL	C159	C259	---	---	-
IMPORTACION DE MERCANCIAS CON FRANQUICIA TOTAL DE TRIBUTOS ADUANEROS	C1	C2	C3	C4	C

IMPORTACION CON FRANQUICIA TOTAL CONTEMPLADA EN CONTRATOS, TRATADOS O CONVENIOS CELEBRADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL	C160	C260	C360	C460	-
IMPORTACION CON FRANQUICIA TOTAL DE DONACIONES A ENTIDADES OFICIALES O SIN ANIMO DE LUCRO DESTINADAS AL DEPORTE, SALUD, INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA Y A LA EDUCACION	C161	C261	C361	C461	-
IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO O EFECTUADA DIRECTAMENTE POR ECOPETROL A TRAVÉS DE CESIONES O CONTRATACIONES PARA DISTRIBUCIÓN EN ZONAS DE FRONTERA, EXENTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 191 DE 1995, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 681 DE 2001	C162	--	--	--	-
IMPORTACION CON FRANQUICIA TOTAL DE IMPLEMENTOS PARA LA REHABILITACION DE PERSONAL MILITAR LESIONADO EN SERVICIO	C163	C263	C363	--	-
IMPORTACION CON FRANQUICIA TOTAL O PARCIAL DE TRIBUTOS ADUANEROS	C1	C2	C3	C4	C
IMPORTACION DE MERCANCIAS CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO NO SUJETAS AL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS EN VIRTUD DE NORMAS QUE INDIVIDUALMENTE LO CONTEMPLAN	C165	C265	C365	--	-
IMPORTACION DE MERCANCIAS CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 350 DEL 25 DE FEBRERO DE 1999 Y LEY 608 DE 2000.	C166	C266	C366	--	-
IMPORTACIÓN CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DE MEDICAMENTOS, EXCLUIDAS DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, CON REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR EL INVIMAQUE LOS CALIFIQUE COMO TALES (CIRCULAR 000024 DE FEBRERO 1 DE 2005, EXPEDIDA POR LA DIAN)	C167	C267	C367	---	-
IMPORTACIÓN CON EXONERACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	C1	C2	C3	C4	C
IMPORTACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS POR INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR, CENTROS DE INVESTIGACION Y CENTROS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO RECONOCIDOS POR COLCIENCIAS, EXONERADOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	C168	C268	C368	---	-
IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS CON DIFERIMIENTO DEL GRAVAMEN ARANCELARIO Y EXONERADAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	C1	C2	C3	C4	C

IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS CON DIFERIMIENTO DEL GRAVAMEN ARANCELARIO, EXENTAS O EXCLUIDAS DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	C169	C269	C369	---	-
IMPORTACIÓN DE MERCANCIAS AL PUERTO LIBRE DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Y A LAS ZONAS DE RÉGIMEN ADUANERO ESPECIAL.	C1	C2	C3	C4	C
<Código modificado por el artículo 2 de la Resolución 192 de 2025. El nuevo texto es el siguiente:> Importación de mercancías al territorio del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el pago del Impuesto Único al Consumo departamental del 0%.	C170	---	--	--	-
<Código modificado por el artículo 2 de la Resolución 192 de 2025. El nuevo texto es el siguiente:> Importación de mercancías al territorio del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el pago del Impuesto Único al Consumo departamental del 10%	C171	--	--	--	-
IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS A LA ZONA DE RÉGIMEN ADUANERO ESPECIAL DE URABÁ, TUMACO Y GUAPÍ, INIRIDA, PUERTO CARREÑO, LA PRIMAVERA Y CUMARIBO, CON EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS.	C172	--	--	--	-
IMPORTACION DE MERCANCIAS CONSISTENTES EN ALIMENTOS DE CONSUMO HUMANO Y ANIMAL QUE SE IMPORTEN DE PAISES COLINDANTES A INIRIDA, PUERTO CARREÑO, LA PRIMAVERA CUMARIBO, PARA EL CONSUMO LOCAL EN LOS DEPARTAMENTOS RESPECTIVOS, SIN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS.	C17K	--	--	--	-
IMPORTACION DE MERCANCIAS CUYO VALOR FOB SUPERE LOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1.000) A LA ZONA DE REGIMEN ADUANERO ESPECIAL DE LETICIA, SIN EL PAGO DE TRIBUTOS ADUANEROS.	C173	--	--	--	-
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN SIMPLIFICADA DE MERCANCÍAS IMPORTADAS A LA ZONA DE RÉGIMEN ADUANERO ESPECIAL DE MAICAO, URIBIA Y MANAURE, CON EL PAGO DEL IMPUESTO DE INGRESO A LA MERCANCÍA.	C174	--	--	--	-
IMPORTACION EN DECLARACION SIMPLIFICADA DE MERCANCIAS IMPORTADAS A LA ZONA DE REGIMEN ADUANERO ESPECIAL DE MAICAO, URIBIA Y MANAURE, CON EL PAGO DEL IMPUESTO DE INGRESO, QUE NO CANCELAN EL IMPUESTO AL CONSUMO POR CUANTO SE EXPORTARAN AL RESTO DEL MUNDO.	C174U	--	--	--	-
IMPORTACION A LA ZONA DE REGIMEN ADUANERO ESPECIAL DE MAICAO, URIBIA Y MANAURE, PARA USO EXCLUSIVO DE LA ZONA DE BIENES DE CAPITAL, MAQUINARIA Y EQUIPOS Y SUS PARTES, DESTINADOS A LA CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, ASI COMO LOS DESTINADOS AL	C17V	N	--	--	-

ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS INDUSTRIAS O AL ENSANCHE DE LAS EXISTENTES EN LA ZONA SIN PAGO DEL IMPUESTO DE INGRESO.					
IMPORTACIÓN CON FRANQUICIA PRECEDIDA DE IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA REEXPORTACION EN EL MISMO ESTADO	CODIGO	OBS			
IMPORTACIÓN CON FRANQUICIA TOTAL DE MERCANCÍAS QUE SE ENCUENTRAN EN IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA REEXPORTACION EN EL MISMO ESTADO.	C175	N			
IMPORTACIÓN CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DE MERCANCÍAS QUE SE ENCUENTRAN EN IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA REEXPORTACION EN EL MISMO ESTADO.	C176	M			
IMPORTACIÓN CON FRANQUICIA DE MERCANCÍAS QUE SE ENCUENTRAN EN IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA REEXPORTACION EN EL MISMO ESTADO, EXCLUIDAS DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS.	C177	B			
IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS CON FRANQUICIA SUJETAS AL PAGO DE LOS TRIBUTOS A QUE HUBIERE LUGAR	C1	C2	C3	C4	C
IMPORTACION DE MERCANCIAS CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO, SUJETAS A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 2%.	C178	C278	C378	--	--
IMPORTACION DE MERCANCIAS CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO, SUJETAS A UNA TARIFA DIFERENCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DEL 10%.	C179	C279	C379	--	--
IMPORTACIÓN DE INSTRUMENTOS PROFESIONALES, MAQUINARIAS, EQUIPOS, BIENES DE CAPITAL, Y DEMÁS BIENES, HASTA 17.130 UVT, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 1565 DE 2012.	C180	--	--	--	--
IMPORTACIÓN DE INSTRUMENTOS PROFESIONALES, MAQUINARIAS, EQUIPOS, BIENES DE CAPITAL, Y DEMÁS BIENES, QUE EXCEDEN LOS 17.130 UVT, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PARÁGRAFO 1 DEL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 1565 DE 2012.	C181	--	--	--	--

IMPORTACIÓN CON FRANQUICIA

IMPORTACIÓN CON FRANQUICIA DEL GRAVAMEN ARANCELARIO O DEL IMPUESTO A LAS VENTAS	C1	C2	C3	C4	C
IMPORTACIÓN CON FRANQUICIA O EXONERACIÓN DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DE LOS BIENES CONTENIDOS EN LAS SUBPARTIDAS ARANCELARIAS RELACIONADAS EN EL ARTÍCULO 2o DEL DECRETO NÚMERO 2910 DE 2013, CON 0% DE IVA.	C182	C282	-	-	-
IMPORTACIÓN CON FRANQUICIA O EXONERACIÓN DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DE LOS BIENES CONTENIDOS EN LAS SUBPARTIDAS ARANCELARIAS RELACIONADAS EN EL ARTÍCULO 2o DEL DECRETO NÚMERO 2910 DE 2013, SUJETAS AL PAGO DE UN 5% DE IVA.	C183	C283	-	-	-
IMPORTACIÓN CON FRANQUICIA O EXONERACIÓN DEL GRAVAMEN ARANCELARIO DE los bienes contenidos en las subpartidas arancelarias relacionadas en el artículo 2o del Decreto número 2910 de 2013, sujetas al pago de un 16 % de IVA.	C184	284	-	-	-

Observaciones. <Inciso adicionado por el artículo [3](#) de la Resolución 192 de 2025. El nuevo texto es el siguiente:>

Las observaciones (OBS) D2, D3 y D4 indican el valor correspondiente al Impuesto Único al Consumo aplicable a cada modalidad, de conformidad con lo dispuesto en la siguiente tabla:

OBS	IMPUESTO ÚNICO AL CONSUMO
D2	0%
D3	5%
D4	10%

Notas de Vigencia

- Inciso adicionado al numeral II. por el artículo [3](#) de la Resolución 192 de 13 de febrero de 2025, cual se modifica el Anexo 1 de la Resolución número [46](#) del 26 de julio de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 53.030 de 14 de febrero de 2025. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

III. IMPORTACION TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO

IMPORTACION TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO	C1	C2	C3	C4	C
IMPORTACION TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS.	C190	C290	--	--	--
IMPORTACION TEMPORAL DE BIENES DE CAPITAL Y REPUESTOS DESTINADOS A LA TRANSFORMACION Y ELABORACION DE BIENES EXPORTABLES.	C191	C291	--	--	--
IMPORTACION TEMPORAL DE BIENES DE CAPITAL Y REPUESTOS DESTINADOS A LA REPARACION DE BIENES EXPORTABLES.	C192	C292	--	--	--
IMPORTACIÓN TEMPORAL DE BIENES DE CAPITAL Y REPUESTOS DESTINADOS A LA PRODUCCION DE BIENES PARCIALMENTE EXPORTABLES.	C193	C293	--	--	--

IMPORTACION TEMPORAL DE BIENES DE CAPITAL Y REPUESTOS DESTINADOS A LA PRODUCCION DE BIENES PARCIALMENTE EXPORTABLES, SIN PAGO DE TRIBUTOS ADUANEROS EN VIRTUD DE LAS NORMAS QUE INDIVIDUALMENTE LO CONTEMPLAN	C194	C294	--	--	--
REPOSICION DE PARTES O MATERIA PRIMA UTILIZADA EN PRODUCTOS NACIONALES EXPORTADOS QUE HAYAN CUBIERTO TRIBUTOS ADUANEROS, EN DESARROLLO DEL ARTÍCULO 179 DEL DL 444/67	C195	C295	--	--	--
IMPORTACION TEMPORAL DE BIENES DE CAPITAL, SIN PAGO DE TRIBUTOS ADUANEROS, DESTINADOS A SER REEXPORTADOS.	C196	C296	--	--	--
IMPORTACION TEMPORAL DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS, QUE VAN A SER SOMETIDOS A TRANSFORMACION, PROCESAMIENTO O MANUFACTURA INDUSTRIAL POR PARTE DE LOS USUARIOS ALTAMENTE EXPORTADORES.	C197	C297	--	--	--

IV. REIMPORTACIONES E IMPORTACIONES EN CUMPLIMIENTO DE GARANTIA, PROD COMPENSADORES O EQUIVALENTES PARA OPERACIONES PRECEDIDAS DE UNA EXPORTACION

REIMPORTACION DE MERCANCIAS SUJETAS AL PAGO DE TRIBUTOS ADUANEROS	C6				
REIMPORTACION DE COMPENSADORES OBTENIDOS POR PERFECCIONAMIENTO PASIVO.	C600	--	--	--	--
REIMPORTACION DE PRODUCTOS COMPENSADORES OBTENIDOS POR PERFECCIONAMIENTO PASIVO, EXCLUIDOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA PARCIALMENTE SUJETA A ESTA.	C601	--	--	--	--
REIMPORTACION DE PRODUCTOS COMPENSADORES OBTENIDOS POR PERFECCIONAMIENTO PASIVO, PROCEDENTES DE ZONA FRANCA.	C602	--	--	--	--
REIMPORTACION DE PRODUCTOS COMPENSADORES OBTENIDOS POR PERFECCIONAMIENTO PASIVO, EXCLUIDOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA PARCIALMENTE SUJETA A ESTA, PROCEDENTES DE ZONA FRANCA.	C603	-	-	-	-
REIMPORTACION DE MERCANCIAS REPARADAS O REEMPLAZADAS, SIN GARANTIA VIGENTE DEL FABRICANTE O PROVEEDOR.	C605	-	-	-	-
REIMPORTACION DE MERCANCIAS REPARADAS O REEMPLAZADAS, SIN GARANTIA VIGENTE DEL FABRICANTE O PROVEEDOR, EXCLUIDOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, CLASIFICABLES EN UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA PARCIALMENTE SUJETA A ESTA.	C606	-	-	-	-
REIMPORTACION DE PRODUCTOS COMPENSADORES OBTENIDOS POR PERFECCIONAMIENTO PASIVO SUJETO A UN DIFERIMENTO ARANCELARIO DEL 0% DE ACUERDO A LAS NORMAS QUE INDIVIDUALMENTE LO CONTEMPLAN	C607	-	-	-	-
REIMPORTACIÓN DE PRODUCTOS COMPENSADORES OBTENIDOS POR PERFECCIONAMIENTO PASIVO CON DIFERIMENTO ARANCELARIO DE ACUERDO A LAS	C608	-	-	-	-

NORMAS QUE INDIVIDUALMENTE LO CONTEMPLAN EXENTAS O EXCLUIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS					
REIMPORTACION DEFINITIVA DE MERCANCIAS PRODUCIDAS PARCIAL O TOTALMENTE CON MATERIAS PRIMAS E INSUMOS EXTRANJEROS EN IMPORTACION TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO, EN EL MISMO ESTADO EN QUE FUERON EXPORTADAS.	C609	-	-	-	-
REIMPORTACION TEMPORAL DE MERCANCIAS PRODUCIDAS PARCIAL O TOTALMENTE CON MATERIAS PRIMAS E INSUMOS EXTRANJEROS EN IMPORTACION TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO, EN EL MISMO ESTADO EN QUE FUERON EXPORTADAS, SUJETAS A SER REEXPORTADAS.	C610	-	-	-	-
REIMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS EXPORTADAS TEMPORALMENTE PARA ELABORACIÓN, REPARACIÓN O TRANSFORMACIÓN SUJETAS A UN DIFERIMIENTO ARANCELARIO DEL 0%, EXENTAS O EXCLUIDAS DE ARANCEL	C611	-	-	-	-
REIMPORTACION DE MERCANCIAS SIN PAGO DE TRIBUTOS ADUANEROS	C6				
REIMPORTACION DE MERCANCIAS EXPORTADAS TEMPORALMENTE PARA SU REIMPORTACION EN EL MISMO ESTADO, NO SUJETAS AL PAGO DE TRIBUTOS ADUANEROS	C660	-	-	-	-
REIMPORTACION DE MERCANCIAS EN EL MISMO ESTADO EN EL QUE FUERON EXPORTADAS DEFINITIVAMENTE	C662	-	-	-	-
REIMPORTACION DE MERCANCIAS EN EL MISMO ESTADO EN EL QUE FUERON EXPORTADAS DEFINITIVAMENTE A ZONA FRANCA	C663	-	-	-	-
REIMPORTACION DE MERCANCIAS EN CUMPLIMIENTO DE GARANTIA VIGENTE DEL FABRICANTE O PROVEEDOR, NO SUJETAS AL PAGO DE TRIBUTOS	C665	-	-	-	-
REIMPORTACION DE MERCANCÍAS REPARADAS O REEMPLAZADAS, NO SUJETAS AL PAGO DE TRIBUTOS ADUANEROS	C666	-	-	-	-

V. IMPORTACION DE MENAJE DOMESTICO

IMPORTACION DE MENAJE DOMESTICO CON PAGO DE UN TRIBUTU UNICO AD-VALOREM	C7				
IMPORTACION DE MENAJE DOMESTICO, SUJETO A UN GRAVAMEN UNICO AD-VALOREM	C700	-	-	-	-
IMPORTACION DE MENAJE DOMESTICO QUE REALICEN LOS AGENTES DIPLOMÁTICOS, CONSULARES Y DE ORGANISMOS INTERNACIONALES ACREDITADOS EN EL PAIS Y LOS FUNCIONARIOS COLOMBIANOS QUE REGRESAN AL TERMINO DE SU MISIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2148 DE 1991.	C701	-	-	-	-

V. IMPORTACION DE MENAJE DOMESTICO

IMPORTACION DE MENAJE DOMESTICO CON PAGO DE UN TRIBUTU UNICO AD-VALOREM	C7				
IMPORTACION DE MENAJE DOMESTICO, SUJETO A UN GRAVAMEN UNICO AD-VALOREM	C700	-	-	-	-
IMPORTACION DE MENAJE DOMESTICO, SUJETO A UN GRAVAMEN UNICO AD-VALOREM	C700	-	-	-	-
IMPORTACION DE MENAJE DOMESTICO QUE REALICEN LOS AGENTES DIPLOMÁTICOS, CONSULARES Y DE ORGANISMOS INTERNACIONALES ACREDITADOS EN EL PAIS Y LOS FUNCIONARIOS COLOMBIANOS QUE REGRESAN AL TERMINO DE SU MISIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2148 DE 1991.	C701	-	-	-	-
IMPORTACIÓN DE MENAJE DE CASA, EXENTO DEL GRAVAMEN AD VALOREM	C702	-	-	-	-
IMPORTACIÓN DE MENAJE DE CASA, CUYO VALOR EXCEDE 2400 UVT, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PARÁGRAFO 1 DEL ARTÍCULO 5o DE LA LEY 1565 DE 2012	C703	-	-	-	-
REIMPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO DE MENAJE DOMÉSTICO, NO SUJETO AL PAGO DE TRIBUTOS ADUANEROS	C704	-	-	-	-

VI. IMPORTACION TEMPORAL PARA REEXPORTACION EN EL MISMO ESTADO

IMPORTACION TEMPORAL DE REEXPORTACION EN EL MISMO ESTADO	S1	S2	S3	S4	S5
IMPORTACION TEMPORAL DE CORTO PLAZO PARA REEXPORTACION EN EL MISMO ESTADO.	S100	S200	-	-	-
IMPORTACION TEMPORAL DE VEHICULOS DE TURISTAS SIEMPRE QUE ESTOS LLEGUEN CONJUNTAMENTE CON EL VEHICULO.	S105	-	-	-	-
IMPORTACIÓN TEMPORAL DE AERONAVES DE MATRÍCULA EXTRANJERA DE SERVICIO PRIVADO PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS QUE REALICEN, ESTABLEZCAN O MANTENGAN ACTIVIDADES COMERCIALES EN EL PAÍS	S106	-	-	-	-
IMPORTACION TEMPORAL DE LARGO PLAZO PARA REEXPORTACION EN EL MISMO ESTADO	S1	S2	S3	S4	S5
IMPORTACION TEMPORAL DE LARGO PLAZO PRECEDIDA DE IMPORTACION TEMPORAL DE CORTO PLAZO.	-	-	S310	-	-
IMPORTACION TEMPORAL DE LARGO PLAZO PARA REEXPORTACION EN EL MISMO ESTADO.	S120	S220	S320	-	-
IMPORTACION TEMPORAL DE MERCANCIAS EN ARRENDAMIENTO PARA REEXPORTACION EN EL MISMO ESTADO.	S130	S230	S330	-	-
IMPORTACIÓN TEMPORAL DE MAQUINARIA PESADA PARA INDUSTRIAS BASICAS	S1	S2	S3	S4	S5
IMPORTACION TEMPORAL DE MAQUINARIA PESADA PARA INDUSTRIAS BASICAS QUE NO CAUSA EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE PRODUZCA EN EL PAIS.	S131	S231	S331	-	-

IMPORTACION TEMPORAL EN DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES DE EXPORTACION	S1	S2	S3	S4	S5
IMPORTACION TEMPORAL DE MATERIA PRIMA AL AMPARO DE PROGRAMAS ESPECIALES DE EXPORTACION.	S132	S232	S332	-	-

VII. IMPORTACION PARA TRANSFORMACION Y ENSAMBLE

IMPORTACION DE MERCANCIAS PARA TRANSFORMACION Y ENSAMBLE	S1	S2	S3	S4	S5
IMPORTACIÓN DE MERCANCIAS PARA TRANSFORMACION Y ENSAMBLE POR LAS INDUSTRIAS AUTORIZADAS PARA EL EFECTO.	S140	S240	-	-	-

Notas de Vigencia

- Código C17D adicionado por el artículo [1](#) y Códigos modificados por el artículo [2](#) de la Resolución de 13 de febrero de 2025, 'por la cual se modifica el Anexo 1 de la Resolución número [46](#) del 26 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 53.030 de 14 de febrero de 2025. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
- Códigos C15Q, C25Q, C15R, C25R adicionados por el artículo [1](#) de la Resolución [100](#) de 2020, 'por la cual se adiciona el Anexo 1 de la Resolución número 000046 del 26 de julio de 2019 de conformidad con lo previsto en la Ley [1979](#) de 2019, y se dicta otra disposición', publicada en el Diario Oficial No. 51.487 de 3 de noviembre de 2020.
- Códigos C10L, C20L, C30L, C50L adicionados por el artículo [1](#) de la Resolución 2403 de 2020, 'por la cual se adicionan códigos de modalidades aduaneras de importación al Anexo 1 de la Resolución del 26 de julio de 2019 de conformidad con lo previsto en el Decreto [410](#) de 2020, y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 51.284 de 13 de abril de 2020. Por el término de (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia del Decreto [410](#) de 2020.
- Códigos C10A, C20A, C30A, C50A, C10B, C20B, C30B y C50B adicionados por el artículo [1](#) de la Resolución 89 de 2019, 'por la cual se adiciona el Anexo 1 de la Resolución 000046 del 26 de julio de 2019 y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 51.173 de 20 de diciembre de 2019.
- Códigos C10H, C20H, C30H, C50H y C10I, C20I, C30I y C50I adicionados por el artículo [1](#) y los códigos C10A, C20A, C30A, C50A, C10B, C20B, C30B y C50B eliminados por el artículo [4](#) de la Resolución 75 de 2019, 'por la cual se adiciona el Anexo 1 de la Resolución número 000046 del 26 de julio de 2019 y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 51.129 de 6 de noviembre de 2019.
- Códigos de operación C20E y C20F adicionados por el artículo [1](#) de la Resolución 63 de 2019, 'por la cual se adiciona al anexo 1 de la Resolución número [046](#) de 2019 y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 51.095 de 3 de octubre de 2019. Estos códigos de modalidad seguirán operando para las declaraciones de importación que se presenten en aplicación al artículo [10](#) del Decreto número 1370 de 2019 (Art. [4](#)).

Legislación Anterior

Texto original del la Resolución 46 de 2019:

IMPORTACIÓN DE MERCANCIAS AL PUERTO LIBRE DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Y A LAS ZONAS DE RÉGIMEN ADUANERO ESPECIAL.	C1	C2	C3	C4	C5	OB S
IMPORTACION DE MERCANCIAS AL TERRITORIO DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, CON EL PAGO DEL IMPUESTO AL CONSUMO DEPARTAMENTAL	C170	---	--	--	--	T
IMPORTACION DE MERCANCIAS AL TERRITORIO DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, SIN EL PAGO DEL IMPUESTO AL CONSUMO DEPARTAMENTAL	C171	--	--	--	--	

ANEXO 2.

Presentación de personas Formato 1526 Versión 9. La presentación de hojas de vida, el registro de vinculación y la actualización de la Información de las personas citadas en el artículo 58 de la presente resolución, se realizará en el Formato 1526 presentación de personas, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas que se relacionan a continuación:

El formato de Información presentación de personas, debe enviarse en un archivo XML que cumpla con las siguientes especificaciones:

1. Estándar del nombre de los archivos.

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmwaaaacccccccc.xml

cc: Concepto (Inserción = 01)

mmmmmm: Formato (Presentación de Personas = 01526)

vv: Versión del formato (Versión = 09).

aaaa: Año de envío.

ccccccc: Consecutivo de envío por año.

2. Formato del archivo.

El formato de Información de presentación de personas, contiene un documento XML, que está conformado por dos elementos complejos: encabezado y contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino N° 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y válido de acuerdo al esquema XSI. Incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del encabezado.

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

Etiqueta	Denominación casilla	Tipo	Longitud campo	Validaciones	Observaciones
Año	Año de envío	Int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	Int	2		1 = Inserción
Formato	Código del formato	Int	5		Presentación de personas = 1651
Versión	Versión del formato	Int	2		Versión = 9
NumEnvio	Número de envío	Int	8	Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el	Consecutivo de envío por año.

				remitente envíe a la DIAN	
FecEnvio	Fecha de envío	DateTime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	Double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla "tdvd" (Tipo de Documento), de los registros reportados.	
CantReg	Cantidad de registros	Int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros (*).	Cantidad de registros reportados en el contenido.

(*) Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si es necesario informar más de 5.000 registros fraccionará la Información en archivos de 5000 registros o menos.

2.2. Formato del contenido.

En el contenido del archivo se deben Incluir tantos registros como se Informó en la cabecera en el campo "cantidad de registros".

Cada registro reportado debe mantener la misma estructura previamente explicada y usada para la carga.

Las tablas relacionadas en el presente anexo, estarán a disposición de los declarantes, en la dirección electrónica www.dian.gov.co, sección "otros servicios", "tablas paramétricas",

"Registros, autorizaciones y certificaciones".

El contenido del archivo viene en el elemento "ppal." y se deben Incluir los siguientes datos para cada transacción reportada.

Atributo	Número casilla	Denominación casilla	Tipo	Longitud	Criterios
obhv	24	Tipo de presentación	int	1	De acuerdo a los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla "Tipos de presentación"
Tdvd	25	Tipo de documento	int	2	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Tipos de documento de identificación"
Nivd	26	Número de identificación	string	20	Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. Siempre debe diligenciarse
Pavt	28	Primer apellido	string	50	Siempre debe diligenciarse
Savt	29	Segundo apellido	string	50	

Pnvt	30	Primer nombre	string	50	Siempre debe diligenciarse
Onvt	31	Otros nombres	string	50	
Tvil	33	Cod Tipo de vinculación laboral	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla "Tipo de vinculación laboral"
Aexp	34	Años de experiencia	double	3.2	La experiencia se debe expresar en unidades enteras, dividiendo el número total de días laborados en 365 (1 año). No debe contener decimales.
Nadg	35	Nº Acta designación empleado cumplimiento	string	20	
Fadg	36	Fecha del acta designación empleado cumplimiento	date	10	Formato AAAA-MM-DD
Nalo	37	Nº Acta designación representante lider OEA	string	20	
Falo	38	Fecha del acta designación representante lider OEA	date	10	Formato AAAA-MM-DD
Epsd	39	Código Entidad promotora de salud	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla "EPS"
Fonp	40	Código Fondo de pensiones	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla "Pensión"
Adrp	41	Código Administradora de Riesgos Profesionales	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla "Administradora de riesgos profesionales"
Cead	42	Nº Certificado antecedentes disciplinarios	string	20	Siempre debe diligenciarse
Fcan	43	Fecha certificado antecedentes	date	10	Siempre debe diligenciarse
Cerj	44	¿Persona registra antecedentes judiciales?	string	2	Siempre debe diligenciarse
Fcju	45	Fecha consulta antecedentes judiciales	date	10	Siempre debe diligenciarse

Al elemento principal "ppal.", se pueden agregar elementos secundarios Identificados como "ppal_" cuales contienen los datos del rol de la hoja 1 de la Información de presentación de personas.

El elemento "ppal_2" está conformado por el siguiente atributo:

Atributo	Número casilla	Denominación casilla	Tipo	Longitud	Criterios
Role	32	Rol	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla "Rol del vinculado"

Al elemento principal "ppal.", se pueden agregar elementos secundarios Identificados como "ppal_" cuales contienen los datos de la hoja 2 de la Información de presentación de personas.

El elemento "ppal_3" está conformado por los siguientes atributos:

Atributo	Número casilla	Denominación casilla	Tipo	Longitud	Criterios
Nacd	46	Código nivel académico	string	3	De acuerdo a la tabla "Nivel académico"
Inst	47	Código institución	int	4	De acuerdo a la tabla "Instituciones educativas"
I	49	Código Programa	int	5	De acuerdo a la tabla "Programas académicos"
País	51	Código País	string	3	De acuerdo a la tabla "País"
Dpto	52	Código departamento	string	2	Código DANE numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso de que el país de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse.
Cimu	53	Código ciudad	string	3	Código DANE numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso que el país de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse.
Estd	54	Estado	int	1	De acuerdo a la tabla "Estado estudios"
Nagr	55	Nº Acta de grado	string	20	
Fagr	56	Fecha de grado	date	10	Formato AAAA-MM-DD

Al elemento principal "ppal.", se pueden agregar elementos secundarios Identificados como "ppal_" cuales contienen los datos de la hoja 3 de la Información de presentación de personas.

El elemento "ppal_4" está conformado por los siguientes atributos:

Atributo	Número casilla	Denominación casilla	Tipo	Longitud	Criterios
Memp	57	Código modalidad de empleo	N	1	De acuerdo a la tabla "Modalidad del empleo"
Tdco	58	Tipo de documento	N	2	De acuerdo a la tabla "Tipos de documento de identificación"
Niem	59	Número de identificación empleador	A	20	Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. Siempre debe diligenciarse.
Paem	61	Primer apellido empleador	A	50	En caso de ser una persona natural siempre debe diligenciarse.
Saem	62	Segundo apellido empleador	A	50	En caso de ser una persona natural y si se conoce debe diligenciarse.
Pnem	63	Primer nombre empleador	A	50	En caso de ser una persona natural siempre debe diligenciarse.

Onem	64	Otros nombres empleador	A	50	En caso de ser una persona natural y si se conoce debe diligenciarse.
Rsem	65	Razón social empleador	A	240	En caso de ser una persona jurídica siempre debe diligenciarse.
Natr	66	Código naturaleza empleador	N	1	De acuerdo a la tabla "Naturaleza"
Paise	67	Código país	N	3	De acuerdo a la tabla "País"
Dptoe	62	Código departamento	N	2	Código DANE numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso que el país de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse.
Cimue	69	Código ciudad	A	3	Código DANE numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso que el país de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse.
Tel	70	Teléfono	A	25	
Vexp	71	Código verificación de la experiencia	N	1	De acuerdo a la tabla "verificación de la experiencia"
Cdem	72	Cargo o denominación del empleo	A	100	
Cgac	73	¿Cargo actual?	N	1	De acuerdo a la tabla "cumplimiento"
Fing	74	Fecha de ingreso	D	10	Formato AAAA-MM-DD
Fret	75	Fecha de retiro o actual	D	10	Formato AAAA-MM-DD
Dexv	76	Días de experiencia	N	10	
Bdfu	77	Breve descripción de funciones	A	250	

3. Validaciones.

3.1. Validaciones generales.

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben e correctamente diligenciados.
2. La Información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin s puntuaciones, según lo reportado por el Informante o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuanto a año, mes, y dí

3.2. Validaciones del encabezado

1. Los campos concepto, formato y versión, deben venir diligenciados con los valores estipulados e

especificaciones técnicas,

2. Año de envío, debe ser el año calendarlo.

3. Numero de envío, debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remite a la DIAN.

4. Fecha de envío, debe ser la fecha calendarlo, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS

5. Cantidad de registros, debe ser Igual a la cantidad de registros reportados en el contenido, que co máximo puede ser 5.000 registros.

6. Valor total, corresponde a la sumatoria de la casilla "ing" (Ingresos brutos recibidos) de los regis reportados.

4. Esquema XSD

A continuación, se Incluye el esquema XSD para esta especificación técnica

<Esquema no incluido consultar directamente en el Diario Oficial Diario Oficial No. 51.030 de 30 2019>

ANEXO 3.

Especificaciones Certificados al proveedor Formato 640 - Versión 1:

1. Estándar del nombre de los archivos.

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de carac

Dmulsc_a_ccmmmmmwaaaacccccccc.xml

cc: Concepto (Nuevo = 01)

Mmmmn. Formato (Certificados al proveedor = 00640)

w. Versión del formato (Versión = 01)

aaaa: Año de envío.

Ccccccc: Consecutivo de envío por año.

2. Formato del archivo.

El correspondiente a la Información de certificados al proveedor, contiene un documento XML, qu compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y contenido, las cuales se deben enviar en el enunciado.

Encabezado
Contenido información 1
Contenido información 2
...
Contenido información N

1. El documento debe cumplir con la especificación XML 1.0 Tercera edición.

2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO 1".

3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y válido de acuerdo al esquema XSI Incluye en esta especificación técnica.

4. El archivo debe contener un único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la Información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del encabezado.

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

Etiqueta	Denominación casilla	Tipo	Longitud campo	Validaciones	Observaciones
Ano	Año de envío	Int	4		Formato AAAA
Cod Cpt	Concepto	Int	2		1 = Nuevo
Formato	Código formato del	Int	5		Certificados al proveedor = 640
Versión	Versión formato del	Int	2		Versión = 1
Num envío	Número de envío	Int	8	Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN	Consecutivo de envío por año.
Fec envío	Fecha de envío	Datetime	14	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
Fec inicial	Fecha inicial	Date	10	Debe ser la fecha calendario del inicio de periodo que se está declarando.	Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD

Fec final	Fecha final	Date	10	Debe ser la fecha calendario final del periodo que se está declarando.	Los registros corresponden máximo a esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD
Valor total	Valor total	Double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla "tdoc" (Tipo de Documento) de los registros reportados.	
Cant reg	Cantidad de registros	Int	4	Se enviarán archivos con máximo 5.000 registros; si se deben reportar más de 5.000 registros se fraccionará la información en archivos de 5.000 registros o menos. La cantidad de registros está medida por el número de elementos "cp" que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.3. Formato de contenido.

En el contenido del archivo de la Información correspondiente de certificado al proveedor, se deben tantos registros como se Informó en la cabecera en el campo "Cantidad de registros".

El contenido del archivo viene en el elemento "cp" y se deben Incluir los siguientes datos para cada transacción reportada.

Atributo	Denominación casilla	Tipo	Longitud	Criterios
Cpto	Código concepto	Int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla: 1. Inicial 2. Modificación
Tdoc	Tipo de documento	int	2	Siempre debe diligenciarse. Debe utilizarse para el efecto la tabla "Tipos de documento identificación".
Ndoc	Número de identificación	String	20	Siempre debe diligenciarse. Debe contener valores numéricos. No debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco.

apl1	Primer apellido	String	50	En caso de ser una persona natural siempre debe diligenciarse.
apl2	Segundo apellido	String	50	En caso de ser una persona natural y si se conoce debe diligenciarse.
nom1	Primer nombre	String	50	En caso de ser una persona natural siempre debe diligenciarse.
nom2	Otros nombres	String	50	En caso de ser una persona natural y si se conoce debe diligenciarse.
Razsoc	Razón social	String	450	En caso de ser una persona jurídica siempre debe diligenciarse.
Nforant	Número de formulario anterior	String	13	Debe contener valores numéricos.
Fecfant	Fecha formulario anterior	Date	10	Formato AAAA-MM-DD.
Cantfac	Cantidad de facturas	Int	3	Siempre debe diligenciarse.
Vtcons	Valor total consolidado	Decimal	19.6	Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta diecinueve cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
Vtexen	Valor total exención IVA	Decimal	19.6	Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta diecinueve cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
Flimexp	Fecha límite exportación mercancías	Date	10	Siempre debe diligenciarse. Formato AAAA-MM-DD.
Nitems	Número de ítems	Int	4	Siempre debe diligenciarse.

Al elemento principal "cp" se pueden agregar elementos secundarios llamado "cphoja2", los cuales la Información de la relación de mercancías nacionales o servicios Intermedios de la producción-Si elemento debe contener los siguientes atributos:

Atributo	Denominación casilla	Tipo	Longitud	Criterios
Nfact	Número de factura de compra	String	20	Debe contener valores numéricos y/o alfanuméricos sin caracteres especiales.

				El separador del prefijo y en consecutivo de la factura es el guion (-).
Ffac	Fecha factura	Date	10	Formato AAAA-MM-DD.
Resfac	Resolución facturación	String	20	Debe contener valores numéricos.
Fres	Fecha resolución	Date	10	Formato AAAA-MM-DD.
Tipo	Tipo de producto o servicio	Int	1	Siempre debe diligenciarse. Debe utilizarse para el efecto la tabla "Tipos de producto o servicio".
Subp	Subpartida arancelaria	String	10	Debe corresponder a una subpartida válida de diez (10) dígitos.
Desc	Descripción de la mercancía o SIP	String	450	Siempre debe diligenciarse.
Cunfi	Cantidad unidades físicas	Decimal	19.6	Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta diecinueve cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
Unfi	Unidad física	string	4	Siempre debe diligenciarse. Debe utilizarse para el efecto la tabla "Códigos unidades físicas".
Cunco	Cantidad unidades comerciales	Decimal	19.6	Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta diecinueve cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
Unco	Unidad comercial	String	4	Siempre debe diligenciarse. Debe utilizarse para el efecto la tabla "Códigos unidades comerciales".
Vuni	Valor unitario	Decimal	19.6	Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta diecinueve cifras enteras y

				seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
Vtotal	Valor total	Decimal	19.6	Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta diecinueve cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
Tiva	Tarifa IVA (Exenta)	Decimal	3.2	Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta tres cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
Vexen	Valor exención IVA	Decimal	19.6	Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta diecinueve cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
Codins	Código insumo	Int	5	Siempre debe diligenciarse.

3. Validaciones

3.1. Validaciones generales.

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben e correctamente diligenciados.
2. La Información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin s puntuaciones, según lo reportado por el Informante o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas en cuanto a año, mes, y dí

3.2. Validaciones del encabezado.

1. Los campos concepto, formato y versión, deben venir diligenciados con los valores estipulados e especificaciones técnicas,
2. Año de envío, debe ser el año calendarlo.
3. Número de envío, debe corresponder al número consecutivo para este formato.
4. Fecha de envío, debe ser la fecha calendarlo, en formato AAAA-MM-DDTHH: MM:SS.

4. Esquema XSD

A continuación se Incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

<Esquema no incluido, consultar directamente en el Diario Oficial Diario Oficial No. 51.030 de 30 de 2019>

FORMATO 640.

<Formato no incluido consultar directamente en el Diario Oficial Diario Oficial No. 51.030 de 30 de 2019>

INSTRUCTIVO PARA EL CHUGENCIAMIENTO DEL CERTIFICADO AL PROVEEDOR - CP DATOS DE CABECERA

1. Año: Indica el año en que se está expidiendo el Certificado al Proveedor.
2. Concepto: Se diligencia con el valor 1 ó 2, según tabla de concepto de CP. (1 Inicial o 2 Modificación)
4. Número de formulario: Espacio determinado para el número único asignado por la DIAN a cada Certificado al Proveedor.

Sociedad de Comercialización Internacional.

20. Tipo documento: Indique 31 (NIT).

18. Número de Identificación Tributaria, NIT: Escriba el Número de identificación tributaria de la sociedad de comercialización internacional

6. Dígito de verificación (DV): Indique el dígito de verificación del NIT de la sociedad de comercialización internacional.

11. Razón social: indique la razón social de la sociedad de comercialización internacional igual con el Registro Único Tributario.

Proveedor

24. Tipo documento: indique 31 (NIT).

25. Número de identificación: Escriba el número de identificación del proveedor

26. Dígito de verificación (DV): Indique el dígito de verificación del NIT del proveedor.

27., 28., 29. y 30. Apellidos y nombres: Indique los apellidos y nombres del proveedor, si es persona natural

31. Razón social: Indique la razón social del proveedor si es persona jurídica.

Datos del certificado al proveedor

32. No. Formulario anterior: Registre el número de formulario anterior, cuando se esté modificando el Certificado al Proveedor. Registre el número tenga consignado en la casilla 4 del formulario objeto de modificación.

33. Fecha formulario anterior: Registre la fecha de formulario anterior, establecido cuando se esté modificando el Certificado al Proveedor Registre el número de adiciones Si es un servicio intermedio de producción, la unidad consignada en la casilla 997 del formulario objeto de modificación.

Información consolidada de mercancías

34. Cantidad de facturas: Registre en esta casilla la cantidad de facturas relacionadas en el Certificado al Proveedor que se expide.

35. Valor total consolidado: Registre el valor total de las compras que contiene el certificado al proveedor. Este valor debe corresponder a la sumatoria de las casillas 52 de la hoja 1.

36. Valor total exención IVA: Registre el valor total de la exención de IVA que contiene el Certificado al Proveedor. Este valor debe corresponder a la sumatoria de las casillas 54 de la hoja 2.

37. Efectos del Certificado al Proveedor. Indique si el certificado al proveedor que se expide es 'Válido para solicitar devoluciones' cuando el proveedor es responsable del impuesto a las ventas IVA - Régimen Común o "Este documento no es válido para solicitar devoluciones" cuando el proveedor es responsable del impuesto a las ventas IVA - Régimen Simplificado multiplicar

38. Fecha límite exportación mercancías: En esta casilla se registra el término de seis meses, contando a partir de la fecha de expedición del Certificado al Proveedor Inicial (Casilla 997).

39. No. de ítem: Casilla Automática: Indique el número de ítems que incluye el Certificado al Proveedor expedido

997. Valor total exención IVA: Espacio asignado por la DIAN como fecha de expedición del Certificado al Proveedor, una vez validada la información presentada.

Hoja 2

En esta hoja se registran los detalles del bien o servicio vendido por el proveedor a la sociedad de comercialización internacional.

40. No. Factura: Registre en esta casilla el número completo de la factura de venta o documento equivalente expedido por el proveedor, el prefijo debe separarse por un guión de la parte numérica. Ejemplo VI-123456789. Si el proveedor no está obligado a facturar, ingrese el número del documento equivalente.

41. Fecha factura: Registre en esta casilla la fecha de expedición de la factura

42. No. Resolución facturación: Registre en esta casilla el número de la resolución de facturación que aparece en la factura Si el proveedor no la sociedad de comercialización internacional. está obligado a facturar diligencie texto NO OBLIGADO A FACTURAR*

43. Fecha resolución: Registre en esta casilla la fecha de expedición de Resolución de facturación que aparece en la factura. Si el proveedor no está obligado a facturar no diligencie

44. Tipo producto o servicio: Indique 1 si la vendido corresponde a un producto, y 2 si corresponde a un servicio

45. Subpartida arancelaria: Si la venta corresponde a un bien, indique la subpartida arancelaria de la mercancía indicada en la factura del proveedor Si en la casilla 44 seleccionó servicio (2) no diligencie

46. Descripción de la mercancía o SIP: Registre una descripción clara y completa del bien o servicio indicado en la factura

47. Cantidad unidades físicas: Registre la cantidad de unidades físicas de La subpartida indicada en la casilla 45.

Registre en esta casilla la cantidad comprada, de conformidad con las unidades físicas del arancel. Si el servicio intermedio de la producción (Casilla 44) debe ingresar la cantidad de bienes exportables a aplicó el servicio.

48. Unidad física: Indique el código de la unidad física de la mercancía; tenga en cuenta el código de unidad física establecida de acuerdo a la subpartida arancelaria indicada en la casilla 45, de conformidad a lo establecido en el Decreto 4927 del 2011 y a sus modificaciones o adiciones Si es un servicio intermedio de la producción, la unidad a ingresar es "U"

49. Cantidad unidades comerciales: Espacio determinado para registrar Información consolidada de mercancías la cantidad comprada del ítem (Producto o servicio, tal como está en la factura.

50. Unidad comercial: Registre en esta casilla la unidad comercial en que facturó el proveedor. Debe corresponder a una de las unidades de la tabla paramétrica de mercancías "unidad comercial" que se encuentran en www.dian.gov.co

51. Valor unitario: Registre en esta casilla el valor unitario de la unidad comercial, tal como está en la factura.

52. Valor total: Espacio determinado para registrar el resultado de multiplicar el valor unitario con la casilla 51 por la cantidad unidades comerciales consignadas en la casilla 49.

53. Tarifa IVA (Exenta): Registre en esta casilla la tarifa de IVA del bien, según la subpartida arancelaria. Si se trata de un servicio intermedio de la producción, registre la tarifa con la que se grava ese servicio.

54. Valor exención IVA: Espacio determinado para registrar el resultado de multiplicar el valor total consignado en la casilla 52 por la tarifa de IVA consignada en la casilla 53.

55. Código insumo: Espacio determinado para registrar el número de código insumo. (Codifique sus insumos de forma numérica a seis dígitos, sea mercancía o servicios intermedios de la producción, codificación debe ser siempre la misma por cada referencia de insumo o servicio).

ANEXO 4.

Por medio del cual se establecen las especificaciones técnicas para la presentación de información y de archivos a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), correspondiente a procedimientos relacionados con el proceso de carga.

1. **Ámbito de aplicación.** El presente anexo aplica a la Información relacionada con los procedimientos del proceso de carga que se señalan a continuación y deberá suministrarse a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en las condiciones aquí establecidas: Documentación de carga: Envío de Información sobre documentos de transporte, documentos consolidadores de carga, manifiesto expreso, unidades de carga y el contenido de las mismas. Manifestar Carga: Envío de Información del manifiesto de carga y contenedores vacíos. Descargar mercancías: Envío de Información sobre detalles de la carga recibida.

2. **Procedimiento previo a la presentación de la información a través de los servicios informáticos electrónicos.** Los responsables de presentar la Información por envío de archivos a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con las especificaciones técnicas contenidas en los subanexos que hacen parte del presente anexo, deberán cumplir en forma previa, en lo pertinente, con el procedimiento señalado.

Resolución 70 de 2016 y las normas que la modifiquen o adicionen.

3. Tablas Paramétricas. Las tablas paramétricas necesarias para conformar la información en cumplimiento de las especificaciones técnicas previstas en el presente anexo, estarán a disposición en el portal web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sección Transaccional/Otros servicios/Otros Servicios Informáticos/Tablas Paramétricas.

Subanexos. Forman parte de este anexo, los siguientes subanexos:

4.1. Especificaciones técnicas - Documentos de transporte y unidades de carga - Formato 1166 - Versión 7

4.2. Especificaciones técnicas - Manifiesto de carga - Importaciones - Carga - Formato 11165 - Versión 1

4.3. Especificaciones técnicas - Informe de los detalles de la carga recibida - Formato 1210 - Versión 1

SUBANEXO NO. 4.1.

Especificaciones Técnicas

Documentos de Transporte y Unidades de carga

Formato 1166-Versión 7

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la información referente a los Documentos de Transporte y Unidades de Carga.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

El formato de Documentos de Transporte y Unidades de Carga, debe enviarse en un archivo XML, que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaacccccccc.xml

cc: Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)

mmmmm: Formato (Documentos de Transporte y Unidades de Carga =01166)

vv: Versión del formato (Versión = 07).

aaaa: Año de envío.

ccccccc: Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato de Documentos de Transporte y Unidades de Carga, contiene un documento XML, que compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSI incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACIÓN CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Año	Año de envío	Int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	Int	2		1=inserción 2=reemplazo
Formato	Código del formato	Int	5		Documentos de Transporte y Unidades de Carga = 1166
Versión	Versión del formato	Int	2		Versión = 7
NumEnvio	Número de envío	Int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	DateTime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a ésta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla "tdv" (tipo de documento de viaje) que se encuentra en el atributo "pal66".	
CantReg	Cantidad de registros	Int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "pal66" que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el elemento "Cantidad de registros".

Las tablas relacionadas en el presente subanexo, estarán a disposición de los declarantes en la dirección electrónica www.dian.gov.co

El contenido del archivo viene en el elemento "pal66" y se deben incluir los siguientes datos para cada Documento de Transporte reportado.

ATRIBUTO	NUMERO CASILLA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
cpt	2	Concepto	int	2	De acuerdo a la tabla "Conceptos"

fta	997	Fecha de la transacción	datetime	19	Debe diligenciarse en caso de que el concepto se 3 - Entrega posterior - Inicial o 4 - Entrega posterior - Reemplazo Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
ldeDoc	4	Número de Documento	double	20	Siempre debe diligenciarse Número de documento para el formato 1166 versión 7, asignado por el servicio de Reserva de números de documento.
nfan	24	Número Formulario Anterior	double	20	Debe corresponder a un número de documento válido. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco.
tdv	34	Tipo de Documento de Viaje	string	2	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Tipo documento de viaje"
cope	25	Código Operación	string	1	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Operación"
calo	26	Calidad Operación	string	1	Siempre debe diligenciarse Debe contener el valor uno (1 - Transportador regular)
cres	27	Carácter del Responsable	string	1	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Carácter del Responsable"
cadm	28	Código Administración	string	2	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Administraciones", de acuerdo a donde se lleva a cabo el movimiento de la Carga que se está manifestando.
dica	29	Disposición Carga	string	2	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Disposición de la Carga"
cdde	30	Código Departamento	string	2	Código DANE Numérico
ccd	31	Código Ciudad	string	3	Código DANE Numérico
cpa	32	Código País	string	3	De acuerdo a la tabla "Países"
cddep	33	Depósito	string	4	De acuerdo a la tabla "Código Depósito/Zona Franca", según Administración seleccionada.
ndv	35	Número Documento de Transporte	string	50	Siempre debe diligenciarse
fdv	36	Fecha Documento de Transporte	date	10	Siempre debe diligenciarse Formato AAAA-MM-DD
cdhl	37	Cantidad Documentos Hijos	int	5	Debe corresponder al número de documentos hijos reportados, en caso de no tener documentos hijos no debe diligenciarse
mtr	39	Modo Transporte	string	1	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Modos de transporte"
ftb	99	Numero Formulario para trasbordo	long	20	Debe corresponder a un número de documento válido. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco.
Transportador principal / Agente de carga					
doc1	40	Tipo Documento - Transportador Principal	int	2	De acuerdo a la tabla "Tipos de documento identificación"
hid1	41	Número Documento Identificación - Transportador Principal	string	20	Si el tipo de documento es diferente a 43 - Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN, siempre debe diligenciarse.
dv1	42	Dígito de verificación	int	1	Si se conoce debe diligenciarse
pap1	43	Primer Apellido - Transportador Principal	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 - NIT y es una persona natural, esta casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT

sap1	44	Segundo Apellido – Transportador Principal	string	50	Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
pno1	45	Primer Nombre – Transportador Principal	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 - NIT y es una persona natural, esta casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
ono1	46	Otros Nombres – Transportador Principal	string	50	Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
raz1	47	Razón Social – Transportador Principal	string	450	Si el tipo de documento es diferente a 31 - NIT y es una persona jurídica, esta casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
Remitente					
doc2	48	Tipo Documento – Remitente	int	2	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Tipos de documento identificación"
nid2	49	Número Documento Identificación – Remitente	string	20	Si el tipo de documento es diferente a 43 - Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN, siempre debe diligenciarse.
pap2	50	Primer Apellido – Remitente	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 - NIT y es una persona natural, esta casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
sap2	51	Segundo Apellido – Remitente	string	50	Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
pno2	52	Primer Nombre – Remitente	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 - NIT y es una persona natural, esta casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
ono2	53	Otros Nombres – Remitente	string	50	Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
raz2	54	Razón Social – Remitente	string	450	Si el tipo de documento es diferente a 31 - NIT y es una persona jurídica, esta casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
Consignatario					
doc3	55	Tipo Documento – Consignatario	int	2	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Tipos de documento identificación"
nid3	56	Número Documento Identificación – Consignatario	string	20	Si el tipo de documento es diferente a 43 - Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN, siempre debe diligenciarse.
dv3	57	Dígito de verificación	int	1	Si se conoce debe diligenciarse
pap3	58	Primer Apellido – Consignatario	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 - NIT y es una persona natural, esta casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
sap3	59	Segundo Apellido – Consignatario	string	50	Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT

pno3	60	Primer Nombre – Consignatario	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 – NIT y es una persona natural, esta casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 – NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
ono3	61	Otros Nombres – Consignatario	string	50	Si el tipo de documento es 31 – NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
raz3	62	Razón Social – Consignatario	string	450	Si el tipo de documento es diferente a 31 – NIT y es una persona jurídica, esta casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 – NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
dir3	63	Dirección – Consignatario	string	200	Si se conoce debe diligenciarse
cde3	64	Código Departamento – Consignatario	string	2	Si se conoce debe diligenciarse Código DANE Numérico
ccd3	65	Código Ciudad/Municipio – Consignatario	string	3	Si se conoce debe diligenciarse Código DANE Numérico
Contacto para entrega de mercancía peligrosa					
doc4	66	Tipo Documento – Contacto Mercancía Peligrosa	int	2	De acuerdo a la tabla "Tipos de documento identificación"
nid4	67	Número Documento Identificación – Contacto Mercancía Peligrosa	string	20	Si el tipo de documento es diferente a 43 – Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN, siempre debe diligenciarse.
dv4	68	Dígito de verificación	int	1	Si se conoce debe diligenciarse
pap4	69	Primer Apellido – Contacto Mercancía Peligrosa	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 – NIT y es una persona natural, esta casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 – NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
sap4	70	Segundo Apellido – Contacto Mercancía Peligrosa	string	50	Si el tipo de documento es 31 – NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
pno4	71	Primer Nombre – Contacto Mercancía Peligrosa	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 – NIT y es una persona natural, esta casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 – NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
ono4	72	Otros Nombres – Contacto Mercancía Peligrosa	string	50	Si el tipo de documento es 31 – NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
raz4	73	Razón Social – Contacto Mercancía Peligrosa	string	450	Si el tipo de documento es diferente a 31 – NIT y es una persona jurídica, esta casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 – NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
Características de la operación					
cond	74	Condiciones	int	1	De acuerdo a la tabla "Condiciones"
rtr	75	Responsabilidad del Transportador	string	1	S – Si N – No
tneg	76	Tipo Negociación	string	1	De acuerdo a la tabla "Tipo de negociación"
tcar	77	Tipo de Carga	string	1	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Tipo de carga"
pre	78	Precusores	string	1	S – Si N – No
cmon	79	Valor FOB USD	decimal	10.2	Puede contener hasta diez cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.

vfle	80	Valor Fletes USD	decimal	10.2	Puede contener hasta diez cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
mar	81	Marcas	string	200	Si se conoce debe diligenciarse
ntc	82	Número Total Contenedores	int	5	Siempre debe diligenciarse El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
ntb	83	Número Total Bultos	int	5	Siempre debe diligenciarse El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
tpb	84	Total Peso Bruto	decimal	12.5	Siempre debe diligenciarse Puede contener hasta doce cifras enteras y cinco decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
tvol	85	Volumen Total	decimal	12.5	Puede contener hasta doce cifras enteras y cinco decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
pemb	86	Código País de Embarque	string	3	De acuerdo a la tabla "Países"
lemb	87	Código Lugar de Embarque	string	5	De acuerdo a la tabla "Lugares de Embarque".

Los campos Número Documento de Transporte y Fecha, conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros de un mismo envío.

A este elemento principal se pueden agregar elementos secundarios identificados como "hijo", los cuales contienen Información de Documentos Hijos pertenecientes a los Documentos Consolidados y Manifestos.

El elemento "hijo" está conformado por los siguientes atributos

ATRIBUTO	NUMERO CASILLA	DENOMINACIÓN CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
ideDoc	4	Número de Documento	double	20	Siempre debe diligenciarse Número de documento para el formato 1166 versión 7, asignado por el servicio de Reserva de números de documento.
hnfa	24	Número Formulario Anterior	double	20	Debe corresponder a un número de documento válido. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco.
hdca	29	Disposición Carga	string	2	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Disposición de la carga"
hdpt	30	Código Departamento	string	2	Código DANE Numérico
hciu	31	Código Ciudad	string	3	Código DANE Numérico
hpa	32	Código País	string	3	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Países"
hdep	33	Depósito	string	4	De acuerdo a la tabla "Código Depósitos/Zonas Francas"
tdv2	34	Tipo de Documento de Viaje	string	1	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Tipo de documento de viaje".
hijo	35	Número Documento de transporte	string	50	Siempre debe diligenciarse
hfe	36	Fecha	date	10	Siempre debe diligenciarse Formato AAAA-MM-DD

hdo2	48	Tipo Documento – Remitente	int	2	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Tipos de documento identificación"
hni2	49	Número Documento Identificación – Remitente	string	20	Si el tipo de documento es diferente a 43 - Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN, siempre debe diligenciarse.
hpa2	50	Primer Apellido – Remitente	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 – NIT y es una persona natural, esta casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
hsa2	51	Segundo Apellido – Remitente	string	50	Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
hpn2	52	Primer Nombre – Remitente	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 – NIT y es una persona natural, esta casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
hon2	53	Otros Nombres – Remitente	string	50	Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
hrs2	54	Razón Social – Remitente	string	450	Si el tipo de documento es diferente a 31 – NIT y es una persona jurídica, esta casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
hdo3	55	Tipo Documento – Destinatario	int	2	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Tipos de documento identificación"
hni3	56	Número Documento Identificación – Destinatario	string	20	Si el tipo de documento es diferente a 43 - Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN, siempre debe diligenciarse.
hdv3	57	Dígito de verificación	int	1	Si se conoce debe diligenciarse
hpa3	58	Primer Apellido – Destinatario	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 – NIT y es una persona natural, esta casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
hsa3	59	Segundo Apellido – Destinatario	string	50	Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
hpn3	60	Primer Nombre – Destinatario	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 – NIT y es una persona natural, esta casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
hon3	61	Otros Nombres – Destinatario	string	50	Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
hrs3	62	Razón Social – Destinatario	string	450	Si el tipo de documento es diferente a 31 – NIT y es una persona jurídica, esta casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
hdir	63	Dirección - Destinatario	string	200	Si se conoce debe diligenciarse
hde3	64	Código Departamento - Destinatario	string	2	Código DANE Numérico
hcl3	65	Código Ciudad/Municipio - Destinatario	string	3	Código DANE Numérico
hdo4	66	Tipo Documento – Contacto Mercancía Peligrosa	int	2	De acuerdo a la tabla "Tipos de documento identificación"

hni4	67	Número Documento Identificación – Contacto Mercancía Peligrosa	string	20	Si el tipo de documento es diferente a 43 - Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN, siempre debe diligenciarse.
hdv4	68	Dígito de verificación	int	1	Si se conoce debe diligenciarse
hpa4	69	Primer Apellido – Contacto Mercancía Peligrosa	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 - NIT y es una persona natural, esta casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
hsa4	70	Segundo Apellido – Contacto Mercancía Peligrosa	string	50	Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
hpn4	71	Primer Nombre – Contacto Mercancía Peligrosa	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 - NIT y es una persona natural, esta casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
hon4	72	Otros Nombres – Contacto Mercancía Peligrosa	string	50	Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
hrs4	73	Razón Social – Contacto Mercancía Peligrosa	string	450	Si el tipo de documento es diferente a 31 - NIT y es una persona jurídica, esta casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
hcon	74	Condiciones	int	1	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Condiciones".
hrt	75	Responsabilidad del Transportador	string	1	S - Si N - No
htn	76	Tipo Negociación	string	1	De acuerdo a la tabla "Tipo de negociación".
htc	77	Tipo de Carga	string	1	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Tipo de carga".
hpre	78	Precusores	string	1	S - Si N - No
hmon	79	Valor FOB USD	decimal	10.2	Puede contener hasta diez cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
hvf	80	Valor Fletes USD	decimal	10.2	Siempre debe diligenciarse Puede contener hasta diez cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
hmar	81	Marcas	string	200	Si se conoce debe diligenciarse
htco	82	Número Total Contenedores	int	5	Siempre debe diligenciarse El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
htb	83	Número Total Bultos	int	5	Siempre debe diligenciarse El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
htpb	84	Total Peso Bruto	decimal	12.5	Siempre debe diligenciarse Puede contener hasta doce cifras enteras y cinco decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
htvo	85	Volumen Total	decimal	12.5	Puede contener hasta doce cifras enteras y cinco decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
hcpe	86	Código País de Embarque	string	3	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Países"
hcle	87	Código Lugar de Embarque	string	5	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Lugares de Embarque".

Los campos Número de Documento y Fecha, conforman la llave única para el elemento "hijo" y no repetir para este tipo de elementos en cada registro.

El elemento "pal66" y el elemento "hijo" pueden incluir un elemento llamado "h167", el cual identi información de las Unidades de Carga y/o Bultos.

El elemento "h 167" está conformado por los siguientes atributos

ATRIBUTO	NUMERO CASILLA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
fa67	24	Número Formulario Anterior	double	20	Debe corresponder a un número de documento válido. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco.
cont	27	Tipo de Carga	string	1	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Tipos de carga".
tun	28	Tipo Unidad	string	1	De acuerdo a la tabla "Tipos de unidad de carga".
idu	29	Número Identificación del Contenedor	string	50	Si se conoce debe diligenciarse En caso de ser un hijo de un consolidado de nivel 1 no debe diligenciar esta casilla.
tam	30	Tamaño	string	1	De acuerdo a la tabla "Tamaño del contenedor".
teg	31	Tipo Equipo	string	1	De acuerdo a la tabla "Tipo de equipo".
npr	32	Número Precinto	string	50	Si se conoce debe diligenciarse
int	57	Identificación Medio Transporte	string	15	Si se conoce debe diligenciarse
vpb	33	Peso Bruto	decimal	12.5	Siempre debe diligenciarse Puede contener hasta doce cifras enteras y cinco decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
nbul	34	Número de Bultos	int	5	Siempre debe diligenciarse Puede contener hasta diez cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
vol1	35	Volumen	decimal	10.2	Puede contener hasta diez cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
tara	36	Tara	decimal	12.2	Puede contener hasta doce cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
nreg	37	Cantidad de Registros	int	5	Siempre debe diligenciarse El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco. Debe corresponder al número de unidades de carga y/o bultos reportados
rem	60	Número de remolque	string	20	Si se conoce debe diligenciarse

El elemento "h167" se puede incluir un elemento llamado "contenedor", el cual se debe utilizar en caso de ser documento hijo de un consolidado de nivel 1, debe incluir el siguiente atributo:

ATRIBUTO	NUMERO CASILLA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
contp	101	Número de contenedor del consolidado	string	50	Si se conoce debe diligenciarse

El elemento "h167" se puede incluir un elemento llamado "h267", el cual contiene la información de las Unidades de carga, el cual está conformado por los siguientes atributos:

ATRIBUTO	NUMERO CASILLA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
grp	58	Grupo	int	3	Siempre debe diligenciarse El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco.
bul	46	Número de Bultos	int	5	Siempre debe diligenciarse El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco.
peso	47	Peso	decimal	10.5	Siempre debe diligenciarse Puede contener hasta diez cifras enteras y cinco decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
vol2	48	Volumen	decimal	10.2	Puede contener hasta diez cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.

Los campos Grupo, conforman la llave única para el elemento "h267" y no se deben repetir para estos elementos en cada registro.

El elemento "h267" debe contener elementos secundarios llamados "Ítem", los cuales contienen los siguientes atributos:

ATRIBUTO	NUMERO CASILLA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
item	59	Ítem	int	3	Siempre debe diligenciarse El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco.
cemb	45	Código Embalaje	string	2	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Código de embalaje".
idg	49	Identificación General	string	300	Siempre debe diligenciarse
sub	50	Subpartida	string	18	Debe corresponder a una subpartida válida
cuf	51	Cantidad de Unidades Físicas	decimal	10.2	Puede contener hasta diez cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
cas	52	Código CAS	string	5	Si se conoce debe diligenciarse
mpel	53	Mercancía Peligrosa	string	1	Siempre debe diligenciarse S - Si N - No
ipel	54	Código Ítem Peligroso	string	4	Número de ítem del concepto de mercancía peligrosa. Tabla "Clase Mercancía Peligrosa"
ries	55	Número Clasificación Riesgo	string	2	Código de clasificación del riesgo de la mercancía peligrosa. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco. Tabla "Número Clasificación Riesgo"
onu	56	Número Serie ONU	string	4	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco. Tabla "Número identificación ONU"

Para cada elemento "Ítem" el atributo "Ítem" conforma la llave única, la cual no debe repetirse para registros de un mismo envío.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.

2. La Información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas en cuando a año, mes, y d

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos concepto, formato y versión, deben venir diligenciados con los valores estipulados e especificaciones técnicas,
2. Año de envío, debe ser el año calendarlo.
3. Numero de envío, debe corresponder al número consecutivo para este formato..
4. Fecha de envío, debe ser la fecha calendarlo, en formato AAAA-MM- DDTHH:MM:SS.

4. Esquema XSD

A continuación se Incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

<Esquema no incluido, consultar directamente en el Diario Oficial Diario Oficial No. 51.030 de 30 2019>

SUBANEXO NO. 4.2.

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta el Manifiesto de carga (Form 11165).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El Manifiesto de carga, debe enviarse en archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de carac

Dmuisca_ccmmmmmvvaaacccccccc.xml

cc: Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)

mmmmm: Formato (Manifiesto de carga =11165)

w: Versión del formato (Versión = 07)

aaaa: Año de envío.

ccccccc: Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato 11165 correspondiente al Manifiesto de carga, contiene un documento XML, que está c por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enur

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento debe cumplir con la especificación XML 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSI incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	int	2		1 = Inicial/Nuevo 2 = Reemplazo
Formato	Código del formato	int	5		Manifiesto de carga = 11165
Versión	Versión del formato	int	2		Versión = 07
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	14	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario del inicio de período que se está declarando.	Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario final del período que se está declarando.	Los registros corresponden máximo a ésta fecha final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	Double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla "Total bultos" (tbul) de los registros reportados.	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionara la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "manifiesto" que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.2. Formato de contenido.

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el c

"Cantidad de registros".

Las tablas relacionadas en el presente subanexo, estarán a disposición de los declarantes en la dirección electrónica www.dian.gov.co

El contenido del archivo viene en el elemento "manifiesto" y se deben incluir los siguientes datos por transacción reportada.

Atributo	Numero Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
cpt	2	Concepto	int	2	De acuerdo a la tabla "Conceptos"
ftra	997	Fecha de la transacción	datetime	19	Debe diligenciarse en caso de que el concepto se 3 - Entrega posterior - Inicial o 4 - Entrega posterior - Reemplazo Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
nfa	24	Número formulario anterior	double	20	En caso de ser un reemplazo siempre debe diligenciarse
cope	25	Operación	string	1	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Operación"
calo	26	Calidad Operación	string	1	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Calidad de operación"
cadm	27	Administración	string	2	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Administraciones"
clad	28	Lugar arribo/despacho	string	4	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Lugares de arribo/embarque nacionales"
cres	29	Carácter del responsable	string	1	Siempre debe diligenciarse Debe contener el valor uno (1)
pap1	30	Primer apellido	string	50	Debe diligenciarse si el transportador internacional es una persona natural y es diferente al transportador en Colombia
sap1	31	Segundo apellido	string	50	Debe diligenciarse si el transportador internacional es una persona natural y es diferente al transportador en Colombia
pno1	32	Primer nombre	string	50	Debe diligenciarse si el transportador internacional es una persona natural y es diferente al transportador en Colombia
ono1	33	Otros nombres	string	50	Debe diligenciarse si el transportador internacional es una persona natural y es diferente al transportador en Colombia
raz1	34	Razón social	string	450	Debe diligenciarse si el transportador internacional es una persona jurídica y es diferente al transportador en Colombia
cmt	35	Modo transporte	string	1	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Modos de transporte"
mat	36	No matrícula	string	15	Si se conoce debe diligenciarse
nal	37	Nacionalidad	string	3	De acuerdo a la tabla "Países"
nave	38	Nombre nave	string	150	Si se conoce debe diligenciarse
mtr	39	Modalidad Transporte	string	1	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Modalidades de transporte"
nvi	40	Número viaje	string	20	Si se conoce debe diligenciarse
tvi	41	Tipo viaje	string	1	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Tipo de viaje"
pa1	42	País destino 1	string	3	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Países"
lug1	43	Lugar destino 1	string	5	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Lugares de arribo/embarque internacionales" para el país seleccionado
pa2	44	País destino 2	string	3	De acuerdo a la tabla "Países"
lug2	45	Lugar destino 2	string	5	De acuerdo a la tabla "Lugares de arribo/embarque internacionales" para el país seleccionado
pa3	46	País destino 3	string	3	De acuerdo a la tabla "Países"
lug3	47	Lugar destino 3	string	5	De acuerdo a la tabla "Lugares de arribo/embarque internacionales"

					para el país seleccionado
pa4	48	País destino 4	string	3	De acuerdo a la tabla Países
lug4	49	Lugar destino 4	string	5	De acuerdo a la tabla "Lugares de arribo/embarque internacionales" para el país seleccionado
fear	50	Fecha y hora estimada de llegada	datetime	19	Siempre debe diligenciarse Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
doc1	51	Tipo documento	int	2	Si se conoce debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Tipos de documento identificación"
id1	52	Número documento identificación	string	20	Si el tipo de documento es diferente a 43 - Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN, siempre debe diligenciarse.
papc	53	Primer apellido	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 - NIT y es una persona natural, esta casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
sapc	54	Segundo apellido	string	50	Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
pnoc	55	Primer nombre	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 - NIT y es una persona natural, esta casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
onoc	56	Otros nombres	string	50	Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
tcont	57	Total contenedores con carga	int	6	Siempre debe diligenciarse
tcva	58	Total contenedores vacíos	int	6	Siempre debe diligenciarse
tbul	59	Total bultos	decimal	12.2	Siempre debe diligenciarse
tpes	60	Total peso bruto	decimal	12.5	Siempre debe diligenciarse
tdir	61	Total Doc. transporte directos	int	6	Siempre debe diligenciarse
tcon	62	Total Doc. Consolidadores	int	6	Siempre debe diligenciarse
thi	63	Total Doc. transporte hijos	int	6	Siempre debe diligenciarse

Al elemento "manifiesto" se debe agregar un elemento secundario llamado "carga", el cual contiene información de la Relación de carga manifestada. Este elemento debe contener los siguientes atributos:

Atributo	Numero Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
nform	78	Numero formulario manifestado	double	20	Siempre debe diligenciarse Debe contener un numero de formulario valido para el formato 1166 versión 7.
fcarg	79	Forma de Cargue	string	2	Siempre debe diligenciarse 1 - Total 2 - Parcial
doc2	80	Tipo documento de viaje	string	1	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Tipo documento de viaje"
ndtr	81	No documento transporte	string	50	Siempre debe diligenciarse
fech	82	Fecha documento de transporte	date	12	Siempre debe diligenciarse Formato AAAA-MM-DD

unc	83	No. identificación unidad de carga	string	50	Si se conoce debe diligenciarse
fcu	84	Forma cargue unidad	string	2	Si se conoce debe diligenciarse 1 - Total 2 - Parcial
niuc	85	No. Item unidad de carga	int	4	Si se conoce debe diligenciarse
bul	86	No. Bultos	int	6	Siempre debe diligenciarse El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco.
peso	87	Peso bruto (kg)	decimal	12.5	Siempre debe diligenciarse Puede contener hasta doce cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
idmer	139	Identificación genérica de la mercancía	string	250	Siempre debe diligenciarse Texto único "descripción según documento de transporte"

Al elemento "manifiesto" se debe agregar un elemento secundario llamado "vacíos", el cual contiene la Relación de contenedores vacíos. Este elemento debe contener los siguientes atributos:

Atributo	Numero Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
ncont	94	Numero de contenedor	string	50	Si se conoce debe diligenciarse
tam	95	Tamaño	string	2	De acuerdo a la tabla "Tamaño de contenedor"
tequi	96	Tipo de equipo	string	2	De acuerdo a la tabla "Tipo de equipos"
tara	97	Tara	decimal	12.2	Puede contener hasta doce cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos concepto, formato y versión, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. Año de envío, debe ser el año calendario.
3. Numero de envío, debe corresponder al número consecutivo para este formato.
4. Fecha de envío, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
5. Cantidad de registros, debe ser igual a la cantidad de registros reportados en el contenido, que como máximo puede ser 5000 registros.

4. Esquema XSD

SUBANEXO NO. 4.3.

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta el Informe de los Detalles de Recibida.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

El formato de Informe de los Detalles de la Carga Recibida, debe enviarse en un archivo XML que las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmmwaaaacccccccc.xml

cc: Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)

mmmmmm: Formato (Informe de los Detalles de la Carga Recibida = 01210)

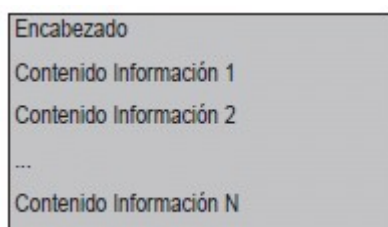
vv: Versión del formato (Versión = 07).

aaaa: Año de envío.

cccccccc: Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato de Informe de los Detalles de la Carga Recibida, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el enunciado.



1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSI incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Año	Año de envío	int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	int	2		1=inserción 2=reemplazo
Formato	Código del formato	int	5		Informe de los Detalles de la Carga Recibida = 1210
Versión	Versión del formato	int	2		Versión = 7
NumEnvío	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo de envío por año.
FecEnvío	Fecha de envío	datetime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a ésta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla "nman" (Número de manifiesto carga oficial) que se encuentra en el atributo "detalles".	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "carga" que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.2..Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "Cantidad de registros".

Las tablas relacionadas en el presente subanexo, estarán a disposición de los declarantes en la dirección electrónica www.dian.gov.co

El contenido del archivo viene en el elemento "detalles" y se deben incluir los siguientes datos para Informe de los Detalles de la Carga Recibida.

ATRIBUTO	NUMERO CASILLA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
cpt	2	Concepto	int	2	De acuerdo a la tabla "Conceptos"
ftra	997	Fecha de la transacción	datetime	19	Debe diligenciarse en caso de que el concepto sea 3 - Entrega posterior - Inicial o 4 - Entrega posterior - Reemplazo Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS

nfa	37	Número formulario anterior	double	20	En caso de ser un reemplazo siempre debe diligenciarse
nman	24	Número de manifiesto carga oficial	double	20	Siempre debe diligenciarse. Debe corresponder a un número de documento válido. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
fec	25	Fecha	date	10	Siempre debe diligenciarse. Formato AAAA-MM-DD
ncon	26	Número total de contenedores	int	5	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
peso	27	Peso bruto total kgs.	decimal	12.5	Si se conoce debe diligenciarse. Puede contener hasta doce cifras enteras y cinco decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.

El campo "Número de minifiesto carga oficial" conforma la llave única para este formato, la cual no se repite para los registros de un mismo envío.

Al elemento principal "detalles" se pueden agregar elementos secundarios identificados como "carga" los cuales contienen la Relación de unidades de carga recibidas

El elemento "carga" está conformado por los siguientes atributos:

ATRIBUTO	NUMERO CASILLA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
viaje	28	Tipo documento de viaje	int	2	De acuerdo a la tabla "Tipos de documentos de viaje"
transporte	29	Numero Documento de transporte	double	20	Debe corresponder a un número de documento válido. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
fecha	30	Fecha	date	10	Formato AAAA-MM-DD
tipo de carga	31	Tipo de carga	int	5	De acuerdo a la tabla "Tipo de carga"
peso	32	Peso bruto total kgs.	decimal	12.5	Si se conoce debe diligenciarse Puede contener hasta doce cifras enteras y cinco decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.

El campo "Número de contenedor" conforma la llave única para el elemento "carga" y no se deben repetir para este tipo de elementos en cada registro.

Al elemento "carga" se pueden agregar elementos secundarios identificados como "contenedor", los cuales contienen los detalles de los contenedores con carga.

El elemento "contenedor" está conformado por los siguientes atributos:

ATRIBUTO	NUMERO CASILLA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
con carga	35	Número de contenedor con carga	string	50	Si se conoce debe diligenciarse
estado	36	Estado	string	1	De acuerdo a la tabla "Estado contenedores"

El campo "Número de contenedor con carga" conforma la llave única para el elemento "contenedor" y no se deben repetir para este tipo de elementos en cada registro.

Al elemento principal "detalles", se pueden agregar elementos secundarios identificados como "vacíos" los cuales contienen el Reporte de contenedores vacíos

El elemento "vacíos" está conformado por los siguientes atributos:

ATRIBUTO	NUMERO CASILLA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
con	35	Número de contenedor	string	50	Si se conoce debe diligenciarse
estado	36	Estado	string	1	Si se conoce debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Estado contenedores"

El campo "Número de contenedor" conforma la llave única para el elemento "vacíos" y no se deben repetir para este tipo de elementos en cada registro.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.

2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.

3. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos concepto, formato y versión, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,

2. Año de envío, debe ser el año calendario.

3. Numero de envío, debe corresponder al número consecutivo para este formato.

4. Fecha de envío, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.

4. Esquema XSD

A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

<Esquema no incluido, consultar directamente en el Diario Oficial Diario Oficial No. 51.030 de 30 de mayo de 2019>

ANEXO 5.

Por medio del cual se adoptan las características técnicas de la información que debe presentarse en la "Declaración para la Finalización de los Sistemas Especiales de Importación-Exportación" y la "Declaración Consolidada de Pagos" para los Intermediarios de Tráfico Postal y Envíos Urgentes a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

1. **Ámbito de aplicación.** El contenido del presente anexo aplica para las operaciones de comercio exterior que requieren la presentación de la Declaración Consolidada de Pagos para los Intermediarios de Tráfico Postal y Envíos Urgentes y, la Declaración para la Finalización de los Sistemas Especiales de Importación-Exportación, en los formularios prescritos para el efecto por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

2. **Procedimiento aplicable.** El procedimiento para la presentación de la Declaración Consolidada de Pagos para los Intermediarios del Tráfico Postal y Envíos Urgentes- Formulario 540 y la Declaración de Finalización de Sistemas Especiales de Importación-Exportación-Formulario 520, Versión 2007, a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), será el establecido en la presente Resolución.

3. **Mecanismos de certificación y firma electrónica.** El mecanismo para firma electrónica se asigna de acuerdo con las condiciones y con los procedimientos señalados en la Resolución 70 de 2016.

Subanexos. Forman parte de este anexo, los siguientes subanexos:

5.1. Especificaciones técnicas - Declaración consolidada de pagos (formato 540) - Información anexo 1 Formato 1084 - Versión 7

5.2. Especificaciones técnicas - Información Hoja 2 Declaración para la finalización de los Sistemas Especiales de Importación-Exportación

SUBANEXO 5.1.

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta el formato de: Declaración Consolidada de Pagos (formato 540) - Información anexa.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

El formato de Declaración Consolidada de Pagos (formato 540) - Información anexa, debe enviarse archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmwaaaaccccccc.xml

cc: Concepto (Nuevo = 01, Reemplazo = 02)

mmmmm: Formato (Declaración Consolidada de Pagos (formato 540) - Información anexa = 1084)

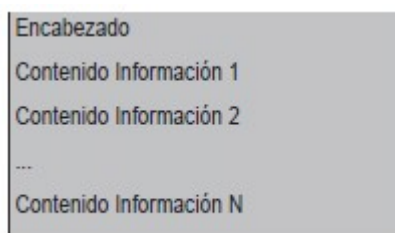
vv: Versión del formato (Versión = 07)

aaaa: Año de envío.

ccccccc: Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato de Declaración Consolidada de Pagos (formato 540) - Información anexa, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, los cuales se deben enviar en el orden enunciado.



1. El documento debe cumplir con la especificación XML 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO 10646-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y válido de acuerdo al esquema XSI que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Año	Año de envío	int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	int	2		1 = Nuevo 2 = Reemplazo
Formato	Código formato	int	5		Declaración Consolidada de Pagos (formato 540) - Información anexa = 1084
Versión	Versión formato	int	2		Versión = 7
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	14	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario del inicio de período que se está declarando.	Los registros corresponden mínimo a ésta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario final del período que se está declarando.	Los registros corresponden máximo a ésta fecha final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla "total" (Total a pagar) de los registros reportados.	
CantReg	Cantidad registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "item" que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.

(*) Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si es necesario informar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "item" que contenga el archivo.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el elemento "Cantidad de registros".

Cada registro reportado debe mantener la misma estructura previamente explicada y usada para la cabecera.

El contenido del archivo viene en el elemento "item" y se deben incluir los siguientes datos para cada transacción reportada.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	OBLIGATORIA	OBSERVACIONES
Item	Número de item	Int	4	S	
Fedliq	Fecha de liquidación	date	10	S	Formato AAAA-DD-MM
Nman	Número de manifiesto de carga	string	50	S	
Fecman	Fecha del manifiesto de carga	date	10	S	Formato AAAA-DD-MM
Doccons	Número de documento consolidador	string	50	S	
Fecdoc	Fecha de documento consolidador	date	10	S	Formato AAAA-DD-MM
Doctrans	Número de documento de transporte	string	50	S	
Fectrans	Fecha del documento de transporte	date	10	S	Formato AAAA-DD-MM
apl1	Primer apellido	string	60	N	
apl2	Segundo apellido	string	60	N	
nom1	Primer Nombre	string	60	N	
nom2	Otros Nombres	string	60	N	
Rsoc	Razón Social	string	450	N	
Dir	Dirección	string	200	S	
Dpto	Departamento	string	2	S	Código DANE Numérico
Mun	Municipio	string	3	S	Código DANE Numérico
Desc	Descripción	string	500	S	
subpar	Subpartida	string	10	S	Debe tener un longitud fija de 10 caracteres
com.	Código complementario	string	4	N	Este dato queda sujeto a la aprobación de los códigos.
Csup	Código suplementario	string	4	N	Este dato queda sujeto a la aprobación de los códigos.
Tcamb	Tasa de cambio	decimal	5.2	S	Puede contener seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal. (Hasta dos decimales)
Vrfob	Valor FOB USD	decimal	20.2	S	Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal
Vrflet	Valor fletes USD	decimal	20.2	S	Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal
Vseg	Valor seguros USD	decimal	20.2	S	Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal
Vrad	Valor aduanas	decimal	20.2	S	Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	OBLIGATORIA	OBSERVACIONES
Tarar	Tarifa Arancel	decimal	6.2	S	Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal %
Bgar	Base gravable Arancel	double	20	S	
Tpar	Total a pagar Arancel	double	20	S	
Tariva	Tarifa IVA	decimal	6.2	S	Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal %
Bgiva	Base gravable IVA	double	20	S	
Tpiva	Total a pagar IVA	double	20	S	
Tarsal	Tarifa salvaguardia	decimal	6.2	N	Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal
Bgsal	Base gravable salvaguardia	double	20	N	
Vpsal	Valor a pagar salvaguardia	double	20	N	
Tardcom	Tarifa derechos compensatorios	decimal	6.2	N	Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal
Bgdcom	Base gravable derechos compensatorios	double	20	N	
Vpdcom	Valor a pagar derechos compensatorios	double	20	N	
Tarant	Tarifa antidumping	decimal	6.2	N	Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal
Bgant	Base gravable antidumping	double	20	N	
Vpant	Valor a pagar antidumping	double	20	N	
Tarres	Tarifa rescate	int	3	N	
Bgres	Base gravable rescate	double	20	N	
Vpres	Valor a pagar rescate	double	20	N	
Total	Total a pagar	double	20	S	

El campo Item no debe repetirse para los registros de un mismo envío.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuanto a año, mes, y día
4. Los valores que corresponden a porcentajes no deben incluir el símbolo '%' o su representación numérica. Por ejemplo si el porcentaje a informar es del 22.85 por ciento, utilice 22.85, no 0.22, ni 22.85%.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos concepto, formato y versión, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. Año de envío, debe ser el año calendario.

3. Numero de envío, debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remite a la DIAN.

4. Fecha de envío, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.

5. Cantidad de registros, debe ser igual a la cantidad de registros reportados en el contenido, que como máximo puede ser 5000 registros.

6. Valor total, corresponde a la sumatoria de la casilla "total" (Total a Pagar) de los registros reportados.

4. Esquema XSD

A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

<Esquema no incluido, consultar directamente en el Diario Oficial Diario Oficial No. 51.030 de 30 de mayo de 2019>

SUBANEXO 5.2.

OBJETIVO

Definir las características técnicas y contenido de los archivos donde se reporta la información de la Declaración para la Finalización de los Sistemas Especiales de Importación - Exportación, formulario 520.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

El formato 1082 para la presentación de la información de la hoja 2 de la Declaración para la Finalización de los Sistemas Especiales de Importación - Exportación, formulario 520, debe enviarse en un archivo que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmwaaaaccccccc.xml

cc: Concepto (Nuevo = 01, Reemplazo = 02)

mmmmmm: Formato (01082)

vv: Versión del formato (Versión = 07)

aaaa: Año de envío,

ccccccc: Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato 1082 para la presentación de la información de la hoja 2 de la "Declaración para la Finalización de los Sistemas Especiales de Importación - Exportación, formulario 520, contiene un documento XML que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento debe cumplir con la especificación XML 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSI incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Año	Año de envío	int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	int	2		1 = Nuevo 2 = Reemplazo
Formato	Código formato	del int	5		1082
Versión	Versión formato	del int	2		Versión = 7
NumEnvío	Número de envío	int	8	Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN	Consecutivo de envío por año.
FecEnvío	Fecha de envío	datetime	14	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha de envío de la Información.	Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha de envío de la Información.	Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla "tota" (Total a pagar) de los registros reportados.	
CantReg	Cantidad registros	del int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "Item" que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.

(*) Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si es necesario informar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "Ítem" que contenga el archivo.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el elemento "Cantidad de registros".

Cada registro reportado debe mantener la misma estructura previamente explicada y usada para la carga de datos.

El contenido del archivo viene en el elemento "Ítem" y se deben incluir los siguientes datos para cada transacción reportada.

ATRIBUTO	DENOMINACIÓN CASTILLA	TIPO	LONGITUD	OBLIGATORIA	OBSERVACIONES
Item	Número de ítem	int	4	S	
Ndec	Número de declaración	string	15	S	
fecdec	Fecha de declaración	date	10	S	Formato AAAA-MM-DD
Nreg	Número de registro de importación	string	10	N	
fecimp	Fecha Registro de importación	date	10	N	Formato AAAA-MM-DD
ncontse	Número de contrato o programa de sistemas especiales	string	15	S	
Cert	Número de certificado o resolución	string	15	N	
feccert	Fecha de certificado o resolución	date	10	N	Formato AAAA-MM-DD
tterm	Tipo de terminación	string	2	S	De acuerdo a la Tabla 1
incump	Porcentaje de incumplimiento	decimal	3.2	S	Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
Ac	Acuerdo	string	3	N	
Mod	Modalidad	String	4	S	De acuerdo a la Tabla 2
subpar	Subpartida arancelaria	string	10	S	Debe tener un longitud fija de 10 caracteres
com.	Código complementario	string	4	N	
Csup	Código suplementario	string	4	N	
vrfoibdec	Valor FOB declaración Inicial USD	decimal	20,2	S	Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal
vrfoibact	Valor FOB actualizado USD	decimal	20,2	S	Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal
Vraj	Valor ajuste USD	decimal	20,2	S	Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal
Vrad	Valor en Aduanas USD	decimal	20.2	S	Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal
Cant	Cantidad	decimal	20.2	S	
tarar	Tarifa Arancel	decimal	6.2	S	Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal
Bgar	Base gravable arancel	double	20	S	
Vpar	Valor a pagar arancel	double	20	S	
tariva	Tarifa IVA	decimal	6.2	S	Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal
gbiva	Base gravable IVA	double	20	S	
vpiva	Valor a pagar IVA	double	20	S	

ATRIBUTO	DENOMINACIÓN CASILLA	TIPO	LONGITUD	OBLIGATORIA	OBSERVACIONES
tarsal	Tarifa salvaguardia	decimal	6.2	N	Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal
bgsal	Base gravable salvaguardia	double	20	N	
vpsal	Valor a pagar salvaguardia	double	20	N	
tardcom	Tarifa derechos compensatorios	decimal	6.2	N	Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal
bgdcom	Base gravable derechos compensatorios	double	20	N	
vpdcom	Valor a pagar derechos compensatorios	double	20	N	
tarant	Tarifa antidumping	decimal	6.2	N	Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal
bgant	Base gravable antidumping	double	20	N	
vpant	Valor a pagar antidumping	double	20	N	
tarsanc	Tarifa sanciones	int	3	N	
bgsanc	Base gravable sanciones	double	20	N	
vpsanc	Valor a pagar sanciones	double	20	N	
tarres	Tarifa rescate	int	3	N	
bgres	Base gravable rescate	double	20	N	
vpres	Valor a pagar rescate	double	20	N	
total	Total a pagar	double	20	S	
ftasa	Fecha tasa	date	10	S	Formato AAAA-MM-DD
Tasa	Tasa	decimal	5.2	S	
Cpt	Tipo de declaración	int	1	S	De acuerdo a la Tabla 3

El campo item no debe repetirse para los registros de un mismo envío.

Tabla 1 - Tipos de terminación	
1	Terminación materias primas e insumos ante la imposibilidad de cumplir los compromisos de exportación antes de vencerse el plazo señalado para el efecto.
2	Terminación materias primas e insumos por incumplimiento parcial o total de los compromisos de exportación vencido el plazo para demostrar la importación.
3	Terminación bienes de capital y repuestos por cumplimiento de los compromisos de exportación. Art. 173 c) Decreto 444/67
4	Terminación bienes de capital y repuestos por cumplimiento de los compromisos de exportación. Art. 174 Decreto 444/67
5	Terminación bienes de capital y repuestos ante la imposibilidad de cumplir los compromisos de exportación antes de vencerse el plazo señalado para el efecto, al amparo del artículo 173, literal c) del Decreto 444/67
6	Terminación bienes de capital y repuestos ante la imposibilidad de cumplir los compromisos de exportación antes de vencerse el plazo señalado para el efecto, al amparo del artículo 174 del Decreto 444/67
7	Terminación bienes de capital y repuestos por incumplimiento de los compromisos de exportación al amparo del artículo 173, literal c) del Decreto 444/67

Tabla 1 - Tipos de terminación	
8	Terminación bienes de capital y repuestos por incumplimiento de los compromisos de exportación al amparo del artículo 174 del Decreto 444/67
9	Decreto 2331 de 2001 Art. 14 Sistemas Especiales importación Exportación Servicios. Terminación bienes de capital y repuestos por cumplimiento de los compromisos de exportación
10	Decreto 2331 de 2001 Art. 16. Sistemas Especiales importación Exportación Servicios Terminación bienes de capital y repuestos ante la imposibilidad de cumplir los compromisos de exportación, antes de vencerse el plazo señalado para el efecto.
11	Decreto 2331 de 2001 Art. 17. Sistemas Especiales importación Exportación Servicios Terminación bienes de capital y repuestos por incumplimiento de los compromisos de exportación

Tabla 2 - Tipos de modalidad	
C540	Importación ordinaria de materias primas e insumos que se encuentren en importación temporal para perfeccionamiento activo.
C541	Importación ordinaria de materias primas e insumos, excluidos del impuesto sobre las ventas, clasificables en una subpartida arancelaria parcialmente sujeta a este, que se encuentren en importación temporal para perfeccionamiento activo
C542	Importación ordinaria de bienes de capital y repuestos que se encuentren en importación temporal para perfeccionamiento activo en desarrollo de los sistemas especiales de importación-exportación, para producir principalmente bienes exportables, antes o después de cumplir compromisos de exportación o por incumplimiento, exentas o excluidas del pago del gravamen arancelario y del impuesto sobre las ventas.
C543	Importación ordinaria de bienes de capital y repuestos que se encuentren en importación temporal para perfeccionamiento activo en desarrollo de los sistemas especiales de importación-exportación, para producir principalmente bienes exportables, antes o después de cumplir compromisos de exportación o por incumplimiento, no sujetas al pago del impuesto sobre las ventas.
C545	Importación ordinaria de bienes de capital y repuestos que se encuentren en importación temporal para producir principalmente bienes exportables antes o después de cumplir el compromiso de exportación y por incumplimiento.
C546	Importación ordinaria de bienes de capital y repuestos que se encuentren en importación temporal para producir bienes exportables parcialmente, antes o después de cumplir el compromiso de exportación y por incumplimiento.

Tabla 3 - Tipos de declaración	
2	Legalización
4	Corrección
5	Modificación

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben e correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuando a año, mes, y d
4. Lo valores que corresponden a porcentajes no deben incluir el símbolo '%' o su representación ni Por ejemplo si el porcentaje a informar es del 22.85 por ciento, utilice 22.85, no 0.22, ni 22.85%.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos concepto, formato y versión, deben venir diligenciados con los valores estipulados e especificaciones técnicas,
2. Año de envío, debe ser el año calendarlo.
3. Numero de envío, debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remite a la DIAN.
4. Fecha de envío, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM- DDTHH:MM:SS.

5. Cantidad de registros, debe ser Igual a la cantidad de registros reportados en el contenido, que como máximo puede ser 5000 registros.

6. Valor total, corresponde a la sumatoria de la casilla "total" (Total a Pagar) de los registros reportados.

4. Esquema XSD

A continuación se Incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

<Esquema no incluido, consultar directamente en el Diario Oficial Diario Oficial No. 51.030 de 30 de mayo de 2019>

ANEXO 6.

Por medio del cual se establecen las especificaciones técnicas para la presentación de información y de archivos a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) correspondiente a procedimientos relacionados al Régimen de Exportación y la salida de mercancías de Zona Franca al Resto del Mundo.

1. **Ámbito de aplicación.** El presente anexo aplica a la información relacionada con los procedimientos del Régimen de Exportación y salida de mercancías de Zona Franca al Resto del Mundo, que se señala en la continuación y deberá suministrarse a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en las condiciones aquí establecidas:

- a) A la Solicitud de Autorización de Embarque y su respectiva descripción de mercancías,
- b) A la Planilla de Traslado de Mercancía a Zona Primaria o Zona Franca,
- c) Al formulario de movimiento de mercancías, para las mercancías que salen de la Zona Franca al Resto del Mundo,
- d) Al Manifiesto Expreso que individualice cada uno de los documentos de transporte para la modalidad de exportación de tráfico postal y envíos urgentes,
- e) A la información para el Registro de Productos necesario para individualizar la descripción de mercancías y
- f) A la información del Manifiesto de Carga para certificar los embarques de las mercancías exportadas.

2. **Procedimiento previo a la presentación de la información a través de los servicios informáticos electrónicos.** Los responsables de presentar la información por envío de archivos, a través del servicio informático electrónico de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con las especificaciones técnicas contenidas en los subanexos que hacen parte integral del presente anexo, deberán cumplir en forma previa con el procedimiento señalado en la Resolución 70 de 2019 y las normas que la modifiquen o adicionen.

3. **Tablas Paramétricas.** Las tablas paramétricas necesarias para conformar la información en cumplimiento de las especificaciones técnicas previstas en el presente anexo, estarán a disposición en el portal web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sección Transaccional/Otros servicios/Otros Servicios Informáticos/Tablas Paramétricas.

4. **Características de la descripción de la mercancía.** Las características de la descripción de las mercancías para las subpartidas declaradas deben corresponder a las del Arancel de Aduanas y podrán consultarse en el sitio web de la DIAN.

virtualmente en el servicio de Arancel de Aduanas dispuesto por la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Subanexos. Forman parte de este anexo, los siguientes subanexos:

6.1. Especificaciones técnicas - Solicitud autorización de embarque - Formato 10602 - Versión 7

6.2. Especificaciones técnicas - Descripción de mercancías

6.3. Especificaciones técnicas - Planilla de traslado de mercancías a Zona Primaria y/o a Zona Franca - Formato 1162 - Versión 7

6.4. Especificaciones técnicas - Mercancías provenientes de Zona Franca o en DTAI - Formato 121 - Versión 7

6.5. Especificaciones técnicas - Detalle paquetes postales o envíos urgentes - Formato 1138 - Versión 7

6.6. Especificaciones técnicas - Registro de productos - Formato 1340 - Versión 8

6.7. Especificaciones técnicas - Manifiesto de carga - Formato 1165 - Versión 7

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la Solicitud de Autorización de Embarque (SAE) Formato 10602.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

El formato Solicitud de Autorización de Embarque, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaccccccc.xml

cc	: Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmm	: Formato (Solicitud de Autorización de Embarque = 10602)
vv	: Versión del formato (Versión = 07).
aaaa	: Año de envío.
ccccccc	: Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato Solicitud de Autorización de Embarque, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, los cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado

Contenido Información 1

Contenido Información 2

.....

Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSI incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACIONCASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Año	Año de envío	int	4	Formato AAAA	
CodCpt	Concepto	int	2	1= Inserción 2= Reemplazo	
Formato	Código del formato	int	5	Solicitud de Autorización de F =10602	
Versión	Versión del formato	int	2	Versión = 07	
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo de envío.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato MM-DDTHH:MM
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden al mínimo a la fecha inicial. Formato MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden al máximo a la fecha final. Formato AAAA-MM
ValorTotal	Valor Total	doubie	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla "Tipo de Documento Exportador" (tdocex) de los registros reportados.	
CantReg	Cantidad de	int	4	Se enviarán	Cantidad

	registros			archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionara la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "solemb" que contenga el archivo.	registros no en el conte
--	-----------	--	--	---	--------------------------

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "Cantidad de registros".

Cada registro reportado debe mantener la misma estructura previamente explicada y usada para la carga.

Los atributos que se definen como no obligatorios, deben diligenciarse de acuerdo a las características propias de la modalidad de exportación o registro especial, que se esté informando.

Las tablas relacionadas en el presente subanexo, estarán a disposición de los declarantes en la dirección electrónica www.dian.gov.co

Para los atributos donde se diligencian códigos pertenecientes a tablas, en la columna "criterios", se debe incluir el nombre de la tabla a consultar.

El contenido del archivo viene en el elemento principal llamado "solemb" y se deben incluir los siguientes datos para cada transacción reportada.

Atributo	NúmeroCasilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
tdocex	20	Tipo de Documento Exportador	string	2	Siempre debe informarse. Debe informarse en la casilla para el efecto la tabla "Tipo de documento identificación"
nindex	18	Número de Identificación Exportador	string	20	Siempre debe informarse. No incluir ni puntos ni comas, ni espacios en blanco
dvex	6	DV Exportador	int	1	Si el tipo de documento es 31 siempre debe diligenciarse
apllex	7	Primer Apellido Exportador	string	50	Si el tipo de documento es diferente a NIT y es una persona natural la casilla siempre debe informarse. Si el tipo de documento es 31 - la casilla no debe informarse, se debe diligenciar el RUT.
apl2ex	8	Segundo Apellido Exportador	string	50	Si el tipo de documento es 31, es obligatorio diligenciar el RUT.

nomlex	9	Primer Exportador Nombre	string	50	Si el tipo de documento es diferente - NIT y es una persona natural casilla siempre debe informarse. Si el tipo de documento es 31 - casilla no debe informarse, se obtendrá del RUT.
nom2ex	10	Otros Exportador Nombres	string	50	Si el tipo de documento es 31 - casilla no debe informarse, se obtendrá del RUT.
rsocex	11	Razón Social Exportador	string	240	Si el tipo de documento es diferente - NIT y es una persona jurídica casilla siempre debe informarse. Si el tipo de documento es 31 - debe informarse, se obtendrá del RUT.
dipl	24	Diplomático	string	2	Si el tipo de documento es - 41, 42, informar: SI ó NO Informar: Sí o NO
tdocde	33	Tipo Documento Destinatario	string	2	SI se conoce debe informarse. Debe utilizarse para el efecto "Tipos de documento identificación"
nidde	34	Número Documento identificación Destinatario	string	20	Si se conoce debe informarse. No debe incluir ni puntos ni guiones o espacios en blanco
apllde	35	Primer Destinatario Apellido	string	50	Si el tipo de documento es diferente - NIT y es una persona natural casilla siempre debe informarse. Si el tipo de documento es 31 - debe informarse, se obtendrá del RUT.
apl2de	36	Segundo Destinatario Apellido	string	50	Si el tipo de documento es 31 - casilla no debe informarse, se obtendrá del RUT.
nomlde	37	Primer Destinatario Nombre	string	50	Si el tipo de documento es diferente - NIT y es una persona natural casilla siempre debe informarse. Si el tipo de documento es 31 - debe informarse, se obtendrá del RUT.
nom2de	38	Otros Destinatario Nombres	string	50	Si el tipo de documento es 31 - casilla no debe informarse, se obtendrá del RUT.
rsocde	39	Razón Social Destinatario	string	240	Si el tipo de documento es diferente - NIT y es una persona jurídica casilla siempre debe informarse. Si el tipo de documento es 31 - debe informarse, se obtendrá del RUT.
dirde	40	Domicilio (Dirección) Destinatario	string	200	Si el tipo de documento es 31 - casilla no debe informarse, se obtendrá del RUT.
cpdes	41	País Destinatario	string	3	Debe utilizarse para el efecto "Países"
cdes	42	Ciudad Destinatario	string	20	Si se conoce debe informarse.
nfant	43	Número de Formulario Anterior	double	20	No debe Incluir ni puntos ni guiones o espacios en blanco.
nref	44	Número de Referencia	string	20	SI se conoce debe informarse.

naegl	45	Número de Autorización Embarque	string	20	No debe incluir ni puntos ni guiones o espacios en blanco.
nmsvc	46	Número Programa Especial de MSVC o Contrato de Suministro	string	50	No debe incluir ni puntos ni guiones o espacios en blanco.
cread	47	Régimen Aduanero	string	4	Siempre debe Informarse Debe para el efecto la tabla "R Aduaneros"
cadde	48	Aduana Despacho	String	2	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Administraciones Aduaneras"
crepro	49	Reglón de Procedencia	String	2	Código DAÑE de Dependencia Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
ctem	50	Tipo de Embarque	String	2	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Tipos de Embarque"
ctda	51	Tipo de Datos	String	2	Siempre debe informarse Debe para el efecto la tabla "Tipos de Datos"
cnatra	52	Naturaleza de la Transacción	string	5	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Naturaleza de la transacción"
ctsol	53	Tipo Solicitud	string	2	Siempre debe informarse Debe para el efecto la tabla "Tipos de Solicitud"
cinc	54	Incoterms	string	3	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Condiciones de entrega (Incoterms)"
lugent	55	Lugar de Entrega	string	50	Si se conoce debe informarse.
cmotra	56	Moneda de Transacción	string	3	Siempre debe informarse Debe para el efecto la tabla "Monedas"
vfmr	57	Valor Factura en Moneda de Transacción	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras y seis decimales. Utilice punto como separador decimal.
taca	58	Tasa de Cambio	decimal	10.6	Puede contener hasta diez cifras y seis decimales. Utilice punto como separador decimal.
cfpa	59	Forma de Pago	string	1	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Formas de pago"
cpant	60	Cantidad de Pagos Anticipados	int	2	El valor debe ser positivo, no debe incluir ni puntos ni guiones o espacios en blanco
fppan	61	Fecha del Primer Pago Anticipado	date	10	Formato AAAA-MM-DD.
mmvi	62	Mercancía a la Mano del Viajero	string	2	Informar: SI ó NO
sesp	63	Sistemas Especiales	string	2	Informar: SI ó NO
extra	64	Exportación en Tránsito	string	2	Informar: SI ó NO
cmtra	65	Modo Transporte	string	2	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Modos de transporte"
ctca	66	Tipo de Carga	string	2	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Tipos de carga"
cadsa	67	Aduana de Salida	string	2	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Administraciones Aduaneras"

clem	68	Lugar de Embarque	string	4	Debe utilizarse para el efecto "Luqares de arribo/embarque Na
cpdfi	69	País Destino Final	string	3	Debe utilizarse para el efecto "Países"
cldfl	70	Lugar Destino Final	string	5	Debe utilizarse para el efecto "Lugares Arribo/EmbarqueInternacionales
cldfic	71	Lugar Destino Final Colombia	string	4	Debe utilizarse para el efecto "Depósitos Habilitados y Zonas
cdhab	72	Depósito Habilitado	string	4	Debe utilizarse para el efecto "Depósitos Habilitados"
lins	73	Lugar de Inspección	string	2	Debe utilizarse para el efecto "Luqares de inspección"
naslzs	74	Número de AprobaciónSolicitud InspecciónZona Secundaria	string	14	No debe incluir ni puntos ni guiones o espacios en blanco.
dubme	75	Dirección UbicaciónMercancías	string	60	Si se conoce debe Informarse.
sofnfi	76	Solicitud Inspección	string	2	Informar: SI ó NO
		Física			
vrftle	77	Valor Total Fletes USD	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras y seis decimales.Utilice punto separador decimal.
vrftse	78	Valor Total Seguros USD	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras y seis decimales.Utilice punto separador decimal.
vrftotg	79	Valor Total Otros Gastos USD	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras y sets decimales.Utilice punto separador decimal.
vrftob	80	Valor Total FOB USD	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras y seis decimales.Utilice punto separador decimal.
vrftex	81	Valor TotalExportaciones USD	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras y seis decimales.Utilice punto separador decimal.
tvann	82	Total Valor Agregado Nacional USD	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras y sets decimales,Utilice punto separador decimal.
vrftre	83	Valor a Reintegrar enUSD	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras y seis decimales.Utilice punto separador decimal.
tose	84	Total Series	int	3	El valor debe ser positivo, ent debe Incluir ni puntos ni guiones o espacios en blanco
tnbu	85	Total Número de Bultos	int	7	El valor debe ser positivo, ent debe incluir ni puntos ni guiones o espacios en blanco
tpebr	86	Total Peso Bruto Kg.	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras y seis decimales.Utilice punto separador decimal.

mezp	179	La Mercancía se encuentra en Zona Primaria?	string	2	Informar: SI ó NO
ideDoc	Numero de documento		long	15	Numero de documento asignado formato 602 versión 7
nres	182	Numero de viaje	string	30	Si se conoce debe informarse.

A este elemento principal se pueden agregar elementos secundarios, los cuales se especifican a con

- La información de los documentos soporte de la operación se incluye en un elemento llamado "ds" que contiene los siguientes atributos:

Atributo	Número Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
tdoc	97	Tipo de Documento	string	3	Debe utilizarse para el efecto "Documentos soporte y vistos buenos"
ndoc	98	Número de Documento	string	20	Si se conoce debe Informarse.
nitem	99	NIT Emisor	string	14	No debe incluir ni puntos ni comas ni guiones o espacios en blanco
dvem	100	DV	int	1	Si se conoce debe informarse.
fexp	101	Fecha de Expedición	date	10	Formato AAAA-MM-DD.
fven	102	Fecha de Vencimiento	date	10	Formato AAAA-MM-DD.
cmon	103	Moneda	string	3	Debe utilizarse para el elemento "Monedas"
mondoc	104	Monto del Documento	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras y seis decimales.Utilice punto como separador decimal.
Unicom	105	Unidad Comercial	string	3	Debe utilizarse para el elemento "Unidades comerciales"
cuncom	106	Cantidad Unidad Comercial	decimal	7.6	Puede contener hasta siete cifras y seis decimales.Utilice punto como separador decimal.

- La información de los Datos del Transportador se incluye en un elemento llamado "dtrans", que contiene los siguientes atributos:

Atributo	NúmeroCasilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
tdoc	107	Tipo de Documento	string	2	SI se conoce debe informarse. Si no se conoce, no utilizarse para el efecto la tabla 'documentos de identificación'
ndoc	108	Número de Identificación	string	20	Si se conoce debe informarse. No incluir ni puntos ni comas, ni espacios en blanco
dvtr	109	DV	int	1	Si el tipo de documento es NIT, siempre debe declararse
aplltr	110	Primer Apellido	string	50	Si el tipo de documento es diferente a NIT y es una persona natural, es siempre debe informarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, no informarse, se obtendrá del RUT.
ap!2tr	111	Segundo Apellido	string	50	Si el tipo de documento es 31 - NIT, esta casilla no debe Informarse, se obtendrá del RUT.
nomltr	112	Primer Nombre	string	50	Si el tipo de documento es diferente a NIT y es una persona natural, es siempre debe informarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, no informarse, se obtendrá del RUT.
nom2tr	113	Otros Nombres	string	50	SI el tipo de documento es 31 - NIT, esta casilla no debe informarse, se obtendrá del RUT.
rsoctr	114	Razón social	string	240	Si el tipo de documento es diferente a NIT y es una persona jurídica, es siempre debe Informarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, no informarse, se obtendrá del RUT.

- La información de las subpartidas declaradas se incluye en un elemento llamado "subdecl", que contiene los siguientes atributos:

Atributo	NúmeroCasilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
grupo	180	Grupo	int	4	SI se conoce debe informarse.
serie	115	Serie	int	3	Corresponde al número que identifica el conjunto de datos correspondientes a las mercancías clasificadas en una subpartida arancelaria.
subar	116	Subpartida Arancelaria	string	10	Debe corresponder a una subpartida arancelaria de diez (10) dígitos.
ccom	117	Código Complementario	string	4	Debe utilizarse para el efecto de clasificación correspondiente a la subpartida arancelaria según la nomenclatura arancelaria de estos códigos, está condicionado a la legislación de reglamentación.
csupl	118	Código Suplementario	string	4	Debe utilizarse para el efecto de clasificación correspondiente a la subpartida arancelaria según la nomenclatura arancelaria de estos códigos, está condicionado a la legislación de reglamentación.

codunfi	119	Unidad Física	string	3	Debe utilizarse para el efecto "Unidades Físicas", establecida subpartida arancelaria.
canunfi	120	Unidades físicas	decimal	10.6	Puede contener hasta diez cifras y seis decimales.Utilice punto (separador decimal.
unlcom	121	Unidad Comercial	string	3	Debe utilizarse para el efecto "Unidades comerciales"
cauncom	122	Cantidad Unidad Comercial	decimal	10.6	Puede contener hasta diez cifras y seis decimales.Utilice punto (separador decimal.
clemb	123	Clase Embalaje	string	2	Debe utilizarse para el efecto "Clase de Embalaje"
numbul	124	Número de Bultos	int	6	El valor debe ser positivo, entre 0 y 99999, no debe incluir ni puntos ni comas, ni espacios en blanco
pesbul	125	Peso Bruto Kgs	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras y seis decimales.Utilice punto (separador decimal.
pesnet	126	Peso Neto Kgs	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras y seis decimales.Utilice punto (separador decimal.
vaifob	127	Valor FOB USD	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras y seis decimales.Utilice punto (separador decimal.
marc	128	Marcas	string	100	SI se conoce debe Informarse.
cunmpla	130	Unidad Medida del Plazo	string	1	Debe utilizarse para el efecto "Unidad de medida del Plazo"
plazo	131	Plazo	Int	2	El valor debe ser positivo, entre 0 y 99, no debe incluir ni puntos ni comas, ni espacios en blanco
porg	132	País Origen	string	3	Debe utilizarse para el efecto "Países"
regor	133	Región Origen	string	2	Código DAÑE Departamento.Numérico, debe Informarse con ceros a la Izquierda.
prfaran	134	Preferencia Arancelaria	string	3	Debe utilizarse para el efecto "Acuerdos comerciales"
cadupre	135	Aduana Precedente	string	2	Debe utilizarse para el efecto "Administraciones Aduaneras"
ndecpre	136	Número Declaración Precedente	string	20	No debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco
anoacep	137	Año de Aceptación	Int	4	Formato: AAAA
cregpre	138	Régimen Precedente	string	4	Debe utilizarse para el efecto "Régímenes Aduaneros"
cmodpre	139	Modalidad Precedente	string	4	Debe utilizarse para el efecto "Modalidades de Importación"
serpre	140	Serie Precedente	int	4	SI se conoce debe Informarse.
subpre	177	Subpartida Precedente	string	10	No debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco

Para la información con la descripción de las mercancías, se debe utilizar el subanexo 6.2 y se envi

del elemento "subdecl".

- La información de los Sistemas Especiales se incluye en un elemento llamado "siesp", que contiene los siguientes atributos:

Atributo	NúmeroCasilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
serie	141	Serie	int	3	SI se conoce debe Informarse.
nprog	142	Número de Programa	string	20	No debe incluir ni puntos ni guiones o espacios en blanco
reps	143	Reposición	string	2	Informar: SI ó NO
ncip	144	Número Cuadro Insumo Producto (CIP)	string	20	No debe incluir ni puntos ni espacios en blanco
nprod	145	Número Producto	string	10	Si se conoce debe Informarse.
cpeclp	146	Cantidad Producto a Exportar por CIP	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte enteras y seis decimales.Utilice como separador decimal.
valvan	147	Valor Agregado Nacional (VAN)	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte enteras y seis decimales punto (.) como separador decimal.
vrie	148	Valor Insumo Externo (VIE)	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte enteras y seis decimales.Utilice como separador decimal.

- La información de los Vistos Buenos y Otros Documentos de la Operación, por serie se incluye en el elemento llamado "docsopvb", que contiene los siguientes atributos:

Atributo	Número Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
serie	149	Serie	int	3	Si se conoce debe informarse.
tdoc	150	Tipo Documento	string	3	Debe utilizarse para el efecto de la tabla:"Documentos soporte y vistos"
numdoc	151	Número del Documento	string	20	SI se conoce debe informarse.
nltemi	152	NIT Emisor	string	14	No debe incluir ni puntos ni guiones o espacios en blanco
dveml	153	DV	int	1	Si se conoce debe informarse.
fecexp	154	Fecha de Expedición	date	10	Formato AAAA-MM-DD.
fecven	155	Fecha de Vencimiento	date	10	Formato AAAA-MM-DD.
emon	156	Moneda	string	3	Debe utilizarse para el efecto de la tabla"Monedas"
mondoc	157	Monto del Documento	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte enteras y seis decimales.Utilice punto (.) como separador decimal.
codunfis	158	Unidad Comercial	string	3	Debe utilizarse para el efecto de la tabla"Unidades comerciales"
cunfis	159	Cantidad Unidad Comercial	decimal	7,6	Puede contener hasta siete enteras y seis decimales.Utilice punto (.) como separador decimal.

- La información de las Fechas de Corte para la exportación de Energía Eléctrica, Gas u Otros, se incluye en un elemento llamado "deefe", que contiene los siguientes atributos:

Atributo	Número Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Lóng	Criterios
fdes	160	Fecha Desde	date	10	Formato AA-DD.
fhas	161	Fecha Hasta	date	10	Formato AA-DD.

- La información del certificado PEX se incluye en un elemento llamado "epex", que contiene los siguientes atributos:

1 Atributo	NúmeroCasilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
tdpex	162	Tipo Documento	string	2	Si se conoce debe informarse, de lo contrario no utilizarse para el efecto de "Tipos de identificación"
nipex	163	Número Identificación	string	20	Si se conoce debe informarse, de lo contrario no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco.
apllpex	164	Primer Apellido	string	50	SI el tipo de documento es a31 - NIT y es una persona natural, esta casilla siempre debe informarse. SI el tipo de documento es 31 - NIT, no debe informarse, se obtendrá del RUT.
apl2pex	165	Segundo Apellido	string	50	SI el tipo de documento es NIT, esta casilla no debe informarse, se obtendrá del RUT.
nomlpex	166	Primer Nombre	string	50	Si el tipo de documento es a31 - NIT y es una persona natural, esta casilla siempre debe informarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, no debe informarse, se obtendrá del RUT.
nom2pex	167	Otros Nombre	string	50	Si el tipo de documento es NIT, esta casilla no debe informarse, se obtendrá del RUT.
rsocpex	168	Razón Social	string	240	Si el tipo de documento es a31 - NIT y es una persona jurídica, esta casilla siempre debe informarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, no debe informarse, se obtendrá del RUT.
dirpex	169	Dirección	string	200	Si se conoce debe informarse, de lo contrario no.
tbpex	170	Tipo de Bien Producido/Exportador	string	3	Debe utilizarse para el efecto de la tabla "tipos de bienes exportados por programa PEX"
npex	171	Número Programa PEX	string	20	Si se conoce debe informarse, de lo contrario no.
fpex	172	Fecha Programa PEX	date	10	Formato AAAA-MM-DD.
modim	173	Modalidad Importación	string	4	Debe utilizarse para el efecto de la tabla "Modalidades de Importación"

- La información del Programa especial de muestras sin valor comercial se incluye en un elemento llamado "pemsvc", que contiene los siguientes atributos:

Atributor	Número Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
vrmoau	174	Valor monto autorizado USD	decimal	20.6	Puede contener hasta veint enteras y seis decimales.Utilice como separador decimal.
fecaut	175	Fecha autorización	date	10	Formato AAAA-MM-DD.
fecven	176	Fecha vencimiento	date	10	Formato AAAA-MM-DD.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben e correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin s puntuaciones, según lo reportado por el informante. El símbolo para la separación decimal es el pu
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuanto a año, mes, y dí

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos formato y versión, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. Año de envío, debe ser el año calendario.
3. Numero de envío, debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remite a la DIAN.
4. Fecha de envío, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM- DDTHH:MM:SS.
5. Cantidad de registros, debe ser igual a la cantidad de registros reportados en el contenido, que co máximo puede ser 5000 registros.
6. Valor total, corresponde a la sumatoria de la casilla "Tipo de Documento Exportador" (tdocex) d registros reportados.

4. Esquema XSD

<Esquema no incluido, consultar directamente en el Diario Oficial Diario Oficial No. 51.030 de 30 2019>

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los elementos XML donde se reporta la Descripción de m

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

La información con la Descripción de mercancías, se reportara en un elemento XML que cumpla Jæ siguientes especificaciones:

1. Formato XML

Las características del elemento XML que contiene la Descripción de mercancías, deben ser:

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSI incluye en esta especificación técnica.

1.2. Formato del Contenido

La definición de las descripciones, así como el contenido de las mismas, de los grupos y los valores campo, se definirán en el portal de la DIAN

En todos los casos la información de la descripción debe incluirse en un elemento llamado "productos" que se describe a continuación de manera genérica y se debe utilizarse para todos los grupos y descripciones definidas en el portal de la DIAN.

El elemento llamado "productos" debe contener los siguientes atributos:

Atributo	Nombre de la Casilla	Tipo	obligatorio	Criterios
id grupo	Identificación del grupo	unsignedShort	s	Siempre debe informarse
ítems	Cantidad de grupos incluidos en la descripción	integer	s	Siempre debe informarse

1.2.1 Descripción de mercancías agrupadas por tipos de producto

Las mercancías se pueden agrupar para los casos en que algunos de sus atributos sean comunes a varios productos. En estas situaciones, se pueden tener tantos grupos de productos como sea necesario y en cada uno de ellos los atributos comunes pueden variar.

Al elemento principal "productos" se pueden agregar elementos secundarios, de nombre "t_prod", el cual sirve para agrupar los diferentes productos a describir. Este elemento contiene los siguientes atributos:

Atributo	Nombre de la Casilla	Tipo	Criterios
id	Identificación del grupo	unsignedShort	Siempre debe informarse. Debe utilizarse consecutivo para los diferentes grupos, sin repeticiones.
cant	Cantidad de productos	unsignedShort	Siempre debe informarse

Al elemento "t_prod" se pueden agregar elementos secundarios, de nombre "i_comun", el cual sirve para informar los atributos que son comunes a todos los productos descritos en el grupo. Este elemento contiene los siguientes atributos:

Atributo	Nombre de la Casilla	Tipo	Criterios
cod_desc	Código de la descripción	unsignedInt	Siempre debe informarse. De acuerdo a los definidos para los atributos del producto en el portal de la DIAN

Los valores de los atributos del producto que se identificaron en el elemento "i_comun", deben incluirse dentro del mismo así:

Elemento	Nombre de la Casilla	Tipo	Criterios
v_num	Valor numérico	double	En caso que la descripción se refiera a un valor numérico, debe incluirse este elemento. En caso de referencia un valor de una lista, debe incluirse este elemento.
v_alfa	Valor alfanumérico	string	En caso que la descripción se refiera a un valor alfanumérico, debe incluirse este elemento.

Cuando la descripción se refiere a un listado de valores y como valor dentro de ese listado se selecciona "Otros", se debe incluir un elemento llamado "otro", el cual contiene los siguientes elementos:

Elemento	Nombre de la Casilla	Tipo	Criterios
v_num	Valor numérico	double	Valor de la lista que Identifica a "Otro".
v_otro	Valor del otro	string	Valor alfanumérico que describe el "Otro".

Al elemento "t_prod" se pueden agregar elementos secundarios, de nombre "prod", para cada uno de las mercancías descritas en el grupo. Este elemento contiene los siguientes atributos:

Atributo	Nombre de la Casilla	Tipo	Criterios
id Prod	Identificación del producto	unsignedShort	Siempre debe informarse. Debe utilizarse consecutivo para los diferentes productos, sin repeticiones.

Al elemento "prod" se pueden agregar elementos secundarios, de nombre "ítem", para cada uno de los atributos del producto. Este elemento contiene los siguientes atributos:

Atributo	Nombre de la Casilla	Tipo	Criterios
cod_desc	Código de la descripción	unsignedInt	Siempre debe informarse. De acuerdo a los definidos para los atributos del producto en la DIAN.

Los valores de los atributos del producto, que se identificaron en el elemento "item", deben incluirse dentro del mismo así:

Elemento	Nombre de la Casilla	Tipo	Criterios
v_num	Valor numérico	double	En caso que la descripción se refiera a un valor numérico, debe incluirse este elemento. En caso de referencia un valor de una lista, debe incluirse este elemento.
v_alfa	Valor alfanumérico	string	En caso que la descripción se refiera a un valor alfanumérico, debe incluirse este elemento.

Cuando el atributo del producto se refiere a un listado de valores y como valor dentro de ese listado se selecciona "Otros", se debe incluir un elemento llamado "otro", el cual contiene los siguientes elementos:

Elemento	Nombre de la Casilla	Tipo	Criterios
v_num	Valor numérico	double	Valor de la lista que Identifica a "Otro".
v_otro	Valor del otro	string	Valor alfanumérico que describe el "Otro".

Al elemento "t_prod" se pueden agregar elementos secundarios, de nombre "i_comp", el cual sirve para informar los atributos compuestos para los productos descritos en el grupo. Este elemento contiene los siguientes atributos:

Atributo	Nombre de la Casilla	Tipo	Criterios
cod_desc	Código de la descripción	unsignedInt	Siempre debe informarseDe acuerdo a los definidos para los atributos del producto en el laDIAN
idProd	Identificación del producto	unsignedShort	Siempre debe informarseEsta Identificación corresponder con la que se utilizo para el prod el elemento "prod", en caso de que el atributo común a todos los productos se utilizo identificación el cero (0)
cod_desc_lst	Código del listado de valores para el atributo	unsignedInt	Siempre debe informarseDe acuerdo a los códigos los listados definidos para los atributos del producto el portal de la OIAN
cod_desc_val	Código de tipo de valor para el atributo compuesto	unsignedInt	Siempre debe informarseDe acuerdo a los códigos tipo de valor para los atributos del producto en el de la DIAN
v_num	Identificación de un elemento del listado	double	Siempre debe InformarseIdentificación de un elemento valido del listado definido para los atributos producto.
v_alfa	Valor asociado	string	Siempre debe InformarseValor que corresponde elemento seleccionado del listado

1.2.2 Descripción de mercancías con el catalogo de productos

Para los casos en que se desee describir una mercancía basada en el catalogo de productos, se utilizará el elemento "t_prod_cat", el cual es equivalente al elemento "t_prod", aunque solamente se utilizará un grupo. Este elemento contiene los siguientes atributos:

Atributo	Nombre de la Casilla	Tipo	Criterios
id	Identificación del grupo	unsignedShort	Siempre debe informarseDebe utilizarse consecutivo para los diferentes grupos, sin repeticiones.
cant	Cantidad de productos incluidos en el grupo	unsignedShort	Siempre debe Informarse
cod Producto Externo	Código del producto	String	Código del registrado en el Catalogo de

Para los atributos del producto que no se definieron en el catalogo y que deben incluirse en la descripción de las mercancías, se deben utilizar los elementos "prod" e "i_comp" tal como se definen en esta misma especificación.

2. XML

Ejemplo

En el siguiente ejemplo se ilustra la forma como debe crearse un documento de descripción de mercancías para el caso de una exportación de vehículos.

El primer paso es identificar la subpartida y el grupo de la nomenclatura a la cual corresponde el producto a exportar. En este caso vehículos corresponde a una serie de subpartidas entre las cuales se encuentra 8703221000. En el portal de la DIAN podemos apreciar que dicha subpartida corresponde a un grupo de nomenclaturas notado con el identificador 50.

El segundo paso es determinar cuales son las características del producto que se deben reportar. Para el portal de la DIAN podemos realizar una consulta de las descripciones correspondientes por nombre. Al efectuar esta consulta, obtenemos los siguientes resultados:

Cod dese	Nombre-descripción	Num-orden
83	Producto	1
84	Clase	2
85	Uso	3
86	Marca	4
87	Línea	5
88	Modelo	6
89	Color	7
90	Peso Bruto(kg)	8
91	Cilindraje(cm3)	9
92	Tipo de motor	10
93	No motor	11
94	No chasis	12

Supongamos que este ejemplo corresponde a la exportación de 100 vehículos de la misma marca, uso, modelo, peso bruto, cilindraje y tipo de motor. Observamos entonces que las características que pueden cambiar en cada vehículo se resumen en color, no. Motor, y No. Chasis.

El tercer paso es organizar la información que se va a reportar, de tal forma que se pueda dividir la información que es común a toda la mercancía, de la que la individualiza. En el ejemplo encontramos un tipo de producto que tiene características comunes como: marca, uso, línea, modelo, peso bruto, cilindraje y tipo de motor. Estas características son comunes a 100 productos y cada uno de los productos debe definir su color, el número de motor y el número de chasis.

DEFINICION: Un tipo de producto es el conjunto de atributos comunes y no comunes que describen una mercancía.

Una vez realizados estos pasos, podemos iniciar la construcción del documento de descripción: El elemento raíz para las mercancías es el elemento productos:

```
<productos id_grupo="50" items="100">
```

Los atributos de este "productos" corresponden al grupo de la nomenclatura (50) y al número de artículos descritos (100)

Dentro del elemento productos vienen anidados los tipos de producto. En el ejemplo, solo vemos un tipo de producto.

```

<t_prod id="1" cant="100">
....
....

<i_comun cod_desc="83">
  <v_alfa>AUTOMOVIL</v_alfa>
</i_comun>
<i_comun cod_desc="84">
  <v_num>5</v_num>
</i_comun>
<i_comun cod_desc="85">
  <otro>
    <v_num>4</v_num>
    <v_otro>PARTICULAR</v_otro>
  </otro>
</i_comun>
<i_comun cod_desc="86">
  <otro>
    <v_num>155</v_num>
    <v_otro>NUEVA MARCA</v_otro>
  </otro>
</i_comun>
<i_comun cod_desc="87">
  <v_num>44</v_num>
</i_comun>
<i_comun cod_desc="88">
  <v_num>36</v_num>
</i_comun>
<i_comun cod_desc="90">
  <v_num>1200</v_num>
</i_comun>
<i_comun cod_desc="91">
  <v_num>12</v_num>
</i_comun>
<i_comun cod_desc="92">
  <v_num>1</v_num>
</i_comun>

```

Esto significa que el atributo con código de descripción 83 llamado "Producto" tiene el valor "AUTOMOVIL" para todos los productos dentro de este tipo de producto. Muchas descripciones corresponden a listados establecidos por la DIAN y para estas características es necesario enviar el numérico del registro. En este ejemplo, la descripción 84(Clase) tiene un listado asociado: el registro seleccionado de este listado es 5-Automovil. Por esta razón, se envía solamente el valor numérico del registro.

Bajo este mismo esquema, se describen las demás características comunes:

Característica común	Valor de listado	Significado
83-Producto	Ñ/Á (no tiene listado asociado)	
84-Clase	5	Automóvil
85-Uso	4	Otro i Particular
86-Marca	155	Otro / Nueva Marca
87-Línea	44	1300 MEO
88-Modelo	36	2008
90-Peso Bruto (KG)	N/A (no tiene listado asociado)	
91 -Cilindraje	12	1300
92-Tipo de motor	1	CHISPA

Los atributos que no son comunes se colocan de manera particular para cada mercancía.

En este caso, no se encontró el valor deseado en la tabla para la característica Uso. Por esta razón se selecciona el valor Otro y llenar la información adicional para reportar de manera completa dicha

información. De igual manera, no se encontró la marca de los vehículos que se van a reportar y por razón se seleccionó el valor otro de listado(valor 155) y se adicionó la información de la marca.

Aquí tenemos la descripción para el primer automóvil.

```
<prod idProd="1">
<item cod_desc="89">
<v_alfa>PLATEADO</v_alfa>
</item>
<item cod_desc="93">
<v_alfa>B10S1889919KA2</v_alfa>
</item>
<item cod_desc="94">
<v_alfa>9GAMM61088B015878</v_alfa>
</item>
</prod>
```

El código de descripción 89 corresponde al atributo llamado "Color", en este caso el color correspondiente para este producto es plateado. Adicionalmente, se incorpora como parte de este producto particular información del número de motor y número de chasis correspondientes a los códigos de descripción respectivamente.

Luego, se continúa con la descripción de cada uno de los productos, llenando la información que individualiza la mercancía. En este caso, color, número de motor y número de chasis se llenarán tal como sean necesarias para describir los 100 vehículos.

Es importante señalar que la forma de agrupar las descripciones en características comunes y no como criterio del declarante. Por ejemplo, si el color fuera el mismo para todos los vehículos del ejemplo, podría ponerse junto con las características comunes, para de esta manera no ser reportado 100 veces.

Así, el xml resultante para esta declaración tendría la siguiente estructura:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<productos id_grupo="50" items="100">
<t_prod id="1" cant="100">
<i_comun cod_desc="83">
<v_alfa>AUTOMOVIL</v_alfa>
</i_comun>
<i_comun cod_desc="84">
<v_num>5</v_num>
</i_comun>
<i_comun cod_desc="85">
<otro>
<v_num>4</v_num>
<v_otro>PARTICULAR</v_otro>
</otro>
</i_comun>
<i_comun cod_desc="86">
<otro>
<v_num>155</v_num>
<v_otro>NUEVA MARCA</v_otro>
</otro>
</i_comun>
<i_comun cod_desc="87">
<v_num>44</v_num>
</i_comun>
<i_comun cod_desc="88">
<v_num>36</v_num>
</i_comun>
<i_comun cod_desc="90">
<v_num>1200</v_num>
</i_comun>
<i_comun cod_desc="91">
<v_num>12</v_num>
</i_comun>
```



```

<i_comun cod_desc="92">
<v_num>1</v_num>
</i_comun>

<prod idProd="1">
<item cod_desc="89">
<v_alfa>PLATEADO</v_alfa>
</item>
<item cod_desc="93">
<v_alfa>B10S1889919KA2</v_alfa>
</item>
<item cod_desc="94">
<v_alfa>9GAMM61088B015878</v_alfa>
</item>
</prod>

<prod idProd="2">
<item cod_desc="89">
<v_alfa>AZUL PETROLEO</v_alfa>
</item>
<item cod_desc="93">
<v_alfa>B10S1889919KA3</v_alfa>
</item>
<item cod_desc="94">
<v_alfa>9GAMM61088B015879</v_alfa>
</item>
</prod>

<prod idProd="3">
<item cod_desc="89">
<v_alfa>ROJO ESCARLATA</v_alfa>
</item>
<item cod_desc="93">
<v_alfa>B10S1889919KA4</v_alfa>
</item>
<item cod_desc="94">
<v_alfa>9GAMM61088B015880</v_alfa>
</item>
</prod>
...
...
...Esta estructura(prod) se repite tantas veces como sea necesaria para completar la información de los 100
...vehículos
...
</t_prod>
</productos>

```

Ejemplo2

Una segunda manera de reportar la información es mediante la utilización del catálogo de producto declarante, puede registrar sus productos previamente en una funcionalidad dispuesta para ese efecto, una vez registrado el producto en su catálogo, solamente debe relacionarlo en el tipo de producto de la 1 que va a reportar.

Continuando con el ejemplo de los vehículos, suponemos que el declarante previamente ha registrado en su catálogo un producto con identificador "TipoVeh1" con la siguiente información:

Característica	Valor listado/numerico	Valor alfanumérico	Valor Otro
83-Producto	AUTOMOVIL		
84-Clase	5 (AUTOMOVIL)		
85-Uso	4 (OTRO)	Particular	
86-Marca	155 (OTRO)	NUEVA MARCA	
87-Línea	44(1300 MEC)		
88-Modelo	36 (2008)		
90-Peso bruto(KG)	1200		
91-Cilindraje(cm3)	12(1300)		
92-Tipo de motor	1 (CHISPA)		

Como observamos, en el catálogo se ha registrado un producto solamente con atributos comunes y

razón, puede ser utilizado cada vez que se necesite reportar información sin tener que enviar nueva información del catálogo.

Entonces, la información que haría falta por reportar es la correspondiente a la particular para cada

De manera similar al ejemplo 1 dicha información debería ser reportada así:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<productos id_grupo="50" items="100">
  <t_prod_cat id="1" cant="100" codProductoExterno="TipoVeh1">
    <prod idProd="1">
      <item cod_desc="89">
        <v_alfa>PLATEADO</v_alfa>
      </item>
      <item cod_desc="93">
        <v_alfa>B10S1889919KA2</v_alfa>
      </item>
      <item cod_desc="94">
        <v_alfa>9GAMM61088B015878</v_alfa>
      </item>
    </prod>

    <prod idProd="2">
      <item cod_desc="89">
        <v_alfa>AZUL PETROLEO</v_alfa>
      </item>
      <item cod_desc="93">
        <v_alfa>B10S1889919KA3</v_alfa>
      </item>
      <item cod_desc="94">
        <v_alfa>9GAMM61088B015879</v_alfa>
      </item>
    </prod>

    <prod idProd="3">
      <item cod_desc="89">
        <v_alfa>ROJO ESCARLATA</v_alfa>
      </item>
      <item cod_desc="93">
        <v_alfa>B10S1889919KA4</v_alfa>
      </item>
      <item cod_desc="94">
        <v_alfa>9GAMM61088B015880</v_alfa>
      </item>
    </prod>

    ...
    ...Esta estructura(prod) se repite tantas veces como sea necesaria para completar la información de los 100
    ...vehículos
    ...
  </t_prod_cat>
</productos>
```

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. La información del contenido del elemento debe corresponder al esquema XSD entregado.
2. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante. El símbolo para la separación decimal es el punto.
3. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuanto a año, mes, y día

4. Esquema XSD

<Esquema no incluido, consultar directamente en el Diario Oficial Diario Oficial No. 51.030 de 30 de mayo de 2019>

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la información de la Planilla

Traslado de mercancías a Zona Primaria y/o a Zona Franca. Formato 1162.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

El formato Planilla de Traslado de mercancía a Zona Primaria y/o a Zona Franca, debe enviarse en archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaccccccc.xml

cc	: Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmmm	: Formato (Planilla de Traslado de mercancía a Zona Primaria y / o a Zona Franca)
vv	: Versión del formato (Versión = 07).
aaaa	: Año de envío.
cccccccc	: Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato Planilla de Traslado de mercancía a Zona Primaria y/o a Zona Franca, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, los cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado

Contenido Información 1

Contenido Información 2

....

Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO 10646-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y válido de acuerdo al esquema XSI que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	int	4	Formato AAAA	
CodCpt	Concepto	int	2	1 = Inserción 2 = Reemplazo	
Formato	Código del formato	int	5	Planilla de Traslado de mercancía a Zona Franca y/o a Zona Franca = 1162	
Versión	Versión del formato	int	2	Versión = 07	
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder a, número consecutivo para este formato.	Consecutivo de c
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AA.DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden a esta fecha inicial. Formato MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden a esta fecha final. Formato MM-DD
ValorTotal	Valor Total	doubie	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla "numero de bultos" (tnumbu) de los reportados.	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "tmerzp" que contenga el archivo.	Cantidad de reportados el contenido.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "Cantidad de registros".

Las tablas relacionadas en el presente subanexo, estarán a disposición de los usuarios de zona franca a través de la dirección electrónica www.dian.gov.co

Para los atributos donde se diligencian códigos pertenecientes a tablas, en la columna "criterios", se debe incluir el nombre de la tabla a consultar.

El contenido del archivo viene en el elemento "tmerzp" y se deben incluir los siguientes datos para cada transacción reportada.

Atributo	NumeroCasilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
ideDoc	Numero de documento		long	15	Numero de documento asignado formato 1162 versión 7
numfant	24	Numero de Formulario Anterior	int	20	No debe Incluir ni puntos ni comas, ni espacios en blanco.
modtra	25	Código Modo de Transporte	string	2	Debe utilizarse para el efecto la tabla de transporte"
medtra	26	Código Medio de Transporte	string	3	Debe utilizarse para el efecto la tabla de transporte"
nidmtr	27	Numero de Identificación Medio de transporte	string	10	Siempre debe informarse. No debe puntos ni comas.
addes	28	Código Aduana de Despacho	string	2	Debe utilizarse para el efecto "Administraciones Aduaneras"
adsal	29	Código Aduana de Salida	string	2	Debe utilizarse para el efecto "Administraciones Aduaneras"
lugem	30	Código Lugar de Embarque	string	4	Debe utilizarse para el efecto la tabla de Arribo/EmbarqueNacionales"
tcarga	31	Tipo de carga	String	2	Debe utilizarse para el efecto la tabla carga"
tnumcon	32	Total Numero de Contenedores	int	3	El valor debe ser positivo, entero y incluir ni puntos ni comas, ni espacios en blanco
tnumbu	33	Total Numero de Bultos	Int	7	El valor debe ser positivo, entero y Incluir ni puntos ni comas, ni espacios en blanco
tpebr	34	Total Peso Bruto	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras seis decimales.Utilice punto (separador decimal.
creg	35	Cantidad de registros	Int	3	El valor debe ser positivo, entero y incluir ni puntos ni comas, ni espacios en blanco. Este dato corresponde número de registros que describen (del elemento dcarga) relacionada formato

A este elemento principal se puede agregar el siguiente elemento secundario identificado como: "dcarga" el cual contiene Información de la carga.

Atributo	NumeroCasilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
codop	43	Código de la operación	string	2	Debe utilizarse para el efecto la tabla de Solicitud/Operación"
tdocsal	44	Tipo de documento de salida	Int	3	Debe utilizarse para el efecto la tabla de documento que respalda la solicitud"
ndocsal	45	Numero de Documento de Salida	long	15	El valor debe ser positivo, entero y incluir ni puntos ni comas, ni espacios en blanco.
tunear	46	Tipo de Unidad de Carga	string	3	Debe utilizarse para el efecto la tabla"Unidades de carga"

Iduncar	47	Identificación de Unidad de Carga	string	30	SI se conoce debe Informarse.
nprec	48	Numero de Precinto	string	25	SI se conoce debe Informarse.
tcon	49	Tamaño de Contenedor	string	5	Debe utilizarse para el efecto la "Tamaño de Contenedor"
teq	50	Tipo de Equipo	string	5	Debe utilizarse para el efecto la "Tipo de Equipos"
tdoevia	51	Tipo de Documento de Viaje	string	3	Debe utilizarse para el efecto la "Tipo de documento de viaje"
ndoctra	52	Numero de Documento de Transporte	string	30	Si se conoce debe Informarse.
fdoctra	53	Fecha documento de transporte	date	10	Formato AAAA-MM-DD.
mtrat	54	Mercancía Traslada Totalmente?	string	2	Informar: SI ó NO
pbru	55	Peso bruto kg	decimal	20,6	Puede contener hasta veinte cifras y seis decimales.Utilice punto (.) como separador decimal.
cclaem	56	Código Clase de Embalaje	string	2	Debe utilizarse para el efecto la "Código de Embalaje"
nbul	57	Numero de Bultos	int	7	El valor debe ser positivo, entero y no incluir ni puntos ni comas, ni espacios en blanco
nser	58	Numero de Serie o Grupo	int	3	Corresponde al número que el conjunto de datos correspondientes a las mercancías clasificadas en una subpartida arancelaria.
subp	59	Subpartida	string	10	Debe corresponder a una subpartida de diez (10) dígitos.
codcom	60	Código Complementario	string	4	Debe utilizarse para el efecto el código correspondiente a la subpartida arancelaria según la nomenclatura arancelaria. De estos códigos, esta condición de reglamentación.
codsup	61	Código Suplementario	string	4	Debe utilizarse para el efecto el código correspondiente a la subpartida arancelaria según la nomenclatura arancelaria. El uso de estos códigos está condicionado a su reglamentación.
cpdes	62	Código País Destino	string	3	Debe utilizarse para el efecto el "Países"
cldesf	63	Código Lugar Destino Final	string	5	Debe utilizarse para el efecto el "Lugares de Arribo/Entrega Internacionales".
cldesfcol	64	Código Lugar Destino Final Colombia	string	4	Debe utilizarse para el efecto el "Zonas Francas" y "Depósitos Habilitados"
cdephab	65	Código Depósito Habilitado	string	4	Debe utilizarse para el efecto el "Depósitos Habilitados"
mper	75	Mercancía Perecedera?	string	2	Informar: SI ó NO

dagrup	76	Datos agrupamiento	string	2000	Corresponde a los datos relacion las mercancías que pertenecen serles o subpartidas pero van cont el mismo embalaje. Debe in Todos los números de serie, t números de subpartlda, todos los Complementarios, todos los Suplementarios.
ulpla	66	Ultima Planilla	string	2	Informar: SI ó NO
ctdoc	67	Código Tipo de Documento	string	2	Si se conoce debe informarse. Utilizarse para el efecto la tabla "documento identificación"
nidtrib	68	Numero de Identificación Tributaria	string	20	Si se conoce debe informarse. incluir ni puntos ni comas, ni espacios en blanco
dvt	69	Dígito de Verificación de Transportador	int	1	Si el tipo de documento es 31 siempre debe diligenciarse
papt	70	Primer Apellido	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 - NIT y es una persona natural, es siempre debe informarse. Si el documento es 31 - NIT no debe informarse, se obtendrá del RUT.
sapt	71	Segundo Apellido	string	50	Si el tipo de documento es 31 - NIT, la casilla no debe informarse, se obtendrá del RUT.
pnomt	72	Primer Nombre	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 - NIT y es una persona natural, es siempre debe informarse. Si el documento es 31 - NIT, no debe informarse, se obtendrá del RUT.
onomt	73	Otros Nombres	string	50	Si el tipo de documento es 31 - NIT, la casilla no debe informarse, se obtendrá del RUT.
rsoc	74	Razón social	string	240	Si el tipo de documento es diferente a 31 - NIT y es una persona jurídica, es siempre debe informarse. Si el documento es 31 - NIT, no debe informarse, se obtendrá del RUT.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos formato y versión, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. Año de envío, debe ser el año calendario.
3. Numero de envío, debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remite a la DIAN.
4. Fecha de envío, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
5. Cantidad de registros, debe ser igual a la cantidad de registros reportados en el contenido, que como máximo puede ser 5000 registros.
6. Valor total, corresponde a la sumatoria de la casilla "Total Numero de Bultos" (tnumbu) de los registros reportados.

4. Esquema XSD

<Esquema no incluido, consultar directamente en el Diario Oficial Diario Oficial No. 51.030 de 30 de 2019>

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la información de la salida de mercancías de Zona Franca al resto del mundo. Formato 1212: "Formato de Salida de Mercancías de Zona Franca o en DTAI".

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

El formato 1212 "Formato de Salida de Mercancías de Zona Franca o en DTAI", debe enviarse en XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaacccccccc.xml

cc	: Concepto (Inserción = 01 Reemplazo - 02)
mmmmmm	: Formato de Salida de Mercancías de Zona Franca o en DTAI (= 01212)
vv	: Versión del formato (Versión = 07).
aaaa	: Año de envío.
cccccccc	: Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato de Salida de Mercancías de Zona Franca o en DTAI, contiene un documento XML, que compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviaren el siguiente orden:

Encabezado

Contenido Información 1

Contenido Información 2

...

Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSI incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUDCAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	int	4	Formato AAAA	
CodCpt	Concepto	int	2	1 = Inserción 2 = Reemplazo	
Formato	Código del formato	Int	5	Formato de Salida de Mercaderías Zona Franca o en DTAI =1212	
Versión	Versión del formato	Int	2	Versión = 07	
NumEnvio	Número de envío	Int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo envío.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato MM-DDTHH:MM
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los corresponden a ésta inicial.Formato: AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los corresponden máximo a ésta final.Formato: AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	doubte	20	Corresponde a la sumatoria de "Total numero de bultos" (total) de los registros reportados.	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán con máximo 5000 registros; si se	Cantidad de reportados contenido.

				deben reportar más de 5000 registros se fraccionara la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "mpzfranca" que contenga el archivo.
--	--	--	--	--

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "Cantidad de registros".

Las tablas relacionadas en el presente subanexo, estarán a disposición de los usuarios de zona franca a través de la dirección electrónica www.dian.gov.co

Cada registro reportado debe mantener la misma estructura previamente explicada y usada para la carga de datos.

El contenido del archivo viene en el elemento "mpzfranca" y se deben incluir los siguientes datos por transacción reportada.

Los atributos que se definen como no obligatorios, deben diligenciarse de acuerdo a las características propias de la operación de salida de mercancías de zona franca al resto del mundo, que se esté informando.

Para los atributos donde se diligencian códigos pertenecientes a tablas, en la columna "criterios", se debe indicar el nombre de la tabla a consultar.

Atributo	Número Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
ctdocex	20	Tipo de Documento Exportador	string	2	Siempre debe Informarse. Debe consultarse para el efecto la tabla "Tipos de documentos de Identificación"
ndídex	18	Número de Identificación Exportador	string	20	Siempre debe informarse. No debe contener ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco
dvex	6	DV Exportador	int	1	Si el tipo de documento es 31, siempre debe diligenciarse
apll	7	Primer Apellido Exportador	string	50	SI el tipo de documento es diferente a 31 - NIT y es una persona natural, es siempre debe informarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, esta casilla no debe informarse, se obtendrá del RUT.
apl2	8	Segundo Apellido Exportador	string	50	SI el tipo de documento es 31, es siempre debe informarse, se obtendrá del RUT.

nom1	9	Primer Exportador Nombre	string	50	Si el tipo de documento es diferente a NIT y es una persona natural, es siempre debe informarse. Si el documento es 31 - NIT, esta casilla no debe informarse, se obtendrá del RUT.
nom2	10	Otros Exportador Nombres	string	50	Si el tipo de documento es 31 - NIT, esta casilla no debe informarse, se obtendrá del RUT.
rsoc	11	Razón Social Exportador	string	240	Si el tipo de documento es diferente a NIT y es una persona jurídica, es siempre debe informarse. Si el documento es 31 - NIT, no debe informarse, se obtendrá del RUT.
numfant	32	Numero de Formato Anterior	double	20	No debe incluir ni puntos ni comas o espacios en blanco.
ctop	33	Código Tipo de Operación	string	2	Debe utilizarse para el efecto "Tipos de solicitud/operación"
cdocress	34	Código de Documento que respalda la salida	string	20	Debe utilizarse para el efecto la tabla "documentos de mercaderías"
ndocress	35	Numero de Documento que respalda la salida	string	20	No debe incluir ni puntos ni comas o espacios en blanco.
fdocress	36	Fecha del Documento que respalda la salida	date	10	Formato AAAA-MM-DD.
cmodtr	37	Código Modo de Transporte	string	2	Debe utilizarse para el efecto "Modos de transporte"
ctcar	38	Código Tipo de Carga	int	1	Debe utilizarse para el efecto "Tipos de carga"
tmbu	39	Total Numero de Bultos	int	7	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, ni espacios en blanco
tpbru	40	Total Peso Bruto	decimal	20,6	Puede contener hasta veinte cifras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
cadudes	41	Código Aduana de Despacho	string	2	Debe utilizarse para el efecto "Administraciones Aduaneras"
cadesal	42	Código Aduana de Salida	string	2	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Administraciones Aduaneras"
cluem	43	Código Lugar de Embarque	string	4	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Lugares de Arribo/Embarque Nacionales"
cpades	44	Código País Destino	string	3	Debe utilizarse para el efecto "Países"
clufdesf	45	Código Lugar Destino Final	string	5	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Lugares de Arribo/Embarque Internacionales".
ideDoc	Numero de documento		long	15	Numero de documento asignado en el formato 602 versión 7

A este elemento principal se pueden agregar elementos secundarios identificados como: "subdec", los cuales contienen información de los datos de la carga.

Atributó	Número Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
nbult	53	Numero de Bultos	int	7	El valor debe ser positivo, entero y incluir ni puntos ni comas, ni espacios en blanco
pbrut	54	Peso Bruto	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras seis decimales.Utilice punto (separador decimal.
vfob	55	Valor FOB USB	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras seis decimales.Utilice punto (separador decimal.
desmer	56	Descripción de las Mercancías	string	4000	
capar	57	Capitulo Arancelario	string	2	Debe utilizarse para el efecto el arancelarlo correspondiente según de Aduanas.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuanto a año, mes, y día

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos formato y versión, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. Año de envío, debe ser el año calendario.
3. Numero de envío, debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remite a la DIAN.
4. Fecha de envío, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH.MM.SS
5. Cantidad de registros, debe ser igual a la cantidad de registros reportados en el contenido, que como máximo puede ser 5000 registros.
6. Valor total, corresponde a la sumatoria de la casilla "Total Numero de Bultos" (tnumbu) de los registros reportados.

4. Esquema XSD

<Esquema no incluido, consultar directamente en el Diario Oficial Diario Oficial No. 51.030 de 30 de mayo de 2019>

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la información del manifiesto que individualice cada uno de los documentos de transporte para la modalidad de exportación de transporte postal y envíos urgentes. Formato 1138: "Detalle Paquetes Postales o Envíos Urgentes"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El formato 1138 (Detalle Paquetes Postales o Envíos Urgentes), debe enviarse en archivo XML que cumpla con las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaccccccc.xml

cc	: Concepto (Inserción = 01)
mmmmmm	: Formato (Detalle Paquetes Postales o Envíos Urgente formulario =01138)
vv	: Versión del formato (Versión = 07)
aaaa	: Año de envío.
cccccccc	: Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato 1138 correspondiente a los Detalle Paquetes Postales o Envíos Urgentes, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado

Contenido Información 1

Contenido Información 2

...

Contenido Información N

1. El documento debe cumplir con la especificación XML 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO 10646-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSI que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	int	4	Formato AAAA	
CodCpt	Concepto	int	2	1 = Inserción	
Formato	Código del formato	int	5	Detalle Paquetes Postales o Envíos Urgentes	
Versión	Versión del formato	int	2	Versión = 07	
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo por año.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	14	Debe ser la fecha calendario.	Formato AA-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario del inicio de periodo que se está declarando.	Los corresponden a esta fecha Formato AA-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario final del período que se está declarando.	Los corresponden a esta fecha Formato AA-DD
ValorTotal	Valor Total	Double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla Documento" (casilla 24) de los reportados.	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionara la información en archivos de 5000 registros o menos.La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "pposeur" que contenga el archivo.	Cantidad de reportados contenido.

2.2. Formato de contenido.

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "Cantidad de registros".

Las tablas relacionadas en el presente subanexo, estarán a disposición de los intermediarios de la materia de tráfico postal y envíos urgentes en la dirección electrónica www.dian.gov.co

Para los atributos donde se diligencian códigos pertenecientes a tablas, en la columna "criterios", se debe incluir el nombre de la tabla a consultar.

El contenido del archivo viene en el elemento "pposeur" y se deben incluir los siguientes datos para cada transacción reportada.

Atributo	Numero Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
ideDoc	4	Número deFormulario	long	15	Numero de documento asignado para el 1138 versión 7
tdocex	20	Tipo de Documento	string	2	Siempre debe informarse. Debe utilizarse efecto la tabla "Tipos de documento identi
nidx	18	Número de Identificación	string	20	Siempre debe informarse. No debe incluir puntos ni comas, ni guiones o espacios en
dvex	6	DV	int	1	Sí el tipo de documento es 31 - NIT, se debe diligenciarse
apllex	7	Primer Apellido	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 - una persona natural, esta casilla siempre debe informarse. Si el tipo de documento es 31 esta casilla no debe informarse, se obtiene del RUT.
apl2ex	8	Segundo Apellido	string	50	Si el tipo de documento es 31, esta casilla debe informarse, se obtendrá del RUT.
nomlex	9	Primer Nombre	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 - una persona natural, esta casilla siempre debe informarse. Si el tipo de documento es 31 esta casilla no debe informarse, se obtiene del RUT.
nom2ex	10	Otros Nombres	string	50	Si el tipo de documento es 31 * NIT, esta casilla debe informarse, se obtendrá del RUT.
rsocex	11	Razón Social	string	240	Si el tipo de documento es diferente a 31 - una persona jurídica, esta casilla siempre debe informarse. Si el tipo de documento es 31 esta casilla no debe informarse, se obtendrá del RUT.
tdocd	24	Tipo Documento	string	2	Siempre debe informarse. Debe utilizarse efecto la tabla "Tipos de documento identi
nidd	25	Número Documento identificación	string	20	Si el tipo de documento es diferente a 31 - una persona natural, esta casilla siempre debe informarse. Si el tipo de documento es 31 esta casilla no debe informarse, se obtiene del RUT.
aplld	26	Primer Apellido Destinatario	string	50	Si el tipo de documento es 31, esta casilla debe informarse, se obtendrá del RUT.
apl2d	27	Segundo Apellido Destinatario	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 - una persona natural, esta casilla siempre debe informarse. Si el tipo de documento es 31 esta casilla no debe informarse, se obtiene del RUT.
nomld	28	Primer Nombre Destinatario	string	50	Si el tipo de documento es 31 - NIT, esta casilla debe informarse, se obtendrá del RUT.
nom2d	29	Otros Nombres Destinatario	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 - una persona jurídica, esta casilla siempre debe informarse. Si el tipo de documento es 31 esta casilla no debe informarse, se obtendrá del RUT.
rsocd	30	Razón Social Destinatario	string	240	Si el tipo de documento es diferente a 31 - una persona natural, esta casilla siempre debe informarse. Si el tipo de documento es 31 esta casilla no debe informarse, se obtiene del RUT.

dir	31	Dirección	string	200	Si el tipo de documento es 31 - NIT, esta debe informarse, se obtendrá del RUT.
país	32	País	string	3	Debe utilizarse para el efecto la tabla "País"
ciud	33	Ciudad	string	20	Si se conoce debe informarse.
dtran	34	No. Documento de Transporte	string	50	Siempre debe informarse. No debe incluir puntos ni comas o espacios en blanco.
fecha	35	Fecha	date	10	Formato AAAA-MM-DD.
subp	36	Subpartida	string	10	No debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco
ccom	37	Cód. Complementario	string	4	Debe utilizarse para el efecto el correspondiente a la subpartida arancelaria nomenclatura arancelaria. El uso de estos está condicionado a su reglamentación autoridades competentes.
csupl	38	Cód. Suplementario	string	4	Debe utilizarse para el efecto el correspondiente a la subpartida arancelaria nomenclatura arancelaria. El uso de estos está condicionado a su reglamentación autoridades competentes.
dése	39	Descripción	string	4000	Siempre debe informarse
cemb	40	Cód. Clase de Embalaje	string	2	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Embalaje"
nbul	41	Número de Bultos	int	7	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco
vfob	42	Valor FOB USD	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
pbru	43	Peso Bruto Kg	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
cfpag	44	Cód. Forma de Pago	string	1	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Forma de pago"
epant	45	Cantidad Pagos Anticipados	int	2	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco
fppa	46	Fecha Primer Pago Anticipado	date	10	Formato AAAA-MM-DD.
tdoc	47	Tipo de Documento	string	3	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Tipos de Documentos soporte y vistos buenos"
ndoc	48	N° de Documento	string	20	Si se conoce debe informarse.
nitem	49	Nit Emisor	string	20	No debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco
dv	50	DV	int	1	Si se conoce debe informarse,
fexp	51	Fecha de Expedición	date	10	Formato AAAA-MM-DD.
fven	52	Fecha de Vencimiento	date	10	Formato AAAA-MM-DD.
cmon	53	Cód. Moneda	string	3	Debe utilizarse para el efecto la tabla "Monedas"
mdoc	54	Monto Documento	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben e correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Lo valores que corresponden a porcentajes no deben incluir el símbolo '%' o su representación ni Por ejemplo si el porcentaje a informar es del 22.850 por ciento, utilice 22.850, no 0,22, ni 22,85%

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos concepto, formato y versión, deben venir diligenciados con los valores estipulados e especificaciones técnicas,
2. Año de envío, debe ser el año calendario.
3. Numero de envío, debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remite a la DIAN.
4. Fecha de envío, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM- DDTHH;MM:SS.
5. Cantidad de registros, debe ser Igual a la cantidad de registros reportados en el contenido, que co máximo puede ser 5000 registros.

4. Esquema XSD

A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

<Esquema no incluido, consultar directamente en el Diario Oficial Diario Oficial No. 51.030 de 30 2019>

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos para el Registro de Productos.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

El formato para el Registro de Productos, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres

Dmuisca cmmmmmvvaaaccccccc.xml

cc	Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmmm	Formato (Registro de Productos = 1340)
vv	Versión del formato (Versión = 08).
aaaa	Año de envío.
cccccccc	Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato para el Registro de Productos, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado

Contenido Información 1

Contenido Información 2

....

Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO 10646".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSI incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes campos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	int	4	Formato AAAA	
CodCpt	Concepto	int	2	1 = Inserción 2 = Reemplazo	
Formato	Código del formato	int	5	Registro de Productos = 1340	
Versión	Versión del formato	int	2	Versión = 8	
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo de
FecEnvío	Fecha de envío	datetime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AA-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los corresponden a esta inicial.Formato MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los corresponden a esta inicial.Formato MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla proceso" (tipoProceso) de los registros	
CantReg	Cantidad de	int	4	Se enviarán archivos	Cantidad de

	registros			con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionara la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "prod_usuario" que contenga el archivo.	reportados contenido.
--	-----------	--	--	--	-----------------------

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "Cantidad de registros".

Las tablas relacionadas se definirán en el portal de la DIAN.

Cada registro reportado debe mantener la misma estructura previamente explicada y usada para la carga.

El contenido del archivo viene en el elemento "prod_usuario", en el cual se deben incluir los datos de identificación del producto en el catalogo.

Este elemento debe incluir los siguientes datos para cada producto reportado:

Atributo	Nombre de la Casilla	Tipo	Criterios
tipoProceso	Tipo de proceso	double	De acuerdo a los códigos definidos los tipos de proceso en el portal de la DIAN
nomProductoExterno	Nombre del producto	string	
codProductoExterno	Código del producto	string	Código asignado por el cliente al producto, debe ser único dentro de los códigos asignados en el catalogo
idTipoProducto Muisca	Tipo de producto	unsignedShort	De acuerdo a los códigos definidos los tipos de producto en el portal de la DIAN
vigenciaUsuarioDesde	Vigencia -Fecha desde	date	En formato AAAA-MM-DD
vigenciaUsuarioHasta	Vigencia - Fecha hasta	date	En formato AAAA-MM-DD
subpar	Subpartida	string	

El elemento "prod_usuario", debe incluir un elemento llamado "productos", en el cual se describe el producto que se va a registrar en el catalogo. Este elemento un atributo llamado "id_grupo" de valor 1.

El elemento "productos", debe incluir un elemento llamado "t_prod", en el cual se describen los atributos del producto. Este elemento debe incluir los siguientes datos:

Atributo	Nombre de la Casilla	Tipo	Criterios
id	Identificación	unsignedShort	id = 1
cant	Cantidad	unsignedShort	cant = 1

Al elemento "t_prod" se pueden agregar elementos secundarios, de nombre "i_comun", el cual sirve para

Informar los atributos que no sean compuestos. Este elemento contiene los siguientes atributos:

Atributo	Nombre de la Casilla	Tipo	Criterios
cod_desc	Código de la descripción	unsignedInt	Siempre debe informarseDe acuerdo a los definidos para los atributos del producto en de la DIAN

Los valores de los atributos del producto que se identificaron en el elemento "i_comun", deben incluirse dentro del mismo así:

Elemento	Nombre de la Casilla	Tipo	Criterios
v_num	Valor numérico	double	En caso que la descripción se refiera a un valor o si referencia un valor de una lista, debe incluirse este elemento.
v_alfa	Valor alfanumérico	string	En caso que la descripción se refiera a un valor numérico debe incluirse este elemento.

Cuando la descripción se refiere a un listado de valores y como valor dentro de ese listado se selecciona "Otros", se debe incluir un elemento llamado "otro", el cual contiene los siguientes elementos:

Elemento	Nombre de la Casilla	Tipo	Criterios
v_num	Valor numérico	double	Valor de la lista que identifica a "Otro".
v_otro	Valor del otro	string	Valor alfanumérico que describe el "Otro".

Al elemento "t_prod" se pueden agregar elementos secundarios, de nombre "i_comp", el cual sirve para informar los atributos compuestos. Este elemento contiene los siguientes atributos:

Atributo	Nombre de la Casilla	tipo	Criterios
cod_desc	Código de la descripción	unsignedInt	Siempre debe informarseDe acuerdo a los códigos definidos para los atributos del producto en el portal de la DIAN
idProd	Identificación del producto	unsignedShort	Siempre debe informarseSe utiliza la identificación el cero (0)
cod_descjst	Código del listado de valores para el atributo	unsignedInt	Siempre debe informarseDe acuerdo a los códigos de los listados definidos para los atributos del producto en el portal de la DIAN
cod_desc_val	Código de tipo de valor para el atributo compuesto	unsignedInt	Siempre debe informarseDe acuerdo a los códigos de tipo de valor para los atributos del producto en el portal de la DIAN
v_num	Identificación de un elemento del listado	double	Siempre debe informarseIdentificación de un elemento valido del listado definido para los atributos del producto.
v_alfa	Valor asociado	string	Siempre debe informarseValor asociado al elemento seleccionado en el listado

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.

2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuanto a año, mes, y día

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos formato y versión, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. Año de envío, debe ser el año calendario.
3. Numero de envío, debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remite a la DIAN.
4. Fecha de envío, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
5. Cantidad de registros, debe ser igual a la cantidad de registros reportados en el contenido, que como máximo puede ser 5000 registros.
6. Valor total, corresponde a la sumatoria de la casilla "Total Numero de Bultos" (tnumbu) de los registros reportados.

4. Esquema XSD

<Esquema no incluido, consultar directamente en el Diario Oficial Diario Oficial No. 51.030 de 30 de 2019>

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta el Manifiesto de carga (Formulario 1165).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El Manifiesto de carga, debe enviarse en archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaccccccc.xml

cc	: Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmmm	: Formato (Manifiesto de carga = 01165)
vv	: Versión del formato (Versión = 07)
aaaa	: Año de envío.
cccccccc	: Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato 1165 correspondiente al Manifiesto de carga, contiene un documento XML, que está conformado por:

por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enur

Encabezado

Contenido Información 1

Contenido Información 2

....

Contenido Información N

1. El documento debe cumplir con la especificación XML 1.0 Tercera edición,
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSI incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendr información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de cará obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPÓ	Validaciones	OBSÉRVACI
Ano	Año de envío	int	4	Formato AAAA	
CodCpt	Concepto	int	2	1 = Inicial/Nuevo2 = Reemplazo	
Formato	Código del formato	int	5	Manifiesto de carga = 1165	
Versión	Versión del formato	int	2	Versión = 07	
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo por año.
FecEnvío	Fecha de envío	datetime	14	Debe ser la fecha calendario.	Formato AA.DDTHH:MM
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario del inicio de período que se está declarando.	Los corresponden a ésta fecha Formato AA.DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario final del período que se está declarando.	Los corresponden a ésta fecha Formato AA.DD
ValorTotal	Valor Total	Double	20	Corresponde a la sumatoria de la casil bultos" (tbul) de los registros reportados.	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más	Cantidad de reportados contenido.

				de 5000 registros se fraccionara la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "manifiesto" que contenga el archivo.	
--	--	--	--	--	--

2.2. Formato de contenido.

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "Cantidad de registros".

Las tablas relacionadas en el presente subanexo, estarán a disposición de los declarantes en la dirección electrónica www.dian.gov.co

El contenido del archivo viene en el elemento "manifiesto" y se deben incluir (los siguientes datos por transacción reportada).

Atributo	Numero Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
nfa	24	Número formulario anterior	double	20	En caso de ser un reemplazo debe diligenciarse
cope	25	Operación	string	1	Siempre debe diligenciarse Debe diligenciarse a la tabla "Operación"
calo	26	Calidad Operación	string	1	Siempre debe diligenciarse Debe diligenciarse a la tabla "Calidad de operación"
cadm	27	Administración	string	2	Siempre debe diligenciarse Debe diligenciarse a la tabla "Administraciones"
ciad	28	Lugar arribo/despacho	string	4	Siempre debe diligenciarse Debe diligenciarse a la tabla "Lugares de arribo/despachos nacionales"
eres	29	Carácter responsable	string	1	Siempre debe diligenciarse Debe contener el valor uno (1)
papl	30	Primer apellido	string	50	Debe diligenciarse si el transportador Internacional es una persona diferente al transportador Colombia
sapl	31	Segundo apellido	string	50	Debe diligenciarse si el transportador Internacional es una persona diferente al transportador Colombia
pnol	32	Primer nombre	string	50	Debe diligenciarse si el transportador internacional es una persona diferente al transportador Colombia
onol	33	Otros nombres	string	50	Debe diligenciarse si el transportador Internacional es una persona diferente al transportador Colombia

razl	34	Razón social	string	450	Debe diligenciarse si el tran Internacional es una persona es diferente al transport Colombia
cmt	35	Modo transporte	string	1	Siempre debe diligenciarseDe a la tabla "Modos de transport
mat	36	No matricula	string	15	SI se conoce debe diligenciars
nal	37	Nacionalidad	string	3	De acuerdo a la tabla "Países"
nave	38	Nombre nave	string	150	SI se conoce debe diligenciars
mtr	39	Modalidad Transporte	string	1	Siempre debe diligenciarseDe a la tabla "Modalidades de tra
nvl	40	Número viaje	string	20	SI se conoce debe diligenciars
tvi	41	Tipo viaje	string	1	De acuerdo a la tabla "Tipo de
pal	42	País destino 1	string	3	Siempre debe diligenciarseDe a la tabla "Países"
lugl	43	Lugar destino 1	string	5	Siempre debe diligenciarseDe a la tabla "Lugares de arribo/e internacionales" para e seleccionado
pa2	44	País destino 2	string	3	De acuerdo a la tabla "Países"
lug2	45	Lugar destino 2	string	5	De acuerdo a la tabla "Lu arribo/embarque internaciona el país seleccionado
pa3	46	País destino 3	string	3	De acuerdo a la tabla "Países"
lug3	47	Lugar destino 3	string	5	De acuerdo a la tabla "Lu arribo/embarque Internaciona el país seleccionado
pa4	48	País destino 4	string	3	De acuerdo a la tabla Países
lug4	49	Lugar destino 4	string	5	De acuerdo a la tabla "Lu arribo/embarque internaciona el país seleccionado
fear	50	Fecha y hora real de salida	datetime	19	Formato AA DDTHH:MM:SS
doel	51	Tipo documento	Int	2	Si se conoce debe diliger acuerdo a la tabla "T documento identificación"
idl	52	Número documento Identificación	string	20	SI se conoce debe diligenciars
pape	53	Primer apellido	string	50	Si el tipo de documento es d 31 - NIT y es una persona na casilla siempre debe diligenci tipo de documento es 31 - l dato debe no debe inform obtendrá del RUT
sapc	54	Segundo apellido	string	50	Si el tipo de documento NIT,este dato debe n informarse, se obtendrá del R
	55	Primer nombre	string	50	Si el tipo de documento es d 31 - NIT y es una persona na casilla siempre debe diligenci tipo de documento es 31 - l dato debe no debe inform

pnoc					obtendrá del RUT
onoc	56	Otros nombres	string	50	Si el tipo de documento es 3 este dato debe no debe inform obtendrá del RUT
tcont	57	Total contenedores con carga	int	6	Siempre debe diligenciarse
teva	58	Total contenedores vacíos	int	6	Siempre debe diligenciarse
tbul	59	Total bultos	decimal	12.2	Siempre debe diligenciarse
tpes	60	Total peso bruto	decimal	20.6	Siempre debe diligencia contener hasta veinte cifras seis decimales.Utilice punto separador decimal.
tdir	61	Total Doc.transporte directos	int	6	Siempre debe diligenciarse
thi	63	Total Doc.transporte hijos	int	6	Siempre debe diligenciarse

Al elemento "manifiesto" se debe agregar un elemento secundario llamado "carga", el cual contiene información de la Relación de carga manifestada. Este elemento debe contener los siguientes atributos:

Atributo	Numero Casilla	Nombre de la Casilla	tipo	Long	Criterios
nform	78	Numero formulario manifestado	double	20	Siempre debe diligenciarseDebe con numero de formulario valido para ios 602 versión 7, 1212 versión 7 o 1167.
fcar	79	Forma de Cargue	string	2	Siempre debe diligenciarse1 - Total2 - Total confirmado
doc2	80	Tipo documento de viaje	string	1	De acuerdo a la tabla "Tipo documento de viaje"
ndtr	81	No documento transporte	string	50	Si se conoce debe diligenciarse.En deba relacionar más de un documento de transporte, los documentos adicionales incluirse en el elemento "documentos"
fech	82	Fecha documento de transporte	date	12	Formato AAAA-MM-DDEn caso relacionar más de un documento de transporte los documentos adicionales deben incluirse en el elemento "documentos".
bul	86	No. Bultos	int	6	Siempre debe diligenciarseEl valor positivo, entero y no debe incluir ni comas, ni guiones o espacios en blanco
peso	87	Peso bruto (kg)	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras seis decimales. Utilice punto (separador decimal).
remp	88	Reempaque	string	1	S - SiN - No
nbr	89	No. Bultos documento de salida	int	6	El valor debe ser positivo, entero y no incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco.
prem	90	Peso bruto Kg documento de salida	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras seis decimales. Utilice punto (separador decimal).

ndth	91	Numero documento de transporte hijo	string	50	Si se conoce debe diligenciarse
tcar	92	Tipo de carga	int	3	De acuerdo a la tabla "Tipo de carga"
idmer	139	Identificación genérica de la mercancía	string	250	Texto único "descripción según documento de salida resto del mundo"

Al elemento "carga" se puede agregar un elemento secundario llamado "documentos", el cual contiene la relación de los documentos de transporte, este elemento solamente se utiliza en los casos que se debe relacionar más de un documento de transporte. Este elemento debe contener los siguientes atributos:

Atributo	Numero Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
ndtr	81	No documento transporte	string	50	SI se conoce debe diligenciarse
fech	82	Fecha documento de transporte	date	12	Formato AAAA-MM-DD

Al elemento "manifiesto" se debe agregar un elemento secundario llamado "vacíos", el cual contiene la Relación de contenedores vacíos. Este elemento debe contener los siguientes atributos:

Atributo	Numero Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
ncont	94	Numero de contenedor	string	50	Si se conoce debe diligenciarse
tam	95	Tamaño	string	2	De acuerdo a la tabla "Tamaño de contenedor"
tequi	96	Tipo de equipo	string	2	De acuerdo a la tabla "Tipo de equipos"
tara	97	Tara	decimal	12.2	Puede contener hasta doce cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.

Al elemento "manifiesto" se debe agregar un elemento secundario llamado "contenedores", el cual contiene la información de los Contenedores de salida con carga. Este elemento debe contener los siguientes atributos:

Atributo	Numero Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
ncont	98	Numero de contenedor	string	50	Si se conoce debe diligenciarse
tam	99	Tamaño	string	2	De acuerdo a la tabla "Tamaño de contenedor"
teq	100	Tipo de equipo	string	2	De acuerdo a la tabla "Tipo de equipos"
tara	101	Tara	decimal	12.2	Puede contener hasta doce cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.

Al elemento "contenedores" se debe agregar un elemento secundario llamado "formularios", el cual contiene la información de los formularios relacionados. Este elemento debe contener el siguiente atributo:

Atributo	Numero Casilla	Nombre de Casilla	Tipo	Lóng	Criterios
for	102	Numero de formulario	double	15	Debe contener un número de formulario para los formatos 602 versión 7, 1212 o 1166 versión 7.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados,
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos concepto, formato y versión, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. Año de envío, debe ser el año calendario.
3. Numero de envío, debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remite a la DIAN.
4. Fecha de envío, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
5. Cantidad de registros, debe ser igual a la cantidad de registros reportados en el contenido, que como máximo puede ser 5000 registros.

4. Esquema XSD

<Esquema no incluido, consultar directamente en el Diario Oficial Diario Oficial No. 51.030 de 30 de 2019>

ANEXO 7.

Por medio del cual, se establecen las especificaciones técnicas para la presentación de información de archivos a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) correspondiente a la información de la Declaración de Exportación Consolidada.

1. **Ámbito de aplicación.** El presente anexo establece las especificaciones técnicas, para la presentación de información por envío de archivos a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de la información Declaración de Exportación consolidada.
2. **Procedimiento previo a la presentación de la información a través de los servicios informáticos electrónicos.** Los responsables de presentar la información por envío de archivos, con las especificaciones técnicas contenidas en el subanexo del presente anexo, a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), deberán hacerlo en forma previa con el procedimiento señalado en la Resolución [70](#) de 2016 y las normas que la modifiquen o adicionen.
3. **Tablas paramétricas.** Las tablas paramétricas necesarias para conformar la información en cumplimiento de las especificaciones técnicas previstas en el presente anexo, estarán a disposición en el portal web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sección Transaccional/Otros servicios/Otros Servicios Informáticos/Tablas Paramétricas.
4. **Características de la descripción de la mercancía.** Las características de la descripción de las mercancías

para las subpartidas declaradas deben presentarse en los términos previstos en el subanexo 6.2.

Subanexos. Forman parte de este anexo, los siguientes subanexos:

7.1. Especificaciones técnicas - Declaración de exportación consolidada - Formato 600 - Versión 7

Declaración de Exportación Consolidada Formato 600 -Versión 7

Subanexo No. 7.1

Especificaciones Técnicas

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la Declaración de Exportación Consolidada (DEX Consolidado) Formato 600.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

El formato Declaración de Exportación Consolidada, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaccccccc.xml

cc :	Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmmm :	Formato (Declaración de Exportación = 00600)
vv :	Versión del formato (Versión = 07).
aaaa :	Año de envío.
cccccccc :	Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato Declaración de Exportación Consolidada, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, los cuales se deben enviar en el orden enunciado a continuación:

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO 10646".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSI que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIFO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES:	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	Int	4	Formato AAAA	
CodCpt	Concepto	Int	2		1 = Inicial/Nuevo 2 = Reemplazo
Formato	Código del formato	Int	5		Declaración de Exportación = 6
Versión	Versión del formato	Int	2		Versión = 7
NumEnvio	Número de envío	Int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo de año.
FecEnvio	Fecha de envío	Date Time	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AA-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los corresponden esta fecha Formato AA-DD
FecFinal	Fecha Final	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los corresponden a esta fecha Formato AA-DD
ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES "	OBSERVACIONES
Valor Total	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla "tdocex" (Tipo de Documento Exportador) que se encuentra en el elemento "dex".	
CantReg	Cantidad de registros	Int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "dex" que contenga el archivo.	Cantidad de reportados contenido.

(*) Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si es necesario informar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "Cantidad de registros".

Cada registro reportado debe mantener la misma estructura previamente explicada y usada para la carga de datos.

Los atributos que se definen como no obligatorios, deben diligenciarse de acuerdo a la clase de documento de exportación que se esté realizando.

Las tablas relacionadas se definirán en el portal de la DIAN.

El contenido del archivo viene en el elemento "dex" y se deben incluir los siguientes datos para cada transacción reportada.

Atributo	Num Casilla	Nombre de la Casilla	TIPO	Long	Criterios
ctps	2	Concepto	int	2	Siempre debe informarse. Incluir código 02 "Con diligenciamiento"
numautemb	48	Número de Autorización de Embarque Global	string	20	El valor debe ser positivo, en caso contrario debe incluir ni puntos ni comas, guiones o espacios en blanco
ctipodatos	53	Código Tipo de datos	string	2	De acuerdo a la tabla "Tipos de datos"
Datos del Destinatario					
tdocdes	32	Código Tipo Documento Destinatario	string	2	De acuerdo a la tabla "Tipos de documento identificatorio"
niddes	33	Número de documento destinatario	string	20	
aplldes	34	Primer Apellido Destinatario	string	50	Si el tipo de documento es diferente a NIT y es una persona natural, la casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 - dato no debe informarse, se obtiene el RUT
apl2des	35	Segundo Apellido Destinatario	string	50	SI el tipo de documento es 31 - dato no debe informarse, se obtiene el RUT
nomldes	36	Primer Nombre Destinatario	string	50	Si el tipo de documento es diferente a NIT y es una persona natural, la casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 - dato no debe informarse, se obtiene el RUT
nom2des	37	Otros Nombres Destinatario	string	50	Si el tipo de documento es 31 - dato no debe informarse, se obtiene el RUT
rsocdes	38	Razón Social Destinatario	string	240	SI el tipo de documento es diferente a NIT y es una persona jurídica, la casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 - dato no debe informarse, se obtiene el RUT

					casilla siempre debe informarse Si el tipo de documento es 31 debe informarse, se obtendrá de
Datos del Negocio					
cmontran	58	Código moneda de transacción	string	3	De acuerdo a la tabla "Monedas
facmontr	59	Valor Factura en Moneda de Transacción	decimal	20.6	Puede contener hasta veinti enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como decimal.
fpago	61	Código Forma de Pago	string	1	De acuerdo a la tabla "Formas de
sisesp	65	Sistemas especiales	string	2	Informar: SI o NO
tcarga	68	Código tipo de carga	string	2	De acuerdo a la tabla "Tipos de
Valores estadísticos totales					
tfob	72	Valor total FOB USD	decimal	20.6	Puede contener hasta veinti enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como decimal.
tfletes	73	Valor Total Fletes USD	decimal	20.6	Puede contener hasta veinti enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como decimal.
tseguro	74	Valor Total Seguros USD	decimal	20.6	Puede contener hasta veinti enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como decimal.
togastos	75	Valor Total Otros Gastos USD	decimal	20.6	Puede contener hasta veinti enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como decimal.
texp	76	Valor Total Exportación USD	decimal	20.6	Puede contener hasta veinti enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como decimal.
van	78	Valor Agregado Nacional (VAN)	decimal	20.6	Puede contener hasta veinti enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como decimal.
reint	77	Valora reintegrar USD	decimal	20.6	Puede contener hasta veinti enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como decimal.
Totales para control					

tnbul	80	Total número de Bultos	int	7	El valor debe ser positivo, en debe incluir ni puntos ni guiones o espacios en blanco
tpbru	81	Total Peso Bruto Kgs.	decimal	20.6	Puede contener hasta veint enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como decimal.
IdeDoc	4	Numero de Formulario	string	20	Corresponde al numero de d asignado para el formato 600 ve

Al elemento principal "dex" se pueden agregar elementos secundarios identificados como "dexhoja" cuales contienen la Información de los "Documentos de detalle de provisionales a definitivos".

Atributo	Num Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
dexfrac	158	No. DEX Fraccionado	string	20	Si se conoce debe informarse.
serie	159	No. Serie	Int	3	No debe Incluir ni puntos ni guiones o espacios en blanco
subpar	160	Subpartida Arancelaria	string	10	Debe corresponder a una s valida de diez (10) dígitos.
cuncomem	165	Cantidad Unidad Comercial Embarcadas	decimal	20.6	Puede contener hasta veint enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como decimal.
cuncompa	166	Cantidad Unidades Comerciales realmente pagadas	decimal	10.6	Puede contener hasta diez cifras seis decimales. Utilice punto (.) como decimal.
fobpa	167	Valor FOB USD realmente pagado	decimal	20.6	Puede contener hasta veint enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como decimal.

Al elemento principal "dex" se pueden agregar elementos secundarios identificados como "dexhoja" cuales contienen información de las "Subpartidas declaradas".

Atributó	Num Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
serie	98	Número de Serie	int	3	Corresponde al número que ide conjunto de datos correspondien
					mercancías clasificadas en una s arancelaria.
subar	99	Subpartida Arancelaria	string	10	Debe corresponder a una s válida según el Arancel de Aduanas, (10) dígitos.
ccom	100	Código complementario	string	4	Debe utilizarse para el efecto correspondiente a la s arancelaria según la nom arancelaria. El uso de estos cód condicionado a su reglamentació

csupl	101	Código suplementario	string	4	Debe utilizarse para el efecto el correspondiente a la s arancelaria según la nom arancelaria. El uso de estos cód condicionado a su reglamentació
canunfi	103	Cantidad Unidad Física	decimal	10.6	Puede contener hasta diez cifras seis decimales. Utilice punto (.) como separador
ca unicom	105	Cantidad Unidad Comercial	decimal	10.6	Puede contener hasta diez cifras seis decimales. Utilice punto (.) como separador
numbul	107	Número de Bultos	int	7	El valor debe ser positivo, ent debe incluir ni puntos ni c guiones o espacios en blanco
pbru	108	Peso Bruto Kg.	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifra y seis decimales. Utilice punto (.) como separador
pneto	109	Peso Neto Kg.	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifra y seis decimales. Utilice punto (.) como separador
valfob	110	Valor FOB USD	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifra y seis decimales. Utilice punto (.) como separador
marcas	111	Marcas	string	100	Si se conoce debe informarse.
Régimen precedente					
cadupre	118	Código Aduana Precedente	string	2	De acuerdo a la tabla "Adminis Aduaneras"
ndecpre	119	Número Declaración Precedente	string	20	No debe incluir ni puntos ni c guiones o espacios en blanco
anoacep	120	Año de Aceptación	rnt	4	Formato: AAAA
cregpre	121	Código régimen Precedente	string	3	De acuerdo a la tabla "R Aduaneros"
cmopre	122	Código Modalidad Precedente	string	4	De acuerdo a la tabla "Modali Importación"
serpre	123	Serie Precedente	int	4	Si se conoce debe informarse.

Para la información con la descripción de las mercancías, se debe utilizar el subanexo 6.2; y se env dentro del elemento "dexhoja2".

Al elemento principal "dex" se pueden agregar elementos secundarios identificados como "dexhoja" cuales contienen la Información de los "Sistemas Especiales".

Atributo	Num Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
serie	150	Serie	int	3	Si se conoce debe Informarse.
reps	152	Reposición	string	2	Informar: SI ó NO
nprog	151	Número Programa	string	20	No debe incluir ni puntos ni guiones o espacios en blanco
ncip	153	Número Cuadro Insumo Producto (CIP)	string	20	No debe incluir ni puntos ni espacios en blanco
nprod	154	Número Producto	string	10	Si se conoce debe informarse.
cpecip	155	Cantidad Producto a Exportar por CIP	decimal	10.6	Puede contener hasta diez cifras seis decimales. Utilice punto (.) como decimal.
valor agregado nacional	156	Valor Agregado Nacional (VAN)	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como decimal.
valor insumo externo	157	Valor Insumo Externo (VIE)	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como decimal.

Al elemento principal "dex" se pueden agregar elementos secundarios identificados como "dexhoja" los cuales contienen Información de los "Documentos soporte y vistos buenos",

Atributo	Num Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
tdocsop	138	Código tipo de documento	string	3	De acuerdo a la tabla "Documentos soporte y vistos buenos"
ndoc	140	No.de Documento	string	20	Sí se conoce debe informarse.
fecexp	144	Fecha de Expedición	date	10	Formato AAAA-MM-DD.
fecvn	145	Fecha de vencimiento	date	10	Formato AAAA-MM-DD.
cmon	146	Código de Moneda	string	3	De acuerdo a la tabla "Monedas"
monto	147	Monto del documento	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como decimal.
ucom	148	Código Unidad comercial	string	3	De acuerdo a la tabla "Unidades comerciales"
cucom	149	Cantidad Unidad Comercial	decimal	10.6	Puede contener hasta diez cifras seis decimales. Utilice punto (.) como decimal.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.

3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin puntuaciones, según lo reportado por el informante. El símbolo para la separación decimal es el punto.
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos formato y versión, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas.
2. Año de envío, debe ser el año calendario.
3. Numero de envío, debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remite a la DIAN.
4. Fecha de envío, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
5. Cantidad de registros, debe ser igual a la cantidad de registros reportados en el contenido, que como máximo puede ser 5000 registros.
6. Valor total, corresponde a la sumatoria de la casilla "Tipo de Documento Exportador" (tdocex) de los registros reportados.

4. Esquema XSD

<Esquema no incluido, consultar directamente en el Diario Oficial Diario Oficial No. 51.030 de 30 de mayo de 2019>

ANEXO 8.

Por medio del cual se establecen las especificaciones técnicas para la presentación de información y envío de archivos a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) correspondiente a procedimientos relacionados con la entrega total o parcial de la información de la Declaración de Exportación por incidentes que no permitan la finalización exitosa a través de los Servicios Informáticos Electrónicos.

1. **Ámbito de aplicación.** El presente anexo establece las especificaciones técnicas, para la presentación de información por envío de archivos a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de la información parcial de la Declaración de Exportación, cuando se trate de exportaciones con embarque único o fraccionado con datos definitivos o provisionales, que debido a incidentes en el uso de los Servicios Informáticos Electrónicos no se haya finalizado el trámite de manera exitosa. Para lo cual una vez se restablezca el servicio, los declarantes podrán adelantar los procedimientos posteriores relacionados con la presentación de declaraciones consolidadas, definitivas, de corrección, o de modificación, a través de los servicios informáticos electrónicos, según sea el caso.
2. **Incidente en la prestación de los servicios informáticos electrónicos.** Es la imposibilidad de utilizar los servicios informáticos electrónicos dispuestos por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), debido a fallas en el software o por problemas en la infraestructura tecnológica de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que impidan culminar el respectivo trámite y no correspondan al desconocimiento de los usuarios.

procedimiento y/o mal uso del respectivo servicio.

3. Procedimiento previo a la presentación de la información a través de los servicios informáticos electrónicos. Los responsables de presentar la información por envío de archivos, con las especificaciones técnicas contenidas en el subanexo del presente anexo, a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), deberán hacerlo en forma previa con el procedimiento señalado en la Resolución [70](#) de 2016 y las normas que la modifiquen o adicionen.

4. Tablas Paramétricas. Las tablas paramétricas necesarias para conformar la información en cumplimiento de las especificaciones técnicas previstas en el presente anexo, estarán a disposición en el portal web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sección Transaccional/Otros servicios/Otros Servicios Informáticos/Tablas Paramétricas.

5. Características de la descripción de la mercancía. Las características de la descripción de las mercancías para las subpartidas declaradas deben presentarse en los términos previstos en el subanexo 6.2.

Subanexos. Forman parte de este anexo, los siguientes subanexos:

8.1. Especificaciones técnicas - Declaración de exportación - Formato 600 - Versión 7

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la Declaración de Exportación Formato 600.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

El formato Declaración de Exportación, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmmwaaaacccccccc.xml

cc	: Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmmm	: Formato (Declaración de Exportación = 00600)
vv	: Versión del formato (Versión = 07).
aaaa	: Año de envío.
cccccccc	: Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato Solicitud de Autorización de Embarque, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, los cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSI incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACIÓN CASILLA	TIPO	LONGITUD DE CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío:	Int	4	Formato AAAA	
CodCpt	Concepto	Int	2	1 = Inicial/Nuevo 2 - Reemplazo	
Formato	Código del formato	Int	5	Declaración de Exportación = 600	
Versión	Versión del formato	Int	2	Versión = 7	
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo de año:
FecEnvio	Fecha de envío	Date Time	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AA-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los corresponden esta fecha Formato AAAA.
FecFinal	Fecha Final	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los corresponden a esta fecha Formato AAAA.
ETIQUETA	DENOMINACIÓN CASILLA	TIPO	LONGITUD DE CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla (Tipo de Documento Exportador) que se encuentra en el elemento "dex"	
CantReg	Cantidad de registros	Int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se	Cantidad de reportados en el contenido.

				fraccionará la Información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "dex"que contenga el archivo.	
--	--	--	--	---	--

(*) Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si es necesario informar más de 5000 registros fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "Cantidad de registros".

Cada registro reportado debe mantener la misma estructura previamente explicada y usada para la carga.

Los atributos que se definen como no obligatorios, deben diligenciarse de acuerdo a la clase de declaración de exportación que se este realizando.

Las tablas relacionadas se definirán en el portal de la DIAN.

El contenido del archivo viene en el elemento "dex" y se deben incluir los siguientes datos para cada transacción reportada.

ATRIBUTO	Num Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
ctps	2	Concepto	int	2	Siempre debe Ir Indique el estado según el circ procedimiento que realizando. De acuerdo a "Conceptos de declar exportación"
ideDoc	4	Numero de Formulario	string	20	Si el concepto "Entrega tota información por I SIE", debe in según el número asignado por el fu aduanero. En los demás corresponde al nú documento asigna formato 600 versió
autemb	84	No. Solicitud de Autorización de embarque	string	20	Si se conoce informarse. Debe contener un de formulario va los formatos 602 y

nformant	42	Ño. De formulario anterior	string	20	En caso de corrección o modificación debe diligenciarse
regadu	49	Régimen aduanero	string	4	De acuerdo a "Regímenes aduaneros"
numprogen	47	Número de programa Especial de Muestras o Contrato de suministro de Energía	string	20	El valor debe ser entero y no debe tener puntos ni comas, ni espacios en blanco
numautemb	48	Número de Autorización de Embarque Global	string	20	El valor debe ser entero y no debe tener puntos ni comas, ni espacios en blanco

Datos del Exportador

tdocex	20	Tipo de Documento Exportador	string	2	De acuerdo a "Tipos de documentos de identificación"
nindex	18	Número de Identificación Exportador	string	20	
apllex	7	Primer Apellido Exportador	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 - Persona natural, esta casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato debe informarse; de lo contrario, no se obtendrá del RUT
apl2ex	8	Segundo Apellido Exportador	string	50	Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato debe informarse; de lo contrario, no se obtendrá del RUT
nomlex	9	Primer Nombre Exportador	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 - Persona natural, esta casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato debe informarse; de lo contrario, no se obtendrá del RUT
nom2ex	10	Otros Nombres Exportador	string	50	Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato debe informarse; de lo contrario, no se obtendrá del RUT
rsocex	11	Razón Social Exportador	string	240	Si el tipo de documento es diferente a 31 - Persona jurídica, esta casilla siempre debe informarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, no se obtendrá del RUT

					informarse, se obt RUT.
Datos dle destinatario					
tdocdes	32	Código Tipo Documento Destinatario	string	2	De acuerdo a "Tipos de de identificación"
niddes	33	Número de documento destinatario	string	20	
apildes	34	Primer Apellido Destinatario	string	50	Si el tipo de docu diferente a 31 - l una persona natu casilla siempre diligenciarse. Si el tipo de docu 31 - NIT, este dato debe informarse: obtendrá del RUT
apiades	35	Segundo Apellido Destinatario	string	50	Si el tipo de docu 31 - NIT, este dato debe Informarse: obtendrá del RUT
nom1des	36	Primer Nombre Destinatario	string	50	SI el tipo de docu diferente a 31 - l una persona natu casilla siempre diligenciarse. Si el tipo de docu 31 - NIT, este dato debe informarse: obtendrá del RUT
nom2des	37	Otros Nombres Destinatario	string	50	Si el tipo de docu 31 - NIT, este dato debe informarse: obtendrá del RUT
rsocdes	38	Razón Social Destinatario	string	240	Si el tipo de docu diferente a 31 - l una persona jurí casilla siempre Informarse. Si el tipo de docu 31 - NIT, n informarse, se obt RUT.
dlrdes	39	Domicilio	string	200	SI se conoce informarse. Si el tipo de docu 31 - NIT, n Informarse, se obt RUT.
dudes	40	Ciudad	string	20	SI se conoce informarse. SI el tipo de docu 31 - NIT, n informarse, se obt

					RUT.
Datos del Negocio					
cdex	41	Clase DEX	string	2	De acuerdo a la tabla de DEX"
tdill	43	Tipo de diligenciamiento	string	2	De acuerdo a la tabla "Tipo de diligencia"
tdesp	44	Tipo de despacho	string	2	De acuerdo a la tabla "Tipo de despacho"
tcorr	45	Tipo de corrección	string	2	De acuerdo a la tabla "Tipo de corrección"
numref	46	Numero de Referencia.	string	20	SI se conoce informarse.
cadu	50	Código Aduana de despacho	string	2	De acuerdo a la tabla "Administraciones Aduaneras"
cpalstr	51	Código País de Trámite	string	3	Siempre debe informarse. De acuerdo a la tabla "Países"
cregproc	52	Código Región de Procedencia	string	2	Código DAÑ. Departamento, NÚ. debe Incluir los caracteres a la Izquierda.
ctlpodatos	53	Código Tipo de datos	string	2	De acuerdo a la tabla "Tipos de datos"
ctlpemb	54	Código Tipo de embarque	string	2	De acuerdo a la tabla "Tipos de Embarque"
cnattrans	55	Código naturaleza de la transacción	string	5	De acuerdo a la tabla "Naturaleza de transacción"
clncoterm	56	Cód. Incoterms	string	3	De acuerdo a la tabla "Condiciones de (Incoterms)"
lugent	57	Lugar de entrega	string	50	Si se conoce informarse.
cmontran	58	Código moneda de transacción	string	3	De acuerdo a la tabla "Monedas"
facmontr	59	Valor Factura en Moneda de Transacción	decimal	20.6	Puede contener hasta 20 cifras enteras y 6 decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
tcambio	60	Tasa de cambio	decimal	10.6	Puede contener hasta 10 cifras enteras y 6 decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
fpago	61	Código Forma de Pago	string	1	De acuerdo a la tabla "Formas de pago"
cpagosant	62	Cantidad de pagos anticipados	int	2	El valor debe ser entero y no debe tener puntos ni comas, ni espacios en blanco.

fecpagant	63	Fecha del primer pago anticipado	date	10	Formato AAAA-MM
mmanvla	64	Mercancía a la mano del viajero	string	2	Informar: SI o NO
sisesp	65	Sistemas especiales	string	2	Informar: SI o NO
exptran	66	Exportación en tránsito	string	2	Informar: SI o NO
cmodtrans	67	Código modo de transporte	string	2	De acuerdo a "Modos de transpo
tcarga	68	Código tipo de carga	string	2	De acuerdo a "Tipos de carga"

		LUGARES			
adsal	69	Código Aduana salida	string	2	De acuerdo a "Administraciones Aduaneras"
paisdfin	70	Código país destino Final	string	3	De acuerdo a "Países"
lugdfin	71	Código lugar destino final	string	5	Sí el país de destin Colombia, debe para el efecto "Depósitos Habil Zonas Francas". Si el país de destin diferente a Colom utilizarse la tabla de Arribo/E Internacionales".

Valores estadísticos totales

tfob	72	Valor total FOB USD	decimal	20.6	Puede contener ha cifras enteras decimales. Utilice punto (separador decimal.
tfletes	73	ValorTotal Fletes USD	decimal	20.6	Puede contener ha cifras enteras decimales. Utilice punto (separador decimal.
tseguro	74	ValorTotal Seguros USD	decimal	20.6	Puede contener ha dfrs enteras decimales. Utilice punto (separador decimal.
togastos	75	ValorTotal Gastos USD Otros	decimal	20.6	Puede contener ha cifras enteras decimales. Utilice punto (separador decimal.
texp	76	ValorTotal Exportación USD	decimal	20.6	Puede contener ha cifras enteras decimales. Utilice punto (

					separador decimal.
reint	77	Valor a reintegrar USD	decimal	20.6	Puede contener ha cifras enteras decimales. Utilice punto (separador decimal.
van	78	Valor Agregado Nacional (VAN)	decimal	20.6	Puede contener ha cifras enteras decimales. Utilice punto (separador decimal,
Totales para Control					
tseries	79	Total Series	int	3	El valor debe ser entero y no debe puntos ni comas, n o espacios en blanc
tnbul	80	Total número de Bultos	int	7	El valor debe ser entero y no debe puntos ni comas, n o espacios en blanc
tpbru	81	Total Peso Bruto Kgs,	decimal	20.6	Puede contener ha cifras enteras decimales. Utilice punto (separador decimal.
Actuación Aduanera					
accepta	82	Numero de de Autorización de embarque.	string	20	Sí se conoce Informarse
fecaccepta	83	Fecha de autorización de embarque	date	10	Si se conoce Informarse Formato AAAA-MM
fecautemb	85	Fecha Solicitud de autorización de embarque	date	10	Formato AAAA-MM
funcaut	86	Nombre Funcionario Autorizado	string	150	
cargofunc	87	Cargo Funcionario Autorizado	string	50	
tdocfunc	88	Código tipo de documento	string	2	De acuerdo a ia tal "Tipos de de Identificación"
nidfunc	89	No de documento	Integer	10	El valor debe ser entero y no debe puntos ni comas, n o espacios en blanc

Al elemento principal "dex" se pueden agregar elementos secundarios identificados como "dexhoja" cuales contienen información de las "Subpartidas declaradas".

ATRIBUTO	Num Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
----------	-------------	----------------------	------	------	-----------

serie	98	Número de Serie	Int	3	Corresponde al número que identifica el conjunto de datos correspondientes a las mercancías clasificadas en una subpartida arancelaria.
subar	99	Subpartida Arancelaria	string	10	Debe corresponder a una subpartida arancelaria válida de diez (10) dígitos,
ccom	100	Código complementario	string	4	Debe utilizarse para el efecto el código correspondiente a la subpartida arancelaria según la nomenclatura arancelaria. El uso de estos códigos está condicionado a su reglamentación.
csupi	101	Código suplementario	string	4	Debe utilizarse para el efecto el código correspondiente a la subpartida arancelaria según la nomenclatura arancelaria, El uso de estos códigos está condicionado a su reglamentación.
codunfi	102	Código Unidad Física	string	3	De acuerdo a la tabla "Unidades establecidas para la subpartida arancelaria"
canunfi	103	Cantidad Unidad Física	decimal	10.6	Puede contener hasta diez cifras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
unicom	104	Código Unidad Comercial (comercia)	string	3	De acuerdo a la tabla "Unidades establecidas para la subpartida arancelaria"
caunicom	105	Cantidad Unidad Comercial	decimal	10.6	Puede contener hasta diez cifras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
clemb	106	Código Clase de Embalaje	string	2	De acuerdo a la tabla "Clases de Embalaje"
numbul	107	Número de Bultos	Int	7	El valor debe ser positivo, entre 0 y 9999999, no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco.
.pbru	108	Peso Bruto Kg.	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
pneto	109	Peso Neto Kg.	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
valfob	110	Valor FOB USD	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
marcas	111	Marcas	string	100	Si se conoce debe Informarse.
cunmpla	113	Código. Unidad de Medida del Plazo:	string	1	De acuerdo a la tabla "Unidad de Medida del Plazo"
plazo	114	Plazo	int	3	El valor debe ser positivo, entre 0 y 999, no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco.
porg	115	Código país de origen	string	3	De acuerdo a la tabla "Países"
regor	116	Código Región de origen	string	2	Código DAÑE de Dependencia Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
prfaran	117	Código Preferencia arancelaria	string	3	De acuerdo a la tabla "Preferencias arancelarias"

cadupre	118	Código Aduana Precedente	string	2	De acuerdo a la tabla "Administración Aduaneras"
Régimen precedente					
ndecpre	119	Número Declaración Precedente	string	20	No debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco
anoacep	120	Año de Aceptación	int	4	Formato; AAAA
cregpre	121	Código régimen Precedente	string	4	De acuerdo a la tabla "Regímenes Aduaneros"
cmodpre	122	Código Modalidad Precedente	string	4	De acuerdo a la tabla "Modalidades de Importación"
serpre	123	Serie Precedente	int	4	Si se conoce debe informarse.

Para la información con la descripción de las mercancías, se debe utilizar el subanexo 6.2; y se envía dentro del elemento "dexhoja2".

Al elemento principal "dex" se pueden agregar elementos secundarios identificados como "dexhoja" los cuales contienen información de los "Detalles del transporte".

ATRIBUTO	Num Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
tdoctr	124	Código Tipo Documento	string	2	De acuerdo a la tabla "Tipos de documento Identificación"
nldtr	125	Número de Identificación Tributaria	string	20	
aplltr	127	Primer Apellido	string	50	Si el tipo de documento es diferente a NIT y es una persona natural, es siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 - Dato debe no debe informarse, se obtendrá del RUT
apl2tr	128	Segundo Apellido	string	50	SI el tipo de documento es 31 - Dato debe no debe informarse, se obtendrá del RUT
nomltr	129	Primer Nombre	string	50	Si el tipo de documento es diferente a NIT y es una persona natural, es siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 - Dato debe no debe informarse, se obtendrá del RUT
nom2tr	130	Otros Nombres	string	50	Si el tipo de documento es 31 - Dato debe no debe Informarse, se obtendrá del RUT
rsocotr	131	Razón Social	string	240	Si el tipo de documento es diferente a NIT y es una persona jurídica, es siempre debe Informarse. Si el tipo de documento es 31 - Dato debe informarse, se obtendrá del RUT
cdnac	132	Cod. Nacionalidad	string	3	De acuerdo a la tabla "Países"
mancarga	133	No. Manifiesto de carga	string	20	El valor debe ser positivo, entre 1 y 99999999, no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco
fech man	134	Fecha de manifiesto	date	10	Formato AAAA-MM-DD,

nidmedtra	135	No, Identificación del medio de transporte	string	10	Si se conoce debe informarse.
clugemb	136	Código lugar de embarque	string	4	De acuerdo a la tabla " Lugares de arribo/embarque nac

Al elemento principal "dex" se pueden agregar elementos secundarios identificados como "dexhoja" cuales contienen Información de los "Documentos soporte y vistos buenos".

Atributo	Num Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
serie	137	No. De serie	Int	3	Si se conoce debe Informarse.
tdocsop	138	Código tipo de documento	string	3	De acuerdo a la tabla "Do soporte y vistos buenos"
ndoc	140	No.de Documento	string	20	si se conoce debe informarse.
nltem	141	Número de Identificación del emisor	string	14	Si se conoce debe informarse.
nomem	143	Nombre del emisor	string	50	Si se conoce debe Informarse,
fecexp	144	Fecha de Expedición	date	10	Formato AAAA-MM-DD.
fecvn	145	Fecha de vencimiento	date	10	Formato AAAA-MM-DD.
cmon	146	Código de Moneda	string	3	De acuerdo a ta tabla "Monedas"
monto	147	Monto del documento	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador
ucom	148	Código Unidad comercial	string	3	De acuerdo a la tabla " comerciales"
cucom	149	Cantidad Unidad.Comercia]	decimal	10.6	Puede contener hasta diez cifras sets decimales. Utilice punto (.) como separador

Al elemento principal "dex" se pueden agregar elementos secundarios identificados como "dexhoja" cuáles contienen la Información de los "Sistemas Especiales"

Atributo	Num Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
serie	150	Serie	Int	3	SI se conoce debe informarse.
nprog	151	Número Programa	string	20	No debe incluir ni puntos ni guiones o espacios en blanco
reps	152	Reposición	string	2	Informar: SI ó NO
ndp	153	Número Cuadro Insumo Producto (CIP)	string	20	No debe incluir ni puntos ni espacios en blanco
nprod	154	Número Producto	string	10	Si se conoce debe Informarse.
cpeclp	155	Cantidad Producto a Exportar por CIP	decimal	10.6	Puede contener hasta diez cifras seis decimales. Utilice punto (.) como separador
valvan	156	Valor Agregado Nacional (VAN)	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador
vrle	157	Valor Insumo Externo (VIE)	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin comas o puntuaciones, según lo reportado por el informante. El símbolo para la separación decimal es el punto.
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos formato y versión, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. Año de envío, debe ser el año calendario.
3. Número de envío, debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envía a la DIAN.
4. Fecha de envío, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
5. Cantidad de registros, debe ser Igual a la cantidad de registros reportados en el contenido, que como máximo puede ser 5000 registros.
6. Valor total, corresponde a la sumatoria de la casilla "Tipo de Documento Exportador" (tdocex) de los registros reportados.

4. Esquema XSD

<Esquema no incluido, consultar directamente en el Diario Oficial Diario Oficial No. 51.030 de 30 de mayo de 2019>

ANEXO 9.

ASPECTOS DE DILIGENCIAMIENTO DE LA DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR.

<Anexo modificado por el [Anexo 9](#) -según lo dispuesto en el artículo [216](#) - de la Resolución 39 de 2018, cuyo nuevo texto es el siguiente:>

Por ser la declaración andina del valor un documento soporte de la declaración de importación, declaración de corrección, declaración de legalización o de la modificación de la declaración, una vez diligenciada y determinado en ella el valor en aduana, la información pertinente deberá trasladarse a las correspondientes casillas de la declaración de importación respectiva.

En el diligenciamiento del formulario de la declaración andina del valor deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

1. Debe diligenciarse completamente la declaración andina del valor, siempre que se pueda aplicar el Valor de Transacción, es decir, en los casos de importación precedida de una venta y que cumpla

demás requisitos señalados en el Acuerdo sobre Valoración de la OMC, las normas de la Comunidad relacionadas, además de las regulaciones nacionales complementarias.

2. En la información de la descripción se deben diligenciar cada uno de los productos que se declaran de manera que se permita su identificación, por tanto, se registrarán ítem por ítem, de manera consecutiva, uno de los productos plenamente diferenciados, indicando detalle de la descripción de la mercancía y la información relativa a su tipo, clase, marca, modelo, año de fabricación, estado, cantidad, unidad de medida y valor facturado entre otras características.

Cuando en un mismo ítem, se tengan varios productos que tengan las mismas características, pero que difieran en la parte número, serial o cualquier otro número que identifique las mercancías, no será necesario consignar todos estos números, siempre y cuando estos no sean los que identifiquen una característica que cambien su naturaleza. No será necesario consignar los números de seriales utilizados por algunos fabricantes para la identificación individual de algunas mercancías.

Se podrán diligenciar tantas hojas de descripción, según números de ítem que se requieran declarar.

3. En los campos de valores que estén en términos FOB USD, si el valor se ha negociado en términos de entrega diferentes, se harán las estimaciones necesarias para consignarlo en el término indicado.

Para los campos numéricos se podrán utilizar cifras decimales que permitan obtener la mayor exactitud de los valores relacionados.

4. Para la numeración del formulario, se deberá utilizar la siguiente estructura:

Primeros tres dígitos: Indicar los tres (3) dígitos correspondientes al número del formulario.

Siguientes cuatro dígitos: Año de diligenciamiento.

Siguientes cuatro dígitos: Código del declarante. Si no hay código, los cuatro dígitos se dejarán en cero.

Siguiente dos dígitos: Asignado a cada sucursal u oficina de la agencia de aduanas. Si no hay sucursales u oficinas los dos dígitos se dejarán en cero.

Siguientes siete dígitos: Número consecutivo, ascendente único, propio del declarante o de la sucursal del declarante según el caso, iniciando en 0000001.

Cada una de las hojas adicionales del formulario deberá registrar el mismo número de su hoja principal.

Los declarantes deben tomar las medidas de seguridad suficientes que garanticen el orden de la numeración, conservación y fidelidad de las declaraciones presentadas. De igual manera, en virtud del Parágrafo artículo [177](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, en el original que se conserve, se debe consignar el número y fecha de presentación y aceptación de la Declaración de Importación de la cual es documento soporte.

5. Registrar en la relación de documentos soporte de la Declaración de Importación el número del consecutivo utilizado en cada Declaración Andina del Valor.

6. Cuando los usuarios que ostenten la calidad de UAP y ALTEX que tengan la calidad de grandes contribuyentes, deban presentar la declaración andina del valor, podrán hacerlo en medio magnético utilizando el diseño y la información prevista en el formulario oficial dispuesto en la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

7. Cuando se trate de un Operador Económico Autorizado en el tipo de usuario importador, que del presentar la declaración andina del valor, podrá hacerlo en medio magnético utilizando el diseño y información prevista en el formulario oficial dispuesto en la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

8. La utilización de los formularios autorizados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), no exime al declarante de las obligaciones previstas en el [13](#) de la Decisión Andina 571 de 2003.

9. Además de los aspectos anteriores, deberán tenerse en cuenta los consignados en la Cartilla y en instructivo para el diligenciamiento del formulario respectivo y lo dispuesto en las normas andinas la materia.".

Notas de Vigencia

- Anexo modificado por el [Anexo 9](#) -según lo dispuesto en el artículo [216](#)- de la Resolución 39 de 2019 'por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 de mayo de 2021.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 46 de 2019:

ANEXO 9.

Aspectos de diligenciamiento de la Declaración Andina del Valor

Por ser la declaración andina del valor un documento soporte de la declaración de importación, declaración de corrección, declaración de legalización o de la modificación de la declaración, una diligenciada y determinado en ella el valor en aduana, la información pertinente deberá trasladarse correspondientes casillas de la declaración respectiva.

En el diligenciamiento del formulario de la Declaración Andina del Valor deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

1. Debe diligenciarse completamente la declaración andina del valor, siempre que se pueda aplicar el Método del Valor de Transacción, es decir, en los casos de importación precedida de una venta y cumpla con los demás requisitos señalados en el Acuerdo sobre Valoración de la OMC, las normas de la Comunidad Andina relacionadas, además de las regulaciones nacionales complementarias.

2. En la información de la descripción se deben diligenciar cada uno de los productos que se declare de tal manera que se permita su identificación, por tanto, se registrarán ítem por ítem, de manera consecutiva cada uno de los productos plenamente diferenciados, indicando subpartida arancelaria y detalle de la descripción de la mercancía como información relativa a su tipo, clase, marca, modo de fabricación, estado, unidad comercial y valor facturado entre otros.

Cuando en un mismo ítem, se tengan varios productos que tengan las mismas características, pero solo difieran en la parte número, serial o cualquier otro número que identifique las mercancías, no es necesario consignar todos estos números, siempre y cuando estos no sean los que identifiquen una característica que cambien su naturaleza. No será necesario consignar los números de seriales utilizados por algunos fabricantes para la identificación individual de algunas mercancías.

Se podrán diligenciar tantas hojas de descripción, según números de ítem que se requieran declarar.

3. En los campos de valores que estén en términos FOB USD, si el valor se ha negociado en términos de entrega diferentes, se harán las estimaciones necesarias para consignarlo en el término indicado.

Para los campos numéricos se podrán utilizar cifras decimales que permitan obtener la mayor exactitud en los valores relacionados.

4. Para la numeración del formulario por trámite manual, se deberá utilizar la siguiente estructura

Primeros tres dígitos: Indicar los tres (3) dígitos correspondientes al número del formulario.

Siguientes cuatro dígitos: Año de diligenciamiento

Siguientes cuatro dígitos: Código del declarante

Siguiente dos dígitos: Asignado a cada sucursal u oficina de la agencia de aduanas. Si no hay sucursales u oficinas los dos dígitos se dejarán en cero.

Siguientes siete dígitos: Número consecutivo, ascendente único, propio del declarante o de la sucursal del declarante según el caso, iniciando en 0000001

Cada una de las hojas adicionales del formulario deberá registrar el mismo número de su hoja principal.

Los declarantes deben tomar las medidas de seguridad suficientes que garanticen el orden de la numeración, conservación y fidelidad de las declaraciones presentadas. De igual manera, en virtud del Parágrafo 1 del artículo [177](#) del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, en el original que se conserva debe consignar el número y fecha de presentación y aceptación de la Declaración de Importación, el cual es documento soporte.

5. Registrar en la relación de documentos soporte de la Declaración de Importación el número del consecutivo utilizado en cada Declaración Andina del Valor.

6. Cuando los usuarios que ostenten la calidad de UAP y ALTEX que tengan la calidad de grandes contribuyentes, deban presentar la declaración andina del valor por trámite manual, podrán hacerlo en medio magnético utilizando el diseño y la información prevista en el formulario oficial dispuesto en la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

7. Cuando el Operador Económico Autorizado en el tipo de usuario importador deba presentar la declaración andina del valor por trámite manual, podrán hacerlo en medio magnético utilizando el diseño y la información prevista en el formulario oficial dispuesto en la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). La declaración andina del valor presentada se entenderá firmada por el correspondiente Operador Económico Autorizado en su calidad de importador.

8. La utilización de los formularios autorizados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), no exime al declarante de las obligaciones previstas en el artículo [13](#) de la Decisión Andina 571 de 2003.

9. Además de los aspectos anteriores, deberán tenerse en cuenta los consignados en el instructivo de diligenciamiento del formulario respectivo y lo dispuesto en las normas andinas que rigen la materia.

ANEXO 10.

(26 JUL 2016)

Por medio del cual se establecen las especificaciones técnicas para la presentación de información y de archivos a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto del 2 de julio de 2019.

1. Procedimiento previo a la presentación de la información a través de los servicios informáticos electrónicos. Los usuarios aduaneros que se encuentren obligados a presentar la información por en archivos a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con las especificaciones técnicas contenidas en el subanexo 10.1, que hace parte integral de la presente anexo, deberán cumplir en forma previa, en lo pertinente procedimiento señalado en la Resolución [70](#) de 2016.

2. Tablas Paramétricas. Las tablas paramétricas necesarias para conformar la información en cumplimiento de las especificaciones técnicas previstas en el presente anexo, se encuentran a disposición en el portal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sección Transaccional/Otros Servicios Informáticos/Tablas Paramétricas.

Subanexos. Forma parte de este anexo, el siguiente subanexo:

10.1 Informe Posterior Documentos de Transporte Formato 1353 - Versión 8

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporte el informe Posterior Documentos de Transporte

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El informe Posterior Documentos de Transporte, debe enviarse en archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmusica_ccmmmmmvvaaacccccccc.xml

cc	:Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmmm	: Formato (Manifiesto de carga = 01353)
vv	: Versión del formato (Versión = 08)
aaaa	: Año de envío
ccccccc	: Consecutivo de envío por año

2. Formato del Archivo

Encabezado

Contenido Información 1

Contenido Información 2

...

Contenido Información N

1. El documento debe cumplir con la especificación XML 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSI incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1 Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMICACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	int	4	Formato AAAA	
CodCpt	Concepto	int	2	1=Inicial/Nuevo 2=Reemplazo	
Formato	Código del formato	int	5	Informe Posterior Documentos de Transporte=1353	
Versión	Versión del formato	int	2	Versión=08	
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato	Consecutivo de envío por año
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	14	Debe ser la fecha de calendario	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM
FecIncial	Fecha inicial	date	10	Debe ser la fecha de calendario del inicio del periodo que se esta declarando	Los registros corresponden al periodo mínimo a la fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha final	date	10	Debe ser la fecha de calendario final del periodo que se esta declarando	Los registros corresponden al periodo mínimo a la fecha final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	Double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla "bultos" (tbulto) de los registros reportados	

CantReg	Cantidad de Resgistros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionaran la informacion en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta por medida por el numeros de elementos "informe" que contenga el archivo	Cantidad de registros re en el conte
---------	------------------------	-----	---	--	--------------------------------------

2.2. Formato de contenido

En el contenido del archivo viene en el elemento "informe" y se deben incluir los siguientes datos p transacción reportada.

Atributo	Numero Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
manif	24	No. Manifiesto de carga	double	15	Siempre debe diligenciarse Debe corresponde a un número de formular valido
fed	25	Fecha de Llegada	date	10	Siempre debe diligenciarse Formato AAAA-MM-DD Si el manifiesto de carga que se registra fue presentado a través de los servicios informa electrónicos, se indica la fecha del aviso de . Si el manifiesto de carga se presentó en forn manual, indique la fecha de llegada asignada DIAN al manifiesto
dirsec	26	Dirección Seccional	string	2	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Administraciones"
mtrans	27	Modo de Transporte	string	1	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Modo de transporte"
lugarl	28	Lugar de llegada	string	4	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Lugares de arribo/em nacionales"
carac	29	Caracter de quien informa	string	1	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "carácter de quien infor

Datos del transportador

tdoc2	30	Tipo de Documento	string	2	Si la Casilla 29 - Carácter de quien informa, s a 2, 3 o 4, siempre debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla "Tipos de documentos"
nid2	31	Número de identificación	string	20	Si la Casilla 29 - Carácter de quien informa, s a 2, 3 o 4, siempre debe diligenciarse
dv2	32	DV	integer	1	
pap2	33	Primer apellido	string	50	Si la casilla 29 - Carácter de quien informa, s a 2, 3 o 4, y es una persona natural debe dilig
sap2	34	Segundo apellido	String	50	
pno2	35	Primer nombre	string	50	Si la casilla 29 - Carácter de quien informa, s a 2, 3 o 4, y es una persona natural debe dilig
ono2	36	Otros nombres	string	50	
raz2	37	Razón Social	string	240	Si la casilla 29 - Carácter de quien informa, s a 2, 3 o 4, y es una persona jurídica debe dili

Datos del agente

tdoc3	38	Tipo de documento	string	2	Si la casilla 29 - Carácter de quien informa s a 4, siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Tipos de documentos"
nid3	39	Número de identificación	string	20	Si la casilla 29 - Carácter de quien informa, s a 4, siempre debe diligenciarse
dv3	40	DV	integer	1	
pap3	41	Primer Apellido	string	50	Si la casilla 29 - Carácter de quien informa, s a 4, y es una persona natural debe diligenciar
sap3	42	Segundo apellido	string	50	
pno3	43	Primer nombre	string	50	Si la casilla 29 - Carácter de quien informa, s a 4, y es una persona natural debe diligenciarse
ono3	44	Otros nombres	string	50	
raz3	45	Razón social	string	240	Si la casilla 29 - Caracter de quien informa, s a 4, y es una persona jurídica debe diligenciar

Datos del proceso

proced	46	Procedimiento que no se pudo realizar	string	2	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla "Procedimiento de carga no se pudo realizar en SIE" Corresponde a la actividad a partir de la cual se pudo realizar el procedimiento de carga a través de los servicios informáticos electrónicos
tbulto	47	Total Bultos	integer	5	Siempre debe diligenciarse Corresponde a la sumatoria de bultos por cada documento de transporte que se registre asociado al manifiesto de carga
tpeso	48	Total Peso Kgs	decimal	12.5	Siempre debe diligenciarse Puede contener hasta doce cifras enteras y cinco decimales. Utilice punto (.) como separador decimal. Corresponde a la sumatoria de peso Kg por cada documento de transporte que se registre asociado al manifiesto de carga
formant	49	Número Formulario Anterior	Long	20	Debe corresponder a un número de formulario válido
regh2	50	cantidad de registros Hoja No. 2	Integer	4	Siempre debe diligenciarse En caso de no tener los elementos "directos" diligencie cero (0)
regh3	51	Cantidad de registros Hoja No. 3	integer	4	Siempre debe diligenciarse En caso de no tener los elementos "hijos" diligencie cero (0)

Al elemento "informe" se puede agregar un elemento secundario llamado "directos", el cual contiene información de documentos de transporte directos asociados al manifiesto de carga que se informa. Este elemento debe contener los siguientes atributos:

Atributo	Numero Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
formato	52	No. Formato 1166	integer	20	Si la casilla 29 - carácter de quien informa, 1 o 2 debe diligenciarse. Debe corresponder a un número de formulario válido. Si la información del documento de transporte se relaciona, se presentó a través de los servicios informáticos electrónicos, se indica el número de formato 1166 generado; si se presentó en formato manual, indique un número de formato 1166 reservado y asignado por el usuario aduanero para el documento de transporte en particular
peso	53	Peso Kg definitivo	decimal	12.5	Si la casilla 29 - Carácter de quien informa, 1 o 2 debe diligenciarse.

					Puede contener hasta doce cifras enteras y c decimales. utilice punto (.) como separador decimal
bulto	54	No. Bultos definitivo	integer	5	Si la casilla 29 - carácter de quien informa, 1 o 2 debe diligenciarse
dispcarga	55	No. Disposicion carga definitivo	string	2	Si la casilla 29 - Carácter de quien informa, a 1 o 2 debe diligenciarse
zfranca	56	Código depósito/zona franca	string	4	Si en la casilla 55 - No. Disposición carga d se indico 10, 11, 14, 12, 16, 18, 22 debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla "Codigos Depositos/Z Franca"
ndoct	66	No. Documento Transporte	string	50	Si la casilla 29 - Carácter de quien informa, a 1 o 2 debe diligenciarse
fdoc	67	Fecha Documento de transporte	date	10	Si la casilla 66 - No. Documento Transporte contiene valor debe diligenciarse. Formato AAAA-MM-DD
imed	68	Identificacion Medio de Transporte Nacional	string	10	Corresponde a la placa que identifica el me transporte en que se transporta la mercancia deposito o zona franca. Se registra cuando a la información enviada se espera generar la de envío
icarga	69	Identificación Unidad de Carga	string	20	Corresponde a la identificacion de la unidad en que se transporta la mercancia a deposit franca. Se registra cuando a partir de la info enviada se espera generar la planilla de envi

datos del conductor

tdoc	70	Tipo de Documento	string	2	De acuerdo a la tabla "tipos de documentos", debe utilizar el tipo de documento 43 Corresponde a la informacion del conductor que transporta la carga a deposito o zona fran registra cuando a partir de la informacion env espera generar la planilla de envio
nid	71	Numero de Indentificacion	string	20	Corresponde a la informacion del conductor que transporta la carga a deposito o zona fran registra cuando a partir de la informacion env espera generar la planilla de envio
par	72	Primer Apellido	string	50	Si es una persona natural debe diligenciarse. Corresponde a la informacion del conductor que transporta la carga o deposito o zona fran registra cuando a partir de la informacion env espera generar la planilla de envio

sap	73	Segundo Apellido	string	50	Corresponde a la informacion del conductor que transporta la carga a deposito o zona fran registra cuando a partir de la informacion env espera generar la planilla de envio
pno	74	Primer Nombre	string	50	Si es una persona natural debe diligenciarse. Corresponde a la informacion del conductor que transporta la carga o deposito o zona fran registra cuando a partir de la informacion env espera generar la planilla de envio
ono	75	Otros nombres	string	50	Corresponde a la informacion del conductor que transporta la carga a deposito o zona fran registra cuando a partir de la informacion env espera generar la planilla de envio

Al elemento "informe" se puede agregar un elemento secundario llamado "hijos", el cual contiene la información del documento o documentos de transporte master nivel 1 y/o 2 que contiene los documentos de transporte de hijos que se informan. Este elemento debe contener los siguientes atributos:

Atributo	Numero Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
master1	57	No. Documento Master 1	string	50	Si la casilla 29 - carácter de quien informa, es 3 o 5 debe diligenciarse.
fecm1	58	Fecha	Date	10	Si la casilla 29 - carácter de quien informa, es 3 o 4, 5 debe diligenciarse. Formato AAAA-MM-DD
master2	59	No Documento Master 2	string	50	Si la casilla 29 - carácter de quien informa, es 4, debe diligenciarse.
fecm2	60	Fecha	date	10	Si la casilla 29 - carácter de quien informa, es 4 debe diligenciarse. Formato AAAA-MM-DD

Al elemento "hijos" se puede agregar un elemento secundario llamado "documentos", el cual contiene los documentos de transporte hijos contenidos en el documento de transporte master nivel 1 o en el documento de transporte master nivel 2. Este elemento debe contener los siguientes atributos:

Atributo	Numero Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
formato	61	No. formato 1166	Long	20	Si la casilla 29 - Carácter de quien informa, 3, 4 o 5 debe diligenciarse. Debe corresponder a un número de formular valido. Si la informacion del documento de transpor relaciona, se presento a través de los servicio informaticos electronicos, se indica el numero formato 1166 generado; si se presento en for manual, indique un numero de formato 1166 reservado y asignado para el documento de t en particular
peso	62	Peso Kg definitivo	decimal	12.5	Si la casilla 29 - Carácter de quien informa, 3, 4 o 5 debe diligenciarse. Puede contener hasta doce cifras enteras y ci decimales
bultos	63	No. Bultos definitivo	string	5	Si la casilla 29 - Carácter de quien informa, 3, 4 o 5 debe diligenciarse.
descarga	64	No. Disposicion carga definitivo	string	2	Si la casilla 29 - Carácter de quien informa, 3, 4 o 5 debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla "Disposicion de la carg
zfranca	65	Codigo deposito/zona franca	string	4	Si la casilla 64 - No. Disposicion carga defir indico 10, 11, 14, 12, 16, 18, 22 debe diliger De acuerdo a la tabla "Codigos Despositos/Z Francas"
ndoct	76	No. Documento Transporte	string	50	Si la casilla 29 - Carácter de quien informa, 3, 4 o 5 debe diligenciarse.
fdoc	77	Fecha Documento transporte	date	10	Si la casilla 29 - Carácter de quien informa, 3, 4 o 5 debe diligenciarse. Formato AAAA-MM-DD
imed	78	identificacion medio de transporte	string	10	Corresponde a la placa que identifica el med transporte en que se transporta la mercancia deposito o zona franca. Se registra cuando a la información enviada se espera generar la p de envio
icarga	79	Identificacion Unidad de carga	string	20	Corresponde a la placa que identificacion de unidad de carga en que se transporta la merc deposito o zona franca. Se registra cuando a la información enviada se espera generar la p de envio

Datos del condutctor

tdoc	80	Tipo de Documento	string	2	De acuerdo a la tabla "tipos de documentos" debe utilizar el tipo de documento 43 Corresponde a la informacion del conductor que transporta la carga a deposito o zona fra registra cuando a partir de la informacion en espera generar la planilla de envio
nid	81	Numero de identificacion	string	20	Corresponde a la informacion del conductor que transporta la carga a deposito o zona fra registra cuando a partir de la información en espera generar la planilla de envio
pap	82	Primer Apellido	string	50	Si es una persona natural debe diligenciarse. Corresponde a la informacion del conductor que transporta la carga o deposito o zona fra registra cuando a partir de la informacion en espera generar la planilla de envio
sap	83	Segundo Apellido	string	50	Corresponde a la informacion del conductor que transporta la carga a deposito o zona fra registra cuando a partir de la informacion en espera generar la planilla de envio
pno	84	Primer nombre	string	50	Si es una persona natural debe diligenciarse. Corresponde a la informacion del conductor que transporta la carga o deposito o zona fra registra cuando a partir de la informacion en espera generar la planilla de envio
ono	85	Otros nombres	string	50	Corresponde a la informacion del conductor que transporta la carga a deposito o zona fra registra cuando a partir de la informacion en espera generar la planilla de envio

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben e correctamente diligenciados:
2. La informacion del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos concepto, formato y version, deben venir diligenciados con los valores estipulados e especificaciones tecnicas.
2. Año de envio, debe ser el año calendario.
3. Numero de envío. Debe corresponder al número consecutivo para este formato.
4. Fecha de envío. debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS

5. Cantidad de registros. debe ser igual a la cantidad de registros reportados en el contenido, que máximo puede ser 5000 registros.

4. Esquema XSd

A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

<Esquema no incluido consultar directamente en el Diario Oficial Diario Oficial No. 51.030 de 30 2019>

ANEXO 11.

INFORMACIÓN DE FORMULARIOS DE MOVIMIENTO DE MERCANCÍAS.

<Anexo adicionado por el [Anexo 11](#) -según lo dispuesto en el artículo [216](#) - de la Resolución 39 de nuevo texto es el siguiente:>

Instrucciones Generales

1. Denominación del archivo: Cada archivo deberá contener la siguiente extensión: Nombrezonafranca_NitUsuarioOperador_DD_MM_AAAA (Fecha día del reporte)

2. La información debe remitirse al siguiente correo electrónico:

usuariooperador@dian.gov.co

3. El archivo debe remitirse en formato Excel con las siguientes características:

NIT Usuario Operador
Nombre de la Zona Franca Día que se reporta

Por cada uno de los Formularios de Movimiento de Mercancías se debe indicar

Datos Requeridos	Descripción	Tipo
Ítem	En esta columna se deberá consignar el número de ítems correspondientes al No. de Formulario Movimiento de Mercancías	Num
No. Formulario	Ingresar el número de formulario de movimiento de mercancías.	Num
No. Certificado de Integración	Ingresar el número de formulario de integración.	Num
NIT usuario industrial	Ingresar el número del NIT de usuario de Zona Franca	Num
Razón Social Usuario Industrial	Ingresar razón social usuario de Zona Franca	Alfa
Fecha y Hora Ejecutado	Ingresar fecha y hora del FMM ejecutado o la hora de su salida efectiva de la Zona Franca en AAAA/ MM/DD - HH:MM	Num
Fecha y Hora Autorizado	Ingresar fecha y hora del FMM autorizado en AAAA/MM/DD - HH:MM	Num
Fecha y Hora Elaborado	Ingresar fecha del FMM elaborado en AAAA/MM/ DD - HH:MM	Num
Código de Transacción	Ingresar No. de transacción según Circular 43 de 2008	Num
NIT Importador	Ingresar número del NIT del importador en el TAN	Num
Importador	Ingresar razón social del importador en el TAN	Alfa

Doc. Transporte	Ingresar No. de Documento de Transporte	Alfa
Doc. Exportación	Ingresar No. de Documento de Exportación	Num
No. Factura	Ingresar No. de Factura	Alfa
Subpartida	Ingresar la Subpartida del ítem correspondiente.	Num
Detalle Ítem x Subpartida	Descripción genérica según resolución del MinCit	Alfa
Tipo Embalaje	Ingresar embalaje, Bulto, paquetes, etc.	Alfa
Cantidad	Ingresar la cantidad	Num
No. Bultos	Ingresar de bultos	Num
Unidad Comercial	Ingresar la unidad comercial	Alfa
Peso Bruto	Ingresar el peso bruto	Num
Peso Neto	Ingresar el peso neto	Num
Flete y Seguro	Ingresar valor del flete y seguro si aplica	Num
Tipo Transporte	Ingresar código y tipo de transporte	Alfa
Tasa de cambio	Ingresar tasa de cambio	Num
Valor FOB USD\$	Ingresar valor FOB en Dólares de los Estados Unidos de América (USD\$)	Num
Valor CIF USD\$	Ingresar valor CIF en Dólares de los Estados Unidos de América (USD\$)	Num
Valor CIF COP\$	Ingresar valor CIF en Pesos Colombianos (COP\$)	Num
Valor FOB Real o ajustado a USD\$	Ingresar valor FOB real o ajustado en Dólares de los Estados Unidos de América (USD\$)	Num
Valor FOB Real o ajustado a COP\$	Ingresar valor FOB real o ajustado en Pesos Colombianos (COP\$)	Num

Notas de Vigencia

- Anexo adicionado por el [Anexo 11](#) -según lo dispuesto en el artículo [216](#)- de la Resolución 39 de 2021, por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019', publicada en el Diario Oficial No. 51.668 mayo de 2021.



Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.

Co-creación, mantenimiento, actualización y ajustes de estructura relacionados con la consulta jurídica contenida del Normograma, realizado por Avance Jurídico Casa Editorial SAS.

ISBN 978-958-53111-3-8

Última actualización: 6 de febrero 2026



DIA